2026

양도소득세

국세공무원교육원
National Tax Officials Training Institute

머리말

우리청은 개청 60주년을 맞아 「공정하고 합리적이며, 미래를 준비하는 국세행정」의 새로운 출발선에 서 있으며, 인공지능(AI)을 활용한 국세행정의 대전환과 국세체납관리단 출범 등 이전에 가보지 못한 도전적인 과제들을 마주하고 있습니다

이러한 변화가 제도와 시스템 정비에 발맞추어 현장에 정착되기 위해서는 직원 여러분들의 역할과 전문성이 무엇보다 중요하다고 할 것입니다.

이를 위해, 교육원은 국세행정의 미래를 준비하는 교육의 중심기관으로서 모든 직원들의 자긍심을 키우고 수준 높은 직무역량을 함양하여 국세전문가로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있습니다.

금년에는 변화하는 세정 환경에 능동적으로 대응할 수 있는 전문 인재 양성을 목표로 신규 직원들이 업무 현장에 조기 적응할 수 있도록 교육을 내실화하고, 현장 수요를 반영한 교육과정 편성으로 재직자의 직무역량도 지속적으로 강화해 나갈 예정입니다.

또한, 수요자 중심의 교육환경을 제공하기 위해 국세e교육원 플랫폼을 통해 마이크로러닝, AI 강의 등 다양한 교육 콘텐츠를 제공하여 시공간의 제약 없는 자기주도적 학습이 가능하도록 지속적으로 개발하고 있습니다.

본 교재는 이러한 교육원의 방향성에 맞춰 기본적인 이론은 물론, 최신 법령·예규 및 실무 사례를 충실히 반영하여 여러분이 일선 현장에서 마주할 어려움을 해결하는 든든한 지침서가 되도록 구성하였습니다.

국세공무원 여러분께서는 본 교재를 활용하여 전문성을 배양하고 업무능력을 향상시킴으로써 '공정하고 합리적이며, 미래를 준비하는 국세행정'을 구현할 수 있도록 최선의 노력을 다해 주시길 바랍니다.

2026년

국세공무원교육원장

CONTENTS 차례

Ⅰ 과세체계 및 신고·납부 • 1

제1편 양도소득세 총설 ····· 3

제1장 양도소득세 납세의무 ····· 4

1. 납세의무자 ····· 4
2. 납세지 및 관할세무서 ····· 7
3. 거주자 및 비거주자의 판정 ····· 9
4. 양도소득세의 부과제척기간 ····· 11
5. 소득의 구분과 세금 ····· 14

제2장 양도소득세 과세원인 ····· 18

1. 「양도」로 보는 경우 ····· 20
2. 「양도」로 보지 않는 경우 ····· 25

제3장 양도소득세 과세대상 자산 ····· 42

1. 토지 ····· 44
2. 건물 ····· 46
3. 부동산에 관한 권리 ····· 46
4. 주식 또는 출자지분 ····· 50
5. 기타자산 ····· 62
6. 파생상품 등의 거래 또는 행위로 발생되는 소득 ····· 67
7. 신탁의 이익을 받을 권리 ····· 70

제4장 취득 또는 양도의 시기 ····· 72

1. 일반적인 거래 ····· 73
2. 특수한 거래의 경우 ····· 77
3. 취득시기의 의제 ····· 87

차례 CONTENTS

제2편 기준시가의 계산 ····· 89

제1장 기준시가 개요 ····· 90

1. 기준시가의 개념 ····· 90
2. 기준시가의 적용영역과 중요성 ····· 90
3. 자산별 기준시가 산정방법 ····· 91

제2장 토지의 기준시가 ····· 93

1. 일반지역 토지의 기준시가 ····· 93
2. 지정지역 토지의 기준시가 ····· 98
3. 1990.8.30.전에 취득한 토지의 취득 당시 기준시가 ····· 98

제3장 건물의 기준시가 ····· 104

1. 일반건물 기준시가 ····· 104
2. 기준시가 산정 기본계산식 ····· 105
3. 2000.12.31.이전에 취득한 건물의 취득당시 건물기준시가 ····· 108
4. 2026.1.1.시행 건물 기준시가 ····· 113

제4장 주택(개별·공동)의 기준시가 ····· 122

1. 적용시기 ····· 124
2. 개별주택가격 및 공동주택가격이 없는 경우의 기준시가 산정방법 ····· 124
3. 개별주택가격이 공시되기 전 취득한 주택으로서 그 부수토지와 건물의 취득시기가 각각 다른 경우 자산별 취득가액 ····· 126
4. 복합주택의 주택부분과 비주택(상가)부분의 건물과 부수토지의 양도가액 안분계산 방법 ····· 128

제5장 오피스텔 및 상업용 건물의 기준시가 ····· 129

1. 적용대상 ····· 129
2. 적용방법 ····· 130

제6장 부동산의 기준시가 계산시 공통적용 사항 ····· 134

1. 동일한 기준시가 조정기간 내 부동산을 취득·양도하는 경우의 양도 당시 기준시가 ····· 134
2. 토지·건물·주택·오피스텔 및 상업용건물의 양도 당시 기준시가 산정특례 ····· 136

제7장 시설물이용권의 기준시가 ····· 137

1. 시설물이용권의 기준시가 ····· 137
2. 기준시가 적용방법 ····· 138

제8장 주식 등의 기준시가 ····· 145

1. 유가증권시장 상장주식에 대한 기준시가 ····· 145
2. 코스닥주식에 대한 기준시가 ····· 147
3. 비상장주식 등에 대한 기준시가 ····· 147
4. 양도 당시는 유가증권주식·코스닥주식이나 그 취득 당시는 비상장인 경우
   취득 당시의 기준시가 산정 ····· 152
5. 양도 기준시가와 취득 기준시가가 동일한 경우 양도 당시 기준시가의 산정 ····· 153

제9장 부동산에 관한 권리의 기준시가 ····· 154

1. 부동산을 취득할 수 있는 권리의 기준시가 ····· 154
2. 지상권·전세권과 등기된 부동산임차권의 기준시가 ····· 154

제10장 신주인수권의 기준시가 ····· 156

1. 주식으로의 전환 등이 불가능한 기간 중인 경우 ····· 156
2. 주식으로의 전환 등이 가능한 기간 중인 경우 ····· 157

제11장 영업권의 기준시가 ····· 158

1. 기준시가 평가방법 ····· 158
2. 영업권 평가시 자기자본의 계산 ····· 159

제12장 신탁수익권의 기준시가 ····· 160

차례 CONTENTS

제3편 양도소득 과세표준 및 세액계산 ····· 163

제1장 양도소득세액 계산흐름 ····· 164

1. 양도소득세액 계산 ····· 164

제2장 양도차익 산정방법 ····· 166

1. 양도차익의 산정원칙 ····· 167
2. 기준시가에 의한 양도차익 계산 ····· 168
3. 실지거래가액에 의한 양도차익의 계산 ····· 168
4. 실지거래가액이 확인되지 않는 경우 ····· 174
5. 의제취득일 전에 취득한 자산의 취득가액 계산 특례 ····· 175
6. 토지·건물 등을 함께 거래시 실지거래가액의 안분계산 ····· 177
7. 양도차익의 계산에 대한 해석 사례 ····· 179

제3장 양도가액의 계산 ····· 180

1. 자산별 양도가액의 계산 ····· 180
2. 실지거래가액 과세 ····· 186
3. 양도가액 관련 해석 사례 ····· 187

제4장 취득가액 및 필요경비 ····· 191

1. 자산별 취득가액의 계산 ····· 193
2. 기준시가에 의한 취득가액 및 필요경비 계산 ····· 194
3. 실지거래가액에 의한 취득가액의 계산 ····· 195
4. 자본적 지출액 등의 계산 ····· 206
5. 양도비 등의 계산 ····· 215
6. 배우자 등 이월과세시 취득가액 계산 특례 ····· 219
7. 부동산 등에 대한 취득가액(실지거래가액) 추정 등 ····· 229

8. 상속·증여받은 자산에 대한 취득가액(실지거래가액) 의제 ····· 231
9. 증여재산으로 보는 자산 양도시 이중과세 조정 ····· 237
10. 의제취득일 전에 취득한 자산의 취득 당시 실지거래가액 ····· 240
11. 취득 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없어 환산가액으로 하는 경우 필요경비 선택 ····· 242
12. 필요경비로 인정되는 토지초과이득세 ····· 242

제5장 특수한 경우의 양도차익 산정 ····· 244

1. 부담부 증여시 양도차익 계산 ····· 244
2. 1세대 1주택인 고가주택 및 1세대 1조합원입주권인 고가조합원입주권의 양도차익 계산 ····· 246
3. 환지예정지 등의 양도가액 또는 취득가액의 계산 ····· 253
4. 미등기 양도자산 ····· 255

제6장 특수관계인 간의 부당행위계산 ····· 258

1. 특수관계인 간의 저가양도·고가양수에 대한 부당행위계산 ····· 258
2. 우회양도에 따른 부당행위계산 ····· 268
3. 부당행위계산 관련 해석사례 ····· 274

제7장 재개발·재건축에 따른 양도차익 산정 ····· 277

1. 재개발·재건축 조합원입주권 양도차익 계산 ····· 277
2. 재개발·재건축 신축주택 등 실가계산 ····· 292
3. 재개발·재건축 신축주택 등의 기준시가에 의한 계산 ····· 306

제8장 양도소득금액의 계산 ····· 315

1. 장기보유특별공제 ····· 315
2. 양도소득금액의 구분계산 ····· 323
3. 양도차손의 통산방법 ····· 323

차례 CONTENTS

제9장 과세표준 및 산출세액 ····· 326

1. 양도소득기본공제 ····· 326
2. 양도소득세의 세율적용 ····· 328

제10장 자진납부세액 계산 ····· 339

1. 양도소득 감면세액의 계산 ····· 339
2. 예정신고납부세액공제액 계산 ····· 340
3. 외국납부세액공제액 계산 ····· 345

제4편 국외자산 및 비거주자에 대한 양도소득세 과세 ····· 347

제1장 국외자산 과세제도 ····· 348

1. 납세의무자 ····· 348
2. 과세대상 자산 ····· 349
3. 양도가액 ····· 350
4. 양도소득의 필요경비 계산 ····· 351
5. 양도차익의 외화환산 ····· 352
6. 양도소득세의 세율 ····· 353
7. 외국 납부세액 공제 ····· 355
8. 국외자산의 과세표준 계산 등 준용규정 ····· 357

제2장 비거주자의 국내 양도소득에 대한 원천징수 ····· 358

1. 비거주자의 부동산 등의 국내원천소득 ····· 359
2. 원천징수 ····· 359
3. 비거주자의 양도소득세 신고·납부 ····· 363
4. 재외국민과 외국인의 부동산 등 양도신고확인서 제출의무 ····· 363
5. 「비과세 등 확인서」 발급업무 ····· 363
6. 양도소득세 신고 및 환급업무 ····· 365
7. 기타사항 ····· 366

제5편 신고·납부 및 결정·경정 ····· 371

제1장 양도소득세 신고・납부 ····· 372

1. 예정신고·납부 ····· 372
2. 확정신고·납부 ····· 375
3. 수정신고와 경정 등의 청구 ····· 378

제2장 가산세의 부과 및 감면 ····· 381

1. 양도소득세 가산세 개요 ····· 381
2. 가산세의 부과 ····· 382
3. 가산세의 감면 ····· 390
4. 가산세 관련 해석사례 ····· 392

제3장 분납과 물납 ····· 394

1. 분납 ····· 394
2. 물납 ····· 395

제4장 농어촌특별세・지방소득세 신고・납부 ····· 398

1. 농어촌특별세의 신고·납부 ····· 398
2. 지방소득세의 신고·납부 ····· 401

제5장 양도소득 과세표준과 세액의 결정・경정 ····· 403

1. 과세표준 및 세액의 결정·경정사유 ····· 403
2. 결정 또는 경정방법 ····· 404
3. 양도소득과세표준과 세액의 결정·경정내용 통지 ····· 406

제6장 양도소득세 신고서 등 작성 ····· 407

1. 양도소득세 신고서 서식 ····· 407
2. 양도소득세 신고 주요서식 작성 ····· 408

차례 CONTENTS

Ⅱ 양도소득세 비과세 및 감면, 과세특례 • 431

제6편 양도소득세 비과세·감면일반 ····· 433

제1장 양도소득세 비과세·감면일반 ····· 434

1. 양도소득세 비과세와 감면 ····· 434
2. 주택에 대한 비과세·감면의 유형 ····· 435
3. 농지에 대한 비과세·감면의 유형 ····· 436
4. 주식 또는 출자지분에 대한 비과세 유형 ····· 436
5. 기타 농지 등에 대한 양도소득세 감면 등 유형 ····· 437
6. 기타 감면 ····· 437

제2장 양도소득세 감면배제와 감면한도 ····· 438

1. 감면 배제 ····· 438
2. 감면 종합한도 ····· 439

제7편 유형별 비과세·감면, 과세특례 ····· 449

제1장 주택에 대한 비과세 · 감면제도 ····· 450

1. 1세대 1주택 비과세 ····· 450
2. 1세대 1주택의 비과세 특례 ····· 482
3. 1세대 1조합원입주권 비과세 특례(조합원입주권 양도) ····· 516
4. 조합원입주권 보유자의 주택 양도시 비과세 특례 ····· 521
5. 분양권 보유자의 주택 양도시 비과세 특례 ····· 529
6. 장기임대주택에 대한 양도소득세 감면 ····· 535
7. 신축임대주택에 대한 양도소득세 감면 특례 ····· 538
8. 장기일반민간임대주택등 양도소득세 과세특례 ····· 541

9. 장기임대주택 장기보유특별공제율 과세특례 ····· 544
10. 장기일반민간임대주택등 양도시 양도세 감면 ····· 546
11. 임대주택 부동산투자회사의 현물출자에 대한 양도소득세 과세특례 ····· 548
12. 임대사업자에게 양도한 개인소유 토지에 대한 과세특례 ····· 549
13. 미분양주택에 대한 과세특례 ····· 550
14. 지방 미분양주택 취득에 대한 양도소득세 등 과세특례 ····· 552
15. 미분양주택 취득자에 대한 양도소득세 과세특례 ····· 554
16. 비거주자의 주택취득에 대한 양도소득세의 과세특례 ····· 563
17. 수도권 밖의 지역에 있는 미분양주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례 ····· 563
18. 준공후미분양주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례 ····· 566
19. 미분양주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례 ····· 572
20. 준공후미분양주택 취득·임대후 양도시 과세특례 ····· 575
21. 신축주택의 취득자에 대한 양도소득세의 감면 ····· 576
22. 1세대 1주택자의 소유주택 등의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례 ····· 579
23. 신축주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례 ····· 588
24. 농어촌주택 취득자에 대한 양도소득세 특례 ····· 606
25. 고향주택 취득자에 대한 양도소득세 특례 ····· 609
26. 인구감소지역 주택 취득자에 대한 양도소득세 및 종합부동산세 과세특례 ····· 611
27. 수도권 밖의 지역에 있는 준공후미분양주택 취득자에 대한 양도소득세 및 종합부동산세 과세특례 ····· 613

제2장 농지 등에 대한 비과세·감면제도 ····· 625

1. 농지의 교환·분합시 비과세 ····· 625
2. 자경농지에 대한 양도소득세 등의 감면 ····· 627
3. 농지 대토의 감면 ····· 642
4. 기타 농지 등에 대한 양도소득세 면제제도 ····· 648

차례 CONTENTS

제3장 축사용지에 대한 양도소득세의 감면 ····· 652

1. 개요 ····· 652
2. 감면 요건 ····· 653
3. 감면세액의 계산 ····· 657
4. 감면 한도 ····· 657
5. 감면 신청 ····· 657
6. 사후 관리 ····· 658

제4장 어업용 토지등에 대한 양도소득세의 감면 ····· 659

1. 개요 ····· 659
2. 감면 요건 ····· 659
3. 감면세액 및 감면세액의 한도 ····· 663
4. 감면의 신청 ····· 663

제5장 자경산지에 대한 양도소득세의 감면 ····· 664

1. 개요 ····· 664
2. 감면 요건 ····· 664
3. 감면세액 ····· 667
4. 감면세액의 한도 ····· 668
5. 감면의 신청 ····· 668

제6장 공익사업에 따른 수용 등 기타 감면 ····· 669

1. 공익사업용 토지 등에 대한 양도소득세의 감면 ····· 669
2. 대토보상에 대한 양도소득세 과세이연 ····· 672
3. 개발제한구역지정에 따른 매수대상 토지 등에 대한 양도소득세 감면 ····· 674
4. 박물관 등의 이전에 대한 양도소득세의 과세특례 ····· 678
5. 공익사업 수용 등에 따른 공장 이전시 과세특례 ····· 680
6. 중소기업의 공장이전에 대한 과세특례 ····· 682

7. 공익사업에 따른 물류시설 이전에 대한 과세특례 ····· 686
8. 국가에 양도하는 산지에 대한 양도소득세의 감면 ····· 688
9. 주주 등의 자산양도에 따른 양도소득세의 감면 ····· 689

제7장 주식 또는 출자지분에 대한 비과세제도 ····· 693

1. 창업자 등에의 출자에 대한 과세특례 ····· 693
2. 기업구조조정증권투자회사에 출자한 주식 등의 비과세 ····· 695
3. 기업구조조정전문회사 등에 출자한 주식의 비과세 ····· 696
4. 부동산투자회사 등에 출자한 주식의 비과세 ····· 696
5. 선박투자회사에 출자한 주식의 비과 ····· 696

제8장 법인전환 등에 따른 이월과세제도 ····· 697

1. 중소기업 간의 통합에 대한 양도소득세의 이월과세 ····· 697
2. 법인전환에 대한 양도소득세의 이월과세 ····· 701

제8편 농어촌특별세 ····· 707

제1장 양도소득세와 관련한 농어촌특별세 ····· 708

1. 양도소득세 감면과 농어촌특별세 비과세 ····· 708
2. 양도소득세 감면과 농어촌특별세 과세 ····· 709
3. 재촌·자경 농지 수용 시 농어촌특별세 과세 여부 ····· 711
4. 상속받은 농지를 8년 자경농지로 감면받은 경우 ····· 713
5. 양도가액특례 또는 과세이연의 방법으로 감면되는 경우 ····· 713
6. 감면종합한도액을 초과할 경우 농어촌특별세 비과세 해당분 안분방법 ····· 713
7. 기업구조조정전문회사 등에 출자한 주식의 비과세에 대한 농어촌특별세 과세 여부 ····· 714

차례 CONTENTS

Ⅲ 양도소득세의 중과세 • 713

제9편 비사업용 토지 중과세 ····· 717

제1장 비사업용 토지 총괄 ····· 718

1. 비사업용 토지 개요 ····· 718
2. 「비사업용 토지」 판정 기준 ····· 724
3. 기간기준 ····· 726
4. 무조건 비사업용 토지에서 제외하는 토지 ····· 741

제2장 지목별 비사업용 토지 ····· 748

1. 농지(전, 답, 과수원) ····· 748
2. 임야 ····· 757
3. 목장용지 ····· 762
4. 주택의 부속토지 ····· 767
5. 별장건물 및 그 부속토지 ····· 773
6. 그 밖의 토지(나대지, 잡종지 등) ····· 775
7. "비사업용 토지 과다 법인 주식 등"에 대한 중과세 ····· 811

제10편 다주택자에 대한 중과세 ····· 815

제1장 다주택자에 대한 중과세 ····· 816

1. 중과제도 개요 ····· 816
2. 주택수 계산 ····· 839
3. 중과대상 주택분양권 ····· 842
4. 중과대상 주택 수 ····· 845
5. 중과대상 주택 판정 방법(2018.4.1.이후) 및 사례 ····· 861

6. 장기임대주택의 임대기간 계산 ····· 864
7. 2018.4.1.이후 다주택 중과 적용시 주택수 계산과 중과배제 주택 ····· 868
8. 2021.2.17. 시행령 개정에 따른 다주택 중과 완화 ····· 869
9. 2022.5.31. 시행령 개정에 따른 다주택 중과 한시 배제 ····· 870
10. 2023.2.28. 시행령 개정 ····· 871
11. 2024.2.29. 시행령 개정 ····· 871
12. 2025.2.28. 시행령 개정 ····· 871
13. 2026.2.27. 시행령 개정 ····· 872
14. 중과 배제된 세액의 납부 ····· 872
15. 중과제외 적용신청 ····· 873

I

과세체계 및 신고·납부



제 1 편

양도소득세 총설

제1장 양도소득세 납세의무 ····· 4
제2장 양도소득세 과세원인 ····· 18
제3장 양도소득세 과세대상 자산 ····· 42
제4장 취득 또는 양도의 시기 ····· 72

제1장

양도소득세 납세의무

1. 납세의무자

> ✱ **소득세법 제2조【납세의무】**
> ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인은 이 법에 따라 각자의 소득에 대한 소득세를 납부할 의무를 진다.
> 1. 거주자
> 2. 비거주자로서 국내원천소득이 있는 개인

양도소득세 납세의무자는 소득세법 제94조(국내자산) 및 제118조의2(국외자산)의 규정에서 열거하고 있는 과세대상 자산을 양도함으로써 발생하는 소득이 있는 개인을 말한다. 개인은 주소 또는 거소를 기준으로 거주자와 비거주자로 구분하고 있는바, 거주자는 국내·외 소재하는 자산에 대하여 납세의무가 있고, 비거주자는 국내에 소재한 자산에 대하여만 납세의무가 있다.

또한, 국외자산에 대한 납세의무는 해당 자산의 양도일까지 계속 5년 이상 국내에 주소 또는 거소를 둔 거주자만 해당된다.

소득세법 제3장은 '거주자'의 양도소득에 대한 납세의무를 규정하고 있으며, 제4장은 비거주자의 납세의무를 규정하고 있다.

소득세법 제4장의 제121조에서 비거주자에 대해서 거주자와 같은 방법으로 과세한다고 규정하여 양도소득세 계산구조에서 보면 거주자와 동일한 방법으로 양도가액, 양도소득금액, 양도소득 과세표준, 세액 등을 계산하여야 한다.

다만, 1세대 1주택 비과세는 기본적으로 과세소득이 아니라는 점에서 이는 거주자에 한정하여 적용하여야 할 필요성이 있어 2009.12.31. 소득세법 개정에 따라 1세대 1주택 비과세 및 1세대 1주택자에게 적용되는 장기보유특별공제는 비거주자에게는 적용되지 않음을 명확히 규정하였다(소득세법 §121②단서).

실무

◎ 거주자/비거주자 양도소득세 과세체계 비교

○ 비거주자에 대한 양도소득세와 관련하여 소득세법은 비거주자가 양도소득세 납세의무를 부담하는 국내원천소득(소득세법 제119조 제9호, 제11호) 및 과세방법(종합, 분리과세)(소득세법 제121조 제2항)에 관하여 규정하고 있다.

○ 비거주자가 양도하는 국내에 소재하는 1세대 1주택에 대하여 「1세대 1주택자에 대한 비과세」, 「조합원입주권 비과세」 및 「80%한도의 장기보유특별공제(소득세법 제95조 제2항, 표2)」는 적용하지 않는다.

○ 비거주자의 경우 과세대상 및 과세방법에 있어서 거주자와의 차이점

	거주자(주소 또는 183일 이상 거소를 둔자)	비거주자(거주자가 아닌 자로서 국내원천소득이 있는 개인)
적용법령	제3장 거주자의 양도소득에 대한 납세의무 (제88조-제118조의8)	제4장 비거주자의 납세의무 (제119조~제126조의2, 제156조) 조세조약(우선 적용)
납세지	주소지/거소지	국내사업장 소재지/부동산 소재지 등
과세대상	○ 토지·건물·부동산에 관한 권리 ○ 주식 등 - 비상장주식 - 대주주 상장, 코스닥 주식, 코넥스 주식 - 장외거래주식 ○ 기타자산, 파생상품	○ 국내원천소득의 원천징수제도(부동산 등은 매수자가 법인인 경우에 한함) - 예납적 원천징수 ·토지, 건물, 부동산에 관한 권리, 비상장부동산주식 ·기타자산 - 완납적 원천징수 ·비상장주식(부동산 주식 外) ·상장·코스닥주식(25%이상 소유시 과세)
과세방법	○ 분류과세 - 실가 및 기준시가	○ 분리 및 분류과세 - 원천징수 및 기납부세액 공제방법
과세절차	○ 예정·확정신고	○ 완납적 원천징수제도 ○ 예납적 원천징수(예정신고 등 필요) ○ 재외국민 인감증명경유제도

<양도소득세 납세의무범위>

○ 거주자 → 국내·외 소재한 소득세법상 열거된 자산의 양도소득
  * 국외자산의 경우 「국내에 당해 자산의 양도일까지 계속 5년 이상 주소 또는 거소를 둔 자」에 한함

○ 비거주자 → 국내에 소재한 소득세법상 열거된 자산의 양도소득

가. 공동소유 자산의 양도에 대한 납세의무

① 공동소유 자산을 양도함으로써 발생하는 양도소득에 대하여는 그 소유지분에 따라 분배되었거나 분배될 소득금액에 대하여 각 거주자별로 납세의무가 있으며 각 거주자는 자신의 납세지 관할세무서에 각자의 소득금액을 신고하여야 한다.

② 이 경우 공동소유자 상호간의 양도소득세 연대납세의무는 없다.

나. 개인으로 보는 법인 아닌 단체의 납세의무

법인이 아닌 사단, 재단, 그 밖의 단체가 국세기본법 제13조의 규정에 해당하여 법인으로 보지 않는 경우 이를 개인으로 보아 소득세법에 따라 이익의 분배방법이나 비율이 없는 경우에는 "1거주자"로, 분배방법이나 비율이 정해진 경우에는 "공동사업자"로 구분하여 납세의무를 지게 된다(소득세법 §2③, 소득세법 기본통칙 2-0…3).

다. 양도소득 연대납세의무

양도소득세를 부당하게 감소시키기 위하여 특수관계인에게 자산을 증여한 후 그 증여받은 자가 증여일부터 10년 이내에 다시 이를 타인에게 양도하여 증여자가 그 자산을 직접 양도한 것으로 보는 경우에는 당해 양도소득에 대해 증여자와 수증자는 연대하여 납세의무를 진다(소득세법 §2의2③·§101②).

☞ '02.1.1. 이후 양도분부터 적용함

라. 종중의 납세의무

개인으로 보는 종중은 소득세법상 1거주자로 보아 과세되고 그 소유 부동산을 양도하면 그 납세의무는 종중단체에게 있으며, 그 양도대금을 무상으로 종중원에게 배분하면 종중원은 증여세 납세의무가 발생한다(국심2000중2818, '01.1.27. 등).

☞ 종중의 자산소유 형태는 "총유(總有)"로 구성원의 지분이 존재하지 않음

마. 상속으로 인한 납세의무 승계

양도소득이 발생한 피상속인이 사망하면 그 상속인에게 국세기본법 제24조의 규정에 따라 납세의무가 승계되고, 상속인은 상속으로 인하여 얻은 재산을 한도로 하여 납부할 의무를 지게 된다(재조세46019-106, '03.3.15.).

바. 부동산 명의신탁 후 양도시 납세의무

명의신탁한 부동산의 양도소득은 실질과세원칙에 의하여 사실상 귀속되는 자에게 양도소득세 납세의무가 있다(국심2002구2961, '03.4.8.).

2. 납세지 및 관할세무서

양도소득세의 납세지란 납세자가 양도소득세에 대한 신고·납부, 신청, 불복청구 등을 하는 관할세무서를 정하는 기준이 되는 장소를 말한다. 또한 납세지는 정부에서 납세자의 세금을 결정·경정 등의 처분을 하는 기준장소가 되기도 한다.

가. 거주자의 납세지

거주자의 납세지는 통상 주소지이다. 따라서 거주자는 주소지 관할세무서에 양도소득세를 신고·납부해야 한다(관할을 달리하여 신고하여도 효력에는 영향 없음).

실무

양도시점의 주소지와 신고·결정·경정시점에서 주소지가 서로 다를 경우

○ 그 신고·결정·경정시점의 주소지를 납세지로 한다. 다만, 주소지가 없는 경우에는 그 거소지를 납세지로 한다(소득세법 §6①).

나. 비거주자의 납세지

비거주자의 납세지는 국내사업장의 소재지로 하고 있으나 국내사업장이 없는 경우 양도자산 소재지가 납세지이다(소득세법 §6②).

다. 피상속인의 납세의무 승계시 납세지

① 거주자 또는 비거주자의 사망으로 인하여 그 상속인이 피상속인에 대한 소득세의 납세의무자가 된 경우의 소득세의 납세지는 그 피상속인·상속인 또는 납세관리인의 주소지나 거소지 중 상속인 또는 납세관리인이 그 관할세무서장에게 납세지로서 신고하는 장소로 한다(소득세법 §8①).

② 그러나 상속인 등의 납세지 변경 신고가 없으면 피상속인의 사망전 주소지 등이 양도소득세 납세지가 된다(소득세법 §8④).

라. 법인으로 보는 단체 외의 단체에 대한 납세지

거주자로 보는 법인 아닌 단체에 대한 소득세 납세지는 동 단체의 대표자 또는 관리인의 주소지가 납세지이다. 다만, 당해 단체의 업무를 주관하는 장소 등을 납세지로 지정받은 경우에는 그 지정받은 장소가 납세지로 된다(소득세법 기본통칙 6-0…1 ; 재일46014-905, '98.5.23.).

마. 비거주자로부터 부동산 등을 양수한 법인의 원천징수 납세지

비거주자로부터 부동산 등을 양수한 법인의 원천징수한 소득세의 납세지는 다음과 같다.

1) 양수자(원천징수 의무자)가 내국법인인 경우

당해 법인의 "본점·주사무소" 또는 국내에 본점이나 주사무소가 소재하지 아니하는 경우 "사업의 실질적 관리장소"로 한다.

다만, 법인의 지점·영업소 기타 사업장이 독립채산제에 의하여 독자적으로 회계사무를 처리하는 경우 그 사업장의 소재지로 한다. 이 경우 법인이 지점·영업소 기타 사업장에서 지급하는 소득에 대한 원천징수세액을 본점 등에서 전자계산조직에 의하여 일괄 계산하는 경우로 국세청장의 승인을 받은 경우와 사업자단위과세 사업자로 관할세무서장의 승인을 받은 경우에는 당해 법인의 본점 등을 납세지로 할 수 있다.

2) 양수자(원천징수 의무자)가 외국법인인 경우

당해 법인의 "주된 국내사업장의 소재지"가 된다. 그 외의 경우에는 양도자산 소재지가 된다.

3. 거주자 및 비거주자의 판정

소득세법상 거주자라 함은 대한민국 내에 주소를 두거나 183일 이상 거소를 둔 사람을 말하고(소득세법 §1의2①제1호), 주소는 생활의 근거가 되는 곳으로 국내에서 생계를 같이하는 가족 및 국내에 소재하는 자산의 유무 등 생활관계의 객관적 사실에 따라 판정하며, 거소는 주소지 외의 장소에 상당기간에 걸쳐 거주하여도 주소와 같이 밀접한 일반적 생활관계가 발생하지 아니하는 장소를 말한다(소법 시행령 §2①②).

따라서 주소와 거소의 판정은 거주자인지 여부에 대한 판단기준이 된다.

가. 주소와 거소의 판정

국내에 주소 또는 거소가 있는지 여부는 국내에서 생계를 같이하는 가족 및 국내에 소재하는 자산의 유무 등 생활관계의 객관적 사실, 즉 주거, 직업, 생계를 같이하는 배우자 및 기타 가족의 주거지, 국내에 소재하는 자산의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판정한다(소득세법 시행령 §2①).

이 경우 외국을 항행하는 선박 또는 항공기의 승무원의 경우 그 승무원과 생계를 같이하는 가족이 거주하는 장소 또는 그 승무원이 근무기간 외의 기간 중 통상 체재하는 장소가 국내에 있는 때에는 당해 승무원의 주소는 국내에 있는 것으로 보고, 그 장소가 국외에 있는 때에는 당해 승무원의 주소가 국외에 있는 것으로 본다(소득세법 시행령 §2⑤).

1) 국내에 주소를 가진 것으로 보는 경우(소득세법 시행령 §2③)

① 계속하여 183일 이상 국내에 거주할 것을 통상 필요로 하는 직업을 가진 때

② 국내에 생계를 같이하는 가족이 있고, 그 직업 및 자산상태에 비추어 계속하여 183일 이상 국내에 거주할 것으로 인정되는 때

2) 국내에 주소가 없는 것으로 보는 경우(소득세법 시행령 §2④)

외국국적을 가졌거나 외국법령에 의하여 그 외국의 영주권을 얻은 자로서 국내에 생계를 같이하는 가족이 없고 그 직업 및 자산상태에 비추어 다시 입국하여 주로 국내에 거주하리라고 인정되지 아니하는 때

나. 거주자 또는 비거주자가 되는 시기(소득세법 시행령 §2의2)

1) 비거주자가 거주자로 되는 시기

① 국내에 주소를 둔 날

② 국내에 주소를 가지거나 국내에 주소가 있는 것으로 보는 사유가 발생한 날
③ 국내에 거소를 둔 기간이 183일이 되는 날

2) 거주자가 비거주자로 되는 시기

① 거주자가 주소 또는 거소의 국외 이전을 위하여 출국하는 날의 다음 날
② 국내에 주소가 없거나 국외에 주소가 있는 것으로 보는 사유가 발생한 날의 다음 날

다. 거주기간의 계산(소득세법 시행령 §4)

① 국내에 거소를 둔 기간은 입국하는 날의 다음날부터 출국하는 날까지로 한다.

② 국내에 거소를 두고 있던 개인이 출국 후 다시 입국한 경우에 생계를 같이하는 가족의 거주지나 자산소재지 등에 비추어 그 출국목적이 단기관광, 질병의 치료, 친족 경조사 참석, 출장·연수 등 사업의 경영 또는 업무와 관련한 사유 등 명백하게 일시적인 것으로 인정되는 때에는 그 출국한 기간도 국내에 거소를 둔 기간으로 본다.

③ 국내에 거소를 둔 기간이 1과세기간 동안 183일 이상이거나 2과세기간에 걸쳐 계속하여 183일 이상인 경우 국내에 183일 이상 거소를 둔 것으로 본다.('18.2.13. 前에는 2과세기간, '18.2.13. ~ '25.12.31. 1과세기간 동안인 경우에만)

④ 재외동포가 입국한 경우 그 입국한 기간이 명백하게 일시적인 것(입국목적 : 관광, 질병치료, 병역의무 이행, 친족 경조사 등 사업경영 또는 업무와 무관한 사유)으로 인정되는 때는 해당기간은 국내에 거소를 둔 기간으로 보지 않는다('16.2.17.신설).

4. 양도소득세의 부과제척기간

양도소득세는 부과제척기간이 만료된 날 후에는 부과할 수 없다. 양도소득세의 부과제척기간은 당해 양도소득세를 부과할 수 있는 날부터 기산한다.

* 국세를 부과할 수 있는 날 : 과세표준 신고기한의 다음 날(예정신고기한·수정신고기한 등은 과세표준 신고기한에 불포함)(국세기본법 시행령 §12의3①)

가. 부과제척기간

양도소득세 부과제척기간의 기산일은 과세표준 (확정)신고기한의 다음날이 된다(국세기본법 시행령 §21의3①제1호).

구 분	제척기간
사기 기타 부정한 행위로 국세 포탈	10년
무 신 고	7년
그 외(일반과소신고)	5년

※ 부과제척기간이 경과하면 정부의 부과권은 소멸되어 경정 결정 불가
※ 예외(특례 제척기간) : 불복청구에 의한 결정일 또는 판결일 및 조세조약에 의한 상호합의 종결일부터 1년 이내까지는 경정결정 가능, 경정청구의 경우 경정청구일로부터 2개월 이내 필요한 처분 가능

나. 사기 기타 부정한 행위

사기 기타 부정한 행위란 「조세의 부과와 징수를 불가능하게 하거나 또는 현저히 곤란하게 하는 위계 기타 부정한 적극적인 행위」를 말한다(대법원85도1518, '88.3.8.).

실무

◎ 사기 기타 부정한 행위의 예시

① 양도소득세를 포탈할 목적으로 타인 명의로 취득 양도하는 행위(대법원83도1231, '83.9.13.)

② 양도소득세를 포탈할 목적으로 등기원인을 허위로 하여 소유권이전등기를 하고 양도세 무신고(같은 뜻 : 대법원81도2388, '84.6.26.)

③ 양도가액을 인감증명을 첨부한 거래사실확인서를 제출하는 등 허위로 신고한 경우(심사양도2004-7092, '05.4.4.)

④ 예정신고시 허위로 이중계약서를 작성하였고 양도가액을 회수하고서도 양도소득세를 확정신고하지 아니한 것(국심2004서3568, '05.7.7.)

⑤ 납세자가 신고한 가액에 의하여 과세표준이 결정되는 조세에 있어서 납세자가 신고가액을 과소신고 하면서 허위 신고가액에 신빙성을 부여하고 실제 거래가액을 은닉하기 위하여 매도가격을 과소하게 기재한 허위의 이중계약서를 작성하여 함께 제출하는 것은 적극적인 기망행위로서 조세의 부과징수를 현저히 곤란하게 만드는 '사기·기타 부정한 행위'에 해당함(대법원2004도2391, '04.6.11. ; 대전고법2009누1080, '09.9.3. ; 인천지법2009구단1263, '09.9.17. ; 제주지법2009구합526, '09.10.21.)

다. 부담부증여시의 양도소득세 부과제척기간 (국세기본법 §26의2)

구 분	상속세 · 증여세	부담부 증여시의 양도세
부정행위, 무신고, 거짓 · 누락신고	15년	15년
그 외(일반과소신고)	10년	10년

부담부증여는 수증자가 증여자의 일정채무를 부담하는 것을 전제로 하는 증여계약으로서 부담부증여를 통한 조세회피의 방지를 위해 개정하였다(2013.1.1.이후 소득세를 부과할 수 있는 날이 개시하는 분부터 적용함).

라. 경정청구에 따른 양도소득세 부과제척기간

국세기본법 제45조의2 제1항 및 제2항에 따른 경정청구가 있는 경우 그 경정청구의 대상이 된 과세표준 또는 세액과 연동된 다른 과세기간의 과세표준 또는 세액의 조정이 필요한 경우에는 "경정청구일부터 2개월"이 지나기 전까지 경정결정이나 그밖에 필요한 처분을 할 수 있다(국세기본법 §26의2②제4호). 동 개정규정은 '18.1.1. 이후 경정청구분부터 적용한다.

마. 소송에 따른 양도소득세 부과제척기간

최초의 신고 · 결정 또는 경정에서 과세표준 및 세액의 계산 근거가 된 거래 또는 행위 등이 그 거래 · 행위 등과 관련된 소송에 대한 판결(판결과 같은 효력을 가지는 화해나 그 밖의 행위를 포함한다)에 의하여 다른 것으로 확정된 경우에는 "판결이 확정된 날부터 1년"이 지나기 전까지 경정결정이나 그밖에 필요한 처분을 할 수 있다(국세기본법 §26의2②제5호). 동 개정규정은 '18.1.1. 이후 확정판결분부터 적용한다.

5. 소득의 구분과 세금

가. 소득구분의 중요성

부동산 등을 이전하고 세금을 신고・납부하는 경우에는 먼저 당해 자산양도가 양도소득세 과세대상인지, 증여세 과세대상인지, 종합소득(사업소득)세 과세대상인지 등을 명확히 구분하여 신고해야 한다.

왜냐하면, 그 소득의 구분에 따라 과세표준 및 세액계산 과정, 세율적용, 납세절차, 부가가치세 등의 과세여부, 비과세・감면의 적용 등이 달라지게 되어 결과적으로 부담하는 세금에 차이가 발생하기 때문이다.

나. 소득구분에 따른 세금의 종류

양도소득이란 원칙적으로 사업의 일부로서가 아니고 단순히 비사업자의 지위에서 자산을 이전하는 개인에게 과세되는 세금이나, 사업소득은 부동산매매업, 주택신축판매업 등과 같이 자산이 사업의 일부로서 이전되어 사업자에게 과세되는 세금이다.

또한, 양도소득은 자산이 유상으로 이전되는 경우에 양도자에게 과세하는 세금이나 무상으로 이전하는 경우에는 수증자에게 증여세, 종합소득세(개인사업자)・법인세(자산수증익으로 익금산입) 등으로 과세된다.

자산양도에 따른 소득구분 및 이에 따른 세금을 비교하면 아래와 같다.

<자산이전으로 발생한 소득에 대한 과세구분 (양도집행 94-0-2) >

대가성	납세의무자	사 업 성	세 목	비 고
유 상 이 전	양 도 자	일 시 적 · 비반복적양도	양도소득세	
	양 도 자	사업적 양도	(사업)소득세	사업적으로 자산양도
무 상 이 전	수 증 자 (개인, 비영리법인)		증 여 세	
	수 증 자 (영리법인)		법 인 세	자산수증익으로 익금산입[1] (법인세 과세)

1) 법인이 「무상으로 받은 자산의 가액(= 자산수증익)」과 「채무의 면제 또는 소멸로 인하여 생기는 부채의 감소액(= 채무면제익)」은 법인의 순자산을 증가시키므로 익금항목에 해당함

실무

소득구분 해석 사례

① 사업소득, 양도소득 판단기준
부동산의 매매로 인한 소득이 사업소득인가 양도소득인가의 여부는 그 매매가 수익을 목적으로 하고 그 규모·회수·태양 등에 비추어 사업활동으로 볼 수 있을 정도의 계속성과 반복성이 있다고 볼 것인지 등의 사정을 고려하여 사회통념에 비추어 가려져야 한다(대법원86누138, '87.4.14.).

② 나대지 취득 후 주택을 신축하여 양도시 사업소득으로 본 경우
주택의 신축양도가 건설업에 해당하는지 여부는 주택의 신축동기나 구조, 판매형태나 판매 전·후의 종합적인 상황 등을 고려하여 판단해야 하는 것으로서, 비록 양도자가 다른 부동산 거래가 없이 다가구주택을 신축 양도하였으나, 2주택을 보유하던 자가 나대지를 취득하여 다가구주택을 신축해 즉시 양도한 사실로 보아 나대지 취득시부터 주택신축판매의 목적이 있었던 것으로 보여져 이는 사업소득으로 볼 수 있다(국심2003구3166, '04.1.16.).

③ 건설 중인 자산을 양도하는 경우
자기 소유토지 위에 상가 또는 오피스텔, 다세대주택 등을 신축하여 분양할 목적으로 사업자 등록을 한 자가 건축 중인 건물과 토지를 타인에게 양도함으로서 발생한 소득은 사업소득에 해당하며 건물의 신축목적이 분양 목적 등 사업목적이 아닌 경우에는 양도소득으로 과세된다(양도 집행기준 94-0-5).

④ 사업자가 폐업시 미분양주택을 자기가 사용한 후 양도하는 경우
사업자가 미분양주택을 자가소비하거나 임대목적(판매되지 아니하여 일시 임대하는 경우 제외)으로 사용한 후 해당 주택을 양도하는 경우에는 양도소득세가 과세된다(양도 집행기준 94-0-4).

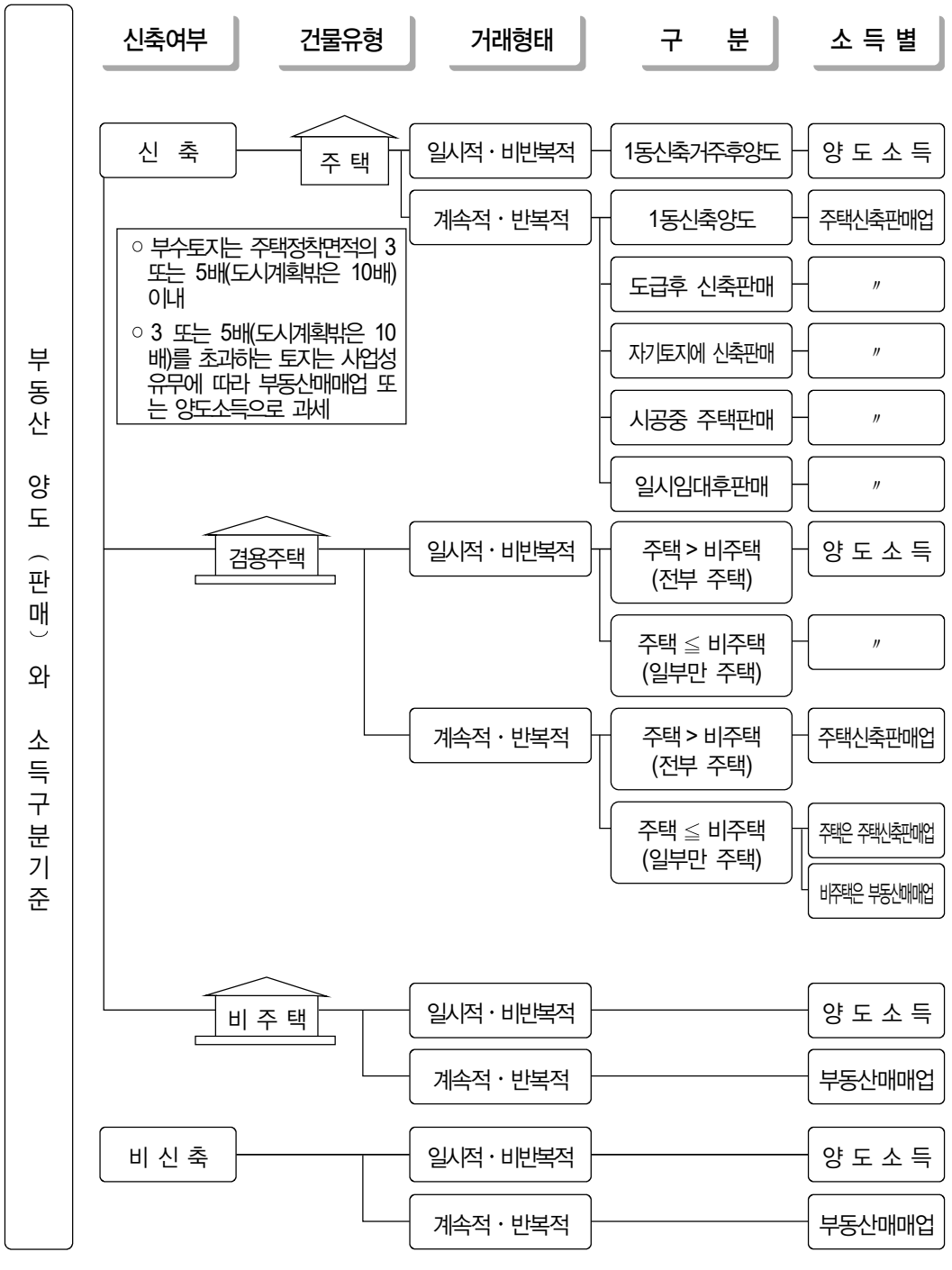
⑤ 임목이 임지와 함께 양도된 경우 소득 구분
임목이 임지와 함께 양도된 경우 임목의 양도로 발생하는 소득이 사업소득에 해당하는 경우에는 원칙적으로 임목의 양도로 발생하는 소득을 제외한 나머지 소득만이 임지의 양도에 따른 양도소득세의 과세 대상이 된다고 봄이 타당하다. 이때 임목의 양도로 발생하는 소득이 사업소득에 해당하는지는 임목을 생산하기 위한 육림활동이 수익을 목적으로 하고 있는지 여부와 그 내용, 규모, 기간, 태양 등에 비추어 사업활동으로 볼 수 있는 정도의 계속성과 반복성이 있는지 여부 등을 고려하여 사회통념에 따라 판단하여야 한다. 그리고 임목이 임지와 함께 양도되었더라도 임목을 생산하기 위한 육림활동이 없었거나 육림활동이 있었더라도 거기에 사업성이 인정되지 아니하는 경우에는 임목이 임지와는 별도의 거래 대상이 되었다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 그 양도로 발생하는 소득 전부가 양도소득세의 과세 대상이 되고, 여기서 임목이 임지와는 별도의 거래 대상이 되었는지는 당사자의 거래 목적, 계약서의 기재 내용, 임목의 가치에 대한 평가 여부, 인근의 임지 등에 대한 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원2012두23853, '13.9.13).

⑥ 수용시 영업보상금 등의 소득 구분
사업자가 사업을 영위하다가 그 사업장이 수용 또는 양도됨으로 인하여 그와 관련하여 사업시행자로부터 지급받는 보상금은, 그 내용이 양도소득세 과세대상이 되는 자산 등에 대한 대가보상금인 경우는 양도소득으로, 그 이외의 자산의 손실에 대한 보상이나 영업보상, 휴・폐업보상, 이전보상 등 당해 사업과 관련하여 감소되는 소득이나 발생하는 손실 등을 보상하기 위하여 지급되는 손실보상금인 경우는 그 사업의 태양에 따른 사업소득으로 보아 그 총수입금액에 산입한다. (대법원2006두9535, '08.1.31.)

⑦ 감자에 따른 주식소각을 위해 처분시 소득구분
법인이 자본감소 절차의 일환으로 주주로부터 자기주식을 취득해 소각하는 경우로서 주식소각을 당한 당해 주주가 그 대가로 법인으로부터 받는 금액이 그 주식 취득을 위해 소요된 금액을 초과하는 경우에는 양도소득이 아닌 의제배당소득으로 과세된다(서일46014-10563, '03.5.6.).

⑧ 특수관계자에게 저가양도한 경우
상증법령에서"증여재산에 대하여 수증자에게 소득세가 부과되는 때에는 증여세를 부과하지 아니한다"고 규정하고 있어, 수증자에게 소득세가 부과되는 때에는 증여세를 부과하지 아니하는 것이지만, 특수관계자로부터 부동산을 저가양수한 경우 그 양도인에게 양도소득세 부과여부와는 관계없이 양수인에게 증여세를 과세할 수 있다(대법원98두11830, '99. 9. 21. ; 국심2002서 637, '02. 5. 31.).

양도소득 · 부동산매매업 · 주택신축판매업의 구분예시



제2장

양도소득세 과세원인



＊ 소득세법 제88조【정의】

이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “양도”란 자산에 대한 등기 또는 등록과 관계없이 매도, 교환, 법인에 대한 현물출자 등을 통하여 그 자산을 유상으로 사실상 이전하는 것을 말한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 부담부증여시 수증자가 부담하는 채무액에 해당하는 부분은 양도로 보며, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 양도로 보지 아니한다.
   가. 「도시개발법」이나 그 밖의 법률에 따른 환지처분으로 지목 또는 지번이 변경되거나 보류지(保留地)로 충당되는 경우
   나. 토지의 경계를 변경하기 위하여 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제79조에 따른 토지의 분할 등 대통령령으로 정하는 방법과 절차로 하는 토지 교환의 경우
   다. 위탁자와 수탁자 간 신임관계에 기하여 위탁자의 자산에 신탁이 설정되고 그 신탁재산의 소유권이 수탁자에게 이전된 경우로서 위탁자가 신탁 설정을 해지하거나 신탁의 수익자를 변경할 수 있는 등 신탁재산을 실질적으로 지배하고 소유하는 것으로 볼 수 있는 경우

양도소득세가 과세되는 「자산의 양도」라 함은 자산의 등기·등록에는 관계없이 소득세법상 열거된 자산을 매도·교환·법인에 대한 현물출자 등으로 유상으로 사실상 이전하는 것을 말한다.

이 경우 유상이전이란 거래대가로 금전 등을 수령하는 적극적인 자산의 유입뿐만 아니라 자산유입이 없이 채무(물상보증 채무 포함)의 소멸대가로 자산을 이전하는 경우도 유상이전에 포함한다.

즉 자산의 양도라 함은 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것을 말한다고 규정하고 있는바, 경제적인 측면에서만 양도소득을 파악하여 이득의 지배관리나 향유하고 있는 지위에 있는 것만으로 양도소득이 있다고 판단하여서는 안 되는 것이다(대법원 92누8361, ’93.1.15. ; 대법원95누18383, ’97.3.20. 전원합의체).

또한 그 소득을 얻게 된 원인관계에 대한 법률적 평가는 반드시 적법·유효한 것이어야 하는 것은 아니므로(대법원95누7758, '95.11.10.) 위법행위로 인하여 발생한 소득에 대해서도 소득세를 부과할 수 있다.

실무

소액의 잔금을 남겨둔 경우

○ 사회통념상 대금의 거의 전부가 지급되었다고 볼만한 정도의 대금지급이 이행된 경우 유상이전으로 볼 수 있다(대법원82누286, '84.2.14.).

소액의 잔금의 일부를 납부하지 않고 양도한 자산은 미등기 양도자산에 해당

○ 양도 이전에 언제든지 소액의 잔금을 청산하고 자신의 명의로 소유권이전등기를 마칠 수 있었음에도 별다른 이유 없이 이를 이행하지 아니하고, 부동산을 취득할 수 있는 권리의 양도라는 형식을 취하여 그에 따른 취득세, 등록세 등을 회피하고 양도소득세의 부담을 줄여 보다 많은 전매이득을 취하려 한 것이므로 미등기 양도자산에 해당함(대법원2007두21778, '08.1.17.)

따라서 부동산이 채무불이행으로 경매되거나 혹은 상대방의 부동산과 서로 교환하는 경우에도 양도에 해당하므로 양도소득세가 과세된다. 그러나 소유권이 이전되었더라도 혼인 중 공동노력으로 형성된 일방의 재산이 재산분할청구권의 행사로 이전(재산분할)되거나 채무담보를 목적으로 소유권을 이전하는 경우(양도담보)는 소득세법상 양도에 해당하지 않아 양도소득세가 과세되지 않는다.

실무

매매계약 체결 후 상속이 개시된 경우

○ 피상속인이 매매계약을 체결한 후 잔금을 지급받기 전에 사망하여 상속인이 잔금을 수령한 경우의 납세의무자는 상속인이 되는 것이며, 상속으로 취득한 자산을 상속받은 후 양도한 것에 해당(양도 집행기준 88-0-5)

1. 「양도」로 보는 경우

가. 매도, 교환, 법인에 대한 현물출자 등

자산을 매도, 교환, 법인에 대한 현물출자 등으로 이전하는 경우에는 양도소득세가 과세된다.

나. 협의매수, 수용, 공매, 경매 등

자산을 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 협의매수 또는 수용되거나, 공매·경매 등으로 인하여 이전하는 경우에는 양도소득세가 과세된다.

사례

❍ 지장물 상당의 손실보상금이 양도소득세 과세대상인지 여부
수용 또는 협의 등에 의하여 사업시행자가 지장물 소유자에게 그 지장물 가격 상당의 손실보상금을 지급하면 공익사업 수행에 필요한 지장물을 철거할 수 있게 되고, 지장물 소유자는 지장물 철거를 수인하는 대가로 손실보상금을 지급받게 되는 셈이므로, 자산이 유상으로 사업시행자에게 사실상 이전되었다고 볼 수 있음 (대법원2010두15452, '10.12.9.)

다. 대물변제

① 채무를 부동산 등으로 변제하거나 타인의 채무를 위하여 담보로 제공된 자산(물상보증자산)이 채권자의 담보권실행으로 처분되는 경우에는 부동산 소유자나 물상보증인에게 양도소득세의 납세의무가 있다(대법원2002두2758, '02.7.26.).

② 부동산으로 위자료를 대물변제하는 경우
손해배상에 있어서 당사자간의 합의에 의하거나 법원의 확정판결에 의하여 일정액의 위자료를 지급하기로 하고, 동 위자료지급에 갈음하여 당사자 일방이 소유하고 있던 부동산으로 대물변제한 때에는 그 자산을 양도한 것으로 본다(소득세법 기본통칙 88-0…3).

라. 공동사업의 현물출자

① 거주자가 공동사업(주택신축판매업 등)을 경영할 것을 약정하는 계약에 의해 토지 등을 당해 공동사업에 현물출자하는 경우 등기에 관계없이 현물출자한 날 또는 등기접수일 중 빠른 날에 당해 토지가 유상양도된 것으로 보는 것이며, 공동사업자인 주택신축판매업자 등의 사업소득 계산시 현물출자된 토지는 소득세법 시행령 제55조 제1항의 규정에 의하여 '공동사업에 현물출자한 당시의 가액'을 총수입금액에 대응하는 필요경비로 한다(재재산46014-119, '02.6.7.).

② 부동산 임대사업을 공동으로 영위하기 위해 수인이 각각 그 소유토지를 출자하여 임대용건물을 신축하는 경우, 조합에 출자한 자산은 출자자의 개인재산과는 별개의 조합재산을 이루어 조합원의 합유가 되고 출자자는 그 출자의 대가로 조합원의 지위를 취득하는 것이므로 이러한 조합에 대한 자산의 현물출자는 소득세법상 자산의 유상이전에 해당하여 양도소득세의 과세원인인 양도에 해당한다(대법원 2003두2137, '03.5.16.).

실무

◎ '공동사업에 대한 현물출자'로 보아 양도로 보기 위한 조건 등

○ '공동사업에 대한 현물출자'로 보아 양도로 보기 위하여는
① '조합'에 대한 현물출자이어야 한다.
여기서 '조합'이란 세법상 달리 규정한 바가 없으므로 민법에서 그 개념을 차용하여야 하고, 민법상 조합이란 '공동사업을 약정한 2인 이상이 조합계약(민법상 합동계약)을 하여 성립한 단체'를 의미한다.

② 조합에 대한 자산의 사실상 유상이전(출자)에 해당하여야 한다.
조합계약에 따라 조합원은 계약(실질)상 의무(출자)를 이행하여야 할 출자채무가 생기고, 반대급부로 조합원은 조합지분을 취득한다.
이렇게 조합구성원이 조합에 대하여 등기여부와 관계없이 사실상 조합지분을 취득하고(유상), 반대급부로 부동산 등의 출자의무를 이행(이전)하는 경우 소득세법상 양도로 보는 것이다.

③ 조합원은 당해 공동사업에 대한 채권・채무, 손익분배에 대하여 공동으로 책임・경영을 하여야 한다(약정상 위임가능).

따라서 공동사업의 참여없이 단순히 토지사용권만을 준 경우에는 공동사업으로 출자한 것으로 볼 수 없으며, 사용료수익에 따른 종합소득세 납세의무자에 해당한다.

즉, 현물출자대상이 대체물이나 소비물의 출자라면 언제나 그 소유권 자체를 출자하여 공동소유(합유)로 한다는 의사가 있다고 보는 것이 당연하지만, 비대체물이나 비소비물인 경우 극히 낮은 평가액이 붙어 있는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 소유권 자체의 출자로 추정하기 보다는 소유권 자체는 출자자에 유보한 채 토지의 사용권만 출자한 것으로 봄이 타당하다(대법원84누549, '85.2.13. ; 심사양도2000-85, '00.11.10. ; 심사양도2004-19, '04.7.20).

예를 들어 父・子가 공동의 임대업을 함에 있어 건축허가 시점에서 착공 전까지만 공동 사업자등록(명의만)을 하였고, 착공 이후 준공・임대업에서는 실질상은 子가 모두 당해 건축물을 건축하여 단독으로 임대업을 한 것이라면 조합의 개념에 비추어 조합에 대한 현물출자로 보기 어려울 것이다.

그러나 조합에 대한 현물출자 여부는 실질과세 원칙상 사실상의 현황에 비추어 판단하여야 하므로 그 내용(건축물시공자금 흐름, 시공과정, 제반비용의 처리, 준공 후 임대계약자, 임대수입의 분배, 사용처 등의 제반사항)을 고려하여 단독사업인지, 공동사업인지를 판단하여야 한다.

마. 부담부증여

증여자가 수증자에게 자산을 증여하면서 당해 재산에 담보된 증여자의 채무를 인계하는 것을 부담부증여 계약이라고 한다.

1) 부담부증여시 과세방법

부담부증여 계약으로 증여자의 채무를 수증자가 인수하는 경우에는 증여가액 중 그 채무에 상당하는 부분이 유상으로 사실상 이전되는 것으로 보고 있다. 따라서 증여자는 채무에 상당하는 자산부분에 대하여 양도소득세 납세의무가 있다.

증여재산 총액 = ① + ②

① 수증자가 인수한 채무부담분 → 유상양도로 보아 증여자는 양도소득세 납세의무가 있음
② "①"외의 부분 : 무상이전부분 → 수증자는 증여세 납세의무가 있음

2) 부담부증여의 양도(부담) 부분에 대한 양도차익 계산

부담부증여의 경우 양도로 보는 부분에 대한 양도차익을 계산할 때, 그 취득가액 및 양도가액은 다음에 따른다(소득세법 시행령 §159①).

① 취득가액

취득가액 = A × (B / C)

A : 소득세법 제97조 제1항 제1호에 따른 가액(양도가액을 상증세법 제61조 제1항, 제2항, 제5항 및 제66조에 따라 기준시가로 산정한 경우에는 취득가액도 기준시가에 따라 산정함)
B : 채무액
C : 증여가액

② 양도가액

양도가액 = A × (B / C)

A : 상증세법 제60조부터 제66조까지의 규정에 따라 평가한 가액
B : 채무액
C : 증여가액

3) 부담부증여시 유상대가로 보는 채무액의 범위

양도소득세 과세대상 자산과 과세대상이 아닌 자산을 함께 부담부증여하는 경우로서 증여자의 채무를 수증자가 인수하는 경우 채무액(과세대상 자산의 유상대가로 보는 부분)은 다음 계산식에 따라 계산한다(소득세법 시행령 §159②).

$$\text{유상대가로 보는 채무액} = \text{총 채무액} \times \frac{\text{과세대상자산가액}}{\text{총 증여자산가액}}$$

4) 개정 연혁

'08.2.22. 소득세법 시행령 제159조 개정 전에는 양도 및 취득시 구분 없이 당해 자산의 가액을 소득세법 제96조 및 동법 제97조 제1항 제1호의 규정에 의한 가액으로 규정하였다.

그러나 실지거래가액으로 계산하는 경우 양도당시 당해자산의 실지거래가액이 없어 기획재정부 예규(재재산-8, '05.1.4.)에 의하여 양도당시 당해자산의 가액을 「상속세 및 증여세법 제60조 내지 제66조의 평가액」으로 운용하였다.

이에 반해 대법원은 실지거래가액으로 계산하는 경우 양도당시 당해자산의 실지거래가액이 없으므로 기준시가에 의하여 계산하는 것으로 판결함에 따라(대법원 2006두7171, '07.4.26.), '08.2.22. 소득세법 시행령 제159조에 그 산정방법을 상기 2)와 같이 명확히 규정하였다.

'17.2.3. 소득세법 시행령 제151조 제3항을 신설하여 "부담부증여(負擔附贈與)의 채무액에 해당하는 부분"을 명확히 하여 증여가액 중 그 채무액에 해당하는 부분으로서 배우자 간 또는 직계존비속 간의 부담부증여(「상증세법」 제44조에 따라 증여로 추정되는 경우를 포함)로서 상증세법 제47조 제3항 본문에 따라 수증자에게 인수되지 아니한 것으로 추정되는 채무액은 제외하는 것으로 규정하였다.

2. 「양도」로 보지 않는 경우

가. 환지처분 또는 보류지 충당

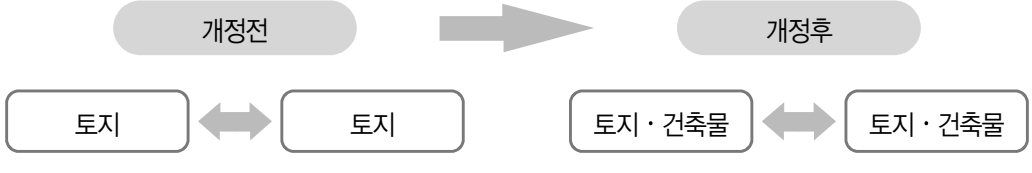
도시개발법 기타 법률의 규정에 의한 환지처분으로 지목 또는 지번이 변경되거나 보류지로 충당되는 경우에는 소득세법상 양도로 보지 않는다(소득세법 §88제1호).

1) 환지처분

'환지처분'이라 함은 「도시개발법」에 의한 도시개발사업, 「농어촌정비법」에 의한 농업생산기반 정비사업 그 밖의 법률에 따라 사업시행자가 사업완료 후에 사업구역 내의 토지소유자 또는 관계인에게 종전의 토지 또는 건축물 대신에 그 구역내의 다른 토지 또는 사업시행자에게 처분할 권한이 있는 건축물의 일부와 그 건축물이 있는 토지의 공유지분으로 바꾸어주는 것(사업시행에 따라 분할·합병 또는 교환하는 것을 포함한다)을 말한다(소득세법 시행령 §152①).

☞ (비교) 환지처분이 아닌 경우
택지개발지구로 지정된 토지를 사업시행자와 환매특약부 매매계약을 체결하여 개발 후 새로운 지번의 토지를 공급받는 조건으로 양도하는 토지는 환지처분에 해당하지 아니한다(재재산46014-243, '02.12.9.).

<환지처분의 개념 변경(2012.2.2. 이후 양도분)>



2) 보류지

'보류지(保留地)'란 위 사업시행자가 해당 법률에 따라 일정한 토지를 환지로 정하지 아니하고 다음 어느 하나의 토지로 사용하기 위하여 보류한 토지를 말한다(소득세법 시행령 §152②).

ⅰ) 해당 법률에 따른 공공용지

ⅱ) 해당 법률에 따라 사업구역 내의 토지소유자 또는 관계인에게 그 구역 내의 토지로 사업비용을 부담하게 하는 경우의 해당 토지인 체비지

☞ (비교) 체비지가 아닌 경우
도시및주거환경정비법이 적용되지 않는 일반재건축을 하면서 종전주택의 부수토지 중 공사비에 갈음하여 시공사에게 이전된 토지면적은 소득세법상 체비지가 아니므로, 일반 재건축 결과 세대수 증가로 인한 대지의 공유지분 감소분은 유상양도에 해당함(국심2002부3070, '03.3.7.).

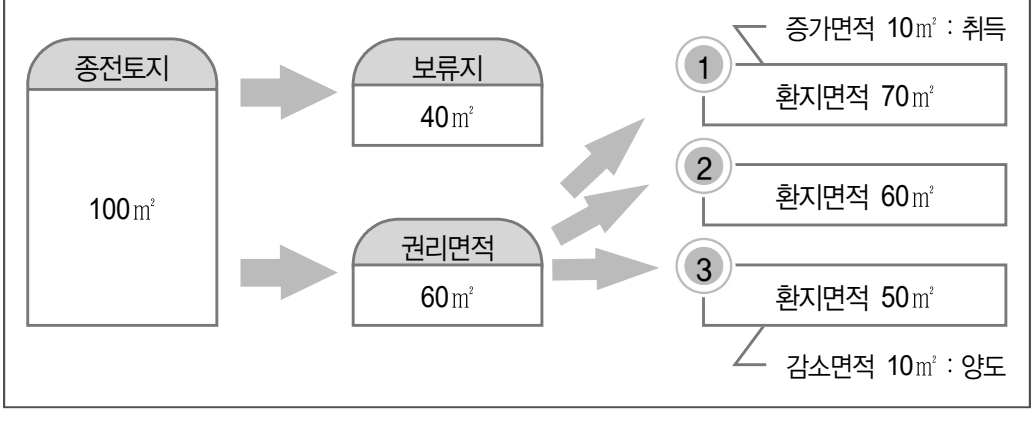
3) 환지가 수반되는 사업의 종류

도시개발법에 의한 도시개발사업, 「도시 및 주거환경정비법」에 의한 주택재개발·재건축사업, 농어촌정비법에 의한 농업생산기반 정비사업, 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 의한 시장정비사업 등은 환지가 수반되는 사업이다.

4) 환지처분 또는 보류지 충당에 따른 면적증감 흐름도

환지면적이 권리면적보다 감소하거나 증가하게 되어 환지청산금을 교부받거나 납부하게 되는 경우 그 감소하거나 증가한 부분은 환지로 보지 아니한다.

사례

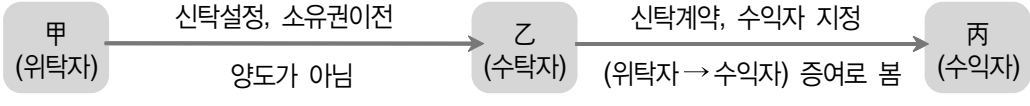


* 환지면적(교부받은 토지면적)이 권리면적보다 감소한 부분은 양도로 봄
* 환지면적이 증가한 부분은 새로운 취득으로 봄

나. 위탁자가 실질적 지배하는 신탁재산을 신탁자에게 이전하는 경우

위탁자와 수탁자 간 신임관계에 기하여 위탁자의 자산에 신탁이 설정되고 그 신탁재산의 소유권이 수탁자에게 이전된 경우로서 위탁자가 신탁 설정을 해지하거나 신탁의 수익자를 변경할 수 있는 등 신탁재산을 실질적으로 지배하고 소유하는 것으로 볼 수 있는 경우는 양도로 보지 않는다.(소득세법 §88, 2020.12.29.개정)

당시 개정은 신탁 설정시 양도소득세 과세 기준을 명확히 하는 것으로, 기존과 달라지는 것은 없으며 종전에도 위탁자가 신탁재산에 대한 실질적 지배를 하고 있는 일반적인 신탁 설정시 양도소득세를 과세하지 않았다. 신탁 설정 관련 양도소득세 과세기준을 명확히 하여 집행상 혼란을 방지하고자 하는 취지로 개정되었다.

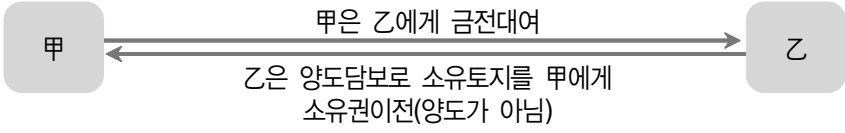


다만, 신탁계약 해지권·수익자 변경권·해지시 신탁재산 귀속권 등이 위탁자에게 부여되지 않아, 신탁재산이 수탁자에게 실질적으로 이전된 경우에는 양도에 해당한다.(재산46014-707,2000.06.12.)

신탁부동산의 사실상 유상이전 없이 신탁이익을 타인에게 수익하게 하는 것은 신탁이익을 받을 권리를 증여한 것으로 보아 증여세 과세된다(재산46014-575, 2005.5.13.)

다. 양도담보자산으로 소유권이 이전되는 경우

양도담보란 담보를 목적으로 소유권을 이전하는 것이므로 채무자가 양도담보계약을 체결한 경우에 양도담보계약서의 사본을 과세표준확정신고서에 첨부하여 신고하는 때에는 이를 양도로 보지 않는다. 다만, 양도담보계약을 체결한 후 그 계약을 위배하거나 채무불이행으로 인하여 당해 자산을 변제에 충당한 때에는 그 때에 이를 양도한 것으로 본다(소득세법 시행령 §151).



☞ 등기 형식은 양도이나 실질은 담보이전이므로 양도소득세가 과세되지 않는다.

라. 명의신탁 해지

수탁자 명의로 등기하고 있던 부동산이 재판절차 등에 의하여 신탁재산임이 확인되어 신탁해지를 원인으로 원상회복 되는 것은 증여세나 양도소득세가 과세되지 않는다.

☞「부동산 실권리자 명의등기에 관한 법률」의 시행으로 ⇒ '95.7.1. 이후 명의신탁약정은 무효로 제재 대상임 (다만, 배우자간, 종중 등으로서 조세포탈 등 일정한 사유가 없을시 예외 인정)

마. 매매원인무효로 자산이 이전되는 경우

매매원인 무효의 소에 의하여 그 매매사실이 원인무효로 판시되어 소유권이 환원되는 경우와 매매원인 무효의 소는 제기하지 아니하였으나 어느 일방의 사기행위 등 당초 매매계약내용에 명백한 하자로 인하여 매매원인이 무효가 될만한 사유가 발생되어 매매계약이 해제되었음이 형사사건판결내용 등에 의하여 확인되고 당초 부동산의 소유권이전등기의 말소등기가 경료되는 경우에는 당초 부동산 양도신고 여부에 불구하고 자산의 양도로 보지 아니한다(재산46014-77, '00.1.18.).

실무

❁ 계약의 해제와 양도소득세

① 납세의무 성립 전에 계약이 해제
해제의 유형에 관계없이 '양도'가 이루어지지 않았으므로 과세대상이 될 수 없음
※ 양도세 납세의무 성립일 : 양도일이 속하는 달의 말일(증여 : 증여에 의하여 재산을 취득하는 때)
※ 양도세 납세의무 확정일 : 신고하는 때(무신고 : 결정하는 때)(재조세-235, '04.3.8.)

② 납세의무 확정 후 계약해제
법정해제, 약정해제, 해제조건의 성취, 실권약관은 계약의 효력이 소급적으로 소멸하므로 조세채권도 소멸한다.
※ 대부분 이행완료 전, 즉 납세의무 성립 전에만 가능한 것이므로 납세의무 성립 후에 법정해제 등이 되는 경우는 현실적으로 거의 없다.
※ 「법정해제(채무불이행)와 약정해제(계약에서 보류)」는 유효하게 성립하고 있는 계약의 효력을 당사자 일방의 의사표시에 의하여 그 계약이 처음부터 있지 않았던 것과 같은 상태에 복귀시킨다. (소급효,제3자의 권리를 해하지 못함, 해제권행사 필요)
※ 「해제조건의 성취」는 조건의 성취라는 사실에 의하여 계약은 당연히 효력을 상실한다.
※ 「실권약관」은 채무불이행이 있는 경우 특별한 의사표시 없이 계약은 실효되고 채무자는 계약상의 권리를 상실한다.
※ 「합의해제(해제계약)」은 계약당사자가 전에 맺은 계약을 체결하지 않았던 것과 같은 효과를 발생시킬 것을 내용으로 하는 새로운 계약(반대계약)이다.

③ 납세의무 성립 후부터 확정 전까지 사이에 계약이 해제된 경우
계약의 모든 이행이 다 끝난 후(납세의무 성립후)의 합의해제는 그 실질이 재매매와 다름 없고(새로운 반대계약), 조세회피의 우려가 있는 합의해제는 이미 성립한 조세채권에 아무런 영향을 미치지 못한다(소급효 없음).
따라서 매매대금의 청산이 완료된 후 합의해제로 인한 소유권이 원소유자에게 환원되는 경우에는 당초 소유권의 이전 및 합의해제로 인한 소유권 이전은 각각 별개의 거래로서 양도소득세 과세대상이다(서면4팀-2020, '05.10.31.).

④ 판례 경향
잔금청산 후 합의해제에 대한 명확한 판례는 없으나, 양도계약이 해제되면 부과처분 전후, 해제의 유형, 말소등기의 유무를 묻지 않고 양도소득이 있다고 볼 수 없어 과세대상이 되지 않는 것으로 보고 있다.

※ 대법원85누709, '86.7.8. 판결
"부동산에 대한 매매계약이 합의해제되거나, 중도금 및 잔금을 지급하지 않음으로써 그 매매계약의 부대조건에 따라 자동해제된 경우 매매계약의 효력은 상실되어 매도인에게 그 부동산의 양도로 인한 소득이 있었음을 전제로 양도세부과처분은 위법하다."
※ 대법원82누286, '84.2.14. 판결
"매도인과 매수인 간에 매매계약을 합의해제하고 매수인 앞으로 마쳐진 소유권이전등기를 말소하여 서로 원상회복하기로 약정하는 취지의 법정화해가 이루어졌다면 양도소득세 과세대상인 양도차익이 있었다고 볼 수 없다.

바. 재산분할청구권의 행사로 소유권이 이전되는 경우

민법 제839조의2의 규정에 의한 협의가 이루어져 이혼합의서에 재산분할청구로 인한 소유권이전임을 확인할 수 있는 경우 또는 협의가 이루어지지 않아 가정법원에 재산분할청구권행사로 소유권이전이 이루어지는 경우에는 이혼자의 일방이 당초 취득시부터 자기지분인 재산을 환원받은 것으로 보아 이를 양도로 보지 않는다. 즉 혼인 중에 형성된 실질적인 부부공동재산을 재산분할 청구권의 행사(민법 §839의2)에 따라 소유권이 이전되는 경우 양도로 보지 않는다(양도 집행기준 88-152-3).

○ 재산분할청구로 이전되는 경우 → 양도소득세, 증여세 모두 비과세됨
○ 다만, 혼인중의 공동노력으로 형성된 재산이 아닌 혼인 전에 취득한 재산은 과세됨

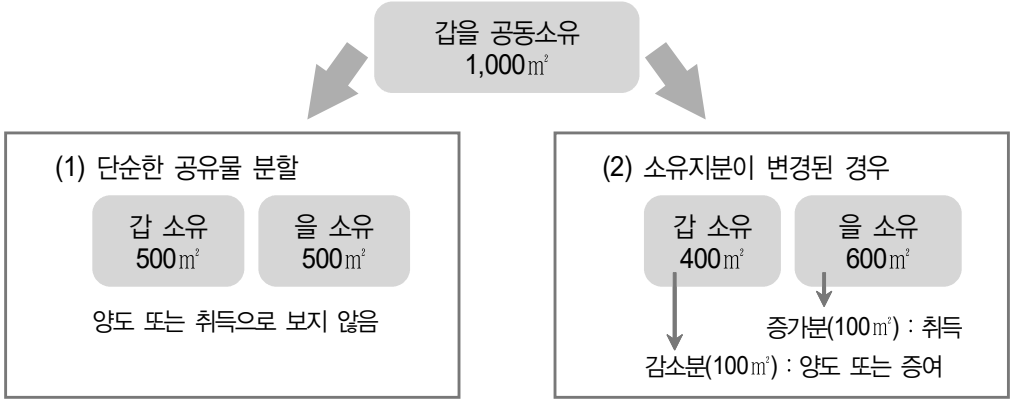
<참고해석사례>

민법 제839조의2에서 규정하는 재산분할청구로 인하여 부동산의 소유권이 이전된 경우에는 이를 양도 및 증여로 보지 아니하여 양도소득세 및 증여세가 과세되지 아니하는 것이나, 재산분할대상 부동산 중 유상으로 소유권이 이전되는 부분에 대하여는 양도소득세가 과세된다(제도46014-12608, '01.8.8.).

사. 공유물의 분할

공동소유의 토지를 소유지분별로 단순히 분할하거나 공유자지분 변경없이 2개 이상의 공유토지로 분할하였다가 그 공유토지를 소유지분별로 단순히 재분할하는 경우에는 양도로 보지 아니한다.

그렇지만 공동지분이 변경되는 경우 변경되는 부분이 유상으로 이전되는 경우에는 양도로 보며, 무상으로 이전되는 경우에는 증여세 등이 과세된다.



실무

◎ 2개 이상 공유토지로 분할하였다가 그 중 일부 필지를 양도한 후 재분할 하는 경우

○ 2인 이상이 공동으로 소유하던 1필지 또는 연접된 2필지 이상의 토지를 각각 1인 단독소유로 공유물 분할하는 것은 양도로 보지 아니하는 것이나, 양도당시 연접하지 않는 2필지 이상의 토지를 각각 1인 단독소유를 목적으로 서로의 지분을 정리하는 것은 각 필지의 자기지분 감소분과 다른 필지의 자기지분 증가분이 교환되는 것으로서 이는「소득세법」제88조에서 규정하는 양도에 해당하는 것이다(재산세과-656, '09.3.30.).

☞ 다만, 연접하지 않은 2이상 필지의 공유물을 교환적 분할하는 경우 대법원과 감사원은 교환으로 보는 것이 아니라 공유물 분할로 이해하고 있어 과세관청 및 조세심판원의 입장과 배치된 결정을 한 바 있음(감심1997-0002, 1997.1.14. ; 대판95누5653, 1995.9.5.)

아. 토지거래허가를 받지 아니하여 무효인 경우(유동적 무효)

토지거래허가구역 내에서의 매매계약 등 거래계약은 관할관청의 허가를 받아야만 효력이 발생하므로, 허가를 받기 전에는 물권적 효력은 물론 채권적 효력도 발생하지 아니하여 무효에 해당하고, 거래허가를 받지 아니하여 무효의 상태에 있다면 매매대금이 먼저 지급되어 양도인이 이를 보관하고 있다 하더라도 자산의 양도가 있었다고 볼 수 없다(대법원92누8361, '93.1.15.).

실무

◎ 토지거래허가가 난 경우 양도시기, 신고시기, 부과제척기산 기산일

○ 허가를 받은 경우 소급하여 유효한 계약이 되므로 대금청산일이 양도시기가 된다(재재산46014-21, '98.1.20.).

○ 예정신고기한은 허가일이 속하는 달의 말일부터 2월 이내(소득세법 §105①제1호)가 되고, 확정신고기한은 허가일이 속하는 연도의 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지가 된다.

○ 부과제척기한 기산일은 확정신고기한의 다음날이 된다(국기법 시행령 §12의3①).

◎ 토지거래허가구역에서의 우회양도 또는 전매거래

1. 의의

토지거래허가구역 내의 토지를 허가 없이 매도한 경우, 종전의 판례에서는 국토이용관리법상의 토지거래허가지역 내에서의 매매계약 등 거래계약은 관할관청의 허가를 받아야만 효력이 발생하며, 허가를 받기 전에는 물권적 효력은 물론 채권적 효력도 발생하지 아니하여 무효라 할 것이므로 토지에 대한 거래허가를 받지 아니하여 무효의 상태에 있다면 단지 매매대금이 먼저 지급되어 양도인이 이를 보관하고 있다고 하더라도 양도소득세를 과세할 수 없다고 보았으나(대법원 2008두990, '08.4.10. 외 다수),

'11.7.21. 대법원은 종전의 판례를 변경하여 그 매매계약 및 전매계약이 무효라고 하더라도 소유권이전등기가 말소되지 아니한 채 남아 있고 매매대금도 매수인 또는 제3자에게 반환되지 아니한 채 그대로 보유하고 있는 때에는 예외적으로 매도인 등에게 양도소득세를 과세할 수 있다고 판시하였다(대법원2010두23644, '11.7.21.).

(1) '11.7.21. 대법원판례 변경의 요지

그 매매 등 계약이 무효임에도 불구하고 특별한 사정이 없는 한 당사자 어느 누구도 원상회복을 희망하지 않고 실제로 원상회복될 가능성도 거의 없으므로 매도인 또는 중간의 매도인이 양도차익을 그대로 보유하게 되는 사유로 매매 등 계약이 무효인 경우와는 현저히 구별되는 경우까지 매매 등 계약이 무효이어서 자산의 양도에 해당하지 않는다거나 자산의 양도로 인한 소득이 없다고 보는 것은 지나친 형식논리이므로, 정상적으로 허가를 받은 매매거래가 아닌, 증여를 가장한 매매거래 또는 미등기 전매를 통한 매매거래가 비록 허가를 받지 않아 무효의 거래이지만, 그 매매 등이 처음부터 토지거래허가를 배제하거나 잠탈할 목적으로 이루어진 경우 이는 무효임에도, 당사자간 그 계약이 유효하게 남아 매도인이 대금을 수수·보유하고 있다면 종국적으로 경제적 이익은 매도인에게 귀속되었으므로 예외적으로 과세할 수 있다고 판시

(2) 과세 요건

① 토지거래허가구역에서의 우회양도
매매가 아닌 증여가 이루어진 것으로 가장하여 매수인 앞으로 증여를 원인으로 한 이전등기까지 마친 경우로서 그 이전등기가 말소되지 않은 채 남아 있고 매도인이 수수한 매매대금도 매수인에게 반환하지 않고 그대로 보유하고 있는 경우

② 토지거래허가구역에서의 전매거래
매매에 따른 토지거래허가를 받지 않고 등기도 이전하지 않은 채 그 토지를 제3자에게 전매하여 그 매매대금을 수수 하고서도 최초의 매도인이 제3자에게 직접 매도한 것처럼 매매계약서를 작성하고 그에 따른 토지거래허가를 받아 이전등기까지 마친 경우로서, 그 이전등기가 말소되지 않은 채 남아 있고 매도인 또는 중간의 매도인이 수수한 매매대금도 매수인 또는 제3자에게 반환하지 않고 그대로 보유하고 있는 경우

(3) 변경된 판례의 실무 적용

① 양도시기 : 원칙적으로 대금을 청산한 날
② 납세의무 성립일 : 증여등기일, 최종매수인명의 등기일
③ 부과제척기간 : 이전등기가 경료된 익년 확정신고 종료일 익일부터 기산
④ 경정청구 : 매매대금 등을 상대방에게 반환하여 원상회복한 날로부터 2월 이내

※ 국세기본법 제45조의2 제2항 및 시행령 제25조의2 제4호
최초의 신고·결정 또는 경정에 있어서 과세표준 및 세액의 계산근거가 된 거래 또는 행위 등의 효력에 관계되는 계약이 해제권의 행사에 의하여 해제되거나 당해 계약의 성립 후 발생한 부득이한 사유로 인하여 해제되거나 취소된 때에 준하는 사유가 발생한 날로부터 2월 이내

자. 본인이 경락받은 경우

자기의 소유자산이 제3자의 채무에 대한 담보로 제공되었다가 제3자인 채무자가 채무변제를 하지 아니하여 당해 담보자산이 경매개시되어 당초 소유자가 자기명의로 경락을 받은 경우에는 양도에 해당하지 않는다(재일46014-857, '96.4.2.).

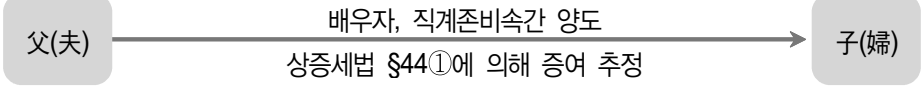
차. 소유권이전등기 전에 어음부도로 당초계약이 해지되는 경우

부동산의 매매에 대하여 매매대금의 청산일 전에 소유권이 이전되는 경우에는 소유권이전등기접수일이 되고, 소유권이전등기가 경료되지 않은 상태에서 매매대금의 일부로 받은 어음이 부도처리되어 결제되지 못하고 당초 계약이 해지되었다면, 이는 자산양도에 해당되지 않는다(재산46014-1187, '00.10.5.).

카. 양도로 이전되었으나 증여로 추정되는 경우

1) 배우자나 직계존비속에게 양도한 자산의 증여추정 (상증세법 §44①)

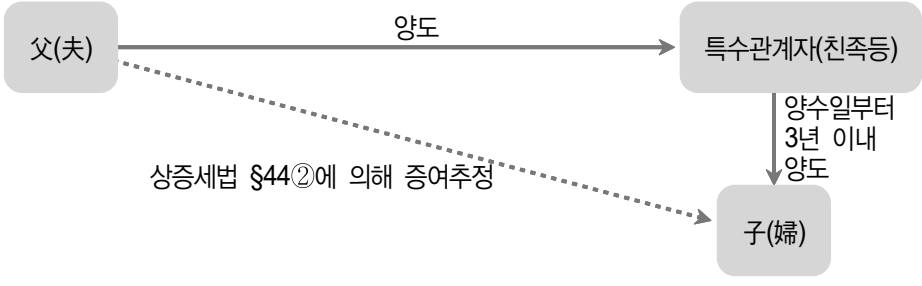
증여로 추정되는 경우에는 양도소득세가 과세되지 않고 증여세가 과세된다.



즉, 증여로 추정되면 양도자인 父(夫)에게 양도소득세를 과세하지 않고, 양수자인 子(婦)에게 증여세를 과세한다(상증세법 §44①).

2) 특수관계자가 개입된 양도시의 증여추정 (상증세법 §44②)

특수관계에 있는 자에게 양도한 재산을 그 특수관계에 있는 자가 양수일부터 3년 이내에 당초 양도자의 배우자 또는 직계존비속에게 다시 양도한 경우로서 상속세 및 증여세법 제44조 제2항의 규정에 따라 당초 양도자가 그의 배우자 또는 직계존비속에게 직접 증여한 것으로 추정하는 경우에는 양도소득세가 과세되지 않고 증여세가 과세된다.



① 子(婦)에게 증여추정하여 증여세 과세하는 경우에는 양도소득세를 과세하지 않고(과세한 경우 부과취소) 양수자인 子(婦)에게 증여추정하여 증여세를 과세한다(상증세법 §44②).

② 그러나 양도자 및 양수자가 부담한 소득세법에 따른 결정세액을 합친 금액이 배우자 등(子, 婦)이 증여받은 것으로 추정할 경우의 증여세액보다 클 때에는 증여추정을 하지 않는다.

타. 지적경계선 변경을 위한 교환시 과세제외

토지의 효율적 이용을 위한 지적경계선 변경을 위해 토지를 교환하는 경우에는 아래 변경토지 교환요건을 충족하는 경우 양도소득세 과세대상에서 제외한다(2015. 1.1. 이후 양도분부터 적용).

<지적경계선 변경토지 교환 요건>

○ 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 등 관계법령에 따른 토지의 분할일 것
○ 토지의 교환으로 인한 변동면적이 교환 대상 토지 전체 규모의 2/10 이내 일 것
○ 관할 세무서장에게 신청할 것

◉ 소득세법 제88조 【양도의 정의】 관련 예규 및 판례 해설

목차	제 목	비 고
1	잔금의 일부를 납부하지 않고 양도한 자산이 미등기 양도자산에 해당	대법원 2007두21778, ('08.1.17.) 외
2	이혼시 재산분할의 방편으로 이루어진 자산이전이 양도소득세과세대상인 유상양도에 해당하지 않음	대법원96누14401, '98.2.13.
3	사해행위 취소판결로 소유권이 환원될 경우 양도아님	양도 집행기준 88-151-5
4	여러 필지의 공동소유토지 중 특정필지를 단독소유하게 되는 경우 양도 해당	부동산거래관리과-1436, '10.12.3.
5	공동소유자산을 경락받은 경우(자기가 경락받은 경우 양도 해당하지 않음)	부동산거래관리과-960, '10.7.22.
6	연접되지 않는 공동소유토지의 분할 양도에 해당	부동산거래관리과-933, '10.7.16.
7	착오 등기를 말소하는 경우 양도소득세 과세되지 않음	부동산거래관리과-892, '10.7.9.
8	자산의 양도대금으로 이혼 재산분할금 지급시 양도소득세 과세함	부동산거래관리과-786, '10.6.8.
9	공동사업용 부동산을 지분별로 현물반환받는 경우 양도 아님	부동산거래관리과-336, '10.3.5.
10	공동사업에의 현물출자 양도 해당	재산세과-623, '09.11.3.
11	2개의 필지를 환지처분하여 청산교부금과 청산징수금을 상계후 청산교부금을 수령하는 경우 양도 또는 취득 해당	부동산거래관리과-311, '10.3.2.
12	조정이 확정되었다고 하더라도 조정결정에 따른 이전등기를 하지 아니한 이상 소유권의 변동이 없는 것이므로, 조정 전 지분의 강제경매에 따른 양도소득세 납세의무자는 조정전의 지분 소유자임	대법원2011두1917, '13.11.21.

① 잔금의 일부를 납부하지 않고 양도한 자산이 미등기 양도자산에 해당

○ 대법원2007두21778, '08.01.17.

양도 이전에 언제든지 잔금 796,000원과 연체금 12,000,000원 가량을 지급하고 자신의 명의로 소유권이전등기를 마칠 수 있었음에도 별다른 이유 없이 이를 이행하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 양도 당시 이 사건 용지의 취득에 관한 등기가 법률상 불가능하였다거나 그 취득에 관한 등기를 하지 아니한 책임을 원고에게 추궁하는 것이 가혹하다고 할 수는 없고, 오히려 원고로서는 자신의 명의로 소유권이전등기를 마칠 수 있었음에도 그에 따른 취득세, 등록세 등을 회피하고 이 사건 양도에 관하여 부동산을 취득할 수 있는 권리의 양도라는 형식을 취함으로써 양도소득세의 부담을 줄여 보다 많은 전매이득을 취하려 한 것이라고 봄이 상당하므로 미등기 양도자산에 해당

○ 대법원2013두10519, 2013.10.11. ; 대법원2011두7557, 2013.12.12.

부동산 매매계약을 체결한 매수인이 대금을 청산하지 아니한 상태라고 하더라도 그 매매계약상 권리의무관계 내지 매수인의 지위를 그대로 유지하면서 제3자와 다시 그 부동산에 관한 매매계약을 체결한 경우에는 매수인의 명의로 부동산을 취득하여 양도하기로 하는 것이므로 이는 부동산의 양도에 해당하고, 그 후 매수인이 매도인에게 잔금을 완납하면 그 취득에 관한 등기가 가능하므로 매수인이 그 명의의 소유권이전등기를 하지 아니한 채 곧바로 제3자에게 소유권이전등기를 마쳐 주었다면 이에 대하여는 구 소득세법 제104조 제1항 제3호의 미등기 양도자산에 관한 중과세율을 적용하여야 하는 것임

② 이혼시 재산분할의 방편으로 이루어진 자산이전이 양도소득세 과세대상인 유상양도에 해당하지 않음

○ 대법원96누14401, '98.02.13.

민법 제839조의2에 규정된 재산분할제도는 혼인 중에 부부 쌍방의 협력으로 이룩한 실질적인 공동재산을 청산분배하는 것을 주된 목적으로 하는 것인 바, 이와 같이 협의 이혼시에 실질적인 부부공동재산을 청산하기 위하여 이루어지는 재산분할은 그 법적 성격, 분할대상 및 범위 등에 비추어 볼 때 실질적으로는 공유물분할에 해당하는 것이라고 봄이 상당하므로, 재산분할의 방편으로 행하여진 자산의 이전에 대하여는 공유물분할에 관한 법리가 준용되어야 할 것이므로, 이혼시 재산분할의 일환으로 부부 각자의 소유명의로 되어 있던

각 부동산을 상대방에게 서로 이전하였다고 하여도 특별한 사정이 없는 한, 공유물분할에 관한 법리에 따라 그와 같은 부동산의 이전이 유상양도에 해당한다고 볼 수 없음

③ 사해행위 취소판결에 의한 소유권 환원은 양도 아님(집행기준 88-151-5)

사해행위 취소판결은 채권자와 양수자 사이에 있어서만 그 효력이 발생할 뿐이므로 당초 소유자 명의로 원상 회복하는 것은 양도에 해당하지 아니하고, 당초 소유자 명의로 원상회복하여도 당초 소유자가 직접 권리를 취득하는 것이 아니어서 당초 소유자가 납부한 양도소득세는 환급대상이 아님

※ 사해행위취소판결은 당초 양도행위를 무효로 볼 수 없음(조심2010구0712, '10.10.11.)
사해행위취소판결을 매매사실이 원인무효로 판시되어 소유권이 환원되는 경우와 동일하다고 볼 수 없고, 법원에 의한 사행행위의 취소는 취소소송의 당사자 사이에서 상대적으로 그 취소의 효력이 있는 것으로 당사자 이외에 소송에 참가하지 아니한 제3자는 다른 특별한 사정이 없는 이상 그 취소로 인하여 종전의 법률관계에 영향을 받지 않는다 할 것이므로 쟁점양도거래와 관련된 사해행위취소판결이 있었다는 이유만으로 사해행위취소소송의 일방 당사자인 청구인과 사해행위취소소송의 당사자가 아닌 ○○○간의 쟁점양도거래를 무효로 보기 어려운 점이 있다.

④ 여러 필지의 공동소유토지 중 특정필지를 단독소유하게 되는 경우 양도에 해당

○ 부동산거래관리과-1436, '10.12.3.

귀 질의의 경우, 2인 이상이 공동으로 소유하던 순차적으로 연접한 2필지 이상의 토지를 공동소유자 중 특정인에게 특정 필지를 단독소유하게 하고 공동소유로 남겨둔 나머지 필지에 대해서는 그 특정필지를 단독소유하게 된 특정인의 자기지분을 감소시키면서 서로의 지분을 정리하는 것은 각 필지의 자기지분 감소분과 다른 필지의 자기지분 증가분이 교환되는 재산의 유상이전(금전 등의 대가를 별도로 받는 경우 포함)으로 「소득세법」 제88조에서 규정하는 양도에 해당하는 것으로 각 필지의 지분감소자(금전 등의 대가를 별도로 받는 자)에게 양도 소득세가 과세되는 것임

⑤ 공동소유자산을 경락받은 경우(자기가 경락받은 경우 양도 해당하지 않음)

○ 부동산거래관리과-960, '10.7.22.

소유하고 있는 자산이 경매 개시되어 자기가 경락받은 경우는 「소득세법」 제88조에 따른 양도에 해당하지 않는 것으로서, 공동소유자산을 경락받아 양도하는 경우 당초 자기소유지분의 취득시기는 당초 취득일이 되는 것이나, 자기소유지분을 초과하여 경락받은 부분은 경락대금을 납부한 날이 취득시기가 되는 것임(재산46014-493, '00.4.20.)

⑥ 연접되지 않는 공동소유토지의 분할은 양도에 해당

○ 부동산거래관리과-933, '10.7.16.

2인 이상이 공동으로 소유하던 연접하지 않는 2필지 이상의 토지를 각각 1인 단독소유를 목적으로 서로의 지분을 정리하는 것은 각 필지의 자기지분 감소분과 다른 필지의 자기지분 증가분이 교환되는 것으로서 이는 「소득세법」 제88조에 따른 양도에 해당하는 것임

⑦ 착오 등기를 말소하는 경우 양도소득세 과세되지 않음

○ 부동산거래관리과-892, '10.7.9.

"양도"란 자산에 대한 등기 또는 등록과 관계없이 매도, 교환, 법인에 대한 현물출자 등으로 인하여 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것을 말하는 것으로서, 당초 착오로 등기된 소유권을 정정한 경우에는 양도소득세가 과세되지 않는 것임

⑧ 자산의 양도대금으로 이혼 재산분할금 지급시 양도소득세 과세함

○ 부동산거래관리과-786, 2010.6.8.

「민법」 제839조의2에 따라 재산분할청구로 인하여 혼인 후에 취득한 부동산의 소유권을 이혼한 배우자에게 이전하는 경우 양도소득세 및 증여세가 과세되지 아니하는 것이나, 법원의 재산분할 판결에 따라 그 금액을 지급하기 위하여 부동산을 양도한 경우에는 「소득세법」 제88조에 따라 양도소득세가 과세되는 것임

⑨ 공동사업용 부동산을 지분별로 현물반환받는 경우 양도 아님

○ 부동산거래관리과-336, '10.3.5.

공동사업에 참여한 조합원이 탈퇴(제3자로 변경하는 경우 포함)함에 따라 자기지분(탈퇴자의 현물출자분 및 출자 후 조합이 취득한 자산 중 탈퇴자의 지분을 말함)에 상당하는 대가를 잔여 또는 신규가입조합원으로부터 받는 경우 및 사용권만을 출자한 자산을 다른 자산과 교환한 경우에는 그에 상당하는 지분이 사실상 유상으로 양도된 것으로 보는 것이나, 자기지분을 조합의 현물자산으로 그대로 반환받는 경우에는 양도로 보지 아니하는 것으로서, 이에 해당하는지는 사실판단할 사항임(재산세제과-515, 2009.03.18. ; 재재산46014-302, 1997.8.30. ; 재재산-550, 2005.11.10.)

⑩ 공동사업에의 현물출자 또는 사용권의 출자

○ 재산세과-623, 2009.11.03.

거주자가 공동사업에 토지 등을 현물출자하는 경우 「소득세법」 제88조의 양도로 보는 것이며, 소유권 자체는 출자자에 유보한 채 사용권만을 출자한 경우에는 양도로 보지 아니하는 것으로 귀 질의가 이에 해당하는지 여부는 사실 판단할 사항임

⑪ 2개의 필지를 환지처분하여 청산교부금과 청산징수금을 상계후 청산교부금을 수령하는 경우 양도 또는 취득에 해당

○ 부동산거래관리과-311, '10.3.2.

귀 질의의 경우 「도시개발법」 기타 법률에 의한 환지처분으로 인하여 1필지는 환지청산금 교부대상(권리면적보다 교부면적이 감소)에 해당하고, 1필지는 환지청산금 납부대상(권리면적보다 교부면적이 증가)에 해당하는 경우 환지청산금 교부대상으로서 권리면적보다 교부면적이 감소한 부분에 대하여는 청산금 전액에 대하여 양도소득세가 과세되는 것이며, 환지청산금 납부대상으로서 권리면적보다 교부면적이 증가한 부분에 대하여는 환지전 토지와는 별도로 환지시에 새로이 취득한 것으로 보는 것임

⑫ 조정이 확정되었다고 하더라도 조정결정에 따른 이전등기를 하지 아니한 이상 소유권의 변동이 없는 것임

○ 대법원2011두1917, '13.11.21.

공유물분할의 소송절차 또는 조정절차에서 공유자 사이에 공유토지에 관한 현물분할의 협의가 성립하여 그 합의사항을 조서에 기재함으로써 조정이 성립하였다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 판결에 의한 공유물분할의 경우와 마찬가지로 그 즉시 공유관계가 소멸하고 각 공유자에게 그 협의에 따른 새로운 법률관계가 창설되는 것은 아니라 할 것이고, 공유자들이 협의한 바에 따라 토지의 분필절차를 마친 후 각 단독소유로 하기로 한 부분에 관하여 다른 공유자의 공유지분을 이전받아 등기를 마침으로써 비로소 그 부분에 대한 대세적 권리로서의 소유권을 취득하게 되므로, 따라서 조정결정에 따른 이전등기를 하지 아니한 이상 소유권의 변동이 없는 것이므로, B토지에 대한 원고 지분의 강제경매에 따른 양도소득세 납세의무자는 원고가 되는 것임.

<사실관계>

· 원고는 다른 7인과 함께 토지를 공동소유(공유)하고 있다가 다른 공유자들을 상대로 공유물분할소송을 제기

· 그 소송과정에서, 공유토지를 A토지와 B토지의 2개로 나누어 원고와 다른 2인이 A토지를, 나머지 4인의 공유자들이 B토지를 공유한다는 조정이 성립

· 그런데, 위 조정이 확정된 이후 7인의 공유자들이 지분이전등기를 하지 않고 있던 중, 원고의 채권자가 B토지에 남아 있는 원고 명의의 지분에 대하여 강제경매를 개시하였고, 그 절차에서 원고의 지분이 매각

· 이에 관할세무서장은 원고에게 B토지의 지분매각에 따른 양도소득세를 부과하였고, 원고는 위 조정에 따라 자기 지분은 A토지에만 있는 것이고, B토지에는 자기 지분이 없는 것이라고 주장하면서 양도소득세 부과처분취소를 구하는 소송을 제기

제3장

양도소득세 과세대상 자산

조세법률주의 원칙상 과세요건이나 비과세요건 또는 조세감면요건을 막론하고 조세법규의 해석은 특별한 사정이 없는 한 법문대로 해석하여야 하고 합리적 이유 없이 확장해석하거나 유추해석하는 것은 허용되지 않는다고 할 것이며(대법원92누18603, '94.2.22. 외), 소득세법은 이른바 "열거주의" 방식을 택하였기 때문에 소득세법에서 규정하고 있는 종류 외의 양도소득은 과세대상에서 제외된다(대법원86누331, '88.12.13.).

양도소득세는 소득세법 제94조 및 제118조의2에서 열거된 자산의 양도에 대하여 과세되는 세금이다. 따라서 자산을 유상으로 양도하여 자본이득이 발생한 경우라도 그 자산이 소득세법상 양도소득세 과세대상으로 열거되어 있지 아니하면 양도소득세가 과세되지 않는다.

2021.1.1.부터 신탁수익권이 미래의 일정 기대수익을 나타내는 권리로서 재산성을 인정받을 수 있는 자산이고 「신탁법」에서도 양도 가능한 자산으로 규정하고 있어 신탁수익권을 양도소득세 과세대상으로 명확히 규정하였다.

아울러, 2023년부터 상장주식 양도소득 과세 확대에 맞춰 금융투자소득이 신설됨에 따라 주식, 채권, 파생상품 등 금융투자상품에서 발생하는 소득을 하나로 묶고 손익통산 및 이월공제를 적용하며 분류과세하는 것으로 개정되었다.

따라서, 2022년까지 주식 및 파생상품은 양도소득으로 과세하고 2023년부터는 금융투자소득으로 분류과세 할 예정이다.

(개정법률 제17757호, 2020.12.29.)제16조(주식 등의 양도소득에 관한 적용례) 제88조제2호 및 제92조제1항의 개정규정은 2023년 1월 1일 이후 양도하는 분부터 적용한다

양도소득의 범위(소득세법 §94①)

① 토지 또는 건물(건물에 부속된 시설물과 구축물을 포함)의 양도소득

② 다음의 부동산에 관한 권리의 양도소득
부동산을 취득할 수 있는 권리, 지상권, 전세권과 등기된 부동산임차권

③ 다음의 주식 또는 출자 지분(신주인수권, 증권예탁증권 포함)의 양도소득
- 상장법인의 주식 등(또는 코스닥, 코넥스법인의 주식 등)으로서 당해 법인의 대주주가 양도하는 것과 유가증권시장(또는 코스닥, 코넥스시장) 밖에서 양도하는 것
- 비상장 법인의 주식 등
- 외국법인이 발행하였거나 외국에 있는 시장에 상장된 주식 등

④ 다음의 기타자산의 양도소득
- 사업용 고정자산(부동산·부동산에 관한 권리)과 함께 양도하는 영업권
- 특정시설물 이용권·회원권 등
- 특정주식 등
- 부동산과다보유법인의 주식 등
- 부동산과 함께 양도하는 이축권

⑤ 국내·외 파생상품 등의 거래 또는 행위로 발생하는 소득

⑥ 신탁의 이익을 받을 권리(이하 "신탁 수익권"이라 한다)의 양도로 발생하는 소득. 다만, 신탁 수익권의 양도를 통하여 신탁재산에 대한 지배·통제권이 사실상 이전되는 경우는 신탁재산 자체의 양도로 본다.

국외자산 양도소득의 범위(소득세법 §118의2)

거주자(국내에 당해 자산의 양도일까지 계속 5년 이상 주소 또는 거소를 둔 자에 한한다)가 다음에 게기하는 국외자산 양도소득이 발생하는 경우에는 양도소득세 납세의무가 있다.

① 토지 또는 건물의 양도소득

② 부동산에 관한 권리의 양도소득
부동산을 취득할 수 있는 권리, 지상권, 전세권과 부동산임차권

③ 국외에 있는 자산으로서 다음의 기타자산의 양도소득
- 사업용 고정자산(부동산·부동산에 관한 권리)과 함께 양도하는 영업권
- 특정시설물 이용권·회원권 등
- 특정주식 등
- 부동산 과다보유 법인의 주식 등
- 부동산과 함께 양도하는 이축권

* 주식 등이 소득세법 §118의2 3호에서 2020.1.1. 이후 양도하는 분부터 소득세법 §94①3호 다목으로 이동'

1. 토 지

가. 토지의 개념

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 의하여 지적공부에 등록하여야 할 지목에 해당하는 것을 말한다(지목 : 토지 용도에 따라 토지종류를 구분하여 지적공부에 등록한 것을 말함).

나. 지목의 구분

① 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제67조에서는 토지를 주된 사용목적 또는 용도에 따라 다음과 같이 28가지(전·답·과수원…)로 세분하고 있다.

규정

지목의 종류(공간정보관리법§67)

전·답·과수원·목장용지·임야·광천지·염전·대(垈)·공장용지·학교용지·주차장·주유소용지·창고용지·도로·철도용지·제방(堤防)·하천·구거(溝渠)·유지(溜池)·양어장·수도용지·공원·체육용지·유원지·종교용지·사적지·묘지·잡종지(28개)

② 지목의 적용은 지적공부상의 지목과 관계없이 사실상의 지목에 의하고, 사실상의 지목이 불분명한 경우에는 지적공부상의 지목에 의한다.

다. 토지의 구성물 또는 그 정착물의 처분시 소득구분

① 토지와 분리하여 양도된 토사석 채취 허가에 따른 권리, 지하수개발·이용권의 양도소득 및 그 자산의 대여소득은 기타소득으로 과세한다.

② 토지의 정착물의 하나인 입목의 판매소득은 사업소득으로 과세한다.

※ 입목 : 「입목에 관한 법률」에 따라 수목을 등기한 것

③ 소득세법 제94조 제1항 제1호는 토지 또는 건물의 양도로 인하여 발생하는 소득을 양도소득으로 규정하고, 제19조 제1항 제1호는 임업에서 발생하는 소득을 사업소득으로 규정하고 있으며, 민법 제99조에 의하면 토지 및 그 정착물은 하나의 부동산이다.

실무

◎ 자동차운전학원의 기능교습장을 건물에 부속된 시설물로 볼 것인지 토지의 부속물로 볼 것인지 여부

→ 토지의 이용가치를 현실적으로 증가시킨 구조물로 토지의 양도가액에 포함 (심사양도2009-0299, '10.6.7. ; 서울고법2011누8767, '11.8.30.).

(판단 근거)

① 자동차운전학원의 기능교습장은 그 부지인 토지 위에 그 기능을 유지하기 위하여 철근 콘크리트를 조성한 후 아스팔트 작업을 함으로써 축조된 구조물 이기는 하나 그 구조와 형태가 물리적으로 이 사건 각 토지와 구분된다고 할 수 없는 점.

② 교습장은 자동차운전학원 부지로서의 이용가치를 높이기 위한 시설로서 그 부지가 되는 토지와 경제적으로 독립한 가치를 가진다고 할 수도 없고 특단의 사정이 없는 한 이 사건 교습장의 가치가 그 부지인 이 사건 각 토지와 함께 계속 유지될 것으로 보이는 점.

→ 따라서 교습장은 사무실 및 강의실 등으로 사용되는 이 사건 각 건물에 부속되어 있는 시설물 또는 구축물이 아니라 이 사건 자동차운전학원의 부속시설로서 이 사건 각 토지의 이용가치를 현실적으로 증가시킨 구조물로 봄이 상당함. 즉, 토지의 구성물, 매장물 또는 정착물(건물 제외)도 일반적으로 토지에 포함되는 것이며, 토지의 지목이 잡종지인 자동차운전학원의 기능교습장은 토지의 자본적 지출로 봄이 타당하므로 쟁점시설물에 대한 양도가액은 토지의 양도가액에 포함하여 과세함이 타당

④ 토지에는 자본적지출에 해당하는 바닥포장비 등을 포함하는 것이며, 건물에는 가추, 차양 등 건축물 부속시설을 포함하는 것이다(재산세과-3873, '08.11.20.).

라. 건축물로 볼 수 없는 시설물을 양도하는 경우

소유하던 토지 위에 건축허가를 받아 건축물을 시공 중에 건축물로 볼 수 없는 시설물 상태에서 토지와 시공된 시설물을 함께 양도하는 경우 또는 분양받은 단독택지의 부지공사 준공일 이후 잔금을 청산하고 양도하는 경우 해당 자산은 토지의 양도에 해당된다(양도 집행기준 94-0-7).

2. 건 물

① 건물이라 함은 토지에 정착하는 공작물 중 사실상 준공된 것으로서 지붕과 벽 또는 기둥이 있는 것과 이에 부속된 시설물과 구축물을 말한다(직세1234-1762, '75.8.14.).
구축물에 해당하기 위해서는 토지에 정착한 건물 외의 공작물로서 구조와 형태가 물리적으로 토지와 구분되어 독립적인 경제적 가치를 가진 것을 말한다(대법원 2006두11224 '09.5.14. 판결 참조).

② 건물의 용도는 공부상의 용도와 관계없이 사실상의 용도에 따라 구분하고 사실상의 용도가 분명하지 아니한 경우에는 공부상의 용도구분에 따라 판정한다.

3. 부동산에 관한 권리

가. 부동산을 취득할 수 있는 권리

부동산을 취득할 수 있는 권리란 계약 또는 법률상 부동산의 취득원인이 발생하였으나 그 취득시기가 도래하기 전의 권리를 말한다. 이에는 건물이 완성되는 때에 그 건물과 이에 부수되는 토지를 취득할 수 있는 권리를 포함한다.

부동산을 취득할 수 있는 권리의 예시

1. 건물이 완성되는 때에 그 건물과 이에 부수되는 토지를 취득할 수 있는 권리 (아파트분양권 등)
2. 지방자치단체 · LH공사가 발행하는 토지상환채권
3. LH공사가 발행하는 주택상환채권
4. 부동산에 대한 매매계약이 체결된 이후에 잔금이 청산되지 아니한 상태(사회통념상 잔금의 대부분이 지급된 경우는 제외)에서 양도하는 권리(양도 집행기준 94-0-9)
5. 이주자택지 분양권(양도 집행기준 94-0-12)

<참고해석사례>

① 주택청약예금증서의 양도는 이후에 아파트분양에 당첨되거나 그 분양 계약이 유효한지 여부에 관계없이 부동산을 취득할 수 있는 권리의 양도에 해당한다(대법원85누424, '85.9.24.).

② 주택재개발조합에 종전주택과 부수토지를 제공하고 취득한 아파트분양권 양도시, 관리처분계획인가일까지는 '종전 부동산의 양도'로, 그 이후는 '부동산을 취득할 수 있는 권리'로 구분해 각각 양도차익을 계산한다(국심2001서1631, '01.11.19.).

③ '20.1.1 이후 양도분부터 개발제한구역내에서의 건축행위의 일반적 금지를 해제하여 건물을 건축할 수 있는 권리를 의미하는 이축권(移築權)은, 부동산과 분리되어 거래되기 어려운 특성을 반영하여 부동산과 함께 양도 시 양도소득으로 과세되나, 감정평가한 금액을 별도로 구분 신고한 경우에는 기타소득으로 과세한다.

실무

◎ 분양받은 아파트가 시행사 명의로 보존 등기된 후, 계약금과 중도금의 일부만을 지급하고 양도한 경우 권리의 양도인지 미등기양도인지 여부

⇒ 분양받은 아파트가 시행사 명의로 보존 등기된 후, 계약금과 중도금의 일부만을 지급하고 양도한 경우 사실상의 소유권을 양도한 것이 아니라 부동산을 취득할 수 있는 권리를 양도한 것에 불과함(조심2011서4837, '11.11.1.).

(결정 이유)

부동산의 분양계약을 체결한 자가 분양계약에 따라 당해 아파트가 완공되어 분양회사 명의로 소유권 보존등기된 부동산을 「소득세법 시행령」 제162조 제1항의 규정에 의한 취득시기가 도래하지 아니한 상태에서 양도하는 경우에는 「소득세법」 제94조 제1항 제2호 가목의 규정에 의한 부동산을 취득할 수 있는 권리의 양도로 보는 것(같은 뜻, 기획재정부 재산-1415, '04.10.25.)이고,

토지 또는 건물의 소유권이란 등기를 마친 소유권뿐만 아니라 매수 후 그 대금의 거의 전부를 지급한 사실상의 소유권도 포함하는 것이나, 부동산의 매수인이 계약금과 중도금 일부만을 지급한 것만으로는 그 부동산에 대한 사실상의 소유권을 취득하였다고 할 수 없고 이 상태에서 다시 타인에게 양도하였음은 사실상의 소유권을 양도한 것이 아니라 매수인의 권리나 부동산을 취득할 수 있는 권리를 양도한 것에 불과하다 할 것(대법원2007두21778 '08.1.17. 참조)인 바,

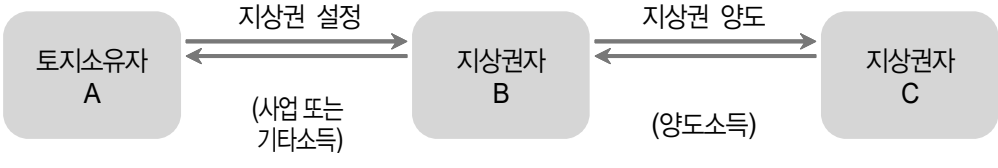
처분청은 쟁점아파트를 시행사인 ○○○이 소유권 보존등기한 사실을 들어 「소득세법 시행령」 제168조 제1항 제1호의 규정에 의한 장기할부조건으로 취득한 자산으로서 그 계약조건에 의하여 양도당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산에 해당되지 아니하므로 미등기 양도자산으로 보았으나, 미등기양도자산은 실제 취득한 자산을 자신의 명의로 등기하지 아니하고 양도한 것을 의미하는 것으로,

→ 쟁점자산의 경우 취득하기로 계약하였다가 중도금까지 납부한 상태에서 잔금 ○○○원(전체 분양대금의 39.9%)을 지정기일까지 납부하지 아니하고 이를 매수인이 인수하는 조건으로 양도한 것이므로, 사회통념상 분양대금의 거의 전부를 지급한 것으로 보아 청구인이 쟁점자산을 실제 취득하였다거나 취득시기가 도래하였다고 보기는 어려워 보이고, 쟁점아파트는 분양권 전매가 가능한 자산으로 ○○○청의 검인 및 시행사인 ○○○의 승인을 받아 정상적으로 권리의무가 승계되었으로 청구인이 쟁점아파트를 실제 취득하였다가 양도한 것이라고 보기는 어려움.

나. 지상권

지상권은 민법상 용익물권의 하나로서 개인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용할 권리를 말한다(민법 §279).

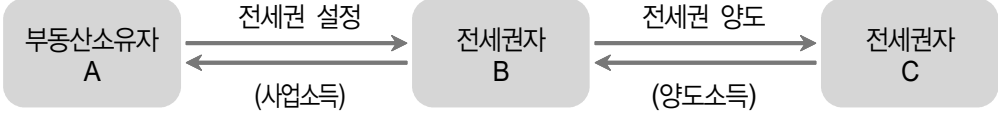
지상권은 지상권설정계약과 등기에 의하여 취득하며, 지상권자(토지사용자)는 지상권설정자(토지소유자)의 동의 없이도 지상권을 양도·임대·담보로 제공가능하다.



다. 전세권

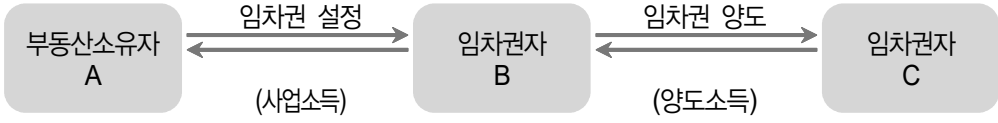
전세권은 민법상 용익물권의 하나로서 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여 그 부동산의 용도에 따라 사용·수익하며 그 부동산 전부에 대하여 후순위권리자, 기타 채권자보다 전세금의 우선변제를 받을 수 있는 권리를 말한다(민법 §303).

전세권은 전세권설정계약과 등기에 의하여 취득하며, 전세권자(건물사용자)는 전세권을 타인에게 양도·전전세·임대·담보로 제공가능하다.



라. 등기된 부동산임차권

부동산임차권은 당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용·수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함으로써 효력이 성립하는 권리를 말한다. 소득세법에서는 등기된 부동산임차권만 과세대상으로 하고 있다.



4. 주식 또는 출자지분

양도소득세 과세대상인 주식 또는 출자지분은 다음과 같다(신주인수권, 증권예탁증권 포함. 이하 "주식 등"이라 함). 주식발행법인이 파산하여 해당 종목의 주식잔고가 삭제된 경우에는 양도에 해당하지 아니한다(부동산거래관리과-0784, '11.9.8.).

가. 주권상장법인의 주식(유가증권상장 또는 코스닥·코넥스) 등

① 대주주가 양도하는 주권상장법인의 주식(유가증권상장 또는 코스닥·코넥스) 등

② 장외거래하는 주권상장법인의 주식(유가증권상장 또는 코스닥·코넥스) 등, 다만 원활한 기업구조 개편을 지원하기 위하여 소액주주가 「상법」에 따라 주식을 포괄적 교환·이전하거나 포괄적 교환·이전에 대한 주식매수청구권 행사로 양도하는 주식 등은 양도소득의 범위에서 제외함(2018.1.1. 양도분부터 적용).

☞ 다자간 매매 체결거래 : 다자간 매매체결회사를 통하여 거래되는 주식 중 상장주식은 증권시장에서 거래되는 것으로 보아 소득세법 제94조를 적용한다.

1) 대주주의 범위

① 대주주란 주주1인[법인 제외] 및 기타주주*[최대주주에 해당하는 경우에는 국세기본법 시행령 제1조의2 제1항 및 같은 조 3항 1호에 따른 특수관계인으로 하고 최대주주에 해당하지 않는 경우에는 친족관계 범위를 배우자·직계존비속 등으로 축소하는 것으로 개정.('16.4.1.양도분부터)]가 소유한 주식 등의 양도일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 종료일 현재 다음(2)의 지분율 기준 또는 시가총액 기준에 해당하는 경우를 말한다.

* 혈족·인척 등 친족관계, 주주·출자자 등 경영지배관계(본인이 개인인 경우에 한함)로서 2013.2.15. 이후 양도분부터 적용

② 상장주식 양도소득 과세대상 대주주 판정시(2023.1.1. 양도분부터 적용) 가족 등 기타주주를 합산하여 과세하는 것이 예측가능성이 떨어진다는 이유 등으로 본인이 최대주주가 아닌 경우 가족 등 기타주주 합산을 폐지하고, 본인이 최대주주인 경우는 공정거래법령의 친족범위에 맞추어 기타주주 합산을 조정하였다.
(2022.12.31. 개정, 소득세법 시행령 제157조 ④)

※ 당초 기타주주 합산과세 개요

- 본인이 보유한 주식뿐만 아니라 기타주주가 보유한 주식까지 합산하여 대주주 판정
- 기타주주 범위
  - (본인이 최대주주*인 경우) 친족(6촌 혈족·4촌 이내, 4촌 인척·3촌 인척, 배우자 등) 경영지배관계 있는 법인 보유주식 합산
  - (본인이 최대주주*가 아닌 경우) 직계존비속, 배우자, 경영지배관계 있는 법인 보유주식 합산

* 본인, 친족 및 경영지배관계에 있는 법인 등 특수관계인 보유주식 합계가 최대인 자

합산대상 기타주주 범위

	기 존	2023.1.1. 이후
본인이 최대주주	친족 – 6촌혈족 – 4촌인척 – 배우자(사실혼 포함) – 친생자로서 친양자 입양된자 및 그 배우자와 직계비속 <추 가> 경영지배관계 있는 법인	친족 – 4촌혈족 – 3촌인척 – (좌 동) – (좌 동) – 혼외출생자 생부·모 (24.1.1. 이후 양도분부터 본인의 금전·재산으로 생계를 유지(함께) 하는 자로 한정) (좌 동)
본인이 非최대주주	직계존비속 배우자(사실혼 포함) 경영지배관계 있는 법인	 <삭 제>

③ 직전 사업연도 종료일 현재에는 지분율 기준에 미달하였으나 그 후 주식 등을 취득함으로써 지분율 기준에 해당하는 때에는 그 취득일 이후부터 그 사업연도 종료일까지는 대주주에 해당한다.

④ 시가총액 기준은 직전 사업연도 종료일 기준으로만 판정함에 따라 사업연도 중에 시가총액기준에 해당하더라도 대주주로 보지 않는다.

⑤ 친족관계가 축소되는 현실을 반영하여 기타주주 범위를 최대주주인 경우와 최대주주 이외의 주주를 구분하여 친족관계 범위를 달리 규정하고 있다.

2) 지분율 및 시가총액 요건

① 2024.1.1.이후 상장주식 대주주의 범위

구 분	KOSPI 주식 등	KOSDAQ 주식 등	KONEX 주식 등
지분율 기준	1% 이상	2% 이상	4% 이상
시가총액 기준	50억원 이상		

※ 2024.1.1. 이후 양도분부터 비상장주식도 대주주 판단기준이 4% 또는 기준시가 50억원 이상(소득세법시행령 제157조제6항)으로 상향되었으나, 세율 적용시 대주주 판단기준은 4% 또는 10억원(벤처기업 주식은 40억원) 이상으로 별도로 규정(소득세법시행령 제167조의8제1항)하고 있어 유의

② 2020.4.1.~2023.12.31. 상장주식 대주주의 범위

구 분	KOSPI 주식 등	KOSDAQ 주식 등	KONEX 주식 등
지분율 기준	1% 이상	2% 이상	4% 이상
시가총액 기준	10억원 이상		

※ 비상장주식은 원칙적으로 모두 과세대상에 해당하지만, K-otc에 거래되는 중소·중견기업 주식 등은 4% 또는 기준시가 10억원(24.1.1. 이후 양도분 50억원) 이상 보유한 대주주만 과세대상으로 하도록 소득세법 제94조제1항제3호나목 및 소득세법시행령 제157조제6항에서 규정하고 있음. 반면에 세율 적용시 대주주 판단은 4% 또는 기준시가 10억원 이상(벤처기업 주식은 기준금액 40억원 이상)으로 소득세법시행령 제167조의8제1항제2호에서 별도로 규정

③ 2018.4.1.~2020.3.31. 상장주식 대주주의 범위

구 분	KOSPI 주식 등	KOSDAQ 주식 등	KONEX 주식 등
지분율 기준	1% 이상	2% 이상	4% 이상
시가총액 기준	15억원 이상	15억원 이상	10억원 이상

※ 2020.4월부터는 시가총액기준인 종목별 보유액 10억원 이상으로 당초에는 2021.4월부터는 3억원 이상으로 대주주 범위를 확대하였으나 2021.2.17. 시행령 개정으로 2022년까지 당초대로 보유액 10억원 기준을 유지하였다.

<소유주식 보유비율(지분율)에 의한 대주주 판정>

주주 1인과 기타주주의 주식 등 보유비율에 의한 대주주 판정기준일						
사업연도	양도일		대주주 해당 여부 판정기준일			
			원칙①	예외②{원칙일에 1%(또는 2%) 미만인 경우}		
6월말 법인	2020.3.23.	⇨	2019.6.30. 1%(2%)이상	2019.8.20.에 1%(2%)이상된 경우	⇨	2019.8.20.~2020.6.30. 대주주
12월말 법인	2019.10.19.	⇨	2018.12.31. 1%(2%)이상	2019.6.5.에 1%(2%)이상된 경우	⇨	2019.6.5.~2019.12.31. 대주주

※ 소득세법 시행령 제157조 제4항 제1호 소정의 '직전 사업연도 종료일 현재에는 3%에 미달하였으나 그 후 주식 등을 취득함으로써 3%이상 소유하게 되는 때'에는 '직전 사업연도 종료일 현재 당해 주식을 보유하지 않고 있다가 그 후 주식 등을 취득함으로써 3%이상을 소유하는 경우'도 포함(대법원 2011. 1.27.선고 2010도1191판결)

3) 시가총액

KOSPI 시장, KOSDAQ시장, KONEX시장 상장 주식 등의 시가총액은 직전 사업연도 종료일 현재의 최종시세가액에 의하되, 직전 사업연도 종료일 현재의 최종시세가액이 없는 경우에는 직전 거래일의 최종시세가액에 의한다(소득세법 시행령 §165④).

<시가총액 기준에 의한 대주주 판정>

주주 1인과 기타주주의 주식 등 시가총액에 의한 대주주 해당 판정기준일					
사업연도	양 도 일		판정기준일		최종시세가액 적용일
3월말 법인	2020. 9. 8.	⇨	2020. 3. 31.(火)	⇨	2020. 3. 31.(火) 종가
6월말 법인	2020. 3. 20.	⇨	2019. 6. 30.(日)	⇨	2019. 6. 28.(金) 종가
12월말 법인	2020. 1. 18.	⇨	2019. 12. 31.(火)	⇨	2019. 12. 30.(月) 종가

※ 2019. 6. 29(土), 2019. 12. 31.(火) : 증권시장 휴장일

4) 판정 기준일의 예외

① 합병의 경우 : 피합병법인의 합병등기일(소득세법 시행령 §157⑦)

피합병법인의 주주가 합병에 따라 합병법인의 신주를 교부받아 그 주식을 합병등기일이 속하는 사업연도에 양도하는 경우 대주주의 범위 등에 관하여는 해당 피합병법인의 합병등기일 현재 주식보유현황에 따름

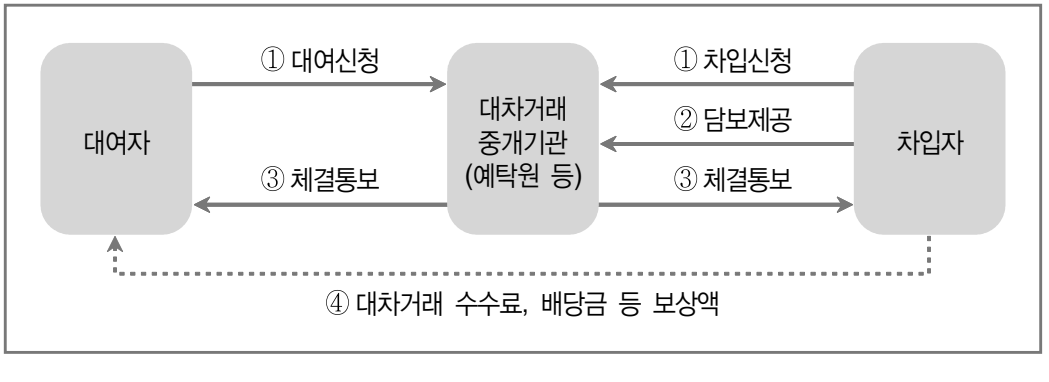
② 분할의 경우 : 분할전 법인의 분할등기일(소득세법 시행령 §157⑨)
분할법인의 주주가 분할에 따라 분할신설법인의 신주를 교부받아 그 주식을 설립등기일이 속하는 사업연도에 양도하거나 분할법인의 주식을 분할등기일이 속하는 사업연도에 분할등기일 이후 양도하는 경우 대주주의 범위 등에 관하여는 해당 분할 전 법인의 분할등기일 현재의 주식보유 현황에 따름

③ 신설의 경우 : 설립등기일(소득세법 시행령 §157④)
주식등의 양도일이 속하는 사업연도에 새로 설립된 법인의 경우에는 해당 법인의 설립등기일임

5) 주식수 판정의 특례

① 대차주식 포함 여부(소득세법 시행령 §157⑨)
2013.2.15. 이후 대차거래하는 분부터는 주식양도차익 과세회피방지 및 대차의 경제적 실질을 고려하여 대차주식을 대여자 주식으로 보아 대주주 여부를 판정함(동 개정규정은 2013.2.15. 이후 주식 등을 대여하는 분부터 적용). 다만, 2013.2.14.이전에 대여되어 2013.2.14.까지 반환되지 아니한 주식 등에 대해서는 2013.2.15.이 속하는 사업연도의 종료일 후부터 동 개정규정을 적용한다.
법령개정 전의 경우 대법원의 판례(대법원2007두11092, 2010.4.29.)에 의하면, 대차주식은 대주주 판단시 차주로부터 주식 또는 배당금을 반환받을 권리가 유보되어 있다 하더라도 이는 대주의 차주에 대한 채권적 권리에 불과한 것이므로 대여자의 주식으로 보지 않았다.

<대차주식거래흐름도>



② 사모펀드를 통해 간접소유하고 있는 주식(소득세법 시행령 §157⑩)

2013.2.15. 이후 사모집합투자기구를 통해 법인의 주식을 취득하는 분부터는 "주주 1인" 및 "기타주주"가 사모펀드를 통해 간접소유하고 있는 소유주식을 포함. 동 개정규정은 2013.2.15.이후 사모집합투자기구의 집합투자증권을 취득하는 분부터 적용. 다만, 2013.2.14.이전에 취득한 사모집합투자기구의 집합투자증권에 대해서는 2013.2.15.이 속하는 사업연도의 종료일 후부터 적용한다.

6) 기타주주

기타주주란 다음의 "친족관계"와 "본인이 개인인 경우의 경영지배관계"에 있는 자를 말한다. 2013.2.14. 양도분까지는 기타주주의 범위에 "임원·사용인 등 경제적 연관관계"가 포함되어 있었고 "주주·출자자 등 경영지배관계"도 본인이 법인인 경우도 포함되었으나, 특수관계인의 범위에 사용인 등이 포함됨에 따라 불합리하게 과세되는 사례를 방지하고자 2013.2.15. 이후 양도하는 분부터는 이를 제외하였다. 2016.3.31. 소득세법 시행령 제157조 제4항을 개정하여 기타주주의 범위를 주주1인 등(주주1인+법인세법상 특수관계인)이 최대주주인 경우와 주주1인 등이 최대주주가 아닌 경우로 구분하여 규정하였다.

가. 주주 1인 및 그와 「법인세법 시행령」 제43조 제8항 제1호에 따른 특수관계에 있는 자(이하 이 조에서 "주주 1인 등"이라 한다)의 소유주식 비율의 합계가 해당 법인의 주주 1인 등 중에서 최대인 경우 : 다음의 어느 하나에 해당하는 자

1) 「국세기본법 시행령」 제1조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자

2) 「국세기본법 시행령」 제1조의2 제3항 제1호에 해당하는 자

나. 주주 1인 등의 소유주식 비율의 합계가 해당 법인의 주주 1인 등 중에서 최대가 아닌 경우 : 다음의 어느 하나에 해당하는 자

1) 직계존비속

2) 「국세기본법 시행령」 제1조의2 제1항 제3호(2018.2.13. 이후 '제4호'는 제외)에 해당하는 자

3) 「국세기본법 시행령」 제1조의2 제3항 제1호에 해당하는 자

※ 특수관계인의 범위 개정 : 2011.12.31.까지의 양도분은 (구)국세기본법 시행령 제20조(2012.2.2.개정전)에서 규정하는 특수관계인의 범위에 따른다.

〈국세기본법 시행령 제1조의2 제1항 및 같은 조 제3항 제1호〉

① 혈족·인척 등 친족관계(**제1조의2 제1항**)
제1호 : 4촌 이내의 혈족
제2호 : 3촌 이내의 인척
제3호 : 배우자(사실상의 혼인관계에 있는 자를 포함한다)
제4호 : 친생자로서 다른 사람에게 친양자 입양된 자 및 그 배우자·직계비속

② 주주·출자자 등 경영지배관계(**제3항 제1호**)
〔본인이 개인인 경우〕
가. 본인이 직접 또는 그와 친족관계 또는 경제적 연관관계에 있는 자를 통하여 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인
나. 본인이 직접 또는 그와 친족관계, 경제적 연관관계 또는 가목의 관계에 있는 자를 통하여 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인

※ 참고로, 위 규정을 적용할 때 다음 각 호의 구분에 따른 요건에 해당하는 경우 해당 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 것으로 본다.

ⅰ) 영리법인인 경우
- 법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 100분의 30 이상을 출자한 경우
- 임원의 임면권의 행사, 사업방침의 결정 등 법인의 경영에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 경우

ⅱ) 비영리법인인 경우
- 법인의 이사의 과반수를 차지하는 경우
- 법인의 출연재산(설립을 위한 출연재산만 해당한다)의 100분의 30 이상을 출연하고 그 중 1인이 설립자인 경우

나. 비상장 주식

모든 비상장 주식 등은 원칙적으로 양도소득세가 과세된다. 다만, 소유주식의 비율·시가총액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 주권비상장법인의 대주주에 해당하지 아니하는 자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제283조에 따라 설립된 한국금융투자협회가 행하는 협회장외시장(K-OTC)을 통하여 양도하는 중소기업 및 중견기업의 주식 등은 비과세 된다.

* korea Over The Counter : 금융투자협회가 운영하는 비상장법인 주식 거래시장

양도소득세가 비과세되는 소액주주(대주주에 해당하지 않는 자)란 주주 1인 및 기타주주의 보유비율 등의 합계액이 2024.1.1.부터 지분율 4% 미만 또는 종목별보유액이 50억원(2023.12.31. 이전 10억원) 미만인 주주 등을 말한다(KONEX 대주주 기준과 동일)(소득세법 시행령 §157⑥).

중소기업은 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당하여야 하고, 중견기업은 조세특례제한법 시행령 제6조의4 제1항에 따른 중견기업을 말한다.

또한, 중소기업기본법상 중소기업인 벤처기업의 소액주주가 양도하는 주식 등은 과세하지 않는다(조특법 §14①제7호, 소득세법 §104①제11호가목, 동법 시행령 §167의8).

※ 비상장주식 등의 "과세대상" 판단

구 분	KOTC 거래분 주식 등(소액주주 과세 제외)		KOTC 외 거래분 주식 등
	중소·중견기업	벤처기업	
지분율 기준	4% 이상	4% 이상	과세(대주주, 벤처기업, 중소기업 불문)
시가총액 기준	50억원 이상*	40억원 이상	

* KOTC 거래분 벤처기업은 종전부터 적용하였고, 중소·중견기업은 2018.1.1. 이후 양도분부터 적용함
→ 2024.1.1.부터 Kotc에서 거래되는 중소·중견기업 주식은 시가총액 기준으로 50억원(2023.12.31. 이전 10억원) 미만을 과세대상에서 제외함에 따라 벤처기업과의 구분이 무의미 해졌으며, 세율 판단시에만 벤처기업을 구분하여 적용할 필요

※ 비상장주식 등의 "세율적용"시 대주주 판단('18.4.1~'20.3.31)

구 분	KOTC 거래분 벤처기업 주식 등	그 외 주식 등
지분율 기준	4% 이상	4%
시가총액 기준	40억원 이상	15억원 이상

※ kotc 거래분으로서 시가총액 기준, ① 벤처기업의 경우 40억 미만은 과세 제외, 40억원 이상은 누진세율이 적용되며, ② 그 외 비상장주식은 15억원은 10% 세율을 적용하고, 25억원 이상은 누진세율(과세표준 3억원 초과시 20~25% 누진세율)이 적용됨

※ 비상장주식 등의 "세율적용"시 대주주 판단('20.4.1 이후)

구 분	KOTC 거래분 벤처기업 주식 등	그 외 주식 등
지분율 기준	4% 이상	4%
시가총액 기준	40억원 이상	10억원 이상

※ kotc 거래분으로서 시가총액 기준, ① 벤처기업의 경우 40억 미만은 과세 제외, 40억원 이상은 누진세율이 적용되며, ② 대주주가 1년 미만 보유한 중소기업 외 법인의 주식은 30%, 위 주식에 해당하지 아니하는 대주주의 비상장주식은 과세표준 3억원 이하 20%, 3억원 초과는 20%, 25% 누진세율, 대주주가 아닌 자가 양도하는 주식 등은 중소기업의 주식은 10%, 위에 해당하지 아니하는 주식 등은 20%를 적용함

중소기업의 판단시기는 2012.2.2. 이후 양도분부터 "주식 등의 양도일 현재"를 기점으로 1~3월 양도 시 전전년도 기준을 적용하고, 4~12월 양도 시 전년도 기준을 적용하여 중소기업 해당여부를 판정하였다. 그러나 2020.2.11. 이후부터 주식 양도일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 종료일 현재 중소기업 요건을 갖췄는지를 판정하여 중소기업 주식 판정시점과 대주주 판정시점이 일치하도록 하였다.

다. 신주인수권 및 증권예탁증권

신주인수권은 2001.1.1. 이후 양도하는 분부터 양도소득세 과세대상으로 법령에 규정되었으며, 증권예탁증권(DR, 종전에는 주식예탁증서로 통용)은 2011.1.1. 이후 양도하는 분부터 양도세 과세대상임을 명확히 하였다(소득세법 §94①제3호).

양도소득세가 과세되는 증권예탁증권이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조 제2항 제2호의 지분증권을 예탁받은 자가 그 증권이 발행된 국가 외의 국가에서 발행한 것으로서 그 예탁받은 증권에 관련된 권리가 표시된 것을 말한다(소득세법 시행령 §157①).

따라서 국외에서 거래되는 증권예탁증권(DR) 및 국내에서 장외거래되는 외국법인발행 증권예탁증권(DR)도 과세대상에 포함된다.

구 분	과세대상 여부	근 거	비 고
신주인수권증서[주1)]	과세대상	소득세법 §94①제3호	2001.1.1. 이후
전환사채[주2)]	과세대상 아님	재일46014-222, '99.2.1.	
신주인수권부사채[주3)]	과세대상(신주인수권부분)	재재산-1737, '04.12.31.	2000.1.1. 이후
주식워런트증권[주4)]	과세대상	소득령 §159의2①	2017.4.1.부터 파생상품으로 과세
증권예탁증권[주5)]	과세대상	소득세법 §94①제3호	2011.1.1. 이후

주1) 신주인수권증서 : 유상증자에 참여할 수 있는 구(舊) 주주의 권리를 서류화한 사한부 증서. 신주인수권증서는 유상증자 기준일로부터 청약일까지 약 2주일 동안 증서로서 효력을 가지며 청약일 이후에는 가치가 소멸된다.

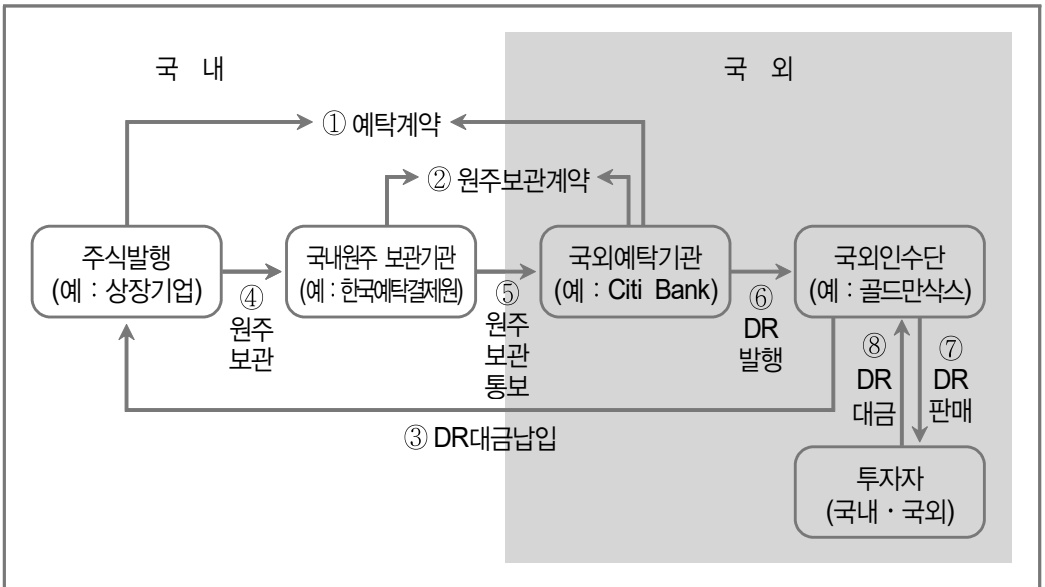
주2) 전환사채(CB; Convertible Bond) : 일정한 조건에 따라 채권을 발행한 회사의 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권으로서 전환 전에는 사채로서의 확정이자를 받을 수 있고 전환 후에는 주식으로서의 이익을 얻을 수 있는, 사채와 주식의 중간형태를 취한 채권

주3) 신주인수권부사채(BW; bond with warrant) : 사채발행 후 일정기간 내에 미리 약정된 가격(신주인수가격)으로 당해 발행회사에 일정한 수 또는 그 액에 해당하는 신주의 교부를 청구할 수 있는 권리가 부여된 사채를 발한다. 신주인수권의 분리유통성 여부에 따라 분리형과 비분리형으로 나누어진다.

주4) 주식워런트증권(ELW; Equity Linked Warrant) : 특정주식을 사전에 정한 미래의 시기에 미리 정한 가격으로 살 수 있거나(콜) 팔 수 있는(풋) 권리를 갖는 유가증권. 다만 2017.4.1 양도분부터 kospi 200elw(주식워런트증권)은 파생상품으로 과세하고 2019.4.1 이후 코스닥150elw(주식워런트증권) 등 모든 주가지수 관련 파생상품은 과세됨.

주5) 증권예탁증권(DR; Depositary Receipt) : 국내기업이 해외의 증권거래소에 주식을 상장하는 경우에 예상되는 발행 및 유통상의 여러 문제점을 고려하여 원주는 본국에 소재한 금융기관에 보관하고, 해외의 투자자에게는 원주에 대한 소유권을 인정하는 표시로서 발행하여 주는 증서

<증권예탁증권의 발행 절차도>



〈설명도〉

① 국내 주식발행회사와 국외 예탁기관(예 : city bank)이 예탁계약 체결
② 국내의 원주 보관기관(한국예탁결제원)과 국외 예탁기관이 원주보관계약 체결
③ DR 국외 인수단(예 : 골드만삭스)이 DR대금을 주식발행회사에 납입
④ 국내 주식발행회사가 해당 주식(원주)을 국내의 원주보관기관에 인도
⑤ 국내 원주보관기관이 국외 예탁기관에 원주 보관 통보
⑥ 국외 예탁기관이 원주에 상응하는 DR 발행
⑦ DR을 인수한 국외인수단이 투자자에게 DR 판매(즉, 국내 주식발행회사는 DR 발행으로 해외에서 자금을 모집하는 효과 발생)

라. 주식 관련 해석사례

① 상장·코스닥 주식은 대주주 주식에 대해 양도소득세 과세대상이 되고, 직전사업연도 종료일 현재 주식 소유지분율이 미달하더라도 당해 사업연도 중 추가 취득으로 지분비율을 충족하면 그날부터 당해 사업연도 종료일까지 대주주로 본다. (서일46014-10603, '01.12.12. ; 국심2003서2122, '03.10.30.)

② 비상장주식을 양도하면서 거래대가에 경영권의 양도대가가 포함되는 경우 특별한 사정이 없는 한 경영권 그 자체가 독립된 거래의 객체가 되는 일은 없으므로 당해 경영권의 대가는 비상장주식의 양도소득에 포함되어 양도소득세로 과세된다 (국심2002서1416, '02.7.15.).

③ 동일 주식의 거래에 대해 특수관계자간 저가양도로 보아 양수인에게 증여의제하여 증여세를 부과하고, 동시에 양도인에게 양도소득세를 과세하는 것은 이중과세에 해당하지 않는다(대법원2002두12458, '03.5.13.).

④ 소득세법 제94조 제1항 제3호 가목·나목의 대주주규정 적용시 법인으로 보는 단체가 아닌 중소기업창업투자조합을 통해 출자한 주식을 양도하는 경우는 조합기준이 아닌 조합원을 주주1인으로 보고 대주주를 판정한다. 따라서 개인이 직접 투자한 주식과 중소기업창업투자조합을 통하여 간접 투자한 주식이 함께 있는 경우에는 이들 주식을 합산하여 대주주 해당 여부를 판정해야 한다(재산-1100, '04.4.22. ; 재재산-406, '04.4.17.).

⑤ 해외 투자회사형 ETF를 양도하는 경우
거주자가 외국증권시장에서 해외 투자회사형 ETF를 양도하는 경우 소득세법 제118조의2 제3호와 같은 법시행령 제178조의2 제2항의 규정에 따른 양도소득에 해당함(부동산거래관리과-1069, '11.12.22.)

※ 해외 투자회사형 ETF(해외주식 또는 해외주가지수 등과 연동되어 수익을 얻을 수 있도록 설계된 지수연동형 펀드)

⑥ 자본감소로 주식을 소각하는 경우
법인이 자본 감소를 위하여 주주로부터 주식을 취득해 소각하는 경우 주식 소각을 당한 주주가 법인으로부터 받는 금액이 그 주식 취득을 위해 소요된 금액을 초과하는 경우 그 초과금액은 양도소득이 아닌 의제배당소득으로 과세된다(양도집행기준94-0-14).

⑦ 직전 사업연도 종료일 현재 코스닥 상장되지 않은 법인주주의 대주주 판정
직전 사업연도 종료일 현재 비상장법인으로서의 대주주판정기준을 적용하는

것이 아니라 양도일 현재 코스닥 상장법인이므로 코스닥 시장 상장법인의 주식에 적용되는 보유비율 기준에 따르는 것임(재산세제과-1483, '09.9.21.)

⑧ 합병법인 주주의 대주주 판정

2010.2.18. 이후 양도분부터 피합병법인의 주주가 합병에 따라 합병법인의 신주를 교부받아 그 주식을 합병등기일이 속하는 사업연도에 양도하는 경우 대주주의 범위 등에 관하여는 해당 피합병법인의 합병등기일 현재 주식보유 현황에 따른다(소득세법 시행령 §157⑧, '10.2.18. 신설).

※ 종전에는 합병법인의 직전사업년도가 없어 피합병법인의 직전 사업연도 종료일 현재를 기준으로 피합병법인의 주식을 100분의 3 이상 소유한 경우에는 대주주에 해당(같은 뜻 : 재산세제과 -1151, '09.7.7.)

⑨ 분할법인 주주의 대주주 판정

분할법인의 주주가 분할에 따라 분할신설법인의 신주를 교부받아 그 주식을 설립등기일이 속하는 사업연도에 양도하거나 분할법인의 주식을 분할등기일이 속하는 사업연도에 분할등기일 이후 양도하는 경우 대주주의 범위 등에 관하여는 해당 분할 전 법인의 분할등기일 현재의 주식보유 현황에 따른다(소득세법 시행령 §157⑨, '13.2.15. 신설). 동 개정규정은 2013.2.15. 이후 법인을 분할하는 분부터 적용한다(개정 시행령 제24356호 부칙 §22③).

⑩ 무상증자시 대주주 판정

주권상장법인의 주주가 "당해 법인의 증자로 인하여 취득한 새로운 주식으로서 직전 사업연도 종료일 현재 상장되지 아니한 주식"을 소유하고 있는 경우 당해 주식을 포함하여 '시가총액'을 계산하여 대주주 여부를 판정하는 것임
(서면4팀-716, '08.3.19.)

⑪ 대주주 판정시 사모집합투자기구를 통한 간접투자 주식의 합산 여부

거주자가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 사모집합투자기구를 통하여 법인의 주식 등을 취득하는 경우 그 주식 등(사모집합투자기구의 투자비율로 안분하여 계산한 분으로 한정한다)은 해당 거주자의 소유로 보아 소득세법 시행령 제157조 제4항부터 제7항까지의 규정을 적용한다(소득세법 §157⑪, '13.2.15. 신설).

☞ 2013.2.15. 이후 사모집합투자기구를 통해 법인의 주식을 취득하는 분부터는 "주주 1인" 및 "기타주주"가 사모펀드를 통해 간접소유하고 있는 소유주식을 포함

※ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자기구(특수관계 있는 자는 제외)를 통한 간접투자 주식을 합산하지 아니하고 판단하는 것임(재산세과-1237, '09.6.19.) → 개정 前 해석임

⑫ 대주주 판정시 대차주식 등의 합산 여부

주주가 일정기간 후에 같은 종류로서 같은 양의 주식 등을 반환받는 조건으로 주식 등을 대여하는 경우 주식 등을 대여한 날부터 반환받은 날까지의 기간 동안 그 주식 등은 대여자의 주식 등으로 보아 제4항부터 제7항까지의 규정을 적용한다(소득세법 시행령 §157⑩, '13.2.15. 신설). 동 개정규정은 2013.2.15. 이후 주식 등을 대여하는 분부터 적용한다. 다만, 2013.2.15. 前에 대여되어 2013.2.14.까지 반환되지 아니한 주식 등에 대해서는 2013.2.15.이 속하는 사업연도의 종료일 후부터 개정규정을 적용한다(개정 시행령 제24356호 부칙 §22④).

5. 기타자산

가. 특정주식

상장 여부와 관계없이 부동산 등의 보유비율이 50% 이상인 법인의 주식 등에 대한 소유비율이 50% 초과인 과점주주가 그 법인의 주식 등을 50% 이상 해당 과점주주외의 자에게 양도하는 경우에는 기타자산으로서 과세하여 부동산에 적용되는 세율이 적용된다.

부동산을 과다하게 보유한 법인이 현물 출자 등을 통해 양도소득세가 저율과세되는 주식 등 출자지분으로 양도하는 조세회피사례를 방지하고자 판정기준을 보완하여 자산총액 중 부동산등 보유비율 계산시 당해 법인이 보유한 다른 부동산과다법인 주식가액(부동산등 보유비율 상당액)을 합산(2015.2.3. 이후 최초로 양도하는 분부터 적용)한다. 또한 2020.7.1.이후 양도분부터 부동산 등 비율 판정 시 간접적으로 보유한 부동산등 보유비율 상당액을 합산한다(소득세법 시행령 §158⑦).

즉 해당법인의 자산총액 중 토지 등의 자산가액과 다음계산식에 따라 계산한 해당법인이 보유한 다른 법인의 주식가액의 합계액이 차지하는 비율이 50%이상인 법인을 대상으로 한다.

법인 주주 1인 및 기타주주가 소유하고 있는 주식 등의 합계액이 해당법인의 주식 등의 합계액의 50% 초과인 경우 그 주주 1인 및 기타주주를 "과점주주"라 한다(소득세법 시행령 §158①).

<특정주식의 요건>

㉮ 부동산등 보유비율이 50% 이상인 법인의 주식일 것(ⓐ+ⓑ)
당해 법인의 자산총액 중 토지 또는 건물 및 부동산에 관한 권리의 자산가액의 합계액과 직·간접 보유한 다른 법인의 주식 중 부동산보유비율 계산한 합계액이 차지하는 비율이 50% 이상인 법인

ⓐ 당해법인 자산총액 중 부동산 및 부동산에 관한 권리의 자산가액

ⓑ 해당법인이 직·간접 보유한 다른 법인 주식가액(특정주식 또는 부동산과다법인 주식으로 한정)

× (Ⓐ + Ⓑ) / 다른 법인의 총 자산가액

Ⓐ : 다른 법인의 부동산 및 부동산에 관한 권리 자산가액

Ⓑ : 다른 법인이 경영지배하는 법인*의 주식가액 × 경영지배하는 법인의 부동산 등 보유비율

* 국세기본법 시행령 제1조2③에 따른 경영지배관계 법인

☞ 자산총액 및 자산가액은 당해 법인의 장부가액(부동산의 경우 해당자산의 기준시가가 장부가액보다 큰 경우에는 기준시가)에 의한다. 이 경우 다음 어느 하나의 금액은 자산총액에 포함하지 아니한다.

① 법인세법 시행령 제24조 제1항 제2호 바목 및 사목 규정에 의한 무형자산의 금액

② 양도일부터 소급하여 1년이 되는 날부터 양도일까지의 기간 중에 차입금 또는 증자 등에 의하여 증가한 현금·대여금 및 소득세법시행규칙 제76조제2항에 따른 금융재산의 합계액

특정주식 양도시기	자산별 자산총액 또는 자산가액 평가방법	
	토 지	건 물
2010. 12. 31. 이전	무조건 기준시가	무조건 장부가액
2011. 1. 1. 이후	장부가액(기준시가가 장부가액 보다 큰 경우 기준시가)	

㉯ 주식 등의 소유비율이 50% 초과일 것
당해 법인의 주식 등의 합계액 중 주주 1인과 기타주주(과점주주)가 소유하고 있는 주식 등의 합계액이 차지하는 비율이 50% 초과인 법인

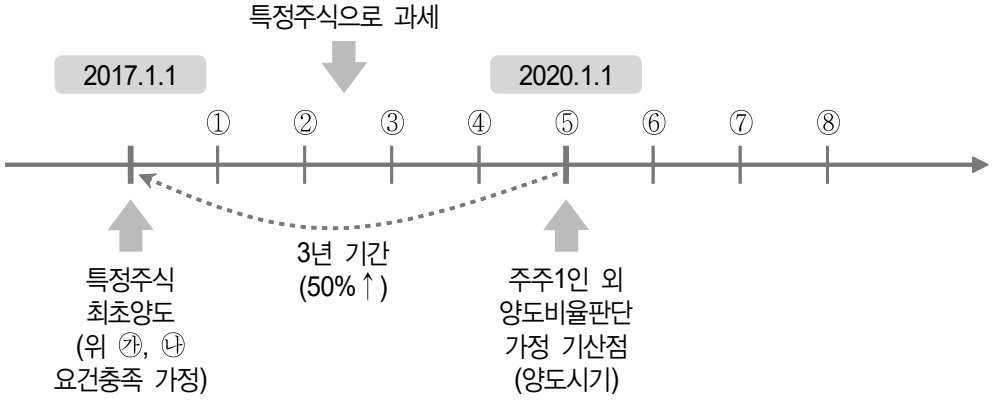
㉰ 3년간 주식 등 양도비율이 50% 이상일 것
주주1인과 기타주주(과점주주)가 그 법인의 주식 등의 합계액의 50% 이상을 그들 외의 자에게 양도하는 경우의 당해 주주 등

☞ 유의사항 : 주주 1인과 기타주주가 양도하는 주식 등이 그들이 소유하고 있는 주식 등의 50% 이상이 아니라, 주주 1인과 기타주주가 그들 외의 자에게 양도한 주식 등의 비율이 당해 법인 전체 주식 등의 50% 이상이어야 함

☞ 주식 등의 양도비율 50% 이상 여부 계산시 주주 1인과 기타주주가 주식 등을 수회에 걸쳐 양도하는 때에는 그들 중 1인이 주식 등을 양도하는 날부터 소급하여 3년 내에 그들이 양도한 주식 등을 합산함
이 경우 부동산 등 자산과 주식 등의 소유비율은 그 합산하는 기간 중 최초로 양도하는 날 현재의 해당 법인의 주식 등의 합계액 또는 자산총액을 기준으로 함

☞ '19.1.1. 이후 과점주주가 다른 과점주주에게 양도한 후 양수한 과점주주가 과점주주외의 자에게 100분의 50 이상의 주식을 양도한 경우, 그 양도일로부터 소급해 3년 내에 과점주주 간 거래된 주식에 대하여도 누진세율을 적용한다.

특정주식 과세체계도



- ⑤시점에서 판단시, ①②③④⑤ 각 기간 양도분 주식이 일반주식으로 과세된 경우, 특정주식 산출세액에서 차감(소득세법 시행령§168②)
- ⑥⑦⑧ 시점에서도 각각 소급하여 3년 기간 동안 50%이상 여부를 판단
- ⑤시점이 50%이상 양도요건을 충족하여 양도시기임(양도일의 말일부터 2개월 이내 예정신고)

나. 부동산 과다보유 법인의 주식

부동산 과다보유 법인의 주식이라 함은 법인의 자산총액 중 부동산 등의 보유비율이 80% 이상인 법인으로서 체육시설업, 휴양시설업, 부동산업, 부동산개발업 중 소득세법 시행규칙 제76조 제2항에서 열거한 업종을 영위하는 법인의 주식을 말한다.

이 주식은 상장・비상장주식을 불문하고 단 1주를 양도하여도 그 양도차익에 대하여 양도소득세가 과세된다.

<부동산 과다보유 법인의 범위>

양도소득으로 과세되는 부동산 과다보유 법인의 주식에 해당하기 위해서는 당해 법인이 다음의 2가지 요건에 모두 해당하여야 한다.

1. 부동산 등 자산의 비율이 80% 이상인 법인일 것
   당해 법인의 자산총액 중 토지·건물 및 부동산에 관한 권리의 자산가액의 합계액이 차지하는 비율이 80% 이상인 법인
   - ☞ 자산총액 및 자산가액의 계산은 특정주식과 동일함
   - ☞ 80% 이상인지의 여부는 양도일 현재의 당해 법인의 자산총액을 기준으로 판정하고 이를 알 수 없는 경우에는 직전사업연도말의 자산총액을 기준으로 판정함
   - ☞ 골프장업을 영위할 목적으로 설립된 법인이 골프장을 건설 중에 그 법인의 주식을 양도하여 부동산과다보유법인의 주식에 해당하는지를 판정하는 경우 자산가액에는 토지·건물이 아닌 건설가계정은 포함되지 아니함(재재산46014-89, '95.3.8.)

2. 다음의 업종을 영위하는 법인일 것
   체육시설의 설치·이용에 관한 법률에 의한 골프장업·스키장업 등 체육시설업 및 관광진흥법에 의한 관광사업 중 휴양시설관련업과 부동산업·부동산개발업으로서 다음에 해당하는 시설을 건설 또는 취득하여 직접 경영하거나 분양 또는 임대하는 법인
   1. 골프장 2. 스키장 3. 휴양콘도미니엄 4. 전문휴양시설

<특정주식과 부동산과다보유법인의 주식 비교>

구 분	특정주식	부동산과다보유법인의 주식
업 종	모든 업종	4개 업종(골프장, 스키장, 휴양콘도미니엄, 전문휴양시설)
부동산 등 비율	50% 이상	80% 이상
소유비율	50% 초과	없 음
양도비율	50% 이상	1주만 양도하여도 과세대상임

다. 사업용 고정자산과 함께 양도하는 영업권

① 기타자산에 해당하는 영업권의 범위

양도소득세 과세대상은 사업용 고정자산(부동산 및 부동산에 관한 권리를 말한다)과 함께 양도하는 영업권을 말한다. 이 경우 영업권에는 영업권을 별도로 평가하지 아니하였으나 사회통념상 영업권이 포함되어 양도된 것으로 인정되는 것과 행정관청으로부터 인가·허가·면허 등을 받음으로써 얻는 경제적 이익을 포함한다(소득세법 §94①제4호).

또한, 영업권에 포함되는 '행정관청으로부터 받은 인·허가를 받음으로써 얻은 경제적 이익'인 영업권을 양도함으로 발생하는 소득에는 당해 인·허가가 법규상 이전의 금지여부와는 관계없이 사실상 이전됨으로 발생하는 소득을 포함한다(소득세법 기본통칙 94-0…2).

☞ 영업권 : 법률상의 권리가 아니라 재산적 가치가 있는 사실관계로서, 기업이 각종의 유리한 조건 또는 특권의 존재로 인하여 다른 동종의 기업이 얻는 통상의 이윤보다도 큰 수익을 계속하여 확실하게 얻는 경우에 그 초과수익력의 원인으로 되는 것

② 영업권을 단독으로 양도하거나 영업권의 대여로 발생하는 소득은 기타소득으로 과세된다.

라. 특정시설물 이용권·회원권 등

① 특정시설물의 이용권·회원권 등이라 함은 특정시설물의 이용권·회원권 기타 명칭여하를 불문하고 당해 시설물을 배타적으로 이용하거나 일반이용자에 비하여 유리한 조건으로 이용할 수 있도록 약정한 단체의 일원이 된 자에게 부여되는 시설물이용권을 말한다.

② 시설물이용권에는 특정법인의 주식 등을 소유하는 것만으로 특정시설물을 배타적으로 이용하거나 일반이용자에 비하여 유리한 조건으로 시설물 이용권을 부여받게 되는 경우 당해 주식 등을 포함한다.

<이용권·회원권의 범위>

○ 골프회원권·헬스클럽회원권·콘도미니엄이용권·스키장회원권 등
○ 위 시설물이용권이 주된 내용이 되는 법인의 주식 또는 출자지분

마. 부동산과 함께 양도하는 이축권

'20.1.1. 이후 양도분부터 토지 및 건물과 함께 양도하는 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조제1항제2호 및 제3호의 2에 따른 이축을 할 수 있는 권리*는 기타자산으로 양도세 과세대상이 되었다. 다만, 해당 이축권 가액을 별도로 감정평가하여 구분 신고하는 경우에는 기타소득으로 과세된다.

* 개발제한구역의 건축물로서 공익사업의 시행에 따라 철거되는 경우 허가를 받아 이축하는 행위에 관한 권리

바. 기타자산 관련 해석사례

① 기타자산에 해당하는 특정주식의 양도비율을 판정시 주주 1인 및 기타주주가 수회에 걸쳐 주식 등을 양도하는 때에는 그들 중 1인이 주식 등을 양도하는 날로부터 소급하여 3년 내에 그들이 양도한 주식 등을 합산하는 것이며, 이 경우 주주 1인과 기타주주 상호 간에 양도한 주식 등은 합산하지 아니한다(재산46014-927, '00.7.27. ; 부동산거래관리과-36, '12.1.17.).

② 부동산과다보유법인 주식을 판정하는 경우로서 자산총액 중 부동산 소유비율 80% 산정시 토지 및 건물이 아닌 건설가계정은 부동산에 해당하지 아니한다 (국심98부3171, '99.8.13. ; 재일46014-1218, '95.5.19.).

③ 특정주식을 판정할 때 포함하는 자산
특정주식 판정시 부동산가액에는 부동산매매업자의 매매용 토지 및 건물, 주택신축판매업자의 주택건설용 토지 및 미판매된 완성주택의 가액과 토지 등을 취득할 수 있는 권리의 가액이 포함된다(양도 집행기준94-158-3).

6. 파생상품 등의 거래 또는 행위로 발생되는 소득

(소득세법 §94①제5호, 동법 시행령 §158의2)

2016.1.1. 이후 거래 또는 행위가 발생하는 분부터 파생상품등의 거래 또는 행위로 발생하는 소득에 대하여 양도소득세를 과세한다. 파생상품 과세 도입 초기임을 감안하여 국내 파생상품은 KOSPI200선물·KOSPI200옵션부터 과세하고, 국외 파생상품은 해외 파생상품시장에서 거래되는 장내파생상품을 과세범위로 한다.

’16.7.1.이후 양도분부터 미니코스피 200선물·옵션을 추가하였고, ’17.4.1.이후 양도분부터 코스피200ELW를 추가하였다. 또한, 2018.1.1. 이후 확정신고분부터 국내·외 파생상품 양도손익을 합산하여 양도소득기본공제를 한번 적용하는 것으로 개정하였다.(2018.2.월 시행령 개정)

또한 파생상품 간 과세형평성 제고 및 금융자산소득 과세 강화를 위해 ’19.4.1. 이후 양도분부터 코스닥 150선물·옵션, KRX300선물, 섹터지수 선물, 배당지수 선물, 코스피200변동성지수선물, 코스닥150ELW 등을 추가하였다.(소득세법 시행령 §159의2①, 2019.2.12. 시행령 개정)

<확대된 파생상품 양도소득세 과세대상>

구 분	2019.4.1 이전 양도분	2019.4.1 이후 양도분
국내 장내파생상품	- 코스피200선물·옵션(미니포함) - 코스피200 주식워런트증권(ELW)	- 코스피200선물·옵션(미니포함) - 코스피200 주식워런트증권(ELW) - 코스닥150선물·옵션 - KRX300선물 - 섹터지수 선물 - 배당지수 선물 - 코스피200변동성지수선물 - 코스닥150 주식워런트증권(ELW) 등
해외 장내파생상품	해외 파생상품시장에서 거래되는 파생상품(예 : 다우지수선물 등)	(좌 동)
주가지수관련 장외파생상품	(없 음)	주가지수 관련 국내 장내파생상품과 경제적 실질이 동일한 상품에 한함

세율은 20%로 규정하되, 탄력세율 10%(2016.1.1.부터 탄력세율 5%를 적용하다 2018.4.1 이후 양도분부터는 10%로 인상)를 적용한다.

○ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제5조

① 이 법에서 "파생상품"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약상의 권리를 말한다. 다만, 해당 금융투자상품의 유통 가능성, 계약당사자, 발행사유 등을 고려하여 증권으로 규제하는 것이 타당한 것으로서 대통령령으로 정하는 금융투자상품은 그러하지 아니하다.

1. 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전등을 장래의 특정 시점에 인도할 것을 약정하는 계약
2. 당사자 어느 한쪽의 의사표시에 의하여 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전등을 수수하는 거래를 성립시킬 수 있는 권리를 부여하는 것을 약정하는 계약
3. 장래의 일정기간 동안 미리 정한 가격으로 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전등을 교환할 것을 약정하는 계약
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 계약과 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 계약

② 이 법에서 "장내파생상품"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 파생상품시장에서 거래되는 파생상품
2. 해외 파생상품시장(파생상품시장과 유사한 시장으로서 해외에 있는 시장과 대통령령으로 정하는 해외 파생상품거래가 이루어지는 시장을 말한다)에서 거래되는 파생상품
3. 그 밖에 금융투자상품시장을 개설하여 운영하는 자가 정하는 기준과 방법에 따라 금융투자상품시장에서 거래되는 파생상품

③ 이 법에서 "장외파생상품"이란 파생상품으로서 장내파생상품이 아닌 것을 말한다.

④ 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 중 매매계약이 아닌 계약의 체결은 이 법을 적용함에 있어서 매매계약의 체결로 본다.

□ 파생상품의 거래 또는 행위로부터의 소득 계산

○ (선물) 반대거래 상계, 만기 도래 등으로 소멸된 계약에 대해 다음 산식으로 계산한 금액에서 관련 수수료등을 공제한 금액의 합계액

○ 1계약의 손익 = [(계약체결일의 약정가격 × (A) + (반대거래 계약체결일의 약정가격 또는 최종결제가격) × (A)] × (B)

- (A) 거래방향상수
  - 매도미결제약정 체결 · 매수미결제약정 만기도래 = +1
  - 매수미결제약정 체결 · 매도미결제약정 만기도래 = -1
- (B) 거래승수 : (코스피200선물) 50만원

○ (옵션) 반대거래 상계, 만기 도래시 권리행사·포기 등으로 소멸된 계약에 대해 다음 산식으로 계산한 금액에서 관련 수수료등을 공제한 금액의 합계액

○ 1계약의 반대매매 상계시 손익 : (매도한 옵션의 옵션가격 - 매수한 옵션의 옵션가격) × (C)

○ 1계약의 만기 도래시 손익 : {Max[(권리행사결제기준가격 - 행사가격) × (A), 0] - 옵션가격} × (B) × (C)

- (A) 권리행사유형상수 : (콜옵션) +1, (풋옵션) -1
- (B) 거래방향상수 : (매수) +1, (매도) -1
- (C) 거래승수 : (코스피200옵션) 50만원

※ 소멸된 계약의 상계순서는 선입선출법에 의함

7. 신탁의 이익을 받을 권리 (2021.1.1.신설)

(소득세법 §94①제6호, 동법 시행령 §159의3)

2021.1.1.부터 신탁수익권이 미래의 일정 기대수익을 나타내는 권리로서 재산성을 인정받을 수 있는 자산이고 「신탁법」에서도 양도 가능한 자산으로 규정하고 있어 신탁수익권을 양도소득세 과세대상으로 명확히 규정하였다.(21.1.1.이후 신탁수익권을 양도하는 분부터 적용)

가. 신탁의 이익을 받을 권리

신탁의 이익을 받을 권리(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제110조에 따른 수익증권 및 같은 법 제189조에 따른 투자신탁의 수익권 등 대통령령으로 정하는 수익권은 제외하며, 이하 "신탁 수익권"이라 한다)의 양도로 발생하는 소득. 다만, 신탁수익권의 양도를 통하여 신탁재산에 대한 지배·통제권이 사실상 이전되는 경우는 신탁재산 자체의 양도로 본다.

나. 신탁의 이익을 받을 권리에서 제외되는 수익권

과세대상에서 제외되는 “투자신탁의 수익권 등 대통령령으로 정하는 수익권”이란 다음 각 호의 수익권 또는 수익증권을 말한다.

1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제110조에 따른 수익권 또는 수익증권

2.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제189조에 따른 투자신탁의 수익권 또는 수익증권으로서 해당 수익권 또는 수익증권의 양도로 발생하는 소득이 법 제17조제1항에 따른 배당소득으로 과세되는 수익권 또는 수익증권

3. 신탁의 이익을 받을 권리에 대한 양도로 발생하는 소득이 법 제17조제1항에 따른 배당소득으로 과세되는 수익권 또는 수익증권

4. 위탁자의 채권자가 채권담보를 위하여 채권 원리금의 범위 내에서 선순위 수익자로서 참여하고 있는 경우 해당 수익권. 이 경우 법 제115조의2에 따른 신탁 수익자명부 변동상황명세서를 제출해야 한다.

제4장

취득 또는 양도의 시기



* **소득세법 제98조【양도 또는 취득의 시기】**

  자산의 양도차익을 계산할 때 그 취득시기 및 양도시기는 대금을 청산한 날이 분명하지 아니한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 해당 자산의 대금을 청산한 날로 한다. 이 경우 자산의 대금에는 해당 자산의 양도에 대한 양도소득세 및 양도소득세의 부가세액을 양수자가 부담하기로 약정한 경우에는 해당 양도소득세 및 양도소득세의 부가세액은 제외한다. <개정 2010.12.27.>

자산의 거래는 계약체결부터 중도금・잔금을 청산하고 소유권이전등기까지 상당한 기간이 소요된다. 이 과정에서 어느 시점을 정하여 양도 또는 취득시기로 보느냐 하는 것은 상당히 중요한 의미를 갖는다.

이는 양도소득의 귀속연도, 양도차익, 장기보유특별공제, 세율적용 등 과세표준 계산시 중요한 기준시기가 됨은 물론 각종 비과세・감면요건 판정, 법령적용의 시기 등에 직접적으로 영향을 미치고 있기 때문이다.

☞ 양도 및 취득시기의 적용범위
소득세법 제98조가 비록 자산의 양도차익을 계산함에 있어서의 자산의 양도 또는 취득시기에 관한 규정이기는 하나, 1세대 1주택에 해당하는지 여부를 가리기 위하여 종전주택의 양도시기와 다른 주택의 취득시기를 결정함에 있어서도 적용되는 의제규정임(같은 뜻 : 대법원97누16404, '97.12.26.)
→ 자산의 양도 및 취득시기 규정은 양도차익 계산을 위한 기준시기, 과세요건 내지 면세요건에 해당하는 여부, 법령적용의 기준시기가 된다(양도 집행기준 98-162-2).

1. 일반적인 거래

가. 대금청산일이 분명한 경우

○ 원칙 : 당해 자산의 대금을 청산한 날
○ 다만, 대금청산 전에 소유권이전등기(등록 및 명의개서 포함)를 한 경우에는 등기·등록부 또는 명부 등에 기재된 등기접수일

(1) '대금청산일'이라 함은 원칙적으로 거래대금의 전부를 지급한 날을 의미하지만 그 전부를 이행하지 않았어도 사회통념상 거의 지급되었다고 볼 만한 정도의 대금 지급이 이행된 날을 포함한다.

☞ 대금청산일이란 실제 잔금을 지급한 날을 의미하므로 매매계약서상 잔금약정일이 대금청산일과 반드시 일치하는 것은 아님

(2) 양도자산의 양도소득세 및 그 부가세액을 양수자가 부담하기로 약정한 경우에는 당해 양도소득세 및 그 부가세액을 제외한 금액을 청산한 날이 소득세법상 대금을 청산한 날이 된다.

☞ 이 경우 양도소득세 및 그 부가세액은 양도자의 양도가액에 포함됨 (재일01254-1062, '92.5.1.)

(3) 잔금을 소비대차로 전환한 경우에는 그 전환일이, 잔금을 선일자 당좌수표나 어음으로 수령한 경우에는 결제일이 대금청산일이다.

(4) 토지거래허가구역 내 토지를 거래하면서 대금을 먼저 청산한 후 허가를 득하여 소유권이전등기를 하는 경우에는 대금을 모두 청산한 날이 양도 또는 취득시기가 된다. 그러나 예정신고나 확정신고는 그 허가일을 기준으로 신고·납부하여야 한다.

(5) 조합원이 재건축조합에 관리처분계획인가 이후에 재건축조합을 탈퇴하면서 입주권을 포기하고 종전주택의 청산금을 받기로 약정한 것은 입주권을 양도한 것으로서 그 양도시기는 재건축조합으로부터 그 대금을 지급받은 날이 양도일이 된다 (부산지법2007구합4248, '08.5.28.).

나. 대금청산일이 불분명한 경우

대금청산일이 불분명한 경우의 양도 또는 취득시기는 아래와 같이 판정하고 있다.

<대금청산일이 불분명한 경우 양도 또는 취득시기>

매매계약서상 잔금약정일	잔금약정일~등기접수일까지의 기간	양도 또는 취득시기	
		2001.12.31. 이전 양도분	2002.1.1. 이후 양도분
잔금약정일이 있는 경우	1월 이하시	잔금약정일	등기접수일*
	1월 초과시	등기접수일	
잔금약정일이 없는 경우		등기접수일	

* 등기접수일 : 2002.1.1. 이후 최초 양도·취득하는 분부터 각각 적용함 (2001.12.31. 대통령령 제17456호 부칙 §9)

다. 장기할부조건부 매매 (소득세법 시행령 §162①제3호)

<장기할부조건 매매시 양도 또는 취득시기>

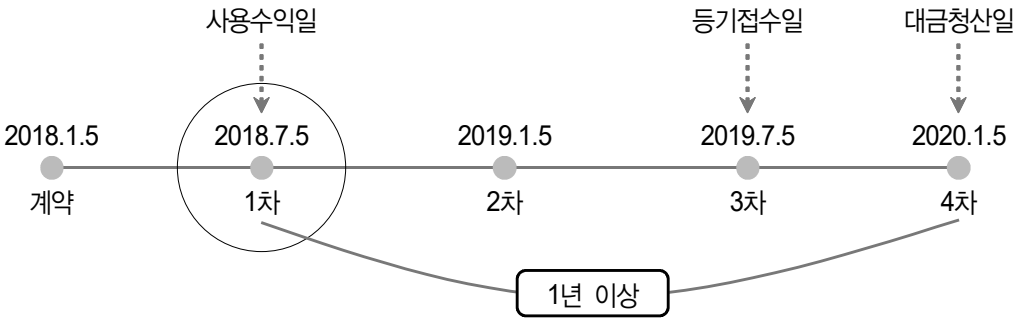
① 1999.12.31. 이전	② 2000.1.1. 이후
○ 첫회 부불금 지급일과 소유권이전등기 접수일 중 빠른 날	○ 소유권이전등기(등록·명의개서) 접수일·인도일 또는 사용수익일중 빠른 날

☞ 법령 적용 : 2000.1.1. 이후 최초로 이전등기일·인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날이 도래하는 분부터 개정법령(②)을 적용하고, 개정 전에 종전의 규정에 의하여 양도·취득시기가 도래하는 것에 대하여는 종전의 규정(①)을 적용함('99.12.31. 대통령령 제16664호 부칙 §7③)

<장기할부조건이란>

1. 양도대금을 월부·연부 기타의 부불방법에 따라 수입할 것
2. 2회(1999.5.7. 前 양도분은 3회)이상 분할하여 양도대금 수입할 것
   ☞ '2회'란 계약금 이외의 대금을 2회 이상 분할수입하는 것을 의미함
3. 양도자산의 소유권이전등기(등록 및 명의개서 포함) 접수일·인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날의 다음날부터 최종 할부금의 지급기일까지의 기간이 1년 이상일 것
   ☞ 2000.4.2. 이전에는 '양도하는 자산의 인도여부에 불구하고 첫 회 부불금 지급일의 다음날부터 최종의 부불금 지급일까지의 기간이 1년 이상인 것'을 말함

<장기할부조건부 매매의 이해>



* 장기할부조건 여부는 계약 당시를 기준으로 판단(재재산46014-337, 1998.10.30)

(1) 장기할부조건 여부는 계약당시를 기준으로 판단한다. 예를 들면 계약당시는 장기할부조건에 해당하지 않았으나 대금지급과정에서 기간이 연장되거나 2회 이상 분할 수입하는 경우에는 장기할부조건 거래가 아니다(재재산46014-337, '98.10.30.).

(2) 사용수익일의 의미

사용수익일은 당사자 간의 계약에 의하여 사용수익을 하기로 약정한 날을 말하며 별도의 약정이 없는 경우에는 양도자의 사용승낙으로 양수인이 해당 자산을 실질적으로 사용할 수 있게 된 날을 말한다(양도 집행기준 98-162-8).

(3) 인도일의 범위

인도일은 인도가 현실적으로 이루어진 날은 물론 매매계약의 내용 중 인도 또는 사용수익에 관한 특약으로 정한 인도가 가능한 날을 포함한다(양도 집행기준 98-162-9).

라. 자기가 건설한 건축물의 취득시기 (소득세법 시행령 §162①제4호)

○ 원칙 : 사용승인서 교부일(2014.2.20.까지는 사용검사필증교부일)
○ 사용검사전에 사실상 사용하거나 사용승인을 얻은 경우 → 사실상의 사용일 또는 사용승인일
○ 건축허가를 받지 아니하고 건축하는 건축물 → 사실상의 사용일

마. 상속 또는 증여로 취득한 자산의 취득시기(소득세법 시행령 §162①제5호)

○ 상속으로 취득하는 자산의 취득시기 : 상속개시일(사망일)
☞ 상속에는 유증과 사인증여를 포함함

○ 증여로 취득한 자산의 취득시기 : 증여받은 날
☞ '증여받은 날'이라 함은 등기하는 자산의 경우에는 증여등기 접수일임

* 유증과 사인증여는 증여자의 사후에 재산이 무상이전 된다는 점에서 동일하나, 유증은 유언에 의하여 재산이 무상이전되며, 사인증여는 증여자의 생전에 증여계약을 하지만 그 효력의 발생은 증여자의 사망을 법정요건으로 하는 사인행위임

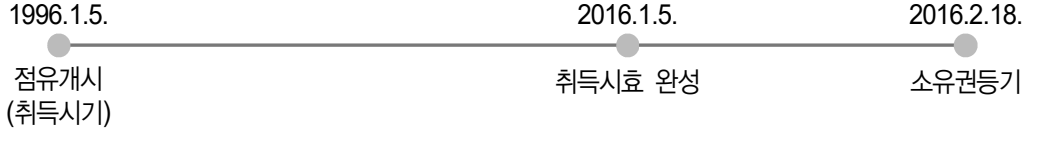
(1) 피상속인의 부동산을 상속인 앞으로 상속등기를 하지 않고 피상속인 명의로 제3자에게 양도하는 경우에는 상속인에게 상속세와는 별도로 상속개시일부터 양도일까지의 양도소득세가 과세된다.

(2) 재산분할청구권 행사로 배우자로부터 취득하는 재산은 당초 배우자가 재산을 취득한 날이 취득시기이며, 이혼위자료의 대가로 배우자로부터 취득한 재산은 소유권이전등기 접수일이 취득일이다.

바. 점유로 취득하는 부동산의 취득시기(시효취득)

20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자가 등기함으로써 부동산 소유권을 취득(민법 §245①)하는 경우에는 당해 부동산의 점유를 개시한 날이 취득시기이다(소득세법 시행령 §162①제6호).

<점유 시효취득시 취득시기의 판단>



2. 특수한 거래의 경우

가. 미완성 또는 미확정된 자산

○ 당해 자산의 대금을 청산한 날까지 그 목적물이 완성 또는 확정되지 않은 경우 취득일
→ 당해 목적물이 완성 또는 확정된 날임

(1) 건설 중인 아파트가 대금청산일까지 완공되지 않은 경우에는 그 아파트가 '완성된 날(사용승인일)'이 취득시기이다. 그러나 사용승인 전에 사실상 사용하거나 임시사용승인을 얻은 경우에는 그 사실상사용일 또는 임시사용승인일 중 빠른 날이 취득시기이다(소득세법 시행령 §162①제4호).

(2) 건설업자로부터 분양받은 아파트의 준공일 이후에 잔금이 청산되는 경우에는 그 잔금청산일이 취득시기이다(재일46014-519, '99.3.16.).

(3) 교부받은 청산금의 양도시기

재건축 및 재개발조합원이 관리처분계획에 따라 청산금을 수령한 경우로서 수령한 날까지 청산금에 상당하는 기존건물의 양도 시기는 종전에는 대금청산일이었으나 2020년 1월 14일 기재부 해석에 따라 소유권이전고시일의 다음날로 변경됨(재산제세과-35, 2020.01.14.)

☞ 청산금은 신축건물 및 대지의 이전고시로 인해 확정되는 바 도시정비법에 따른 청산금은 종전토지·건물의 면적이 감소한 경우에 환지처분으로 발생하는 것과 그 실질이 같이함

(4) 조합원의 지위를 승계하여 재건축주택을 취득한 경우

관리처분계획인가일 이후에 조합원의 지위를 승계취득한 경우 재건축주택의 취득시기는 건축법에 따른 해당주택의 사용승인서 교부일이며, 사용승인 전에 사실상 사용하거나 임시사용승인을 받은 경우에는 그 사실상의 사용일 또는 임시사용승인일이 된다(양도 집행기준 98-162-15).

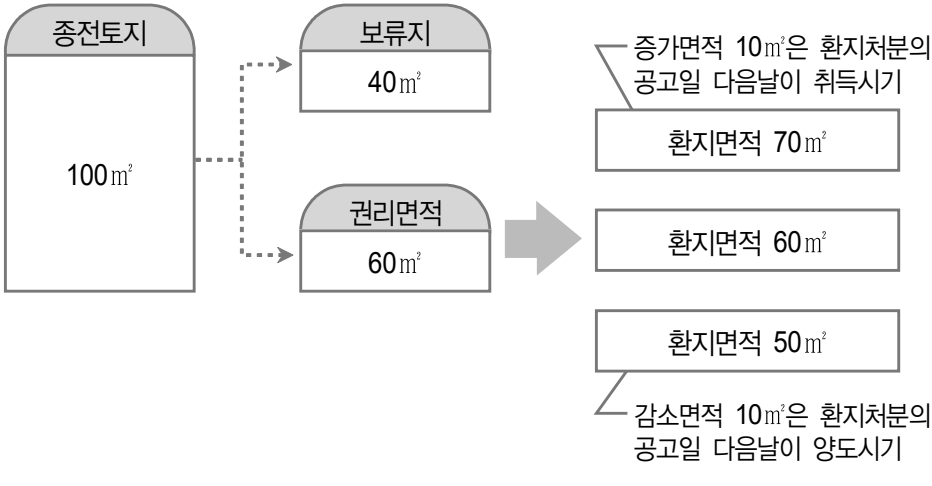
나. 환지처분시 양도 또는 취득시기(소득세법 시행령 §162①제9호)

○ 도시개발법 기타 법률에 의한 환지처분으로 인하여 취득한 토지의 취득시기
➔ 환지전의 토지의 취득일

○ 환지처분으로 교부받은 토지면적이 권리면적보다 증가 또는 감소된 경우에는 그 증가 또는 감소된 면적의 토지에 대한 취득시기 또는 양도시기
➔ 환지처분의 공고일의 다음날

<환지면적의 증감에 따른 양도·취득시기>

사례



다. 특정주식의 양도 또는 취득시기(소득세법 시행령 §162①제10호)

주주 1인과 기타 주주가 주식 등을 수회에 걸쳐 양도하는 경우로서

○ 특정주식의 양도시기 ➔ 발행주식 등의 합계액의 50% 이상이 양도되는 날

○ 특정주식의 취득시기 ➔ 당해 주식 등을 실제로 취득한 날

☞ 특정주식의 양도가액은 주주 1인과 기타주주가 사실상 주식 등을 양도한 날의 양도가액 합계액으로 함

라. 양도자산의 취득시기가 분명치 않은 경우 (소득세법 시행령 §162⑤)

○ 양도 또는 취득시기를 적용함에 있어서 양도한 자산의 취득시기가 분명치 않은 경우의 적용방법
→ 먼저 취득한 자산이 먼저 양도된 것으로 봄(선입선출법)
→ 양도한 주식의 주권발행번호·별도의 계좌 등으로 취득시기를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인되는 날이 취득시기

사례

한 필지의 토지를 다음과 같이 지분으로 취득하여 양도한 경우 언제 취득한 토지를 양도한 것으로 보는가?

취득·양도시기	2008.2.28	2009.7.1	2010.10.3	2011.5.15	2012.4.10	2016.1.9
취득·양도지분	1/10 취득	2/10 취득	3/10 취득	1/10 취득	2/10 취득	3/10 양도

* 문제풀이 : 2016.1.9.양도한 3/10 지분은 선입선출법에 따라 2008. 2 .28 취득분(1/10) 및 2009. 7. 1 취득분(2/10)을 합계한 토지이다.

마. 교환의 경우

교환자산의 양도 및 취득시기는 교환가액에 차이가 없으면 교환성립일이고, 차액의 정산이 필요한 경우는 이를 청산한 날이나, 불분명한 경우에는 교환등기접수일이다(재일46014-203, '00.2.21.).

바. 공동사업의 현물출자

공동사업에 출자한 날 또는 등기접수일 중 빠른 날이 양도 또는 취득시기이다.(서일46011-10013, '02.1.4.)

사. 부동산등기특별조치법에 의한 이전

대금청산일이 확인되는 경우에는 대금청산일, 대금청산일이 불분명한 경우에는 소유권이전등기접수일이 취득 및 양도시기이며, 사실상 취득원인에 따라 증여는 소유권이전 등기접수일, 상속은 상속개시일을 취득시기로 본다(국심2003서380, '03.4.30. ; 재일46014-2531, '97.10.25.).

아. 토지수용 및 공탁의 경우

2010.2.18. 이후 양도분부터 공익사업 시행에 따른 수용으로 인해 양도하는 경우 그 양도 및 취득시기는 대금청산일, 수용개시일 또는 소유권이전등기접수일 중 빠른 날이 된다(소득세법 시행령 §162①제7호).

이는 보상금에 대한 불복 여부에 따라 양도시기가 달라지는 문제점을 해소하고 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에서도 수용개시일에 소유권이 양도된 것으로 간주하고 있어 공익사업 시행에 따른 수용으로 인해 양도하는 경우 그 양도시기를 대금청산일, 수용개시일 또는 소유권이전등기접수일 중 빠른 날로 일원화한 것이다.

다만, 소유권에 관한 소송이 있는 경우 그 결과에 따라 납세의무자가 확정되는 점을 감안하여 소유권 소송으로 수용보상금이 공탁된 경우 소유권소송판결 확정일을 양도시기로 한다(단서 부분은 2015.2.3.이후 최초 양도분부터 적용함).

2010.2.18. 개정 전에는 보상금에 대한 불복여부에 따라 다음과 같이 양도시기를 구분하여 적용하여 왔다

○ 협의성립, 재결·공탁보상금을 이의 없이 수령한 경우

☞ 재결보상금 수령일 또는 공탁일이 잔금청산일임
☞ 보상금수령전 소유권이전등기시 : 소유권이전등기접수일

○ 재결에 불복하여 이의신청 또는 행정소송이 진행 중인 경우

☞ 소유권이전등기 접수일과 변동보상금 확정일 중 빠른 날

실무

◎ 수용되었으나 소유권 다툼이 있어 소송중인 경우 납세의무자 및 양도시기

○ 납세의무자 : 수용된 토지에 대하여 소유권 분쟁이 법원에 계류중이어서 양도소득의 사실상 귀속이 불분명한 경우에는 등기부상에 소유자로 등재되어 있는 명의자를 납세의무자로 보는 것으로, 법원의 판결에 의하여 납세의무자가 변경확정되는 경우로서 그 판결일로부터 소득세법 제110조 제1항의 기간내에 확정신고를 하는 때에는 가산세는 적용하지 아니하는 것임(서면4팀-1900, '04.11.24.)

○ 양도시기 : 토지의 소유권 분쟁으로 소송이 진행 중이어서 양수자가 수용보상금을 공탁한 경우 공탁금에 대한 권리는 소유권 소송의 판결이 확정된 때에 비로소 실현가능성이 성숙·확정되었다 할 것이므로 토지의 양도시기는 수용보상금의 공탁일이 아니라 판결의 확정일로 보아야 함(대법원2010두9372, 2012.2.23)

자. 토지거래허가 대상 토지를 양도한 경우

토지거래허가대상 토지를 거래하면서 대금청산 후 허가를 받은 경우 그 계약이 소급하여 유효하게 되어 대금청산일이 양도시기이다(재재산46014-21, '98.1.20.).

차. 대물변제

부동산으로 대물변제하기로 약정한 경우 양도 및 취득시기는 소유권이전등기 접수일이다(재산46014-1152, '99.6.12.).

카. 합병법인의 주식

법인이 합병함에 따라 피합병법인의 주주가 합병법인으로부터 받은 주식의 취득시기는 합병등기일을 기준으로 한다(재산22601-94, '92.3.11.).

타. 담보가등기 후 채무불이행으로 채권자 명의로 본등기한 경우

채권자가 채권담보를 목적으로 채무자소유 부동산에 가등기를 설정 후 채무자의 채무불이행으로 인하여 채권자 명의로 본등기를 이행하는 경우는 본등기한 날이 그 취득·양도시기가 되는 것이다(재일46014-561, '98.3.31.).

파. 융자조건부 주택신축 분양시 잔금청산일

융자조건부 주택신축분양에 있어서는 금융기관이 분양받은 자를 근저당설정 의무자로 한 근저당설정 및 융자를 함으로써 그 융자금이 잔금에 충당되는 날을 잔금청산일로 본다(서일46014-11713, '02.11.17.).

하. 기타 취득 또는 양도시기의 해석사례

1) 잔금청산일이 매매계약서에 기재된 잔금지급 약정일과 다른 경우 양도 또는 취득의 시기

매매계약서 등에 기재된 잔금지급약정일보다 앞당겨 잔금을 받거나 늦게 받는 경우에는 실지로 받은 날이 대금청산일이 된다. 이 경우 잔금을 소비대차로 변경한 경우는 소비대차로의 변경일을 대금청산일로 한다(소득세법 기본통칙 98-162…1).

2) 신축건물의 취득시기

건설 중인 아파트의 분양계약에 따라 대금청산일까지 당해 아파트가 완공되지 않은 경우에는 건물이 완성된 날을 취득의 시기로 본다. 이 경우 '건물이 완성된 날'이라 함은 당해 건물에 대한 사용승인일을 말한다. 다만, 사용승인 전에 사실상 사용하거나 임시사용승인을 얻은 경우에는 그 사실상의 사용일 또는 임시사용승인일 중 빠른 날로 하고 건축허가를 받지 아니하고 건축하는 건축물에 있어서는 그 사실상의 사용일로 한다(소득세법 시행령 §162①제8호).

☞ 위 내용에서 '사실상의 사용일'이란 당해 건물에 사실상 입주하는 날을 말하는 것으로, 귀 질의와 같이 사실상 입주가 가능한 상태에 있는 데도 당해 거주자가 입주하지 않은 경우에는 사실상 입주가능한 날을 사실상의 사용일로 본다(서일46014-11380, '02.10.21.).

3) 부동산에 관한 권리의 취득시기

부동산의 분양계약을 체결한 자가 당해 계약에 관한 모든 권리를 양도한 경우에는 그 권리에 대한 취득시기는 당해 부동산을 분양받을 수 있는 권리가 확정되는 날(아파트당첨권은 당첨일)이고 타인으로부터 그 권리를 인수받은 때에는 대금청산일이 취득시기가 된다(소득세법 기본통칙 §98-162…2).

실무

생활대책용지 분양권(또는 이주자택지 분양권)의 취득일 및 취득가액

① 분양권이 확정되기 전에 양도한 경우
이주자택지 분양권이 확정되기 전에 이를 양도하고 잔금을 지급받은 경우 양도일은 장래 취득할 것을 조건으로 하는 귀속재산(이주자택지 분양권)을 매매하는 조건부 법률행위에 해당하여 조건의 성취가 이루어진 이주자택지 분양권 확정일이며, 이주자택지를 분양받을 권리가 확정되기 전에 잔금을 지급하고 취득한 분양권을 이주자택지 분양권이 확정되기 전에 양도한 경우 취득일 및 양도일은 이주자택지 분양권이 확정된 날임(부동산거래관리과-0834, '11.9.30.)

② 이주 및 생활대책 대상자로 확정된 후 양도한 경우
택지개발지구 용지조성사업 시행자로부터 이주 및 생활대책 용지 분양권을 최초로 부여받은 자의 분양권 취득일은 이주 및 생활대책 대상자로 확정·결정된 날임(부동산거래관리과-1012, '10.8.2.)

③ 생활대책용지 분양권을 조합에 현물출자하여 조합이 사업시행자와 매매계약 체결하여 생활대책용지를 분양받은 후 생활대책용지 분양권을 양도하는 경우, 이주 및 생활대책 대상자가 조합에 현물출자한 당해 분양권에 따라 조합이 사업시행자와 매매계약 체결한 후 양도하는 분양권의 취득일은 조합이 이주 및 생활대책 용지 분양권을 현물출자 받은 날임(부동산거래관리과-1012, '10.8.2.)

※ 생활대책용지 : 개발되는 지역 내에서 영농과 축산업 등에 종사하는 사람에게 생활대책 보상차원에서 공급되는 일반상업용지나 근린생활용지를 말함.

※ 이주자택지 : 택지개발지구 내에 거주하던 원(原)주민에게 주어지는 토지로서, 단독주택이나 점포주택을 지을 수 있는 점포 겸용 택지를 말함.

④ 취득가액
이주자택지분양권은 당해 공공사업에 제공된 주택 등에 대한 양도대가와는 별도로 생활보상의 일환으로 부여된 것이어서 그에 대한 취득가액이 지급되었다고 볼 수 없음(대법원95누17007, '96.9.6.)

◎ 어민생활대책 특별분양용지(조개딱지)의 취득시기와 취득가액

공유수면매립에 따른 어업권(조개딱지) 상실대가를 토지로 지급받는 경우 당해 토지의 취득시기는 특별공급계약일이고, 취득가액은 취득당시의 감정가액(어업권 상실대가 포함한 가액)이상이 되는 것임(조심2009중1674, '09.11.26. 외 다수)

(결정 이유)

① 취득시기 : 당해 자산의 대금을 청산한 날까지 그 목적물이 완성 또는 확정되지 아니한 경우에는 그 목적물이 완성 또는 확정된 날을 취득일로 보는 것이므로 조개딱지의 경우 사업시행자와 체결한 계약서 등에 의하여 조개딱지(또는 공급대상토지)의 위치·지번·지목 및 면적이 구체적으로 확정되는 때를 그 취득시기로 보아야 할 것(대책약정만으로는 조개딱지(또는 공급대상토지)의 가격·소재지·지번·지목 및 면적 등의 내용이 전혀 확정되어 있지 않았으므로 대책약정일을 취득시기로 볼 수 없음)

② 취득가액 : 공유수면매립사업의 시행으로 인하여 사업시행자로부터 분양받은 조개딱지의 취득가액은 분양받은 가액으로 보아야 할 것이나, 당해 분양받은 가액이 당시 시가보다 낮은 가액이며 시가의 차액이 어업권 상실대가인 경우에는 분양가액 외에 시가와의 차액 또한 취득가액에 포함하는 것이 타당하므로 조개딱지(또는 공급대상토지)의 취득가액은 조개딱지 취득당시의 시가로 보아야 할 것(같은 뜻 : 재산세제과-111, '06.1.27.)

4) 조건부매매인 경우 양도 또는 취득의 시기

조건부로 자산을 매매하는 경우 그 조건성취일이 양도 또는 취득의 시기가 된다(서면4팀-2777, 2007.9.21. ; 국심2007서5209, 2010.4.12.).

5) 경락에 의하여 자산을 취득하는 경우의 취득시기

경매에 의하여 자산을 취득하는 경우에는 경매인이 매각조건에 의하여 경매대금을 완납한 날이 취득시기가 된다(소득세법 기본통칙 98-162…3).

6) 법원의 무효판결로 환원된 자산의 취득의 시기

부동산의 소유권이 타인에게 이전되었다가 법원의 무효판결에 의하여 당해 자산의 소유권이 환원되는 경우에는 당해 자산의 취득시기는 그 자산의 당초 취득일이 된다(구, 소득세법 기본통칙 98-6).

7) 잔금을 어음이나 기타 이에 준하는 증서로 받은 경우의 양도·취득시기

잔금을 어음이나 기타 이에 준하는 증서로 받은 경우 어음 등의 결제일이 그 자산의 대금청산일이 된다(소득세법 기본통칙 98-162…4).

8) 법원판결로 취득시 취득시기

토지매매인 간에 소유권이전에 관한 분쟁이 발생함으로써 대법원의 최종판결에 의해 취득한 토지의 취득시기는 대금청산일이다(국심91서1290, '91.9.11.).

다만, 법률에 따라 수용되는 경우로서 소유권에 관한 소송으로 보상금이 공탁된 경우에는 소유권 관련 소송 판결 확정일로 하는 것으로 규정을 신설하였다(소득세법 시행령 §162①제7호 단서. 2015.2.3.이후 최초 양도분부터 적용함).

9) 대물변제시 양도시기

부동산으로 대물변제한 경우 양도시기는 소유권이전등기가 경료되는 때이다(대법원91누8432, '91.11.12.).

10) 법인현물출자시 양도시기

주식회사 발기설립의 경우 현물출자에 의한 부동산의 양도시기는 '설립등기를 한 때'이며 주식인수인의 지위를 취득한 시점이 아니다(대법원98두7558, '00.6.23.).

실무

1세대 1주택인 고가주택의 부수토지에 대한 보상이 먼저 이루어지고 건물 보상이 나중에 이루어진 경우 부수토지의 양도시기 등

① 양도시기

당해 고가주택(1세대 1주택) 및 그 부수토지에 대한 보상금이 시차를 두고 지급되고 그 대금을 청산하기 전에 당해 부수토지에 대한 소유권이전등기를 하는 경우 등기부에 기재된 등기접수일을 그 부수토지의 양도시기로 보는 것임(서면4팀-482, '07.2.5.)

② 양도차익 계산

당해 주택과 그 부수토지에 대한 양도차익을 계산함에 있어서 양도가액 및 취득가액은 실지거래가액에 의하는 것이고, 그 부수토지의 양도차익은 소득세법 기본통칙 95-0…1【고가주택의 양도차익 계산】의 계산방법에 따라 계산하되 『건물의 양도가액』은 당해 주택의 '예상보상 금액'으로 하는 것이며, 당해 주택에 대한 보상금잔액 수령시 보상금액이 증감이 되는 경우에는 국세기본법 제45조의 규정에 따라 수정신고를 하는 것임(서면4팀-1581, '07.5.11.)

* 양도소득과세표준 확정신고를 한 자가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이나 그 밖의 법률에 따른 토지 등의 수용으로 인한 수용보상가액과 관련하여 제기한 행정소송으로 인하여 보상금이 변동됨에 따라 당초 신고한 양도소득금액이 변동된 경우로서 소송 판결 확정일이 속하는 달의 다음 다음 달 말일까지 추가신고·납부한 때에는 소득세법 제110조의 기한까지 신고·납부한 것으로 본다(소득세법 시행령 §173④, 2018.2.3. 판결확정분부터 적용).

③ 무신고한 경우 예정신고세액공제 및 가산세

1주택을 소유한 1세대가 소유하는 주택 및 그 부수토지가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공공사업의 시행자에게 협의매수 또는 수용되는 경우로서, 주택과 그 부수토지의 보상금 합계금액이 6억원을 초과하나, 보상금을 지급할 당시 주택의 보상가격이 미산정되어 보상가격이 6억원 미만인 주택의 부수토지에 대하여 먼저 소유권 이전등기를 하고 예정신고・납부를 하지 아니한 경우에는 예정신고세액공제를 받을 수 없으며,

이 경우 확정신고기한 내에 주택 보상가격이 산정된 때(지장물 손실보상협의 요청일)에는 토지의 양도소득에 대하여 확정신고를 하여야 「국세기본법」에 따른 신고・납부불성실 가산세가 적용되지 아니하는 것임.(서면5팀 2957, '07.11.12.)

11) 증여후 증여계약의 해제로 반환받은 경우

반환시기(증여받은 달의 말일로부터)	증여세 과세 여부	취득시기 판단
증여세 신고기한 이내 (반환 전 증여세 결정시 제외)	당초 증여는 없는 것으로 봄	증여자가 당초 취득한 날
증여세 신고기한 지난 후 3개월 이내	당초 증여 : 과세 재차 증여 : 과세하지 않음	증여자가 반환받은 날
그 후	당초 증여 : 과세 재차 증여 : 과세	증여자가 반환받은 날

3. 취득시기의 의제 (소득세법 시행령 §162⑥,⑦)

가. 부동산, 부동산에 관한 권리, 기타자산

'84.12.31. 이전에 취득한 자산은 '85.1.1.에 취득한 것으로 본다.

나. 상장주식 및 비상장주식 (기타자산에 해당하는 주식은 제외)

'85.12.31. 이전에 취득한 자산은 '86.1.1.에 취득한 것으로 본다.



제 2 편

기준시가의 계산

제 1 장 기준시가 개요 ····· 90
제 2 장 토지의 기준시가 ····· 93
제 3 장 건물의 기준시가 ····· 104
제 4 장 주택(개별·공동)의 기준시가 ·· 122
제 5 장 오피스텔 및 상업용 건물의 기준시가 ····· 129
제 6 장 부동산의 기준시가 계산시 공통적용 사항 ····· 134
제 7 장 시설물이용권의 기준시가 ···· 137
제 8 장 주식 등의 기준시가 ····· 145
제 9 장 부동산에 관한 권리의 기준시가 ····· 154
제10장 신주인수권의 기준시가 ····· 156
제11장 영업권의 기준시가 ····· 158
제12장 신탁수익권의 기준시가 ····· 160

제1장

기준시가 개요

1. 기준시가의 개념

소득세법상 기준시가란 양도소득세 과세대상 자산을 양도하는 경우에 실지거래가액에 불구하고 하나의 물건에 대해 획일적인 방법으로 과세하기 위해 세법에 따라 정부가 결정한 과세기준이 되는 가액을 말한다.

부동산에 대한 양도소득세 과세기준은 1983.1.1. ~ 2006.12.31. 까지 기준시가에 의한 과세를 원칙으로 하고 세법에서 열거한 일정한 부동산 거래에 대하여만 실지거래가액으로 과세하도록 하고 있었으나, 2007.1.1. 이후부터는 모든 부동산에 대해 실지거래가액으로 과세하도록 변경되었다.

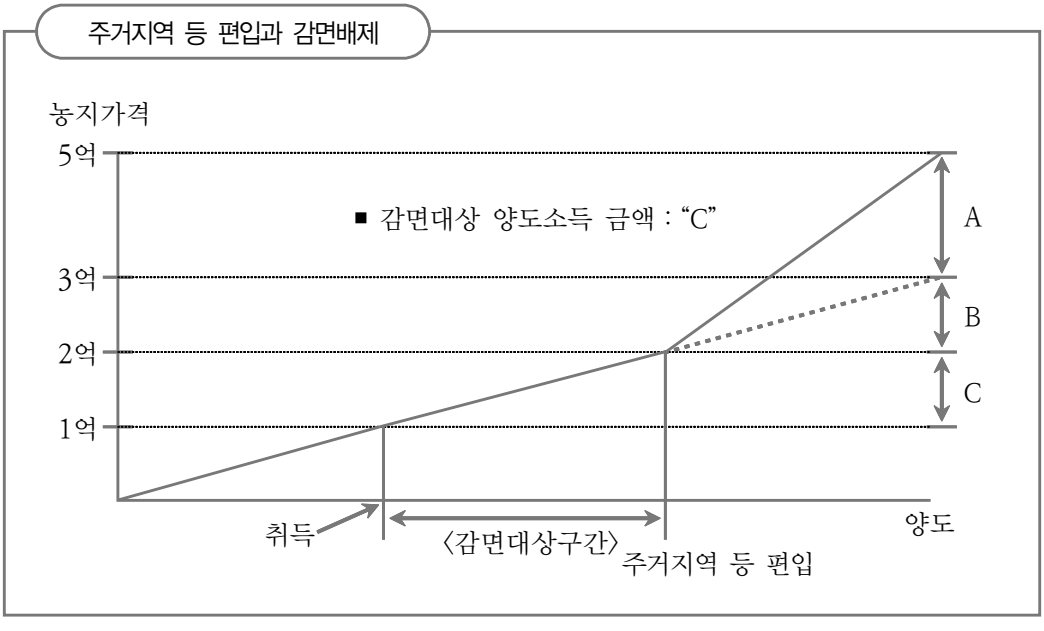
2. 기준시가의 적용영역과 중요성

2007.1.1. 이후부터는 모든 부동산에 대해 실지거래가액으로 과세하도록 변경되었음에도 불구하고 실지거래가액을 인정 또는 확인할 수 없어 추계결정하는 경우 등 다음의 경우에는 기준시가에 의해 양도소득금액을 산정하여야 한다.

<기준시가 적용 예시>

① 실지거래가액을 인정 또는 확인할 수 없어 추계결정을 하는 경우
(소득세법 §114⑦, 동법 시행령 §176의2①)
② 주거지역 등 편입된 농지 양도시 자경농지감면 등의 감면소득금액을 계산하는 경우
③ 환산취득가액으로 취득가액을 계산하는 경우
④ 양도차익 산정시 일괄 양도(취득) 자산의 가액구분이 불분명하여 안분하는 경우

<기준시가에 의한 감면소득금액의 산정(조특법 시행령 §66⑦)>



3. 자산별 기준시가 산정방법

가. 자산별 기준시가의 개요

자산의 종류	기 준 시 가
토 지	○ 일반지역 : 개별공시지가(없는 경우 세무서장이 평가한 가액) ○ 지정지역 : 개별공시지가 × 국세청장이 고시한 지역별 배율
건 물	○ 일반건물 : 국세청장이 고시한 산정방법으로 평가한 가액 ○ 오피스텔·상업용건물 : 국세청장이 토지·건물을 함께 일괄하여 평가고시한 가액(고시되지 않은 경우 일반건물기준시가 산정방법적용)
주 택	○ 국토교통부장관이 등이 토지·건물을 함께 일괄하여 평가고시한 개별주택 및 공통주택 가격

자산의 종류	기 준 시 가
부동산을 취득할 수 있는 권리	○ 취득일 또는 양도일까지 불입한 금액과 취득일 또는 양도일 현재의 프리미엄에 상당하는 금액을 합한 금액
지상권·전세권·등기된 부동산임차권	○ 상증세법 시행령 제51조 제1항의 규정을 준용하여 평가한 가액
유가증권시장 상장법인의 주식 * 기타자산 주식 포함	○ 상증세법 제63조 제1항 제1호 가목의 규정을 준용하여 평가한 가액 (양도일·취득일 이전 1월간에 공표된 매일의 한국거래소 최종시세가액의 평균액)
코스닥·코넥스시장 상장법인의 주식 * 거래정지 등이 된 것 제외 * 기타자산 주식 포함	○ 상증세법 제63조 제1항 제1호 나목의 규정을 준용하여 평가한 가액 (양도일·취득일 이전 1월간에 공표된 매일의 한국거래소 최종시세가액의 평균액)
비상장 주식 등 * 거래정지등이 된 코스닥주식 포함 * 기타자산 주식 포함	○ 상증세법 제63조 제1항 제1호 다목의 규정을 준용하여 평가하되, 평가기준시기 및 평가액은 소득세법 시행령 제165조 제4항 규정에 의해 산출한 가액 * 장부분실 등으로 인하여 취득당시의 기준시가를 확인할 수 없는 경우에는 액면가액을 취득당시의 기준시가로 함
신주인수권	○ 상증세법 시행령 제58조의2 제2항의 규정을 준용하여 평가한 가액
시설물 이용권 (주식 등을 제외)	○ 지방세법에 따라 고시한 시가표준액
사업용고정자산과 함께 양도하는 영업권	○ 상증세법 시행령 제59조 제2항의 규정을 준용하여 평가한 가액
파생상품	○ 파생결합증권, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제5조 제2항 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 장내파생상품 또는 같은 조 제3항에 따른 장내파생상품 중 소득세법 시행령 제159조의2의 제1호부터 제6호의 어느 하나에 해당하는 상품
신탁수익권	○ 상증세법 제65조제1항 및 상증세법 시행령 제61조를 준용하여 평가한 가액

나. 국세청장이 평가 고시하는 기준시가

구 분	고 시 일	비 고
일 반 건 물	연1회 이상(통상 매년말 다음 연도분 고시)	건물기준시가 산정방법을 고시
오피스텔·상업용건물 (각 부수토지 포함)	연1회 이상 정기·수시고시	건물과 부수토지를 일괄하여 고시 * 오피스텔과 상업용건물은 2005.1.1. 이후부터 시행

제2장

토지의 기준시가

토지의 기준시가는 양도일 또는 취득일 현재 결정공시되어 있는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 의한 개별공시지가로 한다. 다만, 개별공시지가가 없는 토지의 가액은 납세지 관할세무서장(납세지와 토지소재지 관할세무서장이 다른 경우로서 납세지 관할세무서장의 요청이 있는 경우 당해 토지소재지 관할세무서장)이 인근 유사토지의 개별공시지가를 기준으로 「부동산 가격공시에 관한 법률」 규정에 의한 비교표에 의해 비교 평가한 가액으로 한다.

그러나 각종 개발사업 등으로 지가가 급등하거나 급등우려가 있는 지역으로서 국세청장이 지정한 지역의 기준시가는 배율방법에 의하여 평가한 가액을 당해 지정지역 토지의 기준시가로 한다.

○ 일반지역 : 개별공시지가(개별공시지가가 없는 경우는 세무서장이 평가한 가액)

○ 지정지역 : 개별공시지가 × 국세청장이 고시한 지역별 배율
(* 2025.1.1. 현재 국세청장이 고시한 배율지역은 없음)

1. 일반지역 토지의 기준시가

양도(취득) 당시 토지의 기준시가 =
양도(취득)일 현재 고시된 개별공시지가(㎡당 가액) × 양도(취득)면적(㎡)

가. 개별공시지가가 있는 경우

개별공시지가는 매년 1월 1일을 기준으로 필지의 ㎡당 가격을 결정공시하고 있다.

1) 토지의 기준시가

토지의 기준시가는 양도 또는 취득일 현재 결정공시되어 있는 ㎡당 개별공시지가(원/㎡)에 양도 또는 취득한 면적(㎡)을 곱하여 계산한 가액으로 한다.

2) 개별공시지가의 적용

개별공시지가의 적용은 평가기준일이 아닌 "결정공시일"을 기준으로 적용한다. 따라서 새로운 개별공시지가 결정공시일 이후 취득 또는 양도하면 새로운 개별공시지가가 적용되고, 새로운 개별공시지가 결정공시되기 전에 취득 또는 양도하는 때에는 직전에 결정공시된 개별공시지가를 적용한다.

<연도별 개별공시지가 정기공시일 현황>

평가기준일	정기공시일	평가기준일	정기공시일
1990. 1. 1.	1990. 8. 30.	2008. 1. 1.	2008. 5. 31.
1991. 1. 1.	1991. 6. 29.	2009. 1. 1.	2009. 5. 29.
1992. 1. 1.	1992. 6. 05.	2010. 1. 1.	2010. 5. 31.
1993. 1. 1.	1993. 5. 22.	2011. 1. 1.	2011. 5. 31.
1994. 1. 1.	1994. 6. 30.	2012. 1. 1.	2012. 5. 31.
1995. 1. 1.	1995. 6. 30.	2013. 1. 1.	2013. 5. 31.
1996. 1. 1.	1996. 6. 28.	2014. 1. 1.	2014. 5. 30.
1997. 1. 1.	1997. 6. 30.	2015. 1. 1.	2015. 5. 29.
1998. 1. 1.	1998. 6. 30.	2016. 1. 1.	2016. 5. 31.
1999. 1. 1.	1999. 6. 30.	2017. 1. 1.	2017. 5. 31.
2000. 1. 1.	2000. 6. 30.	2018. 1. 1.	2018. 5. 31.
2001. 1. 1.	2001. 6. 30.	2019. 1. 1.	2019. 5. 31.
2002. 1. 1.	2002. 6. 29.	2020. 1. 1.	2020. 5. 29.
2003. 1. 1.	2003. 6. 30.	2021. 1. 1.	2021. 5. 31.
2004. 1. 1.	2004. 6. 30.	2022. 1. 1.	2022. 4. 29.
2005. 1. 1.	2005. 5. 31.	2023. 1. 1.	2023. 4. 28.
2006. 1. 1.	2006. 5. 31.	2024. 1. 1.	2024. 4. 30.
2007. 1. 1.	2007. 5. 31.	2025. 1. 1.	2025. 4.예정

3) 개별공시지가 수시 결정공시

개별공시지가 평가기준일 이후에 분할·합병 등의 사유가 발생하는 토지는 시장·군수 또는 구청장이 개별공시지가를 수시 결정·공시하고 있다. 양도 또는 취득일 현재 수시공시된 개별공시지가가 있는 때에는 그 가액을 적용하여 양도 또는 취득당시의 토지기준시가를 계산한다.

가) 수시공시대상인 토지

① 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 의한 신규등록토지
② 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 의하여 분할 또는 합병된 토지
③ 토지의 형질변경 또는 용도변경으로 인하여 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 상의 지목이 변경된 토지
④ 개별공시지가의 결정·고시가 누락된 토지(국·공유지 포함)

나) 수시공시시기

① 1.1.~6.30. 기간 중 수시공시사유가 발생한 토지 ➔ 7.1. 을 기준일로 하여 10.31.까지 결정·공시

② 7.1.~12.31. 기간 중 수시공시사유가 발생한 토지 ➔ 다음연도 1.1. 을 기준일로 하여 다음 연도 5.31. 까지 결정·공시

4) 개별공시지가의 적용 예시

예시

① 2019.3.10. 양도(취득)시 적용할 양도(취득) 당시 기준시가는
☞ 2018.5.31. 결정공시된 2018.1.1. 기준 개별공시지가 적용

② 2019.6.30. 양도(취득)시 적용할 양도(취득) 당시 기준시가는
☞ 2019.5.31. 결정공시된 2019.1.1. 기준 개별공시지가 적용

나. 개별공시지가가 없는 경우

1) 기준시가 산정

개별공시지가가 없는 토지의 기준시가는 당해 개별공시지가가 없는 토지와 지목·이용상황 등 지가형성요인이 유사한 인근 토지를 표준지로 보고 「부동산 가격

공시에 관한 법률」에 의한 비교표에 의해 납세지 관할세무서장(토지소재지 관할세무서장과 다른 경우 요청시 토지소재지 관할세무서장)이 평가한 가액으로 한다.

이 경우 2이상의 감정평가기관의 감정가액을 참작하여 평가할 수 있다.

2) 개별공시지가 없는 토지의 유형

① 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 의한 신규등록토지
② 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 의하여 분할 또는 합병된 토지
③ 토지의 형질변경 또는 용도변경으로 인하여 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 상의 지목이 변경된 토지
④ 개별공시지가의 결정・고시가 누락된 토지(국・공유지 포함)

다. 토지 기준시가 관련 해석사례

1) 이미 공시한 개별공시지가 가액이 잘못 조사 결정되었음이 확인되어 시장・군수・구청장이 개별공시지가를 다시 경정하는 경우에는 그 경정된 개별공시지가에 의하여 양도소득금액을 계산해야 한다(재일46014-1904, '93.7.7. ; 대법원93누16925, '93.12.7.).

2) 개별공시지가가 있는 토지를 취득한 후에 보유기간 중에 형질변경공사로 지목이 변경된 경우에도 취득 당시 적용할 기준시가의 계산은 취득일 현재 공시된 개별공시지가를 적용하여 계산한다(서일46014-10014, '02.1.7.).

3) 하나 필지를 2이상의 필지로 분할하거나 여러 필지를 취득한 후 1필지로 합병한 후에 양도하는 경우로서 양도 당시 개별공시지가가 공시되지 않았으면 당해 토지의 양도 당시 기준시가는 납세지세무서장이 평가하여 산정해야 한다(재경부재산46014-346, '97.10.28. ; 재일46014-389, '99.3.26.).

4) 새로운 기준시가가 고시되기 전에 취득 또는 양도한 때에는 직전의 기준시가에 의하는 것이며 기준시가의 적용은 결정공시일을 기준으로 한다(재일01254-1962, '92.7.29.).

5) 공동주택의 부수토지가 다수 필지인 경우 당해 공동주택의 부수토지의 기준시가는 대표지번의 필지를 기준으로 한 개별공시지가를 적용하여 산정하며 이 경우 대표 지번의 필지라 함은 등기부상 초두에 기재된 지번의 필지를 말한다. (재일 01254-627, '91.3.11.)

6) 기준시가로 양도소득세 계산시 토지면적이 공부상 면적과 실제측량 면적이 차이가 나는 경우에는 실제로 존재하지 않는 토지면적은 취득 당시의 기준시가 계산시 제외하고 계산한다(국심2003서38, '03.5.6.).

7) 2필지 이상의 토지가 하나의 건물 부지로 사용되고 있는 것과 같이 여러 필지의 토지가 일단을 이루어 용도상 불가분의 관계에 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 일단의 토지 전체를 1필지로 보고 토지특성을 조사하여 그 전체를 단일한 가격으로 평가해야 한다(대법원2001두1437, '01.11.13.).

8) 토지의 일부를 분할하여 양도하면 분할로 인해 새로운 지번이 부여되므로 직전의 개별공시지가가 없는 것처럼 보이나, 토지 중 일부를 분할하여 양도한 경우에는 분할 당시 모지번 토지에 관하여 개별공시지가가 고시되어 있었던 이상, 분할된 토지의 기준시가는 모지번 토지의 개별공시지가를 적용하여 평가해야 한다(대법원2000두8165, '01.2.23.).

9) 개별공시지가 없는 토지란 토지 특성이 달라져서 지목변경 전의 개별공시지가를 지목변경 후의 것으로 보는 것이 불합리하다고 볼 특별한 사정이 있는 경우의 토지를 의미하며, 건축물의 용도변경으로 인하여 지목이 변경된 경우를 포함한다(대법원2007두13180, 2009.5.14.).

10) 취득시의 실제거래가액을 확인할 수 없어 취득가액을 환산취득가액으로 산정하는 경우 토지의 양도 당시의 기준시가는 소득세법 제99조 제1항 제1호 가목에 따라 산정하는 것이다(부동산거래관리과-1143, 2010.9.9.).

11) 신축주택 취득일로부터 5년이 되는 날에 그 연도의 기준시가가 고시되지 않았더라도 사후에 그 연도의 기준시가를 알 수 있다면 취득일로부터 5년이 되는 날이 속한 연도의 기준시가를 적용하는 것이 타당하고 그 직전 연도의 기준시가를 적용하는 것은 위법하다(대법원2012두8588, 2013.1.31.).

2. 지정지역 토지의 기준시가

양도(취득)당시 토지의 기준시가 = 양도(취득)당시 개별공시지가(㎡당 가액) × 양도(취득)면적(㎡) × 국세청장이 고시한 지역별 배율

가. 기준시가 산정

배율적용하는 지정지역이란 각종 개발사업 등으로 지가가 급등하거나 급등할 우려가 있는 지역으로서 국세청장이 지정하는 지역을 말한다. 국세청장이 정한 지정지역 안에 있는 토지를 양도하면 개별공시지가에 지역별 국세청장이 고시한 배율을 곱하여 계산한 가액을 지정지역내 토지의 기준시가로 한다.

나. 배율적용 대상 토지

1990.9.1. 이후 2024.1.1. 현재까지 국세청장이 지정한 배율적용 대상 지정지역은 고시된 바 없다.

3. 1990.8.30. 전에 취득한 토지의 취득 당시 기준시가

가. 취득당시 기준시가 산정

1990.8. 30. 개별공시지가가 최초 고시되기 전에 취득한 토지의 취득 당시 기준시가는 다음과 같이 산정한다(소득세법 시행령 §164④).

$$\text{1990.1.1. 기준으로 한 개별공시지가} \times \frac{\text{취득 당시의 시가표준액}}{\text{(1990.8.30. 현재의 시가표준액 + 그 직전에 결정된 시가표준액)} \div 2}$$

* 위 산식에서 『시가표준액』은 "토지등급가액(토지등급가격)"을 말함

취득시기	1988. 1. 20. (사례 : 일반적인 경우)			
토지 면적	1990. 8. 30. 현재 개별공시지가	1990. 8. 30. 현재 시가표준액	1990. 8. 30. 직전에 결정된 시가표준액 (1989년)	취득당시 시가표준액 (1988년)
100㎡	1,200,000	220,000	180,000	150,000
	1988. 1. 20. 현재 ㎡당 개별공시지가 =1,200,000 × [150,000 ÷ {(220,000+180,000) ÷ 2}] = 900,000원/㎡			
토지 취득시 기준시가 = 100㎡ × 900,000원/㎡ = 90,000,000원				

1) 그 직전에 결정된 시가표준액

위 산식의 분모 중 「그 직전에 결정된 시가표준액」이란 1989.12.31. 현재의 시가표준액을 말한다. 그러나 1990.1.1.~1990.8.29. 사이에 수시조정이 있는 경우에는 당해 최종 수시조정일 전일의 시가표준액을 말한다(소득세법 시행규칙 §80⑦).

<계산사례>

토지 취득시기 : 1989. 1. 20. 취득 토지면적 : 100㎡				
1990. 8. 30. 현재 개별공시지가	1990. 8. 30. 현재 시가표준액	1989.12.31. 현재 시가표준액	1990. 5.31. 현재 시가표준액	취득당시 (1988년) 시가표준액
1,200,000원/㎡	220,000원/㎡	180,000원/㎡	200,000원/㎡	150,000원/㎡

<해설> ☞ 1990. 1. 1.이후 1990.8.29. 기간 중에 토지등급이 수시조정된 경우이므로 직전의 결정된 시가표준액은 200,000원/㎡이므로 1989. 1. 20. 현재 ㎡당 개별공시지가 = 1,200,000 × [150,000 ÷ {(220,000+200,000) ÷ 2}] = 857,142원/㎡ 따라서, 토지 취득시 기준시가 = 100㎡ × 857,142원/㎡ = 85,714,200원

2) 「직전에 결정된 시가표준액 > 1990.8.30. 현재의 시가표준액」인 경우

위 산식의 분모가액은 1990.8.30. 현재 시가표준액을 초과하지 못하므로 직전에 결정된 시가표준액이 1990.8.30. 현재의 시가표준액보다 큰 경우에는 1990.8.30. 현재의 시가표준액을 분모의 가액으로 한다(소득세법 시행규칙 §80⑥).

3) 「취득일 직전의 시가표준액 = 1990.8.30. 직전의 시가표준액」인 경우

1990.8.30. 직전에 결정된 시가표준액과 취득일 직전에 결정된 시가표준액이 동일한 경우로서 1990.1.1. 을 기준으로 한 개별공시지가에 곱하는 그 비율이 100분의 100을 초과하는 경우에는 그 초과하는 부분은 이를 없는 것으로 한다(소득세법 시행규칙 §80⑥).



토지의 취득 당시 기준시가 = 1990.1.1. 기준으로 한 개별공시지가

4) 토지의 지방세법상 시가표준액

가) 시장·군수·구청장은 토지의 지목·품위 또는 상황에 따라 등급을 설정하고 이를 토지대장·임야대장 및 과세대장에 등재하여 왔는데 이 토지등급가액이 토지의 지방세법상 시가표준액이다.

나) 1984.6.30. 이전에는 1평당 가액을 기준으로 한 "구토지등급표"를 적용하였으나, 1984.7.1. 부터는 1㎡당(광천지는 1필지당) 가액을 기준으로 산정한 토지등급표에 의하여 계산한다.

<토지등급가액 조정시기>

적용기간	1984.6.30. 이전		1984.7.1.~	1988.1.1.~ 1995.12.31.
조정횟수	매년 2회		매년1회	매년1회
정기조정월일	1.1. 7.1.	3.1. 9.1.	7.1.	1.1.
지 역	서울, 부산, 대구, 충남, 전남, 경북	인천, 경기, 충북, 전북, 경남, 제주	단, 86, 87년에는 8.1 결정하였음	모든 토지

※ 1㎡=0.3025평, 1평=3.3058㎡

5) 취득 당시의 토지등급이 없는 경우에 적용할 가액

양도 및 취득 당시 설정된 토지등급이 없는 때에 적용할 토지등급은 다음 순서에 의한다(소득세법 기본통칙 99-164…1).

① 재산세 과세대장 상에 등재된 토지등급

② 당해 토지의 품위와 정황이 유사한 인근 토지의 등급가격을 참작하여 시장(구청장)·군수가 결정한 가액

③ 당해 토지와 바로 인접된 토지 중 품위·정황이 유사한 토지의 등급
④ 품위·정황이 유사한 토지가 없는 때에는 당해 토지 소재지 동(리)의 최하등급

6) 토지등급 관련 해석사례

가) 1990.1.1. 의 토지등급이 토지대장에 없는 경우 시장·군수는 매년 1월 1일에 토지등급을 결정해야 하는 것이므로, 직전에 결정된 토지등급을 1990.1.1. 의 토지등급으로 보아야 한다(심사양도2003-79, '03.6.30.).

나) 직전에 결정된 시가표준액이라 함은 1990.8.30. 현재의 시가표준액의 결정일 전일의 시가표준액을 말하는 것이므로, 동 시가표준액이 정기조정일(1988년 이후 매년 1월 1일)에 조정되지 아니한 경우에는 그 정기조정일 직전에 결정된 시가표준액이 동일하게 조정된 것으로 본다(재일46014-542, '99.3.17.).

다) 1985.1.1. 현재의 토지등급가액 적용시 환지예정지의 지정으로 토지의 지목·품위 또는 정황이 현저히 달라졌음에도 시장·군수가 잠정등급을 곧바로 설정하지 아니하여 종전에 설정된 토지등급을 적용하는 것이 불합리한 경우에는 당해 토지와 품위·정황이 유사한 인근토지의 등급가액을 적용하거나, 환지예정지 지정일부터 최초 잠정등급 설정일까지 지가변동이 없다고 인정되는 경우에는 비록 취득일 이후에 잠정등급이 설정되었다 하더라도 최초 잠정등급가액을 적용한다(재재산46014-307, '95.8.5.).

나. 취득 당시 기준시가 산정사례

◎ 사 례

- 토지소재지 : 서울특별시 종로구 수송동 ○○번지
- 취득일자 : 1987.9.9.(토지등급 및 가액 : 150등급, ㎡당 6,730원)
- 1990.8.30. 현재 토지등급 및 가액 : 181등급, ㎡당 30,500원
- 직전결정 토지등급 및 가액 : 178등급, ㎡당 26,300원
- 1990.1.1. 을 기준으로 한 개별공시지가 : ㎡당 195,000원

◎ 취득당시 개별공시지가 환산

$$195{,}000 \times \frac{6{,}730}{(30{,}500 + 26{,}300) \div 2} = 46{,}209\text{원}(\text{㎡당})$$

다. 1990.8.30. 전 취득 토지의 취득 당시 기준시가 산정예시

유 형	취득당시 개별공시지가 환산	설 명
① 등급조정이 계속 없었던 경우 '83.1.1. 80,000 / '90.1.1. 100,000 / '91.1.1. 100,000	1만 × 80,000 / (100,000+80,000) ÷2 = 8,888	· 정기조정일에 등급조정이 계속 없었던 경우⇨그 정기 조정일 직전에 결정된 등급이 동일하게 조정된 것으로 보고, 환산산식 적용
② '90.1.1. 등급조정이 없는 경우 '87.8.1. 80,000 / '89.1.1. 160,000 / '89.11.1. 180,000 / '91.1.1. 200,000	1만 × 80,000 / (180,000+180,000) ÷2 = 4,444	· '90년에 등급조정이 없는 경우⇨'90.1.1. 직전에 수시 조정된 등급이 동일하게 조정된 것으로 보고, 환산산식 적용
③ 환산산식의 분모가액이 '90.8.30. 현재 등급가액을 초과 '87.8.1. 80,000 / '88.1.1. 150,000 / '90.1.1. 100,000	1만 × 80,000 / (100,000+150,000) ÷2 = 8,000 * 분모를 100,000으로 함	· 분모가액이 '90.8.30. 현재 등급가액을 초과⇨'90.8.30. 등급가액을 분모가액으로 적용하여 계산 (☞소득세법 시행규칙 §80⑥)
④ '90.8.30. 직전결정 시가표준액과 취득일 직전결정 시가표준액 동일('90. 2. 취득) * 등급조정기간이 동일 '88.1.1. 100,000 / '89.1.1. 90,000 / '90.1.1. 100,000	1만 × 100,000 / (100,000+90,000) ÷2 = 10,000 * 분자/분모비율을 100/100으로 봄	· '90. 1. 1. 개별공시지가에 곱하는 비율이 100%를 초과할 수 없음 (☞소득세법 시행규칙 §80⑥)
⑤ '90.8.30. 직전과 취득일 직전에 결정된 시가표준액이 동일('87.8.1.취득) * 등급조정기간이 다름 '86.8.1. 90,000 / '87.8.1. 100,000 / '88.1.1. 90,000 / '90.1.1. 100,000	1만 × 100,000 / (100,000+90,000) ÷2 = 10,526	· '90.1.1. 개별공시지가에 곱하는 비율이 100%를 초과하더라도 그대로 적용

* '90.1.1. 기준으로 한 개별공시지가는 1만원으로 가정(취득시기 : '87.8.1.로 적용, ④유형만 '90.2월 취득)

[토지등급가액표]

등급	가액 '84.6.30. 이전 ㎡	가액 '84.7.1. 이후 ㎡	등급	가액 '84.6.30. 이전 ㎡	가액 '84.7.1. 이후 ㎡	등급	가액 '84.7.1. 이후 ㎡	등급	가액 '84.7.1. 이후 ㎡	등급	가액 '84.7.1. 이후 ㎡	등급	가액 '84.7.1. 이후 ㎡
1	0.30	1	51	1,814.9	63	101	626	151	7,070	201	81,000	251	928,000
2	0.60	2	52	2,117.4	66	102	657	152	7,420	202	85,000	252	975,000
3	0.90	3	53	2.419.9	69	103	589	153	7,790	203	89,300	253	1,023,000
4	1.20	4	54	2.722.4	72	104	723	154	8,180	204	93,700	254	1,075,000
5	1.50	5	55	3,024.9	75	105	759	155	8,590	205	98,400	255	1,128,000
6	1.80	6	56	3.629.9	78	106	796	156	9,020	206	103,000	256	1,185,000
7	2.1	7	57	4,234.9	81	107	835	157	9,470	207	108,000	257	1,244,000
8	2.4	8	58	4,839.9	85	108	876	158	9,940	208	113,000	258	1,306,000
9	2.7	9	59	5,444.9	89	109	919	159	10,400	209	119,000	259	1,372,000
10	3.0	10	60	6,049.9	93	110	964	160	10,900	210	125,000	260	1,440,000
11	3.6	11	61	7,562.4	97	111	1,010	161	11,500	211	131,000	261	1,512,000
12	4.2	12	62	9,074.9	101	112	1,060	162	12,000	212	138,000	262	1,588,000
13	4.8	13	63	10,587.4	106	113	1,110	163	12,600	213	145,000	263	1,667,000
14	5.4	14	64	12,099.9	111	114	1,170	164	13,300	214	152,000	264	1,751,000
15	6.0	15	65	15,124.9	116	115	1,220	165	13,900	215	160,000	265	1,838,000
16	7.5	16	66	18,149.9	121	116	1,280	166	14,600	216	168,000	266	1,930,000
17	9.0	17	67	21,174.9	127	117	1,350	167	15,400	217	176,000	267	2,027,000
18	10.5	18	68	24,199.8	133	118	1,420	168	16,100	218	185,000	268	2,128,000
19	12.0	19	69	27,224.8	139	119	1,490	169	17,000	219	194,000	269	2,235,000
20	15.1	20	70	30,249.8	145	120	1,560	170	17,800	220	204,000	270	2,346,000
21	18.1	21	71	36,299.8	152	121	1,640	171	18,700	221	214,000	271	2,464,000
22	21.1	22	72	42,349.8	159	122	1,720	172	19,600	222	225,000	272	2,587,000
23	24.1	23	73	48,399.7	166	123	1,810	173	20,600	223	236,000	273	2,716,000
24	27.2	24	74	54,449.7	174	124	1,900	174	21,700	224	248,000	274	2,852,000
25	30.2	25	75	60,499.7	182	125	1,990	175	22,700	225	261,000	275	2,995,000
26	36.2	26	76	75,624.6	191	126	2,090	176	23,900	226	274,000	276	3,145,000
27	42.3	27	77	90,749.5	200	127	2,190	177	25,100	227	287,000	277	3,302,000
28	48.3	28	78	105,874.5	210	128	2,300	178	26,300	228	302,000	278	3,467,000
29	54.4	29	79	120,999.4	220	129	2,420	179	27,600	229	317,000	279	3,640,000
30	60.4	30	80	151,249.3	231	130	2,540	180	29,000	230	333,000	280	3,822,000
31	75.6	31	81	181,499.1	242	131	2,670	181	30,500	231	350,000	281	4,014,000
32	90.7	32	82	211,749.0	254	132	2,800	182	32,000	232	367,000	282	4,214,000
33	105.8	33	83	241,998.9	266	133	2,940	183	33,600	233	385,000	283	4,425,000
34	120.9	34	84	272,248.7	279	134	3,090	184	35,300	234	405,000	284	4,646,000
35	151.2	35	85	302,498.6	292	135	3,240	185	37,100	235	425,000	285	4,879,000
36	181.4	36	86	362,998.3	306	136	3,400	186	38,900	236	446,000	286	5,123,000
37	211.7	37	87	423,498.0	321	137	3,570	187	40,900	237	469,000	287	5,379,000
38	241.9	38	88	483,997.8	337	138	3,750	188	42,900	238	492,000	288	5,648,000
39	272.2	39	89	544,497.5	353	139	3,940	189	45,100	239	517,000	289	5,930,000
40	302.4	40	90	604,997.2	370	140	4,130	190	47,300	240	543,000	290	6,227,000
41	362.9	42	91	665,497.0	388	141	4,340	191	49,700	241	570,000	291	6,538,000
42	423.4	44	92	725,996.7	407	142	4,560	192	52,200	242	598,000	292	6,865,000
43	483.9	46	93	786,496.4	427	143	4,790	193	54,800	243	628,000	293	7,208,000
44	544.4	48	94	846,996.1	448	144	5,020	194	57,500	244	660,000	294	7,569,000
45	604.9	50	95	907,495.9	470	145	5,280	195	60,400	245	693,000	295	7,947,000
46	756.2	52	96	967,995.6	493	146	5,540	196	63,400	246	727,000	296	8,345,000
47	907.4	54	97	1,028,495.3	517	147	5,820	197	66,600	247	764,000	297	8,762,000
48	1,058.7	56	98	1,008,995.0	542	148	6,110	198	69,900	248	802,000	298	9,200,000
49	1,209.9	58	99	1,149,494.8	569	149	6,410	199	73,400	249	842,000	299	9,660,000
50	1,512.4	60	100	1,209,994.5	597	150	6,730	200	77,100	250	884,000	300	10,143,000

제3장

건물의 기준시가

1. 일반건물 기준시가

가. 개요

건물기준시가란 「건물의 신축가격·구조·용도·위치 등을 참작하여 매년 1회 이상 국세청장이 산정·고시하는 가액」(소득세법 §99①제1호나목)을 말한다.

이 장에서 말하는 건물 기준시가는 부수토지를 제외한 순수 건물부분에 대한 기준시가를 의미하므로, 토지와 건물을 일괄하여 산정·고시하는 공동주택·개별주택·오피스텔 및 상업용건물(이들에 부수되는 토지를 포함한다)에 대하여는 이 장의 내용을 적용하지 아니한다.

오피스텔·상업용건물에 대한 토지와 건물가액의 일괄고시는 2005.1.1. 최초 시행되었으며, 당해 물건을 2004.12.31. 이전에 양도한 경우 오피스텔·상업용건물의 건물부분 기준시가는 이 장 내용을 적용하여 산정한다.

종전에는 지방세법상의 시가표준액을 건물기준시가로 사용하였으나, 2001.1.1. 이후 최초로 양도하는 일반 건물부터는 매년 1회 이상 국세청장이 산정·고시한 가액으로 하고 있다.

건물 기준시가는 ① 2001.1.1. 이후 양도·취득하는 건물에 대한 「건물기준시가 산정방법」과 ② 국세청 건물기준시가가 최초 고시(2001.1.1.) 전에 취득한 건물에 대한 「취득당시 건물 기준시가 산정방법(취득당시 건물기준시가 산정기준율의 적용요령)」으로 구분되어 있다.

따라서, 2001.1.1. 이후 취득하여 양도하는 경우에는 「① 2001.1.1. 이후 양도·취득하는 건물에 대한 건물기준시가 산정방법」에 의거 기준시가를 산정하지만,

2000. 12.31. 이전에 취득하여 2001년 이후 양도하는 건물의 경우 양도 당시 건물기준시가는 「① 양도 연도에 고시한 건물기준시가 산정방법」에 의하여 산정하고, 취득당시(2000.12.31. 이전) 건물 기준시가는 「② 취득 당시 건물기준시가 산정기준율 적용요령」에 의하여 산정해야 한다.

국세청 인터넷홈페이지(www.nts.go.kr) 등에 건물기준시가 자동계산 프로그램을 운영하고 있으므로 이를 통해 건물 기준시가를 쉽게 계산해 볼 수 있다.

2. 기준시가 산정 기본계산식

가. 건물기준시가 산정

개별건물에 대한 건물기준시가는 당해 건물의 신축가격·구조·용도·위치·신축연도 등을 기준으로 아래 「건물기준시가 산정방법」에 의하여 계산한 가액으로 한다. 이 경우에 건물기준시가 산정방법의 고시는 개별 건물에 대한 건물기준시가의 고시로 본다.

건물기준시가 산정방법

① 건물 기준시가 = ㎡당 금액 × 평가대상 건물의 면적(㎡)

② ㎡당 금액 = 건물신축가격기준액 × 구조지수 × 용도지수 × 위치지수 × 경과연수별잔가율 × * 개별건물의 특성에 따른 조정률

1) 건물기준시가의 계산

건물기준시가는 고시내용 중 특별히 규정하고 있는 것을 제외하고는 「① ㎡당 금액 × ② 평가대상 건물의 면적(㎡)」으로 계산한다.

가) ㎡당 금액

㎡당 금액은 1,000원 단위로 계산하며, 1,000원 미만의 금액은 절사하여 계산한다.

나) 건물의 면적

평가대상 건물의 면적은 건물 연면적을 말하므로 집합건물의 경우는 전용면적과 공용면적을 합한 면적을 적용한다.

2) ㎡당 금액의 계산

㎡당 건물기준시가는 「①건물신축가격기준액 × ②구조지수 × ③용도지수 × ④위치지수 × ⑤ 경과연수별잔가율」의 산식에 의해 계산한다.

가) 연도별 건물신축가격기준액

연 도	'02	~'05	'06	'07	~'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
건물신축가격 기준액(만원/㎡)	42	46	47	49	51	54	58	61	62	64	65	66	67	69	71	73	74	78	82	83	85

나) 구조지수·용도지수

당해 건물의 구조와 용도에 따른 가격지수를 적용하되 해당되는 구조 또는 용도가 명시되지 아니한 경우에는 유사한 구조 또는 용도에 의하고 어느 구조 또는 용도로도 적용하기 곤란한 경우에는 구조지수 및 용도지수를 100으로 적용한다.

다) 위치지수

당해 건물의 부속토지 개별공시지가에 따라 해당지수를 적용하되, 양도·취득일 현재 결정·공시되어 있는 ㎡당 개별공시지가를 기준으로 적용한다.

단, 2001.1.1.~2002.12.31. 중에 양도·취득한 건물의 위치지수의 적용은 1. 1. 현재 결정·공시된 개별공시지가를 기준으로 위치지수를 적용한다.

또한, 연도 중에 새로운 개별공시지가가 결정·공시되어 공시 전·후 위치지수가 서로 달리 적용되더라도 당해 연도(1. 1.~12. 31.)중에는 동일한 조정기간내로 한다. 따라서 동일조정기간 내인 2006년도 중에 취득·양도한 건물의 전기기준시가는 2005.1.1. 시행 건물기준시가를 적용한다.

라) 경과연수별잔가율

당해 건물의 신축연도 및 구조별 내용연수를 기준으로 정액법 상각방식에 의하여 계산한 가액을 적용한다.

<계산사례>

일반건물인 경우(2012. 3월에 양도 또는 취득한 경우)	
국세청장이 상업용 건물기준시가를 고시한 사실이 없는 일반상가건물로서 아래 자료에 따라 양도 또는 취득당시의 일반건물기준시가를 계산하면, • 신축연도 : 2002년(전용면적 : 120㎡, 공용면적 : 85㎡) • 구조 : 철근콘크리트 슬래브 • 양도 또는 취득일 현재 개별공시지가(2011. 5. 31. 공시) : 4,550,000원/㎡	
단위면적당 건물기준시가 = 610,000(2012년 건물신축가격기준액) × 1.0(구조지수 100) × 0.9(용도지수 90) × 1.15(위치지수 115) × 0.80(잔가율) =505,080원/㎡ ☞ 505,000원/㎡(천원 미만은 버림)	
일반건물기준시가	505,000원/㎡ × (전용면적 120㎡+공용면적 85㎡)=103,525,000원

※ 위 적용지수 등은 가정치에 의함.

나. 참고 해석사례

1) 국세청장이 지정하는 지역 안에 있는 공동주택의 기준시가는 건물의 종류·규모·거래상황 등을 참작하여 토지와 건물의 가액을 일괄하여 산정·고시하고 있으므로 아파트를 사무실로 이용한다 해도 당해 기준시가의 산정은 토지와 건물의 가액을 일괄하여 산정·고시한 가액으로 하는 것이지 토지와 건물을 각각 구분하여 기준시가를 산정하는 것은 아니다(제도46014-10339, '01.3.30.).

2) 양도소득세 과세대상인 건물에는 건물에 부속된 시설물과 구축물을 포함하는 것이므로 건물에 부속되는 자동차용 엘리베이터 등 시설물과 구축물은 건물과 별도로 구분하여 기준시가를 산정하지 아니한다(재산46014-598, '00.5.18.).

3) 주택과 주택 외의 부분으로 복합되어 있는 건물의 소득세법 제99조에 따른 기준시가를 산정함에 있어서 부동산가격 공시에 관한 법률에 의한 개별주택가격(이에 부수되는 토지 포함)이 공시되기 전에 취득한 주택의 취득 당시 기준시가는 소득세법 시행령 제164조 제7항에 따라 계산한 가액으로 하는 것이며, 주택 외의 부분에 대한 토지 및 건물의 취득 당시 기준시가는 소득세법 제99조 제1항 제1호 가목 및 나목을 적용하는 것이다(부동산거래관리과-1062, 2010.8.16.).

3. 2000.12.31. 이전에 취득한 건물의 취득당시 건물기준시가

2001.1.1. 이후 양도하는 건물의 경우로서 2000.12.31. 이전에 취득한 건물에 대한 취득 당시 건물기준시가는 다음 산식에 의하여 계산한다.



2000.12.31. 이전 취득건물의 취득 당시 건물기준시가 = 2001.1.1. 시행 건물기준시가 × 취득당시의 건물기준시가 산정기준율

1) 2001.1.1. 시행 건물기준시가

2001.1.1. 시행 건물기준시가는 국세청장이 건물에 대하여 최초 고시한 건물기준시가를 말한다. 2000.12.31. 이전에 취득한 건물을 2001년, 2002년, 2003년 … 이후에 양도하더라도 취득 당시 건물기준시가는 2001.1.1. 시행 건물기준시가를 기준으로 취득 당시 산정기준율을 적용하여 산정해야 한다.

2) 취득당시 건물기준시가 산정기준율

「건물에 대한 취득당시 건물기준시가 산정기준율」이란 건물의 구조별 및 내용연수별로 구분된 적용대상 그룹표(Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ그룹)에서 「당해 건물의 취득연도와 당해 건물의 신축연도가 만나는 지점에 해당하는 율」을 말한다.

<계산사례>

□ 예시자료

○ 소 재 지 : 경기도 양평군 ×××
○ 구　　조 : 통나무조, 목조지붕
○ 용　　도 : 단독주택, 연면적 342㎡
○ 양 도 일 : 2004.3.1.
○ 공시지가 : 양도일 현재 ㎡당 152,000원, 2001.1.1. 현재 ㎡당 100,000원
○ 신축연도 : 1993년
○ 취득연도 : 1999년

〈계산방법 해설〉

○ 적용지수 (2004.1.1. 시행 건물기준시가 산정방법 책자 참조)
- 구조지수 : 140(1. 통나무조)
- 용도지수 : 100(2. 단독주택)
- 위치지수 : 85(2. 개별공시지가 50,000원 이상~200,000원 미만)
- 잔 가 율 : 0.824(통나무조 → Ⅰ그룹, 1993년 신축건물, 11년 경과)

○ 양도 당시 건물기준시가(2004년)
- ㎡당 건물기준시가 : 460,000원 × 1.4 × 1.0 × 0.85 × 0.824 = 451,000원
(천원미만 절사, 각종지수는 100으로 나누어 계산)
- 양도 당시 건물기준시가 = 451,000원/㎡ × 342㎡ = 154,242,000원

○ 취득 당시 건물기준시가(1999년) ☞ 2001.1.1. 건물기준시가×산정기준율
- 산정기준율 : 1.006〔Ⅰ그룹 취득연도(99년)와 신축연도(93년)가 만나는 지점의 율〕
- 2001.1.1. 건물기준시가 = 400,000원/㎡× 1.3 × 1.0 × 0.90 × 0.840 = 393,000원
(천원 미만 절사, 각종지수는 100으로 나누어 계산)
- 취득당시 건물기준시가 = (393,000원/㎡ × 342㎡) × 1.006 = 135,212,436원

* 건물에 대한 취득당시 기준시가 산정기준율 고시[국세청고시 제2000-50호(2001.1.4.)
- 부칙 : 이 고시는 2001.1.1. 이후 최초로 양도하는 분부터 적용 ☞ 다음 표 참조

<2000.12.31. 이전 취득당시 건물기준시가산정기준율>

가. 적용대상 그룹 : Ⅰ그룹	
내 용 연 수	40년
구 조	통나무조, 철골(철골철근)콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, P.C조, 목구조

취득연도 / 신축연도	2000년	1999년	1998년	1997년	1996년	1995년	1994년	1993년	1992년	1991년	1990년	1989년	1988년	1987년	1986년	1985년 이전
2000년	1.016															
1999년	1.017	1.002														
1998년	1.017	1.003	1.019													
1997년	1.017	1.003	1.020	0.971												
1996년	1.017	1.004	1.021	0.972	0.955											
1995년	1.018	1.004	1.022	0.973	0.957	0.972										
1994년	1.018	1.005	1.022	0.975	0.958	0.974	0.955									
1993년	1.018	1.006	1.023	0.976	0.960	0.976	0.957	0.924								
1992년	1.019	1.006	1.024	0.977	0.961	0.978	0.959	0.927	0.942							
1991년	1.019	1.007	1.025	0.978	0.963	0.979	0.961	0.929	0.944	0.880						
1990년	1.019	1.008	1.027	0.980	0.964	0.981	0.963	0.931	0.947	0.882	0.824					
1989년	1.020	1.008	1.028	0.981	0.966	0.983	0.966	0.934	0.950	0.885	0.827	0.757				
1988년	1.020	1.009	1.029	0.982	0.968	0.986	0.968	0.936	0.953	0.888	0.830	0.760	0.727			
1987년	1.021	1.010	1.030	0.984	0.970	0.988	0.970	0.939	0.956	0.891	0.833	0.763	0.730	0.711		
1986년	1.021	1.011	1.031	0.986	0.972	0.990	0.973	0.942	0.959	0.895	0.836	0.767	0.734	0.715	0.726	
1985년	1.022	1.012	1.033	0.987	0.974	0.992	0.976	0.945	0.962	0.898	0.840	0.770	0.737	0.718	0.730	0.716
1984년	1.022	1.013	1.034	0.989	0.976	0.995	0.978	0.948	0.965	0.901	0.843	0.773	0.741	0.722	0.734	0.720
1983년	1.022	1.014	1.035	0.991	0.978	0.998	0.981	0.951	0.969	0.905	0.847	0.777	0.744	0.726	0.738	0.725
1982년	1.023	1.015	1.037	0.993	0.980	1.000	0.984	0.954	0.973	0.909	0.851	0.781	0.748	0.730	0.742	0.729
1981년	1.024	1.016	1.038	0.995	0.982	1.003	0.988	0.958	0.977	0.913	0.855	0.785	0.752	0.734	0.747	0.734
1980년	1.024	1.017	1.040	0.997	0.985	1.006	0.991	0.961	0.981	0.917	0.859	0.789	0.756	0.738	0.752	0.738
1979년	1.025	1.018	1.042	0.999	0.988	1.009	0.995	0.965	0.985	0.921	0.863	0.793	0.761	0.743	0.756	0.744
1978년	1.025	1.019	1.044	1.001	0.990	1.013	0.998	0.969	0.990	0.926	0.868	0.798	0.766	0.748	0.762	0.749
1977년	1.026	1.020	1.046	1.003	0.993	1.016	1.002	0.973	0.994	0.931	0.873	0.803	0.770	0.753	0.767	0.755
1976년	1.027	1.022	1.048	1.006	0.996	1.020	1.006	0.978	0.999	0.936	0.878	0.808	0.776	0.758	0.773	0.760
1975년	1.027	1.023	1.050	1.009	0.999	1.023	1.011	0.983	1.005	0.941	0.884	0.813	0.781	0.764	0.779	0.767
1974년	1.028	1.025	1.052	1.011	1.003	1.028	1.015	0.988	1.010	0.947	0.889	0.819	0.787	0.770	0.785	0.773
1973년	1.029	1.026	1.054	1.014	1.006	1.032	1.020	0.993	1.016	0.953	0.895	0.825	0.793	0.776	0.792	0.780
1972년	1.030	1.028	1.057	1.018	1.010	1.036	1.025	0.998	1.023	0.960	0.902	0.831	0.800	0.783	0.799	0.788
1971년	1.031	1.030	1.060	1.021	1.014	1.041	1.031	1.004	1.029	0.966	0.909	0.838	0.806	0.790	0.807	0.795
1970년	1.032	1.032	1.062	1.024	1.019	1.046	1.036	1.011	1.036	0.974	0.916	0.845	0.814	0.797	0.815	0.804
1969년	1.033	1.034	1.065	1.028	1.023	1.052	1.043	1.017	1.044	0.981	0.924	0.853	0.822	0.805	0.823	0.813
1968년	1.034	1.036	1.069	1.032	1.028	1.058	1.049	1.025	1.052	0.990	0.932	0.861	0.830	0.814	0.833	0.822
1967년	1.035	1.038	1.072	1.037	1.033	1.064	1.056	1.032	1.061	0.998	0.941	0.870	0.839	0.823	0.843	0.832
1966년	1.036	1.041	1.076	1.041	1.039	1.071	1.064	1.040	1.070	1.008	0.951	0.879	0.848	0.833	0.853	0.843
1965년	1.038	1.043	1.080	1.046	1.045	1.078	1.072	1.049	1.080	1.018	0.961	0.889	0.859	0.844	0.864	0.855
1964년	1.039	1.046	1.084	1.052	1.051	1.086	1.081	1.059	1.090	1.029	0.972	0.900	0.870	0.855	0.877	0.867
1963년	1.041	1.049	1.089	1.057	1.058	1.094	1.090	1.069	1.102	1.041	0.984	0.912	0.882	0.867	0.890	0.881
1962년	1.043	1.053	1.094	1.064	1.066	1.103	1.101	1.080	1.115	1.053	0.997	0.925	0.895	0.881	0.904	0.896
1961년	1.044	1.056	1.099	1.071	1.074	1.113	1.112	1.093	1.128	1.067	1.011	0.938	0.909	0.895	0.920	0.912
1960년	1.047	1.060	1.105	1.078	1.083	1.124	1.124	1.106	1.143	1.083	1.026	0.954	0.924	0.911	0.937	0.930
1959년		1.065	1.112	1.086	1.093	1.136	1.138	1.121	1.160	1.099	1.043	0.970	0.941	0.929	0.956	0.949
1958년			1.119	1.095	1.104	1.149	1.152	1.137	1.178	1.118	1.062	0.989	0.960	0.948	0.977	0.970
1957년				1.106	1.117	1.164	1.169	1.155	1.198	1.138	1.083	1.009	0.981	0.970	1.000	0.994
1956년					1.130	1.180	1.187	1.174	1.221	1.161	1.106	1.032	1.004	0.994	1.025	1.020
1955년						1.199	1.208	1.197	1.246	1.187	1.132	1.057	1.030	1.020	1.054	1.050
1954년							1.231	1.222	1.274	1.216	1.161	1.086	1.059	1.051	1.086	1.083
1953년								1.251	1.306	1.249	1.194	1.118	1.092	1.085	1.123	1.121
1952년									1.343	1.286	1.232	1.156	1.131	1.124	1.165	1.165
1951년										1.330	1.277	1.200	1.175	1.170	1.214	1.215
1950년											1.277	1.200	1.175	1.170	1.214	1.215
1949년												1.200	1.175	1.170	1.214	1.215
1948년													1.175	1.170	1.214	1.215
1947년														1.170	1.214	1.215
1946년															1.214	1.215
1945년 이전																1.215

나. 적용대상 그룹 : Ⅱ그룹	
내 용 연 수	30년
구 조	연와조, 보강콘크리트조, 시멘트벽돌조, 철골조, 스틸하우스조, 황토조, 목조

취득연도 / 신축연도	2000년	1999년	1998년	1997년	1996년	1995년	1994년	1993년	1992년	1991년	1990년	1989년	1988년	1987년	1986년	1985년 이전
2000년	1.020															
1999년	1.021	1.010														
1998년	1.021	1.011	1.032													
1997년	1.022	1.012	1.033	0.988												
1996년	1.022	1.013	1.035	0.990	0.977											
1995년	1.023	1.014	1.036	0.992	0.979	0.999										
1994년	1.023	1.015	1.038	0.994	0.981	1.002	0.986									
1993년	1.024	1.016	1.039	0.996	0.984	1.005	0.989	0.960								
1992년	1.024	1.017	1.041	0.998	0.986	1.008	0.993	0.963	0.983							
1991년	1.025	1.019	1.043	1.000	0.989	1.011	0.996	0.967	0.987	0.924						
1990년	1.026	1.020	1.045	1.002	0.992	1.014	1.000	0.971	0.992	0.928	0.871					
1989년	1.026	1.021	1.047	1.005	0.995	1.018	1.004	0.976	0.997	0.933	0.876	0.805				
1988년	1.027	1.022	1.049	1.007	0.998	1.022	1.008	0.980	1.002	0.939	0.881	0.810	0.778			
1987년	1.028	1.024	1.051	1.010	1.001	1.026	1.013	0.985	1.008	0.944	0.886	0.816	0.784	0.767		
1986년	1.029	1.025	1.053	1.013	1.005	1.030	1.018	0.990	1.013	0.950	0.892	0.822	0.790	0.773	0.789	
1985년	1.029	1.027	1.056	1.016	1.008	1.034	1.023	0.996	1.019	0.956	0.899	0.828	0.796	0.779	0.796	0.784
1984년	1.030	1.029	1.058	1.019	1.012	1.039	1.028	1.001	1.026	0.963	0.905	0.835	0.803	0.786	0.803	0.791
1983년	1.031	1.031	1.061	1.023	1.016	1.044	1.034	1.008	1.033	0.970	0.912	0.842	0.810	0.794	0.811	0.800
1982년	1.032	1.033	1.064	1.026	1.021	1.049	1.039	1.014	1.040	0.977	0.920	0.849	0.818	0.801	0.819	0.808
1981년	1.033	1.035	1.067	1.030	1.026	1.055	1.046	1.021	1.048	0.985	0.928	0.857	0.826	0.810	0.828	0.817
1980년	1.034	1.037	1.070	1.034	1.031	1.061	1.053	1.028	1.056	0.994	0.937	0.865	0.834	0.818	0.838	0.827
1979년	1.036	1.039	1.074	1.039	1.036	1.067	1.060	1.036	1.065	1.003	0.946	0.874	0.843	0.828	0.848	0.838
1978년	1.037	1.042	1.078	1.044	1.042	1.074	1.068	1.045	1.075	1.013	0.956	0.884	0.853	0.838	0.859	0.849
1977년	1.038	1.045	1.082	1.049	1.048	1.082	1.076	1.054	1.085	1.023	0.966	0.894	0.864	0.849	0.870	0.861
1976년	1.040	1.048	1.086	1.054	1.055	1.090	1.085	1.064	1.096	1.035	0.978	0.906	0.876	0.861	0.883	0.874
1975년	1.042	1.051	1.091	1.061	1.062	1.099	1.095	1.075	1.108	1.047	0.990	0.918	0.888	0.874	0.897	0.888
1974년	1.043	1.054	1.097	1.067	1.070	1.108	1.106	1.086	1.121	1.060	1.004	0.931	0.902	0.888	0.912	0.904
1973년	1.045	1.058	1.102	1.074	1.079	1.119	1.118	1.099	1.136	1.075	1.019	0.946	0.916	0.903	0.928	0.921
1972년	1.048	1.062	1.109	1.082	1.088	1.130	1.131	1.113	1.151	1.091	1.035	0.962	0.933	0.920	0.946	0.939
1971년	1.050	1.067	1.116	1.091	1.099	1.143	1.145	1.128	1.169	1.109	1.052	0.979	0.950	0.938	0.966	0.959
1970년	1.053	1.072	1.123	1.100	1.110	1.157	1.160	1.145	1.188	1.128	1.072	0.999	0.970	0.959	0.988	0.982
1969년		1.078	1.132	1.111	1.123	1.172	1.178	1.164	1.209	1.150	1.094	1.020	0.992	0.981	1.012	1.007
1968년			1.141	1.123	1.138	1.189	1.197	1.185	1.233	1.174	1.118	1.044	1.016	1.007	1.039	1.035
1967년				1.136	1.154	1.209	1.219	1.209	1.259	1.201	1.146	1.071	1.044	1.035	1.070	1.066
1966년					1.172	1.231	1.244	1.236	1.290	1.232	1.177	1.102	1.075	1.067	1.104	1.102
1965년						1.256	1.272	1.267	1.324	1.267	1.213	1.137	1.111	1.104	1.143	1.142
1964년							1.305	1.302	1.364	1.307	1.254	1.177	1.152	1.146	1.189	1.189
1963년								1.343	1.411	1.355	1.301	1.224	1.200	1.196	1.242	1.244
1962년									1.465	1.411	1.358	1.280	1.257	1.255	1.305	1.308
1961년										1.478	1.426	1.346	1.325	1.325	1.380	1.386
1960년											1.426	1.346	1.325	1.325	1.380	1.386
1959년												1.346	1.325	1.325	1.380	1.386
1958년													1.325	1.325	1.380	1.386
1957년														1.325	1.380	1.386
1956년															1.380	1.386
1955년 이전																1.386

다. 적용대상 그룹 : Ⅲ그룹	
내 용 연 수	20년
구 조	시멘트블럭조, 경량철골조, 철파이프조, 석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조, 기계식 주차전용빌딩

취득연도 / 신축연도	2000년	1999년	1998년	1997년	1996년	1995년	1994년	1993년	1992년	1991년	1990년	1989년	1988년	1987년	1986년	1985년 이전
2000년	1.027															
1999년	1.028	1.025														
1998년	1.029	1.026	1.054													
1997년	1.030	1.028	1.057	1.018												
1996년	1.031	1.030	1.060	1.021	1.014											
1995년	1.032	1.032	1.062	1.024	1.019	1.046										
1994년	1.033	1.034	1.065	1.028	1.023	1.052	1.043									
1993년	1.034	1.036	1.069	1.032	1.028	1.058	1.049	1.025								
1992년	1.035	1.038	1.072	1.037	1.033	1.064	1.056	1.032	1.061							
1991년	1.036	1.041	1.076	1.041	1.039	1.071	1.064	1.040	1.070	1.008						
1990년	1.038	1.043	1.080	1.046	1.045	1.078	1.072	1.049	1.080	1.018	0.961					
1989년	1.039	1.046	1.084	1.052	1.051	1.086	1.081	1.059	1.090	1.029	0.972	0.900				
1988년	1.041	1.049	1.089	1.057	1.058	1.094	1.090	1.069	1.102	1.041	0.984	0.912	0.882			
1987년	1.043	1.053	1.094	1.064	1.066	1.103	1.101	1.080	1.115	1.053	0.997	0.925	0.895	0.881		
1986년	1.044	1.056	1.099	1.071	1.074	1.113	1.112	1.093	1.128	1.067	1.011	0.938	0.909	0.895	0.920	
1985년	1.047	1.060	1.105	1.078	1.083	1.124	1.124	1.106	1.143	1.083	1.026	0.954	0.924	0.911	0.937	0.930
1984년	1.049	1.065	1.112	1.086	1.093	1.136	1.138	1.121	1.160	1.099	1.043	0.970	0.941	0.929	0.956	0.949
1983년	1.051	1.069	1.119	1.095	1.104	1.149	1.152	1.137	1.178	1.118	1.062	0.989	0.960	0.948	0.977	0.970
1982년	1.054	1.075	1.127	1.106	1.117	1.164	1.169	1.155	1.198	1.138	1.083	1.009	0.981	0.970	1.000	0.994
1981년	1.057	1.081	1.136	1.117	1.130	1.180	1.187	1.174	1.221	1.161	1.106	1.032	1.004	0.994	1.025	1.020
1980년	1.061	1.088	1.146	1.129	1.145	1.199	1.208	1.197	1.246	1.187	1.132	1.057	1.030	1.020	1.054	1.050
1979년		1.095	1.158	1.144	1.163	1.219	1.231	1.222	1.274	1.216	1.161	1.086	1.059	1.051	1.086	1.083
1978년			1.171	1.160	1.182	1.243	1.257	1.251	1.306	1.249	1.194	1.118	1.092	1.085	1.123	1.121
1977년				1.178	1.205	1.270	1.288	1.284	1.343	1.286	1.232	1.156	1.131	1.124	1.165	1.165
1976년					1.231	1.301	1.323	1.322	1.386	1.330	1.277	1.200	1.175	1.170	1.214	1.215
1975년						1.338	1.364	1.367	1.437	1.382	1.328	1.251	1.227	1.224	1.272	1.275
1974년							1.413	1.420	1.497	1.443	1.390	1.311	1.289	1.288	1.341	1.345
1973년								1.485	1.570	1.517	1.465	1.385	1.364	1.365	1.424	1.431
1972년									1.659	1.608	1.558	1.476	1.457	1.461	1.526	1.536
1971년										1.724	1.675	1.591	1.574	1.582	1.656	1.670
1970년											1.675	1.591	1.574	1.582	1.656	1.670
1969년												1.591	1.574	1.582	1.656	1.670
1968년													1.574	1.582	1.656	1.670
1967년														1.582	1.656	1.670
1966년															1.656	1.670
1965년 이전																1.670

4. 2026. 1. 1. 시행 건물 기준시가

[국세청고시 제2025-39호(2025. 12. 31.)]

【건물기준시가 적용범위와 방법 및 계산(국세청 고시 제2025-39호, 2025.12.31.)】

1. 적용범위 : 건물 기준시가 계산방법은 「건축법 시행령」 별표1의 '용도별 건축물의 종류'에서 공공업무시설 (제1종 근린생활시설 중 공공업무시설 등을 포함), 교정 및 군사시설을 제외한 모든 용도의 건물(무허가 건물을 포함한다)에 대하여 적용한다. 다만, 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제17조 및 제18조와 「소득세법」 제99조제1항제1호다목, 「상속세 및 증여세법」 제61조제1항제3호에 따라 토지와 건물의 가액을 일괄하여 산정·공시(또는 고시)한 개별주택·공동주택·오피스텔 및 상업용 건물의 경우에는 이를 적용하지 아니한다. (고시 제3조)
2. 적용방법 : 개별건물에 대한 기준시가는 해당 건물을 제5조(기준시가 계산)의 계산식에 따라 계산하여 산출된 가액으로 한다. 이때 산출된 가액은 그 건물의 기준시가로 고시한 것과 같은 효력을 갖는다. (고시 제4조)
3. 계산방법 (고시 제5조)
   ① 평가대상 건물의 면적(㎡)[1] × ㎡당 금액[2]
      1) 연면적을 말하며, 집합건물의 경우 전용면적과 공용면적을 포함한 면적을 말한다.
      2) ㎡당 금액은 1,000원 단위 미만은 버린다.
   ② ㎡당 금액 = 건물신축가격기준액 × 구조지수 × 용도지수 × 위치지수 × 경과연수별잔가율 × 개별건물의 특성에 따른 조정률[3]
      3) 개별건물의 특성에 따른 조정률은 「상속세 및 증여세법」 제61조제1항제2호에 따라 기준시가를 계산하는 경우에만 적용한다.

가. 건물신축가격기준액 : ㎡당 860,000원으로 한다.

나. 구조지수 적용

번호	구 조 별	지수
1	통나무조	135
2	목구조	115
3	철골(철골철근)콘크리트조	110
4	철근콘크리트조, 석조, 프리캐스트 콘크리트조, 목조, 라멘조, ALC조, 스틸하우스조	100
5	연와조, 철골조, 보강콘크리트조, 보강블록조	95
6	시멘트벽돌조, 황토조, 시멘트블록조, 와이어패널조	90
7	철골조 중 조립식패널(EPS패널에 한함)	85
8	조립식패널조	80
9	경량철골조	79
10	석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조	60
11	철파이프조, 컨테이너건물	59

다. 용도지수 적용

용도구분은 건축법 시행령 별표 1 “용도별 건축물의 종류”에 따른다.

구분	용 도		번호	대 상 건 물	지수
Ⅰ	주거용 건물	주거시설	1	◦ 아파트	110
			2	◦ 단독주택(노인복지주택 제외) ◦ 다중주택, 다가구주택, 연립주택, 다세대주택, 기숙사(학생복지주택 및 공공매입임대주택 중 독립된 주거의 형태를 갖추지 않은 것 포함), 도시형 생활주택 등 기타 주거용건물	100
Ⅱ	상업용 및 업무용 건물	숙박시설	3	◦ 관광호텔(5성급·4성급) : 관광진흥법상 관광숙박시설	140
			4	◦ 호텔(공중위생법상 일반 숙박시설을 말한다) ◦ 관광호텔(3성급이하), 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔, 호스텔, 소형호텔, 의료관광호텔 및 휴양콘도미니엄, 펜션(관광진흥법상 관광편의시설)	130
			5	◦ 외국인관광 도시민박(홈스테이, 게스트하우스 포함)(관광진흥법상 관광편의시설) ◦ 한옥체험시설	120
			6	◦ 여관(모텔 포함)	112
			7	◦ 다중생활시설(제2종 근린생활시설에 해당되는 것은 제외)	105
			8	◦ 여인숙	100
		판매시설	9	◦ 백화점	135
			10	◦ 소매점 중 대형점(대형마트, 전문점 등으로서 매장면적이 3,000㎡이상인 것), 쇼핑센터, 복합쇼핑몰 ◦ 위에 열거되지 않은 기타 대규모점포	125
			11	◦ 일반상점(슈퍼마켓 등 일용품 소매점으로서 바닥면적 합계가 1,000㎡이상 ~3,000㎡미만인 것) ◦ 위에 열거되지 않은 기타 판매 및 영업시설	95
			12	◦ 도매시장(도매위주 매장면적이 3,000㎡이상인 것) ◦ 전통(재래)시장 ◦ 농수축화훼공판장, 경매장	85
		운수시설	13	◦ 여객자동차터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설	120
		위락시설	14	◦ 무도장	140
			15	◦ 유흥주점 및 이와 유사한 것 ◦ 카지노영업소	130
			16	◦ 관광진흥법에 의한 유원시설업의 시설 기타 이와 유사한 것(제2종 근린생활시설, 운동시설에 해당되는 것은 제외)	120

구분	용도		번호	대상건물	지수
Ⅱ	상업용 및 업무용 건물	위락시설	17	◦ 단란주점(풍속영업시설에 해당되는 것은 제외)	115
			18	◦ 무도학원	90
		문화 및 집회시설	19	◦ 집회장(경마·경륜·경정 장외발매소 및 전화투표소)으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것	130
			20	◦ 예식장(제2종 근린생활시설에 해당되는 것은 제외) ◦ 공연장(극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물소극장 등)으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 ◦ 집회장(공회당, 회의장 등)으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것	115
			21	◦ 동물원, 식물원, 수족관 ◦ 전시장(박물관, 미술관, 과학관, 문화관, 체험관, 기념관, 산업전시장, 박람회장 등)	110
			22	◦ 관람장(경마장, 경륜장, 경정장, 자동차경기장, 기타 이와 유사한 것 및 체육관, 운동장으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 1,000㎡이상인 것)	105
		종교시설	23	◦ 교회·성당·사찰·기도원·수도원·수녀원·제실·사당 등 종교집회장과 종교집회장내 설치하는 봉안당으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것	100
		운동시설	24	◦ 골프장, 스키장, 자동차 경주장, 승마장, 수영장, 볼링장, 스케이트장, 종합체육시설업	125
			25	◦ 체육시설의 설치 및 이용에 관한 법률에 따른 시설 중 용도번호 24에 속하지 아니하는 것	105
		의료시설	26	◦ 종합병원	125
			27	◦ 일반병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원, 요양병원, 격리병원(전염병원, 마약진료소 등)	110
		업무시설	28	◦ 오피스텔(주거용, 사무용)	135
			29	◦ 사무소, 금융업소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 신문사 등으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것	115
		방송통신시설	30	◦ 방송국(방송프로그램제작시설 및 송신·수신·중계시설을 포함), 촬영소 ◦ 전신전화국, 통신용시설	110
		관광휴게시설	31	◦ 야외음악당, 야외극장, 어린이회관, 관망탑, 휴게소 ◦ 공원·유원지, 관광지에 부수되는 시설	110
		교육연구시설	32	◦ 학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외), 교습소(자동차교습·무도교습 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외)으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 것	107

구분	용도		번호	대상건물	지수
Ⅱ	상업용 및 업무용 건물	교육연구시설	33	◦ 학교, 교육원(연수원 포함), 직업훈련소(운전 및 정비 관련 직업훈련소는 제외), 연구소, 도서관으로 제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 것	102
		노유자시설	34	◦ 아동관련시설(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외) 및 노인복지시설(단독주택 및 공동주택에 해당하는 것은 제외), 기타 사회복지시설 및 근로복지시설	109
			35	◦ 고아원 ◦ 노인주거복지시설(양로원 등) 및 경로당 ◦ 용도번호 34번을 제외한 기타 이와 유사한 시설	85
		수련시설	36	◦ 청소년수련관, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 유스호스텔, 청소년수련원, 청소년야영장, 기타 이와 유사한 것	110
		근린생활시설	37	◦ 목욕장으로서 바닥면적의 합계가 3,000㎡이상인 것	130
			38	◦ 목욕장으로서 바닥면적의 합계가 1,000㎡이상~3,000㎡미만인 것	115
			39	◦ 목욕장으로서 바닥면적의 합계가 1,000㎡미만인 것	110
			40	◦ 풍속영업시설 - 단란주점으로서 바닥면적의 합계가 150㎡ 미만인 것 - 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 시설로서 바닥면적 합계가 500㎡이상인 것 - 청소년게임제공업시설, 일반게임제공업시설, 복합유통게임제공업시설 - 사행성게임물제공업시설, 사행행위영업시설 - 비디오물감상실, 안마시술소, 노래연습장	105
			41	◦ 제1종·제2종 근린생활시설 - 슈퍼마켓과 일용품 소매점으로서 바닥면적 합계가 1,000㎡미만인 것 - 일반음식점, 휴게음식점, 제과점, 기원, 서점 - 이용원, 미용원, 세탁소(공장부설 세탁소는 제외) - 의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원, 조산원, 산후조리원 및 안마원 - 테니스장·체력단련장·에어로빅장·볼링장·당구장·실내낚시터·골프연습장·탁구장·체육도장·놀이형시설로서 바닥면적 합계가 500㎡미만인 것 - 종교집회장·공연장이나 비디오물소극장으로서 바닥면적 합계가 500㎡미만인 것 - 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 바닥면적 합계가 500㎡미만인 것 - 제조업소, 수리점 등으로서 바닥면적 합계가 500㎡미만인 것 - 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 시설로서 바닥면적 합계가 500㎡미만인 것	95

구분	용도		번호	대상건물	지수
Ⅱ	상업용 및 업무용 건물	근린생활시설	41	- 사진관, 표구점, 학원(바닥면적 합계가 500㎡미만인 것에 한하며, 자동차학원, 무도학원, 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외), 교습소(바닥면적의 합계가 500㎡미만인 것에 한하며, 자동차교습·무도교습·정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외), 직업훈련소(바닥면적 합계가 500㎡미만인 것에 한하며, 운전·정비관련 직업훈련소는 제외), 장의사, 동물병원, 동물미용실, 독서실, 총포판매소 등 - 의약품 판매소, 의료기기 판매소 및 자동차영업소로서 바닥면적 합계가 1,000㎡미만인 것 - 다중생활시설(바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 것) - 지역아동센터(단독주택과 공동주택에 해당하지 아니한 것) - 변전소, 도시가스배관시설, 통신용 시설(바닥면적 합계가 1,000㎡ 미만인 것), 정수장, 양수장 등 - 전기자동차 충전소(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 것으로 한정) - 위에 열거되지 않은 기타 제1종·제2종 근린생활시설	95
		묘지관련시설	42	◦ 화장시설 ◦ 봉안당(종교시설에 해당하는 것 제외) ◦ 묘지와 자연장지에 부수되는 건축물	130
			43	◦ 동물화장시설, 동물건조장(乾燥葬) 시설 및 동물전용의 납골시설	105
		장례식장	44	◦ 장례식장(종합병원 부속 장례식장 포함)	115
			45	◦ 동물 전용 장례식장	105
Ⅲ	산업용 및 기타 특수용 건물	공장	46	◦ 지식산업센터(아파트형공장)[1]	115
			47	◦ 냉동공장 ◦ 반도체 및 평면디스플레이 공장[2]	100

1) 지식산업센터(아파트형공장)는 토지를 효율적으로 이용하고 주로 중소기업의 조업안정을 도모할 목적으로 산업집적활성화및공장설립에관한법률 제2조 제13호 등의 규정에 의하여 동일 건축물에 제조업, 지식산업 및 정보통신산업을 영위하는 자와 지원시설이 복합적으로 입주할 수 있는 다층형 집합건축물로서 6개 이상의 공장이 입주할 수 있는 지상 3층 이상의 집합건축물을 말한다.

2) 평면디스플레이 공장은 LCD, PDP, LED, FED, 유기EL(OLED, ELD)관련 제조 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물을 말한다.

구분	용 도		번호	대상건물	지수
Ⅲ	산업용 및 기타 특수용 건물	공 장	48	◦ 기타 물품의 제조·가공·수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 제1종·제2종 근린생활시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설, 자원순환 관련 시설 등으로 따로 분류되지 아니한 것	78
		발 전 시 설	49	◦ 원자력 발전시설	300
			50	◦ 발전소(제1종 근린생활시설에 해당되는 것은 제외)	90
		창 고 시 설	51	◦ 냉동창고, 냉장창고	105
			52	◦ 냉동·냉장창고외의 창고 ◦ 하역장, 물류터미널, 집배송시설	75
		위험물 저장 및 처리 시설	53	◦ 주유소(기계식 세차설비 포함) 및 석유판매소 ◦ 액화석유가스충전소·판매소·저장소(기계식 세차설비 포함), 위험물제조소·저장소·취급소, 액화가스취급소·판매소, 유독물보관·저장·판매시설, 고압가스충전소·판매소·저장소, 도료류판매소, 도시가스제조시설, 화약류 저장소, 기타 위험물저장 및 처리시설 ◦ 주유소의 캐노피	90
		자 원 순 환 관 련 시 설	54	◦ 하수 등 처리시설 ◦ 고물상 ◦ 폐기물재활용시설, 폐기물 처분시설 및 폐기물 감량화 시설	80
		자동차 관 련 시 설	55	◦ 자동차매매장, 운전학원·정비학원(운전 및 정비관련 직업훈련시설 포함)	75
			56	◦ 세차장, 폐차장, 검사장, 정비공장, 차고 및 주기장	67
			57	◦ 주차장(자주식 주차전용빌딩 포함, 주택의 차고 제외)	60
		동·식 물 관 련 시 설	58	◦ 가축용운동시설, 인공수정센터, 관리사, 동물검역소, 실험동물사육시설, 경주용마사	70
			59	◦ 축사(양잠·양봉·양어시설 및 부화장 포함) ◦ 가축시설(가축용 창고, 가축시장, 퇴비장 등) ◦ 도축장, 도계장, 작물재배사, 종묘배양시설	55
			60	◦ 화초 및 분재 등의 온실 ◦ 기타 식물관련시설(동·식물원 제외)	50
Ⅳ	기계식주차 전용빌딩		61	◦ 기준시가 = 6,000,000원 × 경과연수별잔가율(내용연수 : 30년) × 주차대수	

라. 위치지수의 적용

번호	건물 부속토지의 ㎡당 개별공시지가	지수	번호	건물 부속토지의 ㎡당 개별공시지가	지수
1	20,000원 미만	78	24	4,500,000원 이상 ~ 5,000,000원 미만	124
2	20,000원 이상 ~ 30,000원 미만	83	25	5,000,000원 이상 ~ 5,500,000원 미만	126
3	30,000원 이상 ~ 50,000원 미만	85	26	5,500,000원 이상 ~ 6,000,000원 미만	128
4	50,000원 이상 ~ 70,000원 미만	86	27	6,000,000원 이상 ~ 7,000,000원 미만	130
5	70,000원 이상 ~ 100,000원 미만	87	28	7,000,000원 이상 ~ 8,000,000원 미만	132
6	100,000원 이상 ~ 130,000원 미만	88	29	8,000,000원 이상 ~ 9,000,000원 미만	134
7	130,000원 이상 ~ 150,000원 미만	89	30	9,000,000원 이상 ~ 10,000,000원 미만	137
8	150,000원 이상 ~ 180,000원 미만	90	31	10,000,000원 이상~15,000,000원 미만	140
9	180,000원 이상 ~ 200,000원 미만	91	32	15,000,000원 이상~20,000,000원 미만	143
10	200,000원 이상 ~ 300,000원 미만	92	33	20,000,000원 이상~25,000,000원 미만	146
11	300,000원 이상 ~ 350,000원 미만	93	34	25,000,000원 이상~30,000,000원 미만	149
12	350,000원 이상 ~ 500,000원 미만	94	35	30,000,000원 이상~35,000,000원 미만	152
13	500,000원 이상 ~ 650,000원 미만	97	36	35,000,000원 이상~40,000,000원 미만	155
14	650,000원 이상 ~ 800,000원 미만	100	37	40,000,000원 이상~45,000,000원 미만	158
15	800,000원 이상 ~ 1,000,000원 미만	102	38	45,000,000원 이상~50,000,000원 미만	161
16	1,000,000원 이상 ~ 1,200,000원 미만	105	39	50,000,000원 이상~55,000,000원 미만	164
17	1,200,000원 이상 ~ 1,600,000원 미만	108	40	55,000,000원 이상~60,000,000원 미만	167
18	1,600,000원 이상 ~ 2,000,000원 미만	111	41	60,000,000원 이상~65,000,000원 미만	170
19	2,000,000원 이상 ~ 2,500,000원 미만	114	42	65,000,000원 이상~70,000,000원 미만	173
20	2,500,000원 이상 ~ 3,000,000원 미만	116	43	70,000,000원 이상~75,000,000원 미만	176
21	3,000,000원 이상 ~ 3,500,000원 미만	118	44	75,000,000원 이상~80,000,000원 미만	179
22	3,500,000원 이상 ~ 4,000,000원 미만	120	45	80,000,000원 이상	182
23	4,000,000원 이상 ~ 4,500,000원 미만	122	-	-	-

마. 경과연수별 잔가율의 적용

1) 대상건물별 내용연수와 최종잔존가치율 및 상각방법

적 용 대 상	Ⅰ그룹	Ⅱ그룹	Ⅲ그룹	Ⅳ그룹
내 용 연 수	50 년	40 년	30 년	20 년
최종잔존가치율	10 %	10 %	10 %	10 %
상 각 방 법	정액법	정액법	정액법	정액법
연상각률	0.018	0.0225	0.03	0.045

(1) Ⅰ그룹 : 통나무조・철골(철골철근)콘크리트조・철근콘크리트조・석조・프리케스트콘크리트조·목구조·라멘조의 모든 건물

(2) Ⅱ그룹 : 연와조・목조・시멘트벽돌조・보강콘크리트조・ALC조・철골조・스틸하우스조・보강블록조・와이어패널조의 모든 건물

(3) Ⅲ그룹 : 경량철골조・석회 및 흙벽돌조·돌담 및 토담조・황토조・시멘트블록조・조립식패널조의 모든 건물, 기계식주차전용빌딩

(4) Ⅳ그룹 : 철파이프조・컨테이너건물의 모든 건물

2) 신축연도별 잔가율표

Ⅰ그룹 내용연수 50년		Ⅱ그룹 내용연수 40년		Ⅲ그룹 내용연수 30년		Ⅳ그룹 내용연수 20년	
신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율
2026	1.000	2026	1.000	2026	1.000	2026	1.000
2025	0.982	2025	0.9775	2025	0.970	2025	0.955
2024	0.964	2024	0.9550	2024	0.940	2024	0.910
2023	0.946	2023	0.9325	2023	0.910	2023	0.865
2022	0.928	2022	0.9100	2022	0.880	2022	0.820
2021	0.910	2021	0.8875	2021	0.850	2021	0.775
2020	0.892	2020	0.8650	2020	0.820	2020	0.730
2019	0.874	2019	0.8425	2019	0.790	2019	0.685
2018	0.856	2018	0.8200	2018	0.760	2018	0.640
2017	0.838	2017	0.7975	2017	0.730	2017	0.595
2016	0.820	2016	0.7750	2016	0.700	2016	0.550
2015	0.802	2015	0.7525	2015	0.670	2015	0.505
2014	0.784	2014	0.7300	2014	0.640	2014	0.460
2013	0.766	2013	0.7075	2013	0.610	2013	0.415
2012	0.748	2012	0.6850	2012	0.580	2012	0.370
2011	0.730	2011	0.6625	2011	0.550	2011	0.325
2010	0.712	2010	0.6400	2010	0.520	2010	0.280
2009	0.694	2009	0.6175	2009	0.490	2009	0.235
2008	0.676	2008	0.5950	2008	0.460	2008	0.190
2007	0.658	2007	0.5725	2007	0.430	2007	0.145
2006	0.640	2006	0.5500	2006	0.400	2006이하	0.100
2005	0.622	2005	0.5275	2005	0.370		
2004	0.604	2004	0.5050	2004	0.340		
2003	0.586	2003	0.4825	2003	0.310		
2002	0.568	2002	0.4600	2002	0.280		
2001	0.550	2001	0.4375	2001	0.250		
2000	0.532	2000	0.4150	2000	0.220		
1999	0.514	1999	0.3925	1999	0.190		
1998	0.496	1998	0.3700	1998	0.160		
1997	0.478	1997	0.3475	1997	0.130		
1996	0.460	1996	0.3250	1996이하	0.100		
1995	0.442	1995	0.3025				
1994	0.424	1994	0.2800				
1993	0.406	1993	0.2575				
1992	0.388	1992	0.2350				
1991	0.370	1991	0.2125				
1990	0.352	1990	0.1900				
1989	0.334	1989	0.1675				
1988	0.316	1988	0.1450				
1987	0.298	1987	0.1225				
1986	0.280	1986이하	0.1000				
1985	0.262						
1984	0.244						
1983	0.226						
1982	0.208						
1981	0.190						
1980	0.172						
1979	0.154						
1978	0.136						
1977	0.118						
1976이하	0.100						

바. 시행일 및 적용례

이 건물기준시가 고시는 2026.1.1.부터 시행하며, 2026.1.1. 이후 최초로 양도하는 분부터 적용한다.

제4장

주택(개별・공동)의 기준시가

주택 양도소득세 과세표준 계산시 기준시가를 2005.7.12. 이전에는 일반주택은 토지와 건물을 따로 평가하고 공동주택은 국세청장이 산정・고시하는 가액으로 하였으나, 「지가공시 및 감정평가에 관한 법률」이 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」(법률 제7335호, 2005.1.14. 공포・시행)로 개정되면서 개별주택도 토지와 건물을 통합평가하여 공시하는 제도가 도입되고, 이에 따라 2005.4.30. 개별주택가격이 공시되어 양도소득세 과세기준으로 사용되고 있다. 또한 공동주택도 2006.1.1. 이후부터는 국토교통부장관이 산정・공시하고 있다.

<자산별 주택 공시기관>

부동산의 종류		최초고시일	고시일	공시방법	주관기관
주택 (공시가격)	공동주택 (아파트・연립・다세대)	2006.4.28	4월말	토지+ 건물일괄	국토교통부장관
	개별주택(단독)	2005.4.30	〃	〃	시・군・구청장

* 2005.12.31. 이전의 공동주택 기준시가는 국세청장이 매년 1회 이상 고시한 "아파트 등 공동주택기준시가"를 적용하고, 2006년 이후 부터는 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따라 국토부장관이 공시한 모든 공동주택의 공시가격을 적용함

<자산별 주택 고시·공시 연혁>

구 분		2005. 7. 12. 이전	2005. 7. 13. 이후 (개정 소득세법 부칙 §5)	고시대상
주택	공동주택 (아파트 연립 다세대)	아파트 등 공동주택 기준시가(국세청) (토지가격 포함, 단지별·동별·호별 고시가)		아파트 및 165㎡ 이상의 연립주택
		일반건물기준시가(단위 면적당 기준시가 × 건물 연면적) (토지가격 불포함, 국세청)	공동주택가격 (국토교통부장관, 토지 가격 포함) 2006. 4. 28. 최초공시	소규모 연립 주택 또는 다세대주택
	단독주택 (개별)	일반건물기준시가(단위 면적당 기준시가 × 건물 연면적) (토지가격 불포함, 국세청)	개별주택가격 (지방자치단체, 토지가 격 포함) 2005. 4. 30. 최초공시	단독 또는 다가구주택

* 소득세법 부칙(2005.7.13. 법률 제7579호) 제5조(국세청장이 산정·고시한 공동주택의 가액에 관한 경과조치)
소득세법 제99조 제3항의 개정규정을 적용함에 있어서 종전의 소득세법 제99조 제1항 제1호 다목의 규정에 의하여 국세청장이 산정·고시한 공동주택의 가액은 이를 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 의한 공동주택가격으로 본다.

⇨ 즉, 2006.4.27. 이전까지의 공동주택 기준시가는 국세청장이 매년 1회 이상 고시한 "아파트 등 공동주택 기준시가(아파트, 전용면적 165㎡ 이상의 연립주택, 전용면적 165㎡ 미만의 100세대 이상의 단지형 연립주택)"인 고시가를 적용하고, 2006.4.28. 이후부터는 국토교통부장관이 공시한 공동주택 가격을 당해 주택의 기준시가로 적용한다는 의미임

<공시주체가 변경되기 전의 국세청장 최초 고시 공동주택의 연혁>

고시대상 건물	지역	면 적	최초고시일	고시주체
아파트	전국	모든 아파트(주상복합건물 내 아파트 포함), 토지가격 포함	1983.2.28	국세청장
대형연립주택	전국	전용면적 165㎡(50평)이상인 모든 연립주택	· 건물 → 1989.6.24 · (토지+건물) → 1996.7.1	국세청장

* 위와 같이 공시기관이 변경되기 전 국세청장이 고시한 아파트 등 공동주택 기준시가는 전국의 모든 아파트(주상복합건물 내의 아파트 포함)를 대상으로 하고, 연립주택의 경우에는 전용면적이 165㎡ 이상인 연립주택을 포함하며, 같은 단지 내에 전용면적 165㎡ 이상인 연립주택이 있는 경우에는 165㎡ 미만의 연립주택도 포함하여 고시하고, 165㎡ 미만의 연립주택만 있는 경우에도 한 단지가 100세대 이상인 경우(신도시의 대단지 연립주택 등)에는 고시대상에 포함하고 있다.

1. 적용시기

「부동산 가격공시에 관한 법률」에 의한 개별주택가격 및 공동주택가격이 주택의 기준시가가 되며 토지와 건물에 대하여 일괄하여 산정・고시된다.

다만, 공동주택의 경우에는 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제17조 제1항 단서의 규정에 의하여 국세청장이 결정・고시한 공동주택가격이 있는 때에는 그 가격에 의한다.

☞ 2005.7.13. 이후 양도하는 분부터 적용됨

2. 개별주택가격 및 공동주택가격이 없는 경우의 기준시가 산정방법

가. 개별주택가격 및 공동주택가격이 없는 주택의 가격

○ 개별주택가격 및 공동주택가격이 없는 주택의 가격은 납세지 관할 세무서장이 인근 유사주택의 개별주택가격 및 공동주택가격을 참작하여 평가한 금액으로 한다(소득세법 시행령 §164⑪).

○ 평가방법(2006.2.9. 이후 양도하는 분부터 적용)
다음 각 호의 규정에 따른 가액을 말한다. 이 경우 납세지관할세무서장은 「지방세법」 제4조 제1항 단서의 규정에 따라 시장・군수가 산정한 가액을 평가한 가액으로 하거나 2 이상의 감정평가업자에게 의뢰하여 당해 주택에 대한 감정평가업자의 감정가액을 참작하여 평가할 수 있다.

1. 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 개별주택가격이 없는 단독주택의 경우에는 당해 주택과 구조・용도・이용상황 등 이용가치가 유사한 인근주택을 표준주택으로 보고 동법 제16조 제7항의 규정에 따른 비준표에 따라 납세지관할세무서장(납세지관할세무서장과 당해 주택의 소재지를 관할하는 세무서장이 서로 다른 경우로서 납세지관할세무서장의 요청이 있는 경우에는 당해 주택의 소재지를 관할하는 세무서장)이 평가한 가액

2. 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 공동주택가격이 없는 공동주택의 경우에는 인근 유사공동주택의 거래가격·임대료 및 당해 공동주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 공동주택의 건설에 필요한 비용추정액 등을 종합적으로 참작하여 납세지관할세무서장(납세지관할세무서장과 당해 주택의 소재지를 관할하는 세무서장이 서로 다른 경우로서 납세지관할세무서장의 요청이 있는 경우에는 당해 주택의 소재지를 관할하는 세무서장)이 평가한 가액



❑ **개별주택가격이란**

○ 개념

국토교통부장관이 매년 공시하는 표준주택가격을 기준으로 시장·군수·구청장이 조사한 개별주택의 특성과 비교표준주택의 특성을 비교하여 국토교통부장관이 개발·공급한 「표준주택과 가격산정대상 주택의 가격형성요인에 관한 표준적인 비교표(주택가격비준표)」상의 주택특성차이에 따른 가격배율을 산출하고 이를 표준주택가격에 곱하여 산정한 후 감정평가업자의 검증을 받아 주택소유자 등의 의견수렴과 시·군·구 부동산평가위원회 심의 등의 절차를 거쳐 시장·군수·구청장이 결정·공시하는 개별주택의 가격을 말함

○ 산정 및 결정절차

주택특성조사 ➔ 비교표준주택선정 ➔ 가격배율 산출 ➔ 가격산정 ➔ 산정가격 검증 ➔ 가격열람 및 의견청취 ➔ 가격결정 및 공시 ➔ 이의신청 ➔ 이의신청처리

○ 공시기준일 및 결정·공시일

- 원칙 : 매년 1월 1일을 공시기준일로 하여 4월 30일까지 결정·공시
- 토지의 분할·합병 및 건물의 신축·증축·개축·재축 및 대수선, 건물의 용도변경, 국·공유재산인 주택이 매각 등의 사유로 단독주택으로서 개별주택가격이 없는 경우
  - 상기 사유가 1월 1일부터 5월 31일까지 발생한 단독주택의 경우 : 6월 1일을 기준일로 하여 9월 30일까지 결정·공시
  - 상기 사유가 6월 1일부터 12월 31일까지 사이에 발생한 단독주택의 경우 : 다음년도 1월 1일을 기준일로 하여 다음연도 4월 30일까지 결정·공시

○ 단독주택, 다가구주택의 경우 토지와 건물의 전체가액이 공시되어 있고 겸용주택의 경우 주택부분과 그 주택 부수토지만 가액이 공시되어 있음(상가 및 그 부속토지는 미공시)

나. 기준시가가 고시되기 전에 취득한 주택의 취득당시 기준시가

○ 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 의한 개별주택가격 및 공동주택가격(이들에 부수되는 토지를 포함한다)이 공시되기 전에 취득한 주택의 취득 당시의 기준시가는 다음 산식에 의하여 계산한 것으로 한다(소득세법 시행령 §164⑦, 2005. 8.5. 이후 양도하는 분부터 적용).

$$\text{취득당시 기준시가(환산한 금액)} = \text{국토교통부장관이 당해 주택에 대하여 최초로 공시한 주택가격} \times \frac{\text{취득당시의 토지기준시가(개별공시지가, 법 제99조 제1항 제1호 가목)와 일반건물기준시가(법 제99조 제1항 제1호 나목) 합계액}}{\text{당해 주택에 대하여 국토교통부장관이 최초로 공시한 주택가격 공시당시의 토지기준시가와 일반건물기준시가 합계액(취득당시의 가액과 최초로 공시한 주택가격 공시당시의 가액이 동일한 경우는 소득세법 시행규칙 제80조 제1항에 정한 계산방법 준용)}}$$

(근거 : 소득세법 제99조 제3항, 동법 시행령 제164조 제7항)

※ 개별주택가격이 공시되기 전에 취득한 주택의 기준시가 계산 : 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 의한 개별주택가격(이에 부수되는 토지를 포함)이 공시되기 전에 취득한 주택의 취득당시 기준시가는 소득세법 시행령 제164조 제7항의 규정에서 정한 방법으로 산정하는 것임(법규과-3251, 2006. 8. 8.)

※ 환산금액(취득당시 공동주택 기준시가)이 최초 고시한 공동주택가격을 초과한 경우 적용 여부 : 소득세법 시행령 제164조 제8항의 규정에 의하여 공동주택 등의 취득당시 기준시가를 산정함에 있어서 동법 제99조 제1항 제1호 가목 및 나목의 가액으로 취득당시의 가액이 국세청장이 공동주택 등에 대하여 최초로 고시한 기준시가 고시 당시 가액보다 더 크더라도 해당 산식에 계산된 가액을 취득 당시 기준시가로 하는 것임(재일46014-2736, 1997. 11. 21.)

3. 개별주택가격이 공시되기 전 취득한 주택으로서 그 부수토지와 건물의 취득시기가 각각 다른 경우 자산별 취득가액

「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 의한 개별주택가격(이에 부수되는 토지를 포함)이 공시되기 전에 취득한 주택으로서 그 부수토지의 취득시기와 건물의 취득시기가 다른 경우 자산별(토지・건물) 취득 당시의 기준시가는 소득세법 시행령 제164조 제7항의 규정에서 정한 방법으로 계산한 당해 주택의 취득당시의 기준시가를 자산별 취득당시의 소득세법 제99조 제1항 제1호 가목 및 나목의 가액에 의하여 안분계산한 가액으로 하는 것이다(법규과-5613, 2006.12.28.).

위 유권해석과 관련한 계산사례			
취득당시	기준시가	토지 기준시가 (1999. 7. 25. 취득)	140,000천원(개별공시지가) ①
		건물 기준시가 (2003. 2. 20. 취득)	70,000천원(일반건물기준시가) ②
최초공시당시 개별주택가격	개별주택가격	2005. 4. 30. 공시	350,000천원 ③
	기준시가	토지 기준시가	240,000천원(개별공시지가) ④
		건물 기준시가	60,000천원(일반건물기준시가) ⑤

⬇

위 사례에 의한 개별주택가격 안분계산 방법(근거 : 법규과-5613, 2006. 12. 28.)

1. 취득당시 환산개별주택가격(소득세법 시행령 제164조 제7항)
   = 최초공시당시 개별주택가격③ × (취득당시 토지 개별공시지가①+취득당시 건물기준시가②) ÷ (최초공시당시 토지개별공시지가④+최초공시당시 건물기준시가⑤)
   = 350,000천원 × (140,000천원+70,000천원) ÷ (240,000천원+60,000천원) ≒ 245,000천원

2. 토지 취득당시 토지상당분 기준시가
   = 취득당시 환산개별주택가격 × 취득당시 토지 개별공시지가① ÷ (취득당시 토지 개별공시지가①+취득당시 건물기준시가②)
   = 245,000천원 × 140,000천원 ÷ (140,000천원+70,000천원) ≒ 163,333천원

3. 건물 취득당시 건물상당분 기준시가
   = 245,000천원-163,333천원=81,667천원

4. 복합주택의 주택부분과 비주택(상가)부분의 건물과 부수토지의 양도가액 안분계산 방법

소득세법 제100조 제2항의 규정을 적용함에 있어서 양도가액 또는 취득가액을 실지거래가액에 의하여 산정하는 경우로 토지와 건물 등을 함께 취득하거나 양도한 경우에는 이를 각각 구분하여 기장하되, 토지와 건물 등의 가액의 구분이 불분명한 때에는 취득 또는 양도당시의 기준시가 등을 감안하여 부가가치세법 시행령 제64조 규정을 준용하여 안분계산하는 것으로서, 주택(부수토지 포함)부분에 대하여는 소득세법 제99조 제1항 제1호 라목 규정에 의한 개별주택가격을, 주택 이외의 건물과 부수토지에 대하여는 같은 호 가목 및 나목에서 규정하는 기준시가(*=토지는 개별공시지가, 건물은 일반건물기준시가)를 적용하여 안분계산하는 것이며, 이 경우 2006년에 공시된 개별주택가격은 개별주택가격 공시 당시(2006. 4. 28.) 같은 호 가목 및 나목의 가액을 적용하여 안분계산하는 것임(서면4팀－1108, 2007.4.4. ; 서면5팀－1159, 2006.12.8.).

편집자 註

- 복합건물의 전체 양도실가='O'
- 주택과 부수토지 양도실가(=A)
  = 전체 양도실가 × 개별(또는 공동)주택가격 ÷ {개별(또는 공동)주택가격＋상가건물 기준시가＋상가부수토지 기준시가}
- 주택 양도실가(=B)
  = 주택과 그 부수토지 양도실가 × 개별(또는 공동)주택가격 중 주택분 상당가액 ÷ 개별(또는 공동)주택가격
- 주택 부수토지 양도실가(=C)
  = A－B
  = 주택과 그 부수토지 양도실가 × 개별(또는 공동)주택가격 중 주택부수토지분 상당가액 ÷개별(또는 공동)주택가격
    * 개별(또는 공동)주택가격 중 주택분 상당가액=개별(또는 공동)주택가격 × 주택분 일반건물기준시가 ÷ (주택분 일반건물기준시가+주택부수토지 기준시가)
    * 개별(또는 공동)주택가격 중 주택부수토지분 상당가액=개별(또는 공동)주택가격 × 주택부수토지분 기준시가 ÷ (주택분 일반건물기준시가+주택부수토지 기준시가)
- 상가 건물부분 양도실가(=D)
  = {O－(B+C)} × (상가 일반건물기준시가) ÷ (상가 일반건물기준시가＋상가 부수토지 기준시가)
- 상가 부수토지 양도실가(=E)
  = {O－(B＋C)－D}={O－(B＋C)} × (상가 부수토지 기준시가)÷ (상가 일반건물기준시가＋상가 부수토지 기준시가)

제5장

오피스텔 및 상업용 건물의 기준시가

1. 적용대상

가. 오피스텔 및 상업용 건물의 기준시가란

건물에 부수되는 토지를 공유로 하고 건물을 구분 소유하는 것으로서 건물의 용도·면적 및 구분 소유하는 건물의 수 등을 감안하여 국세청장이 지정하는 지역안의 오피스텔 및 상업용건물에 대하여 건물의 종류·규모·거래상황 등을 참작하여 매년 1회 이상 국세청장이 토지와 건물의 가액을 일괄하여 산정·고시하는 가액을 말하며 2004.12.31. 자로 최초 고시되었다.

* 국세청장이 지정하는 지역(2006년) : 수도권 및 5대 지방광역시

나. 고시대상

1) 상업용 건물

건축법상 생활시설과 판매 및 영업시설의 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상이거나 100개호 이상인 구분소유 건물

* 집단상가단지는 단지 전체의 건물면적 합계가 고시기준에 해당하면 고시대상에 포함
* 아파트단지내 상가는 1개동이 고시기준에 해당하면 상권전체를 고시

2) 오피스텔

건축법상 업무시설 중 오피스텔

2. 적용방법

가. 일반적 적용원칙

(1) 양도, 취득 또는 증여당시 및 상속이 개시되는 때의 상업용건물 및 오피스텔의 기준시가는 동・호별로 산정・고시되어 있는 단위면적(㎡)당 가액에 해당 호의 건물면적(전용면적과 공용면적을 합한 면적을 말하며, 부수토지의 면적은 포함하지 않는다)을 곱하여 계산한 가액으로 한다. 이 경우 상업용건물 및 오피스텔 기준시가에는 당해 오피스텔 등에 부수된 토지의 가액을 포함한 것으로 한다.



기준시가 = 단위면적(㎡)당 고시가액 × 건물면적(㎡)*

* 토지의 면적은 포함하지 않음

(2) 각 호별로 고시되어 있는 상업용건물 및 오피스텔의 단위면적(㎡)당 가액은 인터넷 국세청 홈페이지(www.nts.go.kr의 "기준시가 조회")에 수록된 가액으로 하며, 세무관서에서는 NTIS(국세행정시스템)에 구축된 기준시가 자료를 활용한다.

(3) 관할구역 또는 명칭 변경시 상업용건물 및 오피스텔 기준시가 적용방법
국세청장이 고시한 지정지역으로서 법령・지방자치단체 조례 등에 의하여 관할구역 또는 명칭이 변경되더라도 지정지역안의 상업용건물 및 오피스텔의 기준시가는 당해 법령・지방자치단체조례 등의 시행일 이후에도 변경 전에 고시되어 있는 기준시가를 적용한다.

(4) 기준시가가 고시되지 않은 상업용건물 및 오피스텔의 기준시가 적용방법
상업용건물 및 오피스텔 기준시가가 고시되지 않는 건물은 소득세법 제99조 제1항 가~나목 및 상속세 및 증여세법 제61조 제1항의 규정에 의하여 토지와 건물의 가액을 각각 평가한 가액을 기준시가로 한다.

나. 취득시기 의제

○ 1984.12.31. 이전에 취득한 것은 1985.1.1. 에 취득한 것으로 본다.

다. 양도당시에는 상업용건물 및 오피스텔 기준시가가 고시되어 있으나 취득당시에는 기준시가가 고시되어 있지 않은 경우 등의 기준시가 계산



상업용건물 및 오피스텔 기준시가의 계산은 공동주택 기준시가의 계산 방법을 준용하여 계산함

라. 계산사례

계산사례 1

○ 기본사항

- 소재지 : 서울특별시 동대문구 ○○동 ○○상업용건물
  [토지 18.06㎡, 건물 133.73㎡(전유면적 58.4㎡ + 공용면적 75.33㎡)
- 고시가액 : 907,000원/㎡
- 개별공시지가 : 2,990,000원/㎡
- 건물기준시가 : 355,000원/㎡(2005.1.1. 시행 건물기준시가)

□ 양도당시의 기준시가

907,000 × 133.73㎡ = 121,293,110원

※ 토지가액을 포함한 가액이므로 토지의 면적은 합산하지 아니함

□ 현행 토지·건물 개별평가방식에 의한 기준시가 계산

53,999,400원(토지) + 47,474,150원(건물) = 101,473,550원

※ 토지기준시가 = 18.06㎡ × 2,990,000원 = 53,999,400원

※ 건물기준시가 = 133.73㎡ × 355,000원 = 47,474,150원

☞ 토지와 건물을 일괄하여 평가한 가액이 현행 토지·건물 개별평가방식에 의한 평가액에 비해 19,819천원 증가함

- 현행의 건물평가방식은 신축원가에 의한 복성식평가방식으로 1층과 최고층 등 동일 건물 내에서는 층에 관계없이 평가액이 동일함
- 그러나 건물평가시 시장가치나 수익가치 등을 반영할 경우 층별로 그 평가액이 달라지며, 특히 같은 층 내에서도 위치 등에 따라 평가액이 차이가 있음

계산사례 2

○ 기본사항

- 소재지 : 서울특별시 중구 ○○동 ○○상업용건물 13층 1호
  [토지 14.13㎡, 건물 205.13㎡(전유면적 83.13㎡+공용면적 122.0㎡)
- 고시가액 : 1,542,000원/㎡
- 개별공시지가 : 20,000,000원/㎡
- 건물기준시가 : 764,000원/㎡(2005.1.1. 시행 건물기준시가)

□ 양도당시의 기준시가

1,542,000원 × 205.13㎡ = 316,310,460원

※ 토지가액을 포함한 가액이므로 토지의 면적은 합산하지 아니함

□ 현행의 토지 ·건물 개별평가방식에 의한 기준시가 계산

282,600,000원(토지) + 156,719,320원(건물) = 439,319,320원

※ 토지기준시가 = 14.13㎡ × 20,000,000원 = 282,600,000원

※ 건물기준시가 = 205.13㎡ × 764,000원 = 156,719,320원

☞ 토지와 건물을 일괄하여 평가한 가액이 현행의 토지·건물 개별평가방식에 의한 평가액보다 66,556천원 감소함.

- 상업용건물 및 오피스텔 기준시가는 건물의 위치·층 등에 따라 건물의 가격이 달리 형성되는 점이 반영되어 특이한 개별건물별 특성이 없는 경우에는 고층으로 갈수록 평가액이 낮아짐
- 같은 층에 있더라도 접근의 편의성이나 수익가치 등에 의해 평가액이 다름

계산사례 3 (취득가액 환산)

$$\text{취득당시 상업용건물 기준시가} = \text{최초고시 상업용건물 기준시가} \times \frac{\text{취득당시 토지·건물기준시가 합계액}}{\text{상업용건물기준시가 최초고시당시의 토지·건물기준시가 합계액}}$$

* 단위면적(㎡)당 고시가액에 건물면적(전유 + 공유)을 곱한 가액이 최초 고시가액이 됨

○ 기본사항

- 소 재 지 : 서울특별시 중구 ○○동 A상가(토지 3.93㎡, 건물 12.43㎡)
- 양도일자 : 2005.5.20.
- 취득일자 : 2002.10.20. (기준시가 미고시) [신축년도 1990년]
  * 2005.1.1. 최초고시 가액 : 4,083,000원/㎡

○ 최초고시 당시 상업용건물기준시가

12.43㎡ × 4,083,000원 = 50,751,690원

○ 취득당시 상업용건물기준시가

$$50{,}751{,}690 \times \frac{③25{,}584{,}300 + ④4{,}798{,}980}{①33{,}169{,}200 + ②5{,}991{,}260} = 33{,}157{,}078\text{원}$$

□ 상업용건물기준시가 최초고시당시의 토지 · 건물기준시가 합계액(39,160,460원)

① 토지기준시가(개별공시지가) : 33,169,200원(㎡당 8,440,000원 × 3.93㎡)

② 건물기준시가(국세청 건물기준시가) :

* 5,991,260원(482,000원 × 12.43㎡)
* 460,000 × 1 × 1.2 × 1.25 × 0.7 = 482,000원

□ 취득당시 토지·건물기준시가 합계액(30,382,280원)

③ 토지기준시가(개별공시지가) : 25,584,300원(㎡당 6,510,000원 × 3.93㎡)

④ 국세청 건물기준시가 :

* 4,797,980원(386,000원 × 12.43㎡)
* 420,000 × 1 × 1.1 × 1.1 × 0.76 = 386,000원

제6장

부동산의 기준시가 계산시 공통적용 사항

토지, 건물, 주택 및 오피스텔과 상업용건물의 기준시가 계산시 공통으로 적용되는 사항은 다음과 같다.

1. 동일한 기준시가 조정기간 내 부동산을 취득·양도하는 경우의 양도 당시 기준시가

자산의 보유기간 동안에 새로운 기준시가가 고시되지 아니함으로써 토지·건물·주택 등의 양도 당시 기준시가와 토지·건물·주택 등의 취득당시의 기준시가가 동일한 경우에는 취득가액은 취득일 현재의 기준시가에 의하고 양도가액은 다음과 같이 계산한 가액을 양도일 현재의 기준시가로 한다.

☞ 취득후 1년 이내 양도하는 부동산은 실지거래가액으로 양도차익을 산정함

가. 취득일이 속하는 연도의 다음연도 말일 이전에 양도하는 경우로서 양도일까지 새로운 기준시가가 고시되지 않는 경우

$$\text{양도당시 기준시가} = \text{취득당시 기준시가} + \left(\text{취득당시 기준시가} - \text{전기 기준시가}\right) \times \frac{\text{양도자산의 보유기간 월수}}{\text{기준시가 조정월수}}$$

① 위 산식 적용시(전기 기준시가 〉 취득 기준시가)인 경우는 취득 당시 기준시가를 양도 당시 기준시가로 한다.

② 전기 기준시가는 취득 당시 기준시가 결정일 전일의 기준시가를 말하고, 전기 기준시가가 없는 경우에는 당해 토지와 지목, 이용상황 등이 유사한 인근토지의 전기 기준시가를 적용한다.

③ 기준시가 조정월수는 전기 기준시가 결정일 ~ 취득당시 기준시가 결정일 전일까지의 월수를 말한다.

④ 산식중 보유월수의 비율은 100분의 100을 한도로 한다.

⑤ 기준시가의 조정월수 및 양도자산의 보유월수의 계산시 초일을 산입하여 계산하며 월수계산시 1월 미만의 일수는 1월로 한다.

<계산사례>

- 토지소재지 : 서울특별시 종로구 수송동 ○○번지
- 취득일자 : 2003.8.1. (개별공시지가 ㎡당 4,330,000원)
- 양도일 : 2004.1.30. (개별공시지가 ㎡당 4,330,000원)
- 2002.6.29. 현재(전기 개별공시지가) : ㎡당 3,700,000원
- 양도당시의 기준시가
  4,330,000 + (4,330,000 − 3,700,000) × 6/13 = 4,620,769원

나. 취득일이 속하는 연도의 다음연도 말일 이전에 양도하는 경우로서 양도일부터 2월이 되는 날이 속하는 월의 말일까지 새로운 기준시가가 고시되어 거주자가 이를 적용하여 양도소득세 과세표준 확정신고를 하는 경우
예정신고기한까지 새로운 기준시가가 고시된 경우로 새로운 기준시가에 의해 양도 당시 기준시가를 계산하는 것이 유리한 경우에는 다음 산식을 적용하여 양도 당시 기준시가를 계산할 수 있다.

$$\text{양도당시 기준시가} = \text{취득당시 기준시가} + \left(\text{새로운 기준시가} - \text{취득당시 기준시가}\right) \times \frac{\text{양도자산의 보유기간 월수}}{\text{기준시가 조정월수}}$$

<계산사례>

- 토지소재지 : 서울특별시 종로구 수송동 ○○번지
- 취득일자 : 2003.12.1.(개별공시지가 ㎡당 4,330,000원)
- 양도일 : 2004.5.31.(개별공시지가 ㎡당 4,330,000원)
- 2004.6.30. 현재(새로운 개별공시지가) : ㎡당 4,930,000원
- 양도당시의 기준시가
  4,330,000 + (4,930,000 − 4,330,000) × 6/12 = 4,630,000원

다. '가'와 '나' 외의 경우(소득세법 시행령 §164⑧, 시행규칙 §80①제1호 외의 경우)

양도 당시의 기준시가 = 양도자산의 취득 당시의 기준시가

2. 토지·건물·주택·오피스텔 및 상업용건물의 양도 당시 기준시가 산정특례

토지·건물·주택·오피스텔 및 상업용건물에 대한 양도당시의 기준시가 금액보다 다음에 해당하는 보상가액 등이 낮은 경우에는 그 차액을 당해 토지·건물·주택·오피스텔 및 상업용건물의 양도당시 기준시가에서 차감하여 양도당시 기준시가를 계산한다. 따라서 보상액 등이 토지·건물·주택·오피스텔 및 상업용건물의 양도당시 기준시가 보다 낮은 경우에는 그 보상액 등을 토지·건물·주택·및 상업용건물의 양도당시 기준시가로 한다(소득세법 시행령 §164⑨).

① 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 협의매수·수용 및 그 밖의 법률에 의하여 수용되는 경우의 그 보상액과 보상액 산정의 기초가 되는 기준시가 중 적은 금액

② 국세징수법에 의한 공매와 민사소송법에 의한 강제경매 또는 저당권실행을 위하여 경매되는 경우의 그 공매 또는 경락가액

☞ 동일 필지내의 토지를 주거용지와 상업용지로 구분하여 별도의 가격으로 수용보상 받았더라도, 동일 필지에 대하여는 동일한 지가를 적용하여 평가하는 것이 타당하므로 토지 전체에 대하여 기준시가 보다 낮은 보상가액을 양도가액으로 하여 과세한 처분청의 당초처분은 정당함(국심 2003중2546, '03.10.15.)

실무

◎ 보상액 산정의 기초가 되는 기준시가(소득세법 시행령 §164⑨)

○ 보상액 산정의 기초가 되는 기준시가는 보상금 산정 당시 해당 토지의 개별공시지가를 말한다(소득세법 시행규칙 §80⑧).

○ 적용범위
- 보상금 산정 당시 해당 토지의 개별공시지가를 적용하여 보상금 수령시점에 따라 양도소득세액이 달라지는 문제점을 개선한 것으로, 양도소득금액 계산시 양도 당시 기준시가의 특례가 됨(소득세법 시행령 §164⑨)
- 8년 이상 자경농지 감면소득 계산시 "주거지역 편입일까지의 양도소득금액"을 계산할 때 양도당시의 기준시가의 특례가 됨(조특법 시행령 §66⑦)

○ 적용시기
- 소득세법 시행령의 양도 당시 기준시가 특례(보상액 산정의 기초가 되는 기준시가)는 2009.2.4.이후 양도하는 분부터 적용하나,
- 8년 자경농지 수용시 양도소득세 감면소득 계산시 기준시가 특례(보상액 산정의 기초가 되는 기준시가)는 2008.12.31.이 속하는 과세연도분부터 적용하므로 2008.1.1.이후 양도분부터 적용한다.

제7장

시설물이용권의 기준시가

1. 시설물이용권의 기준시가

2009.2.4.이후 양도하는 분부터는 지방세법에 따라 고시한 시가표준액이 기준시가가 된다.

※ 시설물이용권의 기준시가 적용 가액 변경

개정 전	개정 후
국세청장 고시가액[주1)]	지방세법상 시가표준액[주2)]

주1) 시설물이용권 중 골프회원권에 대해서만 고시하였음
주2) 골프회원권 외에 콘도미니엄 · 체육시설 · 승마장 관련 회원권도 고시함
매년 1.1. 고시 후 수시(분기)로 조정(지방세법 시행령§4①제9호)

시설물이용권의 양도차익 계산은 양도가액 또는 취득가액을 모두 실지거래가액에 의하는 것이 원칙이다(2000. 1. 1. 이후). 다만, 취득가액을 확인할 수 없는 경우에는 취득가액을 매매사례가액, 감정가액, 환산가액을 순차로 적용하여 신고할 수 있다.

한편, 1984. 12. 31.이전에 취득한 시설물이용권의 취득시기는 1985. 1. 1. 에 취득한 것으로 의제한다.

실무

2009.2.4.전에 취득한 골프회원권의 취득 당시 기준시가 산정

$$\text{2009.2.4.현재 「지방세법」에 따른 시가표준액} \times \frac{\text{취득 당시 국세청장이 고시한 가액}}{\text{2009.2.4. 현재 국세청장이 고시한 가액}}$$

2. 기준시가 적용방법

가. 취득·양도 당시 기준시가가 고시되어 있는 경우

양도(취득) 당시 기준시가 = 양도(취득) 당시 「지방세법」에 따라 고시한 시가표준액

나. 양도 당시의 기준시가는 고시되어 있으나, 취득 당시의 기준시가가 고시되어 있지 아니한 경우의 취득 당시의 기준시가(소득세법 시행규칙 §81③제1호)

$$\text{취득 당시 기준시가} = \text{지방세법 시행령에 따라 최초로 고시한 시가표준액} \times \frac{\text{취득일이 속하는 달의 생산자 물가지수}}{\text{지방세법 시행령에 따른 시가표준액을 최초로 고시한 날이 속하는 달의 생산자 물가지수}}$$

다. 취득 당시의 기준시가와 양도 당시의 기준시가가 모두 고시되어 있지 아니한 경우에 취득 또는 양도 당시의 기준시가 환산방법(소득세법 시행규칙 §81③제2호)

$$\text{양도(취득)당시 기준시가} = \text{분양가} \times \frac{\text{양도일(취득일)이 속하는 달의 생산자물가지수}}{\text{분양일이 속하는 달의 생산자물가지수}}$$

〈시가표준액 적용시 유의사항〉

○ 같은 유형의 회원권이라도 분양차수 또는 분양가액 등에 따라 시가표준액이 다르게 고시되는 경우가 있으므로 해당 회원권의 분양차수 또는 분양가액 등을 확인하여 적용하여야 함

(예시)

골프장 명칭	회원권 종류	시가표준액(천원)
△△컨트리클럽	일반1차	100,000
	일반2차	150,000
○○컨트리클럽	일반(6천만원)	80,000
	일반(1억원)	130,000

○ 시가표준액은 수시로 신규·조정·삭제되며, 변경된 시가표준액은 별도의 경과규정이 없는 한 당초 고시일부터 소급적용 되지 않고 변경고시일(시행일)부터 적용됨

(사례) △△컨트리클럽 일반회원권이 2009.1.1. 1억원으로 고시, 2009.7.15. 1억 2천만원으로 정정고시된 경우

구분	취득일	양도일	취득당시 기준시가	양도당시 기준시가
①	2009.3.1	2009.7.14	1억원	1억원
②	2009.6.1	2009.12.1	1억원	1억 2천만원
③	2009.8.1	2009.12.1	1억 2천만원	1억 2천만원

- 개별공시지가, 개별주택가격, 공동주택가격이 정정고시된 경우에는 당초 고시일부터 소급적용되는 것과 차이가 있음에 유의

〈골프회원권 계산사례〉

❑ 2009.2.4. 이후 취득하여 양도하는 경우

1 취득 및 양도 당시 시가표준액이 모두 있는 경우(소득세법 시행령 §165⑧제3호)

○ 양도 당시 기준시가 : 시가표준액
○ 취득 당시 기준시가 : 시가표준액

○ 계산 사례

○ 양 도 일 : 2010.9.1.
○ 양도당시 실지거래가액 : 300,000,000원(①)
○ 양도당시 시가표준액 : 200,000,000원(②)
○ 취 득 일 : 2009.5.1.
○ 취득당시 시가표준액 : 160,000,000원(③)

○ 환산취득가액 계산

$$300{,}000{,}000\text{원}(①) \times \frac{160{,}000{,}000\text{원}(③)}{200{,}000{,}000\text{원}(②)} = 240{,}000{,}000\text{원}$$

2 양도 당시 시가표준액은 있으나 취득 당시 시가표준액은 없는 경우 (소득세법 시행규칙 §81③제1호)

○ 양도 당시 기준시가 : 시가표준액

○ 취득 당시 기준시가 : 아래 산식에 따라 계산한 가액

$$\text{「지방세법 시행령」에 따라 최초로 고시한 시가표준액} \times \frac{\text{취득일이 속하는 달의 생산자물가지수}}{\text{「지방세법 시행령」에 따른 시가표준액을 최초로 고시한 날이 속하는 달의 생산자물가지수}}$$

○ 계산 사례

○ 양 도 일 : 2009.11.1.
○ 양도당시 실지거래가액 : 300,000,000원(①)
○ 양도당시 시가표준액 : 250,000,000원(②)
○ 취 득 일 : 2009.6.1.
○ 2009년 6월 생산자물가지수 : 111.9(ⓐ)
○ 시가표준액 최초 고시일자 : 2009.9.1
○ 지방세법상 최초 고시된 시가표준액 : 180,000,000원(③)
○ 2009년 9월 생산자물가지수 : 113.0(ⓑ)

○ 취득당시 기준시가 계산

$$180{,}000{,}000\text{원}(③) \times \frac{111.9(ⓐ)}{113.0(ⓑ)} = 178{,}247{,}787\text{원}(④)$$

○ 환산취득가액 계산

$$300{,}000{,}000\text{원}(①) \times \frac{178{,}247{,}787\text{원}(④)}{250{,}000{,}000\text{원}(②)} = 213{,}897{,}344\text{원}$$

※ 생산자물가지수
- TIS_Web OEXB에서 조회 가능(기준년도는 2005년으로 입력)
- 생산자물가지수는 매월 10일 한국은행에서 발표
- 2009년 4월 이후 지수는 각 사례별로 가정한 수치임

❑ 2009.2.3. 이전에 취득하여 2009.2.4. 이후에 양도하는 경우 (소득세법 개정시행령 부칙 제22조 제1항, 제3항)

○ 양도 당시 기준시가 : 시가표준액

○ 취득 당시 기준시가

1) 취득 당시 국세청 고시가액이 있는 경우

$$\text{2009.2.4. 현재 시가표준액} \times \frac{\text{취득 당시 국세청 고시가액}}{\text{2009.2.4. 현재 국세청 고시가액}}$$

2) 취득 당시 국세청 고시가액이 없는 경우

- 위 1) 산식 중 분자를 아래와 같이 계산하여 적용

$$\text{국세청장이 해당 자산에 대하여 최초로 고시한 가액} \times \frac{\text{취득일이 속하는 달의 생산자물가지수}}{\text{국세청장이 해당 자산의 기준시가를 최초로 고시한 날이 속하는 달의 생산자물가지수}}$$

1 취득 당시 국세청 고시가액이 있는 경우

○ 계산 사례

○ 양 도 일	:	2010.4.1.
○ 양도당시 실지거래가액	:	250,000,000원(①)
○ 양도당시 시가표준액	:	200,000,000원(②)
○ 2009.2.4. 현재 시가표준액	:	120,000,000원(③)
○ 2009.2.4. 현재 국세청 고시가액	:	100,000,000원(④)
○ 취 득 일	:	2003.5.1.
○ 취득당시 국세청 고시가액	:	50,000,000원(⑤)

○ 취득당시 기준시가

$$120{,}000{,}000\text{원}(③) \times \frac{50{,}000{,}000\text{원}(⑤)}{100{,}000{,}000\text{원}(④)} = 60{,}000{,}000\text{원}(⑥)$$

○ 환산취득가액 계산

$$250{,}000{,}000\text{원}(①) \times \frac{60{,}000{,}000\text{원}(⑥)}{200{,}000{,}000\text{원}(②)} = 75{,}000{,}000\text{원}$$

2 취득 당시 국세청 고시가액이 없는 경우

○ 계산 사례

○ 양 도 일 : 2009.8.1.
○ 양도당시 실지거래가액 : 250,000,000원(①)
○ 양도당시 시가표준액 : 200,000,000원(②)
○ 취 득 일 : 2003.7.1.
○ 2003년 7월 생산자물가지수 : 91.7(ⓐ)
○ 2009.2.4. 현재 시가표준액 : 120,000,000원(③)
○ 2009.2.4. 현재 국세청 고시가액 : 100,000,000원(④)
○ 해당 골프회원권에 대한 국세청 최초 고시가액
- 고시일자 : 2004.2.1
- 고시가액 : 50,000,000원(⑤)
- 2004년 2월 생산자물가지수 : 96.1(ⓑ)

○ 취득당시 국세청 고시가액 계산

$$50{,}000{,}000원(⑤) \times \frac{91.7(ⓐ)}{96.1(ⓑ)} = 47{,}710{,}718원(⑥)$$

○ 취득당시 기준시가 계산

$$120{,}000{,}000원(③) \times \frac{47{,}710{,}718원(⑥)}{100{,}000{,}000원(④)} = 57{,}252{,}868원(⑦)$$

○ 환산취득가액 계산

$$250{,}000{,}000원(①) \times \frac{57{,}252{,}868원(⑦)}{200{,}000{,}000원(②)} = 71{,}566{,}085원$$

〈골프회원권 외의 시설물이용권 계산사례〉

❑ 2009.2.4. 이후 취득하여 양도하는 경우

- 골프회원권과 같은 방법으로 계산함

❑ 2009.2.3. 이전에 취득하여 2009.2.4. 이후 양도하는 경우

○ 양도당시 기준시가 : 시가표준액

○ 취득당시 기준시가(소득세법 개정시행령 부칙 제22조 제2항)

$$\text{2009.2.4. 현재 시가표준액} \times \frac{\text{취득일이 속하는 달의 생산자물가지수}}{\text{2009.2.4. 현재 고시되어 있는 시가표준액을 고시한 달의 생산자물가지수}}$$

○ 계산 사례

○ 양 도 일 : 2009.9.1.
○ 양도당시 실지거래가액 : 300,000,000원(①)
○ 양도당시 시가표준액 : 200,000,000원(②)
○ 취 득 일 : 2003.7.1.
○ 2003년 7월 생산자물가지수 : 91.7(ⓐ)
○ 2009.2.4. 현재 시가표준액(2009.1.1. 고시) : 120,000,000원(③)
○ 2009년 1월 생산자물가지수 : 109.6(ⓑ)

○ 취득당시 기준시가

$$120{,}000{,}000\text{원}(③) \times \frac{91.7(ⓐ)}{109.6(ⓑ)} = 100{,}401{,}459\text{원}(④)$$

○ 환산취득가액 계산

$$300{,}000{,}000\text{원}(①) \times \frac{100{,}401{,}459\text{원}(④)}{200{,}000{,}000\text{원}(②)} = 150{,}602{,}188\text{원}$$

❑ 2009.2.3. 이전에 양도하는 경우

- 골프회원권 외의 시설물이용권에 대하여는 국세청 고시가액이 없음
- 2009.2.3. 이전 골프회원권 양도분에 대한 계산 사례 중 3(취득 및 양도 당시 국세청 고시가액이 모두 없는 경우)와 같은 방법으로 계산함

☞ 위 시설물이용권 기준시가 적용 방법(재산세과-1259, 2009.4.24.)은 지식관리시스템과 홈페이지에서 조회가능

〈게시 경로〉

① 지식관리시스템 : 알림마당 - 소관 국실 - 자료실 - 재산 - 149번(2009.5.21. 게재)

② 홈페이지 : 조회·계산 - 기준시 가 - 기준시가란? - 시설물이용권에 대한 기준시가 적용 방법

※ 생산자물가지수(한국은행법 제86조, http://ecos.bok.or.kr) (기준지수 : 2010년=100)

연도 \ 월별	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2015	101.850	101.920	101.800	101.760	101.830	101.780	101.400	100.780	100.330	99.650	99.250	99.020
2014	105.640	105.770	105.730	105.570	105.550	105.600	105.680	105.570	105.190	104.450	104.130	103.110
2013	105.950	106.680	106.260	105.920	105.560	105.540	105.520	105.810	105.700	105.330	105.120	105.360
2012	107.650	108.390	108.920	108.970	108.370	107.050	106.580	107.240	107.620	106.780	106.050	105.780
2011	104.300	105.080	106.340	106.990	107.320	107.080	107.220	107.360	107.440	107.340	106.990	107.100
2010	97.630	97.800	98.250	98.970	99.810	99.920	100.170	100.470	101.050	101.420	101.780	102.710
2009	95.200	95.850	96.300	96.410	95.680	95.430	96.520	97.070	97.160	96.380	96.720	97.200
2008	90.980	91.830	93.020	95.000	96.910	98.460	100.380	100.100	99.690	99.420	97.110	95.480
2007	87.360	87.410	87.780	88.400	88.890	89.080	89.190	89.140	89.560	89.740	90.120	90.480
2006	87.310	87.350	87.240	87.400	87.700	87.540	87.810	88.380	88.670	87.850	87.430	87.350
2005	86.590	86.760	86.850	87.090	86.520	86.130	86.650	86.900	87.280	87.510	87.260	87.010
2004	82.490	83.520	84.330	84.740	84.940	84.860	85.200	85.950	86.300	86.340	86.400	85.770
2003	79.520	79.940	80.720	80.310	79.870	79.490	79.630	79.920	80.250	80.490	80.860	81.380
2002	77.380	77.770	78.170	78.780	79.110	78.610	78.390	78.490	78.650	78.750	78.910	78.920
2001	79.430	79.260	79.450	79.400	79.320	79.000	78.950	78.570	78.360	77.980	77.670	77.190
2000	79.520	79.310	79.260	78.880	78.690	78.880	78.960	78.960	79.220	79.140	79.100	79.200
1999	77.140	76.970	76.830	77.040	77.370	76.870	76.750	77.240	77.620	78.430	78.890	78.700
1998	78.490	80.480	80.300	80.370	79.510	79.430	79.030	78.470	78.530	78.560	78.430	77.990
1997	69.520	69.810	69.750	69.950	70.030	70.100	70.100	70.240	70.450	70.310	70.680	75.290
1996	67.140	67.370	67.200	67.510	67.550	67.770	68.260	68.330	68.470	68.500	68.520	68.700
1995	64.600	64.840	65.310	65.710	65.920	65.980	66.100	66.110	66.540	66.250	66.040	66.300
1994	62.190	62.350	62.270	62.350	62.270	62.520	62.750	63.380	63.380	63.540	63.540	63.930
1993	60.610	60.610	61.010	61.170	61.250	61.320	61.250	61.400	61.560	61.400	61.400	61.560
1992	59.660	59.740	59.980	60.050	60.220	60.450	60.850	60.850	60.610	60.450	60.300	60.380
1991	58.640	58.870	58.950	58.950	58.870	58.870	58.790	59.110	59.190	59.260	59.260	59.430
1990	55.000	55.070	55.310	55.630	56.020	56.180	56.100	56.340	57.060	57.600	57.680	58.320
1989	53.691	53.796	53.796	54.004	54.213	54.213	53.848	54.056	54.369	54.474	54.317	54.369
1988	52.909	53.213	53.109	52.952	53.170	53.213	53.430	53.691	53.526	53.213	53.526	53.796
1987	51.274	51.379	51.535	51.953	52.170	51.753	51.753	52.013	52.274	52.170	51.953	52.587
1986	52.692	52.326	51.857	51.587	51.648	51.492	51.535	51.535	51.692	51.222	51.170	51.222
1985	52.431	52.379	52.170	52.431	52.379	52.379	52.431	52.431	52.587	52.639	52.326	52.587
1984	51.528	51.655	51.694	51.979	51.773	51.568	51.734	52.145	52.755	52.351	52.145	52.304
1983	52.106	52.019	51.861	51.813	51.528	51.370	51.283	51.370	51.528	51.370	51.370	51.489
1982	51.038	51.409	51.283	51.322	51.449	51.409	51.615	51.528	51.734	51.694	51.694	51.900
1981	46.179	46.543	46.994	48.181	49.566	50.056	50.183	50.468	50.753	50.713	50.143	50.713
1980	33.424	38.045	39.437	39.968	40.703	40.743	41.028	41.930	42.618	43.196	43.845	45.522
1979	26.021	26.420	27.038	27.782	28.562	28.725	30.195	31.120	31.538	31.755	31.701	32.009
1978	23.572	23.989	24.062	24.207	24.406	24.733	24.842	24.860	25.350	25.622	25.785	25.858
1977	21.176	21.630	21.739	21.830	21.957	22.138	22.247	22.410	22.574	22.646	22.737	23.045
1976	19.688	19.797	19.906	20.033	20.196	20.305	20.432	20.523	20.650	20.723	20.922	20.940
1975	16.967	17.184	17.257	17.729	18.128	18.309	18.382	18.454	18.545	18.781	18.854	19.144
1974	11.620	13.305	13.709	14.280	14.372	14.540	14.700	14.829	14.784	14.829	15.165	16.011
1973	9.668	9.714	9.736	9.805	9.874	9.889	9.973	10.186	10.346	10.369	10.499	11.071
1972	8.936	9.165	9.332	9.386	9.485	9.508	9.538	9.614	9.584	9.538	9.553	9.622
1971	7.891	7.929	7.952	7.998	8.074	8.211	8.181	8.250	8.539	8.699	8.791	8.867
1970	7.358	7.434	7.502	7.594	7.624	7.617	7.632	7.647	7.716	7.716	7.800	7.846
1969	6.788	6.856	6.882	6.908	6.955	6.992	6.997	6.997	7.044	7.091	7.123	7.185
1968	6.334	6.433	6.470	6.496	6.522	6.543	6.553	6.564	6.553	6.647	6.736	6.679
1967	5.785	5.821	5.858	5.978	6.062	6.078	6.098	6.135	6.172	6.177	6.224	6.234
1966	5.383	5.461	5.492	5.581	5.691	5.769	5.801	5.827	5.827	5.827	5.790	5.806
1965	5.079	5.116	5.079	5.085	5.184	5.278	5.304	5.304	5.325	5.309	5.304	5.336

제8장

주식 등의 기준시가

유가증권시장 상장법인의 주식(이하, '유가증권주식') 및 코스닥시장 상장법인의 주식(이하, '코스닥주식')의 기준시가는 양도일 또는 취득일 이전 1개월 동안 공표된 매일의 한국거래소 최종 시세가액의 평균액으로 한다.

다만, 양도일・취득일 이전 1월 이내에 한국금융투자협회가 정하는 기준에 따라서 매매거래가 정지되거나 투자유의종목 또는 관리종목으로 지정・고시된 협회등록주식의 경우는 비상장・비등록 주식의 기준시가 계산방법에 따른다.

비상장・비등록주식의 기준시가는 순손익가치로 평가한 1주당가액과 순자산가치로 평가한 1주당 가액을 3 : 2(부동산과다보유법인의 주식은 2 : 3)의 비율로 가중평균하여 산정하며, 다만, 장부분실 등으로 인하여 취득당시의 기준시가를 확인할 수 없는 경우에는 액면가액을 취득 당시의 기준시가로 한다.

1. 유가증권시장 상장주식에 대한 기준시가

가. 원 칙

유가증권시장 상장주식의 기준시가는 당해 주식의 양도일 또는 취득일 이전 1월간에 공표된 매일의 한국거래소 최종시세가액의 평균액으로 한다. 이 경우 최종시세가액은 거래실적의 유무에 불문한다.

유가증권시장 상장주식 양도(취득) 당시 기준시가
= 양도(취득)일 이전 1개월간의 최종 시세가액의 평균액

나. 증자·합병 등의 사유가 있는 경우

양도일 또는 취득일 이전 각 1월의 기간 중에 증자·합병 등의 사유가 발생하여 앞의 "매일의 한국거래소 최종시세가액의 평균액"의 평균액에 의하는 것이 부적당한 경우에는 양도일 또는 취득일 이전 각 1월의 기간 중 다음의 구분에 따라 계산한 기간의 평균액을 상장주식의 기준시가로 한다.

1) 양도일·취득일 이전 1월간 중에 증자·합병 등의 사유가 발생한 경우

증자·합병 등의 사유가 발생한 날의 다음날부터 양도일·취득일까지의 기간 동안의 공표된 매일의 한국거래소 최종시세가액의 평균액

2) 양도일·취득일 이전 1월간 중에 증자·합병의 사유가 2회 이상 발생한 경우

양도일·취득일에 가장 가까운 증자·합병 등의 사유가 발생한 날의 다음날부터 양도일·취득일까지의 기간 동안의 공표된 매일의 한국거래소 최종시세가액의 평균액

다. 양도일 또는 취득일이 공휴일인 경우

양도일·취득일 이전 1개월 동안의 최종 시세가액 평균액은 각 최종 시세가액의 합계액을 "공표된 일수"로 나누어 계산하기에, 공휴일·대체공휴일, 토요일에 해당되어 최종 시세가액의 공표가 없는 일수는 제외한다(상증령 §52의2④).

상기의 최종시세가액의 평균액을 계산함에 있어서 양도일 또는 취득일이 공휴일(매매거래가 없는 토요일을 포함한다)인 경우에는 그 전일을 기준으로 하도록 한 부분은 평가기준일이 공휴일 등일 경우 그 전일을 기준으로 한 상증칙 규정 내용은 2017.3.10. 삭제되었다.

2. 코스닥주식에 대한 기준시가

가. 적용대상

(1) 코스닥시장에 등록한 법인의 주식 또는 출자지분에 적용한다.
다만, 양도일·취득일 이전 1월 이내에 한국금융투자협회가 정하는 기준에 의하여 매매거래가 정지되거나 투자유의종목 또는 관리종목으로 지정·고시된 협회등록주식은 후술하는 「비상장·비등록주식 등에 대한 기준시가 계산방법」에 의한다.

(2) 그러나 공시의무 위반 및 사업보고서제출의무 위반 등으로 인하여 투자유의종목으로 지정·고시되거나 등록신청서 허위기재 등으로 인하여 일정기간 동안 매매거래가 정지된 경우로서 적정하게 시가를 반영하여 정상적으로 매매거래가 이루어지는 코스닥주식은 아래 나.에 따른 방법으로 기준시가를 계산한다.

나. 코스닥주식의 기준시가 산정

유가증권주식의 기준시가 산정방법과 같은 방법으로 코스닥주식의 기준시가를 산정한다.

3. 비상장주식 등에 대한 기준시가

가. 적용대상

(1) 비상장주식 등

(2) 양도일·취득일 이전 1월 이내에 매매거래가 정지되거나 투자유의종목·관리종목으로 지정·고시된 협회등록주식(코스닥주식의 기준시가 평가방법이 적용되는 코스닥주식은 제외)

나. 비상장주식 등의 기준시가 산정

1) 원칙

비상장주식 등에 대한 기준시가의 계산은「상속세 및 증여세법시행령」제54조를 준용하여 평가한 가액으로 하되, 평가기준시기 및 평가액은 다음과 같다. 다만, 가중평균가액이 순자산가치의 80%보다 적은 경우 평가액을 순자산가치의 80%로 한다(2018.4.1. 이후 양도분부터 적용)

○ 2007.2.28.이후 양도분 부터"순손익가치"와 "순자산가치"를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액을 비상장주식의 기준시가로 한다. 다만, 부동산 등의 비율이 50%이상(소득세법 제94조 제1항 제4호 다목에 해당)인 법인의 경우에는 순손익가치와 순자산가치의 비율을 각각 2와 3으로 한다.

※ 2007.2.27 이전에는 "순손익가치"와 "순자산가치" 중 큰 금액을 비상장주식의 기준시가로 하였음

ⓐ 1주당 순손익가치 = 1주당 순손익액* / 순손익가치환원율**(10%)

ⓑ 1주당 순자산가치 = 법인의 장부가액*** / 발행주식총수

* 양도일 또는 취득일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도의 1주당 순손익액

** 금융기관등이 보증한 3년만기 회사채의 유통수익률을 감안하여 기획재정부장관이 정하여 고시하는 이자율(2010.11.5.이후부터 기획재정부장관이 고시함, 이전에는 국세청장이 고시하였음)

*** 양도일 또는 취득일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 종료일 현재 해당 법인의 장부가액(토지의 경우는 소득세법 제99조 제1항 제1호 가목에 따른 기준시가)으로 자산가액에서 부채를 차감한 가액(순자산가액)으로 하되 세무조정액을 가감 후의 가액

○ 다음의 어느 하나에 해당하는 주식 등의 경우에는 순자산가치로 평가한 가액을 비상장주식의 기준시가로 한다.

- 양도소득과세표준 확정신고기한 이내에 청산절차가 진행 중인 법인과 사업자의 사망 등으로 인하여 사업의 계속이 곤란하다고 인정되는 법인의 주식등
- 사업개시 전의 법인, 사업개시 후 1년 미만의 법인과 휴・폐업 중에 있는 법인의 주식 등
- 양도일 또는 취득일이 속하는 사업연도 전 3년 이내의 사업연도부터 계속하여 결손금(「법인세법」상 각 사업연도에 속하거나 속하게 될 손금의 총액이 그 사업연도에 속하거나 속하게 될 익금의 총액을 초과하는 금액을 말한다)이 있는 법인의 주식 등

가) 순자산가액의 계산

① 순자산가액은 양도일 또는 취득일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 종료일 현재 당해 법인의 장부가액(토지는 개별공시지가)으로 한다.

☞ 상품인 토지도 기준시가에 의함(재일01254-6, '92.1.5.)
☞ 순자산가액은 법인의 장부가액(토지는 기준시가)에 세무조정유보액을 가감한 가액으로 함 (재일46014-348, '96.2.7.)

② "발행주식총수"는 양도일 또는 취득일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 종료일 현재의 발행주식총수에 의한다.

나) 순손익액의 계산

① 1주당 순손익액은 양도일 또는 취득일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도의 순손익액에 의하여 평가한 가액으로 한다.

② 순손익액은 법인세법 제14조에 의한 각 사업연도소득에 다음에 해당하는 금액을 차가감한 금액에 의하여 계산한다(상증령 §56④).

가산할 금액	차감할 금액
㉠ 사업연도소득금액 계산시 손금에 산입된 충당금 또는 준비금이 세법의 규정에 따라 일시 환입되는 경우 환입될 연도를 기준으로 안분한 금액 ㉡ 국세 및 지방세의 과오납금의 환급금에 대한 이자 ㉢ 지주회사·내국법인의 수입배당금 익금불산입액 ㉣ 손금산입 한도초과로 이월되어 해당 사업연도에 손금산입한 기부금	㉠ 당해 사업연도의 법인세액, 법인세액의 감면액 또는 과세표준에 부과되는 농어촌특별세액 및 지방소득세액 ㉡ 벌금, 과료, 과태료, 가산금 및 체납처분비 ㉢ 법령에 의무적으로 납부하는 것이 아닌 공과금 ㉣ 업무와 관련없이 지출한 비용 ㉤ 각 세법의 규정하는 징수불이행으로 인하여 납부하였거나 납부할 세액 등 ㉥ 기부금 손금불산입액 ㉦ 접대비 손금불산입액 ㉧ 과다비용에 따른 손금불산입액 ㉨ 지급이자 손금불산입액 등

2) 장부분실 등으로 인하여 취득 당시의 기준시가를 확인할 수 없는 경우의 취득 당시 기준시가



취득 당시 기준시가 확인불능시 취득 당시 기준시가 = 액면가액

☞ 비상장주식의 의제취득일 현재 장부분실 등의 사유로 기준시가 확인불능시에는 액면가액을 취득 당시 기준시가로 적용함(재일46014-413, '97.2.25.)

다. 참고 해석사례

1) 순자산가치 산정시 가공부채는 공제되지 아니함

주식 양도가액을 기준시가로 평가하기 위해 순자산가액을 산정하는 경우로서 매매를 가장해 무상으로 취득한 토지에 대해 대차대조표 상에 토지대금 미지급금으로 가공부채를 계상한 경우는 당해 가공부채는 자산가액에서 공제하지 아니한다(대법원 98두4887, '99.3.12.).

2) 비상장주식 평가시 자산・부채는 세무계산상 장부가액임

법인의 순자산가액 계산시 자산 및 부채의 평가는 토지를 제외하고는 당해 법인의 장부가액으로 하며 여기서 장부가액이라 함은 세법규정에 의하여 익금 및 손금을 가감한 세무계산상의 장부가액을 말한다(재일01254-3626, '91.11.23.).

3) 무상주가 포함된 비상장주식의 순자산가치로 평가시 발행주식총수

'99년에 유상증자로 비상장주식을 취득하여 '00년도에 잉여금의 자본전입으로 일부 무상주를 교부받아 같은 '00년도에 당해 주식 전부를 타회사 주식과 교환으로 양도하여 당해 주식의 양도차익을 기준시가로 계산하는 경우 무상주가 포함된 비상장주식의 1주당 양도가액을 순자산가치에 의하여 평가함에 있어서 발행주식총수의 계산은 양도일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도말 기준이 아니라, 양도일 현재를 기준으로 한다(심사양도2003-3015, '03.12.8.).

4) 최대주주 주식의 할증평가 여부

비상장주식 또는 상장주식의 기준시가 평가시 상증세법 제63조 제3항의 규정에 의한 최대주주 등의 할증평가는 적용하지 아니한다(재산46014-1940, '99.11.6. ; 심사서울97-924, '97.9.5.).

5) 법인세 조사로 법인세가 추가 결정되는 경우 부채 여부

비상장주식 평가시 순자산가액 계산상, 법인의 당해 연도 이전 사업연도에 대한 법인세 등 경정결정 세액이 당해 연도 이후에 고지되어 결산상 반영 안 되었으나 '부채'로서 공제되어야 한다(국심99서965, '99.8.11.).

6) 총발행주식수의 적용

부채로 차감하는 법인세는 납부할 세액에서 대차대조표상 부채로 계상된 미지급 법인세 등을 차감한 금액으로 하는 것이며 총발행주식수가 취득 당시 5,809,000주에서 양도당시 4,415,954주로 감소되었으나 주식의 평가시기는 양도일 또는 취득일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 종료일 현재이므로 각각의 평가시기에 해당하는 발행주식총수를 반영하여 주식의 기준시가를 계산한다(국심99서2242, '00.6.17. ; 재일46014-351, '96.2.7.).

4. 양도 당시는 유가증권주식·코스닥주식이나 그 취득 당시는 비상장인 경우 취득 당시의 기준시가 산정

주식 양도일 현재는 유가증권주식·코스닥주식이나 그 취득 당시에는 비상장주식인 경우 당해 주식의 취득 당시 기준시가는 다음 산식에 의하여 계산한다.

$$\text{취득당시 기준시가} = \text{상장일 이후 1개월간 공표된 최종 시세가격의 평균액} \times \frac{\text{ⓐ 취득일 현재의 비상장주식의 기준시가}}{\text{ⓑ 상장일 현재의 비상장주식의 기준시가}}$$

가. 취득일 현재 비상장주식 기준시가(ⓐ)와 상장일 현재의 비상장주식의 기준시가(ⓑ)가 동일한 경우에는 다음 산식으로 계산한 가액을 위 산식 중 「ⓑ 상장일 현재의 비상장주식의 기준시가」로 한다.

1) 동일한 사업연도 내에 취득하여 상장이 된 경우

$$\text{ⓑ 상장일 현재의 비상장주식의 기준시가} = ① + (① - ②) \times \frac{\text{양도자산의 보유월수}}{\text{취득일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도의 월수}}$$

[참조] ① 취득일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 기준시가
② 취득일이 속하는 사업연도의 전전 사업연도 기준시가

※ 위 산식에서 1월 미만의 월수는 1월로 본다.

2) 취득일이 속하는 사업연도와 상장일이 속하는 사업연도가 서로 다른 경우

ⓑ 상장일 현재의 비상장주식의 기준시가
= ⓐ 취득일 현재의 비상장주식 기준시가

5. 양도 기준시가와 취득 기준시가가 동일한 경우 양도 당시 기준시가의 산정

주식 양도일 현재는 유가증권주식·코스닥주식이나 그 취득 당시에는 비상장주식인 경우 당해 주식의 취득 당시 기준시가는 다음 산식에 따라서 계산한다.

가. 주식의 취득 및 양도가 발행법인의 동일 사업연도 내에 이루어지는 경우

$$\text{양도당시 기준시가} = ⓐ + (ⓐ - ⓑ) \times \frac{\text{양도자산 보유월수}}{\text{취득일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도의 월수}}$$

[참조] ⓐ 취득일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 기준시가
ⓑ 취득일이 속하는 사업연도의 전전 사업연도 기준시가

※ 위 산식에서 1월 미만의 월수는 1월로 본다.

나. 주식의 취득 및 양도가 발행법인의 동일 사업연도 내에 이루어지지 않는 경우

○ 당해 양도자산의 기준시가 = 취득 당시 기준시가로 한다.

제9장

부동산에 관한 권리의 기준시가

1. 부동산을 취득할 수 있는 권리의 기준시가

부동산을 취득할 수 있는 권리에 대한 기준시가의 계산은 양도자산의 종류·규모·거래상황 등을 감안하여 취득일 또는 양도일까지 불입한 금액과 취득일 또는 양도일 현재의 프리미엄에 상당하는 금액을 합한 금액으로 한다.

양도가액(취득가액) = (취득일 또는 양도일까지 불입한 금액 + 취득일 또는 양도일 현재의 프리미엄에 상당하는 금액)

2. 지상권·전세권과 등기된 부동산임차권의 기준시가

지상권·전세권과 등기된 부동산임차권의 기준시가는 권리의 잔존기간·성질·내용·거래상황 등을 감안하여 상증세법 시행령 제51조 제1항의 규정을 준용하여 평가한 가액으로 한다. 이 경우 그 잔존연수에 관하여는 민법 제280조 및 제281조에 규정된 지상권의 존속기간을 준용한다.

지상권이 설정되어 있는 토지의 가액에 연 2%의 율을 곱하여 계산한 금액을 지상권의 잔존연수기간만큼 합산하여 현가한 가액으로 평가

$$\frac{(\text{토지공시지가} \times 2\%) \times \text{잔존연수}}{(1+0.1)n}$$

* n : 평가기준일(양도일 또는 취득일)부터의 경과연수

<지상권의 존속기간의 이해>

① 계약으로 지상권의 존속기간을 정하는 때에는 원칙적으로 계약한 기간을 지상권 존속기간으로 하되, 계약한 기간이 아래의 지상권 최단존속기간보다 단축된 경우에는 아래의 기간을 지상권존속기간으로 함. 또한, 계약으로 지상권의 존속기간을 정하지 아니한 경우에는 아래의 지상권 최단존속기간을 지상권존속기간으로 보는 것임.(민법 §281 및 §282)

<지상권 최단존속기간>

㉠ 석조, 석회조, 연와조 또는 이와 유사한 견고한 건물로 하는 때에는 30년
㉡ ㉠ 이외의 건물의 소유를 목적으로 하는 때에는 15년
㉢ 건물이외의 공작물의 소유를 목적으로 하는 때에는 5년

② 지상권설정당시에 공작물의 종류와 구조를 정하지 아니한 때에는 지상권은 위 ㉡의 건물의 소유를 목적으로 한 것으로 봄.

제10장

신주인수권의 기준시가

소득세법상 신주인수권의 기준시가는 거래형태를 구분하지 아니하고 양도자산의 종류·규모·거래상황 등을 감안하여 상증세법 시행령 제58조의2 제2항의 규정을 적용하여 평가한 가액으로 규정하고 있다.

1. 주식으로의 전환 등이 불가능한 기간 중인 경우

가. 신주인수권증권*

신주인수권의 가액은 신주인수권부사채의 만기상환금액(만기전에 발생하는 이자상당액을 포함한다. 이하 같다)을 사채발행이율에 의하여 발행 당시의 현재가치로 할인한 가액에서 동 만기상환금액을 금융기관이 보증한 3년 만기 회사채의 유통수익률을 감안하여 기획재정부장관이 정하여 고시하는 이자율(이하 "적정할인율"이라함)에 의하여 발행 당시의 현재가치로 할인한 가액을 차감한 가액으로 한다. 이 경우 그 가액이 0원 이하인 경우에는 0원으로 한다.

* 개념 : 신주인수권부사채(Bond with Warrant)에서 발행회사의 주식을 매입할 수 있는 권리가 부여된 신주인수권만을 별도로 분리해 놓은 증권(일정한 권리행사 기간에 미리 정해진 가격으로 발행회사의 주식을 인수할 수 있는 권리를 지닌 증권)

나. 위 (1) 이외의 전환사채 등

만기상환금액을 사채발행이율과 적정할인율 중 낮은 이율에 의하여 발행 당시의 현재가치로 할인한 가액에서 발행 후 평가기준일까지 발생한 이자상당액을 가산한 가액으로 한다.

2. 주식으로의 전환 등이 가능한 기간 중인 경우

가. 신주인수권부사채

신주인수권부사채의 가액은 위 1. 나. 에 의하여 평가한 가액과 동 가액에서 위 1. 가. 를 준용하여 평가한 신주인수권가액을 차감하고 다음 2. 나. 를 준용하여 평가한 신주인수권가액을 가산한 가액 중 큰 가액으로 한다.

신주인수권부사채의 기준시가는 다음 금액 중 큰 금액으로 한다.
① 1. 나. 에 의하여 평가한 가액
② 〔①의 금액〕 − 〔1. 가. 를 준용하여 평가한 신주인수권가액〕 + 〔2. 나. 를 준용하여 평가한 신주인수권가액〕

나. 신주인수권증권

신주인수권의 가액은 위 1. 가. 에 의하여 평가한 가액과 당해 신주인수권증권으로 인수할 수 있는 주식가액에서 다음의 배당차액과 신주인수가액을 차감한 가액 중 큰 금액으로 한다.

배당차액 = 주식 1주당 액면가액 × 직전기배당율 × (신주발행일이 속하는 사업연도 개시일부터 배당기산일 전일까지의 일수/365)

다. 신주인수권증서*

신주인수권증서의 가액은 당해 신주인수권증서로 인수할 수 있는 주식의 권리락전 가액에서 위의 배당차액과 신주인수가액을 차감한 가액으로 한다.

다만, 당해 주식이 유가증권주식·코스닥주식인 경우로서 권리락후 주식가액이 권리락전 주식가액에서 배당차액을 차감한 가액보다 적은 경우에는 권리락후 주식가액에서 신주인수가액을 차감한 가액으로 한다.

* 개념 : 기업이 유상증자를 할 때 기존주주가 신주를 우선적으로 배정받는 권리를 나타내는 '시한부'증서 (별도의 청구기간을 정하지 않은 경우 신주청약기일 2주 전에 발행)

라. 전환사채

위 1.나. 에 의하여 평가한 가액과 당해 전환사채로 전환할 수 있는 주식가액에서 배당차액을 차감한 가액 중 큰 가액

제11장

영업권의 기준시가

영업권의 기준시가는 양도자산의 종류·규모·거래상황 등을 감안하여 상증세법 시행령 제59조 제2항의 규정을 준용하여 평가한 가액으로 한다(소득세법 시행령 §165⑧제2호).

1. 기준시가 평가방법

가. 영업권 기준시가 평가방법의 개선내용(2003.12.30. 개정)

'03.12.31. 이전	'04.1.1. 이후
자기자본이익율 초과이익금액 × 영업권지속연수(원칙적으로 5년)	영업권의 기준시가 = $\sum^{\text{영업권지속연수}}$ 자기자본 이익률 초과이익금액/(1+0.1)n * n : 양도(취득)일 부터의 경과연수

나. 영업권 기준시가

영업권의 기준시가 = $\sum^{\text{영업권지속연수}}$ 자기자본이익율 초과이익금액 / (1 + 0.1)n

* n : 양도(취득)일부터의 경과연수

1) 자기자본이익률 초과이익금액의 계산

자기자본이익률 초과이익 = [(상증세법 시행령 제56조 제1항에 의한 최근 3년간의 순손익액의 가중평균액 × 1/2) - (양도일 또는 취득일 현재의 자기자본 × 연 10%)]

* "최근 3년간" 적용시 3년에 미달하는 때에는 당해 연수로 한다.
* 연 10% : 1년 만기 정기예금이자율을 감안하여 기획재정부령이 정하는 율

2) 지속연수 : 양도일 또는 취득일 이후의 영업권지속연수를 말한다. (원칙적으로 5년)

2. 영업권 평가시 자기자본의 계산

영업권 평가시 양도자가 제시한 증빙에 의하여 자기자본을 확인할 수 없는 경우에는 다음 산식의 금액 중 많은 금액을 자기자본으로 한다(소득세법 시행령 §165⑩).



① $\frac{\text{사업소득금액}}{\text{자기자본이익률}}$ ② $\frac{\text{수입금액}}{\text{자기자본회전율}}$

※ 자기자본이익률 및 자기자본회전율은 한국은행이 업종별·규모별로 발표한 자기자본이익률 및 자기자본회전율을 말한다(소득세법 시행규칙 §81⑥).

※ 사업소득금액 및 수입금액은 영업권의 양도일이 속하는 연도의 직전 과세연도의 해당 사업부문에서 발생한 것으로 한다. 다만, 자산을 양도한 연도에 양도하는 사업을 새로 개시한 경우에는 사업개시일부터 양도일까지의 그 양도하는 사업부문에서 발생한 사업소득금액 또는 수입금액을 연(年)으로 환산하여 계산한다(소득세법 시행령 §165⑪).

제12장

신탁수익권의 기준시가

신탁의 이익을 받을 권리의 권리(신탁 수익권)의 평가는 상증법 제65조 1항 및 상증법시행령 제61조를 준용하여 평가한다.

신탁의 이익을 받을 권리의 가액은 다음에 따라 평가한 가액으로 한다. 다만, 평가기준일 현재 신탁계약의 철회, 해지, 취소 등을 통해 받을 수 있는 일시금이 다음 각 호에 따라 평가한 가액보다 큰 경우에는 그 일시금의 가액으로 한다.

가. 원본을 받을 권리와 수익을 받을 권리의 수익자가 동일한 경우

평가액 = Max(①, ②)
① 신탁재산 가액
② 신탁계약의 철회 · 해지 · 취소 등을 통해 받을 수 있는 일시금

평가기준일 현재 법에 따라 평가한 신탁재산의 가액과 평가기준일 현재 신탁계약의 철회·해지·취소 등을 통해 받을 수 있는 일시금 중 큰 가액으로 한다. 평가기준일 현재 법에 따라 평가한 신탁재산의 가액은 시가를 의미하며 시가 산정이 어려운 경우 보충적 평가 방법을 적용하여 산정한 가액으로 한다.

나. 원본을 받을 권리와 수익을 받을 권리의 수익자가 다른 경우

1) 원본을 받을 권리를 수익하는 경우

평가액 = Max(①, ②)
① 신탁재산 가액 - 신탁의 수익 평가액
② 신탁계약의 철회 · 해지 · 취소 등을 통해 받을 수 있는 일시금

평가기준일 현재 법에 따라 평가한 신탁재산의 가액에서 신탁의 수익 평가액을 차감한 금액과 평가기준일 현재 신탁계약의 철회·해지·취소 등을 통해 받을 수 있는 일시금 중 큰 가액으로 한다.

2) 수익을 받을 권리를 수익하는 경우

평가액 = Max(①, ②)

① (각 연도에 받을 수익의 이익 - 원천징수세액)/(1+신탁 재산 평균수익률)^n
n : 평가기준일부터 수익시기까지의 연수

② 신탁계약의 철회 · 해지 · 취소 등을 통해 받을 수 있는 일시금

평가기준일 현재 기획재정부령이 정하는 방법에 따라서 추산한 장래 받을 각 연도의 수익금에 대하여 수익의 이익에 대한 원천징수세액 상당액 등을 고려하여 위의 계산식에 따라 계산한 금액의 합계액으로 평가한다.

이 경우 수익시기가 정해지지 않은 경우 평가기준일부터 수익시기까지 연수는 20년 또는 기대 여명의 연수로 계산한다.

현재 신탁재산의 수익에 대한 수익률이 확정되지 아니한 경우 원본의 가액에 3%를 곱하여 계산한 금액을 말한다.

● 신탁의 이익 평가시 할인율 개정연혁

2017.3.9.이전	2017.3.10. 이후
10/100	30/1000



제 3 편

양도소득 과세표준 및 세액계산

제 1 장 양도소득세액 계산흐름 ····· 164

제 2 장 양도차익 산정방법 ····· 166

제 3 장 양도가액의 계산 ····· 180

제 4 장 취득가액 및 필요경비 ····· 191

제 5 장 특수한 경우의 양도차익 산정 ····· 244

제 6 장 특수관계인 간의 부당행위계산 ····· 258

제 7 장 재개발·재건축에 따른 양도차익 산정 ····· 277

제 8 장 양도소득금액의 계산 ····· 315

제 9 장 과세표준 및 산출세액 ····· 326

제10장 자진납부세액 계산 ····· 339

제1장

양도소득세액 계산흐름



거주자의 당해 연도 양도소득에 대한 과세표준은 종합소득・퇴직소득・금융투자소득(2023년부터)에 대한 과세표준과 구분하여 별도 계산한다.

비거주자의 양도소득도 유가증권을 제외하고는 거주자와 동일한 방법으로 과세한다. 다만, 2010.1.1. 이후 발생하는 양도소득분부터 1세대 1주택자에게 적용되는 장기보유특별공제(표2)는 비거주자에게는 적용되지 않는다.

1. 양도소득세액 계산

양도소득세액은 일반적으로 다음 순서에 따라 계산한다.

① 양도가액에서 취득가액 및 기타필요경비를 공제하여 양도차익을 계산하고, 양도차익에서 장기보유특별공제액을 공제하여 양도소득금액을 계산한다.

② 양도소득금액에서 양도소득기본공제를 공제하여 양도소득 과세표준을 계산하고, 양도소득 과세표준에 양도소득세율을 적용하여 산출세액을 산정한다.

③ 산출세액에서 감면세액을 공제하여 결정세액을 계산하고, 결정세액에 가산세를 가산하면 총결정세액이 되며, 총결정세액에서 기예정신고납부세액, 기결정・경정세액, 원천징수세액 등을 차감하면 자진납부할 세액이 계산된다.

양도가액 (실가 또는 기준시가)	−	필요경비 · 실가 : 실지취득가액 + 자본적지출액 + 양도비+ 기납부토초세 · 실가이외 : (기준시가 · 매매사례가액 · 감정가액 · 환산가액) + 기준시가개산공제액 + 기납부토초세	=	양도차익
양도차익	−	장기보유특별공제 · 양도차익 × 공제율(6%~80%) 표1 : 연간 2%(15년 이상 보유시 30%) 표2 : 보유기간별 연간 4%(최대 40%)+ 거주기간별 연간 4%(최대 40%)	=	양도소득금액
양도소득금액	−	양도소득기본공제 · 부동산, 주식, 파생상품, 국외전출시 주식으로 구분하여 각각 연간 250만원 공제	=	양도소득과세표준
양도소득과세표준	×	세 율 · 부동산 · 권리 : 기본세율(6~45%),40%,50%, 60%,70%, 기본세율 + 20% · 30%('21.6.1.) · 주식 : 10%, 20%, 20~25%, 30% · 기타자산 : 6(16)~45(55)% · 파생상품 : 10%('18.3.31.이전 5%)	=	산출세액
산출세액	−	공제 · 감면세액 · 감면세액, 외국납부세액공제	=	결정세액
결정세액	+	가 산 세 · 신고불성실 10~40%, · 납부불성실 1일 22/100,000 · 기장불성실 10%(산출세액이 없는 경우 거래금액의 7/10,000)	=	총결정세액
총결정세액	−	기납부 · 고지세액 공제 · 기예정신고납부세액, 기 결정 · 경정세액, 원천징수세액	=	차가감 납부할 세액 · 1천만원 이상시 일부금액 2개월 이내 분납가능

제2장

양도차익 산정방법

자산의 양도차익은 양도가액에서 취득가액 등 필요경비를 공제하여 산정한다. 소득세법에서는 양도소득세의 계산을 기준시가에 의하는 경우와 실지거래가액에 의하는 경우로 구분하고 있다.

2006년부터 「공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고에 관한 법률」에 의해 부동산 실거래가 신고제가 시행됨에 따라 양도소득세 과세기준을 기준시가에서 실지거래가액으로 단계적으로 전환하여 양도소득세 과세를 정상화하였다.

즉 부동산 및 부동산에 관한 권리를 2006.12.31.까지 양도하는 경우에 소득세법 제96조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 기준시가에 의해 양도차익을 산정하도록 하고 있고, 2007.1.1. 이후 양도분부터는 모든 양도소득세 과세대상 자산은 실지거래가액에 의하여 양도차익을 산정하게 하였다.

2006.12.31.까지 기준시가 과세대상과 실지거래가액 과세대상을 구분하면 다음과 같다.

자산구분	기준시가 과세대상	실지거래가액 과세대상
토지·건물	일반부동산	○ 고급주택('99.9.18. 시행) → 고가주택('03.1.1. 시행) ○ 미등기 양도자산 ○ 취득 후 1년 이내 양도하는 부동산 ○ 허위계약서의 작성 등 부정한 방법으로 취득 또는 양도하는 경우로서 소득세법시행령 제162조의2 제2항에 해당되는 부동산 ○ 양도·취득 당시 실가증빙을 갖추어 확정신고기한까지 신고하는 경우 ○ 1세대 3주택 이상인 자가 양도하는 주택 (그 부수토지 포함) ☞ '02.10.1.부터 시행

자산구분	기준시가 과세대상	실지거래가액 과세대상
토지・건물	일반부동산	○ 투기지역 지정 부동산 ☞ 2003.1.1.부터 시행 ○ 1세대 2주택 이상인 자가 양도하는 주택 (그 부수토지 포함) ☞ 2006.1.1.부터 시행 ○ 비사업용 토지 ☞ 2006.1.1.부터 시행
부동산에 관한 권리	지상권, 전세권, 등기된 임차권	○ 부동산을 취득할 수 있는 권리 (분양권 등) ○ 미등기 양도자산
주식・출자지분	없 음	○ 상장・비상장 주식
기타자산	없 음	○ 특정주식 ○ 부동산과다보유법인의 주식 ○ 사업용고정자산과 함께 양도하는 영업권 ○ 특정시설물 이용권(골프회원권 등)

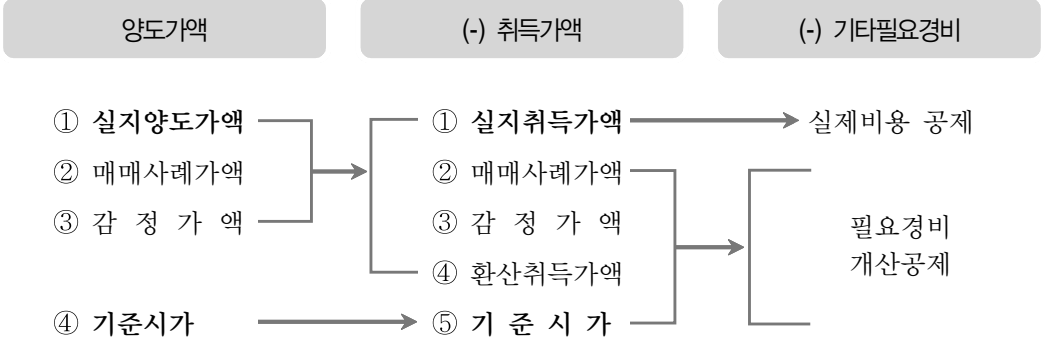
* 1세대 2주택 및 비사업용 토지에 대한 실가과세는 2006.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용
* 모든 과세대상자산에 대한 전면 실가과세는 2007.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용
* 실가 과세되는 1세대 2주택 주택수 계산(소득세법 시행령§162의2⑤)
  - 전국의 모든 주택을 대상으로 함
  - 다만, 공동상속주택의 소수지분자 등에 해당하는 경우 주택수에 포함되지 않음
  - 다가구주택은 1인에게 일괄양도하거나 취득하는 경우 단독주택으로 보아 주택수 계산 (거주자 선택사항, 소득세법 시행령§162의2⑤)
  - 2개 이상의 주택을 동일자 양도시 양도 순서 : 거주자 선택
  - 조합원입주권은 주택수로 계산하지 않음
* 관련제도
  - 「부동산 거래신고에 관한 법률」(2006.1.1. 시행) : 부동산의 실제거래가액 신고제(매매계약의 체결일부터 30일 이내 관할 시, 군, 구에 신고)
  - 부동산등기법 : 실지거래가액의 등기 의무화(2006.1.1. 이후 매매에 관한 거래계약을 체결하여 2006.6.1. 이후 최초로 등기를 신청하는 분부터 적용)

1. 양도차익의 산정원칙

자산의 양도차익을 계산함에 있어서 양도가액을 실지거래가액(소득세법 §96③에 의한 가액 및 소득세법 §114⑦에 의하여 매매사례가액・감정가액이 적용되는 경우 당해 매매사례가액・감정가액 등을 포함)에 따를 때에는 취득가액도 실지거래가액(소득세법 §97⑦에 의한 가액 및 소득세법 §114⑦에 의하여 매매사례가액・감정

가액·환산가액이 적용되는 경우 당해 매매사례가액·감정가액·환산가액 등을 포함)에 따르고, 양도가액을 기준시가에 따를 때에는 취득가액도 기준시가에 따른다.

<양도소득세 양도차익의 산정원리>



2. 기준시가에 의한 양도차익 계산

양도차익 = 양도 당시의 기준시가 – 취득 당시의 기준시가 – 기준시가 개산공제액

① 기준시가 : 양도자산의 양도 또는 취득당시의 소득세법 제99조의 규정에 의한 기준시가를 말한다.

② 기준시가 개산공제액 : 소득세법 시행령 제163조 제6항의 규정에 의해 계산한 가액을 말한다.

3. 실지거래가액에 의한 양도차익의 계산

2006.12.31. 양도분까지는 부동산 중 소득세법 제96조 제2항 각호에 열거되어 있는 경우, 부동산을 취득할 수 있는 권리, 주식 또는 출자지분(신주인수권 포함), 기타 자산을 양도하는 경우에는 그 양도차익은 실지거래가액에 의하여 양도차익을 계산하고, 2007.1.1. 이후부터는 모든 자산에 대해 실지거래가액에 의하여 양도차익을 계산한다.

실지거래가액에 의해 양도차익을 계산하는 경우 그 양도가액 및 취득가액의 적용 방법은 납세자가 신고하는 경우와 정부에서 결정·경정하는 경우를 구분하여 차이를 두고 있다. 이를 요약하면 아래와 같다.

실지거래가액에 의한 양도가액 또는 취득가액

1. 납세자가 신고시 적용할 양도·취득가액(소득세법 §96, §97)
   - ○ 양도가액 : 반드시 실지거래가액으로 신고해야 함
     ☞ 매매사례가액, 감정가액은 인정하지 않음
   - ○ 취득가액 : 원칙은 실지거래가액임. 단, 실가를 확인할 수 없는 경우는 매매사례가액, 감정가액, 환산가액을 순차적으로 적용가능
     * '06.12.31 까지 양도분 중 기준시가 과세대상 자산의 경우는 전부 또는 일방의 실거래가액이 확인되지 않으면 반드시 기준시가로 계산하여 신고해야 함(소득세법 §96②제6호에 의한 실사신청불가) 단, 의제취득일전에 취득한 부동산은 의제취득일 현재 환산가액을 적용하여 확정신고기한까지 실사신청이 가능

2. 정부가 결정·경정시 적용할 양도·취득가액 (소득세법 §114⑤)
   - ○ 양도가액 : 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액을 순차적으로 적용할 수 있음
     ☞ 환산가액은 인정하지 않음
   - ○ 취득가액 : 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액, 환산가액을 순차적으로 적용할 수 있음
     * 정부에서 양도가액에 대한 실가, 매매사례가액, 감정가액을 모두 인정·확인할 수 없으면 양도 및 취득가액을 기준시가에 의해 결정·경정할 수 있음

가. 실지거래가액

1) 양도 당시 실지거래가액

가) 양도 당시 실지거래가액

① 원칙 : 양도자와 양수자간에 실제로 거래한 가액

② 거주자가 특수관계 법인에게 자산을 고가양도함에 따라 시가 초과부분이 소득처분이 되는 경우 : 법인세법상의 시가(소득세법 §96③제1호)

③ 특수관계에 있는 법인 외의 자에게 자산을 시가보다 높은 가격으로 양도한 경우로서 「상속세 및 증여세법」 제35조에 따라 해당 거주자의 증여재산가액으로 하는 금액이 있는 경우에는 그 양도가액에서 증여재산가액을 뺀 금액, 2026.1.1. 이후 양도하는 분부터 특수관계에 있는 법인 외의 자에게 자산을 시가보다 높은 가격으로 양도한 경우로서 「법인세법」 제67조에 따라 해당 거주자의 배당 등으로 처분된 금액으로서 대통령령*으로 정하는 금액이 있는 경우에는 그 양도가액에서 해당을 뺀 금액을 해당 자산의 양도당시의 실지거래가액으로 본다. (소득세법 §96③제2호)

* 법인령 제106조제1항1호가목, 라목에 따라 배당, 기타소득으로 처분된 금액

④ 시가를 양도 당시 또는 취득 당시 실지거래가액으로 보는 경우
특수관계인에게 토지 등을 시가를 초과하여 취득하거나 시가에 미달하게 양도함으로써 조세의 부담을 부당히 감소시킨 것으로 인정되어 양도소득 부당행위계산 대상에 해당하는 때에는 그 취득가액 또는 양도가액을 시가에 의하여 계산한다 (소득세법 §101①, 동법 시행령 §167④·§163①제1호).

<소득세법 §96③에 따른 양도가액의 조정>

양 수 자	양 도 가 액	관 련 조 문
특수관계 있는 법인	법인세법에 따라 거주자의 상여·배당 등으로 처분된 금액이 있는 때에는 양도가액(대가)에서 상여 등 소득처분금액을 차감한 금액 (* 즉, 시가가 양도가액이 됨)	소득세법 §96③제1호
특수관계 없는 법인	양도가액에서 상증세법 제35조에 따른 증여재산가액을 뺀 금액(2008.2.22.이후 양도)	소득세법 §96③제2호
특수관계 있는 개인	양도가액에서 법인세법 제67조에 따라 해당 거주자의 배당 등으로 처분된 금액으로서 대통령령*으로 정하는 금액(2026.01.01. 이후 양도) *법인령 제106조제1항1호가목, 라목에 따라 배당, 기타소득으로 처분된 금액	
특수관계 없는 개인		

* 시가 : 건전한 사회통념 및 상관행과 특수관계가 아닌 자간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격

사례

❍ 兄이 弟에게 시가 5억원의 아파트를 10억원에 양도한 경우 양도가액 : 6.5억

ⅰ) 고가양도에 따른 이익의 증여재산가액을 계산(상증세법§35) : 3.5억
→ 10억 - 5억 - 1.5억* = 3.5억
(* 1.5억 : 5억 × 30%와 3억 중 적은 금액)

ⅱ) 양도대가(10억)에서 증여재산가액(3.5억)을 차감하면 양도가액(6.5억)

⑤ 정부 추계결정·경정시 : 실지거래가액이 인정·확인 안 되면 매매사례가액, 감정가액 적용

2) 취득 당시 실지거래가액

① 원칙 : 양도자산의 취득에 소요된 실지거래가액

② 거주자가 부동산 취득시 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조 제1항에 따른 부동산의 실제거래가격을 관할세무서장이 확인한 경우 그 가액(전소유자의 부동산양도소득과세표준 예정신고 또는 확정신고시의 양도가액과 동일한 경우에 한한다)을 그 거주자의 취득 당시의 실지거래가액으로 본다. 다만, 해당 자산에 대한 전 소유자의 양도가액이 소득세법 제114조에 따라 경정되거나, 전 소유자의 해당 자산에 대한 양도소득세가 비과세되는 경우로서 실지거래가액보다 높은 가액으로 거래한 것으로 확인한 경우에는 적용하지 않는다.

③ 상속 또는 증여받은 자산은 「상속세 및 증여세법」 제60조의 규정에 의하여 평가한 가액을 취득 당시의 실지거래가액으로 본다. 다만, 세무서장이 결정·경정한 가액이 있는 경우에는 그 금액을 시가로 본다. 시가산정이 어려운 경우 상증세법 제61조 내지 제66조에 따른 가액을 시가로 본다. 그러나, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음에 의한 금액에 의한다.

ⅰ) 1990년 8월 30일 개별공시지가가 고시되기 전에 상속 또는 증여받은 토지의 경우에는 상속개시일 또는 증여일 현재 「상속세 및 증여세법」 제60조 내지 제66조의 규정에 의하여 평가한 가액과 소득세법 시행령 제164조 제4항의 규정에 의한 가액* 중 많은 금액

> ※ 소득세법 시행령 제164조 제4항의 규정에 의한 가액
> 1990.8.30.고시 개별공시지가 × 취득당시 시가표준액 / 〔(1990.8.30. 시가표준액 + 직전결정 시가표준액) / 2〕

ⅱ) 「상속세 및 증여세법」 제61조 제1항 제2호 내지 제4호의 규정에 의한 건물의 기준시가가 고시되기 전에 상속 또는 증여받은 건물의 경우에는 상속개시일 또는 증여일 현재 「상속세 및 증여세법」 제60조 내지 제66조의 규정에 의하여 평가한 가액과 소득세법 시행령 제164조 제5항 내지 제7항의 규정에 의한 가액* 중 많은 금액

※ 소득세법 시행령 제164조 제5항 내지 제7항의 규정에 의한 가액
일반건물, 오피스텔, 상업용건물, 주택의 최초 고시가를 취득 당시로 환산한 기준시가(기준시가편 참고)

④ 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 때에는 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 취득가액으로 한다(소득세법 시행령 §163⑬).

3) 취득시 실지거래가액을 인정·확인할 수 없는 경우

① 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우 : 매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액 적용 가능(납세자 신고시도 적용 가능)

② 정부가 추계결정·경정하는 경우 : 실지거래가액이 인정·확인 안 되면 매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액 적용 가능

나. 매매사례가액

매매사례가액이란 양도일 또는 취득일 전후 각 3월 이내에 당해 자산(주권상장법인의 주식 등은 제외)과 동일성 또는 유사성이 있는 자산의 매매사례가 있는 경우 그 가액을 말한다. 그러나 매매사례가액이 소득세법 시행령 제98조 제1항에서 규정하는 특수관계 있는 자와의 거래에 따른 가액 등으로서 객관적으로 부당하다고 인정되는 경우에는 적용하지 아니한다.

☞ 단, 주식의 경우는 비상장 주식만 매매사례가액이 인정됨에 유의

<사례> 비교대상 아파트의 매매가액이 과세대상아파트와 면적·위치·용도 및 종목이 동일하거나 유사한 다른 재산의 거래가격으로 보아 과세한 처분은 정당함(감사원 감심2008-261, 2008.10.22.)

다. 감정가액

감정가액이란 양도일 또는 취득일 전후 각 3월 이내에 당해 자산(주식 등을 제외)에 대하여 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 2이상의 감정평가업자(법인+개인사업자)가 평가한 것으로서 신빙성이 있는 것으로 인정되는 감정가액

(감정평가기준일이 양도일 또는 취득일 전후 각 3월 이내인 것에 한한다)이 있는 경우 그 감정가액의 평균액을 말한다. '20.2.11. 개정 시행령 시행일 이후 기준시가 10억원 이하 부동산에 대해서는 하나의 감정기관 감정가액도 인정한다. 그러나 감정가액이 소득세법 시행령 제98조 제1항에서 규정하는 특수관계 있는 자와의 거래에 따른 가액 등으로서 객관적으로 부당하다고 인정되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

☞ 모든 주식에 대한 감정가액은 인정되지 않음에 유의

라. 환산가액(환산한 취득가액)

환산가액이란 양도당시 실지거래가액 등의 가액에 취득 및 양도 당시 기준시가의 비율을 곱하여 계산한 환산된 취득가액을 말한다. '20.1.1. 이후 양도하는 분부터 그 건물의 취득일 또는 증축일로부터 5년 이내에 해당 건물을 양도하는 경우로서, 신축·증축(바닥면적 합계가 85㎡초과 증축에 한함) 건물의 취득가액을 감정가액·환산가액으로 신고 시 감정가액·환산취득가액*의 5%를 가산세로 부과한다.(**산출세액이 없는 경우에도 적용**)(소득세법 §114의2①). * '18.1.1. 이후 양도분부터 적용

(취득) 환산가액 계산

1. 상장주식·비상장주식 및 기타자산

$$\text{취득 환산가액} = \text{양도당시의 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액} \times \frac{\text{취득당시의 기준시가}}{\text{양도당시의 기준시가}}$$

☞ 매매사례가액은 비상장주식, 기타자산만 적용됨
☞ 감정가액은 기타자산만 적용됨

2. 토지·건물과 부동산에 관한 권리

$$\text{양도당시의 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액} \times \frac{\text{취득당시의 기준시가}}{\text{양도당시의 기준시가}^{*}}$$

* 양도 당시의 기준시가와 취득 당시의 기준시가가 같은 경우 양도 당시의 기준시가는 소득세법 시행령§164⑧에서 규정한 방법에 따라 산정함

3. 개별주택가격·공동주택가격(부수토지포함)

$$\text{양도당시의 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액} \times \frac{\text{취득당시의 기준시가}^{*}}{\text{양도당시의 기준시가}}$$

* 일괄 양도되는 토지와 건물의 환산취득가액 산정방법을 명확화하고자 소득세법 시행령 제176의2 제2항을 개정하여 최초로 공시되기 이전에 취득한 주택과 부수토지를 함께 양도하는 경우에는 취득 당시의 기준시가를 소득세법 시행령§164⑦에 따라 계산한 가액으로 한다.

* 소득세법 시행령 제164조 제7항

⑦ 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 개별주택가격 및 공동주택가격(이들에 부수되는 토지를 포함한다)이 공시되기 전에 취득한 주택의 취득당시의 기준시가는 다음 산식에 의하여 계산한 가액으로 한다. 이 경우 당해 주택에 대하여 국토교통부장관이 최초로 공시한 주택가격 공시 당시 또는 취득 당시의 소득세법 제99조 제1항 제1호 나목의 가액이 없는 경우에는 제5항의 규정을 준용하여 계산한 가액에 의한다.
<개정 2013.3.23, 2016.8.31>

4. 실지거래가액이 확인되지 않는 경우

가. 양도 당시 실지거래가액이 확인되지 않는 경우

실가과세대상 자산을 양도한 납세자는 그 양도가액을 반드시 실지거래가액으로 계산하여 신고해야 하며 매매사례가액 또는 감정가액을 적용할 수 없다.

그러나 정부에서는 소득세법 제114조 제5항의 규정에 따라 추계결정·경정하는 경우로서 장부·매매계약서·영수증 기타 증빙서류에 의해 실지거래가액이 확인되지 않거나 인정되지 않는 경우에는 매매사례가액·감정가액으로 결정·경정할 수 있다.

나. 취득 당시 실지거래가액이 확인되지 않는 경우

① 자산의 취득 당시 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 납세자나 정부에서는 취득당시 매매사례가액, 감정가액, 환산가액을 순차적으로 적용하여 취득가액을 산정할 수 있다.

그러나 납세자가 취득 당시 실지거래가액이 확인되지 않는다는 이유로 취득가액을 매매사례가액, 감정가액, 환산가액을 적용하여 신고한다 하더라도 정부에서 별도로 조사확인하여 실지거래가액이 밝혀지면 그 확인된 실지거래가액으로 취득가액을 계산할 수 있다.

② 2006.12.31.까지 양도한 소득세법 제96조 제2항 제6호의 경우 취득가액이 확인되지 않는 경우 양도가액 또는 취득가액을 모두 기준시가에 의해 계산해야 한다. 다만 의제취득일(1985.1.1.)전에 취득한 부동산의 경우 환산가액을 적용하여 신고할 수 있다.

5. 의제취득일 전에 취득한 자산의 취득가액 계산 특례

가. 의제취득일 (소득세법 제4803호 부칙 §8, 소득세법 시행령 §162⑥·⑦)

1) 토지, 건물, 부동산에 관한 권리, 기타자산

○ 1984.12.31. 이전 취득 ➔ 1985.1.1. 에 취득한 것으로 본다.

2) 상장 및 비상장주식

○ 1985.12.31. 이전 취득 ➔ 1986.1.1. 에 취득한 것으로 본다.

나. 의제취득일 현재의 취득가액 계산

1) 취득가액을 기준시가로 계산시

○ 취득가액 = 의제취득일 현재의 기준시가

2) 취득가액을 실지거래가액으로 계산시

의제취득일 전에 취득한 자산(상속・증여받은 자산 포함)의 취득가액을 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액, 환산가액을 적용하여 산정하는 때의 의제취득일 현재의 취득가액은 다음의 가액 중 많은 것으로 한다.

① 의제취득일 현재의 매매사례가액, 감정가액, 환산가액

② 취득당시 실지거래가액을 생산자물가상승률로 환산한 가액

실무

생산자물가상승률에 의한 의제취득가액 산정 방법

○ 생산자물가상승률에 의한 의제취득가액

= 취득당시 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액 × 취득일부터 의제취득일의 직전일까지의 보유기간동안의 생산자물가상승율[*1]

*1 생산자물가상승률 = (취득당시 연간생산자물가지수 − 의제취득일 직전일의 연간생산자물가지수) / 취득당시 연간생산자물가지수 × 100

* 관련 예규 : 재산 46014-10094, '02.8.14.

= 취득당시 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액 × 의제취득일의 직전일이 속하는 달의 생산자 물가지수 ÷ 취득일이 속하는 달의 생산자 물가지수

6. 토지 · 건물 등을 함께 거래시 실지거래가액의 안분계산

① 양도가액 또는 취득가액을 실지거래가액에 의하여 산정하면서 토지와 건물 등을 함께 취득하거나 양도한 경우 각각의 자산에 대한 실지거래가액은 구분 기장된 가액에 의한다. 한편, 자산별 가액의 임의적 구분에 의한 조세회피 방지를 위해 납세자가 신고한 토지와 건물 등을 구분기장한 가액이 기준시가 등으로 안분계산한 가액과 비교하여 100분의 30 이상 차이가 있는 경우에는 토지와 건물 등의 가액 구분이 불분명한 것으로 보아 기준시가 등으로 안분계산하여야 하고(2015.12.15. 소득세법 §100③ 신설, 2016.1.1. 이후 양도분부터 적용), 안분 계산 할 때에 상증세법 제62조 제1항에 해당하는 기계장비 등 유형재산의 장부가액이 없는 경우에는, 상증세법 제62조 제1항에 따라 평가한 가액을 기준으로 안분한다.
다만, 다른 법령에서 토지·건물의 양도가액을 정한 경우 또는 건물이 있는 토지 취득 후 건물을 철거하고 토지만 사용하는 경우에는 안분계산에서 제외한다.

② 당해 토지와 건물 등의 구분이 불분명한 경우에는 부가가치세법 시행령 제64조 제1항에 따라 준용하여 취득 또는 양도당시의 감정평가가액, 기준시가, 장부가액, 취득가액 등을 기준으로 안분하여 각각의 실지거래가액을 계산해야 한다(소득세법 §100②, 부가세법 시행령 §64④, 국세청고시 제 2015-43호, 2015.8.24.).

☞ 선박, 항공기, 차량 등의 장부가액이 없는 경우에는 상증세법 제62조 제1항에 따라 평가한 가액을 기준으로 한다(소득세법 시행령 §166⑥, 2016.2.17. 개정).

실무

안분계산시 감정가액이란

○ 공급계약일이 속하는 부가가치세법상의 과세기간의 직전과세기간 개시일부터 공급계약일이 속하는 과세기간의 종료일까지 감정평가법인이 평가한 감정가액을 말함

③ 이 경우 공통되는 취득가액과 양도비용은 당해 자산의 가액에 비례하여 안분계산한다.

실무

◎ 일괄 양도한 토지와 건물 등의 안분계산

① 계약서상 구분표시한 경우

매매계약서상의 매매가액이 실질거래가액임이 확인되고, 동 계약서상에 토지와 건물가액이 구분표시되어 있으며, 구분표시된 토지와 건물가액이 당해 토지·건물의 규모와 형태, 이용도와 효용도, 인근토지 및 건물의 공급가액 등에 비추어 합당하다고 인정되는 경우에는 동 계약서상의 건물가액을 공급가액으로 보아야 하고, 부동산매매계약서상에 기재된 매매금액이 실지거래가액임이 확인되지만 토지와 건물가액의 구분이 불분명하거나 그 구분표시된 가액이 당해 토지 및 건물의 규모와 형태, 사회통념 등에 비추어 합당하지 아니한 경우에는 부득이 국세청 기준시가에 따라 계산한 가액에 의해 안분계산한 가액을 공급가액으로 하도록 하는 것임(조심2009부4299, 2010.2.5. ; 국심207광885, 2007.7.13. 등 다수)

※ 과세관청은 임의구분가액이 현저히 부당하다는 등의 특별한 사유에 대한 주장과 입증이 필요함 (대법원90누882, 1990.4.10.)

② 토지와 건물 소유자가 다른 상태에서 일괄양도한 경우

토지와 건물을 구분하지 않고 일괄 양도한 경우 기준시가에 의거 안분할 수 있도록 규정된 조항은 토지와 건물 등의 양도자가 동일한 경우에만 적용되는 것이라고 해석할 수는 없는 것임(대법원2009두15913, 2009.11.16.)

③ 다수필지의 토지를 양도한 경우

다수 필지의 토지를 양도하면서 계약서에 필지별 매매대금과 평당 가격이 표시되어 있지 않고 전체 매매대금만 기재되어 있어 실지거래가액이 불분명한 경우 양도가액을 각 필지별 기준시가 비율로 안분 계산하는 것임(대법원2009두3705, 2009. 5.28.)

④ 과세대상 자산과 비과세대상 자산을 일괄 양도한 경우

토지·건물의 구분이 불분명한 때 기준시가 등을 감안하여 안분계산 하도록 한 규정은 과세대상 자산과 비과세대상 자산 상호간에도 유추적용된다 할 것이나, 안분계산에 따라 산정되는 과세대상 자산의 양도차익이 과세대상 자산과 비과세대상 자산 전체의 양도차익을 초과할 수 없음(대법원2010두21402, '12.1.26.)

7. 양도차익의 계산에 대한 해석 사례

가. 토지와 건물을 함께 취득하거나 양도하는 경우도 자산별로 각각 별개의 방법으로 양도차익을 산정할 수 있음. 즉, 어느 하나를 실지거래가액으로 양도차익을 산정하였다고 해서 다른 일방도 반드시 같은 방법으로 양도차익을 산정해야 하는 것은 아님(대법원97누11829, 1997.12.26 ; 서일46014-10362, 2001.10.25)

나. 취득시기가 각각 다른 토지와 건물을 일괄양도하는 경우 취득시기별로 양도차익 산정방법을 달리 할 수 있음(재일46014-663, 1999.4.3.)

다. 부동산을 취득 또는 양도하는 경우가 아니라 양도자가 양도소득세 과세표준확정신고시 양도 당시 및 취득 당시의 실지거래가액을 신고함에 있어 사실과 다른 허위계약서를 증빙서류로 제출한 것에 불과한 경우에는 '조세부담을 회피할 목적으로 허위계약서를 작성한 경우'에 해당하지 않음(대법원2000두10397, '02.5.17.)

라. 예정신고시 실가신고를 하였으나 당해 신고가액이 사실과 다른 경우 소득세법 제114조 제4항 규정에 의해 조사 확인된 가액으로 양도가액 또는 취득가액으로 하여 경정할 수 있음(국심2003서843, 2003.6.11.)

마. 부동산 교환시 교환을 위한 감정가액이나 부동산 가액을 확인할 수 있는 객관적인 증빙이 없는 경우에는 교환계약서만으로는 시가를 알 수 없으므로 기준시가에 의하여 양도소득세를 계산해야 함(심사양도2000-4022, '00.4.21.)

바. 기준시가 양도차익의 범위

기준시가에 의하여 양도차익을 산정하여야 하는 경우에 있어서도 헌법상의 실질적 조세법률주의 또는 과잉금지의 원칙상 그에 기초하여 산출한 세액이 실지거래가액에 의한 양도차익의 범위를 넘을 수는 없고, 이 경우 기준시가에 의한 양도차익에 기초하여 산정한 세액이 그 실지 양도차익의 범위를 넘는다는 과세장해사유는 납세의무자가 입증하여야 함(대법원98두8827, 1998.9.22.)

제3장

양도가액의 계산



2007.1.1. 이후 양도분부터 모든 자산의 양도가액을 실지거래가액에 의하여 계산한다.

다만, 2006.12.31. 까지 부동산 및 부동산에 관한 권리를 양도하는 경우 당해자산이 고가주택, 분양권, 미등기양도, 1년 이내 단기거래, 투기지역 부동산 1세대 2주택 이상자가 양도하는 주택, 비사업용 토지, 부정한 방법으로 거래하는 경우, 실사 신청하는 경우를 제외하고는 기준시가에 의한다. 그렇지만 주식과 기타자산은 2006. 12.31. 이전에도 반드시 실지거래가액에 의하여 계산한다.

1. 자산별 양도가액의 계산

자산의 양도로 인하여 발생한 양도가액이란 양도재산의 객관적인 가액을 가리키는 것이 아니고 현실의 수입금액을 가리키는 것으로, 예를 들어 부동산을 매매계약에 의하여 양도한 경우 당초 약정된 매매대금을 어떤 사정으로 일부 감액하기로 하였다면 그 양도가액은 당초의 약정대금이 아니라 감액된 대금이 되며 이와 같은 감액약정이 중도금 일부지급 후에 이루어져도 감액된 대금이 양도가액이 되는 것이다(대법원81누415, 1982.7.27.).

그러나 과세처분 이후 잔금 지급약정을 상호 무효화하기로 합의한 경우 양도당시 이미 매매대금에 대한 권리가 확정적으로 발생한 것으로 그 이후 잔금채권을 포기하였다 하더라도 이는 소득세법상 이미 확정된 청구권의 포기에 불과하여 양도가액에 포함된다(대법원2008두5070, 2008.6.12.).

가. 부동산, 부동산에 관한 권리의 양도가액

(1) 원칙 : 「양도 당시의 실지거래가액」이다.

(2) 예외 : 부동산 및 부동산에 관한 권리를 2006.12.31. 까지 양도한 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 양도당시의 기준시가에 의하여 양도가액을 산정한다(소득세법 §96②).

① 고가주택의 기준에 해당하는 주택(그 부수토지 포함)인 경우

② 부동산을 취득할 수 있는 권리인 경우

③ 미등기 양도자산인 경우

④ 취득 후 1년 이내의 부동산인 경우

⑤ 허위계약서의 작성, 주민등록의 허위이전 등 부정한 방법으로 부동산을 취득 또는 양도하는 경우로서 다음 기준에 해당하는 경우

- 부동산실권리자명의등기에 관한 법률 위반하여 부동산을 거래한 경우
- 중개업자가 공인중개사의 업무 및 부동산거래신고에 관한 법률을 위반하여 직접 취득한 부동산을 양도한 경우
- 미성년자 명의로 부동산을 취득(상속·증여로 취득시 제외)하여 양도한 경우
- 1세대의 구성원이 부동산을 양도한 날부터 소급하여 1년 이내의 기간 동안 3회 이상 양도 또는 취득한 경우로서 그 실지거래가액의 합계액이 3억원 이상인 경우
- 거래단위별로 기준시가에 의한 양도차익이 1억원 이상인 경우

⑥ 양도자가 양도당시 및 취득당시의 실지거래가액을 증빙서류와 함께 확정신고기한까지 납세지 관할세무서장에게 신고하는 경우

⑦ 1세대 3주택 이상자의 양도주택(그 부수토지 포함)(2002.10.1. 이후부터 실지거래가액)

⑧ 투기지역소재 부동산(2003.1.1. 이후부터 실지거래가액)

⑨ 1세대 2주택 이상자의 양도주택(그 부수토지포함)(2006.1.1. 이후부터 실지거래가액)

⑩ 비사업용 토지(2006.1.1. 이후부터 실지거래가액)

나. 주식 및 기타자산의 양도가액

주식 및 기타자산의 양도가액은 반드시 양도 당시의 「실지거래가액」에 의하여 산정한다.

다. 거주자가 특수관계법인에게 고가양도시 양도가액 특례

(1) 양도가액을 실지거래가액으로 계산시 거주자가 양도소득세 과세대상자산을 특수관계에 있는 법인(외국법인포함)(법인세법 §52)에게 양도한 경우로서 법인세법에 의하여 거주자의 상여·배당 등으로 처분된 금액이 있는 때에는 법인세법 제52조의 규정에 의한 시가를 해당 자산의 양도 당시의 실지거래가액으로 본다(소득세법 §96③제1호).

☞ 2000년도 양도분은 비상장주식만 적용하였음

* 거주자가 2000년도 중에 특수관계에 있는 내국법인에게 비상장주식을 양도하면서 저가양도에 따른 부당행위계산을 면하려고 시가가 불분명하여 (구)소득세법 시행령(2000.12.29. 삭제전) 제167조 제6항 규정에 의한 가액(소득세법상 기준시가)대로 거래한 경우에는 당해 주식의 실지양도가액은 소득세법상 기준시가이다(소득세법 §96③ 규정이 적용안됨)(재재산46014-62, 2003.3.5.)

(2) 2008.1.1. 이후 양도하는 분부터 특수관계에 있는 법인 외의 자에게 자산을 시가보다 높은 가격으로 양도한 경우로서 「상속세 및 증여세법」 제35조에 따라 해당 거주자의 증여재산가액으로 하는 금액이 있는 경우에는 그 양도가액에서 증여재산가액을 뺀 금액을 해당 자산의 양도당시의 실지거래가액으로 본다.

2026.1.1. 이후 양도하는 분부터 특수관계에 있는 법인 외의 자에게 자산을 시가보다 높은 가격으로 양도한 경우로서 「법인세법」 제67조에 따라 해당 거주자의 배당 등으로 처분된 금액으로서 대통령령*으로 정하는 금액이 있는 경우에는 그 양도가액에서 해당을 뺀 금액을 해당 자산의 양도당시의 실지거래가액으로 본다. (소득세법 §96③제2호)

* 법인령 제106조제1항1호가목, 라목에 따라 배당, 기타소득으로 처분된 금액

< 고가양도의 유형별 양도가액 >

양 수 자	양 도 가 액	관 련 조 문
특수관계 있는 법인	법인세법에 따라 거주자의 상여·배당 등으로 처분된 금액이 있는 때에는 양도가액(대가)에서 상여 등 소득처분금액을 차감한 금액 (* 즉, 시가가 양도가액이 됨)	소득세법 §96③ 제1호
특수관계 없는 법인	양도가액에서 상증세법 제35조에 따른 증여재산가액을 뺀 금액(2008.2.22.이후 양도) 양도가액에서 법인세법 제67조에 따라 해당 거주자의 배당 등으로 처분된 금액으로서 대통령령*으로 정하는 금액(2026.01.01. 이후 양도) *법인령 제106조제1항1호가목, 라목에 따라 배당, 기타소득으로 처분된 금액	소득세법 §96③ 제2호
특수관계 있는 개인		
특수관계 없는 개인		

* 시가 : 건전한 사회통념 및 상관행과 특수관계가 아닌 자간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격

라. 임지와 임목을 일괄 양도하는 경우

(1) 임목의 양도소득이 사업소득에 해당하지 아니하는 경우

토지의 양도가액을 실지거래가액으로 산정할 때 임지와 임목을 일괄 양도하는 경우 「입목에 관한 법률」에 따라 등기되지 아니한 수목은 토지의 일부로 간주되므로 임목의 양도소득이 사업소득에 해당하지 아니하는 경우 임목의 양도가액은 임야의 양도가액에 포함된다(양도 집행기준 96-162의2-2).

실무

○ 자연생성된 임목의 양도로 발생한 소득의 소득 구분

「입목에 관한 법률」에 따라 등기를 하지도 않고, 명인방법(明認方法)을 갖추지도 못한 나무는 토지 정착물로서 토지의 구성부분이 되어 토지 일부분에 그친다. 그러므로 토지상에 나무가 있어도 나무는 토지의 일부이고 그 소득도 토지 양도로 인한 소득이다(서울고등법원2010누8524, 2010.11.03.).

〈최근 대법원 판례〉 임목이 임지와 함께 양도된 경우 소득 구분(대법원2012두23853, 2013.9.13)

"임목이 임지와 함께 양도된 경우 임목의 양도로 발생하는 소득이 사업소득에 해당

하는 경우에는 원칙적으로 임목의 양도로 발생하는 소득을 제외한 나머지 소득만이 임지의 양도에 따른 양도소득세의 과세 대상이 된다고 봄이 타당하다. 이때 임목의 양도로 발생하는 소득이 사업소득에 해당하는지는 임목을 생산하기 위한 육림활동이 수익을 목적으로 하고 있는지 여부와 그 내용, 규모, 기간, 태양 등에 비추어 사업활동으로 볼 수 있는 정도의 계속성과 반복성이 있는지 여부 등을 고려하여 사회통념에 따라 판단하여야 한다. 그리고 임목이 임지와 함께 양도되었더라도 임목을 생산하기 위한 육림활동이 없었거나 육림활동이 있었더라도 거기에 사업성이 인정되지 아니하는 경우에는 임목이 임지와는 별도의 거래 대상이 되었다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 그 양도로 발생하는 소득 전부가 양도소득세의 과세 대상이 되고, 여기서 임목이 임지와는 별도의 거래 대상이 되었는지는 당사자의 거래 목적, 계약서의 기재 내용, 임목의 가치에 대한 평가 여부, 인근의 임지 등에 대한 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다."

(2) 임목과 임지를 일괄양도하여 각각의 취득가액 또는 양도가액을 구분할 수 없는 경우 임목과 임지의 일괄 양도를 통하여 양도소득세 세부담 회피사례를 방지하고자 2013.2.15. 소득세법 시행령을 개정하였다(소득세법 시행령 §51⑧).

개정내용은 임목과 임지를 일괄양도하여 각각의 취득가액 또는 양도가액을 구분할 수 없는 경우 임목에 대하여 지방세법 시행령 제4조 제1항 제5호에 따른 시가표준액으로 산정하고 일괄 양도가액에서 시가표준액으로 계산한 임목가액을 차감한 잔액이 임지의 가액으로 계산한다.

이 경우 그 잔액이 없는 때에는 임지의 취득가액 또는 양도가액은 없는 것으로 본다.

개정된 내용은 2014.1.1. 이후 양도하는 소득분부터 적용한다.

※ 지방세법 시행령 제4조 제1항 제5호
입목의 시가표준액 : 입목의 종류별·수령별 거래가액 등을 고려하여 정한 기준가격에 입목의 목재부피, 그루 수 등을 적용

마. 교환하는 경우 실지거래가액

(1) 실지거래가액을 확인할 수 있는 경우

교환 대상 부동산에 대한 감정평가법인 등의 객관적 교환가치에 의해 그 감정가액의 차액에 대한 정산절차를 수반한 교환에 해당하는 경우를 말한다.

(2) 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우

객관적 교환가치에 의해 그 감정가액의 차액에 대한 정산절차를 수반하지 않은 단순교환에 해당하는 경우를 말한다.

실무

○ 단순교환은 실지거래가액이 없는 것으로 보아 추계

양도자산의 시가감정 없는 단순교환은 교환의사의 합치가 있을 뿐 교환계약서에 구체적 평가액 표시가 없으므로 실지 양도가액을 확인할 수 없다고 보아 추계조사의 방법을 적용하며, 이때 추계조사 평가대상 자산은 교환에 의하여 취득하는 자산이 아니라 양도하는 자산임(서울고등법원2009누31528, 2010.05.11.)

바. 공익수용에 따른 토지보상채권의 양도가액

수용의 경우 당해 자산의 양도가액을 실지거래가액 또는 기준시가 등으로 계산하여야 하는 이상 수용의 대가로 보상채권과 같은 금전 외의 것을 수입하였다고 하더라도 양도가액을 금전 외의 것의 시가로 계산할 수 없고 실지의 거래대금 또는 거래당시 급부의 대가로 실지 약정된 금액을 양도가액으로 보아야 함(대법원2010두18536, 2013.7.25.)

〈위 대법원 판결의 하급심 판결사항〉

원심판결 이유에 의하면, 원고는 한국토지공사와 원고 소유의 이 사건 토지를 000원에 양도하기로 협의한 후 한국토지공사로부터 협의된 수용보상금으로 현금 000원 및 액면가액 000원의 보상채권을 수령한 사실을 알 수 있으므로, 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 이 사건 토지의 양도가액은 실지의 거래대금 또는 거래 당시 급부의 대가로 실지 약정된 금액인 0000원으로 보아야 한다. 그럼에도 원심은 이와 달리 소득세법 제24조 제2항이 수용에 관한 양도가액의 계산에도 준용됨을 전제로 하여 원고가 양도대가로 수령한 현금에다가 보상채권의 액면가액에서 평가차손 0000원을 공제한 금액을 합한 00000원을 이 사건 토지의 양도가액으로 봄으로써, 이 사건 토지의 양도가액이 000원이라는 이유로 원고의 경정청구를 거부한 이 사건 처분이 위법하다고 판단하였으니, 이러한 원심판단에는 수용의 경우에 적용되는 양도가액의 계산방법에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

사. 양도소득세를 양수자가 부담하는 경우 양도가액

당사자 간의 매매약정에 의하여 양도자가 부담할 양도소득세를 양수자가 부담하는 조건으로 계약을 체결한 후 양수자가 이를 이행한 때에는 양도자의 양도소득세 계산에 있어 매수자가 부담하는 양도소득세 전부를 양도가액에 산입한다(기획재정부 조세정책과-2048,2024.11.7.).

그러나 아무런 조건없이 대신 납부한 때에는 양도소득세액을 양도자에게 증여한 것으로 보아 증여세가 과세된다(재산세과-1918, 2008.7.25.)

한편, 토지의 양도로 인하여 매도인이 부담하여야 할 양도소득세를 매수인측에서 책임지기로 약정하였다 하더라도, 양도소득세 등의 부담약정이 실제로 이행되지 아니한 이상 그와 같은 약정이 있었다는 사정만으로는 양도가액에 포함할 수 없다(대법원94누8785, 1995.3.28.).

2. 실지거래가액 과세

실가과세대상 거래에 해당하면 납세자의 신고여부에 관계없이 실지거래가액으로 과세해야 한다. 실지거래가액으로 과세하기 위해서는 양도 및 취득당시 실지거래가액이 모두 확인되어야 하나 그러하지 아니한 경우에는 다음과 같이 과세한다.

구 분	납세자 신고	정부결정·경정
양도가액	실지거래가액	- 원칙 : 실지거래가액 - 실가확인·인정불능시 : 매매사례가액, 감정가액 - 실가, 매매사례가액, 감정가액이 모두 없는 경우 : 양도가액을 기준시가 결정
취득가액	- 원칙 : 실지거래가액, - 실가확인 불능시 : 매매사례가액, 감정가액, 환산가액	- 원칙 : 실지거래가액 - 실가확인·인정불능시 : 매매사례가액, 감정가액, 환산가액. 만일 양도가액을 예외적으로 기준시가로 결정시 취득가액도 기준시가로 결정

3. 양도가액 관련 해석 사례

◉ 소득세법 제96조【양도가액】관련 예규 및 판례 해설

목차	제 목	비 고
1	토지보상금에 대한 이의신청에 따른 지연손해금의 양도가액 불포함	부동산거래관리과-378, 2010.3.12.
2	매수인의 도산으로 인하여 회수불능된 채권의 부동산 양도가액 불포함	대법원2002두1953, 2002.10.11.
3	과세처분 이후 잔금 지급약정을 상호 무효화하기로 합의한 경우 양도가액 포함	대법원2008두5070, 2008.6.12.

1) 토지보상금에 대한 이의신청에 따른 지연손해금의 양도가액 불포함

○ 부동산거래관리과-378, 2010.3.12.

1. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」의 규정에 의하여 사업시행자에게 양도되는 토지로서 보상금에 대한 재결에 불복하여 이의신청 또는 행정소송을 제기한 경우 해당 토지의 양도시기는 「소득세법 시행령」 제162조 제1항의 규정에 의하여 보상금확정일과 소유권이전등기 접수일 중 빠른 날이 되는 것임(2010.2.18. 개정됨, 수용개시일 비교)

2. 이 경우 실거래가 과세대상 토지의 양도가액은 양도당시의 보상금액이 되는 것이며, 법원의 판결에 따라 토지보상금을 지급받으면서 추가로 지급받는 지연손해금은 양도가액에 포함되지 아니하는 것임

3. 2.를 적용함에 있어 양도일 이후에 토지 보상금이 증액된 경우에는 그 증액된 보상금을 수령한 날에 양도가액을 경정하여 「국세기본법」 제45조의 규정에 따라 수정신고하여야 하며, 예정신고납부기간이 경과하여 추가로 수령한 금액에 대하여는 예정신고납부세액공제가 되지 아니하는 것임

○ 소득세과-1958, 2009.12.15.

거주자가 공공용지 토지보상금에 대한 이의신청으로 법원의 판결에 따라 토지보상금을 지급받으면서 추가로 지급받는 지연손해금은 「소득세법」 제21조 제1항 제10호에 따른 기타소득에 해당하지 아니하는 것임

※ 양도소득과세표준 확정신고를 한 자가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이나 그 밖의 법률에 따른 토지등의 수용으로 인한 수용보상가액과 관련하여 제기한 행정소송으로 인하여 보상금이 변동됨에 따라 당초 신고한 양도소득금액이 변동된 경우로서 소송 판결 확정일이 속하는 달의 다음 다음 달 말일까지 추가신고·납부한 때에는 소득세법 제110조의 기한까지 신고·납부한 것으로 본다(소득세법 시행령 §173④. 2018.2.13. 이후 판결확정분부터 적용).

2) 매수인의 도산으로 인하여 회수불능된 채권의 부동산 양도가액 불포함

○ 대법원2002두1953, 2002.10.11.

부동산 매도인의 매매대금채권 중 매수인의 도산으로 인하여 회수불능이 되어 장래 그 소득이 실현될 가능성이 전혀 없게 된 것이 객관적으로 명백한 부분은 부동산 양도가액에 포함시킬 수 없음

○ 대법원2007두19393, 2007.12.14.

소득세법은 현실적으로 소득이 없더라도 그 원인이 되는 권리가 확정적으로 발생한 때에는 그 소득의 실현이 있는 것으로 보고 과세소득을 계산하는 이른바 권리확정주의를 채택하고 있고, 다만 소득의 원인이 되는 채권이 발생된 때라 하더라도 그 과세대상이 되는 채권이 채무자의 도산으로 인하여 회수불능이 되어 장래 그 소득이 실현될 가능성이 전혀 없게 된 것이 객관적으로 명백한 때에는 그 소득을 과세소득으로 하여 소득세를 부과할 수 없다.
(대법원96누11105, 1996.12.10. 참고).

납세의무자가 그와 같은 사정을 주장·입증하여 과세할 소득이 없는 경우임을 밝혀야 하는 것이고, 이때 그 채권의 회수불능 여부는 구체적인 거래내용과 그 후의 정황 등을 따져서 채무자의 자산상황, 지급능력 등을 종합하여 사회통념에 의하여 객관적으로 평가하는 방법으로 판정하여야 하고(대법원2001두7176, 2003.12.26. ; 대법원2001두1536, 2002.10.25. 참고), 나아가 개인인 원고들이 이 사건 주식을 양도함에 따라 취득한 양도대금채권 또는 어음금채권 등의 소득이 회수

불가능하게 된 경우 사업소득이나 부동산임대소득 등에 있어서의 소득이 회수 불가능하게 된 경우와는 달리 이를 대손금으로 처리하여 손금에 산입할 방법도 없어 보이므로 그에 대하여 과세를 하게 되면 불공평한 결과를 초래함

(채권의 회수불능으로 본 사례)

① 모두 부도가 나서 화의 절차가 진행되다가 모두 파산선고를 받은 관계로 나머지 대금 원은 회수가 불가능하게 되어, 장래 그 소득의 실현가능성이 없음이 명백하게 된 경우(대법원2007두19393, 2007.12.14,)

② 무자력, 해외도피 등으로 말미암아 사실상 그 의무이행이 불가능함은 물론 장래 원고의 채권이 실현될 가능성이 없게 된 경우임이 명백한 경우(의정부지방법원 2007구합417, 2008.4.15.)

③ 부도가 났고 우선변제권 있는 채무가 해당 아파트의 예상 낙찰가를 초과하여 원고는 양수인의 임대아파트에 대한 경매절차 등을 통하여서는 잔대금채권을 회수하기 불가능하였고, 양수인에게는 위 임대아파트나 ○○○○에 대한 위 매매대금채권 외에는 재산이 없어 사실상 파산상태가 된 사실인 경우(서울고등법원 2007누19975, 2008.4.2.)

④ 어음수표의 거래정지처분을 받았고 출국한 후 현재까지 외국에서 불법체류를 하면서 그 행방을 알 수 없게 되었으며 어음을 지급제시하였으나 지급거절, 선순위 채권자들이 우선배당을 받는 바람에 전혀 배당을 받지 못하였고 무재산을 이유로 국세징수법 제86조에 따라 결손처분을 한 사실이 있음(서울고법2000누3544, 2001.12.14.)

(채권의 회수불능으로 보지 않은 사례)

① 양도대금으로 받은 어음이 지급거절 되었다 할지라도 파산 등으로 인하여 양도대금채권을 회수할 가능성이 전혀 없다고 인정하기에 부족함(서울행정법원2008구단1101, 2009.12.22.)

※ 재산세과-470, 2009.10.14.
실지거래가액에 의하여 양도소득세를 신고함에 있어 매매대금으로 받은 수표나 어음 등이 부도처리된 경우에도 당해 양도가액에서 또는 필요경비로 공제하지 아니하는 것임

3) 과세처분 이후 잔금 지급약정을 상호 무효화하기로 합의한 경우 양도가액 포함

○ 대법원2008두5070, 2008.6.12.

토지를 소외 회사에 양도함으로써 그 당시 위 매매대금에 대한 권리가 확정적으로 발생하였다고 할 것이고, 그 이후 원고들이 소외 회사와 위 잔금에 관한 서류를 무효화하기로 하여 위 잔금채권을 포기하였다 하더라도 이는 소득세법상 이미 확정된 청구권의 포기에 불과함

제4장

취득가액 및 필요경비

양도차익의 계산에 있어서 양도가액에서 공제할 필요경비에 대해서는 취득가액을 확인할 수 있는 경우와 취득가액을 확인할 수 없는 경우로 구분하여 달리 규정하고 있다.

① 취득가액을 실지거래가액으로 계산하는 경우
다음 합계액을 양도가액에서 공제할 필요경비로 한다(소득세법 §97②제1호).
- 취득가액(「지적재조사에 관한 특별법」 제18조에 따른 경계의 확정으로 지적공부상의 면적이 증가되어 같은 법 제20조에 따라 징수한 조정금은 제외한다) : 그 자산의 취득에 소요된 실지거래가액으로 한다.
- 자본적 지출액 등으로서 소득세법 시행령 제163조 제3항에서 정하는 것
- 양도비 등으로서 소득세법 시행령 제163조 제5항에서 정하는 것

② 취득 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우
다음 합계액을 양도가액에서 공제할 필요경비로 한다(소득세법 §97②제2호).
- 취득가액 : 당해 자산의 취득 당시의 매매사례가액, 감정가액, 환산가액
- 기타필요경비 : 소득세법 시행령 제163조 제6항에서 정하는 필요경비 개산공제액

③ 취득가액을 확인할 수 있는 경우와 취득가액을 확인할 수 없는 경우 모두 양도자산 보유기간에 그 자산에 대한 감가상각비로서 각 과세기간의 사업소득금액을 계산하는 경우 필요경비에 산입하였거나 산입할 금액이 있을 때에는 그 감가상각비를 공제한 금액을 그 취득가액으로 한다(소득세법 §97③).

<취득가액 및 필요경비 계산 요약>

<table>
<tr><th colspan="2">취 득 가 액</th><th colspan="2">취득가액 및 기타필요경비 산정</th></tr>
<tr><td colspan="2">취득가액을 기준시가로 계산 하는 경우</td><td colspan="2">(취득당시의 기준시가)+(기준시가 개산공제액)</td></tr>
<tr><td colspan="2">취득가액을 실지거래가액으로 계산하는 경우</td><td colspan="2">(취득에 소요된 실지거래가액)+(자본적지출)+(양도비 등)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">취득가액을 매매사례가액, 감정가액, 환산가액으로 계산하는 경우</td><td rowspan="2">의제취득일 이전</td><td>매매사례가액, 감정가액, 환산가액(물가상승율로 계산한 의제취득가액 제외)[주1)]</td><td>취득당시 매매사례가액 등 + 기준시가 개산공제액</td></tr>
<tr><td>환산한금액(물가상승율 계산)[주1)]</td><td>의제취득가액 + 자본적지출액 + 양도비</td></tr>
<tr><td rowspan="2">의제취득일 후</td><td>매매사례가액, 감정가액, 환산가액</td><td>취득당시 매매사례가액 등 + 기준시가 개산공제액</td></tr>
<tr><td>등기부기재가액[주2)]</td><td>등기부기재가액 + 자본적지출액 + 양도비</td></tr>
<tr><td colspan="2">납세자가 선택하는 경우[주3)]</td><td>취득당시의 실지거래가액을 확인할 수 없어 환산가액으로 하는 경우 필요경비</td><td>[환산가액+개산공제금액]과 [자본적지출액+양도비] 중 큰 금액으로 선택</td></tr>
<tr><td colspan="2">감가상각비</td><td colspan="2">양도자산 보유기간에 그 자산에 대한 감가상각비로서 각 과세기간의 사업소득금액을 계산하는 경우 필요경비에 산입하였거나 산입할 금액이 있을 때에는 그 감가상각비를 공제한 금액을 그 취득가액으로 한다.</td></tr>
</table>

(주1) 의제취득일 이전 실지취득가액이 확인되어 물가상승률로 환산하여 취득가액을 산정한 경우 '09.1.1. 이후 최초로 결정하거나 경정하는 분부터 적용한다(소득세법 §97③).

(주2) '09.1.1.이후 양도하는 분부터 적용한다. '08.12.31.이전 양도분은 등기부기재가액(양도자 확인 의제취득가액 + 기준시가 개산공제액으로 계산한다, 소득세법 §97③)

(주3) '11.1.1. 이후 신고하는 분부터 적용하므로 '10년 11월, 12월 양도분도 적용이 가능

④ 납세자가 선택하는 경우

2011.1.1.이후 최초로 신고하는 분부터 납세자가 선택한 경우 객관적으로 확인 가능한 필요경비만으로 소득금액을 계산할 수 있는 근거를 마련하였다(소득세법 §97②제2호). 즉, 취득 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없어 환산가액으로 하는 경우 필요경비를 [환산가액+개산공제금액] 과 [자본적 지출액+양도비] 중 큰 금액으로 선택할 수 있다.

이는 2011.1.1. 이후 신고하는 분부터 적용하므로 2010년 11월, 12월 양도분도 적용이 가능하다.

실무

○ 필요경비의 입증책임 : 납세의무자
과세처분 취소소송에서 있어서의 과세근거가 되는 과세표준의 입증책임은 과세관청에 있는 것이고, 과세표준은 수입으로부터 필요경비를 공제하는 것이므로 수입 및 필요경비의 입증책임은 일응 과세관청에 있다 할 것이나, 필요경비는 납세의무자에게 유리한 것이고, 그 필요경비를 발생시키는 사실관계의 대부분은 납세의무자가 지배하는 영역 안에 있는 것이어서 그가 입증하는 것이 손쉽다는 점을 감안해 보면, 납세의무자가 입증활동을 하지 않고 있는 필요경비에 대해서는 부존재의 추정을 용인하여 납세의무자에 입증의 필요성을 인정하는 것이 공평의 관념에도 부합한다 할 것임(대법원2002두1588, 2004.9.23, ; 대법원91누10909, 1992.7.28. ; 대법원97누15463, 1999.1.15.)
다만, 필요경비를 영(0)으로 보는 것은 경험칙에 반하므로, 필요경비의 존재가 분명한 경우 실지조사 또는 추계조사의 방법으로 산정이 가능한 범위 내에서는 과세관청이 과세처분취소소송의 사실심 변론종결시까지 그 금액을 입증하여야 하고, 다만 납세의무자가 이보다 많은 필요경비를 주장하는 경우에만 납세의무자에게 그 입증의 필요가 돌아가는 것임(대법원2007두15384, 2010.2.11.)

1. 자산별 취득가액의 계산

① 2007.1.1. 이후부터는 취득 당시 실지거래가액(확인할 수 없는 경우 매매사례가액, 감정가액, 환산가액 순으로 적용)

② 2006.12.31. 까지 양도분

자산구분	원 칙	예 외
부동산, 부동산에 관한 권리	취득당시 기준시가	소득세법 제96조 제2항 각호의 경우는 취득에 소요된 실지거래가액. 단, 취득당시의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 대통령령이 정하는 매매사례가액, 감정가액 또는 환산가액에 의함
주식 또는 출자지분, 기타자산	취득에 소요된 실지거래가액, 단, 취득당시의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 대통령령이 정하는 매매사례가액, 감정가액 또는 환산가액	

2. 기준시가에 의한 취득가액 및 필요경비 계산

취득가액을 기준시가, 매매사례가액, 감정가액, 환산가액으로 하는 경우의 취득가액 및 필요경비는 당해 금액에 소득세법 시행령 제163조 제6항의 규정에 의한 기준시가 개산공제액을 가산하여 양도가액에서 공제한다.

가. 기준시가에 의한 취득가액

양도자산의 취득 당시 기준시가를 말한다. 기준시가는 앞 제2편의 「기준시가의 계산」을 참조하기 바란다.

나. 기준시가 개산공제액의 계산

기준시가 개산공제액이란 소득세법 시행령 제163조 제6항에서 규정하는 방법으로 계산한 가액을 말한다.

<기준시가 개산공제액 계산>

자 산	기준시가개산 공제액
① 토지	취득당시 개별공시지가 × 3/100 단, 미등기양도자산은 3/1000임
② 「부동산가격공시법」에 의해 통합공시된 개별주택, 공동주택(부수토지 포함) * '05.1.1. 이후 상업용건물·오피스텔(부수토지 포함) 포함	취득당시 공시된기준시가 × 3/100 단, 미등기양도자산은 3/1000임
③ 위 ②를 제외한 건물(부수토지 제외)	취득당시 국세청 건물기준시가 × 3/100 단, 미등기양도자산은 3/1000임
④ 지상권, 전세권, 등기된 부동산임차권	취득당시의 기준시가×7/100 단, 미등기양도자산은 1/100임
⑤ 부동산을 취득할 수 있는 권리, 주식 또는 출자지분, 기타자산	취득당시의 기준시가×1/100

3. 실지거래가액에 의한 취득가액의 계산

소득세법 시행령 제163조는 과세소득의 실정법상 범위 및 규정방식과 관련하여 열거주의를 취하고 있어 법령에 열거되어 있지 않는 필요경비는 양도소득에서 공제하지 않는다(같은 뜻 : 대법원2007두6700, 2007.6.14.).

취득가액을 실지거래가액으로 하는 경우의 취득가액 및 필요경비는 당해 실지취득금액에 자본적지출액 등과 양도비 등을 합산한 금액을 양도가액에서 공제한다.

＊ 소득세법시행령 제163조【양도자산의 필요경비】

① 법 제97조 제1항 제1호 가목 본문에서 "취득에 든 실지거래가액"이란 다음 각 호의 금액을 합한 것을 말한다.

1. 제89조 제1항의 규정을 준용하여 계산한 취득원가에 상당하는 가액(제89조 제2항 제1호의 규정에 의한 현재가치할인차금과 부가가치세법 제10조 제1항 및 제6항에 따라 납부하였거나 납부할 부가가치세를 포함하되 부당행위계산에 의한 시가초과액을 제외한다)
2. 취득에 관한 쟁송이 있는 자산에 대하여 그 소유권 등을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용·화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산에 있어서 필요경비에 산입된 것을 제외한 금액
3. 제1호를 적용할 때 당사자 약정에 의한 대금지급방법에 따라 취득원가에 이자상당액을 가산하여 거래가액을 확정하는 경우 당해 이자상당액은 취득원가에 포함한다. 다만, 당초 약정에 의한 거래가액의 지급기일의 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자상당액은 취득원가에 포함하지 아니한다.

② 제1항 제1호에 따라 제89조 제2항 제1호에 따른 현재가치할인차금을 취득원가에 포함하는 경우에 있어서 양도자산의 보유기간 중에 그 현재가치할인차금의 상각액을 각 연도의 사업소득금액 계산 시 필요경비로 산입하였거나 산입할 금액이 있는 때에는 이를 제1항의 금액에서 공제한다.

＊ 소득세법 시행령 제89조【자산의 취득가액 등】

① 법 제39조 제2항의 규정에 의한 자산의 취득가액은 다음 각 호의 금액에 의한다.

1. 타인으로부터 매입한 자산은 매입가액에 취득세·등록세 기타 부대비용을 가산한 금액
2. 자기가 행한 제조·생산 또는 건설 등에 의하여 취득한 자산은 원재료비·노무비·운임·하역비·보험료·수수료·공과금(취득세와 등록세를 포함한다)·설치비 기타 부대비용의 합계액
3. 제1호 및 제2호의 자산으로서 그 취득가액이 불분명한 자산과 제1호 및 제2호의 자산외의 자산은 당해 자산의 취득당시의 기획재정부령이 정하는 시가에 취득세·등록세 기타 부대비용을 가산한 금액

＊ 소득세법 시행규칙 제48조【시가의 계산】

영 제89조 제1항 제3호에서 "기획재정부령이 정하는 시가"라 함은 「법인세법 시행령」 제89조를 준용하여 계산한 금액을 말한다.

가. 취득 당시 실지거래가액의 계산

취득당시 실지거래가액은 그 자산의 취득에 소요된 실지거래가액을 말한다. 폐업시 잔존재화에 대한 부가가치세는 실제 부담한 비용인 점을 감안하여 사업자가 매입시 공제받은 후 폐업으로 인해 다시 납부한 잔존재화에 대한 부가가치세와 과세사업자가 면세사업자로 전환됨에 따라 납부한 부가가치세는 필요경비에 포함된다(소득세법 시행령 §163①제1호, 2018.2.13. 이후 양도분부터 적용).

취득에 소요된 실지거래가액이란 소득세법 시행령 제89조 제1항을 준용하여 계산한 취득원가에 상당하는 가액을 말한다. 만일 상증세법 제3조의2제2항, 제33조부터 제39조까지, 제39조의2, 제39조의3, 제40조, 제41조의2부터 제41조의5까지, 제42조, 제42조의2, 제42조의3, 제45조의3부터 제45조의5까지의 규정에 따라 상속세나 증여세를 과세받은 경우에는 해당 상속재산가액이나 증여재산가액(상증세법 제45조의3부터 제45조의5까지에 따라 증여세를 과세받은 경우에는 증여의제이익을 말함) 또는 그 증·감액을 취득가액에 더하거나 뺀다(소득세법 시행령 §163⑩제1호).

1) 취득가액 계산시 포함되는 것

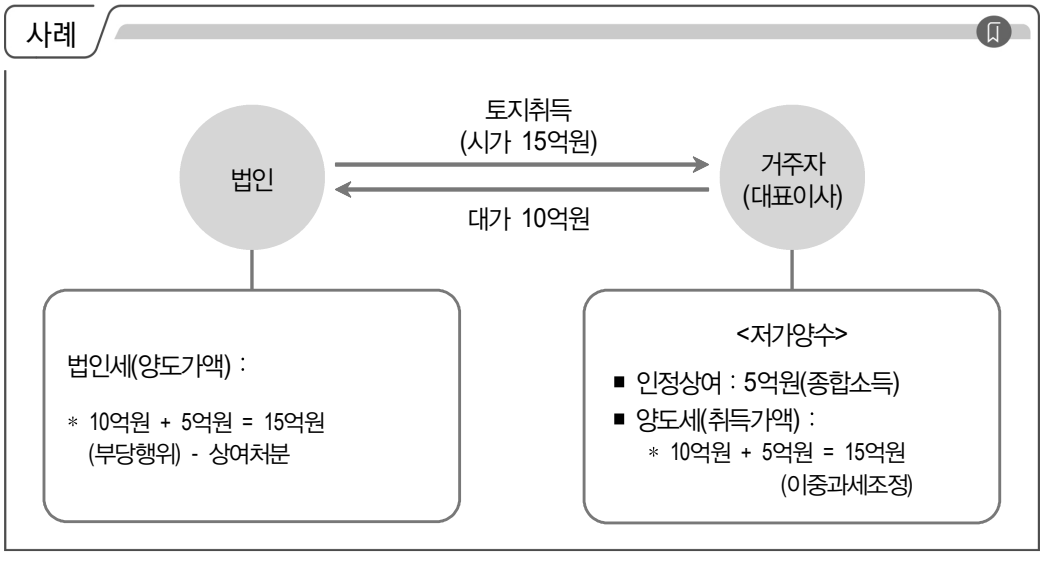
① 자산을 장기할부조건으로 매입하는 경우에 발생한 채무를 기업회계기준에 따라 현재가치로 평가하여 현재가치할인차금*으로 계상한 경우 당해 현재가치할인차금을 포함한다. 단 양도자산의 보유기간 중에 동 현재가치할인차금의 상각액을 각 연도의 사업소득금액 계산시 필요경비로 산입하였거나 산입할 금액이 있는 때에는 당해 금액을 공제한다.

* 자산을 장기할부조건으로 매입하는 경우에 발생한 채무를 기업회계기준에 따라 현재가치로 평가한 경우 채무의 명목가액에서 차감한 금액

→ 현재가치할인차금을 취득가액에 포함하는 이유는 현재가치할인차금의 계상 여부에 따라 취득가액이 달라지면 세부담의 영구적인 차이가 발생하기 때문임

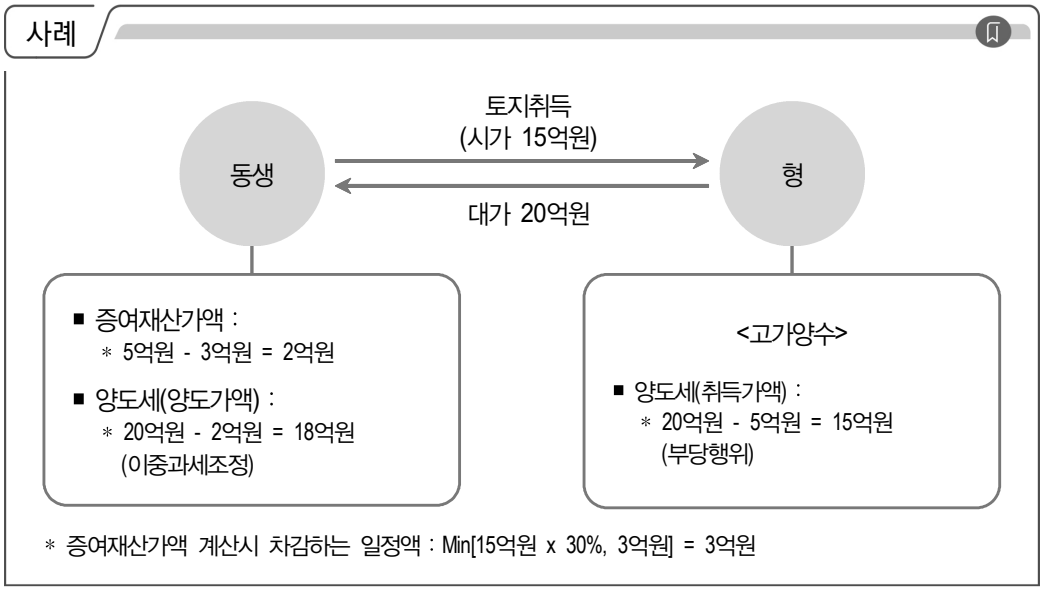
② 당사자 약정에 의한 대금지급방법에 따라 취득원가에 이자상당액을 가산하여 거래가액을 확정하는 경우 당해 이자상당액은 취득가액에 포함한다.

③ 자산을 법인세법 제52조에 따른 특수관계인(외국법인 포함)으로부터 시가보다 낮은 가액으로 취득하여 시가와의 차액에 대해 소득처분(배당·상여 등)받은 경우 그 소득처분금액을 취득가액에 포함한다(소득세법 시행령 §163⑩제2호).



2) 취득가액 계산시 제외되는 것

① 양도소득세 부당행위계산에 의한 시가초과액



② 당초 약정에 의한 거래가액의 지급기일의 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자상당액

③ 취득에 관한 쟁송이 있는 자산에 대하여 그 소유권 등을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용・화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산에 있어서 필요경비에 산입된 것

④ 양도자산 보유기간 중에 그 자산에 대한 감가상각비로서 각 연도의 사업소득금액 계산에 있어서 필요경비에 산입하였거나 산입할 금액이 있는 때에는 그 금액

2011.1.1. 이후 양도하는 분부터 사업소득 계산상 필요경비로 산입된 감가상각비가 양도소득의 필요경비로 이중공제되지 못하도록 명확화하여 취득가액을 실지거래가액으로 하는 경우뿐만 아니라 매매사례가액・감정가액・환산가액을 적용하는 경우에도 취득가액에서 차감한다(소득세법 §97③).

〈예규〉 기준시가로 계산시 감가상각비 공제여부
기준시가로 계산하는 경우 그 자산의 보유기간 중에 그 자산에 대한 감가상각비로서 부동산소득, 사업소득 또는 산림소득의 계산에 있어 필요경비에 산입하였거나 산입할 금액은 당해 양도 자산의 취득가액에서 공제하지 아니한다(재일46014-1639, 1994.6.21.).

나. 취득가액에 대한 해석내용

1) 자산의 대가를 금전 외의 물품으로 지급하는 경우 실지거래가액 계산 (소득세법 기본통칙 97-163…1)

토지나 건물을 취득 또는 양도하는 자가 당해 자산의 대가로서 금전 외의 물품을 지급하거나 영수하고 그 양도자산의 매매계약서상에는 물품수량만이 명시된 경우에는 당해 양도자산의 취득가액 또는 양도가액은 물품의 인도 또는 영수 당시의 시가에 의해 계산한 가액으로 한다.

2) 감정가액으로 기록된 장부가액을 취득가액으로 인정 여부 (소득세법 기본통칙 97-163…2)

① 사업자가 기장을 하기 이전에 취득한 자산을「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률(현행, 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률)」에 의한 감정평가법인이 감정한 가액으로 기장하여 감가상각을 한 경우라 할지라도 동 자산의 양도차익계산에 있어서 필요경비로 공제하는 취득가액은 당초 그 자산을 취득하기 위하여 소요된 실지거래가액 또는 기준시가로 한다.

② 양도자산을 보유기간 중에 자산재평가법에 의하거나 또는 임의로 재평가하였을 경우에는 재평가액에 불구하고 취득당시의 실지거래가액 또는 기준시가가 취득가액이 된다.

3) 양도차익 계산시 취득가액에 산입하는 필요경비의 범위
(소득세법 기본통칙 97-163…3)

① 등록세·취득세는 납부영수증이 없는 경우에도 양도소득금액 계산시 필요경비로 공제한다. 다만, 지방세법 등에 의하여 취득세가 감면된 경우의 당해 세액은 공제하지 아니한다.

② 양도차익 계산시 산입되는 취득가액에는 취득시 쟁송으로 인한 명도비용, 소송비용, 인지대 등 취득에 소요된 모든 비용을 포함한다. 이 경우 소송비용은 민사소송법이 정하는 소송비용과 변호사의 보수 등 자산의 소유권을 확보하기 위하여 직접 소요된 일체의 경비를 말한다.

③ 양도하는 토지 위에 나무재배를 위하여 소요된 비용 등은 필요경비로 산입하지 아니한다.

4) 매입자 부담의 양도소득세 등 필요경비 산입
(소득세법 기본통칙 97-163…4)

주택신축판매업자가 사업용 아파트 부지 매입시 토지소유자에게 토지대금 외에 양도소득세 등을 매수자가 부담하기로 약정하고 이를 실지로 지급하였을 경우 매도자는 동 양도소득세 상당액을 포함한 가액을 양도가액으로 보고 매수자는 동 세액상당액을 매입원가로서 필요경비에 산입한다.

5) 자산 취득시 징수된 부가가치세 등의 필요경비 산입 여부
(소득세법 기본통칙 97-163…5)

취득등기시 납부한 취득세에 대한 교육세와 아파트 분양시 그 분양사업자가 거래징수한 부가가치세는 양도차익 계산시 필요경비로 계산한다. 이 경우 아파트를 분양받은 자가 부가가치세법상 일반과세사업자로서 사업용으로 분양받은 경우에는 그 부가가치세는 필요경비로 산입할 수 없다.

6) 위약금의 필요경비 산입 여부 (소득세법 기본통칙 97-163…6)

부동산매매계약의 해약으로 인하여 지급하는 위약금 등은 양도차익 계산시 필요경비로 공제하지 아니한다.

7) 잉여금 자본전입함에 따라 무상으로 받은 주식 중 의제배당으로 과세된 주식의 취득가액

법인의 잉여금을 자본에 전입함에 따라 주주가 무상으로 받은 주식중 소득세법 제17조 제2항 제2호의 규정에 의하여 배당으로 과세된 주식의 취득가액은 같은 법 시행령 제27조 제1항 제1호 가목에서 규정하는 액면가액으로 하는 것이며, 같은 법 제17조 제2항 제2호 단서의 규정에 의하여 배당으로 보지 아니하는 주식의 취득가액은 "0"으로 한다(재일46014-1681, 1999.9.14.).

8) 피합병법인의 주주가 합병법인의 주식을 취득하여 양도하는 경우

당해 주식의 1주당 양도차익을 실지거래가액에 의하여 산정하는 경우 당해 주식의 1주당 양도가액에서 차감하는 1주당 취득가액은 피합병법인의 주식을 취득하는데 소요된 금액(합병시 의제배당으로 과세된 의제배당금액이 있는 경우에는 이를 가산하고, 합병교부금을 교부받은 경우에는 이를 차감한 금액을 말함)을 합병으로 교부받은 주식수로 나누어 계산한다. 다만, 합병법인의 1주당 취득가액이 피합병법인이 발행한 주식의 1주당 취득가액에 미달하는 때에는 피합병법인이 발행한 주식의 1주당 취득가액을 1주당 양도가액에서 차감할 취득가액으로 한다(재일46014-917, 1996.4.10.).

9) 지급기일의 지연으로 인한 연체이자 및 지급이자 상당액의 필요경비 여부

자산의 양도차익을 실지거래가액으로 산정하는 경우로서 당사자의 약정에 의한 대금지급방법에 따라 일정액에 이자상당액을 가산하여 거래가액을 확정하는 경우에는 당해 이자상당액은 양도·취득가액에 포함한다. 그러나 당초 약정에 의한 거래가액의 지급기일의 지연으로 인하여 추가로 발생하는 연체이자는 소득세법시행령 제163조 제1항 제3호의 규정에 의하여 취득가액에 포함하지 아니한다(재산46014-738, 2000. 6.21.).

10) '학교용지 확보부담금'의 필요경비 여부

개발사업으로 조성된 토지 또는 공동주택을 분양받은 자에게 학교용지부담금을 부과・징수하도록 한 종전의 「학교용지 확보에 관한 특례법」 제5조 제1항에 대하여 헌법재판소가 위헌결정(2005.3.31.)을 함에 따라 학교용지부담금을 이미 납부한 자에 대하여는 그 납부액을 환급하고, 납부하지 아니한 자에 대하여는 그 납부의무를 면제하는 「학교용지부담금 환급 등에 관한 특별법」이 2008.3.14. 제정 공포되고 부칙규정에 따라 2008.9.15. 동 법률이 시행되게 되었다.

따라서 학교용지 부담금을 환급받은 자가 종전에 토지 또는 공동주택을 양도하고 실지거래가액으로 양도차익을 산정하면서 필요경비로 공제받은 학교용지부담금이 있는 경우 수정신고하여 양도세를 추가로 납부하여야 한다.

* 「학교용지부담금 환급 등에 관한 특별법」에 의하면 시・도지사가 특례법에 따라 납부한 것임을 알고 있는 부담금 납부자에 대하여는 신청이 없는 경우에도 환급

** 부담금 환급권의 시효
2008.9.15.부터 5년간 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸

11) 낙찰대금 지연납부에 따른 이자상당액 및 취득세의 가산세의 취득원가 여부

당초 약정에 의한 거래가액인 낙찰가액의 지급기일 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자상당액은 취득원가에 포함될 수 없고, 취득세의 가산세는 취득세를 납부기한내 납부하지 못하여 추가 부담하는 납부지연에 따른 지체상금 성격이 있으므로 정상적인 부동산 취득경비로 볼 수 없어 필요경비에 산입할 수 없다(국심2001광2199, 2001.12.31.).

12) 임차보증금의 취득가액 여부

대항력 있는 임차권의 목적부동산의 경락인이 임차인에게 반환한 임차보증금은 실질적으로 그 부동산을 취득하는데 소요된 대가와 같이 볼 수 있으므로, 그 임차보증금을 그 부동산의 취득가액에 포함하는 것이 타당하다(대법원92누11954, 1992.10.27.).

13) 전세보증금의 취득가액 여부

전세권자가 부동산의 소유권을 경락으로 취득하면서 전세보증금 채무를 인수하였다면, 전세보증금은 실질적으로 부동산 취득에 대한 대가관계에 있으므로 부동산의 취득가액에 포함해야 한다(국심2003서2240, 2004.2.12.).

14) 철거보상금 필요경비 여부

구 주택 취득목적은 분양권인 아파트를 취득하기 위한 것으로 판단되므로 분양권의 양도차익 계산시 분양권의 양도가액에서 구 주택의 취득가액(취득가액에서 철거보상금을 차감한 가액)을 필요경비로 공제해야 한다(국심2003서2217, 2004.1.26.).

15) 공제받지 못한 매입세액 취득가액 여부

실지거래가액에 의하여 자산의 양도차익을 계산함에 있어 양도가액에서 공제되는 취득가액은 당해 자산의 취득에 소요된 실지거래가액을 의미하는 것이며, 사업용 자산의 취득과 관련하여 부담한 부가가치세 중 부가가치세법상 간이과세자인 사업자로서 공제받지 못한 매입세액은 당해 자산의 취득가액에 포함된다(서일46014-11891, 2003.12.23.).

16) 자전거래시 취득가액

매매거래는 형식상 증권거래소에서 매매된 형태를 취하였으나 당초부터 주식을 처분할 의도가 없으면서 자기가 자기에게 매매한 거래이므로 자산이 유상으로 사실상 이전된 것으로 볼 수 없고 따라서 양도소득세가 과세되는 양도 및 취득에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 자전거래한 자산의 취득가액은 자전거래 전의 취득가액이 된다(감심2002-167, 2002.10.9.).

17) 건물철거 후 양도시 취득가액

토지와 그 지상건물을 함께 취득하였다가 토지만을 이용하기 위하여 건물을 철거하고 나대지 상태로 토지만을 양도하는 경우, 취득 후 단시일 내에 건물의 철거에 착수하는 등 토지와 건물의 취득이 당초부터 건물을 철거하여 토지만을 이용하려는 목적이었음이 명백한 것으로 인정될 때에는 철거된 건물의 취득가액과 철거비용 등을 토지의 자본적지출로 양도자산의 필요경비로 산입할 수 있는 것이며 그 지상에 새 건물을 건축하여 양도하는 경우에도 위와 같은 요건을 갖춘 때에는 기존건물의 취득가액이나 철거비용 등은 양도소득의 필요경비로 인정된다(대법원92누7399, 1992.9.8.).

18) 신주인수권의 취득가액

① 신주인수권의 취득가액을 알 수 없는 경우 소득세법 시행령 제176조의 규정에 따른 매매사례가액(상장 및 코스닥 주식은 제외), 감정가액, 환산가액, 기준시가를 순차로 적용하였으나, 2013.2.15. 이후 양도하는 분부터는 환산가액의 적용을 배제하였다(소득세법 시행령 §176의2③).
이는 환산가액을 적용하는 경우 신주인수권의 취득가액과 양도가액이 같아져 양도소득세가 과세되지 않는 경우가 발생하는 문제를 해소하기 위함이다.

② 분리형 신주인수권부사채를 그 사채의 발행법인으로부터 신주인수권 가액과 사채가액의 구분 없이 매수하여 신주인수권만을 분리하여 양도하는 경우 해당 신주인수권의 취득가액 산정은 실지거래가액에 의하는 것이다. 다만, 취득 당시 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 매매사례가액, 감정가액 또는 기준시가에 의한다(기획재정부 소득세제과-140, 2012.4.2.).

※ 참고 : 종전에는 분리형 신주인수권부사채를 발행법인으로부터 매수한 이후 신주인수권만을 분리하여 양도한 경우 신주인수권의 취득가액은 0원으로 보아 양도차익을 계산하는 것으로 해석하였으나(부동산거래관리과-1417, 2010. 11.25), 기획재정부 해석 후 국세청 해석을 정비하였음

19) 특별조치법에 의하여 토지를 취득하는 경우 취득가액

○ 서울고등법원2010누49, 2010.6.16.

특별조치법에 의거 토지를 취득하는 경우 그 취득가액은 관할 지방자치단체에 토지소유권을 주장하는 관련 증빙에 의거 확인된 가액으로 함

☞ 해설

특별조치법에 의한 소유권이전등기의 경우에도 소유권이전등기의 추정력이 인정되고 그와 같은 추정력은 등기원인의 존재 및 그 유효성에 대하여도 미침

20) 임차인이 임차주택을 경락받은 경우 취득가액

○ 사전-2021-법규재산-1384(2022.02.21.)

주택의 양도차익을 계산함에 있어 임차주택의 확정일자를 받은 선순위의 대항력이 있는 임차인이 당해 임차주택에 대한 법원의 경매에서 그 임차주택을 경락받아 양도하는 경우 당해 임차인이 회수하지 못한 임차보증금은 취득가액에 포함되는 것임

※ 참고: 종전에는 임차인이 임차주택을 경락받은 경우 임차인이 회수하지 못한 전세보증금의 전부 또는 일부금액은 취득가액에 포함하지 않는다고 해석(부동산거래관리과-849, 2010.6.24. 등)하였으나, 국세법령해석심의위원회 심의를 통해 해석 변경

21) 양도차익을 기준시가로 산정하는 경우에도 증여세 상당액은 필요경비에 산입

○ 서울행정법원2009구단11525, 2010.11.2.

소득세법 제97조 제4항에 의하면, 거주자가 양도일부터 소급하여 5년 이내에 그 배우자로부터 증여받은 부동산을 양도하는 경우, 당해 자산의 양도차익을 계산함에 있어서 양도가액에서 공제할 필요경비는 같은 조 제3항의 규정에 의하되, 증여받은 자산에 대하여 납부하였거나 납부할 증여세 상당액이 있는 경우에는 같은 조 제3항의 규정에 불구하고 필요경비에 산입하는바, 따라서 이 사건과 같이 증여받은 부동산의 양도차익을 기준시가로 산정하는 경우에도 증여세 상당액은 필요경비로 산입하여야 함

22) 취득가액에 대한 증빙으로 감가상각비 조정명세서만 제출한 경우 인정 불가

○ 대법원2010두7949, 2010.8.19.
납세의무자가 비치 기장한 장부에 자산 가액이 기재되어 있다 하더라도 그 기재가 자산의 실지취득 가액을 확정시키는 효과가 있다고 볼 수 없음은 물론 그 기재를 실지취득가액으로 추정하여야 한다고 볼 수는 없으므로(대법원87누536, 1988.2.9. 판결 참조), 감가상각비 명세서 등 장부상에 기재된 가액이 있다고 하더라도 그 취득가액에 관하여 제반 증빙 서류 등에 의하여 확인되는 경우에 한하여 장부상 가액을 실지취득가액으로 인정할 수 있고, 그와 같은 실지거래가액에 대한 입증책임은 납세자에게 있음

4. 자본적 지출액 등의 계산

✱ 소득세법 시행령 제163조 제3항 본문【양도자산의 필요경비】

법 제97조제1항제2호에서 "자본적지출액 등으로서 대통령령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 그 지출에 관한 법 제160조의2제2항에 따른 증명서류를 수취·보관하거나 실제 지출사실이 금융거래 증명서류에 의하여 확인되는 경우를 말한다.

1. 제67조제2항의 규정을 준용하여 계산한 자본적 지출액
2. 양도자산을 취득한 후 쟁송이 있는 경우에 그 소유권을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용·화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산에 있어서 필요경비에 산입된 것을 제외한 금액

2의2.「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이나 그 밖의 법률에 따라 토지 등이 협의 매수 또는 수용되는 경우로서 그 보상금의 증액과 관련하여 직접 소요된 소송비용·화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산에 있어서 필요경비에 산입된 것을 제외한 금액. 이 경우 증액보상금을 한도로 한다.

3. 양도자산의 용도변경·개량 또는 이용편의를 위하여 지출한 비용(재해·노후화 등 부득이한 사유로 인하여 건물을 재건축한 경우 그 철거비용을 포함한다)

3의2.「개발이익환수에 관한 법률」에 따른 개발부담금(개발부담금의 납부의무자와 양도자가 서로 다른 경우에는 양도자에게 사실상 배분될 개발부담금상당액을 말한다)

3의3.「재건축초과이익 환수에 관한 법률」에 따른 재건축부담금(재건축부담금의 납부의무자와 양도자가 서로 다른 경우에는 양도자에게 사실상 배분될 재건축부담금상당액을 말한다)

4. 제1호 내지 제3호, 제3호의2 및 제3호의3에 준하는 비용으로서 기획재정부령이 정하는 것

＊ 소득세법 시행규칙 제79조【양도자산의 필요경비 계산 등】

① 영 제163조 제3항 제4호에서 "기획재정부령이 정하는 것"이라 함은 다음 각 호의 비용을 말한다.

1.「하천법」·「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 그 밖의 법률에 따라 시행하는 사업으로 인하여 해당 사업구역 내의 토지소유자가 부담한 수익자부담금 등의 사업비용

2. 토지이용의 편의를 위하여 지출한 장애철거비용

3. 토지이용의 편의를 위하여 해당 토지 또는 해당 토지에 인접한 타인소유의 토지에 도로를 신설한 경우의 그 시설비

4. 토지이용의 편의를 위하여 해당 토지에 도로를 신설하여 국가 또는 지방자치단체에 이를 무상으로 공여한 경우의 그 도로로 된 토지의 취득 당시 가액

5. 사방사업에 소요된 비용

6. 제1호 내지 제5호의 비용과 유사한 비용

가. 자본적 지출액 등의 계산 (소득세법 §97①제2호 및 동법 시행령 §163③)

"자본적 지출액 등"이라 함은 다음에 해당하는 것을 말한다.

1) 소득세법 시행령 제67조 제2항의 규정을 준용하여 계산한 자본적지출액

소득세법 시행령 제67조 제2항의 규정

「자본적 지출」이라 함은 사업자가 소유하는 감가상각자산의 내용연수를 연장시키거나 당해 자산의 가치를 현실적으로 증가시키기 위하여 지출한 수선비를 말한다.

이에는 다음 각 호의 1에 규정하는 것에 대한 지출을 포함한다.

1. 본래의 용도를 변경하기 위한 개조
2. 엘리베이터 또는 냉난방장치의 설치
3. 빌딩 등의 피난시설 등의 설치
4. 재해 등으로 인하여 건물・기계・설비 등이 멸실 또는 훼손되어 당해 자산의 본래 용도로의 이용가치가 없는 것의 복구
5. 기타 개량・확장・증설 등 제1호 내지 제4호와 유사한 성질의 것

2) 양도자산을 취득한 후 쟁송이 있는 경우

그 소유권을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용・화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산에 있어서 필요경비에 산입된 것을 제외한 금액

여기서 '양도자산을 취득한 후 쟁송이 있는 경우에 그 소유권을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용·화해비용 등의 금액'이라 함은, 양도자가 양도자산을 취득한 후 그 취득의 효력 등에 관한 다툼이 생겨 양도자산의 소유권을 확보하기 위하여 직접 지출한 소송비용이나 화해비용 등을 말한다. 따라서 양도자산 취득의 효력 등에 관한 다툼이 없이 그 취득행위와 별도로 성립한 계약의 이행과 관련한 다툼으로 인하여 생긴 소유권 상실의 위험을 방지하기 위하여 지출한 소송비용이나 화해비용 등은 이에 포함되지 아니한다(대법원2012두16619, 2013.12.26).

한편, 2015.2.3. 이후 양도분부터는 협의매수 및 수용 재결불복으로 소송을 제기하여 보상액이 증액된 경우 증액보상금을 한도로 소송비용을 필요경비로 인정한다.

3) 양도자산의 용도변경・개량 또는 이용편의를 위하여 지출한 비용

4) 위의 1) 내지 3)에 준하는 비용으로서 다음에 해당하는 것

① 하천법·「댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」 기타 법률에 의하여 시행하는 사업으로 인하여 당해 사업구역내의 토지소유자가 부담한 수익자부담금 등의 사업비용과 「개발이익환수에 관한 법률」에 의한 개발부담금(개발부담금의 납부의무자와 양도자가 서로 다른 경우에는 양도자에게 사실상 배분될 개발부담금 상당액을 말함).

② 토지이용의 편의를 위하여 지출한 장애철거비용

③ 토지이용의 편의를 위하여 해당 토지 또는 해당 토지에 인접한 타인 소유의 토지에 도로를 신설한 경우의 그 시설비

※ 해당 토지에 인접한 타인 소유의 토지에 도로를 신설한 경우의 그 시설비는 2011.3.28. 이후 양도분부터 적용

④ 토지이용의 편의를 위하여 해당 토지에 도로를 신설하여 국가 또는 지방자치단체에 이를 무상으로 공여한 경우의 그 도로로 된 토지의 취득 당시의 가액

⑤ 사방사업에 소요된 비용

⑥ 재해나 노후화 등 부득이한 사유로 건물을 재건축한 경우 그 철거비용

※ 2020.2.11. 이후 양도하는 분부터 적용

⑦ 위의 ① 내지 ⑥의 비용과 유사한 비용

나. 적격증빙 또는 금융거래 증명서류 구비

자본적 지출액을 필요경비로 인정받기 위해서는 법정증빙이나 실제 지출사실이 확인되는 금융거래 증명서류를 구비하여야 한다.

※ '18.4.1. 이후 양도분부터 적용(다만, '16.2.17. 전에 지출한 분에 대하여는 종전규정을 적용하며, '16.2.17.부터 '18.3.31. 양도분은 법정증빙을 필요로 함)

＊ 법정 증빙(소득세법 제160조의 2 제2항)

1. 소득세법 제163조 및 법인세법 제121조에 따른 계산서
2. 부가가치세법 제32조에 따른 세금계산서
3. 여신전문금융법에 따른 신용카드매출전표
4. 현금영수증

다. 자본적 지출에 대한 해석 사례

1) 토지에 도로 신설시 필요경비 산입요건(소득 기본통칙 97-0…7)

① 토지의 이용편의를 위하여 당해 토지에 도로를 신설하여 국가 또는 지방자치단체에 이를 무상으로 공여하여 양도하는 경우에는 그 도로의 취득가액을 필요경비에 산입한다.

② 제1항의 규정에서 "도로"라 함은 다음 각 호의 요건을 갖춘 경우를 말한다.
1. 도로 신설의 뚜렷한 표시가 될 것(도로부분과 일반토지가 구분될 것)
2. 도로신설이 토지이용의 편익에 공헌할 것
3. 국가 또는 지방자치단체에 대하여 도로 신설의 대가를 받지 아니할 것. 이 경우 도로에 충당된 토지를 국가・지방자치단체에 기부하였는지 혹은 그 토지의 지적공부상의 지목을 변경하였는지의 여부는 불문한다.

2) 건물 철거비용의 필요경비 산입(소득세법 기본통칙 97-0…8)

토지만을 이용하기 위하여 토지와 건물을 함께 취득한 후 해당 건물을 철거하고 토지만을 양도하는 경우, 철거된 건물의 취득가액과 철거비용의 합계액에서 철거후 남아있는 시설물의 처분가액을 차감한 잔액을 양도자산의 필요경비로 산입한다. 다만, 그 양도차익을 기준시가로 산정하는 경우에는 철거된 건물의 취득당시의 기준시가에 소득세법 시행령 제163조 제6항 제1호 및 제2호의 금액을 가산한 금액을 양도하는 토지의 필요경비로 산입한다.

3) 묘지이장비 등의 필요경비 산입(소득세법 기본통칙 97-0…9)

토지의 이용편의를 위하여 지출한 묘지이장비용은 양도자산의 필요경비로 산입한다.

4) 기부토지의 취득가액 및 형질변경 비용의 필요경비 여부

소유토지의 용도변경을 위하여 당해 토지의 일부를 지방자치단체에 무상으로 공여하고 용도변경받은 잔여토지를 양도하는 경우로서 실지거래가액으로 양도차익을 산정하는 경우에는, 그 무상으로 공여한 토지의 실지취득가액 및 형질변경에 소요된 비용은 필요경비에 산입하는 것이나, 기준시가로 양도차익을 산정하는 경우에는 무상으로 공여한 토지의 취득당시 기준시가 및 소득세법 시행령 제163조 제6항에서 규정하는 금액(개산공제금액)을 필요경비로 공제한다(재산46014-708, 2000.6.12.).

5) 택지초과소유부담금의 필요경비 해당 여부

실지거래가액에 의한 양도차익 산정시 양도가액에서 공제할 필요경비에는 택지소유상한에 관한 법률에 의하여 납부한 택지초과소유부담금은 포함되지 아니한다(재일46014-1303, 1998.7.14.).

6) 토지분할을 위한 지적측량수수료 필요경비 여부

부동산을 분할하기 위하여 지적측량 신청하여 지적측량 수수료로 지급한 금액은 부동산의 자본적 지출액 등으로서 인정된다(국심2003서2408, 2004.1.14.).

7) 개발부담금의 필요경비 여부

양도토지에 부과된 「개발이익환수에 관한 법률」에 의한 "개발부담금"은 양도소득세를 실지거래가액으로 계산하는 경우에 한하여 필요경비로 공제된다(제도46014-12126, 2001.7.14. ; 국심2000서3164, 2001.4.4.).

8) 개발부담금의 납부의무자와 양도자가 서로 다른 경우

개발사업을 완료하기 전의 토지양도로 사업시행자 등의 지위가 승계되어 개발부담금의 납부의무자와 양도자가 서로 다른 경우 사업완료시 부과되는 개발부담금 중 양도 이후의 지가상승분에 대한 부분은 종전 소유자에 대하여는 성질상 양도가액에서 필요경비로 공제될 개발부담금으로 고려될 수 없고, 따라서 개발사업 착수시점부터 양도시점까지의 지가상승분에 대한 것만을 필요경비로서 공제해야 한다.
(대법원97누2771, 1997.2.10.)

9) 주택의 이용편의를 위한 베란다샤시, 방확장 등의 내부시설 개량 공사비의 필요경비 여부

주택의 이용편의를 위한 베란다샤시, 방확장 등의 내부시설의 개량을 위한 내부시설공사비는 소득세법 제97조 제1항 제2호 내지 제3호에 해당하는 필요경비에 해당된다(국심2001서1140, 2001.10.18. ; 국심2000광34, 2000.7.10.).

10) 내장공사비 필요경비 여부

필요경비로서 지출하였다는 비용이 건물의 지하실에서 경양식 식당을 경영하기 위하여 그에 필요한 내장공사를 하는데 소요된 비용으로서 건물이 매도됨에 있어 그 매수인에게는 그 내장시설물이 아무런 쓸모가 없어 매수인이 이를 모두 철거하였다면 해당 비용은 건물 자체의 객관적 가치 증가를 위하여 지출된 비용이라기보다는 건물 지하실에서 경양식 식당을 경영하기 위하여 출연한 비용이라 할 것이므로 이는 당해 자산 자체의 필요경비인 '설비비와 개량비'에 해당하지 않는다(대법원91누4294, 1992.1.21.).

11) 농지전용에 소요된 경비

농지전용에 소요된 화해대금, 유류대금, 발전기사용료, 중기사용료, 농지전용에 따른 대체농지 조성비 등의 경비는 토지의 자본적 지출액에 해당된다(국심2000부2011, 2000.11.24.).

12) 불법건축 무허가건물 철거비용

토지소유자가 토지를 양도하면서 인도의무를 이행하기 위하여 그 토지상에 자신의 의사와는 아무런 관계없이 불법건축되어 있던 무허가건물을 매수, 철거하는데 부득이 비용을 지출하였다면 양도비에 해당하는 것이며, 그 중 특히 철거비용의 지출은 토지이용의 편의를 위하여 지출한 장애철거비용으로서 설비비 또는 개량비에도 해당한다(대법원92누15871, 1994.3.11. ; 국심1999중1154, 2000.7.25.).

13) 타인 토지에 건물신축을 위한 부지조성 공사비가 건물의 필요경비 해당 여부

○ 대법원2007두15384, 2010.2.11.

타인 소유의 토지에 대한 사용승낙을 받아 건물부지로 조성한 다음 그 지상에 건물을 신축한 경우 건물부지조성공사가 당해 건물을 신축하는 데 필요불가결한 준비행위라면 거기에 소요된 비용은 건물을 취득하는 데 필요한 부대비용으로서 당해 건물의 필요경비로 공제할 수 있음

※ 거주자의 양도차익을 산정함에 있어서 자기가 행한 건설 등에 의하여 취득한 자산의 양도가 구 소득세법 제96조 제1항 각 호의 1에 해당하여 양도가액에서 필요경비로 공제하는 취득가액을 취득에 소요된 실지거래가액에 의하여 계산하는 경우 그 취득가액은 원재료비·노무비·운임·하역비·보험료·수수료·공과금·설치비·기타 부대비용의 합계액에 의한다고 규정하고 있다.
위 각 규정의 내용과 취지에 비추어, 타인 소유의 토지에 대한 사용승낙을 받아 그 토지를 건물부지로 조성한 다음 그 지상에 건물을 신축한 경우 건물부지조성공사가 당해 건물을 신축하는 데 필요불가결한 준비행위라면 거기에 소요된 비용은 건물을 취득하는 데 필요한 부대비용으로서 당해 건물의 양도차익을 계산함에 있어 필요경비로 공제할 수 있다고 봄이 상당함

14) 개발부담금 가산금은 양도소득세 필요경비 불인정

○ 대법원2007두12088, 2007.9.7.

개발부담금 가산금은 개발부담금의 납부지연에 따라 가산되는 지연이자의 성격으로 양도소득세의 필요경비 계산에 있어 비용으로 인정될 수 없다 할 것임

15) 법원판결에 의해 상대방이 부담할 소송비용을 자기가 부담한 경우

양도차익의 계산에 있어서 필요경비로 공제할 소송비용은 취득에 관한 쟁송에서 직접 소요된 것으로서 당해 거주자가 부담할 법적인 의무가 있는 소송비용만을 말하므로 소송상대방이 부담하도록 되어 있는 비용을 양도인이 부담한 경우 소송상대방에게 반환청구권(구상채권)을 행사할 수 있고 그 청구권을 포기하였다고 하더라도 이를 필요경비로 인정할 수는 없다(국심2001서867, 2001.9.15.).

16) 토지전부를 쟁송대상으로 한 후 그 일부 양도시 소송비용 안분

소송으로 취득한 토지가 당초 소송대상물의 일부에 불과하고 그 취득 토지의 일부를 다시 양도한 경우 당해 소송비용은 당초 소송대상물 전부를 기준으로 배분계산한다(대법원85누681, 1986.8.19.).

17) 소송비용의 필요경비 여부

소유권확보 외의 소송비용은 양도소득의 필요경비에 포함되지 않으며, 승소하여 상환확정된 비용은 상대방의 무자력으로 회수불능된 경우 등과 같이 특별사정이 없는 한 필요경비에 포함되지 않는다(대법원85누594, 1986.2.25.).

다만, 2015.2.3. 이후 양도분부터는 협의매수 및 수용 재결불복으로 소송을 제기하여 보상액이 증액된 경우 증액보상금을 한도로 소송비용을 필요경비로 인정한다.

5. 양도비 등의 계산

＊ 소득세법 시행령 제163조【양도자산의 필요경비】

⑤ 법 제97조 제1항 제3호에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 그 지출에 관한 법 제160조의2 제2항에 따른 증명서류를 수취·보관하거나 실제지출사실이 금융거래 증명서류에 의하여 확인되는 경우를 말한다.

1. 법 제94조 제1항 각 호의 자산을 양도하기 위하여 직접 지출한 비용으로서 다음 각 목의 비용
   가. 「증권거래세법」에 따라 납부한 증권거래세
   나. 양도소득세과세표준 신고서 작성비용 및 계약서 작성비용
   다. 공증비용, 인지대 및 소개비
   라. 매매계약에 따른 인도의무를 이행하기 위해 양도자가 지출하는 명도비용 (2018.2.13. 이후 양도분부터 적용)
   마. 가목부터 라목까지의 비용과 유사한 비용으로서 기획재정부령으로 정하는 비용
2. 법 제94조 제1항 제1호의 자산을 취득함에 있어서 법령 등의 규정에 따라 매입한 국민주택채권 및 토지개발채권을 만기 전에 양도함으로써 발생하는 매각차손. 이 경우 기획재정부령으로 정하는 금융기관(이하 이 호에서 "금융기관"이라 한다) 외의 자에게 양도한 경우에는 동일한 날에 금융기관에 양도하였을 경우 발생하는 매각차손을 한도로 한다.

＊ 소득세법시행규칙 제79조【양도자산의 필요경비 계산 등】

② 영 제163조 제5항 제2호에서 "기획재정부령으로 정하는 금융기관"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자 및 「은행법」에 따른 인가를 받아 설립된 은행 및 「농업협동조합법」에 따른 농협은행을 말한다.

가. 양도비의 정의

양도비는 자산을 양도하기 위하여 직접 지출한 비용으로서 실지취득가액으로 양도차익을 산정하는 경우에 양도가액에서 차감하는 기타 필요경비이다. 위 규정에서 "자산을 취득함에 있어서 법령 등의 규정에 따라 매입한 국민주택채권 및 토지개발채권을 만기 전에 양도함으로써 발생하는 매각차손"은 2006.12.31. 이전에는 채권 등

매각차손의 필요경비 산입범위를 금융기관에 매각한 경우로 한정하였으나, 현재는 금융기관 외의 자에게 양도한 경우에는 동일한 날에 금융기관에 양도하였을 경우 발생하는 매각차손을 한도로 한다.

다음은 매각차손 필요경비 인정범위를 나타내 주는 사례이다.

<매각차손 필요경비 인정범위에 대한 적용사례>

채권종류	금융기관 채권매입액	채권매매업자 채권매입액	채권액면가액
국민주택채권	6천만원	5천만원	1억원

기타필요경비로 인정 가능한 채권 매각차손	① 금융기관 통한 매각차손범위 : (1억원－6천만원) ＝ 4천만원
	② 채권업자를 통한 매각차손 : (1억원－5천만원) ＝ 5천만원
	위 ②는 ①을 초과할 수 없으므로 기타필요경비로 인정받을 수 있는 매각 차손은 4천만원임 * 유의사항 : 매각차손을 과세관청으로부터 인정받기 위해서는 반드시 금융기관 外 채권매매업자의 인적사항과 채권매매가액(대금수수관계 증빙 포함) 및 매매사실 입증서면 등을 제출·확인받아야만 할 것임

나. 적격증빙 또는 금융거래 자료 구비

양도비를 필요경비로 인정받기 위해서는 법정증빙이나 실제 지출사실이 확인되는 금융거래 증명서류를 구비하여야 한다('18.4.1. 이후 양도분부터 적용함).

＊ 법정 증빙(소득세법 제160조의 2 제2항)

1. 소득세법 제163조 및 법인세법 제121조에 따른 계산서
2. 부가가치세법 제32조에 따른 세금계산서
3. 여신전문금융법에 따른 신용카드매출전표
4. 현금영수증

다. 양도비에 대한 해석 사례

1) 양도비용의 범위

자산을 양도하기 위하여 직접 지출하는 비용에는 자산을 양도하기 위한 계약서 작성비용·공증비용·인지대·소개비 등을 포함한다(소득세법 시행령 §163⑤).

2) 주식평가비용(주식실사비용), 법률 및 재정자문비용의 양도비 해당여부

자산을 양도하기 위하여 직접 지출한 비용이란 거주자가 당해 자산을 양도하기 위하여 지출하지 않을 수 없는 비용을 말하는 바, 시장성이 없는 비상장주식을 처분하기 위해 회계법인으로 하여금 인수자의 발굴 및 주선, 거래가액 및 조건에 대한 협상, 계약서의 작성 및 체결 등 업무를 수행하도록 하고 주식매각이 성공적으로 이루어져 계약 성사에 대한 대가를 지급하는 것은 일종의 컨설팅 비용에 해당되므로 이러한 용역비는 비상장주식을 양도하기 위하여 직접 지출한 비용으로 보아야 한다(감심 2003-119, 2003.9.23.).

3) 사채업자에게 채권매각시 매각차손의 필요경비 여부

소득세법 시행령 제163조 제5항 제2호에서는 필요경비로 인정하는 채권매각차손을 금융기관 등에 매각한 경우로 한정하고 있으나, 대법원 판례에서는 관련 법령을 예시적 규정으로 보아 채권매매업자 등에게 매각한 경우도 필요경비로 인정하고 그 매각차손액은 금융기관에 매각하였을 경우 매각차손 범위내로 한정된다고 보는 것이 상당하다고 판시함(대법원2005두84675, 2005.11.25. 외 2건)

☞ 2007.2.28 소득세법 시행령 제163조 제5항 제2호를 개정
금융기관이외의 자에게 양도하여 발생한 매각차손을 필요경비에 포함하되, 그 매각차손은 양도일 현재 금융기관에 매각하였을 경우에 발생하는 매각차손을 한도로 한다.

4) 임차인 퇴거보상금의 양도비 해당 여부

양도비란 자산을 양도하기 위하여 필연적으로 지출하여야 할 금액으로 한정되므로 부동산을 유리하게 양도하려고 부동산 임차인을 조기 퇴거시키기 위한 사적계약에 의한 퇴거보상금은 양도비로 보기 어렵다(국심2001서2985, 2002.4.12.).

매매계약에 따른 인도의무를 이행하기 위해 양도자가 지출하는 명도비용은 2018. 2.13. 이후 양도분부터 양도비에 포함하도록 개정하였다.

5) 과다 지급한 중개수수료의 필요경비 여부

중개수수료가 법정수수료에 비하여 많이 지급되었다 하더라도 특별한 사정이 없는 한 실질과세 원칙상 실지로 지급된 금액으로 필요경비가 공제된다(대법원91누2250, 1991.7.12. ; 대법원2010두4933, 2010.6.10. ; 양도 집행기준 97-163-43).

6) 경매집행비용의 필요경비 해당

법원의 경매를 통하여 부동산을 양도하는 경우 「민사집행법」 제53조에 따라 해당 부동산의 소유자가 부담한 경매집행비용은 「소득세법」 제97조 제1항 제3호 및 소득세법 시행령 제163조 제5항 제1호에 따른 양도비에 해당하는 것임(부동산거래관리과-1489, 2010.12.17.)

7) 법적인 지급의무 없이 지급한 비용의 산입 여부

자산을 양도하면서 자산을 취득한 자를 대신하여 납부한 취득세 등 법적 지급의무 없이 지급한 비용은 필요경비에 해당되지 아니함(양도 집행기준 97-163-45)

6. 배우자 등 이월과세시 취득가액 계산 특례

가. 배우자 등 이월과세시 취득가액 조정의 취지

1996.12.30. 법률 제5191호로 소득세법이 개정되면서 신설된 배우자 이월과세 규정은 증여세에 대한 배우자의 공제 확대에 따라 단기양도에 따른 양도소득세 회피를 방지하려는데 그 취지가 있고, 양도소득을 산정함에 있어 증여세 상당액을 필요경비로 공제하여 이중과세를 방지하고 있다.

거래유형은 소득세법 제101조 제2항(우회양도에 따른 부당행위계산)과 유사하나 그 적용은 납세의무자, 적용대상자산 등에 있어 많은 차이가 있으므로 특히 주의를 요한다.

소득세법 제97조의2(양도소득의 필요경비 계산 특례) ① 거주자가 양도일부터 소급하여 10년(제94조제1항제3호에 따른 자산의 경우에는 1년 이내)에 그 배우자(양도 당시 혼인관계가 소멸된 경우를 포함하되, 사망으로 혼인관계가 소멸된 경우는 제외한다. 이하 이 항에서 같다) 또는 직계존비속(양도 당시 사망한 경우는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)으로부터 증여받은 제94조제1항제1호 및 제3호에 따른 자산이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 자산의 양도차익을 계산할 때 양도가액에서 공제할 필요경비는 제97조제2항에 따르되, 다음 각 호의 기준을 적용한다.

1. 취득가액은 거주자의 배우자 또는 직계존비속이 해당 자산을 취득할 당시의 제97조제1항제1호에 따른 금액으로 한다.
2. 제97조제1항제2호에 따른 필요경비에는 거주자의 배우자 또는 직계존비속이 해당 자산에 대하여 지출한 같은 호에 따른 금액을 포함한다.
3. 거주자가 해당 자산에 대하여 납부하였거나 납부할 증여세 상당액이 있는 경우 필요경비에 산입한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

1. 사업인정고시일부터 소급하여 2년 이전에 증여받은 경우로서 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이나 그 밖의 법률에 따라 협의매수 또는 수용된 경우
2. 제1항을 적용할 경우 제89조 제1항 제3호 각 목의 주택[같은 호에 따라 양도소득의 비과세대상에서 제외되는 고가주택(이에 딸린 토지를 포함한다)을 포함한다]의 양도에 해당하게 되는 경우
3. 제1항을 적용하여 계산한 양도소득 결정세액이 제1항을 적용하지 아니하고 계산한 양도소득 결정세액보다 적은 경우

③ 제1항에서 규정하는 연수는 등기부에 기재된 소유기간에 따른다.

소득세법시행령 제163조의2(양도소득의 필요경비 계산 특례) ① 법 제97조의2 제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 자산"이란 법 제94조 제1항 제2호 가목 및 같은 항 제4호 나목의 자산을 말한다.

② 법 제97조의2 제1항 및 제5항에 따른 증여세 상당액은 제1호에 따른 증여세 산출세액에 제2호에 따른 자산가액이 제3호에 따른 증여세 과세가액에서 차지하는 비율을 곱하여 계산한 금액으로 한다. 이 경우 필요경비로 산입되는 증여세 상당액은 양도가액에서 법 제97조 제1항 및 제2항의 금액을 공제한 잔액을 한도로 한다.

1. 거주자가 그 배우자 또는 직계존비속으로부터 증여받은 자산에 대한 증여세 산출세액(「상속세 및 증여세법」 제56조에 따른 증여세 산출세액을 말한다)
2. 법 제97조의2 제1항에 따라 양도한 해당 자산가액(증여세가 과세된 증여세 과세가액을 말한다)
3. 「상속세 및 증여세법」 제47조에 따른 증여세 과세가액

나. 배우자 등 이월과세 적용대상 및 요건

거주자가 양도일부터 소급하여 10년(주식의 경우 1년) 이내에 그 배우자 및 직계존비속으로부터 증여받은 토지, 건물, 특정시설물이용권, 부동산을 취득할 수 있는 권리(예: 분양권, 조합원 입주권 등), 주식에 대한 양도차익을 계산하는 때에는 그 취득가액을 증여한 배우자 등이 취득한 당시를 기준으로 산정한다.

2011.1.1. 이후 양도하는 분부터 증여받은 후 수용 등으로 5년 이내에 양도하는 경우(사업인정고시일부터 소급하여 2년 이전에 증여받은 경우에 한정) 및 양도 당시 사망으로 배우자관계가 소멸된 경우에는 배우자 등 이월과세를 적용하지 않는다. 법 개정전인 2006.7.13.부터 2010.12.31.까지 양도분의 경우에는 양도일 현재 사망 또는 이혼으로 혼인관계가 소멸한 경우에도 배우자 이월과세 등을 적용하였다(재재산-824, 2006.7.13.).

2014.1.1. 이후 양도분부터 다주택자인 직계존비속으로부터 별도세대인 무주택자 등이 주택을 증여받아 양도할 때 이월과세에 해당되어 증여자의 취득시기가 양도자(수증자)의 취득시기로 인정받게 됨으로써 1세대 1주택 비과세를 적용받는 경우 이월과세를 배제하고 제101조에 따른 부당행위계산규정을 적용하며, 이 경우에도 양도소득이 실질적으로 양도자(수증자)에게 귀속된 경우에는 부당행위계산 규정도

적용할 수 없으므로 양도자의 증여등기 접수일부터 양도일까지 2년 이상 보유 여부에 따라 해당 자산의 비과세 또는 단기양도 세율이 결정된다.

1세대 1주택 비과세 대상에서 제외되는 "고가주택"에 대해서는 종래 해석상 이월과세 배제대상이 아닌 것으로 보았으나(법규과-1071, 2014.10.10.), 2016.1.1. 이후부터 이월과세를 적용하여 1세대 1주택으로서 비과세 제외되는 고가주택일 경우에는 이월과세에서 제외하도록 명문화하였다(소득세법 개정법률 제13558호 부칙 §1・§2②).

2017.7.1. 이후 양도분부터는 비교과세를 도입하여 이월과세를 적용한 양도세액이 미적용한 양도세액보다 적은경우에는 이월과세 적용을 배제하도록 하였다(소득세법 §97의2 제2항 제3호 신설).

2019.2.12. 이후 양도하는 분부터 부동산을 취득할 수 있는 권리 또한 이월과세 규정이 적용된다. 분양권 등에 대해서도 양도소득세 이월과세를 적용하여 증여 후 양도를 통한 조세회피를 방지하기 위해 부동산을 취득할 수 있는 권리를 추가하였다.

2023.1.1. 이후 증여받는 분부터는 배우자 등 증여를 통한 양도세 회피방지를 위하여 적용기간을 증여일로부터 10년 이내 양도로 적용기간을 확대하였다.

☞ 10년 연수계산 : 등기부상의 소유기간임

☞ '09.1.1.이후 최초로 직계존비속에게 증여하여 양도하는 분부터는 부당행위계산이 아니라 「소득세법 제97조 제4항의 취득가액 이월과세」를 적용받게 된다(법률 제9270호, 2008.12.26. 부칙 제2조).

2024.1.1. 이후 양도하는 분부터 수증자의 자본적 지출액, 양도비, 증여세만 필요경비로 공제하던 것을 증여자가 지출한 자본적지출액도 포함하도록 개정하여 이월과세 필요경비를 합리화하였다.

2025.1.1. 이후 증여받은 분부터는 주식 증여를 통한 양도세 회피방지를 위하여 증여일로부터 1년 이내에 양도하는 경우에도 배우자 등 이월과세를 적용하도록 과세대상 범위를 확대하였다.

2026.1.1. 이후 양도하는 분부터 증여자인 직계존비속이 사망한 경우에도 배우자 등 이월과세 적용을 배제하도록 하였다.

1) 증여자 취득가액의 이월과세

거주자가 양도일부터 소급하여 10년(2022.12.31. 이전 증여분 5년, 주식의 경우 1년) 이내에 그 배우자 및 직계존비속으로부터 증여받은 토지, 건물, 특정시설물이용권,

부동산을 취득할 수 있는 권리(예: 분양권, 조합원 입주권 등), 주식에 대한 양도차익을 계산하는 때에는 그 취득가액을 증여한 배우자의 취득 당시 가액으로 한다.

배우자 등 이월과세시 취득가액	→	증여한 배우자 등의 취득당시 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액, 환산가액 및 기준시가로 함

2) 수증자가 납부한 증여세 상당액 필요경비에 산입

① 배우자 등 이월과세규정 적용시에는 증여받은 자산에 대하여 납부하였거나 납부할 증여세 상당액이 있는 경우에는 필요경비에 산입한다.

② 증여세 상당액의 계산

필요경비에 산입되는 증여세 상당액은 거주자가 그 배우자로부터 증여받은 자산에 대한 증여세 산출세액(증여가 여러 번 이루어 진 경우 상증세법 제56조의 규정에 의해 합산한 증여세 산출세액을 말함)에 양도한 당해 자산가액(증여세가 과세된 증여세 과세가액을 말한다)이 증여세과세가액에서 차지하는 비율을 곱하여 계산한 금액으로 한다. 이 경우 필요경비로 산입되는 증여세 상당액은 양도차익을 한도로 한다.

$$\text{이월과세대상 자산에 대한 증여세 산출세액} = \text{증여받은 자산에 대한 증여세산출세액} \times \frac{\text{이월과세대상 증여세 과세가액}}{\text{증여세 과세가액의 합계액}}$$

사례

2022.1월 : 갑은 배우자로부터 부동산과 주식을 증여받음
(부동산 : 5억원, 주식 : 3억원, 증여세 산출세액 : 90백만원)
2025.7월 : 증여받은 부동산 양도 (양도차익 : 1억원)

필요경비 산입되는 증여세 산출세액 : 56,250천원 (= 90백만원 × 5억원 / 8억원)

* 수증자 기준의 양도차익 1억원을 초과할 수 없음.
  따라서, 56,250원을 기타필요경비로 공제 가능함.

실무

배우자 등 이월과세시 유의사항

① 토지, 건물, 특정시설물이용권, 부동산을 취득할 수 있는 권리(예 : 분양권, 조합원 입주권 등), 주식이 적용대상이므로 그 외 자산(주식 등)은 부당행위계산 규정을 검토하여야 한다.

② 배우자 또는 직계존비속으로부터 증여받아 10년(2022.12.31. 이전 증여분 5년, 주식은 1년) 이내에 양도하는 경우 적용대상이므로 그 외 특수관계자로부터 증여받은 경우에는 부당행위계산 규정을 검토하여야 한다.

③ 배우자 등 이월과세는 증여자의 취득가액을 양도자의 취득가액으로 보는 취득가액에 대한 의제규정이므로 조세회피 여부와 관계가 없다

3) 이월과세에 적용할 세율과 장기보유특별공제 기산점 등

이월과세 대상인 경우 세율과 장기보유특별공제율을 적용하기 위한 보유기간 계산 시 그 기산점이 부당행위계산 규정(소득세법 제101조 제2항)과는 다른 점이 있음에 유의해야 한다.

즉, 부당행위계산 규정 적용대상인 경우는 양도소득세 납세의무자가 당초 증여자이므로 별도의 규정이 필요없지만, 이월과세 규정은 양도소득세 납세의무자가 수증자이기 때문에 소득세법 제95조 제4항에 장기보유특별공제를, 소득세법 제104조 제2항에 세율을 적용하기 위한 기산일과 적용방법에 대하여 별도로 규정하고 있다.

① 세율 적용을 위한 보유기간 기산일

- 부당행위계산 규정(소득세법 제101조 제2항)을 적용할 경우
  ☞ 양도소득세 납세의무자인 증여자가 취득한 때부터 기산한다.
- 배우자 또는 직계존비속 이월과세 규정(소득세법 제97조의2 제1항) 적용할 경우
  ☞ 증여한 배우자 또는 직계존비속이 취득한 때부터 기산한다(소득세법 제104조 제2항 제2호).

② 장기보유특별공제율 적용을 위한 보유기간 기산일

- 배우자 또는 직계존비속 이월과세 규정 적용할 경우
  ☞ 배우자 또는 직계존비속 로부터 증여받아 10년(2022.12.31. 이전 증여분 5년, 주식은 1년) 이내에 양도할 경우는 증여한 배우자 또는 직계존비속이 취득한 때부터 기산하여 장기보유특별공제율을 적용한다(소득세법 제95조 제4항).

③ 비사업용 토지 해당 여부 판단을 위한 기간계산 기산점

- 소득세법 시행령 제168조의 6에 따른 비사업용 토지의 기간기준을 적용함에 있어서 직계존비속 또는 배우자 증여자산에 대한 이월과세 적용시 비사업용 토지 해당 여부 판단을 위한 기간계산 기산일은 증여한 직계존비속 또는 배우자가 당해 자산을 취득한 날임(소득세법 시행령 제168조의 14 제3항, 2013.2.15. 개정 ; 서면5팀－174, 2008. 1.24. 외 다수.).

- 소득세법 제101조 제2항에 따른 부당행위계산 규정 적용할 경우

  ☞ 양도소득세 납세의무자가 증여자이므로 증여자가 취득한 때부터 기산한다.

> ※ 배우자 또는 직계존비속 증여자산에 대한 이월과세 적용시 비사업용 토지 해당 여부 판단을 위한 기간계산 기산일 : 소득세법 제97조 제4항에 따른 배우자 또는 직계존비속 이월과세 규정이 적용되는 자산의 비사업용 토지 해당 여부를 판정함에 있어 당해 자산의 취득시기는 증여한 배우자 또는 직계존비속이 당해 자산을 취득한 날임(서면5팀－174, 2008.1.24. ; 부동산거래관리과－1112, 2010.8.31. 외 다수)

④ 1주택자의 경우 취득시기와 보유기간 기산일

- 배우자 이월과세 대상인 경우

  ☞ 특단의 사정이 없는 한 부부는 항상 동일세대이므로 증여자와 수증자의 보유기간을 통산함.

<배우자 등 이월과세와 부당행위계산의 비교>

구 분	배우자등 이월과세(소득세법 §97의2)	부당행위계산 (소득세법 §101②)
1. 양도소득세 납세의무자	증여받은 배우자, 직계존비속	당초 증여자
2. 증여세납부액	증여세 산출세액을 기타필요 경비로 산입(수증자의 양도차익을 한도로 적용)	증여세 부과하지 않음(증여세 결정 취소, 기납부 증여세 환급)
3. 양도차익계산	취득가액은 증여자의 취득가액	취득가액 및 필요경비는 증여자가 취득하는 때를 기준으로 계산
4. 적용대상자산	토지, 건물, 특정시설물이용권, 부동산을 취득할 수 있는 권리, 주식	양도소득세 과세대상자산 전체
5. 적용기간	증여 후 10년(주식 1년) 이내에 양도	증여 후 10년 이내에 양도
6. 조세회피목적	이월과세를 적용한 양도소득세 결정세액이 큰 경우 적용 (2017.7.1. 이후 양도분)	·증여자 기준으로 계산한 양도세 결정세액이 수증자가 부담할 결정세액(증여세+양도세)보다 큰 경우 적용 ·수증자가 양도한 양도소득이 증여자에게 귀속된 경우

구 분	배우자등 이월과세(소득세법 §97의2)	부당행위계산 (소득세법 §101②)
7. 세율적용 및 장기보유특별공제시 보유기간 계산	당초 증여자의 취득일부터 기산	당초 증여자의 취득일부터 기산
8. 적용시 유의사항	· 혼인의 취소·이혼 등인 경우에도 적용 · 증여받아 양도한 자산이 1세대 1주택 비과세 대상인 경우 ☞ 이월과세 대상은 아니나 소득세법 §101②의 부당행위계산 부인대상이 됨 (2014.1.1. 이후 양도분부터 적용, 소법 §97의2②제2호) ※ (참고) 위 소득세법 §97의2 신설로, 종전 예규에 따라 비과세 하는 대신, 일단 부당행위계산 부인 규정으로 넘어가 적용하여 과세 여부를 판단해야 함	· 사망·입양취소·파양 등으로 특수관계 소멸 후 양도하거나 증여자 기준으로 1세대 1주택·8년 자경농지로 감면대상, 증여세로 물납한 경우 ☞ 조세회피 목적 없어 부당행위 계산 부인 규정 적용 안 함.
9. 연대납세의무	연대납세의무 없음	증여자와 수증자가 연대하여 납세의무를 부담(소득세법§2④) ☞ '02.1.1. 이후 양도분부터 적용

다. 가업상속공제재산에 대한 양도세 이월과세

＊ 소득세법 제97조의2【양도소득의 필요경비 계산 특례】

④ 「상속세 및 증여세법」 제18조의2제1항에 따른 공제(이하 이 항에서 "가업상속공제"라 한다)가 적용된 자산의 양도차익을 계산할 때 양도가액에서 공제할 필요경비는 제97조제2항에 따른다. 다만, 취득가액은 다음 각 호의 금액을 합한 금액으로 한다.

1. 피상속인의 취득가액(제97조 제1항 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 금액) × 해당 자산가액 중 가업상속공제가 적용된 비율(이하 이 조에서 "가업상속공제적용률"이라 한다)
2. 상속개시일 현재 해당 자산가액 × (1 - 가업상속공제적용률)

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정을 적용할 때 증여세 상당액의 계산과 가업상속공제적용률의 계산방법 등 필요경비의 계산에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

＊ 소득세법 시행령 제163조의2【양도소득의 필요경비 계산 특례】

③ 법 제97조의2 제4항을 적용할 때 가업상속공제적용률은 「상속세 및 증여세법」 제18조 제2항 제1호에 따라 상속세 과세가액에서 공제한 금액을 같은 항 제1호에 따른 가업상속 재산가액으로 나눈 비율로 하고, 가업상속공제가 적용된 자산별 가업상속공제금액은 가업상속공제금액을 상속 개시 당시의 해당 자산별 평가액을 기준으로 안분하여 계산한다.

중소·중견기업의 기술·경영 노하우가 안정적으로 승계되도록 피상속인 사망시 일시적으로 발생하는 고액의 상속세 부담을 경감하기 위해 현행 「상속세 및 증여세법」은 가업상속공제(상증세법 제18조의2 제1항) 제도를 두고 있다.

가업상속공제는 상속단계에서 과도한 상속세의 부담을 경감하려는 취지의 제도이나, 상속인이 가업상속재산을 가업에 사용하지 않고 양도(처분)하는 경우 피상속인의 보유기간 동안의 자본이득에 대한 양도세까지 과세되지 아니하여 과세형평성을 저해하는 문제가 있어 가업상속공제가 적용된 자산 부분에 대해서는 피상속인의 취득가액을 적용하여 양도차익을 계산하도록 소득세법 제97조의2 제4항 및 제5항이 신설되었다. 동 규정은 2014.1.1. 이후 상속받아 양도하는 분부터 적용한다.

이러한 신설규정은 가업상속공제를 적용받은 재산으로서 양도세 과세대상 재산에 한하여 적용되며, 배우자 등 이월과세와 같이 가업상속재산에 대한 취득가액과 취득시기를 피상속인의 취득가액과 취득시기를 적용하도록 하는 것이다. 이러한 신설규정의 취지는 부의 대물림 방지를 위한 상속세제 취지, 다른 자산과의 과세형평성 등을 고려하여 상속인이 가업상속재산을 가업에 사용하지 않고 처분하는 경우 피상속인의 자본이득에 대해 양도세를 과세하는 것이 타당하다는 이유에서이다.

가업상속재산에 대한 취득가액은 아래의 ①과 ②를 합한 금액으로 한다.

① 피상속인의 취득가액(제97조 제1항 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 금액) × 해당 자산가액 중 가업상속공제가 적용된 비율("가업상속공제적용률")

② 상속개시일 현재 해당 자산가액 × (1 - 가업상속공제적용률)

- 가업상속공제 적용률 = 가업상속공제금액 / 가업상속재산가액
- 가업상속공제금액은 상속개시당시 해당 자산별 평가액을 기준으로 안분한다.

<가업상속재산에 대한 이월과세 도입 전·후 양도차익 계산 사례>

(사례) 아버지(피상속인)가 10억에 취득한 주식이 사망시점에 시가 100억원, 아들(상속인)의 주식처분시점에 시가 200억원인 경우

- **(도입전) 100억원** = 양도가액(200억원) - 상속개시일 현재 시가(100억원)
- **(도입후) 190억원** = 양도가액(200억원) - 피상속인 취득가액(10억원)

한편, 가업상속공제 사후관리요건을 위반하여 상속세를 추징하는 경우의 처리방법으로는 상속세 추징세액에서 피상속인의 보유기간에 발생한 양도차익에 대한 양도소득세를 차감한다. 즉, 상속개시일을 기준으로 상속인의 양도소득세를 재계산하여 과다납부한 세액만큼 상속세 추징세액에서 차감하게 된다.

라. 배우자 등 이월과세에 대한 해석 사례

① 배우자 이월과세 적용시 증여 당시에는 토지와 건물에 해당하였으나 양도 당시에는 그 자산이 주택건설촉진법에 의한 재건축입주권에 해당하는 경우에도 이월과세가 적용됨(서일46014-11414, 2002.10.25.)

② 이월과세 규정에서 필요경비로 산입할 수 있는 증여세 상당액은 당해 부동산의 양도차익을 기준시가로 계산하는 경우에도 적용 가능한 것임. 증여세 상당액이란 소득세법 시행령 제163조 제8항의 규정에 따라 계산한 가액을 말하는 것이며, 구체적인 산식으로 이를 표현하면 다음과 같음

(상증세법의 규정에 의하여 합산한 증여세액 산출세액)×[(당해 배우자 이월과세 대상 자산의 증여세 과세가액)÷(상증세법 규정에 의하여 합산한 증여자산의 증여세 과세가액)]

이 경우 필요경비로 산입되는 증여세 상당액은 양도가액에서 소득세법 제97조 제1항 및 제2항의 금액을 공제한 잔액을 한도로 함(서면1팀-174, 2004.2.3.)

③ 거주자가 양도일로부터 소급하여 5년 이내에 그 배우자로부터 증여받은 자산의 양도차익을 계산함에 있어 양도가액에서 공제할 취득가액은 당해 배우자의 취득

가액으로 하는 바, 동 규정은 양도자가 양도일 현재 증여자의 배우자가 아니더라도 당초 증여일 현재 증여자의 배우자인 경우 적용됨(재재산-824, 2006.7.13. 예규변경)

☞ '07.12.31 소득세법 제97조 제4항에 양도당시 혼인관계가 소멸된 경우에도 배우자 이월과세가 적용됨을 명확히 규정함

④ 배우자로부터 증여받은 부동산을 5년 이내에 양도한 경우 그 취득일은 증여받은 날이 되며, 취득가액은 증여한 배우자의 취득가액으로 하고, 1년 내 양도시는 '실지거래가액' 적용대상이며, 세율 적용시 보유기간의 계산에 있어서 취득시기는 증여자가 당해 자산을 취득한 날임(서일46014-10934, 2003.7.15.)

⑤ (구)소득세법 제97조 제4항에 따라 거주자가 양도일로부터 소급하여 5년 이내에 그 직계존비속으로부터 증여받은 자산의 양도차익을 계산함에 있어서 양도가액에서 공제할 취득가액은 증여한 직계존비속의 당초 취득가액으로 하는 것이며, 동 규정은 양도일 현재 법원 판결로써 친생자관계부존재확인을 통해 증여한 직계존비속과의 관계가 소멸한 경우에도 적용되는 것임(부동산거래관리과-0892, 2011.10.20.)

⑥ 배우자로부터 부담부증여 받은 부동산의 양도차익을 실지거래가액에 의해 계산할 때 '양도로 보는 부분'에 대하여는 이월과세를 적용하지 아니함(서면4팀-3628, 2006.11.2.)

사례

〈가정례〉

夫가 5억에 취득한 자산을 妻에게 부담부증여 하였다. 증여당시의 상증세법에 따른 평가액은 10억원이고, 그 중 3억원을 妻가 부담부증여로 인수하였다. 妻는 증여받은 후 3년 시점에 타인에게 15억원에 양도하였다.

〈해 설〉

유권해석에 따른 양도차익의 계산
(부담부 증여분)과 (순수증여분)으로 나누어 양도차익을 산정한다.
→ (15×3/10 -3) +(15×7/10 - 5×7/10)=(4.5-3) + (10.5-3.5)=1.5+7=8.5

※ 이월과세를 적용하여 15-5=10억원으로 계산하면 안 됨에 유의

7. 부동산 등에 대한 취득가액(실지거래가액) 추정 등

＊ 소득세법 제97조【양도소득의 필요경비 계산】

⑦ 제1항 제1호 가목 본문을 적용할 때 제94조 제1항 제1호 및 제2호에 따른 자산을 양도한 거주자가 그 자산 취득 당시 대통령령으로 정하는 방법으로 실지거래가액을 확인한 사실이 있는 경우에는 이를 그 거주자의 취득 당시의 실지거래가액으로 본다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 해당 자산에 대한 전 소유자의 양도가액이 제114조에 따라 경정되는 경우
2. 전 소유자의 해당 자산에 대한 양도소득세가 비과세되는 경우로서 실지거래가액보다 높은 가액으로 거래한 것으로 확인한 경우

＊ 소득세법 시행령 제163조【양도자산의 필요경비】

⑪ 법 제97조 제7항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 말한다.

2. 거주자가 부동산 취득시 「부동산 거래신고에 관한 법률」 제3조 제1항에 따른 부동산의 실제거래가격(이하 이 호에서 "실제거래가격"이라 한다)을 기획재정부령으로 정하는 방법에 의하여 확인하는 방법. 다만, 실제거래가격이 전 소유자의 부동산양도소득과세표준 예정신고 또는 확정신고시의 양도가액과 동일한 경우에 한한다.

⑫ 법 제97조 제1항 제1호 나목에서 "대통령령으로 정하는 매매사례가액, 감정가액 또는 환산가액"이란 제176조의2 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 가액을 말한다.

⑬ 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 때에는 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호의 규정에 의한 취득가액으로 한다.

＊ 소득세법 시행규칙 제79조【양도자산의 필요경비 계산 등】

③ 영 제163조 제11항 제2호에서 "기획재정부령으로 정하는 방법"이란 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조 제1항에 따라 신고(「주택법」 제80조의2에 따른 주택 거래신고를 포함한다)한 실제거래가격을 관할 세무서장이 확인하는 방법을 말한다.

2008.4.29.「소득세법 시행규칙」제79조 제3항 신설 공포일 이후 양도분부터는 인감증명서 제출방법과 등기부기재가액 확인방법 중 어느 하나에 해당하면 전 소유자의 양도가액을 후 소유자의 취득가액으로 간주한다.

따라서 등기부기재가액이 있는 경우 양도자가 양수자의 인감증명서를 제출할 필요가 없어 납세편의 또한 도모하게 되었다.

가. 등기부 기재가액 확인방법

「부동산 거래신고에 관한 법률」제3조 제1항에 따른 부동산 및 부동산에 관한 권리에 관한 실제거래가격 신고(「주택법」제80조의2에 따른 주택 거래신고를 포함한다)시에 거래당사자가 해당 실제거래가격을 확인하는 방법으로 실지거래가액을 확인한 사실이 있는 경우에는 그 당시 거래신고가액을 당해 거주자의 취득 당시의 실지거래가액으로 추정할 수 있는 방법.

다만, 전소유자의 양도가액이 소득세법 제114조에 따라 경정되는 경우와 전소유자의 양도세가 비과세되는 경우로서 실지거래가액보다 높은 가액으로 거래한 것으로 확인한 경우(up계약서 작성한 경우)에는 적용하지 않는다.

나. 인감증명서 제출방법

부동산 및 부동산에 관한 권리를 양도한 거주자는 그 부동산 등의 취득당시에 전 소유자가 부동산양도 신고, 예정신고 또는 확정신고시 양수자의 인감증명서를 제출하는 방법으로 실지거래가액을 확인한 사실이 있는 경우에는 그 당시 거래신고가액을 당해 거주자의 취득당시의 실지거래가액으로 간주한다(2006.1.1. 이후 양도분부터 적용하되, 고급(고가)주택은 2000.1.1. 부터 적용되었으며, 2010.1.1. 신고분부터는 인감증명서 제출제도가 폐지됨).

☞ 단, 경정 등으로 전소유자의 양도가액이 달라지는 경우에는 적용하지 아니함

8. 상속·증여받은 자산에 대한 취득가액(실지거래가액) 의제

✱ 소득세법 시행령 제163조【양도자산의 필요경비】

⑨ 상속 또는 증여(법 제88조제1호 각 목 외의 부분 후단에 따른 부담부증여의 채무액에 해당하는 부분도 포함하되, 「상속세 및 증여세법」 제33조부터 제39조까지, 제39조의2, 제39조의3, 제40조, 제41조의2부터 제41조의5까지, 제42조, 제42조의2 및 제42조의3에 따른 증여는 제외한다)받은 자산에 대하여 법 제97조제1항제1호 가목을 적용할 때에는 상속개시일 또는 증여일 현재 「상속세 및 증여세법」 제60조부터 제66조까지의 규정에 따라 평가한 가액(같은 법 제76조에 따라 세무서장등이 결정·경정한 가액이 있는 경우 그 결정·경정한 가액으로 한다)을 취득당시의 실지거래가액으로 본다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 호의 구분에 따라 계산한 금액으로 한다.

1. 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 1990년 8월 30일 개별공시지가가 고시되기 전에 상속 또는 증여받은 토지의 경우에는 상속개시일 또는 증여일 현재 「상속세 및 증여세법」 제60조 내지 제66조의 규정에 의하여 평가한 가액과 제164조제4항의 규정에 의한 가액 중 많은 금액
2. 「상속세 및 증여세법」 제61조제1항제2호 내지 제4호의 규정에 의한 건물의 기준시가가 고시되기전에 상속 또는 증여받은 건물의 경우에는 상속개시일 또는 증여일 현재 「상속세 및 증여세법」 제60조 내지 제66조의 규정에 의하여 평가한 가액과 제164조제5항 내지 제7항의 규정에 의한 가액중 많은 금액

가. 원칙

실지거래가액으로 양도차익을 산정하는 경우 상속 또는 증여(법 제88조제1호 각 목 외의 부분 후단에 따른 부담부증여의 채무액에 해당하는 부분도 포함하되, 「상속세 및 증여세법」 제33조부터 제39조까지, 제39조의2, 제39조의3, 제40조, 제41조의2부터 제41조의5까지, 제42조, 제42조의2 및 제42조의3에 따른 증여는 제외한다)로 취득한 자산의 취득가액은 상속개시일 또는 증여일 현재의 「상속세 및 증여세법」 제60조 내지 제66조의 규정에 의하여 평가한 가액(같은 법 제76조에 따라 세무서장등이 결정·경정한 가액이 있는 경우 그 결정·경정한 가액)을 취득 당시의 실지거래가액으로 본다.

나. 의제취득일 이후 1990.8.30. 개별공시지가가 고시되기 전에 상속·증여받은 토지의 경우

다음 중 많은 금액을 취득 당시 실지거래가액으로 본다.

① 상속개시일 또는 증여일 현재 「상속세 및 증여세법」 제60조 내지 제66조의 규정에 의하여 평가한 가액(세무서장등이 결정·경정한 가액이 있는 경우 그 결정·경정한 가액)

② 1990. 1. 1. 기준으로 한 개별공시지가 × $\frac{\text{취득 당시의 시가표준액}}{(\text{1990. 8. 30. 현재의 시가표준액} + \text{그 직전에 결정된 시가표준액}) \div 2}$

다. 의제취득일 이후 2000.12.31. 이전에 상속·증여받은 건물의 경우

2000.12.31. 이전에 상속 또는 증여받은 건물인 경우에는 다음 중 많은 가액을 취득 당시 실지거래가액으로 본다(2004.1.1. 이후 양도분부터 적용).

① 상속개시일 또는 증여일 현재 「상속세 및 증여세법」 제60조 내지 제66조의 규정에 의하여 평가한 가액(세무서장등이 결정·경정한 가액이 있는 경우 그 결정·경정한 가액)

② 「소득세법 시행령」 제164조 제5항의 규정에 의한 다음의 가액
(2001.1.1. 현재의 건물기준시가)×(취득 당시 기준시가 산정기준율)

위 규정은 오피스텔 및 상업용건물, 주택(공공·개별주택)의 경우에도 동일하게 적용된다(소득세법 시행령 §163⑨제2호).

라. 증여로 취득한 부동산이 투기지역 등 실가대상인 경우 취득가액

① 투기지역 부동산 등에 해당되어 실지거래가액에 의해 양도차익을 계산하는 경우, 증여로 취득한 자산의 취득가액(실가)은 「상속세 및 증여세법」에 의해 평가한 가액이므로, 「상속세 및 증여세법」상 평가액이 기준시가인 경우이면 양도가액은 실지거래가액, 취득가액은 기준시가가 적용될 수 있다(서일46014-11260, 2003.9.6. ; 국심2003서3799, 2004.4.3.).

② 「상속세 및 증여세법」 상 평가액을 취득가액으로 하는 것은 모법(소득세법 제97조 제5항)에 근거를 둔 규정으로 위임이 없는 무효의 규정이라 할 수 없고, 조세누락이나 이중과세를 방지할 수 있다는 점에 비추어 위임범위를 확장한 무효의 규정이라 할 수도 없다(대법원2005두15380, 2007.9.20.).

실무

○ 대법원 최종심에서 현행 소득세법 시행령 제163조 제9항의 규정이 타당하다고 판시함에 따라 상속 또는 증여받은 자산의 취득당시 실지거래가액은 상속세 및 증여세법 제60조 내지 제66조의 규정에 의하여 평가한 가액으로 의제되고, 그 평가액이 기준시가인 경우 양도가액은 실지거래가액으로 취득가액은 기준시가로 적용하는 것이며 환산가액은 적용될 수 없다.

마. 개정 연혁

2020.2.11.이후 양도하는 분부터 부담부증여로 받은 채무액도 상속·증여받은 자산에 포함하여 납세자의 조세회피를 방지하였다. 또한 취득가액 산정 시 세무서장이 결정·경정한 가액이 있는 경우 해당 가액을 시가로 하여 취득가액의 적용방법을 보완하였다.(소득세법 시행령 §163⑨)

바. 소급 감정가액의 시가 인정 여부

① 2020.2.10.이전 양도분의 경우

양도차익을 산정할 때 현행 상속 또는 증여받은 자산은 상속개시일 또는 증여일 현재 상증세법 제60조 내지 제66조의 규정에 의하여 평가한 가액을 취득 당시의 실지거래가액으로 보도록 하고 있다(소득세법 시행령 §163⑨).

그런데, 의제취득일 이후 상속 또는 증여로 취득한 자산의 경우 실지거래가액이 확인되는 경우에 해당하므로 현행규정상 환산취득가액 등을 이용한 추계결정규정을 적용할 수 없게 된다. 환산취득가액의 적용 불가로 상속・증여받은 자산의 의제취득일 전후 취득자간의 과세형평성이 문제되고(의제취득일 전 상속・증여받은 경우 환산취득가액 인정), 의제취득일 이후 상속·증여받은 납세자의 지나친 세부담 문제 등이 있다.

이러한 이유 등으로 현행 법령과 국세청의 예규에도 불구하고 다음과 같이 대법원은 소급감정가액도 시가로 인정하여 적용상 주의를 요하였다. 대법원은 처음에 납세자의 촉탁에 의하여 소급감정가격을 인정하여 왔으나, 최근에는 부당행위계산 적용시 과세관청의 요청에 따라 소급감정한 가액도 시가로 적용가능하다고 본 사례가 있었다.

② 2020.2.11.이후 양도분의 경우

당초 상속세 과세가액을 기준시가로 적용받은 뒤 추후 상속재산 양도시 취득가액을 소급감정 받는 방법으로 조세를 회피하는 사례가 빈번함에 따라 상속세및증여세법 제77조에 따라 당초 상속재산에 대하여 세무서장등이 결정・경정한 가액이 있는 경우 그 결정・경정한 가액을 취득시 실지거래가액으로 보도록 개정하였다.
(소득세법 시행령 §163⑨)

> ※ 피고가 위 상속재산 결정가액을 이 사건 부동산의 취득당시 실지거래가액으로 본 것은 개정 소득세법 시행령 제163조 제9항 본문에 따른 정당한 것으로서, 이에 근거하여 원고의 경정청구를 거부한 이 사건 처분에 어떠한 잘못이 있다고 보기 어렵다
> (대구지방법원-2022-구합-21971,2023.01.19, 국승)

1) 납세자의 촉탁에 의하여 소급감정한 가격도 양도차익 계산시 취득가액으로 인정

① 양도자산이 상속받은 자산으로서 과세관청이 비록 당해 자산의 상속개시 당시 시가를 평가하기 어렵다는 이유로 당해 자산의 취득가액을 개별공시지가로 평가하여 과세하였다고 하더라도, 소급감정에 의하여 당해 자산의 상속 당시 시가가 입증된 때에는 그 시가를 기준으로 정당한 양도차익을 산정함(대법원2010두8751, 2010. 9.30.)

② 소송 중 원고의 신청에 따라 시가감정을 하였고 그 감정가액을 기준으로 한 가액을 부동산 각 지분의 시가로 봄에 따라 양도부동산의 취득가액은 기준시가에 우선하여 시가가 적용됨으로 인하여 사후적으로 처분청의 처분은 위법하게 되었음 (대법원2010두14442, 2010.10.28.)

2) 양도소득의 부당행위계산시 과세관청의 요청에 따라 소급감정한 가액도 적용 가능 (대법원2010두28328, 2012.5.24) ☞ 국가승소 사건

○ “원심은 ....., (구)소득세법 시행령 제167조 제4항, 제5항 등에서 규정한 시가에는 소급감정에 의한 가액은 포함되지 않는다는 전제 아래, 한국감정원 및 TT평가법인이 산정한 이 사건 토지의 감정가액은 소급감정에 의한 것일 뿐만 아니라, 이 사건 토지의 양도 이전에 인근의 2필지 지상에 건축허가를 받은 건물의 신축으로 인하여 이 사건 토지 지상에 건축이 예정되어 있던 주상복합아파트의 건축공사가 중지되는 등 이 사건 토지에 대한 입체이용이 상당한 정도로 저해되는 사정을 반영하지 아니하여 객관적이고 합리적인 방법으로 평가한 가액으로 볼 수 없으므로, 위 감정가액의 평균액을 시가로 보고 한 이 사건 양도소득세 부과처분은 위법하다고 판단하였다. 그러나 원심의 이러한 판단은 ..... 수긍하기 어렵다. (구)소득세법 시행령 제167조 제4항에서 부당행위계산 부인의 대상인 저가양도의 기준으로 규정하고 있는 ‘시가’는 원칙적으로 정상적인 거래에 의하여 형성된 객관적인 교환가격을 의미하지만, 이는 객관적이고 합리적인 방법으로 평가한 가액도 포함하는 개념으로서 공신력 있는 감정기관의 감정가격도 시가로 볼 수 있고, 그 가액이 소급감정에 의한 것이라 하여도 달라지지 않는다(대법원99두1731, 2001.6.15. 판결 ; 대법원2010두8751, 2010.9.30. 판결 등 참조).”

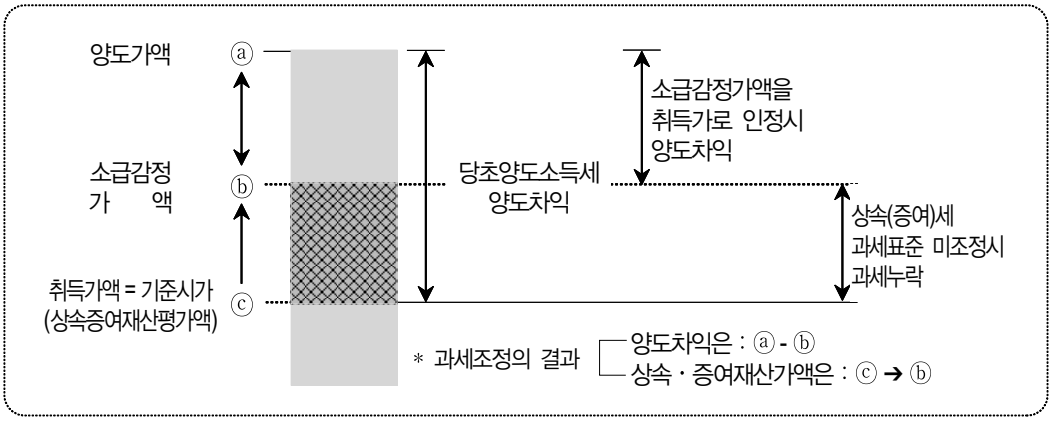
〈위 대법원 판결의 하급심〉

과세관청이 소급감정가액에 의해 과세한 처분은 위법함
(대전고등법원2010누1253, 2010.11.25)

양도소득세 신고시 감정가액에 의하도록 하는 의무규정이 없음에도 불구하고 과세관청에 의한 소급감정가액을 구 상속세 및 증여세법 제60조 제2항이 정한 시가로 인정하여 이에 따른 과세를 허용한다면, 구 상속세 및 증여세법 제60조 제3항이 정한 '시가를 산정하기 어려운 경우'란 있을 수 없게 되어 시가를 산정하기 어려운 경우 보충적 평가방법에 의하도록 한 구 상속세 및 증여세법 제60조 제3항 등의 규정이 전혀 준용되지 않는 모순이 발생하고, 한편, 납세의무자로서도 매우 불안정한 법적 지위에 놓이게 되어 부당하다.

한편, 위 1) 대법원 판결에 따라 양도소득세 취득가액을 조정할 경우 상속세 및 증여세도 조정하여야 하는 문제가 있다. 만약 이를 조정하지 않을 경우 다음 그림에서 보는 바와 같이 납세자는 이중의 혜택을 볼 수 있다. 따라서 소급감정가액을 양도세의 취득가액으로 적용하면 상속세 및 증여세의 재산가액 산정도 조정되어야 한다.

<소급감정가액 적용에 따른 과세조정의 이유 및 조정결과>



9. 증여재산으로 보는 자산 양도시 이중과세 조정

＊ 소득세법 제97조【양도소득의 필요경비 계산】

① 거주자의 양도차익을 계산할 때 양도가액에서 공제할 필요경비는 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다.

1. 취득가액(「지적제조사에 관한 특별법」 제18조에 따른 경계의 확정으로 지적공부상의 면적이 증가되어 같은 법 제20조에 따라 징수한 조정금은 제외한다.) 다만, 가목의 실지거래가액을 확인 할 수 없는 경우에 한하여 나목의 금액을 적용한다.
   가. 제94조 제1항 각 호의 자산 취득에 든 실지거래가액. 다만, 제96조 제2항 각 호 외의 부분에 해당하는 경우에는 그 자산 취득 당시의 기준시가

＊ 소득세법 시행령 제163조【양도자산의 필요경비】

⑩ 법 제97조 제1항 제1호 가목 본문은 다음 각 호에 따라 적용한다.

1. 「상속세 및 증여세법」 제3조의2 제2항, 제33조부터 제39조까지, 제39조의2, 제39조의3, 제40조, 제41조의2부터 제41조의5까지, 제42조, 제42조의2, 제42조의3, 제45조의3부터 제45조의5까지에 따라 상속세나 증여세를 과세받은 경우에는 해당 상속재산가액이나 증여재산가액(같은 법 제45조의3에 따라 증여세를 과세받은 경우에는 증여의제이익을 말한다) 또는 그 증·감액을 취득가액에 더하거나 뺀다.
2. 법 제94조 제1항 각 호의 자산을 「법인세법」 제2조에 따른 특수관계인(외국법인을 포함한다)으로부터 취득한 경우로서 같은 법 제67조에 따라 거주자의 상여·배당 등으로 처분된 금액이 있으면 그 상여·배당 등으로 처분된 금액을 취득가액에 더한다.

＊ 상속세 및 증여세법 관련규정의 내용

제3조의2 제2항【상속세 납부의무】
제33조【신탁이익의 증여】
제34조【보험금의 증여】
제35조【저가·고가 양도에 따른 이익의 증여 등】
제36조【채무면제 등에 따른 증여】
제37조【부동산 무상사용에 따른 이익의 증여】
제38조【합병에 따른 이익의 증여】
제39조【증자에 따른 이익의 증여】
제39조의2【감자에 따른 이익의 증여】

제39조의3【현물출자에 따른 이익의 증여】
제40조【전환사채 등의 주식전환 등에 따른 이익의 증여】
제41조의2【초과배당에 따른 이익의 증여】
제41조의3【주식 또는 출자지분의 상장 등에 따른 이익의 증여】
제41조의4【금전 무상대출 등에 따른 이익의 증여】
제41조의5【합병에 따른 상장 등 이익의 증여】
제42조【그 밖의 이익의 증여 등】
제42조의2【법인의 조직변경에 따른 이익의 증여 등】
제42조의3【재산취득 후 재산가치 증가에 따른 이익의 증여 등】
제45조의3【특수관계법인과의 거래를 통한 이익의 증여】
제45조의4【특수관계법인으로부터 제공받은 사업기회로 발생한 이익의 증여의제】
제45조의5【특정법인과의 거래를 통한 이익의 증여의제】

양도소득세 과세대상자산에 대한 양도차익을 실지거래가액으로 계산하는 경우로서 「상속세 및 증여세법」 제3조의2 제2항, 제33조부터 제39조까지, 제39조의2, 제39조의3, 제40조, 제41조, 제41조의2부터 제41조의5까지, 제42조, 제42조의2, 제45조의3부터 제45조의5까지에 따라 상속세나 증여세를 과세받은 경우에는 해당 상속재산가액이나 증여재산가액(같은 법 제45조의3에 따라 증여세를 과세받은 경우에는 증여의제이익을 말한다) 또는 그 증·감액을 취득가액에 더하거나 뺀다.

가. 취지

경제적 이익의 무상이전에 대해 증여세를 과세하더라도 소득세 과세논리상 당해 재산 처분시에는 당해 증여세 과세가액을 필요경비로 인정해야 하고, 2004.1.1. 부터 상증세법 제2조 제3항에서 증여의 개념을 별도로 정의함에 따라 본래의 증여와 증여예시사항(상증세법 제33조 내지 제42조)을 달리 취급할 이유가 없으므로, 증여예시규정에 의해 증여세를 과세받은 자산을 양도하는 경우에는 당해 증여재산가액 또는 그 증・감액을 양도자산의 실지취득가액에 가산하거나 차감한다.

한편, 2014.2.21. 이후 양도분부터는 개정 소득세법 시행령 제163조 제10항에 따라 상속세를 과세받은 경우에도 그 증·감액을 취득가액에 더하거나 뺀다.

나. 개정연혁

구 분	2003.12.31. 이전 양도	2004.1.1. 이후 양도
취득가액 인 정	- 상증세법 §40①의 규정에 의한 전환사채 등의 증여의제로 증여세를 과세받은 자산양도 - 상증세법 §41의3·§41의5 규정에 의하여 증여세를 과세받거나 환급받은 자산양도	- 상증세법 §33 내지 §42의 규정(증여예시 규정)에 의하여 증여세를 과세받은 자산을 양도 * 상증세법 §45조의3 추가 (2012.1.1. 이후 양도분부터) * 상증세법 §3①단서 추가 (2014.2.21. 이후 양도분부터)
취득가액 불 인 정	- 기타 다른 증여의제로 과세된 재산 양도시에는 증여세 과세가액을 필요경비로 불인정	- 명의신탁재산의 증여의제로 과세된 자산의 양도

※「상속세 및 증여세법」 제45조의3에 특수관계법인과의 거래 (일감몰아주기)를 통한 이익의 증여 의제 규정이 '12.1.1. 신설됨에 따라 해당 규정에 따라 증여세를 과세 받은 경우 증여의제이익 또는 그 증·감액을 취득가액에 더하거나 뺀다. 이는 2012.1.1. 이후 양도분부터 적용한다.

양도소득세 과세대상자산을 법인세법 제52조에 따른 특수관계에 있는 법인(외국법인을 포함)으로부터 취득한 경우로서 같은 법 제67조에 따라 거주자의 상여·배당 등으로 처분된 금액을 취득가액에 가산한다.

10. 의제취득일 전에 취득한 자산의 취득 당시 실지거래가액

＊ 소득세법 시행령 제176조의2【추계결정 및 경정】

④ 법률 제4803호 「소득세법개정법률」부칙 제8조에서 정하는 날(이하 "의제취득일"이라 한다)전에 취득한 자산(상속 또는 증여받은 자산을 포함한다)에 대하여 제3항 제1호부터 제3호까지의 규정을 적용할 때에 의제취득일 현재의 취득가액은 다음 각 호의 가액 중 많은 것으로 한다.

1. 의제취득일 현재 제3항 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 가액
2. 취득 당시 실지거래가액이나 제3항 제1호 및 제2호에 따른 가액이 확인되는 경우로서 해당 자산의 실지거래가액이나 제3항 제1호 및 제2호에 따른 가액과 그 가액에 취득일부터 의제취득일의 직전일까지의 보유기간동안의 생산자물가상승률을 곱하여 계산한 금액을 합산한 가액

의제취득일 전에 취득한 자산(상속·증여받은 자산을 포함)에 대하여 매매사례가액, 감정가액, 환산가액을 적용함에 있어서 의제취득일 현재의 취득가액은 다음의 가액 중 많은 것으로 한다.

① 의제취득일 현재 매매사례가액, 감정가액, 환산가액

② 취득당시의 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액이 확인되는 경우로서 당해 자산의 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액과 그 가액에 취득일부터 의제취득일의 직전일까지의 보유기간동안의 생산자물가상승률을 곱하여 계산한 금액을 합산한 가액

☞「생산자물가상승률」이란
한국은행법 제86조의 규정에 의하여 한국은행이 조사한 각 연도(1984년 이전을 말함. 이하 같다)의 연간 생산자물가지수에 의하여 산정된 비율(당해 양도자산의 보유기간의 월수가 12월 미만인 연도에 있어서는 월간생산자물가지수에 의하여 산정된 비율)을 말한다.

☞ 의제취득일전에 취득한 부동산을 '00.1.1. 이후 양도하고 소득세법 제96조 제1항 제6호의 규정에 의하여 실지거래가액으로 신고하는 경우에 취득가액은 동법 시행령 제176조의2 제3항 제3호 및 제4항 제1호의 규정에 의하여 동조 제2항 제2호의 규정을 준용하여 계산한 환산가액을 적용할 수 있다.(재재산46014-276, 2000. 9. 28.)

실무

◎ 의제취득일 이전에 상속·증여받은 자산의 취득가액

○ 의제취득일(1985.1.1.) 전에 상속 또는 증여받은 자산의 의제취득일 현재의 취득가액은 다음 각 호의 가액 중 많은 것으로 한다(같은 뜻 : 부동산거래관리과-214, 2010.2.8.).

1. 1985.1.1. 전후 3개월 이내의 매매사례가액, 1985.1.1. 전후 3개월 이내의 2이상의 감정평가법인이 평가한 감정가액의 평균액, 환산가액(양도실가 × 1985.1.1.기준시가 / 양도당시기준시가)을 순차로 적용가액
2. 상속개시일 또는 증여일 현재 「상속세 및 증여세법」 제60조 내지 제66조의 규정에 의하여 평가한 가액 등 또는 상속개시일·증여일 전후 3개월 이내의 매매사례가액, 상속개시일·증여일 전후 3개월 이내의 2이상의 감정평가법인이 평가한 감정가액의 평균액가액과 그 가액에 취득일부터 1984.12.31.까지의 보유기간동안의 생산자물가상승률을 곱하여 계산한 금액을 합산한 가액

◎ 의제취득일 이전에 상속·증여받은 자산의 기타 필요경비

○ 취득가액을 상기 1호의 금액으로 하는 경우 : 1985.1.1. 기준시가의 개산공제액

○ 취득가액을 상기 2호의 금액으로 하는 경우 : 의제취득일(1985.1.1)이후 발생한 자본적 지출액과 양도비가 된다.(같은 뜻 : 재재산-625, 2009.3.26)

※ '09.1.1.이후 양도하는 분부터 적용하며 2008.12.31.까지 양도분의 경우 취득가액은 상기 2호를 적용받을 수 없으며, 기타필요경비는 1985.1.1. 기준시가의 개산공제액이 된다.

11. 취득 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없어 환산가액으로 하는 경우 필요경비 선택

2011.1.1. 이후 최초로 신고하는 분부터 납세자가 선택한 경우 객관적으로 확인 가능한 필요경비만으로 소득금액을 계산할 수 있는 근거를 마련하였다(소득세법 §97② 제2호).

즉, 취득당시의 실지거래가액을 확인할 수 없어 환산가액으로 하는 경우 필요경비를 [환산가액+개산공제금액] 과 [자본적지출액+양도비] 중 큰 금액으로 선택할 수 있다.

이는 2011.1.1. 이후 신고하는 분부터 적용하므로 2010년 11월, 12월 양도분도 적용이 가능하다.

주요사례

○ '87년에 토지를 취득한 후 소유권확보에 관한 쟁송으로 소송비 1억원 및 양도당시 양도비 1천만원이 발생하였으나 '87년 취득당시 가액은 알 수 없으며 '87년을 기준으로 한 환산 취득가액은 5천만원(기준시가는 3천만원)으로 계산된 경우 필요경비는 얼마인가?

(종 전) : 환산취득가액 5천만원 + 900천원(3천만원 × 3%) = 50,900천원

(개 정) : 자본적지출액 1억원 + 양도비 1천만원 = 110,000천원

※ 개정규정에 의하는 경우 환산취득가액에 자본적지출액과 양도비를 합한 금액으로 공제받는 것이 아니라 [자본적지출액+양도비]와 [환산가액+개산공제금액]을 비교하는 것임에 유의

12. 필요경비로 인정되는 토지초과이득세

유휴토지로 인정되어 자산의 보유기간 중에 토지초과이득세가 부과된 경우에는 다음과 같이 양도시기별로 차등을 두어 양도소득세액에서 공제하거나 필요경비에 산입하여 공제받을 수가 있다.

☞ 근거 : 토지초과이득세 폐지법률 부칙 제2조, '98.12.28. 법률 제5586호

1) 양도차익 산정방법과 관계없이 공제

기부과된 토지초과이득세는 양도차익 산정방법(기준시가 또는 실지거래가액), 신고유무를 구분하지 않고 공제하며, 무신고시에도 공제 가능하다.

2) 토지초과이득세의 결정일

토지초과이득세의 결정일이란 토지초과이득세 과세표준 및 세액의 결정기한을 말한다. 토지초과이득세 과세표준 및 세액의 결정기한은 과세기간 종료일이 속하는 연도의 다음 연도 11월 30일 이었다.

양도시기별	공제방법	공제되는 금액
○ 결정일부터 3년 이내 양도	세액공제	기부과된 토지초과이득세 전액을 세액공제
○ 결정일부터 3년 후 6년 이내 양도	세액공제	기부과된 토지초과이득세의 60%를 세액공제
○ 결정일부터 6년 후 양도	필요경비 공 제	기부과된 토지초과이득세 전액을 필요경비 공제 (재산 46014-76, '00.2.12.)

☞ 토지초과이득세가 그 결정일로부터 6년 이상 경과된 경우, 양도소득세에서 세액공제 할 수 없고 양도차익 계산상 필요경비로 공제된다(국심2003서1338, 2003.7.18.).

제5장

특수한 경우의 양도차익 산정

1. 부담부 증여시 양도차익 계산

자산을 증여하면서 당해 증여자산에 담보된 증여자의 채무를 수증자가 인수하는 경우에는 증여가액 중 그 채무액에 상당하는 부분만 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것으로 보고 양도소득세를 과세하고, 채무를 제외한 부분은 증여세를 부과한다. 이 경우 양도가액 또는 취득가액은 다음의 산식에 의하여 계산한다.

$$\text{양도로 보는 부분의 양도가액(또는 취득가액)} = ① \text{ 당해자산의 가액} \times \frac{② \text{ 채 무 액}}{③ \text{ 증여가액}}$$

① 당해 자산의 가액

㉠ 취득시 당해 자산의 가액

- 실지거래가액으로 한다. 실지거래가액을 알 수 없는 경우 매매사례가액, 감정가액, 환산가액의 순서로 적용한다.
- 양도시 당해 자산의 가액을 상증세법 제61조 제1항·제2항·제5항 및 제66조에 따라 기준시가로 한 경우에는 취득시 당해 자산의 가액도 기준시가로 산정한다.

㉡ 양도시 당해자산의 가액

- 상속세 및 증여세법 제60조 내지 제66조의 평가액으로 한다.

② 채무액

- 당해자산에 담보된 증여자의 채무액을 말한다.

③ 증여가액

- 수증자가 인수한 증여자의 채무를 담보하는 당해 증여재산을 상속세 및 증여세법 제60조 내지 제66조에 의하여 평가한 가액을 말한다.

실무

◎ 제3자의 채무로 담보된 재산증여의 경우 증여가액(상증세법 기본통칙 47-36-6)

제3자의 채무의 담보로 제공된 재산을 조건없이 증여받는 경우 증여가액은 증여당시의 그 재산가액 전액으로 한다. 이 경우 그 재산을 증여받은 수증자가 담보된 채무를 변제한 때에는 그 채무상당액을 채무자에게 증여한 것으로 본다. 다만, 담보된 채무를 수증자가 채무자를 대위하여 변제하고 채무자에게 구상권을 행사하는 경우에는 그러하지 아니하다.

◎ 부담부증여시 유상대가로 보는 채무액의 범위

① 당해자산에 담보된 증여자의 채무액※ 이어야 한다.

② 과세대상자산과 과세대상이 아닌 자산을 함께 증여시 수증자가 증여자의 채무를 인수하는 경우 과세대상자산의 유상대가로 보는 채무액 = 전체채무액 × 과세대상자산가액 / 총자산가액으로 계산한다.

※ 수증자가 인수한 증여자의 채무로 볼 것이고, 그 증여재산에 담보된 채무에만 국한하여 적용할 수 없음(국심2000서2555, '01.6.1.)

문제 다음과 같이 부담부 증여를 한 경우 양도차익을 계산하시오

(1) 증여당시 자산가액 : 1억
(2) 수증자가 인수한 증여자산에 담보된 증여자의 채무 : 6천만원
(3) 당초 취득 실지거래가액 : 5천만원

풀이 (1) 부담부증여 양도가액 = 1억 × (6천만원/1억) = 6천만원
(2) 부담부증여 취득가액 = 5천만원 × (6천만원/1억) = 3천만원
(3) 양도차익 = 6천만원 - 3천만원 = 3천만원 → 양도소득세 과세대상임
* 증여세 과세대상 → 1억(증여가액) - 6천만원(인수채무) = 4천만원

2. 1세대 1주택인 고가주택 및 1세대 1조합원입주권인 고가조합원입주권의 양도차익 계산

가. 고가주택의 기준

2021.12.8. 이후 양도분부터 적용하는 고가주택의 기준은 주택 및 그 부수토지 전체(5배 초과분만 아님에 유의)의 실지거래가액의 합계액이 12억원을 초과하는 것을 말한다(2008.10.7.~2021.12.7. 까지는 9억원).

<고가(고급)주택의 개정연혁>

구분	1990~	1991~	1999. 9. 18.~	2001. ~	2002. 10.1.~	2003. 1.1.~	2008. 10.7.~	2021. 12.8.~
	고 급 주 택					고가주택		
공동주택	전용면적 50평 이상이면서 양도가액 1.8억원 이상인주택 (기준시가기준)	양도가액 기준액 조정 · 1.8억원을 →5억원으로	양도가액 기준 및 기준액 조정 · 5억원(기준시가) →6억원(실가)	좌 동	면적조정 · 50평 → 45평	양도 실지 거래 가액이 6억원을 초과하는 주택	양도실지 거래가액이 9억원을 초과하는 주택	양도실지 거래가액이 12억원을 초과하는 주택
단독주택	건평 80평 이상이거나 대지 150평 이상으로서 주택의 과세 시가표준액이 2천만원 이상이고 양도가액 1.8억원 이상	양도가액 기준만 조정 · 1.8억원을 →5억원으로	양도가액 기준 및 기준액 조정 · 5억원(기준시가) →6억원(실가)	주택과표 변경 · 시가표준액 2천만원이상 → 기준시가 4천만원이상	좌 동			
시설기준	엘리베이터, 에스컬레이터 또는 20평 이상의 수영장중 1개 이상의 시설이 설치된 주택							

나. 고가 조합원입주권의 양도소득금액 계산방법 명확화

소득세법 제95조 제3항을 개정하여, 실거래가 12억원을 초과하는 조합원입주권도 고가주택과 동일한 방식으로 양도소득금액 계산함을 명확화하였다.

다. 고가주택의 양도차익 계산

고가주택을 양도하는 경우에는 고가주택의 판정 방법 등에서 일반주택과 차이가 있으므로 특별히 주의를 요한다.

○ 고가주택의 기준 : 주택 및 이에 부수되는 토지의 양도당시의 실지거래가액의 합계액이 12억원을 초과하는 것(소유지분, 지분·분할 양도와 관계없이 전체 물건을 기준으로 판정하며, 양도시점을 기준으로 판정)
  * 2018.10.7.~2021.12.7.까지는 9억원

○ 1주택의 일부를 양도하는 경우 고가주택 판정 :
(양도부분의 실지거래가액합계액) × (전체주택면적 / 양도부분면적)이 12억원을 초과하는 것

○ (주택면적 > 주택외 부분 면적)이어서 전체를 주택으로 보아 1세대 1주택 비과세 규정이 적용되는 복합주택의 고가주택 판정 : 전체건물(부수토지 포함)의 실지거래가액 합계액이 12억원을 초과하는 것. 단, '22.1.1.이후 양도분부터 주택과 주택외 부분을 분리함.

○ (주택면적 ≤ 주택외부분 면적)인 경우는 주택부분만의 가액을 기준으로 판정

○ 단독주택으로 보아 1세대 1주택 비과세규정이 적용되는 다가구주택의 고가주택 판정 : 전체를 1주택으로 보고 그 실지거래가액 합계액이 12억원을 초과하는 것. 단, 단독주택으로 보지 않는 다가구주택은 구획된 가구별의 가액을 기준으로 판정

○ 다세대주택·연립·아파트 : 원칙적으로 구획된 가구별 가액을 기준으로 고가주택 판정

1) 비과세 요건을 충족한 경우 12억원 초과분만 과세

비과세 요건을 갖춘 고가주택 및 고가 조합원입주권은 소득세법 제89조 제1항 제3호 및 제4호에서 규정한 비과세규정이 적용되지 아니하고, 소득세법 제95조 제3항의 규정에 따라 아래와 같이 기준금액(12억원)을 초과하는 부분의 양도차익만을 과세한다.

$$\text{고가주택 및 조합원입주권의 양도차익} = \text{양도자산 전체의 양도차익} \times \frac{\text{양도가액} - 12\text{억원}}{\text{양도가액}}$$

2) 장기보유특별공제 적용

1세대 1주택 비과세 요건을 갖춘 고가주택 및 고가 조합원입주권의 과세대상 양도소득금액은 위 2)에 따라 계산한 과세대상 양도차익에서 소득세법 시행령 제160조 제1항에 따라 계산한 고가주택 해당 자산의 장기보유특별공제액을 차감하거나, 과세대상 양도차익에서 보유기간별 공제율을 곱하여 계산한 금액을 차감한 금액으로 한다.

$$\text{해당 자산의 장기보유특별공제액} = \text{양도자산 전체의 장기보유특별공제액} \times \frac{\text{양도가액} - 12\text{억원}}{\text{양도가액}}$$

1세대1주택인 고가주택에 적용하는 장기보유특별공제율의 연혁은 다음과 같다.

① 2021.1.1. 이후 양도분

3년 이상 보유한 1세대 1주택의 경우 보유기간 연 8% 공제율을 보유기간별 연간 4%(10년 보유시 최대 40%)와 거주기간별 연간 4%(10년 거주시 최대 40%)를 합산한 공제율로 함.

기간(년)	3년~	4년~	5년~	6년~	7년~	8년~	9년~	10년 이상
보유	12	16	20	24	28	32	36	40
거주	12(8*)	16	20	24	28	32	36	40
합계	24(20*)	32	40	48	56	64	72	80

* 보유기간이 3년 이상(12%)이고 거주기간이 2년~3년(8%)인 경우 20% 적용

② 2009.1.1. 이후 양도분

3년 이상 보유한 1세대 1주택의 경우 매년 8%의 장기보유특별공제율을 적용(80% 한도, 10년 이상 보유한 경우 80% 공제). 다만, 2020.1.1. 이후 양도분부터 거주요건 2년 필요함

<보유기간별 공제율>

3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년이상
24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%

③ 2008.3.21.~2008.12.31. 까지 양도분

3년 이상 보유한 1세대 1주택의 경우 매년 4%의 장기보유특별공제율을 적용(80% 한도, 20년 이상 보유한 경우 80% 공제)

<보유기간별 공제율>

3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년	11년
12%	16%	20%	24%	28%	32%	36%	40%	44%

12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년이상
48%	52%	56%	60%	64%	68%	72%	76%	80%

④ 2008.1.1. ~ 2008.3.20.까지 양도분

3년 이상 보유한 1세대1주택의 경우 다음의 보유기간별 공제율 적용

3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년	11년	12년	13년	14년	15년이상
10%	12%	15%	18%	21%	24%	27%	30%	33%	36%	39%	42%	45%

⑤ 2006.1.1. ~ 2007.12.31.까지 양도분

15년 이상 보유한 1세대1주택의 경우 45%의 공제율 적용

⑥ 2003.1.1. ~ 2005.12.31.까지 양도분

1세대1주택 비과세요건을 갖춘 기준면적 미만의 고가주택에 해당하는 경우 5년 이상 보유시 25%, 10년 이상 보유시 50%의 장기보유특별공제율 적용

* 기준면적 미만 고가주택
  - 공동주택(아파트 등) : 전용면적 149㎡ 미만
  - 단독주택 : 건평 264㎡미만이고 동시에 대지 496㎡미만인 것

⑦ 2002.12.31. 이전 양도분

다음의 일반적인 토지·건물의 장기보유특별공제율과 동일하게 적용

3년 이상 5년 미만 : 10%, 5년 이상 10년 미만 : 15%, 10년 이상 : 30%

문제 다음 고가주택에 대한 양도소득금액을 계산하시오

(1) 양 도 일 : 2023.2.7.　취 득 일 : 2010.5.7.
(2) 양도실가 : 16억　취득실가 : 12억　기타 필요경비 : 0.3억
(3) 주거전용면적 55평인 아파트로, 2년이상 거주한 1세대 1주택임

풀이 (1) 전체 양도차익계산 = 16억 - 12억 - 0.3억 = 3.7억

(2) 과세대상 양도차익의 계산
3.7억 × (16억 -12억) / 16억 = 0.925억

(3) 공제할 장기보유특별공제액 계산
0.925억 × 80% = 0.74억

(4) 과세대상 양도소득금액
0.925억 - 0.74억 = 0.185억

라. 고가(고급)주택 기준에 대한 해석 사례

① 다른 세대가 주택을 공동으로 소유한 경우에도 그 소유지분과 관계없이 1주택 전체를 기준으로 고급주택 여부를 판단함(국심2001구1635, 2001.10.18.)

② 양도자산이 과세요건 및 면세요건에 해당하는지 여부는 양도시기를 기준으로 판단하여야 하는 것이므로, 고급(고가)주택에 해당하는지 여부 역시 양도시기를 기준으로 판단해야 하고 그 양도시기에 고급(고가)주택에 해당되는 이상 취득시기에 고급(고가)주택에 해당되지 아니하였는지 여부를 막론하고 고급(고가)주택으로 보아야 함(대법원2000두10465, 2001.9.28.)

③ 매매계약 체결시에는 고급(고가)주택에 해당하나 매매계약 후 매수인의 필요에 의하여 용도변경하여 양도 당시(잔금청산일)는 고급(고가)주택에 해당하지 않는 경우에도 고급(고가)주택을 양도한 것으로 보아야 함(국심97중152, 1997.4.18.)

④ 단독주택인 고가주택 지하실을 보일러실, 잔디깎는 기계, 벽돌 등 보관창고로 사용하였다 하더라도 이는 주거용인 주택 중 일부분을 창고 등의 용도로 사용한 것으로서 이 부분만을 따로 분리하여 주택의 연면적 계산에서 제외하는 것은 불합리함(국심2003중2600, '03.11.28. ; 대법원96누16254, 1997.4.25.)

⑤ 당사자 간의 약정에 의하여 잔금청산일 전에 양도인이 당해 주택을 멸실하여 양도해도 실질적으로 주택 및 그 부수토지를 양도하는 경우로 인정되면 소득세법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 고가주택 양도에 해당함(서일 46014-11634, 2003.11.17.)

⑥ 고급(고가)주택의 실가과세는 1999.9.18. 이후 최초로 고급(고가)주택을 양도하는 분부터 적용함(국심2001서63, 2001.5.7.)

⑦ 부담부 증여 주택의 고가주택 판정
주택을 부담부 증여하는 경우 수증자가 인수하는 채무액이 12억원 이하에 해당하더라도 전체의 주택가액이 12억원을 초과하면 고가주택으로 봄
(양도 집행기준 89-156-4)

⑧ 주택이 수용되는 경우 고가주택 판정
주택과 그에 딸린 토지가 시차를 두고 협의매수·수용된 경우 전체를 하나의 거래로 보아 고가주택 양도차익을 계산하는 것이며, 주택 및 그에 딸린 토지가 일부 수용되는 경우에도 양도당시의 실지거래가액 합계액에 양도하는 부분의 면적이 전체주택 면적에서 차지하는 비율로 나누어 계산한 금액이 9억원을 초과하는 경우 고가주택으로 봄(양도 집행기준 89-156-5)

마. 고가주택 양도차익 계산시 특수문제

① 1세대 1주택인 고가주택과 그에 부수되는 토지가 보유기간이 서로 다르거나 어느 한 쪽이 미등기 양도자산인 경우의 양도차익은 다음과 같이 계산한다.

$$\text{고가주택 해당 건물부분 양도차익} = (\text{건물부분 양도차익}) - \left\{ (\text{건물부분 양도차익}) \times \frac{(12\text{억원}) \times \frac{\text{건물부분양도가액}}{\text{건물 및 대지의 양도가액 합계액}}}{\text{건물양도가액}} \right\}$$

$$\text{고가주택 해당 대지부분 양도차익} = (\text{대지부분 양도차익}) - \left\{ (\text{대지부분 양도차익}) \times \frac{(12\text{억원}) \times \frac{\text{대지부분양도가액}}{\text{건물 및 대지의 양도가액 합계액}}}{\text{대지양도가액}} \right\}$$

② 주택 부수토지가 3배(수도권 내 주거, 상업, 공업지역), 5배(수도권내 녹지지역, 수도권 밖), 또는 그밖의 토지 10배를 초과하면서 1세대 1주택 비과세 요건을 갖춘 고가주택은 12억 초과 건물양도차익과 12억 초과 토지양도차익 및 기준면적 초과 토지양도차익을 다음과 같이 각각 계산한다.

〈유의 사항〉

ⅰ) 소득세법 시행령 제160조의 규정에 의하여 12억원을 초과하는 부분에 대한 양도차익 계산 산식은 1세대 1주택으로 비과세되는 주택과 그 부수토지에 대한 양도차익 계산이다.
즉 양도가액이 12억원인 1세대 1주택 비과세 요건을 갖춘 고가주택이면 양도차익이 "0"이 되는 계산 구조이다.

ⅱ) 주택 부수토지의 3배, 5배, 또는 10배를 초과하는 부수토지는 토지의 양도로서 양도차익을 계산한다.
비사업용 토지를 판정함에 있어서도 일정기간 동안 주택의 부속토지가 주택 정착면적의 3배, 5배, 또는 10배를 초과하는 면적은 비사업용 토지에 해당한다.
→ 즉 양도소득세는 자산별・세율별로 과세하는 것이므로 기준면적 초과 부수토지가 비사업용 토지에 해당하여 중과되는 경우 2개의 자산을 양도한 것으로 보아 계산한다.

사례연구	고가주택 부수토지(기준면적 초과) 양도소득세 계산방법 (기획재정부 재산세제과-915, 2011.10.27)

거주자가 소득세법 제89조 제1항 제3호의 규정에 의하여 양도소득의 비과세 대상에서 제외되는 고가주택(이에 부수되는 토지를 포함한다)을 양도하고 같은 법 시행령 제160조의 규정에 따라 해당 주택과 그 부수토지의 양도차익을 산정하는 경우로서 주택의 부수토지가 주택이 정착된 면적에 지역별로 같은 영 제168조의12에서 정하는 배율을 곱하여 산정한 면적(이하 "기준면적"이라 한다)을 초과하는 때에는 기준면적을 초과하는 토지부분의 양도차익의 경우 같은 법 제104조의3에 따른 비사업용 토지로서 과세되며, 주택 및 기준면적 이내 토지부분의 양도차익의 경우 소득세법 기본통칙 95-1(고가주택의 양도차익 계산)의 계산방법에 따라 주택과 전체 부수토지의 양도차익을 구분하여 각기 산정하되, 기준면적 이내 토지부분의 양도차익의 경우 해당 계산방법을 통해 도출된 전체 부수토지의 양도차익에서 기준면적을 초과하는 토지부분의 양도차익분을 공제하여 산정(단, 해당 계산방법을 통해 도출된 전체 부수토지의 양도차익보다 기준면적을 초과하는 토지부분의 양도차익이 더 클 경우 그 초과금액은 없는 것으로 본다)하는 것임

3. 환지예정지 등의 양도가액 또는 취득가액의 계산

양도 또는 취득가액을 기준시가에 의하여 계산하는 경우로서 양도자산이 도시개발법 또는 농어촌정비법 등에 의한 환지지구내 토지인 경우에는 아래와 같이 계산한 양도가액 또는 취득가액으로 양도차익을 계산한다.

① 종전의 토지소유자가 환지예정지구내의 토지 또는 환지처분된 토지를 양도한 경우 (소득세법 시행규칙 §77①제1호)

- ○ 양도가액 = 환지예정(교부)면적 × 양도당시의 단위당 기준시가
- ○ 취득가액 = 종전토지의 면적 × 취득당시의 단위당 기준시가

문제 환지예정지 공고 전에 취득한 토지를 환지처분 후에 양도한 경우 기준시가에 의한 양도가액 또는 취득가액을 계산하시오.

(1) 취득내용 : 1980.10.1. 에 田 1,500㎡ 취득
(1985.1.1. 현재로 환산한 개별공시지가 = 250,000원/㎡)

(2) 환지처분 : 1987.2.1. 환지예정지 공고, 1992.4.5. : 환지처분 공고
종전토지에 대한 권리면적 700㎡임

(3) 양도내용 : 2009.2.7. 田 700㎡ 양도
(양도당시 개별공시지가 = 800,000원/㎡)

풀이 (1) 양도가액 = 700㎡ × 800,000원 = 560,000,000원
(2) 취득가액 = 1,500㎡ × 250,000원 = 375,000,000원

② 「환지예정지구내의 토지를 취득한 자가 당해 토지를 양도한 경우」와 「1984.12.31. 이전에 취득한 토지로서 취득일 전후를 불문하고 1984.12.31. 이전에 환지예정지로 지정된 토지를 양도한 경우」(소득세법 시행규칙 §77①단서)

- ○ 양도가액 = 환지예정(교부)면적 × 양도당시의 단위당 기준시가
- ○ 취득가액 = 환지예정면적 × 취득당시의 단위당 기준시가

〈참고해석사례〉

○ 1984.12.31. 이전에 환지예정지로 지정된 1984.12.31. 이전에 취득한 토지의 경우 취득가액을 취득면적이 아닌 환지예정면적으로 계산하는 것은 정당함 (국심2003서2898, 2003.12.22.)

＊ 본 심판결정례는 현행 규정과 같음.

문제 1984.12.31. 이전에 취득한 토지가 1984.12.31. 이전에 환지예정지로 지정되어 환지처분 후에 양도한 경우 기준시가에 의한 양도가액 또는 취득가액을 계산하시오.

(1) 취득내용 : 1980.10.1. 에 田 1,500㎡ 취득
(1985.1.1. 현재로 환산한 개별공시지가 = 250,000원/㎡)

(2) 환지처분 : 1984.1.1. 환지예정지 공고, 1992.4.5. : 환지처분 공고
종전토지에 대한 권리면적 700㎡임

(3) 양도내용 : 2009.2.7. 田 700㎡ 양도
(양도당시 개별공시지가 = 800,000원/㎡)

풀이 (1) 양도가액 = 700㎡ × 800,000원 = 560,000,000원
(2) 취득가액 = 700㎡ × 250,000원 = 175,000,000원

③ 종전의 토지소유자가 환지청산금을 수령한 후 잔여권리면적을 양도하는 경우 (소득세법 시행규칙 §77②).

○ 환지시 환지청산금을 수령한 부분

양도가액 = 환지청산금 상당면적 × 환지청산금 수령시의 단위당 기준시가

$$\text{취득가액} = (\text{종전의 토지면적} \times \text{취득 당시의 단위당 기준시가}) \times \frac{\text{환지청산금에 상당하는 면적}}{\text{권리면적}}$$

○ 환지청산금 수령이후 잔여 환지예정지구의 토지 또는 환지처분된 토지를 양도하는 경우

양도가액 = 환지예정(교부)면적 × 양도당시의 단위당 기준시가

$$\text{취득가액} = (\text{종전의 토지면적} \times \text{취득 당시의 단위당 기준시가}) \times \frac{\text{권리면적} - \text{환지청산금상당면적}}{\text{권리면적}}$$

* 위 ①,③의 경우에 환지사업으로 인하여 감소되는 토지의 면적에 대한 가액은 자본적지출로 계상하지 아니한다(소득세법 시행규칙 §77③).

4. 미등기 양도자산

부동산, 부동산에 관한 권리를 취득한 자가 그 자산의 취득에 관한 등기를 하지 아니하고 양도하는 것을 말한다. 다만 세법령상 미등기양도 제외자산으로 열거한 경우에 해당하면 등기하지 아니하고 양도해도 미등기 양도자산으로 보지 아니한다.

〈미등기양도 제외자산(소득세법 시행령 §168, 소득세법 기본통칙 91-0…1)〉

① 장기할부조건으로 취득한 자산으로서 그 계약조건에 의하여 양도당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산

② 법률의 규정 또는 법원의 결정에 의하여 양도당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산

③ 소득세법 제89조 제2호의 규정에 의해 비과세 대상인 농지의 교환·분합 및 조세특례제한법 제69조 제1항 및 제70조 제1항 규정하는 토지

④ 비과세 요건을 갖춘 1세대 1주택으로서 건축법에 의한 건축허가를 받지 아니하여 등기가 불가능한 자산

⑤ 상속에 의한 소유권이전등기를 하지 아니한 자산으로서 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제18조의 규정에 의하여 사업시행자에게 양도하는 것 (2018.2.13. 이후 양도분부터 미등기 제외 자산에서 삭제함)

⑥ 도시개발법에 따른 도시개발사업이 종료되지 아니하여 토지 취득등기를 하지 아니하고 양도하는 토지

⑦ 건설업자가 도시개발법에 따라 공사용역 대가로 취득한 체비지를 토지구획환지 처분공고 전에 양도하는 토지

실무

◎ 미등기 양도자산에 대한 소득세법 적용상의 불이익

1. 양도소득세 비과세·감면 적용배제
2. 양도차익을 실지거래가액으로 과세
3. 기준시가 필요경비 개산공제율 적용시 낮은율 적용
4. 장기보유특별공제 적용배제
5. 양도소득기본공제 적용배제
6. 양도소득세 최고세율 적용

☞ 2001년 : 65%, 2002-2003년 : 60%, 2004.1.1. 이후 70% 세율 적용

〈참고 해석사례〉

① 을이 갑으로부터 토지를 취득하고 취득대금을 정산하지 않은 상태에서 가등기를 한 후 을이 다시 병과 당해 토지의 매매계약을 하고 받은 대금으로 취득대금을 정산한 후에 소유권은 을을 거치지 않고 갑에서 병에게 직접 이전하는 경우는 미등기양도에 해당함(국심2002중1463, 2003.1.8.)

② 미등기 양도자산에 대해 중과세하는 취지는 자산 취득자가 양도당시 그 취득에 관한 등기를 하지 아니하고 이를 양도함으로써, 양도소득세, 취득세 등의 각종 조세를 포탈하거나 양도차익만을 노려 잔대금 등의 지급없이 전전매매하는 따위의 부동산투기 등을 억제, 방지하려는데 있다. 따라서 명의신탁에 의하여 소유권이전등기가 경료된 양도자산은 미등기 양도자산이 아니므로 중과세율 적용대상이 아님(대법원85누310, 1985.10.22.)

③ 부동산에 관한 권리를 취득하고 동 권리가 부동산으로 전환된 후 등기를 하지 아니하고 양도하는 경우에는 미등기 양도자산에 해당함
(재일46014-1886, 1999.10.27.)

④ 토지를 취득하였으나 도시계획사업구역 내에 있다하여 취득등기를 하지 아니하고 양도한 경우 법률상 또는 법원의 결정으로 이전등기를 할 수 없거나 사실상 이전등기가 불가능한 부득이한 사유로 볼 수 없어 미등기 양도자산에 해당하고, 설령 소유권이전등기는 도시계획사업이 시행된 이후에 한다고 약정한 경우 이는 법률규정에 정면으로 반하는 내용이므로 무효임(감심99-286, 1999.8.31.)

⑤ 미등기양도 제외자산 중 하나로 들고 있는 "법률의 규정에 의하여 양도 당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산"이라 함은 그 자산의 취득자에 대하여 법률상 일반적으로 그 취득에 관한 등기를 제한 또는 금지함으로 인하여 그 등기절차의 이행이 불가능한 경우를 가리키는 것이며, 농지 소재지에 거주하지 아니하는 비농민에 대한 농지 취득의 제한 등과 같은 상대적 불능의 경우에는 이에 해당하지 아니함(대법원94누8020, 1995.4.11.)

⑥ 계약금과 중도금 일부를 준 상태에서 양도를 하는 경우 매매 당사자 간에 대금완급 전이라도 소유권이전등기를 먼저 넘겨주기로 특약을 하는 등 특별한 사정이 없는 한 그 자산의 취득에 관한 등기 자체가 원칙적으로는 불가능한 것이므로 이를 양도하였다고 하여 그 취득에 관한 등기를 하지 아니하고 양도한 경우에 해당한다고는 볼 수 없음(대법원92도2439, 1992.9.14.)

⑦ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한법률(이하 "토지보상법")」 제18조에 의하여 사업시행자에게 양도하는 토지는 「소득세법」 제104조제3항 단서 및 같은 영 제168조제1항제5호에서 미등기양도제외 자산으로 규정하고 있으나, 토지보상법 제18조는 2007.10.17. 삭제되었으므로 해당 규정을 적용할 수 없는 것임(부동산납세과-1303, 2017.11.22.)

제6장

특수관계인 간의 부당행위계산

부당행위계산이라 함은 소득금액을 계산함에 있어서 거주자가 그와 특수관계인 사이에서 행한 거래가 당사자 사이의 법률관계를 떠나서 다른 일반적인 경제거래에 비추어 볼 때 조세부담을 부당히 감소시킨 것이라고 인정되는 행위나 계산이라고 보일 때는 소득금액의 계산은 거주자의 행위나 계산에 따라 하지 아니하고 다른 정상적인 경제거래와 같이 계산하는 것을 말한다.

관할 과세관청에게 그 납세자의 행위 및 계산을 부인하고 정상적인 행위 또는 계산이 있었던 것으로 간주하여 소득금액을 재계산하는 권한을 부여함으로써 납세자간에 과세의 형평을 기하고 실질과세에 근거하여 조세회피행위를 방지하려고 하는 것이다.

1. 특수관계인 간의 저가양도·고가양수에 대한 부당행위계산

양도소득이 있는 거주자의 행위 또는 계산이 그 거주자와 특수관계에 있는 자와의 거래로 인하여 당해 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 때에는 그 거주자의 행위 또는 계산에 관계없이 당해 연도의 소득금액을 계산할 수 있다(소득세법 §101①).

*** 소득세법 제101조【양도소득의 부당행위계산】**

① 납세지 관할 세무서장 또는 지방국세청장은 양도소득이 있는 거주자의 행위 또는 계산이 그 거주자의 특수관계인과의 거래로 인하여 그 소득에 대한 조세 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 거주자의 행위 또는 계산과 관계없이 해당 과세기간의 소득금액을 계산할 수 있다.

② 거주자가 제1항에서 규정하는 특수관계인(제97조의2 제1항을 적용받는 배우자 및 직계존비속의 경우는 제외한다)에게 자산을 증여한 후 그 자산을 증여받은 자가 그 증여일부터 10년 이내에 다시 타인에게 양도한 경우로서 제1호에 따른 세액이 제2호에 따른 세액보다 적은 경우에는 증여자가 그 자산을 직접 양도한 것으로 본다. 다만, 양도소득이 해당 수증자에게 실질적으로 귀속된 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 증여받은 자의 증여세(「상속세 및 증여세법」에 따른 산출세액에서 공제·감면세액을 뺀 세액을 말한다)와 양도소득세(이 법에 따른 산출세액에서 공제·감면세액을 뺀 결정세액을 말한다. 이하 제2호에서 같다)를 합한 세액
2. 증여자가 직접 양도하는 경우로 보아 계산한 양도소득세

③ 제2항에 따라 증여자에게 양도소득세가 과세되는 경우에는 당초 증여받은 자산에 대해서는 「상속세 및 증여세법」의 규정에도 불구하고 증여세를 부과하지 아니한다.

④ 제2항에 따른 연수의 계산에 관하여는 제97조의2 제3항을 준용한다.

⑤ 제1항에 따른 특수관계인의 범위와 그 밖에 부당행위계산에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

*** 소득세법 시행령 제167조【양도소득의 부당행위계산】**

③ 법 제101조 제1항에서 "조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 때"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때를 말한다. 다만, 시가와 거래가액의 차액이 3억원 이상이거나 시가의 100분의 5에 상당하는 금액 이상인 경우로 한정한다.

1. 특수관계인으로부터 시가보다 높은 가격으로 자산을 매입하거나 특수관계인에게 시가보다 낮은 가격으로 자산을 양도한 때
2. 그 밖에 특수관계인과의 거래로 해당 연도의 양도가액 또는 필요경비의 계산시 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 때

④ 제98조 제1항에 따른 특수관계인과의 거래에 있어서 토지 등을 시가를 초과하여 취득하거나 시가에 미달하게 양도함으로써 조세의 부담을 부당히 감소시킨 것으로 인정되는 때에는 그 취득가액 또는 양도가액을 시가에 의하여 계산한다.

⑤ 제3항 및 제4항을 적용할 때 시가는 「상속세 및 증여세법」 제60조부터 제66조까지와 같은 법 시행령 제49조, 제50조부터 제52조까지, 제52조의2, 제53조부터 제58조까지, 제58조의2부터 제58조의4까지, 제59조부터 제63조까지의 규정을 준용하여 평가한 가액에 따른다. 이 경우 「상속세 및 증여세법 시행령」 제49조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우에는 평가기준일 전 6개월부터 평가기준일 후 3개월까지로 한다) 이내의 기간"은 "양도일 또는 취득일 전후 각 3개월의 기간"으로 본다.

⑥ 개인과 법인 간에 재산을 양수 또는 양도하는 경우로서 그 대가가 「법인세법 시행령」 제89조의 규정에 의한 가액에 해당되어 당해 법인의 거래에 대하여 「법인세법」 제52조의 규정이 적용되지 아니하는 경우에는 법 제101조 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 양도소득세를 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑦ 제5항에도 불구하고 주권상장법인이 발행한 주식의 시가는 「법인세법 시행령」 제89조제1항에 따른 시가로 한다. 이 경우 제3항 각 호 외의 부분 단서는 적용하지 않는다.

가. 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 때

① 특수관계인으로부터 시가보다 높은 가격으로 자산을 매입하거나 특수관계인에게 시가보다 낮은 가격으로 자산을 양도한 때

② 그 밖에 특수관계인과의 거래로 인하여 당해 연도의 양도가액 또는 필요경비의 계산에 있어서 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 때

이 경우 차이액에 의한 부당행위 계산부인 해당 여부 판단기준은 다음과 같다.

- 2007.2.27. 이전 양도분 : 거래가액(대가)과 시가 차이액 전체 금액
- 2007.2.28. 이후 양도분 : 거래가액(=대가)과 시가의 차이액 전체 금액으로 하되, 그 차이액이 3억원 이상이거나 시가의 5% 이상인 경우에 한하여 적용한다.

☞ 2021.2.17. 이후 양도하는 분부터 상장주식의 시가는 거래소 종가를 적용하고 3억 또는 5% 규정을 적용하지 않는다.

부당행위 계산부인 해당 여부 판단기준(2007. 2. 28. 이후 양도분)
• **양도자가 특수관계인에게 저가양도한 경우** ☞ {(시가－거래가액)} ≧ (3억원) 또는 {(시가－거래가액) ÷ 시가} ≧ 5%
• **취득자가 특수관계인으로부터 고가양수한 경우** ☞ {(거래가액－시가)} ≧ (3억원) 또는 {(거래가액－시가) ÷ 시가} ≧ 5%

나. 시가를 적용하여 양도차익 계산

거주자가 특수관계 있는 자와의 거래에 있어서 토지 등을 시가를 초과하여 취득하거나 시가에 미달하게 양도함으로써 조세의 부담을 부당히 감소시킨 것으로 인정되는 때에는 그 취득가액 또는 양도가액을 시가에 의하여 계산한다.

【부당행위계산 대상이 되는 양도소득세 과세대상 자산인 토지 등의 범위】

소득세법 시행령 제167조(양도소득의 부당행위계산) 제4항의 규정에서 "토지 등"이라 함은 소득세법 제94조 제1항에 규정하는 자산을 말하는 것임
(서일46014-11390, 2002.10.22.).

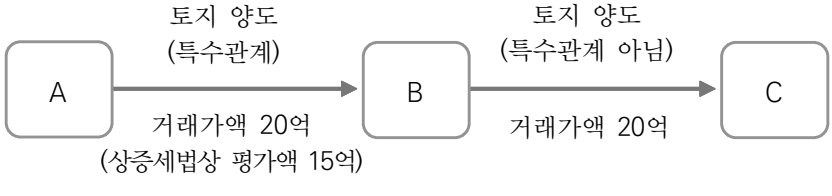
* 배우자 또는 직계존비속에 대한 이월과세(소득세법 제97조의2 제1항) 대상자산의 종류
  ☞「토지 · 건물 · 부동산을 취득할 수 있는 권리 · 특정시설물이용권·주식 」으로 한정됨.

실무

◎ 부당행위계산 적용시 취득가액으로 보는 시가

특수관계인으로부터 토지를 고가로 취득한 경우 부당행위계산 적용시 취득가액은 시가에 의하여 계산하며 이 경우 시가는 상증세법상 평가액을 적용한다.

◎ 사례



☞ B의 취득가액은 상증세법상 평가액인 15억원

다. 부당행위 판단 기준일

거주자와 특수관계 있는 자와의 거래가 부당한 행위에 해당하는지 여부는 거래 당시 즉, 양도가액을 확정지을 수 있는 시점인 **매매계약일**을 기준으로 판단한다(양도 집행기준 101-167-2).

1) 시가의 범위

시가란 「상속세 및 증여세법」 제60조부터 제66조까지와 같은 법 시행령 제49조, 제50조부터 제52조까지, 제52조의2, 제53조부터 제58조까지, 제58조의2부터 제58조의4까지, 제59조부터 제63조까지의 규정을 준용하여 평가한 가액에 따른다. 이 경우 「상속세 및 증여세법 시행령」 제49조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우에는 평가기준일 전 6개월부터 평가기준일 후 3개월까지로 한다) 이내의 기간"은 "양도일 또는 취득일 전후 각 3개월의 기간"으로 보되, 주권상장법인이 발행한 주식의 시가는 「법인세법 시행령」 제89조제1항에 따른 시가로 한다.

<부당행위계산시 적용하는 시가>

구분	시가 산정방법	감정가액	상장주식
개인	상증법상 평가액	2 이상 감정가액 평균액[1]	거래일 종가[2]
법인	매매사례가액 → 감정가액 → 상증법 평가액(순차적용)	1개 감정가액 (2 이상은 평균액)	거래일 종가

1) 기준시가 10억원 이하 부동산은 1개 감정가액(2018.4.1. 이후 감정의뢰분부터)
2) 2021.2.17. 이후 양도분부터

2) 최대주주가 주식을 양도하는 경우

부당행위계산 적용시 최대주주 등이 양도하는 주식은 상증세법 제63조 제3항에 따라 20% 할증평가하며, 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업의 최대주주 등이 소유한 주식은 할증평가하지 않는다.

라. 양도소득 부당행위계산의 적용 제외

1) 부당행위계산이 적용되지 않는 개인과 특수관계 법인 간의 거래

개인과 법인 간에 재산을 양수 또는 양도하는 경우로서 그 대가가 법인세법시행령 제89조의 규정에 의한 가액에 해당되어 당해 법인의 거래에 대하여 법인세법상 부당행위계산의 부인(법인세법 §52) 규정이 적용되지 아니하는 경우에는 양도소득 부당행위계산 규정도 적용하지 아니한다. 다만, 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 양도소득세를 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

☞ 2004.1.1. 이후 양도소득세 과세표준 신고기한이 도래하는 분부터 적용함

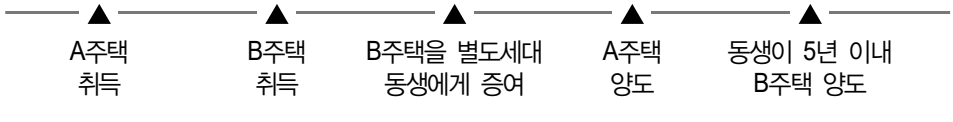
2) 특수관계인 간에 부담부 증여시 채무액 상당액

특수관계인 사이의 부담부 증여를 통해 증여자의 채무를 수증자가 인수하여 증여가액 중 그 채무액에 상당하는 부분에 대해 증여자에게 양도소득세를 과세한 경우에는 해당 채무액에 상당하는 부분은 부당행위계산 규정을 적용하지 아니한다.

3) 2주택자가 1주택을 증여한 후 잔존 1주택을 양도하는 경우

2주택자가 1주택을 특수관계인에게 증여한 후 수증자가 5년 이내 양도하여 부당행위계산 규정이 적용되더라도 증여 후 잔존 1주택이 보유기간 등을 충족한 1세대 1주택에 해당하는 경우 양도소득세 비과세 규정을 적용한다.(양도 집행기준 101-167-8)

☞ A주택은 1세대 1주택 비과세 적용가능



4) 양도자산의 유형에 따른 부당행위계산 적용 여부

부당행위계산 대상 자산의 유형	적용 여부
1세대 1주택 비과세(소득세법 시행령 §154)	기획재정부 예규에 따라 비과세 처리하였던 것을 부당행위계산(소득세법 §101②)대상에 해당됨을 법으로 이를 명확히 규정(소득세법 §97의2, 2014.1.1. 개정) ※ (해설) 부당행위계산 규정을 적용한 결과 그 요건을 충족하지 않으면 비과세될 수 있음
8년 이상 자경농지(조특법 §69)	부당행위계산을 적용하지 않고 수증자의 양도 인정
신축주택 취득자에 대한 감면 (조특법 §99・99의3)	상동
공익사업에 따른 협의매수・수용(조특법 §77)	부당행위 해당 여부 판단

※ 공익사업용으로 협의매수 또는 수용되는 경우 부당행위계산 규정 적용 여부
직계존비속으로부터 자산을 증여받은 자(2008.12.31. 이전에 증여받은 경우에 한함)가 그 증여받은 자산을 그 증여일로부터 5년 이내에 다시 이를 타인에게 양도한 경우로서 양도소득에 대한 소득세를 부당하게 감소시키기 위한 것으로 인정되는 경우에는 「소득세법」 제101조 제2항에 의한 부당행위계산이 적용되어 증여자가 양도한 것으로 보고 양도소득세를 과세하는 것이며, 당해 규정은 증여받은 자산이 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 협의매수 또는 수용되는 경우에도 적용되는 것임 (재산-610, 2009.3.24)

마. 특수관계인의 범위

2012.1.1.부터 국세기본법에 "특수관계인"의 정의를 신설하고, 개별 세법에서는 국세기본법의 "특수관계인"을 인용하되, 각 제도의 취지상 범위 조정이 필요한 부분만 추가 규정하였다. 따라서 2012.1.1. 이후 양도분부터 양도소득의 부당행위계산이 적용되는 특수관계인의 범위는 「국세기본법 시행령」 제1조의2 제1항의 친족관계, 제2항의 경제적 연관관계 및 같은 조 제3항 제1호의 경영지배관계에 따른 특수관계인을 말한다(소득세법 시행령 §98①).

1) 2023.3.1.이후 양도분(혈족・인척 등 친족관계 개정)

친족의 범위에 대한 국민의식 변화를 반영하기 위해 2023.3.1.이후 국세기본법상 친족의 범위를 6촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척에서 4촌 이내 혈족, 3촌 이내 인척으로 조정하고, 혼외 출생자의 생부와 생모는 추가하였다.

① 혈족・인척 등 친족관계

ⅰ) 4촌 이내의 혈족
ⅱ) 3촌 이내의 인척
ⅲ) 배우자(사실상의 혼인관계에 있는 자를 포함한다)
ⅳ) 친생자로서 다른 사람에게 친양자 입양된 자 및 그 배우자・직계비속
ⅴ) 본인이 「민법」에 따라 인지한 혼인 외 출생자의 생부나 생모(본인의 금전이나 그 밖의 재산으로 생계를 유지하는 사람 또는 생계를 함께하는 사람으로 한정)

② 임원・사용인 등 경제적 연관관계 (기존과 동일)

③ 주주・출자자 등 경영지배관계 (기존과 동일)

2) 2012.1.1.이후 양도분

2012.1.1.이후 양도분부터 "특수관계인"이란 본인과 혈족・인척 등 친족관계, 임원・사용인 등 경제적 연관관계, 주주・출자자 등 경영지배관계에 있는 자를 말한다. 이 경우 어느 일방이 타방(본인)의 특수관계인에 해당되는 경우 타방(본인)도 그 일방(특수관계인)의 특수관계인으로 간주한다.

① 혈족・인척 등 친족관계

ⅰ) 6촌 이내의 혈족
ⅱ) 4촌 이내의 인척
ⅲ) 배우자(사실상의 혼인관계에 있는 자를 포함한다)
ⅳ) 친생자로서 다른 사람에게 친양자 입양된 자 및 그 배우자・직계비속

② 임원·사용인 등 경제적 연관관계

ⅰ) 임원과 그 밖의 사용인

ii) 본인의 금전이나 그 밖의 재산으로 생계를 유지하는 자

iii) 위 ⅰ) 및 ii)의 자와 생계를 함께하는 친족

③ 주주·출자자 등 경영지배관계

ⅰ) 본인이 직접 또는 그와 친족관계 또는 경제적 연관관계에 있는 자를 통하여 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인

ii) 본인이 직접 또는 그와 친족관계, 경제적 연관관계 또는 위 ⅰ)의 관계에 있는 자를 통하여 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인

※ 해당 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 것으로 보는 경우는 다음에 해당하는 경우를 말한다.

ⅰ) 영리법인인 경우

가. 법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 100분의 30 이상을 출자한 경우

나. 임원의 임면권의 행사, 사업방침의 결정 등 법인의 경영에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 경우

ii) 비영리법인인 경우

가. 법인의 이사의 과반수를 차지하는 경우

나. 법인의 출연재산(설립을 위한 출연재산만 해당한다)의 100분의 30 이상을 출연하고 그 중 1인이 설립자인 경우

* 사실상 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 경우
소득세법 제101조에 따른 양도소득의 부당행위계산 규정을 적용함에 있어 소득세법 시행령 제98조 제1항 제4호에 따라 당해 거주자가 대표자인 법인은 당해 거주자와 특수관계에 있는 자에 해당하는 것이며, 이 경우 대표자라 함은 법인 등기부상 대표자로 등재되어 있는지 여부와 관계없이 임원의 임면권의 행사, 사업방침의 결정 등 법인의 경영에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 법인을 실질적으로 지배하고 있는 사실상의 대표자를 말하는 것으로서 법인의 사실상의 대표자에 해당하는지 여부는 사실판단할 사항임(부동산거래관리과-1040, 2011.12.14.).

3) 2011.12.31. 이전 양도분

2011.12.31. 이전 양도분의 경우 특수관계인의 범위는 다음과 같다.

① 당해 거주자의 친족

② 당해 거주자의 종업원 또는 그 종업원과 생계를 같이하는 친족

③ 당해 거주자의 종업원 외의 자로서 당해 거주자의 금전 기타 자산에 의하여 생계를 유지하는 자와 이들과 생계를 같이하는 친족

④ 당해 거주자 및 그와 ① 내지 ③에 규정하는 자가 소유한 주식 또는 출자지분의 합계가 총발행주식수 또는 총출자지분의 100분의 30 이상이거나 당해 거주자가 대표자인 법인

☞ 2002.12.30. 개정 전에는'100분의 50'이었음

⑤ 당해 거주자와 ① 내지 ③에 규정하는 자가 이사의 과반수이거나 출연금(설립을 위한 출연금에 한한다)의 100분의 50 이상을 출연하고 그중 1인이 설립자로 되어 있는 비영리법인

⑥ ④ 또는 ⑤에 해당하는 법인이 총발행주식수 또는 총출자지분의 100분의 50 이상을 출자하고 있는 법인

☞ 2002.12.30. 개정 전에는 100분의 30이었음

참고

○ 당해 거주자의 금전 기타자산에 의하여 생계를 유지하는 자와 이들과 생계를 같이 하는 친족의 범위는 다음 각 호에 의한다.

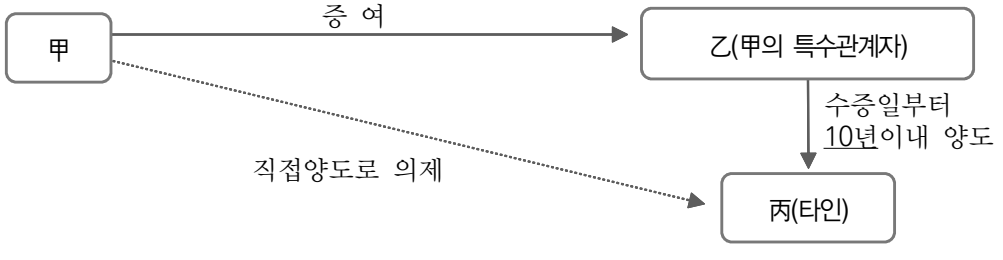
① 생계를 유지하는 자라 함은 당해 거주자로부터 급부를 받는 금전·기타의 재산수입과 동 금전·기타 재산의 운용에 의하여 생기는 수입을 일상생활비의 주된 원천으로 하고 있는 자를 말한다.

② 생계를 같이 하는 친족이라 함은 생계를 유지하는 자와 일상생활을 공동으로 영위하는 친족을 말한다.

2. 우회양도에 따른 부당행위계산

가. 규정의 개괄

양도소득에 대한 소득세를 부당하게 감소시키기 위하여 상기의 특수관계인에게 자산을 증여(소득세법 제97조의2 제1항의 규정을 적용받는 배우자 및 직계존비속 경우는 제외)한 후 그 자산을 증여받은 자가 그 증여일부터 10년(2022.12.31. 까지는 5년) 이내에 다시 이를 타인에게 양도한 경우에는 증여자가 그 자산을 직접 양도한 것으로 본다(2014.1.1.개정). 이 경우 당초 증여받은 자산에 대하여는 상속세 및 증여세법의 규정에 불구하고 증여세를 부과하지 아니한다.



* 직계존비속에 대한 증여후 우회양도는 2009.1.1. 이후 증여분부터 이월과세로 변경
* 10년 이내 연수 계산 : 등기부상의 소유기간에 의한다.

다만, 수증자가 부담하는 결정세액(증여세 + 양도소득세)이 증여자가 부담하는 양도소득세 결정세액보다 많거나, 양도소득이 해당 수증자에게 실질적으로 귀속 된 경우에는 우회양도로 인한 부당행위계산 규정(소득세법 §101②)을 적용하지 않는다.

실무

◎ 비과세와 부당행위계산

① 증여자가 1세대 1주택 비과세에 해당하는 경우 부당행위계산
증여자가 양도한 것으로 보는 자산이 「소득세법」제89조 제3호 및 같은 법 시행령 제154조 제1항의 규정에 의한 1세대1주택에 해당하는 경우에는 부당행위계산이 적용되지 아니하는 것임(수증자가 납세의무자가 됨, 재산세과-632, 2009.11.4.)

② 수증자가 1세대 1주택 비과세에 해당하는 경우 부당행위계산
수증자가 1주택을 증여받은 날부터 5년 이내 양도한 주택이 1세대1주택 비과세 조건을 충족한 경우에 「소득세법」 제101조(양도소득의 부당행위계산)가 적용되는 것임. 다만, 해당주택의 양도소득이 수증자에게 실질적으로 귀속된 때에는 부당행위계산 규정을 적용하지 않음(부동산거래관리과-0911, 2011.10.26.)

나. 부당행위계산 판단기준 및 적용 사례

수증자가 증여받은 자산을 양도함에 따른 조세회피 목적이 존재하는 것으로 간주하는 아래 (A)의 세액이 (B)의 세액보다 적어지는 부당한 행위를 한 경우에만 증여자를 양도소득세 납세의무자로 하여 증여자가 자산을 직접 양도한 것으로 보아 소득세법을 적용한다.

【조세부담 회피목적의 부당행위(소득세법 제101조 제2항, 2009. 12. 31. 개정)】

• A = (①) + (②) • B = (③) ☞ 조세회피 목적존재로 간주 ☞ {A〈 B}

① 증여받은 자의 증여세 결정세액
= (상속세 및 증여세법에 따른 산출세액) − (공제・감면세액)

② 증여받은 자 기준의 양도소득세 결정세액
= (소득세법에 따른 산출세액) − (공제・감면세액)

③ 증여자 기준의 양도소득세 결정세액
= {증여자가 직접 타인(수증자로부터 자산을 양수한 자)에게 양도한 것으로 하여 계산한 소득세법에 따른 산출세액} − (공제・감면세액)

<table>
<tr><th colspan="5">【부당행위 계산부인 해당 여부 판단 비교(사례)】</th></tr>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">증 여 자</th><th colspan="2">수 증 자</th></tr>
<tr><td>관 계</td><td colspan="2">父</td><td colspan="2">子</td></tr>
<tr><td rowspan="2">증여자산
(부동산)</td><td colspan="4">· 2009. 1. 1. 이후 증여분 : 이월과세 대상(조세회피 목적 불문)</td></tr>
<tr><td colspan="4">· 2008. 12. 31. 이전 증여분 : 부당행위 계산부인 대상(조세회피 목적 존재)</td></tr>
<tr><td>취 득 일</td><td colspan="2">1998. 5. 1.</td><td colspan="2">2008. 2. 5.(증여등기접수일)</td></tr>
<tr><td>보유기간</td><td colspan="2">1998. 5. 1.~2012. 5. 10.</td><td colspan="2">2008. 2. 5.~2012. 5. 10.(타인에게 양도)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">세목별
결정세액</td><td colspan="2">증여자 기준의 결정세액</td><td colspan="2">수증자 기준의 결정세액</td></tr>
<tr><td colspan="2">양도소득세
(1998. 5. 1~2012. 5.10.)</td><td>증여세
(2008. 2. 5.)</td><td>양도소득세
(2008. 2. 5.~2012. 5. 10.)</td></tr>
<tr><td>2.0억원인
경우 (ⓐ)</td><td>1억원
이하인
경우 (ⓑ)</td><td>1억원인
경우 (ⓒ)</td><td>0.1억원인
경우 (ⓓ)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">부당행위
부인대상
여부 판단</td><td colspan="4">{(ⓐ) 〉 (ⓒ+ⓓ)} ☞ 조세회피목적 있음. {(ⓑ) ≦ (ⓒ+ⓓ)} ☞ 조세회피목적 없음.</td></tr>
<tr><td>부인대상</td><td>부인대상
아님.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>납세의무자</td><td>父(양도세)</td><td>－</td><td>子(증여세)</td><td>子(양도세)</td></tr>
<tr><td>조세부담</td><td>부인대상인 경우
2.0억원 납부</td><td>없음.</td><td>부인대상인 경우
기납부 증여세
1억원 환급</td><td>부인대상 아닌 경우
양도소득세
0.1억원 납부</td></tr>
</table>

한편, 증여자의 양도자산(甲)과 수증자의 양도자산(乙)의 양도시기가 동일한 과세기간일 경우, 조세회피 목적 여부의 판단을 위한 증여자의 양도세 결정세액을 계산할 때에는 甲과 乙자산의 양도소득금액을 합산한 산출세액(초과누진세율 적용대상인 경우)을 전체 양도소득금액으로 나누어 乙자산의 양도소득금액을 곱한 값으로 비교해야 한다(재산－1541, 2008.7.8.). 다만, 단일세율(예 : 40%, 50%, 60%, 70% 등 차등비례세율) 적용대상인 경우 양도소득금액 합산의 의미가 없다.

<증여자의 다른 양도소득금액에 합산될 경우 부당행위 해당 여부 판단>

구 분	증 여 자 (A)	수 증 자 (B)		양 수 자
관 계	소득세법 제97조 제4항(이월과세) 적용대상이 아닌 특수관계인			他人
양도자산	A의 다른 양도자산 甲	A로부터 증여받은 乙		
취 득 일	乙자산 : 1998. 5. 1.	2008. 2. 5.(증여등기접수일)		2011. 5. 10.
보유기간	甲자산 : 1990. 8. 1.~2011. 3. 20. 乙자산 : 1998. 5. 1.~2011. 5. 10.	乙자산 : 2008. 2. 5.~2011. 5. 10.		-
양도자산별 양도소득금액	증여자가 양도한 다른 양도자산 甲의 양도소득금액 : 2.0억원			
	증여자가 양도한 것으로 간주한 乙의 양도소득금액 : 4.0억원			
세목별 결정세액 (감면·공제 세액 없음)	증여자 기준	수증자 기준		
	甲·乙 양도소득금액 합산 후 양도소득세 결정세액	증여세 결정세액	양도소득세 결정세액	
	{(6.0억원－250만원)×35%－1,490만원}×4.0억원÷6.0억원 ≒ 1.29억원 (ⓐ)	1.0억원 (ⓑ)	0.1억원 (ⓒ)	
부당행위 부인대상 해당 여부	{1.29억원= (ⓐ) 〉 (ⓑ+ⓒ) = 1.1억원}☞ 조세회피목적 있음. 따라서 소득세법 제101조 제2항에 따른 부당행위계산 적용대상이지만, 양도소득금액 전액이 수증자에게 귀속됨이 확인된 때(납세자 입증책임)에는 적용하지 아니함			

다. 부당행위계산 적용시 「수증자가 부담한 증여세」의 환급

부당행위계산이 적용되어 증여자가 제3자에게 직접 양도한 것으로 세액계산함에 있어서 종전에는 「수증자가 부담한 증여세」를 당초 증여자의 양도차익 계산시 필요경비로 공제하여 왔으나, 헌법재판소의 헌법불합치 결정(헌재2000헌바28, 2003.7.24.)에 따라 다음과 같이 개정되었다.

2003.12.31. 이전	2004.1.1. 이후 양도 또는 결정분
증여세를 필요경비로 공제	증여세를 환급

☞ 2004.1.1. 이후 양도하거나 결정하는 분부터 개정규정을 적용함

※ 헌법불합치 결정(2003.7.24.)
- 증여라는 거래형식을 취하여 고율의 누진세율에 의한 양도소득세를 회피하려는 행위에 대한 과세를 입법목적으로 하는 것은 정당하지만
- 수증자에 대한 증여세 부과를 유지하면서 증여자에게 양도소득세를 부과하는 것은 이중과세에 해당하며
- 국세청의 과세실무상 수증자의 증여세를 증여자에 대한 양도소득세액 산출시 필요경비로 산입하고 있으나 이 경우도 납부한 증여세의 일부만 공제되는 결과이므로 여전히 증여세액 전부를 환급받지 못함

라. 부당행위 계산 적용시 증여자의 양도차손 통산 여부

증여자가 부담하여야 할 양도소득세가 증여받은 자가 부담하여야 할 증여세와 양도소득세의 합계액보다 많아 부당행위계산 규정을 적용할 때 증여자의 다른 자산에서 발생한 양도차손이 있는 경우에는 이를 해당 자산에서 발생한 양도차익과 통산한다(양도 집행기준 101-167-10).

마. 증여 또는 양도당시 특수관계 여부에 따른 부당행위계산 적용

(양도 집행기준 101-167-12)

증여 당시	양도 당시	부당행위계상 적용여부
특수관계 있음	특수관계 있음	적용
특수관계 있음	특수관계 없음	적용 배제
특수관계 없음	특수관계 있음	적용 배제

바. 증여받은 토지에 건물을 신축하여 양도하는 경우

특수관계인에게 토지를 증여한 후 토지를 증여받은 특수관계인이 해당 토지에 주택을 신축하여 그 증여일부터 5년 이내에 타인에게 양도한 경우에는 증여자가 그 토지를 양도한 것으로 보는 것이다(양도 집행기준 101-167-11).

사. 양도세 이월과세 적용받는 수증자가 1세대 1주택 비과세 대상이 되는 경우에도 부당행위계산 대상에 해당

2014.1.1. 소득세법 개정시, 종전 제97조 제4항의 규정을 삭제하고 제97조의2 (양도소득의 필요경비 계산 특례) 규정을 신설하면서, 양도소득세 이월과세(소득세법 제97조의2 제1항)가 적용되는 수증자가 양도시 1세대 1주택 비과세 대상이 되는 경우 그 동안 기획재정부 예규에 따라 비과세 처리하였던 것을 부당행위계산(소득세법 제101조 제2항)대상에 해당됨을 명확히 규정하였다.

이러한 개정은, 다주택자가 별도 세대원인 직계존비속(무주택자)에게 주택을 증여하는 방법으로 양도세 부담을 회피하는 사례를 방지하기 위하여 국세청 예규(부동산거래관리과-0911, 2011.10.26.)에 따라 운영하던 것을 법령화한 것이다. 이에 따라 부당행위계산(소득세법 제101조 제2항) 규정을 적용한 결과, 양도소득이 수증자에게 귀속되고 수증자의 양도 주택이 1세대1주택 비과세 요건을 충족하였다면 소득세법 제101조 제2항 단서에 따라 비과세될 수 있다. 그러나, 양도소득이 증여자에게 귀속되고 수증자의 부담세액(양도세 및 증여세의 결정세액)과 증여자가 직접 양도한 것으로 보아 계산한 양도세 결정세액과 비교하여 전자가 적으면 비과세 대신 증여자가 직접 양도한 것으로 보아 양도세를 과세하는 것이다.

<참고> 국세청 예규에 따라 운영되었던 양도세 부담회피 사례

◆ (사례) 아버지(3주택자)가 5년 보유한 주택(A)을 아들(무주택)에게 증여하고, 아들이 증여받은 주택을 즉시 제3자에게 양도하는 경우

⇒ 아들이 자산양도시 아버지의 취득시기·취득가액을 적용하므로 증여 즉시 1세대1주택 비과세 가능

3. 부당행위계산 관련 해석사례

(1) 소득세법 제101조에 따른 양도소득의 부당행위계산 규정을 적용함에 있어 소득세법 시행령 제98조 제1항 제4호에 따라 당해 거주자가 대표자인 법인은 당해 거주자와 특수관계에 있는 자에 해당하는 것이며, 이 경우 대표자라 함은 법인 등기부상 대표자로 등재되어 있는지 여부와 관계없이 임원의 임면권의 행사, 사업방침의 결정 등 법인의 경영에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 법인을 실질적으로 지배하고 있는 사실상의 대표자를 말하는 것으로서 법인의 사실상의 대표자에 해당하는지 여부는 사실판단할 사항임(부동산거래관리과-1040, 2011. 12.14, ; 서면인터넷방문상담4팀-1698, 2006.06.13.)

(2) 소득세법 제88조 제1항의 규정에 따라서 자산의 양도로 보는 부담부증여(증여가액 중 그 채무액에 상당하는 부분을 말함)에 대하여는 같은 법 제101조 제2항의 규정에 따른 특수관계 있는 자간의 부당행위계산 규정을 적용하지 아니하는 것임(부동산거래관리과-460, 2011.6.3.)

(3) 거주자가 특수관계법인에 자산을 증여한 후 그 자산을 증여받은 법인이 그 증여일부터 5년 이내에 양도한 경우에는 「소득세법」 제101조를 적용하는 것이나, 그 자산의 양도소득이 해당 법인에 실질적으로 귀속된 경우에는 그러하지 않는 것임(부동산거래관리과-217, 2011.3.10)

(4) 국내에 1세대 2주택을 소유한 자가 그 중 1주택을 특수관계자(소득세법 제97조 제4항의 규정을 적용받는 배우자는 제외)에게 증여한 후 잔존 1주택의 보유기간이 양도일 현재 3년 이상(서울특별시, 과천시 및 「택지개발촉진법」 제3조의 규정에 의하여 택지개발예정지구로 지정・고시된 분당・일산・평촌・산본・중동 신도시지역에 소재하는 주택의 경우에는 당해 주택의 보유기간이 3년 이상이고 그 보유기간 중 거주기간이 2년 이상)인 경우에는 소득세법 제89조 제1항 제3호 및 「같은 법 시행령」 제154조 제1항에 의한 1세대 1주택에 해당되어 양도소득세가 비과세되는 것임(재산세과-27, 2009.8.25.)

(5) ①「상속세 및 증여세법」 제44조 제1항의 규정에 의하여 배우자에게 양도한 재산은 그 재산을 양도한 때에 증여한 것으로 추정하는 것이나, 배우자에게 대가를 지급받고 양도한 사실이 같은 법 시행령 제33조 제3항 각호에 의하여 명백히 인정되는 경우에는 그러하지 아니하는 것임

② 증여추정 규정이 적용되지 아니하는 재산은 양도소득세 과세대상이 되는 것이며, 당해 재산의 '시가'보다 높거나 낮은 대가를 지급하는 경우에는「상속세 및 증여세법」 제35조의 규정이 적용되는 것임

③「소득세법」 제101조 제1항 및 같은 법 시행령 제167조 제4항의 규정에 따라 양도소득세를 계산함에 있어 특수관계 있는 자와의 거래에 있어서 토지 등을 시가를 초과하여 취득하거나 시가에 미달하게 양도함으로써 조세의 부담을 부당히 감소시킨 것으로 인정되는 때에는 그 취득가액 또는 양도가액을 '시가'에 의하여 계산하는 것임(재산세과-276, 2009.9.21)

(6)「상속세 및 증여세법」 제35조 제2항 및 같은 법 시행령 제26조의 규정에 의하여 특수관계 없는 자로부터 거래의 관행상 정당한 사유없이 시가보다 현저히 낮은 가액으로 부동산을 취득한 경우로서 그 시가와 대가와의 차액이 시가의 30% 이상인 경우에는 시가와 대가와의 차액에 상당하는 금액을 증여받은 것으로 추정하여 시가와 대가와의 차액에서 3억원을 차감한 가액을 양수자의 증여재산 가액으로 하는 것입니다. 이 경우 시가라 함은「상속세 및 증여세법」 제60조 내지 제66조의 규정에 의하여 평가한 가액을 말하는 것이며, 거래의 관행상 정당한 사유가 있는지 여부는 당해 거래의 경위, 거래당사자의 관계, 거래가액의 결정과정 등 구체적인 사실을 확인하여 판단할 사항임(재산세과-974, 2008.8.18.)

<관련 세법별 과세요건과 부당행위 계산부인 및 양도·취득시 시가 등 차이점>

구 분	법인세법	상증세법	소득(양도)세법
과세요건 (부당행위 계산규정)	· 특수관계인 경우로서 - 개인·법인에게 저가양도 - 개인·법인으로부터 고가양수(법 제52조, 영 제88조 제1항 제1호·제3호) · 2007. 2. 28. 이후 거래분부터 적용 (시가 - 대가) ≧ 3억원 OR {(시가 - 대가) ÷ 시가} ≧ 5% 이상인 때 (영 제88조 제3항)	· 특수관계 여부에 무관하게 - 개인·법인에게 고가양도 - 개인·법인으로부터 저가양수(법 제35조, 영 제26조) · (시가 - 대가) ≧ 3억원 OR {(시가 - 대가) ÷ 시가} ≧ 30% 이상인 때 (영 제26조 제2항, 제5항·제6항)	· 특수관계인 경우로서 - 개인·법인에게 저가양도 - 개인·법인으로 부터 고가양수(법 제96조 제3항, 제101조 제1항) · 2007. 2. 28. 이후 양도분부터 적용 (시가 - 대가) ≧ 3억원 OR {(시가 - 대가) ÷ 시가} ≧ 5% 이상인 때 (영 제167조 제3항)
판 단 (평 가) 기 준 일	행위 당시 기준 (매매계약일, 영 제88조 제2항)	원칙 : 대금청산일 예외 : 매매계약 후 환율급변시 매매계약일 (영 제26조 제8항)	매매계약일 (소득세법 집행기준 101-167-2)
시가평가 범 위	· 시가(매매사례가액 등) · 보충적 평가액 (영 제89조 제1항과 제2항)	· 시가(평가기준일 전후 각 3월의 매매사례가액·수용보상가·감정가 등) · 보충적 평가액 (영 제26조 제1항)	· 상속세 및 증여세법(상장주식은 법인세법)에 의한 평가액으로 하되, 양도·취득일 전후 3월의 매매사례가액·수용보상가·감정가 등) · 보충적 평가액 (영 제167조 제5항)

제7장

재개발·재건축에 따른 양도차익 산정

1. 재개발·재건축 조합원입주권 양도차익 계산

가. 재개발·재건축 양도차익 계산방법 및 연혁

「도시 및 주거환경정비법」에 의한 재개발사업, 재건축사업 또는 소규모재건축사업등*을 시행하는 정비사업조합의 조합원이 당해 조합에 기존건물과 그 부수토지를 제공(건물 또는 토지만을 제공한 경우 포함)하고 관리처분계획등에 따라 취득한 조합원입주권과 신축주택을 양도하는 경우 다음과 같이 관리처분계획인가전 양도차익(기존부동산 양도차익)과 관리처분계획인가후 양도차익(입주권 프리미엄)으로 크게 구분하여 양도차익을 계산한다.

* 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모재건축사업은 2018.2.9. 이후 취득분부터 (대통령령 제28627호 부칙 제1조 및 제4조) 같은 법에 따른 자율주택정비사업, 가로주택정비사업, 소규모재개발사업은 2022.1.1. 이후 취득분부터(부칙 제18578호 제7조) 적용

이러한 양도차익 계산방법은 양도가액에서 필요경비를 차감하여 양도차익을 계산하는 일반적인 경우와 달리 매우 독특한 계산 방법이다. 「도시 및 주거환경정비법」 등에 따른 재개발·재건축은 소득세법 시행령 제152조에 따른 환지방식으로 보기 때문에 재개발·재건축조합에 출자된 기존 부동산을 양도로 보지 않고 새로운 주택을 취득하기 위한 불가피한 일련의 과정으로 보아 조합원입주권 등의 양도시점에서 기존 부동산 양도차익과 입주권프리미엄에 대한 양도차익을 한꺼번에 계산하여 양도소득세를 계산한다.

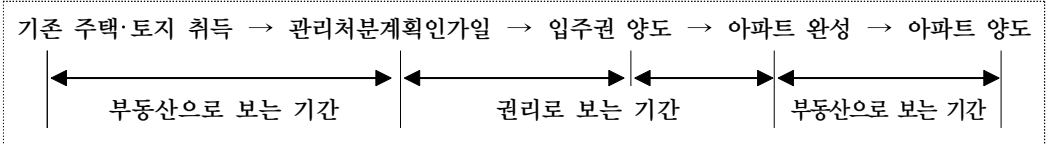
재개발·재건축 입주권 등에 대한 양도소득세 계산 특례는 소득세법 시행령 제166조 및 국세청 업무지침에 따라 2001.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용하였으며 2002.1.1. 이후에는 주택뿐만 아니라 상가입주권에 대하여도 적용토록 개정하였다.

2007.1.1. 이후 양도차익 계산원칙이 기준시가에서 실지거래가액 기준으로 변경되어 재개발·재건축에 따른 신축건물 양도차익 계산방식도 입주권 계산방법을 준용한

현재의 계산방식이 추가·개정되었다. 따라서 현재는 조합원입주권에 대한 양도차익 계산방법, 완성된 신축주택 등에 대한 실가 양도차익 계산방법, 완성된 신축주택 등에 대한 기준시가 계산방법 등이 각각 규정되어 있다.

나. 조합원입주권의 취급 및 재개발·재건축사업 시행절차

<조합원입주권 양도시 양도차익 산정흐름도>



※ "관리처분계획인가일 등" 용어에 대한 시기별 개념 차이
- 2003.6.30. 이전(재개발은 도시재개발법에 의한 관리처분계획인가일, 재건축은 주택건설촉진법에 의한 사업계획승인일)
- 2003.7.1.부터 2005.5.30.까지(도시 및 주거환경정비법에 의한 재개발과 재건축은 각각 관리처분계획인가일과 사업시행인가일)
- 2005.5.31. 이후부터(도시 및 주거환경정비법에 의한 재개발과 재건축 모두 관리처분계획인가일로 통일)

<조합원입주권의 취급>

	재개발정비사업	재건축정비사업
	⬇ 2006.1.1. 이후 조합원입주권(2005.12.31.까지는 입주권) {소득세법§89②, 부칙(2005.12..31. 법률 제7837호) 제12조}	
입주권 ⇩ 조합원입주권 (변환시점 : 2006. 1. 1.)	① 2006.1.1. 이후 최초로 도시 및 주거환경정비법에 의한 주택재개발사업 또는 주택재건축사업의 관리처분계획이 인가된 조합원입주권 ② 위 ①의 조합원입주권을 승계 취득한 것 ③ 2005.12.31. 이전에 도시 및 주거환경정비법에 따른 주택재개발사업 또는 주택재건축사업의 관리처분계획이 인가되어 취득한 입주자로 선정된 지위를 2006.1.1. 이후에 매매·상속 등으로 인한 승계 취득한 것 ④ 2005.12.31.이전에 주택건설촉진법 제33조의 규정에 따라 주택재건축 사업계획승인을 얻어 취득한 입주자로 선정된 지위를 2006.1.1. 이후에 매매·상속 등으로 인한 승계 취득한 것	

※ 조합원입주권의 취급
① 부동산을 취득 할 수 있는 권리
② 2005.12.31. 까지는 입주권 → 2006.1.1. 이후부터는 조합원입주권
③ 조합원입주권 양도시에도 주택처럼 비과세 됨(소득세법 §89①제4호, 소득세법 시행령§155⑰)

【재개발정비사업 시행절차】

• 주민 의견청취(14일 이상 공람) • 관계기관협의 • 지방도시계획위원회심의	도시 및 주거환경정비 기본계획 수립(광역시장,시장)
	⬇
• 주민설명회(30일 이상 공람) • 지방의회 의견청취	정비계획(안)작성 및 정비구역지정 신청 (구청장→광역시장)
	⬇
• 지방도시계획위원회심의	정비계획수립 및 정비구역 지정(광역시장)
	⬇
• 토지 등 소유자 1/2 이상 동의 • 시, 군, 구청장 승인	조합설립추진위원회(조합임원 및 대의원선출, 창립총회, 조합설립인가 신청)
	⬇
• 구청장	조합설립인가(사업시행계획 수립, 사업시행인가신청)
	⬇
• 시공사 선정 • 조합에서 세입자검색, 임대주택	사업시행인가(다른 법률 인·허가 의제처리)
	⬇
• 분양공고(60일 이내)	분양신청(종전 토지 등 가격평가, 분양 예정가 평가)
	⬇
• 관리처분계획(안)총회의결	관리처분계획인가(구청장, 30일 이내 인가여부 결정) (관리처분계획인가일에 종전의 부동산이 조합원입주권으로 전환)
	⬇
• 보상 및 이주 → 철거	착 공
	⬇
• 일반분양 → 주택공급	준공인가 및 입주
	⬇
• 토지 분할 확정측량	이 전 고 시
	⬇
• 등기촉탁	청산 및 조합해산(구청에 관계서류 인계)

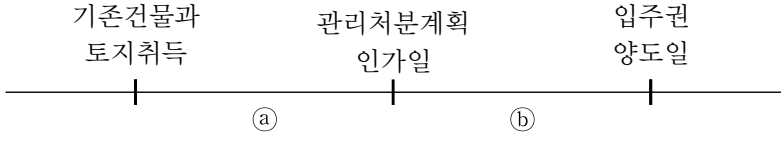
【재건축정비사업 시행절차】

기본계획 수립(시장)	• 관계행정기관 협의 → 주민공람 → 시의회 의견청취 → 시 도시계획위원회 심의 → 고시(시장)
⬇	⇒ 안전진단 신청 → (안전진단 실시 : 구청장)
구역 지정(시장)	• 기초조사(구청장) → 입안(구청장) → 공람공고 (구청장) → 구 의회 의견청취 → 시 도시계획위원회 심의 → 지정 및 고시(시장) → 주민설명회 개최
⬇	
조합설립추진위원회 구성 및 승인(구청장)	• 토지 등 소유자 동의 → 추진위원회 구성 → 구청장 승인
⬇	
조합설립인가(구청장)	• 정관작성 → 토지 등 소유자 동의 → 인가 신청 → 인가(구청장) → 법인 등기
⬇	⇒ 시공사 입찰공고→조합원총회의결→(시공자 선정)
사업시행인가(구청장)	• 사업시행계획서 작성 → 인가 신청 → 일반공람 (구청장) → 인가 및 고시(구청장)
⬇	
관리처분계획인가(구청장)	• 분양통지 및 공고 → 분양신청 → 관리처분계획수립 → 공람(시행자) → 인가신청 → 인가(구청장) → 고시(구청장) → 인가내용의 통지(시행자)
⬇	(＊관리처분계획인가일에 종전의 부동산이 조합원입주권으로 전환)
사업준공 및 이전고시 (사업시행자)	• 준공검사(구청장) → 준공인가 및 고시(구청장) → 확정 측량 및 토지분할 → 관리처분계획사항 통지 → 이전고시 및 보고(조합)
⬇	
등기촉탁·소유권이전	• 청산금 징수·지급 및 등기촉탁(사업시행자)
⬇	
조합해산(조합)	• 청산법인 설립서류 이관(조합 → 구청장)

다. 재개발·재건축 조합원입주권의 양도차익 계산

1) 양도차익 계산 구조

◇ 조합원입주권 양도차익
= 관리처분계획등인가 전 양도차익 ⓐ + 관리처분계획등인가 후 양도차익 ⓑ



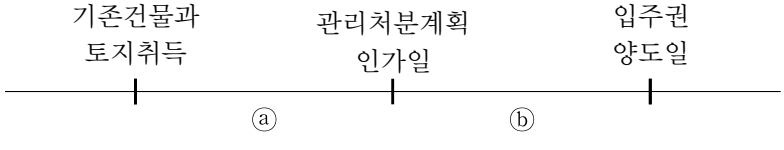
2) 청산금을 납부한 경우

○ 청산금을 납부한 경우 양도차익 계산

◇ 청산금을 납부한 경우 조합원입주권 양도차익 = ⓐ + ⓑ

ⓐ 관리처분계획등인가 전 양도차익(부동산 부분)
= 기존건물과 토지의 평가액 - 기존건물과 토지의 취득가액 - 기타 필요경비

ⓑ 관리처분계획등인가 후 양도차익(입주권 부분)
= 양도가액 - (기존건물과 토지의 평가액 + 납부한 청산금) - 기타 필요경비



☞ 조합원입주권 양도가액의 범위
조합원입주권 양도시 양도자와 양수자간의 실제 거래금액인 양도가액은 양도자가 수령한 이주비와 대출금은 양도가액에서 차감하지 아니하고, 양도일 이후 납입기일이 도래하여 양수자가 부담하는 추가 분담금액은 양도가액에 포함하지 아니함(서면4팀-1380, 2008.6.10.)

3) 청산금을 지급받은 경우

① 지급받은 청산금에 대한 과세

조합원이 수령한 청산금은 양도소득세 과세대상이며, 그 청산금에 상당하는 종전의 주택 및 부수토지가 1세대 1주택 비과세 요건을 갖춘 경우에는 양도소득세가 비과세 된다.

◇ 청산금 부분 양도차익

○ 양도가액 = 지급받은 청산금

취득가액 = (기존건물과 토지의 취득가액 + 기타 필요경비) × 청산금 / 기존건물과 토지의 평가액

○ 또는 (기존건물과 토지의 평가액 - 기존건물과 토지의 취득가액 - 기타 필요경비) × 청산금 / 기존건물과 토지의 평가액

② 청산금을 지급받은 경우 조합원입주권 부분 양도차익 계산

수령한 청산금에 상당하는 종전의 건물 및 부수토지는 이미 과세(위 ①)가 이루어졌으므로 이를 제외하고 양도차익을 계산한다.

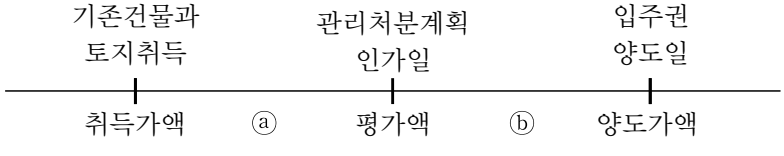
◇ 청산금을 지급받은 경우 조합원입주권 부분 양도차익 = ⓐ + ⓑ

ⓐ 관리처분계획등인가 전 양도차익

= (기존건물과 토지의 평가액 - 기존건물과 토지의 취득가액 - 기타필요경비) × (기존건물과 토지의 평가액 - 지급받은 청산금) / 기존건물과 토지의 평가액

ⓑ 관리처분계획등인가 후 양도차익

= 양도가액 - (기존건물과 토지의 평가액 - 지급받은 청산금) - 기타필요경비



☞ 기존 부동산을 상속 또는 증여로 취득한 경우

상속 또는 증여로 취득한 자산의 취득당시 실지거래가액은 상속 또는 증여일 현재의 평가액으로 한다. (소득세법 시행령 §163⑨)

4) 기타 양도차익 계산시 적용 내용

① 위 산식에서 기존건물과 그 부수토지의 취득가액을 확인할 수 없는 경우 아래와 같이 계산한 가액을 「기존건물과 그 부수토지의 취득가액」으로 한다.

$$\text{기존건물과 그 부수토지의 평가액} \times \frac{\text{취득일 현재 기존건물과 그 부수토지의 기준시가}}{\text{관리처분계획인가일 현재 기존 건물과 그 부수토지의 기준시가}}$$

위 산식에서 「기존건물과 그 부수토지의 평가액」이라 함은 도시 및 주거환경정비법에 의한 관리처분계획인가에 따라 정하여진 가격을 말하고 추후 그 가격이 변경되는 때에는 변경된 가격을 말한다.

이 경우 평가액이 없는 경우에는 관리처분계획인가일 전후 소득세법 시행령 제176조의2 규정의 매매사례가액, 감정가액(평가일 전후 3월 이내), 또는 평가일의 기준시가를 순차로 적용한 가액을 말한다.

② 장기보유특별공제의 적용

장기보유특별공제액은 '부동산을 취득할 수 있는 권리' 부분에는 적용하지 않지만 기존 부동산 부분은 그 보유기간에 따라 적용한다.

(가) 소득세법 제95조 및 소득세법 시행령 제166조 제5항을 개정하여 조합원 입주권에 대하여도 기존부동산의 취득일부터 관리처분계획인가일까지의 기간에 대하여 장기보유특별공제가 적용됨을 명확히 하였다.

(나) 기존 부동산의 보유기간 계산 : 기존 부동산의 취득일부터 관리처분계획인가일까지의 기간

(다) 기존 건물과 부수토지의 보유기간이 서로 다른 경우 : 각각의 보유기간에 따른 공제율을 적용

◎ 고가주택에 해당되는 조합원입주권 양도시 장기보유특별공제액 계산방법

도시 및 주거환경정비법에 의한 주택재개발·재건축사업의 조합원이 당해 조합을 통하여 취득한 입주자로 선정된 지위를 양도하는 경우로서 소득세법(2005.12.31. 법률 제7837호로 개정되기 전의 것) 제89조 제3호 및 동법 시행령(2005.12.31. 대통령령 제19254호로 개정되기 전의 것) 제155조 제16항에 따라 동법 시행령 제154조 제1항의 규정에 의한 1세대 1주택으로 보는 경우 동법 제95조의 장기보유특별공제를 적용함(재산세제과-239, 2007.2.16.)

☞ 위 해석은 과세대상이 되는 1세대 1주택 비과세 요건을 충족한 주택의 양도차익 전체에 대해서 장기보유특별공제를 적용할 수 있다는 견해이나, 2013.1.1. 개정 법률 시행에 따라 관리처분계획인가전 기존부동산 부분의 양도차익만으로 한정하여 적용하도록 명문화하였기 때문에 2013.1.1. 이후 양도분부터 위 유권해석을 적용할 수는 없을 것임.

③ 양도소득세 세율 적용

기존 부동산(토지 또는 건물)의 취득일로부터 조합원입주권 양도일까지의 보유기간을 계산하여 해당 세율을 적용한다. 기존 건물과 부수토지의 취득일이 서로 다른 경우에도 먼저 취득한 부동산의 취득일부터 조합원입주권 양도일까지의 기간을 보유기간으로 하여 해당 세율을 적용한다. 즉 자산별로 각각 보유기간 계산을 하지 않는다.

라. 재개발·재건축 조합원입주권의 양도차익 계산 사례

계산사례 1	청산금을 납부한 경우로서 기존 단독주택과 그 부수토지의 취득가액을 알 수 있는 경우

1. 사례자료

① 기존 단독주택 및 그 부수토지의 취득내용
- ○ 취득일 : 1990. 9. 1.
- ○ 실지취득가액 : 68,000,000
- ○ 기타필요경비 : 2,000,000
  * 기존 부동산에 대한 기타필요경비를 말함.

② 관리처분계획인가 내용
- ○ 인가일 : 2009. 6. 15.
- ○ 기존 주택 및 그 부수토지의 평가액 : 80,000,000원
- ○ 청산금으로 납부한 가액 : 50,000,000원

③ 조합원입주권 양도내용(1세대1주택 비과세요건을 충족하지 못함)
- ○ 양도일자 : 2011. 5. 1.
- ○ 조합원입주권 실지양도가액 : 151,000,000원
- ○ 기타필요경비 : 1,000,000원 (예 : 부동산소개료 등)
  * 부동산을 취득할 수 있는 권리에 대한 기타필요경비를 말함.

2. 계산순서(아래와 같이 계산하면 편리)

① 4.란에 해당하는 부동산을 취득할 수 있는 권리 부분과 기존 부동산 부분의 양도차익을 먼저 계산한다.

② 1.란의 양도가액과 3.란의 필요경비를 기재한다.

③ 2.란 취득가액을 계산한다.

④ 5.란 이후를 계산한다.

3. 양도소득세 계산

1. 양도가액	151,000,000(2011. 5. 1. 양도)	
⬇		
2. 취득가액 [=1.−(4.+3.)]	118,000,000=151,000,000−(30,000,000+3,000,000)	
⬇		
3. 기타필요경비	3,000,000=1,000,000+2,000,000	
⬇		
4. 양도차익(=③)	① 부동산을 취득할 수 있는 권리 부분 양도차익 =20,000,000	② 기존의 부동산 부분 양도차익=10,000,000
	151백만−(80백만+50백만) −1백만	(80백만−68백만)−2백만
	③ 양도차익의 합계액 = 30,000,000(①+②)	
⬇		
5. 장기보유 특별공제 (=4.×공제율)	부동산을 취득할 수 있는 권리 부분	기존의 부동산 부분
	공제대상이 아님.	3,000,000=10,000,000 ×30%
⬇		
6. 양도소득금액 (=4.−5.)	27,000,000=30,000,000−3,000,000	
⬇		
7. 양도소득 기본공제	1인당 연 2,500,000원 공제	
⬇		
8. 양도소득 과세표준 (=6.−7.)	24,500,000=27,000,000−2,500,000	
⬇		
9. 세 율	15% (누진공제액 108만원, 보유기간 2년 이상임)	
⬇		
10. 산출세액 (=8.×세율)	2,595,000=(24,500,000×15%)−1,080,000	
⬇		
11. 납부할 세액 (=10.)	2,595,000	

계산사례 2	청산금을 지급받은 경우로서 기존 단독주택과 그 부수토지의 취득가액을 알 수 있는 경우

1. 사례자료

① 기존 주택 및 그 부수토지의 취득내용

○ 취득일 : 1990. 9. 1.

○ 실지취득가액 : 70,000,000

○ 기타필요경비 : 2,000,000(* 기존 부동산에 대한 기타필요경비를 말함)

○ 기준시가 : 주택 30㎡(@205,000), 토지 50㎡(@1,000,000)

② 관리처분계획인가 내용

○ 인가일 : 2009. 6. 15.

○ 기존 주택 및 그 부수토지의 평가액 : 80,000,000원

○ 지급받은 청산금 가액 : 20,000,000원

* 지급받은 청산금은 관리처분계획인가일과 철거일(기존주택 멸실일) 중 빠른 날 현재 기존주택과 그 부수토지가 소득세법 시행령 제154조 제1항 비과세 요건을 충족한 때에는 비과세 대상이지만, 그 평가액이 고가주택 기준금액(2008. 10. 7. 이후 9억원 초과)에 해당되거나 비과세 요건을 충족하지 못한 때에는 과세대상(아래 ⓐ, ⓑ 참조)이 됨에 유의.

ⓐ 지급받은 청산금의 양도차익(비과세 요건을 충족하지 못한 일반주택인 경우)

= (관리처분인가 전 양도차익) × (지급받은 청산금)÷(관리처분계획인가일 현재 평가액)

= (80,000,000－70,000,000－2,000,000)×20,000,000÷80,000,000 = 2,000,000

ⓑ 지급받은 청산금의 양도차익(비과세 요건을 충족한 고가주택인 경우)

= (관리처분인가 전 양도차익) × (지급받은 청산금) ÷ (관리처분계획인가일 현재 평가액) × (관리처분계획인가일 현재 평가액－9억원)÷(관리처분계획인가일 현재 평가액)

③ 조합원입주권 양도내용(1세대 1주택 비과세 요건을 충족하지 못함)

○ 양도일자 : 2011. 5. 1.

○ 조합원입주권 실지양도가액 : 71,000,000원

○ 기타필요경비 : 1,000,000원 (예 : 부동산소개료 등)

* 부동산을 취득할 수 있는 권리에 대한 기타필요경비를 말함.

2. 양도소득세 계산

1. 양도가액	71,000,000 (2011. 5. 1. 양도)		
⬇			
2. 취득가액 [=1.−(4.+3.)]	52,500,000=71,000,000−(16,000,000+2,500,000)		
⬇			
3. 기타 필요경비	2,500,000=1,000,000+2,000,000 × (80백만−20백만) ÷ 80백만		
⬇			
4. 양도차익 (=③)	① 부동산을 취득할 수 있는 권리 부분 양도차익=10,000,000	⬇	② 기존의 부동산 부분 양도차익=6,000,000
	71백만−(80백만−20백만)−1백만		(80백만−70백만−2백만) × (80백만−20백만) ÷ 80백만원
	③ 양도차익의 합계액=16,000,000(①+②)		
⬇			
5. 장기보유 특별공제 (=4. × 공제율)	부동산을 취득할 수 있는 권리 부분		기존의 부동산 부분
	공제대상이 아님.		1,800,000=6,000,000 × 30%
⬇			
6. 양도 소득금액 (=4.−5.)	14,200,000=16,000,000−1,800,000		
⬇			
7. 양도소득 기본공제	1인당 연 2,500,000원 공제		
⬇			
8. 양도 소득과세표준 (=6.−7.)	11,700,000=14,200,000−2,500,000		
⬇			
9. 세 율	6% (보유기간 2년 이상임)		
⬇			
10. 산출세액 (=8. × 세율)	702,000=11,700,000 ×6%		
⬇			
11. 납부할 세액 (=10.)	702,000		

계산사례 3	청산금을 지급받은 경우로서 기존 단독주택과 그 부수토지의 취득가액을 알 수 없는 경우

1. 사례자료

① 기존 주택 및 그 부수토지의 취득내용

○ 취득일 : 1990. 9. 1.(실지취득가액과 기존 부동산의 기타필요경비 : 알 수 없음.)

○ 취득일 현재 기존 주택과 그 부수토지의 면적 및 기준시가

- 주택 : 30㎡ (기준시가 @205,000)
- 부수토지 : 50㎡ (기준시가 @1,000,000)

○ 2005. 4. 30. 개별주택가격 최초 공시가 : 30,000,000원

○ 2005. 4. 30. 개별주택가격 최초 공시일 현재 기존주택과 부수토지의 기준시가

- 기존 주택의 일반건물 기준시가 : @217,000
- 부수토지 개별공시지가 : @1,100,000

② 관리처분계획인가 내용

○ 인가일 : 2009. 6. 15.

○ 기존 주택 및 그 부수토지의 평가액 : 80,000,000원
(지급받은 청산금 : 20,000,000원)

○ 관리처분계획인가일 현재 개별주택가격 : 40,000,000원

○ 관리처분계획인가일 현재 기존 주택과 부수토지의 기준시가

- 기존 주택 기준시가 : @227,000 × 30㎡
- 부수토지 기준시가 : @1,200,000 × 50㎡

③ 조합원입주권 양도내용

○ 양도일자 : 2011. 5. 1.(조합원입주권 실지양도가액 : 71,000,000원)

○ 기타필요경비 : 1,000,000원 (예 : 부동산소개비 등)

＊ 부동산을 취득할 수 있는 권리에 대한 기타필요경비를 말함.

2. 보충설명

① 기존 주택과 그 부수토지의 환산취득가액 (산식 4. ②란[주1])

$$\text{기존 주택과 부수토지의 취득일 현재 개별주택가격} = \text{2005. 4.30.최초 개별주택가격} \times \frac{\text{취득일 현재 기존 주택과 부수토지의 기준시가}}{\text{2005. 4. 30. 현재 기존주택과 부수토지의 기준시가}}$$

$$27{,}385{,}790 = 30{,}000{,}000 \times \frac{(30㎡ \times 205{,}000) + (50㎡ \times 1{,}000{,}000) = 56{,}150{,}000}{(30㎡ \times 217{,}000) + (50㎡ \times 1{,}100{,}000) = 61{,}510{,}000}$$

$$\text{기존 주택과 부수토지의 환산취득가액} = \text{기존 주택과 부수토지의 평가액} \times \frac{\text{취득일 현재 기존 주택과 부수토지의 기준시가 = 취득일 현재 개별주택가격}}{\text{관리처분인가일 현재 기존주택과 부수토지의 기준시가 = 관리처분인가일 현재 개별주택가격}}$$

$$54{,}771{,}580 = 80{,}000{,}000 \times \frac{27{,}385{,}790}{40{,}000{,}000}$$

② 기존 주택과 그 부수토지의 기타필요경비 계산 (산식 4. ②란[주2])

기타필요경비=기존 주택과 부수토지의 취득일 현재 개별주택가격 × 3%

= 27,385,790 × 3%

= 821,573

3. 양도소득세 계산

1. 양도가액	71,000,000(2011. 5. 1. 양도)		
⬇			
2. 취득가액 [=1.−(4.+3.)]	41,078,686=71,000,000−(28,305,135+1,616,179)		
⬇			
3. 필요경비	1,616,179=1,000,000+821,573 × (80백만−20백만) ÷ 80백만		
⬇			
4. 양도차익(=③)	① 부동산을 취득할 수 있는 권리 부분 양도차익=10,000,000 71백만−(80백만−20백만) −1백만	⬇	② 기존의 부동산 부분 양도차익 =18,305,135 (80백만[주1)]−54,771,580 −821,573[주2)]) × (80백만−20백만)÷80백만원
	③ 양도차익의 합계액=28,305,135(①+②)		
⬇			
5. 장기보유특별공제 (=4. × 공제율)	부동산을 취득할 수 있는 권리 부분 공제대상이 아님		기존의 부동산 부분 5,491,540=18,305,135 × 30%
⬇			
6. 양도소득금액 (=4.−5.)	22,813,595=28,305,135−5,491,540		
⬇			
7. 양도소득기본공제	1인당 연 2,500,000원 공제		
⬇			
8. 양도소득과세표준 (=6.−7.)	20,313,595=22,813,595−2,500,000		
⬇			
9. 세 율	15% (누진공제액 : 108만원, 보유기간 2년 이상임)		
⬇			
10. 산출세액 (=8. × 세율)	1,967,039=20,313,595 ×15%−1,080,000		
⬇			
11. 납부할 세액 (=10.)	1,967,039		

2. 재개발・재건축 신축주택 등 실가계산

가. 적용대상

「도시 및 주거환경정비법」 등에 따른 재개발・재건축은 환지방식으로 이루어져 자산 종류별(무허가 건물부분, 시유지 부분, 청산금 납부한 주택부분, 청산금 납부한 토지부분 등)로 다양한 취득시기가 존재하게 되고, 이러한 취득시기가 다른 자산종류별・보유기간별로 각각 적정한 양도차익을 계산하는 것이 복잡하고 난해하여 2007.2.28. 소득세법 시행령 제166조 제2항을 신설하여 실지거래가액에 의한 양도차익 계산 방법을 명확히 하였다.

① 「도시 및 주거환경정비법」(구, 「도시재개발법」 또는 「주택건설촉진법」)에 의한 정비사업조합(구, 재개발・재건축조합)의 조합원이 당해 조합에 기존건물과 그 부수토지를 제공하고(「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모재건축사업(2018.2.9. 이후 취득분), 자율・가로주택정비사업, 소규모재개발사업(2022.1.1. 이후 취득분) 포함)

② 관리처분계획 인가 및 사업시행계획 인가에 따라 취득한 신축건물 및 그 부수토지를

③ 실지거래가액에 의하여 양도차익을 계산하는 경우에 적용한다.

④ 재건축・재개발된 상가 등도 개정산식의 적용이 가능하다.

⑤ 승계조합원이 취득한 재건축・재개발아파트를 양도하는 경우는 적용대상이 아니다.

* 주택재건축사업(재개발사업 포함)을 시행하는 정비사업의 조합원으로부터 그 조합원의 입주자로 선정된 지위를 승계・취득한 경우 재건축된 주택(그 부수토지를 포함)의 취득시기는 당해 재건축 아파트의 사용검사필증 교부일(사용검사 전에 사실상 사용하거나 사용승인을 얻은 경우에는 그 사실상의 사용일 또는 사용승인일)이 된다(서사-1828, 2005.10.6.)

나. 산정 방법

(1) 청산금을 납부한 경우

1) 관리처분계획인가일을 기준을 「관리처분계획등인가전 양도차익」과 「관리처분계획등인가후 양도차익」으로 2단계로 구분한다.

① 관리처분계획등인가전 양도차익 = 평가액 – 취득가액 – 기타필요경비
② 관리처분계획등인가후 양도차익 = 양도가액 – (평가액 + 청산금) – 기타필요경비

2) 관리처분계획등인가후 양도차익은 청산금 납부분 양도차익과 기존부동산분 양도차익이 합해져 있으므로 이를 구분한다. 관리처분계획등인가전 양도차익은 모두 기존부동산분 양도차익이 된다.

① 청산금 납부분 양도차익 = 관리처분계획등인가후 양도차익 × 청산금 / (평가액 + 청산금)

② 관리처분계획등인가후 기존부동산분 양도차익 = 관리처분계획등인가후 양도차익 × 평가액 / (평가액 +청산금)
⇒ 기존부동산 양도차익 = 관리처분계획등인가전 양도차익 + 관리처분계획인가후 기존부동산양도차익

3) 청산금 납부분 양도차익과 기존부동산분 양도차익을 2단계로 구분하여 계산한 후의 합계액이 전체 양도차익이 된다.

① 청산금 납부분 양도차익 = 관리처분계획등인가후 양도차익 × 청산금 / (평가액 +청산금)
② 기존부동산분 양도차익 = 관리처분계획등인가후 양도차익 × 평가액 / (평가액 +청산금) + 관리처분계획등인가전 양도차익

실무

청산금 납부분 양도차익과 기존 부동산분 양도차익으로 구분한 이유

○ 청산금 납부분 양도차익과 기존 부동산분 양도차익으로 구분한 이유는 장기보유특별공제액 적용시 각각의 보유기간이 다르기 때문이다.

① 청산금 납부분 양도차익에 대한 장기보유특별공제 적용 보유기간은 관리처분계획등인가일부터 양도일까지의 기간으로 계산한다.
② 기존 부동산분 양도차익에 대한 장기보유특별공제 적용 보유기간은 취득일부터 양도일까지의 기간으로 계산한다.

4) 기존건물과 부수토지의 취득가액을 알 수 없는 경우에는 기존건물과 부수토지의 평가액을 취득시부터 관리처분계획등인가일까지의 기준시가 상승비율로 안분 계산한다.

$$\text{기존건물과 부수토지의 평가액}^{*} \times \frac{\text{취득당시 기준시가}}{\text{관리처분계획등인가일 현재 기준시가}}$$

* 평가액이 없는 경우 : 관리처분계획등인가일 현재 소득세법 시행령 제176조의2 규정의 매매사례가, 감정평균가, 기준시가를 순차로 적용한다.

(2) 청산금을 지급받은 경우

1) 관리처분계획등인가일 전후로 「관리처분계획등인가전 양도차익」과 「관리처분계획등인가후 양도차익」으로 2단계로 구분한다.

① 관리처분계획등인가전 양도차익 = (평가액 - 취득가액 - 기타 필요경비) × (평가액 - 청산금) / 평가액

실무

◎ 청산금을 수령받은 경우 양도차익 계산

○ 종전부동산을 정비사업조합 등에 출자하고 그 대가로 신축주택 등과 청산금을 수령하는 때에는 양도대가로 받은 청산금은 소득세법상 '체비지 충당'에 해당하지 아니하고 유상양도로서 양도소득세가 과세됨(대법원99두7791, '01.4.10.) 따라서 신축주택 등에 대한 양도차익 계산시 관리처분계획등인가전의 양도차익에서 평가액에서 청산금 수령액에 상당하는 양도차익을 차감하여야 한다.

$$= \text{종전 부동산에 대한 양도차익} \times \frac{\text{청산금수령액}}{\text{종전부동산의 평가액}}$$

◎ 교부받은 청산금의 양도시기

「도시 및 주거환경정비법」에 의한 재건축사업에 참여하여 당해 조합에 기존건물(그 부수토지를 포함, 이와 같음)을 제공하고 기존건물의 평가액과 신축건물의 분양가액에 차이가 있어 청산금을 수령한 경우 해당 청산금에 상당하는 기존건물의 양도시기는 소유권 이전고시가 있은 날의 다음 날이다.(재산제세과-35, '20.1.14.)

청산금 납부로 토지면적이 증가한 경우(양도 집행기준 89-154-36)

재건축에 따라 청산금을 납부한 경우로서 재건축주택에 딸린 토지의 면적이 증가한 경우 보유기간은 재건축주택의 사용승인일부터 기산한다.

② 관리처분계획등인가후 양도차익 = 양도가액 - (평가액 - 청산금) - 기타 필요경비

2) 관리처분계획등인가 전 양도차익과 관리처분계획등인가 후 양도차익의 합계액이 전체양도차익이 되며 청산금납부분이 없으므로 장기보유특별공제 적용 보유기간은 취득일부터 양도일까지의 기간으로 계산한다.

3) 기존건물과 부수토지의 취득가액을 알 수 없는 경우에는 기존건물과 부수토지의 평가액을 취득시부터 관리처분계획등인가일까지의 기준시가 상승비율로 안분계산한다.

* 청산금을 납부한 경우의 4)산식과 동일

다. 재개발·재건축 신축주택 등 실가계산 흐름도

1) 청산금을 납부한 경우

1. 양 도 가 액	4. ①란의 양도가액을 기재	
↓		
2. 취 득 가 액	1.－(3.＋4.)	
↓		
3. 필 요 경 비	(4.①란의 기타필요경비) ＋ (4.②란의 기타필요경비)를 기재	
↓		
4. 양 도 차 익(③)	① 청산금납부분 양도차익 ＝	② 기존의 부동산부분 양도차익 ＝
	【양도가액－(평가액＋청산금) －기타 필요경비】 × 【청산금 / (평가액+청산금)】	【〔양도가액－(평가액＋청산금) －기타 필요경비〕×〔평가액 / (평가액+청산금)〕】 + 【평가액－취득가액 －필요경비】
	③ 양도차익의 합계액 ＝ ①＋②	
↓		
5. 장 기 보 유 특 별 공 제	청산금 납부분	기존의 부동산 부분
	4. ①×공제율(관리처분계획등 인가일부터 양도일까지의 보유기간에 해당하는 율)	4.②×공제율 * 기존부동산 보유연수에 해당하는 율
↓		
6. 양도소득금액	(4.－5.)의 금액	
↓		
7. 양 도 소 득 기 본 공 제	1인당 연 2,500,000원 공제	
↓		
8. 양 도 소 득 과 세 표 준	(6.－7.)의 금액	
↓		
9. 세 율	기존부동산 취득일~양도일까지 보유기간에 대한 세율	
↓		
10. 산 출 세 액	(8.×9.)의 금액	

2) 청산금을 지급받은 경우

1. 양 도 가 액	4. ①란의 양도가액을 기재
↓	
2. 취 득 가 액	1.－(3.＋4.)
↓	
3. 필 요 경 비	(4.①란의 기타필요경비)+ (4. ② 란의 기타 필요 경비 × (기존부동산의 평가액－지급받은 청산금) / 기존부동산의 평가액)
↓	
4. 양 도 차 익(③)	① 관리처분계획등인가후 양도차익 ＝ : 양도가액－(기존건물과 부수토지의 평가액－지급받은 청산금)－기타 필요경비
	② 관리처분계획등인가전 양도차익＝ : (기존건물과 그 부수토지의 평가액－기존건물과 그 부수토지의 취득가액－기타 필요경비) × (기존건물과 그 부수토지의 평가액－지급받은 청산금) ÷ 기존건물과 그 부수토지의 평가액
	③ 양도차익의 합계액＝①＋②
↓	
5. 장 기 보 유 특 별 공 제	4.③ × 공제율 ＊ 기존부동산 보유연수(취득일부터 양도일까지)에 해당하는 율
↓	
6. 양도소득금액	(4.－5.)의 금액
↓	
7. 양 도 소 득 기 본 공 제	1인당 연 2,500,000원 공제
↓	
8. 양 도 소 득 과 세 표 준	(6.－7.)의 금액
↓	
9. 세 율	기존부동산 취득일~양도일까지 보유기간에 대한 세율
↓	
10. 산 출 세 액	(8.×9.)의 금액

◎ 청산금을 납부한 재개발·재건축 신축주택의 장기보유특별공제액 산정을 위한 보유기간 계산사례

1. 기존 건물분 양도차익
   = 기존 건물과 그 딸린 토지의 취득일 ~ 신축주택과 그 딸린 토지의 양도일
2. 청산금 납부분 양도차익
   = 관리처분계획인가일 ~ 신축주택과 그 딸린 토지의 양도일

〈사 례〉

○ 과세대상인 1세대1주택 양도
○ 2000.1월 주택 및 딸린 토지 취득 : 취득가액 50,000천원
○ 2005.1월 관리처분계획인가 결정
  · 기존주택 및 딸린 토지의 평가액 : 90,000천원 · 납부한 청산금 : 40,000천원
○ 2009.2월 신축주택 양도 : 양도가액 150,000천원

☞ 청산금을 납부한 신축주택의 양도차익 60,000천원(= ①+②)
  ① 기존건물분 양도차익
  53,846천원 = [(150,000천원-90,000천원-40,000천원) × 90,000천원/(90,000천원+40,000천원)]+(90,000천원-50,000천원)
  ② 청산금 납부분 양도차익
  6,154천원 = (150,000천원 - 90,000천원 - 40,000천원) × 40,000천원/(90,000천원 + 40,000천원)

☞ 장기보유특별공제액 40,737천원(= ①+②)
  ① 기존건물분 양도차익
  38,769천원 = 53,846천원 × 72%(보유기간 9년)
  ② 청산금납부분 양도차익
  1,969천원 = 6,154천원 × 32%(보유기간 4년)

* 재건축 사업계획에 따라 청산금을 납부한 경우로서 재건축주택에 딸린 토지 면적이 증가한 경우(양도 집행기준 89-154-36)
  재건축사업계획에 따라 청산금을 납부한 경우로서 재건축주택의 딸린 토지 면적이 증가한 경우의 보유기간은 재건축주택의 사용승인일부터 계산한다.

* 멸실 후 신축한 1세대1주택의 장기보유특별공제액 계산(양도 집행기준 95-159의2-1)
  1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 소유하고 있는 경우로서 그 주택이 기존주택을 멸실하고 신축한 주택에 해당하는 경우 장기보유특별공제율 적용을 위한 보유기간은 신축한 주택의 사용승인서 교부일부터 계산한다.

◎ 청산금을 납부한 경우의 양도소득세 계산사례

가. 과세 기본자료

1) 기존주택(아파트)과 부수토지 취득시기 및 취득실가 : 1983. 10. 1. 취득 실가 확인불능

2) 기존주택의 토지와 건물면적 : 토지(140㎡), 주택(공용면적을 포함하여 100㎡)

3) 아파트 기준시가 최초고시일 및 기준시가 : 1988. 9. 21. 최초 고시가 56백만원

4) 1985. 1. 1. 현재 토지와 건물의 기준시가

① 1985. 1. 1. 현재 토지기준시가 산정

지방세법에 의한 시가표준액			1990. 8. 30. 현재 개별공시지가
1990. 8. 30.현재	1985. 1. 1.현재	1989. 1. 1. 현재	
204,000원 / ㎡	108,000원 / ㎡	125,000원 / ㎡	1,000,000원 / ㎡

위 자료에 의한 1985. 1. 1. 현재 개별공시지가
= 1,000,000 × 108,000 ÷ {(204,000 + 125,000) ÷ 2} = 1,000,000 × 108,000 ÷ 164,500
= 656,534원/㎡
따라서, 1985. 1. 1. 현재 토지분 기준시가 = 656,534원/㎡ × 140㎡ = 91,914,760원

② 1985. 1. 1. 현재 일반건물기준시가 산정

2001. 1. 1. 현재 일반건물기준시가					취득당시 기준시가 산정기준율
건물신축 가격기준액	구조지수	용도지수	위치지수	잔가율	
400,000원/㎡	100	100	105	0.50	0.760

위 자료에 의한 1985. 1. 1. 현재 일반건물기준시가
= 400,000 × 100 × 100 × 105 × 0.50 × 100(연면적) × 0.760(취득당시 기준시가 산정기준율)
= 15,960,000원

5) 1988. 9. 21. 최초 공동주택 고시일 현재 토지와 건물의 기준시가

① 1988. 9. 21. 현재 토지기준시가 산정

지방세법에 의한 시가표준액			1990. 8. 30. 현재 개별공시지가
1990. 8. 30. 현재	1988. 1. 1. 현재	1989. 1. 1. 현재	
204,000원/㎡	119,000원/㎡	125,000원/㎡	1,000,000원/㎡

위 자료에 의한 1988. 9. 21. 현재 개별공시지가
= 1,000,000 × 119,000 ÷ {(204,000 + 125,000) ÷ 2} = 1,000,000 × 119,000 ÷ 164,500
= 723,404원/㎡
따라서, 1988. 9. 21. 현재 토지분 기준시가 = 723,404원/㎡ × 140㎡ = 101,276,560원

② 1988. 9. 21. 현재 일반건물기준시가 산정

2001. 1. 1. 현재 일반건물기준시가					취득당시 기준시가 산정기준율 (아파트 기준시가 최초고시일 현재)
건물신축 가격기준액	구조 지수	용도 지수	위치 지수	잔가율	
400,000원/㎡	100	100	105	0.50	0.776

위 자료에 의한 1988. 9. 21. 현재 일반건물기준시가
= 400,000 × 100 × 100 × 105 × 0.50 × 100(연면적) × 0.776(취득당시 기준시가 산정기준율)
= 16,296,000원

위 계산 값에 의한 취득일 현재 아파트 기준시가
= 56,000,000 × (91,914,760＋15,960,000) ÷ (101,276,560＋16,296,000)
= 56,000,000 × 107,874,760 ÷ 117,572,560 = 51,380,922원

6) 사업계획승인일(2003. 3. 31.) 전일 현재 국세청 아파트 기준시가 : 182백만원

7) 기존주택과 부수토지에 대한 사업계획승인일 현재 평가액 : 300백만원

① 1985. 1. 1. 현재 환산취득가액
= 300,000,000 × 51,380,922 ÷ 182,000,000 = 84,693,827원

② 기타필요경비 = 51,380,922 × 3% = 1,541,427원

8) 조합원 분양가액 : 600억원(납부한 청산금 300백만원)

9) 양도시기 : 2009. 4. 30.　　양도실가 : 15억원

10) 기타 : 1세대 1주택 비과세 요건 미충족, 전체가 과세대상 가정(장특공 표2 적용)
- 양도시 실제 소요된 경비(신고서 작성비용, 중개수수료 등) : 15백만원
- 2009년도 중 다른 양도자산 없음.
- 신축 주택 : 전용면적 170㎡, 공유면적 10㎡, 대지권 80㎡

나. 양도차익 계산

1) 관리처분계획인가 前 양도차익(기존부동산 양도차익)
= 300,000,000－84,693,827－1,541,427 = 213,764,746원

2) 관리처분계획인가 後 양도차익
= 1,500,000,000 － 300,000,000 － 300,000,000 － 15,000,000
= 885,000,000원

① 기존부동산 부분 양도차익
= 885,000,000 × 300,000,000 ÷ 600,000,000 = 442,500,000원

② 청산금 부분 양도차익(이해 목적상 주택면적 증가분에 대하여 고려하지 아니함)
= 885,000,000 × 300,000,000 ÷ 600,000,000 = 442,500,000원

3) 기존부동산 부분 양도차익 합계 = 213,764,746＋442,500,000 = 656,264,746원

다. 장기보유특별공제액 계산

1) 기존부동산 부분에 대한 장기보유특별공제액 계산(1985. 1. 1.～2009. 4. 30.)
= 656,264,746 × 80% = 525,011,796원

2) 청산금 부분에 대한 장기보유특별공제액 계산(2003. 3. 31.～2009. 4. 30.)
= 442,500,000 × 48% = 212,400,000원

라. 계산 요약

〈1〉 양도차익 전체가 과세대상인 경우

구 분	세 액 계 산	
	유형별 계산	합 계
양 도 가 액	1,500,000,000	1,500,000,000
취 득 가 액	84,693,827	84,693,827
기타 필요경비	1,541,427＋15,000,000＋300,000,000	316,541,427
양 도 차 익	656,264,746＋442,500,000	1,098,764,746
장기보유특별공제	525,011,796＋212,400,000	737,411,796
양도소득금액	361,352,950	361,352,950
양도소득기본공제		2,500,000
과 세 표 준		358,852,950
세 율		35%－1,414만원
산 출 세 액		111,458,532
감 면 세 액		0
세 액 공 제		11,145,853
납부할 세액		100,312,679
주 민 세		10,031,267
농어촌특별세		0
총부담세액		110,343,930

〈2〉 1세대 1주택 비과세 요건 충족한 경우 계산 요약

1) 관리처분계획인가 前 양도차익(기존부동산 양도차익)중 9억원 초과분
= (300,000,000－84,693,827－1,541,427)×(15-9억)÷15억 = 85,505,898원

2) 관리처분계획인가 後 양도차익 중 9억원 초과분
= (1,500,000,000－300,000,000－300,000,000－15,000,000)×(15-9억)÷15억
= 354,000,000원

① 기존부동산 부분 양도차익 중 9억원 초과분
= (885,000,000 × 300,000,000 ÷ 600,000,000) × (15-9억) ÷ 15억 = 177,000,000원

② 청산금 부분 양도차익(이해 목적상 주택면적 증가분에 대하여 고려하지 아니함) 중 9억원 초과분
= (885,000,000 × 300,000,000 ÷ 600,000,000) × (15－9억) ÷ 15억 = 177,000,000원

3) 기존부동산 부분 양도차익 합계 중 9억원 초과분
= 85,505,898＋177,000,000 = 262,505,898원

4) 비과세 요건 충족한 경우의 장기보유특별공제액 계산

ⓐ 기존부동산 부분에 대한 장기보유특별공제액 계산(1985. 1. 1.～2009. 4. 30.)
= 262,505,898 × 80% = 210,004,718원

ⓑ 청산금 부분에 대한 장기보유특별공제액 계산(2003. 3. 31.～2009. 4. 30.)
= 177,000,000 × 48% = 84,960,000원

구 분	세 액 계 산	
	유형별 계산	합 계
양 도 가 액	1,500,000,000	1,500,000,000
취 득 가 액	84,693,827	84,693,827
기타 필요경비	1,541,427＋15,000,000＋300,000,000	316,541,427
전 체 양 도 차 익	656,264,746＋442,500,000	1,098,764,746
· 9억원 초과 상당분	262,505,898+177,000,000	439,505,898
· 9억원 이하 상당분	393,758,848+177,000,000	659,258,848
장기보유특별공제	210,004,718＋84,960,000	294,964,718
양도소득금액	144,541,180	144,541,180
양도소득기본공제		2,500,000
과 세 표 준		142,041,180
세 율		35%－1,414만원
산 출 세 액		35,574,413
감 면 세 액		0
세 액 공 제		3,557,441
납부할 세액		32,016,972
주 민 세		3,201,697
농어촌특별세		0
총부담세액		35,218,660

마. 양도소득과세표준 신고 및 자진납부계산서

[별지 제84호 서식] (앞 쪽)

관리번호 –

양도소득과세표준 신고 및 자진납부계산서

(■예정신고, □확정신고, □수정신고, □기한 후 신고)

① 신고인 (양도인)	성 명		주민등록번호	전자우편 주소	
	주 소			전화번호	
② 양수인	성 명	주민등록번호	양도자산 소재지	지분	양도자와의 관계

③ 세율구분	코 드	합 계	국내분 소계	35% 1-10	–	–	국외분 소계
④ 양 도 소 득 금 액		361,352,950	361,352,950	361,352,950			
⑤ 기신고·결정·양도소득 금액 합계							
⑥ 양도소득기본공제		2,500,000	2,500,000	2,500,000			
⑦ 과 세 표 준 (④+⑤-⑥)		358,852,950	358,852,950	358,852,950			
⑧ 세 율		35%-1,414만원	35%-1,414만원	35%-1,414만원			
⑨ 산 출 세 액		111,458,532	111,458,532	111,458,532			
⑩ 감 면 세 액		0	0	0			
⑪ 외국납부세액공제							
⑫ 예정신고납부세액공제		11,145,853	11,145,853	11,145,853			
		(2011년 이후 양도분 완전폐지로 공제불가)					
⑬ 원천징수세액공제							
⑭ 수정신고가산세 등							
⑮ 기신고·결정·경정세액							
⑯ 자진납부할 세액 (⑨-⑩-⑪-⑫-⑬+⑭-⑮)		100,312,679	100,312,679	100,312,679			
⑰ 분납(물납)할 세액							
⑱ 자 진 납 부 세 액		100,312,670	100,312,670	100,312,670			
⑲ 환 급 세 액							

농어촌특별세 자진납부계산서		주민세 자진납부계산서	
⑳ 소득세 감면세액		㉙ 소득세 자진 납부할 세액	100,312,670
㉑ 세 율	20%	㉚ 세 율	10%
㉒ 산 출 세 액		㉛ 산 출 세 액	10,031,267
㉓ 수정신고 가산세등		㉜ 자진납부세액	10,031,260
		㉝ 환 급 세 액	
㉔ 기신고·결정·경 정 세 액		**환급금 계좌신고**	
㉕ 자진납부할 세액		㉞ 금융기관명	
㉖ 분납할 세액			
㉗ 자진납부 세액		㉟ 계 좌 번 호	
㉘ 환 급 세 액			

신고인은 「소득세법」 제105조(예정신고)·제110조(확정신고), 「국세기본법」 제45조(수정신고)·제45조의3(기한후신고), 「농어촌특별세법」 제7조 및 「지방세법」 제177조의4에 따라 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

2009년 4월 일

신고인 (서명 또는 인)

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인 (성명 또는 인)

세무서장 귀하

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제21조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당공무원이 위의 담당공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다.

신고인 (서명 또는 인)

[별지 제84호 서식 부표 1] (2008. 4. 29. 개정) (앞 쪽)

관리번호	–

※ 관리번호는 적지 마십시오.

양 도 소 득 금 액 계 산 명 세 서

□ 양도자산 및 거래일자

① 세 율 구 분 (코 드)			합 계	35% (1－10)	
② 소 재 지					
③ 자 산 종 류 (코 드)				재건축조합아파트	
거래일자	④ 양 도 일 자			2009. 4. 30.	
	⑤ 취 득 일 자			1985. 1. 1.	
거래자산면적(㎡)	⑥ 총 면 적 (양도지분)	토지			
		건물			
	⑦ 양도면적	토지		80㎡	
		건물		180㎡	
	⑧ 취득면적	토지		140㎡	
		건물		100㎡	

□ 양도소득금액 계산

거래금액	⑨ 양 도 가 액	1,500,000,000	1,500,000,000	
	⑩ 취 득 가 액	84,693,827	84,693,827	
	취득가액 종류	**환산취득가액**		
⑪ 기납부 토지초과이득세				
⑫기타 필 요 경 비		316,541,427	316,541,427	
양도차익	전체 양도차익	1,098,764,746	1,098,764,746	
	비과세 양도차익			
	⑬ 과세대상양도차익	1,098,764,746	1,098,764,746	
⑭장기보유특별공제		737,411,796	737,411,796	
⑮ 양 도 소 득 금 액		361,352,950	361,352,950	
⑯ 감 면 소 득 금 액				
⑰ 감면종류	감면율			

□ 기준시가 (기준시가 신고 또는 취득가액을 환산가로 신고하는 경우에만 적습니다)

양도시 기준시가	⑱ 건물	개별·공동주택(사업계획승인일)	182,000,000
		상업용·오피스텔	
		일반건물	
	⑲ 토 지		
	합 계		182,000,000
취득시 기준시가	⑳ 건물	개별·공동주택	51,380,922
		상업용·오피스텔	
		일반건물	
	㉑ 토 지		
	합 계		51,380,922

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

3. 재개발·재건축 신축주택 등의 기준시가에 의한 계산

가. 개 요

종전부동산 취득시부터 재건축·재개발 후 양도시까지 양도차익을 〔① 종전부동산 ➔ ② 대지권 ➔ ③ 신축아파트〕로 각각 구분계산한 뒤 각 양도차익을 모두 합산하여 과세한다(이하 "단계별 구분 합산 과세"라 한다).

나. 적용 범위

① 재개발사업, 재건축사업 또는 소규모재건축사업등을 시행하는 정비사업조합의 조합원이 당해 조합에 기존건물과 그 부수토지를 제공하고
② 관리처분계획등에 따라 취득한 신축건물 및 그 부수토지를
③ 2003.1.1. 이후에 양도하는 경우로서
④ 기준시가에 의하여 양도차익을 계산하는 경우에만 적용한다.

☞ 재건축·재개발된 상가 등도 위 산식의 적용이 가능

실무

◎ 단계별 구분 합산 과세가 적용되지 않는 경우

관리처분계획 등에 따라 취득한 입주권을 승계·취득하여 재건축 주택 등을 완공한 이후에 양도하는 경우로서 완공일로부터 1년 이내 양도하는 경우

➔ 취득 후 1년 이내 양도하는 자산으로 보아 실지거래가액으로 계산한다.

☞ 이유 : 현행 소득세법 시행령 제162조 제2항의 규정에서 미완성·미확정 자산의 그 취득시기는 준공일로 보고 있고, 일반분양 아파트와의 과세형평을 고려할 때 입주권을 취득하여 완공된 아파트는 그 전체가 준공일에 취득한 것이므로 준공일로부터 1년 이내 양도시에는 실거래가액 과세대상이다.

다. 재건축 · 재개발 신축주택 등 기준시가에 따른 산정요령

○ 종전부동산 소유자가 재건축 · 재개발조합에 종전부동산 등을 출자(청산금 포함)하고 취득하는 재건축 · 재개발주택 등을 준공된 이후 양도하는 경우

1) 양도차익의 산정방법

다음의 구분에 따라 계산한 양도차익의 합계액[(가)+(나)+(다)]을 재건축 · 재개발 주택 등의 양도차익으로 한다. 단, 청산금을 수령한 경우에는 청산금에 상당하는 양도차익을 차감한다.

(가) 구토지 및 구건물의 취득일~관리처분계획인가일 등 전일의 양도차익

	㉠ 관리처분계획등 인가일 전일 현재의 구토지 및 구건물에 대한 기준시가		㉡ 취득일 현재의 구토지 및 구건물의 기준시가		㉢ 기준시가개산공제 (㉡×개산공제율)
=		-		-	

〈위 산식설명〉

① ㉠, ㉡의 기준시가의 계산은 소득세법 제99조 제1항 제1호의 규정에 의한 토지, 건물, 공동주택의 기준시가로 한다.

② ㉠, ㉡의 기준시가는 관리처분계획등 인가일 전일 현재 및 취득일 현재 고시되어 있는 기준시가에 의한다.

③ 다만, ㉠, ㉡의 기준시가 고시 이후 구부동산의 취득일과 관리처분계획등 인가일 전일이 순차적으로 도래하는 경우 ㉠, ㉡의 기준시가는 다음과 같이 산정한다. (즉, 기준시가 고시 이후 구부동산의 취득일과 관리처분계획등 인가일 전일까지의 기간에 새로운 기준시가가 고시되지 않는 경우임)

○ ㉡의 기준시가는 취득일 현재 고시된 기준시가에 의하고

○ ㉠의 기준시가는 소득세법 시행령 제164조 제7항 및 동법 시행규칙 제80조에서 규정하는 방식으로 계산한 가액으로 한다.

= ㉡의 기준시가 + (㉡의 기준시가 − 전기의 기준시가) × (취득일 ~ 관리처분계획등 인가일 전일까지의 보유월수/기준시가 조정월수(100/100한도))

④ ㉢의 필요경비 계산은 소득세법 시행령 제163조 제6항(기준시가 개산공제)에 따라 계산한다.

⑤ 2000.12.31. 이전에 취득한 건물에 대한 ㉠, ㉡의 건물 기준시가는 소득세법 시행령 제164조 제5항의 산식을 적용하여 계산한다.

= 2001.1.1. 현재의 기준시가 × 취득당시 기준시가 산정기준율

○ 2001.1.1. 현재 구건물이 멸실되어 존재하지 않는 경우에도 구건물이 존재하는 것으로 보고 2001.1.1. 현재의 건물기준시가를 계산한다.

○ 취득당시 기준시가 산정기준율의 적용방법

- ㉠의 경우에는 '취득당시 건물기준시가 산정기준율표'상 관리처분계획 인가일 전일이 속하는 연도와 구건물의 신축연도가 교차되는 지점에 해당하는 율을 적용
- ㉡의 경우에는 '취득 당시 건물기준시가 산정기준율표'상 구건물의 취득일이 속하는 연도와 구건물의 신축연도가 교차되는 지점에 해당하는 율을 적용

(나) 구토지에 대한 관리처분계획등 인가일 ~ 신축건물의 준공일 전일의 양도차익

= ㉠ 신축건물의 준공일 전일 현재의 구토지에 대한 기준시가 − ㉡ 관리처분계획등 인가일 현재의 구토지에 대한 기준시가

〈위 산식설명〉

① ㉠의 기준시가의 계산

= 구건물의 부수토지면적(구토지 면적) × 신축건물의 준공일 전일의 개별공시지가

② ㉡의 기준시가의 계산

= 구건물의 부수토지면적(구토지 면적) ×관리처분계획인가일 등 현재의 개별공시지가

(다) 신축건물과 그 부수토지의 준공일 ~ 양도일의 양도차익

= ㉠ 양도일 현재의 신축된 건물 및 그 부수토지의 기준시가 − ㉡ 준공일 현재의 신축된 건물 및 그 부수토지의 기준시가 − ㉢ 기준시가개산공제 (* 아래 계산방법 참조)

〈위 산식설명〉

① 신축주택 등이 공동주택으로서 공동주택 기준시가 최초 고시 이후에 양도하는 경우에는 ㉡의 준공일 현재의 공동주택 기준시가는 소득세법 시행령 제164조 제6항의 규정에 따라 계산한다.

② 신축주택 등이 일반건물(상가포함)에 해당하거나 신축주택 등이 공동주택으로서 공동주택 기준시가 최초 고시 전에 양도하는 경우에는 토지 또는 일반건물 기준시가에 의하여 ㉠, ㉡의 기준시가를 계산한다.

③ ㉢의 필요경비는 다음과 같이 계산한다.

○ 신축주택 등이 공동주택으로서 공동주택 기준시가 최초고시 이후에 양도하는 경우 다음 산식에 의하여 계산한 가액을 필요경비(기준시가 개산공제액)로 한다.

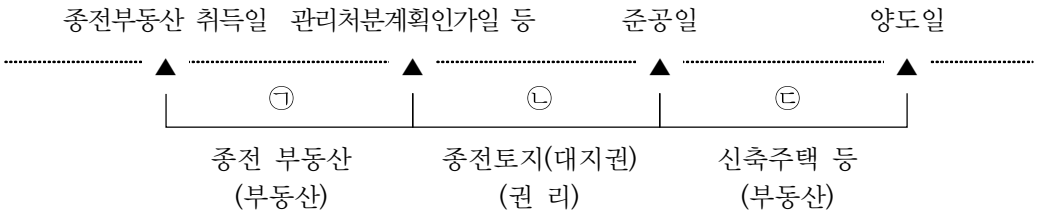
= ②의 환산된 공동주택 기준시가 × [(준공일 현재의 "신건물+구토지보다 증가된 신토지"에 대한 기준시가 합계액)/(준공일현재 "신건물+신토지"에 대한 기준시가 합계액)] ×기준시가 개산공제율

− 신축주택 등이 일반건물(상가포함)에 해당하거나 신축주택 등이 공동주택으로서 공동주택 기준시가 최초 고시 전에 양도하는 경우에는 다음의 산식에 의하여 계산한 가액을 필요경비(기준시가 개산공제액)로 한다.

= [준공일 현재의 신축건물의 기준시가+구토지보다 증가된 신토지면적에 대한 준공일 현재의 기준시가] × 기준시가 개산공제율

④ ㉢ 계산시 적용할 개산공제율은 소득세법 시행령 제163조 제6항에 의한다.

2) 장기보유특별공제의 적용방법



앞의 (1)에서 설명한 ① 종전부동산 ➔ ② 종전토지(대지권) ➔ ③ 신축주택 등에 대한 각각의 양도차익이 계산한 후에 다음과 같이 계산한 장기보유특별공제액을 차감하여 양도소득금액을 산정한다.

(가) ㉠, ㉡의 양도차익에 대한 장기보유특별공제의 계산
= (㉠ + ㉡)의 양도차익 합계액 × 구토지 또는 구건물의 취득일부터 양도일까지의 보유기간에 따른 공제율

(나) ㉢의 양도차익에 대한 장기보유특별공제는 그 유형에 따라 다음과 같이 구분하여 계산한 금액으로 한다.

① 신축주택 등이 일반건물(상가포함)에 해당하거나 신축주택 등이 공동주택으로서 공동주택기준시가 최초 고시 전에 양도하는 경우
(즉, ㉢의 양도차익을 토지와 일반건물의 기준시가로 계산시)

장기보유특별공제 = (㉢의 양도차익)
× (구토지의 취득일부터 양도일까지의 보유기간에 따른 공제율)

② 신축주택 등이 공동주택으로서 공동주택 기준시가 최초 고시 이후에 양도하는 경우(㉢의 양도차익을 공동주택기준시가로 계산시)

장기보유특별공제 = 아래 ㉮ + 아래 ㉯

㉮ 불입청산금에 상당하는 장기보유특별공제액

= (㉢의 양도차익) × (불입청산금 / 분양가액) × (준공일부터 양도일까지의 보유기간에 따른 공제율)

☞ 분양가액 및 불입청산금은 사업계획서 등의 재건축·재개발주택 등에 대한 신축주택에 대한 분양가액 및 불입청산금 전체가액을 말함, 중간에 입주권을 승계받아 양도하더라도 전체금액을 적용(이하 같음)

㈏ 불입청산금 이외부분에 상당하는 장기보유특별공제액

= [㉢의 양도차익 × (분양가액 – 불입청산금)/분양가액] × (구토지 취득일부터 양도일까지의 보유기간에 따른 공제율)

3) 양도소득기본공제 적용

상기 (1)에서 계산한 양도차익의 합계액에서 (2)의 장기보유특별공제를 차감한 후 1인당 연 2,500,000원에 해당하는 양도소득 기본공제를 차감하여 양도소득 과세표준을 계산한다.

4) 양도소득세 적용세율

구 부동산의 취득일로부터 신축주택 등의 양도일까지의 보유기간을 계산하여 양도소득세 세율을 적용한다.

○ 기존주택과 그 부수토지의 취득일이 서로 다른 경우 : 먼저 취득한 부동산의 취득일부터 신축건물 등의 양도일까지의 기간을 보유기간으로 하여 해당세율을 적용한다.

재건축·재개발사업 중에 입주권을 승계받아 재건축·재개발 주택 등을 준공한 이후 양도하는 경우(단, 신축주택 등의 준공일부터 1년 후 양도)

(1) 양도차익 산정 방법((가)+(나)의 합계액)

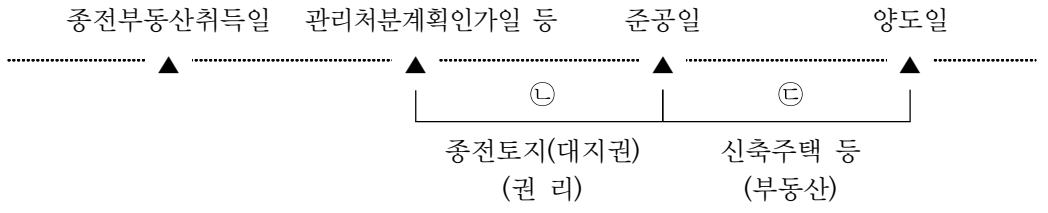
(가) 구토지의 입주권 취득일~준공일 전일의 양도차익

= ㉠ 신축건물의 준공일 전일 현재의 구토지에 대한 기준시가 – ㉡ 입주권 취득일 현재의 구토지에 대한 기준시가 – ㉢ 기준시가개산공제(㉡×개산공제율)

(나) 신축주택 등의 준공일 ~ 양도일의 양도차익

= ㉠ 양도일 현재의 신축된 건물 및 그 부수토지의 기준시가 – ㉡ 준공일 현재의 신축된 건물 및 그 부수토지의 기준시가 – ㉢ 기준시가개산공제(* 전술한 바와 같음)

(2) 장기보유특별공제의 적용방법



상기 (1)과 같이 입주권 취득일부터 양도일까지의 ㉠ 종전토지(대지권) ➔ ㉡ 신축주택 등에 대한 각각의 양도차익을 계산한 후에 다음과 같이 계산한 장기보유특별공제액을 차감하여 양도소득금액을 산정한다.

(가) ㉠의 양도차익에 대한 장기보유특별공제의 계산

= (㉠의 양도차익) × (입주권취득일 ~ 양도일까지의 보유기간에 따른 공제율)

(나) ㉡의 양도차익에 대한 장기보유특별공제

= "가. 종전부동산 소유자가 재건축·재개발조합에 종전부동산 등을 출자(청산금 포함)하고 취득하는 재건축·재개발주택 등을 준공된 이후 양도하는 경우의 (2)의 (나)"와 동일한 방식으로 계산

다만, 장기보유특별공제율 적용에 따른 보유기간 기산일인 "구토지의 취득일"을 각각 "입주권의 취득일"로 한다.

(3) 양도소득세 적용세율

입주권의 취득일로부터 신축주택 등의 양도일까지의 보유기간을 계산하여 해당 세율을 적용한다.

☞ 재건축·재개발사업 중에 입주권을 승계받아 재건축·재개발주택 등을 양도하여 실가과세되는 경우

주택재건축사업(재개발사업 포함)을 시행하는 정비사업의 조합원으로부터 그 조합원의 입주자로 선정된 지위를 승계·취득한 경우 재건축된 주택(그 부수토지를 포함)의 취득시기는 당해 재건축아파트의 사용검사필증 교부일(사용검사 전에 사실상 사용하거나 사용승인을 얻은 경우에는 그 사실상의 사용일 또는 사용승인일)이 됨(서사-1828, 2005.10.6.)

따라서 1세대 1주택 비과세의 적용과 장기보유특별공제액의 계산 및 세율을 적용함에 있어 승계조합원이 취득한 재건축된 주택(그 부수토지를 포함)의 보유기간 기산일은 당해 재건축아파트의 사용검사필증 교부일(사용검사 전에 사실상 사용하거나 사용승인을 얻은 경우에는 그 사실상의 사용일 또는 사용승인일)이 된다.

5) 기타사항

(1) 청산금을 수령받은 경우 양도차익 계산

종전부동산을 재건축조합 등에 출자하고 그 대가로 신축주택 등과 청산금을 수령하는 때에는 신축주택 등에 대한 양도차익 계산시 개정산식에 의한 양도차익의 합계액에서 청산금 수령액에 상당하는 기준시가 양도차익을 차감하여야 한다. 이 경우 청산금 수령액의 기준시가 양도차익은 다음과 같이 계산한다.

$$\text{종전 부동산에 대한 기준시가 양도차익} = \text{종전 부동산에 대한 기준시가 양도차익} \times \frac{\text{청산금수령액}}{\text{종전 부동산의 평가액}}$$

☞ 위 산식에서 기준시가는 토지, 건물, 공동주택에 대한 기준시가를 말함

(2) 장기보유특별공제, 양도소득세 세율적용시 보유기간의 계산

현행 소득세법 시행령 제164조 제7항 및 동법 시행규칙 제80조에서 규정하는 "양도자산의 보유기간의 월수" 및 "기준시가 조정월수", 소득세법 제95조에서 규정하는 "자산의 보유기간", 소득세법 제104조에서 규정하는 "보유기간"을 계산하는 때에는 민법 제157조에서 정하는 초일불산입의 규정에 불구하고 그 기간의 초일을 산입하여 자산의 보유기간 등을 계산한다(재산46014-205, 2002.12.18.).

라. 기준시가에 따른 양도소득세 산정흐름표

<table>
<tr><td>1. 양 도 가 액</td><td colspan="3">(4.③의 양도일 현재의 신축건물 등의 기준시가) 기재</td></tr>
<tr><td colspan="4">↓</td></tr>
<tr><td>2. 취 득 가 액</td><td colspan="3">(1.양도가액) －[(4.의①+②+③) ＋ (3.필요경비)]</td></tr>
<tr><td colspan="4">↓</td></tr>
<tr><td>3. 필 요 경 비</td><td colspan="3">(4.①의 필요경비)＋(4.③의 필요경비)</td></tr>
<tr><td colspan="4">↓</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4. 양 도 차 익
(=①+②+③)</td><td>① 취득일~관리처분계획 등 인가일 전일까지 구 부동산 양도차익</td><td>② 관리처분계획등 인가일~준공일 전일까지 구토지 양도차익</td><td>③ 준공일~양도일까지의 신축건물 등의 양도차익</td></tr>
<tr><td>(관리처분계획등 인가일 전일 현재의 구 부동산의 기준시가)－(취득일 현재 구 부동산의 기준시가)－(필요경비)</td><td>(준공일 전일 현재 구 토지의 기준시가)－(관리처분계획 인가일 현재 구토지 기준시가)</td><td>(양도일 현재의 신축건물 등의 기준시가)－(준공일 현재의 신축건물 기준시가)－(필요경비)</td></tr>
<tr><td colspan="4">↓</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5. 장 기 보 유
특 별 공 제</td><td colspan="3">○ 4. ① 및 ②에 대한 보유기간 : 구부동산 취득일~신축건물 등 양도일까지의 기간
○ 4. ③에 대한 보유기간 : 구토지의 취득일~신축건물 등 양도일까지의 기간
단, 4.③을 공동주택 기준시가로 산정하는 때에는 청산금에 상당하는 양도차익에 대한 보유기간은 준공일~신축건물 등의 양도일까지의 기간으로 함</td></tr>
<tr><td colspan="3">○ 장기보유특별공제 = 양도차익 × 보유기간에 따른 공제율(아래)
▪ 3년 이상 보유 : 10%, ▪ 5년 이상 보유 : 15%(25%),
▪ 10년 이상 보유 : 30%(50%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">↓</td></tr>
<tr><td>6. 양도소득금액</td><td colspan="3">(4.-5.)의 금액</td></tr>
<tr><td colspan="4">↓</td></tr>
<tr><td>7. 양 도 소 득
기 본 공 제</td><td colspan="3">1인당 연 2,500,000원 공제</td></tr>
<tr><td colspan="4">↓</td></tr>
<tr><td>8. 양 도 소 득
과 세 표 준</td><td colspan="3">(6.-7.)의 금액</td></tr>
<tr><td colspan="4">↓</td></tr>
<tr><td>9. 세 율</td><td colspan="3">○ 적용세율 : 양도소득세율표 참조
○ 보유기간 계산 : 구 부동산 최초 취득일~신축건물등의 양도일까지의 기간 적용</td></tr>
<tr><td colspan="4">↓</td></tr>
<tr><td>10. 산 출 세 액</td><td colspan="3">(8.×9.)의 금액</td></tr>
</table>

제8장

양도소득금액의 계산

양도소득금액의 계산은 양도가액에서 취득가액 등 필요경비를 공제하고, 그 금액(양도차익)에서 장기보유특별공제액을 공제한 금액으로 한다.

양도소득금액 = 양도가액 (소득세법 §96) − 취득가액 등 필요경비 (소득세법 §97) − 장기보유특별공제

1. 장기보유특별공제

장기보유특별공제는 보유기간이 3년 이상인 토지·건물(미등기 양도자산 및 다주택 중과되는 경우는 제외) 및 부동산을 취득할 수 있는 권리 중 조합원입주권(조합원으로부터 취득한 것은 제외)에 대하여 적용한다.

※ 1세대 2주택 이상자에 대해서 배제해온 장기보유특별공제는 2012.1.1. 이후 양도분부터는 장기보유특별공제를 적용하다가 조정대상지역의 경우 2018. 4. 1. 이후 양도분부터는 다시 배제하게 되었다.

장기보유특별공제액은 당해자산의 양도차익(조합원입주권을 양도하는 경우에는 「도시 및 주거환경정비법」 제74조에 따른 관리처분계획인가 및 「빈집 및 소규모 주택정비에 관한 특례법」제29조에 따른사업시행계획인가 전 토지분 또는 건물분의 양도차익으로 한정)의 범위내에서 공제하며, 과세기간에 자산별로 양도차익과 양도차손이 발생하는 때에는 먼저 각 자산별로 장기보유특별공제액을 계산하여 공제한 이후에 결손금을 통산한다.

1세대 1주택자가 적용받는 표2의 장기보유특별공제는 거주자에게만 적용된다. 비거주자도 판례 등에 의하여 거주자와 동일하게 적용되었으나, 2010.1.1. 이후 양도분부터 적용되지 않도록 명문으로 규정하였다(소득세법 §121②단서).

가. 장기보유특별공제액 공제 연혁

1) 장기보유특별공제 제도는 장기간 발생한 양도소득을 일시에 누진세율로 과세함에 따른 세부담 증가를 완화하고 물가상승분 조정 차원에서 1989년에 도입하였다.

연도별	1세대 1주택	토지·건물 등 일반 부동산	다주택자 및 비사업용 토지
'96년~ '06년	○ 3년 이상 보유시 10~45%공제 - 3~4년 보유 : 10% - 5~9년 보유 : 15% - 10~14년 보유 : 30% - 15년 이상 보유 : 45%	○ 3년 이상 보유시 10~30%공제 - 3~4년 보유 : 10% - 5~9년 보유 : 15% - 10년이상 보유 : 30%	○ 3년 이상 보유시 10~30%공제 - 3~4년 보유 : 10% - 5~9년 보유 : 15% - 10년이상 보유 : 30%
'07년	(상 동)	(상 동)	○ 장기보유특별공제 적용배제
'08.1.1~ 3.20	○ 3년이상 보유시 매년 3%씩 10~45% 공제 - 3년 보유 10% ~ 15년 이상 보유 45%	○ 3년이상 보유시 매년 3%씩 10~30% 공제 - 3년보유 10% ~ 10년 이상 보유 30%	(상 동)
'08.3.21 ~ 12.31	○ 3년이상 보유시 매년 4%씩 12~80% 공제 - 3년 보유 12% ~ 20년 이상 보유 80%	(상 동)	(상 동)
'09년~ '11년	○ 3년이상 보유시 매년 8%씩 24~80% 공제 - 3년 보유 24% ~ 10년 이상 보유 80%	(상 동)	(상 동)
'12년~ '15년	(상 동)	(상 동)	다주택자 : 적용 비사업용토지 : 배제
'16.1.1~	(상 동)	(상 동)	비사업용토지 : 적용 (단, '15.12.31이전 취득자산인 경우 '16.1.1. 부터 보유기간 기산)
'17.1.1~	(상 동)	(상 동)	비사업용 토지 : 전면 적용
'18.4.1~	(상 동)	(상 동)	조정대상지역내 다주택자 : 배제
'19.1.1~	(상 동)	○ 3년 이상 보유시 매년 2%씩 공제율 증가 : 6%~30% - 3년 보유 6% ~ 15년 이상 보유 30%	(상 동)
'20.1.1~	○ 표2 적용받으려면 보유기간 중 2년 이상 거주 요건 추가	(상 동)	다주택 장기보유(10년이상) 적용, ('19.12.17~'20.6.30.양도)
'21.1.1~	○ (상 동) - 연간 8% 공제율을 보유기간별 4%+거주기간별 4% 공제로 분리	(상 동)	(상 동)

2) 주택양도에 대한 양도시기별 세율 및 장기보유특별공제 적용 비교

연 도 별(양도분)	1세대 2주택	1세대3주택 이상자	비사업용 토지
'07~'08.12.31.	50%, 장특공 배제	60%, 장특공 배제	60%, 장특공 배제
'09.1.1.~'09.3.15.	일반세율, 장특공 배제	45%, 장특공 배제	60%, 장특공 배제
'09.3.16.~'11.12.31.	일반세율, 장특공제 배제	일반세율(투기지역 10%up), 장특공 배제	일반세율(투기지역 10%up), 장특공 배제
'12.1.1.~'13.12.31.	일반세율, 장특공제 적용	일반세율(투기지역 10%up), 장특공 적용	일반세율(투기지역 10%up), 장특공 배제
'17.1.1.~'18.3.31.	일반세율, 장특공제 적용	일반세율(지정지역 세율 10% 가산), 장특공제 적용	세율 10%가산, 장특공제 적용
'18.4.1. 이후	조정대상지역 세율 10% 가산, 장특공제 배제	` 정대상지역 세율 20%가산, 장특공제 배제	세율 10%가산, 장특공제 적용
'19.12.17.~20.6.30.	(상동) 조정대상지역 10년 이상 보유 주택 중과배제, 장특공제 적용	(상동) 조정대상지역 10년 이상 보유 주택 중과배제, 장특공제 적용	세율 10%가산, 장특공제 적용
'21.6.1. 이후	조정대상지역 세율 20% 가산, 장특공제 배제	조정대상지역 세율 30%가산, 장특공제 배제	세율 10%가산, 장특공제 적용
'22.5.10.~'25.5.9.	(상동) 2년이상 보유 주택 한시 중과배제, 장특공제 적용	(상동) 2년이상 보유 주택 한시 중과배제, 장특공제 적용	세율 10%가산, 장특공제 적용

나. 장기보유특별공제액 계산



장기보유특별공제 = 양도차익 × 보유기간에 따른 공제율

1) 장기보유특별공제 적용대상

3년 이상 보유하고 등기한 후 양도하는 토지·건물에 대하여 적용

조합원입주권을 양도하는 경우에도 주택보유기간분에 해당하는 양도차익에 대해서는 주택과 동일하게 장기보유특별공제를 허용함을 2013.1.1. 법률에 명확하게 규정하였다. 즉「도시 및 주거환경정비법」제48조에 따른 관리처분계획인가 전 주택분의 양도차익에 한정하여 장기보유특별공제를 적용한다. 동 개정규정의 적용시기는 2013.1.1.이후 양도하는 분부터이나 종전에도 국세청 예규(서사-1946, 2005.10.21.)에 따라 적용하여 왔다. 한편, 2014.1.1. 이후 양도분부터는 조합원입주권의 경우 재개발·재건축 대상에 주택뿐 아니라 토지·건물도 포함되는 점을 고려하여, 관리처분계획인가 전 주택분에서 토지분 또는 건물분으로 명확히 규정하였다.
(소득세법 §95② 개정)

2) 장기보유특별공제 제외 대상

① 부동산이 아닌 자산

② 보유기간 3년 미만의 부동산

③ 미등기 양도자산

④ 1세대 3주택 이상자가 양도하는 주택(2004.1.1. 이후 2011.12.31. 까지 시행)
단, 2004.1.1. 당시 1세대 3주택 이상인 자가 2004년 중 다른 주택을 취득하지 않으면서 2003.12.31. 이전에 취득한 기존주택을 2004.1.1. ~2004.12.31. 기간 중 양도하면 장기보유특별공제 적용 가능

다만, 조정대상지역의 1세대 3주택 등에 해당하는 주택은 2018.4.1. 이후 장기보유특별공제 적용 배제

⑤ 1세대 2주택 이상자가 양도하는 주택(2007.1.1. 이후 2011.12.31. 까지 시행)
다만, 조정대상지역의 1세대 2주택 등에 해당하는 주택은 2018.4.1. 이후 장기보유특별공제 적용 배제

⑥ 비사업용 토지(2007.1.1. 이후 2016.12.31까지 시행) → 2017.1.1. 이후 장기보유특별공제 적용

⑦ 국외 부동산(2008.1.1. 이후 시행)

3) 장기보유특별공제액 계산

부동산의 보유기간 및 1세대 1주택 여부에 따라 다음과 같이 구분하여 적용한다.

(1) 2008.1.1. ~ 2008.3.20.까지 양도분

① 일반 토지·건물

보유기간	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년이상
공제율	10%	12%	15%	18%	21%	24%	27%	30%

② 3년 이상 보유한 1세대 1주택

보유기간	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년	11년	12년	13년	14년	15년이상
공제율	10%	12%	15%	18%	21%	24%	27%	30%	33%	36%	39%	42%	45%

(2) 2008.3.21. 이후 양도분

① 일반 토지·건물

보유기간	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년이상
공제율	10%	12%	15%	18%	21%	24%	27%	30%

② 3년 이상 보유한 1세대 1주택

보유기간	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년	11년
공제율	12%	16%	20%	24%	28%	32%	36%	40%	44%

보유기간	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년이상
공제율	48%	52%	56%	60%	64%	68%	72%	76%	80%

(3) 2009.1.1. 이후 양도분

① 일반 토지·건물(표1)

보유기간	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년이상
공제율	10%	12%	15%	18%	21%	24%	27%	30%

② 3년 이상 보유한 1세대 1주택(표2)

보유기간	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년이상
공제율	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%

(4) 2019.1.1. 이후 양도분

① 일반 토지·건물(표1)

보유기간	3년	4년	5년	6년	7년	8년	10년	15년이상
공제율	6%	8%	10%	12%	14%	16%	20%	30%

② 3년 이상 보유한 1세대 1주택(표2)

보유기간	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년이상
공제율	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%

(5) 2021.1.1. 이후 양도분

① 일반 토지·건물(표1)

보유기간	3년	4년	5년	6년	7년	8년	10년	15년이상
공제율	6%	8%	10%	12%	14%	16%	20%	30%

② 3년 이상 보유한 실거래가 9억원 초과 1세대 1주택(표2)

보유기간	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년이상
합계	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%
보유	12%	16%	20%	24%	28%	32%	36%	40%
거주	12%	16%	20%	24%	28%	32%	36%	40%

1세대 1주택자(실거래가 9억원 초과)에 대한 장기보유특별공제율 최대 80%를 유지하되, 거주기간을 요건으로 추가

4) 1세대 1주택의 범위 및 보유기간 등 계산

가) 1세대 1주택의 범위

- 1세대 1주택 비과세 요건을 갖추지 못하여 과세되는 1세대 1주택
- 고가주택
- 소득세법 시행령 제155조(일시적인 2주택, 상속, 동거봉양, 혼인, 농어촌주택, 장기저당담보주택), 제156조의2(주택과 조합원입주권을 소유)규정에 의하여 2주택이지만 1세대 1주택으로 보는 경우

* 2020.1.1. 이후 양도분부터는 보유기간 중 2년 이상 거주하여야 표2 적용

나) 보유기간의 계산방법

① 보유기간 : 양도자산의 취득일부터 양도일까지로 계산(초일 산입)

☞ 단, 25.1.1. 이후 양도분부터 용도변경으로 1세대1주택에 해당할 경우 각 용도기간별 보유·거주기간별 공제율을 합산하여 계산한다.
· (보유기간 공제율) 비주택 보유기간에 대한 일반 공제율 + 주택 보유기간에 대한 1세대1주택 공제율
· (거주기간 공제율) 주택 거주기간에 대한 1세대1주택 공제율

② 상속받은 자산을 양도하는 경우 : 상속개시일부터 기산

☞ 공동상속주택인 경우 거주기간은 해당 주택에 거주한 공동상속인의 거주기간 중 가장 긴 기간으로 판단한다.(2024.2.29. 이후 양도분부터, 24.2.28. 이전 양도분은 해당 주택을 소유한 것으로 보는 사람이 거주한 기간으로 판단)
☞ (참고) 세율적용을 위한 보유기간 계산시에서는 피상속인의 취득일부터 기산

③ 이월과세 : 소득세법 제97조의2 제1항이 적용되는 경우(배우자 등 이월과세) 증여한 배우자 등이 해당 자산을 취득한 날부터 기산하고, 같은 조 제4항 제1호에 따른 가업상속공제가 적용된 비율에 해당하는 자산의 경우에는 피상속인이 해당 자산을 취득한 날부터 기산함

☞ 비교 : 세율적용을 위한 보유기간 계산시에서도 증여한 배우자 등의 취득일부터 기산

실무

표2(연간 8%, 80%한도)의 장기보유특별공제 적용 대상(2019.12.31. 이전)

① 주택 : 양도일 현재 1세대 1주택이면 조건충족으로 거주 또는 가액과는 관계가 없다.
➔ 따라서 거주사실이 없는 주택이나 고가주택 모두 적용대상이다.

② 소득세법 시행령 155조 규정에 의하여 1주택으로 보는 주택 : 비과세 요건 충족 여부(소득세법 시행령 제155조 제17항의 입주권 제외)와 관계없이 양도일 현재 2주택이지만 1주택으로 보는 경우를 말한다.
➔ 따라서 거주사실이 없는 일시적 1세대 2주택이나 거주사실이 없는 고가주택인 일시적 1세대 2주택도 적용대상이다.

③ 조합원입주권의 경우 : 조합원입주권은 관리처분계획등인가일 현재 비과세 요건을 충족하고 양도일 현재 다른 주택이 없는 경우(일시적 2주택 포함)로서 비과세 요건을 충족하는 경우 주택으로 보는 것이므로 비과세 요건을 충족한 고가주택 조합원입주권이 적용대상이다.

④ 겸용주택의 경우 : 비과세 판정시 주택부분이 더 큰 겸용주택은 전체를 주택으로 보는 것을 고려하여 주택부분이 더 큰 겸용주택의 경우 상가부분도 적용대상이 된다.
➔ 따라서 주택부분이 더 큰 겸용주택은 전체에 대하여 상기①, ②를 적용받는다.

⑤ 재건축한 경우 종전에는 멸실전 구주택의 보유기간은 통산할 수 없다는 것이 과세관청(서면4팀-492, 2007.2.6.)과 조세심판원의 견해(국심2007서4953, 2008.4.24.)이었으나 주택의 부수토지에 대하여는 멸실된 구주택의 보유기간과 신축주택의 보유기간을 통산하는 것으로 2008.12.31. 유권해석을 변경하였음
ⅰ) 건물 부분 : 종전주택의 보유기간을 통산하지 않음
ⅱ) 주택 부수토지 부분 : 구주택을 멸실하고 그 토지에 주택을 신축하여 1세대 1주택으로 양도하는 경우에 1세대 1주택 비과세 범위 내인 그 주택의 부수토지에 대한 장기보유특별공제율을 적용함에 있어 그 보유기간은 멸실된 구주택의 보유기간과 신축주택의 보유기간을 통산한 기간으로 적용함(재재산-1126, 2008.12.31.)

⑥ 주택에서 상가로 또다시 상가에서 주택으로 용도변경하여 양도하는 경우 : 주택으로서의 보유기간을 통산함(양도 집행기준 95-159의2-3)

2. 양도소득금액의 구분계산

양도소득금액은 당해 연도 발생한 다음의 소득별로 구분하여 계산한다. 다만, 부동산·부동산에 관한 권리·기타자산 중 누진세율이 적용되는 자산은 세율 적용시 양도소득금액을 모두 합산하여 산출세액을 계산한다.

① 토지·건물, 부동산에 관한 권리, 기타자산의 양도소득
② 주권상장·코스닥상장·비상장 법인의 주식 또는 출자지분의 양도소득
③ 파생상품의 양도소득 ④ 신탁수익권의 양도소득

* '18.1.1. 이후 거주자가 국외전출하는 분부터 위 제1호, 제2호, 제3호와 별도로 구분 적용

3. 양도차손의 통산방법

가. 부동산 등과 주식 등으로 구분하여 양도차손을 각각 통산

당해 연도에 2이상의 자산을 양도함에 따라 특정자산에서 양도차손이 발생한 경우에는 다른 자산의 양도소득금액에서 공제할 수 있다. 그러나 아래 각 호별(①, ②, ③, ④) 간에는 양도차손이 발생해도 서로 통산하지 아니한다. 즉, 아래 각 호별 내에서만 양도차손의 통산이 가능하다. 비과세되는 1세대 1주택의 양도로 발생한 양도차손은 다른 양도자산의 양도소득금액에서 차감하지 않는다.

① 제1호 : 토지·건물, 부동산에 관한 권리, 기타자산의 양도소득
② 제2호 : 주권상장·코스닥상장·비상장 법인의 주식 또는 출자지분의 양도소득
③ 제3호 : 파생상품의 양도소득 ④ 제4호 : 신탁수익권의 양도소득

예컨대, 위 ①의 소득 내에서 자산별로 각각 양도소득금액과 양도차손을 발생하여 통산한 후에 잔여 결손금이 남아 있다고 하더라도 당해 결손금은 위 ②의 소득금액에서 공제할 수 없으며, 다음 연도에 발생하는 소득금액에서도 공제되지 아니한다(잔여결손금 연도이월 공제불가).

나. 양도차손의 통산방법

1) 일반적인 경우

양도소득금액 계산 시 양도차손이 발생한 자산이 있는 경우 같은 자산의 유형 내에서 양도차손을 공제한다. 이 경우 같은 유형 내에서 양도차손의 공제방법은 다음 자산의 양도소득금액부터 순차로 공제한다.

① 양도차손이 발생한 자산과 같은 세율을 적용받는 자산의 양도소득금액
② 양도차손이 발생한 자산과 다른 세율을 적용받는 자산의 양도소득금액

이 경우 다른 세율을 적용받는 자산의 양도소득금액이 2이상인 경우에는 각 세율별 양도소득금액의 합계액에서 당해 양도소득금액이 차지하는 비율로 안분하여 공제한다.

2) 감면소득금액이 있는 경우

소득세법 제90조의 감면소득금액을 계산함에 있어서 위의 양도소득금액에 감면소득금액이 포함되어 있는 경우에는 순양도소득금액(감면소득금액을 제외한 부분을 말한다)과 감면소득금액이 차지하는 비율로 안분하여 당해 양도차손을 공제한 것으로 보아 감면소득금액에서 당해 양도차손 해당분을 공제한 금액을 소득세법 제90조의 규정에 의한 감면소득금액으로 본다.

3) 거주자의 국내자산과 국외자산 간의 양도차손 통산 여부

국내에 당해 자산 양도일까지 계속 5년 이상 주소 또는 거소를 둔 거주자가 동일 연도에 국내자산과 국외자산을 각각 양도한 경우 국내자산과 국외자산의 양도소득 과세표준 및 산출세액은 각각 구분하여 산정하며, 국외자산의 양도에서 발생한 결손금은 국내자산의 소득금액과 통산하지 않는다. 다만, '17.1.1. 이후 양도분부터 국내·외 파생상품 양도손익을 통산하고, '20.1.1. 이후 양도분부터 국내·외 주식 양도손익을 통산한다. 이때 해외주식의 범위는 1)외국법인이 발행한 주식, 2) 내국법인이 발행한 주식으로서 해외 증권시장에 상장된 것을 의미한다.

☞ 2004.1.1. 이후 시행

<결손금 통산방법 예시>

구 분	부동산등 소득금액					주식 소득금액			
보유기간(세율)	합계	누진세율	누진세율	단일세율(50%)	단일세율(40%)	합계	10%	20%	30%
자산별 소득금액	4000	2000	△3000	3000	2000	400	△100	300	200
① 1차통산(같은세율) 후 소득금액	4000	△1000		3000	2000				
잔여결손금 배분		0		1)△600	2)△400		0	3)△60	4)△40

구 분	부동산등 소득금액					주식 소득금액			
보유기간(세율)	합계	누진세율	누진세율	단일세율(50%)	단일세율(40%)	합계	10%	20%	30%
② 2차통산(다른세율) 후 소득금액	4000	0		2400	1600	400		240	160
세 율				50%	40%			20%	30%
산출세액	1840			1200	640	96		48	48

1) △1000 × 3000 / (3000 + 2000) = △600
2) △1000 × 2000 / (3000 + 2000) = △400
3) △100 × 300 / (300 + 200) = △60
4) △100 × 200 / (300 + 200) = △40

실무

◎ 과세기준을 달리하거나 환산취득가액으로 양도차손이 발생한 경우의 통산 여부

① 토지, 건물의 과세기준(실가 또는 기준시가)을 서로 달리한 경우 : 양도차손 통산 가능(재재산46014-356, 1997.10.5.)

② 환산취득가액이 양도가액을 초과하여 발생한 양도차손 : 양도차손 통산 가능 (재재산-1164, 2007.9.28.)

제9장

과세표준 및 산출세액

양도소득 과세표준은 종합・퇴직 과세표준과 구분하여 계산한다. 양도소득 과세표준은 양도가액에서 취득가액 등 필요경비와 장기보유특별공제액을 공제하여 계산한 양도소득금액에서 다시 양도소득기본공제를 차감하여 산출한다.

또한 당해 연도의 양도소득과세표준에 양도소득세 세율을 적용하면 양도소득 산출세액이 계산된다.

이를 산식으로 표시하면 다음과 같다.

양도소득과세표준 = 양도소득금액 − 양도소득 기본공제
양도소득산출세액 = 양도소득과세표준 × 양도소득세율

1. 양도소득기본공제

양도소득기본공제는 거주자 또는 비거주자에게 종합소득 등의 다른 소득이 있는지 여부와 관계없이 공제하며, 예정・확정신고를 하지 않더라도 공제된다. 다만, 미등기 양도자산에 해당하는 경우에는 공제하지 않는다.

가. 기본공제 금액

양도소득기본공제는 거주자별 당해 연도의 양도소득을 국내・외 부동산 등(토지・건물・부동산에 관한 권리 및 기타자산), 주식 등(상장・비상장주식, 국내+국외), 파생상품(국내+국외), 신탁수익권, 국외전출시 주식 등으로 아래와 같이 6구분하여 각각 연간 250만원씩을 공제하므로 최대 1,500만원까지 공제가 가능하다.(소득세법 §103①).

【양도자산의 소재 · 양도자 신분 · 양도자산별 양도소득기본공제 방법】			
소재기준	양도소득별(호별) 공제대상 구분	1과세기간별	공제금액
국내소재 자산	부동산, 부동산에 관한 권리 및 기타자산	1회	250만원
	국외전출시 주식('18.1.1. 이후 거주자가 국외전출분부터 적용)	1회	250만원
국외소재 자산	부동산, 부동산에 관한 권리 및 기타자산	1회	250만원
주식 또는 출자지분('20.1.1. 이후 양도분부터 국내 · 외 양도손익 합산)		1회	250만원
파생상품('17.1.1. 이후 양도분부터 국내 · 외 양도손익 합산)		1회	250만원
신탁수익권('21.1.1. 이후 양도분부터)		1회	250만원
합 계		최대 6회 1,500만원	

나. 공제방법

1) 당해 연도에 소득세법 또는 조세특례제한법 기타 법률의 규정에 의한 감면소득금액과 감면소득금액 외 양도소득금액이 있는 때에는 당해 감면소득금액 외의 양도소득금액에서 먼저 공제하고, 감면소득금액 외의 양도소득금액 중에서는 당해 연도 중 먼저 양도한 자산의 양도소득금액에서부터 순차로 공제한다(소득세법 §103②).

   이 경우 감면율이 다른 자산을 같은 날 양도하는 경우 양도소득기본공제는 감면율이 낮은 양도소득금액에서 먼저 공제한다(부동산거래관리과-893, 2011.10.20.).

2) 비거주자의 국내원천 양도소득의 과세표준 계산시 '양도소득기본공제'는 거주자와 동일하게 적용된다(재일46014-1494, '97.6.19. ; 국심2002중3170, '03.4.3.).

3) 종중재산을 양도한 경우에 양도소득기본공제가 적용된다.
   (재일46014-3149, '94.12.9.)

4) 한 사람이 1과세연도 중 한 번에 2개 이상 자산양도시 양도소득기본공제는 한 번만 공제하는 것이지 각 양도자산별로 거듭 공제하는 것이 아니다(대법원86누347, 1987.4.28.).

2. 양도소득세의 세율적용

양도소득 산출세액은 당해 연도의 양도소득과세표준에 양도소득세 세율을 적용하여 계산한다.

양도소득세의 세율은 가장 복잡한 구조의 세율체계를 가지고 있다. 주택의 수, 자산의 종류, 토지의 이용상황, 보유기간, 등기 여부 등에 따라 다양한 세율체계를 가지고 있다. 크게 부동산과 주식 등으로 나뉘어 부동산은 7단계 기본세율을 기본으로 하여 단기 보유의 경우 중과세율로 과세한다. 이에 반해 주식은 10%, 20%, 20~25%, 30%의 세율 체계로 되어 있다.

특히, 부동산 투기의 방지 및 토지의 효율적 이용 등의 목적으로 2004년부터 3주택 이상자에 대한 60% 중과세율, 2007년부터 2주택자에 50% 중과세율, 2007년부터 비사업용토지에 대한 60%의 중과세율로 과세되었다. 그러다가 2009.3.16~2013.12.31.까지 중과세율의 적용을 유예하고 누진세율로 과세하는 체계로 유지하다가 2014.1.1. 소득세법 개정으로 그동안 시행해 온 다주택에 대한 중과세율 유예제도를 종료하고 중과제도를 폐지하게 되었다.

다만, 투기지역 지정된 지역 내 3주택 이상자에 대해여는 기본세율에 10%를 가산한 세율을 적용하는 바, 2012.5.15. 강남3구에 대한 주택투기지역 지정이 해제되어 동 규정의 적용이 없다가, 2017.8.3. 서울 일부 자치구와 세종시에 대해 투기지역이 지정되었다.

또한 누진세율 적용대상자산에 대해서도 고소득자에 대한 소득세 과세 강화를 위해 2012년부터 38%로 과세하던 최고 과세표준 구간 3억원 초과를 1.5억원 초과로 하향조정하여 2014.1.1.이 속하는 과세기간에 최초로 발생하는 소득분부터 적용하도록 개정되었으며, 2017.1.1. 이후 과세표준 구간이 5억원을 초과하는 경우 40%세율을 적용하였으며, 2018.1.1. 이후에는 과세표준이 3억~5억원은 40%, 5억원을 초과하는 경우에는 42% 세율로 구간을 세분하였고, 2021.1.1. 이후에는 과세표준 10억원 이상에 대해 45% 세율 구간을 신설하는 등 고소득자에 대한 과세가 강화되었다.

이상의 설명을 바탕으로 현행 양도소득세의 세율체계는 다음과 같다.

<자산별 현행 세율체계>

<table>
<tr><th>자산구분</th><th>국내자산 양도소득</th><th>국외자산 양도소득</th></tr>
<tr><td>• 토지・건물
• 부동산에 관한 권리</td><td>• 1년 미만 보유 : 50%(주택, 조합원 입주권은 40% → 2021.6.1.이후 70%)
• 1년 이상 2년 미만 보유 : 40%
(주택, 조합원입주권은 기본세율 → 2021.6.1.이후 60%)
• 2년 이상 보유 : 기본세율
• 조정대상지역의 분양권(예외有) : 50%
→ 2021.6.1.이후 조정지역・보유기간 관계 없이 60%(1년미만 70%)
• 미등기 양도 : 70%</td><td rowspan="4">• 기본세율</td></tr>
<tr><td>• 비사업용 토지
• 비사업용 토지 과다 주식</td><td>• 기본세율 + 10%
(지정지역 : 비사업용 세율 + 10%)</td></tr>
<tr><td>• 지정지역 소재 1세대 3주택 등 이상</td><td>• 기본세율 + 10%
→ 2018.3.31.까지 양도분 적용</td></tr>
<tr><td>• 조정대상지역 소재 1세대 2주택 등 이상</td><td>• 기본세율 + 10%(1세대 3주택 등 20%)
→ 2018.4.1.~2021.5.31. 양도분
• 기본세율 + 20%(1세대 3주택 등 30%)
→ 2021.6.1.양도분부터
* 조정대상지역내 2년이상 보유 주택 양도시 중과 한시유예('22.5.10.~'25.5.9. 양도분)</td></tr>
<tr><td>• 기타자산</td><td>• 기본세율</td><td>• 기본세율</td></tr>
<tr><td>• 파생상품</td><td colspan="2">• 탄력세율 : 5% → 2018.4.1. 이후 양도분 10%</td></tr>
<tr><td>• 주식 또는 출자지분</td><td>• 중소기업 외 대주주 1년 미만 보유 : 30%
• 단기 보유 외의 대주주 : 3억 이하 20%, 3억 초과 25%(누진세율) → 중소기업은 2019.12.31.까지 20% 단일세율 적용
• 대주주가 아닌 중소기업 주주 : 10%
• 중소기업 외로서 기타주주 : 20%</td><td>• 중소기업 : 10%
(2007.1.1. 이후 양도분)
• 중소기업 외 : 20%</td></tr>
<tr><td>• 신탁수익권</td><td>• 3억 이하 20%, 3억 초과 25%(누진세율)</td><td></td></tr>
</table>

* 하나의 자산이 2 이상 세율에 해당시 높은 산출세액 적용, 비교방식은 생략함

<연도별 기본세율>

2023년 기본세율

과세표준	세 율
1,400만원 이하	과세표준의 6%
1,400만원 초과 5,000만원 이하	84만원 + 1,400만원을 초과하는 금액의 15%
5,000만원 초과 8,800만원 이하	624만원 + 5,000만원을 초과하는 금액의 24%
8,800만원 초과 1억 5천만원 이하	1,536만원 + 8,800만원을 초과하는 금액의 35%
1억 5천만원 초과 3억원 이하	3,706만원 + 1억5천만원을 초과하는 금액의 38%
3억원 초과 5억원 이하	9,406만원 + 3억원을 초과하는 금액의 40%
5억원 초과	1억 7,406만원 + 5억원을 초과하는 금액의 42%
10억원 초과	3억 8,406만원 + 10억원을 초과하는 금액의 45%

* 10억원 초과 45% 세율적용은 2021.1.1.이후 양도분부터 적용

2018 ~ 2021년 기본세율

과세표준	세 율
1,200만원 이하	과세표준의 6%
1,200만원 초과 4,600만원 이하	72만원 + 1,200만원을 초과하는 금액의 15%
4,600만원 초과 8,800만원 이하	582만원 + 4,600만원을 초과하는 금액의 24%
8,800만원 초과 1억 5천만원 이하	1,590만원 + 8,800만원을 초과하는 금액의 35%
1억 5천만원 초과 3억원 이하	3,760만원 + 1억5천만원을 초과하는 금액의 38%
3억원 초과 5억원 이하	9,460만원 + 3억원을 초과하는 금액의 40%
5억원 초과	1억 7,460만원 + 5억원을 초과하는 금액의 42%
10억원 초과	3억 8,460만원 + 10억원을 초과하는 금액의 45%

* 10억원 초과 45% 세율적용은 2021.1.1.이후 양도분부터 적용

2017년 기본세율

과세표준	세 율
1,200만원 이하	과세표준의 6%
1,200만원 초과 4,600만원 이하	72만원 + 1,200만원을 초과하는 금액의 15%
4,600만원 초과 8,800만원 이하	582만원 + 4,600만원을 초과하는 금액의 24%
8,800만원 초과 1억 5천만원 이하	1,590만원 + 8,800만원을 초과하는 금액의 35%
1억 5천만원 초과 5억원 이하	3,760만원 + 1억5천만원을 초과하는 금액의 38%
5억원 초과	1억 7,060만원 + 5억원을 초과하는 금액의 40%

2004 ~ 2016년 기본세율

2004년~2008년		2009년		2010년~2011년		2012년~2013년		2014년~2016년	
과세표준	세율	과세표준	세율	과세표준	세율	과세표준	세율	과세표준	세율
1천만원 이하	9%	1,200만원 이하	6%	1,200만원 이하	6%	1,200만원 이하	6%	1,200만원 이하	6%
1천만원 초과 4천만원 이하	18%	1,200만원 초과 4,600만원 이하	16%	1,200만원 초과 4,600만원 이하	15%	1,200만원 초과 4,600만원 이하	15%	1,200만원 초과 4,600만원 이하	15%
4천만원 초과 8천만원 이하	27%	4,600만원 초과 8,800만원 이하	25%	4,600만원 초과 8,800만원 이하	24%	4,600만원 초과 8,800만원 이하	24%	4,600만원 초과 8,800만원 이하	24%
8천만원 초과	36%	8,800만원 초과	35%	8,800만원 초과	35%	8,800만원 초과 3억원 이하	33%	8,800만원 초과 1억 5천만원 이하	35%
						3억원 초과	38%	1억 5천만원 초과	38%

* 토지거래 허가구역 내 토지를 양도하고 대금을 청산한 이후 허가구역이 해제된 경우 과세표준 및 세율은 해당 토지의 "대금청산일"에 시행되고 있는 과세표준과 세율을 적용함에 유의(서면부동산-0647, 2015.6.12.)

<연도별 주식 양도 세율>

주식 양도에 따른 세율(2018.1.1. 이후 양도분)

구 분	대주주 외 세율	대주주 세율
중소기업	10%	20% (2020.1.1.부터 **누진세율***)
중소기업 외	20%	**누진세율*** (다만, 1년 미만 보유시 30%)

* 누진세율 : 과세표준 3억원 이하 20%, 3억원 초과분 25% 세율

주식 양도에 따른 세율(2016.1.1.~2017.12.31. 양도분)

구 분	대주주 외 세율	대주주*1) 세율
중소기업	10%	20%(보유기간 불문)*2)
중소기업 외	20%	20%(1년 미만 보유 30%)
상장법인(중소기업, 중소기업 외) 소액주주 장내거래는 비과세		

* 1) 세율적용을 위한 대주주의 범위를 종전에는 소득세법 제94조 제1항 제3호 가목 및 소득령 제157조 제4항에서 함께 규정하였으나, 2017년 이후 세율적용에 있어 대주주의 범위를 소득세법 제104조 제1항 제11호 및 소득령 제167조의8로 분리규정함
* 2) 2015.12.31. 이전에는 10% 세율이 적용되었으나, 2016.1.1. 이후부터 중소기업의 대주주는 보유기간을 불문하고 20% 세율을 적용함. 다만, 한국예탁결제원이 2016.1.1. 현재 의무적으로 보호예수중인 중소기업 주식을 보호예수기간 종료일로부터 6개월이 되는 날까지 양도하는 경우에는 종전규정에 따름 (개정법률 제13558호 부칙§12)

주식 양도에 따른 세율(2015.12.31. 이전 양도분)

구 분	대주주 외	대주주
중소기업 외	20%	1년 미만 보유시 30%
중소기업	10%(대주주 여부 불문)	

가. 세율적용시 보유기간의 계산

(1) 부동산, 부동산에 관한 권리, 주식 또는 출자지분에 대해 양도소득세율을 적용하는 경우 보유기간의 계산은 당해 자산의 취득일부터 양도일까지로 한다.

(2) 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 그 정한 날을 당해 자산의 취득일로 본다(소득세법 §104②).

① 상속받은 자산 : 피상속인이 당해 자산을 취득한 날

② 소득세법 제97조의2에 의한 이월과세대상 자산 : 증여자가 당해 자산을 취득한 날

③ 법인의 합병·분할(물적분할 제외)로 인하여 합병법인·분할신설법인 또는 분할합병의 상대방법인으로부터 새로이 주식 등을 취득한 경우 : 피합병법인·분할법인 또는 소멸한 분할합병의 상대방법인의 주식 등을 취득한 날

※ 상속으로 취득한 부동산을 양도하는 경우 양도세율 적용시에는 피상속인이 부동산을 취득한 날부터 양도일까지의 기간으로 하여 적용을 하고, 장기보유특별공제는 상속개시일부터 양도일까지의 기간으로 장기보유특별공제를 적용한다(심사양도2003-3082, 2003.11.24.).

※ 양도소득세율 적용시 보유기간은 그 기간의 초일을 산입하여 보유기간을 계산하며 2년 보유 계산시 취득일부터 2년이 되는 해의 해당일자 전일까지의 기간을 말한다(재산46014-205, 2002.12.18. ; 대법원91누8548, 1992.3.10. ; 재일46014-2762, 1994.10.26.).

※ 양도세율 적용을 위한 보유기간 계산시 사망 전에 증여받은 자산은 증여등기 접수일로부터 기산하나 등기접수일 전에 상속개시된 경우 피상속인이 취득한 날로부터 기산한다 (재일46014-1192, 1997.5.15.).

나. 미등기 양도자산의 고율과세

미등기 양도자산이라 함은 토지·건물 및 부동산에 관한 권리를 취득한 자가 그 자산의 취득에 관한 등기를 하지 아니하고 양도하는 것을 말한다. 다만 소득세법 시행령 제168조 제1항에서 정하는 자산(미등기양도 제외자산)은 제외한다. 미등기 양도자산은 70%의 양도소득세율이 적용된다.

☞ "아파트당첨권"과 "주택청약예금증서"등 등기자체가 불가능한 자산은 이에 해당하지 않으므로 미등기 양도자산으로 보지 않는다(대법원91도2349, 1992.9.14.).

다. 중과세율의 적용

중과세율 적용대상인 1세대 2주택, 1세대 3주택 이상자, 비사업용 토지, 비사업용 토지를 과다보유한 법인의 주식, 법인의 경우 모두 양도시기별로 그 적용세율이 달라 주의를 요한다.

1) 단기 양도 중과세율

가) 2009년 이후 부동산 등 단기보유에 따른 세율 변동

구분	2009.1.1.~2009.3.15	2009.3.16~2013.12.31.	2014.1.1. 이후	2021.6.1.이후
1년 미만	50%		• **50%** • 주택 및 조합원 입주권 **40%**	• **50%** • 주택 및 조합원 입주권 **70%**
2년 미만	40% (1세대 3주택자 45%)	• 40% • 지정지역 1세대 3주택자 → Max(기본세율 +10%, 40%)	• **40%** • 주택 및 조합원 입주권 → **기본세율**	• **40%** • 주택 및 조합원 입주권 → 60%

- **2018.1.1. 이후** : 조정대상지역의 주택 입주자로 선정된 지위 → **보유기간 불문 50%**
  * 예외 : ① 1세대 무주택자가, 양도 당시 ㉠ 다른 분양권이 없고 ㉡ 30세 이상 또는 30세 미만으로 배우자가 있는 경우(배우자 이혼, 사망 포함) ② 조정대상지역 공고가 있은 날 이전에 매매계약을 체결하고 계약금을 지급받은 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우(밑줄친 부분은 2018.8.28. 이후 양도분부터 적용, 2018.12.31. 개정법률 부칙§12)
- **2021.6.1. 이후** : 조정대상지역·보유기간 관계없이 60%(1년 미만 70%)

2) 비사업용 토지 중과세율

구 분			세 율
2007.1.1.~2009.3.15. 양도분			• 60%
2009.3.16. ~ 2014.12.31. 양도분	2년 이상 보유	지정지역	• 기본세율 + 10%
		지정지역 외	• 기본세율
	2년 미만 보유		• 40%
	1년 미만 보유		• 50%

구 분		세 율
2015.1.1. 이후 양도분	2009.3.15. 이전 취득분	• 기본세율(중과세율 유예)
	2009.3.16.~2012.12.31. 취득	• **기본세율**(지정지역은 기본세율 + 10%)
	2013.1.1. 이후 취득	• 기본세율(중과세율 유예)(2년 미만 단기양도시 큰 세율 적용, 세율이 상이한 둘 이상 자산 양도시 비교과세)
2016.1.1. 이후 양도분	① **2009.3.16.~2012.12.31. 취득**	• **기본세율**(지정지역은 기본세율 + 10%)
	② **위 ① 외**	• 기본세율 + 10%(단기양도시 큰 세율, 세율상이한 둘 이상 자산 양도시 비교과세)
2018.1.1. 이후 양도분	• 2016.1.1. 이후와 기본적으로 같지만, 다음의 내용이 개정됨 ① 기본세율 : **과세표준 3~5억원, 5억원 초과분 → 세율 2% 상향**(50%, 52%) ② **비교과세시 : 비사업용 토지 과다보유법인 주식 등 양도소득금액 합산** ③ 지정지역의 비사업용 토지 세율 : 비사업용 토지 세율 + 10%	
(위 적용연도 구분없이) 미등기 자산		• 70%

3) 1세대 다주택 중과

양도시기 / 주택수	2007.1.1.~2008.12.31.	2009.1.1.~2009.3.15.	2009.3.16.~2018.3.31.	2018.4.1.~2021.5.31	2021.6.1.~
1세대 3주택 이상	60%	45%	• **지정지역** : (기본세율 + 10%) • **기타지역** : 기본세율	• **조정대상지역** : (기본세율 + 20%) • **기타지역** : 기본세율	• **조정대상지역** (기본세율 + 30%)* • **기타지역** : 기본세율
(주택 + 조합원 입주권 또는 분양권) 1세대 3개 이상 보유	60%	45%			
1세대 2주택	50%	**기본세율**		• **조정대상지역** : (기본세율 + 10%) • **기타지역** : 기본세율	• **조정대상지역** (기본세율 + 20%)* • **기타지역** : 기본세율
(주택 + 조합원 입주권 또는 분양권) 1세대 2개 이상 보유					

* 조정대상지역내 2년이상 보유 주택 양도시 중과 한시유예('22.5.10.~'26.5.9. 양도분)

- 2021.1.1.이후 공급계약, 매매·또는 증여의 방법으로 취득하는 분양권부터 적용
- **지정지역(주택 및 그 부수토지)** :
  ① 강남3구(2003년 중 지정 : 강남·서초·송파) → **2012.5.15. 해제**
  ② 서울11개구(**용산구·성동구·노원구·마포구·양천구·강서구·영등포구·서초구·강남구·송파구·강동구**) 및 세종특별자치시(**행정중심복합도시 건설예정지역**) → **2017.8.3. 지정** → 2023.1.5. 서울 4개구(용산·강남·서초·송파)만 남기고 모두 해제 → 2025.10.16. 서울 전체 구(25개구) 및 과천시, 광명시, 하남시, 의왕시, 성남시 분당구·수정구·중원구, 수원시 영통구·장안구·팔달구, 용인시 수지구, 안양시 동안구 지정
- **조정대상지역(주택 및 그 부수토지)** 지정 및 해제 현황은 제10편 다주택자에 대한 중과세 중 "조정대상지역 현황" 참고

라. 둘 이상의 세율에 해당하는 경우 등

1) 단일 자산 내의 세율 비교 : 산출세액 큰 것 적용

2년 미만 보유한 지정지역 1세대 3주택 이상에 해당하는 주택을 양도한 경우 2년 미만 보유세율인 40%를 적용하여 계산한 산출세액과 기본세율에 10%를 가산하여 적용한 산출세액 중 높은 세액을 적용한다.

이는 하나의 자산에 둘 이상의 세율이 동시에 적용되는 경우 단순히 세율의 크기만으로 판정하는 것이 아니라 누진공제액이라는 변수가 있어 세액을 계산하여 산출세액이 큰 것을 적용한다는 의미이다.

2) 2이상 자산에 대한 비교 방식

해당 과세기간에 제94조제1항제1호·제2호 및 제4호에서 규정한 자산을 둘 이상 양도하는 경우 양도소득 산출세액은 다음 각 호의 금액 중 큰 것으로 한다. 이 경우 제2호의 금액을 계산할 때 제1항제8호 및 제9호의 자산은 동일한 자산으로 보고, 한 필지의 토지가 제104조의3에 따른 비사업용 토지와 그 외의 토지로 구분되는 경우에는 각각을 별개의 자산으로 보아 양도소득 산출세액을 계산한다.

① 해당 과세기간의 양도소득과세표준 합계액에 대하여 기본세율을 적용하여 계산한 양도소득 산출세액에서 양도소득세감면액을 차감한 금액

② 소득세법 제104조 제1항부터 제4항까지 및 제7항에 따라 계산한 자산별 양도소득 산출세액 합계액에서 양도소득세감면액을 차감한 금액. 다만, 둘 이상의 자산에 대하여 제1항 각 호, 제4항 각 호 및 제7항 각 호에 따른 세율 중 동일한 호의 세율이 적용되고, 그 적용세율이 둘 이상인 경우 해당 자산에 대해서는 각 자산의 양도소득과세표준을 합산한 것에 대하여 제1항·제4항 또는 제7항의 각 해당 호별 세율을 적용하여 산출한 세액 중에서 큰 산출세액의 합계액으로 한다.

※ 비교과세 Max[①, ②]
① 세율이 동일한 자산별로 양도소득금액을 합산한 산출세액 - 양도소득세감면액
② (모든 자산 양도소득금액 합계액 - 기본공제) × 기본세율 - 양도소득세감면액

마. 취득시기에 따른 적용 차이

2008.12.26. 개정법률 제9270호 부칙 제14조 : 2010.12.31.까지 취득 주택에 대해 소득세법 제104조 제1항 제2호의3부터 제2호의6까지의 규정(60%, 50% 중과)에 불구하고 "2주택 등 기본세율, 3주택 등 45% 세율" 적용 → 다만, 소득세법 제104조 제4항에서 지정지역 등은 그 세율에 15% 범위에서 조정 가능하도록 규정함

2009.5.21. 부칙개정 : 2009.3.16. ~ 2010.12.31. 취득 자산에 대해 "소득세법 제104조 제1항 제2호의3부터 제2호의6까지 규정에 불구하고 기본세율" 적용 → 다만, 소득세법 제104조 제4항에서 지정지역의 1세대 3주택 등 이상이면 10% 가산세율 적용하도록 규정함

2010.12.27. 부칙개정 : 2009.3.16. ~ 2012.12.31. 취득 자산에 대해 "소득세법 제104조 제1항 제4호부터 제9호까지 규정에 불구하고 기본세율" 적용 → 소득세법 제104조 제1항이 아닌 제4항에서 지정지역의 1세대 3주택 등 이상이면 10% 가산세율 적용하도록 규정함

→ 2017.8.3. 지정지역 지정(서울 11개구 등)으로 취득기간 특례 주택의 중과세 여부에 대해 지정지역 중과는 "제1항"이 아닌 "제4항"이므로 중과를 긍정하며, "제7항"의 조정대상지역에 대해서도 중과를 긍정하는 것으로 해석함(법령해석재산-0940, 2018.10.16. ; 재산세제과-852, 2018.10.10.)

실무

◎ 2009.3.15. 이전 소유하던 상가의 재건축으로 2012.12.31. 이전에 재건축주택을 취득한 경우 특례세율 적용 여부

○ 2009.3.15. 이전에 소유하던 상가가 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 주택재건축사업의 시행으로 조합원입주권을 취득하여 2009.3.16.~ 2012.12.31. 기간 중에 재건축주택으로 완공된 경우 해당 재건축주택을 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여는 특례세율이 적용되지 아니함(양도 집행기준 104-0-10)

◎ 2012.12.31. 이전에 같은 세대원으로부터 증여·상속받은 주택의 특례세율 적용 여부

○ 2009.3.15.~2012.12.31. 기간에 동일 세대원으로부터 증여·상속으로 취득한 주택을 양도하는 경우 특례세율이 적용되지 아니함(양도 집행기준 104-0-11)

바. 다주택 등 양도자산의 중과제도

(2018.1.1. 개정 소득세법 §104 시행령 §167의3, §167의4)

2014.1.1. 이후 양도분부터 2주택 이상 다주택에 대한 중과제도를 폐지하고 누진세율로 과세하되, 투기 지정지역내 3주택 이상자에게는 기본세율에 10%p를 추가하도록 하였다. 비사업용 토지는 중과제도를 완화(장기보유특별공제 배제는 '15.12.31까지, '16.1.1일부터 보유기간 기산)하되, 2014년~2015년에는 기본세율(투기지정지역은 10%p추가)로 과세하며 2016년부터는 모든 지역에 기본세율에 10%p를 추가과세 하도록 하였다.

2년 미만의 단기보유 부동산 중 주택(주택 부수토지, 조합원입주권 포함)과 토지를 구분하여 토지에 대하여는 종전과 변동없이 40%, 50%로 과세하며, 다만 주택(주택 부수토지, 조합원입주권 포함만)은 1년 미만 보유시 40%, 1년 이상 2년 미만 보유시 기본세율로 과세하도록 개정되었다.

법인이 보유하는 주택과 비사업용토지에 대해서는 법인세율(10~22%)에 30%p를 추가과세하던 것을 2014.1.1. 이후 양도분부터 법인세율에 10%p 추가과세하는 것으로 완화되었다. 다만, 법인세율에 10%p 추가과세하는 경우에도 중소기업은 2014년~2015년에 한해 10%p 추가과세를 하지 않고 2016년 이후 양도분부터 10%p 추가과세하도록 하였다.

2017.8.2. 부동산 대책의 일환으로 2018.4.1.이후 양도분부터 부동산 투기를 억제하기 위하여 2주택 보유자가 「주택법」에 따른 조정대상지역 내의 주택을 양도하는 경우에는 양도소득에 대한 세율을 산정할 때 기본세율에 10퍼센트 포인트(3주택 이상 보유자는 20퍼센트 포인트)를 가산하고, 2주택 이상 보유자가 조정대상지역 내 주택 양도 시 장기보유특별공제의 적용을 배제한다.

2020.7.10. 주택시장 안정 보완대책에 따라 2021.6.1.이후부터 다주택자의 매물 유도를 위해 조정대상지역 내 주택을 양도하는 경우 2주택자의 경우 기본세율에 20퍼센트 포인트 (3주택 이상자의 경우 기본세율에 30퍼센트 포인트)를 가산하는 것으로 중과세율을 다시 인상하였다.

한편, 다주택에 대한 중과의 근거 규정인 소득세법 제104조 제7항은 변동이 없으나, 중과배제 주택을 규정하고 있는 소득세법 시행령을 개정하면서 조정대상지역에 소재한 2년이상 보유주택을 양도하는 경우 중과를 한시적으로 유예('22.5.10.~'26.5.9. 양도분)하였고, 24.1.10.~27.12.31. 중 취득한 소형 신축주택(아파트 제외, 도시형생활주택은 포함)과 준공 후 미분양 주택이 중과배제 대상 주택에 추가되었다.

제10장

자진납부세액 계산

자진납부할 세액은 산출세액에서 감면세액과 예정신고납부세액공제를 한 후(결정세액이라 함)에 가산세를 가산(총결정세액이라 함)하고 이미 신고하거나 결정·경정한 세액을 차감하여 계산한다.

자진납부할 세액 = 산출세액 − (감면세액 / 예정신고납부세액공제 / 외국납부세액공제) + 가산세 −기 신고·결정·경정세액

※ 2011.1.1. 이후 양도분부터 예정신고 납부세액공제 폐지

1. 양도소득 감면세액의 계산

가. 감면세액 계산산식

양도소득금액에 감면대상 소득금액이 있는 때에는 다음 산식에 의해 계산한 금액을 양도소득 산출세액에서 공제한다.

$$\text{양도소득 감면세액} = \text{양도소득 산출세액} \times \frac{\text{(감면자산의 소득금액} - \text{과세자산의 소득금액에서 미공제된 양도소득 기본공제액)}}{\text{양도소득 과세표준}} \times \text{감면율}$$

① 양도소득 감면세액 : 소득세법 제90조의 규정에 의하여 감면되는 세액을 말한다.

② 감면자산의 소득금액 : 조세특례제한법 등에서 규정하는 감면(면제)율이 적용되는 자산의 양도소득금액을 말한다.

☞ 유의 : 조세특례제한법 등의 감면율을 적용하기 전의 소득금액을 말함

③ 과세자산의 소득금액에서 미공제된 양도소득 기본공제액

○ 양도소득 기본공제액을 소득세법 제103조 제2항에 따라 감면자산 외의 자산(과세자산)의 양도소득금액에서 먼저 공제하여도 공제하지 못한 잔여분 양도소득 기본공제액을 말한다.

[예시] 당해 연도에 감면율이 10%인 감면자산을 1회 양도시에는 과세자산이 없으므로 '미공제 양도소득 기본공제액은 250만원'이 됨

○ 다만, 당해 연도에 감면율이 다른 감면자산을 2회 양도(예 : A자산 : 100% 감면율, B자산 : 10% 감면율)하는 경우에는 감면율이 낮은 감면자산(B자산)에서 양도소득기본공제를 함

○ 감면율 : 조세특례제한법 등에서 규정하는 양도소득세액의 감면율을 말함

나. 양도소득금액 직접 차감 방식

조세특례제한법에서 양도소득세의 감면을 양도소득금액에서 감면대상 양도소득금액을 차감하는 방식으로 규정하는 경우에는 소득세법 제95조에 따른 양도소득금액에서 감면대상 양도소득금액을 차감한 후 양도소득과세표준을 계산하는 방식으로 양도소득세를 감면한다(소득세법 §90②, 2013.1.1. 신설).

2. 예정신고납부세액공제액 계산

2011.1.1. 이후 양도하는 분부터 모든 자산에 대하여 예정신고납부세액공제제도가 폐지되었다. 이하 2010.12.31.까지 예정신고납부세액공제제도를 살펴본다.

가. 연혁

양도소득세 예정신고납부세액공제(10%)제도는 1975년 양도세 도입 당시의 행정전산시스템 미비와 고금리 등의 여건에서 징세비용 절감 등을 위한 인센티브로 도입하였다가 최근의 양도소득세율 인하, 과세정보시스템 정비 등 경제여건 변화로

이를 존치할 필요가 없게 됨에 따라, 양도세 예정신고납부세액공제를 2010년부터 단계적으로 폐지하였다. 또한 양도소득세 및 부동산매매업자의 부동산 매매차익 예정신고납부 불이행에 대한 가산세제도를 신설하여, 양도소득세 예정신고납부의무와 부동산매매업자의 부동산 매매차익 예정신고납부의무의 성실한 이행을 담보하였다.

나. 양도시기별 예정신고세액공제 적용

1) 2010.1.1.~ 2010.12.31.까지 양도분

① 2년 이상 보유한 부동산(비투기지역 다주택자가 양도하는 주택 및 비투기지역 비사업용 토지 포함)과 2년 이상 보유한 부동산에 관한 권리 및 기타자산에 대하여는 5%의 예정신고세액공제를 적용하되 과세표준이 4,600만원 이하인 경우에는 전액을 공제하고 과세표준이 4,600만원을 초과하는 경우에는 과세표준 4,600만원 이하 부분에 대해 5%의 예정신고세액공제액 291,000원〔과세표준이 4,600만원인 경우→(4,600만원 × 15% - 누진공제액 108만원) × 5% = 291,000원〕을 한도로 공제한다.

즉 과세표준 4,600만원 초과분에 대하여는 공제되지 않는다. 또한 부동산매매업자는 5%의 예정신고세액공제를 받을 수 없다.

예정신고납부를 하지 않은 자에 대한 무신고가산세(20%)에 대하여 50%를 경감하여 10%를 적용한다.

사례

- 양도세 과표가 3,000만원인 경우
  〔30,000천원 × 15%(누진공제△1,080천원)〕 × 5% = 171천원
  → 예정신고세액공제액 : 171천원
- 양도세 과표가 6,000만원인 경우
  ①〔60,000천원 × 24%(누진공제△5,220천원) × 5% = 459천원
  ② 한도가 291,000원
  → 예정신고세액공제액 min(①,②) : 291천원

② 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 사업인정고시일이 2009.12.31. 이전인 부동산을 2010년도 중에 사업시행자에게 협의매수 또는 수용되는 부동산은 한도없이 5%의 예정신고세액공제를 적용한다. 예정신고납부를 하지 않은 경우 보유기간이 2년 이상으로 기본세율이 적용되는 경우에는 무신고가산세(20%)에 대하여 50%를 경감하여 10%의 무신고가산세를 적용하고 기본세율 외의 세율이 적용되는 경우에는 20%의 무신고가산세를 그대로 적용한다.

③ 주식 또는 출자지분, 2년 미만 보유 부동산, 2년 미만 보유 부동산에 관한 권리 양도세 예정신고세액공제를 폐지하고 예정신고하지 않는 경우에는 가산세를 부과한다.(무신고 가산세 20%), 납부불성실 가산세(1일 3/10,000)

실무

◎ 2010년 예정신고세액공제 및 가산세 적용

대상 자산	공 제 율	가 산 세
• 2년 이상 보유한 부동산(비투기지역 다주택자가 양도하는 주택 및 비투기지역 비사업용토지 포함) • 2년 이상 보유한 부동산에 관한 권리 및 기타자산	4,600만원 이하 : 5% 4,600만원 초과 : 291,000원 ※ 한도 : 291,000원	- 무신고가산세 : 10% - 납부불성실 : 3/10,000
• 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수 또는 수용되는 부동산	한도없이 5%	- 보유기간 2년 이상으로 기본세율 적용받는 부동산 ・무신고가산세 : 10% ・납부불성실 : 3/10,000 - 기본세율 외 적용 부동산 ・무신고가산세 : 20% ・납부불성실 : 3/10,000
주식 또는 출자지분 2년 미만 보유 부동산 2년 미만 보유 부동산에 관한 권리	예정공제액 없음	- 무신고가산세 : 20% - 납부불성실 : 3/10,000
부동산매매업자	예정공제액 없음	- 무신고가산세 ・기본세율 적용 자산 : 10% ・기본세율 외 적용 부동산 : 20% - 납부불성실 : 3/10,000

보충(관련개정법률조문)

■ **법률 제9897호, 소득세법 일부개정법률 2009.12.31. 부칙**

○ 제16조(예정신고납부세액공제 폐지에 관한 특례)

① 제108조의 개정규정에도 불구하고 거주자(부동산매매업자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)가 제104조 제1항 제1호의 세율을 적용받는 자산을 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 양도하여 발생하는 소득에 대해서 예정신고와 함께 납부를 하는 때에는 그 산출세액에서 다음 각 호에 따른 납부할 세액의 100분의 5에 상당하는 금액을 공제한다.

1. 과세표준이 4천 600만원 이하인 경우 : 제106조에 따른 납부할 세액
2. 과세표준이 4천 600만원을 초과하는 경우 : 산출세액을 582만원으로 하여 계산한 제106조에 따른 납부할 세액

② 제108조의 개정규정 및 제1항에도 불구하고 거주자가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수 또는 수용되는 부동산으로서 사업인정고시일이 2009년 12월 31일 이전인 부동산을 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 사업시행자에게 양도하여 발생하는 소득에 대해서 예정신고와 함께 납부를 하는 때에는 그 산출세액에서 납부할 세액의 100분의 5에 상당하는 금액을 공제한다.

■ **법률 제9911호, 국세기본법 일부개정법률 2010.1.1. 부칙**

○ 제6조(무신고가산세의 적용에 관한 특례)
「소득세법」 제104조 제1항 제1호에 따른 세율을 적용받는 자산을 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 양도하여 발생하는 소득에 대하여 같은 법 제105조에 따른 양도소득 과세표준 예정신고를 하지 아니한 경우에는 제47조의2 제1항 본문 중 "100분의 20"을 "100분의 10"으로 보고 동 규정을 적용한다.

2) 2009.12.31까지 양도분

① 모든 자산에 대해 예정신고하고 자진납부한 경우 10%의 세액공제를 적용



예정신고납부세액공제액 = (산출세액 − 감면세액) × 10%

② 예정신고기한 경과 후 다른 자산과 함께 신고하는 경우

예정신고 자진납부를 하지 아니한 자가 신고기한 경과 후 다른 자산의 양도로 인하여 예정신고 자진납부를 하는 경우에 그 예정신고 자진납부를 하지 아니한 자산의 양도소득금액에 상당하는 세액을 함께 납부하는 때의 예정신고에 따라 자진납부할 세액의 10%로 한다.



예정신고납부세액공제액 = (납부할 세액의 합계액 − 예정신고기한이 경과한 양도소득금액에 대한 납부할 세액) × 10%

③ 신고하지 않은 경우 확정신고기한까지는 가산세는 없음

3) 2011.1.1.이후 양도분

양도소득세 과세대상 모든 자산에 대하여 예정신고세액공제를 폐지하고 예정신고하지 않는 경우에는 가산세를 부과한다.

다. 참고 해석 사례

1) 예정신고납부세액공제는 예정신고기한 내에 예정신고와 함께 자진납부(분납기한 내 납부 포함)를 이행하는 때에 적용한다. 납부할 양도소득세액이 1천만원을 초과하는 자가 양도소득세 신고서상의 분납금액란에 분납할 금액을 기재하지 않고, 분납기한 내에 적법하게 분납세액을 납부하였다면 당해 분납세액에 대한 예정신고납부세액공제는 적용 가능함(서일46014-11399, 2003.10.6.)

2) 납세자의 요구로 담당공무원이 상담한 양도소득금액 및 세액으로 예정신고·납부했더라도 이는 납세자 편의제공에 불과하므로 미달세액을 추징 가능하고 납부불성실가산세 부과 및 추가납부세액에 대해 예정신고납부세액공제를 배제하는 것이 정당함(국심2000중3094, 2001.3.7.)

3) 당초세액을 예정신고납부기한 내 납부하지 않고 분납세액을 분납기한 내에 납부하였다면 예정신고세액공제제도 및 분납규정의 입법취지에 비추어 예정신고납부세액공제를 적용함이 타당함(국심2000서1126, 2000.7.29.)

4) 동일 연도에 2회 이상 토지를 양도하면서 2회 이후의 양도토지에서 양도차손이 발생한 경우에도, 제1회분 양도토지에 대한 예정신고납부세액공제액을 그대로 인정해야 함(국심98서3146, 1999.4.27.)

5) 양도소득세 과세표준 확정신고기간 내에 양도소득세는 납부하였더라도, 그 신고서를 제출하지 아니한 경우에는 신고불성실가산세가 부과되며, 예정신고기간 내에 양도소득세를 자진납부하였더라도 그 신고서를 같은 기간내에 제출하지 아니한 경우에는 예정신고납부세액공제 대상이 아님(재일46014-451, 1996.2.16.)

6) 수탁자명의로 예정신고·납부한 경우는 예정신고 납부세액공제를 적용할 수 없음(국심95서756, 1995.9.19.)

3. 외국납부세액공제액 계산

국외자산의 양도소득에 대하여 해당 외국에서 과세를 하는 경우 그 양도소득에 대하여 소득세법 시행령 제178조의 6에 정하는 "국외자산 양도소득에 대한 세액"(국외자산 양도소득세액)을 납부하였거나 납부할 것이 있을 때에는 다음 각 호의 방법 중 하나를 선택하여 적용받을 수 있다(소득세법 §118의6, 동법 시행령 §178의6, 동법 시행규칙 §103).

가. 세액공제방법

소득세법 제118조의5에 따라 계산한 해당 과세기간의 양도소득 산출세액에 국외자산 양도소득금액이 그 과세기간의 양도소득금액에서 차지하는 비율을 곱하여 산출한 금액을 한도로 국외자산 양도소득세액을 해당 과세기간의 양도소득 산출세액에서 공제하는 방법

$$\text{외국납부세액 공제 한도} = \text{국외자산 세율을 적용한 해당 과세기간의 국외자산 양도소득 산출세액} \times \frac{\text{국외자산 양도소득금액}}{\text{그 과세기간의 국외자산 양도소득금액}}$$

* 국외자산 양도소득세액 : 외국정부 또는 지자체에 의하여 개인의 양도소득금액을 과세표준으로 하여 과세된 세액 및 그 부가세액

* 위 공식의 밑줄 친 부분은 현행 법령에 예규를 반영한 것임(부동산거래관리과-629, 2010.4.30)

나. 필요경비 산입방법

국외자산 양도소득에 대하여 납부하였거나 납부할 국외자산 양도소득세액을 해당 과세기간의 양도소득금액 계산상 필요경비에 산입하는 방법



제4편

국외자산 및 비거주자에 대한 양도소득세 과세

제1장 국외자산 과세제도 ····· 348

제2장 비거주자의 국내 양도소득에 대한 원천징수 ····· 358

제1장

국외자산 과세제도

외국자본의 국내유치 및 국내자본의 외국진출 등 자본자유화가 본격화됨에 따라 거주자의 국외자산의 취득이 활발해 지고 있다.

따라서 국외자산의 양도소득에 대해 과세를 하지 않는다면 국내자산에 대한 투자보다는 오히려 국외자산에 대한 투자가 유리한 경우가 발생하게 되고, 그 결과 국내자본의 국외 유출의 발생을 초래할 것이므로 국내자산의 양도소득과 국외자산의 양도소득에 대해 과세형평상 균형을 유지할 필요가 있다.

또한 거주자의 경우에는 원칙적으로 국내원천소득 및 국외원천소득에 대해서도 소득세의 납세의무가 있으나 종전에는 국외양도자산에 대한 명문규정이 없어 사실상 국외자산의 양도에 대해 과세가 이루어지지 못하였다.

이에 따라 1998.12.28. 소득세법을 개정하여 1999. 1. 1. 이후 최초로 양도하는 국외자산에 대하여는 양도소득세를 과세하도록 하였다.

1. 납세의무자

국외자산의 양도소득에 대한 납세의무자는 국외자산의 양도일까지 국내에 5년 이상 계속하여 주소 또는 거소를 둔 거주자에 한한다(소득세법 §118의2). 이와 같이 기간을 설정함으로써 국내자산을 양도하는 거주자의 경우와 차이가 있음에 유의하여야 한다.

2. 과세대상 자산(소득세법 §118의2 및 동법 시행령 §178의2)

1) 토지 또는 건물의 양도로 발생하는 소득

2) 부동산에 관한 권리 등 다음의 자산(미등기 양도자산 포함)의 양도로 발생하는 소득

가) 지상권・전세권과 부동산임차권

나) 부동산을 취득할 수 있는 권리(건물이 완성되는 때에 그 건물과 이에 부수되는 토지를 취득할 수 있는 권리를 포함한다)

3) 다음의 어느 하나에 해당하는 주식 등의 양도로 발생하는 소득

가) 외국법인이 발행한 주식 등(증권시장에 상장된 주식 등과 소득세법 제94조 제1항 제4호에 따른 기타자산에 해당하는 주식 등은 제외한다)

* 증권시장에 상장된 주식 등을 제외하는 이유는 외국법인이 발행한 것이라도 국내에서 상장된 것은 국내주식으로 과세되기 때문임. 국내주식은 대주주 양도분과 증권시장 밖에서만 거래되는 경우 과세되나, 외국법인 주식은 상장, 비상장을 불문하고 과세된다.

나) 내국법인이 발행한 주식 등(국외 예탁기관이 발행한 소득세법 시행령 제152조의2에 따른 증권예탁증권을 포함한다)으로서 증권시장과 유사한 시장으로서 외국에 있는 시장에 상장된 주식 등

4) 국외에 있는 자산으로서 소득세법 제94조 제1항 제4호에 따른 기타자산과 소득세법 제118조의2제2호에 따른 부동산에 관한 권리로서 미등기 양도자산의 양도로 발생하는 소득(이 경우 소득세법 시행령 제158조 제2항 및 제3항을 준용함)

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제5조 제2항 제2호에 따른 장내파생상품 등의 거래 또는 행위로 발생하는 소득(소득세법 제16조 제1항 제13호 및 소득세법 제17조 제1항 10호에 따른 파생상품의 거래 또는 행위로부터 이익은 제외)은 2018.1.1. 이후 신고분부터 국내외 파생상품을 통합 과세함

3. 양도가액

국외자산의 양도가액은 그 자산의 양도 당시의 실지거래가액으로 한다. 다만, 양도 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 양도자산이 소재하는 국가의 양도 당시 현황을 반영한 아래 1)의 시가에 따르되, 아래 1)에 따른 시가를 산정하기 어려울 때에는 그 자산의 종류, 규모, 거래상황 등을 고려하여 아래 2)에서 정하는 방법에 따른다(소득세법 §118의 3, 동법 시행령 §178의 3).

1) 다음에 따라 확인되는 시가

다만, 소득세법 시행령 제178조의2 제2항의 규정에 의한 주식 등과 동조 제3항의 규정에 따른 자산 중 소득세법 제94조 제1항 제4호 나목 및 동법 시행령 제158조 제1항 제1호・제5호에 규정된 자산(소득세법 제94조 제1항 제4호 나목에 규정된 자산인 경우에는 동 호에 규정된 주식 등에 한한다)의 경우에는 나목 내지 라목의 규정을 적용하지 아니한다.

가) 국외자산의 양도에 대한 과세와 관련하여 이루어진 외국정부(지방자치단체를 포함)의 평가가액

나) 국외자산의 양도일 또는 취득일 전후 6월 이내에 이루어진 실지거래가액

다) 국외자산의 양도일 또는 취득일 전후 6월 이내에 평가된 감정평가기관의 감정가액

라) 국외자산의 양도일 또는 취득일 전후 6월 이내에 수용 등을 통하여 확정된 국외자산의 보상가액

2) 시가를 산정하기 어려운 경우 다음에 따라 평가하는 가액

가) 부동산 및 부동산에 관한 권리의 경우에는 상증세법 제61조・제62조・제64조 및 제65조의 규정을 준용하여 국외자산가액을 평가하는 것. 다만, 상증세법 제61조・제62조・제64조 및 제65조를 준용하여 국외자산가액을 평가하는 것이 적절하지 아니한 경우에는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조 제4호에 따른 감정평가업자가 평가하는 것을 말한다.

나) 유가증권가액의 산정은 상증세법 제63조의 규정에 의한 평가방법을 준용하여 평가하는 것. 이 경우 동조 제1항 제1호 가목의 규정 중 "평가기준일 이전・이후 각 2월"은 각각 "양도일・취득일 이전 1월"로 본다.

4. 양도소득의 필요경비 계산

국외자산의 양도에 대한 양도차익을 계산할 때 양도가액에서 공제하는 필요경비는 다음 1)~3)의 금액을 합한 것으로 한다(소득세법 §118의 4, 동법 시행령 §178의 3, §178의 4, 및 §178의 5).

1) 취득가액

해당 자산의 취득에 든 실지거래가액(취득에 소요된 실지거래가액을 산정하는 경우에는 소득세법 시행령 제163조 제1항 및 제2항의 규정을 준용한다).

다만, 취득 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 양도자산이 소재하는 국가의 취득 당시의 현황을 반영한 아래 가)~라)의 시가[다만, 소득세법 시행령 제178조의2 제2항의 규정에 의한 주식 등과 동조 제3항의 규정에 따른 자산 중 소득세법 제94조 제1항 제4호 나목 및 동법 시행령 제158조 제1항 제1호・제5호에 규정된 자산(소득세법 제94조 제1항 제4호 나목에 규정된 자산인 경우에는 동호에 규정된 주식 등에 한한다)의 경우에는 아래 나) 내지 라)의 규정을 적용하지 아니한다]에 따르되, 아래 가)~라)에 따라 시가를 산정하기 어려울 때에는 그 자산의 종류, 규모, 거래상황 등을 고려하여 아래 마)에서 정하는 방법에 따라 취득가액을 산정한다.

가) 국외자산의 양도에 대한 과세와 관련하여 이루어진 외국정부(지방자치단체를 포함)의 평가가액

나) 국외자산의 양도일 또는 취득일 전후 6월 이내에 이루어진 실지거래가액

다) 국외자산의 양도일 또는 취득일 전후 6월 이내에 평가된 감정평가기관의 감정가액

라) 국외자산의 양도일 또는 취득일 전후 6월 이내에 수용 등을 통하여 확정된 국외자산의 보상가액

마) 시가를 산정하기 어려운 경우 다음의 어느 하나에 따라 평가하는 가액

① 부동산 및 부동산에 관한 권리의 경우에는 상증세법 제61조・제62조・제64조 및 제65조의 규정을 준용하여 국외자산가액을 평가하는 것. 다만, 상증세법 제61조・제62조・제64조 및 동법 제65조의 규정을 준용하여 국외자산가액을 평가하는 것이 적절하지 아니한 경우에는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조 제4호에 따른 감정평가업자가 평가하는 것을 말한다.

② 유가증권가액의 산정은 상증세법 제63조의 규정에 의한 평가방법을 준용하여 평가하는 것. 이 경우 동조 제1항 제1호 가목의 규정 중 "평가기준일 이전・이후 각 2월"은 각각 "양도일・취득일 이전 1월"로 본다.

2) 자본적 지출액 등(소득세법 시행령 제163조 제3항에 해당하는 것)

3) 양도비 등(소득세법 시행령 제163조 제5항에 해당하는 것)

5. 양도차익의 외화환산

소득세법 제118조의4 제2항에 따른 국외자산의 양도차익을 계산함에 있어서는 양도가액 및 필요경비를 수령하거나 지출한 날 현재 외국환거래법에 의한 기준환율[a] 또는 재정환율[b]에 의하여 계산한다. 이를 적용함에 있어서 소득세법 시행령 제162조 제1항 제3호의 규정에 의한 장기할부조건의 경우에는 동호의 규정에 의한 양도일 및 취득일을 양도가액 또는 취득가액을 수령하거나 지출한 날로 본다.

a) 기준환율(the basic exchange rate, 基準換率)
외국환은행이 고객과 원화와 미달러화를 매매할 때 기준이 되는 환율을 말하며 시장평균율이라고도 한다. 금융결제원의 자금중개실을 경유하여 외국환은행 간에 거래되는 원화의 대 미달러화 현물환율과 거래액을 가중평균하여 산출한다.

b) 재정환율(arbitrage rate of exchange, 裁定換率)
기준환율을 이용하여 제3국의 환율을 간접적으로 계산한 환율

❑ **동일 연도에 여러 국가의 주식을 양도한 경우 결손금 통산 여부**

국내에 당해 자산의 양도일까지 계속 5년 이상 주소 또는 거소를 둔 거주자가 동일연도에 여러 국가의 외국시장 상장주식 등을 양도한 경우로서 어느 하나 국가의 주식에서 양도차손이 발생한 경우에는 다른 국가의 주식에서 발생한 양도소득금액에서 그 양도차손을 공제하는 것임(재산세과-311, 2009.9.25.)

❑ **동일 연도에 국내 · 외 자산양도시 양도소득과세표준 신고방법 및 결손금 통산 여부**

국내에 당해 자산의 양도일까지 계속 5년 이상 주소 또는 거소를 둔 거주자가 동일연도에 소득세법 제94조의 규정에 의한 국내자산과 동법 제118조의 2의 규정에 의한 국외자산을 각각 양도한 경우 국내자산과 국외자산의 양도소득과세표준 및 산출세액은 이를 각각 구분하여 산정하는 것이며, 따라서 국외자산의 양도에서 발생한 결손금은 국내자산의 양도에서 발생한 소득금액과 통산하지 아니하는 것임(서면4팀-962, 2005.6.16.)

❑ **국내에 상장된 한국예탁증서를 홍콩의 원주로 전환하여 매매한 경우 취득가액 산정방법**

귀 질의의 경우 거주자가 외국법인이 주식을 발행하여 국내의 예탁기관에 이를 예탁하고 동 예탁기관을 통하여 외국법인의 주식을 원주로 하여 발행되는 한국예탁증서를 취득하고 이를 원주로 전환하여 양도하는 경우 소득세법 시행령 제118조의4 제1항에 따라 한국예탁증서의 취득에 든 실지거래가액을 해당 주식의 취득가액으로 보는 것임(부동산거래관리과-301, 2010.2.26.)

6. 양도소득세의 세율

국외자산의 양도소득에 대한 소득세는 해당 과세기간의 양도소득과세표준에 다음 1), 2)의 세율을 적용하여 계산한 금액을 그 세액으로 한다. 이 경우 하나의 자산이 다음 1), 2)에 따른 세율 중 둘 이상의 세율에 해당할 때에는 그 중 가장 높은 것을 적용하며, 세율의 조정에 관하여는 소득세법 제104조 제4항을 준용한다(소득세법 §118의 5).

1) 소득세법 제118조의2제1호·제2호 및 제4호에 따른 자산

2) 소득세법 제118조의2 제3호에 따른 자산

가) 중소기업의 주식 등

양도소득 과세표준의 100분의 10

나) 그 밖의 주식 등

양도소득 과세표준의 100분의 20

❑ **외국법인이 발행한 주식 등의 양도시 중소기업 해당 여부**

소득세법 제118조의5 제1항 제2호 가목에서 규정하는 중소기업의 주식 등은 해외증시에서 거래되는 국내중소기업 발행 주식을 의미하는 것이며, 외국법인이 발행한 주식 등은 이에 해당하지 아니하는 것임(기획재정부 재산세제과-207, 2012.3.15.)

* 외국법인 발행 비상장주식은 중소기업 주식으로 볼 수 없으므로 20% 세율을 적용함(조심2011광2533, 2011.10.11)

<그 동안의 세율 변화 연혁>

① 2008. 1. 1. 이후 양도하는 국외자산 중 주식 또는 출자지분을 제외한 여타의 모든 자산은 보유연수에 무관하게 초과누진세율

② 국외자산은 투기거래, 미등기 여부와 관계없는 세율 구조
* 다만, 2007년까지는 국내자산과 같이 자산의 종류, 보유기간에 따라 단기양도 세율과 초과누진 세율 구조

③ 주식 등은 2006년말까지는 20% 단일세율 체계였으나, 2007. 1. 1.이후부터 10%(중소기업), 20%(중소기업 외) 체계임

7. 외국 납부세액 공제

가. 외국납부세액의 공제 이유

국외자산을 양도하는 경우에 거주자는 외국 법령에 따라 국외자산 소재지국의 양도소득에 대한 세금을 부담하게 되며, 동일한 양도소득에 대해 우리나라 세법에 의해 재차 양도소득세가 부과된다. 그 결과 동일한 소득에 대해 이중으로 과세되는 결과를 초래하게 된다.

이와 같은 이중과세의 모순을 없애기 위해서는 외국에서 부담한 양도소득세에 상당하는 세액은 당연히 우리나라 양도소득세에서 공제되어야 마땅하므로 국외자산에 대한 양도소득세 중 외국납부세액을 공제한다.

나. 외국납부세액 공제방법

국외자산의 양도소득에 대하여 해당 외국에서 과세를 하는 경우 그 양도소득에 대하여 소득세법 시행령 제178조의 6에 정하는 "국외자산 양도소득에 대한 세액"(국외자산 양도소득세액)을 납부하였거나 납부할 것이 있을 때에는 다음 각 호의 방법 중 하나를 선택하여 적용받을 수 있다(소득세법 §118의6, 동법 시행령 §178의6, 동법 시행규칙 §103).

1) 소득세법 제118조의5에 따라 계산한 해당 과세기간의 양도소득 산출세액에 국외자산 양도소득금액이 그 과세기간의 양도소득금액에서 차지하는 비율을 곱하여 산출한 금액을 한도로 국외자산 양도소득세액을 해당 과세기간의 양도소득 산출세액에서 공제하는 방법

$$\text{외국납부세액 공제 한도} = \text{국외자산 세율을 적용한 해당 과세기간의 국외자산 양도소득 산출세액} \times \frac{\text{국외자산 양도소득금액}}{\text{그 과세기간의 국외자산 양도소득금액}}$$

* 국외자산 양도소득세액 : 외국정부 또는 지자체에 의하여 개인의 양도소득금액을 과세표준으로하여 과세된 세액 및 그 부가세액
* 위 공식의 밑줄 친 부분은 현행 법령에 예규를 반영한 것임(부동산거래관리과-629, 2010.4.30.)

2) 국외자산 양도소득에 대하여 납부하였거나 납부할 국외자산 양도소득세액을 해당 과세기간의 양도소득금액 계산상 필요경비에 산입하는 방법
소득세법 제118조의6제1항에서 "국외자산 양도소득에 대한 세액"이란 국외자산의 양도소득에 대하여 외국정부(지방자치단체를 포함)가 과세한 다음의 어느 하나에 해당하는 세액을 말한다.
1) 개인의 양도소득금액을 과세표준으로 하여 과세된 세액
2) 개인의 양도소득금액을 과세표준으로 하여 과세된 세의 부가세액

다. 세액공제신청서의 제출

소득세법 제118조의6 제1항의 규정에 의하여 국외자산 양도소득세액을 공제받고자 하거나 필요경비에 산입하고자 하는 자는 소득세법 시행규칙 제103조에서 정하는 국외자산 양도소득 세액공제(필요경비 산입)신청서를 소득세법 제110조의 규정에 의한 확정신고(소득세법 제105조의 규정에 의한 예정신고를 포함한다) 기한 내에 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

❑ 외국납부세액공제 한도액 산출방법

국외자산을 양도하고 해당 국외자산의 양도소득에 대하여 해당 외국에 납부하였거나 납부할 세액을 「소득세법」 제118조의6 제1항 제1호에 따른 세액공제 방법으로 공제함에 있어 공제한도액은 같은 법 제118조의5에 따라 계산한 해당 과세기간의 국외자산 양도소득 산출세액에 해당 국외자산 양도소득금액이 그 과세기간의 국외자산 양도소득금액에서 차지하는 비율을 곱하여 산출하는 것임(부동산거래관리과-629, 2010.4.30.)

8. 국외자산의 과세표준 계산 등 준용규정 (소득세법 §118의8)

국외자산의 양도소득금액 및 양도소득 과세표준의 계산은 소득세법 제95조 및 제103조를 준용하도록 규정하고 있으므로 국외자산의 양도소득금액의 계산, 기본공제 적용방법 등은 국내자산을 양도할 때와 동일하다. 주요내용을 정리하면 다음과 같다.

① 기본공제의 경우 2001.1.1. 이후 양도분부터 국외에 있는 자산의 양도에 대한 양도소득이 있는 거주자에 대해서는 다음의 소득별로 해당 과세기간의 양도소득금액에서 각각 연 250만원을 공제한다(소득세법 §118의7).

1) 소득세법 제118조의2 제1호·제2호 및 제4호에 따른 소득
2) 소득세법 제118조의2 제3호에 따른 소득

국외자산에 대한 양도소득 기본공제를 적용할 때 해당 과세기간의 양도소득금액에 소득세법 또는 조세특례제한법이나 그 밖의 법률에 따른 감면소득금액이 있는 경우에는 감면소득금액 외의 양도소득금액에서 먼저 공제하고, 감면소득금액 외의 양도소득금액 중에서는 해당 과세기간에 먼저 양도하는 자산의 양도소득금액에서부터 순서대로 공제한다.

② 국외자산의 양도소득에 대한 과세표준예정신고 및 확정신고와 그에 따른 납부, 양도소득에 대한 결정·경정, 징수 및 환급은 국내자산의 양도소득에 관한 규정을 준용한다.

③ 양도소득금액 계산시 장기보유특별공제는 적용하지 아니하며, 2012.1.1. 이후 양도분부터는 국외자산 중 주식 등은 납세절차의 간소화 및 납세자의 부담완화 차원에서 예정신고·납부를 폐지하되 확정신고·납부는 반드시 하여야 한다.

한편, 국외자산의 양도에 대하여 국내자산의 양도에 관한 규정이 준용되지 아니한 것은 소득세법 제91조(미등기 양도자산에 대한 비과세의 배제), 소득세법 제97조 제4항(배우자로부터 증여받은 부동산 등에 대한 취득가액 이월과세), 소득세법 제99조(기준시가의 산정), 소득세법 제102조(양도소득금액의 구분계산 등)이다.

제2장

비거주자의 국내 양도소득에 대한 원천징수

2003.12. 31. 이전에는 비거주자가 국내에 소재하는 부동산 등을 양도하는 경우 거주자와 동일한 방식으로 양도인이 직접 납세지 관할세무서에 자진신고·납부하여 납세의무를 이행하여 왔다.

2002.6.30. 이전에는 (구)소득세법 제165조의 규정에 의해 등기 前에 부동산양도신고제도를 운영함으로써 비거주자가 국내소재 부동산을 양도할 때 소유권이전등기 신청전까지 관할세무서에 부동산 양도신고를 하게 하여 소유권이전단계에서 양도사실을 포착, 납세담보 등 조세채권의 확보가 용이하였으나 2002.7.1. 동 제도가 폐지됨에 따라 비거주자가 부동산을 양도하고 신고납부하지 않을 경우에는 조세채권 확보가 어렵게 되었다.

따라서 2004.1.1. 이후 양도분부터 비거주자의 국내원천소득으로서 국내사업장과 실질적으로 관련되지 아니하거나 그 국내사업장에 귀속되지 아니한 소득의 금액(국내사업장이 없는 비거주자에게 지급하는 금액 포함)은 이를 지급하는 자(양수자)가 원천징수하여 납부하는 「비거주자의 부동산등 양도소득의 원천징수제도」를 신설하였다.

다만, 2007.1.1. 이후 양도하는 분부터 양수자가 거주자 및 비거주자인 경우 원천징수의무가 폐지되었다. 따라서 2007.1.1. 이후로는 양수자가 내국법인 및 외국법인인 경우에는 종전과 같이 원천징수 및 납부를 해야 한다.

1. 비거주자의 부동산 등의 국내원천소득

원천징수 대상이 되는 「비거주자의 부동산 등의 국내원천소득」은 다음에 해당하는 자산을 양도함으로써 발생하는 소득으로서 그 소득을 발생하게 하는 자산이 국내에 있는 경우에 한하여 적용한다.

〈원천징수대상 자산〉

- 소득세법 제119조 제9호 : 부동산 등
  ① 토지 또는 건물
  ② 부동산에 관한 권리
  ③ 특정시설물이용권, 사업용고정자산과 함께 양도하는 영업권
  ④ 기타자산(비상장법인의 부동산주식)
  * 다만, 기타자산에 해당하는 주식의 경우는 양도일이 속하는 사업연도 개시일 현재 당해 법인의 자산총액 중 부동산·부동산에 관한 권리의 가액(2016.1.1. 이후 양도분부터 부동산 등의 비율이 50% 이상인 부동산과다보유법인의 주식 등은 "주식가액 × 부동산 등 보유비율"을 합산)의 합계액이 100분의50 이상인 비상장법인의 주식 또는 출자지분에 한한다.
- 소득세법 제119조 제11호 : 상장주식 등
  ① 내국법인이 발행한 주식 또는 출자지분과 기타의 유가증권
  ② 외국법인이 발행한 주식 또는 출자지분(증권시장에 상장된 것에 한함) 및 외국법인의 국내사업장이 발행한 기타의 유가증권
  * 다만, 위 ① 및 ②에 해당하더라도 상장주식 등의 장내양도의 경우 해당 양도자 및 그 특수관계인이 양도일이 속하는 연도와 그 직전 5년의 기간 중 계속하여 해당 주식 등을 발행한 법인의 발행주식총액 또는 출자총액의 25% 미만을 소유한 경우라면 원천징수대상이 아니다.(과세제외)
  (소득세법 시행령 제179조 제11항)
  ※ 상장주식 등을 장외 양도한 경우, 25% 미만의 경우도 양도세 원천징수 대상임

2. 원천징수

비거주자에 대하여 지급하는 국내원천소득으로서 국내사업장과 실질적으로 관련되지 아니하거나 그 국내사업장에 귀속되지 아니한 소득의 금액(국내사업장이 없는 비거주자에게 지급하는 금액을 포함한다)을 지급하는 법인이 원천징수를 하여야 한다(소득세법 §156①).

한편, 2011.1.1. 이후 양도분부터 민사집행법에 따른 경매 또는 국세징수법에 따른 공매의 방법으로 부동산 등(소득세법 §119 제9호 및 제11호)을 양도함으로써 국내원천소득이 발생하는 경우에는 해당 경매대금을 배당하거나 공매대금을 배분하는 자가 해당 비거주자에게 실제로 지급하는 금액의 범위에서 원천징수를 하여야 한다(소득세법 §156⑨).

※ 위 규정이 신설되기 전에는 대법원 판례(대법원91누4423, 1992.2.11)에 따라 부동산 등을 경매, 공매 및 이와 유사한 사유로 양도하는 경우에는 양수자가 양도소득세를 원천징수할 수 없는 것으로 보아 양수자의 원천징수의무가 면제되었다.

가. 원천징수의무자

원천징수대상 자산인 소득세법 제119조 제9호(부동산 등)에 대한 원천징수의무자는 비거주자에게 양도대가를 지급하는 내국법인, 외국법인이 된다.

반면 소득세법 제119조 제11호(상장주식 등)에 대한 원천징수의무자는 비거주자에게 양도대가를 지급하는 자(개인, 법인 모두 포함)가 원천징수하며, 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자를 통하여 양도하는 경우에는 그 투자매매업자 또는 투자중개업자가 원천징수를 하여야 한다.(소득세법 §156①⑥)

나. 원천징수의무의 면제

1) 양도시기 전에 예정신고납부를 이행한 경우

국내사업장 없는 비거주자로부터 부동산 등을 양수한 법인이 부동산 등의 양도자인 비거주자로부터 소득세법 제98조에 의한 양도시기 전에 양도소득 과세표준 예정신고・납부를 하였다는 관할세무서장의 확인서를 제출받은 경우에는 원천징수의무를 면제한다.

2) 부동산 등의 양도소득이 비과세・과세미달에 해당하는 경우

소득세법 제98조에 의한 양도시기 전에 양도자(비거주자)로부터 관할세무서장이 발급한 비과세, 과세미달 등의 확인서를 제출받은 경우에는 양수자의 원천징수의무를 면제한다.

다. 원천징수세액

1) 원천징수할 금액

양도가액(지급액)의 10%를 원천징수한다.

다만, 당해 부동산 등의 취득가액 및 양도비용이 확인되는 경우에는 양도가액의 10%와 실지 양도차익의 20%(2008.12.31.까지 지급분은 25%)중 적은 금액을 원천징수한다(소득세법 §156①제4호).

2) 실거래가액을 기준으로 원천징수

지급액은 실지거래가액을 의미하므로 양도자가 기준시가에 의하여 양도소득세를 신고하더라도 양수자는 실지거래가액을 기준으로 원천징수한다.

라. 원천징수시기

소득세법 제156조 제1항의 규정에 의하면 비거주자에게 부동산등 국내원천소득금액을 지급하는 자는 그 지급하는 때에 그 비거주자의 국내원천소득에 대한 소득세로서 원천징수하여 그 원천징수한 날이 속하는 달의 다음달 10일까지 원천징수 관할세무서·한국은행 또는 체신관서에 납부하도록 규정하고 있다.

1) 원천징수시기 : 소득세법 제98조 규정에 의한 양도시기

① 부동산 등의 거래대금은 계약금, 중도금, 잔금 등으로 나누어 지급하는 것이 일반적인 바, 부동산 등 양도소득에 대한 원천징수시기는 당해 부동산 등의 대금청산이 이루어지는 때 등 소득세법 제98조 규정에 의한 양도시기에 일괄하여 원천징수한다.

② 따라서, 양수대금을 여러 차례에 걸쳐 나누어 지급하는 때에는 최종 대금청산일이 원천징수시기가 되므로, 최종 대금청산시점에서 계약금 및 중도금을 포함한 총 양수대금의 10%(또는 양도차익의 20%)를 원천징수한다.

2) 대금청산 전에 소유권이전등기를 먼저 하는 경우

대금을 청산하기 전에 먼저 소유권이전등기를 한 경우에는 양도시기인 등기접수일에 원천징수를 한다.

마. 원천징수 납세지

1) 양수자(원천징수 의무자)가 내국법인인 경우

당해 법인의 본점・주사무소 또는 국내에 본점이나 주사무소가 소재하지 아니하는 경우 사업의 실질적 관리장소. 다만, 법인의 지점・영업소 기타 사업장이 독립채산제에 의하여 독자적으로 회계사무를 처리하는 경우에는 그 사업장의 소재지로 한다.

이 경우 법인이 지점・영업소 기타 사업장에서 지급하는 소득에 대한 원천징수세액을 본점 등에서 전자계산조직에 의하여 일괄 계산하는 경우로 국세청장의 승인을 받은 경우와 사업자단위과세사업자로 관할세무서장의 승인을 받은 경우에는 당해 법인의 본점 등을 납세지로 할 수 있다.

2) 양수자(원천징수 의무자)가 외국법인인 경우

당해 법인의 주된 국내사업장의 소재지가 된다. 그 외의 경우에는 양도자산 소재지가 된다.

바. 원천징수 불이행시 제재조치

① 양수자가 원천징수세액을 기간 내에 납부하지 아니하거나 미달하여 납부한 때에는 그 미납부세액 또는 미달세액의 10%를 가산세로 가산하여 원천징수의무자(양수자)에게 부과・징수한다.

② 다만, 양수자가 원천징수하지 않은 경우로서, ㉠ 양도자가 그 원천징수되지 않은 양도소득을 포함하여 신고・납부하였거나, ㉡ 세무서장이 당해 양도자에게 직접 양도소득세를 부과・징수한 때에는 원천징수의무자(양수자)에게는 가산세만을 징수한다(소득세법 §85③).

3. 비거주자의 양도소득세 신고·납부

양도자(비거주자)는 거주자의 경우와 동일한 방식으로 양도소득세를 예정(확정)신고·납부하여야 하며, 당해 양수자에게 지급한 원천징수세액이 있는 경우에는 예정(확정)신고시 기납부세액으로 공제하여 예정(확정)신고세액을 산정한다(소득세법 §121②).

4. 재외국민과 외국인의 부동산 등 양도신고확인서 제출의무

재외국민과 외국인이 보유한 국내 재산에 대한 과세권 확보를 위해 재외국민과 외국인은 토지·건물을 양도하는 경우, 소유권이전 등기 시 '부동산 등 양도신고확인서'를 등기관서장에 제출하여야 한다. 다만, 세무서장이 확인한 인감증명서를 제출하는 경우는 제외한다. 재외국민·외국인은 세무서장에 부동산 등 양도신고확인서 발급을 신청하며, 세무서장은 해당 신청자가 신고한 내용을 확인하여 부동산 등 양도신고확인서를 발급하여야 한다('20.7.1.이후 양도분부터 적용) (소득세법 §108, 소득령 §171).

5. 「비과세 등 확인서」 발급업무

가. 제도개요

① 도입목적

비거주자가 양도소득세를 이미 신고·납부하였거나, 비과세 또는 과세미달에 해당하는 경우에는 양수자의 원천징수의무를 면제해 줌으로써 납세자의 불편을 해소

② 발급근거 : 소득세법 시행령 제207조

③ 발급대상

양도시기 전에 양도소득세를 신고·납부하였거나, 비과세 또는 과세미달로 신고하고 동 확인서 발급을 신청한 비거주자

④ 발급기관

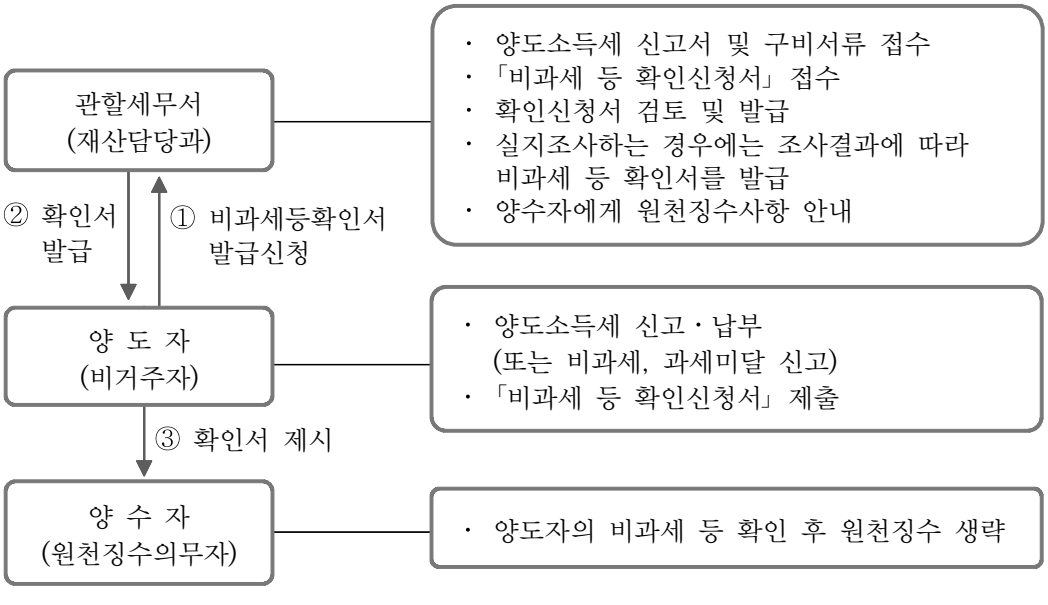
- 양도자산 소재지 관할세무서장
- 다만, 비거주자인 재외국민이 인감증명법에 의해 증명청 관할세무서장으로부터 인감증명 경유확인서를 발급받은 경우에는 증명청 관할세무서장이 양도소득세 신고납부(비과세·과세미달 신고 포함)사실을 확인하여 발급할 수 있음.

⑤ 발급기간 : 신청서 접수일로부터 3일 이내

실지조사가 필요한 경우에는 기간을 정하여 연장할 수 있다.

나. 발급절차

<비과세 등 확인서 발급절차 흐름도>



① 비거주자는 부동산등 양도소득에 대하여 양도시기 이전에 이미 신고·납부(비과세, 과세미달 신고)한 경우 납세지 관할세무서장에게 「양도소득세 신고납부(비과세·과세미달)확인(신청)서」 발급을 신청

- 재외국민의 경우 인감증명 경유확인신청서와 함께 발급신청

- 신청시 양도소득 과세표준 신고서, 양도소득세 납부 영수증, 비과세 근거서류 등을 제출

  ☞「양도소득세 신고납부(비과세·과세미달)확인(신청)서」 서식(소규칙 별지 제29호의3 서식)

② 관할세무서장(재산담당과장)은 양도자가 제출한 서류를 검토하여 신고·납부, 비과세 등의 사실 여부를 확인한 후「비과세 등 확인서」를 양도자에게 발급하되,

- 실지조사가 필요한 경우에는 양도자에게 발급기간 연장 및 그 사유를 설명
- 실지조사기간이 길어질 것으로 예상되는 경우 양수자의 인적사항을 파악하여 대금청산시 원천징수하도록 안내

③ 재산담당과장은 실지조사 결과에 따라 확인서를 발급하고「비과세 등 확인서 발급대장」에 등재하고 사후관리

※ 동 확인서를 발급하지 않은 경우에도 그 사유를 기재하고 사후관리

☞「비거주자의 양도소득에 대한 비과세 등 확인서 발급대장」

④ 양도자는 세무서장으로부터 발급받은 확인서를 양수자에게 제시하고 원천징수 의무를 면제받음.

6. 양도소득세 신고 및 환급업무

가. 양도소득세 신고관리

① 양수자가 원천징수한 경우에도 양도자는 거주자와 동일하게 예정(확정)신고하면서 원천징수세액을 기납부세액으로 공제받을 수 있다.

② 양도자가 양도소득세를 신고하면서 원천징수세액을 공제한 경우에는 이의 적정 여부를 검토하여야 한다.

- 양도자가 양수자로부터 수령한「양도소득 원천징수 영수증」등 원천징수 관련 자료를 제출받아 검토
- 원천징수세액이 있는 경우 양수자 관할세무서에 원천징수세액 납부여부 및 원천징수이행상황신고서 제출여부 확인

- 양수자가 원천징수했으나 신고서 미제출 또는 무납부한 것으로 확인된 경우에는 양수자 관할세무서로 자료통보
  ☞ 양도소득 원천징수 영수증(소득세법 시행규칙 별지 제24호 서식)

나. 환급관리

① 양도자가 양도소득세 신고시 양수자의 원천징수세액이 양도자가 납부해야 할 산출세액보다 큰 경우에는 환급이 발생한다.
- 비과세, 과세미달에 해당하지만 양수자가 원천징수한 경우
- 양도가액의 10%(양도차익의 20%)가 산출세액보다 큰 경우
- 양도자가 기 신고·납부하였으나 양수자가 원천징수한 경우

② 신고 또는 경정청구에 따른 환급이 발생한 경우 관할세무서장은 신속히 환급조치한다.

7. 기타사항

가. 원천징수이행상황신고서 관리

① 양수자는 원천징수한 양도소득세를 그 징수일이 속하는 달의 다음달 10일까지 납부하여야 하며, 원천징수이행상황신고서를 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

② 양수자가 원천징수이행상황신고서만 제출하는 경우 양도자의 인적사항을 확인할 수 없으므로 양수자가 양도자에게 교부한 원천징수 영수증 사본을 함께 제출하도록 안내

나. 지방소득세 원천징수 여부

① 지방세법 및 소득세법상의 원천징수 및 법인세법 제98조의 규정에 의하여 소득세·법인세를 원천징수할 경우에는 당해 소득세·법인세의 10%를 지방소득세로 징수하여야 한다.

② 따라서, 비거주자 또는 외국법인의 부동산등 양도소득에 대하여 양도소득세(법인세)를 원천징수하는 자는 당해 세금과는 별도로 지방소득세를 징수하여 납부하여야 한다.

[별지 제29호의3서식] 〈개정 2010.4.30〉 (앞쪽)

발급번호	양도소득세 □신고납부 □비 과 세 □과세미달 확인(신청)서	처리기간
		3일

양도자	① 성 명		② 전 화 번 호	
	③ 주 민 등 록 번 호		④ 거 주 지 국	
	⑤ 주 소 또 는 거 소			
양수자	⑥ 성 명(법인명)		⑦ 전 화 번 호	
	⑧ 주 민 등 록 번 호		⑨ 사업자등록번호	
	⑩ 주 소 또 는 소 재 지			

양 도 내 용 (단위 : 원)

⑪ 계약일자	⑫ 잔금일자	⑬ 양도대금	⑭ 종류	⑮물건(부동산) 소재지	⑯ 면적(㎡)

양도소득세 신고(납부) 내역 (단위 : 원)

⑰ 신고일자	⑱ 양도가액	⑲ 필요경비	⑳ 양도차익	㉑ 산출세액	㉒ 자진납부할 세액	㉓ 납부세액	㉔ 납부일자	㉕ 구 분

「소득세법 시행령」 제207조제5항에 따라 비거주자의 양도소득에 대한 양도소득세 (□신고납부, □비과세, □과세미달) 내용이 위와 같음을 확인하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

세무서장 귀하

※ 첨부서류

1. 양도소득과세표준 신고서 및 자진납부계산서와 그 첨부서류 사본 1부
2. 양도소득세 납부영수증 사본 1부 : 양도소득세 신고납부 확인신청의 경우만 해당합니다.
3. 비과세 시 근거서류 사본 1부 : 양도소득세 비과세 확인신청의 경우만 해당합니다.

위 사실을 확인합니다.

년 월 일

세무서장 (서명 또는 인)

※ 위 확인서에 따라 양수인의 원천징수의무는 면제됩니다.

210㎜×297㎜(일반용지 80g/㎡(재활용품))

(뒤 쪽)

작 성 방 법

1. 이 서식은 비거주자의 부동산등 양도소득(유가증권양도소득을 제외합니다)에 대하여 양도자가 해당 소득세를 미리 신고납부(비과세・과세미달 신고를 포함합니다)한 경우, 그 내용을 확인받아 양수자에게 제시함으로써 양수자가 원천징수의무를 면제받을 수 있도록 하기 위한 것이며, 양도소득과세표준신고서 등 첨부서류와 함께 양도자의 납세지 관할세무서장에게 2부를 제출하여야 합니다.

   ※ 납부할 세액이 있는 경우에는 세액을 납부한 경우에만 이 확인서를 발급받을 수 있으며, 양도소득세 신고(납부) 내용이 사실과 다른 경우에는 이 확인서를 발급받을 수 없습니다.

2. 처리기간은 3일을 원칙으로 하며, 실지조사가 필요한 경우에는 연장될 수 있습니다.

3. 서식제목 중 □에는 확인받고자 하는 항목에 "√"표시를 하며, 납부할 세액이 없는 경우에는 과세미달 항목에 표시합니다.

4. ③주민(사업자)등록번호, ⑧주민등록번호 및 ⑨사업자등록번호란 : 아래의 표를 참조하여 적습니다.

	구 분	기 재 번 호
(1)	원 칙	주민등록번호 또는 사업자등록번호
(2)	(1)의 기재번호를 부여받지 않은 경우	[개인] 국내거소신고증상의 국내거소신고번호(재외국민, 외국국적동포인 경우) 또는 외국인등록표상의 외국인등록번호(외국인인 경우)를 적고, 그 번호가 없는 경우 여권상의 여권번호를 적습니다.
(3)	(1),(2)의 기재번호를 부여받지 않은 경우	투자등록증상의 투자등록번호를 적고, 그 번호가 없는 경우 해당 거주지국의 납세번호(Taxpayer Identification Number)를 적습니다.

5. ⑬양도대금란은 계약금, 중도금등을 포함한 양도대금 총액을 적습니다.

6. ⑭종류란은 토지・건물 및 부동산에 관한 권리 등 양도자산의 종류를 적습니다.

7. ⑱양도가액 및 ⑲필요경비는 양도자가 양도소득세 과세표준 신고 시 기준시가 또는 실지거래가액으로 신고한 해당 금액을 적습니다.

8. ㉕구분란에는 비과세・신고납부・과세미달 중 해당하는 내용을 적습니다.

소득세법 시행규칙 [별지 제24호서식(8)] 〈개정 2014.3.14〉

관리 번호	

[ ]양도소득 원천징수영수증
[ ]양도소득 지 급 명 세 서

([ ]양도자 보관용 [ ]양수자 보관용 [ ]양수자 제출용)

양도자 구분	
거주구분	거주자1 / 비거주자2
내·외국인	내국인1/ 외국인9
거주지국	거주지국코드

양 도 자 (비거주자)	① 성 명(법인명)		② 전화번호	
	③ 주민(사업자)등록번호			
	④ 주 소 또 는 거 소			
양 수 자 (징수의무자)	⑤ 법 인 명 또 는 상 호		⑥ 전화번호	
	⑦ 사 업 자 등 록 번 호			
	⑧ 주 소 또 는 소 재 지			

⑨ 매매 계약일자	⑩ 양도자산 종류	⑪ 물건(부동산) 소재지	⑫ 면적(㎡)

⑬ 잔금지급일	⑭ 양도가액	⑮ 필요경비	⑯ 양도차익	⑰ 세 율	⑱ 원천징수세액		
					소득세 (법인세)	지 방 소득세	합계

위의 원천징수세액을 정히 영수합니다.

년 월 일

양수자(원천징수의무자) (서명 또는 인)

귀하

작 성 방 법

1. 이 서식은 비거주자(외국법인을 포함)가 양도소득이 발생한 경우에 작성합니다. 다만, 유가증권양도소득 및 부동산주식등 양도소득은 「소득세법 시행규칙」 별지 제24호서식(7)에 작성합니다.
2. 거주지국과 거주지국코드는 국제표준화기구(ISO)가 정한 국가별 ISO코드 중 국명약어 및 국가코드를 적습니다. 거주지가 말레이시아 라부안인 경우에는 라부안 코드(사전승인을 받은 경우에는 LM, 사전승인을 받지 아니한 경우에는 LN)를 적습니다.
3. ③,⑦ 주민(사업자)등록번호란 : 아래의 표를 참조하여 적습니다.

	구 분	기 재 번 호
(1)	원 칙	주민등록번호 또는 사업자등록번호
(2)	(1)의 기재번호를 부여받지 않은 경우	[개인] 국내거소신고증상의 국내거소신고번호(재외국민, 외국국적동포인 경우) 또는 외국인등록표상의 외국인등록번호(외국인인 경우)를 적고, 그 번호가 없는 경우 여권상의 여권번호를 적습니다.
(3)	(1),(2)의 기재번호를 부여받지 않은 경우	투자등록증상의 투자등록번호를 적고, 그 번호가 없는 경우 해당 거주지국의 납세번호(Taxpayer Identification Number)를 적습니다.

4. ⑭양도가액란은 실지거래가액을 적으며, ⑮필요경비란은 양도자의 원래 실지취득가액, 자본적지출액 및 양도비 등의 합계액을 적습니다.

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]



제 5 편

신고·납부 및 결정·경정

제1장 양도소득세 신고·납부 ····· 372

제2장 가산세의 부과 및 감면 ····· 381

제3장 분납과 물납 ····· 394

제4장 농어촌특별세·지방소득세 신고·납부 ····· 398

제5장 양도소득 과세표준과 세액의 결정·경정 ····· 403

제6장 양도소득세 신고서 등 작성 ·· 407

제1장

양도소득세 신고·납부

1. 예정신고·납부

양도소득세는 일반적으로 오랜 기간에 걸쳐 형성된 가치의 증가분을 일시에 과세하는 세금이므로 그 성격과 금액의 크기를 고려하여 소득이 발생하는 시점에서 세원을 조기에 확보하고, 납세자에게는 자금부담을 분산시켜 주기 위하여 예정신고납부제도를 운영하고 있다.

○ 따라서, 자산을 양도한 자는 반드시 예정신고를 하여야 하고, 양도차익이 없거나 양도차손이 발생한 경우에도 신고를 하여야 한다. 다만, 1세대 1주택 등 비과세되는 자산을 양도한 경우에는 신고할 필요가 없다.

○ 예정신고납부를 하지 않는 경우에는 관할세무서에서는 가산세를 포함하여 예정신고 과세표준과 세액을 결정하여 고지하게 된다.

가. 예정신고·납부기한

(1) 토지 또는 건물, 부동산에 관한 권리, 기타자산, 신탁의 이익을 받을 권리
➔ 그 양도일이 속하는 달의 말일부터 2월

(2) 토지거래계약 허가구역 안에 있는 토지를 양도하는 경우로서 토지거래계약허가를 받기 전에 대금을 청산한 경우
➔ 토지거래허가일(토지거래계약허가를 받기 전에 허가구역의 지정이 해제된 경우에는 그 해제일)이 속하는 달의 말일부터 2월
☞ 2001.1.1. 이후 양도분부터 적용

(3) 주식 또는 출자지분(신주인수권 포함)

① 주식(특정주식·부동산과다보유법인주식 제외)양도에 대한 예정신고·납부기한은 양도한 날이 속하는 반기(2017.12.31. 이전 양도분은 "분기")의 말일부터 2월 이내이다.

양 도 일	예정신고·납부기한
2018.1.5.	2018.8.31.
2017.1.5.	2017.5.31.

② 특정주식·부동산과다보유법인주식 양도에 대한 예정신고·납부기한은 양도한 날이 속하는 달의 말일부터 2월 이내이다.

양 도 일	예정신고·납부기한
2010.10.1.	2010.12.31.
2010.5.1.	2010.8.2.(7.31. 토요일)

③ 2012.1.1.이후 양도분부터 국외 주식거래의 특성을 반영하고 납세편의 도모하기 위하여 국외 주식 등에 대해서는 예정신고·납부규정을 폐지하였다.

④ 2017.1.1.이후 부담부증여에 따른 양도소득 예정신고는 증여세 신고기한(수증일이 속하는 달의 말일부터 3개월 내)까지로 연장하였다.

(3) 예정신고의무 없는 자산

외국법인이 발행하였거나 외국에 있는 시장에 상장된 주식(소득세법 제94조 제1항 제3호 다목)과 파생상품 등(소득세법 제94조 제1항 제5호)

나. 예정신고 및 자진납부 방법

양도소득세 예정신고를 하는 자는 「양도소득과세표준신고및자진납부계산서」와 「양도소득금액계산명세서」 또는 「주식양도소득금액계산명세서」를 작성하고, 그 신고서에 다음의 각 서류를 첨부하여 예정신고기한 내에 납세지 관할세무서에 제출하는 동시에 자진납부할 세액을 납세지 관할세무서·한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 한다.

1) 예정신고서에 첨부할 서류

부 동 산	주 식
▪ 매도 및 매입에 관한 계약서 사본	▪ 매도 및 매입에 관한 계약서 사본 ▪ 양도비 등의 명세서 ▪ 대주주의 주식거래내역서 ▪ 연도중에 대주주에 해당하는 경우 대주주 등 신고서 ▪ K-OTC 거래는 주식거래 내역서
▪ 자본적 지출액·양도비 등 및 감가상각비 명세서 ▪ 환지예정지증명원·잠정등급확인원 및 관리처분내용을 확인할 수 있는 서류 등	

2) 예정신고시 자진납부할 세액

예정신고자진납부를 하는 때에는 아래와 같이 산출한 세액을 납세지 관할세무서·한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 한다.

예정신고 자진납부할세액 = 예정신고산출세액 – 감면세액 – 수시부과세액[1)]
– 예정신고납부세액공제(2010년까지 적용)[2)]

1) 수시부과세액 : 예정신고전에 소득세법 제82조에서 규정하는 수시부과사유가 발생하여 이미 고지된 세액
2) 2010년부터 폐지. 다만, 2010년 1년 동안 경과규정을 두어 2년 이상 보유한 부동산을 양도한 경우에는 5%의 예정신고납부세액공제를 적용(291천원 한도, 법령에 따른 수용 등의 경우에는 한도 없이 5% 적용)

다. 2회 이상 양도한 예정신고 산출세액계산

과세표준 합산방식에서 소득금액 합산방식으로 합리화

{(이미 신고한 양도소득금액 + 금회 소득금액) – 양도소득 기본공제} × 세율

2. 확정신고 · 납부

양도소득세의 납세의무가 있는 자는 당해 과세기간의 양도소득 과세표준과 세액을 양도한 연도의 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지 납세지 관할세무서장에게 자진 신고 · 납부하여야 한다. 이를 양도소득과세표준 확정신고라고 한다. 2000년 이후 양도하는 분부터는 양도소득세가 신고납세제도로 바뀌어 납세자가 과세표준 및 세액을 정부에 신고함에 따라 납세의무가 확정된다.

가. 확정신고 · 납부기한

(1) 일반적인 경우

➔ 그 양도일이 속하는 연도의 다음연도의 5.1.~5.31.까지

(2) 토지거래계약 허가구역 안에 있는 토지를 양도하는 경우로서 토지거래 계약허가를 받기 전에 대금을 청산한 경우

➔ 토지거래허가일(토지거래계약허가를 받기 전에 허가구역의 지정이 해제된 경우에는 그 해제일)이 속하는 연도의 다음 연도의 5.1.~5.31.

☞ 2001.1.1. 이후 양도분 부터 적용

(3) 5월 31일이 공휴일에 해당하는 때 : 그 다음날이 신고、납부기한이다.

(4) 금융기관의 토요휴무일에 예정、확정신고 및 납부기한이 도래하는 국세에 대하여는 그 다음 정상근무일까지 예정、확정신고 및 납부기한이 연장된다(국세청공고 제2004-3호, '04.2.23.).

☞ 2004.2.23. 이후부터 시행한다.

(5) 법인의 부당행위계산 부인에 따른 소득금액이 변동된 경우 추가신고시 특례

법인세법에 따라 법인이 법인세과세표준을 신고하거나 세무서장이 법인세과세표준을 결정 또는 경정할 때 익금에 산입한 금액이 배당 · 상여 또는 기타소득으로 처분됨으로써 실지거래가액으로 확정신고를 한 자가 확정신고기한 경과후 기신고한 양도소득금액에 변동이 발생하게 되어 추가신고 · 납부가 필요하게 되며, 이러한 경우 소득금액변동통지서를 받은 날(법인세법에 따라 법인이 신고

하여 양도소득금액이 변동한 경우, 해당 법인의 법인세신고기일)이 속하는 달의 다음다음 달(예 : 통지서 수령일이 6.1.인 경우 8.31.까지임) 말일까지 추가신고·납부(환급신고를 포함)한 때에는 확정신고기한 내에 신고납부한 것으로 본다(소득세법 시행령 §173③).

따라서 위 특례와 같이 추가신고납부 하게 되면 법정신고기한일 이내에 신고한 것으로 인정되어 신고불성실가산세가 과세되지 않는다.

나. 확정신고의무자

양도소득이 있는 자는 당해 과세표준 및 세액을 납세지 관할세무서장에게 신고할 의무가 있다. 확정신고는 당해 연도의 과세표준이 없거나 결손금액이 있는 때에도 신고하여야 한다.

그러나 예정신고를 한 자는 원칙적으로 확정신고 대상자가 아니지만 다음의 경우에는 예정신고를 하였다 하더라도 반드시 확정신고를 하여야 한다(소득세법 시행령 §173⑤).

(1) 당해 연도에 누진세율의 적용대상 자산에 대한 예정신고를 2회 이상 한 자가 2회 이후 양도시 이미 신고한 양도소득금액과 합산하여 신고하지 아니한 경우

(2) 토지, 건물, 부동산에 관한 권리 및 기타자산을 2회 이상 양도한 경우로서 양도소득기본공제를 소득세법 제103조 제2항의 규정(먼저 양도한 자산의 소득금액에서 공제)에 의해 공제함에 따라 당초 신고한 양도소득산출세액이 달라지는 경우(감면소득금액 외의 소득금액에서 먼저 공제 가능)

(3) 주식 등을 2회 이상 양도한 경우로서 양도소득기본공제를 소득세법 제103조 제2항의 규정에 의해 공제함에 따라 당초 신고한 양도소득산출세액이 달라지는 경우

(4) 둘 이상의 자산을 양도하는 경우 소득세법 제104조 제5항의 양도소득세 비교과세* 적용 시 당초 신고한 양도소득산출세액이 달라지는 경우('20.2.11.이후 양도분부터 적용)

* 종합소득산출세액 계산 방식과 자산호별 산출세액의 합계액 중 큰 금액으로 과세

다. 양도소득세 납세의무의 확정

2000.1.1. 부터 양도소득세 과세제도는 신고납세제도로 운영되고 있으므로 소득세법 제105조 및 동법 제110조의 규정에 의해 과세표준 및 세액을 정부에 신고하는 때에 국세기본법 제22조 제1항의 규정에 의한 납세의무가 확정된다. 다만 과세표준과 세액을 정부가 결정하는 때에는 그 결정하는 때에 그 세액이 확정된다(재경부 조세정책과 235, '04.3.8.).

라. 확정신고 및 자진납부 방법

양도소득세 확정신고를 하는 자는 「양도소득과세표준신고및자진납부계산서」와 「양도소득금액계산명세서」 또는 「주식양도소득금액계산명세서」를 작성하고, 그 신고서에 다음의 각 서류를 첨부하여 확정신고기한 내에 납세지 관할세무서에 제출하는 동시에 자진납부할 세액을 납세지 관할세무서·한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 한다.

1) 확정신고서에 첨부할 서류

부 동 산	주 식
▪ 매도 및 매입에 관한 계약서 사본 ▪ 자본적 지출액·양도비 등 및 감가상각비명세서 ▪ 확정신고전 이미 결정(경정)고지된 납세고지서 사본 ▪ 환지예정지증명원·잠정등급확인원 및 관리처분내용을 확인할 수 있는 서류 등	▪ 매도 및 매입에 관한 계약서 사본 ▪ 양도비 등의 명세서 ▪ 대주주의 주식거래내역서 ▪ 연도중에 대주주에 해당하는 경우 대주주 등 신고서 ▪ 확정신고전 이미 결정(경정)고지된 납세고지서 사본

2) 확정신고는 본인 또는 대리인이 납세지 관할세무서에 직접 하여도 되고 우편신고로도 할 수 있다. 다만, 우편신고시에는 우편법에 의한 통신일부인이 찍힌 날에 신고된 것으로 본다.

〈해석사례〉 예정신고와 확정신고의 상호관계

* 양도소득세 예정신고 징수처분의 효력은 소멸하지 아니함(대법원 2011.9.29. 선고 2009두22850 판결)

양도소득세 납세의무자가 예정신고를 한 후 그와 같은 내용으로 확정신고를 한 경우 예정신고에 의하여 잠정적으로 확정된 과세표준과 세액은 확정신고에 의하여 종국적으로 확정된 과세표준과 세액에 흡수되어 소멸하는 것이 아니라 그대로 유지되므로 예정신고를 기초로 한 징수처분 역시 그 효력이 소멸하지 아니한다.

〈참고〉 위 대법원 판결은 예정신고납부세액공제가 폐지되고 2010.1.1.이후부터 가산세가 부과되기 전의 것으로서, 예정신고납부가 의무화된 2010.1.1.이후 양도분부터는 확정신고 사유를 제외하고는 예정신고와 확정신고는 각각 독립적 관계에 있다고 봄이 타당하다.

3. 수정신고와 경정 등의 청구

가. 수정신고

과세표준신고서를 법정신고기한 내에 제출한 자가 그 신고한 과세표준 및 세액이 신고하여야 할 과세표준 및 세액에 미달하거나 신고한 결손금액 또는 환급세액이 신고하여야 할 결손금액 또는 환급세액을 초과하는 때에는 관할세무서장이 과세표준과 세액을 결정 또는 경정하여 통지하기 전까지 과세표준 수정신고서를 제출할 수 있다.

1) 추가자진납부

수정신고서를 제출한 자는 이미 납부한 세액이 수정신고로 실제 납부하여야 할 세액에 미달한 때에는 그 부족액과 가산세를 계산하여 수정신고서의 제출과 동시에 추가로 납부하여야 한다. 추가납부하지 아니한 경우 2015.1.1. 이후 과세표준수정신고서를 제출하는 분부터는 아래 (2)의 가산세 감면이 적용한다.

2) 수정신고납부에 따른 가산세 감면

법정신고기한이 지난 후 국세기본법 제45조에 따라 수정신고한 경우에는 후술 〈제2장. 가산세의 부과 및 감면〉하는 바와 같이 차등화된 감면율을 적용한다.

나. 경정 등의 청구

과세표준신고서를 법정신고기한내에 제출한 자가 신고한 세액이 신고하여야 할 세액을 초과하거나 신고한 결손금액 또는 환급세액이 신고하여야 할 결손금액 또는 환급세액에 미달하는 때에는 법정신고기한 경과후 5년 이내에 최초에 신고한 국세의 과세표준 및 세액(결정 또는 경정이 있는 경우에는 당해 결정 또는 경정후의 과세표준 및 세액)의 결정 또는 경정을 관할세무서장에게 청구할 수 있다(국세기본법 §45의2).

☞ 경정청구기한은 2000.12.29.이 속하는 과세기간부터는 2년으로, 2005.7.13. 이후부터는 3년으로, 2015.1.1. 이후부터는 5년으로 개정됨

1) 예정신고 후 확정신고기한 전에도 경정청구 가능

예정신고기한 내에 양도소득 과세표준에 대한 예정신고를 한 자는 확정신고기한이 도래하기 전이라도 당초 신고내용에 대하여 국세기본법 제45조의2에 의한 경정 등의 청구를 할 수 있다(서삼46019-11364, '03.8.25.).

2) 기준시가 확정신고 후 실가로 수정신고시 경정청구 가능 여부 (2006.12.31. 이전)

양도소득세를 기준시가로 확정신고한 후 경정청구기한 내에 실지거래가액으로 수정해 신고하는 것은 경정청구로 볼 수 없다(재경부조세 46019-239, '02.9.3.).

다. 기한후 신고

법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 아니한 자는 관할 세무서장이 세법에 따라 해당 국세의 과세표준과 세액(세법에 따른 가산세를 포함)을 결정하여 통지하기 전까지 기한후과세표준신고서를 제출할 수 있다.

기한후과세표준신고서를 제출한 자로서 세법에 따라 납부하여야 할 세액이 있는 자는 기한후과세표준신고서 제출과 동시에 그 세액을 납부하여야 한다.

2011.1.1. 이후 최초로 기한 후 신고·납부를 하는 분부터는 기한 후 신고의 무신고 가산세 감면요건을 확대하고 기간별로 감면율을 차등화 하여 적용한다(후술하는 제2장 가산세의 부과 및 감면 참조).

제2장

가산세의 부과 및 감면

1. 양도소득세 가산세 개요

2007.1.1. 이후 양도하는 분부터 세법상의 의무위반 정도에 따라 가산세를 차등하여 부과하고, 정당한 사유가 있는 경우에는 가산세를 부과하지 아니하는 등 가산세에 관한 규정을 국세기본법에 체계적으로 규정하였다.

양도소득세의 경우 예정신고를 하여야 할 자가 이를 이행하지 않거나 불성실하게 신고하는 경우에는 가산세를 부담하게 된다. 예정신고와 관련한 가산세가 부과되는 부분에 한정하여 확정신고와 관련한 가산세는 부과하지 아니한다(국세기본법 §47의2⑥).

2009.12.31.까지 양도분의 경우 예정신고를 하지 않은 경우에도 확정신고기한까지는 가산세가 없었으나, 2010.1.1.이후 양도분부터 예정신고세액공제의 단계적 폐지와 함께 예정신고를 하지 않은 자에 대하여 무신고가산세를 적용한다.

다만, 소득세법 제104조 제1항 제1호에 따른 세율(누진세율)을 적용받는 자산을 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 양도하여 발생하는 소득에 대하여 무신고가산세(20%)를 1/2 경감하여 10%로 적용한다.

실무

○ 세법상 가산세는 과세권의 행사 및 조세채권의 실현을 용이하게 하기 위하여 납세자가 정당한 이유 없이 법에 규정된 신고, 납세의무 등을 위반한 경우에 법이 정하는 바에 의하여 부과하는 행정상의 제재로서 납세자의 고의, 과실은 고려되지 아니하는 것이며, 법령의 부지는 그 정당한 사유에 해당한다고 볼 수 없다(대법원95누92, 1995.11.7. 판결 참조).

○ 가산세는 해당 의무가 규정된 세법의 당해 국세의 세목으로 한다. 다만, 해당 국세를 감면하는 경우에도 특별한 규정이 없는 한 가산세는 감면되지 않으며, 가산세의 감면은 별도의 가산세 감면에 따라서만 가능하다.

○ 가산세의 종류와 산출근거 등을 기재하지 않은 납세고지는 위법함
가산세 역시 본세와 마찬가지 수준으로 세액의 산출근거 등을 밝혀서 고지하여야 하고, 납세의무자가 따로 법률 규정을 확인하거나 과세관청에 문의해 보지 않고도 가산세의 종류와 그렇게 된 산출근거가 무엇인지 알 수 있도록 해야 하는데 그 종류와 세액의 산출근거 등을 전혀 밝히지 않고 가산세의 합계액만을 기재한 경우 그 부과처분은 위법함(대법원2010두12347, 2012.10.18.)

2. 가산세의 부과

가. 무신고 또는 과소신고 가산세

양도소득이 있는 자가 신고하여야 할 소득금액을 예정신고기한까지 신고를 하지 아니하였거나 미달하게 신고한 때는 신고불성실가산세가 과세된다.

신고불성실가산세는 무신고가산세와 과소신고가산세로 구성되고, 신고행위의 태양에 따라 '일반'과 '부정'으로 나뉘어 가산세율을 적용한다.

그동안의 양도소득세 관련 가산세 제도의 연혁을 보면 다음과 같다.

2007.1.1. 이후 양도하는 분부터 개별세법상의 신고불성실가산세를 국세기본법에 일괄규정하면서, 2011.12.31.까지 양도분에 대하여는 농어촌특별세에 대하여도 신고불성실가산세를 부과하고, 가산세율을 「부정한 방법」에 의한 신고위반에 대하여는 40%, 단순 무신고는 20%, 단순 과소신고는 10%로 차등 부과하도록 하였다.

☞ 부정한 방법
납세자가 국세의 과세표준 또는 세액계산의 기초가 되는 사실의 전부 또는 일부를 은폐하거나 가장하는 것에 기초하여 국세의 과세표준 또는 세액의 신고의무를 위반하는 것으로서 대통령령이 정하는 방법

또한, 2012.1.1. 이후 양도분부터는 "부정한 방법"을 "부정행위"로 개정하여 "부정행위"를 "사기나 그 밖의 부정한 행위로 국세를 포탈(逋脫)하거나 환급·공제받은 행위"로 규정하여 「조세범처벌법」 제3조 제6항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 통일하였다.

다만, 2012.1.1.이후 양도분부터 양도소득세를 본세로 하는 농어촌특별세의 경우 부가세목(surtax)으로서의 특성을 감안하여 신고불성실가산세(무신고・과소신고)를 적용하지 않는다(국세기본법 §47의2・§47의3).

「조세범처벌법」 제3조 제6항 각 호의 어느 하나에 해당하는 부정행위는 다음과 같다.

① 이중장부의 작성 등 장부의 거짓 기장
② 거짓 증빙 또는 거짓 문서의 작성 및 수취
③ 장부와 기록의 파기
④ 재산의 은닉, 소득・수익・행위・거래의 조작 또는 은폐
⑤ 고의적으로 장부를 작성하지 아니하거나 비치하지 아니하는 행위 또는 계산서, 세금계산서 또는 계산서합계표, 세금계산서합계표의 조작
⑥「조세특례제한법」 제24조 제1항 제4호에 따른 전사적 기업자원관리설비의 조작 또는 전자세금계산서의 조작
⑦ 그 밖에 위계(僞計)에 의한 행위 또는 부정한 행위

그리고, 2014.12.23. 법 개정에 따라 무신고가산세의 산출방식을 다시 변경하였다. 그 이유는 무신고가산세 계산의 기초가 되는 무신고납부세액에 세액공제・감면액 등이 포함되어 납세자에게 불합리한 부담을 유발하는 문제가 있었기 때문이다.(현재도 양도세・상증세의 경우에는 100% 감면으로 추가납부세액이 없는 경우 신고불성실가산세를 부과하지 않도록 하고 있다.) 또한 과소신고가산세 산출방식도 무신고가산세와 동일한 이유로 산출방식을 변경하였다.

한편, 2024.1.1. 이후 양도소득세 과세표준을 결정 또는 경정하는 분부터 상속세 및증여세법상 평가한 가액으로 부담부증여시 양도로 보는 부분에 대한 양도소득세 과세표준을 결정한 경우에는 과소신고가산세를 부과하지 않도록 개정되었다. 다만, 이 경우에도 부정행위로 양도소득세의 과세표준을 과소신고한 경우에는 제외한다.

1) 2015.7.1. 이후 양도분

<개정된 가산세 산출방식>

구 분	'15.7.1. 이후 양도분부터
일반무신고가산세	무신고납부세액 × 20%
부정무신고가산세	부정무신고납부세액 × 40%(역외거래 60%)
일반과소신고가산세	과소신고납부세액등 × 10%
부정과소신고가산세 (① + ②)	① 부정과소신고납부세액등 × 40%(역외거래 60%) ② (과소신고납부세액등 - 부정과소신고납부세액등) × 10%

* 무신고·과소신고 납부세액(그 신고로 납부하여야 할 세액) : 세액공제·감면, 기납부세액, 당초 신고세액, 이 법 및 세법에 다른 가산세 및 세법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당가산액을 차감한 후의 금액

2) 2012.1.1. 이후 양도분

① 일반 무신고가산세

납세의무자가 법정신고기한까지 세법에 따른 국세의 과세표준 신고를 하지 아니한 경우(예정신고를 포함하고 농어촌특별세법에 따른 신고는 제외한다)에는 산출세액의 100분의 20에 상당하는 금액을 가산세로 한다. 다만, 추가로 납부할 세액(가산세액은 제외)이 없는 경우에는 신고불성실가산세를 적용하지 않는다.

② 부정 무신고가산세

위 ①의 규정에 불구하고 납세의무자가 부정행위로 법정신고기한까지 세법에 따른 국세의 과세표준 신고를 하지 아니한 경우(예정신고를 포함하고 농어촌특별세법에 따른 신고는 제외한다)에는 산출세액의 100분의 40에 상당하는 금액을 가산세로 한다.

유의할 사항은 2012.1.1.이후 양도분부터 부정무신고가산세 제도를 단순·합리화하여 종전(2007.1.1.~2011.12.31.)에 무신고분을 부정과소와 일반과소로 나누어 차등을 두어 가산세율(일반무신고분 : 20%, 부정무신고분 : 40%)을 적용하던 것을 무신고분에 부정무신고가 있는 경우 부정과소와 일반과소를 구분하지 않고 전체 산출세액에 40%의 가산세를 적용하도록 하였다. 다만, 추가로 납부할 세액(가산세액은 제외)이 없는 경우에는 신고불성실가산세를 적용하지 않는다.

③ 일반 과소신고가산세

납세의무자가 법정신고기한까지 세법에 따른 국세의 과세표준 신고(예정신고를 포함하고, 농어촌특별세법에 따른 신고는 제외한다)를 한 경우로서 과세표준을 과소신고한 경우에는 100분의 10에 상당하는 금액을 가산세로 한다.

* 일반과소신고 가산세 = 산출세액 × 과소신고분 과세표준 / 과세표준 × 10%

④ 부정 과소신고가산세

납세의무자가 부정행위로 양도소득세 과세표준의 전부 또는 일부를 과소신고한 경우에는 다음 금액을 합한 금액을 가산세로 한다.

㉮ 부정행위로 인한 부정과소신고과세표준이 과세표준에서 차지하는 비율을 산출세액에 곱하여 계산한 금액의 100분의 40에 상당하는 금액

㉯ 과소신고분 과세표준에서 부정과소신고과세표준을 뺀 금액이 과세표준에서 차지하는 비율을 산출세액에 곱하여 계산한 금액의 100분의 10에 상당하는 금액

3) 2007.1.1.~2011.12.31.까지 양도분

2007.1.1~2011.12.31. 까지 양도한 경우에는 위 설명한 2012.1.1. 이후의 가산세 제도와 차이점이 있는 바, 이를 간략히 요약하면 다음과 같다.

구 분	'07.1.1~'11.12.31 양도	'06.12.31까지
일반 무신고	산출세액 × 일반무신고과세표준 / 과세표준 × 20%	산출세액 × 무(과소)신고 소득금액 / 소득금액 × 10%
부정 무신고	산출세액 × 부정무신고과세표준 / 과세표준 × 40%	
일반 과소신고	산출세액 × 일반과소신고과세표준 / 과세표준 × 10%	
부정 과소신고	산출세액 × 부정과소신고과세표준 / 과세표준 × 40%	
초과환급신고	초과환급신고세액의 10%(부정 : 40%) * 납부세액발생은 과소신고가산세 적용	

※ 부정한 방법 : 국세의 과세표준 또는 세액계산의 기초가 되는 사실의 전부 또는 일부를 은폐 하거나 가장하는 것에 기초하여 국세의 과세표준 또는 세액의 신고의무를 위반하는 것(예 : 허위계약서 작성)

☞ 2006.12.31.까지 양도분은 신고불성실 가산세는 10%이며 추가납부세액이 없는 경우에는 신고불성실 가산세를 부과하지 아니함

유의사항

가. 가산세액을 제외한 추가로 납부할 세액이 없는 경우 무신고 및 과소신고가산세를 미적용
☞ 2011.1.1. 이후 최초로 신고·결정 또는 경정하는 분부터

나. 2010.1.1. 이후 양도분부터 예정신고 관련 가산세가 부과되는 부분에 한정하여 확정신고와 관련된 가산세는 부과하지 아니함(국세기본법§47의2⑥)

다. 양도세를 본세로 하는 농특세의 경우 신고불성실가산세 미적용(국세기본법 §47의2·§47의3, 2012.1.1. 이후 양도분)

〈참고 1〉 사례별 업무처리 요령

○ 예정신고 및 확정신고 모두 무신고한 경우

- 자산 1건 양도한 경우 : 예정신고 무신고가산세만 부과

  * 예정신고 대상 양도소득세 과세표준에 예정신고 무신고가산세가 부과되면 동일 과세표준에 확정신고 무신고가산세를 부과할 수 없으므로 확정신고 여부와 관계없이 예정신고 무신고가산세만 부과됨(확정신고 여부에 따라 납부불성실 가산세 차이는 발생)

- 누진세율 적용대상 자산 2건 이상 양도한 경우

  ① 예정무신고 건별로 각각 예정신고 무신고가산세 부과한 후

  ② 소득금액 합산으로 산출세액이 증가되는 경우 증가된 산출세액에 대해 확정신고 무신고가산세 부과

○ 예정신고 하였으나 확정(소득금액 합산) 무신고한 경우

- 누진세율 적용대상 자산의 소득금액 합산으로 산출세액이 증가되는 경우 증가된 산출세액에 확정신고 무신고가산세 부과

○ 예정무신고 하였으나 확정신고한 경우

- 예정무신고 건별로 각각 예정신고 무신고가산세 부과

  * 확정신고시 예정신고 무신고가산세 신고 여부 반드시 확인할 것

○ 단일세율 적용대상 자산 양도후 예정신고 무신고한 경우

- 확정신고 여부와 관계없이 예정신고 무신고가산세만 부과

  * 단일세율 적용대상 자산은 소득금액을 합산하는 경우가 없으므로 위의 자산 1건 양도한 경우와 동일취지

※ 예정 및 확정 무신고가산세 계산방법

◈ 예정신고 무신고가산세는 양도 건별로 각각 가산세 부과

◈ 확정신고 무신고가산세는 소득금액 합산으로 산출세액이 증가되는 경우에 부과
⇨ 확정신고 무신고가산세 = (② - ①) × 20%(40%)
(①예정(무)신고분 산출세액 합계, ②소득금액 합산분 산출세액)

〈참고 2〉 계산사례

① 기본세율 적용 대상 자산 2건 이상 양도 후 예정 및 확정 모두 무신고한 경우

('11년 양도) (단위 : 천원)

구 분	예정신고 무신고		확정신고 무신고
	아파트(5월 양도)	단독주택(9월 양도)	
① 양도소득금액	80,000	62,000	142,000
② 기본공제	2,500	-	2,500
③ 과세표준	77,500	62,000	139,500
④ 세율	24%	24%	35%
⑤ 산출세액	13,380	9,660	33,925
⑥ 예정세액공제	-	-	-
⑦ 신고불성실가산세	2,676[1]	1,932[2]	6,785[3]
⑧ 기신고·결정세액	-	-	27,648
⑨ 납부할세액	16,056	11,592	13,062

1) 2,676 = 산출세액(13,380) × 20%,
2) 1,932 = 산출세액(9,660) × 20%
3) 6,785 = 예정무신고 가산세(4,608) + 확정무신고 가산세(2,177)*
* 2,177 = 10,885(= 33,925 - 13,380 - 9,660) × 20%

② 기본세율 적용 대상 자산 2건 이상 양도 후 예정신고는 하였으나 확정신고(소득금액 합산)는 무신고한 경우

('11년 양도) (단위 : 천원)

구 분	예정신고		확정신고 무신고
	아파트(5월 양도)	단독주택(9월 양도)	
① 양도소득금액	80,000	62,000	142,000
② 기본공제	2,500	-	2,500
③ 과세표준	77,500	62,000	139,500
④ 세율	24%	24%	35%
⑤ 산출세액	13,380	9,660	33,925
⑥ 예정세액공제	-	-	-
⑦ 신고불성실가산세	-	-	2,177*
⑧ 기신고·결정세액	-	-	23,040
⑨ 납부할세액	13,380	9,660	13,062

* 2,177 = 10,885(= 33,925 - 13,380 - 9,660) × 20%

나. 납부지연가산세

예정신고기한까지 납부하여야 할 세액을 납부하지 아니하였거나 납부할 세액에 미달하게 납부한 때에는 납부지연가산세가 과세되며, 납부지연가산세액 계산은 다음과 같다.

납부지연 가산세 (자진신고분) = 무(과소)납부세액 × 무(과소)납부기간 × $\frac{22}{100,000}$

환급불성실 가산세 = 초과환급받은세액 × 초과환급신고기간 × $\frac{22}{100.000}$

납부지연 가산세 (납세고지분) = 무(과소)납부세액 × 3%

☞ 무(과소)납부세액 : 납부하지 아니한 세액 또는 미달한 세액
☞ 무(과소)납부기간 : 납부기한의 다음날부터 자진납부일 또는 납세고지일까지의 기간
☞ 초과환급받은 세액 : 환급받은 세액 - 환급받아야 할 세액
☞ 초과환급신고기간 : 환급받은 다음날부터 자진납부일 또는 납세고지일까지의 기간
☞ 2002.12.31. 이전 양도분부터는 1일 5/10,000였음, 2019.2.12.이후 1일 25/100,000, 2022.2.15.이후 1일 22/100,000
☞ 2007.1.1. 이후 양도분부터 개별세법상의 납부불성실가산세를 국세기본법에 일괄규정하면서 교육세와 농어촌특별세의 납부불성실가산세도 납부지연일자에 따라 달라짐.

2024.1.1.이후 양도소득세의 과세표준과 세액을 결정 또는 경정하는 분부터 부담부증여시 양도로 보는 부분에 대하여 양도소득세 과세표준을 신고(예정·확정신고)한 자가 법정신고기한까지 양도소득세를 납부한 경우로서 부담부증여 재산에 대한 평가심의위원회의 평가방법 차이로 양도소득세 납부지연이 발생한 경우에는 납부지연 가산세를 적용하지 아니한다.

다. 부정행위로 소득세등의 세액감면 또는 세액공제를 신청한 경우 (국세기본법 §47의3②제1호의2)

가짜 농지원부 및 인우보증서 등을 제출하여 8년 자경 감면 등을 받는 경우 등 부정행위로 양도소득세 등의 세액감면 또는 세액공제를 신청한 경우 세액감면 또는 세액공제를 받은 금액의 100분의 40에 상당하는 금액을 가산세로 적용한다. 동 규정은 2013.1.1. 이후 세액감면 또는 세액공제를 신청하는 분부터 적용한다.

라. 기장 불성실 가산세 (소득세법 §115)

① 법인(중소기업을 포함한다)의 대주주가 양도하는 주식 등에 대하여는 종목별로 구분하여 거래일자별 거래명세 등을 장부에 기록·관리하여야 하며 그 증명서류 등을 갖추어 두어야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자가 발행한 거래명세서를 갖추어 둔 경우에는 장부를 비치·기록한 것으로 본다.

② 법인의 대주주가 양도하는 주식 등에 대하여 거래명세 등을 기장하지 아니하였거나 누락하였을 때에는 기장을 하지 아니한 소득금액 또는 누락한 소득금액이 양도소득금액에서 차지하는 비율을 산출세액에 곱하여 계산한 금액의 100분의 10에 해당하는 금액을 산출세액에 더한다. 다만, 산출세액이 없을 때에는 그 거래금액의 1만분의 7에 해당하는 금액을 기장불성실가산세로 한다.

③ 신고불성실가산세와 기장불성실가산세가 동시에 적용되는 경우에는 그 중 큰 금액을 적용한다(국세기본법 §47의2⑦).

④ 기장불성실가산세는 과세표준이 부수(-)로서 산출세액이 없는 경우에도 가산세를 부과한다.

마. 감정가액 또는 환산취득가액 적용에 따른 가산세 (소법 §114조의2)

거주자가 건물을 신축 또는 증축(증축의 경우 바닥면적 합계가 85제곱미터를 초과하는 경우에 한정)하고 그 건물의 취득일 또는 증축일부터 5년 이내에 해당 건물을 양도하는 경우로서 감정가액 또는 환산취득가액을 그 취득가액으로 하는 경우에는 해당 건물의 감정가액(증축의 경우 증축한 부분에 한정) 또는 환산취득가액(증축의 경우 증축한 부분에 한정)의 100분의 5에 해당하는 금액을 양도소득 결정세액에 더한다. 이 경우 양도소득 산출세액이 없는 경우에도 적용한다.

3. 가산세의 감면

가산세가 면제 또는 감면되는 사유는 다음과 같으며, 가산세 감면 또는 면제를 받으려는 자는 관할 세무서장에게 감면신청서를 제출하여야 한다.

① 천재지변 등과 세법상의 의무위반에 대한 정당한 사유가 있는 경우 가산세를 면제한다(국세기본법 §48①).

판례

* 정당한 사유에 대한 해석

○ 세법규정에 대한 해석상 불분명한 경우로서 정황으로 보아 납세의무자에게 그 의무를 탓할 수 없는 정당한 사유가 있으므로 가산세를 부과할 수 없음
"단순한 법률의 부지나 오해의 범위를 넘어 세법해석상 의의(疑意)로 인한 견해의 대립이 있는 등으로 인해 납세의무자가 그 의무를 알지 못하는 것이 무리가 아니었다고 할 수 있어서 그를 정당시할 수 있는 사정이 있을 때 또는 그 의무의 이행을 그 당사자에게 기대하는 것이 무리라고 하는 사정이 있을 때 등 그 의무를 게을리 한 점을 탓할 수 없는 정당한 사유가 있는 경우에는 이를 과할 수 없다." (대법원2002두66, 2002.08.23.)

○ 납세의무자가 자기 나름의 해석에 의하여 납세 등의 의무가 면제된다고 잘못 판단한 것은 단순한 법령의 부지 내지 오해에 불과하여 그 의무위반을 탓할 수 없는 정당한 사유에 해당하지 아니함(대법원2002두10780, 2004.6.24.)

<“정당한 사유”에 대한 조세심판원 결정례 등>

• 국세청 질의회신을 근거로 양도소득세 감면신청의 예정신고를 하였고, 과세관청이 이를 받아들이는 결정을 하였음에도, 이후 감사원 지적사항을 이유로 감면세액을 추징하는 경우
• 토지양도 후 개별공시지가가 경정되어 소급적용되는 경우, 양도소득세 납세의무자에게 토지양도 후에 경정된 개별공시지가를 기준으로 양도소득세를 신고·납부할 것을 기대하는 것은 사회통념상 무리가 있으므로, 납세의무자가 종전 개별공시지가를 기준으로 신고·납부함으로써 결과적으로 과소신고납부한 경우
• 의무이행이 수용, 도시계획이나 법률의 규정 때문에 불가능한 경우

② 법정신고기한 내에 수정신고하는 경우에는 다음의 구분에 따라 과소신고가산세를 감면한다. 다만, 과세표준과 세액을 경정할 것을 미리 알고 과세표준수정신고서를 제출한 경우는 제외한다(국세기본법 §48②제1호).

- 법정신고기한이 지난 후 1개월 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 90에 상당하는 금액
- 법정신고기한이 지난 후 1개월 초과 3개월 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 75에 상당하는 금액
- 법정신고기한이 지난 후 3개월 초과 6개월 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 50에 상당하는 금액
- 법정신고기한이 지난 후 6개월 초과 1년 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 30에 상당하는 금액
- 법정신고기한이 지난 후 1년 초과 1년 6개월 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 20에 상당하는 금액
- 법정신고기한이 지난 후 1년 6개월 초과 2년 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 10에 상당하는 금액

③ 법정신고기한이 지난 후 기한 후 신고·납부를 한 경우에는 다음의 구분에 따라 무신고가산세를 감면한다. 다만, 과세표준과 세액을 결정할 것을 미리 알고 기한후 과세표준신고서를 제출한 경우는 제외한다(국세기본법 §48②제2호).

- 법정신고기한이 지난 후 1개월 이내에 기한 후 신고·납부를 한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 50에 상당하는 금액
- 법정신고기한이 지난 후 1개월 초과 .3개월 이내에 기한 후 신고·납부를 한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 30에 상당하는 금액

- 법정신고기한이 지난 후 3개월 초과 6개월 이내에 기한 후 신고·납부를 한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 20에 상당하는 금액

부칙 〈국세기본법 개정법률 제16841호, 2019.12.31〉 제8조(가산세 감면 등에 관한 적용례) 제48조 제2항의 개정규정은 이 법 시행 전에 법정신고기한이 만료된 경우로서 이 법 시행 이후에 최초로 수정신고하거나 기한 후 신고하는 분에 대해서도 적용한다.

④ 과세전적부심사 결정일(청구일로부터 30일이내) 이후 결정지연기간에 대하여는 납부지연가산세를 50% 감면한다(국세기본법 §48②제3호).

⑤ 양도소득세는 국세기본법 제49조에 따른 가산세 한도(중소기업 및 개인 5천만원, 그 외 1억원)규정을 적용하지 않으므로, 가산세 전액을 납부하여야 한다.

4. 가산세 관련 해석사례

① 2회 이상 양도소득세 예정신고한 후 확정신고 무신고한 경우 가산세 적용방법 (징세과-635, 2011.6.27)

<질의내용 요약>

○ 동일 과세기간 중 누진세율 적용대상 자산 2건을 양도하고 각각양도소득과세표준 예정신고를 하였으나 확정신고기한까지 확정신고 무신고함.

○ 누진세율 적용대상 자산에 대하여 양도소득과세표준 예정신고를 2회 이상한 자가 확정신고기한까지 양도소득금액을 합산하여 신고하지 않은 경우 무신고가산세 대상인지, 과소신고가산세 대상인지?

〈회신〉

소득세법 제110조 제4항 단서에 따라 양도소득과세표준 확정신고를 해야 할 거주자가 다음 연도 5월 31일까지 확정신고를 하지 아니한 경우에는 누락된 양도소득세에 대하여 국세기본법제47조의2에 따라 무신고가산세가 적용되는 것이다.

② 양도소득세 예정·확정신고를 미이행한 경우 신고불성실가산세 적용방법 (법규과-549, 2013.5.14)

<질의내용 요약>

○ 甲은 2010.8월경 소유토지를 양도하고 2012.11월까지 양도소득세 신고를 하지 않음
- 상기 토지에 대하여 기한후신고를 할 예정임
  * 현재까지 과세관청의 부과처분은 없는 상태임

○ 2010년 양도한 부동산과 관련하여 양도소득세 예정신고 및 확정신고를 이행하지 아니한 경우 무신고가산세 적용률이 10%인지 아니면 20%인지 여부

〈회신〉

납세자가 「소득세법」 제105조에 따른 예정신고와 「소득세법」 제110조에 따른 확정신고를 모두 하지 않은 경우 예정신고 무신고가산세만 부과되고 「국세기본법」 제47조의2 제6항 제2호에 따라 확정신고 무신고가산세는 부과하지 않는 것이다. 다만, 2010년도 양도분에 대한 예정신고 무신고가산세율은 「국세기본법」 부칙 제6조 〈2010.1.1.법률 제9911호〉 따라 20% 대신 10%가 적용되는 것이다.

제3장

분납과 물납

1. 분납

가. 분납 요건

양도소득세 예정신고 납부할 세액 및 확정신고 납부할 세액이 각각 1천만원을 초과하는 경우에는 다음의 세액을 그 납부기한 경과 후 2개월(2008. 12. 31. 까지 신고분은 45일) 이내에 분납할 수 있다. 분납하는 세액에 대하여는 국세기본법 제47조의 5에 의한 납부불성실가산세가 적용되지 아니한다(소득세법 §112).

분납대상 세액의 범위(소득세법 제112조 및 동법 시행령 제175조)
납부할 세액이 2,000만원 이하인 때 ☞ 1,000만원을 초과하는 금액
납부할 세액이 2,000만원을 초과할 때 ☞ 그 세액의 100분의 50 이하의 금액

<예정신고납부시 분납 사례>

산출세액		1회 분납대상		2회 분납대상	
9,500만원		5,000만원		4,500만원(47.4%)	
양도일	2009. 3. 15.	납부기한일	2009. 5. 31.	납부기한일	2009. 7. 31.

나. 분납 신청

납부할 소득세의 일부를 분납하고자 하는 자는 납세지 관할세무서장에게 예정신고 또는 확정신고 기한까지 신청하여야 한다. 다만, 수정신고에 따른 추가납부인

경우는 분납대상에 포함되지 아니하며(서면1팀－1342, 2005.11.4.), 예정신고 또는 확정신고서에 분납세액 표시를 하지 아니하였더라도 법정분납기한일 내에 적정하게 분납할 세액을 납부한 경우 이를 정당한 분납신고로 간주한다(서일46014－11399, 2003.10.6.).

2. 물납

가. 2016.1.1. 이후 물납 제도 폐지

물납제도 개선을 위해 2016.1.1. 이후 양도소득세 물납을 폐지하였다.

나. 2015.12.31. 이전

1) 물납 요건

토지 등이 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률이 적용되는 공공사업용으로 당해 공공사업의 시행자에게 양도되거나 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률·기타 법률에 의하여 수용됨으로써 발생하는 소득에 대한 양도소득세를 금전으로 납부하기 곤란한 경우에는 당해 토지 등의 대금으로 교부받은 채권으로 양도소득세를 물납할 수 있도록 하고 있다(소득세법 §112의2).

양도소득세의 물납은 토지 등을 양도한 과세기간의 납부세액이 1천만원을 초과하는 경우에 한하여 적용되며, 납부세액에는 가산세는 포함하고 공제감면세액과 기납부세액을 공제한 세액으로서 부동산을 양도한 해당 과세기간의 양도소득세 납부세액을 말한다(소득세법 시행령 §175의2③).

또한 물납할 수 있는 양도소득세액은 양도한 부동산의 양도차익에 대한 양도소득세액을 한도로 한다.

2) 물납재산의 범위

양도소득세의 물납에 충당할 수 있는 재산의 범위는 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제63조의 규정에 의하여 사업시행자가 발행한 보상채권을 말한다(소득세법 시행령 §175의2①).

3) 채권으로 물납한 경우 양도가액 산정기준

양도소득세 물납(채권물납)의 경우 공익사업용으로 협의매수·수용된 토지 또는 건물의 양도가액인 실지거래가액의 계산은 다음의 가액으로 한다(양도소득세 물납가액의 평가방법 업무지시 : 재일46014-673, 1998.4.21.).

- 양도가액 : 공익사업용으로 양도 또는 수용에 따른 보상채권에 대한 양도일을 기준으로 2 이상 증권회사의 평가액을 단순 평균한 "보상채권 평가액"
- 취득가액 : 취득 당시 실지거래가액

4) 물납절차 및 감액경정시 환급

양도소득세의 물납과 관련된 물납신청은 예정 또는 확정신고기한 10일 전까지 납세지 관할세무서장에게 신청하여야 한다.

납세지 관할세무서장은 소득세법 제105조 및 소득세법 제110조에 규정하는 신고기한 전일까지 채권수납가액을 평가하여 그 물납에 대한 결정상황을 신청자에게 통지하여야 한다.

2002.12.18. 이후 최초로 물납을 신청하는 분부터 납세자가 소득세법 제112조의2의 규정에 의하여 양도소득세를 물납한 후 그 부과의 전부 또는 일부를 취소하거나 감액하는 경정결정에 의하여 환급하는 경우에는 당해 물납재산으로 환급하여야 한다(국세기본법 §51의2①).

[별지 제86호서식] 〈개정 1997.4.23〉

<table>
<tr><td colspan="6">양도소득세물납신청서</td><td>처리기간
즉 시</td></tr>
<tr><td rowspan="2">신청인</td><td>① 성 명</td><td></td><td>②주민등록번호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>③ 주 소</td><td colspan="4">(☎:)</td></tr>
<tr><td colspan="7">물납신청내용</td></tr>
<tr><td colspan="2">당해연도 중
양도한토지 등</td><td colspan="3">공공사업용토지 등</td><td colspan="2">물납</td></tr>
<tr><td>④
양도차익</td><td>⑤
산출세액</td><td>⑥
양도차익</td><td>⑦(⑤× ⑥/④)
산출세액상당액</td><td>⑧
공제
감면세액</td><td>⑨
(⑦－⑧)
한도액</td><td>⑩
신청세액</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">물납채권명세</td></tr>
<tr><td>⑪구분</td><td>⑫발행일자</td><td>⑬액면가액</td><td>⑭평가액</td><td colspan="3">⑮평가액산출근거</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">소득세법시행령 제175조의2제4항의 규정에 의하여 물납을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

세무서장귀하</td></tr>
<tr><td colspan="6">※ 1. ⑨란 한도액이 1천만원을 초과하는 경우에 물납을 신청할 수 있습니다.
2. ⑪란은 채권의 상장·비상장 여부를 기재합니다.</td><td>수수료
없 음</td></tr>
</table>

22226-73211민
97.2.20승인

210㎜×297㎜
(신문용지54g/㎡)

제4장

농어촌특별세·지방소득세 신고·납부

1. 농어촌특별세의 신고·납부

조세특례제한법에 의하여 양도소득세 감면 등을 받은 경우에는 감면 등을 받은 세액의 20%에 상당하는 금액을 농어촌특별세로 납부하여야 하며, 신고·납부에 관한 절차는 양도소득세의 경우와 동일하다.

가. 납세의무자

조세특례제한법에 의하여 양도소득세를 비과세·세액면제·세액감면을 받음으로써 양도소득세가 부과되지 아니하거나 경감받은 자는 농어촌특별세를 신고·납부할 의무가 있다. 그러나 농어촌특별세 비과세 대상인 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 과세표준과 세율

○ 과세표준 : 양도소득세 감면세액(비과세·면제세액 포함)
○ 세　　율 : 20%

다. 농어촌특별세가 비과세되는 경우(농어촌특별세 §4)

(1) 농업인이 2006.12.31. 이전에 농지 또는 초지를 영농조합법인에 현물출자 시 양도소득세 면제(조특법 §66)

(2) 어업인이 2006.12.31. 이전에 양식어업에 직접 사용되는 토지 및 건물을 영어조합법인에 현물출자시 양도소득세 면제(조특법 §67)

(3) 농업인이 2006.12.31. 이전에 농지 또는 초지를 농업회사법인에 현물출자시 양도소득세 면제(조특법 §68)

(4) 자경농지, 대토농지에 대한 양도소득세의 감면(조특법 §69·§70)

(5) 공익사업용 토지 등에 대한 양도소득세의 감면(조특법 §77)
☞ 이 경우는 농지소재지(연접포함)에 거주하면서 직접 경작한 토지(8년이상 경작하지 않아도 됨)

(6) 미분양주택 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례(조특법 §98의3)

(7) 중소기업자의 경영안정지원을 위한 양도소득세의 감면(조특법 §36)

(8) 주주 등의 자산양도에 따른 양도소득세의 감면(조특법 §40)

(9) 중소기업창업투자회사 등에의 출자에 대한 과세특례(조특법 §14)

(10) 공장의 지방이전에 대한 양도소득세 등의 감면 등(조특법 §60)

(11) 부동산실권리자 명의등기에 대한 조세부과의 특례(조특법 §141)

(12) 상기 농어촌특별세 비과세 대상으로 규정된 조세특례제한법의 해당 규정과 같은 취지의 감면을 규정한 법률 제4666호 조세감면규제법 개정법률의 해당 규정에 대하여 동법 부칙 제13조 내지 제19조의 규정에 의한 경과조치 또는 특례가 적용되는 경우에 동 경과조치 또는 특례(농특세법 시행령 §4⑦)

실무

조세특례제한법 제99조의4(농어촌주택 취득자에 대한 양도소득세 과세특례)를 적용받는 경우 농어촌특별세 과세 여부

○ 조세특례한법 제99조의4 규정은 해당 농어촌주택 등을 해당 1세대의 소유주택이 아닌 것으로 보아 「소득세법」 제89조 제1항 제3호를 적용하는 과세특례로 「농어촌특별세법」 제2조의 "감면"에 해당하지 않아 농어촌특별세가 과세되지 않음 (재산세과-599, '09.3.20.)

라. 신고・납부

농어촌특별세는 당해 양도소득세를 신고・납부하는 때에 함께 신고・납부하여야 하며, 신고・납부할 양도소득세가 없는 경우에는 당해 양도소득세의 신고・납부의 예에 따라 신고・납부하여야 한다.

마. 가산세(국세기본법 제47조의2, 제47조의3)

무신고가산세, 일반과소신고・초과환급신고 가산세를 적용하지 않는다(2012. 1.1.이후 양도하는 분부터 적용).

납부하지 않은 경우 납부불성실가산세는 부과한다.

바. 분 납

○ 원칙 : 양도소득세의 분납금액 비율에 의하여 계산한 농어촌특별세는 양도소득세의 납부기한 경과 후 2개월 이내 분납할 수 있다.

○ 양도소득세가 1천만원에 미달하여 분납하지 아니하는 경우에는 다음의 방법에 의하여 계산한 농어촌특별세를 납부기한 경과 후 2개월 이내에 분납할 수 있다.

농어촌특별세액	분납할 수 있는 세액
1천만원 이하	500만원을 초과하는 세액
1천만원 초과	농어촌특별세액의 50%이하 세액

2. 지방소득세의 신고 · 납부

양도소득세가 과세되는 경우에는 지방세법에 따라 양도소득세의 10%에 해당하는 지방소득세(종전 : 소득세할 주민세)를 납부하여야 한다.

가. 지방소득세 신고

지방소득세에 대한 신고는 양도소득세 신고서에 지방소득세 신고내용을 함께 기재하여 관할세무서장에게 신고하여야 한다.

나. 지방소득세 신고서 작성

① 사용서식 : 「양도소득과세표준 신고 및 자진납부계산서」를 사용

② 지방소득세 과세표준 : 양도소득세 자진납부할 세액

③ 세율 : 10%(단일세율)

④ 산출세액 : 지방소득세 과세표준(양도소득세 자진납부할 세액) × 10%

⑤ 자진납부세액 : 산출세액과 동일함

☞ 지방세법상 지방소득세는 분납규정이 없으므로 양도소득세가 분납되는 경우에도 지방소득세는 세액총액을 신고 · 납부하여야 한다.

⑥ 지방소득세 환급 : 해당 시장、군수、구청장이 환급

지방세법 개정에 따른 '14년 귀속 양도소득에 대한 지방소득세 처리 요령
(국세청 부동산납세과, 2014.3)

1 추진배경

'14. 1. 1. 지방세법이 개정되어 지방소득세가 독립세 방식으로 전환됨에 따라 양도소득에 대한 지방소득세 처리 요령 마련

- 지방세법 부칙 제13조에 '16.12.31.까지 국세청에서 신고접수 및 결정경정토록 규정

2 개정 지방세법 구조

❑ 지방소득세 과세구조

과세표준*	×	세율	=	산출세액	-	감면세액	+	가산세	=	납부할세액

* 양도소득세 과세표준과 동일

❑ 국세와 지방소득세의 차이

○ '14. 1. 1. 개정 지방세법은 세율, 감면 등 국세와 많은 차이가 있었으나 '14. 3. 24. 재개정하여 대부분 일치('14. 1. 1. 소급적용)

⇨ 다만, 아래와 같은 차이점이 있음에 유의

구 분	양도소득세	지방소득세
기본세율 (최고세율관련)	◦ 과표 1.5억 초과 : 38%	◦ **'14.1.1.~'14.3.23. 양도분** 과표 3억 초과 : 3.8% * 1억5천만원초과 3억원이하 :3.5% ◦ **'14.3.24.이후 양도분** 과표 1.5억 초과 : 3.8%
신고불성실 가 산 세	◦ 산출세액 × $\frac{\text{과소신고 과세표준}}{\text{과세표준}}$ × 10%(부정40%)	◦ 과소신고세액 × 10%(부정40%)
기한후신고 가산세감면	◦ 신고기한 경과후 1월초과 6월이내 신고·납부 : 20%	◦ 신고기한 경과후 1월초과 6월이내 신고·납부 : 감면없음

* 최고세율 적용 과표 구간 변경(3억→1.5억)에 대해서는 '14. 1. 1.자로 소급적용 하지 않고 재개정 법률 시행일('14. 3. 24.)부터 적용

제5장

양도소득 과세표준과 세액의 결정·경정

2000. 1. 1. 이후 양도소득세 과세제도는 자진신고납세제도로 운영하고 있으므로 원칙적으로 납세자의 신고에 의하여 납세의무가 확정된다. 그러나 양도소득세 과세대상 자산을 양도하고 자진신고납부가 없거나 신고를 하였더라도 오류 또는 탈루신고를 한 경우에는 정부에서 과세표준 및 세액을 결정 또는 경정함으로써 납세의무가 확정된다.

1. 과세표준 및 세액의 결정·경정사유

가. 결정사유

① 소득세법 제105조의 규정에 의한 예정신고를 하여야 할 자가 그 신고를 하지 아니한 경우
② 소득세법 제110조의 규정에 의한 확정신고를 하여야 할 자가 그 신고를 하지 아니한 경우

나. 경정사유

① 소득세법 제105조의 규정에 의해 예정신고를 한 자의 신고내용에 탈루 또는 오류가 있는 경우
② 소득세법 제110조의 규정에 의해 확정신고를 한 자의 신고내용에 탈루 또는 오류가 있는 경우
③ 양도소득과세표준과 세액을 결정 또는 경정한 후 그 결정 또는 경정에 탈루 또는 오류가 있는 것이 발견된 경우

2. 결정 또는 경정방법

가. 결정·경정권자

납세지 관할세무서장 또는 지방국세청장은 상기 결정·경정사유에 해당하는 때에는 소득세법 제114조의 규정에 의하여 양도소득과세표준과 세액을 결정 또는 경정한다.

나. 결정·경정시 적용하는 양도가액 및 취득가액

① 과세표준과 세액을 결정·경정하는 경우에는 소득세법 제96조, 제97조 및 제97조의2의 규정에 의한 가액에 의하여야 한다.

② 다만, 양도가액 또는 취득가액을 실지거래가액에 의하는 경우로서 장부 기타 증빙서류에 의하여 당해 자산의 양도당시 또는 취득당시의 실지거래가액을 인정 또는 확인할 수 없는 경우에는 양도가액 또는 취득가액을 매매사례가액, 감정가액, (기준시가 10억원 이하 부동산에 대해서는 하나의 감정기관 감정가액도 인정), 환산한 취득가액 또는 기준시가 등에 의하여 추계조사하여 결정 또는 경정할 수 있다.

<양도가액 및 취득가액의 추계결정 및 경정사유>

○ 다음 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

① 양도 또는 취득당시의 실지거래가액의 확인을 위하여 필요한 장부·매매계약서·영수증 기타 증빙서류가 없거나 그 중요한 부분이 미비된 경우

② 장부·매매계약서·영수증 기타 증빙서류의 내용이 매매사례가액, 지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률에 의한 감정평가법인이 평가한 감정가액 등에 비추어 허위임이 명백한 경우

③ 토지 또는 건물의 양도로 양도가액 및 취득가액을 실지거래가액에 따라 양도소득 과세표준 예정신고 또는 확정신고를 하여야 할 자가 그 신고를 하지 아니한 경우로서 양도소득 과세표준과 세액 또는 신고의무자의 실지거래가액 소명 여부 등을 고려하여 다음에 해당할 때에는 「부동산등기법」 제68조에 따라 등기부에

기재된 거래가액(등기부 기재가액)을 실지거래가액으로 추정하여 양도소득 과세표준과 세액을 결정할 수 있다. 다만, 납세지 관할 세무서장 또는 지방국세청장이 등기부 기재가액이 실지거래가액과 차이가 있음을 확인한 경우에는 그러하지 아니하다.

i) 등기부기재가액을 실지거래가액으로 추정하여 계산한 납부할 양도소득세액이 300만원(2014.2.21. 이후 결정 또는 결정통지하는 분부터) 미만인 경우

ii) 등기부기재가액을 실지거래가액으로 추정하여 계산한 납부할 양도소득세액이 300만원 이상인 경우로서 다음의 요건을 모두 충족하는 경우

㉮ 납세지 관할세무서장 또는 지방국세청장이 제173조 제2항 각 호의 서류를 첨부하여 「국세기본법」 제45조의3에 따른 기한후 신고를 하지 아니할 경우 등기부기재가액을 실지거래가액으로 추정하여 양도소득과세표준과 세액을 결정할 것임을 신고의무자에게 통보하였을 것

㉯ 신고의무자가 가목에 따른 통보를 받은 날부터 30일 이내에 위 기한후 신고를 하지 아니하였을 것

다. 주식 등을 결정·경정시 금융조회 가능

① 양도소득과세표준과 세액을 결정·경정함에 있어서 「주식 또는 출자지분(기타자산인 주식포함)의 양도차익」에 대한 신고내용의 탈루 또는 오류 기타 거래내역의 적정성을 확인할 필요가 있는 경우에는 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 다른 법률의 규정에 불구하고 다음 방법으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자매매업자 또는 투자중개업자 및 그 주식 등의 주권 또는 출자증권을 발행한 법인에 이를 조회하여 결정·경정에 활용할 수 있다.

② 주식거래내역 등의 조회(소득세법 시행령 §177의2)

납세지 관할세무서장 또는 지방국세청장은 다음 각호의 사항을 기재한 문서에 의하여 투자매매업자 또는 투자중개업자와 주권 또는 출자증권을 발행한 법인의 대표자에게 주식 등의 거래내역 기타 필요한 사항을 요구하여야 한다.

- 거래자의 인적사항
- 사용목적
- 요구하는 자료 등의 내용

3. 양도소득과세표준과 세액의 결정·경정내용 통지

① 양도소득과세표준과 세액을 결정 또는 경정한 때에는 이를 당해 거주자에게 아래 ②~③에 따라 서면으로 통지하여야 한다.

② 결정·경정내용 통지에 있어서는 과세표준과 세율·세액 기타 필요한 사항을 납세고지서에 기재하여 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우에 지방국세청장이 과세표준과 세액을 결정 또는 경정한 것은 그 뜻을 부기하여야 한다. 납부할 세액이 없는 경우에도 같다.

③ 납세지 관할세무서장은 피상속인의 양도소득세를 2인 이상의 상속인에게 부과하는 경우에는 과세표준과 세액을 그 지분에 따라 배분하여 상속인별로 각각 통지하여야 한다.

제6장

양도소득세 신고서 등 작성

1. 양도소득세 신고서 서식

양도소득세 작성서식은 국세청 인터넷홈페이지(www.nts.go.kr)내 국세정보 서비스(세무서식)에서 출력받아 사용하면 됨.

가. 양도소득세 신고서 서식

(1) 양도소득과세표준 신고 및 자진납부계산서(소득세법 시행규칙 별지 제84호 서식)

☞ 자산의 예정·확정·수정·기한후 신고시 작성하는 본표로 양도소득세의 양도소득금액부터 자진납부(환급)세액까지 계산하는 서식, 농어촌특별세 및 지방소득세의 신고서 겸용

(2) 양도소득금액계산명세서(별지 제84호 서식 부표1)

☞ 토지, 건물, 부동산에 관한 권리, 기타자산(특정주식, 부동산과다보유법인주식 제외)의 양도·취득가액부터 양도소득금액계산까지 계산하는 부표

(3) 주식양도소득금액계산명세서(별지 제84호 서식 부표2)

☞ 상장·비상장주식, 기타자산에 해당하는 주식의 양도·취득가액부터 양도소득금액계산까지 계산하는 부표

(4) 취득가액 및 필요경비계산 상세명세서(별지 84호 서식 부표3)

☞ 양도소득세 기타 필요경비 명세를 상세하게 기재하는 부표

(5) 양도소득세 간편신고서(소명자료 제출서)(별지 84호의4 서식)

☞ 토지, 아파트(부속토지 포함), 주택(부속토지 포함), 상가(부속토지 포함)를 양도하고 양도가액 및 취득가액이 확인되는 경우에 편리하게 작성하여 신고할 수 있는 신고서 겸 1세대 1주택 비과세 등에 해당하는 경우 관련 증빙을 첨부하여 제출하는 소명자료 제출서로 활용하는 신고서

(6) 신고서 부속명세서

가) 주식거래내역서(별지 제84호의2 서식)

☞ 상장·비상장법인의 대주주 해당시 기재

나) 대주주 등 신고서(별지 제84호의3 서식)

☞ 직전사업연도 종료일에는 주식 보유비율(1%, 2%, 4%)에 미달하여 대주주가 아니었으나 당해 사업연도에 주식을 추가 취득하여 주식 보유비율(1%, 2%, 4%) 이상으로 대주주가 되어 주식 양도하는 경우 기재

다) 1세대 1주택 특례적용신고서(별지 제83호 서식)

☞ 소득세법 시행령 제155조 제7항에서 규정한 「농어촌주택으로 인한 일반주택의 비과세특례」 적용시 기재

라) 1세대 3주택 이상자의 장기임대주택 등 일반세율 적용신청서(별지 제83호의5 서식)

☞ 장기임대주택 등을 소유한 1세대 3주택 이상자가 소득세법 시행령 제167조의3 제1항 제2호·제3호 및 제4항의 규정에 의하여 의무임대기간 중에 일반주택을 양도하고 당해 일반주택 양도에 대해 60% 중과세율 등을 적용받지 않고자 하는 경우 기재

마) 조세특례제한법상 각종 감면 등 신청서

☞ 조세특례제한법상 감면 등 조세특례규정이 적용되는 경우 기재

2. 양도소득세 신고 주요서식 작성

신고서 작성순서는 먼저 자산을 주식과 주식 외로 구분하여 소득금액계산명세서 서식(부동산 등은 별지 제84호 서식 부표1, 주식 등은 별지 제84호 서식 부표2)을 작성하고, 동 서식으로 계산된 양도소득금액을 본표(별지 제84호 서식)에 이기하여 본표 서식 흐름에 따라 양도소득세액을 계산하고, 이어 본표 상에 농어촌특별세, 지방소득세 등의 신고서를 함께 작성한다.

■ 소득세법 시행규칙 [별지 제84호서식] <개정 2022. 12. 31.> (4쪽 중 제1쪽)

※ 2010. 1. 1. 이후 양도분부터는 양도소득세 예정신고를 하지 않으면 가산세가 부과됩니다.

관리번호	-

(년 귀속)양도소득(국외전출자)과세표준 신고 및 납부계산서

([ ]예정신고, [ ]확정신고, [ ]수정신고, [ ]기한 후 신고)

① 신고인 (양도인)	성 명		주민등록번호		내 · 외국인	[ ]내국인, [ ]외국인	
	전자우편 주소		전화번호		거주구분	[ ]거주자, [ ]비거주자	
	주 소				거주지국	거주지국코드	
					국적	국적코드	
② 양수인	성 명	주민등록번호	양도자산 소재지		지 분	양도인과의 관계	
③ 세율구분	코 드	양도소득세 합계	국내분 소계	-	-	-	국외분 소계
④ 양도소득금액							
⑤ 기신고 · 결정 · 경정된 양도소득금액 합계							
⑥ 소득감면대상 소득금액							
⑦ 양도소득 기본공제							
⑧ 과세표준 (④+⑤-⑥-⑦)							
⑨ 세율							
⑩ 산출세액							
⑪ 감면세액							
⑫ 외국납부세액공제							
⑬ 원천징수세액공제							
⑭ 전자신고세액공제							
⑮ 가산세	무(과소)신고						
	납부지연						
	기장불성실 등						
	계						
⑯ 기신고 · 결정 · 경정세액, 조정공제							
⑰ 납부할세액(⑩-⑪-⑫-⑬-⑭+⑮-⑯)							
⑱ 분납(물납)할 세액							
⑲ 납부세액							
⑳ 환급세액							

농어촌특별세 납부계산서	
㉑ 소득세 감면세액	
㉒ 세율	
㉓ 산출세액	
㉔ 수정신고가산세등	
㉕ 기신고 · 결정 · 경정세액	
㉖ 납부할세액	
㉗ 분납할세액	
㉘ 납부세액	
㉙ 환급세액	

신고인은 「소득세법」 제105조(예정신고) · 제110조(확정신고), 「국세기본법」 제45조(수정신고) · 제45조의3(기한 후 신고), 「농어촌특별세법」 제7조에 따라 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

환급금 계좌신고 (환급세액 5천만원 미만인 경우)	
㉚ 금융기관명	
㉛ 계좌번호	

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인 (서명 또는 인)

세무서장 귀하

붙임서류	1. 양도소득금액계산명세서(부표 1, 부표 2, 부표 2의2, 부표 2의3 중 해당하는 것) 1부 2. 매매계약서(또는 증여계약서) 1부 3. 필요경비에 관한 증빙서류 1부 4. 감면신청서 및 수용확인서 등 1부 5. 그 밖에 양도소득세 계산에 필요한 서류 1부				접수일 인
담당공무원 확인사항	1. 토지 및 건물등기사항증명서 2. 토지 및 건축물대장 등본				
세무대리인	성명(상호)		사업자등록번호		전화번호

210mm×297mm[백상지80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡]

(4쪽 중 제2쪽)

작 성 방 법

1. 관리번호는 작성자가 적지 않습니다.
2. ① 신고인(양도인)란 : 성명란은 외국인이면 영문으로 적되 여권에 기록된 영문성명 전부(full name)를 적습니다. 주민등록번호란은 국내거소신고번호를 부여받은 재외국민 또는 외국국적동포이면 국내거소신고증상의 국내거소신고번호를 적고, 외국인이면 외국인등록표상의 외국인등록번호를 적으며, 상기 번호를 부여받지 않은 경우에는 여권번호를 적습니다. 내·외국인 및 거주구분의 □안에 "√"표시를 하고, 국제표준화기구(ISO)가 정한 국가별 ISO코드 중 국명 약어 및 국가코드를 참고하여 국적(국적코드)과 거주지국(거주지국코드)을 적습니다.
3. ② 양수인란 : 양도물건별로 적되, 양수인이 공동으로 양수한 경우에는 양수인별 지분을 적고, 양수인이 다수인 경우에는 별지로 작성합니다. 양수인이 외국인인 경우 주민등록번호란에는 ①을 참고하여 외국인등록번호 등을 적습니다.
   ※ 양도인과의 관계 예시 : 타인, 배우자, 자, 부모, 형제자매, 조부모, 손자·손녀 등
4. ③ 세율구분란 : 주식의 경우에는 주식양도소득금액계산명세서(별지 제84호서식 부표 2)의 ④ 주식등 종류코드란의 세율이 같은 자산(기타자산 주식은 제외합니다)을 합산하여 적습니다.
5. ④ 양도소득금액란 : 양도소득금액 계산명세서(별지 제84호서식 부표 1)의 ⑱ 양도소득금액 합계액을 적습니다.
6. ⑥ 소득감면대상 소득금액란 : 양도소득세액의 감면을 「소득세법」 제90조제2항(소득금액 차감방식)을 적용하여 계산하는 경우 양도자산의 감면소득금액을 적습니다.
7. ⑦ 양도소득기본공제란 : 해당 연도 중 먼저 양도하는 자산의 양도소득금액에서부터 차례대로 공제하며, 미등기양도자산은 공제하지 않습니다(부동산 등, 파생상품, 신탁수익권은 각각 연 250만원을 공제하며, 주식은 '20.1.1.이후 양도분부터 국내·국외주식 양도소득금액 통산액에서 연 250만원을 공제합니다).
8. ⑩ 산출세액란 : 해당 과세기간에 「소득세법」 제94조제1항제1호·제2호 및 제4호에 따른 자산을 둘 이상 양도하는 경우 양도소득 산출세액은 아래 '가'와 '나' 중 큰 금액이 계산되는 경우의 산출세액을 적습니다.
   가. 해당 과세기간의 양도소득과세표준 합계액에 대하여 「소득세법」 제55조제1항에 따른 세율을 적용하여 계산한 양도소득 산출세액에서 양도소득세 감면액을 차감한 금액
   나. 「소득세법」 제104조제1항부터 제4항까지 및 제7항에 따라 계산한 자산별 양도소득 산출세액 합계액에서 양도소득세 감면액을 차감한 금액
9. ⑪ 감면세액란·⑫ 외국납부세액공제란 : 해당 신고분까지 누계금액을 적습니다.
   ※ ⑪ 감면세액란은 「소득세법」 제90조제1항(세액감면방식)에 따라 계산한 세액을 적습니다.
10. ⑬ 원천징수세액공제란 : 비거주자의 양도소득에 대하여 양수인이 원천징수한 세액을 적습니다.
11. ⑭ 전자신고세액공제란 : 납세자가 직접 「국세기본법」 제5조의2에 따른 전자신고의 방법으로 신고를 하는 경우 「조세특례제한법」 제104조의8제1항에 따른 전자신고 세액공제 금액 (20,000원)을 적되, 공제세액이 ⑩란의 세액에서 ⑪란부터 ⑬란까지의 세액을 뺀 후의 세액을 초과할 때에는 그 초과하는 세액은 공제되지 않습니다. 다만, 세무대리인이 대리신고한 경우에는 기재하지 않습니다.
12. ⑮ 가산세란 : 산출세액에 기한 내 신고·납부 불이행에 따른 무(과소)신고(일반무신고 20%, 부당무신고 40%, 일반과소신고 10%, 부당과소신고 40%)·납부지연[1일 3/10,000(2019. 2. 12. 이후 1일 2.5/10,000, 2022. 2. 15. 이후 1일 2.2/10,000)]·기장불성실 등 가산세[감정가액 또는 환산취득가액 적용에 따른 가산세(감정가액 또는 취득가액의 5%), 국외전출자 국내주식등의 보유현황 미신고 가산세(주식 등의 액면금액 또는 출자가액의 2%)는 기장불성실 등 가산세 란에 기재] 금액을 적습니다.
13. ⑯ 기신고·결정·경정세액, 조정공제란 : 기신고세액(누계금액으로서 납부할 세액을 포함합니다), 무신고결정·경정 결정된 경우 총결정세액(누계금액을 말합니다)을 적고, 국외전출세의 경우에는 국외전출 후 양도에 따른 조정공제세액을 적습니다.
14. ⑰ 납부할 세액란부터 ⑳ 환급세액란까지 : 계산 결과 신고·납부(또는 환급)할 세액 등을 적습니다.
15. 환급금 계좌신고(㉚·㉛)란 : 송금받을 본인의 예금계좌를 적습니다. 다만, 환급세액이 5천만원 이상인 경우에는 「국세기본법 시행규칙」에 따른 계좌개설(변경)신고서(별지 제22호서식)에 통장 사본을 첨부하여 신고해야 합니다.

210mm×297mm[백상지80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡]

(4쪽 중 제3쪽)

작 성 방 법

과세대상자산 및 세율

	세율구분	코드	세 율
국내자산	1.「소득세법」 제94조제1항제1호 및 제2호(토지 · 건물 및 부동산에 관한 권리)		
	① 일반세율 적용 토지 · 건물 및 부동산에 관한 권리	1-10	6~42%('21.1.1.이후 양도분 6~45%)
	② 1년 이상 2년 미만 보유 토지 · 건물 및 부동산에 관한 권리(주택 및 조합원입주권 제외)	1-15	40%
	③ 1년 미만 보유 토지 · 건물 및 부동산에 관한 권리(주택 및 조합원입주권 제외)	1-20	50%
	④ 1년 미만 보유 주택 및 조합원입주권	1-40	40%
	⑤ 1년 이상 2년 미만 보유 주택 및 조합원입주권('21.6.1.이후 양도분)	1-39	60%
	⑥ 1년 미만 보유 주택 및 조합원입주권, 분양권('21.6.1.이후 양도분)	1-46	70%
	⑦ 1년 이상 보유 분양권('21.6.1.이후 양도분)	1-23	60%
	⑧ 미등기 양도	1-30	70%
	⑨ 일반세율에 10% 가산하는 세율을 적용하는 비사업용토지, 비사업용토지 과다보유법인 주식	1-11	16~52%('21.1.1.이후 양도분 16~55%)
	⑩ 1년 이상 2년 미만 보유 비사업용토지	1-35	40%
	⑪ 1년 미만 보유 비사업용토지	1-36	50%
	⑫ 일반세율에 20% 가산하는 세율을 적용하는 지정지역 내 비사업용토지('18.1.1. 이후 양도분)	1-31	26~62%('21.1.1.이후 양도분 26~65%)
	⑬ 1년 이상 2년 미만 보유 지정지역 내 비사업용토지('18.1.1. 이후 양도분)	1-37	40%
	⑭ 1년 미만 보유 지정지역 내 비사업용토지('18.1.1. 이후 양도분)	1-38	50%
	⑮ 비사업용토지, '09.3.16. ~ '12.12.31. 취득하여 양도분	1-10	6~42%('21.1.1.이후 양도분 6~45%)
	⑯ 일반세율에 10% 가산하는 세율을 적용하는 지정지역 내 1세대3주택 이상에 해당하는 주택 또는 주택과 조합원입주권 수의 합이 3이상인 경우(~'18.3.31. 양도분)	1-71	16~52%
	⑰ 1년 미만 보유 지정지역 내 1세대3주택 이상에 해당하는 주택 또는 주택과 조합원입주권 수의 합이 3이상인 경우(~'18.3.31. 양도분)	1-73	40%
	⑱ 조정대상지역 내 분양권('18.1.1.~'21.5.31.양도분)	1-21	50%
	⑲ 일반세율에 10% 가산하는 세율을 적용하는 조정대상지역 내 주택으로서 1세대2주택에 해당하는 주택('18.4.1.~'21.5.31. 양도분)	1-51	16~52%('21.1.1.이후 양도분 16~55%)
	⑳ 1년 미만 보유 조정대상지역 내 주택으로서 1세대2주택에 해당하는 주택('18.4.1.~'21.5.31. 양도분)	1-53	40%
	㉑ 일반세율에 10% 가산하는 세율을 적용하는 조정대상지역 내 주택으로서 1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권('21.1.1. 이후 취득)을 각각 1개씩 보유한 경우의 해당 주택('18.4.1.~'21.5.31. 양도분)	1-52	16~52%('21.1.1.이후 양도분 16~55%)
	㉒ 1년 미만 보유 조정대상지역 내 주택으로서 1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권('21.1.1. 이후 취득)을 각각 1개씩 보유한 경우의 해당 주택('18.4.1.~'21.5.31. 양도분)	1-54	40%
	㉓ 일반세율에 20% 가산하는 세율을 적용하는 조정대상지역 내 주택으로서 1세대3주택에 해당하는 주택('18.4.1.~'21.5.31. 양도분)	1-55	26~62%('21.1.1.이후 양도분 26~65%)
	㉔ 1년 미만 보유 조정대상지역 내 주택으로서 1세대3주택에 해당하는 주택('18.4.1.~'21.5.31. 양도분)	1-57	40%
	㉕ 일반세율에 20% 가산하는 세율을 적용하는 조정대상지역 내 주택으로서 1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권('21.1.1. 이후 취득)을 보유한 경우로서 그 수의 합이 3이상인 경우 해당 주택('18.4.1.~'21.5.31. 양도분)	1-56	26~62%('21.1.1.이후 양도분 26~65%)
	㉖ 1년 미만 보유 조정대상지역 내 주택으로서 1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권('21.1.1. 이후 취득)을 보유한 경우로서 그 수의 합이 3이상인 경우 해당 주택('18.4.1.~'21.5.31. 양도분)	1-58	40%
	㉗ 일반세율에 20% 가산하는 세율을 적용하는 조정대상지역 내 주택으로서 1세대2주택에 해당하는 주택('21.6.1. 이후 양도분)	1-47	26~65%

210mm×297mm[백상지80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡]

(4쪽 중 제4쪽)

작 성 방 법

과세대상자산 및 세율

	세율구분	코드	세 율
국내자산	㉘ 1년 미만 보유 조정대상지역 내 주택으로서 1세대2주택에 해당하는 주택('21.6.1. 이후 양도분)	1-84	70%
	㉙ 1년 이상 2년 미만 보유 조정대상지역 내 주택으로서 1세대2주택에 해당하는 주택('21.6.1. 이후 양도분)	1-82	60%
	㉚ 일반세율에 20% 가산하는 세율을 적용하는 조정대상지역 내 주택으로서 1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권('21.1.1. 이후 취득)을 각 1개씩 보유한 경우의 해당 주택('21.6.1. 이후 양도분)	1-48	26~65%
	㉛ 1년 미만 보유 조정대상지역 내 주택으로서 1세대가 주택과 조합원 입주권 또는 분양권('21.1.1. 이후 취득)을 각각 1개씩 보유한 경우의 해당 주택('21.6.1. 이후 양도분)	1-85	70%
	㉜ 1년 이상 2년 미만 보유 조정대상지역 내 주택으로서 1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권('21.1.1. 이후 취득)을 각각 1개씩 보유한 경우의 해당 주택('21.6.1. 이후 양도분)	1-83	60%
	㉝ 일반세율에 30% 가산하는 세율을 적용하는 조정대상지역 내 주택으로서 1세대3주택에 해당하는 주택('21.6.1. 이후 양도분)	1-49	36~75%
	㉞ 1년 미만 보유 조정대상지역 내 주택으로서 1세대3주택에 해당하는 주택('21.6.1. 이후 양도분)	1-88	70%
	㉟ 1년 이상 2년 미만 보유 조정대상지역 내 주택으로서 1세대3주택에 해당하는 주택('21.6.1. 이후 양도분)	1-86	60%
	㊱ 일반세율에 30% 가산하는 세율을 적용하는 조정대상지역 내 주택으로서 1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권('21.1.1. 이후 취득)을 보유한 경우로서 그 수의 합이 3이상인 경우 해당 주택('21.6.1. 이후 양도분)	1-50	36~75%
	㊲ 1년 미만 보유 조정대상지역 내 주택으로서 1세대가 주택과 조합원 입주권 또는 분양권('21.1.1. 이후 취득)을 보유한 경우로서 그 수의 합이 3이상인 경우 해당 주택('21.6.1. 이후 양도분)	1-89	70%
	㊳ 1년 이상 2년 미만 보유 조정대상지역 내 주택으로서 1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권('21.1.1. 이후 취득)을 보유한 경우로서 그 수의 합이 3이상인 경우 해당 주택('21.6.1. 이후 양도분)	1-87	60%
	2.「소득세법」 제94조제1항제3호(주식 또는 출자지분)		
	① 중소기업 외의 법인의 대주주가 1년 미만 보유한 국내주식	1-70	30%
	② 중소기업법인의 소액주주 국내주식, 중소기업법인 국외주식	1-62	10%
	③ 중소기업 외의 법인의 소액주주 국내주식, 중소기업 외 법인 국외주식	1-61	20%
	④ 중소기업 법인의 대주주가 보유한 국내주식, 중소기업 외의 법인의 대주주가 1년 이상 보유한 국내주식	1-63	20~25%
	3.「소득세법」 제94조제1항제4호(기타자산)		
	① 주식	1-10	6~42%('21.1.1.이후 양도분 6~45%)
	② 주식 외의 것	1-10	6~42%('21.1.1.이후 양도분 6~45%)
	③ 비사업용토지 과다보유법인 주식('09.3.16.~'15.12.31. 양도분)	1-10	6~35%('12.1.1.이후 6~38%)
	4.「소득세법」 제94조제1항제5호(파생상품 등)	1-80 1-81	5%('18.3.31. 이전) 10%('18.4.1. 이후)
	5.「소득세법」 제94조제1항제6호(신탁의 이익을 받을 권리)	1-95	20~25%
	6.「조세특례제한법」 제98조(미분양주택에 대한 과세특례)	1-92	20%
	7.「소득세법」 제3장제11절 거주자의 출국 시 국내 주식 등에 대한 과세특례(국외전출세)	1-94	20~25%
국외자산	1.「소득세법」 제118조의2제1호 및 제2호(토지・건물, 부동산에 관한 권리)	2-10	6~42%('21.1.1.이후 양도분 6~45%)
	2.「소득세법」 제118조의2제5호(기타자산)		
	① 주식	2-10	6~42%('21.1.1.이후 양도분 6~45%)
	② 주식 외의 것	2-10	6~42%('21.1.1.이후 양도분 6~45%)

210mm×297mm[백상지80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡]

■ 소득세법 시행규칙 [별지 제84호서식 부표 1] <개정 2021. 3. 16.> (3쪽 중 제1쪽)

관리번호	-

※ 관리번호는 적지 마십시오.

양도소득금액 계산명세서

□ 양도자산 및 거래일

			합 계	(-)	(-)	(-)
① 세율구분(코드)						
② 소재지국	소 재 지					
③ 자산종류 (코드)				( )	( )	( )
거래일 (거래원인)	④ 양도일(원인)			( )	( )	( )
	⑤ 취득일(원인)			( )	( )	( )
거래자산 면적(㎡)	⑥ 총면적 (양도지분)	토지		(/)	(/)	(/)
		건물		(/)	(/)	(/)
	⑦ 양도면적	토지				
		건물				
	⑧ 취득면적	토지				
		건물				
1세대1주택 비과세대상	⑨ 보유기간			년 이상 년 미만	년 이상 년 미만	년 이상 년 미만
	⑩ 거주기간			년 이상 년 미만	년 이상 년 미만	년 이상 년 미만

□ 양도소득금액 계산

거래금액	⑪ 양도가액				
	⑫ 취득가액				
	취득가액 종류				
⑬ 기납부 토지초과이득세					
⑭ 기타필요경비					
양도차익	전체 양도차익				
	비과세 양도차익				
	⑮ 과세대상양도차익				
⑯ 장기보유특별공제(코드)			( )	( )	( )
⑰ 장기보유특별공제적용대상거주기간			년 이상 년 미만	년 이상 년 미만	년 이상 년 미만
⑱ 양도소득금액					
감면 소득금액	⑲ 세액감면대상				
	⑳ 소득금액감면대상				
㉑ 감면종류	감면율				

□ 기준시가 (기준시가 신고 또는 취득가액을 환산취득가액으로 신고하는 경우에만 적습니다)

양도시 기준시가	㉒ 건 물				
	㉓ 토 지				
	합 계				
취득시 기준시가	㉔ 건 물				
	㉕ 토 지				
	합 계				

210mm×297mm[백상지|80g/㎡ 또는 중질지|80g/㎡]

작 성 방 법

1. ① 세율구분란 : 음의 구분에 따라 적습니다. 하나의 자산에 둘 이상의 세율(단일세율, 누진세율)이 해당될 경우 해당 세율을 적용하여 계산한 양도소득 산출세액 중 큰 것(양도소득세 감면액이 있는 경우 해당 감면세액을 차감한 세액이 더 큰 경우의 산출세액)을 적용합니다. 다만, 하단 ( )내 세율은 '21.1.1. 이후 양도분부터 적용합니다.

소재지구분	소재지		세율구분	토지 · 건물																		
											비사업용토지											
															지정지역내						'09.3.16~'12.12.31. 취득하여 양도분(2년이상보유)
	국내	국외		2년이상보유	1년이상 2년미만 보유		1년미만 보유	1년미만 보유주택 및 조합원입주권 (~'21.5.31. 양도분)		미등기	2년이상보유	1년이상 2년미만 보유		1년미만 보유		2년이상보유	1년이상 2년미만 보유		1년미만 보유		
			세율	6~42% (45%)	40%	6~42% (45%)	50%	40%	6~42% (45%)	70%	16~52% (55%)	40%	16~52% (55%)	50%	16~52% (55%)	26~62% (65%)	40%	26~62% (65%)	50%	26~62%	6~42% (45%)
코드	1	2	코드	10	15	10	20	40	10	30	11	35	11	36	11	31	37	31	38	31	10

세율구분	토지 · 건물																부동산에 관한 권리					기타자산	
	다주택(~'18.3.31. 양도분)			다주택('18.4.1.~'21.5.31.양도분)																			
	지정지역내			조정대상지역내																			
	1세대3주택			1세대2주택			1세대가 주택과 조합원입주권 ('21.1.1.이후 분양권 포함)의 합이 2인 경우해당 주택			1세대3주택			1세대가 주택과 조합원입주권 ('21.1.1.이후 분양권 포함)의 합이 3이상인 경우 해당 주택			2년이상보유	1년이상 2년미만 보유		1년미만 보유	조정대상지역내 분양권 (~'21.5.31. 양도분)	비사업용 토지 과다보유 법인주식	그 외 기타자산
	1년이상보유	1년미만보유		1년이상보유	1년미만보유		1년이상보유	1년미만보유		1년이상보유	1년미만보유		1년이상보유	1년미만보유									
세율	16~52%	40%	16~52%	16~52% (55%)	40%	16~52% (55%)	16~52% (55%)	40%	16~52% (55%)	26~62% (65%)	40%	26~62% (65%)	26~62% (65%)	40%	26~62% (65%)	6~42% (45%)	40%	6~42% (45%)	50%	50%	16~52% (55%)	6~42% (45%)
코드	71	73	71	51	53	51	52	54	52	55	57	55	56	58	56	10	15	10	20	21	11	10

세율구분	토지 · 건물 · 부동산에 관한 권리('21.6.1.0이후 .양도분)																			신탁수익권
	다주택																2년미만 1년이상 보유주택 및 조합원입주권	1년미만 보유주택 및 조합원입주권, 분양권	1년이상 보유 분양권	
	조정대상지역내																			
	1세대2주택			1세대가 1주택과 조합원입주권 또는 분양권을 1개 보유한 경우 해당주택			1세대3주택 이상						1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권('21.1.1. 이후 취득)을 보유한 경우로서 그 수의 합이 3이상인 경우 해당 주택								
	2년이상보유	2년미만보유	1년미만보유	2년이상보유	2년미만보유	1년미만보유	2년이상보유	2년미만보유		1년미만보유			2년이상보유	2년미만보유		1년미만보유				
세율	26~65%	60%	26~65%	70%	26~65%	60%	26~65%	70%	36~75%	60%	36~75%	70%	36~75%	36~75%	60%	36~75%	70%	36~75%	60%	70%	60%	20~25%
코드	47	82	47	84	48	83	48	85	49	86	49	88	49	50	87	50	89	50	39	46	23	95

2. ③ 자산종류란 : 다음의 자산종류 및 코드를 적습니다.

자산종류	토지 · 건물				부동산에 관한 권리						기타자산					신탁수익권
	토지	고가주택	일반주택	기타건물	지상권	전세권	등기된 부동산 임차권	부동산을 취득 할 수 있는 권리			특정주식	영업권	시설물 이용권	이축권	부동산과다 보유법인주식	
								조합원입주권	분양권	기타						
코드	1	2	3	4	5	6	7	24	25	8	14	15	16	23	17	26

210mm×297mm[백상지80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡]

(3쪽 중 제3쪽)

작 성 방 법

3. ④,⑤ 양도 · 취득원인 : 매매, 수용, 협의매수, 교환, 공매, 경매, 부담부증여(양도에 해당), 상속, 증여, 신축, 분양, 기타 등을 적습니다.
4. ⑥ 총면적란 : 양도자산의 전체면적을 적고, 양도지분을 별도로 적습니다.
5. ⑦ 양도면적란 : ⑥ 총면적 × 양도지분으로 산정한 면적을 적습니다.
6. ⑨ 보유기간란 : 1주택을 보유하게 된 날부터 보유기간을 기산합니다. 다만, 「소득세법 시행령」 제155조, 제155조의2 및 제156조의2, 제156조의3에 따라 일시적으로 2주택에 해당하는 경우 해당 2주택은 제외하되, 2주택 이상을 보유한 1세대가 1주택 외의 주택을 모두 양도한 후 신규주택을 취득하여 일시적 2주택이 된 경우는 제외하지 않습니다.
7. ⑩ 거주기간란 : 조정대상지역 1세대1주택 거주기간은 '21.1.1. 이후 양도분부터 작성하며, ⑨의 보유기간 중 거주한 기간을 적습니다.
8. ⑫ 취득가액란 : 아래와 같이 적습니다(상속 · 증여받은 자산은 상속개시일 및 증여일 현재의 나, 다, 기준시가 중 확인되는 가액을 적습니다).
   가. 실지거래가액으로 하는 경우 : 취득에 실제 든 가액(별지 제84호서식 부표 3의 ⑤번란의 금액)
   나. 매매사례가액에 의하는 경우 : 취득일 전후 3개월 이내의 매매사례가액을 적음
   다. 감정가액에 의하는 경우 : 취득일 전후 3개월 이내의 감정평가법인등의 감정가액 2개 이상의 평균가액을 적음
      ('20.2.11. 이후 양도분부터 기준시가 10억원 이하 부동산의 경우 하나의 감정평가법인등의 감정가액도 인정)
      ※ 감정평가법인등 : 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가법인등을 의미합니다.
   라. 환산취득가액에 의하는 경우: 양도가액(⑨번) × [취득시기준시가(⑳+㉑)/양도시기준시가(⑱+⑲)]로 환산한 가액을 적음
      ※ 취득가액 종류 : 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액, 기준시가로 구분하여 적으며, 국외자산의 경우 실지거래가액, 해당정부평가액, 매매사례가액, 감정가액으로 구분하여 원화환산금액을 적습니다.
9. ⑬ 기납부토지초과이득세란 : 해당 양도토지에 대하여 기납부한 토지초과이득세가 있는 경우 기납부한 토지초과이득세액을 적습니다.
10. ⑭ 기타 필요경비란 : 취득당시 가액을 실가에 의하는 경우에는 자본적지출액 등(별지 제84호서식 부표 3의 ⑬란의 금액)을 적고, 취득 당시 가액을 매매사례가액 · 감정가액 · 환산취득가액 또는 기준시가에 의하는 경우에는 「소득세법 시행령」 제163조제6항을 참조하여 적습니다.
11. ⑯ 장기보유특별공제(코드)란 : 토지 · 건물의 ⑬양도차익에 다음의 보유 및 거주기간에 따른 공제율을 곱하여 계산하며, 국외자산은 해당되지 않습니다. ※ (코드)는 아래 표의 코드를 참조하여 적습니다.

구 분	코드	내 용
1세대1주택	01	'21.1.1.이후 양도분부터는 3년 이상 보유 12%부터 매년 4%씩 추가 공제하며 10년 이상은 40%한도로 공제하고, 3년 이상 거주 12%(다만 보유기간 3년 이상자 중 2년 이상 거주는 8%)부터 매년 4%씩 추가 공제하며 10년 이상은 40%한도로 공제 (「소득세법」 제95조제2항 표2) '20.12.31.까지 양도분은 3년 이상 보유 24%부터 매년 8%씩 추가 공제하며 10년 이상은 80%한도로 공제
1세대1주택 외	02	'19.1.1.이후 양도분부터는 3년 이상 보유 6%부터 매년 2%씩 추가공제하며 15년 이상은 30%한도로 공제 (「소득세법」 제95조제2항 표1) '18.12.31.까지 양도분은 3년 이상 보유 10%, 4년 이상 보유 12%부터 매년 3%씩 추가공제하며 10년 이상은 30%한도로 공제
장기보유특별 공제 적용배제	03	보유 · 거주기간 미충족 또는 미등기 양도자산, 중과대상 다주택 등에 해당되어 장기보유특별공제가 배제되는 경우
장기일반 민간임대주택 (「조특법」 제97조의3)	04	10년 이상 계속 임대한 후 양도하는 경우 임대기간 중 발생한 소득의 70% 공제(8년 이상은 50%)
장기임대주택 (「조특법」 제97조의4)	05	6년 이상 임대한 후 양도하는 경우 「소득세법」 제95조제2항 표1의 공제율에 임대기간 6년 이상 2%, 7년 이상 4%, 8년 이상 6%, 9년 이상 8%, 10년 이상 10%를 추가공제
지방미분양 주택 취득 (「조특법」 제98조의2)	06	'08.11.3.~'10.12.31.중 취득한 지방미분양 주택을 '08.12.26.이후 양도할 경우 「소득세법」 제95조제2항 표2에 따른 공제율을 곱하여 계산한 금액을 공제

※ 「조특법」은 「조세특례제한법」을 의미합니다.

12. ⑰ 장기보유특별공제적용대상거주기간란 : 「소득세법」 제95조제2항 표2의 장기보유 특별공제율이 적용되는 1세대1주택('21.1.1.이후 양도분)은 해당 주택에 거주한 기간을 적습니다(전체 거주기간으로 ⑩의 거주기간과 다를 수 있습니다).
13. ⑲ 세액감면대상란 : 양도소득세액의 감면을 「소득세법」 제90조제1항(세액감면방식)을 적용하여 계산하는 경우 양도자산의 감면소득금액을 적습니다.
14. ⑳ 소득금액감면대상란 : 양도소득세액의 감면을 「소득세법」 제90조제2항(소득금액 차감방식)을 적용하여 계산하는 경우 양도자산의 감면소득금액을 적습니다.
15. ㉑ 감면종류 및 감면율란 : 양도소득세 감면규정 및 감면율을 적습니다(감면신청서는 별도로 작성하여 제출해야 합니다).
16. ㉒ 건물란 : 다음의 구분에 따라 양도 당시 금액을 적습니다.
   가. 일반건물: 국세청장이 고시한 금액(건물 ㎡당 가액)에 건물면적(전용+공용)을 곱하여 계산한 금액
   나. 상업용 · 오피스텔 : 국세청장이 고시한 금액(토지+건물)에 건물면적(전용+공용)을 곱하여 계산한 금액
   다. 개별 · 공동주택 : 국토교통부장관이 고시한 금액(토지+건물)
17. ㉓ 토지란 : 양도 시 개별공시지가에 면적을 곱하여 계산한 금액을 적습니다.
18. ㉔ 건물란 : ㉒ 건물란의 작성방법에 따라 취득당시 금액을 적습니다(최초 고시일 전에 취득한 경우에는 최초 고시금액을 취득 시로 환산한 가액).
19. ㉕ 토지란 : 취득시 개별공시지가에 면적을 곱하여 계산한 금액을 적습니다(취득일이 '90.8.29. 이전인 경우에는 '90.1.1. 기준 개별공시지가를 토지등급에 의해 취득 시로 환산한 가액).

210mm×297mm[백상지80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡]

■ 소득세법 시행규칙 [별지 제84호서식 부표 2] <개정 2022. 12. 31.> (2쪽 중 제1쪽)

관리번호	-

주식등 양도소득금액 계산명세서

양도주식 취득유형별 내용

		합 계						
① 주식 등 종목명								
② 주식등 종목코드 또는 사업자등록번호 (해외주식은 ISIN코드와 국가명)								
③ 국내/국외 구분								
④ 주식등 종류코드								
⑤ 양도유형								
⑥ 취득유형								
⑦ 취득유형별 양도주식 등 수								

양도소득금액 계산내용

⑧ 양도일자								
⑨ 주당양도가액								
⑩ 양도가액(⑦×⑨)								
⑪ 취득일자								
⑫ 주당취득가액								
⑬ 취득가액(⑦×⑫)								
⑭ 필요경비								
양도소득금액 (⑩-⑬-⑭)	전체 양도소득금액							
	비과세 양도소득금액							
	⑮ 과세대상 양도소득금액							
⑯ 감면소득금액								
⑰ 감면종류	감면율							
⑱ 과세이연 신청			1.여 2.부	1.여 2.부	1.여 2.부	1.여 2.부	1.여 2.부	1.여 2.부

※ 주식을 거래한 경우 양도소득세 신고와 별도로 증권거래세를 신고납부해야 합니다(원천징수된 경우는 제외).

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

(2쪽 중 제2쪽)

작 성 방 법

1. ① 주식등 종목명란 : 주식발행법인명을 적습니다.
2. ② 주식등 종목코드란 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권시장 주식의 경우에는 한국거래소에서 부여하는 주식종목코드를 적으며, 종목코드가 없는 그 밖의 비상장주식의 경우에는 사업자등록번호를 적습니다.
   ※ 국외주식의 경우 국제증권식별번호(ISIN코드)를 적으며 동 번호가 부여되지 않은 경우 발행법인소재 국가명을 적습니다.
3. ③ 국내 / 국외 구분 : 국내·국외주식 구분에 따른 코드를 적습니다.(국외주식은 「소득세법」 제110조에 따른 확정신고기한에 신고하여야 합니다.)

유형	국내주식	국외주식
코드	1	2

4. ④ 주식등 종류코드란 : 다음의 주식종류코드를 적습니다.

주식등 종류	비상장주식등					상장주식등					기타자산 (주식등 양도분)	기타자산 (주식등 양도분 -비사업용 토지)	국외 주식등	
	주권 등 비상장법인					주권등 상장법인								
	중소기업 (소액주주)	중소기업 (대주주)	중소기업 외 법인 (소액주주)	중소기업 외 법인 (대주주)	중소기업 외 법인 대주주 1년 미만	중소기업 (소액주주)	중소기업 (대주주)	중소기업 외 법인 (소액주주)	중소기업 외 법인 (대주주)	중소기업 외 법인 대주주 1년 미만			중소기업	중소기업외 법인
세율	10%	20~25%	20%	20~25%	30%	10%	20~25%	20%	20~25%	30%	누진	누진	10%	20%
코드	31	34	32	35	33	코스피 43 코스닥 21 코넥스 71	코스피 44 코스닥 24 코넥스 74	코스피 42 코스닥 22	코스피 45 코스닥 25	코스피 41 코스닥 23	51	52	62	61

※ 국외주식란의 중소기업은 우리나라 중소기업이 해외에서 발행한 주식등으로서 외국의 시장에 상장된 주식을 말합니다.

5. ⑤ 양도유형란 : 다음의 주식등 양도유형 및 코드를 적습니다.

양도 유형	매매	국외전출 시 주식등을 양도한 것으로 보는 경우
코드	1	2

6. ⑥ 취득유형란 : 다음의 주식등 취득유형 및 코드를 적습니다.

취득유형	매매	공모	유상증자	무상증자	주식배당	합병	증여	상속	출자	기타
코드	1	2	3	4	5	6	7	8	10	9

7. ⑦ 취득유형별 양도주식등 수란 : 양도주식등의 수를 적되, 양도하는 주식등의 취득유형이 다른 경우에는 취득유형별로 각각 적습니다.
8. ⑨ 주당양도가액란 : 양도하는 주식등의 1주당 실지거래가액을 적습니다.
9. ⑩ 양도가액란 : 양도하는 주식등의 실지거래가액(⑦×⑨)을 적으며, 국외자산은 원화환산한 금액을 적습니다.
10. ⑫ 주당취득가액란 : 취득유형별로 취득한 주식등의 1주당 가액(상속·증여취득의 경우 법령에 정한 가액)을 적습니다.
    ※ 취득한 주식등의 1주당 취득가액은 실지거래가액을 적되, 실지거래가액이 확인되지 않는 경우에는 매매사례가액·환산취득가액을 순차적으로 적용하여 적습니다. 국외자산의 경우 실지거래가액, 해당정부 평가액, 매매사례가액, 감정가액을 순차적으로 적용하여 적습니다.
11. ⑭ 필요경비란 : 취득가액을 실지거래가액에 의하는 경우에는 수수료·증권거래세·농어촌특별세 등 실제 양도비용과 취득비용을 적되, 실지거래가액이 확인되지 아니하는 경우에는 취득당시 기준시가의 1%에 해당하는 금액을 적습니다.
12. ⑯ 감면 소득금액란 : 양도소득금액 중 감면되는 소득금액을 적습니다(과세이연 특례 신청의 경우에는 기재하지 않습니다).
13. ⑰ 감면종류 및 감면율란 : 양도소득세 감면규정 및 감면율을 적습니다(감면 신청서는 별도로 작성하여 제출해야 합니다).
14. ⑱ 과세이연 신청 : 「조세특례제한법」 등에 따른 과세이연 특례 신청 해당여부에 따라 각각 해당란에 "○" 표시를 합니다.
    (과세특례에 따른 신청서는 별도로 작성하여 제출하여야 합니다)
15. 국외전출 시 주식등을 양도한 것으로 보는 경우 ⑤ 양도유형란에 2번을 적고 다음과 같이 작성합니다.
    ④ 주식등 종류코드란 : 주식 종류에 따라, 34, 35, 33, 44, 24, 74, 45, 25, 41, 23, 51 코드 중 하나만 적습니다.
    ⑧ 양도일자란 : 출국일(국외전출일)을 적습니다.
    ⑨ 주당양도가액란 : 출국일 당시의 1주당 시가를 적되, 시가를 산정하기 어려울 때에는 「소득세법 시행령」 제178조의9제2항에 따른 가액을 적습니다.
    ⑩ 양도가액란 : 국외전출자 국내주식등의 시가(⑦×⑨)를 적습니다.
    ※ 국외전출 시 주식등을 양도한 것으로 보는 경우 4.주식등 종류코드 관련 표에도 불구하고 20~25% 세율을 적용합니다.

※ 작성예시 : 중소기업 소액주주가 비상장 국내주식(사업자등록번호: 1238145678)을 매매로 취득하여 양도하는 경우
가. 주식등 종목명 : 주식발행법인명, 나. 주식종목코드 또는 사업자등록번호 : 1238145678 다. 국내 / 국외구분 : 1
라. 주식등 종류코드 : 31 마. 양도유형 : 1 바. 취득유형 : 1

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

■ 소득세법 시행규칙[별지 제84호서식 부표 2의2] <개정 2021. 3. 16.> (앞쪽)

관리번호	-

* 관리번호는 기입하지 마십시오.

파생상품등 양도소득금액 계산명세서

① 과세대상연도	년

② 세율 구분 코드	종목				파생상품 등 매도 내용			파생상품 등 매수 내용			기타 수입액 및 지출액		⑮ 양도소득금액
	③ 국내/외	④ 파생상품 유형	⑤ 증권사 등	⑥ 계좌번호	⑦ 매도수량	⑧ 매도가액	⑨ 수수료 등	⑩ 매수수량	⑪ 매수가액	⑫ 수수료 등	⑬ 수입액	⑭ 지출액	
합계													

297㎜×210㎜(백상지 80g/㎡)

작 성 방 법

1. 본 서식은 파생상품 양도일이 속하는 과세연도에 따라 작성하며 [ ]란은 적지 않습니다.
2. ①과세대상연도란 : 파생상품 등의 거래 또는 행위로 발생한 소득에 대한 양도소득세 과세대상 연도를 적습니다.
3. ② 세율구분코드란 : 파생상품 양도일이 속하는 기간에 따라 코드를 적습니다.

양도일	2016.1.1.~2018.3.31.	2018.4.1. 이후
세율	5%	10%
코드	80	81

4. ③국내/외란 : 「소득세법 시행령」 제159조의2제1항제1호, 제2호, 제4호 및 제6호에 따른 파생상품 등을 거래한 경우에는 '국내', 「소득세법 시행령」 제159조의2제1항제5호에 따른 파생상품을 거래한 경우에는 '국외'로 적습니다.
5. ④파생상품 유형란 : 거래기법에 따라 선물, 콜옵션, 풋옵션, 콜 주식워런트증권, 풋 주식워런트증권, 차액결제거래 중 해당하는 사항을 적습니다.
6. ⑤증권사 등란 : 증권회사 또는 선물회사 등 금융투자업자의 본점 사업자등록번호를 적습니다.
7. ⑥계좌번호란 : 해당 파생상품을 거래한 계좌번호를 적습니다.
8. ⑦매도수량 및 ⑩매수수량란 : 같은 종목의 연간 합계 수량을 적으며 매도수량과 매수수량은 같아야 합니다.
9. ⑧매도가액란 : 같은 종목의 연간 합계 매도가액을 적습니다.
10. ⑨ 및 ⑫수수료 등란 : 파생상품 등의 거래 또는 행위로 발생한 수수료(「소득세법 시행규칙」 제76조의3제4항에 따른 수수료) 연간 합계액을 적습니다. 이 경우 수수료는 해당기간에 제출대상인 거래 또는 행위와 관련된 비용만 연간 합계액으로 합산합니다.
11. ⑪매수가액란 : 같은 종목의 연간 합계 매수가액을 적습니다.
12. ⑬수입액란 : 차액결제거래 계약에서 발생하는 이자소득, 배당소득 등 약정에 따른 매매차익 이외의 계약에 따른 지급받는 소득을 적습니다.
13. ⑭지출액란 : 차액결제거래 계약에서 발생하는 증권거래세, 이자비용 등 약정에 따른 매매차손 이외의 계약에 따라 지급하는 비용을 적습니다.
14. ⑮양도소득금액란 : 같은 종목의 양도소득금액(⑧ - ⑨ - ⑪ - ⑫ + ⑬ - ⑭)을 적습니다.

297㎜×210㎜(백상지 80g/㎡)

■ 소득세법 시행규칙 [별지 제84호서식 부표 3] <개정 2021. 3. 16.> (4쪽 중 제1쪽)

취득가액 및 필요경비계산 상세 명세서(1)

구분				구분코드	거래상대방		지급일	지급금액	증빙종류(코드)
					상호	사업자등록번호			
취득가액	① 타인으로부터 매입한 자산	매입가액		111					
		취득세		112					
		등록세		113					
		기타부대비용	법무사비용	114					
			취득중개수수료	115					
			기 타	116					
		소 계							
	② 자기가 제조・생산・건설한 자산			120					
				120					
	③ 가산항목	취득시 쟁송비	변호사 비용	131					
			기타비용	132					
		매수자부담 양도소득세		133					
		기타		134					
		소계							
	④ 차감항목	감가상각비		141					
	⑤ 계 (①+③-④ 또는 ②+③-④)								
기타필요경비	자본적 지출액 등	⑥ 자본적 지출액	용도변경・개량・이용 편의를 위한 지출	260					
			엘리베이터, 냉난방 설치	260					
			피난시설 등 설치	260					
			재해 등으로 인한 자산의 원상복구	260					
			개발부담금 재건축부담금	261					
			자산가치 증가등 수선비	260					
			기타	260					
			소계						
		⑦ 취득 후 쟁송비용	변호사비용	271					
			기타소송, 화해비용	272					
		⑧기타비용	수익자부담금	281					
			토지 장애 철거비	280					
			도로시설비 등	280					
			사방사업소요비용	280					
			기타	280					
			소계						
		⑨ 계 (⑥+⑦+⑧)							
	양도비 등	⑩ 양도 시 중개수수료등 직접 지출비용		290					
		⑪ 국민주택채권 및 토지개발채권 매각차손 등 기타경비		291					
		⑫ 계 (⑩+⑪)							
		⑬ 기타 필요경비 계 (⑨+⑫)							

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

(4쪽 중 제2쪽)

작 성 방 법

(음영표시란은 적으실 필요가 없습니다)

1. 증빙종류 코드

증빙종류	현금영수증	신용카드 영수증	세금계산서	계산서	계약서	기타
코드	01	02	03	04	05	10

2. ① 타인으로부터 매입한 자산란 : 기타부대비용은 취득 시 지출한 법무사비용, 중개수수료 등을 적습니다.
3. ② 자기가 제조·생산·건설한 자산란 : 원재료비, 노무비, 하역비, 보험료, 수수료, 공과금(취득세·등록세를 포함합니다), 설치비, 기타부대비용을 합하여 적습니다.
4. ③ 가산항목란 : 취득 시 쟁송비용은 취득에 관한 쟁송이 있는 자산에 대하여 그 소유권 등을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용·화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산을 할 때 필요경비에 산입된 것을 제외한 금액을 적습니다.
5. ④ 차감항목란 : 감가상각비는 양도자산 보유기간 중 그 자산에 대한 감가상각비로서 각 연도의 사업소득금액의 계산에 있어서 필요경비에 산입하였거나 산입할 금액을 적습니다.
6. ⑥ 자본적 지출액란
   가. 개발부담금, 재건축부담금 : 「개발이익환수에 관한 법률」에 따른 개발부담금 또는 「재건축초과이익 환수에 관한 법률」에 따른 재건축부담금을 말하며, 개발부담금 또는 재건축부담금의 납부의무자와 양도자가 서로 다른 경우에는 양도자에게 사실상 배분될 금액을 적습니다.
   나. 자산가치 증가 등 수선비 : 자산의 내용연수를 증가시키거나 가치를 현실적으로 증가시키기 위하여 지출한 수선비를 적습니다.
7. ⑦ 취득 후 쟁송비용란 : 양도자산을 취득한 후 쟁송이 있는 경우에 그 소유권을 확보하기 위하여 직접 든 소송비용·화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산을 할 때 필요경비에 산입된 것은 제외한 금액을 적습니다.
8. ⑧ 기타비용란
   가. 수익자부담금 : 「하천법」·「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」, 그 밖의 법률에 따라 시행하는 사업으로 인하여 해당 사업구역 내의 토지소유자가 부담한 수익자부담을 적습니다.
   나. 토지 장애 철거비 : 토지이용의 편의를 위하여 지출한 장애 철거비용을 적습니다.
   다. 도로시설비 등 : 토지이용의 편의를 위하여 해당 토지 또는 해당 토지에 인접한 타인 소유 토지에 도로를 신설한 경우의 그 시설비와 국가 또는 지방자치단체에 이를 무상으로 공여한 경우의 그 도로로 된 토지의 취득당시 가액을 적습니다.
9. ⑩ 양도 시 중개수수료 등 직접 지출비용란 : 자산을 양도하기 위해 직접 지출한 계약서작성비용, 공증비용, 인지대, 부동산 중개수수료 등을 적습니다.
10. ⑪ 국민주택채권 및 토지개발채권 매각차손등 기타경비란 : 자산을 취득하는 경우 법령 등에 따라 매입한 국민주택채권 및 토지개발채권을 만기 전에 「소득세법 시행규칙」 제79조제3항으로 정하는 금융기관 등(증권회사 및 은행)에 양도함으로써 발생하는 매각차손을 적습니다. 다만, 「소득세법 시행규칙」 제79조제3항으로 정하는 금융기관 등(증권회사 및 은행) 외의 자에게 양도한 경우에는 같은 날에 「소득세법 시행규칙」 제79조제3항으로 정하는 금융기관 등(증권회사 및 은행)에 양도함으로써 발생하는 매각차손을 한도로 합니다.

유 의 사 항

1. 해당 항목의 금액을 적고 실제로 지출한 사실을 입증할 수 있는 증빙서류(예시: 계약서, 세금계산서 등)를 제출해야 합니다.
2. ⑤란 계의 금액은 양도소득금액계산명세서(별지 제84호서식 부표 1)의 ⑩ 취득가액란에 옮겨 적습니다.
3. 이 서식의 ⑬ 기타 필요경비 계란의 금액은 양도소득금액계산명세서(별지 제84호서식 부표 1)의 ⑫ 기타 필요경비란에 적습니다.
4. 해당 항목의 지출증빙이 다수인 경우에는 「사업자등록번호」란에 "별지 작성"으로 적고 「지급금액」란에 "합계액"을 적은 후 취득가액 및 필요경비계산 상세 명세서(2)에 상세 명세를 작성합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

(4쪽 중 제3쪽)

취득가액 및 필요경비계산 상세 명세서(2)

일련번호	구분코드	구 분	거래상대방		지급일	지급금액	증빙종류(코드)
			상호	사업자등록번호			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

작 성 방 법

1. 구분 코드
   취득가액 및 필요경비계산 상세 명세서(1)의 구분코드를 이용하여 적습니다.

2. 증빙종류(코드)
   취득가액 및 필요경비계산 상세 명세서(1)의 증빙종류(코드)를 이용하여 적습니다.

3. 해당 항목의 금액을 적고 실제로 지출한 사실을 입증할 수 있는 증빙서류(예시: 계약서, 세금계산서 등)를 제출해야 합니다.

4. 취득가액 및 필요경비계산 상세 명세서(1)의 「사업자등록번호」 란에 "별지 작성"으로 적고 「지급금액」 란에 "합계액"을 적은 금액이 취득가액 및 필요경비계산 상세 명세서(2)에 적은 금액의 합계와 같아야 합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

관리번호	

* 관리번호는 기입하지 마십시오.

주 식 거 래 내 역 서

① 성 명		② 주 민 등 록 번 호		③ 주 소	
주 식 (출자증권) 발행법인	④ 법 인 명		⑤ 사 업 자 등 록 번 호	⑥ 소 재 지	
	⑦ 법인구분	1. 상장 2. 비상장		⑧ 법 인 규 모	1. 대 기 업 2. 중소기업

양 수 자				양 도 내 용								취 득 내 용					㉖ 양도차익 (⑮-⑱-⑲-⑳-㉔-㉕)
⑨ 성명 (법인명)	⑩ 주민(법인) 등록번호	⑪ 사 업 자 등록번호	⑫ 주소(본점 소재지)	⑬ 종목명	⑭ 양도 일자	⑮ 주식등 수	⑯ 단가	⑰ 양도가액 (⑮×⑯)	⑱ 수수료	⑲ 증 권 거래세	⑳ 농특세	㉑ 취득 일자	㉒ 주식(출자 지분)수	㉓ 단가	㉔ 취득가액 (㉒×㉓)	㉕ 수수료	

「소득세법 시행령」 제169조제1항제2호다목에 따라 위와 같이 주식거래내역서를 제출합니다.

년 월 일

성 명 (서명 또는 인)

세무서장 귀하

364㎜×257㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

작 성 방 법

1. ①부터 ③까지에는 주식거래내역서를 제출하는 자의 성명·주민등록번호 및 주소를 기재합니다.

2. ④부터 ⑧까지에는 주식등을 발행한 법인의 해당사항을 기재합니다.

3. ⑨부터 ⑫까지에는 주식등을 취득한 자의 해당사항을 기재합니다.

4. ⑬종목명란에는 주식등을 종목별 종류별(주식의 경우에는 구주·신주·우선주 등)로 구분하여 기재합니다. 다만, 당해 주식등이 증권시장, 호가중개시스템 및 전자장외증권거래시스템에서 거래된 경우에는 기재를 생략합니다.

5. ⑭부터 ⑳까지에는 양도일자별로 양도내용을 기입하고, ⑯단가란에는 실지거래가액을 기재합니다.

6. ㉑부터 ㉕까지에는 양도한 주식등의 수 ⑮에 해당하는 주식등의 취득내용을 기재하고, ㉓단가란에는 취득시의 실지거래가액을 기재합니다. 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 「소득세법 시행령」 제176조의2제3항제1호, 제3호 및 제4호에 따른 가액을 기재합니다. 이 경우 양도한 자산의 취득시기가 분명하지 아니한 경우에는 먼저 취득한 자산을 먼저 양도한 것으로 봅니다.

■ 소득세법 시행규칙 [별지 제84호의3서식] <개정 2022.12.31.) (앞쪽)

관리번호	–

※관리번호는 적지 마십시오.

대 주 주 신 고 서

①성 명		②주민등록번호	-	③주 소	
주식등 발행법인	④법 인 명		⑤사업자등록번호	⑥소 재 지	
	⑦법인구분	1. 상장 2. 비상장		⑧법인규모	1. 중소기업외 2. 중소기업

⑨ 일련번호	주주1인 및 기타주주			직전 사업연도말		증 가			감 소			대주주가 된 날 현재			주주1인과의 관계	
	⑩ 구 분	⑪ 성 명 (법인명)	⑫ 주민등록번호 (사업자등록번호)	⑬ 주식등 수	⑭ 지분율	⑮ 일 자	⑯ 원 인	⑰ 주식수	⑱ 일 자	⑲ 원 인	⑳ 주식등수	㉑ 일 자	㉒ 주식수	㉓ 지분율	㉔ 관 계	㉕ 코 드
															주주1인	00
합 계																

주주1인과의 관계코드 본인(00) 배우자(01) 자(02) 부모(03) 형제자매(04) 손(05) 조부모(06) 02 ~ 06의 배우자(09) 01 ~ 09 이외의 친족(10)

「소득세법 시행령」 제169조제1항제2호라목에 따라 위와 같이 대주주신고서를 제출합니다.

년 월 일

성명 (서명 또는 날인)

세무서장 귀하

364㎜×257㎜(전산용지 70g/㎡)

작 성 방 법

양도일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 종료일 현재 본인과 기타주주를 포함한 지분율 등이 대주주 요건에 미달하였으나, 그 이후 주식 등을 취득함으로써 지분율이 대주주 요건에 해당하는 경우에 작성하는 서식입니다.

1. ①부터 ③까지에는 대주주신고서를 제출하는 자의 성명 · 주민등록번호 및 주소를 적습니다.

2. ④부터 ⑧까지에는 주식등을 발행한 법인의 해당 사항을 적습니다.

3. ⑩ 구분란은 개인주주 또는 법인주주를 구분하는 것으로, 개인은 1, 법인은 2를 적습니다.

4. ⑪ 성명(법인)란과 ⑫ 주민등록번호(사업자등록번호)란에는 주주 또는 출자자 1인(이하 "주주1인"이라 한다) 및 그와 「소득세법 시행령」 제157조제4항에 따라 친족관계 등 특수관계에 있는 자(이하 "기타주주"라 한다)의 성명(법인은 법인명)과 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)를 적습니다.

5. ⑬ 주식등 수란과 ⑭ 지분율란에는 주주1인 및 기타주주가 직전 사업연도 종료일 현재 보유하는 주식등 수 및 지분율을 적습니다.

6. ⑮부터 ⑳까지에는 직전사업연도종료일의 다음날부터 대주주가 된 날까지의 기간동안에 주식등이 증가 감소된 일자, 증가 감소의 원인(매매 · 상속 · 증여 · 유상증자 · 무상증자 · 감자 기타) 및 증가 · 감소된 주식등의 수를 적습니다.

7. ㉑부터 ㉓까지에는 대주주가 된 날의 일자, 주식등의 수 및 지분율을 적되, ㉒란의 주식등 수는 직전 사업연도말 주식등의 수(⑬)에 증가된 주식등(⑰) 또는 감소된 주식등의 수(⑳)를 가감하여 계산한 주식수와 일치해야 합니다.

8. ㉔ 관계란에 주주1인(특수관계를 판정할 때 중심이 되는 자)을 먼저 적고, 기타주주의 주주1인에 대한 관계를 적습니다.

9. ㉕ 코드란은 앞쪽 하단의 주주1인과의 관계코드를 참고하여 적습니다.

■ 소득세법 시행규칙 [별지 제84호의4서식] <개정 2022. 3. 18.> (3쪽 중 제1쪽)

관리번호	-

(　　년 귀속)양도소득세 간편신고서(소명자료 제출서)

([ ]예정신고, [ ]확정신고, [ ]기한 후 신고, [ ]소명자료 제출서)

① 양도인 (판사람)	성 명		주민등록번호		내·외국인		[ ]내국인 [ ]외국인	
	전화번호		전자우편 주소		거주구분		[ ]거주자 [ ]비거주자	
	주 소				거주지국		거주지국코드	
					국 적		국적코드	
② 양수인 (산사람)	성 명		주민등록번호	전화번호	지분		양도인과의 관계	
양도자산 및 거래일		③ 자산종류(코드)		( )	④ 세율구분(코드)		(-)	
자산소재지					비과세 판단	⑦보유기간	년 이상 년 미만	
⑤ 양도일(원인)	( )	⑥ 취득일(원인)		( )		⑧거주기간	년 이상 년 미만	
양도면적(토지)		양도면적(건물)				⑨고가주택거주기간	년 이상 년 미만	

양도소득세 계산

⑩ 양도가액(판가격)	
⑪ 취득가액 (오른쪽㉕합계)	
⑫ 필요경비 (오른쪽㉖합계)	
⑬ 양도차익 (⑩-⑪-⑫)	
⑭ 장기보유 특별공제 (코드)	( )
⑮ 양도소득금액 (⑬-⑭)	
⑯ 양도소득 기본공제	
⑰ 과세표준 (⑮-⑯)	
⑱ 세율	
⑲ 산출세액 (⑰×⑱)	
⑳ 전자신고 세액공제	
㉑ 가산세 (오른쪽㉗합계)	
㉒ 납부할세액 (⑲-⑳+㉑)	
㉓ 분납할세액	
㉔ 납부세액 (㉒-㉓)	

⑪ 취득가액	지급금액	지급일	사업자번호 (상 호)	구분 코드	증빙종류 (코드)
매입금액					
취득·등록세					
매입부대비용					
㉕ 합계		← 왼쪽 ⑪ 취득가액에 기재			
⑫ 필요경비	지급금액	지급일	사업자번호 (상 호)	구분 코드	증빙종류 (코드)
자본적지출					
기타비용					
중개수수료 등					
㉖ 합계		← 왼쪽 ⑫ 필요경비에 기재			
㉑ 가산세	금 액				
무(과소)신고					
납부지연					
기장불성실 등					
㉗ 합계		← 왼쪽 ㉒가산세에 기재			

□ 소명자료제출서로 활용하는 경우
기본사항(양도인, 양수인, 양도자산 및 거래일)만 적고 소명자료(1세대 1주택 비과세 증명서류 등)를 첨부하여 제출하시면 됩니다.
(세액계산 불필요)

□ 신고인(양도인)은 「소득세법」 제105조(예정신고)·제110조(확정신고)·「국세기본법」 제45조의3(기한 후 신고)에 따라 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인(양도인)이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

신고일자 : 신고인(양도인) (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡]

(3쪽 중 제2쪽)

작 성 방 법

1. ① 양도인(판사람)란 : 성명란은 외국인이면 영문으로 적되 여권에 기록된 영문성명 전부(full name)를 적습니다. 주민등록번호란은 국내거소신고번호를 부여받은 재외국민 또는 외국국적동포이면 국내거소신고증상의 국내거소신고번호를 적고, 외국인이면 외국인등록표상의 외국인등록번호를 적으며, 상기 번호를 부여받지 않은 경우에는 여권번호를 적습니다. 내·외국인 및 거주구분의 □안에 "√"표시를 하고, 국제표준화기구(ISO)가 정한 국가별 ISO코드 중 국명 약어 및 국가코드를 참고하여 국적(국적코드)과 거주지국(거주지국코드)을 적습니다.

2. ③ 자산종류(코드)란 : 다음의 자산종류 및 코드를 적습니다.

자산종류	토지·건물				부동산에 관한 권리						기타자산					신탁수익권
	토지	고가주택	일반주택	기타건물	지상권	전세권	등기된 부동산 임차권	부동산을 취득 할 수 있는 권리			특정주식	영업권	시설물이용권	이축권	부동산과다 보유법인 주식	
								조합원입주권	분양권	기타						
코드	1	2	3	4	5	6	7	24	25	8	14	15	16	23	17	26

3. ④ 세율구분(코드)란 : 다음의 구분에 따라 적고, 하나의 자산에 둘 이상의 세율(단일세율, 누진세율)이 해당될 경우 해당 세율을 적용하여 계산한 양도소득 산출세액 중 큰 것을 적용합니다. 다만, 하단 ( )내 세율은 '21.1.1. 이후 양도분부터 적용합니다.

소재지구분	소재지		세율구분	토지·건물																		
											비사업용토지											
															지정지역내						'09.3.16~'12.12.31. 취득하여 양도분(2년이상보유)	
	국내	국외		2년이상보유	1년이상 2년미만 보유		1년미만 보유	1년미만 보유주택 및 조합원입주권 (~'21.5.31. 양도분)		미등기	2년이상보유	1년이상 2년미만 보유		1년미만 보유			2년이상보유	1년이상 2년미만 보유		1년미만 보유		
			세율	6~42%(45%)	40%	6~42%(45%)	50%	40%	6~42%(45%)	70%	16~52%(55%)	40%	16~52%(55%)	50%	16~52%(55%)		26~62%(65%)	40%	26~62%(65%)	50%	26~62%	6~42%(45%)
코드	1	2	코드	10	15	10	20	40	10	30	11	35	11	36	11		31	37	31	38	31	10

세율구분	토지·건물																부동산에 관한 권리				기타자산	
	다주택(~'18.3.31. 양도분)			다주택('18.4.1.~'21.5.31.양도분)																		
	지정지역내			조정대상지역내																		
	1세대3주택			1세대2주택		1세대가 주택과 조합원입주권 ('21.1.1. 이후 분양권 포함)의 합이 2인 경우 해당 주택		1세대3주택		1세대가 주택과 조합원입주권 ('21.1.1.이후 분양권 포함)의 합이 3이상인 경우 해당 주택							2년이상보유	1년이상 2년미만 보유	1년미만 보유	조정대상지역내 분양권 (~'21.5.31. 양도분)	비사업용토지 과다보유 법인주식	그 외 기타자산
	1년이상보유	1년미만보유		1년이상보유	1년미만보유	1년이상보유	1년미만보유	1년이상보유	1년미만보유	1년이상보유	1년미만보유											
세율	16~52%	40%	16~52%	16~52%(55%)	40%	16~52%(55%)	16~52%(55%)	40%	16~52%(55%)	26~62%(65%)	40%	26~62%(65%)	26~62%(65%)	40%	26~62%(65%)		6~42%(45%)	40%	6~42%(45%)	50%	50%	16~52%(55%)	6~42%(45%)
코드	71	73	71	51	53	51	52	54	52	55	57	55	56	58	56		10	15	10	20	21	11	10

세율구분	토지·건물·부동산에 관한 권리('21.6.1.이후 .양도분)																					신탁수익권
	다주택																					
	조정대상지역내																					
	1세대2주택				1세대가 1주택과 조합원입주권 또는 분양권을 1개 보유한 경우 해당주택			1세대3주택 이상						1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권을 보유한 경우로서 그 수의 합이 3이상인 경우 해당 주택					2년미만 1년이상 보유주택 및 조합원 입주권	1년미만 보유주택 및 조합원 입주권, 분양권	1년 이상 보유 분양권	
	2년이상보유	2년 미만 보유	1년미만보유	2년이상보유	2년 미만 보유	1년미만보유	2년이상보유	2년 미만 보유		1년미만보유		2년이상보유	2년 미만 보유		1년미만보유						
세율	26~65%	60%	26~65%	70%	26~65%	60%	26~65%	70%	36~75%	60%	36~75%	70%	36~75%	36~75%	60%	36~75%	70%	36~75%	60%	70%	60%	20~25%
코드	47	82	47	84	48	83	48	85	49	86	49	88	49	50	87	50	89	50	39	46	23	95

4. ⑤ 양도일(원인), ⑥ 취득일(원인)란 : 거래 날짜와 함께 매매, 수용, 협의매수, 교환, 공매, 경매, 부담부증여(양도의 경우), 상속, 증여, 신축, 분양, 기타 등을 ( )에 적습니다.

210mm×297mm[백상지80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡]

(3쪽 중 제3쪽)

작 성 방 법

5. ⑦ 보유기간 : 1주택을 보유하게 된 날부터 기산합니다. 일시적 2주택은 당초 취득일부터 기산하되, 2주택 이상을 보유한 1세대가 1주택 외의 주택을 모두 양도한 후 신규주택을 취득하여 일시적 2주택이 된 경우는 1주택을 보유하게 된 날부터 기산합니다.
6. ⑧ 거주기간 : 조정대상지역 1세대1주택 거주기간으로 '21.1.1. 이후 양도분부터 작성하며, 위 ⑦보유기간 중 거주한 기간을 적습니다.
7. ⑨ 고가주택거주기간 :「소득세법」 제95조제2항 표2의 장기보유 특별공제율이 적용되는 1세대1주택('21.1.1.이후 양도분)은 해당 주택에 거주한 전체 기간을 기재합니다.
8. ⑩ 양도가액 : 해당 자산 양도 당시의 양도자와 양수자간에 실제로 거래한 가액을 적습니다.
9. ⑪ 취득가액 : 그 자산의 취득에 든 실지거래가액으로 오른쪽 ㉕ 계산 후 합계금액을 옮겨 적습니다.
10. ⑫ 필요경비 : 그 자산의 양도시 실제 들어간 비용 및 자본적 지출액 등으로 오른쪽 ㉖ 계산 후 합계금액을 옮겨 적습니다.
    ※ ㉕, ㉖ 취득가액 및 필요경비 상세란
    · 구분코드 : 취득가액 및 필요경비계산 상세명세서(별지 제84호서식 부표 3)를 참고하여 적습니다.
    · 증빙종류(코드)는 현금영수증(01), 신용카드영수증(02), 세금계산서(03), 계산서(04), 계약서(05), 기타(10)로 구분하여 적습니다.
    · 적을 난이 부족한 경우 취득가액 및 필요경비계산 상세명세서(별지 제84호 서식 부표 3)에 별도로 적습니다.
11. ⑭ 장기보유특별공제(코드) : 토지 · 건물의 양도차익에 다음의 보유 및 거주기간에 따른 공제율을 곱하여 계산합니다.

※ (코드)는 아래 표의 코드를 참조하여 적습니다.

구분	코드	내 용
1세대1주택	01	'21.1.1.이후 양도분부터는 3년 이상 보유 12%부터 매년 4%씩 추가 공제하며 10년 이상은 40%한도로 공제하고, 3년 이상 거주 12%(다만 보유기간 3년 이상자 중 2년 이상 거주는 8%)부터 매년 4%씩 추가 공제하며 10년 이상은 40%한도로 공제 (「소득세법」 제95조제2항 표2) '20.12.31.까지 양도분은 3년 이상 보유 24%부터 매년 8%씩 추가 공제하며 10년 이상은 80%한도로 공제
1세대1주택 외	02	'19.1.1.이후 양도분부터는 3년 이상 보유 6%부터 매년 2%씩 추가공제하며 15년 이상은 30%한도로 공제 (「소득세법」 제95조제2항 표1) '18.12.31.까지 양도분은 3년 이상 보유 10%, 4년 이상 보유 12%부터 매년 3%씩 추가공제하며 10년 이상은 30%한도로 공제
장기보유특별공제 적용배제	03	보유 · 거주기간 미충족 또는 미등기 양도자산, 중과대상 다주택 등에 해당되어 장기보유특별공제가 배제되는 경우
장기일반 민간임대주택 (「조특법」 제97조의3)	04	10년 이상 계속 임대한 후 양도하는 경우 임대기간 중 발생한 소득의 70% 공제(8년 이상은 50%)
장기임대주택 (「조특법」 제97조의4)	05	6년 이상 임대한 후 양도하는 경우 「소득세법」 제95조제2항 표1의 공제율에 임대기간 6년 이상 2%, 7년 이상 4%, 8년 이상 6%, 9년 이상 8%, 10년 이상 10%를 추가공제
지방미분양주택 취득 (「조특법」 제98조의2)	06	'08.11.3.~'10.12.31.중 취득한 지방미분양 주택을 '08.12.26.이후 양도할 경우 「소득세법」 제95조제2항 표2에 따른 공제율을 곱하여 계산한 금액을 공제

※ 「조특법」은 「조세특례제한법」을 의미합니다.

12. ⑯ 양도소득기본공제 : 거주자별로 연간 2,500,000원을 공제합니다.
13. ⑱ 세율 :「소득세법」 제104조의 양도소득세 세율을 적습니다.
14. ⑲ 산출세액 : ⑰란의 과세표준에 ⑱란의 세율을 곱하여 산출된 금액을 적습니다.
15. ⑳ 전자신고세액공제란 : 납세자가 직접 「국세기본법」 제5조의2에 따른 전자신고의 방법으로 신고를 하는 경우 「조세특례제한법」 제104조의8제1항에 따른 전자신고 세액공제 금액 (20,000원)을 적되, 공제세액이 ⑩란의 세액을 초과할 때에는 그 초과하는 세액은 공제되지 않습니다.
16. ㉑ 가산세란 : 산출세액에 기한 내 신고 · 납부 불이행에 따른 무(과소)신고(일반무신고 20%, 부당무신고 40%, 일반과소신고 10%, 부당과소신고 40%) · 납부지연[1일 3/10,000(2019. 2. 12. 이후 1일 2.5/10,000)] · 기장불성실 등 가산세[감정가액 또는 환산취득가액 적용에 따른 가산세(감정가액 또는 취득가액의 5%)는 기장불성실 등 가산세 란에 기재] 금액을 적습니다.
17. ㉓ 분납할 세액 : 납부할 세액이 1천만원을 초과하는 자는 그 납부할 세액 중 아래 금액을 적으며, 해당 금액을 납부기한 경과 후 2개월 이내에 납부해야 합니다.
    가. 납부할 세액이 2천만원 이하인 때에는 1천만원을 초과하는 금액
    나. 납부할 세액이 2천만원을 초과하는 때에는 그 세액의 100분의 50 이하의 금액
18. 이 서식을 "소명자료제출서"로 활용하는 경우에는 ①양도인(판사람)란부터 ⑨고가주택거주기간란까지 해당 내용을 기재하고, ⑩양도가액(판가격)란 이후부터는 기재하지 않으며, 소명자료나 증명서류(예 : 1세대1주택 비과세 증명서류 등)를 첨부하여 제출합니다.

210mm×297mm[백상지80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡]

Ⅱ

양도소득세 비과세 및 감면, 과세특례



제 6 편

양도소득세 비과세·감면 일반

제1장 양도소득세 비과세·감면일반 … 434
제2장 양도소득세 감면배제와 감면한도 …… 438

제1장

양도소득세 비과세·감면일반

1. 양도소득세 비과세와 감면

토지 · 건물 등의 자산을 양도함으로써 양도차익이 발생하는 경우에는 원칙적으로 양도소득세가 과세된다.

그러나 1세대 1주택, 농지의 교환 등 국민주거생활의 안정과 자경농민의 보호 등의 사회정책적인 이유로 일정한 요건에 해당하는 경우에는 양도소득세가 과세되지 않는 비과세 제도가 있다. 비과세는 국가에서 과세권을 당초부터 포기한 것이므로 납세자의 신고, 신청의 절차나 세무서장의 행정처분을 거치지 않고 당연히 양도소득세가 과세되지 않는다.

한편, 조세특례제한법 등에서는 국가의 정책 목적을 달성하기 위하여 납세자가 부담하여야 할 세금에서 일정율을 경감하여 주는 감면제도를 규정하고 있다. 감면제도는 조세부담을 하지 않는다는 면에서는 비과세와 유사하지만 비과세는 신청없이 당연히 과세되지 않는 반면 감면은 통상 납세자의 신고나 신청이 있어야 한다는 점에서 다르다.

또한, 자산을 취득한 자가 양도소득세 · 취득세 · 등록세 등 세금을 회피하기 위해 취득에 대한 등기를 하지 않고 양도하는 경우에는 양도소득세 비과세 · 감면의 적용이 배제됨에 유의하여야 한다.

양도소득세의 비과세 · 감면제도는 조세정책적인 목적에 따라 수시로 신설* · 개정되어 조세특례제한법 등에 조문이 흩어져 있기 때문에 이를 종합적으로 이해하기가 쉽지 않아 본편에서는 납세자 및 종사직원의 질의가 많은 주택, 농지, 주식에 대한 비과세 · 감면제도를 중심으로 요약하여 정리하고자 한다.

* "어업용 토지등"과 "자경산지"에 대한 양도소득세가 '17.12.19. 신설되어 '18.1.1. 이후 양도분부터 적용

2. 주택에 대한 비과세 · 감면의 유형

주택에 대한 비과세 · 감면은 아래와 같이 구분된다.

종 류	조 문	조세지원내용	일몰시한 등
1세대 1주택	소법 §89①3호	비과세	-
5호 이상 장기임대주택	조특법 §97	50% 세액감면, 100% 면제	2000.12.31. 까지 임대 개시분
신축임대주택	조특법 §97의2	5년간 양도소득금액의 100% 면제	2001.12.31. 까지 취득분
장기일반민간 임대주택등 특례	조특법 §97의3	8년 임대 장기보유특별공제 50% 10년 임대 장기보유특별공제 70%	2020(2024).12.31. 까지 등록(건설)
6년이상 임대한 매입(건설)임대주택	조특법 §97의4	일반 장특공제율(30%)에 6년 이상 부터 장특공제 추가공제(2%~10%)	2018.3.31.까지 등록
장기일반민간임대주택 감면	조특법 §97의5	임대기간에 발생한 양도소득금액 100% 세액감면	2018.12.31.까지 취득(3월내등록)
기업형 임대사업자 감면	조특법 §97의7	3년간 10% 세액감면	2018.12.31.까지양도
미분양주택에 대한 특례	조특법 §98	양도세 20% 세율, 종소세 과세 선택	1998.12.31.까지 취득
지방 미분양주택 특례	조특법 §98의2	보유기간 및 주택수 관계없이 기본세율 적용, 1세대 1주택 장특공제(표2) 적용	2010.12.31. 까지 취득분
미분양주택 감면	조특법 §98의3	5년 이내 100%(과밀억제권역 60%) 세액감면(서울 제외), 기본세율 및 장특공제(30% 한도)적용	2010.2.11. 까지 취득분
수도권 밖 미분양주택	조특법 §98의5	분양가격 인하율에 따라 60% ~ 100% 세액감면	2011.4.30. 까지 취득분
준공후 미분양주택 감면	조특법 §98의6	5년간 발생한 양도소득금액의 50% 세액 감면	2011.3.29. 현재 준공후 미분양주택
미분양주택의 취득자에 대한 과세특례	조특법 §98의7	5년간 양도소득금액의 100% 세액감면, 비과세 적용시 미분양 주택은 주택수에서 제외	2012.12.31. 까지 취득분
준공후 미분양주택 취득 및 임대후 양도시 과세특례	조특법 §98의8	5년간 양도소득금액의 50% 소득공제 비과세 적용시 미분양 주택은 주택수에서 제외	2015.12.31. 까지 취득분
신축주택취득자 5년 감면	조특법 §99	신축주택 취득일부터 양도일까지 발생한 양도소득금액 공제	1999.12.31. 까지 취득분
신축주택 등 취득자에 대한 양도소득세 과세특례	조특법 §99의2	5년간 양도소득금액의 100% 세액감면	2013.12.31. 까지 취득분
신축주택취득자 감면	조특법 §99의3	신축주택 취득일부터 5년간의 양도소득금액을 과세소득에서 차감	2003.6.30. 까지 취득분
농어촌주택 및 고향주택 취득자에 대한 양도소득세 특례	조특법 §99의4	일반주택의 1세대 1주택 비과세 판정시 농어촌주택은 주택수에서 제외	2028.12.31. 까지 취득분

종 류	조 문	조세지원내용	일몰시한 등
인구감소지역주택 취득자에 대한 과세특례	조특법 §71의2	1세대 1주택 비과세 판단 및 종합부동산세 계산시 주택수에서 제외	2026.12.31.까지 취득분
수도권 밖 준공후미분양 주택에 대한 과세특례	조특법 §98의9	1세대 1주택 비과세 판단 및 종합부동산세 계산시 주택수에서 제외	2026.12.31.까지 취득분

3. 농지에 대한 비과세·감면의 유형

농지에 대한 비과세·감면은 아래와 같이 구분된다.

종 류	조 문	조세지원내용	일몰시한
농지의 교환 또는 분합	소득세법 §89①제2호	비 과 세	-
농지대토	조특법 §70	감 면	-
8년 이상 자경농지	조특법 §69	감 면	-
8년 이상 축사농지	조특법 §69의2	감 면	2028.12.31.
환매농지 양도소득세 환급	조특법 §70의2	환 급	-
환매농지 양도소득세 환급	조특법 §70의2	환 급	-

4. 주식 또는 출자지분에 대한 비과세 유형

주식에 대한 비과세는 아래와 같이 구분된다.

종 류	조 문	조세지원내용	일몰시한
중소기업창업투자회사, 벤처기업 등에 출자한 주식 등	조특법 §14	비 과 세	2025.12.31. 까지 (창투회사는 2009.12.31.까지 취득분)
우리사주조합원 보유 우리사주	조특법 §88의4⑭	비 과 세	3,000만원까지
기업구조조정 증권투자회사에 출자한 주식 등	조특법 §54③	비 과 세	2008.12.31.
기업구조조정 전문회사 등에 출자한 주식 등	조특법 §55④	비 과 세	2006.12.31.
부동산투자회사 등에 출자한 주식 등	조특법 §55의2⑤	비 과 세	2006.12.31.
선박투자회사에 출자한 주식 등	조특법 §91의3	비 과 세	2005.12.31.

5. 기타 농지 등에 대한 양도소득세 감면 등 유형

종 류	조 문	조세지원내용	일몰시한
영농조합법인에 현물출자하는 농지・초지	조특법 §66④	이월과세,감면	2026.12.31.
영어조합법인에 현물출자하는 어업용토지・건물	조특법 §67④	감 면	2026.12.31.
농업회사법인에 현물출자하는 농지・초지	조특법 §68②	이월과세,감면	2026.12.31.
지적재조사에 따른 감소면적에 대한 조정금(2012.3.17. 이후 발생분)	소득법 §89①제5호	비 과 세	-

※ 영농조합법인·농업회사법인에 대한 현물출자는 26.1.1. 이후 현물출자하는 분부터 이월과세 적용

6. 기타 감면

종 류	조 문	조세지원내용	일몰시한
중소기업간 통합에 대한 이월과세	조특법 §31	이월과세	-
법인전환에 대한 이월과세	조특법 §32	이월과세	-
주식의 현물출자 또는 교환・이전에 의한 지주회사의 설립	조특법 §38의2	과세이연	2026.12.31.
어업용 토지 등에 대한 감면	조특법 §69의3	감 면	2028.12.31.
자경산지에 대한 감면	조특법 §69의4	감 면	-
공익사업용 토지 등의 감면	조특법 §77	감 면	2026.12.31.
대토보상에 대한 특례	조특법 §77의2	과세이연, 감면	2026.12.31.
개발제한구역내 토지 감면	조특법 §77의3	감 면	2028.12.31.
박물관 등의 이전에 대한 양도소득세의 과세특례	조특법 §83	3년 거치 5년 분할납부	2022.12.31.
행정중심복합도시・혁신도시 개발예정지구 내 공장의 지방 이전	조특법 §85의2	과세이연	2012.12.31.
공익사업에 따른 공장이전	조특법 §85의7	5년 거치 5년 분할납부	2026.12.31.
중소기업 공장이전	조특법 §85의8	5년 거치 5년 분할납부	2028.12.31.
국가에 양도하는 산지	조특법 §85의10	감 면	2022.12.31.
공공매입임대주택 건설 목적으로 양도한 토지의 과세특례	조특법 §97의9	과세이연, 감면	2027.12.31.
연금계좌 납입 과세특례	조특법 §99의14	세액공제	2027.12.31.

제2장

양도소득세 감면배제와 감면한도

1. 감면 배제

1) 허위계약서를 작성하여 실지거래가액을 사실과 다르게 작성한 경우

투명성 제고를 통한 실거래가 과세제도를 정착하기 위하여 2011.7.1. 이후 최초로 매매계약하는 분부터 거래당사자가 토지 또는 건물 및 부동산을 취득할 수 있는 권리에 대한 매매계약서의 거래가액을 실지거래가액과 다르게(Up · Down) 적은 경우 해당 자산에 대한 비과세 또는 감면규정 적용을 제한한다(조특법 §129①).

먼저 비과세 규정을 적용받을 경우에는 비과세 규정 적용했을 때 비과세 받았거나 받을 세액에서 비과세 미적용 시 산출세액과 매매계약서상 거래가액과 실지거래가액과의 차액 중 적은 금액을 뺀다.

감면에 관한 규정을 적용받을 경우에는 감면 규정 적용했을 때 감면 받았거나 받을 세액에서 감면규정 적용받거나 받을 경우 해당 감면세액과 매매계약서상 거래가액과 실지거래가액과의 차액 중 적은 금액을 뺀다.

실무

허위계약서 작성시 양도세 비과세 · 감면 제한의 주요 사례

① 1세대 1주택 비과세 대상자가 해당 주택의 취득 또는 양도시에 매매계약서의 거래가액을 실지거래가액과 다르게(Up · Down) 적은 경우

② 8년자경 감면대상자 또는 대토감면 대상자가 해당 농지의 취득 또는 양도시에 매매계약서의 거래가액을 실지거래가액과 다르게(Up · Down) 적은 경우

③ 취득시에 매매계약서의 거래가액을 실지거래가액과 다르게(Up · Down) 적은 토지, 건물이 협의매수 또는 수용되는 경우

④ 양도소득세가 감면 되는 미분양주택 등을 양도시에 매매계약서의 거래가액을 실지거래가액과 다르게(Up · Down) 적은 경우

2) 미등기 양도자산 (전부 배제)

미등기 양도자산에 해당되는 때에는 비과세・감면 규정을 적용하지 아니하나, 소득세법시행령 제168조에 의한 미등기양도 제외자산에 해당하면 그러하지 아니한다.

따라서, 농지의 교환・분합으로 발생하는 소득(소득세법제89조제1항), 자경농지에 대한 감면(조세특례제한법 제69조 제1항) 및 농지대토에 대한 감면(조세특례제한법 제70조 제1항)은 미등기양도 제외자산에 해당되어 미등기되었더라도 비과세・감면을 적용한다.

실무

◎ 허위계약서 작성시 양도세 감면 계산사례

문) 양도자 갑은 10년 전에 2억원에 토지를 취득하여 8억원에 양도하면서 양도가액을 7억원으로 허위 과소작성 신고하였다. 양도가액 8억원을 적용한 감면세액이 1억 3천만원이라고 한다면 최종 감면세액은?

답) 당초 감면규정 적용 시 감면받을 세액 : 1억 3천만원
감면배제금액 : 1억원 Min(① 1억 3천만원, ② 1억원)
최종 감면세액 : 1억 3천만원 - 1억원 = 3천만원

2. 감면 종합한도

가. 개요

감면한도는 자산이 아닌 인별로 계산하는 것이며, 다음의 양도소득세 감면을 대상으로 감면한도를 계산한다. 예를 들어 다음에 열거되지 않은 「신축주택 취득자에 대한 감면 등」은 감면한도가 없다.

감면한도는 과세기간에 대한 감면한도와 5년간 합계액에 대한 감면한도가 있으므로 함께 감면한도액을 계산하여야 함에 유의하여야 한다.

또한 감면한도 적용시 감면합계액은 자산의 양도순서에 따라 그 한도액을 계산한다.

1) 감면한도가 적용되는 양도소득세 감면유형

구분	감면 유형	근거 법률	과세기간 한도	5년간 합계액 한 도
①	농지대토에 대한 감면	조특법 §70	1억	1억
②	자경농지에 대한 감면	조특법 §69		2억
③	축사용지에 대한 감면	조특법 §69의2		2억
④	어업용 토지 등에 대한 감면	조특법 §69의3		2억
⑤	자경산지에 대한 감면	조특법 §69의4		2억
⑥	영농조합 현물출자 감면	조특법 §66		2억
⑦	영어조합 등 현물출자 감면	조특법 §67		2억
⑧	농업회사법인 현물출자 감면	조특법 §68		2억
⑨	사업전환 무역조정지원기업에 대한 감면	조특 §33		×
⑩	구조조정대상 부동산 취득자에 대한 감면	조특 §43		×
⑪	국가에 양도하는 산지에 대한 감면	조특 §85의10		×
⑫	아파트형 공장에 대한 감면	법률 제6538호 부칙 §29		×
⑬	공익사업용 토지 등에 대한 감면(현금, 일반채권)	조특법 §77	2억	3억
⑭	공익사업용 토지 등에 대한 감면 (3년 및 5년 만기 채권)	조특법 §77		
⑮	대토보상에 대한 감면	조특법 §77의2		
⑯	개발제한구역 지정에 따른 매수대상 토지등에 대한 감면	조특 §77의3		

※ 과세기간 감면한도는 ① ~ ⑫ 감면액의 합계액 1억원, ⑬ ~ ⑯ 감면액의 합계액 2억원이며, 5년간 합계액 감면한도는 ① ~ ⑧ 감면액의 합계액 2억원, ⑬ ~ ⑯ 감면액의 합계액 3억원을 말하고, 이와 별개로 ① 농지대토만의 5개년 감면한도는 1억원이다.

※ 이하 ①의 감면을 "농지대토감면", ②의 감면을 "자경감면", ③의 감면을 "축사용지감면" ⑬의 감면을 "현금 등 수용감면", ⑭의 감면을 "만기채권 등 수용감면", ⑮의 감면을 "대토보상감면", ⑯의 감면을 "개발제한구역 지정감면"이라 한다.

2) 과세기간별 감면한도

과세기간별 감면한도는 토지 등을 양도한 납세자가 연간 1억원 또는 2억원을 한도로 감면 받을 수 있는 것으로 해당 자산에 대한 감면과 그 해 양도한 다른 감면을 합하여

계산하며, 2016.1.1. 이후부터 과세기간별 감면한도가 1억원이었다가 2025.1.1. 이후 양도분부터 공익사업 등과 관련한 일부감면에 대하여 2억원으로 상향하였다. 다만, 2024.1.1. 이후 양도분부터 과세기간별 감면한도를 적용할 때 토지를 분할(해당 토지의 일부를 양도한 날부터 소급하여 1년 이내에 토지를 분할한 경우를 말한다)하여 그 일부를 양도하거나 토지의 지분을 양도한 후 그 양도한 날로부터 2년 이내에 나머지 토지나 그 지분의 전부 또는 일부를 동일인이나 그 배우자에게 양도하는 경우에는 1개 과세기간에 해당 양도가 모두 이루어진 것으로 본다.

3) 5년간 합계액에 대한 감면한도

2016년 이후로는 5년간 합계액에 대한 감면한도가 적용되는 감면유형은 농지대토감면, 수용감면(현금 등, 만기채권 등), 대토보상감면, 자경감면, 축사용지감면, 영농조합법인 현물출자 감면, 영어조합법인 등 현물출자 감면, 농업회사법인 현물출자 감면 등이 있다.

2017년의 5년간 합계액 한도는 농지대토감면 1억원, 현금 등 수용감면은 2억원, 나머지 감면은 3억원이었으나, 2018.1.1. 이후 양도하는 분부터는 5년간 합계액 한도를 농지대토감면(1억원)을 제외하고 모두 2억원으로 일원화하여 감면제도 간에 형평성을 도모하였다.

2025년 이후로는 수용감면(현금 등, 만기채권 등), 대토보상감면, 개발제한구역 지정감면에 관한 한도를 3억원으로 상향하였다.

4) 둘 이상의 감면규정을 동시에 적용받는 경우

거주자가 토지 등을 양도하여 둘 이상의 양도소득세의 감면규정을 동시에 적용받는 경우에는 그 거주자가 선택하는 하나의 감면규정만을 적용한다. 다만, 토지 등의 일부에 대하여 특정의 감면규정을 적용받는 경우에는 남은 부분에 대하여 다른 감면규정을 적용받을 수 있다.

즉 5년간 합계액 감면한도에 해당하여 과세기간 감면한도액에 잔여부분이 있는 경우 잔여부분에 상당하는 소득금액에 대하여는 다른 감면규정을 적용받을 수 있다.

5) 선택 적용

거주자가 토지 등을 양도하여 공익사업용 토지 등에 대한 감면(조특법 §77) 및 공익사업을 위한 수용 등에 따른 공장 이전에 대한 과세특례(조특법 §85의7)가 동시에 적용되는 경우에는 그 중 하나만을 선택하여 적용받을 수 있으며, 거주자가 주택을 양도하여 지방 미분양주택 취득에 대한 양도소득세 등 과세특례(조특법 §98의2)와 미분양주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례(조특법 §98의3)이 동시에 적용되는 경우에는 그 중 하나만을 선택하여 적용받을 수 있다.

나. 연도별 감면한도

1) 2025.1.1. 이후 양도시 감면한도

① 조특법 제33조(사업전환중소기업에 대한 과세특례)
② 조특법 제43조(구조조정대상부동산의 취득자에 대한 양도소득세의 감면 등)
③ 조특법 제66조 제4항(영농조합법인에 현물출자한 경우 양도소득세 감면)
④ 조특법 제67조 제4항(영어조합법인에 현물출자한 경우 양도소득세 감면)
⑤ 조특법 제68조 제2항(농업회사법인에 현물출자한 경우 양도소득세 감면)
⑥ 조특법 제69조(자경농지에 대한 양도소득세의 감면)
⑦ 조특법 제69조의2(축사용지에 대한 양도소득세의 감면)
⑧ 조특법 제69조의3(어업용 토지 등에 대한 양도소득세의 감면)
⑨ 조특법 제69조의4(자경산지에 대한 양도소득세의 감면)
⑩ 조특법 제70조(농지대토에 대한 양도소득세 감면)
⑪ 조특법 제77조[공익사업용토지 등에 대한 양도소득세의 감면 중 감면율 15%(현금보상) 및 20%(일반채권보상) 적용분]
⑫ 조특법 제77조[공익사업용토지 등에 대한 양도소득세의 감면 중 감면율 35%(3년 만기 채권보상) 및 45%(5년 만기 채권보상) 적용분]
⑬ 조특법 제77조의2(대토보상에 대한 양도소득세 과세특례)
⑭ 조특법 제77조의3(개발제한구역 지정에 따른 매수대상 토지 등에 대한 양도소득세의 감면)

⑮ 조특법 제85조의 10(국가에 양도하는 산지에 대한 양도소득세의 감면)
⑯ 조특법 개정법률 제6538호 부칙 제29조에 의하여 감면받을 양도소득세액

감면한도(각 초과액 중 큰 금액을 감면한도 초과로 감면부인)		
A : 당해 과세기간	• ①~⑩ + ⑮ + ⑯ **합계액**의 당해 과세기간 감면한도	1억원 (초과액)
	• ⑪ ~ ⑭ **합계액**의 당해 과세기간 감면한도	2억원 (초과액)
B : 5개 과세기간 (큰 금액)	• **농지대토감면**(⑩)의 5개 과세기간 감면한도	1억원 (초과액)
	• ③ ~ ⑩ 감면합계액의 5개 과세기간 감면한도	2억원 (초과액)
	• ⑪ ~ ⑭ 감면합계액의 5개 과세기간 감면한도	3억원 (초과액)

※ 2025.3.14. 조특법 개정으로 위 "⑪~ ⑭**의 당해 과세기간 감면한도가** 1**억원에서** 2**억원으로,** 5**개 과세기간 감면한도가** 2**억원에서** 3**억원으로 상향되었다.**
그리고, 해당 개정규정은 그 시행일이 속하는 과세연도(2025**년**)**에 양도하는 경우부터 적용하며,** 5**개 과세기간 감면한도 적용 시 개정규정 시행 전에 감면받은 개발제한구역 지정감면 세액은 합산하지 아니한다.**(**법률 제**20778**호 부칙 제**15**조**)

1) 2018.1.1. 이후 양도시 감면한도

① 조특법 제33조(사업전환중소기업에 대한 과세특례)
② 조특법 제43조(구조조정대상부동산의 취득자에 대한 양도소득세의 감면 등)
③ 조특법 제66조 제4항(영농조합법인에 현물출자한 경우 양도소득세 감면)
④ 조특법 제67조 제4항(영어조합법인에 현물출자한 경우 양도소득세 감면)
⑤ 조특법 제68조 제2항(농업회사법인에 현물출자한 경우 양도소득세 감면)
⑥ 조특법 제69조(자경농지에 대한 양도소득세의 감면)
⑦ 조특법 제69조의2(축사용지에 대한 양도소득세의 감면)
⑧ 조특법 제69조의3(어업용 토지 등에 대한 양도소득세의 감면)
⑨ 조특법 제69조의4(자경산지에 대한 양도소득세의 감면)
⑩ 조특법 제70조(농지대토에 대한 양도소득세 감면)

⑪ 조특법 제77조[공익사업용토지 등에 대한 양도소득세의 감면 중 감면율 10%(현금보상) 및 15%(일반채권보상) 적용분]

⑫ 조특법 제77조[공익사업용토지 등에 대한 양도소득세의 감면 중 감면율 30%(3년 만기 채권보상) 및 40%(5년 만기 채권보상) 적용분]

⑬ 조특법 제77조의2(대토보상에 대한 양도소득세 과세특례)

⑭ 조특법 제77조의3(개발제한구역 지정에 따른 매수대상 토지 등에 대한 양도소득세의 감면)

⑮ 조특법 제85조의 10(국가에 양도하는 산지에 대한 양도소득세의 감면)

⑯ 조특법 개정법률 제6538호 부칙 제29조에 의하여 감면받을 양도소득세액

감면한도(각 초과액 중 큰 금액을 감면한도 초과로 감면부인)		
A : 당해 과세기간	• **모든 감면**(①~⑯) **합계액**의 당해 과세기간 감면한도	1억원 (초과액)
B : 5개 과세기간 (큰 금액)	• ③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬의 감면합계액의 5개 과세기간 감면한도	2억원 (초과액)
	• **농지대토감면**(⑩)의 5개 과세기간 감면한도	1억원 (초과액)

※ 2017.12.19. 조특법 개정으로 위 **"⑩⑪⑬의 5개 과세기간 감면한도 2억원"이 삭제**되었고, 농지대토(⑩)를 제외한 감면의 5개년 **감면 종합한도가 3억원에서 2억원으로 개정**됨

※ 다만, 자경농지 및 축사용지 감면의 경우 2018.1.1. 前에 토지보상법 제22조에 따라 사업인정고시가 된 사업지역 중 **해당 공익사업의 시행자가 2015.12.31. 현재 전체 사업지역 면적의 2분의 1 이상의 토지를 취득한 사업지역 내 토지를 2019.12.31. 까지 해당 공익사업의 시행자에게 양도하는 경우 5개년 감면한도는 종전규정을 따름**(조특법 개정법률 제15227호 부칙 §1・§61, 개정시행령 부칙 §26)

2) 2016.1.1. ~ 2017.12.31. 양도시 감면한도

① 조특법 제33조(사업전환중소기업에 대한 과세특례)

② 조특법 제43조(구조조정대상부동산의 취득자에 대한 양도소득세의 감면 등)

③ 조특법 제66조 제4항(영농조합법인에 현물출자한 경우 양도소득세 감면)

④ 조특법 제67조 제4항(영어조합법인에 현물출자한 경우 양도소득세 감면)

⑤ 조특법 제68조 제2항(농업회사법인에 현물출자한 경우 양도소득세 감면)

⑥ 조특법 제69조(자경농지에 대한 양도소득세의 감면)

⑦ 조특법 제69조의2(축사용지에 대한 양도소득세의 감면)

⑧ 조특법 제70조(농지대토에 대한 양도소득세 감면)

⑨ 조특법 제77조[공익사업용토지 등에 대한 양도소득세의 감면 중 감면율 10%(현금보상) 및 15%(일반채권보상) 적용분]

⑩ 조특법 제77조[공익사업용토지 등에 대한 양도소득세의 감면 중 감면율 30%(3년 만기 채권보상) 및 40%(5년 만기 채권보상) 적용분]

⑪ 조특법 제77조의2(대토보상에 대한 양도소득세 과세특례)

⑫ 조특법 제77조의3(개발제한구역 지정에 따른 매수대상 토지 등에 대한 양도소득세의 감면)

⑬ 조특법 제85조의 10(국가에 양도하는 산지에 대한 양도소득세의 감면)

⑭ 조특법 개정법률 제6538호 부칙 제29조에 의하여 감면받을 양도소득세액

감면한도(각 초과액 중 큰 금액을 감면한도 초과로 감면부인)		
A : 당해 과세기간	• **모든 감면**(①~⑭) **합계액**의 당해 과세기간 감면한도	1억원 (초과액)
B : 5개 과세기간 (큰 금액)	• ③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪의 감면합계액의 5개 과세기간 감면한도	3억원 (초과액)
	• **농지대토감면과 감면율 10%·15%가 적용되는 수용감면, 대토보상에 대한 양도소득세 감면의 합계액**(⑧+⑨+⑪)의 5개 과세기간 감면한도	2억원 (초과액)
	• **농지대토감면**(⑧)의 5개 과세기간 감면한도	1억원 (초과액)

※ 2015.12.15. 조특법 개정으로 대토보상(조특법 §77의2)에 대한 과세특례 한도를 신설하여, 2016.1.1. 이후 양도분부터 적용하도록 함(조특법 개정법률 제13560호 부칙 §1·§2③)

※ 조특법 제69조에 따라 양도소득세 감면을 적용받는 경우로서 **2015.12.31. 이전에** 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제22조에 따라 **사업인정고시가 된 사업지역 중 해당 공익사업의 시행자가 2015.12.31. 현재 전체 사업지역 면적의 2분의 1 이상의 토지를 취득한 사업지역 내 토지를 2017.12.31. 이전에 해당 공익사업의 시행자에게 양도하는 경우**에는 조특법 제133조 제1항 제1호의 개정규정에도 불구하고 종전규정(종전의 감면한도)을 적용함(조특법 개정법률 제13560호 부칙§63, 조특법 개정시행령 제26959호 부칙 §39). 만일 2016.1.1. 전에 사업인정변경고시로 사업시행면적이 변경되면 변경된 면적을 기준으로 하는 것으로 해석함.[1] → 즉, 이러한 요건을 충족한 경우 감면한도 개정에 불구하고 종전의 당해 과세기간 감면한도 2억원을 적용함

※ 5개 과세기간 감면한도를 적용함에 있어 **2010.12.31. 이전에 감면율 20%·25%가 적용되는 수용 감면세액은 이를 합산하지 않음**(조특법 개정법률 제10406호 부칙 §40)

1) 법령해석재산-0125, 2016.8.16.

3) 2015.7.1. ~ 2015.12.31. 양도시 감면한도

① 조특법 제33조(사업전환중소기업에 대한 과세특례)
② 조특법 제43조(구조조정대상부동산의 취득자에 대한 양도소득세의 감면 등)
③ 조특법 제66조 제4항(영농조합법인에 현물출자한 경우 양도소득세 감면)
④ 조특법 제67조 제4항(영어조합법인에 현물출자한 경우 양도소득세 감면)
⑤ 조특법 제68조 제2항(농업회사법인에 현물출자한 경우 양도소득세 감면)
⑥ 조특법 제69조(자경농지에 대한 양도소득세의 감면)
⑦ 조특법 제69조의2(축사용지에 대한 양도소득세의 감면)
⑧ 조특법 제70조(농지대토에 대한 양도소득세 감면)
⑨ 조특법 제77조[공익사업용토지 등에 대한 양도소득세의 감면 중 감면율 15%(현금보상) 및 20%(일반채권보상) 적용분]
⑩ 조특법 제77조[공익사업용토지 등에 대한 양도소득세의 감면 중 감면율 30%(3년 만기채권보상) 및 40%(5년 만기 채권보상) 적용분]
⑪ 조특법 제77조의3(개발제한구역 지정에 따른 매수대상 토지 등에 대한 양도소득세의 감면)
⑫ 조특법 제85조의 10(국가에 양도하는 산지에 대한 양도소득세의 감면)
⑬ 조특법 개정법률 제6538호 부칙 제29조에 의하여 감면받을 양도소득세액

감면한도(각 초과액 중 큰 금액을 감면한도 초과로 감면부인)		
A : 당해 과세기간 (큰 금액)	• **모든 감면**(①~⑬) **합계액**의 당해 과세기간 감면한도	2억원 (초과액)
	• ①+②+⑧+⑨+⑪+⑫+⑬ **감면 합계액의** 당해 과세기간 감면한도	1억원 (초과액)
B : 5개 과세기간 (큰 금액)	• ③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩의 감면합계액의 5개 과세기간 감면한도	3억원 (초과액)
	• **농지대토감면과 감면율 15%·20%가 적용되는 수용감면의 합계액**(⑧+⑨)의 5개 과세기간 한도	2억원 (초과액)
	• **농지대토감면**(⑧)의 5개 과세기간 감면한도	1억원 (초과액)

※ 2014.12.23. 조특법 개정으로 영농조합법인 등에 대한 현물출자의 감면 한도를 신설하여, 2015.7.1. 이후 양도분부터 적용함(조특법 개정법률 제12853호 부칙 §1·§2③) → 참고로, 동 규정에서 **2015.6.30. 이전 양도분에 대한 경과규정은 없음**

※ 5개년 감면한도를 적용함에 있어 **2010.12.31. 이전에 감면율 20%·25%가 적용되는 수용 감면세액은 이를 합산하지 않음**(조특법 개정법률 제10406호 부칙 §40)

4) 2011.7.25. ~ 2015.6.30. 양도시 감면한도

① 조특법 제33조(사업전환중소기업에 대한 과세특례)
② 조특법 제43조(구조조정대상부동산의 취득자에 대한 양도소득세의 감면 등)
③ 조특법 제69조(자경농지에 대한 양도소득세의 감면)
④ 조특법 제69조의2(축사용지에 대한 양도소득세의 감면)[2)]
⑤ 조특법 제70조(농지대토에 대한 양도소득세 감면)
⑥ 조특법 제77조[공익사업용토지 등에 대한 양도소득세의 감면 중 감면율 20%(현금보상, 2014년 이후 감면율 15%) 및 25%(일반채권보상, 2014년 이후 감면율 20%) 적용분]
⑦ 조특법 제77조[공익사업용토지 등에 대한 양도소득세의 감면 중 감면율 40%(3년 만기채권, 2014년 이후 감면율 30%) 및 50%(5년 만기 채권, 2014년 이후 감면율 40%) 적용분]
⑧ 조특법 제77조의3(개발제한구역 지정에 따른 매수대상 토지 등에 대한 양도소득세의 감면)
⑨ 조특법 제85조의10(국가에 양도하는 산지에 대한 양도소득세의 감면)
⑩ 조특법 개정법률 제6538호 부칙 제29조에 의하여 감면받을 양도소득세액

감면한도(각 초과액 중 큰 금액을 감면한도 초과로 감면부인)		
A : 당해 과세기간 (큰 금액)	• ①~⑩의 **모든 감면 합계액**의 당해 과세기간 감면한도	2억원 (초과액)
	• ①~⑩ 중 **자경농지감면**(③), **축사용지감면**(④), **감면율 40%·50%가 적용되는 수용감면**(⑦)**을 제외한 나머지** 감면 합계액의 당해 과세기간 감면한도	1억원 (초과액)
B : 5개 과세기간 (큰 금액)	• **자경농지감면과 농지대토감면, 축사용지감면, 감면율 20%·25%·40%·50%가 적용되는 수용감면 합계액**(③~⑦)의 5개 과세기간 감면한도	3억원 (초과액)
	• **농지대토감면과 감면율 20%·25%가 적용되는 수용감면의 합계액** (⑤+⑥)의 5개 과세기간 한도	2억원 (초과액)
	• 농지대토감면(⑤)의 5개 과세기간 감면한도	1억원 (초과액)

※ 5개 과세기간의 감면세액 합계액 : **당해 과세기간에 감면받을 세액과 직전 4개 과세기간에 감면받은 세액의 합계액**으로 계산함 → 즉, 2011.7.24. 이전에 양도한 경우 2007~2011년까지 감면받을 세액을 합산함

※ 5개 과세기간의 감면세액 한도 적용시 **2010.12.31. 이전에 감면율 20%·25%가 적용되는 수용 감면세액은 이를 합산하지 않음**(조특법 개정법률 제10406호 부칙 §40)

2) 2011.7.25. 조특법 개정에서 양도소득세 감면은 종전에 자경농지로 인정하지 않던 축사용지에 대한 감면사항이 새롭게 규정됨으로 그에 대한 감면한도(당해 연도, 5개년도) 규정도 동시에 개정하였다.

중복적용기준

① 1필지의 토지를 2이상의 용도로 사용하고 있는 경우
⇒ 용도별로 해당 감면규정 각각 적용

※ 조특법 제70조에 따른 농지대토의 감면요건(대토기간·면적·가액 등)은 필지별로 적용하는 것으로 1필지의 토지를 관념상 또는 임의구분하여 농지로 사용되는 일부면적에 대하여만 적용할 수는 없는 것이나, 용도가 객관적으로 구분되는 경우에는 농지로 사용되는 면적에 대하여는 당해 감면을 적용할 수 있는 것임(재산세과-1349, 2009.07.03.).

② 1필지에 대한 보상채권 중 일부만 만기보유특약을 체결(보상 유형별 감면)
⇒ 만기보유특약을 체결하는 분은 50%의 감면율을 적용하고 나머지는 25%의 감면율을 적용받을 수 있는 것임(부동산거래관리과-70, 2011.01.25.)

③ 1필지의 일부가 보유기간이 다른 경우
⇒ 보유기간별로 해당되는 감면규정을 각각 적용(재산세과-1111, 2009.12.24.)

※ 보유기간 8년 이상은 8년 자경 감면 적용, 보유기간 4년 이상은 대토감면 적용

④ 주거지역에 편입된 경우
⇒ 편입일 전, 후 소득에 대해 각각 다른 감면규정 적용 불가

※ 양도소득금액 중 주거지역에 편입된 날까지의 소득금액에 대하여 8년 이상 자경농지에 대한 양도소득세 감면 규정이 적용되는 경우 편입일 후의 소득금액에 대하여 「조세특례제한법」 제77조 규정이 적용되지 아니함(재산세과-2479, 2008.8.27. ; 조심2009중3425, 2009.12.28.)

※ 일부는 자연녹지지역이고 일부는 주거지역인 경우 자연녹지지역은 8년 자경 감면규정을 적용하고 나머지는 수용감면 등을 적용가능

⑤ 1필지의 토지를 공동소유하고 있는 경우
⇒ 소유자별로 해당 감면규정을 각각 적용

※ 공동소유 부동산을 양도한 경우에는 그 지분비율에 따라 각 개인별로 양도소득금액을 계산하여 양도소득세를 납부할 의무를 지는 것이며 감면규정의 중복지원 배제 여부도 거주자별로 판단하는 것임(재산세과-2476, 2008.8.27.)

⑥ 양도차손이 발생한 자산이 함께 있는 경우의 감면세액 계산
⇒ 소득세법 제90조의 감면소득금액을 계산함에 있어 양도소득금액에 감면소득금액이 포함되어 있는 경우에는 순양도소득금액(감면소득금액을 제외한 부분)과 감면소득금액이 차지하는 비율로 안분하여 당해 양도차손을 공제한 것으로 보아 감면소득금액에서 당해 양도차손 해당 분을 공제한 금액을 소득세법 제90조에 의한 감면소득금액으로 본다(소득령 §167의2②)



제 7 편

유형별 비과세·감면, 과세특례

제1장 주택에 대한 비과세·감면제도 · 450

제2장 농지 등에 대한 비과세·감면제도 ····· 625

제3장 축사용지에 대한 양도소득세의 감면 ····· 652

제4장 어업용 토지등에 대한 양도소득세의 감면 ····· 659

제5장 자경산지에 대한 양도소득세의 감면 ····· 664

제6장 공익사업에 따른 수용 등 기타 감면 ····· 669

제7장 주식 또는 출자지분에 대한 비과세제도 ····· 693

제8장 법인전환 등에 따른 이월과세제도 ····· 697

제1장

주택에 대한 비과세·감면제도

1. 1세대 1주택 비과세 (소득세법 §89①제3호)

가. 개요

양도일 현재 국내에 1주택을 소유하고 그 주택의 보유기간이 2년(비거주자가 해당 주택을 3년 이상 계속 보유하고 그 주택에서 거주한 상태로 거주자로 전환된 경우에는 3년) 이상인 것[취득 당시에 조정대상지역에 있는 주택의 경우에는 해당 주택의 보유기간이 2년(비거주자가 3년 이상 계속 보유하고 그 주택에서 거주한 상태로 거주자로 전환된 경우 3년) 이상이고 그 보유기간 중 거주기간이 2년 이상인 것]과 그 주택에 부수되는 토지로서 도시지역 내의 경우에는 건물이 정착된 면적의 일정배율(수도권 내 주거·상업·공업지역 3배, 녹지지역 5배, 수도권밖의 도시지역 5배, 그 밖의 토지는 10배) 이내의 토지의 양도에 대하여는 양도소득세가 비과세된다. 비과세 요건을 세분하면 다음과 같다.

① 1세대가 국내에 1주택을 소유할 것
② 2년 이상 보유할 것(취득 당시 조정대상지역은 보유기간 중 2년 이상 거주할 것)
③ 미등기 양도자산이 아닐 것
④ 고가주택이 아닐 것
⑤ 주택의 부수토지로서 도시지역 내의 경우에는 건물이 정착된 면적의 일정배율 이내 토지 포함

*** 소득세법 제89조【비과세 양도소득】**

① 다음 각 호의 소득에 대해서는 양도소득에 대한 소득세(이하 "양도소득세"라 한다)를 과세하지 아니한다.

1. 파산선고에 의한 처분으로 발생하는 소득
2. 대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 농지의 교환 또는 분합(分合)으로 발생하는 소득
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택(주택 및 이에 딸린 토지의 양도 당시 실지거래가액의 합계액이 12억원을 초과하는 고가주택은 제외한다)과 이에 딸린 토지로서 건물이 정착된 면적에 지역별로 대통령령으로 정하는 배율을 곱하여 산정한 면적 이내의 토지(이하 이 조에서 "주택부수토지"라 한다)의 양도로 발생하는 소득

가. 1세대가 1주택을 보유하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 주택
나. 1세대가 1주택을 양도하기 전에 다른 주택을 대체취득하거나 상속, 동거봉양, 혼인 등으로 인하여 2주택 이상을 보유하는 경우로서 대통령령으로 정하는 주택

4. 조합원입주권을 1개 보유한 1세대[「도시 및 주거환경정비법」」 제74조에 따른 관리처분계획의 인가일 및 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제29조에 따른 사업시행계획인가일(인가일 전에 기존주택이 철거되는 때에는 기존주택의 철거일) 현재 제3호가목에 해당하는 기존주택을 소유하는 세대]가 다음 각 목의 어느 하나의 요건을 충족하여 양도하는 경우 해당 조합원입주권을 양도하여 발생하는 소득. 다만, 해당 조합원입주권의 양도 당시 실지거래가액이 12억원을 초과하는 경우에는 양도소득세를 과세한다.
가. 양도일 현재 다른 주택 또는 분양권을 보유하지 아니할 것
나. 양도일 현재 1조합원입주권 외에 1주택을 보유한 경우(분양권을 보유하지 아니하는 경우로 한정한다)로서 해당 1주택을 취득한 날부터 3년 이내에 해당 조합원입주권을 양도할 것(3년 이내에 양도하지 못하는 경우로서 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우를 포함한다)
5. 「지적재조사에 관한 특별법」 제18조에 따른 경계의 확정으로 지적공부상의 면적이 감소되어 같은 법 제20조에 따라 지급받는 조정금

② 1세대가 주택(주택부수토지를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)과 조합원입주권 또는 분양권을 보유하다가 그 주택을 양도하는 경우에는 제1항에도 불구하고 같은 항 제3호를 적용하지 아니한다. 다만, 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재건축사업 또는 재개발사업, 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 자율주택정비사업, 가로주택정비사업, 소규모재건축사업 또는 소규모재개발사업의 시행기간 중 거주를 위하여 주택을 취득하는 경우나 그 밖의 부득이한 사유로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1) 비과세 범위

비과세 요건을 갖춘 1세대 1주택(고가주택 제외)과 그 부수토지로서 건물 정착면적에 일정배율(수도권 내 주거·상업·공업지역 3배, 녹지지역 5배, 수도권밖의 도시지역 5배, 그 밖의 토지 10배)을 곱하여 산정한 면적 이내의 토지에 대한 양도소득은 비과세 된다.

2) 비과세 요건의 판정기준일

1세대 1주택 비과세 요건의 판정은 원칙적으로 “양도일 현재”를 기준으로 하되, 주택의 매매계약을 체결한 후 해당 계약에 따라 주택을 주택 외의 용도로 용도변경하여 양도하는 경우에는 해당 주택의 “매매계약일 현재”를 기준으로 판정한다(2025.2.28. 이후 매매계약체결분부터 적용).

종전에는 매매계약 후 양도일 이전에 매매특약에 의하여 주택을 용도변경하거나 멸실한 경우에는 유권해석에 따라 1세대 1주택 비과세 요건의 판정 기준일을 “매매계약일”로 보았으나, 2022년 유권해석을 변경하여 매매특약에 의하여 1세대 1주택에 해당되는 주택을 멸실(또는 용도변경)한 경우에도 “양도일 현재”를 기준으로 판단해 왔다.

그러나, 2025.2.28., 소득세법 시행령 제154조제1항을 개정하여 매매특약에 따라 주택을 주택 외의 용도로 변경한 경우에는 다시 “매매계약일”을 기준으로 판단하게 되었다.

<주> 2021.1.1. 이후 양도분부터 2022.5.9.이전 양도분까지는 일시적 2주택 등 특례대상이 아닌 일반 1세대 2주택 이상인 경우 보유기간은 최종적으로 1주택이 된 날로부터 보유기간을 계산한다(구 소득령 §154⑤).

실무

◎ 매매계약특약에 따라 주택을 용도변경 또는 멸실한 경우(종전 예규)

○ 주택에 대한 매매계약을 체결하고, 그 매매특약에 따라 잔금청산 전에 주택을 상가로 용도변경한 경우 2022.10.21. 이후 매매계약 체결분부터 양도일(잔금청산일) 현재 현황에 따라 양도물건을 판정함(재산세제과-1322, 2022.10.21.).

○ 매매특약에 따라 잔금청산 전에 주택을 멸실한 경우 양도물건의 판정기준일은 양도일(잔금청산일)이며, ’22.12.20. 이후 매매계약을 체결한 분부터 적용 (재산세제과-1543, 2022.12.20.).

◎ 구 소득세법시행령 제154조 제5항(부칙 법률 제32654호, 2022.5.31.로 개정되기 전)

⑤ 제1항에 따른 보유기간의 계산은 법 제95조제4항에 따른다. 다만, 2주택 이상(제155조, 제155조의2 및 제156조의2 및 제156조의3에 따라 일시적으로 2주택에 해당하는 경우 해당 2주택은 제외하되, 2주택 이상을 보유한 1세대가 1주택 외의 주택을 모두 처분[양도, 증여 및 용도변경(「건축법」 제19조에 따른 용도변경을 말하며, 주거용으로 사용하던 오피스텔을 업무용 건물로 사실상 용도변경하는 경우를 포함한다)하는 경우를 말한다. 이하 이 항에서 같다]한 후 신규주택을 취득하여 일시적 2주택이 된 경우는 제외하지 않는다)을 보유한 1세대

가 1주택 외의 주택을 모두 처분한 경우에는 처분 후 1주택을 보유하게 된 날부터 보유기간을 기산한다. 〈개정 2019.2.12, 2021.2.17〉

※ 2022.5.10.이후 양도분부터는 1세대1주택 비과세 보유기간 재기산 제도 폐지

3) 인적 적용범위

1세대 1주택의 비과세 규정은 "양도일 현재의 거주자"에 한하여 적용되므로, "비거주자"가 양도하는 주택은 원칙적으로 1세대 1주택 비과세 규정이 적용되지 않는다(소득세법 §121②단서).

그리고 법인격 없는 단체인 종중에 대하여 종중대표자가 비록 보유기간 등의 요건을 갖추었다고 하더라도 1세대 1주택 비과세가 적용되지 않는다(서면4팀－725, 2005.5.9.). 그리고 법인 아닌 단체로서 교회가 보유하는 주택의 양도에 대하여도 마찬가지이다(부동산거래관리과－105, 2010.1.20.).

이는 1세대 1주택 비과세의 경우 기본적으로 "세대"를 전제로 하고 있고 이는 자연인에 한하여 적용되기 때문이다.

나. 1세대 요건

1) 1세대의 개념

「1세대」란 거주자 및 그 배우자(법률상 이혼을 하였으나 생계를 같이하는 등 사실상 이혼한 것으로 보기 어려운 관계에 있는 사람을 포함)가 그들과 동일한 주소 또는 거소에서 생계를 같이하는 자와 함께 구성하는 가족단위를 말한다. 이 경우 가족이라 함은 거주자와 그 배우자의 직계존비속(그 배우자를 포함한다) 및 형제자매를 말하며, 취학·질병의 요양, 근무상 또는 사업상의 형편으로 본래의 주소 또는 거소를 일시 퇴거한 자를 포함한다.

☞ 장인, 장모, 처남, 처제, 사위, 며느리도 가족의 범위에 포함된다.

실무

◎ 양도일 현재 본인(양도자)와 계모가 생계를 같이하고 동거하는 동일세대인지 여부(생부 사망)

○ 귀 질의의 경우, 주택 양도일 현재 본인과 계모가 같은 주소 또는 거소에서 생계를 같이 하는 경우 주택을 양도한 본인과 계모는 "1세대"에 해당하는 것입니다. (서면-2021-부동산-8048,2022.04.18.)

◎ 사실혼관계로 자녀 출생한 경우 동일세대로 볼 수 있는지 여부(재산세제과-529,2021.5.31.)

○ 소득세법(2018.12.31. 법률 제16104호로 개정된 것) 제88조제6호에 따른 1세대의 범위에서 "배우자"는 법률상 배우자와 법률상 이혼을 하였으나 생계를 같이 하는 등 사실상 이혼한 것으로 보기 어려운 관계에 있는 사람을 의미하는 것입니다.

2) 배우자가 없어도 1세대로 보는 경우

다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 배우자가 없는 때에도 1세대로 본다.

① 해당 거주자의 나이가 30세 이상인 경우

② 배우자가 사망하거나 이혼한 경우

③ 「소득세법」 제4조의 규정에 따른 소득 중 경상적·반복적 소득(사업소득, 근로소득, 기타소득 중 저작권 수입, 강연료 등 인적용역의 대가만 포함)이 「국민기초생활 보장법」 제2조 제11호에 따른 기준 중위소득을 12개월로 환산한 금액의 100분의 40 이상으로서 소유하고 있는 주택 또는 토지를 관리·유지하면서 독립된 생계를 유지할 수 있는 경우. 다만, 미성년자의 경우를 제외하되 미성년자의 결혼, 가족의 사망 그 밖에 기획재정부령이 정하는 사유로 1세대의 구성이 불가피한 경우에는 그러하지 아니하다.

<기준중위소득 및 기준 중위소득의 40%>

(원/월)

연도	1인 가구	2인 가구	3인 가구	4인 가구	5인 가구	6인 가구	7인 가구
2020	1,757,194	2,991,980	3,870,577	4,749,174	5,627,771	6,506,368	7,389,715
40%	702,878	1,196,792	1,548,231	1,899,670	2,251,108	2,602,547	2,955,886
2021	1,827,831	3,088,079	3,983,950	4,876,290	5,757,373	6,628,603	7,497,198
40%	731,132	1,235,232	1,593,580	1,950,516	2,302,949	2,651,441	2,998,879
2022	1,944,812	3,260,085	4,194,701	5,121,080	6,024,515	6,907,004	7,780,592
40%	777,925	1,304,034	1,677,880	2,048,432	2,409,806	2,762,802	3,112,237
2023	2,077,892	3,456,155	4,434,816	5,400,964	6,330,688	7,227,981	8,107,515
40%	831,156	1,382,462	1,773,926	2,160,385	2,532,275	2,891,192	3,243,006
2024	2,228,445	3,682,609	4,714,657	5,729,913	6,695,735	7,618,369	8,514,994
40%	891,378	1,473,044	1,885,863	2,291,965	2,678,294	3,047,348	3,405,998

* 2015년까지 최저생계비, 2016년부터 기준 중위소득(매년 보건복지부 고시)의 40%
** 8인 이상 가구의 기준 중위소득 : 1인 증가시마다 358,650원씩 증가(8인 가구 : 3,764,648원)

3) 세대 관련 사례

가) 부부간에 각각 단독세대를 구성할 경우 세대의 범위

비과세 되는 1세대 1주택 판정에 있어서 부부가 각각 단독세대를 구성하였을 경우에도 동일한 세대로 본다(양도 집행기준 88-152조의3-3).

나) 부부가 이혼 후에도 동거하는 경우

1세대 1주택 비과세규정 적용시 거주자 및 그 배우자가 이혼한 경우에는 소득세법 시행령 제154조 제2항 규정에 의해 거주자와 그 배우자는 각각 1세대를 구성하지만, 1세대 1주택 비과세 혜택을 받기 위하여 법률상 이혼하였으나 동일한 주소 또는 거소에서 생계를 같이하는 등 사실상 이혼한 것으로 보기 어려운 경우에는 거주자 및 그 배우자는 동일한 1세대로 본다(2019.12.31. 소득세법 제88조 제6호 개정신설).

다) 같은 집의 1, 2층에 부모세대와 자녀세대가 함께 거주하는 경우

주민등록상 부모와 동일 세대로 등재되어 있다 하더라도, 2층에서는 아들과 그의 가족(처와 자녀들)과 생활하였고, 1층에서는 부모가 미혼인 자녀의 부양을 받으며

생활한 경우, 부모와 자녀세대는 각각 독립된 세대로서 생계를 달리 하였다고 봄이 타당하다(국심2003서2107, 2003.12.26.).

라) 양자(養子)의 경우

양자의 직계존속에는 양부모와 생부모를 모두 포함하는 것이며, 양자가 양가와 생가 중 어느 세대에 속하는지는 형식상의 주민등록 내용에 불구하고 실질적으로 생계를 같이하는지 여부에 따라 판단한다(양도 집행기준 88-152조의3-7).

마) 거주자의 배우자와 1세대 요건을 갖춘 아들이 같은 세대원인 경우

거주자가 단독으로 1세대를 구성하고 그 거주자의 배우자는 그들의 아들과 함께 1세대를 구성하여 생계를 같이하고 있는 경우에는 거주자와 그 배우자는 세대 또는 생계를 달리하여도 같은 세대원으로 보는 것이나, 그 아들이 소득세법 제88조 제6호에 따른 1세대 구성요건을 갖춘 경우에는 거주자와 그 아들은 같은 세대원으로 보지 아니한다(양도 집행기준 88-152의3-9).

다. 1주택의 요건

1) 의의

1세대 1주택 비과세를 적용받기 위해서는 1세대인 거주자가 보유하는 "1주택"을 양도하는 경우이어야 한다. 1주택의 판단과 관련하여 해당 건물이 실질적으로 주택에 해당되는 것인지 여부와 그 수는 어떻게 산정할 것인지 등에 대한 논의가 필요하다.

주택법상 "주택"이란 세대의 구성원이 장기간 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속토지를 말하며, 이는 단독주택과 공동주택으로 구분된다. 소득세법상 주택이란 허가 여부나 공부상의 용도구분에 관계없이 세대의 구성원이 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로서 출입문, 화장실, 취사시설이 각 세대별로 별도 설치된 구조를 갖추어 사실상 주거용으로 사용하는 건물을 말하며, 그 용도가 분명하지 아니하면 공부상 용도에 따른다.

2) 주택의 판정

가) 공부상 주택이나 사실상 영업용 건물인 경우 비과세 여부

소유하고 있던 공부상 주택인 1세대 1주택을 거주용이 아닌 영업용 건물(점포·사무소 등)로 사용하다가 양도하는 때에는 소득세법 시행령 제154조 제1항에 규정하는 1세대 1주택으로 보지 아니한다.

나) 주거용인 오피스텔의 주택 여부

1세대 1주택 비과세규정 적용시 주택이라 함은 공부상 용도구분에 관계없이 사실상 주거용으로 사용하는 건물을 말하는 것이므로, 오피스텔도 이 기준에 따라 사실판단해야 한다(재재산46014-40, 2003.2.18.).

다) 아파트를 종업원 기숙사로 제공시 주택 포함 여부

축산업을 운영하면서 종업원 및 종업원가족의 주거용으로 사용되는 아파트를 사업용 고정자산으로 계상되어 감가상각하고 있다고 하더라도 당해 아파트는 소유자인 개인이 임의로 처분이 가능한 주택에 해당하므로 1세대 1주택 판정시 주택의 수에 포함된다(국심2003전2545, 2003.12.24.).

라) 원룸

양도소득세가 비과세 되는 1세대 1주택을 판정함에 있어 주택이라 함은 공부상 용도구분에 관계없이 사실상 주거용으로 사용하는 건물을 말하며, 원룸이 이에 해당하는지 여부는 사실 판단할 사항이다(서면4팀-1128, 2005.7.5.).

마) 폐가의 양도시 비과세 적용 여부

사람이 살지 않는 폐가주택으로서 주택의 기능을 이미 상실한 것은 주택이 아닌 나대지를 양도한 것으로 보아야 한다(심사양도2003-108, 2003.8.25.).

실무

◎ 주택의 판정

○ 소득세법상 '주택'이란 실제 용도가 사실상 주거에 제공되는 건물인가에 의하여 판단하여야 하고, 일시적으로 주거가 아닌 다른 용도로 사용되고 있다고 하더라도 그 구조·기능이나 시설 등이 본래 주거용으로서 주거용에 적합한 상태에 있고 주거기능이 그대로 유지·관리되고 있어 언제든지 본인이나 제3자가 주택으로 사용할 수 있는 건물은 주택으로 보아야 함(대판2004두14960, 2005.4.28.)

○ 일반주택의 판단은 주거기능이 유지 관리되고 제3자가 주택으로 사용할 수 있는 경우 주택으로 판단하나 조합원입주권을 취득할 수 있는 재건축아파트의 주택은 주거용으로서 잠재적 기능을 여전히 보유한 상태인 경우 주택으로 보므로 퇴거 후 모든 전기 수도시설이 철거된 재건축아파트도 주택으로 볼 수 있음 (대법원2008두11310, 2009.11.26.)

◎ 전기와 수도시설이 철거된 재건축아파트의 주택 여부

○ 1세대 1주택 양도소득세 비과세 제도의 취지 및 소득세법 제89조 제2항의 입법취지와 조문체계 등에 비추어, 전기와 수도시설이 철거된 경우에도 주거용으로서의 잠재적 기능을 여전히 보유한 상태인 재건축아파트는 "주택"에 해당됨(대법원 2008두11310, 2009. 11.26. ; 양도 집행기준 89-154-8)

※ 잠재적 기능 : 수도, 가스, 전기시설 등이 철거되고 모두 퇴거하여 주택으로 사용하고 있지 않더라도 물리적으로 주택 형태 유지

3) 주택 판정의 시기

1세대 1주택 비과세 요건의 판정은 원칙적으로 "양도일 현재"를 기준으로 하되, 주택의 매매계약을 체결한 후 해당 계약에 따라 주택을 주택 외의 용도로 용도변경하여 양도하는 경우에는 해당 주택의 "매매계약일 현재"를 기준으로 판정한다(2025.2.28. 이후 매매계약체결분부터 적용).

종전에는 매매계약 후 양도일 이전에 매매특약에 의하여 주택을 용도변경하거나 멸실한 경우에는 유권해석에 따라 1세대 1주택 비과세 요건의 판정 기준일을 "매매계약일"로 보았으나, 2022년 유권해석을 변경하여 매매특약에 의하여 1세대 1주택에 해당되는 주택을 멸실(또는 용도변경)한 경우에도 "양도일 현재"를 기준으로 판단해 왔다.

그러나, 2025.2.28., 소득세법 시행령 제154조제1항이 개정됨에 따라 매매특약에 따라 주택을 주택 외의 용도로 변경한 경우에는 “양도일”이 아닌 “매매계약일”을 기준으로 판단하고 있다.

4) 주택 수의 계산

가) 세대별로 사회통념상 판단

1주택 여부나 주택 수의 판단은 “세대별”로 하되 “등기부나 지번의 수에 의하는 것이 아니라” 사회통념에 따라 판단하여야 한다.

따라서 지적공부상 지번이 상이한 2필지의 토지 위에 주택이 있는 경우에도 한 울타리 안에 있고 1세대가 거주용으로 사용하는 때에는 주택에 부수되는 토지로 본다(소득 기본통칙 89－154…7.).

한 울타리 안에 2채 이상의 주택이 있는 경우로서 2채(안채, 별채 등) 이상의 주택이 동일한 생활영역 안에 있다면 1세대 1주택 판정시 하나의 주택으로 보며, 이 경우 동일한 생활영역 안에 있는 1주택으로 볼 것인지 여부는 각 건물의 주출입구, 독립성 등을 고려하여 사실판단한다(부동산거래관리과－540, 2010.4.13.).

나) 1주택을 공유하는 경우의 주택 여부

1주택을 여러 사람이 공동으로 소유하는 경우에도 각각 개개인이 1주택을 소유하는 것으로 본다. 이 경우 상속받은 주택을 공동소유하고 있는 경우에는 소득세법 시행령 제155조 제3항의 규정에 의한다.

다) 임대주택의 주택수 포함 여부

1세대 1주택 비과세 판정시 임대주택도 1세대의 소유 주택수에 포함하는 것이 원칙이다. 다만, 조특법 제97조, 조특법 제97조의2 및 소득세법 시행령 제155조 제20항 규정에 의한 임대주택은 당해 규정의 특례사항에 의거 1세대 1주택 비과세 판정시 주택수에서 제외 또는 해당 임대주택을 제외한 양도하는 주택을 1주택으로 간주하고 있다(서면1팀-182, 2004.2.3.).

라) 매수자의 등기지연으로 1세대 2주택이 된 경우 비과세 여부

1세대 1주택을 양도하였으나 동 주택을 매수한 자가 소유권이전 등기를 하지 아니하여 부득이 공부상 1세대 2주택이 된 경우로서 매매계약서 등에 의하여 1세대 1주택임이 사실상 확인되는 경우에는 비과세 한다.

마) 대지와 건물을 세대원이 각각 소유하고 있는 경우 1세대 1주택 여부

1세대 1주택의 비과세 요건을 갖춘 대지와 건물을 동일한 세대의 구성원이 각각 소유하고 있는 경우에도 이를 1세대 1주택으로 본다.

바) 세대구분형 아파트 일부를 임대하고 다른 일부를 거주한 경우 1세대 1주택 여부

세대구분형 아파트 일부를 임대하고 다른 일부를 1세대가 2년간 실제 거주하는 경우 아파트 전체에 대하여 1세대 1주택 비과세가 적용되는 것이다(법규재산-0531, 2022.4.28.).

☞ 세대구분형 아파트 : 공동주택의 일부를 세대별로 구분하여 생활이 가능한 구조로 하되, 그 구분된 공간의 일부를 구분 소유할 수 없는 주택(주택법 제2조 제19호). 즉, 중대형 평수의 아파트에서 방을 쪼개 소형 아파트 2채로 활용하며 욕실, 부엌, 현관까지 따로 분리되어 있는 독립된 공간이 한 평면도상에 있는 아파트

5) 복합주택의 비과세 판단

가) 비과세 범위

1세대 1주택 비과세 규정을 적용함에 있어서 하나의 건물이 주택과 주택외의 부분으로 복합되어 있는 경우와 주택에 부수되는 토지에 주택외의 건물이 있는 경우에는 그 전부를 주택으로 본다. 다만, 주택의 면적이 주택외의 면적보다 적거나 같을 때에는 주택외의 부분은 주택으로 보지 아니한다(소득세법 시행령 제154조 제3항).

소득세법 시행령 제154조 제3항 본문의 규정이 적용되는 복합주택은 고가주택의 가액 12억원(2021.12.7.까지는 9억원, 2008.10.6. 까지는 6억원) 초과 여부 판정 시 주택으로 보는 부분(주택 외의 건물부분을 말함, 단 주택의 연면적이 주택이외의 연면적보다 큰 경우에 한정)과 그 부수토지에 해당하는 실지거래가액을 주택의 가액에 합산하여 고가주택 기준을 적용한다(소득세법 시행령 제156조).

나) 주택과 그 부수토지의 계산

복합주택의 경우 주택의 면적이 주택외의 면적보다 적거나 같을 때에는 주택외의 부분은 주택으로 보지 아니하고 비과세규정을 적용하는데, 이 경우 주택에 부수되는 토지는 전체 토지면적에 주택부분의 면적이 건물면적에서 차지하는 비율을 곱하여 계산한다. 복합주택의 주택정착면적과 주택에 부수되는 토지면적의 계산은 다음과 같다.

1. 주택의 정착면적 = 건물전체 정착면적 × $\frac{\text{주택부분연면적}}{\text{건물전체연면적}}$

2. 주택에 부수되는 토지면적 = $\frac{\text{건물에 부수된 전체토지면적}}{}$ × $\frac{\text{주택부분연면적}}{\text{건물전체연면적}}$

사례

○ 비과세 요건을 충족한 복합주택에 딸린 토지면적 계산
(건물정착면적 150㎡, 건물에 딸린 전체 토지면적 800㎡, 수도권 밖 도시지역 소재)

구 분	주택 > 기타건물	주택 ≦ 기타건물
건물정착면적	80㎡ 〉 70㎡	70㎡ ≦ 80㎡
주택에 딸린 토지면적	800㎡	800 × 70/150 = 373㎡
비과세되는 주택에 딸린 토지면적	150 × 5배 = 750㎡	70 × 5배 = 350㎡

다) 복합주택의 지하실에 대한 주택면적의 계산

복합주택의 지하실은 실지 사용하는 용도에 따라 판단하는 것이며, 그 사용 용도가 명확하지 아니할 경우에는 주택의 면적과 주택 이외의 면적의 비율로 안분하여 계산한다.

6) 다가구주택의 비과세 판단

「건축법 시행령」 별표1 제1호 다목에 해당하는 다가구주택은 한 가구가 독립하여 거주할 수 있도록 구획된 부분을 각각 하나의 주택으로 본다. 다만, 해당 다가구주택을 구획된 부분별로 양도하지 아니하고 하나의 매매단위로 하여 양도하는 경우에는 그 전체를 하나의 주택으로 본다(소득세법 시행령 §155⑮).

2007.2.28. 이후 양도하는 분부터는 다가구주택을 단독주택으로 간주하는 범위를 확대하여 다가주주택을 하나의 매매단위로 하여 양도하는 경우 취득자나 양도자가 1인인지 여부에 관계없이 이를 단독주택으로 간주하여 1세대 1주택 비과세 여부를 판정한다.

실무

◎ 부담부증여하는 다가구 주택을 하나의 주택으로 볼 수 있는지 여부

○ 「소득세법 시행령」 제155조 제15항 단서에 따라 「건축법 시행령」 별표1 제1호 다목에 해당하는 다가구주택(이하 '다가구주택')을 구획된 부분별로 양도하지 아니하고 하나의 매매단위로 하여 양도하는 경우에는 그 전체를 하나의 주택으로 보아 제154조 제1항을 적용하는 것이며, 이것은 다가구주택을 「소득세법」 제88조 제1호 후단에 따라 부담부증여하여 수증자가 부담하는 채무액에 해당하는 부분을 양도로 보는 경우에도 동일하게 적용됩니다(기획재정부 조세법령운용과-340,2022.4.1.).

☞ (세법정비사례) 종전예규 : 서면부동산-4396(2021.7.20.)

◎ 옥탑의 면적이 건축면적의 1/80이하인 경우 건물 층수 산입 여부

○ 이 사건 건물옥상의 건축물은 비록 그 면적이 이 사건 건물 건축면적의 8분의 1 이하라고 하더라도 층수 산정에서 제외되는 옥탑 등에 해당한다고 볼 수는 없다. (부산지방법원2020구합21358,2020.8.14.)

☞ 법원에서는 건물 층수 산정시 옥탑과 옥탑층은 사전적으로 다르다고 판단

7) 1세대 1주택을 분할하거나 지분으로 양도한 경우

가) 부수토지만을 분할(지분양도 포함)하여 양도

1세대 1주택 비과세 규정을 적용함에 있어서 주택에 부수되는 토지를 분할하여 양도(지분양도 포함)하는 경우에 그 양도하는 부분의 토지는 비과세대상인 1세대 1주택에 부수되는 토지로 보지 아니하여 분할 양도된 토지는 과세된다.

다만, 소득세법 시행령 제154조 제1항 본문요건을 갖춘 주택과 그 부수토지를 함께 지분으로 양도하는 경우에는 1세대 1주택으로 비과세 된다.

나) 1주택을 2이상으로 분할하여 양도하는 경우

1주택을 2 이상의 주택으로 분할하여 양도한 경우에는 먼저 양도하는 부분의 주택은 1세대 1주택으로 보지 아니하여 먼저 양도하는 부분은 과세된다. 다만, 소득세법 시행령 제154조 제1항 본문 요건을 갖춘 주택을 "지분으로 양도"하는 경우에는 1세대 1주택으로 비과세 된다.

다) 수용 등으로 분할되는 경우

주택 및 그 부수토지(사업인정고시일 전에 취득한 것에 한정)의 일부가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 협의매수·수용 및 그 밖의 법률에 의하여 수용되는 경우의 당해 주택(그 부수토지를 포함한다)과 그 양도일 또는 수용일부터 5년 이내에 양도하는 잔존토지 및 잔존주택(그 부수토지를 포함한다)은 1세대 1주택으로 비과세 된다.

실무

◎ 주택 부수토지 일부만 협의매수·수용되는 경우 1세대 1주택 비과세 여부

○ 1세대가 국내에 보유하던 1주택 및 그 부수토지 중 부수토지 일부만 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의하여 협의매수·수용되는 경우에는 「소득세법 시행령」 제154조제1항이 적용되지 아니하는 것이나, 주택 및 부수토지에 대한 보상금 지급이 시차를 두고 이루어진 경우에는 전체를 하나의 거래로 보아 소득세법 시행령 제154조 제1항을 적용하는 것임(부동산거래관리과-489,2012.9.13.)

○ 종전에는 부수토지만이 수용되는 경우에도 비과세 적용(부동산거래관리과-0832, 2011.9.30.외) ⇒ 서울고등법원 2011누34667, 2012.4.4. 판결에 따라 주택과 그 부수토지의 일부가 동시에 수용되어야 비과세로 변경. 다만, 상기와 같이 주택 및 부수토지에 대한 보상금 지급이 시차를 두고 이루어진 경우에는 전체를 하나의 거래로 보아 비과세 적용

라) 1주택을 분할(지분)양도시 비과세 해석사례

비과세 요건을 갖춘 1주택의 일부를 양도하는 경우에도 그 양도로서 분할되는 부분이 각각 1주택으로 되지 아니하는 한 비과세 대상이므로 거주자가 비과세 요건을

갖춘 1세대 1주택과 이에 부수되는 토지에 대한 지분을 양도한 것이라면 1주택의 일부를 양도한 것에 불과하여 비과세 대상이 된다(대법원93누3202, '93.8.24).

8) 같은 날 2주택 이상을 양도한 경우 비과세 주택

1세대 1주택 비과세 규정을 적용함에 있어서 2개 이상의 주택을 같은 날에 양도하는 경우에는 당해 거주자가 선택하는 순서에 따라 주택을 양도한 것으로 본다(2004.1.1. 이후 양도분부터 적용).

그러나 2021.1.1. 이후 양도분부터는 1세대 2주택 이상자가 최종 주택 양도시 비과세를 적용받으려면 최종 1주택이 된 날로부터 보유기간을 적용하기에 사안의 경우에 2주택 특례 대상이 아닐 경우 2주택 모두 과세 대상이 된다(보유기간 재기산 제도는 2022.5.10.이후 양도분부터는 폐지).

라. 비과세 되는 주택의 부수토지

1) 비과세 범위

지적공부상 지번이 상이한 2필지의 토지 위에 주택이 있는 경우에도 한 울타리 안에 있고 1세대가 거주용으로 사용하는 때에는 주택과 이에 부수되는 토지로 본다.

1세대 1주택과 이에 부수되는 토지라 함은 당해 거주자가 생활근거지로서 소유하는 국내 1주택과 이에 부수되는 토지로서 건물이 정착된 면적의 일정배율(수도권 내 주거·상업·공업지역 3배, 녹지지역 5배, 수도권 밖의 도시지역 5배, 그 밖의 토지 10배) 이내의 토지를 말하며, 주택에 부수되는 토지면적은 주택 일부의 무허가 정착면적도 포함하여 계산한다(기본통칙89-154…8).

한편, 2025. 11. 28. 이후 양도분부터 용도지역을 적용할 때는 주택에 딸린 토지의 전부 또는 일부가 협의매수·수용되는 경우(사업인정 고시일 전에 취득한 경우로 한정한다)에는 사업인정 고시일 전날 현재 해당 토지의 용도지역을 적용한다.

실무

◎ 주택의 부수토지

○ 당해 주택과 경제적 일체를 이루고 있는 토지로써 사회통념상 주거생활 공간으로 인정되는 토지를 뜻하고 주거용 건물과 한울타리 안에 있는 토지는 특별한 용도 구분이 있는 등의 다른 사정이 없는 한 주택의 부수토지로 보아야 함(대법원91누10367, 1992.8.18.)

◎ 주택의 정착면적

○ 주택정착면적은 건물의 수평투영면적(건물의 위에서 내려다보았을 경우 전체 건물의 그림자 면적)을 기준으로 한다(양도 집행기준 89-154-15).

2) 관련 사례

가) 주택의 부수토지로 보는 경우(양도 집행기준 89-154-16)

구 분	주택에 딸린 토지로 보는 경우
한 울타리 내 여러 필지	필지 수에 불구하고 사실상 주택과 경제적 일체를 이루는 경우
같은 세대원이 소유한 주택에 딸린 토지	주택과 그에 딸린 토지를 같은 세대원이 각각 소유한 경우
환지청산금	1세대 1주택 비과세 요건(고가주택 제외)을 갖춘 조합원이 조합으로부터 환지청산금을 지급받는 경우
전용 사도	해당 토지가 양도 주택에만 전용으로 사용되는 별도 필지의 도로

나) 주택의 부수토지로 보지 않는 경우(양도 집행기준 89-154-17)

구 분	주택에 딸린 토지로 보는 경우
울타리 경계 밖에 있는 토지	담장 또는 울타리 경계 밖에 있는 토지
타인이 소유한 주택에 딸린 토지	같은 세대원이 아닌 자가 소유한 주택에 딸린 토지
주택 양도후 주택에 딸린 토지가 수용되는 경우	주택을 제3자에게 먼저 양도한 후 나중에 수용되는 주택에 딸린 토지
공동으로 사용하는 사도	다른 세대도 공동으로 사용하는 사도

마. 보유 및 거주기간 요건

1) 관련규정

비과세되는 1세대 1주택은 1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 당해 주택의 보유기간이 2년(비거주자가 해당 주택을 3년 이상 계속 보유하고 그 주택에서 거주한 상태로 거주자로 전환된 경우에는 3년) 이상[취득 당시에 조정지역에 있는 주택의 경우에는 해당 주택의 보유기간이 2년(비거주자가 3년 이상 계속 보유하고 그 주택에서 거주한 상태로 거주자로 전환된 경우 3년) 이상이고 그 보유기간 중 거주기간이 2년 이상] 보유한 주택과 주택 부수토지를 말한다. 다만, 일정한 경우에는 보유기간 등의 제한을 받지 않는다(소령 제154조 제1항).

보유기간 계산에 있어 2년 이상의 주택 보유기간은 주택 및 주택 부수토지가 "각각" 2년 또는 3년 이상 보유한 것을 말한다(소득 기본통칙 89－154…2 ; 양도 집행기준 89-154-20).

따라서 주택은 보유기간 요건을 갖추었으나 부수토지가 보유요건을 갖추지 못한 경우 주택 부분만 비과세가 적용되며 부수토지는 과세가 되고, 주택이 보유요건을 갖추지 못한 경우에는 주택 및 그 부수토지가 모두 과세된다(서면4팀－304, 2004. 3.22.).

취득당시에 조정대상지역에 있는 주택의 경우에는 해당 주택에서 2년 이상 보유하고, 그 보유기간 중 2년 이상을 거주하여야 한다. 거주기간은 보유기간 중에 1세대가 거주한 기간을 통산하여 계산한다. 이 경우 공동상속주택(소득령§155③본문)의 거주기간은 해당 주택에 거주한 공동상속인 중 그 거주기간이 가장 긴 사람이 거주한 기간으로 판단한다.

다만, 아래의 2가지 유형에 해당한다면 거주요건이 면제된다.

① 조정대상지역 공고일 이전에 매매계약을 체결(계약금을 지급한 경우에 한함)하고 해당 1세대가 계약금 지급일 현재 무주택자일 것(소득령§154①5)

② 2017.8.2. 이전에 매매계약 체결(계약금을 지급한 경우에 한함)하고 해당 1세대가 계약금 지급일 현재 무주택자일 것(소득령 부칙 제28293호 제2조, 2017.9.19.)

위 요건 중 조정대상지역 공고일 이전에 매매계약을 체결하였는지에 대한 판정은 아래의 『실무』를 참고하기 바란다.

실무

◎ 조합원입주권 승계계약한 경우

○ [질의] 조정대상지역의 공고일 이전 무주택자가 「도시 및 주거환경정비법」 상 재개발사업의 조합원입주권을 매매계약으로 취득한 경우 거주요건을 적용하는지 여부
〈1안〉 거주요건 적용함
〈2안〉 거주요건 적용하지 않음
[회신] 귀 질의의 경우 제2안이 타당합니다.(재산제세과-1422,2022.11.14.).

◎ 조정대상지역 공고 전 오피스텔 분양계약한 경우(예규변경)

○ [질의] 무주택 세대가 조정대상지역 공고 이전에 오피스텔 분양계약하였으나, 해당 오피스텔이 조정대상지역 공고 이후에 완공되어 주거용으로 사용할 경우
- (질의1) 오피스텔에 대한 비과세 거주요건 적용 여부
〈제1안〉 거주요건을 적용하지 않음
〈제2안〉 거주요건을 적용함
- (질의2) '질의1'에서 '제2안'인 경우, 그 적용시기
〈제1안〉 예규생산일 이후 결정·경정분부터 적용
〈제2안〉 예규생산일 이후 양도분부터 적용
〈제3안〉 '21.1.1. 이후 오피스텔 분양권 취득분부터 적용
[회신] 질의1의 경우 제2안이 타당합니다.
질의2의 경우 제2안이 타당합니다(재산세제과-1312,2022.10.19.)

[참고1] 오피스텔 분양권은 중과대상 분양권 아님(조세법령운용과-840, 2021.9.30.)

[참고2] 종전예규(서면부동산-0221,2020.8.28.)

실무

◎ 조세특례제한법상 감면주택을 보유하고 있는 경우

○ 2017.8.2. 이전에 매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 주택으로서 해당 주택의 거주자가 속한 1세대가 계약금 지급일 현재 「조세특례제한법」 제99조의2 적용대상 주택을 보유하고 있는 경우에는 「소득세법 시행령」 부칙(대통령령 제28293호, 2017.9.19.) 제2조 제2항 제2호 규정이 적용되지 않는 것입니다(재산세제과-941,2018.11.1.) ⇨ 무주택 세대로 보지 않음

◎ 세대분리한 경우

○ 계약금 지급일 현재 주택을 보유하지 않은 1세대의 父가 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 매매계약을 체결하고 계약금을 지급하여 「소득세법 시행령」 제154조제1항에 따른 1세대 1주택 비과세 특례 적용 시 거주기간의 제한을 받지 않는 주택의 분양권을 조정대상지역의 공고일 이후 동일세대원인 자녀에게 증여(100%)한 경우로서, 증여 이후 자녀는 세대분리하여 별도의 독립된 1세대를 구성한 상태에서 증여받은 분양권이 완공되어 주택을 취득하는 경우, 해당 주택은 같은 영 제154조제1항제5호의 적용대상에 해당하지 않아 1세대 1주택 비과세 특례 적용 시 거주기간 요건을 적용받는 것입니다(법규재산-0209,2022.05.23.).

◎ 조정대상지역 공고 전 분양권 증여 취득

○ [질의] 무주택 1세대가 조정대상지역 공고 이전에 증여받은 분양권*에 기해 취득한 주택(취득당시 조정대상지역에 소재함)을 양도 시 「소득세법 시행령」 제154조 제1항제5호에 따라 비과세 거주요건 제한을 받지 않는지

* 증여자가 조정대상지역 공고 이전에 분양계약하고 계약금을 지급함

(제1안) 거주요건을 적용함

(제2안) 거주요건을 적용하지 않음

[회신] 귀 질의의 경우 제1안이 타당합니다(기획재정부 조세법령운용과-988, 2021.11.17.).

◎ 지역주택조합 가입계약한 경우

○ 조정대상지역으로 지정 고시되기 전에 「주택법」 제2조제11호가목에 따른 지역주택조합의 조합원 가입계약 체결, 같은 법 제15조제1항에 따른 사업계획승인, 공급계약 체결 및 계약금을 지급한 무주택 조합원이 조정대상지역으로 지정 고시된 이후에 사업시행완료로 주택을 취득한 경우, 해당 지역주택조합과 체결한 공급계약은 「소득세법 시행령」 제154조제1항제5호 및 대통령령 제28293호 소득세법 시행령 일부개정령 부칙 제2조제2항제2호에 따른 "매매계약을 체결"한 경우에 해당하지 않는 것이며, 그 조합원이 사업시행완료로 취득한 주택을 양도하는 경우 「소득세법 시행령」 제154조제1항에 따른 거주기간 요건이 적용되는 것입니다. (사전-2024-법규재산-0309,2024.6.17.)

<보유요건 및 거주요건의 변천>

2004.1.1. 이후	2011.6.3. 이후	2012.6.29. 이후	2017.9.19. 이후
보유요건 : 3년 거주요건(서울, 과천 및 5대 신도시 등) : 2년	보유요건 : 3년 거주요건 : 없음	보유요건 : 2년 거주요건 : 없음	보유요건 : 2년 거주요건* : 2년 (취득 당시 조정지역)

※ **2017.9.19. 이후 조정지역**(다만, **국토교통부장관이 "조정대상지역"을 지정·공고한 경우에는 그 지역**을 말함(소득령 §154②, 개정 소득령 제28293호 부칙 §1·§2)
① **서울 : 전 지역**
② **부산광역시 : 해운대구, 연제구, 동래구, 남구, 부산진구** 및 **수영구, 기장군**
③ **경기도 : 과천시, 광명시, 성남시, 고양시, 남양주시, 하남시** 및 **화성시(반송동, 석우동, 동탄면 금곡리·목리·방교리·산척리·송리·신리·영천리·오산리·장지리·중리·청계리 일원에 지정된 택지개발지구**로 한정)
④ **세종특별자치시(행정중심복합도시 건설예정지역)**

※ **2017.9.19. 이후 양도분부터 적용**하되, ㉠ **2017.8.2. 이전 취득한 주택** ㉡ **2017.8.2. 이전 매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 사실이 확인되는 주택**(계약금 지급일 현재 무주택 1세대에 한함) ㉢ **2017.8.3. 이후 취득하여 2017.9.19. 전에 양도한 주택**은 **종전 규정을 따름**

※ **2017.9.19. 이후 양도하는 임대주택이 1세대가 보유한 1주택으로서 세무서 및 시·구·군청에 등록되고 의무임대기간을 충족한 경우 1세대1주택 거주요건 적용을 배제하였으나, 2019.12.17.이후 등록 신청한 임대주택을 2020.2.11.이후에 양도하는 경우에는 2년 거주요건 적용(소득령 부칙 제30395호 제38조, 2020.2.11.)**

※ 조정대상지역 추가 지정 및 해제 현황은 P.777~788 "조정대상지역 지정 현황" 참고

※ 조정대상지역은 2016.11.15. 「주택공급에 관한 규칙」 "별표3"에서 지정·고시(2017.11.24. 삭제)한 것을 2017.8.2. 주택시장 안정화 방안 발표 및 후속 「소득세법 시행령」(2017. 9.19. 제28293호) 제154조 제2항에서 그대로 사용하다가 2017.8.9. 개정된 주택법이 2017.11.10. 시행되면서 주택법에 따라 지정·공고하는 지역을 소득세법에서 사용하고 있음

실무

◎ 행정구역 개편에 따른 조정대상지역 해당 여부

○ 위 과세기준자문 신청의 사실관계와 같이, 지방자치단체 행정구역 조정·개편에 따라, 「주택법」 제63조의2제1항에 따른 조정대상지역으로 지정된 행정구역에 조정대상지역이 아닌 지역이 사후적으로 편입된 경우, 해당 지역은 「소득세법」 상 조정대상지역에 해당하지 않는 것입니다(법무재산-0233,2022.2.10.).
☞ 예 : 창원시 성산구 반송동 등(지방자치단체 행정구역 조정·개편에 따라 편입)

2) 보유 및 거주요건의 기간계산

1세대 1주택 비과세 규정 적용시 보유기간의 계산은 당해 자산의 취득일의 초일을 산입하여 양도일까지로 하고, 거주기간은 주민등록표상의 전입일자부터 전출일까지의 기간에 의한다. 다만, 주택이 아닌 건물을 사실상 주거용으로 사용하거나 공부상의 용도를 주택으로 변경하는 경우 그 보유기간은 해당 자산을 사실상 주거용으로 사용한 날(사실상 주거용으로 사용한 날이 분명하지 않은 경우에는 그 자산의 공부상 용도를 주택으로 변경한 날)부터 양도한 날까지로 한다.

한편, 1세대 1주택 비과세 특례 합리화를 위하여 2019.2.12. 소득세법 시행령 제154조 제5항의 단서규정에 **2주택 이상**[제155조, 제155조의2 및 제156조의2 및 제156조의3에 따라 **일시적으로 2주택에 해당**하는 경우 **해당 2주택은 제외**하되, 2주택 이상을 보유한 1세대가 1주택 외의 주택을 모두 처분(양도, 증여 및 용도변경*(「건축법」 제19조에 따른 용도변경을 말하며, 주거용으로 사용하던 오피스텔을 업무용 건물로 사실상 용도변경하는 경우 포함)하는 경우를 말함)한 후 신규주택을 취득하여 일시적 2주택이 된 경우는 제외하지 않음]**을 보유한 1세대가 1주택 외의 주택을 모두 처분한 경우에는 처분 후 1주택을 보유하게 된 날부터** 보유기간을 **기산**한다고 개정하고 2년 유예기간을 거쳐 2021.1.1.이후 양도하는 분부터 적용하게 되었다.

* (소득령 부칙 제31442호 제9조, 2021.2.17.) ①증여, 용도변경의 경우 2021.2.17.이후 증여 또는 용도 변경하는 분부터 적용

이로 인해, 2주택 이상자가 일시적 2주택에 해당하는 경우에는 해당 2주택은 당초 취득일부터 기산하지만 당초 일시적 2주택이 아닌 2주택 이상자(괄호 밖)나 당초 일시적 2주택이 아닌 자가 최종 1주택 외의 주택을 모두 처분한 후에 신규주택을 취득하여 결과적으로 일시적 2주택이 된 경우(괄호 후단부)에는 비과세 판정 시 보유기간 기산일이 당초 취득일이 아닌 1주택 외의 주택을 모두 처분한 후 마지막 1주택을 보유하게 된 날부터 보유기간을 기산하여야 하며, 여기서 처분이란 양도, 증여 및 용도변경을 말하며 멸실, 상속 등은 포함되지 않음에 유의하여야 한다.

그러나, 1세대1주택 비과세 보유・거주기간 재기산제도는 매물출회 유도를 통한 부동산 시장 안정화 및 부동산 세제 정상화를 위해 2022.5.10.이후 양도분부터 폐지되었다. 따라서, 보유・거주기간 재기산제도는 2021.1.1.이후 양도분부터 2022.5.9.일까지 양도분에 한해 적용한다.

보유기간 재기산제도 법 폐지 전의 예규는 아래의 실무를 참고하기 바란다.

실무

2021.1.1. 현재 1세대 1주택자의 비과세 판정을 위한 보유 · 거주기간 기산일

○ 2주택을 보유한 1세대가 해당 주택 중 1주택을 먼저 양도하여 ´21.1.1.현재 1주택을 보유한 경우로서 해당 1세대 1주택 보유상태를 유지하다 그 주택을 양도하는 경우, 「소득세법 시행령」 제154조 제5항에 따른 보유기간은 양도하는 당해 주택의 취득일부터 기산하는 것이며, 거주기간은 그 보유기간 중 거주기간을 계산하는 것입니다.(서면-2020-법령해석재산-2486, 2021.02.15.)

특례주택 먼저 양도시 일반주택의 보유기간 기산일

○ [질의] 1세대가 특례주택*과 일반주택(거주주택)을 보유한 경우로서 특례주택을 먼저 양도(과세)한 후 남은 일반주택(거주주택)의 「소득세법 시행령」 제154조제1항에 따른 비과세 보유기간 기산일

* 사례1) 「조세특례제한법」 제98조의3에 따른 감면주택
사례2) 「소득세법 시행령」 제155조제2항에 따른 상속주택
사례3) 「소득세법 시행령」 제155조제3항에 따른 공동상속주택 소수지분
사례4·5) 「소득세법 시행령」 제155조제20항에 따른 장기임대주택으로서 「민간임대주택에 관한 특별법」 제6조제5항에 따라 자동말소된 주택

<제1안> 일반주택(거주주택) 취득일
<제2안> 특례주택 양도일
[회신] 1) 사례1,2,3,4,5 모두 각각 제1안이 타당합니다.

○ 「소득세법」 제89조제1항제3호를 적용할 때 「조세특례제한법」에 따라 해당 거주자의 소유주택으로 보지 아니하는 주택은, 舊 소득세법 시행령('22.5.31., 대통령령 제32654호로 개정되기 전의 것) 제154조제5항 단서에서 규정한 2주택 이상을 보유한 1세대인지 여부를 판단할 경우에도 해당 거주자의 소유주택으로 보지 아니하는 것입니다(재산세제과-895,2022.8.5.).

일반주택 먼저 양도시 특례주택(농어촌주택)의 보유기간 기산일

○ 일반주택을 보유한 1세대가 「조세특례제한법」 제99조의4에 따른 농어촌주택등의 취득 후 일반주택과 농어촌주택등을 양도하는 경우, 일반주택과 농어촌주택등의 보유기간 기산일은 해당 주택의 취득일입니다(재산세제과-1049, 2022.8.25.).

2주택자가 1주택을 배우자에게 증여후 이혼한 다음 남은 1주택을 양도시 보유기간 기산일

○ [질의] 2주택(A,B)을 보유하다가 1주택(A)을 배우자에게 증여한 후 이혼한 다음 남은 1주택(B)을 양도하는 경우 1세대1주택 비과세 보유기간 기산일
〈제1안〉 B주택의 취득일(보유기간을 재기산하지 않음)
〈제2안〉 A주택의 증여일(보유기간을 재기산함)

[회신] 제1안이 타당합니다(재산세제과-863,2022.8.2.).

☞ 법문상 "증여"처분이 다주택자 해소사유가 되는데, 해당 사례는 이혼후에도 2주택이고, 부부세대와 이혼시 이혼당사자(또는 이혼상대방) 세대는 각각 독립된 세대인 측면에서 보유기간 재기산을 하지 않음

◎ 2주택 보유세대가 별도세대 자녀에게 1주택을 상속한 후 나머지 주택 양도한 경우

○ 귀 질의의 사실관계와 같이 1세대 2주택자가 배우자의 사망으로 별도세대인 자녀에게 1주택을 상속한 후 남은 1주택을 양도하여 해당 주택에 대한 1세대 1주택 비과세여부를 판정함에 있어「소득세법 시행령」제154조제5항에 따른 보유기간 기산일은 당해 주택의 취득일로 하는 것입니다(법령재산-6265,2021.12.13.)

☞ 법령에 열거되어 있지 않고, 상속은 증여와 달리 부득이한 사유가 있어 보유기간기산일을 조정할 가능성이 작음

3) 구체적 사안별 보유기간 등 계산

가) 일반재건축에 있어 보유·거주기간 통산

거주기간 또는 보유기간을 계산함에 있어서 거주하거나 보유하는 중에 소실·도괴·노후 등으로 인하여 멸실되어 재건축한 주택의 경우에는 그 멸실된 주택과 재건축한 주택에 대한 기간을 통산한다.

나) 부득이한 사유로 일부 세대원이 거주요건을 채우지 못한 경우

거주요건 계산시 세대원의 일부가 근무상 형편 등 부득이한 사유로 일시 퇴거하여 당해 주택에 거주하지 못한 경우에도 나머지 세대원이 소득세법 시행령 제154조제1항이 정하는 기간을 거주한 경우에는 거주기간에 관한 비과세 요건을 갖춘 것으로 본다(서면1팀-40, 2004.1.16.).

실무

◎ 1세대1주택자가 거주기간 판정시 세대원 일부가 당초부터 함께 거주하지 못한 경우

○ 거주자 및 배우자 등이 구성하는 1세대가 1주택을 보유하면서 배우자가 사업상의 형편 등 부득이한 사유로 처음부터 본래의 주소에서 일시 퇴거한 귀 질의의 경우 나머지 세대원이 거주요건을 충족하였다면 1세대 1주택으로 양도소득세를 과세하지 아니하는 것임.(기획재정부 재산세제과-450, 2009.3.11.)

다) 동일 세대원에게 상속되어 양도한 경우 보유기간 계산

1세대가 1주택(母 명의)을 소유하던 중에 모가 사망하여 동일세대원이던 子에게 당해 주택이 상속되어 양도(양도일 현재도 1세대 1주택임)하는 경우, 2년 이상 보유하였는지의 판정은 피상속인(모)의 취득일로부터 기산하여 산정한다(서면4팀-77, 2004.2.18.).

라) 이혼위자료로 받은 1주택 양도시 비과세 판정기준

이혼 위자료에 갈음하여 남편으로부터 주택을 양도받은 아내가 그 주택을 다시 제3자에게 양도하는 경우 1세대 1주택 비과세 판정은 이혼 前 남편과는 관계없이 아내만을 기준으로 판단한다(대법원95누4599, 1995.11.24.).

마) 이월과세 적용대상 주택의 보유기간

거주자가 양도일로부터 소급하여 5년(2023.1.1.이후 증여받아 양도하는 분부터는 10년) 이내에 그 직계존비속으로부터 증여받은 주택을 양도하는 경우 해당 주택의 보유기간은 「소득세법」 제95조 제4항 단서 및 같은 법 시행령 제154조 제5항에 따라 그 증여한 직계존비속이 해당 주택을 취득한 날부터 기산한다(기획재정부 재산세제과-400, 2011.5.30.).

바) 재건축시 일시적 2주택의 적용 여부

기존의 주택을 헐고 그 곳에 새 주택을 신축하였다 하더라도 기존의 주택과 별개의 주택을 취득한 것이 아니므로 재건축 주택의 준공은 소득세법 시행령 제155조 제1항에서 규정하는 다른 주택의 새로운 취득에 해당되지 아니한다(국심2003서1722, 2003.10.8.).

실무

재건축한 주택의 보유 및 거주기간 계산 (양도소득세 집행기준 89-154-26)

구 분	보유 및 거주기간 포함여부		
	종전주택	공사기간	재건축주택
소실·노후 등으로 재건축한 경우	포 함	포함하지 않음	포 함
도시및주거환경정비법에 따라 재건축한 경우	포 함	보유 : 포함 거주 : 포함하지 않음	포 함

사) 주택과 주택 외 부분의 면적이 변동된 경우 보유기간 계산

주택의 면적이 주택외의 면적보다 큰 상태로 보유한 기간을 통산하여 건물전체의 비과세 여부를 판정한다(양도 집행기준 89-154-23).

아) 비거주자에서 거주자로 전환된 경우(소득세법 시행령§154⑧)

비거주자가 해당 주택을 3년 이상 계속 보유하고 그 주택에서 거주한 상태로 거주자로 전환된 경우에는 해당 주택에 대한 거주기간 및 보유기간을 통산한다.

① 국세청 : "거주자 신분에서의 보유기간" 등을 통산하고, 거주기간은 그 보유기간 중 거주한 기간을 통산하는 것이다. 즉, 만일 비거주자가 거주자가 된 경우 보유기간 등은 "거주자로서 보유기간만"을 통산하고 비거주자로서의 보유기간은 합산하지 않으며, 이 경우 기간은 거주자로 되는 시기, 즉 "거주자가 되기 위하여 입국하는 날부터 기산"하는 것이다(재산세과-1480, 2009.7.20. ; 부동산거래관리과-368, 2010.3.10.).

② 기획재정부 및 조세심판원 : 거주자로 전환된 시점에서 3년 이상 1주택을 보유하고 그 주택에서 거주한 상태로 거주자로 전환되는 "모든" 비거주자에게 적용되는 것이다(재재산세제과-218, 2012.3.19. ; 법령재산-0111, 2016.5.13. ; 조심2016중2001, 2016.8.10.).

4) 보유기간 등의 특례

가) 건설임대주택을 분양받아 양도하는 경우

「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조 제2호에 따른 민간건설임대주택 또는 「공공주택 특별법」 제2조 제1호의2에 따른 공공건설임대주택·공공매입임대주택을 취득하여 양도하는 경우로서 해당 건설임대주택 등의 임차일부터 해당 주택의 양도일까지의 기간 중 세대전원이 거주(기획재정부령으로 정하는 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그 밖에 부득이한 사유로 세대의 구성원 중 일부가 거주하지 못하는 경우 포함)한 기간이 5년 이상인 경우에는 보유기간 등에 제한 없이 비과세 된다.

☞ 공공매입임대주택은 공공임대주택 활성화 및 과세 형평성 제고를 위해 2022.2.15.이후 양도분부터 적용

나) 공익사업용으로 양도 및 수용되는 경우

주택 및 그 부수토지(사업인정 고시일 전에 취득한 주택 및 그 부수토지에 한한다)의 전부 또는 일부가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 협의매수·수용 및 그 밖의 법률에 의하여 수용되는 경우에는 보유기간 및 거주기간의 제한없이 비과세된다. 이 경우 그 양도일 또는 수용일부터 5년 이내에 양도하는 그 잔존주택 및 그 부수토지도 보유기간 및 거주기간에 제한 없이 양도소득세가 비과세 된다.

※ 동 규정의 비과세 구조

(1) 1세대 1주택자가 주택 및 그 부수토지의 전부 또는 일부가 협의매수·수용되는 경우 보유기간 및 거주기간 제한없이 비과세함 → **당초 협의매수·수용되는 부분에 대한 비과세**

(2) 그 양도일 또는 수용일로부터 "5년" 이내에 양도하는 그 잔존주택 및 그 부수토지도 보유기간 및 거주기간에 제한없이 비과세함 → **잔존 부분에 대한 비과세**

다) 해외이주 등으로 세대 전원이 출국하는 경우

1) 「해외이주법」에 따른 해외이주로 세대전원이 출국하는 경우에는 출국일 현재 1주택을 보유하고 있는 경우로서 출국일로부터 2년 이내에 양도하는 경우 보유기간 등의 제한 없이 비과세 된다.

2) 1년 이상 계속하여 국외거주를 필요로 하는 취학 또는 근무상의 형편으로 세대전원이 출국하는 경우에는, 출국일 현재 1주택을 보유하고 있는 경우로서 출국일로부터 2년 이내에 양도하는 경우 보유기간 등에 제한 없이 비과세 된다.

3) 현지이주하는 경우

해외이주 외의 목적으로 출국하여 영주권 또는 그에 준하는 장기체류 자격을 취득하고 이에 근거하여 거주여권을 발급받은 자의 이주인 경우에도 현지이주한 날로부터 2년 이내에 양도하는 경우 보유기간에 제한 없이 비과세 된다.

4) 현지이주의 경우 출국일

1세대가 출국일 및 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 「해외이주법」에 따른 해외이주로 세대전원이 출국하여 출국일부터 2년 이내에 당해 주택을 양도하는 경우에는 보유기간 및 거주기간의 제한없이 양도소득세가 비과세되는 것이며, 이를 적용할 때 「해외이주법」에 따른 현지이주의 경우 출국일은

영주권 또는 그에 준하는 장기체류 자격을 취득한 날이 되며, 동 규정은 2009. 4.14. 양도하는 분부터 적용한다(재산세과-310, 2009.9.25.).

※ 2009.4.13.이전 양도분 : 출국일은 '세대 전원이 출국한 날'을 말하는 것으로서, 이는 세대원의 출입국 내역 등을 확인하여 판단할 사항임(재산세과-3686, 2008.11.7.)

5) 비거주자가 된 상태에서 취득하여 양도하는 경우

주택의 양도 당시 비거주자라 할지라도 그가 거주자였을 당시 주택을 취득한 후 해외이주법에 의한 해외이주로 세대전원이 출국하여 비거주자로 되었던 경우에는 예외적으로 그 주택의 보유기간 및 거주기간에 관계없이 양도소득세가 과세되지 않는다고 볼 것이나, 해외이주로 비거주자가 된 상태로 주택을 취득하였다가 이를 양도한 경우에는 1세대 1주택 비과세 요건에 해당하지 않는다고 할 것임 (대법원2008두21515, 2009.1.30.)

6) 출국일 현재 1주택에 해당할 것

해외이주 당시 국내보유주택의 수나 보유 및 거주요건의 구비여부와 상관없이 비거주자가 구성하는 1세대가 당해 주택의 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있으면 비과세가 가능한 것으로 판결(대법원2006두798, 2007.5.10)함에 따라 2008. 2.22. 소득세법 시행령 제154조 제1항을 개정하여 양도일뿐만 아니라 출국일에도 1주택을 소유한 경우에만 비과세 대상에 해당함을 명확히 규정하였다. 따라서 2008.2.22. 이후 양도분부터는 출국일 현재 1주택 소유한 세대가 양도일 현재 당해 1주택을 보유하고 있는 경우에 한하여 비과세 규정을 적용한다.

＊ 해외이주법 제4조【해외이주의 종류】

이 법에 따른 해외이주의 종류는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 연고이주 : 혼인·약혼 또는 친족 관계를 기초로 하여 이주하는 것
2. 무연고이주 : 외국기업과의 고용계약에 따른 취업이주, 제10조제3항에 따른 해외이주알선업자가 이주대상국의 정부기관·이주알선기관 또는 사업주와의 계약에 따르거나 이주대상국 정부기관의 허가를 받아 행하는 사업이주 등 제1호 및 제3호 외의 사유로 이주하는 것
3. 현지이주 : 해외이주 외의 목적으로 출국하여 영주권 또는 그에 준하는 장기체류 자격을 취득한 사람의 이주

＊ 해외이주법 시행규칙 제3조【현지이주의 확인】

재외공관의 장은 「해외이주법」 제4조제3호에 따른 현지이주자 명단을 월별로 작성하여 재외동포청장에게 보고하여야 하며, 재외동포청장은 그 명단을 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

라) 취학 등 부득이한 사유가 있어 양도하는 경우(1년 이상 거주해야 함)

1) 1년 이상 거주한 주택을 초·중등교육법에 의한 학교(초등학교 및 중학교는 제외) 및 고등교육법에 의한 학교에의 취학 등으로 세대 전원이 다른 시·군으로 주거를 이전하게 되어 부득이하게 양도하는 경우에는 보유기간 등이 미달하더라도 비과세 된다.

*** 다른 시·군으로 주거를 이전하는 경우**

① 다른 시에는 특별시, 광역시, 특별자치시 및「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」제10조 제2항에 따라 설치된 행정시를 포함한다.

② 다른 군에는 광역시지역 안에서 구지역과 읍·면지역 간에 주거를 이전하는 경우와 특별자치시,「지방자치법」제7조 제2항에 따라 설치된 도농복합형태의 시지역 및「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」제10조 제2항에 따라 설치된 행정시 안에서 동지역과 읍·면지역 간에 주거를 이전하는 경우를 포함한다.

☞ 초·중등교육법상 학교 : 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교 등
고등교육법상 학교 : 대학, 산업대학, 교육대학, 전문대학, 방송·통신대학, 기술대학 등

2) 1년 이상 거주한 주택을 직장의 변경이나 전근 등 근무상의 형편으로 세대 전원이 다른 시·군으로 주거를 이전하게 되어 부득이하게 양도하는 경우에는 보유기간 등이 미달하더라도 비과세 된다.

3) 1년 이상의 치료나 요양을 필요로 하는 질병의 치료 또는 요양을 목적으로 세대 전원이 다른 시·군으로 주거를 이전하게 되어 1년 이상 거주한 주택을 부득이하게 양도하는 경우에는 보유기간 등이 미달하더라도 비과세 된다.

4)「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 학교폭력으로 인한 전학(같은 법에 따른 학교폭력대책자치위원회가 피해학생에게 전학이 필요하다고 인정하는 경우에 한한다)으로 세대 전원이 다른 시·군으로 주거를 이전하게 되어 1년 이상 거주한 주택을 부득이하게 양도하는 경우에는 보유기간 등이 미달하더라도 비과세 된다. 학교폭력으로 인한 전학에 대한 보유기간 특례 부분은 2016.3.16. 소득세법 시행규칙 개정으로 신설되어 2016.3.16. 이후 결정 또는 경정하는 분부터 적용한다(소득세법 개정시행규칙 제556호 부칙 제1조·제4조).

※ 위 1) ~ 4)의 사유가 발생한 당사자 외의 세대원 중 일부가 취학, 근무 또는 사업상의 형편 등으로 당사자와 함께 주거를 이전하지 못하는 경우에도 세대전원이 주거를 이전한 것으로 본다.

마) 조정지역(조정대상지역)의 임대주택 등에 대한 "거주기간" 특례

1) 2017.9.19. 이후 양도분부터(개정 前에 취득한 주택 등에 대한 경과조치 있음) 조정지역(다만, 국토교통부장관이 조정대상지역을 지정·공고한 경우에는 그 지역)에 소재하는 주택은 원칙적으로 보유기간 2년 이상이고 그 보유기간 중 거주기간 2년을 갖추어야 하지만, 앞에서 살펴본 가) ~ 라)의 보유기간 등 특례에 해당하는 경우에는 예외적으로 "거주기간"의 제한을 받지 않는다.

2) 조정대상지역 주택에 대한 거주기간 특례 : 거주자가 국토교통부장관이 조정대상지역을 지정·공고한 경우 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우로서 해당 거주자가 속한 1세대가 계약금 지급일 현재 주택을 보유하지 않은 경우에는 거주기간의 제한을 받지 않는다(소득세법시행령 제154조 제1항 제5호).

3) 임대주택에 대한 거주기간 특례 : 거주자가 해당 주택을 임대하기 위하여 소득세법 제168조 제1항에 따른 사업자등록과 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따른 임대사업자등록을 하고 임대보증금 또는 임대료의 증가율이 5% 이하인 경우에는 거주기간의 제한을 받지 않았는데, 2019.12.17. 이후 사업자등록 및 임대사업자등록하는 주택부터는 거주요건 2년을 충족하여야 1세대 1주택 비과세 혜택을 적용한다.(소득세법시행령 제154조 제1항 제4호 2020.2.11. 삭제).

※ 민간임대주택에 관한 특별법 제43조(임대의무기간 및 양도 등)

* 임대사업자는 입주지정기간 개시일 등 일정시점부터 다음의 임대의무기간 동안 민간임대주택을 계속 임대하여야 하며, 그 기간이 지나지 아니하면 이를 양도할 수 없다.
① 공공지원민간임대주택, 장기일반민간임대주택 : 8년 이상
(2020.8.18. 이후 등록하는 민간임대주택부터 10년 이상으로 민간임대주택법 개정)
② 단기민간임대주택 : 4년 이상(2020.8.18. 민간임대주택법에서 삭제)

** 이에 불구하고 임대사업자는 임대의무기간 동안에도 일정한 절차에 따라 시장·군수·구청장에게 신고한 후 민간임대주택을 다른 임대사업자에게 양도할 수 있다. 이 경우 양도받는 자는 양도하는 자의 임대사업자로서의 지위를 포괄적으로 승계하며, 이러한 뜻을 양수도계약서에 명시하여야 한다.

*** 위 (*)에 불구하고 임대사업자가 부도, 파산, 그 밖의 일정한 경제적 사정 등으로 임대를 계속할 수 없는 경우에는 임대의무기간 중에도 시장·군수·구청장에게 허가를 받아 임대사업자가 아닌 자에게 민간임대주택을 양도할 수 있다.

5) 보유기간 및 거주기간 특례에 관한 해석 사례

가) 해외이주가 확정된 상태에서 출국 하루 전에 취득한 것은 해외이주자에 대한 1세대 1주택 비과세 특례를 인정하는 취지에 부합하지 아니하므로 1세대 1주택 비과세 특례 규정의 적용이 배제된다(국심2003서3235, 2004.3.8.).

☞ 기획재정부 해석
1년 이상 계속 국외거주를 요하는 취학·근무상 형편으로 세대 전원이 출국할 것을 알면서도 주택을 취득한 경우에도 소득세법 시행령 제154조 제1항 단서 제2호 다목의 규정이 적용되는 것임.(기획재정부 재산세제과-214, 2008.3.6.) 다만, 국세청은 이후에도 이 경우 적용할 수 없다고 해석하고 있음

나) 세대의 출국 당시 일반주택과 상속주택이 있어 해외출국 이전인 거주자 신분시 1세대 1주택 비과세 요건이 충족되고, 상속주택을 먼저 팔아 일반주택 양도일 현재는 1주택 소유자이므로 비거주자 상태에서 일반주택을 양도하였더라도 1세대 1주택 비과세대상이다(국심2003서1220, 2003.6.30.). 2008.2.22. 前 적용내용임

다) 비거주자가 국내거주시 보유하던 주택을 양도하는 경우로서 출국 당시는 부모와 아들이 동일 세대원이었으나 해외이주 후 아들이 별도세대를 구성하여 양도일 현재는 1세대 1주택이므로 비과세 대상이다(국심2002서3215, 2003.4.30.).

라) 해외 출국하기 이전에 국내에 있으면서 주택을 양도하기는 했으나 주택 양도 시점에 해외에서 3년간 근무할 것이 확정된 이후이고 실제 세대가 모두 출국하였으므로 "1년 이상 계속하여 국외거주를 필요로 하는 취학 또는 근무상의 형편으로 세대전원이 출국하는 경우"에 해당한다(국심2003구393, 2003.4.22.).

마) 초등학교 재학생으로 보이는 자녀 2명과 함께 출국한 사실만이 있을 뿐 취학이나 근무상의 형편 등의 부득이한 사유로 3년 미만 보유한 아파트를 양도하고 세대 전원이 국외로 출국하지 아니한 경우에는 1세대 1주택 비과세 대상에 해당되지 않는다(국심2003중3445, 2004.1.27.).

바) 도시 및 주거환경 정비법에 의한 주택재건축사업의 경우 사업시행인가일이나 그 전에 기존주택이 철거되는 때에는 기존주택의 "철거일 현재" 3년 이상 보유(서울, 과천, 5대 신도시는 보유기간 중 2년 이상 거주 - 2011.6.3. 이후 거주요건 폐지하였고, 보유요건은 2012.6.29. 이후 2년으로 개정함)한 주택을 소유하는 자에 대하여 양도일 현재 다른 주택이 없는 경우 이를 소득세법 시행령 제154조 제1항의 규정에 의한 1세대 주택으로 보아 비과세 된다(재재산-200, 2004.2.13.).

사) 구 소득세법 기본통칙 89-10(전출 등 부득이한 사유가 있는 경우 보유요건 배제)에서는 1년 이상 거주기간의 계산을 취득한 날부터 그 부득이한 사유가 발생한 날까지의 거주기간을 통산한다고 규정되어 있는 바, 이 경우 "그 사유가 발생한 날"의 의미를 직장 변경일까지의 기간으로 보기 보다는 부득이한 사유로 주거를 이전하는 날까지의 거주기간으로 해석하는 것이 비과세 특례조항의 입법취지에 비추어 보다 더 합리성이 있으므로 주택을 취득한 후 직장 변경과 같은 부득이한 사유가 발생하여 취득시점부터 양도시점까지 1년 이상 거주한 주택을 양도하고 세대전원이 다른 시로 주거를 이전하였다면 비과세대상에 해당된다(국심2003중3448, 2004.2.10.).

☞ 1년 이상 거주기간의 계산 예규 변경(서면4팀-932, 2007.3.20)
1년 이상 거주한 주택을 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양 기타 부득이한 사유로 양도하는 경우 3년 이상 보유하지 않아도 비과세된다. 이 경우 법령에 의하면 1세대 1주택 비과세 판정시 거주기간의 계산은 주민등록상의 전입일부터 전출일까지의 기간에 의한다고 규정하고 있고(소령 제154조 제5항), 부득이한 사유 발생으로 양도하는 경우에 대한 거주기간 계산(1년 이상)은 별도로 명시적으로 규정되어 있지 아니한 점 및 "그 사유가 발생한 날"의 의미를 부득이한 사유로 주거를 이전하는 날까지의 거주기간으로 해석한 국세심판례를 준용하여 "양도한 날까지의 거주기간을 통산"하는 것으로 예규를 변경하여 2007.2.26. 이후 양도하는 분부터 적용함.

바. 고가주택(1세대 1주택 비과세 제외)

<고급(고가)주택 연혁>

변경일	아파트등 공동주택	단 독 주 택	시설기준
'99.9.18 이후	실지양도가액이 6억원을 초과하면서 전용면적 165m² 이상	① 실지양도가액이 6억원을 초과하면서 건물연면적이 264m² 이상이고 건물 시가표준액이 2천만원 이상인 단독주택 ② 실지양도가액이 6억원을 초과하면서 대지가 495m² 이상이고 건물과세 시가표준액이 2천만원 이상인 단독주택	엘리베이터, 에스컬레이터 또는 67m² 이상의 수영장 중 1개의 시설이 설치된 주택
'01.1.1 이후	상 동	① 실지양도가액이 6억원을 초과하면서 건물연면적이 264m² 이상이고 건물 기준시가가 4천만원 이상인 단독주택 ② 실지양도가액이 6억원을 초과하면서 대지가 495m²이상이고 건물기준시가가 4천만원이상인 단독주택	
'02.10.1 이후	실지양도가액이 6억원을 초과하면서 전용면적 149m² 이상	상 동	

변경일	아파트등 공동주택	단 독 주 택	시설기준
'03.1.1 이후	실지양도가액이 6억원을 초과하는 단독 및 공동주택 〈용어를 고급주택에서 고가주택으로 변경시행〉		
'08.10.7 이후	실지양도가액이 9억원을 초과하는 단독 및 공동주택		
'21.12.8 이후	실지양도가액이 12억원을 초과하는 단독 및 공동주택		

* 조특법 적용시 고가주택 개념은 소득세법 및 조특법 개정연혁과 함께 이해하여야 함

1) 고가주택의 개념

고가주택이라 함은 주택 및 이에 부수되는 토지의 양도당시의 실지거래가액의 합계액이 12억원(2021.12.7.까지는 9억원, 2008.10.6. 까지는 6억원)을 초과하는 것을 말한다.

2) 사안별 고가주택 판단

가) 다가구주택의 고가주택의 판정

다가구주택은 원칙적으로 공동주택으로 보아 고가주택 규정을 적용하는 것이나, 소득세법 시행령 제155조 제15항의 규정에 의하여 다가구주택을 단독주택으로 보아 1세대 1주택 비과세규정을 적용하는 경우에는 고가주택 규정 적용시 다가구주택을 단독주택으로 취급하여 고가주택 여부를 판단한다(서일46014-11862, 2003.12.22.).

나) 매매계약 당시는 고가주택이나 대금청산일에는 고가주택이 아닌 경우

복합주택의 양도계약 체결 당시에는 지하실의 1/2, 1층, 2층이 주택으로 사용되어 고가주택에 해당되지만, 양도일로 보는 잔금수령일 당시에는 2층 부분이 사무실로 용도 변경되어 사용하고 있어 고가주택의 기준에 해당되지 않아도 사실상 고가주택을 양도한 것으로 보아야 한다(국심97중152, 1997.4.18.).

다) 복합주택의 고가주택 판정

하나의 건물이 주택과 주택외의 부분으로 복합되어 있는 경우로서 주택의 연면적이 주택 외의 연면적보다 큰 경우에는 그 전부를 주택으로 보아 1세대 1주택 비과세 규정을 적용하며, 이와 같이 주택 외의 부분이 주택으로 간주되어 1세대 1주택 비과세 규정이 적용되는 때에는 그 주택 외의 부분의 가액을 주택의 가액에 포함시켜 고가주택 규정을 적용한다. 그러나 1세대 1주택 비과세규정이 적용되지 아니하는 복합건물은 주택(그 부수토지 포함)의 양도당시 실지거래가액 12억원(2021.12.7. 까지는 9억원, 2008.10.6. 까지는 6억원) 계산시 주택 외의 부분(그 부수토지 포함)의 가액을 제외하고 판정한다(재산46014-270, 2003.7.31.).

☞ 2022.2.15. 이후 양도분부터 고가주택에 해당하는 자산의 양도차익 및 장기보유특별공제액을 계산할 때 하나의 건물이 주택과 주택 외의 부분으로 복합되어 있는 경우와 주택에 딸린 토지에 주택 외의 건물이 있는 경우에는 주택 외의 부분은 주택으로 보지 않음(소득령 제160조 제1항)

2. 1세대 1주택의 비과세 특례

유 형	비과세 특례 적용요건	적용 조문
종전주택 + 신규주택	종전주택을 취득하고 1년 이상이 지난 후 일반주택을 취득하고 신규주택 취득일부터 3년 이내 종전주택을 양도하는 경우	소령 §155①
일반주택 + 상속주택	일반주택을 양도하는 경우	소령 §155②
일반주택 + 공동상속주택	일반주택을 양도하는 경우	소령 §155③
일반주택 + 일반주택 (동거봉양 또는 혼인합가)	동거봉양(혼인) 합가일부터 10년 이내 먼저 양도하는 주택	소령 §155④,⑤
국가유산주택 + 일반주택	일반주택을 양도하는 경우	소령 §155⑥
농어촌주택 + 일반주택	일반주택을 양도하는 경우	소령 §155⑦
일반주택 + 수도권 밖 소재 주택	일반주택을 양도하는 경우 (부득이한 사유가 해소된 날부터 3년 이내에 양도하는 경우)	소령 §155⑧
종전주택 + 수도권 밖 신규주택	종전주택을 취득한 후 일반주택을 취득하고 신규주택 취득일부터 5년 이내 종전주택을 양도하는 경우	소령 §155⑯
거주주택 + 장기임대주택*	거주주택을 양도하는 경우 (2년 이상 보유, 2년 이상 거주)	소령 §155⑳

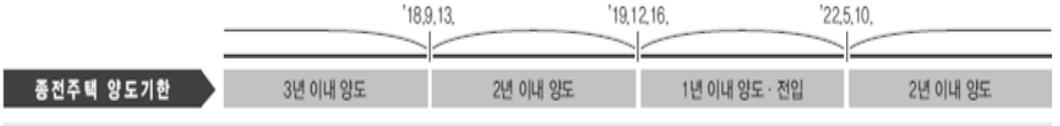
* 장기임대주택 : 소령 제167조의3①제2호에 따른 주택[같은 호 가목 및 다목에 해당 주택은 해당 목의 단서에서 정하는 기한 제한 적용하지 않되, '20.7.10. 이전 민간임대주택법에 따른 임대사업자등록 신청한 주택으로 한정하며, 같은 호 마목에 해당하는 주택은 같은 목 1)에 따른 주택(같은 목 2) 및 3)에 해당하지 않는 경우로 한정)을 포함]

가. 일시적 1세대 2주택 비과세 특례

국내에 1주택을 소유한 1세대가 그 주택(종전 주택)을 양도하기 전에 다른 주택(신규 주택)을 새로이 취득(자기가 건설하여 취득한 경우를 포함)함으로써 일시적으로 2주택이 된 경우, 종전 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후 신규 주택을 취득하고 그 신규 주택을 취득한 날부터 3년* 이내에 종전의 주택을 양도하는 경우(제18항**에 따른 사유에 해당하는 경우 포함)에는 이를 1세대1주택으로 보아 비과세 규정을 적용한다.

* 2023.1.12.이후 종전주택 양도분부터 적용

* 아래의 기간에 따라 일시적 1세대 2주택 비과세 특례 요건을 달리 적용함



♦ 소득령 부칙 제29242호('18.10.23.) 제2조 ① '18.10.23. 이후 양도하는 분부터 적용하되, ② 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 종전 규정에 따름
1. 조정대상지역에 종전의 주택을 보유한 1세대가 '18.9.13. 이전 조정대상지역에 있는 신규주택(신규주택을 취득할 수 있는 권리 포함, 이하 이 항에서 같음)을 취득한 경우
2. 조정대상지역에 종전의 주택을 보유한 1세대가 '18.9.13. 이전 조정대상지역에 있는 신규주택을 취득하기 위하여 매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우

♦ 소득령 부칙 제30395호('20.2.11.) 제15조 ① '20.2.11. 이후 양도하는 분부터 적용하되, ②다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 종전 규정에 따름
1. 조정대상지역에 종전의 주택을 보유한 1세대가 '19.12.16. 이전 조정대상지역에 있는 신규주택(신규주택을 취득할 수 있는 권리 포함, 이하 이 항에서 같음)을 취득한 경우
2. 조정대상지역에 종전의 주택을 보유한 1세대가 '19.12.16. 이전 조정대상지역에 있는 신규주택을 취득하기 위하여 매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우

♦ 소득령 부칙 제32654호('22.5.31.) 제3조 ① '22.5.10. 이후 종전의 주택을 양도하는 경우부터 적용하되, ② '22.5.10. 전에 종전의 주택을 양도한 경우 종전 규정에 따름

1) [2023.1.12.이후 종전주택 양도분부터]
① 종전 주택은 양도일 현재 1세대 1주택 비과세 요건을 충족할 것
② 신규주택을 취득한 날로부터 3년 이내에 종전주택을 양도할 것

2) [2022.5.10.이후 종전주택 양도분부터]
① 종전 주택은 양도일 현재 1세대 1주택 비과세 요건을 충족할 것
② (일반적인경우) 신규주택을 취득한 날로부터 3년 이내에 종전주택을 양도할 것
(조정대상지역) 신규주택을 취득한 날로부터 2년 이내에 종전주택을 양도할 것

3) [2020.2.11.이후 종전주택 양도분부터]
① 종전 주택은 양도일 현재 1세대 1주택 비과세 요건을 충족할 것
② (일반적인경우) 신규 주택을 취득한 날로부터 3년 이내에 종전 주택을 양도하는 경우
(조정대상지역) 종전 주택이 조정대상지역에 있는 상태에서 신규주택을 취득(조정대상지역 공고가 있은 날 이전에 신규주택 취득을 위해 매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의해 확인되는 경우 제외)하는 경우에는 아래 요건을 모두 충족한 경우. 다만, 신규 주택 취득일 현재 기존 임차인이 거주하고 있는 것이 임대차계약서 등 명백한 증빙서류에 의해 확인되고 그 임대기간이 끝나는 날이 신규 주택 취득일부터 1년 후인 경우에는 아래 기간을 전 소유자와 임차인간의 임대차계약 종료일까지로 하되, 신규 주택 취득일부터 최대 2년을 한도로 하고, 신규 주택 취득일 이후 갱신한 임대차계약은 인정하지 않음
㉠ 신규 주택 취득일부터 1년 이내에 그 주택으로 세대전원이 이사(기재부령으로 정하는 취학, 근무상 형편, 질병의 요양 그 밖의 부득이한 사유로 세대의 구성원 중 일부가 이사하지 못하는 경우 포함)하고 「주민등록법」 제16조에 따라 전입신고를 마친 경우
㉡ 신규 주택 취득일부터 1년 이내에 종전주택을 양도하는 경우

<부칙> 개정 소득령 제30395호 부칙§15 : (종전규정에 따름)

ⓐ 조정대상지역에 종전주택을 보유한 1세대가 2019.12.16. 이전에 조정대상지역에 있는 신규주택(신규주택을 취득할 수 있는 권리 포함)을 취득한 경우

ⓑ 조정대상지역에 종전주택을 보유한 1세대가 2019.12.16. 이전에 조정대상지역에 있는 신규주택(주택을 취득할 수 있는 권리 포함)을 취득하기 위하여 매매계약을 취득하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우

4) [2018.10.23.이후 종전주택 양도분부터]

① 종전 주택은 양도일 현재 1세대 1주택 비과세 요건을 충족할 것

② (일반적인경우) 신규 주택을 취득한 날로부터 3년 이내에 종전 주택을 양도하는 경우
(조정대상지역) 종전의 주택이 조정대상지역에 있는 상태에서 조정대상지역에 있는 신규 주택을 취득(조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 신규 주택(신규 주택을 취득할 수 있는 권리를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)을 취득하거나 신규 주택을 취득하기 위하여 매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우는 제외한다)하는 경우에는 2년 이내에 종전 주택을 양도하는 경우

<부칙> 개정 소득령 제29242호 부칙§2 : (종전규정에 따름)

ⓐ 조정대상지역에 종전주택을 보유한 1세대가 2018.9.13. 이전에 조정대상지역에 있는 신규주택(신규주택을 취득할 수 있는 권리 포함)을 취득한 경우

ⓑ 조정대상지역에 종전주택을 보유한 1세대가 2018.9.13. 이전에 조정대상지역에 있는 신규주택(주택을 취득할 수 있는 권리 포함)을 취득하기 위하여 매매계약을 취득하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우

** "소득세법시행령 제18항에 따른 사유"란 다른 주택을 취득한 날부터 3년이 되는 날 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 해당 각 호의 어느 하나의 방법에 따라 양도된 경우를 말한다.

ⅰ) 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」에 의하여 설립된 한국자산관리공사(이하 "한국자산관리공사"라 한다)에 매각을 의뢰한 경우

ⅱ) 법원에 경매를 신청한 경우

ⅲ) 「국세징수법」에 의한 공매가 진행 중인 경우

ⅳ) 재개발사업, 재건축사업 또는 소규모재건축사업등의 시행으로 「도시 및 주거환경정비법」 제73조 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제36조에 따라 현금으로 청산을 받아야 하는 토지등소유자가 사업시행자를 상대로 제기한 현금청산금 지급을 구하는 소송절차가 진행 중인 경우 또는 소송절차는 종료되었으나 해당 청산금을 지급받지 못한 경우(밑줄 친 부분은 2017.2.3. 이후 양도분부터 적용)

ⅴ) 재개발사업, 재건축사업 또는 소규모재건축사업등의 시행으로 「도시 및 주거환경정비법」 제73조 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제36조에 따라 사업시행자가 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제9호 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제2조제6호에 따른 토지등소유자를 상대로 신청·제기한 수용재결 또는 매도청구소송 절차가 진행 중인 경우 또는 재결이나 소송절차는 종료되었으나 토지등소유자가 해당 매도대금 등을 지급받지 못한 경우(2020.2.11. 이후 양도분부터, 단 수용재결은 2021.2.17. 이후 양도분부터 적용)

실무

◎ 종전주택 분양권과 신규주택 분양권을 취득한 경우

○ 【질의】 조정대상지역에 소재한 종전주택 분양권과 신규주택 분양권을 각각 '18.9.13. 이전에 취득하고, 종전주택의 취득일이 '18.9.14.~'19.12.16. 사이인 경우, 일시적 2주택 허용기간을 3년으로 볼지, 2년으로 볼지
〈제1안〉 일시적 2주택 허용기간은 3년임
〈제2안〉 일시적 2주택 허용기간은 2년임
【회신】 귀 질의의 경우 제2안이 타당합니다(재산세제과-512,2021.5.25.).*
* 별첨 : 세부 집행원칙(조정대상지역내 일시적 2주택)

◎ '21.1.1.이후 분양권 2개 취득한 경우

○ 【질의】 '21.1.1 이후 취득한 2개의 분양권으로 각 주택을 취득한 후 그 중 먼저 취득한 주택을 양도하는 경우 쟁점규정 적용 여부
〈제1안〉 소득령 §155① 적용됨
〈제2안〉 소득령 §155① 적용되지 아니함
[회신] 귀 청의 질의에 대하여 제2안이 타당합니다(재산세제과-1181.2022.9.20.)

[별첨] 세부 집행원칙[조정대상지역 내 일시적 2주택]

◇ 소득세법령에서는 주택과 분양권을 구분하여 규정하고 있으므로, 종전주택 유무에 따라 적용 방법이 달라짐에 유의

Case 1) 종전주택이 있는 상태 → 신규주택(분양권 포함) 계약

□ (적용대상) 종전주택과 신규주택(분양권 포함)이 신규주택(분양권 포함)의 "계약일 and 취득일"에 모두 조정지역 내 위치
※ 종전주택과 신규주택(분양권 포함) 중 어느 하나라도 신규주택(분양권 포함)의 "계약일 또는 취득일"에 조정지역 내에 위치하지 아니한 경우 → 3년 적용

□ (적용방법) "신규주택(분양권 포함) 계약일"을 기준으로 일시적 2주택 허용기간 판정
① '18.9.13. 이전 → 3년
② '18.9.14.~'19.12.16. 사이 → 2년
③ '19.12.17. 이후 → 1년

(Case 2) 종전주택이 없는 상태 → 신규주택(분양권 포함) 계약
※ 분양권이 2개였던 경우도 이에 해당됨

□ (적용대상) 종전주택이 "종전주택 취득일 and 신규주택 취득일"에 조정지역 내에 위치하고, 신규주택(분양권 포함)이 신규주택(분양권 포함)의 "계약일 and 취득일"에 조정지역 내 위치
※ 종전주택이 "종전주택 취득일 또는 신규주택 취득일"에 조정지역 내에 위치하지 않거나, 신규주택(분양권 포함)이 신규주택(분양권 포함)의 "계약일 또는 취득일"에 조정지역 내에 위치하지 아니한 경우 → 3년 적용

□ (적용방법) "종전주택 취득시점"을 기준으로 일시적 2주택 허용기간 판정
※ 분양권이 2개였던 경우에는 둘 중 하나가 먼저 주택이 되는 시점을 의미
① '18.9.13. 이전 → 3년
② '18.9.14.~'19.12.16. 사이 → 2년
③ '19.12.17. 이후 → 1년

① 종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후 다른 주택을 취득하여야 하는 요건이 적용되지 않는 경우

ⅰ) 「민간임대주택법에 관한 특별법」 제2조 제2호에 따른 민간건설임대주택 또는 「공공주택 특별법」 제2조 제1호의2에 따른 공공건설임대주택 또는 공공매입임대주택을 취득하여 양도하는 경우로서 해당 임대주택의 임차일부터 당해 주택의 양도일까지의 거주기간이 5년 이상인 경우

ⅱ) 주택 및 그 부수토지(사업인정 고시일 전에 취득한 주택 및 그 부수토지에 한한다)의 전부 또는 일부가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 협의매수·수용 및 그 밖의 법률에 의하여 수용되는 경우. 만일 종전주택 및 그 부수토지의 일부가 협의매수·수용되는 경우 해당 잔존하는 주택 및 그 부수토지를 그 양도일 또는 수용일부터 5년(2017.2.3. 전의 경우에는 3년) 이내에 양도하는 때에는 당해 잔존하는 주택 및 그 부수토지의 양도는 종전의 주택 및 그 부수토지의 양도 또는 수용에 포함되는 것으로 본다.

ⅲ) 1년 이상 거주한 주택을 기획재정부령이 정하는 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양 기타 부득이한 사유로 양도하는 경우

② 다른 주택을 취득한 날부터 5년 이내에 종전의 주택을 양도하여도 되는 경우
2006.2.9. 이후 양도하는 분부터 수도권에 소재한 법인 또는 「국가균형발전 특별법」 제2조 제9호에 따른 공공기관이 수도권 밖의 지역으로 이전하는 경우로서 법인의 임원과 사용인 및 공공기관의 종사자가 구성하는 1세대가 취득하는 다른 주택이 해당 공공기관 또는 법인이 이전한 시(특별자치시·광역시 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조 제2항에 따라 설치된 행정시를 포함한다)·군 또는 이와 연접한 시·군의 지역에 소재하는 경우
이 경우 해당 1세대에 대해서는 종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후 다른 주택을 취득하는 요건 또한 적용하지 아니한다.

실무

◎ 일시적2주택 기간이 "1년" 또는 "2년"인 경우

○ 【질의】 수도권 밖으로 이전하는 법인 또는 공공기관 종사자가 구성하는 1세대가 그 이전한 시*·군 또는 그 연접한 시*·군 소재 신규주택을 취득하는 경우로서, 종전주택과 신규주택(분양권 포함)이 신규주택(분양권 포함)의 "계약일 and 취득일"에 모두 조정대상지역에 있는 경우 소득령 §155①에 따른 일시적 2주택 허용기간

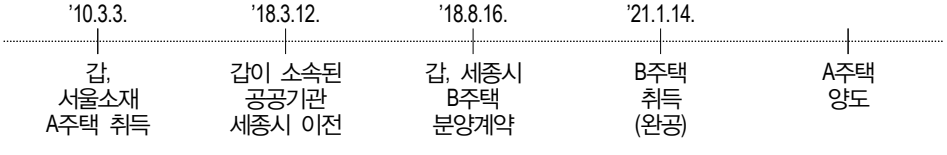
* 특별자치시·광역시 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 §10②에 따른 행정시 포함

※ 붙임 : 쟁점1 · 2 · 3

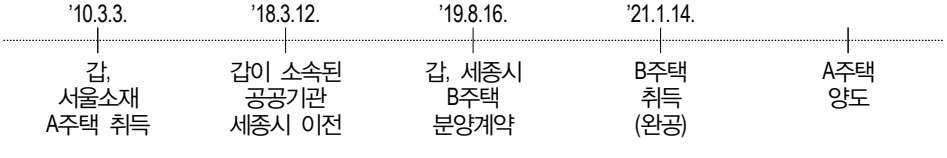
【회신】 귀 질의에 대하여 쟁점 1은 제2안이 타당하고, 쟁점 2, 3은 각각 제1안이 타당합니다(재산세제과-884,2021.10.12.)

○ 【질의】

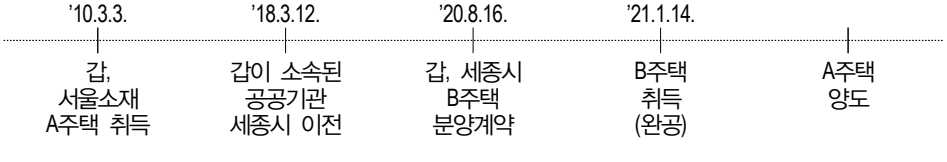
〈쟁점1〉 「'18.9.13. 이전」에 신규주택(분양권 포함) 계약 시 일시적 2주택 허용기간
(제1안) '21.1.14.(신규주택 취득일)부터 3년
(제2안) '21.1.14.(신규주택 취득일)부터 5년



〈쟁점2〉 「'18.9.1.~'19.12.6. 사이」에 신규주택(분양권 포함) 계약 시 일시적 2주택 허용기간
(제1안) '21.1.14.(신규주택 취득일)부터 2년
(제2안) '21.1.14.(신규주택 취득일)부터 5년



〈쟁점3〉 「'19.12.17. 이후」에 신규주택(분양권 포함) 계약 시 일시적 2주택 허용기간
(제1안) '21.1.14.(신규주택 취득일)부터 1년
(제2안) '21.1.14.(신규주택 취득일)부터 5년



<일시적 1세대 2주택 중복보유허용기간의 개정내용>

'12.6.29. 이후 양도분	'18.9.14. 이후 신규주택 취득분	'19.12.17. 이후 신규주택 취득분	'22.5.10. 이후 양도분	'23.1.12. 이후 양도분
3년 이내 종전주택 양도	3년 (조정대상지역 2년)*	3년 (조정대상지역 1년)**	3년 (조정대상지역 2년)***	**3년 이내** 종전주택 양도

* 중복보유기간 단축에 따른 경과조치(개정 소득령 제29242호 부칙§2) : (종전규정에 따름)
① 조정대상지역에 종전주택을 보유한 1세대가 2018.9.13. 이전에 조정대상지역에 있는 신규주택(신규주택을 취득할 수 있는 권리 포함)을 취득한 경우
② 조정대상지역에 종전주택을 보유한 1세대가 2018.9.13. 이전에 조정대상지역에 있는 신규주택(주택을 취득할 수 있는 권리 포함)을 취득하기 위하여 매매계약을 취득하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우

** 중복보유기간 단축에 따른 경과조치(개정 소득령 제30395호 부칙§15) : (종전규정에 따름)
① 조정대상지역에 종전주택을 보유한 1세대가 2019.12.16. 이전에 조정대상지역에 있는 신규주택(신규주택을 취득할 수 있는 권리 포함)을 취득한 경우
② 조정대상지역에 종전주택을 보유한 1세대가 2019.12.16. 이전에 조정대상지역에 있는 신규주택(주택을 취득할 수 있는 권리 포함)을 취득하기 위하여 매매계약을 취득하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우

*** 중복보유기간 연장에 따른 경과조치(개정 소득령 제32654호 부칙§3) : (종전규정에 따름)
① 2022.5.10. 전에 종전주택을 양도한 경우의 비과세 요건에 관하여는 제155조 제1항 제2호의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

1) 일시적 1세대 2주택 비과세 요건 (소득세법 기본통칙 89-155-1)

① 1세대 1주택자인 거주자가 그 주택을 양도하기 전에 다른 주택을 새로이 취득하여 일시적으로 1세대 2주택이 된 경우에도 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 1세대 1주택으로 보아 양도소득세를 비과세 한다.
㉠ 종전 주택은 양도일 현재 1세대 1주택 비과세 요건을 충족할 것
㉡ 영 제155조제1항의 요건을 충족할 것(개정 2019.12.23.)

② 1세대 1주택을 소유한 자가 다른 주택을 신축하고자 매입한 낡은 주택을 헐어버리고 나대지 상태로 보유하고 있는 동안에는 종전의 주택이 소득세법 시행령 제154조 제1항의 규정에 해당하는 경우에는 1세대 1주택으로 본다.

2) 일시적 1세대 2주택에 대한 예규변경내용 (재산46014-10135, '02.11.22.)

2002년도 제3차 법령심사협의회(2002.11.14. 개최)에서 심의·결정된 양도소득세분야 예규개선 내용은 아래와 같다.

가) 일시적 1세대 2주택 비과세 적용시 재건축주택은 기존주택의 연장으로 봄

일시적 1세대 2주택 비과세 특례규정 적용시 기존주택을 멸실하고 재건축하여 준공하는 경우 당해 재건축주택은 준공시점에 새로 취득한 것으로 보았으나, 예규를 변경하여 앞으로는 기존주택의 연장으로 본다(2002.11.23. 이후 적용).

나) 1세대 3주택자가 순차로 2주택 양도시의 일시적 1세대 2주택 적용 여부

1세대 3주택자가 순차로 2주택을 양도시 먼저 양도한 주택은 과세 받고 두 번째 주택을 양도하는 경우 두 번째 주택 양도시점에서 소득세법 시행령 제155조 제1항 규정의 요건에 해당하면 비과세 받을 수 있다(2002.11.23. 이후 결정・신고분).

* 2021.1.1. 이후 처분(양도, 증여, 용도변경)분부터 다주택자는 최종 1주택 보유시점부터 보유기간 등을 기산하도록 개정되었음(1세대1주택 비과세요건 중 보유기간 재기산제도는 2022.5.10.이후에 양도분부터 폐지)

실무

◎ 일시적 1세대 2주택 비과세 특례 유의사항

① 동일 세대원간에 양도하는 경우
일시적 1세대 2주택 비과세 특례의 취지상 종전 주택을 양도한 이후 1세대에는 1주택을 소유할 것을 요구하고 있기 때문에 동일 세대원 간에 양도하는 경우에는 양도 후에도 여전히 1세대 2주택을 소유하고 있어 양도소득세가 과세된다.

② 일시적인 1세대 2주택인 상태에서 상속, 동거봉양, 혼인으로 1세대 3주택이 된 경우에도 대체취득에 따른 1세대 2주택 비과세 규정을 적용한다.

③ 혼인합가 2주택 또는 동거봉양합가 2주택인 상태에서 다른 주택을 취득한 경우에도 일시적 2주택에 따른 1세대 2주택 비과세 규정을 적용한다.

④ 기존주택을 멸실하고 재건축한 경우에는 재건축한 주택은 종전주택의 연장으로 본다.
※ 임의재건축조합에 구주택을 현물출자하고 취득한 신축주택은 구주택과는 다른 별개의 주택이라 할 것이고 양도주택을 양도하기 전에 신축주택을 취득함으로써 일시적으로 2주택이 되었으나 신축주택 취득일로부터 2년 이내에 양도주택을 양도하였으므로 1세대 1주택 비과세 대상임(서울고법2012누29716, 2013. 03.21.)

⑤ 2012.6.29.이후 양도분부터 종전주택을 취득하고 1년 이상을 경과한 후에 다른 주택을 취득한 경우에 대체취득에 따른 1세대 2주택 비과세 특례규정을 적용한다(보유기간 특례가 적용되는 건설임대주택, 수용되는 경우, 1년 이상 거주한 주택을 근무 등 부득이한 사유로 양도하는 경우 제외).

⑥ 상가를 주택으로 용도 변경하여 사용하는 경우 주택으로 용도변경한 때에 다른 주택을 취득한 것으로 보아 일시적 2주택자에 대한 비과세 규정을 적용한다.

나. 상속으로 인한 1세대 2주택 비과세 특례

1) 상속주택 취득자가 일반주택 양도시 비과세 특례

상속받은 주택[조합원입주권 또는 분양권을 상속받아 사업시행 완료 후 취득한 신축주택을 포함하며, 피상속인이 상속개시 당시 2 이상의 주택(상속받은 1주택이 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재개발사업, 재건축사업 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모재건축사업, 소규모재개발사업, 가로주택정비사업, 자율주택정비사업의 시행으로 2 이상의 주택이 된 경우 포함)을 소유한 경우에는 다음의 순위에 따른 1주택을 말한다]과 그 밖의 주택(2013.2.15.이후 취득하여 양도하는 분부터는 상속개시 당시 보유한 주택 또는 2014.2.21. 이후 양도하는 분부터는 상속개시 당시 보유한 조합원입주권이나 2021.1.1. 이후 취득하는 분양권에 의하여 사업시행 완료 후 취득한 신축주택만 해당하며,

☞ 주택공급 활성화 및 정비사업간 과세 형평성을 도모하기 위하여 조합원입주권에 빈집및소규모주택정비에 관한특례법상 소규모재개발,가로주택정비사업, 자율주택정비사업이 포함됨(2022.2.15.이후 양도분부터)

상속개시일부터 소급하여 2년 이내에 피상속인으로부터 증여받은 주택 또는 증여받은 조합원입주권이나 분양권에 의하여 취득한 신축주택은 제외한다(2018.2.13. 이후 증여받는분부터 적용, 이하 “일반주택”이라 한다)을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 비과세 규정을 적용한다.

다만, 상속인과 피상속인이 상속개시 당시 1세대인 경우에는 1주택을 보유하고 1세대를 구성하는 자가 직계존속(배우자의 직계존속을 포함하며, 세대를 합친 날 현재 직계존속 중 어느 한 사람 또는 모두가 60세 이상으로서 1주택을 보유하고 있는 경우만 해당한다)을 동거봉양하기 위하여 세대를 합침에 따라 2주택을 보유하게 되는 경우로서 합치기 이전부터 보유하고 있었던 주택만 상속받은 주택으로 본다(이하 소득세법 시행령 제155조 제3항, 제7항 제1호, 소득세법 시행령 제156조의2 제7항 제1호 및 제156조의3 제5항 제1호에서 같다).

① 피상속인이 소유한 기간이 가장 긴 1주택
② 피상속인의 거주기간이 가장 긴 1주택
③ 피상속인이 상속개시당시 거주한 1주택
④ 기준시가가 가장 높은 1주택(기준시가가 같은 경우는 상속인이 선택)

실무

1. 동일 세대원으로부터 1주택을 상속받아 2주택인 경우로서 일반주택을 양도하는 경우 양도소득세 과세 여부

○ 동일 세대원으로부터 상속받은 주택을 소유하고 있는 경우에는 소득세법 시행령 제155조 제2항이 적용되지 아니하여 양도소득세가 과세되는 것임
(같은 뜻 : 재산세과-1706, 2009.8.17.)
→ 상속으로 인하여 2주택이 된 상태에서 일반주택 양도 시 비과세하겠다는 취지는 본인의 의사나 선택에 의하지 않고 상속이라는 이유로 불가피하게 2주택이 되었으므로 비과세 하겠다는 것이지, 동일세대를 구성하는 피상속인으로부터 상속받은 경우에는 상속이전부터 1세대 2주택이므로 비과세를 배제하는 것임(대법원2009두9772, 2009.9.10.)

◎ 2010.2.18. 소득세법 시행령 제155조 제2항 개정내용

○ 동일세대 구성원으로부터 **동거봉양을 위한 합가일 이전부터 보유하던 주택을 상속받은 경우**에도 상속받기 전부터 본인이 보유하던 주택을 양도할 때 1세대 1주택 비과세 적용(2010.2.18. 이후 양도분부터 적용)

◎ 사례

○ 동거봉양을 위해 1주택자인 子가 1주택자인 父와 세대합가 후
- 父의 사망으로 父가 합가 당시 보유하던 주택을 子가 상속받고
- 子가 세대를 합치기 전부터 보유하던 주택을 양도하는 경우
→ 1세대 1주택 비과세 적용(종전에는 과세)
* 양도하는 주택은 2년 보유요건을 갖춘 것일 것
* 동거봉양을 위한 합가는 합가 당시 직계존속 중 어느 한 사람이 60세 이상일 것
※ 합가 당시 父·子 중 하나가 무주택자로서 합가 후 취득한 주택을 상속받는 경우에는 동 규정 적용 불가 → 과세

2. 상속받는 시점에서 상속인의 1세대 1주택에 대해서만 비과세 적용

○ 2013.2.15.이후 일반주택을 취득하여 양도하는 분부터 적용하므로 2013.2.14.이전에 취득한 일반주택은 종전규정을 적용받아 일반주택이 상속받는 시점에 소유한 주택이 아니더라도 그 일반주택 양도 시 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 비과세를 적용한다.

○ 수도권 밖의 읍·면 지역에 소재하는 '상속주택'(피상속인이 5년 이상 거주한 주택에 한함)의 경우에는 현행과 같이 일반주택 양도 시 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 비과세를 적용하므로 일반주택을 수차례 취득·양도해도 비과세 적용이 가능하다.(소령 §155⑦)

2) 공동상속주택 소수지분자 등이 일반주택 양도시 비과세 특례

공동상속주택(상속으로 여러 사람이 공동으로 소유하는 1주택을 말하며, 피상속인이 상속개시 당시 2 이상의 주택(상속받은 1주택이 재개발사업, 재건축사업 또는 소규모재건축사업, 소규모재개발사업, 자율주택정비사업, 가로주택정비사업의 시행으로 2이상의 주택이 된 경우 포함)을 소유한 경우에는 소득세법 시행령 제155조 제2항 각 호의 순위에 따른 1주택을 말한다) 외의 다른 주택을 양도하는 때에는 해당 공동상속주택은 해당 거주자의 주택으로 보지 아니한다. 다만, 상속지분이 가장 큰 상속인의 경우에는 그러하지 아니하며, 상속지분이 가장 큰 상속인이 2명 이상인 경우에는 그 2명 이상의 사람 중 다음 순서에 따라 해당 각 호에 해당하는 사람이 그 공동상속주택을 소유한 것으로 본다.

① 당해 주택에 거주하는 자
② 호주승계인(2008.2.22. 삭제)
③ 최연장자

3) 상속주택을 멸실하고 새로운 주택을 신축한 경우

상속받은 주택을 멸실하고 새로운 주택을 신축한 경우 그 신축주택은 상속받은 주택의 연장으로 보아 1세대 1주택 비과세 규정을 적용한다.

4) 상속주택을 협의 분할하여 등기하지 아니한 경우

상속주택 외의 주택을 양도할 때까지 상속주택을「민법」제1013조에 따라 협의분할하여 등기하지 아니하는 경우에는 같은 법 제1009조 및 제1010조에 따른 상속분에 따라 해당 상속주택을 소유하는 것으로 본다. 다만, 상속주택 외의 다른 주택을 양도한 이후「국세기본법」제26조의 2에 따른 국세 부과의 제척기간 내에 상속주택을 협의분할하여 등기한 경우 등기 후 비과세 규정을 적용받지 못하는 자는 그 등기일이 속하는 달의 말일부터 2월 이내에 다음 산식에 의하여 계산한 양도소득세를 신고·납부하여야 한다(소득세법 시행령 제155조 제19항).

❍ 납부할 양도소득세 = 일반주택 양도 당시 상속주택 및 공동상속주택에 대한 특례를 적용하지 아니하였을 경우에 납부하였을 세액 - 일반주택 양도 당시 상속주택 및 공동상속주택에 대한 특례를 적용받아 납부한 세액

5) 공동상속주택의 지분이 변동되는 경우

상속개시일 이후 공동상속주택의 상속지분이 변경된다고 하더라도 공동상속주택에 대한 소유자의 판정은 "상속개시일"을 기준으로 한다. 다만, 공동으로 주택을 상속받은 이후 소유지분이 가장 큰 상속인이 아닌 상속인이 다른 상속인의 소유 지분을 추가로 취득하여 공동으로 상속받은 주택을 단독으로 소유한 경우 해당 주택은 비과세 특례 규정이 적용되는 소득세법 시행령 제155조제2항의 상속주택에 해당된다. (기획재정부 재산세제과-1031, 2023.9.4.(예규 변경))

다. 동거봉양 합가 등으로 인한 1세대 2주택 비과세 특례

1) 노부모 봉양을 위한 합가시 비과세 특례

1세대 1주택자가 1주택을 가진 60세 이상의 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 동거봉양하기 위하여 세대를 합친 경우에는 세대를 합친 날로부터 10년(2018.2.13. 前 양도분 5년) 이내에 먼저 양도하는 주택(양도일 현재 2년 이상 보유 등)에 대하여는 양도소득세를 비과세 한다.

※ 연령요건
종전에는 남자 60세, 여자 55세로 연령에 차등을 두었으나, 2009.2.4. 이후 합가분부터 남녀 60세로 통일하여 적용하도록 함(2009.2.4. 전에 여자인 직계존속과 동거봉양 합가한 경우 합가 당시 "55세" 이상인 경우 동 특례를 적용함)
그리고 2012.2.2. 소득령 개정으로 직계존속 어느 일방이 60세 이상이면 적용받을 수 있는 것으로 명백히 하였고, 2019.2.12. 이후 양도분부터는 국민건강보험법 시행령 별표2 제3호 가목3), 같은 호 나목2) 및 같은 호 마목에 따른 요양급여를 받는 60세 미만의 직계존속으로서 기획재정부령이 정하는 사람(즉, 결핵질환·희귀성 질환 등이 발생한 60세 미만의 직계존속)과 합가하는 경우에도 특례 적용이 가능함

가) 아들이 1주택 소유상태에서 2주택을 소유한 노부모와 세대합가한 후 아들의 1주택을 양도하면, 양도 당시 1세대 3주택에 해당되므로 노부모봉양 위한 1세대 1주택 비과세 대상이 아니다(국심2003중1253, 2003.6.10.).

나) 세대가 다른 1주택을 가진 아들과 1주택을 가진 노부모가 세대를 합했다가 다시 분가하였다가 다시 세대를 합친 경우에는 그 최종 합친 날로부터 5년(2018. 2.13. 이후 10년) 이내에 비과세 요건을 갖춘 1주택을 양도하는 경우에 소득세법 시행령 제155조 제4항의 비과세 특례규정이 적용된다(같은 뜻 : 국심2003중568, 2003.5.7.).

다) 동거봉양 합가 후 주택을 증여받은 경우

동거봉양을 위하여 세대를 합가한 경우로서 합가일부터 10년 이내에 해당 직계존속 소유 주택을 증여받은 때에는 "증여받은 주택"은 동거봉양 합가에 따른 특례 규정이 적용되지 않으며, 합가일부터 10년(2018.2.13. 前 5년) 이내에 양도하는 "본인 소유 주택"은 동거봉양 합가 특례규정이 적용된다.

실무

◎ 부(父)와 별거중인 모(母)만 동거봉양하기 위하여 합가하는 경우

○ 주택(A)을 보유하고 1세대를 구성하는 자(子)가 60세 이상의 부모(父母) 중 1주택(C)을 보유하고 있는 부(父)와 생계를 달리하고 있는 상태에서 1주택(B)을 보유하고 있는 모(母)와 합가한 경우는 「소득세법 시행령」 제155조 제4항에서 규정하고 있는 직계존속을 동거봉양하기 위하여 세대를 합친 경우에 해당하지 않는 것입니다(법규재산-0653,2022.7.18.).

2) 혼인으로 인한 1세대 2주택자에 대한 비과세 특례

1주택을 가진 자와 1주택을 가진 자가 혼인하여 일시적 1세대 2주택이 된 경우 그 혼인한 날부터 10년(2024.11.12. 前 양도분 5년) 이내에 먼저 양도하는 주택(양도일 현재 2년 이상 보유 등)에 대하여는 양도소득세를 비과세 한다.

가) 혼인한 날의 의미

1세대 1주택 비과세 특례 규정이 적용되는 혼인합가의 혼인한 날은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따라 관할 지방관서에 혼인신고한 날을 말한다.

나) 혼인 후 같은 세대원에게 양도하는 경우

국내에 1주택을 보유하는 거주자가 1주택을 보유하는 자와 혼인하여 1세대가 2주택을 보유하게 된 상태에서 1주택을 같은 세대원에게 양도하는 경우에는 혼인합가로 인한 1세대 1주택 비과세 특례규정이 적용되지 아니한다.

라. 지정문화유산 등으로 인한 1세대 2주택 비과세 특례

지정문화유산 또는 국가등록문화유산 등에 해당하는 주택과 일반주택을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 때에는 국내에 1개 주택만을 소유하고 있는 것으로 보아 1세대 1주택 비과세 여부를 판정한다.

☞ 지정문화유산 : 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률에 따른 지정문화유산
등록문화유산 : 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률에 따른 국가등록문화유산
천연기념물등: 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률에 따른 천연기념물등

마. 농어촌주택으로 인한 1세대 2주택 비과세 특례

○ 농어촌주택과 일반주택을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 때에는 국내에 1개의 주택만을 소유하고 있는 것으로 보고 1세대 1주택 양도소득세 비과세 여부를 판정한다.

○ 농어촌주택의 비과세 요건

구 분	상속주택 · 이농주택	귀농주택
대상지역	서울 · 인천 · 경기도를 제외한 읍(도시지역 밖), 면지역	
규 모	제한없음	· 고가주택(취득 당시 실가 12억 초과) 제외 · 대지면적 660㎡ 이내
거주요건	피상속인 및 이농인이 5년 이상 거주	농지소재지 소재 주택을 1,000㎡이상의 농지와 함께 취득(16.2.17.이후 "연고지" 요건 삭제)
비과세대상	일반주택	· 세대전원이 이사하여 최초로 양도하는 1주택 · 2016.2.17. 이후 취득하는 귀농주택부터는 그 취득일로부터 5년 이내에 일반주택을 양도하는 경우에 한하여 적용
사후관리	해당없음	귀농하여 3년 이상 영농에 종사

1) 농어촌주택 비과세 적용요건

가) 농어촌주택의 소재지 요건 : 서울특별시 · 인천광역시 · 경기도 외의 지역 중 읍지역(도시지역을 제외함) 또는 면지역에 소재하는 주택일 것

나) 다음의 어느 하나에 해당하는 주택(농어촌주택)일 것

① 상속받은 주택(피상속인이 취득 후 5년 이상 거주한 주택에 한함)

② 이농인(어업인 포함)이 취득 후 5년 이상 거주한 이농주택

③ 영농 또는 영어의 목적으로 취득한 귀농주택

다) 농어촌주택과 일반주택을 국내에 각각 1개씩 소유할 것

라) 일반주택을 양도할 것

2) 이농주택과 귀농주택의 의미

① 이농주택이란

영농 또는 영어에 종사하던 자가 전업으로 인하여 다른 시·구·읍·면으로 전출함으로써 거주자 및 그 배우자와 생계를 같이하는 가족 전부 또는 일부가 거주하지 못하게 되는 이농인이 소유하고 있는 주택을 말한다.

☞ 區 : 특별시 및 광역시의 구를 말함

② 귀농주택이란

1. 영농 또는 영어에 종사하고자 하는 자가 취득하여 거주하고 있는 주택으로서

☞ 귀농이전에 취득한 것 포함

2. 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 주택을 말한다.

① 본적지 또는 연고지에 소재할 것(16.2.17.이후 귀농주택을 취득한 분부터 연고지 요건 삭제)

② 고가주택에 해당하지 아니할 것

③ 대지면적이 660㎡ 이내일 것

④ 영농(영어)의 목적으로 취득한 아래 중 하나에 해당하는 주택

가. 1,000㎡ 이상의 농지를 소유하는 자 또는 그 배우자(배우자 부분은 2019.2.12. 이후 양도분부터 적용)가 당해 농지 소재지(소득세법 시행령 제153조 제3항에 의한 농지소재지를 말한다)에 있는 주택을 취득할 것

나. 1,000㎡ 이상의 농지를 소유하는 자 또는 그 배우자(배우자 부분은 2019.2.12. 이후 양도분부터 적용)가 해당 농지를 소유하기 전 1년 이내에 해당 농지소재지에 있는 주택을 취득할 것(이는 2016.3.31. 소득세법 시행령 개정으로 신설되었으며, 2016.3.31. 전에 귀농주택을 취득한 경우에는 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따르도록 함)

다. 어업인 또는 그 배우자(배우자는 2026.2.27. 이후 양도분부터 적용)이 취득하는 주택일 것

☞ 어업인 : 수산업법에 의한 신고·허가·면허어업자 및 그 자에게 고용된 어업종사자

⑤ 세대전원이 이사(취학 등의 사유로 세대의 구성원 중 일부가 이사하지 못하는 경우 포함)하여 거주할 것

3) 귀농주택으로 인한 비과세 특례 적용시 유의할 내용

가) 귀농주택 소유자가 귀농일부터 계속하여 3년 이상 영농 또는 영어에 종사하지 아니하거나 그 기간 동안 당해 주택에 거주하지 아니한 경우 그 양도한 일반

주택은 비과세되는 1세대 1주택으로 보지 않는다.

☞ 귀농일 : 귀농주택에 주민등록을 이전하여 거주를 개시한 날

따라서 해당 귀농주택 소유자는 3년 이상 영농 또는 영어에 종사하지 아니하거나 그 기간 동안 해당 주택에 거주하지 아니하는 사유가 발생한 날이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내에 다음 계산식에 따라 계산한 금액을 양도소득세로 신고·납부하여야 한다. 이 경우 3년의 기간을 계산함에 있어 그 기간 중에 상속이 개시된 때에는 피상속인의 영농 또는 영어의 기간과 상속인의 영농 또는 영어의 기간을 통산한다.



- 납부할 양도소득세 =
  일반주택 양도 당시 비과세를 적용하지 아니하였을 경우에 납부하였을 세액 –
  일반주택 양도 당시 비과세를 적용받아 납부한 세액

※ 2013.2.15. 법령을 개정하여 위 신고납부기한을 명확하게 명시하였고 그 적용은 2013.2.15.이후 최초로 신고의무 발생분부터이다.

나) 귀농으로 인하여 세대전원이 농어촌주택으로 이사하는 경우에는 귀농 후 최초로 양도하는 1개의 일반주택에 한하여 위 비과세특례가 적용되며 그 이후 새로이 취득한 일반주택은 적용되지 않는다.

☞ 귀농 후 최초로 양도하는 1개의 일반주택이란
귀농 후 최초로 양도하는 일반주택은 귀농 후 비과세 요건이 갖추어지지 않은 일반주택의 양도는 제외하고 비과세 요건이 갖추어진 1개의 일반주택과 귀농주택을 보유한 상태에서 종전에 귀농주택 보유로 인한 비과세혜택을 받은 사실이 없는 1개의 일반주택을 최초로 양도하는 경우를 말한다.

다) 귀농주택에 대해서는 그 주택을 취득한 날로부터 5년 이내에 일반주택을 양도하는 경우에 한정하여 적용한다('16.2.17. 이후 귀농주택을 취득하는 분부터 적용, 2016.2.17. 소득세법 시행령 제155조 제7항 단서 신설).

바. 부득이한 사유로 취득한 비수도권 소재 주택으로 인한 1세대 2주택 비과세 특례 (소득세법 시행령 §155⑧)

2008.11.28.이후 양도하는 분부터 취학·근무상 형편·질병의 요양 그 밖에 부득이한

사유로 취득한 서울・인천・경기도 지역 외에 소재하는 주택과 일반주택을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우에는 국내의 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 1세대 1주택 비과세 여부를 판정한다.

이 경우 2012.2.2. 전에는 양도시기에 제한이 없었으나, 2012.2.2.이후부터는 취학 등의 부득이한 사유가 해소된 날부터 3년 이내 양도하는 경우에만 동 규정을 적용한다. 즉, 2012.2.2.이후 취학 등의 부득이한 사유가 해소되는 분부터는 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그 밖에 부득이한 사유로 취득한 수도권 밖에 소재하는 주택과 그 밖의 일반주택을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 “부득이한 사유가 해소된 날부터 3년 이내”에 일반주택을 양도하는 경우 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 1세대 1주택 비과세 여부를 판정한다.

1) 적용 요건

가) 부득이한 사유의 발생으로 취득한 주택

2008.11.28. 이후 양도하는 분부터 적용하는 것이나 2008.11.28. 이전에 부득이한 사유로 취득한 비수도권 소재 주택도 포함한다. 부득이한 사유는 소득세법 시행규칙 제71조 제3항 각 호에 열거된 다음의 사유를 말한다.

① 「초・중등교육법」에 의한 학교(초등학교, 중학교를 제외한다) 및 고등교육법에 의한 학교에의 취학

② 직장의 변경이나 전근 등 근무상 형편

③ 1년 이상의 치료나 요양을 필요로 하는 질병의 치료 또는 요양

④ 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 학교폭력으로 인한 전학(같은 법에 따른 학교폭력대책자치위원회가 피해학생에게 전학이 필요하다고 인정하는 경우에 한한다)(2016.3.16. 이후 결정·경정하는 분부터 적용)

나) 세대 전원의 주거이전

세대 전원이 부득이한 사유 발생으로 다른 시・군으로 주거를 이전하여야 한다.

① 시에는 특별시와 광역시를 포함하며 광역시 지역 안에서 구지역과 읍・면지역간에 주거를 이전하거나, 도농복합형태의 시지역 안에서 동지역과 읍・면지역간에

주거를 이전하는 경우를 포함한다.

② 또한 사유가 발생한 당사자 외의 세대원 중 일부가 취학, 근무 또는 사업상의 형편 등으로 당사자와 함께 주거를 이전하지 못하는 경우에도 세대 전원이 주거를 이전한 것으로 본다.

다) 비수도권 소재

「수도권정비계획법」 제2조 제1호에 따른 수도권(서울특별시, 인천광역시, 경기도) 밖에 소재하는 주택으로 주택의 가액·규모 및 양도기한의 제한은 없다.

2) 제출서류

재학증명서·재직증명서·요양증명서 등 해당사실을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.

실무

실수요 목적의 비수도권 소재 주택 중과 제외

○ 소득세법 시행령 제155조 제8항에 해당하는 실수요 목적의 비수도권 소재 주택은 「양도소득세가 중과되는 1세대 2주택」에 해당하는 주택의 범위에 제외되며(소득세법 시행령 §167의10①제4호), 「양도소득세가 중과되는 1세대 2주택·조합원입주권」에 해당하는 주택의 범위에서도 제외된다(소득세법시행령 §167의11①제5호). 그러나 1세대 3주택 이상자에 대한 중과세 규정은 적용된다.

가) 양도시기

양도시기의 경우 2012.2.2. 법령개정 전까지는 그 양도시기에 제한이 없었으나, 법령개정 후인 2012.2.2.이후 취학 등의 부득이한 사유가 해소되는 분부터는 그 취학 등의 부득이한 사유가 해소된 날부터 3년 이내 일반주택을 양도하는 경우에 한한다.

사. 임대주택사업자의 거주주택에 대한 1세대 1주택 비과세 특례

2011.10.14. 이후 양도하는 분부터 임대주택공급 활성화 유도를 위해 주택임대사업에 따른 거주주택의 양도소득세 부담을 완화하기 위하여 임대주택외 거주주택 1주택 소유자가 해당 거주주택(2년 이상 보유 및 2년 이상 거주할 것)을 양도하는 경우 1세대 1주택 양도소득세 비과세를 적용한다('11.10.14. 소득세법 시행령 §155⑲ 신설, '12. 6.28.까지 양도분은 3년 이상 보유 및 2년 이상 거주).

1) 적용 취지

주택가격 상승에 대한 기대가 낮은 상황에서 투기우려 보다는 서민층에 대한 임대주택의 공급을 유도할 필요가 있고, 누군가는 주택을 구입해야만 주택구입 여력이 없는 서민들에게 임대주택이 원활하게 공급될 수 있으므로 그 동안 거주용 자가주택 1채를 보유한 자가 임대주택을 추가로 구입하여 임대사업을 하면, 거주주택에 대한 1세대1주택 세제지원을 받을 수 없어 주택임대사업에 걸림돌이 되어 왔으므로 이를 해소하여 임대주택 공급을 활성화시키고자 2011.10.14. 동 규정을 신설하였다.

2) 비과세 요건

소득세법상 장기임대주택과 거주주택을 보유하다가 거주주택을 양도할 경우 다음 요건을 갖추었을 경우 비과세 적용이 가능하다(소령 제155조 제2항).

① 1세대가 소령 제167조의3 제1항 제2호에 따른 장기임대주택[2018.4.1. 이후 적용되는 소령 제167조의3 제1항 제2호 가목 단서 및 다목 단서에서 정하는 기한의 제한은 적용하지 않되, 2020.7.10. 이전에 민간임대주택법 제5조에 따른 임대사업자 등록 신청(임대할 주택을 추가하기 위해 등록사항의 변경 신고를 한 경우 포함)을 한 주택으로 한정하며, 같은 호 마목에 해당하는 주택의 경우 같은 목 1)에 따른 주택{같은 목 2) 및 3)에 해당하지 않는 경우로 한정}을 포함]과 그 밖의 1주택을 국내에 소유하고 있을 것

<거주주택 특례 적용시 장기임대주택 요건(가목, 마목 및 아목)>

구 분	'18.3.31.이전	'18.4.1. ~'20.7.10.	'20.7.11. ~'20.8.17.	'20.8.18. ~'25.6.3.	'25.6.4. 이후
소득령 §167의3①2	가목	가목	마목	마목	마목/아목
의무임대기간	5년	5년	8년	10년	10년/6년
지자체 등록	단기/장기 일반	단기/장기 일반	장기일반	장기일반	단기*/장기 일반
기준시가	임대개시일 당시 6억원(수도권 밖 3억원) 이하 * 단기는 4억원(수도권 밖 2억원) 이하(24.6.4. 이후)				

② 장기임대주택은 거주주택 양도일 현재 소득세법에 따른 사업자등록을 하고 민간임대주택법에 따라 민간임대주택으로 등록하여 임대하고 있을 것

③ 양도하는 거주주택은 거주기간(직전 거주주택보유주택은 사업자등록과 임대사업자 등록을 한 날 이후의 거주기간)이 2년 이상이고 보유기간 등을 갖출 것

④ 임대기간 미 충족 상태에서 거주주택 양도 시 양도 이후 임대요건을 충족할 것

⑤ 양도하는 거주주택은 생애 한차례만 최초로 양도하는 1거주주택일 것(2019.2.12. 이후 취득분으로서 2025.2.28. 전 양도분에 대하여 적용하되 , 2019.2.12. 현재 거주하고 있는 주택과 2019.2.12. 전에 거주주택을 취득하기 위해 계약금을 지급한 사실이 확인되는 주택은 종전 규정 적용)(2025.2.28. 이후 양도분부터 생애 1회 요건이 삭제됨)

⑥ 장기임대주택은 임대보증금 또는 임대료의 증가율이 5% 이하일 것 (임대계약체결 또는 임대료 증액 후 1년 이내 재 증액 불가. 임대보증금과 월 임대료 전환은 「민간임대주택법」 준용)

가) 장기임대주택과 거주주택을 보유한 1세대가 거주주택을 양도하는 경우

양도일 현재 다음의 장기임대주택요건을 갖춘 주택을 임대하고 있는 거주자가 2년 이상 보유 및 2년 이상 거주한 거주주택을 양도하는 경우 그 장기임대주택은 주택으로 보지 않고 거주주택을 1세대 1주택으로 보아 비과세한다.

① 임대주택 요건

위의 2)비과세 요건 ①에 따른 장기임대주택을 세무서에 사업자등록과 시, 군 또는 구청에 임대사업자등록하여 임대하고 있는 요건을 갖춘 임대주택이어야 한다 (2003.10.29. 현재 시·군·구청에 임대사업자등록을 하였으나 세무서에 사업자 등록을 하지 아니한 경우 2004.6.30.까지 세무서에 사업자등록을 한 경우 포함).

<소령 제167의3 제1항 제2호의 장기임대주택>

구 분	요 건
가. 매입임대주택	○ 1호 이상('03.10.30. 이후 주택임대업 등록) 5년 이상 임대, 임대개시일 당시('11.10.13. 이전 등록분 : 취득 당시) 기준시가 6억원(수도권 밖 3억원) 이하, 임대료등 증가율 5% 이하 제한 * 면적기준 폐지('13.2.15. 이후 양도)
나. 기존매입임대주택	○ 국민주택 규모의 2호 이상('03.10.29. 이전 주택임대업 등록) 5년 이상 임대, 취득 당시 기준시가 3억원 이하
다. 건설임대주택	○ 2호 이상(대지 298㎡ & 주택 연면적 149㎡ 이하) 5년 이상 임대 or 분양전환, 임대개시일 당시('11.10.13. 이전 등록분 : 취득 당시) 기준시가 6억원 이하, 임대료등 증가율 5% 이하 제한
라. 미분양주택	○ '08.6.10. 현재 수도권 밖 미분양주택('08.6.11. ~ '09.6.10. 최초 분양 계약 체결 및 계약금 납부) 5호 이상(대지 298㎡ & 주택 연면적 149㎡ 이하), 취득 당시 기준시가 3억원 이하
마. 장기일반민간매입임대주택	○ 임대개시일 당시 기준시가 6억원(수도권 밖 3억원) 이하, 1호 이상 10년 이상 임대('20.8.18.이후 등록하는 민간임대주택분부터) 임대료등 증가율 5% 이하 제한
바. 장기일반민간건설임대주택	○ 건설임대주택(대지 298㎡ & 주택 연면적 149㎡ 이하) 2호 이상, 10년 이상 임대('20.8.18.이후 등록하는 민간임대주택분부터) 임대개시일 당시 기준시가 9억원('25.2.28. 전 6억원) 이하, 임대료등 증가율 5% 이하 제한
사. 장기일반민간매입임대주택	○ 가목 및 다목부터 마목에 따른 장기임대주택(법률 제17482호 민간임대주택법 부칙 제5조제1항이 적용되는 주택 한정)을 의무임대기간 내에 자진말소하고 자진말소일로부터 1년 이내 양도하는 주택(단, 민간임대주택법상 의무임대기간의 1/2 이상을 임대한 경우로 한정)
아. 단기민간매입임대주택	○ 임대개시일 당시 기준시가 4억원(수도권 밖 2억원) 이하, 1호 이상 6년 이상 임대('25.6.4.이후 등록하는 민간임대주택분부터) 임대료등 증가율 5% 이하 제한
자. 단기민간건설임대주택	○ 건설임대주택(대지 298㎡ & 주택 연면적 149㎡ 이하) 2호 이상, 6년 이상 임대('25.6.4.이후 등록하는 민간임대주택분부터) 임대개시일 당시 기준시가 6억원 이하, 임대료등 증가율 5% 이하 제한

※ 다주택자 중과 판정시 가목과 다목 주택은 2018.3.31.까지 사업자등록과 임대사업자등록을 한 주택으로 한정하고 있으나,
- 거주주택 비과세 특례 규정에서는 2018.4.1. 이후 적용되는 가목 단서 및 다목 단서에서 정하는 기한의 제한은 적용하지 않되, 2020.7.10. 이전에 민간임대주택법 제5조에 따른 임대사업자등록 신청(임대할 주택을 추가하기 위해 등록사항의 변경 신고를 한 경우 포함)을 한 주택으로 한정하며, 같은 호 마목에 해당하는 주택의 경우 같은 목 1)에 따른 주택(같은 목 2) 및 3)에 해당하지 않는 경우로 한정)을 포함함

② 거주주택 요건

보유기간이 2년 이상이고 거주기간이 2년 이상이어야 한다.

실무

2019.2.12. 이후 1주택자가 조정대상지역 임대주택 추가 취득

○ 1세대가「소득세법 시행령」제167조의3 제1항 제2호 가목에 따른 조정대상지역 소재 장기임대주택을 보유한 상태에서 2019년 2월 12일 이후 거주주택(생애 최초)을 취득한 후 다시 조정대상지역 소재 임대주택(같은 령 제167조의3 제1항 제2호 각목 외의 본문 및 가목 본문의 요건은 모두 충족)을 취득한 경우 동 거주주택의 양도는 같은 령 제155조 제20항 전단의 거주주택 비과세 적용대상에 해당하는 것임(재산세제과-190,2020.2.18.).

나) 여러 채의 임대주택을 가진 임대사업자가 거주주택을 비과세 양도한 이후, 임대주택에 거주한 후 그 거주주택을 양도하는 경우

〈2025.2.28. 이후(현행)〉

① 비과세 범위

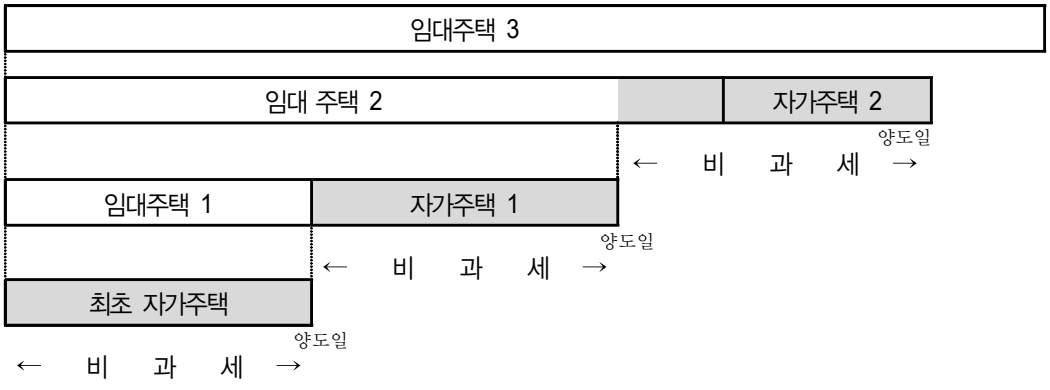
직전에 비과세 받은 거주용 자가주택의 양도일 이후에 발생한 양도차익분만 비과세된다.

② 임대주택 요건은 위와 동일하다.

③ 거주주택 요건

그 거주주택은 보유기간 중 거주기간이 2년 이상이어야 하며, 직전거주주택보유주택의 경우 거주기간은 사업자등록(소법 §168)과 임대사업자 등록(민간임대주택법 §5)일 이후분만 포함한다. 즉 동일 시점에서 2채 이상의 주택이 양도세 비과세 혜택을 중복하여 받는 것을 방지하기 위해 직전에 비과세 받은 거주주택의 양도일 이후에 발생한 양도차익분만 비과세한다.

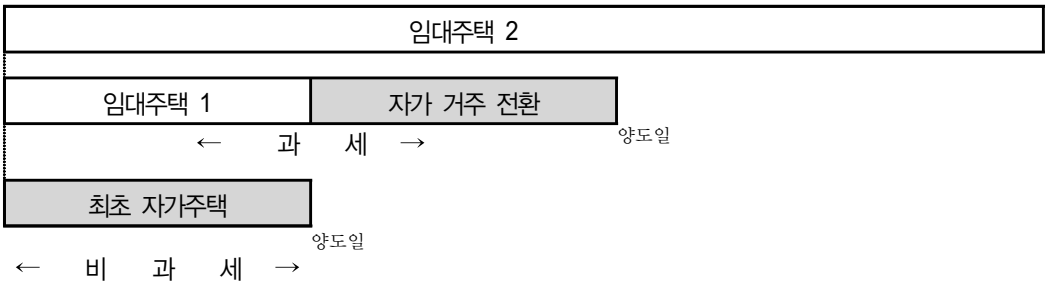
<거주용 자가주택에 대한 세제지원 사례>



〈2025.2.28. 전 양도분〉

양도하는 해당 거주주택이 소득세법 제168조 제1항 본문에 따른 사업자등록 및 민간임대주택법 제5조에 따라 임대주택으로 등록한 사실이 있고 그 보유기간 중에 양도한 다른 거주주택(양도한 다른 거주주택이 둘 이상인 경우 가장 나중에 양도한 거주주택을 말하며, 이하 "직전거주주택")이 있는 거주주택(민간임대주택으로 등록한 사실이 있는 주택인 경우에는 1주택 외의 주택을 모두 양도한 후 1주택을 보유하게 된 경우에 한정하며, 이하 "직전거주주택보유주택")인 경우 직전거주주택의 양도일 후의 기간분에 대해서만 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 소령 제154조 제1항을 적용한다(소령§155⑳, 직전거주주택보유주택이 거주주택으로 전환된 경우에는 2019.2.12. 이후 취득분으로서 2025.2.28. 전 양도분은 최후의 1주택에 대해서만 비과세가 부분적 적용됨).

<거주용 자가주택에 대한 세제지원 사례>



다) 2주택자가 1채를 임대주택으로 등록하고 거주주택 양도후, 임대주택을 의무임대기간 이상 임대하고 1세대 1주택 상태에서 양도하는 경우

1세대 1주택으로서 2년 이상 보유(거주요건 없음)한 경우 양도소득세 비과세를 적용받을 수 있다. 다만, 직전 거주주택의 양도일 이후에 발생한 양도차익분에 대해서만 비과세를 받는다.

< 1세대 2주택자에 대한 세제지원 사례 >



※ 2019.2.12. 개정 소득세법 시행령 부칙

제6조(주택임대사업자 양도소득세 특례 요건에 관한 적용례) 제154조 제1항 제4호, 제155조 제20항 제2호 및 제167조의3 제1항 제2호(제167조의10 제1항 제2호가 적용되는 경우를 포함한다)의 개정규정은 이 영 시행 이후 주택 임대차계약을 체결하거나 기존 계약을 갱신하는 분부터 적용한다.

제7조(주택임대사업자 거주주택 양도소득세 비과세 요건에 관한 적용례 등)
① 제154조 제10항 제2호 및 제155조 제20항(제2호는 제외한다)의 개정규정은 이 영 시행 이후 취득하는 주택부터 적용한다.
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택에 대해서는 제154조 제10항 제2호, 제155조 제20항(제2호는 제외한다)의 개정규정 및 이 조 제1항에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
1. 이 영 시행 당시 거주하고 있는 주택
2. 이 영 시행 전에 거주주택을 취득하기 위해 매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의해 확인되는 주택

실무

◎ 경과규정 적용 여부

○ 귀 서면질의의 사실관계와 같이, 장기임대주택을 보유하지 않은 상태에서 주택분양권(A)을 보유하다가 새로운 주택을 취득하기 위하여 '19.2.12. 전에 추가로 주택분양권(C) 매매계약을 체결하고 '19.2.12. 이후 장기임대주택을 취득하는 경우, '19.2.12. 전에 새로운 주택을 취득하기 위하여 매매계약한 주택분양권(C)은 소득세법 시행령(2019.2.12. 대통령령 제29523호로 개정된 것) 부칙 제7조에 따른 종전 규정을 적용받을 수 없는 것입니다(법령재산-1464, 2021.3.8.).

3) 임대기간을 충족하기 전에 거주주택을 양도하는 경우

해당임대주택을 장기임대주택으로 보아 거주주택에 대하여 비과세 규정을 적용한다. 다만, 비과세 적용을 받은 후 임대기간요건을 충족하지 못하게 된 경우(장기임대주택의 임대의무호수를 임대하지 아니한 기간이 6개월을 지난 경우를 포함하고, 다음의 임대기간요건 산정 특례에 해당하는 경우에는 해당규정에 따른다) 그 사유 발생일이 속하는 달의 말일로부터 2개월 이내 다음 계산식에 따른 금액을 양도소득세로 납부하여야 한다.

가) 납부할 양도소득세 계산식

○ 거주주택 양도 당시 해당 임대주택을 장기임대주택으로 보지 아니할 경우에 납부하였을 세액 - 거주주택 양도 당시 비과세규정을 적용받아 납부한 세액

나) 임대기간 요건 산정 특례

① 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 수용 등 기획재정부령으로 정하는 부득이한 사유로 해당 임대기간요건을 충족하지 못하게 되거나 임대의무호수를 임대하지 아니하게 된 때에는 해당 임대주택을 계속 임대하는 것으로 본다(2011.10.14. 이후 양도분부터 적용).

② 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 주택재건축사업, 주택재개발사업 및 「빈집및소규모주택정비에관한특례법」 소규모재건축사업, 소규모재개발사업, 자율주택정비사업, 가로주택정비사업의 사유가 있는 경우에는 임대의무호수를 임대하지 아니한 기간을 계산할 때 해당 주택의 관리처분계획 인가일 전 6개월부터 준공일 후 6개월까지의 기간은 포함하지 아니한다(2012.2.2. 이후 양도분부터 적용).

☞ 빈집및소규모주택정비에관한특례법상 소규모재개발사업, 자율주택정비사업, 가로주택정비사업의 사유가 있는 경우에는 2022.2.15.이후 양도분부터 적용

③ 「주택법」 제2조에 따른 리모델링 사유가 있는 경우에는 임대의무호수를 임대하지 않은 기간을 계산할 때 해당 주택이 같은 법 제15조에 따른 사업계획의 승인일 또는 같은 법 제66조에 따른 리모델링의 허가일 전 6개월부터 준공일 후 6개월까지의 기간은 포함하지 않는다(2020.2.11. 이후 양도분부터 적용).

④ 소령 제167조의3 제1항 제2호 가목 및 다목부터 마목까지의 규정에 해당하는 장기임대주택(법률 제17482호 민간임대주택에 관한 특별법 일부개정법률 부칙 제5조 제1항이 적용되는 주택으로 한정한다)이 다음의 어느 하나에 해당하여 등록이 말소되고 제167조의3 제1항 제2호 가목 및 다목부터 마목까지의 규정에서 정한 임대기간요건을 갖추지 못하게 된 때에는 그 등록이 말소된 날에 해당 임대기간요건을 갖춘 것으로 본다.(사후관리 종결)

1) 「민간임대주택에 관한 특별법」 제6조 제1항 제11호에 따라 임대사업자의 임대의무기간 내 등록 말소 신청으로 등록이 말소된 경우(같은 법 제43조에 따른 임대의무기간의 2분의 1 이상을 임대한 경우로 한정한다)

2) 「민간임대주택에 관한 특별법」 제6조 제5항에 따라 임대의무기간이 종료한 날 등록이 말소된 경우

☞ 2020.8.18.이후 등록이 말소되는 분부터 적용(소득령 부칙 제31083호 제3조, 2020.10.7.)

⑤ 재개발사업, 재건축사업 또는 소규모재건축사업, 소규모재개발사업, 자율주택정비사업, 가로주택정비사업으로 임대 중이던 당초의 장기임대주택이 멸실되어 새로 취득하거나 「주택법」 제2조에 따른 리모델링으로 새로 취득한 주택이 다음의 어느 하나의 경우에 해당하여 해당 임대기간요건을 갖추지 못하게 된 때에는 당초 주택(재건축 등으로 새로 취득하기 전의 주택을 말하며, 이하 아래에서 같음)에 대한 등록이 말소된 날 해당 임대기간요건을 갖춘 것으로 본다. 다만, 임대의무호수를 임대하지 않은 기간(아래 외의 부분에 따라 계산한 기간을 말한다)이 6개월을 지난 경우는 임대기간요건을 갖춘 것으로 보지 않는다.

1) 새로 취득한 주택에 대해 2020. 7. 11. 이후 종전의 민간임대주택법 제2조 제5호에 따른 장기일반민간임대주택 중 아파트를 임대하는 민간매입임대주택이나 같은 조 제6호에 따른 단기민간임대주택으로 종전의 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따른 임대사업자등록 신청(임대할 주택을 추가하기 위해 등록사항의 변경 신고를 한 경우 포함. 이하 아래에서 같음)을 한 경우

2) 새로 취득한 주택이 아파트(당초 주택이 단기민간임대주택으로 등록되어 있었던 경우에는 모든 주택)인 경우로서 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따른 임대사업자등록 신청을 하지 않은 경우

실무

◎ 6개월 이상 공실 발생한 경우

○ 【질의】 소득령 §155⑳에 따른 거주주택 비과세 특례 적용 시

(쟁점1) 거주주택 양도일 현재 장기임대주택 중 일부가 공실인 경우, 소득령 §155⑳에 따른 거주주택 비과세 특례 요건 충족 여부

〈제1안〉 등록된 장기임대주택 전부 임대 시 특례 요건 충족

〈제2안〉 등록된 장기임대주택 1호 이상 임대 시 특례 요건 충족

(쟁점2) 거주주택 특례 적용 이후 장기임대주택 중 일부가 소득령 §155㉒(2)각목에 해당하지 않는 사유로 6개월 이상 공실인 경우, 사후관리규정 위반에 해당하는지 여부

〈제1안〉 사후관리규정 위반에 해당

〈제2안〉 사후관리규정 위반에 해당하지 않음

【회신】

1. 거주주택 양도일 현재 장기임대주택 중 일부 공실이 발생한 경우에도 그 공실이 자가거주 등 임대 이외의 목적으로 사용되는 것이 아닌 한 임대사업을 계속하고 있는 것으로 보아 「소득세법 시행령」 제155조제20항에 따른 거주주택 비과세 특례가 적용되는 것입니다. 다만, 관련 장기임대주택이 임대사업목적으로 사용하는지 여부는 사실판단 할 사항입니다.
2. 귀 질의 중 쟁점2의 경우 제2안이 타당합니다(재산세제과-213, 2021.3.15.).

4) 임대사업자 자진·자동 등록말소시 거주주택 특례 적용

소득세법 시행령 제167조의3 제1항 제2호 가목 및 다목부터 마목까지의 규정에 해당하는 장기임대주택(법률 제17482호 민간임대주택에관한특별법 일부 개정법률부칙 제5조 제1항이 적용되는 주택으로 한정한다)이 다음의 어느 하나에 해당하여 등록이 말소된 경우에는 해당 등록이 말소된 이후(장기임대주택을 2호 이상 임대하는 경우에는 최초로 등록이 말소되는 장기임대주택의 등록 말소 이후를 말한다) 5년 이내에 거주주택을 양도하는 경우에 한정하여 임대기간요건을 갖춘 것으로 보아 거주주택 특례를 적용하고, 특례를 적용받은 후 등록말소로 의무임대기간을 미충족하여도 양도소득세를 추징하지 않는다.

☞ 2020.8.18.이후 등록이 말소되는 분부터 적용하되, 2020.8.18. 이후부터 2020.10.7. 시행일 전까지 등록이 말소된 후 거주주택을 양도하는 경우에도 적용(소득령 부칙 제31083호 제3조, 2020.10.7.)

① 「민간임대주택에 관한 특별법」 제6조 제1항 제11호에 따라 임대사업자의 임대의무기간 내 등록 말소 신청으로 등록이 말소된 경우(같은 법 제43조에 따른 임대의무기간의 2분의 1 이상을 임대한 경우로 한정한다)

② 「민간임대주택에 관한 특별법」 제6조 제5항에 따라 임대의무기간이 종료한 날 등록이 말소된 경우

실무

자진 · 자동말소 후 임대주택 요건 유지 여부

○ [질의내용]
소득세법 시행령 제155조제23항에 따라 장기임대주택이 자진말소 또는 자동말소 후 5년 이내

○ (질의1) 장기임대주택에 전입 · 거주하여 장기임대주택을 임대하고 있지 않는 상태에서 거주주택을 양도하는 경우, 소득령§155⑳(이하 "쟁점특례")이 적용 가능한지 여부
〈제1안〉 쟁점특례 적용 불가능
〈제2안〉 쟁점특례 적용 가능

○ (질의2) 거주주택 양도일까지 장기임대주택의 임대료 증액상한(5%)을 준수하지 않아도 쟁점특례가 적용 가능한지 여부
〈제1안〉 쟁점특례 적용 불가능
〈제2안〉 쟁점특례 적용 가능

○ (질의3) 거주주택 양도일까지 장기임대주택의 세무서 사업자등록을 유지하지 않은 경우 쟁점특례가 적용가능한지 여부
〈제1안〉) 쟁점특례 적용 불가능
〈제2안〉 쟁점특례 적용 가능
[회신]
귀 질의에 대하여 쟁점 1,2,3 모두 각각 제2안이 타당합니다(재산세제과-151, 2022.1.24.).

5) 특례적용 신청

가) 임대주택사업자의 거주주택에 대한 1세대 1주택 비과세 특례를 적용받으려는 자

임대주택사업자의 거주주택에 대한 특례적용신고서를 거주주택을 양도하는 날이 속하는 과세연도의 과세표준신고서와 함께 다음의 서류를 첨부하여 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

① 장기임대주택의 임대차계약서 사본

② 임차인의 주민등록표 등본 또는 그 사본. 이 경우 「주민등록법」 제29조제1항에 따라 열람한 주민등록 전입세대의 열람내역 제출로 갈음 가능

③ 그 밖에 기획재정부령으로 정하는 서류

나) 임대주택사업자의 거주주택에 대한 특례적용신고서를 제출받은 납세지 관할 세무서장

「전자정부법」 제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 다음 각 호의 서류를 확인하여야 하며, 신청인이 제1호의 서류 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 이를 제출하도록 하여야 한다.

① 주민등록표 등·초본
② 거주주택의 토지·건축물대장 및 토지·건물 등기부 등본
③ 장기임대주택의 등기부등본 또는 토지·건축물대장 등본
④ 「민간임대주택법시행령」 제4조 제4항에 따른 임대사업자 등록증

■ 관련예규 및 판례

제 목	내 용
장기임대주택 특례규정과 상속주택 특례 규정은 중복 적용여부	「소득세법 시행령」 제155조 제19항의 장기임대주택을 소유하고 있는 경우에도 같은 영 제155조 제2항에 따른 상속주택 비과세 특례가 적용되는 것임(부동산거래관리과-1055, 2011.12.16.).
직전거주주택보유주택 양도시 장기보유특별공제율 적용 보유기간 계산 방법	2주택 소유자가 1주택을 임대주택 등록하고, 거주주택 양도 후에 임대주택을 임대기간 충족하고 양도하는 경우 직전거주주택의 양도일 후의 기간분에 대해서만 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 소득세법 제154조 제1항을 적용하는 것이며, 이때 장기보유특별공제율은 소득세법 제95조 제2항의 별표2(최고 80%)를 적용함(부동산거래관리과-1031, '11.12.13.).

<2018.7.17.민간임대주택법상 용어 변경>

용어 변경 前	용어 변경 後
· 단기임대주택	· 단기민간임대주택
· 준공공임대주택	· 장기일반민간임대주택
· 기업형임대주택	· 공공지원민간임대주택

<임대주택 관련법 변천>

시행시기	'13.2.15. ~ '15.12.28.		'15.12.29. ~ '18.7.16.		'18.7.17. ~ '20.8.17		'20.8.18.~ '25.6.3.	'25.6.4.이후	
관련법	임대주택법		민간임대주택에 관한 특별법						
명칭	매입	준공공	단기	준공공	단기 민간	장기 일반	장기 일반	단기 민간	장기 일반
의무임대 기간	5년	10년	4년	8년	4년	8년	10년	6년	10년

아. 장기저당담보주택에 대한 1세대 1주택의 특례

1) 거주기간의 특례

국내에 1주택을 소유한 1세대가 다음의 요건을 갖춘 장기저당담보대출계약을 체결하고 장기저당담보로 제공된 주택(이하 "장기저당담보주택"이라 한다)을 양도하는 경우에는 1세대1주택 비과세규정을 적용함에 있어 거주기간의 제한을 받지 아니한다. 다만, 장기저당담보주택을 계약기간 만료 이전에 양도하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

① 계약체결일 현재 주택을 담보로 제공한 가입자가 60세 이상일 것

② 장기저당담보 계약기간이 10년 이상으로서 만기시까지 매월·매분기별 또는 그 밖에 기획재정부령이 정하는 방법으로 대출금을 수령하는 조건일 것

③ 만기에 당해 주택을 처분하여 일시 상환하는 계약조건일 것

2) 합가시 특례

1주택을 소유하고 1세대를 구성하는 자가 장기저당담보주택을 소유하고 있는 직계존속(배우자의 직계존속을 포함한다)을 동거봉양하기 위하여 세대를 합침으로써 1세대가 2주택을 소유하게 되는 경우 먼저 양도하는 주택에 대하여는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 1세대 1주택 비과세규정을 적용하되, 장기저당담보주택은 거주기간의 제한을 받지 아니한다. 다만, 장기저당담보주택을 계약기간 만료 이전에 양도하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

① 납세자 제출서류

장기저당담보주택에 대한 특례적용신고서를 예정신고 또는 확정신고기한 내에 장기저당담보주택에 관한 대출계약서와 함께 제출하여야 한다.

② 세무서 확인사항

납세지 관할세무서장은「전자정부법」제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 다음의 서류를 확인하여야 한다.

ⅰ) 장기저당담보주택 외의 다른 주택의 토지 및 건축물대장 등본

ⅱ) 장기저당담보주택의 토지 및 건축물대장 등본

자. 장기어린이집에 대한 특례

1) 관련규정

소득세법 시행령 제167조의3 제1항 제8호의2에 따른 장기어린이집과 다음의 요건을 충족하고 해당 1주택(=거주주택)을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 소득세법 시행령 제154조 제1항을 적용한다. 이 경우 해당 거주주택이 영유아보육법 제13조에 따른 인가를 받아 어린이집으로 사용한 사실이 있고 그 보유기간 중에 양도한 다른 거주주택(양도한 다른 거주주택이 둘 이상인 경우에는 가장 나중에 양도한 거주주택을 말하며, 이하 "직전거주주택"이라 함)이 있는 거주주택(=직전거주주택보유주택)인 경우에는 직전거주주택의 양도일 후의 기간분에 대해서만 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 소득세법 시행령 제154조 제1항을 적용한다(소득세법 시행령 §155⑳~㉔・§154⑩, 2018.2.13. 신설).

① 거주주택 : 거주기간(직전거주주택보유주택의 경우에는 소득세법 제168조에 따른 사업자등록 및 영유아보육법 제13조에 따른 인가를 받은 날 이후의 거주기간을 말함)이 2년 이상일 것

② 장기어린이집 : 양도일 현재 소득세법 제168조에 따라 사업자등록을 하고, 장기가정어린이집을 운영하고 있을 것(5년 이상 사용 필요)

2) 운영기간요건을 미충족한 경우

1세대가 장기어린이집의 운영기간요건을 충족하기 전에 거주주택을 양도하는 경우에도 해당 어린이집을 장기가정어린이집으로 보아 소득세법 시행령 제155조 제20항을 적용한다. 이에 따라 비과세 특례를 적용받은 후에 운영기간요건을 충족하지 못하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내에 다음 계산식에 따라 계산한 금액을 양도소득세로 신고·납부하여야 한다. 이 경우 운영기간요건 산정특례에 해당하는 경우에는 해당 규정에 따른다.



납부할 양도소득세 계산식
= 거주주택 양도 당시 해당 어린이집을 장기어린이집으로 보지 아니할 경우에 납부하였을 세액 - 거주주택 양도 당시 소득세법 시행령 제155조 제20항을 적용받아 납부한 세액

3) 운영기간 특례

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 수용 등 기획재정부령으로 정하는 부득이한 사유로 해당 운영기간요건을 충족하지 못하게 되는 때에는 해당 어린이집을 계속 운영하는 것으로 보며, 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 주택재건축사업 또는 주택재개발사업 및 「빈집및소규모주택정비에관한특례법」에 따른 소규모재건축사업, 소규모재개발사업, 자율주택정비사업, 가로주택정비사업의 사유가 있는 경우에는 어린이집을 운영하지 아니한 기간을 계산할 때 해당 주택의 관리처분계획 인가일 전 6개월부터 준공일 후 6개월까지의 기간은 포함하지 아니한다. 신청 및 확인절차·서류제출(장기임대주택과 다른 점은 영유아보육법 제13조에 따른 어린이집 인가의 인가증 제출이 필요함) 등은 장기임대주택과 유사하다.

차. 상생임대주택에 대한 1세대 1주택의 특례

1) 적용요건

국내에 1주택(소득세법 시행령 제155조, 제155조의2, 제156조의3 및 그 밖의 법령에 따라 1세대1주택으로 보는 경우 포함)을 소유한 1세대가 다음의 요건을 갖춘

상생임대주택을 양도하는 경우에는 1세대1주택 비과세 및 장기보유특별공제 규정(소득세법 시행령 제154조 제1항, 제155조 제20항 제1호 및 제159조의4)을 적용함에 있어 거주기간의 제한을 받지 아니한다. 즉, 2년 거주요건을 면제한다.

① 주택을 취득한 후 해당 주택에 대하여 직전 임대차계약 대비 임대료 등의 증가율이 100분의5를 초과하지 않는 상생임대차계약을 체결할 것
② 상생임대차계약을 2021.12.20.부터 2026.12.31.까지의 기간 중 체결할 것
③ 상생임대차계약에 따라 임대한 기간이 2년 이상일 것
④ 직전임대차계약에 따라 임대한 기간이 1년 6개월 이상일 것

2) 신고방법

상생임대주택 비과세특례를 적용받고자 하는 경우에는 양도소득세 과세표준 신고기한(예정·확정)까지 상생임대주택에 대한 특례적용신고서에 해당 주택에 관한 직전 임대차계약서 및 상생임대차계약서를 첨부하여 납세지관할세무서장에게 제출해야 한다. 이 경우 납세지 관할세무서장은 전자정부법 제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 해당 주택의 토지·건물등기사항증명서를 확인해야 한다.

<상생임대주택 비과세특례 개정>

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>기 존(2021.12.20.)</th><th>개 정(2022.8.2.)</th></tr>
<tr><td colspan="2">상생임대인 개념</td><td>직전계약 대비 임대료를 5%이내
① 직전계약 1년 6개월 이상 유지
② 상생임대계약 2년간 유지</td><td>좌 동</td></tr>
<tr><td colspan="2">상생임대주택 인정요건</td><td>임대개시 시점 1세대1주택자 + 9억원(기준시가)이하 주택</td><td>폐 지
* 임대개시 시점에 다주택자이나 향후 1주택자 전환 계획이 있는 임대인에게도 혜택 적용</td></tr>
<tr><td rowspan="3">혜택</td><td rowspan="2">비과세</td><td rowspan="2">조정대상지역 1세대1주택 비과세 2년 거주요건 중 1년 인정</td><td>조정대상지역 1세대1주택 비과세 2년 거주요건 면제</td></tr>
<tr><td>장기임대주택 보유 1세대의 거주주택 특례적용시 2년 거주요건 면제</td></tr>
<tr><td>장특공제</td><td>없 음</td><td>1세대1주택 장기보유특별공제 적용 위한 2년 거주요건 면제</td></tr>
<tr><td colspan="2">적용기한</td><td>2022.12.31.</td><td>2024.12.31.* (2년 연장)</td></tr>
</table>

☞ (적용기한) '24.11.12. 2년 추가 연장하여 '21.12.20.~'26.12.31.기간 중 상생임대차계약을 체결한 경우 적용

실무

직전임대차계약과 상생임대차계약의 임차인이 동일해야 하는지 여부

○ 직전임대차계약과 상생임대차계약의 임대인은 동일해야 하지만 임차인은 달라도 무방하나 임차인이 변경된 경우라도 직전임대차계약 대비 임대료 5% 이내 인상 요건은 준수해야 함(『사례로 풀어보는 양도소득세 월간 질의 TOP100』 중 85번 사례).

☞(취지) 임대료 5% 이하 인상을 준수하여 임대차 시장에 상대적으로 저렴한 임대주택 공급을 유도하는 취지상 임차인의 동일성은 불필요

주택을 취득하기 전 체결한 임대차계약이 직전 임대차계약에 해당하는지 여부

○ 주택을 취득하기 전 체결한 임대차계약은 상생임대주택에 대한 특례규정(소득령 제155조의3)의 직전 임대차계약에 해당하지 않음(법규재산-3529,2022.12.07.)

임차인이 조기퇴거하여 실제 임대기간이 2년 미만인 경우 의무임대기간 판정방법

○ 국내에 1주택을 소유한 1세대가 해당 주택을 취득한 후 직전임대차계약 및 상생임대차계약을 체결한 경우로서, 임차인이 조기퇴거로 상생임대차계약에 따라 실제 임대한 기간이 2년 미만인 경우에는 상생임대주택 비과세특례를 적용받을 수 없음(법규재산-1236,2022.10.31.). => 2023.2.28. 개정(소시령제155조의3 제4항)

실무

비과세 중첩적용 가능 여부

○ 소득세법 시행령 제155조 제20항에 따른 장기임대주택(B주택)과 거주하지 않은 1주택(A주택)을 보유한 1세대가 그 주택(A주택)을 양도하기 전에 조합원입주권(C조합원입주권)을 소유하게 된 경우로서 같은 영 제156조의2 제4항 각 호의 요건을 모두 충족하고 같은 영 제155조의3 제1항 각 호의 요건을 모두 갖추어 1주택(A주택)을 양도하는 경우에는 이를 1세대 1주택으로 보아 같은 영 제154조 제1항을 적용받을 수 있는 것임(법규재산-4173,2023.04.26.)

☞(취지) 상생임대주택 비과세요건을 충족하는 경우에는 거주주택의 거주요건(2년 이상 거주)을 충족한 것으로 보므로 거주주택에 거주하지 아니하는 경우에도 비과세 적용 가능

재건축조합 원조합원이 신축주택 완공 전 체결한 임대차계약이 직전임대차계약 해당여부

○ 소득세법 시행령 제155조의3에 따른 상생임대주택에 대한 1세대1주택 비과세 특례규정을 적용함에 있어, 도시및주거환경정비법상 재건축조합의 원조합원이 신축예정(사용승인서 교부 전) 주택의 공사기간 중에 임대차계약을 체결한 경우, 소득세법 시행령 제155조의3 제1항 제1호의 1세대가 주택을 취득한 후 해당 주택에 대하여 임대차계약을 체결한 경우에 해당하는 것이며, 같은 호 및 제2호의 다른 요건을 충족한 경우, 직전 임대차계약에 해당하는 것임(법규재산-4596, 2023.03.13.)

3. 1세대 1조합원입주권 비과세 특례 (조합원입주권 양도)

1) 조합원입주권의 의의

조합원입주권이라 함은「도시 및 주거환경정비법(이하 "도시정비법"이라 함)」제74조에 따른 관리처분계획의 인가 및「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법(이하 "소규모주택정비법")」제29조에 따른 사업시행계획인가로 인하여 취득한 입주자로 선정된 지위[도시정비법에 따른 재건축사업·재개발사업, 소규모주택정비법에 따른 소규모재건축사업·소규모재개발사업·자율주택정비사업·가로주택정비사업을 시행하는 정비사업조합의 조합원으로서 취득한 것(그 조합원으로부터 취득한 것 포함)으로 한정하며, 이에 딸린 토지를 포함한다]를 말한다(소득세법 제88조 제9호).

☞ 개정된 빈집및소규모주택정비에관한특례법에 따른 소규모재개발사업, 자율주택정비사업, 가로주택정비사업의 경우에는 2022.1.1.이후 취득하는 조합원입주권부터 적용(소득세법 제88조 제9호)

조합원입주권에 대하여는 2006.1.1. 이후부터 1세대 1주택 비과세 판단시 주택수에 포함하여 판단하는 것을 원칙으로 하고 있다.

※ 조합원입주권을 소유한 경우 비과세 적용과 관련한 사항은 크게 두 가지임

⑴ "조합원입주권을 양도"하는 경우의 1세대 1주택 비과세의 적용(소득세법 §89①제4호, 동법 시행령 §155⑰) → 1주택이 1조합원입주권으로 변환되어 이를 양도할 경우 주택이 아님에도 1세대 1주택 비과세를 적용할 수 있는지 여부

⑵ 1주택과 1조합원입주권 보유자가 "주택을 양도"하는 경우 1세대 1주택 비과세의 적용(소득세법 시행령 §156의2) → 주택을 보유한 자가 정비사업기간 중 실거주 목적으로 조합원입주권을 취득하는 등의 사유로 주택과 조합원입주권을 보유하다가 주택을 양도하는 경우 1세대 1주택 비과세 규정을 적용할 수 있는지 여부

☞ (참고) 서울특별시 정비사업 현황은 『정비사업 정보몽땅』에서 검색 가능(https://cleanup.seoul.go.kr)

2) 입주권 비과세 개정연혁

① 1998.12.31 신설(소득세법 시행령 제155조 제16항)

도시재개발법에 의한 재개발조합 또는 주택건설촉진법에 의한 재건축조합의 조합원(도시재개발법 제34조의 규정에 의한 관리처분계획의 인가일 또는 주택건설촉진법 제33조의 규정에 의한 사업계획의 승인일, 그 전에 기존주택이 철거

되는 경우에는 기존주택의 철거일 현재 소득세법 시행령 제154조 제1항의 규정에 해당하는 기존주택을 소유하는 자에 한한다)이 당해 조합을 통하여 취득한 입주자로 선정된 지위(이에 부수되는 토지를 포함한다)를 양도하는 경우 양도일 현재 다른 주택이 없는 경우에는 제157조 제3항 제2호의 규정에 불구하고 이를 제154조 제1항의 규정에 의한 1세대 1주택으로 본다. (1998.12.31. 신설)

② **2003.6.30. 개정 ; 도시 및 주거환경정비법 시행령 부칙**

도시 및 주거환경정비법에 의한 정비사업조합의 조합원(주택재개발사업의 경우 동법 제48조의 규정에 의한 관리처분계획의 인가일, 주택재건축사업의 경우 동법 제28조의 규정에 의한 사업시행인가일 현재 이 법 제154조 제1항의 규정에 해당하는 기존주택을 소유하는 자에 한한다)이 당해 조합을 통하여 취득한 입주자로 선정된 지위(이에 부수되는 토지를 포함한다)를 양도하는 경우 양도일 현재 다른 주택이 없는 경우에는 소득세법 제94조 제1항 제2호 가목의 규정에 불구하고 이를 소득세법 시행령 제154조 제1항의 규정에 의한 1세대 1주택으로 본다.
(2003.6.30. 개정 ; 도시 및 주거환경정비법 시행령 부칙)

③ **2005.5.31. 개정(관리처분계획 인가일로 통일)**

「도시 및 주거환경정비법」에 의한 주택재개발사업 또는 주택재건축사업을 시행하는 정비사업조합의 조합원(동법 제48조의 규정에 의한 관리처분계획의 인가일 또는 그 전에 기존주택이 철거되는 때에는 기존주택의 철거일 현재 제154조 제1항의 규정에 해당하는 기존주택을 소유하는 자에 한한다)이 당해 조합을 통하여 취득한 입주자로 선정된 지위(이에 부수되는 토지를 포함한다)를 양도하는 경우 양도일 현재 다른 주택이 없는 경우에는 소득세법 제94조 제1항 제2호 가목의 규정에 불구하고 이를 소득세법 시행령 제154조 제1항의 규정에 의한 1세대 1주택으로 본다.(2005.5.31. 개정)

④ **2005.12.31. 개정(소득세법 시행령 제155조 제17항)**

소득세법 제89조 제2항 본문의 규정에 따른 **조합원입주권**(이하 "조합원입주권"이라 한다)**을 1개 소유한 1세대**[「도시 및 주거환경정비법」 제48조의 규정에 따른 관리처분계획의 인가일(인가일 전에 기존주택이 철거되는 때에는 기존주택의 철거일) 현재 제154조 제1항의 규정에 해당하는 기존주택을 소유하는 세대에 한한다]가 당해 조합원입주권을 양도하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 소득세법 제94조 제1항 제2호 가목의 규정에 불구하고 이를 소득세법

시행령 제154조 제1항의 규정에 따른 1세대1주택으로 본다. 다만, 제2호의 경우에는 당해 1주택을 취득한 날부터 1년(현행 3년) 이내에 당해 조합원입주권을 양도하는 경우에 한한다.(2005.12.31. 개정)

1. 양도일 현재 다른 주택이 없는 경우(2005.12.31. 개정)
2. 양도일 현재 1조합원입주권 외에 1주택을 소유한 경우(2005.12.31. 개정)

⑤ **2016.12.20. 개정(법률로 이관 → 소득세법 제89조 제1항 제4호)**

소득세법 제89조 제2항에 따른 조합원입주권을 1개 보유한 1세대[「도시 및 주거환경정비법」 제48조에 따른 관리처분계획의 인가일(인가일 전에 기존주택이 철거되는 때에는 기존주택의 철거일) 현재 소득세법 제89조 제1항 제3호 가목에 해당하는 기존주택을 소유하는 세대]가 다음 각 목의 어느 하나의 요건을 충족하여 양도하는 경우 해당 조합원입주권을 양도하여 발생하는 소득. 다만, 해당 조합원입주권의 가액이 대통령령으로 정하는 기준을 초과하는 경우에는 양도소득세를 과세한다.

가. 양도일 현재 다른 주택을 보유하지 아니할 것

나. 양도일 현재 1조합원입주권 외에 1주택을 소유한 경우로서 해당 1주택을 취득한 날부터 3년 이내에 해당 조합원입주권을 양도할 것(3년 이내에 양도하지 못하는 경우로서 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우 포함)

⑥ **2018.2.9. 개정(조합원입주권 범위 개정 : 소득세법 시행령 제89조 제2항)**

㉠ **「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제29조에 따른 사업시행계획인가로 인하여 취득한 입주자로 선정된 지위를 조합원입주권에 포함 → 소규모재건축의 경우** 사업시행계획 인가일이 권리변환일임(2018.12.31. 개정)

㉡ **주택재개발사업에 기존의** 도시환경정비사업(상업지역·공업지역 등에서 도시기능의 회복 및 상권 활성화 등을 위하여 도시환경을 개선하기 위한 사업)이 추가되었음 → 추후 유권해석 필요함

⑦ **2019.12.31. 개정(고가 조합원입주권(9억원 초과) 양도소득금액 계산방법 명확화 : 소득세법 제95조 제3항)**

1세대1주택 비과세대상에서 제외되는 고가주택의 양도소득금액에 고가 조합원입주권을 추가(계산방법 : 소득세법시행령 제160조)

⑧ **2021.12.8 . 개정(조합원입주권 범위 추가 개정 : 소득세법 시행령 제88조 제9호 후단, 제89조 제2항)**

㉠ 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제29조에 따른 사업시행계획인가로 인하여 취득한 입주자로 선정된 지위를 조합원입주권에 포함 → 기존의 소규모재건축사업 이외에 **소규모재개발 · 자율주택정비사업 · 가로주택정비사업추가** → 2022.1.1.이후 취득하는 조합원입주권부터 적용

㉡ 소득세법 제89조 제1항 제4호 가목 및 나목에서 **양도일 현재 분양권을 미보유** 요건 추가 → 이 법 시행일(2022.1.1.) 이후 취득하는 조합원입주권의 양도소득 비과세 요건과 관련하여 2022.1.1.이후 취득한 분양권을 대상으로 적용

㉢ 조합원입주권 양도시 비과세가 적용되지 실지거래가액이 9억원에서 12억원으로 변경 → 이 법 시행일(2022.1.1.) 이후 양도하는 조합원입주권부터 적용

3) 권리(조합원입주권)로 변환되는 시기

① 재개발

관리처분계획의 인가 · 고시가 있은 때 부동산에서 부동산을 취득할 수 있는 권리로 전환된다(대법원95누6618, 1996.8.23.).

② 재건축

2003.6.29.이전 : 사업계획 승인일

2003.6.30 ~ 2005.5.30. : 사업시행 인가일

2005.5.31.이후 : 관리처분계획 인가일

☞ 관리처분계획인가일의 의미

「도시 및 주거환경정비법」에 의한 주택재개발사업 또는 주택재건축사업을 시행하는 정비사업조합의 조합원이 당해 조합을 통하여 취득한 입주자로 선정된 지위(이하 입주권이라 함)는 「소득세법」 제94조 제1항 제2호 가목의 규정에 의한 부동산을 취득할 수 있는 권리에 해당하며, 당해 입주권의 취득시기는 부동산을 분양받을 수 있는 권리가 확정되는 날로 하는 것으로서 이는 주택재개발사업의 경우 관리처분계획인가일, 주택재건축사업의 경우 사업시행인가일(구 사업계획승인일 포함)이 되는 것이나, 2005.5.31. 이후에 「도시 및 주거환경정비법」 제48조의 규정에 의한 관리처분계획의 인가를 받는 분부터는 주택재개발·재건축사업 모두 관리처분계획의 인가일(지방자치단체의 공보에 고시한 날을 말함)이 되는 것임(서면4팀-2, 2006.1.3.)

③ 소규모재건축사업, 소규모재개발사업, 자율주택정비사업, 가로주택정비사업 『빈집 및소규모주택정비에관한특례법』 제29조에 따른 사업시행계획인가일(다만, 2021.12.31.일 이전에 취득한 입주권은 조합원입주권으로 보지 않음, 부칙 제18578호 제7조 제1항, 2021.12.8.).

4) 조합원입주권 비과세 요건

입주권은 '부동산을 취득할 수 있는 권리'에 해당하여 원칙적으로 주택에 대한 비과세 규정이 적용되지 않으나, 아래 요건을 모두 갖춘 입주권은 1세대 1주택으로 보아 비과세 한다.

① 「도시 및 주거환경정비법」 제48조의 규정에 따른 관리처분계획의 인가일(인가일 전에 기존주택이 철거되는 때에는 기존주택의 철거일) 현재 소득세법 시행령 제154조 제1항의 규정에 해당하는 기존주택을 소유하는 1세대가,

② 당해 조합원입주권을 양도하는 경우 양도일 현재 다른 주택 또는 분양권이 없는 경우(일시적인 1세대 2주택에 해당하는 경우 포함*) 동 입주권을 1세대 1주택으로 보아 비과세한다.

* 일시적인 1세대 2주택에 해당하는 경우 2011.1.1.이후 양도하는 분부터 새로운 주택 취득 후 3년 이내에 조합원입주권을 양도하지 못하는 경우가 국세징수법에 의한 공매 진행 중, 법원경매 신청, 한국자산관리공사에의 매각의뢰인 경우에는 일시적 1세대 2주택과 동일하게 비과세를 인정하며(2010.12.30. 소득세법 시행령 §155⑱개정),
도시 및 주거환경정비법에 따른 주택재개발사업 또는 주택재건축사업의 시행으로 동법 제73조에 따라 현금으로 청산을 받아야 하는 토지등소유자가 사업시행자를 상대로 제기한 현금청산금 지급을 구하는 소송절차가 진행 중인 경우(2012.2.28. 당시 현금청산금 지급을 구하는 소송절차가 진행 중인 경우에 대해서도 적용 가능, 소득세법 개정시행규칙 제265호 부칙§4)에도 인정하도록 하였고, 2017.2.3. 이후 양도분부터 소송절차는 종료되었으나 해당 청산금을 지급받지 못한 경우에도 동 규정이 적용되도록 개정하였고, 2020.2.11. 이후 양도분부터는 재개발사업, 재건축사업 또는 소규모재건축사업의 시행으로 「도시 및 주거환경정비법」 제73조 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제36조에 따라 사업시행자가 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제9호 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제2조제6호에 따른 토지등소유자를 상대로 신청·제기한 수용재결 또는 매도청구소송 절차가 진행 중인 경우 또는 재결이나 소송절차는 종료되었으나 토지등소유자가 해당 매도대금을 지급받지 못한 경우에도 적용되도록 개정함('21.2.17. 신청, 수용재결, 재결 문구 추가)

실무

◎ 신규 입주권이 주택으로 완공된 후 조합원입주권 양도시 비과세 특례

○ 조합원입주권을 1개 보유한 1세대가 새로운 조합원입주권을 취득하여 그 조합원입주권이 해당 1주택으로 완공된 후 3년 이내에 해당 조합원입주권을 양도하는 경우 「소득세법」 제89조제1항제4호나목에 따른 비과세 특례를 적용하는 것임 (재산세제과-50,2023.1.10.)

◎ 관리처분계획의 인가일 현재 2주택을 보유한 경우 조합원입주권 비과세 특례

○ 관리처분계획의 인가일 현재 2주택을 보유한 경우 그 양도하는 조합원입주권에 해당하는 기존주택이 관리처분계획의 인가일 현재 소득세법 시행령 제154조제1항의 거주 및 보유기간 등 비과세요건을 충족하면 같은 법 시행령 제155조 제17항의 1세대 1주택 특례를 적용받을 수 있는 것임(재산세제과-394, 2010.04.28.)

◎ 관리처분계획인가일 현재 다른 조합원입주권을 보유한 경우 비과세 적용 여부

○ 기존주택이 관리처분계획의 인가일 현재 「소득세법 시행령」 제154조 제1항의 보유기간 등 비과세 요건을 충족하고 양도일 현재 다른 조합원입주권을 보유하고 있지 않으면 조합원입주권에 대한 비과세 특례를 적용받을 수 있음(부동산거래관리과-216, 2012.04.18.)

◎ 관리처분계획인가일 이후 조합원입주권을 포기하고 현금청산하는 경우

○ 관리처분계획인가일 이후 조합원입주권을 포기하고 현금청산하는 경우는 조합원입주권의 취득 후 양도로 보아 소득세법 제89조 제2항 및 동법 시행령 제155조 제1항을 적용하는 것임(재산세제과-26, 2013.01.10.)

4. 조합원입주권 보유자의 주택 양도시 비과세 특례

「도시 및 주거환경정비법」에 따른 주택재건축·재개발사업으로 2006년 이후 관리처분계획인가를 받아 조합원입주권으로 전환되거나 2005.12.31. 이전에 관리처분계획인가를 받은 조합원입주권을 2006.1.1.이후 승계취득하는 경우 그 조합원입주권은 1세대 1주택 비과세 적용시 주택수에 포함한다.

즉, 2006.1.1. 이후부터 1주택과 1조합원입주권을 소유하다가 주택을 양도하는 경우에는 원칙적으로 1세대 1주택 비과세 규정을 적용받을 수 없으며, 다주택자로 보아 중과세 규정을 적용한다.

한편, 주택공급 활성화 지원 및 정비사업간 과세 형평성 제고를 위하여 조합원입주권 보유자의 주택 양도시 비과세 특례 규정을 적용할 때 『빈집및소규모주택정비에관한특례법』에 따른 소규모재개발사업, 자율주택정비사업, 가로주택정비사업을 포함하여 조합원입주권으로 보며, 2022.1.1.이후 취득하는 조합원입주권부터 적용한다. 이 경우 주택에서 권리인 조합원입주권으로 전환되는 시점은 사업시행계획인가일이다.

☞ 소규모재건축사업은 2018.2.9.에 시행됨(『소규모주택정비에관한특례법』 부칙 <제14569호,2017.2.8.> 제4조 : 종전 법률에 따라 시행 중인 주택재건축사업은 각각 이 법에 따른 소규모재건축사업으로 본다).

가. 1세대 1주택 비과세 관련

1) 원칙 (소득세법 §89②)

1주택과 1조합원입주권을 소유하다가 주택을 양도하는 경우에는 1세대 1주택 비과세 적용을 배제한다.

2) 예외 (소령 §156의2)

1세대 1주택자가 1조합원입주권을 취득하여 주택을 양도하는 경우 다음 요건을 충족하는 경우 실수요 목적으로 입주권을 취득한 것으로 보아 1세대 1주택 비과세를 적용한다.

① 주택을 입주권 취득일로부터 3년 이내 양도하는 경우
종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후에 조합원입주권을 취득하고 그 조합원입주권을 취득한 날부터 3년 이내에 종전의 주택을 양도하는 경우(3년 이내에 양도하지 못하는 경우로서 기획재정부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우를 포함한다)에는 이를 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정을 적용한다. 이 경우 소득세법 시행령 제154조 제1항 제1호, 제2호 가목 및 제3호에 해당하는 경우에는 종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후 조합원입주권을 취득하는 요건을 적용하지 아니한다(소령 §156의2③).

② 주택을 입주권 취득일로부터 3년을 경과하여 양도하는 경우
다음의 요건(㉠+㉡+㉢+㉣)을 충족하는 경우 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정을 적용한다(소령 §156의2④).

㉠ 종전 주택을 취득한 날로부터 1년이 지난 후에 조합원입주권을 취득할 것 (2022.2.15.이후 취득하는 조합원입주권부터 적용)

㉡ 종전 주택이 1세대 1주택 비과세 요건 갖출 것

㉢ 재건축주택 완공된 후 3년 이내 재건축주택으로 세대전원이 이사하고 1년 이상 계속 거주할 것

㉣ 재건축주택 완공되기 전 또는 완성된 후 3년 이내에 종전주택을 양도할 것

* 취학, 근무상 형편, 질병요양 등의 경우는 세대원 일부가 이사하지 않더라도 가능
** 요건 불충족시 그 사유가 발생한 날이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내 납부(소령§156조의2⑬)
*** 1년 이상 계속 거주(아래 ③의 경우도 동일)
2012.2.2. 소득세법 시행령을 개정하여 1년 이상 거주요건을 1년 이상 계속하여 거주할 것으로 규정하였다. 시행령 개정 전에는 재건축주택에서 다른 주택으로 전출하였다가 재전입하여 세대 전원이 1년 이상 거주한 경우도 포함하였다(재재산-2011, 2008.7.31.).

실무

◎ 종전주택이 조합원입주권인 상태에서 추가로 조합원입주권을 취득시 비과세 여부

○ 종전주택이 「소득세법」 제88조제9호에 따른 조합원입주권으로 변환된 후, 해당 조합원입주권이 주택으로 완성되기 전에 다른 신규조합원입주권을 취득, 신규조합원입주권 취득 후 3년이 지나 주택(종전주택이 조합원입주권으로 변환된 후 다시 주택으로 완성된 주택)을 양도하는 경우 「소득세법 시행령」 제156조의2제4항이 적용될 수 있으며, 비과세 여부는 같은 항의 요건을 모두 충족하였는지에 대해 사실판단할 사항입니다(재산세제과-856,2022.8.1.)
☞ 해석정비사례(종전예규 : 서면법규과-856, 2013.5.16.)

◎ 2주택 중 1주택이 재건축된 경우 조합원입주권 비과세 특례 적용 여부

○ 1세대가 소유하던 2주택 중 1주택의 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 관리처분계획의 인가로 당해 조합을 통하여 조합원입주권을 취득한 경우에는 「소득세법 시행령」 제156조의2 제4항에 따른 주택과 조합원입주권을 소유한 경우 1세대 1주택 비과세 특례가 적용되지 않는 것임(부동산거래관리과-601, 2010.4.22.)

③ 1세대 1주택자의 주택이 입주권으로 전환되어 재건축사업 시행기간 중 거주용으로 취득한 주택(대체주택)을 양도하는 경우

다음의 요건(㉠+㉡+㉢)을 충족하는 경우 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정을 적용한다(소득령 §156의2⑤).

㉠ 사업시행인가일 이후 대체주택을 취득하고 1년 이상 거주

㉡ 재건축주택 완공된 후 3년 이내 재건축주택으로 세대전원이 이사하고 1년 이상 계속 거주

㉢ 재건축주택 완공되기 전 또는 완성된 후 3년 이내에 종전주택을 양도할 것

* 취학, 근무상 형편, 질병요양 등의 경우는 세대원 일부가 이사하지 않더라도 가능
※ 주택이 완성된 후 3년 이내에 취학 또는 근무상의 형편으로 1년 이상 계속하여 국외에 거주할 필요가 있어 세대전원이 출국하는 경우에는 출국사유가 해소(출국한 후 3년 이내에 해소되는 경우만 해당한다)되어 입국한 후 1년 이상 계속하여 거주하여야 한다(2010.2.18.이후 양도분부터 적용).

④ 상속받은 조합원입주권(피상속인이 상속개시 당시 주택 또는 분양권을 소유하지 아니한 경우의 상속받은 조합원입주권만 해당하며, 피상속인이 상속개시 당시 2 이상의 조합원입주권을 소유한 경우에는 법 소정의 순위에 따른 1조합원입주권만 해당)과 그 밖의 주택(상속개시 당시 보유한 주택 또는 상속개시 당시 보유한 조합원입주권이나 분양권에 의하여 사업시행 완료 후 취득한 신축주택만 해당하며, 상속개시일부터 소급하여 2년 이내에 피상속인으로부터 증여받은 주택 또는 증여받은 조합원입주권이나 분양권에 의하여 사업시행 완료 후 취득한 신축주택은 제외한다(2018.2.13. 이후 증여받는 분부터 적용). 이하 여기에서 "일반주택"이라 한다)을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 소득세법 시행령 제154조 제1항(1세대 1주택 비과세)을 적용한다(소령 §156의2⑥).

☞ 상속받은 조합원입주권의 요건

i) 상속 당시 피상속인과 동일세대가 아닐 것. 다만, 상속인과 피상속인이 상속개시 당시 1세대인 경우에는 1주택을 보유하고 1세대를 구성하는 자가 직계존속(배우자의 직계존속을 포함하며, 세대를 합친 날 현재 60세 이상으로서 1주택을 보유하고 있는 경우만 해당한다)을 동거봉양하기 위하여 세대를 합침에 따라 2주택을 보유하게 되는 경우로써 합치기 이전부터 보유하고 있었던 주택이 조합원입주권으로 전환된 경우에만 상속받은 조합원입주권으로 본다.

ii) 상속개시 당시 피상속인이 다른 주택 또는 분양권을 소유하지 아니 할 것

iii) 피상속인이 조합원입주권을 2이상 소유한 경우 소유기간, 거주기간, 납세자선택의 순서에 따름

☞ 일반주택의 요건

2013.2.15.이후 취득하여 양도하는 분부터는 상속개시 당시 보유한 주택만 해당하며, 상속개시일부터 소급하여 2년 이내에 피상속인으로부터 증여받은 주택 또는 증여받은 조합원입주권이나 분양권에 의하여 사업시행 완료 후 취득한 신축주택은 제외한다(2018.2.13. 개정)

⑤ 상속받은 주택 또는 조합원입주권 또는 분양권과 상속 외의 원인으로 취득한 주택 및 상속 외의 원인으로 취득한 조합원입주권을 각각 1개씩 소유하고 있는 경우(소령 §156의2⑦)

다음 (i)의 주택 또는 (ii)의 조합원입주권과 상속 외의 원인으로 취득한 주택(일반주택) 및 상속 외의 원인으로 취득한 조합원입주권을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 일반주택과 상속 외의 원인으로 취득한 조합원입주권을 소유하고 있는 것으로 보아 위 ①~④(소득령 §156의2③~⑤)를 적용한다. 이 경우 위 ① 및 ②의 규정을 적용받는 일반주택은 상속개시 당시 보유한 주택(2013.2.15. 이후 일반주택을 취득하여 양도하는 분부터 적용하며, 상속개시일부터 소급하여 2년 이내에 피상속인으로부터 증여받은 주택 또는 조합원입주권에 의하여 사업시행 완료 후 취득한 신축주택은 제외)으로 한정한다.

ⅰ) 상속받은 주택. 이 경우 피상속인이 상속개시 당시 2 이상의 주택을 소유한 경우에는 제155조제2항 각 호의 순위에 따른 1주택에 한한다.

ⅱ) 피상속인이 상속개시 당시 주택 또는 분양권을 소유하지 아니한 경우의 상속받은 조합원입주권. 이 경우 피상속인이 상속개시 당시 2 이상의 조합원입주권을 소유한 경우에는 소유기간, 거주기간, 납세자 선택의 순서에 따른 1조합원입주권에 한한다.

ⅲ) 공동상속조합원입주권의 경우에는 다음 각 목의 순서에 따라 해당 각 목에 해당하는 사람이 그 공동상속조합원입주권을 소유한 것으로 본다.

ⓐ 상속지분이 가장 큰 상속인

ⓑ 해당 공동상속조합원입주권의 재개발사업, 재건축사업 또는 소규모재건축사업의 관리처분계획등의 인가일(인가일 전에 주택이 철거되는 경우에는 기존 주택의 철거일) 현재 피상속인이 보유하고 있었던 주택에 거주했던 자

ⓒ 최연장자

ⅳ) 피상속인의 상속개시 당시 주택 또는 조합원입주권을 소유하지 않은 경우의 상속받은 분양권. 이 경우 피상속인이 상속개시 당시 2 이상의 분양권을 소유한 경우에는 제156조의3 제4항 각 호의 순위에 따른 1분양권으로 한정한다.

ⅴ) 공동상속분양권(상속으로 여러 사람이 공동으로 소유하는 1분양권을 말하며, 이하 같다)의 경우에는 다음 각 목의 순서에 따라 해당 각 목에 해당하는 사람이 그 공동상속분양권을 소유한 것으로 본다.

ⓐ 상속지분이 가장 큰 상속인

ⓑ 최연장자

⑥ 조합원입주권을 소유한 상태에서 동거봉양 및 혼인의 경우

ⅰ) 동거봉양 및 혼인으로 세대를 합침으로써 1세대가 1주택과 1조합원입주권, 1주택과 2조합원입주권, 2주택과 1조합원입주권 또는 2주택과 2조합원입주권 등을 소유하게 되는 경우 합친 날부터 5년(동거봉양합가는 2018.2.13. 이후 10년) 이내에 먼저 양도하는 주택이 합친 날 이전에 소유하던 주택인 경우에는 이를 1세대 1주택으로 보아 1세대 1주택 비과세 규정을 적용한다.

ⅱ) 양도주택이 합가(혼인)전 1주택과 1조합원입주권을 소유한 세대(자)의 주택인 경우로서 1조합원입주권이 최초 조합원입주권에 해당하는 경우에는 상기 ③의 ㉠요건을 충족하는 경우 이를 1세대 1주택으로 보아 1세대 1주택 비과세 규정을 적용한다.

iii) 양도주택이 합가(혼인)전 1주택과 1조합원입주권을 소유한 세대(자)의 주택인 경우로서 1조합원입주권이 승계 조합원입주권에 해당하는 경우에는 그 승계 조합원입주권을 취득하기 전에 소유하던 주택인 경우 이를 1세대 1주택으로 보아 1세대 1주택 비과세 규정을 적용한다(소령 §156의2⑧⑨).

⑦ 소령 §155⑥의 국가유산주택 등, 소령 §155⑦에 따른 농어촌주택 중 이농주택과 그밖의 주택(일반주택) 및 조합원입주권을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대는 일반주택과 조합원입주권을 소유하고 있는 것으로 보아 상기 ①②③을 적용한다(소령 §156의2⑦⑩⑪).

나. 적용시기

2006.1.1. 이후 관리처분계획인가로 입주권으로 전환되거나 취득하는 입주권부터 적용한다. 다만, 조합원입주권 적용대상 정비사업의 범위 확대에 따라 『빈집및소규모주택정비에관한특례법』에 따른 소규모재개발사업·자율주택정비사업·가로주택정비사업의 경우에는 2022.1.1.이후 취득하는 조합원입주권부터 적용한다.

다. 적용사례

1) 조합원입주권에 해당하지 않는 경우

「도시 및 주거환경정비법」에 따른 주택재개발·재건축사업으로 기존 상가를 소유한 자가 취득하는 상가입주권을 분양받을 수 있는 권리, 주택재개발·재건축사업이 아닌 사업의 시행으로 인하여 취득한 특별분양을 받을 수 있는 지위는 「소득세법」 제89조 제2항의 조합원입주권에 해당되지 아니한다(양도 집행기준 89-156의 2-7).

2) 조합원입주권에 해당하는 경우

① 사업시행 인가일이 2005.12.31. 이전이고 관리처분계획 인가일이 2006.1.1. 이후인 경우 1세대가 1주택과 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 조합원입주권을 보유하다 주택을 양도하는 경우 재건축주택의 사업시행 인가일이 2005.12.31. 이전이고

관리처분계획 인가일이 2006.1.1. 이후인 경우 해당 조합원입주권은 「소득세법」 제89조 제2항의 조합원입주권에 해당된다(서면4팀-1967, 2006.6.23.).

② 2005.12.31 이전에 관리처분계획 인가로 취득된 입주자로 선정된 지위(조합원입주권)를 2006.1.1 이후 배우자로부터 증여받은 경우
2005.12.31. 이전에 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 주택재개발사업의 관리처분계획이 인가되어 취득된 입주자로 선정된 지위를 2006.1.1. 이후 증여에 의해 일부(1/2지분) 승계취득된 경우, 그 승계취득한 입주자로 선정된 지위는 2006.1.1. 이후 같은 법에 따른 주택재개발사업의 관리처분계획의 인가로 인하여 취득한 조합원입주권에 해당됨.

③ 2018.2.9. 이후 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제29조에 따른 사업시행계획인가로 인하여 취득한 입주자로 선정된 지위도 조합원입주권에 해당함

3) 2주택 소유자의 1주택이 조합원입주권으로 전환된 후 주택을 양도하는 경우

① 2005.12.31. **이전에 관리처분계획 인가를 받은 경우**
2005.12.31. 이전에 관리처분계획 인가를 받은 조합원입주권은 「소득세법」 제89조 제2항의 조합원입주권에 해당하지 아니하여 재건축주택의 준공 전에 1주택을 양도하는 경우에는 비과세 규정이 적용되며, 재건축주택의 준공 후에는 종전주택의 연장으로 보므로 비과세가 배제된다.

② 2006.1.1. **이후에 관리처분계획 인가를 받은 경우**
2006.1.1. 이후에 관리처분계획 인가를 받은 조합원입주권을 보유한 자가 다른 주택을 양도하는 경우 소득세법 제89조 제2항에 따라 비과세가 배제된다.

4) 1주택 보유자가 조합원입주권을 취득한 경우

조합원입주권의 취득일부터 3년 이내 비과세 요건을 갖춘 종전 주택을 양도하거나, 조합원입주권을 대체주택으로 취득하여 거주요건 등을 충족하고 재건축주택 완공일부터 3년 이내 종전 주택을 양도하는 경우 1세대 1주택 비과세 규정을 적용받을 수 있다.

5) 대체주택 판단시 "1주택을 소유한 1세대"의 판단 시점

소득령 §156의2⑤ 적용시 "1주택을 소유한 1세대"의 판단 시점은 대체주택 취득일이며, 대체주택 취득일 현재 2주택 이상을 소유한 경우에는 해당 특례규정이 적용되지 않는다(재산세제과-1270,2023.10.23.,회신일 이후 결정・경정분부터).

6) 상속받은 조합원입주권과 1세대 1주택 비과세

1주택을 소유한 1세대가 세대를 달리하는 피상속인으로부터 조합원입주권을 상속(상속개시 당시 주택을 소유하지 않은 경우의 1조합원입주권에 한함)받아 일반주택(2013.2.15. 이후 취득하여 양도하는 분부터는 상속개시 당시 보유한 주택만 해당)을 양도하는 경우에는 1주택을 소유한 것으로 보아 1세대 1주택 비과세 규정이 적용된다.

7) 상속주택(상속받은 조합원입주권)과 조합원입주권을 보유한 경우 비과세 특례

상속받은 주택 또는 상속받은 조합원입주권과 상속 외의 원인으로 취득한 주택 및 상속 외의 원인으로 취득한 조합원입주권을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 일반주택과 상속 외의 원인으로 취득한 조합원입주권을 소유하고 있는 것으로 보아 「소득세법 시행령」 제156조의2 제3항 내지 제5항을 적용한다. 이 경우 제3항 및 제4항의 규정을 적용받는 일반주택은 상속개시 당시 보유한 주택으로 한정한다(후단 규정은 2013.2.15. 이후 취득하여 양도하는 분부터 적용).

8) 동거봉양합가 후 같은 세대원으로부터 상속받은 조합원입주권에 대한 비과세 특례

상속개시일 현재 같은 세대원으로부터 상속받은 조합원입주권은 1세대 1주택 비과세 규정이 적용되지 아니하나, 동거봉양 목적으로 합가한 후 같은 세대원으로부터 상속받은 조합원입주권은 1세대 1주택 비과세 규정이 적용가능하며, 2010.2.18. 이후 일반주택을 양도하는 분부터 적용한다.

9) 주택재건축사업 시행기간 동안 거주하기 위하여 대체주택을 취득한 상태에서 주택을 상속받은 경우

1주택을 소유하고 있는 1세대가 주택재건축사업 시행기간 동안 거주하기 위하여 대체주택을 취득한 상태에서 「소득세법 시행령」 제155조 제2항에 따른 주택을 상속받은 경우로서 대체주택 요건을 충족하고 양도하는 경우에는 1세대 1주택 비과세 규정을 적용받을 수 있다.

5. 분양권 보유자의 주택 양도시 비과세 특례

가. 분양권 개요

1) 분양권의 의의

분양권이라 함은 「주택법」 등 아래의 법률에 따른 주택에 대한 공급계약을 통하여 주택을 공급받는 자로 선정된 지위를 말한다. 해당 주택을 공급받는 자로 선정된 지위를 매매 또는 증여 등의 방법으로 취득한 것을 포함한다(소득세법 제88조 제10호).

분양권에 대하여는 2021.1.1. 이후 취득분부터 1세대 1주택 비과세 판단시 주택수에 포함하여 판단하는 것을 원칙으로 하고 있다.

※ 분양권의 범위(소득세법 시행령 제152조의4)

① 「건축물의 분양에 관한 법률」
② 「공공주택 특별법」
③ 「도시개발법」
④ 「도시 및 주거환경정비법」
⑤ 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」
⑥ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」
⑦ 「주택법」
⑧ 「택지개발촉진법」

☞ 2021.1.1.이후 공급계약, 매매 또는 증여 등의 방법으로 취득한 분양권부터 적용(부칙 제17477호 제4조, 2020.8.18.)

2) 분양권 비과세 개정연혁

① **2021.1.1. 신설(소득세법 제88조 제10호 및 제89조 제2항)**

분양권 정의 및 범위를 명확화(소득세법 시행령 제152조의4)하고, 1세대가 주택과 분양권을 보유하다가 그 주택을 양도하는 경우에는 분양권도 주택으로 보아 비과세를 적용하지 않는다. 다만, 부득이한 사유가 발생할 경우에는 그러하지 않는다(예외조항인 일시적 1주택 1분양권에 대한 비과세 특례 및 상속・혼인・동거봉양 합가 등으로 1주택 1분양권 등을 보유한 1세대에 대한 비과세 특례규정은 시행령에 규정됨). 분양권 규정은 2021.1.1.이후 취득한 분양권부터 적용한다. (부칙 제17477호 제4조, 2020.8.18.)

☞ (취지) 주택, 조합원입주권, 분양권간 과세형평 제고

② **2022.2.15. 개정(소득세법 시행령 제156조의3)**

1주택을 소유한 1세대가 분양권 취득 후 3년이 지나 종전주택을 양도하는 경우로서 일정요건을 갖추면 비과세 적용되는데, “종전주택 취득 후 1년이 지난 후에 분양권을 취득”한다는 요건 추가함. 2022.2.15.이후 취득하는 분양권부터 적용함 (시행령 부칙 32420호 제12조, 2022.2.15.)

3) 분양권 취득시기

① 원시분양권(청약당첨) 취득

입주자 모집공고에 따른 청약이 당첨되어 분양계약한 경우 청약당첨일이 되는 것이다(소득세법 제88조 제10호, 재산세제과-85, 2022.1.14., 서면부동산-2354, 2022.06.08.).

② 승계분양권 취득

분양권의 잔금 청산 전에 명의변경한 경우 분양권의 취득시기는 대금을 청산한 날이 되며 대금을 청산하기 전에 소유권이전등기 한 경우에는 등기부・등록부 또는 명부 등에 기재된 등기접수일 또는 명의개서일이 되는 것이며, 아파트 분양권의 경우에는 등기・등록・명의개서를 요하는 자산에 해당하지 아니하는 것이다. (서면부동산-2704, 2022.07.07.)

나. 1세대 1주택 비과세 관련

1) 원칙 (소득세법 §89②)

1주택과 1분양권을 소유하다가 주택을 양도하는 경우에는 1세대 1주택 비과세 적용을 배제한다.

2) 예외 (소득세법 시행령 §156의3)

1세대 1주택자가 1분양권을 취득하여 주택을 양도하는 경우 다음 요건을 충족하는 경우 실수요 목적으로 입주권을 취득한 것으로 보아 1세대 1주택 비과세를 적용한다.

① 주택을 분양권 취득일로부터 3년 이내 양도하는 경우
종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후에 분양권을 취득하고 그 분양권을 취득한 날부터 3년 이내에 종전의 주택을 양도하는 경우(3년 이내에 양도하지 못하는 경우로서 기획재정부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우를 포함한다)에는 이를 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정을 적용한다. 이 경우 소득세법 시행령 제154조 제1항 제1호, 제2호 가목 및 제3호에 해당하는 경우에는 종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후 분양권을 취득하는 요건을 적용하지 아니한다(소령 §156의3②).

② 주택을 분양권 취득일로부터 3년을 경과하여 양도하는 경우
다음의 요건(㉠+㉡+㉢+㉣)을 충족하는 경우 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정을 적용한다(소령 §156의3③).

㉠ 종전 주택을 취득한 날로부터 1년이 지난 후에 분양권을 취득할 것
(2022.2.15.이후 취득하는 분양권부터 적용)

㉡ 종전 주택이 1세대 1주택 비과세 요건 갖출 것

㉢ 분양권에 따라 취득하는 주택이 완성된 후 3년 이내 그 주택으로 세대전원이 이사하고 1년 이상 계속 거주할 것

㉣ 분양권에 따라 취득하는 주택이 완성되기 전 또는 완성된 후 3년 이내에 종전 주택을 양도할 것

* 취학, 근무상 형편, 질병요양 등의 경우는 세대원 일부가 이사하지 않더라도 가능
** 요건 불충족시 그 사유가 발생한 날이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내 납부(소령 §156의3⑩)

실무

◎ '21.1.1. 이후 취득한 분양권이 신규주택으로 완공된 후 종전주택 양도시 일시적2주택 여부

○ B분양권('21.1.1. 이후 취득분)을 취득한 후에 A주택을 취득한 경우로서 B분양권이 주택으로 완공된 이후 A주택을 양도하는 경우, 소득령 §155①에 따른 일시적2주택 규정이 적용되지 않음(법규재산6773,2022.09.30.).

◎ 종전주택, 농어촌주택, 분양권을 소유하다 종전주택 양도시 1세대 1주택 특례 적용 여부

○ 귀 질의의 경우, 종전주택을 소유한 1세대가 「조세특례제한법」 제99조의4에 따른 농어촌주택과 분양권('21.1.1.이후 취득)을 취득한 후 「소득세법 시행령」 제156조의3 요건을 갖추어 종전주택을 양도하는 경우 1세대 1주택으로 보아 같은 영 제154조제1항이 적용되는 것입니다.(서면부동산-4530, 2023.01.19.).

◎ 종전주택 취득일로부터 1년 이내 주택분양권을 취득하는 경우 소득령 §156의3③ 적용여부

○ '22.2.15. 대통령령 제32420호로 개정된 「소득세법 시행령」 제156조의3 제3항의 시행일('22.2.15.) 전에 분양권을 취득한 경우에는, 해당규정에 따른 '종전의 주택을 취득한 날부터 1년이 지난 후 분양권을 취득하는 요건'을 적용하지 않는 것입니다(법규재산-3939, 2022.05.31.).

◎ 종전주택이 없는 상태에서 분양권과 조합원입주권을 순차적으로 취득한 후 준공된 1주택을 양도하는 경우 1세대1주택 비과세 여부

○ 귀 서면질의의 경우, 2021.1.1. 이후 1세대가 A분양권을 취득하고 B조합원입주권을 추가로 취득하여 일시적으로 1분양권과 1조합원입주권을 소유하게 된 경우로서 이후 완공된 A'주택을 양도하는 경우, 「소득세법 시행령」(2022.02.15. 대통령령 제32420호로 개정되기 전의 것)제156조의2제3항 및 같은 조 제4항의 국내에 1주택을 소유한 1세대가 조합원입주권을 취득한 경우에 해당하지 않으므로 해당규정에 따른 1세대1주택의 특례를 적용받을 수 없는 것이며, 이 경우 같은 영 제156조의3 제2항 및 같은 조 제3항의 일시적으로 1주택과 1분양권을 소유하게 된 경우에도 해당하지 않으므로 동 규정 또한 적용받을 수 없는 것입니다(법규재산-8011, 2022.05.26.).

③ 상속받은 분양권(피상속인이 상속개시 당시 주택 또는 조합원입주권을 소유하지 아니한 경우의 상속받은 분양권만 해당하며, 피상속인이 상속개시 당시 2 이상의 분양권을 소유한 경우에는 법 소정*의 순위에 따른 1분양권만 해당)과 그 밖의

주택(상속개시 당시 보유한 주택 또는 상속개시 당시 보유한 조합원입주권이나 분양권에 의하여 사업시행 완료 후 취득한 신축주택만 해당하며, 상속개시일부터 소급하여 2년 이내에 피상속인으로부터 증여받은 주택 또는 증여받은 조합원입주권이나 분양권에 의하여 사업시행 완료 후 취득한 신축주택은 제외한다). 이하 여기에서 "일반주택"이라 한다)을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 소득세법 시행령 제154조 제1항(1세대 1주택 비과세)을 적용한다(소령 §156의3④).

☞ 상속받은 분양권 및 일반주택의 요건

ⅰ) 상속 당시 피상속인과 동일세대가 아닐 것. 다만, 상속인과 피상속인이 상속개시 당시 1세대인 경우에는 1주택을 보유하고 1세대를 구성하는 자가 직계존속(배우자의 직계존속을 포함하며, 세대를 합친 날 현재 60세 이상으로서 1주택을 보유하고 있는 경우만 해당한다)을 동거봉양하기 위하여 세대를 합침에 따라 2주택을 보유하게 되는 경우로써 합치기 이전부터 보유하고 있었던 분양권만 상속받은 분양권으로 본다.(분양권 요건)

ⅱ) 상속개시 당시 피상속인이 보유한 주택 또는 상속개시 당시 보유한 조합원입주권 또는 분양권에 의하여 사업시행 완료 후 취득한 신축주택만 해당(일반주택 요건)

ⅲ) 피상속인이 조합원입주권을 2이상 소유한 경우 소유기간, 거주기간, 납세자선택의 순서에 따름

⑤ 상속받은 주택 또는 조합원입주권 또는 분양권과 상속 외의 원인으로 취득한 주택 및 상속 외의 원인으로 취득한 분양권을 각각 1개씩 소유하고 있는 경우 (소령 §156의3⑤)

다음 (i)의 주택 또는 (ii)의 조합원입주권과 상속 외의 원인으로 취득한 주택(일반주택) 및 상속 외의 원인으로 취득한 분양권을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 일반주택과 상속 외의 원인으로 취득한 분양권을 소유하고 있는 것으로 보아 위 ①~④(소득령 §156의3②~③)를 적용한다. 이 경우 위 ① 및 ②의 규정을 적용받는 일반주택은 상속개시 당시 보유한 주택(상속개시일부터 소급하여 2년 이내에 피상속인으로부터 증여받은 주택 또는 조합원입주권이나 분양권에 의하여 사업시행 완료 후 취득한 신축주택은 제외)으로 한정한다.

ⅰ) 상속받은 주택. 이 경우 피상속인이 상속개시 당시 2 이상의 주택을 소유한 경우에는 제155조제2항 각 호의 순위에 따른 1주택에 한한다.

ⅱ) 피상속인이 상속개시 당시 주택 또는 분양권을 소유하지 아니한 경우의 상속받은 조합원입주권. 이 경우 피상속인이 상속개시 당시 2 이상의 조합원입주권을 소유한 경우에는 소유기간, 거주기간, 납세자 선택의 순서에 따른 1조합원입주권에 한한다.

iii) 공동상속조합원입주권의 경우에는 다음 각 목의 순서에 따라 해당 각 목에 해당하는 사람이 그 공동상속조합원입주권을 소유한 것으로 본다.
ⓐ 상속지분이 가장 큰 상속인
ⓑ 해당 공동상속조합원입주권의 재개발사업, 재건축사업 또는 소규모재건축사업·소규모재개발사업·자율정비주택사업·가로주택정비사업의 관리처분계획등의 인가일(인가일 전에 주택이 철거되는 경우에는 기존 주택의 철거일) 현재 피상속인이 보유하고 있었던 주택에 거주했던 자
ⓒ 최연장자

iv) 피상속인의 상속개시 당시 주택 또는 조합원입주권을 소유하지 않은 경우의 상속받은 분양권. 이 경우 피상속인이 상속개시 당시 2 이상의 분양권을 소유한 경우에는 제156조의3 제4항 각 호의 순위에 따른 1분양권으로 한정한다.

v) 공동상속분양권(상속으로 여러 사람이 공동으로 소유하는 1분양권을 말하며, 이하 같다)의 경우에는 다음 각 목의 순서에 따라 해당 각 목에 해당하는 사람이 그 공동상속분양권을 소유한 것으로 본다.
ⓐ 상속지분이 가장 큰 상속인
ⓑ 최연장자

⑥ 분양권을 소유한 상태에서 동거봉양 및 혼인의 경우
다음 중 하나를 소유한 자간의 혼인 또는 세대 간 동거봉양을 위해 합가한 경우 합친 날부터 5년(동거봉양합가는 10년) 이내에 먼저 양도하는 주택이 합친 날 이전에 소유하던 주택인 경우에는 이를 1세대 1주택으로 보아 소득세법 시행령 제156조의2 제8항 및 제9항(1주택과 1조합원입주권 비과세특례)에 따른다.
㉠ 1주택 ㉡ 1분양권 ㉢ 1주택 1분양권

⑦ 소령 §155⑥1호의 국가유산주택 등, 소령 §155⑦에 따른 농어촌주택 중 이농주택과 그밖의 주택(일반주택) 및 분양권을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대는 일반주택과 분양권을 소유하고 있는 것으로 보아 상기 ①②을 적용한다(소령 §156의3⑦⑧).

다. 적용시기

2021.1.1.이후 취득하는 분양권부터 적용한다. 다만, 소득세법 시행령 제156조의3 제3항의 "종전주택 취득 후 1년 이상이 지난 후에 분양권을 취득" 개정규정은 2022.2.15.이후 취득하는 분양권부터 적용한다.

6. 장기임대주택에 대한 양도소득세 감면 (조특법 §97)

* '15.8.28. 「임대주택법」이 「민간임대주택에관한특별법(약칭:민간임대주택법)」으로 제명이 변경되면서 공공임대주택에 관한 규정은 「공공주택특별법」으로 이관됨에 따라 이하 동 특별법을 "임대주택법 등"이라 함

가. 감면개요

○ 장기임대주택에 대한 양도소득세의 감면은 거주자에 한하여 적용하는 것으로서 임대주택을 소유하는 자가 비거주자인 상태에서 양도하는 경우에는 양도소득세가 감면되지 아니한다.

○ 거주자가 5호 이상의 임대주택을 5년 이상 임대(2000년 12월 31일 이전 5호 이상 임대 개시)한 후 양도하는 경우에는 양도소득세의 50% 또는 100% 감면함

○ 5호 이상 임대를 개시한 시점부터는 다른 주택의 1세대 1주택 비과세 판정시 당해 임대주택은 당해 거주자의 소유주택으로 보지 않음(재재산46014-20, 2000.1.20.)

나. 감면대상

거주자가 2000.12.31. 이전에 5호 이상 임대를 개시하여 5년 이상 임대한 후에 양도하는 당해 임대주택

※ 장기임대주택의 요건(아래 요건을 모두 충족하는 주택)

① 국민주택일 것(당해 건물연면적의 2배 이내의 부수토지 포함)

② 1986.1.1.~2000.12.31. 기간 중 신축된 주택이거나 1985.12.31. 이전에 신축된 공동주택으로서 1986.1.1. 현재 입주된 사실이 없는 주택

③ 2000.12.31. 이전에 5호 이상 임대를 개시하여 5년 이상 임대한 주택

* 2001.1.1. 이후에 5호 이상 임대를 개시 한 후 양도하는 것은 감면 안됨

다. 감면 요건

1) 감면율

임대구분	임대기간	적 용 요 건	감면율
일반 임대주택	5년 이상	거주자가 2000.12.31. 이전에 아래 기간에 신축한 국민주택을 5호 이상 임대개시 ① '86.1.1~'00.12.31. 기간 중 신축주택 ② '85.12.31.이전에 신축된 공동주택으로서 '86.1.1.현재 입주사실이 없는 주택	50%
	10년 이상		100%
임대주택법 등의 건설임대주택	5년 이상		100%
임대주택법 등의 매입임대주택	5년 이상	'95.1.1.이후 취득 및 임대를 개시한 국민주택으로서 5호 이상의 주택(취득 당시 입주사실이 없는 경우에 한함)	100%

※ 감면세액 종합한도 규정이 적용되지 않음
※ 감면세액의 20%를 농어촌특별세로 과세

2) 임대주택수 계산

임대주택을 여러사람이 공동으로 소유한 경우에는 공동으로 소유하고 있는 임대주택의 호수에 지분비율을 곱하여 호수를 산정한다.

* 임대주택 10호를 공유하는 공동사업자 1인의 지분이 50%인 경우 5호를 보유하는 것으로 인정

3) 임대기간 계산

구 분	임대기간 계산방법
원 칙	주택임대기간의 기산일은 임대를 개시한 날 단, 5호 미만 주택의 임대기간은 주택임대기간으로 보지 아니함.
임차인이 변경된 경우	기존 임차인의 퇴거일부터 다음 임차인의 입주일까지의 기간 · 3개월 이내의 기간 : 주택임대기간에 산입 · 3개월 초과의 기간 : 주택임대기간에 산입하지 않음
상속의 경우	피상속인의 주택임대기간을 상속인의 주택임대기간에 합산
증여의 경우	증여자의 주택임대기간을 통산하지 않음
이혼의 경우	· 재산분할 : 전 배우자의 주택임대기간을 합산 · 위 자 료 : 전 배우자의 주택임대기간을 합산하지 않음
재건축한 주택의 경우	재건축공사기간은 임대기간에 포함되지 않음

라. 주택으로 보는 범위

주거용 건물의 일부에 설치된 점포 등 다른 목적의 건물 또는 같은 지번(주거여건이 같은 단지 내의 다른 지번을 포함한다)에 설치된 다른 목적의 건물이 해당 건물과 같이 있는 경우에는 다른 목적의 건물 및 그에 딸린 토지는 주거용 건물에서 제외하는 것으로 하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 전체를 주거용 건물로 본다. 이 경우 건물에 딸린 토지의 면적의 계산은 전체 토지면적에 주택의 연면적이 건물의 연면적에서 차지하는 비율을 곱하여 계산한다.

1. 주거용 건물과 다른 목적의 건물이 각각의 매매단위로 매매되는 경우로서 다른 목적의 건물면적이 주거용 건물면적의 100분의 10 이하인 경우
2. 주거용 건물에 딸린 다른 목적의 건물과 주거용 건물을 하나의 매매단위로 매매하는 경우로서 다른 목적의 건물면적이 주거용 건물면적보다 작은 경우

마. 감면 신청

양도소득세를 감면받으려는 자는 주택임대에 관한 사항을 신고하고 세액의 감면신청을 하여야 한다.

① 주택임대신고서 제출

주택의 임대를 개시한 날부터 3월 이내에 기획재정부령이 정하는 주택임대신고서를 임대주택의 소재지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

② 감면 신청

세액의 감면신청을 하고자 하는 자는 당해 임대주택을 양도한 날이 속하는 과세연도의 과세표준신고와 함께 기획재정부령이 정하는 세액감면신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

ⅰ)「민간임대주택법」제5조의 규정에 의한 임대사업자등록증

ⅱ) 임대차계약서 사본

ⅲ) 임차인의 주민등록표등본, 주민등록증 사본 또는 주민등록전입세대열람 내역

ⅳ) 주택임대신고서

바. 예규·판례 등

① 장기임대주택이 조합원입주권으로 전환되어 양도하는 경우

장기임대주택의 감면요건을 갖춘 임대주택이 재건축 등으로 조합원입주권으로 전환되어 양도하는 경우 장기임대주택의 재건축 사업계획승인일 현재의 양도차익에 대하여 양도소득세 감면규정이 적용된다(집행기준 97-97-7).

7. 신축임대주택에 대한 양도소득세 감면 특례 (조특법 §97의2)

* '15.8.28. 「임대주택법」이 「민간임대주택에관한특별법(약칭:민간임대주택법)」으로 제명이 변경되면서 공공임대주택에 관한 규정은「공공주택특별법」으로 이관됨에 따라 이하 동 특별법을 "임대주택법 등"이라 함

가. 감면개요

○ 거주자가 1호 이상의 신축임대주택을 포함하여 2호 이상의 임대주택을 5년 이상 임대한 후 양도하는 경우에 당해 신축임대주택에 대하여는 양도소득세를 전액 면제함.
- 신축임대주택 감면요건을 갖춘 신축임대주택을 양도하는 경우에는 양도소득세가 면제되는 것이나, 일반임대주택을 양도하는 경우에는 양도소득세가 감면되지 아니한다.

○ 2호 이상 임대를 개시한 시점부터는 다른 주택의 1세대 1주택 비과세 판정시 당해 임대주택은 당해 거주자의 소유주택으로 보지 않음(재재산46014-20, 2000.1.20.)

○ 신축임대주택에 대한 양도소득세의 감면 특례 규정은 「임대주택법 등」에 따른 건설임대주택 또는 매입임대주택에 대하여 적용되는 것이므로 거주자가 「임대주택법 등」에 의한 임대사업자등록을 하지 않은 경우에는 양도소득세 감면 특례에 해당되지 않는다.

나. 감면대상

거주자가 1호 이상의 신축임대주택을 포함하여 2호 이상의 임대주택을 5년 이상 임대한 후 양도하는 당해 신축임대주택

다. 감면요건

아래 요건을 모두 충족하는 주택. 단, ②와 ③의 요건은 둘 중 하나만 충족하여도 가능

① 국민주택 일 것

② 임대주택법 등에 의한 건설임대주택으로 1999.8.20. ~ 2001.12.31. 기간 중 신축된 주택이거나 1999.8.19. 이전에 신축된 공동주택으로서 1999.8.20. 현재 입주된 사실이 없는 주택일 것

③ 임대주택법 등에 의한 매입임대주택으로 1999.8.20. 이후에 신축된 주택이거나 1999. 8.19. 이전에 신축된 공동주택으로서 1999.8.20. 현재 입주된 사실이 없는 주택을 1999. 8. 20. 이후 취득(1999.8.20. ~ 2001.12.31. 기간 중 매매계약하고 계약금 지급한 경우에 한함) 및 임대를 개시한 주택일 것

④ 민간임대주택법에 의하여 임대사업자로 등록할 것

⑤ 위 신축임대주택 1호 이상을 포함하여 2호 이상의 임대주택을 5년 이상 임대하고 양도할 것

라. 감면세액

① 양도소득세 전액 면제

※ 감면세액 종합한도 규정이 적용되지 않음

② 감면세액의 20%가 농어촌특별세로 과세됨

마. 주택수 계산 등

주택수 계산, 임대기간 계산, 주택으로 보는 범위, 감면신청은 장기임대주택에 대한 감면규정을 준용한다.

바. 예규·판례 등

① 조합원이 취득한 재건축주택의 건설임대주택 해당 여부

「도시 및 주거환경정비법」에 따른 주택재건축사업 시행으로 정비사업조합의 조합원이 취득한 재건축주택은 신축임대주택의 건설임대주택에 해당되지 않는다(조특법 집행기준 97의2-97의2-5).

② 건설임대주택에 해당되는 다세대주택을 분할하여 분할된 주택을 추가로 임대하는 경우

신축임대주택의 건설임대주택에 해당되는 다세대주택 중 일부(203호, 303호)를 분할한 후 분할된 주택(204호, 304호)을 추가로 임대를 개시하는 경우 해당 분할된 주택은 건설임대주택에 해당하며, 임대기간 기산일은 관할세무서장이 확인한 사실상의 임대를 개시한 날을 기준으로 함(조특법 집행기준 97의2-97의2-6).

③ 신축임대주택과 그 주택에 딸린 토지의 소유자가 다른 경우

신축임대주택의 주택부분과 그 주택에 딸린 토지부분을 부부가 각각 소유하고 있는 경우 주택에 딸린 토지에 대한 양도소득은 신축임대주택에 대한 과세특례가 적용되지 아니한다(조특법 집행기준 97의2-97의2-7).

<참고> : 장기임대주택 및 신축임대주택 감면내용 비교

구분	장기임대주택(조특법 §97)	신축임대주택(조특법 §97의2)
대상 주택	① 일반주택 및 건설임대주택 · '86.1.1.~'00.12.31. 기간 중 신축 주택 · '85.12.31.이전에 신축된 공동주택으로 '86.1.1.현재 입주사실이 없는 주택 ② 매입임대주택 · '95.1.1.이후 취득 및 임대개시 (취득당시 미입주 주택)	① 임대주택법등 상 건설임대주택 · '99.8.20.~'01.12.31. 기간 중 신축주택 · '99.8.19.이전 신축주택으로 '99.8.20. 현재 입주한 사실이 없는 주택 ② 임대주택법등 상 매입임대주택으로 '99.8.20.~'01.12.31.기간 중 계약금을 지급하고 취득 및 임대개시 주택 · '99.8.20.이후 신축주택으로 취득시 미입주 주택 · '99.8.19.이전 신축된 공동주택으로 '99.8.20.현재 미입주 주택
감면 요건	2000.12.31. 이전에 국민주택을 5호 이상 임대를 개시하여 5년 이상 임대 후 임대주택 양도	1호 이상 신축국민주택을 포함하여 2호 이상 임대주택을 5년 이상 임대후 신축임대주택 양도

구분	장기임대주택(조특법 §97)	신축임대주택(조특법 §97의2)
대상 주택	① 일반주택 및 건설임대주택 · '86.1.1.~'00.12.31. 기간 중 신축주택 · '85.12.31.이전에 신축된 공동주택으로 '86.1.1.현재 입주사실이 없는 주택 ② 매입임대주택 · '95.1.1.이후 취득 및 임대개시 (취득당시 미입주 주택)	① 임대주택법등 상 건설임대주택 · '99.8.20.~'01.12.31. 기간 중 신축주택 · '99.8.19.이전 신축주택으로 '99.8.20. 현재 입주한 사실이 없는 주택 ② 임대주택법등 상 매입임대주택으로 '99.8.20.~'01.12.31.기간 중 계약금을 지급하고 취득 및 임대개시 주택 · '99.8.20.이후 신축주택으로 취득시 미입주 주택 · '99.8.19.이전 신축된 공동주택으로 '99.8.20.현재 미입주 주택
감면 내용	① 일반주택 · 5년 이상 임대후 양도 ⇨ 50% 감면 · 10년 이상 임대후 양도 ⇨ 면제 ② 임대주택법등 상 건설임대주택 · 5년 이상 임대후 양도 ⇨ 면제 ③ 임대주택법등 상 매입임대주택 · 5년 이상 임대후 양도 ⇨ 면제	① 신축감면주택 · 5년 이상 임대후 양도 ⇨ 면제 ② 일반임대주택 · 5년 이상 임대후 양도 ⇨ 일반과세
공통 사항	① 감면대상자 : 거주자 ② 주 택 규 모 : 국민주택규모 이하 ③ 감면되는 주택에는 건물 연면적의 2배 이내의 딸린 토지를 포함 ④ 양도소득세 감면세액의 20%를 농어촌특별세로 과세 ⑤ 다른 주택의 1세대 1주택 비과세 판정시 주택수에서 제외함 ⑥ 다주택 중과세율 적용시 해당 임대주택은 중과 배제됨	

8. 장기일반민간임대주택등 양도소득세 과세특례 (조특법 §97의3)

* '15.8.28. 「임대주택법」이 「민간임대주택에관한특별법(약칭:민간임대주택법)」으로 제명이 변경되면서 공공임대주택에 관한 규정은 「공공주택특별법」으로 이관됨에 따라 이하 동 특별법을 "임대주택법 등"이라 함

가. 특례개요

○ 거주자가 2020년 12월 31일(건설임대주택의 경우에는 2024년 12월 31일)까지 임대주택법에 따른 장기일반민간임대주택을 등록하고 임대보증금 또는 임대료 증액 제한요건을 준수하면서 8(10)년 이상 계속하여 임대한 후 양도하는 경우 임대기간 중 발생하는 양도차익에 70%의 장기보유특별공제율을 적용

○ 2015.1.1. 양도분부터 의무임대기간 단축(10→8년) 및 8년 임대시 장기보유특별공제율(50%) 신설(2023.1.1.이후 폐지, 10년으로 일원화)

나. 특례요건(아래 요건을 모두 충족하는 주택)

① 거주자일 것

② 2020.12.31.(민간임대주택법 제2조제2호에 따른 민간건설임대주택의 경우에는 2024.12.31.)까지 민간임대주택법 제2조제4호에 따른 공공지원민간임대주택 또는 같은법 제2조제5호에 따른 장기일반민간임대주택으로 등록(2020.7.11.이후 장기일반민간임대주택으로 등록 신청한 경우로서 아파트를 임대하는 민간매입임대주택이나 민간임대주택법(법률 제17482호로 개정되기 전의것을 말한다)제2조제6호에 따른 단기민간임대주택을 2020.7.11. 이후 같은 법 제5조제3항에 따라 공공지원민간임대주택 또는 장기일반민간임대주택으로 변경 신고한 주택은 제외)할 것

③ 10년 이상 계속하여 임대한 후 양도할 것

④ 임대보증금 또는 임대료 증액 제한 요건 등*을 준수할 것

⑤ 재개발·재건축·리모델링 사업이 진행되는 경우 관리처분계획 인가일(소규모주택정비사업 : 사업시행계획인가일, 리모델링사업 : 허가일 또는 사업계획승인일) 전 6개월부터 준공일 후 6개월까지 기간은 계속하여 임대한 것으로 간주하되, 실제 임대기간만 임대기간에 포함

* 임대보증금 또는 임대료 증액 제한 요건 등
  - ○ 5% 임대료 인상률 제한(신규·갱신시 포함)
  - ○ 임대계약체결 또는 임대료 증액 후 1년 이내 재증액 불가. 임대보증금과 월 임대료 전환은「민간임대주택법」§44④ 준용
  - ○ 국민주택규모* 이하(단, 다가구주택의 경우 가구당 면적기준)
    * 주거전용면적 85㎡ 이하(수도권 외 도시지역이 아닌 읍·면은 100㎡ 이하)
  - ○ 임대개시일부터 10년 이상 의무임대
  - ○ 장기일반민간임대주택등 및 부수토지의 기준시가 합계액이 임대개시일 당시 6억원(수도권 밖 3억원)을 초과하지 아니할 것(18.9.13.이후 취득분)

※ 임대기간 계산 방법
  - ○「소득세법」에 따른 사업자등록과 임대주택법령에 따른 임대사업자등록을 한 후 임대를 개시한 날부터 기산
  - ○ 피상속인의 임대기간을 상속인의 임대기간에 합산
  - ○ 기존 임차인의 퇴거일부터 다음 임차인의 입주일까지의 기간으로서 3개월 이내의 기간은 임대기간에 산입
  - ○ 기존 단기민간임대주택을 장기일반민간임대주택등으로 전환시 최대 4년을 한도로 기존 임대기간 전체를 장기일반민간임대주택등의 임대기간으로 인정(2019.2.12. 이후 변경 등록하는 분부터 적용)
    * 2019.2.12. 이전 변경 등록하는 분은 5년을 한도로 기존 임대기간의50% 인정
  - ○ 종전의「민간임대주택에 관한 특별법」(법률 제17482호 민간임대주택에 관한 특별법 일부개정법률로 개정되기 전의 것을 말한다) 제2조제5호에 따른 장기일반민간임대주택 중 아파트를 임대하는 민간매입임대주택이「민간임대주택에 관한 특별법」 제6조제5항에 따라 등록이 자동 말소되는 경우 해당 주택은 8년 동안 등록 및 임대한 것으로 봄

다. 특례내용

① 임대기준 중 발생하는 소득에 대하여 70%의 장기보유특별공제율을 적용

② 장기보유 특별공제액을 계산할 때 소득세법 제97조의3제1항 본문에 따른 100분의 70의 공제율을 적용할 때에는 임대기간 중에 발생한 양도차익에 한정하여 적용하며, 임대기간 중 양도차익은 기준시가를 기준으로 다음 계산식에 따라 산정한다. 이 경우 새로운 기준시가가 고시되기 전에 취득 또는 양도하거나 제1항에 따른 임대기간의 마지막 날이 도래하는 경우에는 직전의 기준시가를 적용하여 계산한다.

※ 계산식

$$A \times \frac{B - C}{D - E}$$

A: 「소득세법」 제92조제2항제1호에 따른 양도차익
B: 제2항에 따른 실제 임대기간의 마지막 날의 기준시가
C: 제2항에 따른 실제 임대기간의 개시일의 기준시가
D: 양도일의 기준시가
E: 취득일의 기준시가

라. 적용시기

2014.1.1.이후 양도하는 분부터(2015년 양도분부터 의무임대기간 단축), 70%공제율 일원화는 2023.1.1.이후 등록하는 분부터 적용한다(2022.12.31.이전 등록분은 8년 이상 50%, 10년 이상 70% 공제율).

<2018.7.17.민간임대주택법상 용어 변경>

변경 前	변경 後
· 단기임대주택	· 단기민간임대주택
· 준공공임대주택	· 장기일반민간임대주택
· 기업형임대주택	· 공공지원민간임대주택

<임대주택 관련법 변천>

시행시기	'13.2.15. ~ '15.12.28.		'15.12.29. ~ '18.7.16.		'18.7.17. ~ '20.8.17		'20.8.18.~
관련법	임대주택법		민간임대주택에 관한 특별법		민간임대주택에 관한 특별법		좌동
명칭	매입	준공공	단기	준공공	단기민간	장기일반	장기일반
의무임대기간	5년	10년	4년	8년	4년	8년	10년

9. 장기임대주택 장기보유특별공제율 과세특례 (조특법 §97의4)

* '15.8.28. 「임대주택법」이 「민간임대주택에관한특별법(약칭 : 민간임대주택법)」으로 제명이 변경되면서 공공임대주택에 관한 규정은 「공공주택특별법」으로 이관됨에 따라 이하 동 특별법을 "임대주택법 등"이라 함

가. 특례개요

○ 임대주택법령상 임대사업자 등록과 「소득세법」 상 사업자 등록을 한 임대사업자(비거주자 포함)가 6년 이상 임대한 매입임대주택을 양도시 임대기간에 따라 장기보유 특별공제율 확대 적용(2014.1.1. 신설)

나. 특례요건 (아래 요건을 모두 충족하는 주택)

① 거주자 또는 비거주자일 것

② 소득세법에 따른 사업자등록과 민간임대주택법에 따른 임대사업자등록을 한 임대사업자가 임대주택으로 등록하여 임대할 것

③ 해당 주택·부수토지의 기준시가 합계액이 해당 주택의 임대개시일 당시 6억원(수도권 밖 3억원)을 초과하지 아니할 것

※ 임대기간 계산 방법
- ○ 「소득세법」에 따른 사업자등록과 임대주택법령에 따른 임대사업자등록을 한 후 임대를 개시한 날부터 기산
- ○ 피상속인의 임대기간을 상속인의 임대기간에 합산
- ○ 기존 임차인의 퇴거일부터 다음 임차인의 입주일까지의 기간으로서 3개월 이내의 기간은 임대기간에 산입

다. 특례내용

일반 장기보유 특별공제율(연3%, 최대 30%)에 임대기간에 따라 다음의 공제율 가산

임대기간	추가공제율
6년 이상 7년 미만	2%
7년 이상 8년 미만	4%
8년 이상 9년 미만	6%
9년 이상 10년 미만	8%
10년 이상	10%

라. 적용시기

2014.1.1.이후 양도하는 분부터 적용

10. 장기일반민간임대주택등 양도시 양도세 감면 (조특법 §97의5)

＊ '15.8.28. 「임대주택법」이 「민간임대주택에관한특별법(약칭 : 민간임대주택법)」으로 제명이 변경되면서 공공임대주택에 관한 규정은 「공공주택특별법」으로 이관됨에 따라 이하 동 특별법을 "임대주택법 등"이라 함

가. 감면개요

○ 거주자가 임대주택법 등에 의한 장기일반민간임대주택등을 '15.1.1.~'18.12.31.까지 취득하여 등록하고 등록 후 장기일반민간임대주택등의 요건을 준수하고 10년 이상 계속하여 임대한 후 양도한 경우, 계속 임대기간에 발생하는 양도차익에 대한 양도소득금액의 100% 감면

나. 특례요건(아래 요건을 모두 충족하는 주택 취득)

① 거주자일 것

② 2018.12.31.까지 민간매입임대주택 및 공공매입임대주택을 취득(2018.12.31.까지 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 경우 포함)하고, 취득일로부터 3개월 이내에 민간임대주택법에 따라 장기일반민간임대주택등으로 등록할 것

③ 장기일반민간임대주택등으로 등록 후 10년 이상 계속하여 장기일반민간임대주택등으로 임대한 후 양도할 것

④ 임대보증금 또는 임대료 증액 제한 요건 등을 준수할 것*

＊ 임대보증금 또는 임대료 증액 제한 요건 등
- ○ 5% 임대료 인상률 제한(신규・갱신시 포함)
- ○ 임대계약체결 또는 임대료 증액 후 1년 이내 재증액 불가. 임대보증금과 월 임대료 전환은 「민간임대주택법」 §44④ 준용
- ○ 국민주택규모* 이하(단, 다가구주택의 경우 가구당 면적기준)
  ＊ 주거전용면적 85㎡ 이하(수도권 외 도시지역이 아닌 읍・면은 100㎡ 이하)
- ○ 임대개시일부터 8년 이상 의무임대
- ○ 장기일반민간임대주택등 및 부수토지의 기준시가 합계액이 임대개시일 당시 6억원(수도권 밖 3억원)을 초과하지 아니할 것

※ 다음의 경우에는 해당 기간 동안 계속하여 임대한 것으로 간주
- ○ 기존 임차인의 퇴거일부터 다음 임차인의 주민등록을 이전하는 날까지의 기간이 6개월 이내의 기간
- ○ 법률에 따라 협의매수 또는 수용되어 임대할 수 없는 경우의 해당 기간
- ○ 재개발・재건축・리모델링 사업이 진행되는 경우 관리처분계획 인가일(소규모주택정비사업 : 사업시행계획인가일, 리모델링사업 : 허가일 또는 사업계획승인일) 전 6개월부터 준공일 후 6개월

까지 기간은 계속하여 임대한 것으로 간주하되, 실제 임대기간만 임대기간에 포함

다. 특례내용

계속 임대기간에 발생하는 양도차익에 대한 양도소득금액의 100% 감면

※ 감면받는 양도소득금액

$$\text{양도소득금액} \times \frac{\text{임대기간의 마지막 날의 기준시가} - \text{취득 당시의 기준시가}}{\text{양도 당시의 기준시가} - \text{취득 당시의 기준시가}}$$

라. 적용시기

2015.1.1. 이후 취득하는 분부터 적용

마. 중복적용의 배제

※ 조세특례제한법 제97조의3 및 제97조의4와 중복적용 배제

○ 조특법 제97조의3 : 준공공임대주택을 10년 이상 임대한 후 양도하는 경우, 장기보유특별공제 70% 적용

○ 조특법 제97조의4 : 장기임대주택을 6년 이상 임대한 후 양도하는 경우, 장기보유특별공제율(3~30%)에 임대기간에 따라 추가공제율(2~10%) 적용

11. 임대주택 부동산투자회사의 현물출자에 대한 양도소득세 과세특례 (조특법 §97의6)

* '15.8.28. 「임대주택법」이 「민간임대주택에관한특별법(약칭 : 민간임대주택법)」으로 제명이 변경되면서 공공임대주택에 관한 규정은「공공주택특별법」으로 이관됨에 따라 이하 동 특별법을 "임대주택법 등"이라 함

가. 특례개요

○ 내국인이 임대주택부동산 투자회사(이하 "리츠"라 한다)에 토지·건물을 현물출자하여 임대주택으로 사용되는 경우, 현물출자로 발생한 양도차익에 대한 양도소득세 또는 법인세를 과세이연

나. 특례요건

① 내국인일 것

② 아래 요건을 갖춘 임대주택부동산 투자회사("리츠")에 토지·건물을 현물출자

※ 임대주택부동산 투자회사의 요건
- ○「부동산투자회사법」 제9조제1항에 따른 영업인가(변경인가의 경우 당초 영업인가 이후 추가적인 현물출자로 인한 변경인가에 한정)일부터 1년 이내에 현물출자할 것
- ○ 현물출자의 대가를 전액 주식으로 받을 것
- ○ 2017.12.31.까지 현물출자하는 경우

③「민간임대주택법」상 임대주택으로 등록된 주택과 그 부수토지가 임대주택으로 사용될 것

다. 특례내용

아래와 같이 양도세 납부이연 및 법인세 과세이연

양도소득세 납부이연	법인세 과세이연
현물출자시 산출된 양도소득세액의 임대용 주택 등 비율*만큼 납부이연 * 임대주택 및 부수토지 연면적 / 출자자 현물출자 토지(건물)	임대용 주택 등의 비율에 해당하는 금액을 현물출자한 사업연도 손금 산입

라. 적용시기

2015.1.1. 이후 현물출자분부터 적용

12. 임대사업자에게 양도한 개인소유 토지에 대한 과세특례

(조특법 §97의7, 조특법시행령 §97의7)

* '15.8.28. 「임대주택법」이 「민간임대주택에관한특별법(약칭 : 민간임대주택법)」으로 제명이 변경되면서 공공임대주택에 관한 규정은 「공공주택특별법」으로 이관됨에 따라 이하 동 특별법을 "임대주택법 등"이라 함

가. 특례개요

○ 개인소유 토지를 공공지원민간임대주택을 300호 이상 건설하려는 「민간임대주택법」 제2조제7호에 따른 임대사업자에게 양도시 3년간 한시적으로 양도세 10% 감면

나. 특례요건

① 거주자일 것.

② 아래 요건을 갖춘 임대사업자*에게 개인소유 토지를 매각

* 공공지원민간임대주택 또는 장기일반민간임대주택을 300호 또는 300세대 이상 건설하려는 「민간임대주택법」 제2조제7호에 따른 임대사업자

③ 과세표준예정신고 또는 과세표준확정신고시 양수자가 ②의 요건을 갖춘 임대사업자임을 증빙하는 서류를 첨부하여 과세특례적용신청서 제출

다. 특례내용

2016.1.1. ~ 2018.12.31. 까지 한시적으로 ②의 요건을 갖춘 임대사업자에게 토지를 양도함으로써 발생하는 양도소득세액의 10% 감면

라. 적용시기

2016.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용

마. 사후관리

임대사업자가 다음 요건을 충족하지 못하는 경우 감면받은 세액 납부

※ 공공지원민간임대주택 개발사업의 시행자로 지정받은 자인 경우(① and ②)
① 해당 토지가 3년 이내 공급촉진지구로 지정
② 공급촉진지구 지정일부터 6년 이내 유상공급 면적의 50% 이상의 공공지원민간임대을 건설하여 취득(「민간임대주택법시행령」 제5조 제1항 제6호【임대 사업자 등록말소 기준】 준용)

※ 그 외 임대사업자인 경우(① and ②)
① 토지 양도일로부터 3년 이내에 기업형 임대주택사업 사업계획승인 또는 건축허가 취득
② 사업계획승인 후 6년 이내에 사업부지 내 건축물 연면적 50% 이상의 기업형 임대주택을 취득

13. 미분양주택에 대한 과세특례 (조특법 §98)

가. 감면개요

○ 거주자가 미분양국민주택을 5년 이상 보유·임대한 후 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세(세율 20%)와 종합소득세 중에서 하나를 선택하여 적용 받을 수 있음

○ 다른 주택의 1세대 1주택 판정시 위 미분양주택은 주택의 수에 포함되지 아니함

나. 감면대상

거주자가 미분양국민주택을 5년 이상 보유·임대 후 양도하는 당해 미분양국민주택

다. 미분양국민주택의 요건 (아래 요건을 모두 충족하는 주택)

① 서울특별시 외 지역에 소재한 국민주택

② 주택법에 의하여 사업계획승인을 얻어 건설하는 주택으로서 당해 주택 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장이 1995.10.31. 현재(조특법 §98③의 경우 1998.2.28. 현재) 미분양주택임을 확인한 주택

☞ 민간임대주택법 제2조에 따른 민간임대주택과 공공주택특별법 제2조제1호가목에 따른 공공임대주택은 제외

③ 주택건설업자로부터 최초로 분양받은 주택으로서 당해 주택이 완공된 후 다른 자가 입주한 사실이 없는 주택

라. 감면요건

① 1995.10.31. 현재 미분양주택을 1995.11.1.~1997.12.31. 에 취득할 것
(1997.12.31. 까지 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 경우 포함)

※ 1996.1.1. 이후 최초로 양도하는 분부터 적용

② 1998.2.28. 현재 미분양주택을 1998.3.1.~1998.12.31. 에 취득할 것
(1998.12.31. 까지 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 경우 포함)

※ 1998.4.10. 이후 최초로 양도하는 분부터 적용

③ 미분양국민주택을 5년 이상 보유·임대한 후에 양도할 것

마. 감면세액

① 아래 방법 중 하나를 선택하여 적용 가능
- 양도소득세를 계산하여 납부하는 방법(세율은 20% 적용)
- 종합소득세를 계산하여 납부하는 방법

② 감면세액 종합한도 규정이 적용되지 않음

③ 농어촌특별세가 과세되지 않음

14. 지방 미분양주택 취득에 대한 양도소득세 등 과세특례

(조특법 §98의2)

가. 과세특례 개요

○ 지방의 미분양주택 해소를 지원하는 취지에서 거주자가 2008.11.3.부터 2010.12.31.까지의 기간 중에 취득(2010.12.31.까지 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 경우를 포함한다)한 수도권 밖에 소재하는 미분양주택을 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여는 기본세율을 적용하고 1세대 1주택자의 장기보유특별공제율을 적용하며, 법인은 추가 법인세(30%) 과세를 배제한다. 동 규정은 2009.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용한다.

나. 과세특례 적용요건

1) 과세특례

① 거주자인 경우

기본세율 적용 및 1세대 1주택자의 장특공제율(표2) 적용한다. 2년 이내 단기 양도하더라도 기본세율을 적용받음에 유의할 필요가 있다. 1세대1주택자의 장기보유특별공제율은 3년 이상 보유한 경우 연간 8%씩 80%를 한도로 한다.

② 부동산매매업을 영위하는 거주자인 경우

「소득세법」 제64조 제1항(부동산매매업자에 대한 세액계산의 특례)에 불구하고 기본세율을 적용한다.

③ 법인인 경우

추가 법인세(30%) 과세를 배제한다. 다만, 미등기 양도자산에 해당하는 경우 추가 법인세를 과세한다.

④ 주택수 제외

비과세 적용시 주택수에서 제외한다.

2) 요건

① 미분양주택의 범위(다음 ㉮, ㉯에 해당하는 미분양주택 또는 신규분양주택에 해당할 것)

㉮ 미분양주택

「주택법」 제54조에 따른 사업주체가 공급하는 주택으로서 입주자 모집공고에 따른 입주자의 계약일이 지난 주택단지에서 2008.11.2.까지 분양계약이 체결되지 아니하여 2008.11.3. 이후 선착순의 방법으로 공급하는 주택

㉯ 신규분양주택

2008.11.3.까지 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인(건축법 제11조에 따른 건축허가를 포함)을 얻었거나 사업계획승인신청을 한 사업주체가 해당 사업계획승인과 「주택법」 제38조에 따라 공급하는 주택(2008.11.3. 현재 입주자 모집공고에 따른 입주자의 계약일이 지나지 아니한 주택에 한정한다)으로서 해당 사업주체와 최초로 매매계약을 체결하고 취득하는 주택

② 취득요건

거주자가 2008.11.3.부터 2010.12.31.까지의 기간 중에 취득(2010.12.31.까지 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 경우를 포함한다)하여야 한다.

③ 수도권 밖에 소재할 것

「수도권정비계획법」 제2조 제1호에 따른 수도권(서울특별시, 인천광역시, 경기도) 밖에 소재하는 주택이어야 한다.

다. 과세특례 적용 신청

과세특례를 적용받으려는 자는 해당 주택을 양도하는 날이 속하는 과세연도의 과세표준 확정신고(법인세 과세표준신고를 포함한다) 또는 과세표준 예정신고와 함께 시장·군수·구청장(구청장은 자치구청장)으로부터 미분양주택임을 확인하는 날인을 받은 매매계약서 사본을 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

【보충 : 미분양주택임을 확인하는 날인을 받은 매매계약서 사본】

사업주체는 미분양주택의 매매계약을 체결한 즉시 2부의 매매계약서에 시장·군수·구청장으로부터 미분양주택임을 확인하는 날인을 받아 그 중 1부를 해당 매매계약자에게 교부하여야 한다.

실무

◎ 미분양주택임을 확인하는 날인을 받은 매매계약서 사본을 갈음할 수 있는 서류

○ 미분양주택 : 시장·군수·구청장이 확인한 미분양주택 확인서 및 매매계약서 사본

○ 신규분양주택 : 시장·군수·구청장이 확인한 사업계획승인 사실·사업계획승인 신청 사실을 확인할 수 있는 서류 및 매매계약서 사본

라. 사후 관리

시장·군수·구청장과 사업주체는 각각 미분양주택확인대장을 매매계약일이 속하는 연도의 다음 연도 2월 말까지 전자매체로 주택 소재지 관할세무서장에게 제출하여야 한다(최초로 신고한 연도의 다음 연도부터 그 신고한 내용 중 변동이 없는 경우에는 제출 생략).

15. 미분양주택 취득자에 대한 양도소득세 과세특례 (조특법 §98의3)

가. 개요

○ 2009.2.12.부터 2010.2.11.까지 취득하는 미분양주택은 과밀억제권역을 제외한 모든 지역에는 5년간 양도세를 전액 면제하고 과밀억제권역(서울 제외)은 5년간 양도세 60%를 감면한다.

- 다주택자에 해당하더라도 장기보유 특별공제를 적용하며, 세율을 적용함에 있어서는 단기양도에 해당하거나 다주택자에 해당하더라도 기본세율(6~42%)을 적용한다.
- 또한 해당 지방 미분양 주택은 다른 일반주택의 1세대 1주택 비과세 판정 시 주택수를 계산함에 있어 주택 수로 보지 아니한다.
- 동 규정은 2009.3.25. 이후 양도하는 분부터 적용한다.

나. 과세특례의 범위

1) 장기보유특별공제액 계산의 특례

① 해당 미분양주택 등을 양도하는 경우 다주택자에 해당하는 경우에도 「소득세법」 제95조 제2항 표1에 따른 보유기간별 공제율(30% 한도)을 곱하여 계산한 금액을 공제한다.

② 해당 미분양주택 등을 양도하는 경우 1세대 1주택에 해당하는 경우 「소득세법」 제95조 제2항 단서 표2에 따른 보유기간별 공제율(80% 한도)을 곱하여 계산한 금액을 공제한다.

2) 기본세율 적용의 특례

① 해당 미분양주택 등을 양도하는 경우 다주택자에 해당하는 경우에도 기본세율을 적용한다.

② 해당 미분양주택 등을 양도하는 경우 1년 미만 단기양도에 해당하는 경우에도 기본세율을 적용한다.

3) 감면의 특례

가) 취득일로부터 5년 이내에 양도하는 경우

① 100% 감면

서울 및 과밀억제권역을 제외한 지역에 소재하는 미분양주택(「소득세법」 제104조의2에 따른 지정지역은 제외)

☞ 과밀억제권역 : 서울, 인천 및 경기 14개시

- 서울시
- 인천광역시(강화군 · 옹진군 등 제외)
- 경기 14개시(의정부, 구리, 남양주, 하남, 고양, 수원, 성남, 안양, 부천, 광명, 과천, 의왕, 군포, 시흥)

※ 과밀억제권역 해당여부는 건설업체와 최초로 매매계약을 체결한 시점을 기준으로 함

② 60% 감면

과밀억제권역(서울 제외)에 소재하는 미분양주택(「소득세법」 제104조의2에 따른 지정지역은 제외)

나) 취득일로부터 5년 경과 후 양도하는 경우

해당 미분양주택의 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액(수도권과밀억제권역 안의 지역인 경우에는 양도소득금액의 100분의 60에 상당하는 금액)을 해당 주택의 양도소득세 과세대상 소득금액에서 차감한다.

이 경우 공제하는 금액이 과세대상 소득금액을 초과하는 경우 그 초과금액은 없는 것으로 한다.

☞ 5년간 발생한 양도소득금액 계산

- 5년간 발생한 양도소득금액 = {양도소득금액 × (취득일부터 5년이 되는 날의 기준시가 - 취득당시의 기준시가)/(양도당시의 기준시가 - 취득당시의 기준시가)}

4) 주택수 계산의 특례

해당 미분양주택은 다른 일반주택의 1세대 1주택 비과세 판정시 주택수로 보지 아니한다. 즉, 일반주택이 1세대 1주택 비과세 요건을 충족하는 경우 양도가액 9억원까지 비과세되고 9억원 초과분에 대해서는 최대 80%까지 장기보유특별공제가 가능하다.

다. 과세특례 요건

1) 미분양주택의 범위(다음 어느 하나에 해당하는 주택)

① 미분양 주택

「주택법」 제54조에 따른 사업주체가 공급하는 주택으로서 입주자모집공고에 따른 입주자의 계약일이 지난 주택단지에서 2009.2.11.까지 분양계약이 체결되지 아니하여 2009.2.12.부터 2010.2.11.까지의 기간 중에 선착순의 방법으로 공급하는 주택(조특법 시행령 §98의3①제1호)

② 신규분양 주택

㉠ 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인(「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 포함)을 받아 해당 사업계획과 「주택법」 제38조에 따라 사업주체가 공급하는 주택(2009. 2.12. 이후 입주자모집 공고에 따른 입주자의 계약일이 도래하는 주택에 한정한다)(조특법 시행령 §98의3①제2호)

㉡ 주택건설사업자(20호 미만의 주택을 공급하는 자를 말하며, ①과 ②㉠에 해당하는 사업주체는 제외)가 공급하는 주택(2009.2.11.까지 매매계약이 체결되지 아니한 주택을 포함한다)(조특법 시행령 §98의3①제3호)

③ 주택도시기금법에 따른 주택도시보증공사가 같은 법 시행령 제22조 제1항 제1호 가목에 따라 매입한 주택으로서 주택도시보증공사가 공급하는 주택(조특법 시행령 §98의3①제4호)

④ 주택의 시공사가 해당 주택의 공사대금으로 받은 주택으로서 해당 시공자가 공급하는 주택(조특법 시행령 §98의3①제5호)

⑤ 기업구조조정부동산투자회사 등이 취득한 주택으로서 해당 기업구조조정부동산투자회사 등이 공급하는 주택(조특법 시행령 §98의3①제6호)

⑥ 주택외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건설·공급하는 건축주가 2004.3.30. 전에 「건축법」 제11조에 따라 건축허가를 신청하여 건설한 주택(2009.2.11.까지 매매계약이 체결되지 아니한 주택에 한정한다)으로서 해당 건축주가 공급하는 주택(조특법 시행령 §98의3①제7호)

⑦ 자본시장법에 따른 신탁업자가 법인세법 시행령 제92조의2 제2항 제1호의7에 따라 취득한 주택으로서 해당 신탁업자가 공급하는 주택(조특법 시행령 §98의3①제8호)

⑧ 자기가 건설한 신축주택

2009.2.12.부터 2010.2.11.까지의 기간 중에 공사에 착공(착공일이 불분명한 경우에는 착공신고서 제출일을 기준으로 한다)하고, 사용승인 또는 사용검사(임시사용승인을 포함한다)를 받은 주택. 다만 다음의 경우에는 이를 적용하지 아니한다(조특법 시행령 §98의3②).

㉮ 주택재개발 또는 주택재건축사업을 시행하는 정비사업조합의 조합원이 해당 관리처분계획에 따라 취득하는 주택

㉯ 거주하거나 보유하는 중에 소실·도괴·노후 등으로 인하여 멸실되어 재건축한 주택

2) 면적 및 가액 기준

① 과밀억제권역의 경우 면적 149㎡(45평)을 초과하는 경우에는 적용받을 수가 없다(조특법 시행령 §98의3).

- 공동주택 : 전용면적 149㎡(45평)이하
- 단독주택 : 대지면적 660㎡(200평)이하, 연면적 149㎡(45평) 이하

② 금액에는 제한이 없으므로 12억원을 초과하는 고가주택도 적용대상이 된다.

③ 취득하는 미분양 주택 수에는 제한을 두지 않아 여러 채의 미분양주택을 취득하여도 추후 양도소득세 해당하는 경우에는 모두 적용받을 수가 있다.

3) 특례적용을 받지 못하는 경우 (조특법 시행령 §98의3)

① 매매계약일 현재 입주한 사실이 있는 주택

② 미분양주택 취득기간 중에 매매계약을 체결한 매매계약자가 해당 계약을 해제하고 매매계약자 또는 그 배우자(매매계약자 또는 그 배우자의 직계존비속 및 형제자매를 포함한다)가 당초 매매계약을 체결하였던 주택을 다시 매매계약하여 취득한 주택

③ 미분양주택 취득기간 중에 해당 사업주체로부터 당초 매매계약을 체결하였던 주택에 대체하여 다른 주택을 매매계약하여 취득한 주택

※【적용사례】제3자가 '09.2.12. 이전에 분양계약을 체결하고 '09.6.30. 계약을 해지함으로써 건설업체가 보유중인 주택을 취득한 경우

④ '09.2.11. 이전에 계약한 주택

⑤ '09.2.12~'10.2.11. 까지 분양권을 취득한 경우

⑥ '09.2.12~'10.2.11. 까지 매매계약하고 취득한 미분양주택을 준공되기 전에 분양권 상태로 양도하는 경우

⑦ 임대 후 분양전환되는 임대후분양아파트

라. 선택 적용

조특법 제98조의2 지방 미분양주택 취득에 대한 양도소득세 등 과세특례와 조특법 제98조의3의 미분양주택 취득자에 대한 양도소득세 과세특례가 동시에 적용되는 경우에는 그 중 하나만을 선택하여 적용받을 수 있다(조특법 §127⑨).

<참고> : 지방 미분양주택 취득에 대한 과세특례 비교

구 분		지방 미분양주택 취득에 대한 과세특례 (조특법 제98조의 2)	미분양취득자에 대한 과세특례 (조특법 제98조의3)
적용 범위	대상	거주자	거주자 및 비거주자
	지역	수도권 밖	서울특별시 밖(지정지역 제외)
취득요건 (매매계약·계약금납부)		2008.11.3.~2010.12.31.	거 주 자 : 2009.2.12.~2010.2.11. 비거주자 : 2009.3.16.~2010.2.11.
과세특례 대상 주택		· 2008.11.3.현재 미분양주택 · 2008.11.3.현재 사업계획승인을 얻었거나 사업계획승인을 신청한 자가 분양하는 주택으로 사업 주체와 최초 매매계약을 체결하고 취득하는 주택	· 2009.2.12.현재 미분양주택 · 2009.2.12.현재 사업계획승인을 받아 사업주체자가 분양하는 주택 (2009.2.12.이후 입주자의 계약일이 도래하는 주택) · 2009.2.12.현재 공사에 착공하고 사용계획승인 등을 받아 자기가 건설한 신축주택 등
감면 내용 등		· 1세대 1주택자의 장기보유특별공제율 적용 및 보유기간에 관계없이 기본세율 적용 · 다른 주택의 1세대 1주택 비과세 판정시 해당 주택은 주택 수에서 제외함	· 5년내 양도 ⇨ 100% 면제 (수도권과밀억제권역 60% 감면) · 5년 경과하여 양도하는 경우에는 해당 미분양주택 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액(수도권과밀억제권역인 경우 60%)을 양도소득세 과세대상소득금액에서 차감 · 장기보유특별공제액 : 표1(1세대 1주택 해당시 표2)에 따른 보유기간별 공제 · 세율 : 기본세율 · 다른 주택의 1세대 1주택 비과세 판정시 해당 주택은 주택 수에서 제외함 · 농어촌특별세 비과세

마. 과세특례 적용 신청

과세특례를 적용받으려는 자는 해당 주택을 양도하는 날이 속하는 과세연도의 과세표준 확정신고(법인세 과세표준신고를 포함한다) 또는 과세표준 예정신고와 함께 시장·군수·구청장(구청장은 자치구의 구청장)으로부터 미분양주택임을 확인하는 날인을 받은 매매계약서 사본을 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

바. 사후 관리

시장·군수·구청장과 사업주체는 각각 미분양주택확인대장을 매매계약일이 속하는 연도의 다음 연도 2월 말까지 전자매체로 주택 소재지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.(최초로 신고한 연도의 다음 연도부터 그 신고한 내용 중 변동이 없는 경우에는 제출 생략)

사. 관련 예규 등

① 매도인 명의로 단독주택을 멸실하고 나대지 상태로 토지만을 취득한 후 다가구주택을 신축하는 경우 조세특례제한법 제98조의3 적용 여부
거주자가 나지를 취득하여 2009.2.12.부터 2010.2.11.까지의 기간 중에 신축공사에 착공(착공일이 불분명한 경우에는 착공신고서 제출일을 기준으로 함)하고 2009. 2.12.부터 2010.2.11.까지의 기간 중에 사용승인 또는 사용검사(임시사용승인 포함)를 받은 주택은 「조세특례제한법」 제98조의3 제2항이 적용되는 것임(재산세과-571, 2009.10.27.)

② 과세특례 적용대상 미분양주택에 대한 농어촌특별세 과세 여부
「조세특례제한법」 제98조의3 “미분양주택 취득자에 대한 양도소득세 과세특례”를 적용받는 주택을 양도함으로써 감면받은 양도소득세에 대하여는 농어촌특별세가 비과세되는 것임(농어촌특별세법 시행령 제4조 ; 재산세과-333, 2009.09.30.).

③ 재건축아파트 일반분양분 조세특례제한법 제98조의3 적용여부
「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비조합이 정비조합의 조합원 외의 자에게 공급하는 주택으로서 해당 사업주체가 입주자모집공고에 따른 입주자의 계약일이

지난 주택단지에서 2009.2.11.까지 분양계약이 체결되지 아니하여 2009.2.12. 이후 선착순의 방법으로 공급하는 주택은 「조세특례제한법」 제98조의3 "미분양주택 취득자에 대한 양도소득세 과세특례"를 적용받을 수 있는 것임(재산세과-309, 2009.9.25.)

④ 착공한 토지를 취득한 것인지 여부

「조세특례제한법」 제98조의3 제2항을 적용함에 있어 착공일은 실제로 공사에 착공한 날을 말하며, 착공일이 불분명한 경우에는 착공신고서 제출일을 기준으로 하는 것임

자기가 건설한 신축주택의 경우 공사에 착공한 토지를 취득하여 사용승인 받은 경우에는 「조세특례제한법」 제98조의3 '미분양주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례'가 적용되지 않는 것임(재산세과-1567, '09.07.29.)

⑤ 착공한 토지인지 여부

「조세특례제한법」 제98조의3 제2항을 적용함에 있어 주택 신축공사에 착공하였다가 2009.2.12.부터 2010.2.11.까지 기간 중에 설계를 변경하여 주택을 완성한 경우에는 동 과세특례가 적용되지 않는 것이나, 2009.2.12.부터 2010.2.11.까지 기간 중에 실제 착공한 경우에는 동 과세특례가 적용되는 것으로서, 귀 질의의 경우 2009.2.12.부터 2010.2.11.까지 기간 중에 주택 신축공사에 실제 착공하였는지는 사실판단할 사항임(재산세과-75, 2009.8.31.)

⑥ 착공일 판단

공사에 착공한 날은 건축주와 건설사업자간의 도급계약서 또는 시방서 등에 의해 확인할 수 있으나 당해 서류상의 착공일자와 실제 착공일자가 일치하는지 여부는 사실 판단할 사항임(재산세과-1316, 2009.7.2.)

⑦ 주택신축판매업, 부동산매매업에 해당하는 경우 적용 여부

1. 「조세특례 제한법」 제98조의3 "미분양주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례"를 적용함에 있어 자기가 건설한 신축주택은 2009.2.12.부터 2010.2.11.까지의 기간 중에 공사에 착공(착공일이 불분명한 경우에는 착공신고서 제출일 기준)하고, 사용승인 또는 사용검사(임시사용승인 포함)를 받은 주택에 대하여 적용하는 것임.

2. 또한, 「소득세법」 제19조 제1항 제6호 및 같은 법 시행령 제32조의 주택신축판매업에 해당하는 경우에는 위 '1'의 규정이 적용되지 않는 것임(재산세과-984, 2009.5.20.)

※ 부동산 매매업에 해당하는 경우 적용 불가(재산세과-147, 2009.9.7.)

⑧ 비거주자 적용 여부

거주자 또는 소득세법 제120조에 따른 국내사업장이 없는 비거주자가 서울특별시 밖의 지역(「소득세법」 제104조의2에 따른 지정지역은 제외한다)에 소재하는 「조세특례제한법 시행령」 제98조의3 제1항에서 정한 대통령령으로 정하는 미분양주택을 2009.2.12.부터(비거주자인 경우 2009.3.16.부터) 「주택법」 제38조에 따라 주택을 공급하는 해당 사업주체(20호 미만의 주택을 공급하는 경우 해당 주택 건설사업자를 포함한다)와 최초로 매매계약을 체결하고 취득(2010.2.11.까지 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 경우를 포함한다)하여 그 취득일부터 5년 이내에 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세의 100분의 100에 상당하는 세액을 감면하는 것임(재산세과-31, 2009.8.25.)

⑨ 신축주택의 취득일 전일까지 발생한 토지의 양도소득금액 감면여부

자기가 건설한 신축주택으로서 2009.2.12.~2010.2.11. 기간 중에 공사에 착공하고 사용승인을 받은 주택(주택 부수토지 포함)을 양도하는 경우 토지의 취득일부터 신축주택의 취득일 전일까지 발생한 토지의 양도소득금액은 「조세특례제한법」 제98조의3 '미분양주택에 대한 양도소득세 과세특례'가 적용되지 아니함

이 경우, 「조세특례제한법 시행령」 제40조 제1항에 따라 토지의 감면대상 양도소득금액을 계산시 산식 분모의 취득당시 기준시가란 토지 취득당시 기준시가를 말하는 것임.

- 위 규정은 수도권과밀억제권역 밖의 지역인 경우 주택 및 그 부수토지에 대한 면적 제한은 없으나, 수도권과밀억제권역 안의 지역인 경우에는 대지면적이 660㎡ 이내이고 주택의 연면적이 149㎡(공동주택의 경우에는 전용면적 149㎡) 이내인 주택 및 그 부수토지에 한하여 적용하는 것임
- 또한, 위 규정을 적용함에 있어 하나의 건물이 주택과 주택 외의 부분으로 복합되어 있는 경우와 주택에 부수되는 토지에 주택 외의 건물이 있는 경우에는 주택부분(이에 부수되는 토지 포함)에 대하여만 동 감면 규정이 적용되는 것임(재산세과-1450, 2009.7.15.)

16. 비거주자의 주택취득에 대한 양도소득세의 과세특례 (조특법 §98의4)

소득세법 제120조에 다른 국내사업장이 없는 비거주자가 2009.3.16.부터 2010.2.11.까지의 기간 중에 조특법 제98조의3 제1항에 따른 미분양주택 외의 주택을 취득(2010.2.11.까지 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 경우 포함)하여 양도함으로 발생하는 소득에 대하여 양도소득세의 100분의 10에 상당하는 세액을 감면하는 특례이다.

17. 수도권 밖의 지역에 있는 미분양주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례 (조특법 §98의5)

가. 개요

조세특례제한법 제98조의3의 미분양주택 취득자에 대한 과세특례의 연장조치로 수도권 밖의 미분양주택에 대하여 2010.2.11.부터 2011.4.30.까지 취득하는 미분양주택에 대하여 분양가격 인하율에 따라 양도소득세 감면을 적용하는 특례이다.

나. 과세특례의 범위

1) 장기보유 특별공제액 계산의 특례

① 해당 미분양주택 등을 양도하는 경우 다주택자에 해당하는 경우에도 「소득세법」 제95조 제2항 표1에 따른 보유기간별 공제율(30%한도)을 곱하여 계산한 금액을 공제한다.

② 해당 미분양주택 등을 양도하는 경우 1세대 1주택에 해당하는 경우 「소득세법」 제95조 제2항 단서 표2에 따른 보유기간별 공제율(80%한도)을 곱하여 계산한 금액을 공제한다.

2) 기본세율 적용의 특례

① 해당 미분양주택 등을 양도하는 경우 다주택자에 해당하는 경우에도 기본세율을 적용한다.

② 해당 미분양주택 등을 양도하는 경우 1년 미만 단기양도에 해당하는 경우에도 기본세율을 적용한다.

3) 감면의 특례

가) 취득일로부터 5년 이내에 양도하는 경우

① 분양가격 인하율이 10%이하인 경우 : 60% 감면
② 분양가격 인하율이 10%초과 20%이하인 경우 : 80% 감면
③ 분양가격 인하율이 20%초과인 경우 : 100% 감면

※ 분양가격 인하율 = (분양가격 - 매매가격) / 분양가격 × 100%

나) 취득일로부터 5년 경과 후 양도하는 경우

해당 미분양주택의 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액에 분양가격 인하율에 따른 감면율을 곱하여 계산한 금액을 해당 주택의 양도소득세 과세대상 소득금액에서 차감한다. 이 경우 공제하는 금액이 과세대상 소득금액을 초과하는 경우 그 초과금액은 없는 것으로 한다.

☞ 5년간 발생한 양도소득금액 계산

- 5년간 발생한 양도소득금액 = {양도소득 금액 × (취득일부터 5년이 되는 날의 기준시가 - 취득당시의 기준시가)/(양도당시의 기준시가 - 취득당시의 기준시가)}

4) 주택수 계산의 특례

해당 미분양주택은 다른 일반주택의 1세대 1주택 비과세 판정시 주택수로 보지 아니한다. 즉 일반주택이 1세대 1주택 비과세 요건을 충족하는 경우 양도가액 9억원까지 비과세되고 9억원 초과분에 대해서는 최대 80%까지 장기보유특별공제가 가능하다.

다. 과세특례 요건

1) 미분양주택의 범위 (다음 어느 하나의 주택, 조특법 시행령 §98의4)

① 미분양주택
「주택법」 제54조에 따른 사업주체가 공급하는 주택으로서 입주자모집공고에 따른 입주자의 계약일이 지난 주택단지에서 2010.2.11.까지 분양계약이 체결되지 아니하여 2010.2.12.부터 2011.4.30.까지의 기간 중에 선착순의 방법으로 공급하는 주택

② 주택도시기금법에 따른 주택도시보증공사가 같은 법 시행령 제22조 제1항 제1호 가목에 따라 매입한 주택으로서 주택도시보증공사가 공급하는 주택

③ 주택의 시공사가 해당 주택의 공사대금으로 받은 주택으로서 해당 시공사가 공급하는 주택

④ 기업구조조정부동산투자회사 등이 취득한 주택으로서 기업구조조정부동산투자회사 등이 공급하는 주택

⑤ 신탁업자가 「법인세법 시행령」 제92조의2 제2항 제1호의7 및 제1호의8에 따라 취득한 주택으로서 해당 신탁업자가 공급하는 주택

2) 특례적용을 받지 못하는 경우 (조특법 시행령 §98의3)

① 매매계약일 현재 입주한 사실이 있는 주택

② 미분양주택 취득기간 중에 매매계약을 체결한 매매계약자가 해당 계약을 해제하고 매매계약자 또는 그 배우자(매매계약자 또는 그 배우자의 직계존비속 및 형제자매를 포함)가 당초 매매계약을 체결하였던 주택을 다시 매매계약하여 취득한 주택

③ 미분양주택 취득기간 중에 해당 사업주체로부터 당초 매매계약을 체결하였던 주택에 대체하여 다른 주택을 매매계약하여 취득한 주택

라. 과세특례 적용 신청

과세특례를 적용받으려는 자는 해당 주택을 양도하는 날이 속하는 과세연도의 과세표준 확정신고(법인세 과세표준신고를 포함한다) 또는 과세표준예정신고와 함께 시장·군수·구청장(구청장은 자치구의 구청장)으로부터 미분양주택임을 확인하는 날인을 받은 매매계약서 사본을 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

마. 사후 관리

사업주체는 미분양주택현황을 시장·군수·구청장에게 2010.6.30.까지, 시장·군수·구청장은 2010.7.30.까지 주택 소재지 관할세무서장에게 제출하여야 하며, 사업주체 및 시장·군수·구청장은 미분양주택 확인대장을 전자적 형태로 2011.6.30.까지 주택 소재지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

18. 준공후미분양주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례

(조특법 §98의6, 2011.5.19. 신설)

가. 개요

미분양주택을 임대주택으로 활용하는 경우에 대한 양도소득세 과세특례제도로 2011.5.19. 조세특례제한법 제98조의6으로 신설되었다.

주요 내용은 거주자 또는 소득세법 제120조에 따른 국내사업장이 없는 비거주자가 2011.3.29. 현재 준공후 미분양된 주택을 2011.12.31.까지 최초로 매매계약을 체결하여 취득하여 5년 이상 임대한 후 양도하거나, 사업주체가 준공후 미분양주택을 2011.12.31.까지 임대계약을 체결하여 2년이상 임대한 주택을 최초로 매매계약을 체결하여 취득한 주택을 양도하는 경우에는 해당 주택의 취득일부터 5년 이내에 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세의 100분의 50에 상당하는 세액을 감면하고, 그 취득일부터 5년이 지난 후에 양도하는 경우에는 해당 주택의 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액의 100분의 50에 상당하는 금액을 해당 주택의 양도소득세 과세대상소득금액에서 차감한다.

위 과세특례는 2011.3.29. 현재 준공후미분양주택에 해당되는 주택을 최초로 양도하는 분부터 적용한다.

1) 대상자

거주자 또는「소득세법」제120조에 따른 국내사업장이 없는 비거주자

2) 사업주체 등

① 사업주체는「주택법」제54조에 따라 주택을 공급하는 사업자를 말하며,「건축법」제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 하여 20호(세대)이상으로 건설·공급하는 건축주와 사용검사를 받은 주택을 사업주체로부터 일괄하여 양수받은 자를 포함한다.

② 사업주체 등으로 대통령령이 정하는 사업자는 다음과 같다

ⅰ)「주택도시기금법 시행령」제22조 제1항 제1호 가목에 따라 주택을 매입한 주택도시보증공사

ⅱ) 주택의 공사대금으로 해당 주택을 받은 주택의 시공자

ⅲ)「법인세법 시행령」제92조의2 제2항 제1호의5, 제1호의8 및 제1호의10에 따라 주택을 취득한 기업구조조정부동산투자회사 등

ⅳ)「법인세법 시행령」제92조의2 제2항 제1호의7, 제1호의9 및 제1호의11에 따라 주택을 취득한 자본시장법에 따른 신탁업자

3) 준공후 미분양주택

「주택법」제54조에 따라 공급하는 주택으로서 같은 법 제49조에 따른 사용검사(임시 사용승인을 포함) 또는「건축법」제22조에 따른 사용승인(건축물을 사용할 수 있는 경우를 포함)을 받은 후 2011.3.29. 현재 분양계약이 체결되지 아니하여 선착순의 방법으로 공급하는 주택을 말한다. 다만, 해당 주택 및 이에 부수되는 토지의 기준시가의 합계액이 취득 당시(주택법 제98조의6 제1항 제1호의 주택은 최초 임대개시 시) 6억원을 초과하거나, 주택의 연면적(공동주택의 경우에는 전용면적)이 149제곱미터를 초과하는 주택은 제외한다.

4) 준공후 미분양주택에서 제외되는 주택(특례적용을 받지 못하는 주택)

① 해당 주택이 준공된 후 입주한 사실이 있는 주택

② 2011.3.29.부터 2011.12.31.까지의 기간 중에 사업주체 등(「주택법」 제54조에 따라 주택을 공급하는 해당 사업주체 및 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)과 매매계약을 체결한 매매계약자가 해당 계약을 해제하고 매매계약자 또는 그 배우자(매매계약자 또는 그 배우자의 직계존속·비속 및 형제자매를 포함한다)가 당초 매매계약을 체결하였던 주택을 다시 매매계약하여 취득한 주택

③ 2011.3.29.부터 2011.12.31.까지의 기간 중에 해당 사업주체 등으로부터 당초 매매계약을 체결하였던 주택을 대체하여 다른 주택을 매매계약하여 취득한 주택

나. 과세특례 요건(다음의 어느 하나에 해당하는 주택)

1) 사업주체가 2년 이상 임대한 주택을 취득하여 양도하는 경우

주택법 제54조에 따라 주택을 공급하는 사업주체 등이 준공후미분양주택을 2011.12.31.까지 임대계약을 체결하여 2년 이상 임대한 주택으로서 거주자 또는 비거주자가 해당 사업주체 등과 최초로 매매계약을 체결하고 취득한 주택

2) 취득 후 5년 이상 임대한 후 양도하는 경우

거주자 또는 비거주자가 준공후미분양주택을 사업주체등과 최초로 매매계약을 체결하여 취득하고 5년 이상 임대한 주택으로서 거주자 또는 비거주자가 「소득세법」 제168조에 따른 사업자등록과 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따른 임대사업자등록을 하고 2011.12.31. 이전에 임대계약을 체결한 경우에 한정한다.

☞ 클릭
준공후미분양주택의 임대기간 계산
임대인이 「소득세법」 제168조에 따른 사업자등록과 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따른 임대사업자등록을 한 후 임대를 개시하는 날부터 기산하는 것이며 상속인이 상속으로 인하여 피상속인의 임대주택을 취득하여 임대하는 경우에는 피상속인의 임대기간을 상속인의 임대기간에 합산한다.

다. 과세특례의 범위

1) 감면의 특례

① 취득일로부터 5년 이내에 양도하는 경우
주택의 취득일부터 5년 이내에 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세의 100분의 50에 상당하는 세액을 감면한다(위 과세특례요건 "1)"에 해당하는 주택에 한정한다)

② 취득일로부터 5년 경과 후 양도하는 경우
주택의 취득일부터 5년이 지난 후에 양도하는 경우에는 해당 주택의 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액의 100분의 50에 상당하는 금액을 해당 주택의 양도소득세 과세대상 소득금액에서 차감한다.

※ 5년간 발생한 양도소득금액의 계산
① 5년간 발생한 양도소득금액이란 「소득세법」 제95조 제1항의 규정에 의한 양도소득금액 중 다음 산식에 의하여 계산한 금액을 말한다.
{양도소득 금액 × (취득일부터 5년이 되는 날의 기준시가 - 취득당시의 기준시가)/(양도당시의 기준시가 - 취득당시의 기준시가)}

2) 주택수 계산의 특례

해당 준공후미분양주택은 다른 일반주택의 1세대 1주택 비과세 판정시 주택수로 보지 아니한다. 즉 일반주택이 1세대 1주택 비과세 요건을 충족하는 경우 양도가액 9억원까지 비과세되고 9억원 초과분에 대해서는 최대 80%까지 장기보유특별공제가 가능하다.

3) 장기보유특별공제액 계산의 특례

① 해당 준공후미분양주택을 양도하는 경우 다주택자에 해당하는 경우에도 「소득세법」 제95조 제2항 표1에 따른 보유기간별 공제율(30% 한도)을 곱하여 계산한 금액을 공제한다.

② 해당 준공후미분양주택을 양도하는 경우 1세대 1주택자에 해당하는 경우「소득세법」제95조 제2항 단서 표2에 따른 보유기간별 공제율(80% 한도)을 곱하여 계산한 금액을 공제한다.

4) 기본세율 적용의 특례

① 해당 준공후미분양주택을 양도하는 경우 다주택자에 해당하는 경우에도 기본세율을 적용한다.

② 해당 준공후미분양주택을 양도하는 경우 1년 미만 단기양도에 해당하는 경우에도 기본세율을 적용한다.

라. 과세특례 신청

과세특례를 적용받으려는 자는 해당 준공후미분양주택의 양도소득 과세표준 예정신고 또는 과세표준 확정신고와 함께 다음 각 호의 서류를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

ⅰ) 준공후미분양주택 소재지 관할 시장(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」제11조 제2항에 따른 행정시장을 포함한다.)·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다.)으로부터 준공후미분양주택임을 확인하는 날인을 받은 매매계약서 사본

ii)「민간임대주택에 관한 특별법 시행령」제4조 제4항에 따른 임대사업자등록증 사본 또는「공공주택 특별법」제4조에 따른 공공주택사업자를 증명하는 자료

iii) 임대차계약서 사본

마. 사후 관리

① 사업주체등은 준공후미분양주택 현황(2011.3.29.일까지 분양계약이 체결되지 아니한 것에 한정한다)을 2011.9.30.까지 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

② 시장·군수·구청장은 제출받은 준공후미분양주택 현황을 관리하여야 하며, 그 현황을 2011.10.31.까지 준공후미분양주택 소재지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

③ 사업주체 등은 준공후미분양주택의 매매계약을 체결한 즉시 2부의 매매계약서에 시장·군수·구청장으로부터 준공후미분양주택임을 확인하는 날인을 받아 그 중 1부를 해당 매매계약자에게 교부하여야 하며, 그 내용을 준공후미분양주택확인대장에 작성하여 보관하여야 한다.

④ 매매계약서에 준공후미분양주택임을 확인하는 날인을 요청받은 시장·군수·구청장은 준공후미분양주택 현황 및 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인신청서류 등에 따라 준공후미분양주택임을 확인하고, 해당 매매계약서에 준공후미분양주택임을 확인하는 날인을 하여야 하며, 그 내용을 주택확인대장에 작성하여 보관하여야 한다.

⑤ 사업주체 등은 준공후미분양주택의 매매계약을 체결하는 경우에는 그 즉시 매매계약서 외에도 임대사업자등록증 사본, 임대차계약서 사본, 임차인의 주민등록표 등본 또는 주민등록증 사본 등 임대기간을 입증하는 데에 필요한 자료를 해당 매매계약자에게 교부하여야 하며, 그 내용을 주택확인대장에 작성하여 보관하여야 한다.

⑥ 시장·군수·구청장과 사업주체등은 각각 주택확인대장을 2012.6.30.까지 정보처리장치·전산테이프 또는 디스켓·디스크 등의 전자적 형태로 준공후미분양주택 소재지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

⑦ 전자매체 자료를 제출받은 준공후미분양주택 소재지 관할 세무서장은 해당 자료를 기록·보관하여야 한다.

19. 미분양주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례

(조특법 §98의7)

가. 개요

내국인이 2012.9.24. 현재 미분양주택으로서 취득가액이 9억원 이하인 주택을 2012. 9.24.부터 2012.12.31.까지 해당 사업주체 등과 최초로 매매계약(계약금을 납부한 경우에 한정한다)을 체결하거나 그 계약에 따라 취득한 경우에는 취득일부터 5년 이내에 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세의 100분의 100에 상당하는 세액을 감면하고, 해당 미분양주택의 취득일부터 5년이 지난 후에 양도하는 경우에는 해당 미분양주택의 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액을 양도소득세 과세대상 소득금액에서 공제하는 과세특례이다. 이 경우 공제하는 금액이 과세대상 소득금액을 초과하는 경우 그 초과금액은 없는 것으로 한다.

또한, 1세대 1주택 비과세(소득세법 §89①제3호) 및 중과세율(소득세법 §104①제4호~제7호)을 적용할 때 해당 미분양주택은 해당 거주자의 소유주택으로 보지 아니한다. 동 규정에 따른 과세특례는 2012.10.2. 이후 양도하는 분부터 적용한다.

나. 과세특례 요건(다음의 어느 하나에 해당하는 주택)

1) 대상자 : 내국인

2) 미분양주택 취득기간

2012.9.24.부터 2012.12.31.까지 해당 사업주체 등과 최초로 매매계약(계약금을 납부한 경우에 한정한다)을 체결하거나 그 계약에 따라 취득한 경우를 말한다.

3) 미분양주택

「주택법」 제54조에 따라 주택을 공급하는 사업주체가 같은 조에 따라 공급하는 주택으로서 해당 사업주체가 입주자모집공고에 따른 입주자의 계약일이 지난 주택단지에서 2012.9.23.까지 분양계약이 체결되지 아니하여 선착순의 방법으로 공급하는 주택을 말한다.

4) 미분양주택에서 제외되는 주택

① 실제거래가액이 9억원을 초과하는 주택. 이 경우 양수자가 부담하는 취득세 및 그 밖의 부대비용은 포함하지 아니한다.

② 매매계약일 현재 입주한 사실이 있는 주택

③ 2012.9.23. 이전에 사업주체 등과 체결한 매매계약이 2012.9.24.부터 2012.12.31.까지의 기간(이하 "미분양주택 취득기간") 중에 해제된 주택

④ 미분양주택 취득기간 전에 매매계약을 해제한 매매계약자가 미분양주택 취득기간 중에 계약을 체결하여 취득한 미분양주택 및 해당 매매계약자의 배우자[매매계약자 또는 그 배우자의 직계존비속(그 배우자를 포함한다) 및 형제자매를 포함한다]가 미분양주택 취득기간 중에 원래 매매계약을 체결하였던 사업주체 등과 계약을 체결하여 취득한 미분양주택

5) 사업주체 등

①「주택법」 제54조에 따라 주택을 공급하는 해당 사업주체

②「주택도시기금법 시행령」 제22조 제1항 제1호 가목에 따라 주택을 매입한 주택도시보증공사

③ 주택의 공사대금으로 해당 주택을 받은 주택의 시공자

④「법인세법 시행령」 제92조의2 제2항 제1호의5, 제1호의8 및 제1호의10에 따라 주택을 취득한 기업구조조정부동산투자회사 등

⑤ 「법인세법 시행령」 제92조의2 제2항 제1호의7, 제1호의9 및 제1호의11에 따라 주택을 취득한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자

다. 과세특례의 범위

1) 감면의 특례

① 취득일로부터 5년 이내에 양도하는 경우
해당 미분양주택을 취득일부터 5년 이내에 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세의 100분의 100에 상당하는 세액을 감면한다.

② 취득일로부터 5년 경과 후 양도하는 경우
해당 미분양주택의 취득일부터 5년이 지난 후에 양도하는 경우에는 해당 미분양주택의 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액을 양도소득세 과세대상 소득금액에서 공제한다.

※ 5년간 발생한 양도소득금액의 계산(조특법 시행령 §40①을 준용하여 계산한 금액)

- 5년간 발생한 양도소득금액 =
{양도소득 금액 × (취득일부터 5년이 되는 날의 기준시가 - 취득 당시의 기준시가)
/ (양도 당시의 기준시가 - 취득 당시의 기준시가)}

2) 주택수 계산의 특례

① 1세대 1주택 비과세(소득세법 §89①제3호)를 적용할 때와

② 다주택자 등에 대한 중과세율(소득세법 §104①제4호~제7호)을 적용할 때 해당 미분양주택은 해당 거주자의 소유주택으로 보지 아니한다.

라. 과세특례 신청

위 과세특례를 적용받으려는 사람은 해당 미분양주택의 양도소득 과세표준 예정신고 또는 과세표준 확정신고와 함께 사업주체 등으로부터 교부받은 매매계약서 사본을 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

마. 사후 관리

① 사업주체등은 미분양주택의 매매계약을 체결한 즉시 2부의 매매계약서에 시장·군수·구청장으로부터 미분양주택임을 확인하는 날인을 받아 그 중 1부를 해당 매매계약자에게 교부하여야 하며, 그 내용을 미분양주택확인대장에 작성하여 보관하여야 한다.

② 사업주체등은 미분양주택현황을 시장·군수·구청장에게 2012.11.30.까지, 시장·군수·구청장은 2012.12.31.까지 주택 소재지 관할세무서장에게 제출하여야 하며, 사업주체 등 및 시장·군수·구청장은 미분양주택 확인대장을 전자적 형태로 2013. 3.31.까지 주택 소재지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

20. 준공후미분양주택 취득·임대후 양도시 과세특례

(조특법 §98의8, 동법 시행령 §98의7)

가. 특례개요

○ 거주자가 취득가액이 6억원 이하이고 주택의 연면적(공동주택의 경우에는 전용면적)이 135제곱미터 이하인 주택으로서 사용검사 또는 사용승인을 받은 후 2014.12.31. 까지 분양되지 않아 2015.1.1.이후 선착순의 방법으로 공급하는 주택을 취득한 후 임대사업자로서 임대주택으로 사용한 경우, 취득 후 5년간 발생한 양도소득금액의 50%를 과세대상 소득 금액에서 공제

나. 특례요건(아래 요건에 해당하는 주택을 취득 및 임대)

① 거주자일 것

② 취득당시 취득가액이 6억원 이하이고, 연면적(공동주택은 전용면적)이 135㎡ 이하인 주택일 것

③ '15.1.1.~'15.12.31.까지 매매계약 체결 및 임대사업자 등록 후 5년 이상 임대

다. 특례내용

취득 후 5년간 발생한 양도소득금액의 50%를 과세대상 소득금액에서 공제

- 특례주택은 일반주택 양도시 주택수에서 제외

라. 적용시기

2015.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용

마. 특례 배제

다음의 주택은 준공후미분양 주택에서 제외됨

※ 계약자가 '15.1.1. 이전에 체결한 **매매계약이 '15.1.1. 이후 해제**된 주택

※ 계약자가 '15.1.1. 이전에 체결된 **매매계약을 해제하고 '15.1.1. 이후 계약 체결**한 주택*

* 계약자의 가족(본인 또는 배우자의 직계존비속(그 배우자 포함) 및 형제자매)이 당초 사업주체와 계약하여 취득한 주택 포함

21. 신축주택의 취득자에 대한 양도소득세의 감면 (조특법 §99)

가. 감면개요

○ 거주자가 신축주택을 취득하여 5년 이내 양도함으로써 발생하는 소득은 신축주택 취득일~양도일까지 발생한 양도소득을 과세대상 양도소득금액에서 공제('16.1.1.이후 양도분부터 적용)

- 5년이 경과한 후에 양도하는 경우에는 5년간 발생하는 양도소득금액을 양도소득세 과세대상 소득금액에서 공제(고가주택은 제외)

○ 다른 주택의 1세대 1주택 판정시 위 신축주택은 당해 거주자의 소유주택으로 보지 아니함. (2007.12.31. 까지)

나. 신축주택 요건

아래 중 하나에 해당하는 신축주택

1) 자기가 건설한 주택(주택조합 또는 재개발조합원이 취득하는 주택 포함)

○ 1998.5.22.~1999.6.30.(국민주택의 경우 1999.12.31. 까지, 이하 "신축주택취득기간"이라 함)사이에 사용승인 또는 사용검사(임시사용승인 포함)를 받은 주택

2) 주택건설사업자 등으로부터 취득하는 다음 주택

① 신축주택취득기간 내에 주택건설사업자와 최초로 매매계약을 체결하고 계약금을 납부하는 자가 취득하는 주택

② 주택조합 등이 조합원에게 공급하고 남은 잔여주택으로써 신축주택취득기간 내에 주택조합 등과 직접 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 자가 취득하는 주택

③ 조합원이 주택조합 등으로부터 취득하는 주택에 해당되면서 주택조합 등이 조합원 외의 자와 신축주택취득기간 내에 잔여주택에 대한 매매계약을 직접 체결하여 계약금을 납부받은 사실이 있는 주택으로서 신축주택취득기간 경과 후에 사용승인 또는 사용검사를 받은 주택

다. 감면이 배제되는 신축주택

1) 고가주택에 해당하는 경우

2) 매매계약일 현재 다른 자가 입주한 사실이 있는 주택

3) 신축주택취득기간 내에 다음 사유에 해당하는 사실이 있는 주택

① 1998.5.21. 이전에 주택건설사업자와 주택분양계약을 체결한 분양계약자가 당해 계약을 해제하고 분양계약자 또는 그 배우자(분양계약자 또는 직계존비속 및 형제자매 포함)가 당초 분양계약을 체결하였던 주택을 다시 분양받아 취득한

주택 또는 당해 주택건설업자로부터 당초 분양계약을 체결하였던 주택에 대체하여 다른 주택을 분양 받아 취득한 주택

② 개인으로부터 분양권을 매입하여 취득하는 주택(재산46014-1384, '00.11.21.)

라. 감면대상 금액

1) 취득일로부터 5년 이내 양도하는 경우 : 신축주택 취득일~양도일까지 발생한 양도소득을 과세대상 양도소득에서 공제하되 아래와 같이 구분

※ 신규취득 : 신축주택 취득일로부터 양도일까지 발생한 양도소득금액

※ 재개발 · 재건축을 통한 취득 : 아래 산식으로 계산된 양도소득금액

$$\text{양도소득금액} \times \frac{(\text{양도 당시 기준시가}) - (\text{신축주택 취득 당시 기준시가})}{(\text{양도 당시 기준시가}) - (\text{종전주택 취득 당시 기준시가})}$$

2) 취득일로부터 5년 경과 후 양도하는 경우

당해 신축주택을 취득한 날부터 5년간 발생한 양도소득금액을 양도소득세 과세대상 소득금액에서 공제하되 아래와 같이 구분

※ 신규취득 : 아래 산식으로 계산된 양도소득금액

$$\text{양도소득금액} \times \frac{(\text{신축주택 취득일부터 5년이 되는 날의 기준시가}) - (\text{신축주택 취득 당시 기준시가})}{(\text{양도당시 기준시가}) - (\text{신축주택 취득당시 기준시가})}$$

※ 재개발 · 재건축을 통한 취득 : 아래 산식으로 계산된 양도소득금액

$$\text{양도소득금액} \times \frac{(\text{신축주택 취득일부터 5년이 되는 날의 기준시가}) - (\text{신축주택 취득 당시 기준시가})}{(\text{양도당시 기준시가}) - (\text{종전주택 취득당시 기준시가})}$$

3) 감면세액 종합한도 규정이 적용되지 않음

4) 감면세액의 20%에 상당하는 세액은 농어촌특별세로 과세됨

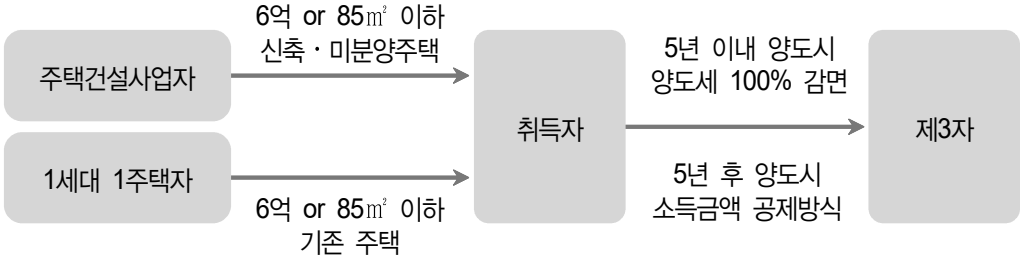
22. 1세대 1주택자의 소유주택 등의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례 (조특법 §99의2)

가. 개요

거주자 또는 비거주자가 2013.4.1~2013.12.31 기간 동안 신축주택·미분양주택·1세대 1주택자가 소유한 주택(이하 "신축주택 등"이라한다)을 취득하는 경우 취득일부터 5년 이내에 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세의 100분의 100에 상당하는 세액을 감면하고, 해당 신축주택 증의 취득일부터 5년이 지난 후에 양도하는 경우에는 해당 신축주택 등의 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액을 양도소득세 과세대상 소득금액에서 공제하는 과세특례이다. 이 경우 공제하는 금액이 과세대상 소득금액을 초과하는 경우 그 초과금액은 없는 것으로 한다.

또한, 1세대 1주택 비과세 규정을 적용할 때 해당 신축주택 등은 해당 거주자의 소유주택으로 보지 아니한다.

위 과세특례는 2013.5.10.이후 양도하는 분부터 적용한다.



나. 과세특례 요건

1) **대상자** : 거주자 또는 비거주자

2) 신축주택 등의 취득기간

2013.4.1.부터 2013.12.31.까지 해당 사업주체 등과 최초로 매매계약(계약금을 납부한 경우에 한정한다)을 체결하거나 그 계약에 따라 취득한 경우를 말한다.

3) 신축주택 등

실지거래가액 6억원* 또는 연면적(공동주택·오피스텔은 전용면적) 85㎡ 이하인 신축주택, 미분양주택, 1세대 1주택자의 주택으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 주택을 말한다.

* 가액 6억원에 양수자가 부담한 취득세 및 부대비용은 제외함

① 신축주택

주택건설사업자 등이 공급하는 주택 및 주거용 오피스텔

② 미분양주택

2013.4.1. 현재 분양계약이 체결되지 않아 선착순의 방법으로 공급하는 주택 및 주거용 오피스텔

③ 1세대 1주택자의 기존주택

- 1세대 1주택자 : 「주민등록법」 상 1세대가 「주택법」 상 주택을 1채만 보유하고 있는 경우(보유기간 2년 이상)

  ※ 1주택자 + 오피스텔 보유자는 1세대 1주택자 간주

- 1세대 1오피스텔 보유자 : 「주민등록법」 상 1세대가 「주택법 시행령」 상 오피스텔(주민등록이 되어 있어야 함) 1채만 보유하고 있는 경우(보유기간 2년 이상)

- (일시적 2주택자) 1세대가 보유한 주택(오피스텔 포함)을 양도하기 전에 다른 주택(오피스텔)을 취득하여 일시적으로 2주택을 보유하게 된 경우로서 다른 주택(오피스텔) 취득일로부터 3년 이내에 종전의 주택(오피스텔)을 양도하는 경우(종전의 주택은 2년 이상 보유)

  ※ 오피스텔은 취득자가 주거용으로 사용하기 위해 취득 후 60일 이내 본인 또는 임차자의 주민등록을 옮기거나, 임대용 주택으로 등록해야 함

다. 감면대상에서 제외되는 주택

1) 신축・미분양주택에서 제외되는 주택

① 실제거래가액(양수자가 부담하는 취득세 등 부대비용 제외)이 6억원을 초과하고 주택의 연면적(공동주택 및 오피스텔의 경우 전용면적)이 85㎡를 초과하는 주택

② 2013.3.31. 이전에 체결된 매매계약이 2013.4.1. 이후 해제된 주택

③ 계약자가 2013.3.31. 이전에 체결된 매매계약을 해제하고 2013.4.1. 이후 계약 체결한 주택

* 계약자의 가족(본인 또는 배우자의 직계존비속(그 배우자 포함) 및 형제자매)이 당초의 사업주체 등과 계약하여 취득한 주택을 포함

2) 1세대 1주택자의 주택에서 제외되는 주택

① 실제거래가액(양수자가 부담하는 취득세 등 부대비용 제외)이 6억원을 초과하고 주택의 연면적(공동주택 및 오피스텔의 경우 전용면적)이 85㎡를 초과하는 주택

② 계약자가 2013.3.31. 이전에 체결된 매매계약을 해제하고 2013.4.1. 이후 매매계약하여 취득한 원래 매매계약을 체결하였던 주택

* 계약자의 가족(본인 또는 배우자의 직계존비속(그 배우자 포함) 및 형제자매)가 매매계약하는 경우 포함

라. 감면대상 금액

1) 취득 후 5년 이내 양도하는 경우 : 해당 주택 양도로 발생한 양도소득금액 100% 세액감면

2) 취득 후 5년 경과 후 양도하는 경우 : 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액을 해당 주택의 양도소득세 과세대상 소득금액에서 공제

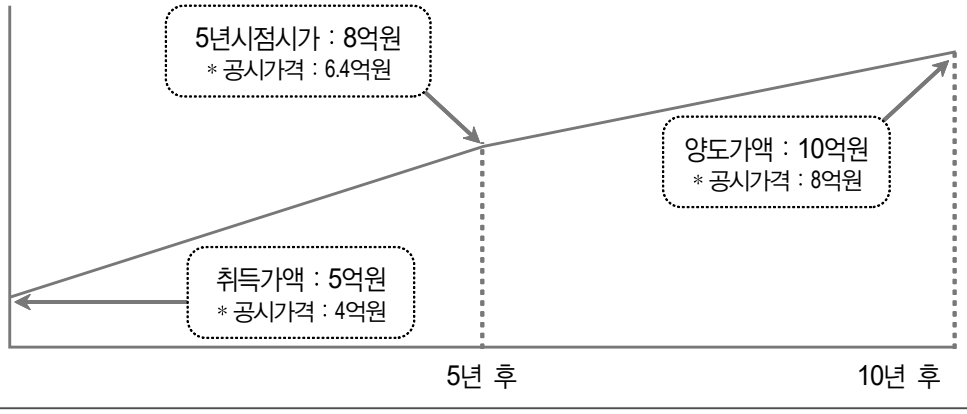
* 총 양도소득이 3억원이고, 5년내 발생한 양도소득이 2억원인 경우 1억원(3억원 - 2억원)에 대해서만 과세 (2억원을 취득시점, 5년이 되는 시점, 양도시점간 기준시가로 안분계산)

3) 5년간 발생한 양도소득금액의 계산(조특법 시행령 §40①을 준용하여 계산한 금액)

- 5년간 발생한 양도소득금액
  = {양도소득 금액 × (취득일부터 5년이 되는 날의 기준시가 - 취득 당시의 기준시가)
  / (양도 당시의 기준시가 - 취득 당시의 기준시가)}

사례

○ 취득가액 5억, 양도가액 10억(10년 후 양도 가정)인 주택의 경우



- 감면대상 양도소득금액 = 5억원 × $\frac{6.4억원 - 4억원}{8억원 - 4억원}$ = △3억원
- 과세대상 양도소득금액 = 5억원 − 3억원 = 2억원

마. 신축·미분양주택 및 1세대 1주택자의 주택 확인절차 및 방법

1) 신축·미분양주택

① 사업주체 등은 감면대상인 신축주택 등 현황을 다음 기한까지 시장·군수·구청장에 제출

- '13.3.31.까지 분양계약이 체결되지 아니한 주택 : '13.6.30.까지
- 그 밖의 신축주택 등 현황 : 매매계약을 체결한 날이 속하는 달의 말일부터 1개월 이내

② 사업주체 등은 매매계약 체결 즉시 매매계약서에 시장·군수·구청장으로부터 신축주택 등 확인날인을 받아 계약자에 교부하고 신축주택 등 확인대장을 작성·보관

- 취득자는 추후 양도세 감면신청시 신축주택 등 확인날인을 받은 매매계약서 사본을 납세지 관할세무서장에 제출

2) 1세대 1주택자의 주택

① 감면대상기존주택 양도자는 매매계약 체결한 날부터 30일 이내에 매매계약서에 시장·군수·구청장으로부터 감면대상기존주택 확인날인을 받아 계약자에 교부

※ '13.6.27. 이후 매매계약분의 경우 매매계약을 체결한 날부터 60일 이내에 2부의 매매계약서에 시·군·구청에 감면대상 주택임을 확인하는 날인을 신청하는 것이 가능하고, '13.4.1.~6.26. 사이에 매매계약을 기 체결하였으나, 신청기간이 지나 신청을 못한 경우도 '13.6.27.부터 60일 이내에 신청가능

② 취득자는 추후 양도세 감면신청시 감면대상기존주택 확인날인을 받은 매매계약서 사본을 납세지 관할 세무서장에 제출

※ 감면대상주택 확인날인 서식

바. 주의사항

본 감면규정은 감면대상 주택임을 확인받아 납세지관할세무서장에게 제출한 경우에만 적용한다.

2014.1.1. 개정되기 전에는 "……제출하여야 한다."고 규정되어 있었으나, 동 규정을 둘러싸고 감면대상 주택임을 시군구청에서 확인날인받지 않고 세무서에 감면신청하여도 감면이 가능한 것으로 해석될 여지가 있고, 취득 후 수년이 지난 시점에서 당초 양도자의 1세대 1주택 여부 등을 판정하기가 어려워 과세관청과 납세자간 다툼이 빈발하는 등 상당한 행정비용이 소요될 것으로 예상되어, 감면대상 주택임을 확인받아 납세지 관할세무서장에게 제출하지 않는 경우 감면이 배제됨을 명확히 하였다.

■ 조세특례제한법 시행규칙 [별지 제63호의14서식] 〈신설 2013.5.〉

신축주택 등 또는 감면대상기존주택임을 확인하는 날인

제 호

[ ] 「조세특례제한법 시행령」 제99조의2(신축주택 등 취득자에 대한 양도소득세 과세특례) 제1항 및 제2항에 따른 신축주택등(신축주택·미분양주택·신축오피스텔 및 미분양오피스텔)

[ ] 「조세특례제한법 시행령」 제99조의2(신축주택 등 취득자에 대한 양도소득세 과세특례) 제3항 및 제5항에 따른 감면대상기존주택(1세대1주택자의 기존주택 및 1세대1오피스텔 소유자의 기존오피스텔)

임을 확인합니다.

년 월 일

시장·군수·구청장 직인

(담당자 :)

(연락처 :)

160㎜×60㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

사례

① 주택을 재개발·재건축한 신축주택을 취득하는 경우는 감면대상인가?

- 조합원이 관리처분계획에 따라 취득하는 경우는 감면대상에 해당되지 않음
- 재개발·재건축된 주택을 제3자가 취득하는 경우 양도자의 1세대 1주택 여부를 확인하여 감면대상 여부를 판단함
- 재건축·재개발 단지의 일반분양분은 신축·미분양 주택에 해당

② 자기소유 토지 위에 개인이 주택을 신축하는 경우는 감면대상인가?

- 주택을 신축하여 취득한 본인은 감면대상이 되지 않으나, 이를 제3자가 매입하는 경우 신축주택에 해당됨

③ 세대가 지분을 보유하는 경우 1세대 1주택 판정 방법은?

- 부부(1세대)가 동일 주택의 지분을 1/2씩(공유) 보유하는 경우 1세대 1주택에 해당. 그러나, 각기 다른 주택의 지분을 일부씩 보유하는 경우 1세대 다주택자에 해당

④ 미분양주택을 건설사가 그동안 임대용으로 사용하고 있는 경우

- 감면대상 미분양주택에 포함됨

⑤ 오피스텔은 어떤 경우에 감면 받는가?

- 신축·미분양 오피스텔은 취득자가 취득일 후 60일 이내에 오피스텔 주소지에 본인 또는 임차인의 주민등록을 이전하거나, 임대주택법에 따라 임대용 주택으로 등록하여야 함
- 기존 오피스텔의 경우 주민등록이 되어 있는 오피스텔 1채만 보유하고 있는 세대(일시적 2주택 세대 포함)의 오피스텔을 취득하여 신축·미분양 오피스텔과 동일하게 주민등록이전 또는 임대용 주택으로 등록하여야 함

⑥ 부부의 주민등록이 별도로 되어 있으면 2세대인가?

- 부부중 1인만 별도세대를 구성하고 있는 경우 1세대로 간주함
- 그러나 별도 세대에 각각 동거인이 있는 경우는 2세대에 해당

⑦ 최근에 세대를 분리한 경우 1세대 판정은 어떻게 하는가?

- 1세대 판정은 4.1일을 기준으로 하므로, 4.1일 후에 세대분리 하여도 2세대가 되지 아니함

사. 예규·판례 등

① 조특법 제99조의2에 따른 감면대상 기존주택을 취득 후 구주택을 멸실하고 신축시 신축한 주택의 감면 여부

「조세특례제한법」 제99조의2를 적용함에 있어 거주자가 과세특례 취득기간(2013.4.1~2013.12.31) 중에 감면대상 기존주택을 취득하여 보유하던 중 소실·붕괴·노후 등으로 인해 이를 멸실하고 재건축하여 해당 재건축된 주택을 양도한 거주자에 대해서는 같은 규정에 따른 감면대상 기존주택의 취득자에 대한 양도소득세 과세특례가 적용되지 아니하는 것임(법규과-960, 2013.9.5)

② 동일세대원으로부터 상속받은 주택의 보유기간 기산일

「조세특례제한법 시행령」 제99조의2 제3항 제1호에서 규정하는 주택 보유기간이 2년 이상인지 여부를 판단함에 있어, 동일세대원으로부터 상속받은 주택의 보유기간은 상속 등기일부터 기산하는 것이며, 이 경우 피상속인의 보유기간은 통산하지 아니하는 것임(법규과-946, 2013.9.3).

③ 현지 이주로 주민등록이 말소된 자가 보유중인 1주택 양도 시 취득자의 양도소득세 과세특례 적용 여부

「주민등록법」 제7조의 세대별 주민등록표 등재대상이 아닌 자로부터 취득하는 주택은 「조세특례제한법」 제99조의2에 따른 양도소득세 과세특례가 적용되지 아니하는 것임(법규과-902, 2013.8.21)

④ 매매계약을 체결한 후 중도금 등 조기납부로 분양가액을 할인받은 경우 할인가액이 취득가액에서 제외되는지 여부

「조세특례제한법」 제99조의2를 적용함에 있어, 거주자가 사업주체로부터 미분양주택에 대한 매매계약을 체결하면서 추후 중도금 또는 잔금을 미리 납부하는 때에는 분양대금에서 일정금액을 할인받기로 하는 경우 동 할인금액은 취득가액에서 차감하지 않는 것임(법규과-972, 2013.9.9)

* 즉 취득가액 6억원 초과 여부는 할인분양 여부와 상관없이 최초 분양가액 기준으로 판단하는 것임

⑤ 매매계약 해제 후 재차 계약하는 경우 1세대 1주택 감면대상 기존주택 해당 여부

거주자가 1세대 1주택자의 주택(감면대상기존주택)을 과세특례 취득기간(2013.4.1.~ 2013.12.31.) 중에 甲과 매매계약을 체결하였다가 해제하고 다시 乙과

매매계약을 체결하는 경우, 해당 감면대상 기존주택은「조세특례제한법」제99조의2에 따른 과세특례를 적용받을 수 있는 것임(법규과-1062, 2013.9.29)

⑥ 동일 주소지에 모자가 별도 세대를 구성하는 경우 1세대 판단
2013.4.1. 현재 어머니와 아들이 동일한 주소지에서 별도의 세대로 주민등록표에 등재되어 있는 경우에는 어머니와 아들을 각각 1세대로 보아「조세특례제한법」제99조의2에서 규정하는 1세대 1주택자에 해당하는지 여부를 판정하는 것임 (법규과-1026, 2013.9.23)

⑦ 감면대상기존주택이 입주권으로 전환된 상태에서 다른 주택 양도시 동 입주권이 거주자의 주택수에서 제외되는지 여부
감면대상기존주택 확인 날인을 받은 주택이「도시 및 주거환경정비법」에 의한 관리처분계획에 따라 조합원입주권으로 전환된 경우,「조세특례제한법」제99조의2 제2항에 따라 1세대1주택 비과세 여부 및 다주택자 중과여부 등의 규정을 적용할 때 해당 조합원 입주권의 보유기간에 관계없이 거주자의 소유주택으로 보지 않음(법규과-1020, 2013.9.16).

⑧ LH공사나 SH공사에서 분양하는 보금자리 주택(취득가액 6억원 이하 또는 전용면적 85㎡ 이하 요건 충족한 주택)에 대한 분양계약을 체결한 경우 양도소득세 과세 특례 적용 여부
「보금자리주택건설 등에 관한 특별법」제35조에 따른 사업계획승인을 받아 해당 사업계획과「주택법」제54조에 따라 사업주체가 분양을 목적으로 공급하는 보금자리주택은「조세특례제한법」제99조의 2의 양도소득세 과세특례를 적용받을 수 있는 것임.
또한,「국민임대 주택건설 등에 관한 특별조치법」(2009.03.20. 법률 제 9511호로 전부 개정되기 전의 것) 제23조 제2항에 따른 사업계획승인을 받아 해당 사업계획과「주택법」제38조에 따라 사업주체가 공급하는 국민임대주택외의 주택인 분양주택*은「조세특례제한법」제99조의 2의 양도소득세 과세특례를 적용받을 수 있는 것임(법규과-1164, 2013.10.24).

* 「국민임대 주택건설 등에 관한 특별조치법」에 따라 사업시행자는 국민임대주택과 일반 분양주택에 대하여 동시에 사업인가를 받아 분양을 진행하였는바, 이 경우 국민임대주택 외의 일반 분양주택으로서 미분양된 주택을 말하는 것임

⑨ 무허가 또는 미등기주택을 취득한 경우 조특법 시행령 제99조의2 제3항에 따른 감면대상기존주택에 해당하는지 여부

「조세특례제한법」 제99조의2【신축주택 등 취득자에 대한 양도소득세 과세특례】를 적용함에 있어 무허가 또는 미등기주택은 같은 법 시행령 제99조의2 제3항에 따른 1세대 1주택자의 주택에 해당하지 아니하는 것임

다만, "감면대상기존주택" 요건을 갖춘 주택 외에 주민등록법상 세대원이 미등기·무허가 주택을 추가로 보유하고 있는 경우 동 미등기·무허가 주택도 주택 수에 포함하여 1주택 여부를 판단함(법규과-1247, 2013.11.12)

⑩ 임대주택이 분양전환된 후 공가주택이 조세특례제한법 제99조의2에 따른 감면대상 미분양주택에 해당하는지 여부

「임대주택법」을 위반한 임대세입자를 퇴거시킨 후 공가주택을 「주택공급에 관한 규칙」에 따라 입주자를 모집하여 분양(매각)할 경우 해당 주택은 「조세특례제한법」 제99조의2 신축주택 등 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례 적용 대상에 해당하지 않음(법규과-1024, 2013.9.16).

23. 신축주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례(조특법 §99의3)

가. 감면개요

○ 거주자(주택건설사업자 제외)가 신축주택취득기간 중에 신축주택(고가주택 제외, 연면적 2배 이내 부수토지 포함)을 취득하여 5년 내 양도시에는 신축주택 취득일~양도일까지 발생한 양도소득을 과세대상 양도소득금액에서 공제, 5년 이상 보유후 양도시에는 5년간 발생하는 양도소득금액을 양도소득세 과세대상 소득금액에서 공제

○ 다른 주택의 1세대 1주택 판정시 당해 신축주택은 거주자의 소유주택으로 보지 않음 (2007.12.31. 까지)

☞ 취득시는 물론 양도시에도 모두 거주자의 요건을 충족하여야 한다. 따라서 취득시에는 거주자였으나 양도시에는 비거주자인 경우 또는 취득시에는 비거주자였으나 양도시에는 거주자인 경우 등은 감면을 배제한다.(서사-1557, 2005.8.31, 국심2006서3269, 200611.23.)

☞ 거주자의 범위에 주택건설사업자를 제외한다.

나. 신축주택의 요건

아래 중 하나에 해당하는 신축주택은 감면대상임

1) 주택건설사업자 등으로부터 취득한 신축주택의 경우

가) 신축주택취득기간(2000.11.1.~ 2003.6.30.) 중에 주택건설사업자와 최초로 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 자가 취득하는 다음 어느 하나에 해당하는 신축주택

① 2000.11.1.~2001.5.22. : 비수도권에 소재한 신축 국민주택에 한함

② 2001.5. 23.~2002.12.31. : 전국의 고가주택을 제외한 모든 신축주택

③ 2003.1.1.~2003.6. 30. : 서울, 과천, 5대 신도시(분당・일산・평촌・산본・중동 신도시) 지역 밖에 소재한 주택으로서 고가주택을 제외한 모든 신축주택

나) 주택조합 또는 재개발조합이 그 조합원에게 공급하고 남은 주택으로서 신축주택취득기간 이내에 주택조합 등과 직접 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 자가 취득한 주택

☞ 신축주택취득기간과 신축주택의 범위는 위 가) ①~③과 같음

다) 조합원이 주택조합 등으로부터 취득하는 주택으로서 주택조합 등이 조합원외의 자와 신축주택취득기간 내에 잔여주택에 대한 매매계약을 직접 체결하여 계약금을 납부받은 사실이 있는 신축주택취득기간 경과 후에 사용승인 또는 사용검사를 받는 주택

☞ 신축주택취득기간과 신축주택의 범위는 위 가) ①~③과 같음

2) 자기건설 신축주택 (주택조합원 또는 재개발조합원이 취득하는 주택 포함)

신축주택취득기간 내에 사용승인 또는 사용검사(임시사용승인 포함)를 받은 주택

☞ 신축주택취득기간과 신축주택의 범위는 위 (1)의 가) ①~③과 같음

다. 감면 배제되는 신축주택

1) 개인으로부터 분양권을 구입하여 취득하는 주택

2) 매매계약일 현재 다른 자가 입주한 사실이 있는 주택

3) 2001.5.23. 전에 주택건설업자와 주택분양계약을 체결한 분양계약자가 당해 계약을 해제하고 분양계약자 또는 그 배우자(분양계약자 또는 그 배우자의 직계존비속 및 형제자매 포함)가 당초 분양계약을 체결하였던 주택을 다시 분양받아 취득한 주택 또는 당해 주택건설업자로부터 당초 분양계약을 체결하였던 주택에 대체하여 다른 주택을 분양받아 취득한 주택

※ 조특법 개정법률 부칙 제13조【신축주택의 취득자에 대한 양도세 감면 경과조치】
2001.5.23. 전에 종전의 제99조의3 제1항의 규정에 의하여 신축주택을 취득하여 이 법 시행후 동 주택을 양도하는 경우 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 의함

4) 주택건설업자로부터 최초 분양받은 후 분양권으로 양도하거나 등기하지 않고 양도하는 경우

라. 감면대상 금액

1) 취득일로부터 5년 이내 양도하는 경우 : 신축주택 취득일~양도일까지 발생한 양도소득을 과세대상 양도소득에서 공제하되 다음과 같이 구분



※ 신규취득 : 신축주택 취득일로부터 양도일까지 발생한 양도소득금액

※ 재개발 · 재건축을 통한 취득 : 아래 산식으로 계산된 양도소득금액

$$\text{양도소득금액} \times \frac{\text{(양도 당시 기준시가)} - \text{(신축주택 취득 당시 기준시가)}}{\text{(양도 당시 기준시가)} - \text{(종전주택 취득 당시 기준시가)}}$$

2) 취득일로부터 5년 경과 후 양도하는 경우
당해 신축주택을 취득한 날부터 5년간 발생한 양도소득금액을 양도소득세 과세대상 소득금액에서 공제하되 다음과 같이 구분

※ 신규취득 : 아래 산식으로 계산된 양도소득금액

$$\text{양도소득금액} \times \frac{(\text{신축주택 취득일부터 5년이 되는 날의 기준시가}) - (\text{신축주택 취득 당시 기준시가})}{(\text{양도 당시 기준시가}) - (\text{신축주택 취득 당시 기준시가})}$$

※ 재개발 · 재건축을 통한 취득 : 아래 산식으로 계산된 양도소득금액

$$\text{양도소득금액} \times \frac{(\text{신축주택 취득일부터 5년이 되는 날의 기준시가}) - (\text{신축주택 취득 당시 기준시가})}{(\text{양도 당시 기준시가}) - (\text{종전주택 취득 당시 기준시가})}$$

실무

세액감면방식과 소득금액 차감방식

○ 세액감면방식

$$\text{감면세액} = (\text{양도소득 과세표준} \times \text{세율}) \times \frac{(\text{감면소득금액} - \text{양도소득기본공제})}{\text{양도소득 과세표준}}$$

○ 소득금액 차감방식

- 감면소득을 구하여 전체 양도소득금액에서 감면소득금액을 차감하여 과세표준 계산
- 감면세액은 감면전 산출세액에서 감면후 산출세액을 차감하여 계산

○ 신축주택(조특법 §99, §99의3)과 미분양주택(조특법 §98의3, §98의5, §98의6, §98의7)의 감면방식을 종전에는 세액감면방식으로 계산하였으나 대법원 판례(대법원2010두3725, 2012.06.28.)를 반영하여 소득감면방식으로 계산하도록 소득세법 시행령 제90조 제2항을 개정하여 감면세액 계산방법을 명확히 하고, 개정규정의 적용시기를 2013.1.1. 이후 신고, 결정 또는 경정하는 분부터 적용하도록 함.

○ 2016.2.5. 조세특례제한법 시행령 제99조 제1항 및 제99조의3 제2항 규정을 신설 및 개정하여 감면대상 소득금액 계산방법을 명확하게 규정함.

3) 신축주택이 재건축·재개발 아파트인 경우 준공전 종전주택(부수토지 포함) 보유기간에 대한 양도소득 감면 여부 관련 자료

[1] 국세청

단독주택(그 부수토지 포함)을 취득하여 보유하다 당해 주택의 주택재개발사업에 따라 신축주택을 취득한 경우로서 종전 단독주택의 취득일부터 신축주택의 취득일 전일까지의 양도소득금액은 「조세특례제한법」 제99조의3 규정에 따른 감면소득에 해당하지 아니하는 것임(재산세과 227, '09.01.20.)

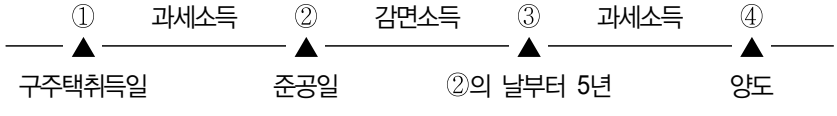
① 신의칙 위배여부

신축주택 취득자에 대한 양도소득세 감면은 신축주택 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액이라고 명확하게 규정하고 있고, 종전주택 취득일부터 신축주택 취득일 전날까지 발생한 양도소득은 감면대상이 아닌 것으로, 이에 대하여 감면대상이라고 판단하지 않음.

② 산식의 적용

5년 이내와 5년 이후를 구분하지 않고 준공전 양도소득은 감면대상 소득에 해당하지 않는다.

즉 아래의 ② ~ ③구간에 대하여만 감면소득으로 본 것으로 5년이내에 양도하는 경우에도 100% 양도소득세가 감면되지 않는다.



감면소득
= (전체양도차익 × (③기준시가 - ②기준시가) / (④기준시가 - ①기준시가)

[2] 조세심판원 견해

① 신의칙 위배 여부

과세관청의 종전 해석(청구인은 서면4팀-2109, 2005.11.8. 등을 제시하였다)이 종전주택의 보유로 인한 양도소득금액을 감면소득으로 본다고 명확하게 규정하고 있지 아니한 점, 과세관청이 청구인에게 신뢰대 상이 되는 공적인 견해 표명을 하였다고 인정하기 어려운 점 등으로 볼 때, 처분청이 신의성실의 원칙 등을 위배하였다고 볼 수도 없다(조심2012광3450, 2012.10.5. 외 다수 같은 뜻임)

② 산식 적용의 문제

동 산식에 있어 취득당시의 기준시가 중 분자에 적용되는 기준시가는 쟁점주택의 취득당시 기준시가이고, 분모에 적용되는 기준시가는 종전주택의 취득당시 기준시가를 말하는 것(조심 2010중2363, 2011.4.19. 외 다수 같은 뜻임)

③ 가산세

양도소득세와 그 감면세액에 대하여 납세의무가 성립하는 농어촌특별세는 연계된 세목으로서 과세표준 산정, 신고·납부기한 등에 있어서 서로 밀접한 관련이 있는 점, 납부불성실가산세는 납세의무자로 하여금 성실하게 세액을 납부하도록 유도하기 위한 것으로서 신고납부기한까지 미납부한 금액에 대하여는 금융혜택을 받은 것으로 보아 그 납부의무 위반에 대하여 가하는 행정상의 제재인 점 등을 종합하여 보면, 청구인이 양도소득세를 신고하면서 일정 금액을 농어촌특별세로 납부한 이상, 당해 납부세액은 양도소득세 기납부세액으로 보아 관련 납부불성실가산세를 감액·경정하는 것이 타당함(조심2011전565, 2011.5.11. 외 다수 같은 뜻임)

3 법원 견해

① 신의칙 위배 여부

신축주택 취득자에 대한 양도소득세 감면은 신축주택 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액이라고 명확하게 규정하고 있으므로 종전주택 취득일부터 신축주택 취득일 전날까지 발생한 양도소득은 감면대상이 아니고 이에 대한 비과세관행이 성립되었거나 과세관청이 감면대상이라는 견해를 공적으로 표명하였다고 볼 수 없음(서울고등법원 2011누45193, 2012.12.21.)

② 산식 적용의 문제

ⅰ) 서울행정법원2011구단27363, 2012.03.09.

구주택을 취득하여 보유하다가 주택재건축사업에 따라 신축주택을 취득한 후 5년 이내에 신축주택을 양도한 경우, 법 제99조의3 제1항에 따른 양도소득세를 감면함에 있어서 그 감면대상은 위 규정의 전체 문언을 고려할 때 "신축주택을 취득하여 5년 이내에 양도함으로써 발생하는 소득"에 한정되는 것으로 보아야 할 것이지 구주택을 취득한 때로부터 신축주택을 양도한 때까지 전 기간에 발생한 소득으로 확대

해석할 수는 없다. 그리고 피고가 시행령 제40조 제1항을 준용한 것은 법 제99조의3 제1항과 그 수임규정인 시행령 제99조의3 제2항의 입법 취지를 감안하여 감면되는 양도소득세를 합리적으로 산정하기 위한 것으로 보이고, 원고의 위 주장은 시행령 제40조 제1항 이 적용될 것으로 당연히 예정된 영역이 아니라는 이유만으로 시행령 제40조 제1항을 준용하지 않아야 되고 따라서 감면되는 양도소득금액을 안분할 것이 아니라 전체로 확장해야 한다는 것으로서 논리상으로도 지나친 비약이 있다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

ii) 서울행정법원2011구단23767,2012.10.17.(청산금 납부 관련)
조특법 시행령 제99조의3 제2항은 '신축주택의 취득일로부터 5년이 경과했을 경우 신축주택의 취득일로부터 5년간 발생한 양도소득금액의 계산은 제40조 제1항의 규정을 준용'하도록 규정하고 있고, 조특법 시행령 제40조 제1항은 신축주택 취득일로부터 5년 이내 부분과 신축주택 취득일로부터 5년 이후 부분으로 배분하는 배분기준을 정한 것으로, 이는 구조조정대상 부동산의 취득자에 대한 양도소득세 감면조항으로 배분기준을 기준시가 상승률로 삼아 그에 비례하여 배분하는 취지이다. 그런데 이 사건 신축 주택은 재건축을 통해 취득된 아파트로 신축주택 취득일 이후 5년 이상 보유했을 경우 위 시행령 제40조 제1항이 적용되는 것은 명백한데, 나아가 신축주택 취득일 이전과 신축주택 취득일 이후로 배분하는 기준으로 피고가 위 규정을 적용 내지 준용하는 것에는 아래와 같은 잘못들이 있다. 우선 위 시행령 제40조 제1항 산식의 분자와 분모에 명문으로 "취득 당시의 기준시가"가 규정돼 있는데, 피고가 위 규정을 적용함에 있어 분자에 있는 "취득당시의 기준시가"를 '이 사건 신축주택의 취득당시 기준시가(2003년 기준시가)'로, 분모에 있는 "취득당시의 기준시가"를 '이 사건 구주택의 취득당시 기준 시가(1996년 기준시가)'로 각 대입하는 것은 자의적인 해석으로 보인다. 피고는 재건축 아파트의 경우 위 규정을 준용함에 따른 정당한 해석이라 주장하나, 피고와 같이 계산할 경우 원고가 보유했던 이 사건 구주택과 재건축 후 취득한 이 사건 신축주택을 마치 동일한 부동산인 것처럼 같은 선상에 놓고 두 부동산의 기준시가를 단순 비교하는 오류를 범할 뿐 아니라 위 방식에 따른 과세표준의 배분방식은 적어도 분모에 원고가

이 사건 신축주택 취득을 위해 납부한 추가분담금(내지 추가분담금을 기준시가로 환산한 금액)이 포함되지 않으므로 분모금액이 과대 산정됐고 그 결과 감면되는 양도소득 금액이 과소 산정된 위법은 피할 수 없다. 또한 과세표준 배분방식에 반드시 위 규정을 준용해야만 하는 것으로 볼 수도 없다. 재건축아파트의 양도차익 산정방법은 소득세법 시행령(2009. 12. 14. 대통령령 제21881호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제166조에 명문으로 규정돼 있고 같은 조 제7항에는 각 기간에 발생하는 기준시가에 의한 양도차익 산정 방식을 규정하고 있어 양도소득금액을 각 기간으로 배분하는 기준으로 기준시가 상승액을 삼는 경우 위 규정에 따른 계산방식을 적용기준으로 삼을 수도 있다. …중간생략… 따라서 이러한 점들을 살펴볼 때 조특법 제99조의3 제1항의 규정에 의해 이 사건 신축주택의 양도로 인한 양도소득금액 감면금액을 정할 경우 같은 법 시행령 제99조의 3 제2항 및 제40조 제1항을 적용하여 계산한 피고의 이 사건 처분은 위법하다.

③ 신축주택감면 소송, 대법원 판결(대법원2013두12690외, 2014.12.11, 5년 이내 양도분 전부국패, 5년 경과 후 양도분 일부 국패)

이 사건 특례조항은 '취득일부터 5년 이내'에 신축주택을 양도하였는지를 기준으로 전단과 후단으로 나누어 과세특례의 내용을 다르게 규정하면서 그 전단에서는 감면대상이 되는 양도소득의 발생 기산일을 특별히 명시하고 있지 않다. 또한 이 사건 특례조항은 재건축·재개발을 통하여 취득한 신축주택의 양도와 같이 '신축주택 취득일 전의 양도소득'이 양도소득세의 과세대상에 포함되는 경우를 감면대상으로 정하면서도 그 전단에서는 후단과 달리 감면되는 세액을 안분하는 산식을 별도로 마련하지 아니한 채 양도소득세를 전액 감면한다고 규정하고 있을 뿐이다. 이러한 이 사건 특례조항의 문언과 체계, 주택의 신축과 분양 및 거래를 장려하여 침체된 건설경기와 부동산시장을 활성화하려는 입법 취지 등에 비추어 보면, 이 사건 특례조항은 신축주택을 취득하여 5년 이내에 양도하면 양도소득세를 전액 감면하되, 그 후에 양도하는 경우에는 '신축주택의 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액'에 대해서만 제한적인 과세특례를 부여하려는 규정으로 이해된다. 따라서 이 사건 특례조항 전단의 적용대상인 '신축주택 취득일부터 5년 이내 양도'의 경우에는 '기존 주택의 취득일부터 신축주택의 취득일

전까지의 양도소득'과 '신축주택의 취득일부터 양도일까지의 양도소득'을 구분할 필요 없이 신축주택의 양도에 따른 양도소득세 전액이 감면되어야 한다.

한편, 이 사건 특례조항 후단의 적용대상인 '신축주택 취득일부터 5년이 경과된 후의 양도'의 경우에는 이 사건 특례조항 후단에서 '신축주택의 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액'의 구체적인 계산방법을 정하지 아니한 채 대통령령으로 정하도록 위임하고 있으므로(구 조세특례제한법 제99조의3 제4항), 그 위임에 따른 구 조세특례제한법 시행령 제99조의3 제2항, 제40조 제1항의 규정에 따라야 할 것이다. 그런데 구 조세특례제한법 시행령 제99조의3 제2항, 제40조 제1항은 전체 양도소득금액 중 신축주택의 취득일 이후에 발생한 양도소득금액, 즉 '신축주택의 취득일부터 양도일까지 발생한 양도소득금액'을 구분하여 산정하는 방법을 별도로 정하지 아니한 채 단지 '양도소득금액'에 '신축주택의 취득일부터 5년이 되는 날까지의 기준시가 상승분'이 '신축주택의 취득일부터 양도일까지의 기준시가 상승분'에서 차지하는 비율을 곱하여 '신축주택의 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액'을 계산하도록 규정하고 있을 뿐이다. 그리고 소득세법상으로도 양도소득금액은 원칙적으로 양도자산을 보유하는 전 기간을 통하여 전체로서 산정되고, 보유기간별로 안분하여 산정하는 경우에는 별도로 그 방법을 정하고 있다. 이 사건 산식을 비롯한 관련 규정의 문언 및 체계, 앞서 본 이 사건 특례조항의 취지 등에 비추어 보면, 이 사건 산식 중 '양도소득금액'은 '전체 양도소득금액'을 의미하고, '취득일'이나 '취득 당시' 또는 '양도 당시'는 모두 신축주택의 '취득일'이나 '취득 당시' 또는 '양도 당시'를 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 특례조항 후단에 따라 양도소득세 과세대상 소득금액에서 차감하는 '신축주택의 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액'은 '전체 양도소득금액 × (신축주택 취득일부터 5년이 되는 날의 기준시가 - 신축주택 취득 당시의 기준시가) / (신축주택 양도 당시의 기준시가 - 신축주택 취득 당시의 기준시가)'의 산식에 따라 계산하여야 한다.

4) 감면세액 종합한도 규정이 적용되지 않음

5) 감면세액의 20%에 상당하는 세액은 농어촌특별세로 과세됨

마. 조세특례제한법 제99조의3 개정내용

구 분	2000.12.29. 신설	2001.8.14. 개정 등
입법취지	비수도권지역의 신축국민주택의 수요진작	전국에 소재한 고가주택을 제외한 신축주택의 수요진작(면제범위 확대)
신축주택 소재지역	비수도권에 한정 * 수도권 : 조세특례제한법시행령 별표7의 제1호의 수도권	- '01.5.23.~'02.12.31. : 전국(수도권포함) - '03.1.1. 이후 : 서울, 과천, 5대신도시 지역을 제외한 지역
면제대상 신축주택의 규 모	국민주택(25.7평) 이하	모든 주택(고가주택 제외)
신축주택 취득기간	- 비수도권 : '00.11.1.~'01.12.31.	- 비수도권 : '00.11. 1.~ '03.6.30. - 수 도 권 : '01.5.23. ~ '03.6.30. ※ 단, 서울, 과천, 5대신도시 지역 : '01.5.23.~'02.12.31.
양도소득세 면 제 가 인정되는 양도자의 범 위	○ 일반분양자의 경우 : 최초 분양계약자가 신축주택에 대한 잔금을 지불(등기)한 후 양도한 경우 * 최초분양계약자가 신축주택의 분양권을 양도하거나 개인의 분양권을 구입하여 취득한 신축주택은 제외	○ 일반분양자의 경우 : 좌동
양도소득세 면 제 가 인정되는 양도자의 범 위	○ 주택조합 또는 재개발조합의 조합원이 취득하는 경우 : 최초 조합원뿐만 아니라 조합원의 지위를 승계한 자도 해당	○ 주택조합 또는 재개발조합의 조합원 : 사업계획승인일 등 현재의 조합원으로 한정 * 사업계획승인일 등 이후 조합원 지위승계자는 제외
적용시기	○ 신축주택 감면 - '01.1.1. 이후 최초 양도분부터 적용 ('00.12.29. 조특법 부칙 §2②)	○ 신축주택감면 - '01.8.14. 이후 최초 양도하는 분부터 적용 ('01.8.14. 조특법 부칙 §5①) ○ 주택조합 또는 재개발조합의 조합원요건 - 사업계획승인일 등 현재의 조합원 '02. 1.1. 이후 최초로 조합원의 지위를 취득하는 분부터 적용 ('01.12.31., 조특법 부칙 §11)
적용시기	○ 신축주택 감면 - '01.1.1. 이후 최초 양도분부터 적용 ('00.12.29. 조특법 부칙 §2②)	- 조합원 지위승계자 '01.12. 31. 이전 결성된 조합원으로부터 지위를 승계한 조합원의 경우에는 '01. 12.31. 까지 승계한 경우에 한하여 적용하되, '02.1.1. 이후 승계한 경우에는 적용배제
보도자료 발 표 및 법령개정 공 포	2001.11.1. 보도자료 발표 2000.12.29. 법령개정 공포	2001.5.23. 보도자료 발표 2001.8.14. 법령개정 공포

바. 경과규정

조세특례제한법 제99조의3 규정은 2002.12.11. 법률개정으로 2003.1.1. 이후 서울, 과천, 5대 신도시내 신축주택은 동법에 의한 감면적용을 배제하도록 개정되었으며, 동 규정중 고급주택의 용어가 2003.1.1. 이후부터는 고가주택으로 개정되었다. 이에 대한 경과조치는 아래와 같다.

❍ 조세특례제한법 개정법률 부칙('02.12.11. 법률 제6762호) 제29조

① '02.12.31. 이전에 주택건설업자와 최초로 매매계약을 체결하고 계약금을 납부하였거나, 자기가 건설한 신축주택으로서 사용승인 또는 사용검사(임시사용승인 포함)를 받은 신축주택을 이 법 시행 후 양도하는 경우 양도소득세의 감면 및 양도소득세 과세대상 소득금액의 계산에 관하여는 종전규정을 적용하며 이 경우 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 날 또는 자기가 건설한 신축주택으로서 사용승인 또는 사용검사를 받은 날 당시의 고급주택 기준을 적용

② 자기건설신축주택으로서 '02.12.31. 이전에 당해 신축주택에 대한 공사에 착수하여 '03.6.30. 이전에 사용승인 또는 사용검사(임시사용승인 포함)를 받은 경우에는 종전 규정 적용

사. 다른 주택의 1세대 1주택 판정시 주택수 포함 여부

조세특례제한법 제99조의3 규정은 2002.12.11. 법률개정으로 2003.1.1. 이후 서울, 과천, 5대 신도시내 신축주택은 동법에 의한 감면적용을 배제하도록 개정되었으며, 법 부칙(2002.12.11. 법률 제6762호) 제29조에 따라 2002.12.31. 이전에 주택건설업자와 최초로 매매계약을 체결하고 계약금을 납부하였거나, 자기가 건설한 신축주택으로서 사용승인 또는 사용검사(임시사용승인을 포함한다)를 받은 신축주택을 2003.1.1. 이후 양도하는 경우 양도소득세의 감면 및 양도소득세과세대상소득금액의 계산에 관하여는 종전의 규정을 적용하였다.

이 경우 신축주택을 보유한 자가 일반주택을 양도하고 1세대 1주택 비과세를 적용받을 때 신축주택을 주택수로 보지 않는 특례까지 종전의 규정을 적용하는 것이 불분명하여 조세특례제한법 개정법률 제6762호 부칙 제29조에 제3항을 신설하여 종전의

규정을 적용하는 것으로 하고 개정법률 부칙 제29조 제3항의 적용시기를 2010.1.1. 이후 신고·결정 또는 경정하는 분부터 적용하는 것으로 명확히 규정하였다.

아. 조특법 제99조·제99조의3 신축주택 감면관련 해석사례

1) 신축주택취득기간 경과 후에 사용검사받은 신축주택

조세특례제한법 시행령 제99조의3 제3항 제2호에 따라 조합원이 주택조합 등으로부터 취득하는 주택으로서 '신축주택 취득자에 대한 양도소득세 과세특례가 적용되는 신축주택취득기간(2001.5.2.~2003.6.30. 이하 같음)' 경과 후에 사용승인 또는 사용검사를 받는 경우에도 조세특례제한법 제99조의3에 따른 '신축주택의 취득자에 대한 양도소득세 과세특례'를 적용한다. 다만, 주택조합 등이 조합원 외의 자와 신축주택취득기간 내에 잔여주택에 대한 매매계약을 직접 체결하여 계약금을 납부받은 사실이 있는 경우에 한함(재재산-881, 2008.12.1).

2) 오피스텔의 신축주택 감면 해당 여부

업무시설인 오피스텔이 사실상 주거용으로 사용되고 있더라도 조세특례제한법 제99조의3 제1항 제1호의 신축주택에는 해당하지 아니함(대법원2007두21242, 2008.2.14.)

3) 조특법 제99조의 3을 적용함에 있어 겸용주택이 고가주택에 해당하는지 여부

조특법 제99조와 제99조의3을 적용함에 있어 하나의 건물이 주택과 주택 외의 부분으로 복합되어 있는 경우와 주택에 부수되는 토지에 주택 외의 건물이 있는 경우 주택부분만을 주택으로 보는 것임(재재산-1415, 2006.11.15.)

4) 「조세특례제한법」 제99조의3을 적용함에 있어 다가구주택의 고가주택 해당 여부

다가구주택을 가구별로 분양하지 아니하고 당해 다가구주택을 하나의 매매단위로 하여 1인에게 양도하는 경우에는 「소득세법 시행령」 제155조 제15항 및 소득세법 시행령 제156조 제3항의 규정에 의거 그 전체를 하나의 주택으로 보아 고가주택 여부를 판정하는 것임(법규과-4540, 2006.10.25.)

5) 2003년 상반기에 신축된 고가주택의 감면 적용여부

신축주택이 2002.12.31. 이전에 착공되고 2003.6.30. 이전에 사용승인을 받은 경우 조세특례제한법 개정법률 부칙 제29조의 규정에 의하여 양도소득세 과세특례 대상임(국심 2006서559, 2006.10.2, 국심2004중2800, 2005.3.17.)

6) 일반주택 양도당시 고가주택의 가액 판정

조세특례제한법 제99조의3(신축주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례)의 규정을 적용함에 있어 당해 신축주택이 소득세법 제89조 제3호의 규정에 의한 고가주택에 해당하는 경우에는 이를 적용하지 아니함. 이 경우 신축주택 외의 일반주택을 양도함에 따라 신축주택의 실지거래가액을 확인할 수 없는 때에는 신축주택 외의 일반주택양도당시 신축주택 및 이에 부수되는 토지의 가액의 합계액(소득세법 제114조 제5항의 규정에 의한 가액을 말함)이 12억원을 초과하는 경우에는 양도소득세의 과세특례대상에서 제외되는 고가주택에 해당함(재재산-1661, 2004.12.17.)

7) 감면과 비과세의 중복적용 여부

감면대상 신축주택이 비과세 대상 1세대 1주택이면서 고가주택인 경우 소득세법 제95조 제3항 및 동법 시행령 제160조를 적용한 후 조세특례제한법 제99조 및 제99조의3을 적용하는 것임(재재산-1114, 2006.9.8.)

8) 주상복합아파트의 발코니면적 전용면적 포함 여부

고급주택 판정시 아파트 외벽이 커튼월 공법으로 시공된 발코니 면적도 전용면적에 포함되지 않음(대법원2009두23419, 2010.9.9.)

☞ 판단내용 : 과세관청이 오랜 기간 동안 고급주택 등의 기준이 되는 공동주택 전용면적을 산정함에 있어 발코니 면적을 제외함으로써 발코니 부분의 면적은 공동주택의 전용면적에 포함시키지 않는다는 의사를 대외에 묵시적으로 표시한 것으로 볼 수 있고, 납세자가 그와 같은 관행을 신뢰하는 것이 무리가 아니라고 인정됨

9) 신축주택 감면 적용시 전용면적 계산

조세특례제한법 제99조의 규정을 적용함에 있어서 1998.5.22. 부터 1999.6.30. 사이에 주택건설업자와 최초로 매매계약을 체결하고 계약금을 납부하여 취득한 주택을 양도하는 경우 동 주택이 고가주택에 해당하는지 여부는 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 날 당시의 소득세법 시행령 제156조의 고급주택 기준을 적용하며, 이 경우 전용면적은 당시의 주택건설촉진법 시행규칙에 따라 산정하는 것임(재산세제과-689, 2007.6.15.)

10) 지분으로 소유한 경우 신축주택 감면 해당여부

조세특례제한법 제99조의3의 규정에서 요구하는 감면요건을 충족한 부부공동명의(각각 1/2지분 소유)의 신축주택을 양도하는 경우로서 주택건설사업자와 최초로 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 자가 취득하여 취득 등기 후 양도하는 신축주택의 지분은 같은 법 규정에 의한 양도소득세의 감면대상에 해당함(서면1팀-158, 2004.1.31.)

11) 신축주택취득기간 단축지역 해당 여부

조세특례제한법 시행령 제99조의3 제1항에서 규정하는 「택지개발촉진법 제3조의 규정에 의하여 택지개발예정지구로 지정·고시된 중동 신도시지역」이란 택지개발예정지구 지정·고시 당시 중동신도시 개발사업의 일환으로 추진된 지역을 말하는

것이므로, 중동신도시 개발사업과 별개로 추진된 부천시 상동택지개발사업 지역은 상기 조항에서 규정하는 중동신도시 지역에 포함되지 않음(재산46014-394, 2003. 11.21.)

12) 신축주택 취득기간

직장조합주택은 2001.4.20. 임시사용승인을 받아 2001.5.7. 입주하고 2001.5.23. 사용승인을 받아 취득한 주택이므로, 현행 조세특례제한법 제99조의3 제1항 제2호에서 규정하는 신축주택 취득기간(2001.5.23.~2003.6.30.) 내에 취득한 신축주택으로 볼 수 없어 같은 규정에 의한 과세특례 적용대상인 신축주택에 해당하지 아니함(서일46014- 11403, 2003.10.7.)

13) 증여계약 합의해제한 경우 신축주택 감면 해당 여부

증여조세특례제한법 제99조의3에서 규정하는 신축주택 취득기간 중에 주택건설사업자와 최초로 아파트(국민주택규모 이하)매매계약을 체결하고 계약금을 납부(2002.3.26.)한 거주자가 당해 아파트 분양권을 그의 배우자에게 증여한 후, 증여세 과세표준신고기한 내에 당사자가 당초 증여계약을 합의해제하여 분양권을 반환받아, 최초계약자 명의로 신축주택을 취득하여 그 취득일로부터 5년 이내 당해 주택을 양도하는 때에는 조세특례제한법 제99조의3 규정을 적용할 수 있음(서일46014-11116, 2003.8.21.)

14) 분양처분 고시일 이전에 양도한 경우 감면 해당 여부

신축한 재개발주택에 대해 구청장으로부터 2001.10.31. 사용검사필증을 교부받았으나, 건축법상 소유권보존등기를 할 수 없는 상태에서 소유권보존등기를 하지 않고 양도한 경우

미등기로 양도되면 양도자는 등록세 및 취득세를 전액회피하고, 양수자는 등록세의 세율차이(승계취득 - 원시취득)에 따른 조세회피가 이루어지며, 신축주택에 대한

실수요를 확대하기 위하여 감면규정을 둔 취지, 양도시점에 쟁점아파트가 준공된 상태에 있었다 할지라도 분양처분고시일 이전이므로 양도인이 양도한 것은 부동산이 아니라 아파트를 취득할 수 있는 권리(아파트분양권)를 양도한 것으로 보아야 하는 점에 미루어 양도소득세의 감면이 배제됨(국심2002서3488, 2003.4.23. ; 대법원93누1633, 1993.11.23.).

15) 분양권을 상속받은 경우 신축주택 감면 해당 여부

조세특례제한법 제99조의 신축주택의 취득자에 대한 양도소득세 감면 적용대상 주택으로서 조특법 제99조 제1항 제2호에서 규정하고 있는 주택건설사업자로부터 취득하는 주택으로서 신축주택취득기간 내에 주택건설사업자와 최초로 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 자가 취득하는 주택에는 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 자가 사망하여 당해 주택의 분양권이 상속인에게 승계되어 취득하는 주택은 포함되지 아니함(재재산46014-88, 2003.3.26.)

16) 분양권을 증여받은 경우 신축주택 감면 해당 여부

조세특례제한법 제99조 제1항 제2호에서 규정한『주택건설사업자로부터 취득하는 주택으로서 신축주택 취득기간 내에 주택건설업자와 최초로 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 자가 취득하는 주택』에는 분양권을 배우자로부터 증여받아 취득하는 주택은 포함하지 아니함(서일46014-10940, 2002.7.22.)

17) 비거주자의 신축주택 감면 적용 여부

조세특례제한법 제99조의3의 신축주택 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례 적용은 신축주택의 취득일(매매계약 체결일 및 계약금 납입일) 및 양도일 현재 거주자인 경우에만 적용되며, 거주자와 비거주자의 판단은 소득세법 제1조 및 같은법 시행령 제2조의 규정에 따라 거주기간, 직업, 국내에서 생계를 같이하는 가족 및 국내 소재 자산유무 등 생활관계의 객관적 사실을 종합하여 판단하는 것임(서면4팀-2524, 2005. 12.16.)

18) 사용승인, 사용검사, 임시사용일의 의미

① 조세특례제한법 제99조의3의 규정에 의한 신축주택의 취득자에 대한 양도소득세 과세특례규정을 적용함에 있어서 자기가 건설한 신축주택의 경우 당해 거주자가 신축주택취득기간(2001.5.23. 부터 2003.6.30. 까지)중에 당해 신축주택의 사용승인 또는 사용검사(임시 사용승인을 포함)를 받은 경우에 동조의 규정에 의한 양도소득세 과세특례 적용을 받을 수 있으므로, 자기가 건설한 신축주택으로서 신축주택취득기간 중에 당해 신축주택의 사용승인 또는 사용검사(임시 사용승인을 포함)를 받지 아니한 상태에서 사실상 사용한 경우에는 상기 규정에 의한 양도소득세 과세특례 적용을 받지 못하는 것임(재재산-508, 2006.4.26.)

② 조세특례제한법 제99조의3(신축주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례) 제1항 제2호의 특례규정은 신축주택취득기간 이전에 임시사용승인을 받은 경우에는 적용하지 아니함(재재산-1648, 2004.12.15.)

19) 주택건설업자의 신축주택 감면 해당 여부

조세특례제한법 제99조의3(신축주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례) 제1항 제1호에서 규정하는 주택건설업자는 주택법 제9조의 규정에 의한 등록여부에 불구하고 주택을 건설하여 판매하는 사업을 영위하는 자를 말하는 것임(재재산-1731, 2004.12.30.)

20) 건축주 명의변경의 경우 신축주택 감면 해당 여부

주택건설사업자가 아닌 거주자로부터 건축 중인 신축주택(부수토지를 포함)을 매수하고, 미완공된 신축주택의 건축주를 매수자 명의로 변경한 후 당해 주택을 완공하여 조세특례제한법 제99조의3에서 규정하는 신축주택 취득기간 내에 사용승인을 받은 경우(주택법에 의한 주택조합과 도시 및 주거환경정비법에 의한 정비사업조합의 조합원이 취득하는 주택 제외) "신축주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례" 규정이 적용되는 것임(서면4팀-1449, 2005.8.18.)

21) 재산분할로 취득한 신축주택의 감면 해당 여부

조세특례제한법 제99조의3에 규정한 신축주택취득기간 중에 부부 중 한사람이 주택건설업자와 최초로 매매계약을 체결하고 계약금을 납부하여 취득한 신축주택을 부부 중 다른 사람이 민법 제839조의2 및 동법 제843조의 규정에 의한 재산분할로 취득하여 양도하는 경우 조세특례제한법 제99조의3조의 규정에 의한 양도소득세 과세특례를 적용 받을 수 있음. 다만, 민법 제839조의2 및 동법 제843조의 규정에 의한 재산분할 형식으로 신축주택을 취득하였다 하더라도 그 실질이 위자료 등에 해당하는 경우에는 조세특례제한법 제99조의3의 규정을 적용 받을 수 없음. 가정법원의 조정절차에 의해 재산분할을 하였다 하더라도 그 실질이 민법 제839조의2 및 동법 제843조의 규정에 의한 재산분할인지 여부를 사실 판단하여 적용할 사항임(재재산-412, 2005.10.18.)

22) 부수토지의 소유자가 다른 경우 신축주택 감면 해당 여부

「조세특례제한법」 제99조의3에서 감면대상은 “거주자가 신축주택(2배이내의 부수토지를 포함)을 취득하여 양도”한 경우라고 규정하고 있어 주택과 부수토지의 소유자가 상이한 경우에는 그 소유자들이 동일세대원이라 할지라도 부수토지의 양도소득은 신축주택 감면대상에 포함되지 않음(서면4팀-1118, 2005.7.1.)

24. 농어촌주택 취득자에 대한 양도소득세 특례(조특법 §99의4①1)

가. 과세특례 개요

○ 1세대가 2003.8.1. ~ 2028.12.31. 까지의 기간(농어촌주택 취득기간) 중 1개의 농어촌주택을 취득하여 3년 이상 보유하고, 당해 농어촌주택 취득 전에 보유하던 일반주택을 양도하는 경우에는

○ 일반주택의 1세대 1주택 비과세 판정시 당해 농어촌주택을 당해 1세대의 소유주택이 아닌 것으로 취급(2003.8.1. 이후 일반주택 양도분부터 적용)

○ 2009.1.1.이후 양도하는 분부터 고향의 발전을 도모하기 위해 농어촌주택의 범위에 고향주택을 추가하였다.
고향주택은 2009.1.1.부터 2020.12.31.기간 중에 취득한 고향에 소재한 주택으로 별표 12에 규정한 비수도권 소재 시지역에 소재(조정대상지역 및 관광단지가 아닐 것)하고 취득당시 기준시가가 2억원 이하인 주택을 말한다.
고향주택에 대한 규정은 2009.1.1.이후 최초로 고향주택을 취득하는 분부터 적용한다.
(조특법 개정법률 부칙 2008.12.26. 제22조)

나. 과세특례 적용요건

(1) 1세대가 2003.8.1.~2028.12.31. 까지의 기간(농어촌주택 취득기간) 중 1개의 농어촌주택을 취득하여 3년 이상 보유하고, 당해 농어촌주택 취득 전에 보유하던 일반주택을 양도하는 경우에 적용한다.

(2) 농어촌 주택의 요건(다음 ① ~⑤의 요건을 갖춘 주택)

① **취득당시** 기회발전특구(인구감소지역, 접경지역이 아닌 수도권과밀억제권역 안의 기회발전특구는 제외)에 소재하거나 다음에 해당하는 지역을 제외한 지역으로서 읍·면 또는 대통령령이 정하는 동에 소재하는 주택일 것

☞ 2016.1.1.이후 양도분부터 읍·면 지역에서 인구 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 동에 소재하는 주택까지 확대하였고, 기회발전특구는 2024.1.1.이후 양도분부터 적용

㉠ 수도권 지역(단, 접경지역 중 경기도 연천군 및 가평군, 인천광역시 옹진군,

강화군 등 기획재정부령이 정하는 지역은 특례적용 가능)

☞ 수도권 : 서울, 인천광역시 · 경기도 일원을 말하며, 농어촌지역에서 제외되는 수도권의 범위에 가평군이 추가됨('25년 소칙 §45①1호 개정)

☞ 광역시 : '08.1.1. 이후 삭제

㉡ 국토해양부장관(시도지사)이 지정하는 도시지역

☞ 인구감소지역으로서 기업도시개발구역(영남·해남 관광레저형 기업도시개발구역 및 태안 관광레저형 기업도시개발구역)은 도시지역에서 제외('23.1.1.이후 양도분부터)

㉢ 「주택법」 제63조의2에 따른 조정대상지역 및 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제10조에 따른 허가구역

㉣ 문화관광체육부장관이 지정한 관광진흥법 제2조의 관광단지

② 2021.1.1. 이후 양도분부터 대지 면적(2020.12.31. 이전 양도분은 대지면적 660㎡ 이내일 것)이 폐지 되었고, 2017.1.1. 이후 양도분부터 주택 면적(2016.12.31. 이전 양도분의 경우 단독주택의 주택면적은 150㎡ 이내, 공동주택의 전용면적은 116㎡ 이내일 것)이 폐지됨

③ 주택 및 부수토지의 취득당시 기준시가가 3억원(대통령령으로 정하는 한옥의 경우 4억원) 이하일 것

※ 농어촌 주택의 취득당시 기준시가 연혁

① 2023.1.1.이후 양도 : 3억원 이하
② 2009.1.1.이후 취득 : 2억원 이하
③ 2008.1.1부터 2008.12.31.까지 취득 : 1억 5천만원 이하
④ 2007.12.31.까지 취득 : 7천만원 이하

※ 한옥의 정의 : 「건축법 시행령」 제2조 제16호에 따른 한옥으로서 지방자치단체의 조례에 따라 건축비 · 수선비 지원, 보존의무 등의 대상으로 해당 지방자치단체의 장에게 등록된 한옥을 말한다.<신설 2014.2.21. 조특법 시행령 §99의4⑬>

④ 일반주택 양도당시의 기준시가가 1억원 이하 일 것(2007.12.31. 이전 양도분에 한함)

⑤ 일반주택이 소재한 읍 · 면 · 동(연접 읍·면·동 포함) 또는 인구 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 동 지역(연접 동 포함)이 아닌 곳에서 농어촌주택을 취득할 것

※ 2009.1.1. 이후 고향주택 규정이 신설되며 농어촌주택등 전체에 대하여 동일하거나 연접한 읍, 면, 시로 개정하였다가, 2015.1.1. 이후부터 농어촌주택은 시가 제외되었음. 이후, 2016.2.5. 조특령 §99조의4②을 신설하여 별표12에 따른 시 지역의 동(연접 동 포함)이 추가 되었음

※ '동' 지역은 요건 합리화를 목적으로 2025년 개정되었다. 26.1.1. 이후 농어촌주택을 취득하는 분부터 적용한다.

(3) 농어촌주택 취득 이후 주택 증축, 부수토지의 추가 취득이 있는 경우의 판정

① 농어촌주택 3년 보유기간 : 당초 농어촌주택의 취득일부터 기산

② 면적·가액 요건(위 (2)의 ②·③) : 요건이 폐지되기 전에는 일반주택 양도일까지 증축·추가된 면적·가액을 포함하여 위 면적·가액요건을 판단

③ 농어촌주택취득기간·지역기준((3)의 ①) 판정 : 당초 농어촌 주택의 취득일 시점을 기준으로 판정

실무

◎ 농어촌주택 취득기간에 취득한 경우의 의미

① 농어촌주택 취득기간 중에 유상 또는 무상 취득한 경우와 자기가 건설하여 취득한 경우 및 기존에 취득한 토지에 신축하여 취득하는 경우를 모두 포함한다(서면4팀-604, 2005.4.22).

② 농어촌주택 취득기간 내에 취득하여 당해기간 경과 후 멸실하고 재건축한 주택을 포함한다(서면4팀-1409, 2004.9.10).

다. 과세특례 적용신청

○ 과세특례를 적용받고자 하는 자는 일반주택의 예정·확정신고기한 내에 "과세특례적용신고서"를 제출하여야 한다(일반·농어촌주택의 토지·건축물대장 첨부).

라. 농어촌주택의 3년 보유요건 충족 전에 일반주택 양도의 경우

① 농어촌주택 3년 보유요건 충족 전에 일반주택을 양도해도 일단은 과세특례가 적용되나

② 일반주택 과세특례를 적용받은 후에 농어촌주택을 3년 보유하지 않게 된 경우에는

- 농어촌주택이 수용·공공용지 협의매수로 양도되는 경우, 사망으로 인한 상속의 경우, 주택의 멸실로 인한 경우는 양도소득세를 추징하지 않고
- 기타의 경우에는 일반주택 양도시점에서 부담할 세액(세율은 일반주택 양도연도의 세율이 적용됨)을 농어촌주택 양도연도의 과세표준신고시 신고·납부해야 한다.

25. 고향주택 취득자에 대한 양도소득세 특례 (조특법 §99의4①2)

가. 개 요

1세대가 2009.1.1. ~ 2028.12.31.까지의 기간 중 1채의 고향주택을 취득하여 3년 이상 보유하고, 당해 고향주택 취득 전에 보유하던 일반주택을 양도하는 경우 해당 고향주택을 해당 1세대의 소유주택이 아닌 것으로 보아 소득세법 제89조 제1항 제3호의 1세대 1주택 비과세 규정을 적용한다.

나. 고향주택의 요건

① 지역 기준(다음의 요건을 모두 갖추어야 한다)

i) 고향에 소재하여야 한다.

고향이란 다음 각 호의 요건을 **모두 충족한 시 지역**(이와 연접한 시지역을 포함하며, 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 군 지역에 연접한 시 지역을 포함한다)을 말한다. 이 경우 등록기준지 등 또는 거주한 사실이 있는 지역의 시·군이 행정구역의 개편 등으로 이에 해당하지 아니한 경우에도 같은 시·군으로 본다.

㉮ 가족관계등록부에 10년 이상 등재된 등록기준지

※ 가족관계등록부 : 법률 제8435호 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」부칙 제4조에 따른 제적부 등을 포함한다.

※ 등록기준지 : 법률 제8435호 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 부칙 제2조로 폐지되기 전의 「호적법」에 따른 본적지 또는 원적지를 포함한다.

㉯ 10년 이상 거주한 사실이 있는 지역

ii) 별표 12에 따른 시지역(수도권지역 및 「주택법」 제63조의2에 따른 조정대상지역이 아니어야 하며, 「관광진흥법」 제2조에 따른 관광단지가 아닐 것)에 소재하여야 한다.

<고향주택 소재 지역 범위(조특법 제99조의4 제2항 관련)>

- 조특법시행령 별표12(개정 2016.2.5.) -

구 분	시 (26개)
충청북도	제천시
충청남도	계룡시, 공주시, 논산시, 보령시, **당진시**, 서산시
강 원 도	동해시, 삼척시, 속초시, 태백시
전라북도	김제시, 남원시, 정읍시
전라남도	광양시, 나주시
경상북도	김천시, 문경시, 상주시, 안동시, 영주시, 영천시
경상남도	밀양시, 사천시, 통영시
제 주 도	서귀포시

* 비고 : 위 표는 「통계법」 제18조에 따라 통계청장이 통계작성에 관하여 승인한 주민등록인구 현황 (2015년 12월 주민등록인구 기준)을 기준으로 인구 20만명 이하의 시를 열거한 것임

* 2016.1.1. 이후 양도하는 분부터 종전의 "진해시"는 제외되고 "당진시"가 추가됨

② 규모 기준(다음의 요건을 모두 갖추어야 한다)

2021.1.1. 이후 양도분부터 대지 면적(2020.12.31. 이전 양도분은 대지면적 660㎡ 이내일 것)이 폐지 되었고, 2017.1.1. 이후 양도분부터 주택 면적(2016.12.31. 이전 양도분의 경우 단독주택의 주택면적은 150㎡ 이내, 공동주택의 전용면적은 116㎡ 이내일 것)이 폐지됨

③ 가액 기준

주택 및 이에 부수되는 토지의 취득 당시 기준시가 합계액이 3억원(대통령령으로 정하는 한옥의 경우 4억원) 이하일 것

※ 고향주택의 취득당시 기준시가 연혁

① 2023.1.1.이후 양도 : 3억원 이하
② 2009.1.1.이후 취득 : 2억원 이하

④ 타 지역 기준

일반주택이 행정 구역상 같은 시 또는 연접한 시에 소재하지 않아야 한다.

26. 인구감소지역 주택 취득자에 대한 양도소득세 및 종합부동산세 과세특례

(조특법 §71조의2, 동법 시행령 §68조의2)

가. 특례개요

○ 인구감소지역 경제 활성화 지원을 위해 주택, 조합원입주권 또는 분양권을 1채(또는 1개) 보유한 1세대가 요건을 충족하는 인구감소지역주택 1채를 신규 취득시 1주택자로 간주하고 1세대1주택 비과세 규정 적용

나. 인구감소지역 취득주택 요건(아래 ①~⑥ 모두 충족)

① 2024.1.4.~2026.12.31. 기간 중에 취득할 것

② 인구감소지역 주택

i) 취득 당시 인구감소지역에 위치할 것
* 수도권·광역시 제외(단, 수도권 내 접경지역 및 광역시 내 군지역은 포함)하며, 기존 1주택 등과 동일한 시·군·구 소재 신규주택 취득은 제외함

ii) 주택 및 이에 딸린 토지의 취득 당시 기준시가 합계액이 4억원('25.8.14. 이후 취득분부터 수도권 밖 인구감소지역은 9억원) 이하일 것

③ 수도권 밖 인구감소관심지역 주택('25.11.28. 이후 취득분부터 적용)

i) 취득 당시 인구감소지역에 위치할 것
* 광역시 제외(단, 광역시 내 군지역 포함)하며, 기존 1주택 등과 동일한 시·군·구 소재 신규주택 취득은 제외함

ii) 주택 및 이에 딸린 토지의 취득 당시 기준시가 합계액이 4억원 이하일 것
* 광역시 제외(단, 광역시 내 군지역 포함)하며, 기존 1주택 등과 동일한 시·군·구 소재 신규주택 취득은 제외함

다. 특례내용

주택, 조합원입주권, 분양권을 1채(또는 1개) 보유한 1세대가 인구감소(관심)지역 주택 1채를 신규 취득한 후 인구감소(관심)지역주택을 취득하기 전에 보유한 주택, 조합원입주권 또는 분양권을 양도하는 경우에는 그 인구감소(관심)지역주택을 해당 1세대의 소유주택이 아닌 것으로 보아 소득세법 §89①3호 및 4호를 적용한다.

* (종합부동산세 특례) 해당 특례는 종합부동산세에도 적용하며, 1주택을 보유한 1세대가 2024.1.4.~2026.12.31.까지의 기간 중에 인구감소(관심)지역주택 1채를 취득한 경우에는 1세대 1주택자로 봄

라. 과세특례 신청

위 과세특례를 적용받으려는 자는 양도소득 과세표준 예정신고 또는 과세표준 확정신고와 함께 기획재정부령으로 정하는 과세특례신고서를 제출하여야 하며,

인구감소(관심)지역주택 취득 전에 조합원입주권 또는 분양권을 보유한 자는 과세특례신고서와 함께 조합원입주권 또는 분양권 보유 여부를 증명할 수 있는 서류를 함께 제출해야 한다.

마. 적용시기

2025.1.1. 이후 결정 또는 경정분부터 적용

27. 수도권 밖의 지역에 있는 준공후미분양주택 취득자에 대한 양도소득세 및 종합부동산세 과세특례

(조특법 §98의9, 동법 시행령 §98의8)

가. 특례개요

○ 주택공급 활성화 지원을 위해 1세대 1주택자가 수도권 밖의 지역에 소재하고 전용면적 85㎡ 이하 및 취득가액 6억원 이하인 준공 후 미분양주택을 취득하는 경우 1주택자로 간주하고 1세대1주택 비과세 규정 적용

나. 준공후미분양주택 요건(아래 ①~⑥ 모두 충족)

① 2024.1.10.~2026.12.31. 기간 중에 취득할 것

② 수도권 밖의 지역에 위치할 것

③ 취득 당시 취득가액이 6억원('26.2.27. 이후 취득분부터 7억원) 이하이고, 전용면적 85㎡ 이하인 주택일 것

④ 양도자가 아래 하나에 해당할 것

i) 「주택법」 제54조제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 사업주체

ii) 「건축물의 분양에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 분양사업자

iii) 위 사업주체 또는 분양사업자로부터 주택의 공사대금으로 해당 주택을 받은 시공자

⑤ 양수자가 해당 주택에 대한 매매계약(주택공급계약 및 분양계약을 포함)을 최초로 체결한 자일 것

⑥ 「주택법」 제49조에 따른 사용검사(임시 사용승인 포함) 또는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인(같은 조 제3항 각 호의 어느하나에 따라 건축물을 사용할 수 있는 경우 포함)을 받은 날까지 분양계약이 체결되지 않아 선착순의 방법으로 공급하는 것일 것

다. 준공후미분양주택 확인절차 및 방법

① 양도자는 해당 주택의 소재지를 관할하는 시장、군수、구청장에게 해당 주택이 준공후미분양주택인지 여부를 확인해 줄 것을 요청

② ①에 따라 요청받은 시장 등은 해당 주택이 준공후미분양주택임을 확인한 경우

i) 해당 주택의 매매계약서에 기획재정부령으로 정하는 준공후미분양주택 확인 날인을 하여 양도자에게 교부

■ 소득세법 시행규칙 [별지 제83호의7서식] <신설 2024. 3. 22.>

준공 후 미분양주택 확인 날인

제 호

해당 주택이 준공 후 미분양된 주택임을 확인합니다.

년 월 일

시장·군수·구청장 직인

담당자:

연락처:

160㎜×60㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

ii) 확인내용을 기획재정부령으로 정하는 준공후미분양주택 확인 대장에 기재하여 매매계약서 사본과 함께 보관

③ 양도자는 제2호에 따라 준공후미분양주택 확인 날인을 받은 매매계약서를 양수자에게 교부

④ 시장、군수、구청장은 매매계약서에 준공후미분양주택임을 확인하는 날인을 한 날이 속하는 분기의 말일부터 1개월 이내에 기획재정부령으로 정하는 준공후미분양주택 확인 대장을 정보처리장치 등의 전자적 형태로 해당 주택의 소재지를 관할하는 세무서장에게 제출

라. 특례내용

1세대 1주택자가 요건을 모두 충족하는 준공후미분양주택을 취득한 후 준공후미분양주택을 취득하기 전에 보유한 주택을 양도하는 경우 준공후미분양주택은 해당

1세대의 소유주택이 아닌 것으로 보아 소득세법 §89①3호를 적용한다.

* (종합부동산세 특례) 해당 특례는 종합부동산세에도 적용하며, 1주택을 보유한 1세대가 2024.1.10.~2026.12.31.까지의 기간 중에 준공후미분양주택을 취득한 경우에는 1세대 1주택자로 봄

마. 과세특례 신청

위 과세특례를 적용받으려는 자는 양도소득 과세표준 예정신고 또는 과세표준 확정신고와 함께 기획재정부령으로 정하는 과세특례신고서와 준공후미분양주택 확인 날인을 받은 매매계약서 사본을 제출해야 한다.

바. 적용시기

2025.1.1. 이후 결정 또는 경정분부터 적용

참고 1 | 민간임대주택법과 세법에서 규정한 임대주택 비교

구 분		장기일반민간임대주택 (민간임대법 §2 5호)	장기임대주택* (소령 §167의3①2)	장기일반민간임대주택 (조법 §97의3,5)
요건	가액	해당없음	임대개시일 당시 기준시가 6억원 (수도권 밖 3억원)이하	左 同 ('18.9.14.이후 취득분부터)
	면적	해당없음	해당없음 (건설·미분양임대 제한 有)	국민주택 규모 이하**
임대료 상한		5% (§44)	5% (임대보증금 포함) ('19.2.12.이후 갱신 또는 신규 체결분부터)	5% (임대보증금 포함)
임대 의무기간		10년 이상 (통산)	5년(10년) 이상 (통산)	8년(10년) 이상 (§97의5는 계속)
요건 위반시		과태료 3천만원 이하 (§67) - 임대료 상한이나 임대의무기간 위반시	특례 적용 배제 - 장기임대도 '19.2.12. 이후 임대차계약 갱신 또는 신규 체결분부터 위반시 특례 적용 배제	

* 소법 §168에 따른 사업자등록과 민간임대주택법 §5에 따른 임대사업자등록을 한 주택
  ① 일반매입임대주택과 건설임대주택(대지면적 298㎡이하 & 주택연면적 149㎡이하)은 '18.3.31.까지 사업자등록등을 한 주택으로 한정
  ② 취득당시 기준시가 3억원 이하인 기존매입임대주택과 미분양임대주택(수도권 밖 소재, 대지면적 298㎡이하 & 주택연면적 149㎡이하)
  ③ 장기일반민간임대임대주택등으로 등록하여 10년 이상 임대한 주택(바목. 건설임대 면적기준은 ①과 同)

** 주택법 §2 6호에 따른 국민주택규모 이하 주택 : 주거전용면적이 1호(1세대)당 85㎡ 이하 주택(수도권 외 도시지역이 아닌 읍·면은 100㎡ 이하인 주택)

□ 민간임대주택 : 임대목적으로 제공하는 주택[토지를 임차하여 건설된 주택 및 오피스텔 등 대통령령으로 정하는 주택(준주택*) 및 대통령령으로 정하는 일부만 임대하는 주택** 포함]으로서 민간임대주택법 §5에 따라 임대사업자 등록한 주택

* ① 전용면적 85㎡이하이고(&)
  ② 상하수도 시설 갖춰진 전용 입식 부엌, 전용 수세식 화장실 및 목욕시설(전용수세식 화장실에 목욕시설 갖춘 경우 포함) 갖출 것

** 다가구주택으로서 임대사업자 본인이 거주하는 호을 제외한 나머지 호 전부를 임대하는 주택

○ 민간건설임대주택 :

① 임대사업자가 임대를 목적으로 건설하여 임대하는 주택

② 주택건설사업자가 주택법에 따라 사업계획승인을 받아 건설한 주택 중 사용검사 때까지 분양되지 아니하여 임대하는 주택

○ 민간매입임대주택 : 매매 등으로 소유권을 취득하여 임대하는 민간임대주택

○ 임대사업자 : 「공공주택특별법」 제4조제1항에 따른 공공주택사업자가 아닌자로서 1호 이상 민간임대주택을 취득하여 임대하는 사업을 할 목적으로 제5조에 따라 등록한 자

* 공공주택사업자 : 국토부장관이 국가 또는 지자체, 각 법률에 따른 한국토지주택공사 등의 자 중에서 지정한 자

※ 「민간임대주택법」 변경 이력

시행시기	97.4.1 ~ 13.12.4.	13.12.5 ~ 15.12.28.		15.12.29. ~ 18.7.16.		18.7.17 ~ 20.8.17.		20.8.18 ~ 25.6.3.	25.6.4 ~	
법령	임대주택법	임대주택법		민간임대주택에 관한 특례법						
임대주택	매입	매입	준공공	단기	준공공	단기민간	장기일반민간	장기일반민간	단기민간	장기일반민간
의무임대기간	5년	5년	10년	4년	8년	4년	8년	10년	6년	10년

참고 2 | 주택 감면 관련 비교 정리

❑ 장기임대주택, 신축임대주택 및 장기일반민간임대주택

구 분	장기임대주택(조특법 §97)	신축임대주택(조특법 §97의2)
감 면 대 상 자	거 주 자	
감면요건	'00.12.31.**이전**에 **신축국민주택**을 **5호 이상** 임대를 개시하여 **5년 이상 임대**한 후 양도	**1호 이상 신축국민주택**을 포함하여 **2호 이상 임대주택**을 **5년 이상 임대**한 후 양도
감면내용	1. **일반**임대주택 - **5년 이상** 임대 후 양도 ⇒ 50% **세액감면** - **10년 이상** 임대 후 양도 ⇒ 100% **면제** 2. 임대주택법*상 **건설임대주택**으로 **5년 이상** 임대 후 양도 ⇒ 100%**감면** 3. 임대주택법*상 **매입임대주택** '95.1.1.**이후 취득**(미입주)·임대개시하여 5년 이상 임대후 양도 ⇒ 100%**감면**	**5년 이상 임대** 후 양도 ⇒ 양도소득세 **면제** (**신축임대주택**은 **면제**이나 **기존주택**은 **면제대상 아님**)
대상주택	**다음 중 하나**에 해당하는 **신축국민**주택 - '86.1.1.~'00.12.31.기간 중 **신축**주택 - '85.12.31. **이전 신축**주택으로서 '86.1.1. **현재 미입주**한 **공동**주택 ＊**5호미만 주택**을 **임대**한 기간 : **임대기간 아님**	**다음 중 하나**에 해당하는 **신축국민**주택 ① 임대주택법*상 **건설임대**주택 - '99.8.20.~'01.12.31.기간 중 **신축**주택 - '99.8.19.**이전 신축**주택으로 '99.8.20. **현재 미입주**한 공동주택 ② 아래에 해당하는 임대주택법*상 **매입임대**주택으로서 '99.8.20.~'01.12.31. 기간 중 **계약금 지급**하고 **취득** 및 임대개시주택 - '99.8.20. **이후 신축**주택으로 취득시 **미입주**주택 - '99.8.19. **이전 신축공동**주택으로 '99.8.20. **현재 미입주**주택
비 고	○ **임대사업자 등록(공공주택사업자 지정** 증명) 要 ○ 감면주택에는 **건물 연면적 2배 이내**의 **부수토지 포함** ○ 감면세액의 20% **농어촌특별세** 과세 ○ **다른 주택의 1세대 1주택 비과세 판정**시 거주자의 소유주택으로 보지 않음	

＊ 2015.8.28. "임대주택법"에서 "**민간임대주택에 관한 특별법** 또는 **공공주택 특별법**"으로 **법률 명칭 변경**

<table>
<tr><th>구 분</th><th>장기일반민간임대주택
(조특법 §97의3)</th><th>장기임대주택
(조특법 §97의4)</th><th>장기일반민간임대주택
(조특법 §97의5)</th></tr>
<tr><td>감 면
대상자</td><td>거주자</td><td>거주자 또는 비거주자</td><td>거주자
* 임대등록기간만 감면</td></tr>
<tr><td>특 례
요 건</td><td>'20.12.31(건설임대는 24.12.31.)까지 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제4호에 따른 공공지원민간임대주택 또는 제5호에 따른 장기일반민간임대주택을 등록하여 아래 요건을 모두 충족하는 주택
① 10년 이상 계속하여 임대등록하고, 그 기간 동안 임대한 기간이 통산하여 10년 이상인 경우 계속 임대한 것으로 간주
(조특령§ 97의3 참조)
② 보증금 · 임대료 인상률을 연 5%로 제한
③ 국민주택규모 이하
④ 기준시가합계액 6억원 (수도권 밖 3억원) 이하</td><td>「민간임대주택에 관한특별법」에 따른 민간건설임대주택 or 민간 매입임대주택, 「공공주택특별법」에 따른 공공건설임대주택 or 공공 매입임대주택으로서 6년 이상 임대한 주택
* 소령§167의3①2호 가목 및 다목에 따른 장기임대주택
- 주택 · 부수토지의 기준시가 합계액이 6억원(수도권 밖 3억원) 이하</td><td>아래의 요건을 모두 갖춘 공공지원(장기일반)민간임대주택
① '15.1.1.~'18.12.31.까지 주택을 취득('18.12.31.까지 매매계약을 체결하고 계약금을 납부한 경우 포함)
② 취득일로부터 3개월 이내에 공공지원(장기일반)민간임대주택 등록
③ 등록후 10년 이상 계속하여 임대한 경우(계속 임대 간주 규정☞조특령 §97의5 참조)
④ 공공지원(장기일반)민간임대주택 요건
- 국민주택규모 이하
- 보증금 · 임대료 인상율 연 5%로 제한
⑤ 기준시가합계액 6억원 (수도권 밖 3억원) 이하</td></tr>
<tr><td>특 례
내 용</td><td>요건을 충족하는 공공지원(장기일반)민간임대주택 양도시 임대기간 소득금액 계산시 장기보유특별 공제율 70% 적용
* 민간임대주택을 장기일반민간임대주택등으로 변경 등록시 4년 범위 에서 임대기간 전체를 임대 기간에 포함('19.2.12. 이후 변경 등록분부터)
* '15년 양도분부터 의무임대기간(8년) 단축('23년~:10년)</td><td>요건을 충족하는 장기임대주택을 양도하는 경우 소득세법 제95조 제2항에 따른 보유기간별 장기 보유특별공제율에 해당 주택의 임대기간에 따라 아래의 표에 따른 추가공제율을 더한 공제율 적용
<table><tr><th>임대기간</th><th>추가공제율</th></tr><tr><td>6년 이상 7년 미만</td><td>2%</td></tr><tr><td>7년 이상 8년 미만</td><td>4%</td></tr><tr><td>8년 이상 9년 미만</td><td>6%</td></tr><tr><td>9년 이상 10년 미만</td><td>8%</td></tr><tr><td>10년 이상</td><td>10%</td></tr></table></td><td>임대기간 중 발생한 양도소득*에 대한 양도소득세 전액 감면
* 양도소득금액 × 임대기간의 마지막 날의 기준시가 - 취득 당시 기준시가 / 양도 당시 기준시가 - 취득 당시 기준시가
- 위 계산식 적용시 새로운 기준 시가가 고시되기 전에 취득 또는 양도하거나 임대기간의 마지막 날이 도래하는 경우에는 직전의 기준시가 적용</td></tr>
<tr><td>적용례</td><td colspan="2">○ '14.1.1. 이후 최초로 양도하는 분부터 적용
○ 의무임대기간 10년은 2023.1.1.일 이후 등록분부터 적용</td><td>'15.1.1. 이후 취득하는 분부터 적용</td></tr>
<tr><td>임 대
기 간
계 산
방 법
등</td><td colspan="3">○ 「소득세법」에 따른 사업자등록과 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자등록을 한 후 임대를 개시한 날부터 기산(상속시 피상속인의 임대기간 합산)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">○ 기존 임차인의 퇴거일부터 다음 임차인의 입주일까지의 기간으로서 3개월 이내의 기간은 임대기간에 산입
○ 종전의 장기일반민간임대주택 중 아파트를 임대하는 민간매입임대주택이 임대주택법 에 따라 등록이 자동 말소되는 경우 해당 주택은 8년 동안 등록 및 임대한 것으로 봄
* 주택수 제한 없으므로 1호 이상 임대하면 됨(§97의5도 同)</td><td>○ 기존 임차인 퇴거일부터 다음 임차인 주민등록 이전까지 6개월 이내의 기간은 임대 기간 산입
○ 조특법 §97의3 및 §97의4와 중복 적용 배제</td></tr>
<tr><td>비 고</td><td colspan="2">○ 농어촌특별세 해당 없음</td><td>○ 감면세액의 20% 농어촌특별세 과세</td></tr>
</table>

❑ **특례세율 적용 대상 미분양주택** (조특법 §98)

구 분	'95.11.1.~'97.12.31.**취득** **(조특법 §98①)**	'98.3.1.~'98.12.31.**취득** **(조특법 §98③)**
특례대상자	거 주 자	
특례요건	**미분양국민주택을 특례적용 기간 내에** 매매계약하여 **취득한 후 5년 이상 보유 임대 후 양도**	
특례내용	**양도소득세율**을 20% **적용** 또는 **종합소득세로 계산 · 납부**하는 방법 중 **선택**	
대상주택 (모두충족)	① **서울특별시 외**의 지역에 소재하는 **미분양 국민**주택일 것 ② '95.10.31. **현재**('98.2.28.현재) **시장, 군수, 구청장으로부터 확인**받은 **미분양** 주택이고, 주택건설업자로부터 **최초로 분양받은 주택**으로 **미입주** 주택 ③ **특례적용기간 내에 취득**하거나 매매계약후 **계약금 납부**하고 **5년이상 보유 임대** 후 양도할 것	
특례적용 기 간	'95.11.1. ~ '97.12.31.	'98.3.1. ~ '98.12.31.
적용시기	'96.1.1.**이후 양도분**부터 **적용**	'98.4.10.**이후 양도분**부터 **적용**
비 고	○ **농어촌특별세 해당 없음** ○ **다른 주택의 1세대 1주택 비과세 판정**시 **미분양주택**은 **거주자의 주택**으로 **보지 않음**	

❑ 지방미분양주택, 미분양주택, 준공후미분양주택

구 분		지방미분양주택 (조특법 §98의2)	미분양주택 (조특법 §98의3)	지방미분양주택 (조특법 §98의5)
대 상 자		거주자만 적용	거주자, 국내사업장이 없는 **비거주자**	거주자, 국내사업장이 없는 **비거주자**
취득기간		'08.11.3.~'10.12.31.	· **거주자** : '09.2.12.~'10.2.11. · **비거주자** : '09.3.16.~'10.2.11.	'10.05.14.~'11.04.30.
제외지역		**수도권**(서울, 인천, 경기)	**서울시,지정지역**(소법 §104의2)	**수도권**(서울, 인천, 경기)
주택 유형	분양 취득분	조특령 §98의2 ① 참고 - '08.11.2.**까지 미분양**주택 - '08.11.3.**까지 사업계획 승인**을 얻었거나 **사업 계획승인을 신청**한 **사업 주체가 공급**하는 주택	조특령 §98의3 ① 참고 - '09.2.11. **까지 미분양**주택 - '09.2.12. **이후 신규 분양** 주택 등	조특령 §98의5① 참고 - **미분양**주택('10.2.11.까지)을 **선착순으로 공급**하는 주택 - **대물변제 미분양**주택 - **환매조건부 매입** 주택 - **미분양 리츠·펀드** 주택 - **신탁업자 공급미분양** 주택
	자가 건설	**적용 배제**	**포함**(아래 주택은 **제외**) ① 도시 및 주거환경정비법에 따른 **재개발·재건축** 주택 ② 소실·도괴·노후 등으로 **멸실** 되어 **재건축**한 주택	**적용배제** * §98의3의 **연장조치**
감 면 소득금액		**감면 없음**	**취득일부터 5년간 발생한 소득금액**	**취득일부터 5년간 발생한 소득금액**
감 면 율		감면 **없음**	- **수도권과밀억제권역 밖** : 100% - **수도권과밀억제권역 안** : 60% * 수도권과밀억제권역 해당 여부는 매매계약일 현재 기준으로 판단	- 가격인하 10%**이하** : 60% - 가격인하 10%**초과** 20%**이하** : 80% - 가격인하 20%**초과** : 100%
장기보유 특별공제		**소법** §95② **표2** 적용	소법 §95② 표1 또는 표2	
세 율		**보유기간, 주택수**에 **관계없이 기본세율**		
주 택 수 포함여부		**1세대 1주택 비과세 판정시 소유주택**으로 **보지 않음**		
주택규모		**제한 없음** * '09.1.1.**이후 양도**하는 지방 **미분양**이 아닌 **다주택자** : **세율만 인하, 장특배제**	- 과밀억제권역 밖 : 제한 없음 - **과밀억제권역 안** : **대지 면적** 660㎡(200평), 주택의 **연면적** (**공동주택은 전용면적**) 149㎡ (45평) **이내**	**제한 없음**
주택가액		**양도가액, 기준시가 등에 관계없이 모두 적용**		
농 특 세		**해당 없음**	**농특세 비과세**	
선택적용		**조특법** §98의2 및 §98의3 모두 해당하는 경우 **그 중 하나만 선택** 적용		

구 분	준공후 미분양주택 (조특법 §98의6)	준공후 미분양주택 (조특법 §98의8)	미분양주택 (조특법 §98의7)
대 상 자	거주자, 국내사업장이 없는 **비거주자**	거주자	**내국인**
취득기간	-	'15.1.1.~'15.12.31.	'12.9.24.~'12.12.31.
제외지역	**없 음**	**없 음**	**없 음**
주택유형	• **준공후미분양주택**이란 : 「주택법」 제38조에 따라 공급하는 주택으로서 사용검사 또는 사용승인을 받은 후 '11.3.29. **현재 분양계약**이 **체결되지 아니**하여 **선착순의 방법으로 공급**하는 아래의 **어느 하나에 해당**하는 주택 1. 사업주체등이 준공후미분양주택을 '11.12.31.**까지 임대계약을 체결**하여 **2년 이상 임대**한 주택으로서 사업주체 등과 **최초로 매매계약을 체결**하고 **취득**한 주택 2. 준공후미분양주택을 사업주체 등과 **최초로 매매계약을 체결**하여 **취득** 하고 **5년 이상 임대**(「소득세법」 및 「임대주택법」에 따른 임대사업자 등록을 하고 '11.12.31. **이전에 임대 계약을 체결**한 경우에 한함)한 주택	• **준공후미분양주택**이란 : 「주택법」 제38조에 따라 공급하는 주택으로서 사용검사(주택법 제29조) 또는 사용 승인 (건축법 제22조)을 받은 후 '14.12.31. **까지 분양계약**이 **체결되지 아니**하여 '15.1.1. **이후 선착순의 방법**으로 **공급** 하는 주택	• '12.9.24. 현재 「주택법」 제38조에 따라 주택을 공급하는 **사업주체**가 같은 조에 따라 **공급하는 주택**으로서 해당 사업 주체가 **입주자모집공고**에 따른 **입주자의 계약일**이 **지난 주택 단지**에서 '12.9.23. **까지 분양계약**이 **체결되지 아니**하여 **선착순의 방법**으로 **공급하는 미분양** 주택
	★ **다음의 주택은 제외** - **기준시가 6억원 초과** 또는 **연면적** 149㎡**초과** - 준공 후 **입주한 사실이 있는** 주택 - '11.3.29.~'11.12.31. 기간 중 체결한 **계약을 해제**하고 **매매 계약자** 또는 **그 배우자 등**이 **당초 계약 체결한 주택을 다시 매매 계약 취득** - '11.3.29.~'11.12.31. 기간 중 **계약 체결한 주택을 대체**하여 **다른 주택을 매매계약 취득**	★ 다음의 **어느 하나에 해당**하는 주택은 **제외** ① **실거래가 6억원 초과** (취득세 등 제외) ② 주택의 **연면적(공동주택은 전용 면적) 135㎡ 초과** ③ '14.12.31. **이전에 체결한 매매 계약**이 '15.1.1. **이후 해제**된 주택 ④ 위 '③'에 따른 매매계약을 체결한 매매계약자가 '15.1.1. **이후 계약**을 **체결**하여 **취득**하는 주택(계약자의 **가족 등 포함**)	★ **다음의 주택은 제외** - **실거래가 9억원 초과** 주택 - 매매계약일 현재 **입주 사실이 있는** 주택 - '12.9.23.**이전**에 **체결한 매매계약**이 '12.9.24.~12.12.31. **기간 중 해제**된 주택 - 매매계약 **해제**한 **매매계약자**가 **취득 기간 중**에 **계약**을 **체결**하여 **취득**한 주택 및 **매매계약자 또는 그 배우자 등**이 **취득기간 중 원래의 사업주체 등**과 **계약**을 **체결**하여 **취득**한 주택
감 면 소득금액	• **취득일부터 5년 이내** 양도시 양도 소득세 **50% 감면** (법 §98의6①1의 요건을 갖춘 주택에 한함)	• **취득일부터 5년간 발생한 양도소득 금액**의 50%를 **과세대상 소득금액 에서 공제** ※ 감면소득금액 계산 : 양도세 과세 대상 소득금액 - (**취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액***× 50%) * 조특령 §40①을 준용하여 계산	• **취득일부터 5년 이내 양도**시 양도 소득세 **100% 감면**
감 면 율	• **취득일부터 5년이 지난** 후 양도시 취득일 부터 **5년간 발생한 양도소득 금액의 50%**를 양도소득세 **과세대상 소득금액에서 공제**		• **취득일부터 5년이 지난 후** 양도시 취득일부터 **5년간 발생한 양도소득 금액**을 양도소득세 **과세대상소득 금액에서 공제**
장특공제	**소법 §95② 표1 또는 표2**	-	-
세 율	**보유기간, 주택수에 관계없이** 기본세율	「소득세법」 **제104조에 따른 세율** 적용	
주 택 수 포함여부	**1세대1주택 비과세 판정**시 **소유 주택**으로 **보지 않음**	**1세대1주택 비과세**를 **적용**할 때 **소유 주택**으로 **보지 않음**	**1세대1주택 비과세 판정**시 **소유 주택**으로 **보지 않음**
주택규모	**취득 당시**(최초 임대 개시 당시) **기준 시가 6억원 초과** 또는 **주택의 연면적 (공동주택은 전용면적) 149㎡ (45평) 초과** 주택 **제외**	취득 당시 **취득가액**이 **6억원(취득세 등 제외) 초과** 또는 **주택**의 **연면적 (공동주택은 전용면적)**이 **135㎡를 초과하는** 주택 **제외**	**실거래가액**이 **9억원**(취득세 등 제외)을 **초과**하는 주택 **제외**
주택가액			
농 특 세	**감면세액의 20%**		

❑ 신축주택

구 분		조세특례제한법 제99조	조세특례제한법 제99조의3	조세특례제한법 제99조의2
감면대상자		거주자(**주택건설사업자 제외**)		거주자 또는 **비거주자**
감면요건		**신축주택취득기간내에 계약금을 납부(사용승인)**하고 **취득**하여 양도		**기간 내에 계약금을 납부**하고 **취득**한 주택으로서 **시·군·구청장** 으로부터 **감면대상주택임을 확인** 받아 **관할 세무사장**에게 **제출한 경우에만** 적용
감 면 율		○ 5년이내 양도 ⇒ 100%감면 ○ 5년경과 양도 ⇒ 5년간 발생한 양도소득금액을 감면		
대상주택	신축주택 취득기간	○ '98.5.22.~'99.6.30. : **모든** 주택 ○ '98.5.22.~'99.12.31. : **국민 주택**	○ '00.11.1.~'01.5.22. : 비수도권 소재 **국민주택** ○ '01.5.23.~'02.12.31. : **전국 모든 주택** ○ '03.1.1.~'03.6.30. : **서울·과천·5대 신도시지역 제외한 전국 모든 주택**	○ '13.4.1.~'13.12.31.('13. 12. 31.까지 **매매계약을 체결**하고 **계약금을 지급**한 경우 **포함**)
	자가건설주택, 조합원의재개발·재건축주택	○ 신축주택취득기간내에 **사용승인, 사용검사(임시사용승인일 포함)**을 받은 주택		○ '13.4.1. **현재 미분양** 주택 ○ **신축주택** ○ **30호 미만의 주택건설사업자가 공급하는 주택** 등 및 ○ **1세대 1주택자**의 주택
	주택건설사업자로부터 취득주택	○ 신축주택취득기간내에 **최초로 매매계약**하고 **계약금을 납부**한 **미입주**주택		
	감면제외	○ **타인**으로부터 **분양권**을 **매입하여 취득**하는 신축주택 ○ 건설업자로부터 최초 매매계약후 **분양권 상태로 양도** ○ 신축주택이 **고가주택**('02.12.31.이전은 **고급주택**)인 경우 등은 감**면제외** * **사실상 주거용오피스텔은 신축주택 해당안됨 (대법원2007두21242,'08.2.14.)**		○ **실거래액이 6억원을 초과**하고 **연면적 85㎡를 초과** ○ '13.3.31. 이전에 체결한 계약이 '13.4.1. 이후 해제 ○ 위 해제한 자 또는 그 자의 배우자 등이 해당 주택을 '13.4.1.~'13.12.31. 취득 ○ **취득 후 61일~양도일**까지 **주민등록이 되어 있지 않는 오피스텔(임대주택용**인 경우 **60일 이내 임대주택 미등록**)
	적용시기	○ '99.7.1.~'99.12.31. 기간 중의 **국민주택** ⇒ '99.7.1. **양도분부터 적용**	○ '00.11.1.~'01.5.22. **비수도권 국민주택** ⇒ '01.1.1. **이후 양도분부터 적용** ○ '01.5.23.~'03.6.30. **전국 모든 주택(단 서울·과천·5대 신도시는 '02.12.31.까지)** ⇒ '01.8.14. **이후 양도분부터** 적용	○ '13.5.10. **이후 최초로 양도 하는 분부터** 적용
비 고		○ 해당 거주자의 **보유주택수**와 **관계없이** 감면가능 ○ 감면주택에는 **건물연면적의 2배 이내 부수토지** 포함 ○ 감면세액의 20% **농어촌특별세** 과세 ○ 1세대 1주택 **비과세 판정시 주택수 제외(2007년까지)**		○ 해당 거주자의 **보유주택수**와 **관계없이** 감면가능 ○ 감면세액의 20% **농특세** 과세 ○ 1세대 1주택 **비과세 판정시 주택수 제외**

❑ 농어촌주택 및 고향주택

구 분	농어촌주택 (조특법 §99의4①1)	고향주택 (조특법 §99의4①2)
대 상 자	거 주 자	
특례요건	1세대가 **일정규모 이하**의 농어촌주택, 고향주택(이하 '**농어촌주택 등**')을 취득(유상 · 무상)하여 3**년 이상 보유**(수용, 협의매수, 상속시 제외)하고, 농어촌주택 등 **취득 전부터 보유**하던 **일반주택 양도**	
특례내용	**일반주택 1세대1주택 비과세 판정시** 농어촌주택 등은 **1세대의 소유주택에서 제외**	
소 재 지	○ **농어촌 지역의 범위** : **읍 · 면** 또는 조특령 별표 12에 해당하는 **시의 동**(일반주택과 **같거나 연접한 동 제외**)으로 하되, **다음 지역은 제외** - **수도권 및 광역시**(단, 인천 옹진군, 강화군, 경기 연천군 지역은 제외) - **도시지역, 토지거래허가구역, 조정대상지역, 관광단지**	○ **고향**(조특령 §99의4⑤)에 **소재**할 것 ○ **취득당시 인구 20만 이하**인 시지역(조특령 별표12 : 26개시)에 **소재**할 것 ○ **제외지역** : **수도권**지역, 조정대상지역, **관광 단지**
규 모	- **대지** : 660㎡(200평) 이내 - **건물** : 150㎡(45평) **이내[공동주택전용면적** 116㎡(35평**이내**)] ＊ 대지면적은 2021.1.1.이후 양도분부터 삭제 ＊ 건물면적은 2017.1.1.이후 양도분부터 삭제 - **취득당시 기준시가 3억원 이하**(농어촌주택의 경우 '23년 이후 양도분부터 3억원, '12년 취득분까지는 2억원, '08년 취득분까지는 1.5억원) ※ '14.1.1. 이후 취득하는 **한옥**의 경우 가액기준을 2억에서 **4억**으로 상향함	
취득기간	'03.8.1. ~ '28.12.31.	'09.1.1. ~ '28.12.31.
적용시기	'03.8.1. 일반주택 양도분부터	'09.1.1. 고향주택 취득분부터
과세특례 적용배제	○ 농어촌주택(고향주택)과 **보유하고 있던 일반주택**이 행정구역상 **같은 읍 · 면 · 동(시)** 또는 **연접한 읍 · 면 · 동(시)**에 있는 경우 과세특례 **적용 배제** ※ 연접범위 조정(조특법 §99의4③ ☞ '15.1.1. **이후 양도분부터** 적용, '동' 지역은 '26.1.1. 이후 취득분부터 적용) - 농어촌주택 : 행정구역상 동일 · 연접한 읍 · 면 · 동 - 고향주택 : 행정구역상 동일 · 연접한 시 ○ 농어촌주택 등 **3년 보유 요건 충족 전**에 **일반주택을 양도**해도 **특례**적용 단. **일반주택 과세특례(비과세)를 적용받은 후**에 농어촌주택 등을 **3년이상 보유하지 않게 된** 경우(수용, 협의매수, 상속시 제외) - **일반주택 양도시점에서 부담할 세액**(세율은 일반주택 양도연도의 세율 적용)을 **사유발생일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내**에 양도소득세로 신고 · 납부해야 함	
비 고	○ 단독주택, 아파트, 연립주택 **모두** 포함 ○ 농어촌주택등 **취득기간** 중 **신축**(기존에 취득한 토지에 대한 신축 포함)하는 경우 **포함** ○ 기존 농어촌 거주자가 시행일 이후 **타 지역의 농어촌 주택을 취득**하는 경우 **포함**	

제2장

농지 등에 대한 비과세·감면제도

1. 농지의 교환·분합시 비과세(소득세법 §89①제2호)

가. 비과세 요건

교환 또는 분합하는 쌍방 토지가액의 차액이 가액 큰편의 4분의 1이하인 경우로써, 다음 어느 하나에 해당하는 농지는 비과세 된다.

가) 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 사업으로 인하여 교환 또는 분합하는 농지

나) 국가 또는 지방자치단체가 소유하는 토지와 교환 또는 분합하는 농지

다) 농어촌정비법·농지법·농업기반공사 및 농지관리기금법 또는 농업협동조합법에 의하여 교환 또는 분합하는 농지

라) 경작상 필요에 의하여 교환하는 농지. 다만, 교환에 의하여 새로이 취득하는 농지를 3년 이상 농지소재지*에 거주하면서 경작하는 경우에 한함

- 신규 농지 취득 후 3년 이내 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등에 의한 협의매수·수용되는 경우 3년 이상 농지소재지에 거주하면서 경작한 것으로 보고, 3년 이내 농지 소유자가 사망 시에 상속인이 농지소재지에 거주하면서 경작한 때에는 피상속인과 상속인의 경작기간 통산함

* 농지소재지(경작 당시 당해 지역이었으나, 행정구역 개편 등으로 해당하지 않는 지역 포함)
① 농지 소재지와 동일한 시·군·구(자치구인 구) 안의 지역
② ①의 지역과 연접한 시·군·구 안의 지역
③ 해당 농지로부터 직선거리 30km 이내의 지역

나. 비과세 규정에 따른 농지에서 제외되는 농지(소득세법 시행령 §153④)

① 양도일 현재 특별시·광역시(광역시에 있는 군을 제외한다)·특별자치시(특별자치시에 있는 읍·면지역은 제외한다)·특별자치도(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따라 설치된 행정시의 읍·면지역은 제외한다) 또는 시지역(「지방자치법」 제3조제4항의 규정에 의한 도·농복합형태의 시의 읍·면지역을 제외한다)에 있는 농지중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 주거지역·상업지역 또는 공업지역안의 농지로서 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 농지. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

㉮ 사업지역 내의 토지소유자가 1천명 이상이거나 사업시행면적이 기획재정부령으로 정하는 규모 이상인 개발사업지역(사업인정고시일이 같은 하나의 사업시행지역을 말한다) 안에서 개발사업의 시행으로 인하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 편입된 농지로서 사업시행자의 단계적 사업시행 또는 보상지연으로 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 경우

㉯ 사업시행자가 국가, 지방자치단체, 그 밖에 기획재정부령으로 정하는 공공기관인 개발사업지역 안에서 개발사업의 시행으로 인하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 편입된 농지로서 기획재정부령으로 정하는 부득이한 사유에 해당하는 경우

② 당해 농지에 대하여 환지처분이전에 농지외의 토지로 환지예정지의 지정이 있는 경우로서 그 환지예정지 지정일부터 3년이 지난 농지

2. 자경농지에 대한 양도소득세 등의 감면 (조특법 §69, 조특령§66)

가. 감면개요

ㅇ 농지소재지에 거주하는 거주자가 취득일부터 양도일 사이에 8년 이상 직접 경작한 토지를 양도하는 때에는 양도일 현재 농지인 경우 양도소득세의 100%를 감면함.

나. 감면요건

1) 거주자 요건

① 8년 이상 농지소재지에 해당하는 지역(경작개시 당시에는 당해 지역에 해당하였으나 행정구역의 개편 등으로 이에 해당하지 아니하게 된 지역을 포함)에 거주하면서 경작한 자로서

☞ 농지소재지 : 농지가 소재하는 시·군·구(자치구인 구를 말함)안의 지역과 그 지역과 연접한 시·군·구안의 지역 또는 인접지역으로 농지소재지로부터 직선거리 30km 이내의 지역을 말함.

② 농지 양도일 현재 「소득세법」 제1조의2 제1항 제1호에 따른 거주자인 자(비거주자가 된 날부터 2년 이내인 자를 포함한다)를 말한다.

☞ 종전에는 거주자의 지위에서 취득하여 8년 이상 자경을 하고 양도일 현재 비거주자인 경우에도 감면대상자에 해당하였으나(재일46300-2158,1995.8.25.), 2013.2.15. 이후 양도하는 분부터는 농업생활 안정지원이라는 본래 입법 취지에 맞게 비거주자는 감면대상에서 배제하였다. 다만, 소득세법상 1세대 1주택 비과세 규정과 동일하게 양도 유예기간 2년을 두어 납세자의 불편을 최소화 하였다.
아울러 2013.2.15. 현재 비거주자인 경우는 2015.12.31.까지 양도하는 경우 종전의 규정을 적용한다.

※ 위 개정규정은 축사용지에 대한 감면 및 농지대토에 대한 감면규정 적용시에도 동일하게 적용

실무

◎ 농지소재지 요건 개정

○ 농지소재지의 범위를 '15.2.3.이후 양도분부터 직선거리 30킬로미터로 개정

○ 개정된「직선거리 30킬로미터」적용범위
① 조특법 제66조 (농업인이 농지 또는 초지를 영농조합법인에 현물출자하는 경우 양도세 면제)
② 조특법 제67조 (어업인이 어업용 토지를 영어조합법인에 현물출자하는 경우 양도세 면제)
③ 조특법 제69조 (8년 이상 재촌·자경농지 양도세 면제)
④ 조특법 제70조 (농지대토에 대한 양도세 면제)
⑤ 조특법 제71조 (영농자녀가 증여받는 농지에 대한 증여세 감면)
⑥ 소득세법 제104조 (비사업용 토지 판정시 재촌의 범위)

2) 자경기간 요건 : 취득일부터 양도일 사이에 8년 이상 농지를 직접 경작한 자

※ 2006.2.9. 이후 양도분부터 "직접경작"이라 함은 농작업에 상시종사하거나 2분의 1이상을 자기노동력으로 경작하는 것을 말함.

① 농업진흥지역 내 농지를 한국농어촌공사와 농업법인에게 양도시 자경기간 특례
- 2005.12.31. 까지 양도하는 경우 5년 이상만 자경하면 됨

※ 2003.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용

② 경영이양직접지불보조금의 지급대상이 되는 농지를 한국농어촌공사 또는 농업법인에게 양도하는 경우 자경기간 특례
- 2026.12.31. 까지 양도하는 경우 3년 이상만 자경하면 됨

※ 2004.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용

☞ 경영이양직접지불보조금이란 "농산물의 생산자를 위한 직접지불제도 시행규정" 제4조의 규정에 의한 경영이양보조금을 말함

* 경작기간 계산시 상속받은 농지는 직전 피상속인의 경작기간을 합산함

③ 상속받은 경우

㉠ 2006.2.9. 이후 양도하는 분부터 상속인이 상속받은 농지를 경작하지 아니한 때에는 상속받은 날부터 3년이 되는 날까지 양도하는 경우에만 피상속인이

취득하여 경작한 기간을 상속인이 경작한 기간으로 본다. 다만, 2006.2.8까지 농지를 상속받은 상속인은 2008.12.31.까지 양도하는 경우에는 상속인이 자경하지 않은 경우에도 피상속인의 자경기간을 통산한다.

※ 2010.2.18. 이후 양도하는 분부터 부(모)가 사망하여 모(부)가 상속 받고 모(부)가 재차 사망하여 자녀가 상속받은 경우 피상속인의 경작기간 뿐만 아니라 피상속인 배우자의 경작기간도 상속인의 경작기간에 합산한다. 다만, 피상속인이 경작한 사실이 없는 경우 피상속인 배우자의 경작기간을 합산할 수 없다.

※ 피상속인의 경작기간을 통산함에 있어 2011.1.1. 이후 양도하는 분부터는 상속인의 경작사실을 1년 이상 계속하여 경작한 경우로 명확히 하였다.

㉡ 2009.1.1. 이후 양도하는 분부터 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수 또는 수용되는 경우로서 상속받은 날부터 3년이 되는 날까지 다음의 어느 하나에 해당하는 지역으로 지정(관계 행정기관의 장이 관보 또는 공보에 고시한 날을 말한다)되는 경우(상속받은 날 전에 지정된 경우를 포함한다)에는 상속인이 자경하지 않은 경우에도 피상속인의 자경기간을 통산한다.

- 「택지개발촉진법」 제3조에 따라 지정된 택지개발예정지구
- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조 또는 제7조의2에 따라 지정된 산업단지
- 「국민임대주택건설 등에 관한 특별조치법」 제5조에 따라 지정된 국민임대주택단지예정지구
- 「도시 및 주거환경정비법」 제4조에 따라 지정된 정비구역
- 「신항만건설촉진법」 제5조에 따라 지정된 신항만건설예정지역
- 「도시개발법」 제9조에 따라 지정된 도시개발구역
- 「철도건설법」 제9조에 따라 철도건설사업실시계획 승인을 받은 지역
- 제1호부터 제5호까지와 유사한 경우로서 다른 법률에 따라 예정지구 또는 실시계획 승인을 받은 지역 등 해당 공익사업으로 인해 해당 주민이 직접적인 행위제한(건축물의 건축, 토지의 형질변경·분할 등)을 받는 지역

㉢ 2006.2.9. 이전에 상속받은 농지가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수 또는 수용되는 경우로서 그 농지가 2008.12.31.일까지 조특법 시행령 제66조 제12항 위㉡의 택지개발예정지구 등에 해당하는 지역으로 지정된 경우에는 피상속인이 취득하여 경작한 기간은 상속인이 이를 경작한 기간으로 본다.

㉣ 상속받은 농지를 한국농어촌공사에 위탁하여 임대하는 경우의 자경기간
상속받은 농지의 경작기간을 계산할 때 상속인이 상속받은 농지를 한국농어촌공사에 위탁하여 임대하는 경우에는 상속인이 경작하는 것으로 보지 아니한다.

④ 농지를 교환·분합 및 대토한 경우로서 협의매수·수용되는 경우
「소득세법」 제89조 제1항 제2호 및 조특법 제70조의 규정에 의하여 농지를 교환·분합 및 대토한 경우로서 새로이 취득하는 농지가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 협의매수·수용 및 그 밖의 법률에 의하여 수용되는 경우에 있어서는 교환·분합 및 대토전의 농지에서 경작한 기간을 당해 농지에서 경작한 기간으로 본다.

⑤ 경작행위 금지 요청을 받은 경우
거주자의 농지가 혁신도시지구로 지정되어 사업시행자로부터 경작행위 금지 협조요청을 받고 경작하지 아니한 기간은 자경기간에 포함되지 아니한다(조특법 집행기준 69-66-17).

3) 농지요건 : 양도당시 농지일 것

☞ 조특법 시행령 제66조 및 동법 시행규칙 제27조의 규정에 의한 양도일 현재의 농지

다만, 양도일 이전에 매매계약조건에 따라 매수자가 형질변경, 건축착공 등을 한 경우에는 매매계약일 현재의 농지를 기준으로 하며, 환지처분 전에 해당 농지가 농지 외의 토지로 환지예정지 지정이 되고 그 환지예정지 지정일부터 3년이 경과하기 전의 토지로서 환지예정지 지정 전·후 토지조성공사의 시행으로 경작을 못하게 된 경우에는 토지조성공사 착수일 현재의 농지를 기준으로 한다. 또한 2012.2.2. 이후 양도분부터 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」, 지방자치단체의 조례 및

지방자치단체의 예산에 따라 광산피해를 방지하기 위하여 휴경하고 있는 경우에는 휴경계약일 현재의 농지를 기준으로 한다.

* 2005년부터 5년간 한시적으로 과세가 중단된 농업소득세가 2010.1.1. 폐지되어 2011.1.1. 이후 양도하는 분부터 양도소득세가 감면되는 농지가 「농업소득세의 과세대상이 되는 농지」에서 「농지」로 개정되었다.(조특법 §69①).

4) 자경의 개념

① 의미

2006.2.9. 신설된 조특법 시행령 제66조 제12항에서는 '직접 경작'이라 함은 거주자가 그 소유농지에서 농작물의 경작 또는 다년성 식물의 재배에 상시 종사하거나 농작업의 2분의 1이상을 자기의 노동력에 의하여 경작 또는 재배하는 것을 말한다고 규정하고 있다.

그 취지는 거주자가 그 소유농지에서 농작물의 경작에 상시 종사하지 아니하거나 농업 이외의 다른 직업을 가진 상태에서 농작업의 1/2 이상을 타인을 고용하여 그 노동력으로 경작을 한 경우 이를 적용대상에서 제외하기 위한 취지에서 마련된 것으로 보인다(서울행정법원2009구단3432, 2009.09.23.).

② 자경기간 계산방법 보완

2014.7.1. 이후 양도하는 분부터 근로소득(총급여)·사업소득(농업·축산업·임업 및 비과세 농가부업소득, 부동산임대소득 제외)이 3,700만원 이상인 경우 해당 연도는 자경하지 않은 것으로 간주함(조특법 시행령 §66⑭). 이 경우 사업소득 금액이 음수인 경우에는 해당 금액을 0으로 봄(조특령 §66⑭단서, 단서 부분은 2017.2.7. 이후 양도분부터 적용)

그리고, 2020.2.11.이 속하는 과세기간부터는 사업소득 총수입금액이 복식부기 의무자 기준 이상인 과세기간은 경작기간에서 제외함

실무

◎ "직접 경작"의 의미

(수원지방법원2009구합7968, 2010.4.8, ; 대법원2010두23682, 2011.2.24.)

(구)조특법 제69조 제1항에서 양도소득세 감면요건으로 정하고 있는 '직접 경작'이라는 용어가 법령에 사용되기 시작한 것은 조세감면규제법이 1993.12.31. 법률 제4661호로 개정되면서부터였고, 위 개정 전에는 '자기가 경작한 토지'라는 표현이 사용되고 있었으며, 대법원 판례 역시 위 '자기가 경작한 토지'라는 개념 표지를 양도소득세 감면대상의 판단준거로 삼은 바 있다(대법원94누11859, '95.2.3. 판결참조).

위 개정 이후 현재까지 '직접 경작'이라는 용어가 계속 사용되어 왔으나 그 정의 규정이 신설된 것은 조세특례제한법 시행령이 2006.2.9. 대통령령 제19329호로 개정되면서부터로, 위 시행령 제66조 제12항에서는 '직접 경작'이라 함은 거주자가 그 소유 농지에서 농작물의 경작 또는 다년성식물의 재배에 상시 종사하거나 농작업의 2분의 1 이상을 자기의 노동력에 의하여 경작 또는 재배하는 것을 말한다고 규정하고 있다.

한편 (구)소득세법 제104조의3 제1항 제1호 가목, 같은 법 시행령(2009.2.4. 대통령령 제21301호로 개정되기 전의 것) 제168조의6 제1호, 제168조의8 제2항에 의하면, 농지소유자가 일정한 기간 동안 농지소재지에 거주하지 아니하거나 자기가 경작하지 아니하는 농지를 비사업용 토지라 하고, 비사업용 토지에 대하여는 과세표준의 100분의 60의 세율을 적용하여 양도소득세를 중과하였다.

이상에서 살펴 본 "직접 경작"이라는 용어의 도입 및 그 정의 규정의 신설 경위, 구 소득세법상의 관련 규정과 앞서 본 자경농지에 대한 양도소득세 감면규정의 입법목적 등을 종합하면, (구)조세특례제한법 제69조 제1항의 '직접 경작'과 구 소득세법 제104조의3 제1항 제1호 가.목의 '자기 경작'은 외지인의 농지투기를 방지하고 8년 이상 자경한 농민의 조세부담을 덜어주어 농업·농촌을 활성화하려는 입법목적을 실현하기 위한 동일한 개념으로 '직접 경작'이 인정되기 위해서는 농업경영인과는 달리 농업인과 농지의 장소적, 시간적 근접(상시 종사) 또는 농업인 자신의 1/2이상의 직접적인 노동력 투입이 필요하다 할 것이며, 이에 따라 농지소유자가 농업 이외의 다른 직업을 가진 상태에서 다른 사람을 고용하여 농지를 경작하면서 간헐적으로만 직접 경작하는 경우는 양도소득세 감면대상에서 제외되어야 할 것이다.

㉮ 농작물의 경작 또는 다년성 식물의 재배에 상시 종사

타직업이 없는 전업농민을 말하는 것으로 생계나 세대를 같이하는 가족과 협업하여 경작에 상시종사하는 경우도 자경에 포함(대법원2010두10860, '10.9.30.참고)

☞ 사례 : 다른 직업을 가진 상태에서 다른 사람을 고용하여 농지를 경작하면서 간헐적으로만 직접 경작하는 경우는 양도소득세 감면대상에서 제외(수원지방법원2009구합7968, 2010.4.8,)

㉯ 농작업의 2분의 1이상을 자기의 노동력에 의하여 경작 또는 재배

타 직업이 있는 경우를 말하는 것으로 직접 영농에 종사하는 이상 다른 직업을 겸업하더라도 자경농민에 해당하나, 다른 직업에 전념하면서 농업을 간접적으로 경영 하는 것에 불과한 경우에는 자경농민에 해당한다고 할 수 없다는 것임.

실무

◎ 다른 직업에 전념하면서 농업을 간접적으로 경영 하는 것의 판단

○ 타 직업이 객관적으로 보아 일시적·부수적 활동에 그쳐야 하고, 그 활동이 일시적·부수적인지 여부는 농업 외 타직업의 종류 및 그 종사기간, 직장 내에서의 지위, 그 소득의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단함(조심2009중1215, '09.5.28.)

◈ 참고 : 농작업의 소요시간(1,000㎡당 전국평균 노동력 투입시간)

(단위 : 시간)

구 분	2006년도	2007년도	2008년도	2009년도	2014년도
논 벼			16.15	16.29	10.79
쌀보리		5.0	4.9	5.3	5.3
마 늘		134.5	130.5	124.8	124.3
양 파		111.7	105.4	106.0	97.7
고 추		178.5	170.7	173.8	164.2
참 깨		59.88	56.52	50.91	50.91
콩				26.2	19.5
겉보리	6.6	6.3			6.3

* 출처 : 통계청 사회통계국 농어업통계과

③ 세법의 적용

조세법률주의의 원칙에서 파생되는 엄격해석의 원칙은 과세요건에 해당하는 경우에는 물론이고 비과세 및 조세감면요건에 해당하는 경우에도 적용되는 것으로서, 납세자에게 유리하다고 하여 비과세요건이나 조세감면요건을 합리적 이유 없이 확장해석 하거나 유추해석하는 것은 조세법의 기본이념인 조세공평주의에 반하는 결과를 초래하므로 허용되어서는 안 됨(대법원2005다19163, 2006.5.25. 등).

※ 2012.1.1. 이후 최초로 양도하는 분부터 "직접 경작한"의 의미를 대통령령으로 정하는 방법으로 직접 경작한"으로 법률에 위임근거를 명시하여 그 과세근거를 명확히 규정하였다.

④ 입증 책임

농지의 자경사실은 이를 주장하는 자가 입증할 책임이 있음(대법원92누11893, 1993.7.13. 판결 등 참조).

양도자가 8년 이상 농지소재지에 거주하면서 자기가 경작한 사실이 있고 양도일 현재 농지임이 확인되는 토지이어야 하는 것으로 「조세특례제한법 시행규칙」 제27조 제2항에서는 주민등록표 등본과 농지원부, 자경증명의 확인을 들고 있으며, 이는 예시적인 규정으로 봄이 타당하며 일반적으로 여러 가지 자경입증 서류들에 의하여 종합적으로 자경사실을 검토하게 된다.

실무

◎ 자경입증 서류 유형

- ○ 관할시, 군, 구청의 농지원부, 농지위원장이 확인한 자경농지사실확인서(자경농지증명원)
- ○ 실농보상확인서, 인우보증서, 농민일지(농사일지), 조합원증명원
- ○ 농약·비료·종자·면세유·농기계 구입영수증, 농산물 판매확인서, 추곡확인서, 영농자재 구매확인서
- ○ 토지특성조사표, 항공사진, 토지이용계획확인원

⑤ 가족과 협업에 의하여 자경한 경우

시행령의 규정은 거주자가 그 소유농지에서 농작물의 경작에 상시 종사하지 아니하거나 농업 이외의 다른 직업을 가진 상태에서 농작업의 1/2 이상을 타인을 고용하여 그 노동력으로 경작을 한 경우 이를 이 사건 특례규정의 적용대상에서 제외하기 위한 취지에서 마련 된 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 거주자가 농지 소재지에서 상시 거주하면서 생계와 세대를 같이 하는 가족과 함께 농지를 경작한 경우에는 이 사건 특례규정에서 정한 농지를 '직접 경작'한 경우에 포함된다고 해석함이 상당함(서울행정법원2009구단3432, 2009.9.23.)

유의할 점은, 동일 세대원이 주로 경작하거나 대리 경작한 경우에 경작 요건을 미충족한 것으로 보며, 직업을 가진 자가 가족과 협업 경작한 경우에는 자기노동력 1/2 이상 요건을 충족하여야 함(조특집행 69-66-12 ; 서면4팀-2199, 2006.7.11.; 대판2018두 48854, 2018.9.13. ; 대판2017두67278, 2018.2.28.)

실무

❁ 타직업이 있는 경우 **자경을 부인한** 사례

① 서울에서 주택신축판매업을 하면서 경기도 양주군 소재 토지에 조경수를 식재, 관리하는 농작업에 상시 종사하거나 자기의 노동력으로 농작업의 2분의1 이상 수행하였다고 보는 것은 경험칙에 반하는 점 등을 종합할 경우 양도세 부과처분 적법함(대법원2008두23351, 2009.2.12.)

② 원거리에 소재한 가족들의 거주지와 달리 혼자서만 토지소재지에서 거주하면서 토지를 경작하였다는 것은 사회통념상 인정하기 어려우며, 계속하여 근로소득자로 생활하였으므로 농작물의 경작에 상시 종사하거나 자기의 노동력으로 농작업의 1/2 이상을 수행하였다고 볼 수 없음(서울고법2009누11432, 2009.10.29.)

③ 양도인은 농지소재지의 지방공무원으로 근무하고 있으며 양도한 농지 이외에도 20,000평방미터 이상의 농지를 소유하고 있으므로, 농작물의 경작에 상시 종사하거나 자기의 노동력으로 농작업의 2분의1 이상을 수행하였다고 보기 어려움 (인천지방법원2008구단2078, 2009.5.21.)

④ 청구인은 치과의사, 서비스업 및 건설업의 대표자로 재직한 점 등으로 보아 위 업무에 종사하면서 동시에 토지를 경작하기가 쉽지 않았을 것으로 보이고, 주말이나 휴일에 이 사건 토지에 나와 채소 등의 재배를 일시 관리할 수는 있었다고 하더라도 이를 두고 자경하였다고 보기는 어려움(인천지방법원2009구단1539, '10.1.7.)

⑤ 상시 경작에 종사하지 아니한 원고로서는 농작업의 2분의 1 이상을 자신의 노동력을 이용하여 경작한 경우에 한하여 직접 경작한 것으로 인정된다는 점 등을 고려하면 이 사건 토지가 소규모이므로 주말 또는 여가시간에 직접 경작할 수 있었다는 원고의 주장은 받아들이기 어려움(의정부지방법원2008구합3130, 2009.6.2.)

⑥ 야간에만 음식점을 운영하고 주간에는 농지를 직접 자경하였다는 주장의 당부 : 토지에서 파농사를 지었다고 주장하나 음식점을 운영한 점, 수확물의 판매처에 대한 자료를 전혀 제출하지 못하는 점, 등으로 보아 직접 자경하였다고 보기 어려움(부산지방법원2009구합1748, 2009.8.14.)

⑦ 다른 직업에 전념하고 있는 원고가 주말, 휴가기간 등을 이용하였다고 하더라도 이 사건 3토지를 직접 경작하였다고 보기 어렵고, 달리 그렇게 보아줄 만한 사정이나 객관적·구체적 증거자료가 없다(창원지방법원2008구합2659, '09.9.24.)

⑧ 조세특례제한법 제69조 및 동법 시행령 제66조의 규정에 따라 8년 이상 자경 농지로서 양도소득세를 감면받기 위해서는 농지 소유자가 영농에만 전념하는 전업농민이거나, 또는 비록 전업농민은 아니라 하더라도 농업 외 타 직업이 객관적으로 보아 일시적·부수적 활동에 그쳐야 하고, 그 활동이 일시적·부수적인지

여부는 농업 외 타 직업의 종류 및 그 종사기간, 직장내 에서의 지위, 그 소득의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단함이 타당하다 할 것인 바, 이 건의 경우 청구인이 제시한 농지원부 및 쌀소득보전직불금 신청현황 등의 증빙자료만으로는 청구인이 쟁점농지를 8년 이상 자경하였는지가 불분명할 뿐 아니라, 청구인의 경우 쟁점농지 보유기간 중 농업 외 타 직업에 종사한 기간이 연속적으로 11년에 달하고, 그 소득도 연간 3,000만원을 상회하는 점에 비추어 볼 때, 쟁점농지의 경작에 있어서 청구인이 그 농작업에 2분의 1 이상의 노동력을 직접 투입하였다고 보기는 어렵다 하겠다(조심2009중1215, 2009.5.28, 조심 2008중2809, 2008. 10.28. 등 다수 결정).

❁ 타 직업이 있는 경우 **자경을 인용한 사례**

① 원고는 이 사건 토지의 소재지인 고양시 ○○구 ○○동에 인접한 서울 ○○구 ○○동에 살면서 주식회사 ○○통상, 주식회사 ○○물류 등에서 회사원으로 근무하는 한편, 이 사건 토지의 취득시부터 수용시까지 이○구로부터 농기계를 빌리고, 농사 경험이 있던 아버지 유○열의 도움을 받아 농지인 이 사건 토지를 직접 경작한 사실을 인정할 수 있어, 원고는 위 소유기간인 8년 이상 이 사건 토지를 자경하였다고 봄이 타당(대법원2008두21973, 2009.1.30)

※ 1/20이상 노동력 규정이전인 2005년 양도분임에 유의

② 격일제로 근무하는 아파트 경비원은 이틀에 하루는 농사일이 가능한 것으로 보이며, 청구인은 59년 동안 농지소재지에서 계속하여 거주하고, 비료·농기계·농약 등의 구입 및 투약 사실, 벼의 판매자료, 쌀소득보전직불금 수령사실, 인근주민의 확인 등에 의해 실지 자경한 것으로 인정됨(조심2009중3429, 2010.3.10.)

③ 각 소유지분에 대한 경계를 명확히 하고, 청구인 소유농지(1,044.5㎡)에는 배나무 34그루가 식재되고 경작에 필요한 자재보관 비닐하우스가 설치되어 있었으며, 청구인은 보충수업이 없는 교직(환경과목)에 재직하면서 청구인 소유지분의 작업량이 작아 여가시간과 방학기간을 이용하여 2007년도까지 직접 경작하였음이 제출증빙 등에 의해 구체적으로 확인되는 반면, 처분청은 청구인이 자경하지 아니하였다는 객관적인 자료를 제시함 없이 쟁점농지를 공동으로 취득하여 양도하였고, 청구인의 지분 보유한 기간 동안 근로소득이 발생 등에 과세한 처분청의 이 건 처분에는 잘못이 있는 것으로 판단됨(조심2008중3842, 2009.2.11.)

④ 공무원으로 근무하였다고 하여도 토지와 원고의 주거지 및 근무지 간 거리가 그리 멀지 아니한 점, 재배하였던 작물의 종류나 작업 내용 등에 비추어 볼 때 반드시 일정한 정도의 노동력을 매일 또는 일정한 주기로 상시적으로 투여하여야 하는 것도 아니어서 자기 노동력의 2분의1 이상으로 경작을 한다는 것이 사회통념상 어려운 것으로 단정할 수 없음(대법원2009두17087, 2010.1.28.)

5) 감면 적용이 배제되는 농지

① 양도일 현재 특별시·광역시(광역시에 있는 군을 제외한다) 또는 시{「지방자치법」 제3조 제4항에 따라 설치된 도농 복합형태의 시의 읍·면 지역 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조 제2항에 따라 설치된 행정시의 읍·면 지역은 제외한다}에 있는 농지 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 주거지역·상업지역 및 공업지역 안에 있는 농지로서 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 농지. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

㉮ 사업시행지역 안의 토지소유자가 1천명 이상이거나 사업시행면적이 100만제곱미터(「택지개발촉진법」에 의한 택지개발사업 또는 「주택법」에 의한 대지조성사업의 경우에는 10만제곱미터) 이상인 대규모 개발사업지역(사업인정고시일이 동일한 하나의 사업시행지역을 말한다) 안에서 대규모 개발사업의 시행으로 인하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 편입된 농지로서 사업시행자의 단계적 사업시행 또는 보상지연으로 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 경우

㉯ 사업시행자가 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정된 공공기관과 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방직영기업·지방공사·지방공단인 개발사업지역 안에서 개발사업의 시행으로 인하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 편입된 농지로서 사업 또는 보상을 지연시키는 사유로서 그 책임이 사업시행자에게 있다고 인정되는 경우

㉰ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 및 공업지역에 편입된 농지로서 편입된 후 3년 이내에 대규모개발사업이 시행되고, 대규모 개발사업 시행자의 단계적 사업시행 또는 보상지연으로 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 경우(대규모개발사업지역 안에 있는 경우로 한정한다). 동 규정은 2013.2.15. 신설되었으나, 개정 전에도 기획재정부의 예규에 의하여 감면을 적용하여 왔던 것으로 2013.2.15. 법령에 명확히 규정하였다(재산세제과-166, 2011.3.18. 외).

② 「도시개발법」 또는 그 밖의 법률에 따라 환지처분 이전에 농지 외의 토지로 환지예정지를 지정하는 경우에는 그 환지예정지 지정일부터 3년이 지난 농지. 다만, 환지처분에 따라 교부받는 환지청산금에 해당하는 부분은 제외한다.

다. 감면세액

1) 당해 농지의 양도로 발생한 양도소득세의 100%를 감면하고 농어촌특별세가 비과세 된다.

2) 다만, 읍면지역 또는 보상지연 등 사유로 당해 농지가 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 주거지역·상업지역 및 공업지역에 편입되거나, 도시개발법 등에 의하여 환지처분 전에 농지 외의 토지로 환지예정지 지정을 받은 경우에는 주거지역 등에 편입되거나 환지예정지 지정을 받은 날까지 발생한 소득에 대하여만 감면한다(2002.1.1. 이후 최초로 양도하는 분부터 적용).

※ 감면받는 양도소득금액

$$\text{양도소득금액} \times \frac{(\text{주거지역 등에 편입되거나 환지예정지 지정을 받은 날의 기준시가}) - (\text{취득 당시의 기준시가})}{(\text{양도 당시의 기준시가}) - (\text{취득 당시의 기준시가})}$$

상기 산식을 적용함에 있어 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수되거나 수용되는 경우에는 상기 산식의 양도당시의 기준시가를 보상가액 산정의 기초가 되는 기준시가를 적용한다(조특법 시행령 §66⑦).

동 규정은 2008.12.31. 개정되어 부칙 제3조(이 영 시행일이 속하는 과세연도에 최초로 양도하는 분부터 적용)에 의하여 2008년도 양도분도 소급 적용하게 되었다.

<보상가액 산정의 기초가 되는 기준시가>

○ 보상금 산정당시 기준이 된 표준지의 공시지가를 적용하는 것이 아니라 그 표준지에 따라 산정된 필지별 개별공시지가를 적용함에 유의하여야 한다.
즉, 보상금 산정 당시 해당토지의 개별공시지가를 말한다.

라. 감면한도

자경 농지에 대한 감면한도는 과세기간에 대한 감면한도와 5년간 합계액에 대한 감면한도를 모두 적용받는 것으로 각각 감면한도를 계산하여 둘 중 감면한도가 낮은 금액을 한도로 당해 과세기간에 감면하게 된다.

즉, 자경농지 감면(조특법 §69)은 1년간 다른 감면을 포함하여 1억원을 한도로 감면하며 5년간 대토감면과 현금 등 수용감면, 만기채권 등 수용감면, 축사용지감면을 포함하여 2억원을 초과할 수 없다.

양도시기별로 농지감면에 대한 감면한도가 다름에 유의하여야 하며 그 적용은 "(p424.) 제2장 양도소득세 감면배제와 감면한도"를 참고

<참고해석사례>

① 「조세특례제한법」 제69조 제1항에서 "직접 경작"이라 함은 동법 시행령 제66조 제12항 규정에 의하여 거주자가 그 소유농지에서 농작물의 경작 또는 다년성 식물의 재배에 상시 종사하거나 농작업의 2분의 1 이상을 자기의 노동력에 의하여 경작 또는 재배하는 것을 말하며, 동일세대원인 부인소유 농지를 남편이 경작한 경우는 이에 해당하지 아니함(서면4팀-3323, 2006.9.28.)

② 「조세특례제한법 시행령」 제66조 제7항의 산식을 적용함에 있어 환지예정지 지정을 받은 날의 기준시가란 취득당시의 토지 면적에 환지예정지 지정을 받은 날 현재 고시된 개별공시지가를 곱하여 산정한 금액을 말하는 것임(서면4팀-3194, 2006.9.18.)

③ 「조세특례제한법 시행령」 제66조 제11항 및 제12항의 개정(2006.2.9. 신설) 규정을 적용함에 있어서 같은 영 시행(2006.2.9. 대통령령 제19329호) 전에 상속받은 농지로서 2008.12.31. 까지 양도하는 경우에는 동항의 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 의하는 것임(서면4팀-2098, 2006.7.6.)

④ 거주자가 당해 배우자로부터 증여받은 농지를 양도하는 경우 「조세특례제한법」 제69조 및 「동법 시행령」 제66조에서 양도소득세를 감면하고 있는 "8년 이상 계속하여 직접 경작한 기간"의 계산은 거주자가 증여받은 날부터 계산하는 것임(서면4팀-1138, 2006.4.26.)

⑤ 1필지의 농지를 2004년도 이후 양도하는 경우, 조세특례제한법 제69조에 의한 양도소득세 감면 또는 소득세법 제89조 제4호의 농지대토에 따른 비과세 규정의 적용은 각각의 비과세·감면요건에 해당하는지에 따라 이를 적용하는 것이며, 1필지의 토지를 관념상 구분하여 이를 혼용하여 적용할 수는 없는 것임.
토지의 양도일 현재 2필지 이상으로 분할된 농지를 양도함에 있어, 당해 농지가 비과세 또는 감면요건에 해당하는지 여부는 각각의 필지별로 이를 적용하는 것임(서면4팀-2601, 2005.12.23.)

⑥ 「조세특례제한법」 제69조 및 동법시행령('06.2.9. 대통령령 제19329호로 개정되기 전의 것) 제66조의 감면규정을 적용함에 있어서 피상속인이 동조의 감면요건을 모두 갖춘 경우 당해 농지를 상속받은 상속인은 거주자 여부에 관계없이 동 감면규정이 적용되는 것임(재산세제과-1553, '07.12.20.)

⑦ 종중과의 약정에 따라 종중원의 책임하에 농지를 경작하고 경작에 따른 대가를 종중에 지급하는 경우
종중소유의 농지를 종중원 중 일부가 농지 소재지에 거주하면서 자경한 경우에는 자경농지로서 감면을 받을 수 있으나, 종중과의 약정에 따라 종중 구성원의 책임하에 농지를 경작하고 경작에 따른 대가를 종중에 지불하는 것은 대리경작으로 보아 자경농지 감면을 받을 수 없음(조특법 집행기준 69-66-18)

⑧ 주거지역에 편입된 날
주거지역에 편입된 날은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 도시관리계획의 결정내용을 국토교통부장관이 관보에 고시한 날(시·도지사가 하는 경우에는 해당 시·도의 공보에 고시한 날)을 말한다(조특법 집행기준 69-66-25).

⑨ 용도지역이 지정되지 아니한 경우
농지가 도시지역에 편입된 경우로서 세부 용도지역(주거·상업·공업·녹지지역)이 지정되지 아니한 때에는 녹지지역으로 지정된 것으로 본다(조특법 집행기준 69-66-26).

⑩ 토지 전체의 주된 용도가 농지가 아닌 경우
토지 전체의 주된 용도가 대지임이 분명하고 그 중 일부분에 농작물을 경작한 것은 주된 용도에 지장이 없는 범위에서의 잠정적인 토지의 이용에 불과할 뿐이므로 경작 부분만을 특정하여 양도소득세가 면제되는 자경농지에 해당된다고 볼 수 없다(조특법 집행기준 69-66-27).

⑪ 휴경상태의 농지
공부상 지목이 농지인 경우에도 양도일 현재 경작에 사용되고 있지 않는 토지는 토지소유자의 자의에 의한 것이든 또는 타의에 의한 것이든 여부에 불문하고 일시적인 휴경상태에 있는 것이 아니라면 양도일 현재의 농지로 볼 수 없다. (조특법 집행기준 69-66-28)

⑫ 감면요건에 해당하는 농지를 감면신청하지 않은 경우
자경농지에 대한 양도소득세 감면요건을 충족한 경우에는 확정신고 및 예정신고시 감면신청을 하지 않은 경우에도 감면적용은 가능하다(조특법 집행기준 69-66-29).

3. 농지 대토의 감면 (조특법 §70, 2005.12.31. 비과세에서 감면으로 전환)

○ '14.7.1. 이후 종전농지를 양도하고 신규농지를 취득하는 분부터 자경농민에 대한 지원 취지에 맞도록 농지대토의 감면요건을 합리화함

○ 2013.12.31.까지 양도분은 농지대토 양도세 감면을 적용받고 사후적으로 요건 미충족시 사후관리 규정이 없어 과세관청에서 감면세액을 결정하여 추징하였으나,
- 2014.1.1. 이후 양도분부터 사후관리 규정을 신설하고 사유발생시 납세자가 납부하도록 규정함

가. 감면 요건 (다음의 요건을 모두 충족하는 농지)

1) 경작상의 필요에 의하여 대토하는 농지일 것

2) 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 대토일 것

① 4년 이상 종전의 농지소재지에 거주하면서 경작한 자가

② 종전의 농지의 양도일부터 1년(2007.1.1. 이후 협의매수·수용되어 대체 취득하는 분부터는 2년) 내에 다른 농지를 취득하거나, 새로운 농지(상속·증여받은 경우는 제외)의 취득일부터 1년 내에 종전의 농지를 양도

③ 새로운 농지소재지에 거주하면서 경작을 개시한 경우로서 새로운 농지의 경작을 개시한 후 새로운 농지소재지에 거주하면서 계속하여 경작한 기간과 종전의 농지 경작기간을 합산한 기간이 8년 이상인 경우

④ 새로 취득하는 농지의 면적이 양도하는 농지의 면적 2/3이상이거나 그 가액이 양도하는 농지의 가액의 2분의 1 이상인 경우

⑤ 신규농지를 취득한 후 계속하여 새로운 농지소재지에 거주하면서 경작하는 경우로서 종전의 농지소재지에서 거주하면서 경작한 기간과 새로운 농지소재지에 거주하면서 계속하여 경작한 기간이 합산하여 8년 이상일 것

※ 종전의 농지 경작기간과 새로운 농지 경작기간의 계산에 관하여는 자경농지에 관한 규정(경작기간 중 총급여 등의 합계 3,700만원 이상이거나 복식부기의무자 수입금액기준 이상의 수입금액이 넘는 과세기간 발생시 '계속하여 경작' 요건 불충족)을 준용한다.

3) 적용 시기

'14.7.1. 이후 종전농지를 양도하고 신규농지를 취득하거나 신규농지를 취득하고 종전농지를 양도하는 분부터 적용함

다만, '14.6.30. 이전에 신규농지를 취득하고 '14.7.1. 이후 종전농지를 양도하는 경우와, '14.6.30. 이전에 종전농지를 양도하고 '14.7.1. 이후 신규농지를 취득하는 경우에는 종전・신규농지 통산 8년 경작 및 신규농지 3,700만원 소득 이상자 경작불인정 규정 적용(복식부기의무자 수입금액기준은 2020년 과세기간부터)

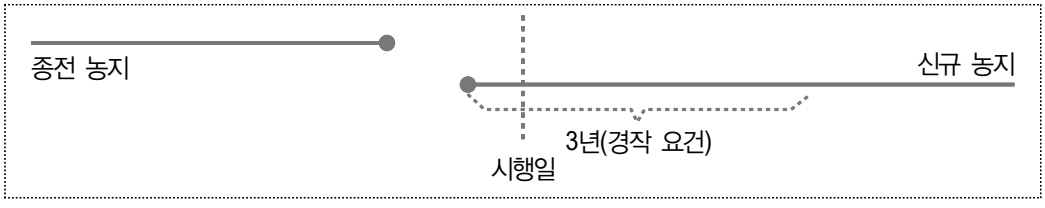
❑ 2014.6.30. 이전 종전농지를 양도하고 신규농지를 취득하는 경우(개정전 규정)
감면 요건(다음의 요건에 모두 충족하는 농지)

① 경작상의 필요에 의하여 대토하는 농지일 것

② 다음의 요건을 모두 갖춘 대토일 것
- 3년 이상 종전의 농지소재지에 거주하면서 경작한 자가
- 종전의 농지의 양도일부터 1년(2007.1.1. 이후 협의매수・수용되어 대체 취득하는 분부터는 2년)내에 다른 농지를 취득하여 계속하여 3년 이상 새로운 농지소재지에 거주하면서 경작한 경우 또는 새로운 농지의 취득일부터 1년내에 종전의 농지를 양도하고 새로이 취득한 농지를 계속하여 3년 이상 새로운 농지소재지에 거주하면서 경작한 경우
- 새로 취득하는 농지의 면적이 양도하는 농지의 면적 1/2이상이거나 그 가액이 양도하는 농지의 가액의 3분의 1 이상인 경우

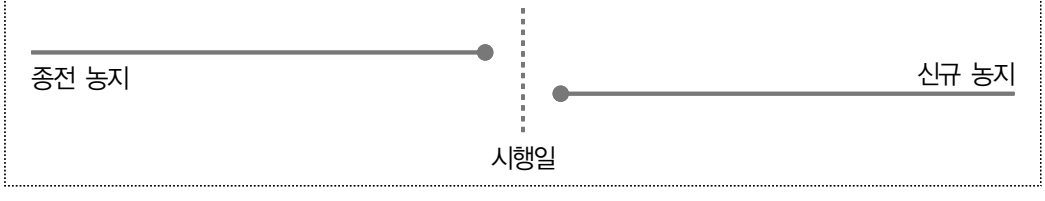
위 적용시기에 따라 대토 감면의 사례별 적용례를 살펴보면 다음과 같다.

<사례 1> 시행일(2014.7.1.) 이전에 이미 종전농지를 양도하고 신규농지를 취득했으나, 신규농지 3년 경작요건은 충족하지 못한 경우



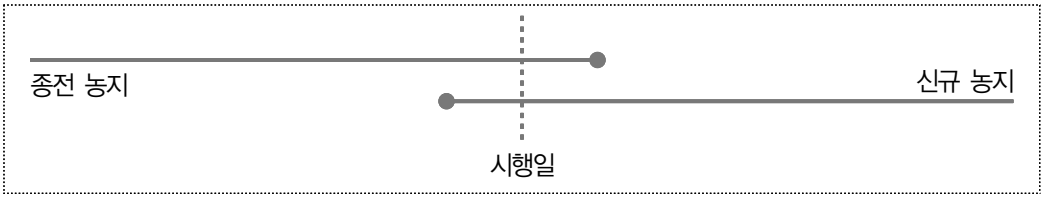
개정 감면요건	적용여부	비 고
• 종전농지 3,700만원 이상 소득자 경작 불인정	×	• 종전농지를 이미 양도하였고 신규농지도 이미 취득하였으므로 강화된 요건 적용시 소급입법 우려 및 다수 민원 소지
• 종전농지 4년 경작	×	
• 종전·신규농지 통산 8년 경작	×	
• 신규농지 3,700만원 이상 소득자 경작 불인정	×	
• 신규농지 면적·가액기준	×	
• 신규농지 경작개시기한	×	

<사례 2> 시행일(2014.7.1.) 전에 이미 종전농지를 양도했으나 신규농지는 아직 취득하지 않은 경우



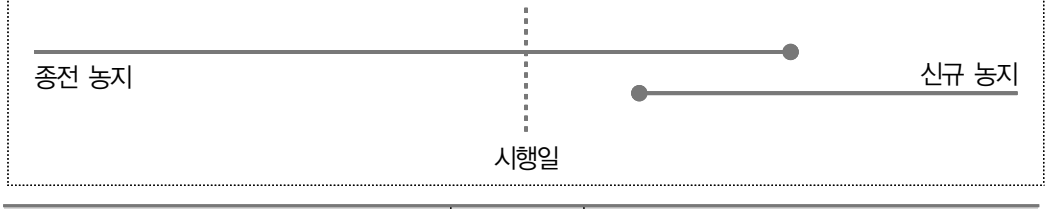
개정 감면요건	적용여부	비 고
• 종전농지 3,700만원 이상 소득자 경작 불인정	×	• 종전농지 기 양도
• 종전농지 4년 경작	×	• 종전농지 기 양도
• 종전·신규농지 통산 8년 경작	○	• 신규농지를 취득한 후 적용되는 요건이므로 적용 가능
• 신규농지 3,700만원 이상 소득자 경작 불인정	○	
• 신규농지 면적·가액기준	×	• 종전 농지 양도시 신규농지 취득을 예정하였을 것이므로 신뢰보호 필요
• 신규농지 경작개시기한	×	

<사례 3> 시행 시점(2014.7.1.)에서 종전농지를 양도하지는 않았으나, 시행일 이전에 이미 신규농지를 취득한 경우



개정 감면요건	적용여부	비 고
• 종전농지 3,700만원 이상 소득자 경작 불인정	×	• 신규농지 취득 후 1년 이내에 종전농지를 양도해야 함을 감안시 감면 불가능 우려
• 종전농지 4년 경작	×	• 신규농지 취득 후 1년 이내에 종전농지를 양도해야 함을 감안시 감면 불가능 우려
• 종전·신규농지 통산 8년 경작	○	• 신규농지 경작기간이 남아있으므로 적용 가능
• 신규농지 3,700만원 이상 소득자 경작 불인정	○	
• 신규농지 면적·가액기준	×	• 신규농지 기 취득
• 신규농지 경작개시기한	×	

<사례 4> 시행일(2014.7.1.) 이후 종전농지를 양도하고 신규농지를 취득하는 경우



개정 감면요건	적용여부	비 고
• 종전농지 3,700만원 이상 소득자 경작 불인정	○	• 종전농지 양도 전이므로 납세의무 성립 전이고, 신규농지 취득 전이므로 보호해야할 신뢰이익도 크지 않음
• 종전농지 4년 경작	○	
• 종전·신규농지 통산 8년 경작	○	
• 신규농지 3,700만원 이상 소득자 경작 불인정	○	
• 신규농지 면적·가액기준	○	
• 신규농지 경작개시기한	○	

나. 감면세액 계산

1) 감면소득의 범위

2010.1.1. 이후 양도하는 분부터 도시지역에 편입된 농지를 대토하는 경우 대토하는 종전 토지가 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 및 공업지역에 편입되거나, 「도시개발법」 또는 그 밖의 법률에 따라 환지처분전에 농지 외의 토지로 환지예정지 지정을 받은 경우 주거지역 등에 편입되거나, 환지예정지 지정을 받은 날까지 발생한 소득에 대해서만 양도소득세를 면제한다(조세특례제한법 제69조의 자경농지에 대한 감면시의 감면소득계산 방법과 동일).

2) 당해 농지의 양도로 발생한 양도소득세의 100%를 감면하고 농어촌특별세가 비과세된다.

3) 감면한도는 과세기간별 1억원이며, 5년간 1억원을 초과할 수 없다.

<농지대토 및 교환의 공통 요건>

「농지의 교환·분합시 비과세규정」과 「농지대토 감면규정」에서 공통으로 적용되는 요건은 다음과 같음

○ 농지소재지

농지가 소재하는 시·군·구(자치구인 구를 말함)안의 지역과 그 지역과 연접한 시·군·구안의 지역 또는 농지소재지로부터 직선거리 30km이내의 지역을 말함.

* 다만, 경작개시 당시에는 당해 지역에 해당하였으나 행정구역의 개편 등으로 이에 해당하지 아니하게 된 지역을 포함
* 직선거리 30km 이내는 2015.2.3. 이후 양도분부터 적용

○ 농지에서 제외되는 농지(8년 자경 감면규정에서도 동일하게 적용된다.)

- 양도일 현재 특별시·광역시 또는 시지역에 있는 농지 중 국토의계획및이용에관한 법률에 의한 주거지역·상업지역 또는 공업지역안의 농지로서 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 농지
  다만, 대규모 사업단지내 농지※1 및 국가 및 지방자치단체 등의 개발사업으로 부득이한 사유로 지연되는 경우※2에는 편입일 등으로부터 3년이 지나도 감면이 가능하다.

  ※ 1 대규모 사업단지내 농지 : 사업인정고시일이 동일한 하나의 사업지역 안의 토지로서 토지소유자가 1천명 이상이거나, 사업시행면적이 100만㎡(택지개발사업 또는 대지조성사업의 경우 10만㎡)이상인 지역으로 사업시행자의 단계적 사업시행 또는 보상지연으로 이들 지역에 편입된지 3년이 지난 경우

  ※ 2 부득이한 사유로 지연되는 경우 : 사업시행자가 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정된 공공기관과 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방직영기업·지방공사·지방공단인 개발사업지역 안에서 개발사업의 시행으로 인하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 편입된 농지로서 사업 또는 보상을 지연시키는 책임이 사업시행자에게 있다고 인정되는 사유에 해당하는 경우

- 당해 농지에 대하여 환지처분이전에 농지 외의 토지로 환지예정지의 지정이 있는 경우로서 그 환지예정지 지정일부터 3년이 지난 농지

실무

◎ 농지대토 경작기간

○ 농지대토 경작기간은 종전 농지의 경우 농지소유기간을 통산하여 3년 이상을, 신농지는 계속하여 3년 이상을 경작한 기간을 말하는 것임(서면5팀-2373, 2007.8.24.)

- 농지를 대토하는 경우 새로 취득한 토지가 농지가 아니더라도 종전 농지의 양도일부터 1년 이내에 농지의 개간이 완료되어 경작할 수 있는 상태가 된 후 4년 이상 농지소재지에 거주하면서 경작한 경우 양도소득세가 감면되는 농지의 대토로 본다(조특법 집행기준 70-67-6).

○ 양도일 현재 위탁경영·대리경작 등 경작하지 않는 농지를 양도하고 대토하는 경우는 "농지대토"에 해당되지 않음(재재산-936, 2006.8.4.)

○ 증여받은 농지의 경작기간은 거주자가 증여받은 날(증여등기접수일)부터 기산하는 것임(서면4팀-1922, 2007.6.19.)

다. 예규·판례 등

① 취득하는 농지가 공유인 경우
농지대토로 취득하는 농지가 공유인 경우에도 새로 취득하는 본인 소유농지의 면적이 양도하는 농지면적의 2/3 이상이거나, 새로 취득하는 본인 소유농지의 가액이 양도하는 농지가액의 1/2 이상인 경우에는 감면규정이 적용된다.

② 여러 필지의 농지를 양도한 경우 대토요건 판단
여러 필지의 농지를 양도한 후 그 중 일부 필지에 대해서만 대토농지를 취득한 경우에도 필지별로 대토요건을 판단하는 것이기 때문에 해당 필지가 대토요건을 갖춘 경우에는 감면규정을 적용할 수 있다.

③ 취득한 농지를 분할 양도한 경우
농지대토로 감면을 적용받은 후 새로 취득한 농지의 일부를 3년 이상 직접 경작하기 전에 일부 분할양도하거나, 분할임대한 경우로서 잔존하는 농지의 면적이 농지대토의 면적기준을 충족하는 경우에도 농지대토로 인한 감면규정을 적용할 수 있다.

4. 기타 농지 등에 대한 양도소득세 면제제도

가. 영농조합법인에 현물출자하는 농지 또는 초지에 대한 양도소득세 면제 (구 조특법 §66④)

농업인이 2026.12.31. 이전에 농지 또는 초지를 영농조합법인에 현물출자 함으로써 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세의 100% 세액을 감면한다. 다만, 해당 농지 또는 초지가 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 및 공업지역에 편입되거나 「도시개발법」 또는 그 밖의 법률에 따라 환지처분 전에 농지 또는 초지 외의 토지로 환지예정지 지정을 받은 경우에는 주거지역 등에 편입되거나, 환지예정지 지정을 받은 날까지 발생한 소득으로서 아래 산식으로 계산된 소득에 대해서만 감면한다.

※ 농업인 : 농어촌발전특별조치법에 의한 농업인으로서 현물출자하는 농지가 소재하는 시·군·구(자치구인구를 말함), 그와 연접한 시·군·구 또는 해당 농지 등으로부터 직선거리 30킬로미터 이내에 거주하면서 4년 이상 직접 경작한 자를 말함.

※ 주거지역 등에 편입되거나 농지 외 용도의 환지예정지로 지정된 경우 감면되는 소득의 계산 산식

$$\text{양도소득 금액} \times \frac{\text{주거지역 등에 편입되거나 환지예정지 지정을 받은 날의 기준시가} - \text{취득당시 기준시가}}{\text{양도 당시 기준시가} - \text{취득 당시 기준시가}}$$

2014.1.1.이후 양도분부터 이월과세를 적용받은 농업인이 취득한 주식 및 출자지분을 출자일부터 3년 이내에 50% 이상 처분시에는 처분일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내에 이월과세액을 양도소득세로 납부하여야 한다(조특법 §66⑨).

단, 2026.1.1.이후 현물출자하는 분부터는 특례방식을 이월과세로 전환한다.(조특법 §66⑦)

나. 영어조합법인에 현물출자하는 토지 등에 대한 양도소득세 면제 (조특법 §67④)

어업인이 2026.12.31. 이전에 대통령령이 정하는 어업용 토지 등을 영어조합법인에 현물출자함으로써 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세의 100% 세액을 감면한다.

다만, 해당 어업용토지 등이 주거지역 등에 편입되거나 「도시개발법」 또는 그 밖의 법률에 따라 환지처분 전에 어업용 토지 등 외의 토지로 환지예정지 지정을 받은 경우에는 주거지역 등에 편입되거나, 환지예정지 지정을 받은 날까지 발생한 소득으로서 아래 산식으로 정하는 방법에 따라 계산된 소득에 대해서만 감면한다.

※ 어업인 : 수산업법에 의한 어업인으로서 현물출자하는 어업용 토지 등이 소재하는 시·군·구(자치구를 말함), 그와 연접한 시·군·구 또는 해당 어업용 토지 등으로부터 직선거리 30킬로미터 이내에 거주하면서 직접 어업에 종사한 자를 말함.

※ 어업용 토지 : 양식어업에 직접 사용되는 토지 및 건물을 말함.

※ 주거지역 등에 편입되거나 농지 외 용도의 환지예정지로 지정된 경우 감면되는 소득의 계산 산식

$$\text{양도소득 금액} \times \frac{\text{주거지역 등에 편입되거나 환지예정지 지정을 받은 날의 기준시가} - \text{취득당시 기준시가}}{\text{양도 당시 기준시가} - \text{취득 당시 기준시가}}$$

2010.1.1. 이후 양도하는 분부터 기업화·대규모화를 통한 어업의 경쟁력 강화에 기여하고자 영어조합법인에 현물출자하는 경우뿐만 아니라 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 어업회사법인에 현물출자함으로써 발생하는 소득에 대해서도 양도소득세를 면제하는 것으로 확대하였다.

다. 농업회사법인에 현물출자하는 토지 등에 대한 양도소득세 면제 (구 조특법 §68②)

농업인이 2026.12.31. 이전에 농지 또는 초지를 농업회사법인에 현물출자 함으로써 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세의 100% 세액을 감면한다. 다만, 해당 농지 또는 초지가 주거지역 등에 편입되거나 「도시개발법」 또는 그 밖의 법률에 따라 환지처분 전에 농지 또는 초지외의 토지로 환지예정지 지정을 받은 경우에는 주거지역 등에 편입되거나, 환지예정지 지정을 받은 날까지 발생한 소득으로서 아래 산식으로 정하는 방법에 따라 계산된 소득에 대해서만 감면한다.

※ 농업인 : 농어촌발전특별조치법에 의한 농업인으로서 현물출자하는 농지가 소재하는 시·군·구(자치구에 한함), 그와 연접한 시·군·구 또는 해당 농지 등으로부터 직선거리 30킬로미터 이내에 거주하면서 직접 경작한 자를 말함.

※ 농업회사법인 : 농지법에 의한 농업법인의 요건을 갖춘 경우에 한함.

※ 주거지역 등에 편입되거나 농지 외 용도의 환지예정지로 지정된 경우 감면되는 소득의 계산 산식

$$\text{양도소득 금액} \times \frac{\text{주거지역 등에 편입되거나 환지예정지 지정을 받은 날의 기준시가} - \text{취득당시 기준시가}}{\text{양도 당시 기준시가} - \text{취득 당시 기준시가}}$$

2014.1.1. 이후 양도분부터 이월과세를 적용받은 농업인이 취득한 주식 및 출자지분을 출자일부터 3년 이내에 50% 이상 처분시에는 처분일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내에 이월과세액을 양도소득세로 납부하여야 한다(구 조특법 §68⑥).

단, 2026.1.1.이후 현물출자하는 분부터는 특례방식을 이월과세로 전환한다.(조특법 §68②)

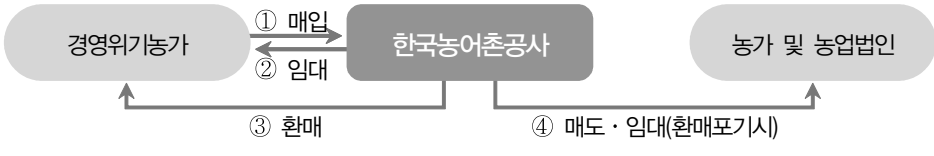
라. 경영회생 지원을 위한 농지매매 등에 대한 양도세 과세특례 (조특법 §70의2, 2014.1.1. 신설)

농업인이 농지 및 그 농지에 딸린 농업용 시설을 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따라 한국농어촌공사에 환매조건부로 양도 후 향후 환매권을 행사한 경우 이미 납부한 양도세를 환급한다. 환급시 국세기본법 제51조(국세환급금의 충당과 환급)를 준용하며, 이 경우 같은 법 제52조(국세환급가산금)의 규정에 따른 국세환급가산금에 관한 규정은 적용하지 않는다.

과세특례를 적용받은 농업인이 향후 환매한 해당 농지등을 다시 양도하는 경우 그 농지 등에 대한 취득가액은 한국농어촌공사에 양도하기 전 농업인의 해당 농지 등 취득당시의 취득가액을 적용하며, 취득시기는 한국농어촌공사에 양도하기 전 해당 농지 등의 취득일을 적용한다(보유기간 기산일 명확화).

동 규정은 2014.1.1. 이후 최초로 환급신청하는 분부터 적용하며, 보유기간 기산일 추가 규정은 2017.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용된다.

○ 경영회생 지원 농지매입사업 개요
- 부채 등으로 경영위기에 처한 농가의 농지를 매입하고, 매각대금으로 부채를 갚도록 한 후 경영정상화 지원(「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 제24조의3, '06년 시행)
- 매입농지는 당해농가에 장기임대(7-10년)하고, 환매권 부여



○ 적용례
① (환매 후 제3자에게 양도시 취득가액・취득시기) 농어촌공사에게 양도하기 전의 당초 취득가액・취득시기를 승계
② (적용대상) 농업인 (농업법인은 제외)
- 농업법인에 대해서는 법인세 면제 등 조세특례*가 있으므로 중복지원에 해당하고 농지매입 실적도 거의 없음**
  * 영농조합법인·농업회사법인에 대한 법인세의 면제 등 (조특법§66, §68)
  ** '06～'12년 경영회생 농지매입액 1조1,670억원 중 법인 비중 : 67억원 (0.6%)
③ (자경 농민이 아닌 경우 과세특례 적용 여부) 적용 불가
- 경영회생 농지매입사업은 재촌・자경한 농업인에 대해서만 적용되며 농지 임차후에도 전대・위탁경영 금지*
  * 경영회생 농지매입사업 지원조건(한국농어촌공사 지침)
④ (임차하여 경작한 기간이 8년 자경감면시 경작기간에 포함되는지 여부) 포함되지 않음
- 8년 자경농지 양도세 감면 요건은 '소유농지를 경작'해야 하므로 임차하여 경작한 기간은 8년 자경감면 경작기간에 포함되지 않음
  * (조특령§66⑬) 법 제69조 제1항 본문에서 "대통령령으로 정하는 방법으로 직접 경작"이란 거주자가 그 소유농지에서 농작물의 경작 또는 다년성식물의 재배에 상시 종사하거나 농작업의 2분의 1 이상을 자기의 노동력에 의하여 경작 또는 재배하는 것을 말한다.
⑤ (환매한 후 양도하는 경우 장특공제액 산정시 기산일) 농어촌공사에 양도전 취득일
- 환매 농지의 취득시기는 농어촌공사에 양도하기 전 농지의 취득시기를 승계하므로 장특공제액 산정시에도 동일하게 적용

제3장

축사용지에 대한 양도소득세의 감면

(조특법 §69의2, 2011.7.25. 신설)

1. 개 요

한·EU 자유무역협정(FTA) 이행에 따라 피해가 우려되는 축산농가를 지원하기 위하여 8년 이상 축산업에 사용한 축사용지를 양도하는 경우 양도세를 전액 감면하는 양도소득세 감면제도로 2011.7.25. 조세특례제한법 제69조의2로 신설되었다.

주요 내용은 축산에 사용하는 축사와 이에 딸린 축사용지에 소재하는 거주자가 8년 이상 직접 축산에 사용한 축사용지(1명당 면적 한도는 2018년 폐지됨)를 폐업을 위하여 2028.12.31.까지 양도함에 따라 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세의 100분의 100에 상당하는 세액을 감면한다. 다만, 해당 토지가 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 및 공업지역에 편입되거나 「도시개발법」 또는 그 밖의 법률에 따라 환지처분 전에 해당 축사용지 외의 토지로 환지예정지 지정을 받은 경우에는 주거지역등에 편입되거나, 환지예정지 지정을 받은 날까지 발생한 소득으로서 대통령령으로 정하는 소득에 대하여만 양도소득세의 100분의 100에 상당하는 세액을 감면하는 제도이다.

위 감면제도는 2011.7.25. 이후 최초로 양도하는 분부터 적용한다.

2. 감면 요건

가. 축사용지 소재지 거주요건(재촌 요건)

해당 축사용지 소재지에 8년 이상 거주하는 거주자이어야 한다(조특법 시행령 §66의2①). 여기서 "축사용지 소재지"라 함은

ⅰ) 축산용지가 소재하는 시(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 행정시를 포함)·군·구(자치구를 말함) 안의 지역

ⅱ) 위 ⅰ)과 연접한 시·군·구 안의 지역

ⅲ) 해당 축사용지로부터 직선거리로 30㎞ 이내의 지역

ⅳ) 축산 개시 당시에는 위 ⅰ) 또는 위 ⅱ) 지역에 해당하였으나 행정구역의 개편 등으로 이에 해당하지 아니하게 된 지역을 포함한다.

나. 8년 이상 직접축산 요건

1) 감면에서 제외되는 축사용지

토지를 취득한 때부터 양도할 때까지의 사이에 8년 이상 자기가 직접 축산에 사용한 축사용지로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외한 것을 말한다(조특법 시행령 §66의2③).

ⅰ) 양도일 현재 특별시·광역시(광역시에 있는 군은 제외) 또는 시[「지방자치법」 제3조 제4항에 따라 설치된 도농 복합형태의 시의 읍·면 지역 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조 제2항에 따라 설치된 행정시의 읍·면 지역은]에 있는 축사용지 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역 안에 있는 축사용지로서 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 축사용지. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

㉮ 사업시행지역 안의 토지소유자가 1천명 이상이거나 사업시행면적이 100만제곱미터(「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업 또는 「주택법」에 따른 대지조성사업의 경우에는 10만제곱미터) 이상인 개발사업지역(사업인정고시일이 같은 하나의 사업시행지역을 말한다) 안에서 개발사업의 시행으로 인하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 편입된 축사용지로서 사업시행자의 단계적 사업시행 또는 보상지연으로 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 경우

㉯ 사업시행자가 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정된 공공기관과 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방직영기업·지방공사·지방공단으로서 개발사업지역 안에서 개발사업의 시행으로 인하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 편입된 축사용지로서 사업 또는 보상을 지연시키는 사유로서 그 책임이 사업시행자에게 있다고 인정되는 경우

ii) 「도시개발법」 또는 그 밖의 법률에 따라 환지처분 이전에 축사용지 외의 토지로 환지 예정지를 지정하는 경우에는 그 환지 예정지 지정일부터 3년이 지난 축사용지. 다만, 환지처분에 따라 교부받는 환지 청산금에 해당하는 부분은 제외한다.

2) 직접 축산의 정의

거주자가 그 소유 축사용지에서 「축산법」 제2조 제1호에 따른 가축의 사육에 상시 종사하거나 축산작업의 2분의 1 이상을 자기의 노동력에 의하여 수행하는 것을 말한다.

※ 축산에 사용한 기가의 계산에 관하여는 자경농지에 관한 규정(경작기간 중 총급여 등의 합계 3,700만원 이상이거나 복식부기의무자 수입금액기준 이상의 수입금액이 넘는 과세기간 발생시 '계속하여 경작' 요건 불충족)을 준용

① 「축산법」 제2조 제1호에 따른 가축

"가축"이란 사육하는 소·말·양(염소 등 산양을 포함)·돼지·닭, 노새·당나귀·토끼·개 및 사슴, 오리·거위·칠면조 및 메추리, 꿀벌 등 그 밖에 사육이 가능하며 농가의 소득증대에 기여할 수 있는 동물로서 농림수산식품부장관이 정하여 고시하는 동물을 말한다.

② "가축사육업"이란 가축을 사육하여 판매하거나 젖·알·꿀을 생산하는 업을 말한다.

3) 8년 이상 직접 축산에 사용한 축사용지

① 축산기간의 계산

ⅰ) 교환·분합 및 대토로 취득한 축사용지가 수용되는 경우

축산에 사용한 기간을 계산할 때 축사용지를 교환·분합 및 대토한 경우로서 새로이 취득하는 축사용지가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수되거나 수용되는 경우에는 교환·분합 및 대토 전의 축사용지를 축산에 사용한 기간을 포함하여 계산한다.

ⅱ) 상속받은 경우

㉮ 상속일로부터 3년 이내에 양도하는 경우

상속인이 상속받은 축사용지를 1년 이상 계속하여 축산에 사용하지 아니하더라도 상속받은 날부터 3년이 되는 날까지 양도하는 경우 피상속인이 취득하여 축산에 사용한 기간(직전 피상속인이 축산에 사용한 기간으로 한정한다)은 상속인이 축산에 사용한 기간으로 본다.

㉯ 상속인이 상속받은 축사용지를 1년 이상 계속하여 축산에 사용하는 경우 피상속인이 취득하여 축산에 사용한 기간(직전 피상속인이 축산에 사용한 기간으로 한정한다) 및 피상속인이 그 배우자로부터 상속받은 축사용지를 축산에 사용한 사실이 있는 경우에는 피상속인의 배우자가 취득한 축사용지를 축산에 사용한 기간은 상속인이 축산에 사용한 기간으로 본다.

㉰ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수 또는 수용되는 경우로서 상속받은 날부터 3년이 되는 날까지 택지개발지구 등으로 지정(관계 행정기관의 장이 관보 또는 공보에 고시한 날을 말한다)되는 경우(상속받은 날 전에 지정된 경우를 포함한다)에는 피상속인이 취득하여 축산에 사용한 기간(직전 피상속인이 축산에 사용한 기간으로 한정한다) 및 피상속인이 그 배우자로부터 상속받은 축사용지를 축산에 사용한 사실이 있는 경우에는 피상속인의 배우자가 취득한 축사용지를 축산에 사용한 기간은 상속인이 축산에 사용한 기간으로 본다.

※ 택지개발지구 등으로 지정된 경우
- 「택지개발촉진법」 제3조에 따라 지정된 택지개발지구
- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조·제7조의2 또는 제8조에 따라 지정된 산업단지

- 「보금자리주택건설 등에 관한 특별법」 제6조에 따라 지정된 보금자리주택지구
- 「도시 및 주거환경정비법」 제4조에 따라 지정된 정비구역
- 「신항만건설촉진법」 제5조에 따라 지정된 신항만건설예정지역
- 「도시개발법」 제9조에 따라 지정된 도시개발구역
- 「철도건설법」 제9조에 따라 철도건설사업실시계획 승인을 받은 지역
- 위와 유사한 경우로서 다른 법률에 따라 예정지구 또는 실시계획 승인을 받은 지역 해당 공익사업으로 인해 해당 주민이 직접적인 행위제한(건축물의 건축, 토지의 형질 변경 · 분할 등)을 받는 지역

4) 양도일 현재의 축사용지 요건

양도일 현재의 축사용지이어야 한다. 다만, 양도일 이전에 매매계약조건에 따라 매수자가 형질변경, 건축착공 등을 한 경우에는 매매계약일 현재의 축사용지를 기준으로 하며, 환지처분 전에 해당 축사용지가 축사용지 외의 토지로 환지예정지 지정이 되고 그 환지예정지 지정일부터 3년이 경과하기 전의 토지로서 환지예정지 지정 후 토지조성공사의 시행으로 축산을 하지 못하게 된 경우에는 토지조성공사 착수일 현재의 축사용지를 기준으로 한다.

축사용지는 지적공부상의 지목에 관계없이 실지로 가축의 사육에 사용한 축사와 이에 딸린 토지를 말한다.

5) 축산을 폐업하고 축사와 축사용지를 양도하는 경우이어야 한다.

폐업은 거주자가 축산을 사실상 중단하는 것으로서 해당 축사용지 소재지의 시장(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 행정시장을 포함한다) · 군수 · 구청장(자치구의 구청장을 말한다)으로부터 축산기간 및 폐업 확인서에 폐업임을 확인받은 경우를 말한다.

6) 2025.12.31.까지 양도하는 경우에 적용한다.

3. 감면세액의 계산

1) 감면하는 세액은 다음 산식에 따라 계산한다.
감면세액 = 양도소득세 산출세액 × 축사용지 면적 / 총 양도면적

2) 주거지역 등에 편입된 경우 감면소득금액 계산
「소득세법」 제95조 제1항에 따른 양도소득금액 × (주거지역 등에 편입되거나 환지예정지 지정을 받은 날의 기준시가 - 취득 당시의 기준시가) / (양도 당시의 기준시가 - 취득 당시의 기준시가)

3) 공익사업용으로 수용되는 경우
「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수되거나 수용되는 경우에는 위 2)의 산식 중 양도 당시의 기준시가를 보상액 산정 당시 해당 토지의 개별공시지가로 한다.

4. 감면 한도

과세기간 감면한도와 5년간 합계액에 대한 감면한도를 모두 적용받는 것으로 각각 감면한도를 계산하여 둘 중 감면한도가 낮은 금액을 한도로 당해 과세기간에 감면하게 된다.

① 과세기간 감면한도 : 다른 감면을 포함하여 1년간 1억원을 한도로 감면한다.

② 5년간 합계액 감면한도 : 다른 감면을 포함하여 5년간 2억원을 한도로 한다.

5. 감면 신청

양도소득세 감면신청을 하려는 사람은 해당 축사용지를 양도한 날이 속하는 과세기간의 과세표준신고(예정신고를 포함한다)와 함께 세액감면신청서 및 시장·군수·

구청장이 발급하는 축산기간 및 폐업 확인서를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

6. 사후 관리

양도소득세를 감면받은 거주자가 해당 축사용지 양도 후 5년 이내에 축산업을 다시 하는 경우에는 감면받은 세액을 추징한다. 다만, 축산용지에 대한 양도소득세 감면을 받은 사람이 그 이후에 상속으로 인하여 축산업을 하게 되는 경우에는 그러하지 아니한다.

제4장

어업용 토지등에 대한 양도소득세의 감면

(조특법 §69의3, 2017.12.29. 신설)

1. 개 요

농업인과의 형평 등을 감안하여 어업인의 경영을 지원하기 위하여 2017.12.29. 조세특례제한법 제69조의3으로 신설된 제도로,

주요 내용은 어업용 토지 등 소재지에 거주하는 거주자가 직접 어업에 사용한 어업용 토지 등을 2028.12.31.까지 양도함에 따라 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세의 100분의 100에 상당하는 세액을 감면한다. 다만, 해당 토지가 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 및 공업지역에 편입되거나 「도시개발법」 또는 그 밖의 법률에 따라 환지처분 전에 해당 축사용지 외의 토지로 환지예정지 지정을 받은 경우에는 주거지역등에 편입되거나, 환지예정지 지정을 받은 날까지 발생한 소득으로서 대통령령으로 정하는 소득에 대하여만 양도소득세의 100분의 100에 상당하는 세액을 감면하는 제도이다.

위 감면제도는 2018.1.1. 이후 최초로 양도하는 분부터 적용한다.

2. 감면 요건

가. 어업용 토지등 요건(조특법시행령 §66의3④)

양도일 현재의 어업용 토지등일 것 다만, 양도일 이전에 매매계약조건에 따라 매수자가 형질변경, 건축착공 등을 한 경우에는 매매계약일 현재의 어업용 토지등을 기준으로 하며, 환지처분 전에 해당 어업용 토지 등이 어업용 토지 등 외의 토지로 환지예정지 지정이 되고 그 환지예정지 지정일부터 3년이 경과하기 전의

토지로서 환지예정지 지정 후 토지조성공사의 시행으로 양식등을 하지 못하게 된 경우에는 토지조성공사 착수일 현재의 어업용 토지 등을 기준으로 한다.

나. 거주자 요건 (조특법시행령 §66의3②)

해당 어업용 토지 등 소재지에 8년 이상 다음 어느 하나의 지역에 거주하는 「수산업법」에 따른 어업인 또는 「수산종자산업육성법」에 따른 수산종자생산업자(바다, 바닷가, 수산종자생산업을 목적으로 인공적으로 조성된 육상의 해수면을 이용하는 수산종자생산업자로 한정한다)로서 어업용 토지 등 양도일 현재 거주자(비거주자가 된 날로부터 2년 이내인 자 포함)이어야 한다.

① 어업용 토지등이 소재하는 시(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 행정시를 포함)·군·구(자치구를 말함) 안의 지역

② 위 ①의 지역과 연접한 시·군·구 안의 지역

③ 해당 어업용 토지등으로부터 직선거리로 30㎞ 이내의 지역

④ 양식등의 개시 당시에는 위 ① 또는 위 ② 지역에 해당하였으나 행정구역의 개편 등으로 이에 해당하지 아니하게 된 지역을 포함한다.

다. 직접 어업에 사용 요건 (조특법시행령 §66의3①)

어업용 토지 등을 직접 어업에 사용한다는 것은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

① 거주자가 소유하는 어업용 토지 등에서 「수산업법」에 따른 육상해수양식어업 및 「수산종자산업육성법」에 따른 수산종자생산업(바다, 바닷가, 수산종자생산업을 목적으로 인공적으로 조성된 육상의 해수면을 이용하는 수산종자생산업으로 한정)에 상시 종사하는 것

② 거주자가 그 소유 어업용 토지등에서 양식 등의 2분의 1 이상을 자기의 노동력에 의하여 수행하는 것

라. 양식등에 사용한 기간 요건 (조특법시행령 §66의3③,⑩,⑦,)

① 해당 토지등을 취득한 때부터 양도할 때까지 8년 이상 자기가 직접 양식등에 사용할 것

② 양식 등에 사용한 기간의 계산에 관하여는 자경농지에 관한 규정(경작기간 중 총급여 등의 합계 3,700만원 이상이거나 복식부기의무자 수입금액기준 이상의 수입금액이 넘는 과세기간 발생시 '계속하여 경작' 요건 불충족)을 준용한다.

③ 어업용 토지등을 교환·분합 및 대토한 경우로서 새로이 취득하는 어업용 토지등이 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수되거나 수용되는 경우에는 교환·분합 및 대토 전의 어업용 토지등을 양식등에 사용한 기간을 포함하여 계산

④ 어업용 토지등을 상속받은 경우

㉠ 상속인이 1년 이상 계속하여 양식등에 사용하는 경우 다음 기간 통산

ⓐ 피상속인(직전 피상속인에 한정)이 취득하여 양식등에 사용한 기간

ⓑ 피상속인이 배우자로부터 상속받아 양식등에 사용한 경우 피상속인의 배우자가 양식등에 사용한 기간

㉡ 상속인이 1년 이상 계속하여 양식등에 사용하지 아니하더라도 다음의 경우에는 위 ⓐ와 ⓑ의 기간 통산

ⓐ 상속 후 3년 이내 양도하는 경우

ⓑ 어업용 토지등을 교환·분합 및 대토한 경우로서 새로이 취득하는 어업용 토지등이 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수 또는 수용되는 경우로서 상속받은 날부터 3년이 되는 날까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역으로 지정(관계 행정기관의 장이 관보 또는 공보에 고시한 날을 말한다)되는 경우(상속받은 날 전에 지정된 경우를 포함한다)

1. 「택지개발촉진법」 제3조에 따라 지정된 택지개발지구
2. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조·제7조의2 또는 제8조에 따라 지정된 산업단지
3. 제1호 및 제2호 외의 지역으로서 기획재정부령으로 정하는 지역

마. 감면적용 배제 (조특법시행령 §66의3③)

① 양도일 현재 특별시·광역시(광역시에 있는 군은 제외한다) 또는 시[「지방자치법」 제3조제4항에 따라 설치된 도농(都農) 복합형태의 시의 읍·면 지역 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따라 설치된 행정시의 읍·면 지역은 제외한다]에 있는 어업용 토지등 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역 안에 있는 어업용 토지등으로서 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 어업용 토지등. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

㉠ 사업시행지역 안의 토지소유자가 1천명 이상이거나 사업시행면적이 기획재정부령으로 정하는 규모 이상인 개발사업(이하 이 호에서 "대규모개발사업"이라 한다)지역(사업인정고시일이 같은 하나의 사업시행지역을 말한다) 안에서 대규모개발사업의 시행으로 인하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 편입된 어업용 토지등으로서 사업시행자의 단계적 사업시행 또는 보상지연으로 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 경우

㉡ 사업시행자가 국가, 지방자치단체, 그 밖에 기획재정부령으로 정하는 공공기관인 개발사업지역 안에서 개발사업의 시행으로 인하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 편입된 어업용 토지등으로서 기획재정부령으로 정하는 부득이한 사유에 해당하는 경우

㉢ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 및 공업지역에 편입된 어업용 토지등으로서 편입된 후 3년 이내에 대규모개발사업이 시행되고, 대규모개발사업 시행자의 단계적 사업시행 또는 보상지연으로 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 경우(대규모개발사업지역 안에 있는 경우로 한정한다)

② 「도시개발법」 또는 그 밖의 법률에 따라 환지처분 이전에 어업용 토지등 외의 토지로 환지 예정지를 지정하는 경우에는 그 환지 예정지 지정일부터 3년이 지난 어업용 토지등. 다만, 환지처분에 따라 교부받는 환지 청산금에 해당하는 부분은 제외한다.

3. 감면세액 및 감면세액의 한도

가. 감면세액 (조특법 §69의3①)

어업용 토지 등을 2028.12.31.까지 양도함에 따라 발생하는 소득에 대해서는 양도소득세의 100분의 100에 상당하는 세액을 감면한다. 다만, 해당 어업용 토지등이 주거지역 등에 편입되거나 「도시개발법」 또는 그 밖의 법률에 따라 환지처분 전에 해당 어업용 토지 등 외의 토지로 환지예정지 지정을 받은 경우에는 주거지역 등에 편입되거나 환지예정지 지정을 받은 날까지 발생한 소득으로서 다음 산식에 따라 계산한 소득에 대해서만 양도소득세의 100분의 100에 상당하는 세액을 감면한다.

이 경우 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수·수용되는 경우에는 보상가액 산정의 기초가 되는 기준시가를 양도 당시의 기준시가로 보며, 새로운 기준시가가 고시되기 전에 취득하거나 양도한 경우 또는 주거지역 등에 편입되거나 환지예정지 지정을 받은 날이 도래하는 경우에는 직전의 기준시가를 적용한다(조특법 §69의3①단서, 동법 시행령 §66의3⑧).

$$\text{양도소득금액} \times \frac{\text{주거지역 등에 편입되거나 환지예정지 지정을 받은 날의 기준시가} - \text{취득당시의 기준시가}}{\text{양도 당시 기준시가} - \text{취득 당시 기준시가}}$$

나. 감면세액의 한도 (조특법 §133)

감면세액의 한도는 당해 연도 1억원, 5개 과세기간 2억원이다.

4. 감면의 신청 (조특법 §69의3②, 동법 시행령 §66의3⑨)

양도소득세 감면신청을 하려는 사람은 해당 어업용 토지등을 양도한 날이 속하는 과세기간의 과세표준신고(예정신고를 포함한다)와 함께 기획재정부령으로 정하는 세액감면신청서를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

제5장

자경산지에 대한 양도소득세의 감면

(조특법 §69의4, 2017.12.19. 신설)

1. 개 요

산림자원을 육성하고 지원하기 위하여 2017.12.29. 조세특례제한법 제69조의4로 신설된 제도로,

주요 내용은 산지 소재지에 거주하는 거주자가 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제13조에 따른 산림경영계획인가를 받아 10년 이상 직접 경영한 산지를 양도함에 따라 발생하는 소득에 대해서는 양도소득세의 10~50%를 감면한다. 다만, 해당 산지가 주거지역등에 편입되거나 「도시개발법」 또는 그 밖의 법률에 따라 환지처분 전에 산지 외의 토지로 환지예정지 지정을 받은 경우에는 주거지역등에 편입되거나 환지예정지 지정을 받은 날까지 발생한 소득으로서 대통령령으로 정하는 소득에 대해서만 세액을 감면하는 제도이다.

위 감면제도는 2018.1.1. 이후 최초로 양도하는 분부터 적용한다.

2. 감면 요건

가. 산지의 요건(조특법시행령 §66의4④)

양도일 현재의 산지를 기준으로 한다. 다만, 양도일 이전에 매매계약조건에 따라 매수자가 형질변경, 건축착공 등을 한 경우에는 매매계약일 현재의 산지를 기준으로 하며, 환지처분 전에 해당 산지가 산지 외의 토지로 환지예정지 지정이 되고 그 환지예정지 지정일부터 3년이 경과하기 전의 토지로서 환지예정지 지정 후 토지조성공사의 시행으로 임업을 하지 못하게 된 경우에는 토지조성공사 착수일 현재의 산지를 기준으로 한다.

나. 거주자 요건 (조특법시행령 §66의4①)

해당 산지 소재지에 10년 이상 다음의 어느 하나에 해당하는 지역에서 거주하는 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」에 따른 임업인으로서 산지 양도일 현재 거주자(비거주자가 된 날부터 2년 이내인 자를 포함)이어야 한다.

① 산지가 소재하는 시(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 행정시를 포함)·군·구(자치구를 말함) 안의 지역

② 위 ①의 지역과 연접한 시·군·구 안의 지역

③ 해당 산지로부터 직선거리로 30㎞ 이내의 지역

④ 임업 개시 당시에는 위 ① 또는 위 ② 지역에 해당하였으나 행정구역의 개편 등으로 이에 해당하지 아니하게 된 지역을 포함한다.

다. 직접 경영 요건 (조특법시행령 §66의4②)

산지를 직접 경영한다는 것은 다음 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

① 거주자가 그 소유 산지에서 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」에 따른 임업에 상시 종사하는 것

② 거주자가 그 소유 산지에서 임작업의 2분의 1 이상을 자기의 노동력에 의하여 수행하는 것

라. 산지에 사용한 기간 요건 (조특법시행령 §66의4③,⑩,⑦,)

① 해당 산지를 취득한 때부터 양도할 때까지 10년 이상 자기가 직접 임업에 사용할 것

② 임업에 사용한 기간의 계산에 관하여는 자경농지에 관한 규정(경작기간 중 총급여 등의 합계 3,700만원 이상이거나 복식부기의무자 수입금액기준 이상의 수입금액이 넘는 과세기간 발생시 '계속하여 경작' 요건 불충족)을 준용한다.

③ 산지를 교환·분합 및 대토한 경우로서 새로이 취득하는 산지가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수되거나 수용되는 경우에는 교환·분합 및 대토 전의 산지를 임업에 사용한 기간을 포함하여 계산

④ 산지를 상속받은 경우

㉠ 상속인이 1년 이상 계속하여 임업 사용하는 경우 다음 기간 통산

ⓐ 피상속인(직전 피상속인에 한정)이 취득하여 임업에 사용한 기간

ⓑ 피상속인이 배우자로부터 상속받아 임업에 사용한 경우 피상속인의 배우자가 임업에 사용한 기간

㉡ 상속인이 1년 이상 계속하여 임업에 사용하지 아니하더라도 다음의 경우에는 위 ⓐ와 ⓑ의 기간 통산

ⓐ 상속 후 3년 이내 양도하는 경우

ⓑ 산지를 교환·분합 및 대토한 경우로서 새로이 취득하는 산지가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수 또는 수용되는 경우로서 상속받은 날부터 3년이 되는 날까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역으로 지정(관계 행정기관의 장이 관보 또는 공보에 고시한 날을 말한다)되는 경우(상속받은 날 전에 지정된 경우를 포함한다)

1. 「택지개발촉진법」 제3조에 따라 지정된 택지개발지구
2. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조·제7조의2 또는 제8조에 따라 지정된 산업단지
3. 제1호 및 제2호 외의 지역으로서 기획재정부령으로 정하는 지역

마. 감면적용 배제 (조특법시행령 §66의4③)

① 양도일 현재 특별시·광역시(광역시에 있는 군은 제외한다) 또는 시[「지방자치법」 제3조제4항에 따라 설치된 도농(都農) 복합형태의 시의 읍·면 지역 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따라 설치된 행정시의 읍·면 지역은 제외한다]에 있는 어업용 토지등 중 「국토의 계획 및

이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역 안에 있는 어업용 토지등으로서 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 어업용 토지등. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

㉠ 사업시행지역 안의 토지소유자가 1천명 이상이거나 사업시행면적이 기획재정부령으로 정하는 규모 이상인 개발사업(이하 이 호에서 "대규모개발사업"이라 한다)지역(사업인정고시일이 같은 하나의 사업시행지역을 말한다) 안에서 대규모개발사업의 시행으로 인하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 편입된 산지로서 사업시행자의 단계적 사업시행 또는 보상지연으로 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 경우

㉡ 사업시행자가 국가, 지방자치단체, 그 밖에 기획재정부령으로 정하는 공공기관인 개발사업지역 안에서 개발사업의 시행으로 인하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 편입된 산지로서 기획재정부령으로 정하는 부득이한 사유에 해당하는 경우

㉢ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역·상업지역 및 공업지역에 편입된 산지로서 편입된 후 3년 이내에 대규모개발사업이 시행되고, 대규모개발사업 시행자의 단계적 사업시행 또는 보상지연으로 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 경우(대규모개발사업지역 안에 있는 경우로 한정한다)

② 「도시개발법」 또는 그 밖의 법률에 따라 환지처분 이전에 산지 외의 토지로 환지예정지를 지정하는 경우에는 그 환지 예정지 지정일부터 3년이 지난 어업용 토지등. 다만, 환지처분에 따라 교부받는 환지 청산금에 해당하는 부분은 제외한다.

3. 감면세액 (조특법 §69의4①, 동법 시행령 §66의4⑧)

10년 이상 직접 경영한 산지를 양도함에 따라 발생하는 소득에 대해서는 다음 표와 같이 직접 경영한 기간에 따라 양도소득세의 10~50%의 세액을 감면한다. 다만, 해당 산지가 주거지역 등에 편입되거나 「도시개발법」 또는 그 밖의 법률에 따라 환지처분 전에 해당 산지 외의 토지로 환지예정지 지정을 받은 경우에는 주거

지역 등에 편입되거나 환지예정지 지정을 받은 날까지 발생한 소득으로서 다음 산식에 따라 계산한 소득에 대해서만 세액을 감면한다.

직접 경영한 기간	감 면 세 액
10년 이상 20년 미만	양도소득세의 100분의 10에 상당하는 세액
20년 이상 30년 미만	양도소득세의 100분의 20에 상당하는 세액
30년 이상 40년 미만	양도소득세의 100분의 30에 상당하는 세액
40년 이상 50년 미만	양도소득세의 100분의 40에 상당하는 세액
50년 이상	양도소득세의 100분의 50에 상당하는 세액

이 경우 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수·수용되는 경우에는 보상가액 산정의 기초가 되는 기준시가를 양도 당시의 기준시가로 보며, 새로운 기준시가가 고시되기 전에 취득하거나 양도한 경우 또는 주거지역 등에 편입되거나 환지예정지 지정을 받은 날이 도래하는 경우에는 직전의 기준시가를 적용한다.

$$\text{양도소득금액} \times \frac{\text{주거지역 등에 편입되거나 환지예정지 지정을 받은 날의 기준시가} - \text{취득당시의 기준시가}}{\text{양도 당시 기준시가} - \text{취득 당시 기준시가}}$$

4. 감면세액의 한도 (조특법 §113)

감면세액의 한도는 당해 연도 1억원, 5개 과세기간 2억원이다.

5. 감면의 신청 (조특법 §69의4②, 동법 시행령 §66의4⑨)

양도소득세 감면신청을 하려는 사람은 해당 산지를 양도한 날이 속하는 과세기간의 과세표준신고(예정신고를 포함한다)와 함께 기획재정부령으로 정하는 세액감면신청서를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

제6장

공익사업에 따른 수용 등 기타 감면

1. 공익사업용 토지 등에 대한 양도소득세의 감면 (조특법 §77)

가. 감면개요

○ 공익사업용 토지 등을 2026.12.31. 까지 양도하면서 양도대금을 토지수용법 등의 규정에 의해 현금으로 지급받는 경우 양도소득세의 15%를 감면함.
(채권보상은 20%, 3년 만기 특약체결 채권은 35%, 5년 만기 특약체결 채권은 45%)

나. 감면요건

1) 다음 어느 하나에 해당하는 소득으로서 당해 토지 등이 속한 사업지역에 대한 사업인정고시일(사업인정고시일전에 양도하는 경우에는 양도일)부터 소급하여 2년 이전에 취득한 토지 등을 2026.12.31. 이전에 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세의 100분의 15에 상당하는 세액을 감면한다(채권으로 보상받은 경우 20%, 3년 만기 특약체결 채권은 35%, 5년 만기 특약체결 채권은 45%).

① 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률이 적용되는 공익사업에 필요한 토지 등을 당해 공익사업의 시행자에게 양도함으로써 발생하는 소득

② 도시 및 주거환경정비법에 의한 정비구역(정비기반시설을 수반하지 아니하는 정비구역을 제외한다)안의 토지 등을 동법에 의한 사업시행자에게 양도함으로써 발생하는 소득

③ 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 기타 법률에 의한 토지 등의 수용으로 인하여 발생하는 소득

※ "2년 이전에 취득한 토지"의 취득일을 적용함에 있어, 상속받거나 배우자 등 이월과세가 적용되는 증여받은 토지 등은 피상속인 또는 증여자가 해당 토지 등의 취득한 날을 해당 토지 등의 취득일로 간주

④ 상기 ①,②를 적용함에 있어 사업시행자로 지정되기 전의 사업자에게 양도한 경우 2010.12.27. 조특법 제77조를 개정하여 상기 ①, ②를 적용함에 있어 거주자가 사업시행자로 지정되기 전의 사업자(이하 "지정 전 사업자"라 한다)에게 2년 이상 보유한 토지등을 2010.1.1. 이후부터 2015.12.31. 이전까지 양도하고 해당 토지등을 양도한 날이 속하는 과세기간의 과세표준신고(예정신고 포함)를 법정신고기한까지 한 경우로서 지정 전 사업자가 그 토지 등의 양도일부터 5년 이내에 사업시행자로 지정받은 경우에는 양도소득세를 감면 받을 수 있게 하였다.

지정 전 사업자에게 양도한 경우 감면 요건

① 2년 이상 보유한 사업시행지역안의 토지를 시행예정자에게 2010년~2015년까지 양도
② 양도소득세 신고를 한 경우일 것(양도일 현재 시행자로 지정된 상태가 아니므로 당초 신고시 감면세액은 없음)
③ 양도일부터 5년 이내에 시행자로 지정될 것(시행자로 지정되면 지정받은 날부터 2개월 이내에 감면신청하는 것이며, 이 경우 감면율은 당초 양도 당시의 감면율에 의하는 것임)

다. 감면세액

양도일	'98.4.10.~'01.12.31.	'02.1.1.~'06.12.31.	'07.1.1.~'07.7.5.	'07.7.6.이후	'09.1.1.이후
감면율	현금 : 25% 채권 : 35%	채권 : 10%	현금 : 10% 채권 : 15%	현금 : 10% 채권 : 15% 만기보상채권 : 20%	현금 : 20% 채권 : 25% 만기보상채권 : 30%

양도일	'10.1.1.이후	'14.1.1.~'15.12.31	'16.1.1.이후	'25.1.1.이후
감면율	현금 : 20% 채권 : 25% 3년만기 보유특약채권 : 40% 5년만기 보유특약채 : 50%	현금 : 15% 채권 : 20% 3년만기 보유특약 채권 : 30% 5년만기 보유특약 채권 : 40%	현금 : 10% 채권 : 15% 3년만기 보유특약 채권 : 30% 5년만기 보유특약 채권 : 40%	현금 : 15% 채권 : 20% 3년만기 보유특약 채권 : 35% 5년만기 보유특약 채권 : 45%

☞ 보상채권 만기보유 감면 요건
① 사업시행자를 예탁자로 하여 개설된 계좌를 통해 증권예탁결제원에 만기까지 예탁할 것(조특령§72③)
② 사업시행자는 특약체결자에 대한 보상명세와 특약위반사실을 익월 말일까지 세무서에 통보할 것 (조특령 §72 ⑥)
③ 만기보유특약 위반시 채권감면분은 인정하나 추가 감면분은 추징한다.
④ 보상채권 만기 보유시 감면의 경우 사업시행자는 감면신청(협의양도 또는 정비구역토지 양도)시 시행자입증서류 및 특약체결사실 및 보상금예탁사실확인서류를 관할 세무서에 제출하여야 하며, 수용된자는 감면신청시 수용확인서와 특약체결사실 및 보상금예탁사실확인서류를 관할세무서에 제출하여야 한다.

실무

◎ 만기보유 특약체결 채권 수령에 대한 35%(45%) 감면

○ 다음의 법률에 근거하여 협의매수 또는 수용될 것
- 「공공주택 특별법(구.「보금자리주택 건설 등에 관한 특별법」)
- 「택지개발촉진법」
- 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」
- 그 밖에 상기 법률과 유사한 법률로서 공익사업에 따른 협의매수 또는 수용에 관한 사항을 규정하고 있는 법률

○ 보상채권을 해당 사업시행자를 예탁자로 하여 개설된 계좌를 통하여 한국예탁결제원에 만기까지 예탁할 것

※ 보상채권 : 법률 제6656호 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 부칙 제2조에 따라 폐지된 「토지수용법」 제45조 또는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제63조의 규정에 의한 보상채권

○ 사업시행자는 보상채권을 만기까지 보유하기로 특약을 체결한 자가 있으면 그 특약체결자에 대한 보상명세를, 특약체결자가 그 특약을 위반하는 경우 그 위반사실을 다음 달 말일까지 납세지 관할 세무서장에게 통보한다.

○ 만기까지 보유하기로 특약을 체결하고 양도소득세의 35%(만기 5년 이상 45%)의 세액을 감면받은 자가 그 특약을 위반하게 된 경우에는 즉시 감면받은 세액 중 양도소득세의 100분의 **15**(만기가 5년 이상인 경우에는 100분의 **25**)에 상당하는 금액을 징수한다(이자상당 가산액은 아래의 내용 참고)

※ 이자상당가산액은 다음의 두가지 방법이 적용된다.

① 조특법 제77조 제1항 제1호·제2호 또는 제2항에 따라 감면받은 세액을 같은법 제3항에 따라 **납부**하는 경우 : 납부하여야 할 세액 × 감면을 받은 과세연도의 종료일 다음 날부터 위반사유가 발생한 과세연도의 종료일까지의 기간 × 25 / 100,000

② 조특법 제77조 제1항에 따라 감면받은 세액을 같은법 제4항에 따라 **징수**하는 경우 : 당초 현물출자한 농지 등에 대한 양도소득세 예정신고 납부기한의 다음날부터 위반사유가 발생한 과세연도의 과세표준신고시 계산한 세액납부일까지의 기간 × 25 / 100,000

＊ 이자상당가산액 가산시 2019.2.12. 개정 전에는 "1일 3/10,000"이었으며, 2019.2.12. 이후 납부 또는 부과하는 경우 개정규정에도 불구하고 해당 이자상당액의 계산의 기준이 되는 기간 중 2019.2.12. 전일까지의 기간에 대한 이자율은 종전 규정에 따름(부칙§25,제29527호, '19.2.12.).

2. 대토보상에 대한 양도소득세 과세이연(조특법 §77의2)

가. 개요

2007.10.17. 이후 2026.12.31. 까지 공익사업의 시행자에게 양도함으로써 발생하는 양도차익으로서 토지 등의 양도대금을 해당 공익사업의 시행으로 조성한 토지로 보상받는 분에 대하여는 양도소득세의 100분의 40에 상당하는 세액을 감면 또는 양도소득세 과세이연 제도를 신설함

나. 과세이연 요건

다음의 2가지 요건을 충족하여야 한다.

① 피보상자 : 사업인정고시일 현재 2년 이상 보유한 토지 등일 것
② 사업시행자 : 대토보상 명세를 익월말일까지 대토보상자 관할세무서에 통보할 것

다. 과세이연세액 및 감면세액과 이자상당액 납부사유 (조특법시행령 §73④)

조특법 제77조의2 제1항에 따라 양도소득세를 감면받거나 과세이연을 받은 거주자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 양도소득세 감면세액 전액[과세이연을 받은 경우에는 총보상액에 대한 세액(거주자가 해당 토지 등을 사업시행자에게 양도하여 발생하는 양도소득금액에 조특법 제77조에 따른 세액감면율을 적용한 세액)에서 거주자가 현금보상 또는 채권보상 등을 통하여 이미 납부한 세액을 뺀 금액으로 하며, 이하 이 조에서 "과세이연금액 상당 세액"이라 한다]에 조특법 시행령 제63조 제9항을 준용하여 계산한 이자상당액을 가산하여 해당 사유가 발생한 날이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내에 양도소득세로 신고·납부하여야 한다.

① 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제63조 제3항에 따른 전매금지를 위반함에 따라 대토보상이 현금보상으로 전환된 경우

② 해당 대토에 대한 소유권 이전등기를 완료한 후 3년 이내에 해당 대토를 양도하는 경우. 다만, 대토를 취득한 후 3년 이내에 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이나 그 밖의 법률에 따라 협의매수되거나 수용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

라. 과세이연세액 및 감면세액의 납부사유 (조특법 시행령 §73⑤)

조특법 제77조의2제1항에 따라 양도소득세를 감면받거나 과세이연을 받은 거주자(제3호의 상속의 경우에는 해당 거주자의 상속인을 말한다)는 다음의 어느 하나에 해당하면 대토보상(40%)과 현금보상[④의 경우 만기보유 특약 없는 채권보상(15%)]의 양도소득세 감면세액의 차액(과세이연을 받은 경우에는 과세이연금액 상당 세액)을 사유가 발생한 날이 속하는 달의 말일부터 2개월(③에 따른 증여의 경우에는 3개월, 같은 호에 따른 상속의 경우에는 6개월) 이내에 양도소득세로 신고·납부하여야 한다.

① 해당 대토에 관한 소유권 이전등기의 등기원인이 대토보상으로 기재되지 아니한 경우

② 조특법 시행령 제73조 제4항 제1호 외의 사유로 현금보상으로 전환된 경우(상기 다. ① 외의 사유로 현금보상으로 전환된 경우)

③ 해당 대토를 증여하거나 그 상속이 이루어지는 경우

④ 대토보상권을 부동산투자회사에 현물출자하는 경우

마. 이자상당액 계산

① 과세이연세액 : 과세이연금액에 소득세법 제104조의 세율을 곱한 금액



과세이연금액(조특령 §73) = 양도소득금액 × 대토보상 상당액 / 총 보상액

② 이자상당액 : 과세이연금액 상당 세액 × 양도소득세 예정신고 납부기한의 다음 날부터 세액의 납부일까지의 기간 × 25/100,000 (조특법시행령 §73④, §63⑨)

바. 사업시행자의 의무

① 사업시행자는 현금보상 전환내역을 다음달 말일까지 관할세무서에 통보하여야 한다(조특법 시행령 §73③).

② 소유권이전등기를 완료하면 대토보상자 관할세무서에 등기부등본을 제출하여야 한다(조특법 시행령 §73⑦).

사. 감면신청 (조특법 시행령 §73⑥)

① 대상자 : 과세이연을 받고자 하는 자
② 신청서류 : 과세이연신청서, 대토보상신청서 및 대토보상계약서 사본

아. 대토한 토지의 양도시 과세방법 (조특법 시행령 §73)

과세이연금액을 차감한 금액을 취득가액으로 과세한다. 장기보유특별공제액은 대토한 토지의 취득일부터 양도일까지의 기간으로 계산한다.

3. 개발제한구역지정에 따른 매수대상 토지 등에 대한 양도소득세 감면 (조특법 §77의3)

가. 개 요

개발제한구역의 지정에 따라 사용 및 수익이 사실상 불가능하게 된 토지를 부득이 최종수단으로 매수청구하게 된다는 점을 감안하여 2009.1.1. 이후 양도하는 분부터 양도소득세의 30%, 50%를 감면한다. 2014.1.1. 이후 양도분부터는 감면율이 25%, 40%로 각각 인하되었다.

나. 감면 요건 및 감면율

1) 개발제한구역 안의 토지 양도

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제3조에 따라 지정된 개발제한구역 내의 해당 토지 등을 같은 법 제17조에 따른 토지매수의 청구 또는 같은 법 제20조에 따른 협의매수를 통하여 2028.12.31.까지 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여 아래에 따른 세액을 감면한다.

※ 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제17조 : 매수청구 가능자
개발제한구역의 지정에 따라 개발제한구역의 토지를 종래의 용도로 사용할 수 없어 그 효용이 현저히 감소된 토지나 그 토지의 사용 및 수익이 사실상 불가능하게 된 토지의 소유자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 국토해양부장관에게 그 토지의 매수를 청구할 수 있다.
1. 개발제한구역으로 지정될 당시부터 계속하여 해당 토지를 소유한 자
2. 토지의 사용·수익이 사실상 불가능하게 되기 전에 해당 토지를 취득하여 계속 소유한 자
3. 제1호나 제2호에 해당하는 자로부터 해당 토지를 상속받아 계속하여 소유한 자

※ 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제20조 : 협의매수
국토해양부장관은 개발제한구역을 지정한 목적을 달성하기 위하여 필요하면 소유자와 협의하여 개발제한구역의 토지와 그 토지의 정착물을 매수할 수 있다.

가) 40% 감면 (2013.12.31.까지는 50%)

개발제한구역 지정일 이전에 해당 토지 등을 취득하여 취득일부터 매수청구일 또는 협의매수일까지 해당 토지 등의 소재지에서 거주하는 대통령령으로 정하는 거주자가 소유한 토지 등 : 양도소득세의 100분의 40에 상당하는 세액

※ "해당 토지 등의 소재지에서 거주하는 대통령령으로 정하는 거주자" 란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역(거주 개시 당시에는 해당 지역에 해당하였으나 행정구역의 개편 등으로 이에 해당하지 아니하게 된 지역을 포함한다)에 거주한 자를 말한다.
1. 해당 토지 등이 소재하는 시·군·구(자치구인 구) 안의 지역
2. 제1호의 지역과 연접한 시·군·구(자치구인 구) 안의 지역
3. 해당 토지 등으로부터 직선거리 30킬로미터 이내의 지역

※ 거주기간을 계산하는 경우 피상속인이 해당 토지 등을 취득하여 거주한 기간은 상속인이 거주한 기간으로 보고, 아래 중 어느 하나에 해당하는 사유로 해당 토지 등의 소재지에 거주하지 못하는 기간은 거주한 것으로 본다.
1. 「초·중등교육법」에 따른 학교(유치원·초등학교 및 중학교를 제외한다) 및 「고등교육법」에 의한 학교에의 취학
2. 「병역법」에 따른 징집
3. 1년 이상의 치료나 요양을 필요로 하는 질병의 치료 또는 요양

나) 25% 감면(2013.12.31.까지는 30%)

매수청구일 또는 협의매수일부터 20년 이전에 취득하여 취득일부터 매수청구일 또는 협의매수일까지 해당 토지 등의 소재지에서 거주하는 대통령령으로 정하는 거주자가 소유한 토지 등 : 양도소득세의 100분의 25에 상당하는 세액

2) 개발제한구역에서 해제된 토지의 양도

개발제한구역에서 해제된 해당 토지 등을 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따른 협의매수 또는 수용을 통하여 2028.12.31.까지 양도함으로써 발생하는 소득에 대해서는 아래에 따른 세액을 감면한다. 다만, 개발제한구역 해제일부터 1년(개발제한구역 해제 이전에 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률」에 따른 경제자유구역의 지정 등 대통령령으로 정하는 지역으로 지정이 된 경우에는 5년) 이내에 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 사업인정고시가 된 경우에 한정한다.

※ 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따른 경제자유구역의 지정 등 대통령령으로 정하는 지역"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역을 말한다.
1. 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제4조에 따라 지정된 경제자유구역
2. 「택지개발촉진법」 제3조에 따라 지정된 택지개발예정지구
3. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조, 제7조, 제7조의 2 또는 제8조에 따라 지정된 산업단지
4. 「기업도시개발 특별법」 제5조에 따라 지정된 기업도시개발구역
5. 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 지역과 유사한 지역으로서 기획재정부령으로 정하는 지역

가) 40% 감면(2013.12.31.까지는 50%)

개발제한구역 지정일 이전에 해당 토지 등을 취득하여 취득일부터 사업인정고시일까지 해당 토지 등의 소재지에서 거주하는 대통령령으로 정하는 거주자가 소유한 토지 등 : 양도소득세의 100분의 40에 상당하는 세액

나) 25% 감면(2013.12.31.까지는 30%)

사업인정고시일부터 20년 이전에 취득하여 취득일부터 사업인정고시일까지 해당 토지 등의 소재지에서 거주하는 대통령령으로 정하는 거주자가 소유한 토지 등 : 양도소득세의 100분의 25에 상당하는 세액

다. 상속받은 토지의 취득시기 특례

감면적용시 상속받은 토지 등은 피상속인이 해당 토지 등을 취득한 날을 해당 토지 등의 취득일로 본다.

라. 감면신청

양도소득세의 감면신청을 하려는 자는 해당 토지 등을 양도한 날이 속하는 과세연도의 과세표준신고(예정신고를 포함한다)와 함께 기획재정부령으로 정하는 세액감면신청서에 토지매수 청구 또는 협의매수된 사실을 확인할 수 있는 서류를 첨부하여 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

마. 주요사례

1) 개발제한구역 지정에 따른 매수대상 토지 등에 대한 감면

「조세특례제한법」 제77조의3 제2항에 따른 개발제한구역 토지 등에 대한 양도소득세 감면 규정은 해당 토지 등의 취득일부터 사업인정고시일까지 조특법 시행령 제74조 제1항에 따른 해당 토지 등의 소재지에 계속하여 거주한 경우(조특법 시행규칙 제30조에 따른 부득이한 사유로 거주하지 못한 기간은 거주한 것으로 봄)에 적용되는 것임(부동산거래관리과-515, 2010.4.7.)

2) 개발제한구역에서 해제되지 않은 토지가 수용된 경우 감면

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제3조에 따라 지정된 개발제한구역 내의 토지 등을 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 협의매수 또는 수용을 통하여 2020.12.31.까지 양도하는 경우로서 개발제한구역에서 해제되기 전에 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따른 사업인정고시가 된 경우에도 「조세특례제한법」 제77조의3 제2항은 적용되는 것임(재산세과-978, 2009. 12.10.)

4. 박물관 등의 이전에 대한 양도소득세의 과세특례 (조특법 §83)

가. 개요

거주자가 3년 이상 운영한 박물관 등을 이전하기 위하여 건물과 부속토지를 2022.12.31.까지 양도하는 경우에는 종전시설을 양도함에 따라 발생하는 양도차익에 상당하는 금액에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 양도소득세를 3년 거치 5년 분할 납부할 수 있는 제도를 2017년 신설하였다.

나. 특례대상 소득

① 특례대상 소득

박물관 등의 건물과 부속토지를 이전하기 위하여 종전시설을 2022.12.31. 이전에 양도함으로써 발생한 소득을 말한다.

② 3년 거치 5년 분할 납부할 양도소득세(조특법 시행령 §78①)

【양도차익 × 신규시설 취득가액 / 종전시설 양도가액 】을 기준으로 계산한 양도소득세 상당액

다. 요건

다음의 요건을 충족하여야 한다.

① 거주자일 것

② 3년 이상 운영한 다음의 어느 하나에 해당되는 시설의 이전일 것

- 「도서관법」 제31조에 따라 등록한 사립 공공도서관
- 「박물관 및 미술관진흥법」 제61조에 따라 등록한 사립 박물관 및 사립미술관
- 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제6조에 따라 등록한 사립과학관

③ 시설이전이 다음에 해당할 것
- 신규시설을 취득하여 개관한 날부터 2년 이내에 종전시설을 양도할 것
- 종전시설을 양도한 날부터 1년(신규시설을 새로 건설하는 경우에는 3년) 이내에 신규시설을 취득하여 개관할 것

라. 사후관리 (조특법 §83②)

박물관 등을 이전하지 아니하거나 박물관 등을 이전하여 개관한 날부터 3년 이내에 해당 건물과 부속토지를 처분하거나 폐관한 경우 사유발생일이 속하는 과세기간에 조세특례제한법 제33조 제3항을 준용하여 분할납부할 세액(이자상당액 포함)을 일시 납부하여야 한다. 다만, 양도소득세액 중 일부를 납부한 경우에는 해당 금액은 기 납부세액으로 제외한다. 또한, 부득이한 사유가 있는 경우는 추징 예외사유로 인정한다.

마. 기타 (추징 예외사유)(조특법 시행령 §78⑧)

다음은 '부득이한 사유가 있는 경우'로서 추징 예외사유로 인정한다.

① 해당 신규시설이 다음의 법률에 따른 수용에 해당되는 경우
1. 「공공주택특별법」
2. 「택지개발촉진법」
3. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 따른 법률과 유사한 법률로서 공익사업에 따른 협의매수 또는 수용에 관한 사항을 규정하고 있는 법률

② 법률에 따른 폐관·이전명령 등에 따라 해당 신규시설을 폐관하거나 처분하는 경우

바. 분할납부 신청

분할납부를 받고자 하는 거주자는 종전시설의 양도일이 속하는 과세연도의 과세표준신고(예정신고를 포함한다)와 함께 분할납부신청서와 이전(예정)명세서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다(조특법 시행령 §78⑤).

5. 공익사업 수용 등에 따른 공장 이전시 과세특례 (조특법 §85의7)

가. 개요

2008.1.1.이후 양도하는 분부터 공익사업 목적의 공장 수용(협의매수 포함)에 따른 이전시 양도소득세를 5년 거치 5년 분할 납부할 수 있는 제도를 신설하였는바, 다음 ①과 ②중에서 선택이 가능하다(조특법 §127⑧).

① 조특법 제77조에 따른 양도소득세의 감면

② 공익사업 목적 공장수용(협의매수 포함)에 따른 이전시 양도소득세 5년 거치 5년 분할납부

나. 특례대상 소득

① 특례대상 소득

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업의 시행으로 해당공익사업지역 안에서 그 사업인정고시일(사업이전고시일 전에 양도하는 경우에는 양도일)부터 소급하여 2년 이상 가동한 공장을 수도권이외의 지역으로 이전하기 위하여 해당 공장의 대지와 건물을 해당 공익사업의 시행자에게 2023. 12.31. 이전에 양도함으로써 발생한 소득을 말한다.

② 5년 거치 5년 분할 납부할 양도소득세(조특법 시행령 §79의8③)

【양도차익 × 지방공장 취득가액 / 기존공장 양도가액(100분의 100을 한도로 함)】을 기준으로 계산한 양도소득세 상당액

실무

◎ 공익사업 수용 등에 따른 공장이전에 대한 양도소득세 최초 분할 납부기한은?

○ 질의내용

〈사실관계〉

- 거주자가 2008년중 공익사업 시행자에게 공장을 양도하고 조특법 제85조의7에 따른 양도소득세 분할납부신청서를 제출하여 분할납부를 적용받음

〈질의내용〉 양도소득세 최초분할납부 기한은

(갑설) 확정신고기한인 2009.5.31.로부터 3년이 지난 2013.5.31.부터 분할납부

(을설) 확정신고기한인 2009.5.31.로부터 3년이 되는 날인 2012.5.31.부터 분할납부

○ 회신내용(기획재정부 재산세제과-853, 2013.12.16.)

- 2008년 양도분의 최초 분할납부 기한은 과세표준 확정신고기한(2009.5.31.) 종료일로부터 3년이 되는 날인 2012.5.31.임(위 을설임)

다. 요건

다음의 요건을 충족하여야 한다.

① 사업인정고시일과 양도일 중 빠른 날부터 2년 이상 가동한 공장일 것

※ 2년 미만 가동한 공장인 경우 양도일 현재 1년 이상 가동한 공장의 토지로서 사업인정고시일부터 소급하여 5년 이상 보유한 토지를 포함하며, 이는 2010.1.1. 이후 양도분부터 적용한다.

② 거주자일 것

③ 공장 이전지역이 다음에 해당하지 않을 것

- 수도권과밀억제권역
- 산업단지를 제외한 부산(기장군 제외), 대구(달성군 제외), 광주, 대전, 울산광역시

※ 공익사업시행지역으로 이전하는 경우 : 공익사업의 시행으로 조성한 공익사업 지역 안의 토지를 사업시행자로부터 직접 취득하여 해당 공장의 용지로 사용하는 경우를 포함하며, 이는 2010.1.1. 이후 양도분부터 적용한다.

④ 공장이전방법이 다음에 해당할 것

- 지방공장 취득하여 사업개시한 날로부터 2년 이내에 기존공장 양도할 것
- 기존공장 양도일로부터 3년(허가·인가지연 등 재경부령이 정하는 사유가 있는 경우 6년)이내 지방공장 취득하여 사업개시할 것

라. 사후관리 (조특법 시행령 §79의8⑥)

공장이전을 하지 않거나 공장양도일로부터 3년 이내에 해당사업을 폐지·해산한 경우 사유발생일이 속하는 과세기간에 조세특례제한법 제33조 제3항을 준용하여 분할납부할 세액(이자상당액 포함)을 일시 납부하여야 한다.

마. 기타

기존공장 양도일이 속하는 과세연도 종료일까지 지방공장을 취득하지 않은 경우 지방공장의 가액(면적)은 이전(예정)명세상의 예정가액(면적)에 의한다(조특법 시행령 §79의8). 이 경우 실제가액(면적)과의 차이는 지방공장을 취득하여 사업개시한 날이 속하는 연도에 납부한다.

지방공장 취득 후 사업개시하면 이전완료보고서를 제출하여야 한다.

바. 분할납부 신청

분할납부를 받고자 하는 거주자는 과세이연신청서와 이전(예정)명세서 제출하여야 한다(조특법 시행령 §79의8).

6. 중소기업의 공장이전에 대한 과세특례 (조특법 §85의8)

가. 개요

2년 이상 계속하여 공장시설을 갖추고 사업을 영위하는 중소기업이 수도권 과밀억제권역 외의 지역으로 공장을 이전하거나 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 2년 이상 계속하여 공장시설을 갖추고 사업을 하는 중소기업이 동일한

산업단지 내 다른 공장으로 이전하는 경우 해당 공장의 대지와 건물을 2028.12.31. 까지 양도함으로써 발생하는 양도차익에 상당하는 금액은 양도소득세를 5년 거치 5년 분할 납부할 수 있다(법인의 경우 5년 거치 5년 분할하여 익금에 산입).

동 규정은 2020.1.1. 이후 최초로 양도하는 분부터 적용한다(법인의 경우 2020.1.1. 이후 최초로 개시하는 사업연도 분부터 적용).

나. 요건

① 대상

2년 이상 계속하여 공장시설을 갖추고 사업을 영위하는 중소기업에 해당하여야 한다.

ⅰ) 공장이란 "공장"이라 함은 제조장 또는 「자동차관리법 시행규칙」 제131조의 규정에 의한 자동차종합정비업 또는 소형자동차정비업의 사업장 자동차정비공장으로서 제조 또는 사업단위로 독립된 자동차정비공장을 말한다(조특법 시행령 §79의9⑪).

ⅱ) 중소기업이란 조특법 시행령 제2조의 중소기업을 말한다.

② 공장을 이전하는 방법

다음의 어느 하나의 해당하는 방법으로 이전하여야 한다.

ⅰ) 신규공장을 취득하여 사업을 개시하는 경우 사업을 개시한 날부터 2년 이내에 기존 공장을 양도하는 방법

ⅱ) 기존공장을 양도한 날부터 3년(공사의 허가 또는 인가의 지연 등 기획재정부령으로 정하는 부득이한 사유가 있으면 6년) 이내에 신규공장을 취득하여 사업을 개시하는 방법

③ 공장 이전지역

수도권과밀억제권역(「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 지정된 산업단지는 제외한다)외의 지역으로 이전하여야 한다.

☞ 과밀억제권역 : 서울, 인천 및 경기 14개시

- 서울시
- 인천광역시(강화군·옹진군 등 제외)
- 경기 14개시(의정부, 구리, 남양주, 하남, 고양, 수원, 성남, 안양, 부천, 광명, 과천, 의왕, 군포, 시흥)

☞ 산업단지(산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조)

- 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따자 지정된 국가산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지, 농공단지를 말한다.

④ 양도시기의 제한

2028.12.31.까지 양도하는 경우에 적용한다.

다. 과세 특례

① 내국 법인

해당 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금에 산입하지 아니하는 방법.

이 경우 해당 금액은 양도일이 속하는 사업연도가 끝나는 날 이후 5년이 되는 날이 속하는 사업연도부터 5개 사업연도의 기간에 균등액 이상을 익금에 산입하여야 한다.

- 과세특례 익금 = (기존공장의 양도가액에서 장부가액과 직전 사업연도종료일 현재 「법인세법」 제13조제1호에 따른 이월결손금의 합계액을 뺀 금액) × 신규 공장 취득가액 / 기존공장 양도가액 (100분의 100을 한도로 한다).
- 기존공장의 양도일이 속하는 과세연도 종료일까지 신규공장을 취득하지 아니한 경우 신규 공장의 취득가액은 이전(예정)명세서상의 예정가액으로 한다.

② 거주자

양도소득세를 양도일이 속하는 해당 연도의 양도소득세 과세표준 확정신고기한까지 납부하여야 할 양도소득세로 보지 아니하는 방법. 이 경우 해당 세액은 양도일이 속하는 해당 연도의 양도소득세 과세표준 확정신고기한이 끝나는 날 이후 5년이 되는 날부터 5년의 기간에 균등액 이상을 납부하여야 한다.

- 과세특례 양도차익 = 기존공장 양도차익 × 신규 공장 취득가액 / 기존공장 양도가액(100분의 100을 한도로 한다).
- 기존공장의 양도일이 속하는 과세연도 종료일까지 신규공장을 취득하지 아니한 경우 신규 공장의 취득가액은 이전(예정)명세서상의 예정가액으로 한다.

③ 취득 예정가액에 따라 익금에 산입하지 아니하거나 분할납부를 적용받은 때 실제 취득가액을 기준으로 계산한 금액을 초과하여 적용받은 금액을 신규 공장을 취득하여 사업을 개시한 날이 속하는 과세연도의 익금에 산입하거나 양도소득세로 납부하여야 한다.

라. 사후 관리

공장을 이전하지 아니하거나 해당 공장의 양도일부터 3년 이내에 해당 사업을 폐지하거나 해산한 경우에는 해당 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도의 소득금액을 계산할 때 조특법 시행령 제79조의9 제6항에 따라 계산한 금액을 익금에 산입하거나(이자상당 가산액 포함), 분할납부할 세액을 이자상당 가산액을 포함하여 양도소득세로 납부하여야 한다.

이자상당 가산액은 조세특례제한법 제33조 제3항 후단의 규정에 따라 계산한다.

마. 신청

① 내국법인

기존공장의 양도일이 속하는 사업연도의 과세표준신고와 함께 양도차익명세 및 분할익금산입조정명세서와 이전(예정)명세서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

② 거주자

기존공장의 양도일이 속하는 과세연도의 과세표준신고(예정신고를 포함한다)와 함께 분할납부신청서와 이전(예정)명세서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

③ 신규공장을 취득하여 사업을 개시한 때에는 그 사업개시일이 속하는 과세연도의 과세표준신고와 함께 이전완료보고서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

7. 공익사업에 따른 물류시설 이전에 대한 과세특례(조특법 §85의9)

가. 개요

공익사업의 시행으로 해당 공익사업지역에서 그 사업인정고시일부터 소급하여 5년 이상 사용한 물류사업자의 물류시설을 지방으로 이전하기 위하여 그 물류시설의 대지 또는 건물을 그 공익사업의 사업시행자에게 2026.12.31.까지 양도함으로써 발생하는 양도차익에 상당하는 금액은 양도소득세를 3년 거치 3년 분할납부할 수 있다. 동 규정은 2010.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용한다.

나. 과세특례 요건

① 거주자에게 적용

② 사업인정고시일(사업인정고시일 전에 양도하는 경우에는 양도일)부터 소급하여 5년 이상 사용한 「제조업자의 생산품 보관·조립·수선시설 및 물류정책기본법」에 의한 물류사업자의 물류시설의 대지 또는 건물에 해당하여야 한다.

③ 공익사업의 시행자에게 양도하여야 한다.

④ 물류시설 이전지역
해당 공익사업 시행지역 밖의 지역으로서 다음의 어느 하나에 해당하지 아니하는 지역으로 이전하여야 한다.
- 수도권과밀억제권역
- 부산광역시(기장군 제외)·대구광역시(달성군 제외)·광주광역시·대전광역시 및 울산광역시의 관할 구역. 다만, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 지정된 산업단지는 제외한다.
- 행정중심복합도시 등

⑤ 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 이전하여야 한다.
ⅰ) 지방물류시설을 취득하여 사업을 개시한 날부터 2년 이내에 기존물류시설을 양도하는 경우

ii) 기존물류시설을 양도한 날부터 3년(공사의 허가 또는 인가의 지연 등 기획재정부령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 6년) 이내에 지방물류시설을 취득하여 사업을 개시하는 경우

다. 과세특례

양도소득세를 분할납부하는 방법. 이 경우 해당 세액은 양도일이 속하는 해당 연도의 양도소득세 과세표준 확정신고기한 종료일 이후 3년이 되는 날부터 3년의 기간 동안 균분한 금액 이상을 납부하여야 한다(3년 거치 3년 분할 납부).



○ 3년 거치 3년 분할 납부할 양도소득세
= 「소득세법」 제95조 제1항에 따른 양도차익 × 지방물류시설의 취득가액 / 기존 물류시설 양도가액(100분의 100을 한도로 한다)

라. 사후 관리

물류시설을 이전하지 아니하거나 그 물류시설의 양도일부터 3년 이내에 해당 사업을 폐업하거나 해산한 경우에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도의 소득금액을 계산할 때 분할납부할 세액을 이자상당 가산액을 가산하여 양도소득세로 납부하여야 한다.

※ 이자상당 가산액(조특법 §33③)
분할납부할 세액 × 과세특례를 받은 과세연도 종료일의 다음 날부터 납부사유가 발생한 과세연도 종료일까지의 일수 × 3/10,000

마. 과세특례 신청

물류시설의 토지 또는 건물의 양도일이 속하는 과세연도의 과세표준신고(예정신고를 포함한다)와 함께 분할 납부신청서와 이전(예정)명세서를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

8. 국가에 양도하는 산지에 대한 양도소득세의 감면 (조특법 §85의10)

가. 개요

거주자가 「산지관리법」에 따른 산지(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역에 소재하는 산지를 제외한다)로서 2년 이상 보유한 산지를 2010.1.1.부터 2022.12.31. 이전에 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」 제18조에 따라 국가에 양도함으로써 발생하는 소득에 대해서는 양도소득세의 100분의 10(2013.12.31.까지 양도분은 20%)에 상당하는 세액을 감면한다.

실무

도시지역

○ 도시지역은 주거, 상업, 공업, 녹지지역을 말함

○ 용도지역의 구분(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제6조, 제36조)
- 도시지역 : 주거, 상업, 공업, 녹지지역
  * 녹지지역 : 보전, 생산, 자연녹지지역
- 관리지역 : 계획, 생산, 보전관리지역
- 농림지역
- 자연환경보전지역

나. 감면신청

감면신청을 하려는 자는 해당 산지를 양도한 날이 속하는 과세연도의 과세표준 신고(예정신고를 포함한다)를 할 때 세액감면신청서에 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」 제18조 제2항에 따라 산림청장이 매수한 사실을 확인할 수 있는 매매계약서 사본을 첨부하여 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

9. 주주 등의 자산양도에 따른 양도소득세의 감면(조특법 §40)

가. 개요

법인의 재무구조개선을 지원하기 위하여 주주 등의 보유자산을 2026.12.31.까지 양도하고 그 양도대금을 재무구조개선계획승인 내국법인에게 증여하여 그 법인이 이를 부채상환에 사용하는 경우에는 당해 자산의 양도에 따른 양도차익 중 증여금액에 상당하는 금액의 양도소득세를 100% 감면한다.

☞ 기업 재무구조개선 지원

구 분	내 용
금융부채 상환을 위한 보유자산 매각시	법인세 3년 거치 3년 분할 납부
주주 등의 보유자산 매각시	법인주주 : 법인세 면제 개인주주 : 양도소득세 면제

나. 감면 요건

주주 또는 출자자가 2026.12.31. 이전에 재무구조개선계획에 따라 소유하던 자산을 양도하고 그 양도대금을 해당 내국법인에게 증여 및 채무상환이 이루어져야 한다.

① 재무구조개선계획의 범위

재무구조개선계획 승인권자로부터 승인을 받은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로서 금융기관채무의 총액, 내용, 상환계획 및 양도할 자산의 내용, 양도계획을 명시한 것을 말한다.

ⅰ)「기업구조조정 촉진법」제2조 제5호에 따른 주채권은행, 같은 법 제22조에 따른 금융채권자협의회가 같은 법 제14조에 따라 기업과 체결한 기업개선계획의 이행을 위한 약정

ii) 재무구조개선 대상기업에 대한 채권을 가진 은행 간 재무구조개선 대상기업의 신용위험평가 및 구조조정방안 등에 대한 협의를 위하여 설치한 협의회(채권은행자율협의회)가 그 설치 근거 및 재무구조개선 대상기업에 대한 채권을

가진 은행의 공동관리절차를 규정한 협약에 따라 재무구조개선 대상기업과 체결한 경영정상화계획의 이행을 위한 특별약정

iii) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조에 따라 금융위원회가 해당 금융기관에 대하여 권고・요구 또는 명령하거나 그 이행계획을 제출할 것을 명한 적기시정조치

iv) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제193조에 따른 회생계획으로서 같은 법 제245조에 따라 법원이 인가 결정을 선고한 것

v) 「금융회사 부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사가 부실징후기업, 구조개선기업에 해당하는 중소기업과 체결한 재무구조개선을 위한 약정

※ 재무구조 개선계획 승인권자와 금융기관
○ 재무구조개선계획승인권자는 금융채권자협의회 등, 채권은행자율협의회, 금융위원회, 관할법원, 한국자산관리공사를 말한다.
○ 금융기관이란 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 금융기관을 말한다.

② 증여의 범위

주주 또는 출자자가 단독 또는 공동으로 하나의 계약에 의하여 일시에 증여하는 것에 한정한다.

③ 채무의 범위(금융기관채무)

재무구조개선계획에 채무의 내용 및 주주 등의 자산 증여를 통한 상환계획이 명시되어 있는 것으로 다음의 금액을 말한다.

ⅰ) 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 금융기관(이하 "채권금융기관"이라 한다)으로부터 사업과 관련하여 차입한 차입금

ii) 위 ⅰ)의 차입금에 대한 이자

iii) 해당 기업이 자금조달의 목적으로 발행한 회사채로서 채권금융기관이 매입하거나 보증한 것

iv) 해당 기업이 자금조달의 목적으로 발행한 기업어음으로서 채권금융기관이 매입한 것

④ 양도 및 증여 기한

2026.12.31. 이전에 양도하고 그 양도대금을 해당 법인에 증여하여야 한다.

이 경우 양도시기는 소득세법 시행령 제162조를 준용하며 장기할부조건의 경우에는 각 회의 부불금(계약금은 첫 회의 부불금에 포함되는 것으로 한다)을 받은 날을 말한다.

⑤ 채무상환 기한

자산양도일부터 3개월이 되는 날(채권금융기관이 채무상환액을 수령할 수 없는 사정이 있어서 상환이 불가능한 경우 그 사유가 종료된 날이 자산양도일부터 3개월이 되는 날보다 나중에 오는 경우에는 그 사유가 종료된 날의 다음 날)

다. 감면 세액

증여금액에 상당하는 금액(양도차익 상당액)에 대한 양도소득세의 100%를 감면한다.



양도차익 상당액
= 양도한 자산의 양도차익 × 증여금액 / (해당 자산의 양도가액 − 농어촌특별세액)

라. 감면신청

감면을 적용받으려는 주주 등은 자산을 양도한 날이 속하는 과세연도의 과세표준신고와 함께 자산매매계약서, 증여계약서, 기획재정부령으로 정하는 채무상환(예정)명세서 및 세액감면신청서를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

마. 추징사유 및 추징세액

다음의 어느 하나에 해당하는 경우 감면한 세액을 해당 사유가 발생한 사업연도의 해당 법인이 납부할 법인세액에 가산하여 징수한다.

① 재무구조개선계획에 따라 채무를 상환하지 아니한 경우
양도차익 상당액에 대한 양도소득세를 납부하지 아니한 과세연도에 다음 산식에 따라 계산한 금액을 양도차익상당액 산정 시 포함함에 따른 양도소득세액의 차액



양도차익상당액 × (양수자산가액 – 양수자산가액 중 채무상환에 사용한 금액) /양수자산가액

② 해당 법인의 부채비율이 채무 상환 후 3년 이내의 기간 중 기준부채비율보다 증가하게 된 경우



양도차익 상당액에 대하여 납부하지 아니한 양도소득세 × 부채비율에서 기준부채비율을 뺀 비율이 기준부채비율에서 차지하는 비율(이 비율이 1을 초과하는 경우에는 1로 본다)

③ 자산을 증여받은 날부터 3년 이내에 해당 사업을 폐업하거나 해산한 경우로서 합병법인, 분할로 인하여 신설되는 법인 또는 분할합병의 상대방 법인이 해당 사업을 승계한 경우가 아닌 경우. 다만, 파산선고를 받거나, 천재지변 그 밖에 준하는 사유로 사업을 폐지하는 경우에는 감면한 세액을 가산하지 아니한다.



양도차익 상당액에 대하여 납부하지 아니한 양도소득세 전액

바. 이자상당액의 계산

추징세액에 세액을 납부하지 아니한 사업연도의 종료일 다음날부터 추징사유가 발생한 사업연도의 종료일까지의 기간에 25/100,000을 곱하여 계산한 이자를 납부하여야 한다.

제7장

주식 또는 출자지분에 대한 비과세제도

주식 또는 출자지분(이하 "주식 등"이라 함)의 경우 상장 및 협회등록주식 등은 대주주가 소유한 주식 등과 유가증권시장이나 협회중개시장 밖에서 거래하는 주식 등을 양도소득세 과세대상으로 하고 있기 때문에 대주주가 아닌 자가 유가증권시장이나 협회중개시장에서 거래하는 주식은 양도소득세가 과세되지 않는다.

또한, 조세특례제한법에서 주식 등을 양도하더라도 양도소득세가 과세되지 않는 경우를 별도로 규정하고 있다. 이를 살펴보면 다음과 같다.

1. 창업자 등에의 출자에 대한 과세특례

(조특법 §14, 일몰시한 2025.12.31. 까지)

가. 비과세 대상 주식 등

다음의 어느 하나에 해당하는 주식 등의 양도에 대하여는 양도소득세가 과세되지 않는다.

1) 중소기업창업투자회사 또는 여신전문금융회사에 출자함으로써 취득한 주식 등 (2009.12.31.까지 취득분에 대하여 비과세 적용)

2) 중소기업창업투자조합이 창업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사에 출자함으로써 취득한 주식 또는 출자지분(신기술창업전문회사는 2012.1.1. 이후 최초로 출자하는 분부터 적용)

3) 한국벤처투자조합이 창업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사에 출자함으로써 취득한 주식 또는 출자지분(신기술창업전문회사는 2012.1.1. 이후 최초로 출자하는 분부터 적용)

4) 신기술사업투자조합이 신기술사업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사에 출자함으로써 취득한 주식 또는 출자지분(신기술창업전문회사는 2012.1.1. 이후 최초로 출자하는 분부터 적용)

5) 농식품투자조합이 창업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사에 출자함으로써 취득한 주식 또는 출자지분(2012.1.1. 이후 양도분부터 적용)

6) 벤처기업 등에 출자함으로써 취득한 주식 등으로서 다음 요건을 모두 갖춘 주식 등
   ① 창업 후 3년 이내인 벤처기업 또는 벤처기업으로 전환한지 3년 이내인 벤처기업에 대한 출자일 것
   ② 개인이 특수관계가 없는 벤처기업에 대하여 행한 출자일 것
   ③ 그 출자일부터 3년이 경과된 후 양도할 것

7) 기업구조조정조합이 구조조정대상기업에 출자함으로써 취득한 주식 또는 출자지분(2007.12.31. 까지 양도하는 분에 한함)

8) 부품·소재전문투자조합이 창업자, 신기술사업자 또는 벤처기업에 출자함으로써 취득한 주식 또는 출자지분
   ☞ 2002.1.1. 이후 최초 양도분부터 적용함

9) 소액주주가 양도하는 벤처기업의 주식으로서 KOTC 거래분(2005.7.13. 이후 양도하는 분부터 적용)
   ☞ 증권거래법 시행령 제84조의27 제5항의 규정에 따라 거래되는 벤처기업의 주식을 말함

나. 출자방법

상기 가의 1)~6) 및 (8)의 주식 등을 다음에 게기하는 방법으로 취득하는 경우에 한하여 양도소득세가 비과세된다. 다만, 타인 소유의 주식 등을 매입에 의하여 취득하는 경우에는 양도소득세가 과세된다.

1) 당해 기업의 설립시에 자본금으로 납입하는 방법
2) 당해 기업이 설립된 후 7년 이내에 유상증자하는 경우로서 증자대금을 납입하는 방법
3) 당해 기업이 설립된 후 7년 이내에 잉여금의 자본전입에 의하는 방법
4) 당해 기업이 설립된 후 7년 이내에 채무의 자본전환에 의하는 방법

<참고 해석 사례>

① 무상증자에 의하여 주식 또는 출자지분을 취득한 경우(타인의 지분을 양수하여 취득한 경우를 제외) 당해 주식은 조세특례제한법 제14조 제1항 제1호(2000. 12.29. 개정되기 전) 규정이 적용됨(서면4팀-2595, 2006.7.31.)

② 신기술사업투자조합이 해산하면서 조합원이 출자비율대로 분배 받은 주식을 양도하는 경우 양도소득세를 과세하지 아니함(서면4팀-2439, 2005.12.8.)

③ 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자조합이 창업자 또는 벤처기업에 출자함으로써 취득한 주식 또는 출자지분(「조세특례제한법」 제13조 제2항 각호의 1의 규정에 의한 방법으로 취득하는 경우에 한하며, 이하 주식 등이라 한다)을 양도하는 경우 「조세특례제한법」 제14조 제1항의 규정에 의하여 양도소득세 과세대상에 포함되지 않는 것임. 다만, 타인소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 경우는 제외되는 것임
중소기업창업투자조합이 해산하면서 조합원에게 위에 해당하는 주식 등을 출자비율에 따라 현물로 배분하는 경우 및 조합원이 출자비율대로 배분받아 「증권거래법」에 의한 유가증권시장 또는 협회중개시장에서의 거래에 의하지 아니하고 양도하는 경우에는 양도소득세 과세대상에서 제외하는 것임(서면4팀-2163, 2005.11.14.)

2. 기업구조조정증권투자회사에 출자한 주식 등의 비과세

(조특법 §54)

기업구조조정 증권투자회사에 직접 출자하여 취득한 주식 등을 양도하는 경우 양도소득세가 과세되지 않는다(2006. 12. 30. 삭제, 폐지).

3. 기업구조조정전문회사 등에 출자한 주식의 비과세 (조특법 §55)

거주자가 기업구조조정전문회사 또는 기업구조조정투자회사법에 의한 기업구조조정투자회사에 2006.12.31. 이전에 출자함으로써 최초로 취득한 주식을 양도하는 경우에는 양도소득세가 과세되지 않는다(일몰도래, 2006.12.30. 삭제).

4. 부동산투자회사 등에 출자한 주식의 비과세 (조특법 §55의2)

거주자가 부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사에 2006.12.31. 이전에 출자함으로써 최초로 취득한 주식을 양도하는 경우에는 양도소득세가 과세되지 않는다(일몰도래, 2006.12.30. 삭제).

5. 선박투자회사에 출자한 주식의 비과세 (조특법 §87의5)

거주자가 선박투자회사에 2005.12.31. 이전에 출자함으로써 최초로 취득한 주식을 양도하는 경우에는 양도소득세가 과세되지 않는다(일몰도래, 2005.12.31. 삭제).

※ 위 특례로서 일몰은 되었으나, 특례시행시 "취득분" 주식에 대한 경과조치를 두고 있는 경우가 있으므로 적용시 유의하여야 함

제8장

법인전환 등에 따른 이월과세제도

1. 중소기업 간의 통합에 대한 양도소득세의 이월과세(조특법 §31)

가. 개요

중소기업 간의 통합으로 인하여 소멸되는 중소기업이 사업용 고정자산을 통합에 의하여 설립된 법인 또는 통합 후 존속하는 법인에 양도하는 경우 그 사업용 고정자산에 대해서는 이월과세를 적용받을 수 있다.

나. 이월과세 요건

① 적용대상 중소기업 간의 통합

소비성서비스업(소비성서비스업과 다른 사업을 겸영하고 있는 경우에는 부동산 양도일이 속하는 사업연도의 직전사업연도의 소비성서비스업의 사업별수입금액이 가장 큰 경우에 한한다)을 제외한 사업을 영위하는 「중소기업기본법」에 의한 중소기업자가 당해 기업의 사업장별로 그 사업에 관한 주된 자산을 모두 승계하여 사업의 동일성이 유지되는 것으로서 다음 각 호의 요건을 갖춘 것을 말한다.

이 경우 설립 후 1년이 경과되지 아니한 법인이 출자자인 개인(「국세기본법」 제39조 제2항의 규정에 의한 과점주주에 한한다)의 사업을 승계하는 것은 이를 통합으로 보지 아니한다.

ⅰ) 통합으로 인하여 소멸되는 사업장의 중소기업자가 통합후 존속하는 법인 또는 통합으로 인하여 설립되는 법인의 주주 또는 출자자일 것

ⅱ) 통합으로 인하여 소멸하는 사업장의 중소기업자가 당해 통합으로 인하여 취득하는 주식 또는 지분의 가액이 통합으로 인하여 소멸하는 사업장의 순자산

가액(통합일 현재의 시가로 평가한 자산의 합계액에서 충당금을 포함한 부채의 합계액을 공제한 금액을 말한다)이상일 것

※ 소비성서비스업
- 호텔업 및 여관업(「관광진흥법」에 따른 관광숙박업은 제외한다)
- 주점업(일반유흥주점업, 무도유흥주점업 및 「식품위생법 시행령」 제21조에 따른 단란주점영업만 해당하되, 「관광진흥법」에 따른 외국인전용유흥음식점업 및 관광유흥음식점업은 제외한다)
- 그 밖에 오락·유흥 등을 목적으로 하는 사업으로서 기획재정부령으로 정하는 사업

② 적용대상 사업용 고정자산

당해 사업에 직접 사용하는 유형자산 및 무형자산(1981.1.1. 이후에 취득한 부동산으로서 기획재정부령이 정하는 법인의 업무와 관련이 없는 부동산의 판정기준에 해당되는 자산을 제외한다)을 말한다.

※ 법인의 업무와 관련이 없는 부동산
「법인세법 시행령」 제49조 제1항 제1호의 규정에 의한 업무와 관련이 없는 부동산을 말한다. 이 경우 업무무관부동산에 해당하는지의 여부에 대한 판정은 양도일을 기준으로 한다.

다. 이월과세 적용신청

① 양도소득세의 이월과세를 적용받고자 하는 자는 통합일이 속하는 과세연도의 과세표준신고(예정신고를 포함한다)시 통합법인과 함께 기획재정부령이 정하는 이월과세적용신청서를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

② 이월과세 적용신청서의 기한내 제출규정은 단순한 협력의무가 아닌 필수요건이 된다(조심2009광3468, 2009.12.14. ; 재산-519, 2009.10.21.).

라. 다른 감면규정과의 관계

① 조세특례제한법 제6조 제1항 및 제2항에 따른 창업중소기업 및 창업벤처중소기업 또는 동법 제64조 제1항에 따라 세액감면을 받는 내국인이 동법 제6조·제64조 또는 제121조에 따른 감면기간이 지나기 전에 중소기업 간의 통합을 하는 경우 통합법인은 감면기간에 대하여 동법 제6조·제64조 또는 제121조를 적용받을 수 있다. 다만, 조특법 제121조는 제1항에 따른 통합 전에 취득한 사업용 재산에 대해서만 적용한다.

② 조세특례제한법 제63조에 따른 수도권과밀억제권역 밖으로 이전하는 소기업 또는 제68조에 따른 농업회사법인이 동법 제63조 또는 제68조에 따른 감면기간이 지나기 전에 제1항에 따른 통합을 하는 경우 통합법인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 남은 감면기간에 대하여 동법 제63조 또는 제68조를 적용받을 수 있다.

③ 조세특례제한법 제144조에 따른 미공제 세액이 있는 내국인이 중소기업간에 따른 통합을 하는 경우 통합법인은 그 내국인의 미공제 세액을 승계하여 공제받을 수 있다.

마. 사후 관리

① 중소기업 간의 통합을 적용받은 내국인이 사업용고정자산을 양도한 날부터 5년 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 해당 내국인은 사유발생일이 속하는 과세연도의 과세표준신고를 할 때 이월과세액(통합법인이 이미 납부한 세액을 제외한 금액을 말한다)을 양도소득세로 납부하여야 한다.

ⅰ) 통합법인이 소멸되는 중소기업으로부터 승계받은 사업을 폐지(통합법인이 통합으로 인하여 소멸되는 사업장의 중소기업자로부터 승계받은 사업용고정자산을 2분의 1 이상 처분하거나 사업에 사용하지 않는 경우를 말한다)하는 경우. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

㉠ 통합법인이 파산하여 승계받은 자산을 처분한 경우

㉡ 통합법인이 「법인세법」 제44조 제2항에 따른 합병, 같은 법 제46조 제2항에 따른 분할, 같은 법 제47조 제1항에 따른 물적분할, 같은 법 제47조의2 제1항에 따른 현물출자의 방법으로 자산을 처분한 경우

㉢ 통합법인이 법 제37조에 따른 자산의 포괄적 양도에 따라 자산을 장부가액으로 양도한 경우(2018.2.13. 삭제)

㉣ 통합법인이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차에 따라 법원의 허가를 받아 승계받은 자산을 처분한 경우

ⅱ) 이월과세를 적용받은 내국인이 통합으로 취득한 통합법인의 주식 또는 출자지분의 100분의 50 이상을 처분(주식 또는 출자지분의 유상이전, 무상이전, 유상감자 및 무상감자를 포함한다)하는 경우. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

㉠ 법 제31조 제1항을 적용받은 내국인(이하 이 조에서 "해당 내국인"이라 한다)이 사망하거나 파산하여 주식 또는 출자지분을 처분하는 경우

㉡ 해당 내국인이 「법인세법」 제44조 제2항에 따른 합병이나 같은 법 제46조 제2항에 따른 분할의 방법으로 주식 또는 출자지분을 처분하는 경우

㉢ 해당 내국인이 조특법 제38조에 따른 주식의 포괄적 교환·이전 또는 법 제38조의2에 따른 주식의 현물출자의 방법으로 과세특례를 적용받으면서 주식 또는 출자지분을 처분하는 경우

㉣ 해당 내국인이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차에 따라 법원의 허가를 받아 주식 또는 출자지분을 처분하는 경우

㉤ 해당 내국인이 법령상 의무를 이행하기 위하여 주식 또는 출자지분을 처분하는 경우

바. 이월과세 된 세액의 납부

이월과세를 적용받은 후 이를 양수한 법인이 그 사업용 고정자산 등을 양도하는 경우 거주자가 종전 사업용 고정자산 등을 그 법인에 양도한 날이 속하는 과세기간에 다른 양도자산이 없다고 보아 계산한 같은 법 제104조에 따른 양도소득 산출세액 상당액을 법인세로 납부한다.

이 경우 이월과세 적용대상 자산의 취득가액은 당해 자산 취득 당시의 실지거래가액으로 한다. 이 경우 취득 당시의 실지거래가액이 불분명한 때에는 법인전환일 또는 현물출자일 현재의 당해 자산에 대하여 다음을 순차로 적용하여 계산한 금액을 소득세법 시행령 제176조의2 제2항 제2호의 규정을 준용하여 환산한 가액으로 한다.

i) 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가업자가 감정한 가액이 있는 경우 그 가액. 다만, 증권거래소에 상장되지 아니한 주식 등을 제외한다.

ii) 「상속세 및 증여세법」 제38조·동법 제39조 및 동법 제61조 내지 제64조의 규정을 준용하여 평가한 가액

2. 법인전환에 대한 양도소득세의 이월과세(조특법 §32)

가. 개요

거주자가 사업용 고정자산을 현물출자하거나 사업 양도·양수의 방법에 따라 법인(소비성서비스업을 경영하는 법인은 제외한다)으로 전환하는 경우 그 사업용 고정자산에 대해서는 이월과세를 적용받을 수 있다.

나. 이월과세 요건

① 자본금 요건

새로 설립되는 법인의 자본금이 사업용 고정자산을 현물출자하거나 사업양수도 하여 법인으로 전환하는 사업장의 순자산가액(통합일 현재의 시가로 평가한 자산의 합계액에서 충당금을 포함한 부채의 합계액을 공제한 금액을 말한다)이상인 경우에만 적용한다.

※ 사업 양도·양수의 방법
해당 사업을 영위하던 자가 발기인이 되어 법인으로 전환하는 사업장의 순자산가액이상을 출자하여 법인을 설립하고, 그 법인설립일부터 3개월 이내에 해당 법인에게 사업에 관한 모든 권리와 의무를 포괄적으로 양도하는 것을 말한다.

※ 순자산가액 계산
- 사업장의 순자산가액을 계산함에 있어서 영업권은 포함하지 아니한다.
- 순자산가액을 계산함에 있어서 '시가'라 함은 불특정다수인 사이에 자유로이 거래가 이루어지는 경우에 통상 성립된다고 인정되는 가액을 말하며 수용·공매가격 및 감정가액 등 상증세법 시행령 제49조의 규정에 의하여 시가로 인정되는 것을 포함한다(조특법 기본통칙 32-29…2).

② 적용대상 사업용 고정자산

당해 사업에 직접 사용하는 유형자산 및 무형자산(1981.1.1. 이후에 취득한 부동산으로서 기획재정부령이 정하는 법인의 업무와 관련이 없는 부동산의 판정기준에 해당되는 자산을 제외한다)을 말한다. 다만, 2021.1.1. 이후 현물출자 하거나 법인전환하는 분부터 해당 사업용 고정자산이 주택 또는 주택을 취득할 수 있는 권리인 경우는 제외한다.

다. 이월과세 적용신청

① 양도소득세의 이월과세를 적용받고자 하는 자는 현물출자 또는 사업양수도를 한 날이 속하는 과세연도의 과세표준신고(예정신고를 포함한다)시 새로이 설립되는 법인과 함께 기획재정부령이 정하는 이월과세적용신청서를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

② 이월과세 적용신청서의 기한 내 제출규정은 단순한 협력의무가 아닌 필수요건이 된다(조심2009광3468, 2009.12.14. ; 재산-519, 2009.10.21.).

라. 다른 감면규정과의 관계

① 조세특례제한법 제6조 제1항 및 제2항에 따른 창업중소기업 및 창업벤처중소기업 또는 동법 제64조 제1항에 따라 세액감면을 받는 내국인이 동법 제6조·제64조 또는 제121조에 따른 감면기간이 지나기 전에 중소기업 간의 통합을 하는 경우 통합법인은 감면기간에 대하여 동법 제6조·제64조 또는 제121조를 적용받을 수 있다. 다만, 조특법 제121조는 제1항에 따른 통합 전에 취득한 사업용 재산에 대해서만 적용한다.

② 조세특례제한법 제63조에 따른 수도권과밀억제권역 밖으로 이전하는 중소기업 또는 제68조에 따른 농업회사법인이 동법 제63조 또는 제68조에 따른 감면기간이 지나기 전에 제1항에 따른 통합을 하는 경우 통합법인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 남은 감면기간에 대하여 동법 제63조 또는 제68조를 적용받을 수 있다.

③ 조세특례제한법 제144조에 따른 미공제 세액이 있는 내국인이 중소기업 간에 따른 통합을 하는 경우 통합법인은 그 내국인의 미공제 세액을 승계하여 공제받을 수 있다.

마. 사후관리

① 법인전환에 따라 설립된 법인의 설립등기일로부터 5년 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 법인전환에 따른 이월과세를 적용받은 거주자가 사유발생일이 속하는 과세연도의 과세표준신고를 할 때 제1항에 따른 이월과세액(해당 법인이 이미 납부한 세액을 제외한 금액을 말한다)을 양도소득세로 납부하여야 한다.

ⅰ) 법인전환으로 설립된 법인이 이월과세를 적용받은 거주자로부터 승계받은 사업을 폐지(현물출자 또는 사업 양도·양수의 방법으로 취득한 사업용 고정자산의 2분의 1이상을 처분하거나 사업에 사용하지 않는 경우를 말한다)하는 경우. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

㉠ 전환법인이 파산하여 승계받은 자산을 처분한 경우

㉡ 전환법인이 「법인세법」 제44조 제2항에 따른 합병, 같은 법 제46조 제2항에 따른 분할, 같은 법 제47조 제1항에 따른 물적분할, 같은 법 제47조의2 제1항에 따른 현물출자의 방법으로 자산을 처분한 경우

㉢ 전환법인이 법 제37조에 따른 자산의 포괄적 양도에 따라 자산을 장부가액으로 양도한 경우(2018.2.13. 삭제)

㉣ 전환법인이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차에 따라 법원의 허가를 받아 승계받은 자산을 처분한 경우

ⅱ) 이월과세를 적용받은 거주자가 법인전환으로 취득한 주식 또는 출자지분의 100분의 50 이상을 처분(주식 또는 출자지분의 유상이전, 무상이전, 유상감자 및 무상감자를 포함한다)하는 경우. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

㉠ 이월과세를 적용받은 거주자가 사망하거나 파산하여 주식 또는 출자지분을 처분하는 경우

㉡ 해당 거주자가 「법인세법」 제44조 제2항에 따른 합병이나 같은 법 제46조제2항에 따른 분할의 방법으로 주식 또는 출자지분을 처분하는 경우

㉣ 해당 거주자가 조특법 제38조에 따른 주식의 포괄적 교환·이전 또는 법 제38조의2에 따른 주식의 현물출자의 방법으로 과세특례를 적용받으면서 주식 또는 출자지분을 처분하는 경우

㉤ 해당 거주자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차에 따라 법원의 허가를 받아 주식 또는 출자지분을 처분하는 경우

㉥ 해당 거주자가 법령상 의무를 이행하기 위하여 주식 또는 출자지분을 처분하는 경우

바. 이월과세 된 세액의 납부

이월과세를 적용받은 후 이를 양수한 법인이 그 사업용고정자산 등을 양도하는 경우 거주자가 종전 사업용 고정자산 등을 그 법인에 양도한 날이 속하는 과세기간에 다른 양도자산이 없다고 보아 계산한 같은 법 제104조에 따른 양도소득 산출세액 상당액을 법인세로 납부한다.

이 경우 이월과세적용대상자산의 취득가액은 당해 자산 취득 당시의 실지거래가액으로 한다. 이 경우 취득 당시의 실지거래가액이 불분명한 때에는 법인전환일 또는 현물출자일 현재의 당해 자산에 대하여 다음의 규정을 순차로 적용하여 계산한 금액을 「소득세법 시행령」 제176조의2 제2항 제2호의 규정을 준용하여 환산한 가액으로 한다.

ⅰ) 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 의한 감정평가법인이 감정한 가액이 있는 경우 그 가액. 다만, 증권거래소에 상장되지 아니한 주식 등을 제외한다.

ⅱ) 「상속세 및 증여세법」 제38조·동법 제39조 및 동법 제61조 내지 제64조의 규정을 준용하여 평가한 가액

사. 관련 예규·판례 등

① 개인병원이 의료법인으로 전환하는 경우 이월과세 적용 여부

개인의료기관을 운영하는 자가 의료기관의 전 재산을 무상으로 출연하여 의료법인을 설립하는 경우로서 출연재산 중 양도소득세 과세대상 재산에 담보된 채무를 의료법인이 인수하는 경우 당해 채무액에 상당하는 부분은 「소득세법」 제88조에 의하여 그 재산이 유상으로 사실상 이전되는 것으로 보아 출연자에게 양도소득세가 과세되는 것이며, 이 경우 「조세특례제한법」 제32조의 법인전환에 대한 양도소득세의 이월과세 규정이 적용되지 아니하는 것임(재산세과-970, 2009.05.18.)

② 사업장별로 이월과세 적용

거주자가 조세특례제한법 제32조의 규정에 따라 사업용 고정자산을 현물출자하거나 사업양수도 방법에 의하여 법인(같은 법 제136조 제1항의 규정에 의한 소비성서비스업을 영위하는 법인을 제외한다)으로 전환하는 경우 당해 사업용 고정자산에 대하여는 양도소득세의 이월과세를 적용받을 수 있는 것이며, 동 규정은 각 사업장별로 적용하는 것임(서면4팀-1445, 2004.09.16.)



제 8 편

농어촌 특별세

제1장 양도소득세와 관련한 농어촌특별세 ····· 708

제1장

양도소득세와 관련한 농어촌특별세

1. 양도소득세 감면과 농어촌특별세 비과세

다음 도표상의 감면규정에 해당되어 양도소득세가 부과되지 아니하거나 경감되는 경우로서 비과세·세액면제·세액감면·세액공제 또는 소득공제에 해당하는 감면 또는 면제되는 경우는 농어촌특별세를 비과세한다.

조세특례제한법 조문	관련 양도소득세 감면규정 내용(비과세 근거)
조세특례제한법 제14조	중소기업창업투자회사 등에의 출자에 대한 과세특례 (농어촌특별세법 시행령 제4조 제7항 제1호)
조세특례제한법 제33조	사업전환 무역조정기업에 대한 과세특례 (농어촌특별세법 시행령 제4조 제7항 제1호)
조세특례제한법 제34조 (2007. 12. 31. 삭제폐지)	중소기업의 금융채무상환 등에 대한 과세특례 (구 농어촌특별세법 시행령 제4조 제6항 제1호)
조세특례제한법 제40조	주주 등의 자산양도에 따른 양도소득세의 감면 (농어촌특별세법 제4조 제3호의 2)
조세특례제한법 제41조 (2007. 12. 31. 삭제폐지)	중소기업의 주주 등의 자산증여에 대한 법인세 등 과세특례(구 농어촌특별세법 시행령 제4조 제6항)
조세특례제한법 제66조 제4항	농업인이 영농조합법인에 현물출자하는 초지에 대한 양도 소득세 면제(농어촌특별세법 시행령 제4조 제1항 제1호)
조세특례제한법 제67조 제4항	어업인이 영어조합법인에 현물출자하는 어업용 토지에 대한 양도소득세 면제(농어촌특별세법 시행령 제4조 제1항 제1호)
조세특례제한법 제68조 제2항	농업인이 농업회사법인에 현물출자하는 농지 또는 초지에 대한 양도소득세 면제(농어촌특별세법 시행령 제4조 제1항 제1호)
조세특례제한법 제69조	자경농지에 대한 양도소득세의 감면 (농어촌특별세법 시행령 제4조 제1항 제1호)
조세특례제한법 제70조	농지대토에 대한 양도소득세 감면 (농어촌특별세법 시행령 제4조 제1항 제1호)

조세특례제한법 조문	관련 양도소득세 감면규정 내용(비과세 근거)
조세특례제한법 제77조	공익사업용 토지 등에 대한 양도소득세의 감면규정 적용대상으로서 8년 이상 재촌자경 무관하게 양도일 현재 재촌·자경농지로서 농업소득세 과세대상인 경우로 한정됨(농어촌특별세법 시행령 제4조 제1항 제1호).
조세특례제한법 제98조의 3	서울특별시 밖에 소재한 미분양주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례(농어촌특별세법 시행령 제4조 제7항 제1호)
조세특례제한법 제98조의 5	수도권 밖의 지역에 소재한 미분양주택의 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례(농어촌특별세법 시행령 제4조 제7항 제1호, 적용시기 : 아래 부칙 참조)
◉ 농어촌특별세법 시행령 부칙 (2010. 6. 8. 제21282호) 제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 제2조(적용례) 이 영은 이 영 시행 후 조세특례제한법 제98조의 5에 따라 양도소득세를 감면받는 분부터 적용한다.	
조세특례제한법 제141조	부동산실권리자 명의등기에 대한 조세부과의 특례 (농어촌특별세법 제4조 제11호의 2)
명의신탁자 및 그와 생계를 같이 하는 1세대가 부동산실명법 시행 전에 1세대 1주택의 양도에 따른 비과세를 받은 경우로서 실명등기로 인하여 당해 주택을 양도한 날에 비과세에 해당하지 아니하게 되는 경우는 이미 면제되거나 적게 부과된 조세 또는 부과되지 아니한 조세는 이를 추징하지 아니한다(조세특례제한법 제141조 제1항 제1호).	
조세특례제한법 제36조 (2001. 12. 29. 삭제폐지)	중소사업자의 경영안정지원을 위한 양도소득세 등의 감면 (구 농어촌특별세법 제4조 제3호의 2)

2. 양도소득세 감면과 농어촌특별세 과세

가. 과세대상 및 납세의무자

조세특례제한법에 의하여 양도소득세가 부과되지 아니하거나 경감되는 경우로서 비과세·세액면제·세액감면·세액공제 또는 소득공제에 해당하는 것을 감면이라 정의하며(농어촌특별세법 제2조 제1항), 이에 해당되는 자는 농어촌특별세의 납세

의무가 있고(동법 제3조 제1호), 농어촌특별세 비과세 대상에 포함되지 아니한 경우에는 납세의무자는 과세표준에 세율을 적용한 산출세액을 본세(=조세특례제한법에 의하여 감면받은 양도소득세, 동법 제5조 제1항 제1호)의 납세지 관할세무서에 신고·납부하여야 한다.

나. 과세표준과 세율

(1) 과세표준

조세특례제한법에 의하여 감면(=비과세·세액면제·세액감면·세액공제 또는 소득공제)받은 양도소득세. 다만, 비과세 또는 소득공제를 받는 경우에는 다음의 계산방법에 의하여 계산한 금액을 감면받은 세액으로 하여 과세표준으로 한다(농어촌특별세법 시행령 제5조 제1항 제1호).

조세특례제한법에 의하여 양도소득세를 비과세 또는 소득공제 받은 경우의 농어촌특별세 과세표준
(농어촌특별세법 제5조 제3항, 동법 시행령 제5조 제1항)

= (비과세소득 또는 소득공제액을 양도소득과세표준에 산입하여 계산한 양도소득세액) − (비과세소득 또는 소득공제액을 양도소득과세표준에서 제외하고 계산한 양도소득세액)

위 규정을 적용하는 대표적인 사례는 조세특례제한법 제98조의 4, 제99조 또는 제99조의 3에 따른 신축주택(또는 미분양주택) 취득기간(또는 일정기간까지 분양계약분) 내에 취득한 주택에 대한 취득일 이후 양도일까지 5년을 경과한 경우의 과세특례 규정이 이에 해당됨 {5년 이내 양도분은 양도소득세 전액 세액감면, 5년 초과하여 양도할 경우는 5년 이내의 양도소득금액은 전체 양도소득금액에서 공제(뺌)는 방법으로 양도소득세를 감면함}.

(2) 세율 : 20% (농어촌특별세법 제5조 제1항 제1호)

(3) 농어촌특별세 분할납부

양도소득세의 분납금액 비율에 따라 계산한 농어촌특별세는 양도소득세의 납부기한 경과 후 2개월 이내 분할납부할 수 있다(2009. 1. 1. 이후 신고·납부분부터).

양도소득세가 1천만원에 미달하여 양도소득세를 분납하지 아니하더라도 농어촌특별세액이 500만원을 초과한 경우는 다음의 방법에 의하여 계산한 농어촌특별세를 납부기한 경과 후 2개월 이내에 분할납부할 수 있다(농어촌특별세법 제9조, 동법 시행령 제8조).

농어촌특별세액	분납할 수 있는 세액
1천만원 이하	500만원을 초과하는 세액
1천만원 초과	농어촌특별세액의 50% 이하 세액

3. 재촌·자경 농지 수용 시 농어촌특별세 과세 여부

① 8년 이상 자경한 농지가 도시계획구역으로 편입된 지 1년 이상 경과된 사실상의 농지가 공공사업용 용지로 양도 또는 수용된 경우에도 농어촌특별세가 비과세됨(재경원 재산 46014-208, 1995. 5. 25.).

② 양도일 현재 농지소재지에 거주하면서 직접 경작하는 농지세 과세대상(비과세·감면·소액부징수 포함)이 되는 토지가 토지수용법 기타 법률에 의하여 수용됨으로써 조세감면규제법 제63조의 규정에 의한 감면이 적용되는 경우에는 그 감면세액에 대하여 농어촌특별세를 부과하지 아니하는 것이나, 양도일 현재 직접 경작되지 아니하는 휴경농지에 대하여는 농어촌특별세가 부과되는 것임(재일 46014-2543, 1995. 9. 26.).

③ 농지를 공공사업용 토지로 양도한 것에 대하여 조세감면규제법 제63조 및 동법 부칙(법률 제4666호, 1993. 12. 31.) 제16조 제3항 및 제8항의 감면이 적용된 경우로서 농어촌특별세법 시행령 제4조 제1항 및 제7항의 규정에 의한 농어촌특별세 비과세 대상은 양도일 현재 조세감면규제법 시행령 제54조 제2항의 농지소재지에

거주하는 농민이 직접 경작한 농지에 대한 감면의 경우만 해당되는 것임(재일 46014-2223, 1996. 10. 2.).

④ 1994. 1. 1. 현재 15년 이상 보유한 종중소유 토지가 도시계획구역에 편입·수용되어 그 보상금을 1996. 12. 31. 이전에 수령한 경우에는 조세감면규제법 제63조의 규정 및 동법(법률 제4666호) 부칙 제16조 제8항의 규정에 따른 감면율을 적용하여 과세기간별로 3억원 한도까지 양도소득세를 감면받을 수 있는 것이나 그 감면세액에 대하여는 농어촌특별세가 부과되는 것임. 다만, 수용된 토지가 농지로서 종중의 일원이 해당 농지의 양도일을 기준하여 그 농지소재지(농지가 소재한 시·군·구 및 연접한 시·군·구를 포함)에 거주하면서 직접 경작한 사실이 있는 경우에는 감면세액에 대하여 농어촌특별세를 부과하지 아니하는 것임(재일 46014-612, 1997. 3. 15.).

⑤ 토지가 공공용지로 양도됨으로써 양도소득세가 면제되는 경우라도 재촌자경한 농지가 아니면 농특세는 비과세되지 않음(재일 46014-1677, 1996. 7. 17.).

⑥ 공공사업용으로 토지 등을 양도하거나 또는 수용됨으로써 조세감면규제법 제63조 규정에 의하여 양도소득세를 감면받는 경우에는 농어촌특별세법 시행령 제4조 제1항의 규정에 의하여 양도일 현재 조세감면규제법 시행령 제54조 제2항에서 규정하는 농지소재지에 거주하는 농민이 직접 경작한 경우에만 농어촌특별세가 비과세되는 것이며, 조세감면규제법(법률 제4666호, 1993. 12. 31.) 부칙 제16조 제3항의 규정에 의하여 감면되는 양도소득세에 대한 농어촌특별세의 경우에는 양도일 현재 조세감면규제법 시행령 제54조 제2항의 농지소재지에 거주하는 농민이 직접 경작한 농지에 대한 감면의 경우에 한하여 비과세되는 것임(재일 46014-2444, 1997. 10. 15. ; 재일 46014-2723, 1997. 11. 20.)

⑦ 소득세법 시행령 제162조의 규정에 따른 양도일 현재 조세감면규제법 제55조 제1항 제1호의 규정에 따른 농지소재지에 거주하는 자가 직접 경작하는 농지를 공공사업용 토지로 양도한 것에 대하여 양도소득세가 감면되는 경우에는 도시계획법상에 의한 주거지역·공업지역·상업지역에 편입된 경우라도 농어촌특별세가 과세되지 아니하는 것임(재일 46014-2101, 1996. 9. 12.).

4. 상속받은 농지를 8년 자경농지로 감면받은 경우

상속받은 농지를 양도하고 조세감면규제법 제55조의 규정에 의한 "8년 자경농지"에 해당하여 감면받은 세액에 대하여는 농어촌특별세를 비과세하는 것임(재일 46300-2839, 1997. 12. 5.).

5. 양도가액특례 또는 과세이연의 방법으로 감면되는 경우

조세감면규제법에 의하여 양도가액의 특례 또는 과세이연의 적용을 받은 경우에는 농어촌특별세법에 의한 농어촌특별세의 납세의무가 없는 것임(재일 46014-1397, 1997. 6. 5.).

6. 감면종합한도액을 초과할 경우 농어촌특별세 비과세 해당분 안분방법

구 조세감면규제법(법률 제5584호로 1998. 12. 28. 전면개정되기 전의 것) 제63조의 규정에 의하여 양도소득세를 감면받은 경우에는 그 감면세액에 100분의 20에 상당하는 금액이 농어촌특별세로 과세되는 것이나, 농어촌특별세법 제4조의 규정에 해당하는 경우에는 농어촌특별세가 비과세되는 것임. 위의 감면세액이 구 조세감면규제법 제119조(법률 제5584호로 1998. 12. 28. 전면개정되기 전의 것)의 규정에 의한 양도소득세 감면의 종합한도(이하 "감면종합한도"라 함)를 초과하는 경우로서 그 감면세액에 농어촌특별세가 비과세되는 감면세액이 있는 경우에는 감면종합한도 내의 금액에 농어촌특별세가 비과세되는 감면세액이 전체 감면세액에서 차지하는 비율을 곱하여 계산한 금액에 상당하는 농어촌특별세를 비과세하는 것임(재일 46014-1243, 1999. 6. 28.).

7. 기업구조조정전문회사 등에 출자한 주식의 비과세에 대한 농어촌특별세 과세 여부

거주자가 기업구조조정전문회사 또는 기업구조조정투자회사법에 의한 기업구조조정투자회사에 2003. 12. 31. 이전에 출자함으로써 최초로 취득한 주식을 양도하는 경우에는 소득세법 제94조 제1항 제3호의 규정을 적용하지 아니하며, 이 경우 감면받은 세액에 대하여는 농어촌특별세가 과세되는 것임(서일 46014-10651, 2002. 5. 16.).

① 양도소득세를 감면받은 자는 농어촌특별세의 납세의무자에 해당하고, 여기에서 '양도소득세의 감면'이라 함은 조세특례제한법에 의하여 양도소득세가 과세되지 아니하거나 경감되는 경우로서 비과세·세액면제·세액감면을 말함(농어촌특별세법 제2조 제1항 제1호).

② 다만, 농어촌특별세법 제4조(비과세)에서 열거된 감면의 경우에는 농어촌특별세가 비과세되나, 조세특례제한법 제55조에서 규정한 "기업구조조정전문회사 등에 출자한 주식의 비과세"는 이에 해당하지 않으므로 농어촌특별세가 과세됨.

Ⅲ

양도소득세의 중과세



제 9 편

비사업용 토지 중과세

제1장 비사업용 토지 총괄 ····· 718
제2장 지목별 비사업용 토지 ····· 748

제1장

비사업용 토지 총괄

1. 비사업용 토지 개요

가. 비사업용 토지 중과 의의

토지를 실수요에 따라 생산적 용도로 사용하지 않고 재산증식 수단으로 사용하는 경우 양도소득세를 중과함으로써 부동산 투기수요를 억제하여 부동산 시장을 안정화하고 투기이익을 환수하기 위해 「2005.8.31 부동산대책」의 일환으로 「비사업용 토지」에 대한 양도세 중과제도를 도입하였다.

부재지주의 농지·임야·목장용지 및 나대지·잡종지 등 토지에 대하여 2006.1.1.부터 실지거래가액으로 과세하였으며, 2007.1.1.부터 기본세율 대신 60% 단일세율을 적용하고 장기보유특별공제를 배제하였다. 다만, 직계존속 또는 배우자가 8년 이상 재촌·자경한 토지를 상속·증여 받는 경우 및 사업인정고시일로부터 5년('21.5.4. 전에 사업인정고시 받은 토지 : 2년) 이전에 취득한 토지가 공익사업목적으로 협의매수나 수용되는 등 투기목적 없이 취득한 토지는 비사업용 토지로 보지 않도록 하는 규정을 별도로 정하고 있다.

토지에 대한 비과세·감면 여부는 원칙적으로 양도일 현재를 기준으로 판단하나, 중과대상인 비사업용 토지는 양도시점 뿐만 아니라 토지의 소유기간 중 일정기간 지목 본래의 용도로 사용하였는 지를 판단하여 비사업용 토지로 판정하는 기간기준을 적용한다. 다만, 토지를 취득한 후 법률의 규정 등에 의하여 사용이 금지 또는 제한되는 등 부득이한 사유로 인하여 사업에 사용하지 못할 수도 있어 부득이한 사용금지 기간 등을 비사업용 토지로 보지 아니하는 기간으로 간주하여 비사업용 토지 해당 여부를 판정할 수 있도록 예외 규정을 두었다.

실무

비사업용 토지에 대한 위헌심판 등

【헌법재판소2011헌바357, 2012.7.26, 합헌】

소유자가 농지 소재지에 거주하지 아니하거나 경작하지 아니하는 농지를 비사업용 토지로 보아 중과세율을 적용하는 조항은 투기로 인한 이익을 환수하여 부동산 시장의 안정과 과세형평을 도모함에 그 입법목적이 있는 바 과잉금지원칙에 위배되지 아니함

소급입법으로 인한 신뢰보호 위배 여부

【대법원2010두17281, 2012.10.25, 국승】

비사업용 토지 중과제도의 시행시기를 정함에 있어 법 시행 전에 비사업용 토지를 취득하였다가 시행 후에 양도한 경우에도 중과하도록 정하였다고 하여 신뢰보호의 원칙이나 과잉금지 원칙에 위배된다고 볼 수 없고 재촌·자경하였다 하더라도 도시지역 편입 전 소유기간이 1년에 미치지 못하므로 비사업용 토지에서 제외될 수 없음

나. 비사업용 토지 등에 대한 중과 및 중과 완화

1) 비사업용 토지 중과내용 (세율부분은 2009.3.15. 이전)

① 개인의 경우(소득세법 §104, §95, §96)

○ 2006.1.1부터 '기준시가'가 아닌 '실거래가' 기준으로 과세한다.

○ 2007.1.1부터 60%의 세율로 중과하고 장기보유특별공제를 배제한다.

② 법인의 경우(법인세법 §55의2①제3호)

○ 2007.1.1.부터 비사업용 토지 양도소득(양도가액-장부가액)에 대해 30%의 세율을 법인세에 추가하여 과세(미등기 토지 40%)한다.

③ 부동산 매매업자의 경우(소득세법 §64①제2호)

○ 2007.1.1.부터 비사업용 토지 매매차익(양도차익-양도소득기본공제액)에 60%의 세율로 과세한다.

④ 비사업용 토지 과다 소유 법인의 주식(소득세법 §104①제9호)

○ 2007.1.1.부터 부동산과다보유법인·특정법인의 주식으로서 당해 법인의 자산총액 중 비사업용 토지 비율이 50% 이상인 법인의 주식은 60%의 세율로 과세한다.

2) 중과완화 내용

소득세법 개정(2009.5.21.)으로 당초 거주자가 비사업용 토지를 2010.12.31.까지 양도하는 경우 한시적으로 양도소득세(60%)중과를 유예하고 기본세율로 과세하다가 그 적용시한을 2015.12.31.로 연장하였다. 따라서, 비사업용토지를 2009.3.16.부터 2015.12.31.까지 양도하는 경우 기본세율을 적용하여 과세하되, 장기보유특별공제는 적용하지 않도록 하였다.

또한, 토지의 거래를 원활하게 하기 위해서 2009.3.16.부터 2012.12.31.까지 취득하는 토지에 대해서도 향후 언제 양도하더라도 중과되지 아니하고 기본세율을 적용하여 과세하되 장기보유특별공제는 적용하지 않도록 하였다. 다만, 투기가 재연될 가능성을 고려하여 투기지역안의 비사업용 토지를 2009.3.16.부터 2015.12.31.까지 양도하는 경우에는 양도소득세 기본세율에 10%p를 가산하여 적용하고 장기보유특별공제는 적용하지 않는다. 다만, 2016년 이후 양도하는 분부터는 지정지역뿐 아니라 전국 모든 지역의 비사업용 토지 양도 시 기본세율에 10%p를 추가하여 과세하도록 개정되었다(2014.1.1.개정).

그러나, 2년 미만 단기 보유한 후 양도(세율 50%, 40%)하는 비사업용 토지 등의 경우에 하나의 자산이 둘 이상의 세율에 해당할 때에는 계산된 세액 중 높은 세액을 적용한다.

◇ 2009.3.16~2012.12.31 중에 취득하거나 2009.3.16.~2015.12.31 중에 양도하는 비사업용 토지에 대해서는 중과를 한시적으로 다음과 같이 완화하였다.

① 개인의 경우(소득세법 §104, §95)

- ○ 2009.3.16. ~ 2012.12.31. 취득·양도분 기본세율을 적용(보유기간 2년 미만 자산은 제외)한다.
- ○ 다만, 지정지역에 있는 비사업용 토지는 기본세율에 10%p를 더한 세율을 적용한다(2012.5.15. 강남 3구 주택의 지정지역 해제).
- ○ 장기보유특별공제는 계속 배제하다가 2017.1.1. 이후 전면 허용함

② 법인의 경우(법인세법 §55의2⑧)

○ 2009.3.16. ~ 2012.12.31. 취득・양도 분은 추가적인 법인세를 적용하지 않는다. 2013.1.1. 이후 양도분부터는 「토지 등 양도소득에 대한 법인세」가 유예되지 않고 30%p 추가 과세되었다(2009.3.16. 전 취득분과 2013.1.1.이후 취득분).

○ 2014.1.1. 이후 양도분부터는 부동산 시장 정상화를 지원하기 위해 법인 보유 토지 등 양도시 추가과세를 완화하여 10%p 만을 추가 과세하도록 개정되었다. 다만, 중소기업에 대하여는 2015.12.31.까지 추가과세를 유예하고, 2016.1.1. 이후 양도분부터 적용하도록 하였다.

③ 부동산 매매업자의 경우(소득세법 §64①제2호)

○ 비사업용 토지 매매차익(양도차익 - 양도소득기본공제)에 대해 非사업자와 같은 방법으로 과세한다.

④ 비사업용 토지 과다소유법인의 주식(소득세법 §104①제9호)

○ 2009.3.16. ~ 2012.12.31. 취득・양도분은 기본세율을 적용한다.

⑤ 2013.1.1.「소득세법」 제104조 제6항 개정시 같은 법 부칙(2008.12.26. 법률 제9270호) 제14조를 개정하지 않아 취득분(2009.3.16.~2012.12.31)과 양도분(2009.3.16.~2015.12.31.)의 중과 유예기간이 다름에 유의하여야 한다(법인 비사업용 토지 : 법률 제9673호 법인세법 부칙 제4조).

다. 비사업용 토지의 범위 및 판정의 특징

농지・임야・목장용지 및 그 밖의 토지 각각의 지목 본래 용도대로 사용하지 않은 경우 비사업용 토지에 해당되나 이러한 비사업용토지의 판정은 양도일 현재를 기준으로 판정하는 것이 아니라 해당 토지를 소유하는 기간 중 상당한 기간을 지목 본래의 용도대로 사용하지 않은 경우 비사업용 토지에 해당한다.

당해 토지를 소유하는 기간 중 소득세법 시행령 제168조의6에서 정하는 기간 동안 소득세법 제104조의3에서 규정하는 비사업용 토지에 해당하여야 한다. 즉 일정기간(기간기준) 동안 지목 본래의 용도에 사용하지 않는 것을 말한다.

실무

◈ 비사업용 토지 : 토지 양도자가 토지를 소유하는 기간 중에 법령이 정하는 일정기간(기간기준) 동안 지목 본래의 용도*에 사용하지 않는 것

* 지목 본래의 용도(예시)
농지 : 양도자가 재촌하면서 농작물을 직접경작
임야 : 양도자가 재촌
목장용지 : 양도자가 축산업 경영
주택 : 주택의 부수토지(주택면적의 5배 또는 10배 이하) 등

○ 비사업용 토지 판정의 특징

양도소득세의 비과세, 감면 등 과세요건 해당 여부는 양도 당시를 기준으로 판정함이 원칙이다. 다만, 비사업용 토지 판정의 경우는 양도일 현재 뿐만 아니라 당해 토지의 소유기간 중 일정기간 이상 비사업용 토지로 사용되었는지 여부를 살펴 판정한다. 즉 소득세법 시행령 제168조의6의 「기간기준」 요건을 충족하여야 한다. 기간기준은 5년 이상 보유한 경우, 3년에서 5년 미만 보유한 경우, 3년 미만 보유한 경우로 각각 구분하여 규정하고 있으며, 이러한 기간기준은 항상 절대적인 것이 아니라 비사업용으로 사용할 수 밖에 없는 부득이한 사유가 발생한 경우에는 비사업용으로 사용하지 않는 간주기간으로 하여 비사업용기간에서 제외하고 있으며 경매·공매 등의 사유가 발생한 경우에는 최초의 경매기일 등을 양도일로 의제하여 최초의 경매기일 이후 기간은 비사업용기간에서 제외하는 규정을 두고 있기도 한다. 또한, 직계존속 또는 배우자가 8년 이상 재촌·자경한 농지를 상속·증여받은 경우 등 소득세법 시행령 제168조의14 제3항에서는 기간기준에 관계없이 비사업용토지에서 제외하는 규정을 두고 있다.

실무

◎ **비사업용 토지의 이해**

○ 비사업용 토지를 이해함에 있어 "비사업용"의 의미를 사업과 비사업으로 접근하기보다는 해당 토지의 지목에 맞게 토지가 이용되고 있는지 여부로 이해할 필요가 있고, 특히 농지, 임야, 목장용지 외의 나대지와 잡종지 등의 경우에는 지방세인 재산세가 어떻게 과세되었는지에 따라 비사업용 여부가 판정됨에 유의하여야 한다.

라. 비사업용 토지 등에 대한 적용 세율

구 분			세 율
2006년 양도분		2년 이상 보유	• 기본세율
		2년 미만 보유	• 40%
		1년 미만보유	• 50%
2007.1.1.~2009.3.15. 양도분			• 60%
2009.3.16.~2014.12.31. 양도분	2년 이상 보유	지정지역	• 기본세율에 10% 가산세율
		지정지역 외	• 기본세율
	2년 미만 보유		• 40%
	1년 미만 보유		• 50%
2015.1.1. 이후 양도분	2009.3.15. 이전 취득분		• 기본세율(중과세율 유예)
	2009.3.16.~2012.12.31. 취득		• **기본세율**(지정지역 예외)
	2013.1.1. 이후 취득		• 기본세율(중과세율 유예) (2년 미만 단기양도 시 큰 세율 적용, 세율이 상이한 둘 이상 자산 양도시 비교과세)
2016.1.1. 이후 양도분	㉠ **2009.3.16.~2012.12.31. 취득**		• **기본세율**(지정지역 10% 가산한 세율)
	㉡ **위 ㉠ 외**		• 기본세율에 세율 10% 가산(단기양도 시 큰 세율, 세율상이한 둘 이상 자산 양도 시 비교과세)
2018.1.1. 이후 양도분			• 종전과 동일하지만, 지정지역의 비사업용 토지의 경우 “비사업용 토지 세율(기본세율 + 10%)”에 10%를 추가로 가산한 세율 적용
(위 적용연도 구분없이) 미등기 자산			• 70%

※ 2018.1.1. 이후 양도분부터 비교과세 적용시, MAX(①, ②)
① 과세표준 합계액에 일반세율 적용한 산출세액
② 자산별로 세율을 적용한 산출세액의 합계액. 비사업용토지와 비사업용 토지 과다보유법인의 주식 등의 양도소득금액을 합산하여 세율 적용함(2018.1.1. 이후 양도분)

2. 「비사업용 토지」 판정 기준

가. 지목별 판정기준 요약

1) 농지 (논 · 밭 · 과수원)

특별시 · 광역시(군지역 제외) 및 시 지역(읍 · 면지역 제외)중 주거 · 상업 · 공업지역(개발제한구역 제외) 外에 소재하는 농지로서 일정기간 동안 재촌 · 자경 여부

2) 임야

① 일정 기간 동안 임야소재지에 거주하는 자가 소유한 임야 여부
② 공익상 필요 또는 산림의 보호 육성에 필요한 임야 여부
③ 거주 또는 사업과 직접 관련이 있는 임야 여부

3) 목장용지

시 지역(읍 · 면지역 제외)중 주거 · 상업 · 공업지역(개발제한구역 제외) 外에 소재하는 목장용지로서 축산업을 영위하는 자가 소유하는 기준면적 범위내의 토지(목장용지 : 축사와 부대시설의 토지, 초지 및 사료포) 여부

4) 주택의 부수토지

① '21.12.31.이전 양도분
주택정착면적의 5배(도시지역 안) 또는 10배(도시지역 밖) 이하의 토지 여부

② '22.1.1.이후 양도분 : 주택정착면적의 소재지별 아래 배율 이하의 토지 여부

도시지역			도시지역 밖
수도권		수도권 밖	
주거·상업·공업지역	녹지지역		
3배	5배		10배

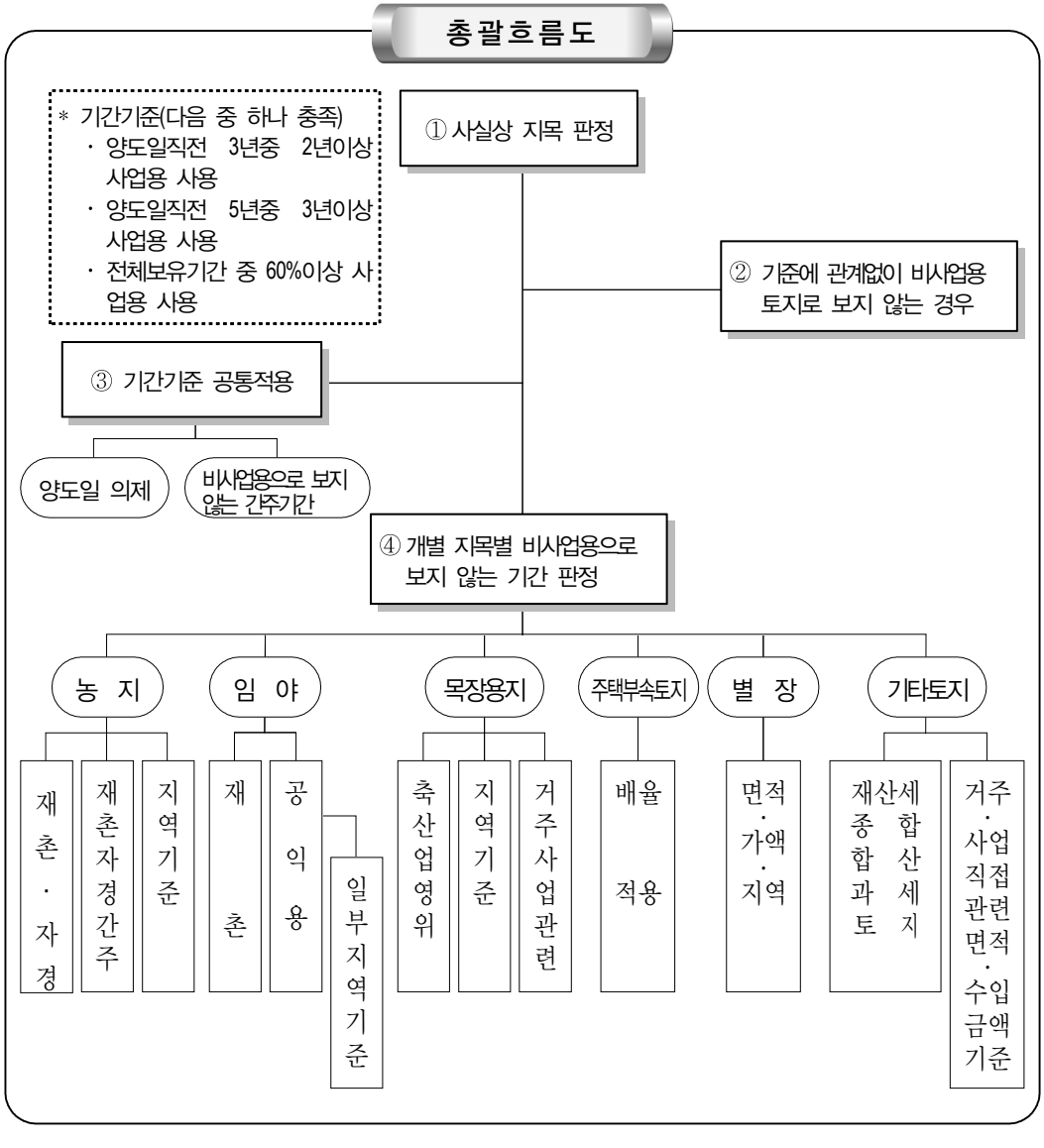
5) 별장 부속토지

일반적으로 비사업용이나, 읍면 소재, 일정규모(대지 660㎡, 주택연면적 150㎡) 이하, 기준시가 2억원 이하 여부

6) 기타 토지(나대지, 잡종지 등)

① 재산세(지방세)가 비과세·면제되는 토지 여부
② 재산세 별도합산 과세대상 또는 분리과세 대상 토지 여부
③ 거주 또는 사업과 직접 관련이 있는 토지 여부

나. 총괄 흐름



다. 판정 요령

〈1단계〉 토지 지목 판정

○ 토지의 사실상 지목이 농지, 임야, 목장용지, 주택·별장의 부속토지, 나대지, 잡종지 등 지목이 어디에 속하는지를 확인

○ 토지 지목의 판정은 사실상 현황에 의하고 사실상 현황이 불분명한 경우 공부상 등재현황에 의함(소득세법 시행령 §168의7)

〈2단계〉 기준에 관계없이 비사업용 토지에서 제외되는 토지인지 확인

○ 상속, 20년 이상 소유, 수용, 종중 소유, 이농 등의 사유로 인해 기간기준 등에 관계없이 비사업용 토지로 보지 아니하는 토지에 해당하는지 확인

○ 이것에 해당하는 경우 다른 기준을 검토할 필요 없이 비사업용 토지에서 제외

〈3단계〉 토지 지목별로 비사업용 토지 해당 여부 검토

○ 토지 지목별로 재촌·자경기간, 도시지역 外 소재 등과 기간기준을 확인하여 비사업용 토지 판정 요건 검토

3. 기간기준 (소령 §168의6)

비사업용토지란 해당 토지를 소유하는 기간 중 대통령령으로 정하는 기간(이하 "기간기준"이라 함)동안 지목 본래의 용도로 사용하지 아니한 토지를 말하며 기간기준 충족 여부에 따라 비사업용 토지 판정기준이 달라진다.

> 2016.2.17. 소득세법 시행령 개정으로 2016.1.1. 이후 양도분부터는 비사업용 토지의 판정을 위한 기간기준 적용 시 모든 기간기준의 계산방법을 "일수" 기준으로 명확화 하였음

가. 2015.12.31 이전 기간기준 적용방법

토지 소유기간 중 양도되는 토지가 아래 3가지 기간 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우 비사업용 토지로 보지 아니한다. 이 경우 토지 소유기간 중 지목이 변경된 경우 지목별로 「소득세법」 제104조의3 제1항 각 호에 해당하는지 여부를 판단하며, 지목별 비사업용 토지 해당 기간을 합산한다(서면4팀-2446, 2006.7.24.).

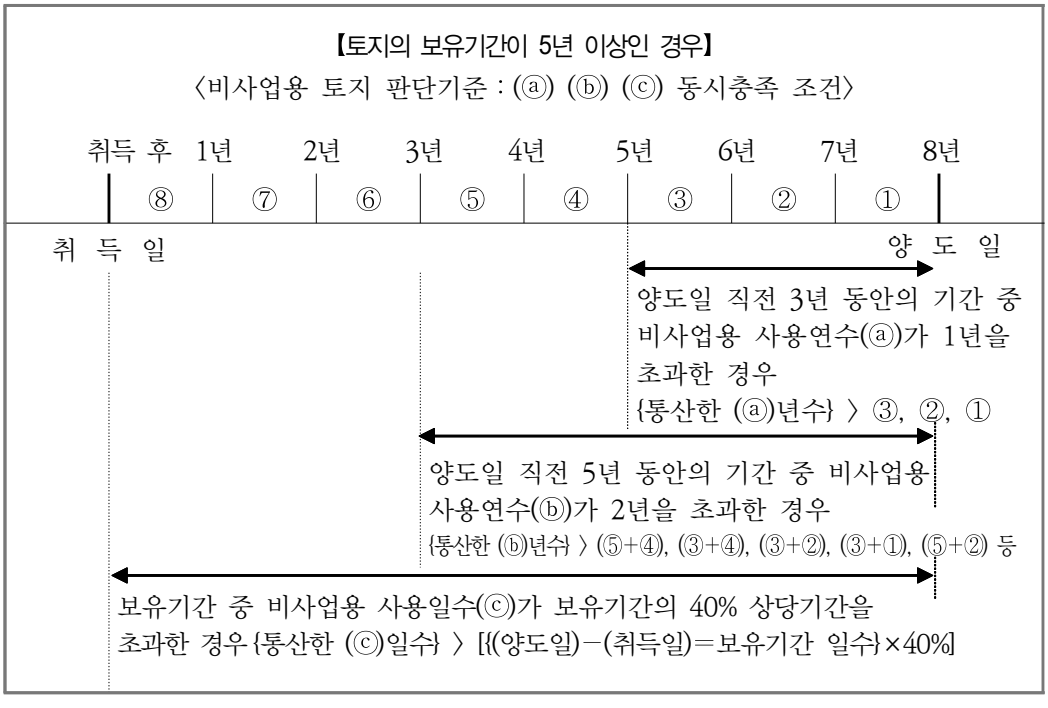
당해 토지를 상속받은 경우 피상속인이 소유한 기간은 합산되지 아니한다(서면4팀-272, 2007.1.19)

① 양도일 직전 3년 중 2년 이상을 직접 비사업용 토지에 사용하지 아니함
② 양도일 직전 5년 중 3년 이상을 직접 비사업용 토지에 사용하지 아니함
③ 소유기간 중 60/100 이상을 직접 비사업용 토지에 사용하지 아니함
- 일수로 계산 : 초일(취득일)불산입, 말일(양도일)산입

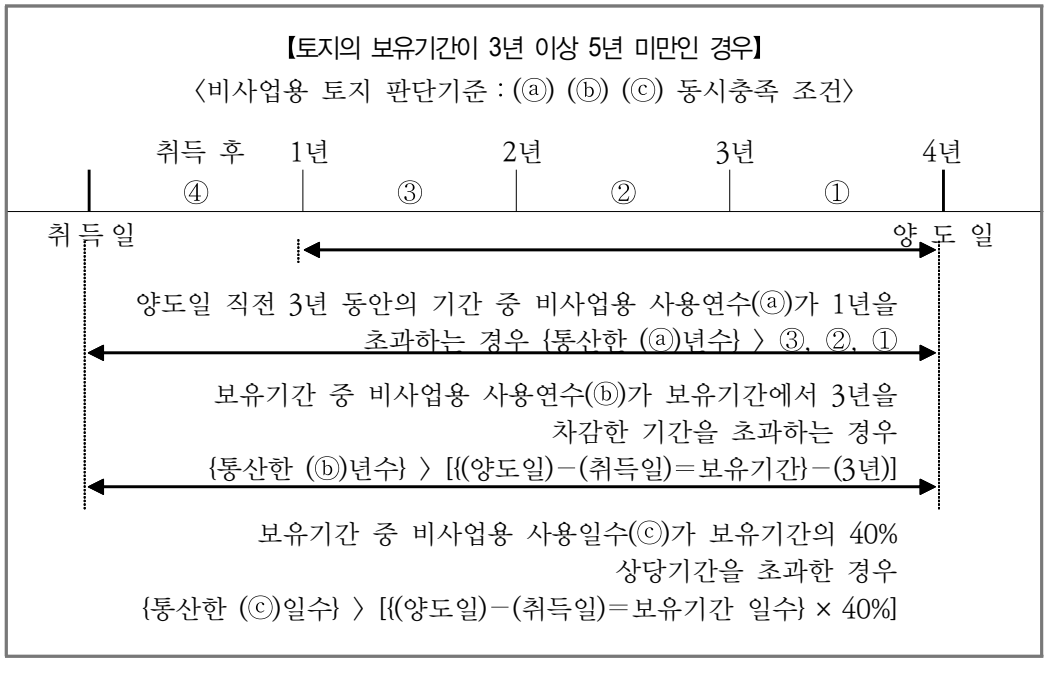
○ 5년 이상 소유한 토지의 기간기준 판정

아래 모두에 해당하는 경우 비사업용 토지	아래 어느 하나에 해당하는 경우 사업용 토지
양도일 직전 5년 중 2년을 초과하는 기간 동안 비사업용으로 사용	양도일 직전 5년 중 3년 이상의 기간 동안 비사업용으로 사용하지 아니함
양도일 직전 3년 중 1년을 초과하는 기간 동안 비사업용으로 사용	양도일 직전 3년 중 2년 이상의 기간 동안 비사업용으로 사용하지 아니함
토지 소유기간 중 100분의 40을 초과하는 기간 동안 비사업용으로 사용 (일수로 계산 : 초일불산입 말일산입)	토지 소유기간 중 100분의 60이상의 기간 동안 비사업용으로 사용하지 아니함 (일수로 계산 : 초일불산입, 말일산입)

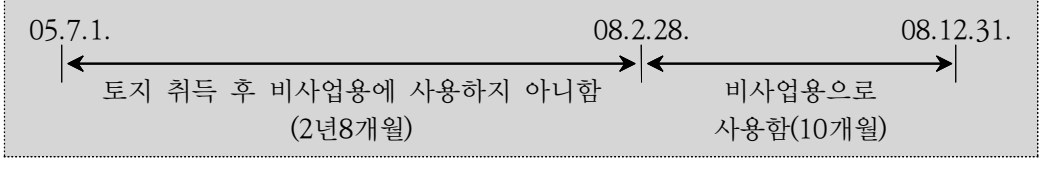
* 비사업용은 위 3개 유형에 모두 해당하여야 하고, 반대로 비사업용으로 사용하지 아니한 것은 하나의 유형만 해당하면 됨
* 2년 미만 보유한 경우에는 비사업용 토지로 보는 보유 일수가 40% 초과하면 비사업용



○ 3년 이상 5년 미만 소유한 토지의 기간기준 판정



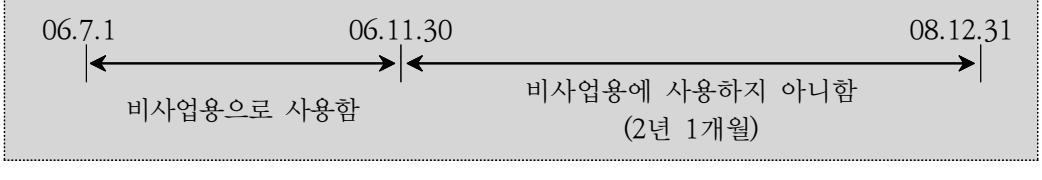
비사업용 토지 기간 기준 판정	비사업용 토지로 보지 아니한 기간 기준 판정
아래 ①, ②, ③기간 모두 비사업용 토지에 해당하는 경우 ⇨ 비사업용 토지 ① 토지 소유기간에서 3년을 차감한 기간을 초과 하는 기간 ② 양도일 직전 3년중 1년을 초과하는 기간 ③ 토지 소유기간의 40%에 상당하는 기간을 초과하는 기간(일수 계산, 초일불산입 말일산입)	아래 ①, ②, ③기간 중 어느 하나에 해당하는 경우 ⇨ 비사업용 토지 아님 ① 토지 소유기간 중 3년 이상의 기간 동안 비사업용으로 사용하지 아니함 ② 양도일 직전 3년 중 2년 이상을 비사업용으로 사용하지 아니함 ③ 소유기간 중 60% 이상을 비사업용으로 사용하지 아니함(일수 계산, 초일불산입 말일산입)



☞ 비사업용 토지 해당 여부 판정 ⇨ 비사업용 토지에 해당하지 않음
① 토지 소유기간 중 3년을 차감한 기간인 6개월을 초과(10개월)하여 비사업용 토지로 사용 : 해당
② 양도일 직전 3년 중 1년을 초과하여 비사업용 토지로 사용 : 해당되지 않음

☞ 비사업용 토지 미 해당 여부 판정 ⇨ 비사업용 토지에 해당하지 않음
양도일 직전 3년 중 2년 이상인 2년 2개월을 비사업용으로 사용하지 아니함

○ 2년 이상 3년 미만 소유한 토지의 기간기준 판정

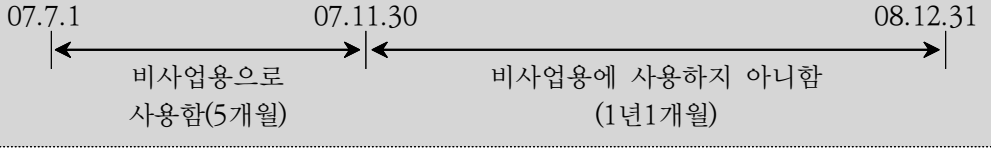


☞ 비사업용 토지 해당 여부 판정 ⇨ 비사업용 토지에 해당되지 않음
비사업용 토지 기간이 소유기간 중 2년을 차감한 기간인 6개월을 초과하지 않음

☞ 비사업용 토지 미 해당 여부 판정 ⇨ 비사업용 토지에 해당하지 않음
토지 소유기간에서 2년 이상을 비사업용으로 사용하지 아니함

○ 2년 미만 소유한 토지의 기간기준 판정

비사업용 토지 기간 기준 판정	비사업용 토지로 보지 아니한 기간 기준 판정
토지 소유기간의 40%에 상당하는 기간을 초과하는 기간(일수 계산, 초일불산입 말일산입)동안 비사업용 토지에 해당하는 경우 ⇨ 비사업용 토지	토지 소유기간 중 60%이상의 기간(일수 계산, 초일불산입 말일산입)동안 사업용 토지에 해당하는 경우 ⇨ 비사업용 토지 아님



☞ 비사업용 토지 해당 여부 판정 ⇨ 비사업용 토지에 제외됨
비사업용 토지 기간(153일)이 총 소유기간(549일)의 40%를 이하(28%)

☞ 비사업용 토지 미 해당 여부 판정 ⇨ 비사업용 토지에 해당하지 않음
비사업용 토지가 아닌 기간(396일)이 총 소유기간(549일)의 60%를 초과(72%)

＊ 소득세법 시행령 제168조의6【비사업용 토지의 기간기준】

법 제104조의3제1항 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다. 〈개정 2015.2.13., 2016.2.17.〉

1. 토지의 소유기간이 5년 이상인 경우에는 다음 각 목의 모두에 해당하는 기간
   가. 양도일 직전 5년 중 2년을 초과하는 기간
   나. 양도일 직전 3년 중 1년을 초과하는 기간
   다. 토지의 소유기간의 100분의 40에 상당하는 기간을 초과하는 기간. 이 경우 기간의 계산은 일수로 한다.
2. 토지의 소유기간이 3년 이상이고 5년 미만인 경우에는 다음 각 목의 모두에 해당하는 기간
   가. 토지의 소유기간에서 3년을 차감한 기간을 초과하는 기간
   나. 양도일 직전 3년 중 1년을 초과하는 기간
   다. 토지의 소유기간의 100분의 40에 상당하는 기간을 초과하는 기간. 이 경우 기간의 계산은 일수로 한다.
3. 토지의 소유기간이 3년 미만인 경우에는 다음 각 목의 모두에 해당하는 기간. 다만, 소유기간이 2년 미만인 경우에는 가목을 적용하지 아니한다.
   가. 토지의 소유기간에서 2년을 차감한 기간을 초과하는 기간
   나. 토지의 소유기간의 100분의 40에 상당하는 기간을 초과하는 기간. 이 경우 기간의 계산은 일수로 한다.

＊ '토지의 소유기간' '양도일 직전 5년' 은 '띄움없이 계속' 중단 없는 연속 개념인 반면에 '2년을 초과하는 기간' '차감한 기간을 초과하는 기간'은 '해당 기간을 모두 합하는 통산' 개념

나. 양도일 의제 (소득세법 시행령 §168의14②, 동법 시행규칙 §83의5②)

비사업용으로 사용할 수 밖에 없는 부득이한 사유가 있는 경우 부득이한 사유가 발생하기 직전의 기간을 기준으로 비사업용 제외 여부를 판정한다. 즉, 양도 시에 부득이한 사유가 발생하면 해당 일을 양도일로 보아(이하 "양도일 의제"라 설명) 기간기준을 적용하여 비사업용 토지에 해당하는지 여부를 판정한다.

○ 아래의 부득이한 사유 발생일 이후에는 일반적으로 토지를 비사업용으로 사용할 수 밖에 없으므로 부득이한 사유일까지의 기간만을 대상으로 기간기준을 판정

① 「민사집행법」에 따른 경매에 따라 양도된 토지 : 최초의 경매기일

② 「국세징수법」에 따른 공매에 따라 양도된 토지 : 최초의 공매일

③ 한국자산관리공사에 매각을 위임한 토지 : 매각을 위임한 날

④ 전국을 보급지역으로 하는 일간신문을 포함 3개 이상의 일간신문에 다음 2가지 조건으로 매각을 3일 이상 공고하고, 공고일(공고일이 서로 다른 경우에는 최초의 공고일)부터 1년 이내에 매각계약을 체결한 토지의 경우 : 최초의 공고일

ⓐ 매각예정가격이 소득세법 시행령 §167⑤의 규정에 따른 시가 이하일 것

ⓑ 매각대금의 100분의70이상을 매각계약 체결일부터 6월 이후에 결제할 것

이 경우 매년 매각을 재공고(직전 매각공고시의 매각예정가격에서 동 금액의 10%를 차감한 금액 이하로 매각을 재공고한 경우에 한한다)하고, 재 공고일부터 1년 이내에 매각계약을 체결한 토지를 포함

* 형식적인 매각공고를 배제(의도적인 매각 지연)하고 시세보다 낮은 가액으로 신속한 처분을 유도하기 위한 조건

다. 비사업용 토지로 보지 아니한 간주기간

(소득세법 제104조의3 제2항, 동법 시행령 제168조의14 제1항, 동법 시행규칙 제83조의5 제1항)

기간기준의 예외로서 사업에 사용하지 못하는 부득이한 사유가 있는 경우(이하 "비사업용 토지로 보지 아니한 간주기간"이라 설명) 당해 기간을 비사업용으로 사용하지 아니한 것으로 간주하여 비사업용 토지 해당 여부를 판정한다.

＊ 소득세법 시행령 제168조의14【부득이한 사유가 있어 비사업용 토지로 보지 아니하는 토지의 판정기준 등】

① 법 제104조의 3 제2항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 토지는 해당 각 호에서 규정한 기간 동안 비사업용 토지(법 제104조의3 제1항 각 호의 어느 하나)에 해당하지 아니하는 토지로 보아 같은 항에 따른 비사업용 토지에 해당하는지 여부를 판정한다. 〈개정 2009.2.4., 2021.1.5.〉

1. 토지를 취득한 후 법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 토지 : 사용이 금지 또는 제한된 기간
2. 토지를 취득한 후 「문화재보호법」에 따라 지정된 보호구역 안의 토지 : 보호구역으로 지정된 기간
3. 제1호 및 제2호에 해당되는 토지로서 상속받은 토지 : 상속개시일부터 제1호 및 제2호에 따라 계산한 기간
4. 그 밖에 공익, 기업의 구조조정 또는 불가피한 사유로 인한 법령상 제한, 토지의 현황·취득사유 또는 이용상황 등을 감안하여 기획재정부령으로 정하는 부득이한 사유에 해당되는 토지 : 기획재정부령으로 정하는 기간

1) 일반 원칙 (소득세법 시행령 §168의14①)

① 토지를 취득한 후 법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 토지

② 사용이 금지 또는 제한된 기간을 비사업용으로 보지 아니한 기간으로 보아 기간 기준을 적용

③ 토지 본래의 용도에 사실상 사용이 제한되지 아니한 경우에는 동 규정이 적용되지 아니한다(例 : 택지개발예정지구로 지정된 경우 임야 등).

④ 법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 토지 및 「문화재보호법」에 따라 지정된 보호구역 안의 토지를 상속받은 경우에는 상속개시일 이후 사용이 금지 또는 제한된 기간, 상속개시일 이후 보호구역으로 지정된 기간을 비사업용 토지로 보지 아니한다(소득세법 시행령§168의14①제3호).

※ 유의사항 : 아래와 같은 14가지 유형의 사유가 반드시 "토지를 취득한 후" 발생한 부득이한 사유로서 그 존속기간(사유발생일~사유해소일)만 적용하므로 부득이한 사유가 취득 당시 이전에 이미 발생하였거나 해소된 이후에는 적용하지 아니하는 것이 입법취지에 부합하다는 것이 일반적인 해석

【비사업용 토지로 보지 아니하는 '부득이한 사유' 해당 범위 요약】

1) 토지취득 후 법령상 사용금지 또는 제한된 토지
2) 토지취득 후 문화재보호법상 지정·보호구역 내 토지
3) 토지취득 후 건축허가가 제한되어 건축을 할 수 없게 된 토지
4) 토지취득한 후 건축자재 수급조절을 위한 행정지도에 따라 착공이 제한된 토지
5) 사업장(임시작업장 제외) 진입도로로 사도법상 사도 또는 불특정다수인이 이용하는 도로
6) 건축법상 건축허가를 받을 당시 공공공지(公共空地)로 제공한 토지
7) 지상 건축물 미정착 토지를 취득하여 사업용으로 사용하기 위하여 건설착공한 토지
8) 저당권 실행, 그 밖에 채권변제 목적으로 취득한 토지 및 청산절차에 따라 잔여재산 분배로 취득한 토지
9) 당해 토지취득 후 소유권 관련 소송이 계속 중인 토지
10) 토지취득 후 도시개발법상 도시개발구역 내 토지가 환지되어 건축이 가능한 토지
11) 건축물이 멸실·철거되거나 무너진 토지
12) 사업의 일부 또는 전부를 휴업·폐업 또는 이전함에 따라 사업에 직접 사용하지 아니하게 된 토지
13) 천재지변 등으로 자경하지 못하는 토지
14) 당해 토지 취득 후 위 사유 外 도시계획의 변경 등 정당한 사유로 인하여 사업에 사용하지 아니하는 토지

2) 부득이한 사유

가) 토지를 취득한 후 법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 토지는 사용이 금지 또는 제한된 기간을 비사업용으로 보지 아니하는 기간으로 본다.

* 법령의 의미 : 법률과 대통령령, 총리령, 부령 등의 시행령 및 시행규칙을 말하며 법령에 규정된 권한에 의한 행정청의 행위도 포함(대법원93누1893, 1994.1.11)
* 토지의 사용이 제한된 경우 의미 : 통상적인 제한의 범위를 넘어 특별히 사용이 제한된 경우를 말함(대법원2001두6234, 2003.10.10)

(1) 정비구역

토지를 취득한 후 「도시 및 주거환경정비법」에 의하여 도시환경정비사업의 정비구역으로 지정된 경우 당해 토지는 「소득세법 시행령」 제168조의14 제1항 제1호 규정에 의한 "토지를 취득한 후 법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 토지"에 해당한다(같은 뜻 : 법규과-3815, 2006.9.13).

(2) 도시계획시설 지정

토지 취득 후「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조의 규정에 의하여 도시계획시설인 도로예정지로 지정되어 관계법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 경우에는「소득세법」제104조의3 제2항 및 소득세법 시행령 제168조의14 제1항의 규정에 의하여 그 사용이 금지 또는 제한된 기간 동안은 사업용 토지에 해당하는 것으로 보아 소득세법 제104조의3 제1항에 따른 비사업용 토지에 해당하는지 여부를 판정한다(서면5팀-29, 2006.9.7).

* 토지 본래의 용도에 사용이 제한되지 아니한 경우에는 동 규정이 적용되지 아니함.

(3) 개발행위허가제한 지역

토지의 취득 후 개발행위허가제한 지역으로 고시되어 사용이 제한된 경우에는 그 사용이 제한된 기간 동안은 비사업용 토지에 해당하지 아니한 것으로 본다. (서면5팀-1207, 2007.4.12)

(4) 개발제한구역(그린벨트지역)

(가) 대지 : 토지 취득 후 개발제한구역으로 지정된 경우 법령상 제한에 해당

* 개발제한구역지정으로 인하여 토지를 종래의 목적으로도 사용할 수 없거나 또는 더 이상 법적으로 허용된 토지이용의 방법이 없기 때문에 실질적으로 토지의 사용·수익의 길이 없는 경우에는 토지소유자가 수인해야 하는 사회적 제약의 한계를 넘는 것으로 보아야 한다(헌재90헌바16, 1998.12.24).

(나) 농지 : 토지 본래의 용도에 사실상 사용이 제한되지 아니한 경우로 재촌자경하지 않은 경우 비사업용 기간에 해당한다.

(5) 이미 환지예정지로 지정된 토지

이미 환지예정지로 지정된 토지를 취득한 것은 법령상 제한이나 그 밖의 부득이한 사유에 해당된다고 볼 수 없고, 토지 취득자의 귀책사유 해당한다. (조심2008부1601, 2008.6.26)

나) 토지를 취득한 후「문화재보호법」에 따라 지정된 보호구역 안의 토지는 보호구역으로 지정된 기간을 비사업용 기간으로 보지 아니한다.

☞ 2008.2.22. 이후 양도분부터 위 가). 나).를 적용함에 있어서 상속받은 토지의 경우에는 상속개시일부터 위 가). 나).에 따라 계산한다.

다) 토지를 취득한 후 법령에 따라 당해 사업과 관련된 인가·허가(건축허가 포함)·면허 등을 신청한 자가 「건축법」 제18조(제한기간 2년 이내, 1회에 한해 1년 이내의 기간에 연장 가능) 및 행정지도에 따라 건축허가가 제한됨에 따라 건축을 할 수 없게 된 토지는 건축허가가 제한된 기간을 비사업용 기간으로 보지 아니한다.

* [부동산매매업(한국표준산업분류에 따른 건물건설업 및 부동산공급업을 말함)을 영위하는 자가 취득한 매매용 부동산은 제외함]

○ 나대지를 취득한 후 당해 구역이 「도시재정비 촉진을 위한 특별법」 제5조 규정에 의거 재정비촉진지구로 지정이 되어 「건축법(2005.12.7. 법률 제7715호로 개정된 것)」 제12조 제2항 내지 제3항의 규정에 따라 건축허가가 제한된 경우, 건축허가가 제한된 기간의 토지는 「소득세법 시행령」 제168조의14 제1항 제1호의 '토지를 취득한 후 법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 토지'에 해당함 (재산세과-1651, 2008.7.14)

라) 토지를 취득한 후 법령에 따라 당해 사업과 관련된 인가·허가·면허 등을 받았으나 건축자재의 수급조절을 위한 행정지도에 따라 착공이 제한된 토지는 착공이 제한된 기간을 비사업용 기간으로 보지 아니한다.

* [부동산매매업(한국표준산업분류에 따른 건물건설업 및 부동산공급업을 말함)을 영위하는 자가 취득한 매매용 부동산은 제외함]

마) 사업장(임시 작업장 제외)의 진입도로로서 「사도법」에 따른 사도 또는 불특정 다수인이 이용하는 도로는 사도 또는 도로로 이용되는 기간을 비사업용 기간으로 보지 아니한다.

☞ 사도 : 국도, 지방도 등 일반인의 교통을 위하여 제공되는 도로나 도로법의 준용을 받는 도로가 아닌 것으로서 그 도로에 연결되는 길

바) 「건축법」에 따라 건축허가를 받을 당시에 공공공지(公共空地)로 제공한 토지는 당해 건축물의 착공일부터 공공공지로의 제공이 끝나는 날까지의 기간을 비사업용 기간으로 보지 아니한다.

* 공공공지는 주요시설물 또는 환경의 보호, 경관의 유지, 재해대책, 보행자의 통행과 주민의 일시적 휴식공간을 확보하기 위하여 설치하는 기반시설을 말한다.

사) 지상에 건축물이 정착되어 있지 아니한 토지를 취득하여 사업용으로 사용하기 위하여 건설에 착공(착공일이 불분명한 경우에는 착공신고서 제출일 기준)한 토지는 당해 토지의 취득일부터 2년 및 착공일 이후 건설이 진행 중인 기간(천재지변, 민원의 발생 그 밖의 정당한 사유로 인하여 건설을 중단한 경우에는 중단한 기간 포함)을 비사업용 기간으로 보지 아니한다.

실무

◎ 건설에 착공 등

❍ 건축허가가 나고 착공 전에 양도하는 경우는 이에 해당하지 아니한다.
(같은 뜻 : 서면5팀-939, 2006.11.23)

❍ 지상에 건축물이 정착되어 있지 아니한 토지를 취득하고 사업용으로 사용하기 위하여 건설에 착공한 경우에는 착공주체에 관계없이 「소득세법 시행규칙」 제83조의5 제1항 제5호가 적용되는 것임(재산세제과-541, 2009.3.20)

❍ 농지법에 의하여 농지전용허가를 받아 건물을 착공한 토지 및 임야를 대지로 전환하여 건축물을 착공한 경우에도 적용함(재재산-1227, 2007.10.10)

❍ 허가를 받지 않고 토지를 양도한 경우 건설에 착공한 토지에 해당되지 아니함
(서면5팀-180, 2008.1.25)

❍ 착공 후 공사진행 중에 양도하는 경우(재재산-314, 2010.4.6)

(사실관계)

2005.2.8.	2005.5.7.	2006.8.20.
△	△	◎
토지(田) 1필지 (769㎡) 취득	건물신축허가(330㎡) 받은 후 공사착공	주택신축 중인 토지 양도

* 허가 면적외 부분도 대지조성작업 완료

(질의요지)

◇ 주택을 신축하기 위해 토지 1필지를 취득한 후 그 일부에 대해서 건축허가(330㎡/ 769㎡)를 받아 건물신축공사를 진행하던 중에 해당 토지를 양도한 경우
① 토지 1필지 전체에 대해 사업용 토지 해당 여부를 판정하는지
② 건축허가받은 필지의 일부분만을 사업용 토지로 볼 경우 양도가액의 안분계산 방법은?

(회신)

1. (질의1)과 관련하여, 지상에 건축물이 정착되어 있지 아니한 토지를 취득하여 사업용으로 사용하기 위해서 건설에 착공한 경우에는 해당 토지의 취득일부터 2년 및 착공일 이후 건설이 진행 중인 기간은 「소득세법 시행규칙」 제83조의5 제1항 제5호에 따라 비사업용 토지에 해당하지 아니하는 토지로 보는 것임.
이 경우 당해 토지에 대한 실제 건설의 착공 여부는 사실판단 할 사항임.
2. (질의2)와 관련하여, 토지의 이용상황 등이 달라 이를 구분하여 과세할 때, 해당 자산에 대한 실지거래가액의 구분이 불분명한 경우의 양도가액은 「소득세법」 제100조 제2항 및 같은 법 시행령 제166조 제6항에 따라 기준시가에 비례하여 안분계산하는 것이나, 감정평가가액이 있는 경우에는 그 가액에 비례하여 안분계산하는 것임.

아) 저당권의 실행 그 밖에 채권을 변제받기 위하여 취득한 토지 및 청산절차에 따라 잔여재산의 분배로 인하여 취득한 토지는 취득일부터 2년을 비사업용 기간으로 보지 아니한다.

* 판결에 따른 위자료를 금전으로 지급받는 것에 갈음하여 토지로 대물변제 받은 경우 해당 토지는 채권을 변제받기 위하여 취득한 토지에 해당하여 취득일부터 2년 기간 동안은 비사업용 토지로 보지 아니한다(집행기준 104의3-168의14-18).
* 채권자가 채권행사를 위하여 채무자 소유 토지를 가압류 및 강제경매신청하고, 강제경매 신청한 채권자가 「민사집행법」에 따른 매각허가 결정으로 강제경매 신청한 토지를 취득한 경우 해당 토지는 채권을 변제받기 위하여 취득한 토지로 보지 아니하므로 비사업용 토지에 해당된다(집행기준 104의3-168의14-19).

자) 당해 토지를 취득한 후 소유권에 관한 소송이 계속 중인 토지는 법원에 소송이 계속되거나 법원에 의하여 사용이 금지된 기간을 비사업용 기간으로 보지 아니한다.

* 토지소유자가 토지를 무단 점유한 자를 상대로 제기한 무허가 건축물 철거 및 토지 인도 청구 소송이 계속 중인 경우 비사업용으로 보지 아니하는 소유권에 관한 소송이 계속 중인 토지에 해당되지 아니한다(서면4팀－1483, 2007.5.4.).
* 공동으로 소유하는 임야를 소유지분별로 분할하는 방법에 대한 소송의 경우 토지의 소유권에 관한 소송으로 보지 아니한다.
* 토지 매각을 위임받은 자가 허위로 토지 매각을 위임받은 자의 명의로 소유권이전등기 후 제3자에게 토지를 양도함으로써 당초 토지 소유자가 토지 매각을 위임받은 자 및 제3자를 상대로 소유권이전등기 말소 소송을 제기하여 승소한 경우 소유권이전등기 말소 소송이 계속(係屬)된 기간은 비사업용 토지로 보지 아니하는 것이다.
* 소유권에 관한 다툼이 있는 토지를 취득한 경우에는 적용되지 아니함(소득세법 시행령 제168조의14 제1항 제4호, 동법 시행규칙 제83조의 5 제1항 제7호).

※ 소송 계속(係屬) : 사건이 아직 판결을 받지 못하고 심리 중에 있는 상태

※ 소송이 계속(係屬) 중인 기간 : 소장부본이 피고에게 송달된 때(민사소송법 제255조)부터 법원의 확정 판결이 있기까지 기간

차) 「도시개발법」에 따른 도시개발구역 안의 토지로서 환지방식에 따라 시행되는 도시개발사업이 구획단위로 사실상 완료되어 건축이 가능한 토지는 건축이 가능한 날부터 2년을 비사업용 기간으로 보지 아니한다.

(1) 토지를 취득한 후 환지방식으로 도시개발 사업이 시행되는 경우
그 사업시행지구로 지정된 날로부터 사업이 구획단위로 사실상 완료되어 건축이 가능하게 된 날까지의 기간에 2년을 더한 기간은 '사업용으로 사용한 기간'으로 보는 것임(서면4팀-3855, 2006.11.23)

(2) 환지 중에 취득한 경우

도시개발법에 따른 도시개발구역안의 토지로서 환지방식에 따라 도시개발사업이 진행중인 토지를 상속으로 취득한 후 당해 도시개발사업이 구획단위로 사실상 완료되어 건축이 가능한 토지의 경우에는 동법 시행규칙 제83조의5 제1항 제8호에 따라 건축이 가능한 날부터 기산하여 2년간은 비사업용 토지에 해당되지 아니하는 토지로 보는 것임(재산세제과-1236, 2007.10.11)

카) 건축물이 멸실·철거되거나 무너진 토지는 당해 건축물이 멸실·철거되거나 무너진 날부터 2년을 비사업용 기간으로 보지 아니한다.

☞ 가설건축물(예 : 모델하우스)은 상기 규정이 적용되지 아니하나, 무허가 주택으로서 기준면적 이내의 토지는 사업용 사용기간에 해당함. 그러나 무허가주택이 철거된 경우 철거일로부터 2년을 비사업용 기간으로 보지 아니한 기간으로 볼 수는 없음

※ 「소득세법」 제96조 제2항 제8호 및 제104조 제1항 제2호의7에서 규정하는 "비사업용 토지"라 함은 당해 토지를 소유하는 기간 중 동법 시행령 제168조의6에서 정하는 기간 동안 동법 제104조의3에서 규정하는 비사업용 토지에 해당하는 토지를 말하는 것이며 가설건축물에 대하여는 동법 시행규칙 제83조의5 제1항 제9호 규정이 적용되지 아니함(서면5팀-341, 2006.10.9)

※ 귀 질의의 경우 건축물에 딸린 토지가 「지방세법」에 따른 별도합산과세 대상인 경우로서 건축물을 철거하고 「건축법」 제20조의 가설건축물을 신축하여 임대하다가 철거한 때에는 「소득세법 시행규칙」 제83조의5 제1항 제9호에 따라 건축물이 철거된 날부터 2년 기간 동안은 비사업용 토지로 보지 아니하는 것임(부동산거래관리과-437, 2010.3.22)

타) 거주자가 2년 이상 사업에 사용한 토지로서 사업의 일부 또는 전부를 휴업·폐업 또는 이전함에 따라 사업에 직접 사용하지 아니하게 된 토지는 휴업·폐업 또는 이전일부터 2년을 비사업용 기간으로 보지 아니한다.

파) 천재지변 그 밖에 이에 준하는 사유의 발생일부터 소급하여 2년 이상 계속하여 재촌·자경한 자가 소유하는 농지로서 농지의 형질이 변경되어 황지가 됨으로써 자경하지 못하는 토지는 당해 사유의 발생일부터 2년을 비사업용 기간으로 보지 아니한다.

* 당해 규정을 적용받고자 하는 자는 양도소득세 과세표준 예정 또는 확정신고기한 내에 납세지 관할세무서장에게 천재지변 등으로 인한 농지의 비사업용 토지 제외신청서(소득세법 시행규칙 별지 제92호 서식)에 형질변경사실확인원, 주민등록표등본, 토지등기부 등본 또는 토지대장 등본 등 그 밖에 특례적용 대상임을 확인할 수 있는 서류를 첨부하여 제출

하) 당해 토지를 취득한 후 상기의 사유 외에 도시계획의 변경 등 정당한 사유로 인하여 사업에 사용하지 아니하는 토지는 당해 사유가 발생한 기간을 비사업용 기간으로 보지 아니한다.

<사 례 1>

○ 다음 토지가 2006년부터 양도소득세가 실거래가로 과세되고 2007년부터 양도소득세가 60%세율로 과세되는 비사업용 토지에 해당되는가?

- 2000.1.1. 토지A 취득
- 2000.1.1. ~ 2002.6.30 비사업용으로 보지 아니한 토지로 사용
- 2002.7.1. ~ 2004.12.31 비사업용 토지로 사용(나대지)
- 2005.1.1. ~ 2005.12.31 비사업용으로 보지 아니한 토지로 사용
- 2006.1.1. 토지A 양도

(해설) 토지A의 비사업용 토지 해당 여부를 요건별로 검토해보면

① 양도일 직전 3년 중 1년만 사업에 사용하였으므로 양도일 직전 3년 중 2년 이상을 비사업용으로 보지 아니한 토지로 사용하지 않음

② 양도일 직전 5년 중 2년 6개월만 사업에 사용하였으므로 양도일 직전 5년 중 3년 이상을 비사업용으로 보지 아니한 토지로 사용하지 않음

③ 토지의 보유기간 6년 중 3년 6개월(보유기간의 60% 미만)만 사업에 사용하였으므로 토지의 보유기간 중 60/100 이상을 비사업용으로 보지 아니한 토지로 사용하지 않음

⇨ 따라서, 토지A는 비사업용토지에서 제외되는 요건을 하나도 충족하지 못하므로 비사업용토지에 해당되어 '06년부터 양도소득세가 실거래가로 과세되고 '07년부터 양도소득세가 중과세율로 과세됨

<사 례 2>

○ 다음 토지가 '06년부터 양도소득세가 실거래가로 과세되고 '07년부터 양도소득세가 60%세율로 과세되는 비사업용 토지에 해당되는가?

- 2000.1.1. 토지A 취득
- 2000.1.1. ~ 2001.9.30. 비사업용으로 보지 아니한 토지로 사용
- 2001.10.1. ~ 2003.12.31. 비사업용 토지로 사용(나대지)
- 2004.1.1. ~ 2005.12.31. 비사업용으로 보지 아니한 토지로 사용
- 2006.1.1. 토지A 양도

(해설) 토지A의 비사업용 토지 해당여부를 요건별로 검토해보면

① 양도일 직전 3년 중 2년을 비사업용으로 보지 아니한 토지로 사용하였음

② 양도일 직전 5년 중 2년 9개월만 사업에 사용하였으므로 양도일 직전 5년 중 3년 이상을 비사업용으로 보지 아니한 토지로 사용하지 않음

③ 토지의 보유기간 6년중 3년 9개월(보유기간의 62.5%)만 사업에 사용하였으므로 토지의 보유기간중 80/100 이상(60/100 개정)을 비사업용으로 보지 아니한 토지로 사용하지 않음

⇨ 따라서, 토지A는 비사업용 토지에서 제외되는 요건중 하나를 충족하므로 비사업용 토지에서 제외됨

4. 무조건 비사업용 토지에서 제외하는 토지 (소령 §168의14③)

가. 2006.12.31. 이전에 상속받은 농지·임야 및 목장용지로서 2009.12.31. 까지 양도하는 토지

☞ 상속개시일부터 양도일까지 농지·임야 및 목장용지인 경우에 한한다.
(농지·임야·목장용지 간에 지목이 변경된 경우 포함)

나. 직계존속 또는 배우자가 8년 이상 아래와 같이 토지소재지에 거주하면서 직접 경작한 농지·임야 및 목장용지로서 이를 해당 직계존속 또는 배우자로부터 상속·증여받은 토지[다만, 양도당시 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역(녹지지역 및 개발제한구역은 제외함) 안의 토지는 제외]

* 배우자로부터 상속·증여받은 토지는 2013.2.15. 이후 양도분부터 적용

1) 8년 이상 농지의 소재지와 같은 시·군·구(자치구를 말함), 연접한 시·군·구 또는 농지로부터 직선거리 30킬로미터 이내에 있는 지역에 사실상 거주하는 주민등록이 되어 있는 자가 「조세특례제한법 시행령」 제66조제13항(직접 경작)에 따른 자경을 한 농지

2) 8년 이상 임야의 소재지와 같은 시·군·구, 연접한 시·군·구 또는 임야로부터 직선거리 30킬로미터 이내에 있는 지역에 사실상 거주하면서 주민등록이 되어 있는 자가 소유한 임야

3) 8년 이상 축산업을 영위하는 자가 소유하는 목장용지로서 소득세법 시행령 별표 1의3에 따른 가축별 기준면적과 가축두수를 적용하여 계산한 토지의 면적 이내의 목장용지

☞ 경작기간을 계산할 때 직계존속이 그 배우자로부터 상속·증여받아 경작한 사실이 있는 경우에는 직계존속의 배우자가 취득 후 토지소재지에 거주하면서 직접 경작한 기간은 직계존속이 경작한 기간으로 보는 것이며, 상속·증여일부터 양도일까지 농지·임야 및 목장용지인 경우에 한한다.(농지·임야·목장용지 간에 지목이 변경된 경우 포함)

* 부가 소유한 임야를 모가 상속받아 소유하다가 사망하여 자녀가 상속받은 후 양도하는 경우에는 부모의 재촌·보유기간을 합산한 기간을 직계존속의 재촌·보유기간으로 보지만(기획재정부 재산세제과- 898, 2012.10.31.), 조부가 재촌·자경한 농지를 부가 상속받아 재촌·자경하다가 사망하여 자녀가 상속받은 후 양도하는 경우 부의 재촌·자경기간만을 직계존속의 재촌·자경기간으로 보아 비사업용 토지 여부를 판단함(기획재정부 재산세제과-901, 2012.11.1.)

* 읍·면지역에 소재하더라도 양도당시 도시지역(녹지지역 및 개발제한구역은 제외)에 편입되어 있는 경우에는 본 규정을 적용받을 수 없음(부동산거래관리과-1057, 2010.8.13.)

다. 2006.12.31. 이전에 20년 이상을 소유한 농지·임야 및 목장용지로서 2009. 12.31.까지 양도하는 토지

☞ 취득일부터 양도일까지 농지·임야 및 목장용지인 경우에 한하며, 소유기간 중 농지·임야 및 목장용지 상호간의 지목변경은 그 소유기간을 합산한다.

실무

양도일 현재 농지 해당 여부에 대한 다툼

○ 위 규정들의 **입법취지가 농지·임야 및 목장용지는 본래의 용도를 유지하는 경우** 다른 종류의 비사업용 토지에 비하여 양도소득세 중과를 통한 **부동산투기수요 억제의 시급성이 덜하다고 보아** 2009. 12. 31.까지 한시적으로 양도소득세 중과를 유예하는 데 있는 것으로 보이는 점, **양도소득세의 면제나 중과 요건의 판정은 특별한 규정이나 사정이 없는 한 양도시를 기준으로 하는 것이 원칙**인 점(대법원 97누6216, 1998.11.24. 판결 등 참조), (구)소득세법 시행령 제168조의14 제3항 제2호 말미의 **'토지'**는 전체 문언의 체계상 **앞부분의 '농지·임야 및 목장용지'를통칭**하는 의미일 뿐 그 밖의 다른 용도의 토지까지 포함하는 의미는 아닌 것으로 해석되는 점 등을 고려하면, (구)소득세법 시행령 제168조의14 제3항 제2호의 **적용대상**이 되기 위해서는 2006년 12월 31일 이전에 20년 이상 소유하다가 2009.12.31.까지 양도한 농지·임야 또는 목장용지로서 **양도 당시에도 그것이 농지·임야 또는 목장용지에 해당하여야 한다고 봄이 상당함**(대법원2011두31963. 2012.7.12.)

라. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의매수 또는 수용되는 토지로서

1) 사업인정고시일이 2006.12.31. 이전인 토지

2) 취득일[상속받은 토지는 피상속인이 해당 토지를 취득한 날을 말하고, 소득세법 제97조의2 제1항(이월과세)을 적용받는 경우에는 증여한 배우자 또는 직계존비속이 해당자산을 취득한 날을 말함]이 사업인정고시일부터 5년(2021.5.4. 前 사업인정고시를 받은 토지는 2년, 2014.2.21. 前 양도한 토지는 5년) 이전인 토지(2008.1.1. 이후 양도분)

☞ 이월과세 적용받는 경우 증여자의 취득일을 기준으로 토지 취득시기 판정하는 규정은 2013.2.15. 이후 양도분부터 적용함(소득세법 시행령 §168의14③제3호)

실무

협의매수된 이후 사업인정고시가 난 경우 기간 계산

○ 「소득세법 시행령」 제164조의14 제3항 제3호의 규정을 적용함에 있어 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 협의 매수된 이후에 사업인정고시가 난 경우에도 "사업인정일고시일부터 2년 이전인 토지"의 기간 계산은 사업인정고시일부터 기산함(재산세과 463, 2009.2.9.)

➔ 공익사업에 호응하여 먼저 협의매수된 자에게 불이익을 주지 않음에 따라 공익사업의 원활한 진행을 도모하고 수용의 부득이한 점을 고려

사업인정고시가 없는 경우

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업시행자가 공익사업에 필요한 토지 전부를 협의매수 방식으로 취득함으로써 동법 제20조 규정의 사업인정을 받지 아니하고 공익사업을 수행하는 경우 동법 제15조에서 규정하는 보상계획 공고일(공고를 생략한 경우에는 토지 소유자에게 보상계획을 통지한 날)을 사업인정고시일로 보는 것임(재산세과-582, 2009.3.19.)

사업인정고시일부터 5년 이전인 토지 판정

공익사업용으로 수용되는 토지로서 취득일이 사업인정고시일부터 5년 이전인 토지 판정시 초일(사업인정고시일)은 산입하지 아니하므로 사업인정고시일이 2009.5.1.인 경우 5년이 되는 날은 2004.5.1.이다(집행기준 104의3-168의14-34).

사업인정고시일이 변경되는 경우

사업인정고시 이후 사업시행기간이 연장됨에 따라 사업시행기간을 변경하여 고시한 경우 사업인정고시일은 당초 고시일로 보아 비사업용 토지에 해당하는지를 판정한다(집행기준 104의3-168의14-35).

수용되고 남은 토지를 소유자의 요청에 따라 사업시행자가 협의 매수한 경우

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의하여 토지 소유자가 사업시행자에게 잔여 토지를 매수하여 줄 것을 청구하고 사업시행자가 그 토지를 협의 매수한 경우 비사업용 토지로 보지 아니하는 협의매수 또는 수용되는 토지에 해당된다.

공익사업시행자로 지정되지 아니한 자에게 양도하는 경우

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시계획시설 사업시행자로 지정되지 아니한 자에게 양도하는 경우 또는 공익사업시행자로 지정되기 전에 양도하는 경우에는 공익사업에 협의매수 또는 수용되는 토지에 해당되지 아니한다.

배우자 또는 직계존비속 증여자산에 대한 이월과세 적용시 비사업용 토지 해당 여부 판단(사례)

1) 1997. 10 .20. : 증여자인 甲이 A토지취득

2) 2006. 12. 14. : 위 甲이 그의 부인 乙에게 A토지를 증여

3) 2009. 5. 20. : 공익사업관련 사업인정고시일

4) 2010. 6. 10. : 증여받은 A토지가 공익사업용 토지로 수용되어 양도됨

위 경우, 소득세법 제97조 제4항(현행, 제97조의2 배우자 또는 직계존비속 이월과세 규정)과 소득세법 시행령 제168조의 14 제3항 제3호(사업인정고시일이 2006.12.31. 이전이거나 사업인정고시일로부터 소급하여 5년 이전에 취득한 토지의 비사업용 토지 제외규정)를 적용함에 있어서 그 취득일은?

【회신】 소득세법 제97조 제4항(현행, 제97조의2)에 따른 배우자 또는 직계존비속 이월과세 규정이 적용되는 자산의 비사업용 토지 해당여부를 판정함에 있어 당해 자산의 취득시기는 증여한 배우자 또는 직계존비속이 당해 자산을 취득한 날임 (서면5팀－174, 2008.1.24. : 부동산거래－1112, 2010.8.31. 외 다수)

위 사례의 경우 비사업용 토지와 감면여부 판단 및 부당행위 계산부인 규정 적용방법

① 증여자인 배우자 甲이 취득한 1997.10.20.은 사업인정고시일인 2009.5.20.부터 소급하여 5년 이전에 해당되고 양도사유가 수용이므로 비사업용 토지가 아니면서, 조세특례제한법 제77조 제9항에 따른 사업인정고시일로부터 2년 이전에 취득한 토지가 되므로 감면대상이 됨

② 동일한 사유로 소득세법 시행령 제168조의 6에 따른 기간 계산함에 있어서도 위 증여자 甲이 취득한 때부터 수증자 乙이 양도한 때까지의 기간으로 계산해야 할 것임

③ 위 ①처럼 공익사업용으로 부동산이 협의매수 또는 수용되는 것이 아닌 **일반적인 매매를 원인**으로 양도하여 이월과세 대상이 된 때에도 동일하게 증여자 취득일부터 판단하고, 소득세법 제101조 제2항에 따른 특수관계인 간의 증여와 5년 이내에 양도할 경우로서 **부당행위 계산부인 규정**을 적용함에 있어서도 당초 증여자가 양도세 납세의무자이므로 의문의 여지없이 당초 **증여자의 취득일로** 하여 위 ①과 ②를 적용해야 할 것임

④ 2011.1.1. 이후 양도분부터는 사업인정고시일로부터 2년 전에 증여받은 경우 이월과세규정이 적용되지 아니하므로 위 해석사례를 적용할 수 없고 수증자를 기준으로 비사업용 토지 해당 여부를 판정하여야 할 것으로 보임

마. 소득세법 제104조의3 제1항 제1호 나목(市의 洞지역)에 해당하는 농지로서[주 : 가목에 따른 부재지주 농지는 소득세법 시행령 제168조의8 제3항(재촌자경 간주)에서 제외하고 있어 본 조항에서 나목 제외 내용만 규정]

가) 종중이 소유한 농지(2005.12.31. 이전에 취득한 것에 한한다)

나) 상속에 의하여 취득한 농지로서 그 상속개시일부터 5년 이내에 양도하는 토지

바. 공장의 가동에 따른 소음·분진·악취 등으로 인하여 생활환경의 오염피해가 발생되는 지역 안의 토지로서 당해 토지소유자의 요구에 따라 취득한 공장용 부속토지의 인접 토지

사. 2006.12.31. 이전에 농지법 제6조 제2항 제5호에 따라 이농일 현재 8년 이상 농업경영한 후 이농한 자가 이농당시 소유하고 있는 1만㎡ 이하의 농지로서 2009.12.31.까지 양도하는 토지는 비사업용 토지에서 제외

※ "이농"이란 : 구 소득세법 시행규칙(2009.4.14. 기획재정부령 제71호로 개정되기 전의 것) 제83조의 5 제3항 제2호의 규정에 의한 이농은 농업경영을 하던 자가 농업경영을 중단하는 것으로서 주소지 이전 여부와는 관계없는 것임(기획재정부 재산세제과-942, 2009.5.26)

아. 「기업구조조정 촉진법」에 따른 부실징후기업과 채권금융기관협의회가 같은 법 제10조에 따라 해당 부실징후기업의 경영정상화계획 이행을 위한 약정을 체결하고 그 부실징후기업이 해당 약정에 따라 양도하는 토지(2008.12.31. 이전에 취득한 것에 한정)

* 2009.4.14. 이후 양도하는 분부터 적용

자. 채권은행 간 거래기업의 신용위험평가 및 기업구조조정방안 등에 대한 협의와 거래기업에 대한 채권은행 공동관리절차를 규정한 「채권은행협의회 운영협약」에 따른 관리대상기업과 채권은행자율협의회가 같은 협약 제19조에 따라 해당 관리대상기업의 경영정상화계획 이행을 위한 특별약정을 체결하고 그 관리대상기업이 해당 약정에 따라 양도하는 토지

* 2009.4.14. 이후 양도하는 분부터 적용

차. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제39조에 따라 산업시설구역의 산업용지를 소유하고 있는 입주기업체가 산업용지를 같은 법 제2조에 따른 관리기관(같은 법 제39조 각 호의 유관기관 포함)에 양도하는 토지

* 2009.4.14. 이후 양도하는 분부터 적용

카. 「농촌근대화촉진법」(법률 제4118호로 개정되기 전의 것)에 따른 방조제공사로 인한 해당 어민의 피해에 대한 보상대책으로 같은 법에 따라 조성된 농지를 보상한 경우로서 같은 법에 따른 농업진흥공사로부터 해당 농지를 최초로 취득하여 8년 이상 직접 경작한 농지. 이 경우 농지소재지 거주요건은 적용하지 않음

* 2009.4.14. 이후 양도하는 분부터 적용

◎ 사업인정고시일의 의미

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 시행하는 사업이 같은 법 제4조의 공익사업에 해당한다고 국토해양부장관의 인정을 받는 것을 사업인정이라 하며, 사업인정고시일은 국토교통부장관이 사업시행자의 성명 또는 명칭·사업의 종류·사업지역 및 수용 또는 사용할 토지의 세목을 관보에 고시한 날을 말한다(집행기준 104의3- 168의14-30).

실무

◎ 비사업용 토지 규정을 적용함에 있어 사업인정고시일로 보는 날

① 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의하여 협의매수·수용되는 경우 ➔ 국토해양부장관이 사업시행자의 성명 또는 명칭·사업의 종류·사업지역 및 수용 또는 사용할 토지의 세목을 관보에 고시한 날

② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의하여 도시관리계획(예 : 도로)결정고시되어 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용하여 사업시행자에게 협의매수 또는 수용되는 토지 ➔ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제91조의 규정에 의한 실시계획의 고시일(서면4팀-1401, 2008.6.11.)

③ 「국민임대주택건설 등에 관한 특별조치법」 제5조 규정에 따른 국민임대주택단지 예정지구의 지정 없이 같은법 제23조 규정에 따른 사업계획의 승인을 받은 경우 ➔ 사업계획승인 고시일(재산세과-2379, 2008.8.21.)

④ 택지개발촉진법상 사업인정고시일의 개정 연혁

2007.7.20.까지	2007.7.21.부터
개발계획 승인·고시일	예정지구의 지정·고시일

⑤ 택지개발촉진법상 사업인정고시일 판정 사례(집행기준 104의3-168-14-37)

사 례	사업인정고시일
예정지구로 지정·고시(2006.11.1.) 후 공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법에 따라 예정지구로 지정 고시(2007.4.1.) 된 경우	2007.4.1.
개발계획 승인·고시(2006.7.21.) 후 공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법에 따라 예정지구로 지정 고시(2007.4.1.) 된 경우	2006.7.21.

※ 비사업용 판정 제외 토지 요약(소득세법 시행령 제168의 14 제3항)

구 분	대상 토지	사용기준	지역기준	양도기한
2006.12.31. 이전 상속취득	· 농지 · 임야 · 목장용지	양도일까지 대상지목	없 음	2009.12.31
8년 이상 재촌 자경한 후 상속·증여	· 농지 · 임야 · 목장용지	피상속인(증여자)이 8년이상 재촌 자경한 직계존속	주거·상업·공업지역 外 소재	없 음 2008.1.1.이후 양도분 적용
2006.12.31. 이전 20년 이상 소유	· 농지 · 임야 · 목장용지	· 2006.12.31. 현재 20년 이상 소유 · 양도일까지 대상지목	없 음	2009.12.31.
공익사업 협의매수 또는 수용	지 목 제한 없음	2006.12.31이전 사업인정고시	없 음	없 음
		사업인정고시 2년 이전 취득	없 음	2008.1.1.이후 양도분 적용
종중소유농지	· 농지	· 2005.12.31.이전 취득 · 양도일까지 농지	주거·상업·공업지역 內 소재	2006.2.9.이후 양도분
상속 농지	· 농지	양도일까지 대상농지	주거·상업·공업지역 內 소재	· 상속개시후 5년 이내 · 2006.2.9. 이후 양도
2006.12.31. 이전 이농	· 농지	양도일까지 대상 농지	없 음	2009.12.31.

제2장

지목별 비사업용 토지

1. 농지 (전, 답, 과수원)

농지란 전·답 및 과수원으로서 지적공부상의 지목에 관계없이 실제로 경작에 사용되는 토지를 말하며, 이에는 농지경영에 직접 필요한 농막·퇴비사·양수장·지소(池沼), 농도·수로 등의 토지 부분을 포함한다(소득세법 §88제8호).

가. 일반 원칙

도시지역(주거·상업·공업지역) 외의 지역에 소재하는 농지로서 사실상 거주(재촌)하면서 스스로 경작(자경)한 기간을 사업용 기간으로 보아 비사업용 토지 해당 여부를 판정한다. 양도자가 당해 농지를 **일정기간** 이상 **재촌·자경**하였는지 및 당해 농지가 '시 지역 중 **도시지역** 밖'에 소재하는지 여부를 확인한다.

* 도시지역 중 녹지지역과 개발제한구역은 재촌·자경요건 만을 검토하여 판정

㉮ 일정기간(기간기준)

양도일 직전 5년 중 3년 또는 3년 중 2년 또는 보유기간 중 60% 이상의 기간을 지목 본래의 용도대로 사용한 기간

㉯ 재촌(지역기준)

농지의 소재지와 동일한 시(행정시를 포함 : 제주시, 서귀포시)·군·구(자치구를 말함. 이하 같음), 연접한 시·군·구 또는 농지로부터 직선거리 30킬로미터 이내에 있는 지역에 사실상 거주하는 것(직선거리 20㎞는 2008.2.22. 이후, 30㎞는 2015.2.3. 이후분부터 적용)

㉮ 자경(사용기준)

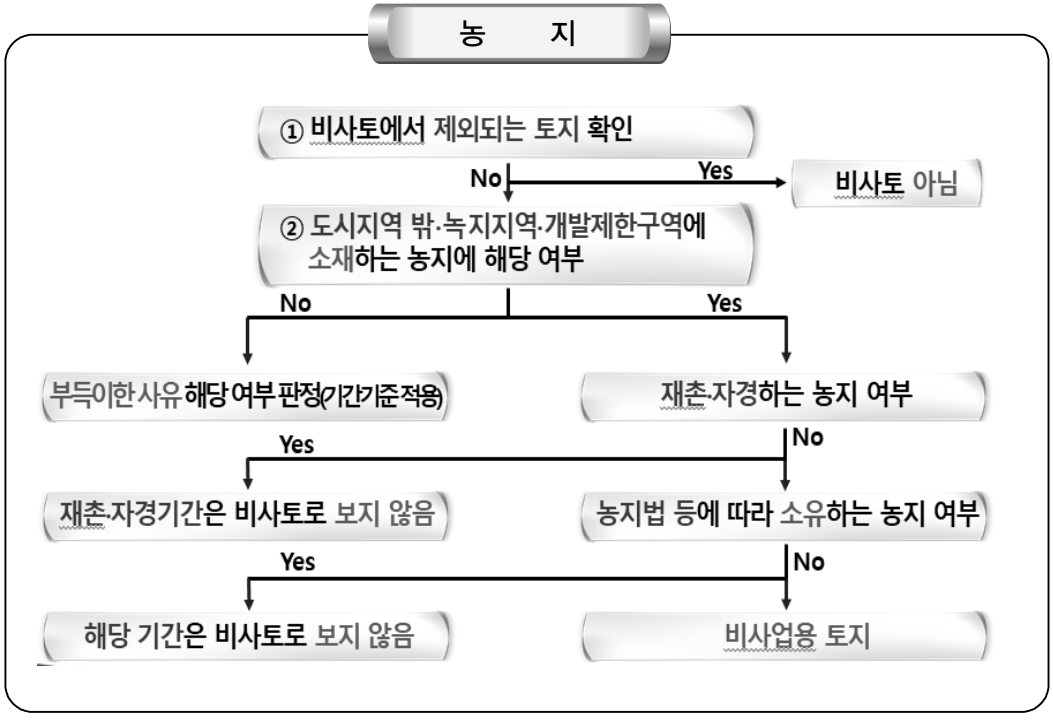
「조특법 시행령」 제66조 제13항에 따른 직접경작(자경) ⇨ 농업인이 그 소유 농지에서 농작물 경작 또는 다년생식물 재배에 상시 종사하거나 농작업의 2분의 1 이상을 자기의 노동력으로 경작 또는 재배하는 것. 다만, 재촌 및 자경의 예외규정으로 농지법 등 법률에 따라 소유할 수 있는 농지로서 아래 유형에 해당하는 농지는 위에 서술된 재촌·자경 요건은 검토 할 필요 없이 지역기준인 도시지역내에 농지가 있는지 여부를 검토하여 비사업용 토지를 판정한다.

비사업용 토지 판정시 근로소득(총급여) 및 사업소득이 연간 3,700만원 이상이거나 복식부기의무자 수입금액기준 이상의 수입금액인 경우 해당 연도는 자경기간에서 제외하여 조특법상 8년 자경감면 요건과 일치하도록 자경기준을 보완하였다(2016.2.17.소득세법 시행령 개정, 2017.2.7. 이후 양도분부터 사업소득금액이 음수이면 0으로 봄, 2020.1.1.부터 복식부기의무자 기준 추가).

농지법에 따라 소유할 수 있는 농지의 범위(소득세법 시행령§168의8③)

1. 농림부령이 정하는 농업연구기관 등이 목적사업을 수행하기 위하여 소유하는 농지(농지법 §6②제2호)
2. 농업인이 아닌 개인이 주말 등을 이용하여 여가활동으로 농작물을 경작하고자 소유하는 주말·체험 영농농지(농지법 §6②제3호) ; '21.12.31. 이전 양도분 해당
3. 한국농촌공사가 매도하는 농어촌정비법에 의한 한계농지의 개발사업지구 내에 있는 1,500㎡ 미만의 농지 또는 같은 법에 따른 한계농지 등의 정비사업으로 조성된 농지(농지법 §6②제9호)
4. 한국농촌공사가 취득하여 소유하는 농지(농지법 §6②제10호가목)
5. 공유수면매립법에 따라 농지를 취득하여 소유하는 농지(농지법 §6②10호 다목)
6. 상속(유증 포함)에 의하여 취득한 농지로서 그 상속개시일부터 3년이 경과하지 아니한 토지(농지법 §6②제4호)
7. 8년 이상 농업경영을 하던 개인이 이농당시 소유하고 있던 농지로서 그 이농일부터 3년이 경과하지 아니한 토지(농지법 §6②제5호)
8. 농지전용허가를 받거나 농지전용신고를 한 자가 소유한 농지 또는 농지전용협의를 완료한 농지로서 해당 전용목적으로 사용하는 농지(농지법 §6②제7호·제8호)
9. 토지의 수용 또는 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따라 사업시행자 등이 농지를 취득하여 소유하는 경우로서 해당 사업목적으로 사용되는 토지(농지법 §6②제10호라목·마목)

나. 판정 흐름도



* 재촌 : 농지소재지 시·군·구 및 연접 시·군·구와 농지로부터 직선거리 30㎞ 이내에 사실상 거주
* 도시지역 안 : 시 이상(읍·면지역 제외) 지역의 주거·상업·공업지역
* 재촌·자경 간주농지 : 소득세법 시행령 제168조의8③제1~9호의2에 열거

다. 판정 요령

(1) 당해 토지가 실제 농지인지 여부 확인

(2) 기준에 관계없이 비사업용으로 보지 아니하는 토지인지 여부 확인

(3) 양도자가 당해 농지를 일정기간 이상 재촌·자경하였는지 및 당해 농지가 도시지역 내에 소재하는지 여부 확인

실무

1. 바다로 연접된 경우 판단

○ 연접한 시·군·구(자치구인 구를 말함. 이하 같음)라 함은 행정구역상 동일한 경계선을 사이에 두고 서로 붙어있는 시·군·구를 말하는 것으로 바다로 연접한 경우에도 위에 따라 판단하는 것임(서면4팀-1774, 2007.5.29.)

(사례) 인천광역시 중구와 청구인의 주된 거주지인 인천광역시 서구의 경계가 육지로는 연접되어 있지 아니하더라도 해수면(바다)으로는 연접되어 있어 행정구역상으로는 연접되어 있으므로, 청구인은 쟁점토지의 소재지(인천광역시 중구) 및 동 연접지역(인천광역시 서구)는 연접에 해당함(국심2002중3249, 2003.1.29.)

2. 일시 휴경된 경우 비사업용 기간 해당 여부

○ 소득세법 제96조 제2항 제8호 및 제104조 제1항 제2호의 7의 "비사업용 토지" 규정을 적용함에 있어 동법 시행령 제168조의8 제2항에 해당하지 아니하는 농지가 농업, 농촌기본법 및 세계무역기구협정의 이행에 관한 특별법에 따라 일시 휴경농지로 선정되어 보상금을 지급받은 경우 당해 농지의 휴경기간 동안은 비사업용 토지로 보지 아니하는 것임(서면5팀-857, 2006.11.17.)

(4) 재촌·자경 간주하는 경우에 해당하는지 확인(소득세법 시행령 §168의8 ③제1호 ~ 제9호의2)

라. 재촌·자경으로 간주하는 경우

① 상속에 의하여 취득한 농지로서 그 상속개시일부터 3년이 경과하지 않은 토지(10,000㎡가 소유 상한이나 한국농어촌공사에게 위탁하여 임대하거나 사용대하는 경우에는 20,000㎡까지 적용대상)

② 종중이 소유한 농지(2005.12.31. 이전 취득분에 한함)

③ 주말·체험 영농 소유농지(2021.12.31. 이전 양도분에 한함)

실무

◎ 주말농장이란

○ 사업용 토지로 보는 주말·체험 영농농지란 농지법 제8조 제2항 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 의하여 2003.1.1. 이후 발급받은 농지취득자격증명으로 취득한 농지로서 세대별 소유면적이 1천㎡ 미만의 농지를 말하는 것임(서면4팀-2371, 2006.7.20.)

○ 주말·체험영농(농업인이 아닌 개인이 주말 등을 이용하여 취미생활이나 여가활동으로 농작물을 경작하거나 다년생식물을 재배하는 것을 말함)을 하려고 농지를 소유하는 경우를 말한다(농지법 제6조, 제7조 참조).

농지법 제6조 제1항에서 농지는 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 농업인이 아닌 개인이 주말 등을 이용하여 취미 또는 여가활동으로 농작물을 경작하는 등 주말·체험영농을 하고자 1,000㎡ 미만의 농지를 취득하는 경우 예외적으로 소유를 허용하고 있다.

주말·체험영농지가 되기 위해서는 아래 모든 조건을 충족한 경우만 해당되며, 어느 하나라도 미충촉한 때에는 재촌 자경조건 요건을 충족해야만 비사업용 토지에서 제외된다고 볼 수 있다(2003.1.1.부터 시행).

- 취득 및 양도일 현재 실제 지목은 농지로 한정되고,
- 2003. 1. 1. 이후 취득한 농지만을 대상으로 하며,
- 취득일 현재 세대를 기준으로 1천㎡ 미만인 경우만 해당되며,
- 농지취득자격증명 또는 토지거래허가를 받은 때로 한정하여 적용

* 농지법 제7조 제3항 : 주말·체험영농을 하고자 하는 자는 1천㎡ 미만의 농지에 한하여 이를 소유할 수 있다. 이 경우 면적의 계산은 그 세대원 전부가 소유하는 총면적으로 한다.

④ 8년 이상 농업경영을 하던 자가 이농한 후에도 이농 당시 소유하고 있던 농지로서 그 이농일로부터 3년이 경과하지 아니한 토지(10,000㎡가 소유상한이나 한국농어촌공사에게 위탁하여 임대하거나 사용대하는 경우에는 소유상한을 초과하여 소유하고 있는 농지도 적용대상)

⑤ 종자생산자, 농업기자재 생산자 소유농지

⑥ 농지전용허가(신고)를 받은(한) 농지 또는 농지전용협의 완료농지로서 당해 전용목적으로 사용되는 토지

실무

농지전용 토지의 비사업용 토지 판정 기준

○ 「농지법」 제6조 제2항 제7호에 따른 농지전용허가를 받거나 농지전용신고를 한 자가 소유한 농지 또는 같은 법 제6조 제2항 제8호에 따른 농지전용협의를 완료한 농지로서 당해 전용목적으로 사용되는 경우 전용허가일·신고일·협의일로부터 실지 농지로서 소유하는 기간은 사업용으로 사용한 기간으로 보아 소득세법 시행령 제168조의 6 규정의 기간기준을 적용하여 비사업용 토지 해당 여부를 판정하는 것임. 귀 질의 경우 농지전용허가를 받은 자가 소유한 농지로서 당해 전용목적으로 사용되는 토지인지는 사실판단할 사항임(재산세과-373, 2009.2.3.)

농지전용 신고	농지법 제35조	농지를 농업인 주택, 농·축산업용시설, 농수산물유통·가공시설, 어린이놀이터·마을회관 등 농업인의 공동생활 편익시설, 농수산관련 연구시설과 양어장·양식장 등 어업용 시설의 부지로 전용하고자 하는 경우
농지전용 허가	농지법 제34조①	농지를 농지전용신고대상 이외의 용도로 전용하고자 하는 경우로서 전용 농지면적, 사업기간(착공예정일 및 준공예정일), 전용목적 등을 기재한 농지전용허가 신청서를 제출
농지전용 협의	농지법 제34조②	주무부장관 또는 지방자치단체의 장이 농지를 도시지역 또는 도시계획시설로 지정 또는 결정하고자 농림부장관과 협의하는 경우

※ 농지전용 : 농지를 농작물 경작이나 다년생식물의 재배 외의 용도로 사용하는 것을 말한다.

⑦ 농지개발사업지구 내 소재 농지(1,500㎡ 미만) 또는 한계농지의 정비사업으로 조성된 농지(1,500㎡ 미만)

⑧ 농업기반공사 소유 농지, 매립농지

⑨ 개발사업자가 토지수용, 공익사업, 개발사업과 관련하여 농지를 취득하여 당해 사업에 사용하는 경우

⑩ 5년 이상 계속 재촌 자경한 농지를 소유자(소득세법 제88조 제6호의 규정에 따른 생계를 같이 하는 자 중 소유자와 동거하면서 함께 영농에 종사한 자 포함)가

질병(1년이상), 고령(65세이상), 징집, 취학, 공직취임, 교도소·구치소 또는 보호감호소에 수용 중인 경우 등의 사유로 자경할 수 없어(사유 발생이후에도 소유자가 재촌하고 있을 것. 다만, 사유발생당시 동거가족이 재촌하고 있는 경우 소유자가 재촌하고 있는 것으로 봄) 임대 또는 사용대하는 경우

【① 다음 어느 하나에 해당되는 부득이한 사유】

- 1년 이상 치료나 요양이 필요한 질병(소득세법 시행규칙 제83조의 3 제1항)
- 65세 이상의 고령(소득세법 시행규칙 제83조의 3 제2항)
- 징집, 취학, 선거로 공직취임(소득세법 시행령 제168조의 3 제3항 제7호)
- 교도소·구치소 또는 보호감호시설에 수용 중인 경우(농지법 시행령 제24조 제1항 제2호)

【②와 ③ 동시충족 요건】

② 부득이한 사유 발생일부터 소급하여 5년 이상 계속하여 재촌자경 농지이고 당해 사유 발생 이후에도 소유자가 재촌하고 있을 것. 이 경우 당해 사유 발생당시 소유자와 동일한 동거세대인 가족이 농지 소재지에 재촌하고 있는 경우에는 그 소유자가 재촌한 것으로 간주

③ 농지법 제23조에 따라 농지를 임대하거나 사용대 할 것

※ 가족 : "거주자와 그 배우자의 직계존비속(그 배우자 포함) 및 형제자매"

【예·확정신고시 제출할 서류증빙】

질병 등으로 인한 농지의 비사업용 토지 제외신청서(별지 제90호 서식), 주민등록표등본과 토지등기부등본 및 토지대장등본(서류를 제출받은 납세지 관할세무서장은 전자정부법 제21조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 확인될 경우는 제출 제외. 다만, 영 제168조의 8 제3항 제7호의 적용을 받으려는 자가 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 제출하도록 하여야 한다), 재직증명서(공직취임에 국한), 재학증명서(취학에 국한), 진단서 또는 요양증명서(질병에 국한), 자경할 수 없는 사유를 확인할 수 있는 서류

⑪ 종교, 학교, 평생교육단체, 사회복지법인, 사회복지사업단체, 한국한센복지협회, 정당 등 비영리사업자(지방세법 시행령 §79)가 그 사업에 직접 사용하는 토지

⑫ 「주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법」에 따라 수용된 농지를 대체하여 「부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령」 제10조 제1항 제3호에 따라 취득한 농지로서 해당 농지로부터 직선거리 80킬로미터 이내에 있는 지역에 재촌하는 자가 자경을 하는 농지

마. 지역기준

① 특별시·광역시(광역시에 있는 군은 제외)·특별자치시(읍·면지역 제외)·특별자치도(행정시의 읍·면지역 제외) 및 시지역(「지방자치법」 제3조 제4항에 따른 도농 복합형태인 시의 읍·면지역은 제외) 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역(개발제한구역 및 녹지지역은 제외)에 있는 농지는 비사업용 토지에 해당하나, 소유자가 재촌·자경하던 농지로서 아래 기준 어느 하나에 해당하는 농지는 도시지역 편입 후 3년간은 비사업용 토지로 보는 기간에서 유예함
즉, 도시지역에 편입된 날부터 3년간은 도시지역에 편입되지 않은 것으로 간주되므로 비사업용으로 보지 아니하는 기간에 포함하여 비사업용 토지를 판정 (소득세법 §104의3①제1호 나목 단서, 동법 시행령 §168의8⑤,⑥)

- 도시지역에 편입된 날부터 소급하여 1년 이상 재촌하면서 자경하던 농지
- 부재지주 농지일지라도 상기 라. 재촌 요건의 예외인 재촌·자경하는 것으로 간주하는 농지

지역 구분	도시지역 편입일	비사업용 토지 판단
• 특별시 • 광역시(군지역 제외) • 시지역(읍·면지역 제외)	농지 취득 전	비사업용 토지
	편입일부터 소급하여 1년 미만 재촌·자경	비사업용 토지
	편입일부터 소급하여 1년 이상 재촌·자경	편입일부터 3년은 사업용 토지로 봄

※ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 녹지지역 및 개발제한구역은 제외함.

② 주거지역에 편입된 도·농 복합도시의 읍·면지역에 소재하는 농지
「지방자치법」에 의한 도·농 복합도시의 읍·면 지역에 소재하는 농지는 주거지역 등 도시지역에 편입된 경우에도 농지로 보는 것이므로 편입일 이후 양도일까지 재촌·자경한 경우 해당 기간은 비사업용 토지로 보지 아니한다.

실무

용도지역의 구분

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제6조, 제36조
- 도시지역 : 주거, 상업, 공업, 녹지지역
  * 녹지지역 : 보전, 생산, 자연녹지지역
- 관리지역 : 계획, 생산, 보전관리지역
- 농림지역
- 자연환경보전지역

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제38조
- 개발제한구역 : 도시의 무질서한 확산을 방지하기 위하여 도시의 개발을 제한할 필요가 있거나 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되는 경우 도시관리계획으로 지정 또는 변경

2. 임 야

가. 일반 원칙

임야는 비사업용에 해당되지 않는 유형만을 열거하여 규정하고 있어 열거되지 않은 유형의 임야는 모두 비사업용 토지에 해당하므로(Negative 방식으로 규정) 양도되는 임야가 열거된 유형에 해당하면서 기간기준을 충족하는지 여부를 검토하여 비사업용 토지를 판정하여야 하고 임야소재지에 재촌한 기간을 사업용 기간으로 보아 비사업용 토지 해당 여부를 판정(주민등록 요건 충족)한다.

※ 산림 : 집단적으로 자라고 있는 입목·죽과 그 토지, 집단적으로 자라고 있던 입목·죽이 일시적으로 없어지게 된 토지, 입목·죽을 집단적으로 키우는 데에 사용하게 된 토지, 산림의 경영 및 관리를 위하여 설치한 임도, 임도를 제외한 암석지와 소택지(늪과 연못으로 둘러싸인 습한 땅) (산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제2조)

※ 임야 : 산림 및 원야(原野)를 이루고 있는 수림지(樹林地), 죽림지, 암석지, 자갈땅, 모래땅, 습지, 황무지 등의 토지(공간정보의 구축 및 관리에 관한 법률 시행령 제58조 제5호)

※ 임야의 기간기준 및 재촌요건은 농지와 동일

※ 다만, 임야는 농지의 경작요건과 같은 특별한 용도제한이 없이 단지 임야소재지에서 거주하기만 하면 됨

☞ 「소득세법 시행규칙」 제2조에 따른 1거주자로 보는 단체 명의로 소유하는 임야는 「소득세법」 제104조의3 제1항 제2호 나목(임야 소재지에 거주하는 자가 소유하는 임야) 규정에 해당되지 아니함

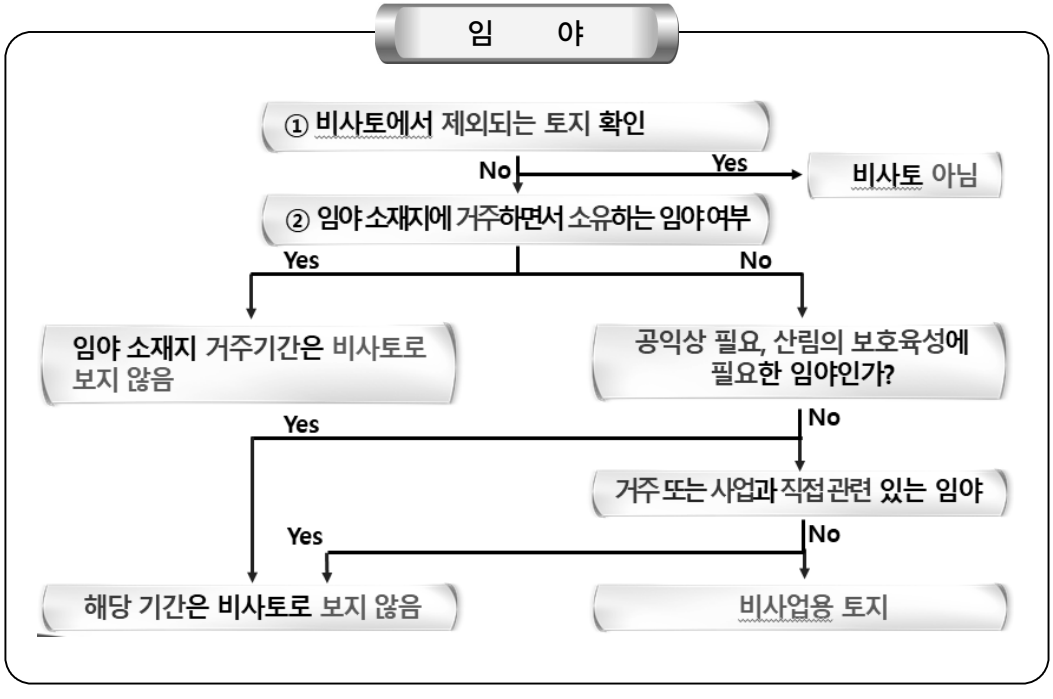
○ 비사업용 토지로 보지 않는 경우

> ○ 재촌하는 자가 소유하는 임야
>
> ○ 도시지역 밖 또는 도시지역 보전녹지지역 안의 임야중 개인이 산림경영계획 인가를 받아 시업 중인 임야 또는 특수산림사업지구* 안의 임야

- 특수산림사업지구 : 장기간 대단지로 개발할 필요가 있는 산림지역으로 산림청장이 지정

- 도시지역(보전녹지지역 제외)으로 편입된 경우 도시지역으로 편입된 날부터 3년이 경과한 임야는 제외

나. 판정 흐름도



* 도시지역 안 : 주거 · 상업 · 공업지역, 자연녹지, 생산녹지지역
* 공익 · 사업관련 임야 : 소득세법 시행령§168의9①제1호~제14호, §168의9③제1호~제9호에 열거

다. 판정 요령

(1) 당해 토지가 실제 임야인지 여부 확인

(2) 기준에 관계없이 사업용으로 보는 토지인지 여부 확인

(3) 양도자가 당해 임야를 일정기간 이상 재촌하면서 소유하였는지 여부 확인

(4) 공익상 필요 또는 산림의 보호육성을 위하여 필요한 임야 또는 토지의 소유자, 소재지, 이용상황, 보유기간 및 면적 등을 감안하여 거주 또는 사업과 직접 관련이 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 임야에 해당하는지 여부 검토(당해 용도 기간 동안을 사업용 간주 임야)(소득세법 시행령 §168의9①)

라. 공익상 필요 또는 산림의 보호육성을 위하여 필요한 임야

① 「산림법」에 따른 산림유전자보호림·보안림·채종림 또는 시험림

※ 채종림 : 산림청장이나 시·도지사가 관할 국유림 또는 공유림 중에서 우량한 조림용 종자를 채취할 수 있는 산림이나 수목으로 지정된 것(산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제19조)

※ 시험림 : 병해충에 저항성이 있는 임목이 있는 산림이나 임업 시험용으로 사용하기에 적합한 산림(산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제47조)

② 「산지관리법」에 다른 산지 안의 임야로서 아래 어느 하나에 해당하는 시업중인 임야 및 특수산림사업지구 안의 임야. 다만, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역(보전녹지지역 제외)안의 임야로서 도시지역으로 편입된 날부터 3년이 경과한 임야 제외(예 : 기간기준이 적용되므로 편입일로부터 5년 이내에 양도하는 경우 사업용)

- 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 따른 산림경영계획인가를 받아 시업(施業) 중인 임야
- 「산림자원의조성 및 관리에관한법률」에 따른 특수산림사업지구안의 임야

☞ 도시지역 밖 또는 도시지역의 보전녹지지역안의 임야중 시업중이거나 특수산림사업지구안의 임야는 비사토에서 제외 ⇒ 보전녹지를 제외한 도시지역안의 임야는 상기 조항 배제

③ 사찰림 또는 동유림

※ 사찰림 : 사찰(寺刹)의 경내 풍치를 보존할 목적이나 또는 사찰 운영상 필요한 운영비 및 자재의 조달을 목적으로 사찰이 소유하고 있는 산림. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」상 사유림(私有林)에 속함.

※ 동유림 : 마을 소유의 산림

④ 「자연공원법」에 따른 공원자연 보존지구 및 공원자연 환경지구 안의 임야

⑤ 「도시공원및녹지등에관한법률」에 따른 도시공원 안의 임야

⑥ 「문화재보호법」에 따른 문화재 보호구역 안의 임야

⑦ 「전통사찰보존법」에 따라 전통사찰이 소유하고 있는 경내지

⑧ 「개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법」에 따른 개발제한구역 안의 임야

⑨ 「군사기지및군사시설보호법」에 따른 군사기지및군사시설 보호구역안의 임야

⑩ 「도로법」에 따른 접도구역 안의 임야

※ 접도구역 : 도로의 구조에 대한 손궤, 미관의 보존 또는 교통에 대한 위험을 방지하기 위하여 도로 경계선으로부터 20m를 초과하지 아니한 범위 내에서 접도구역을 지정(도로법 제50조)

⑪ 「철도안전법」에 따른 철도 보호지구 안의 임야

※ 철도보호지구 : 철도경계선으로부터 30미터 이내의 지역

⑫ 「하천법」에 따른 홍수관리구역 안의 임야

※ 「하천법」에 따른 홍수관리구역 안의 임야는 비사업용 토지에서 제외되는 것이나 하천구역(「하천법」 제10조 제1항에 따라 결정된 토지의 구역을 말함) 안의 임야는 그러하지 아니함. (부동산거래관리과-15, 2010.1.8)

* 하천 : 자연의 유수가 있을 것으로 예상되는 지역

* 홍수관리구역 : 하천구역의 경계선으로부터 직선거리 500미터를 초과하지 않는 지역으로서 통상의 홍수가 미치는 지역

⑬ 「수도법」에 따른 상수원 보호구역 안의 임야

실무

◎ 공익상 또는 산림의 보호육성에 필요한 임야에 해당되지 않은 경우 (집행기준 104의3-168의9-2)

구 분	근 거 법 령
대공방어협조구역 안의 임야	군사기지 및 군사시설보호법
하천구역 안의 임야	하천법 §10①
수질보전특별대책지역 안의 임야	환경정책기본법 §22①

마. 토지의 소유자, 소재지, 이용 상황, 보유 기간 및 면적 등을 감안하여 거주 또는 사업과 직접 관련이 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 임야

① 「임업 및 산촌진흥촉진에 관한 법률」에 따른 임업후계자가 산림용 종자, 산림용 묘목, 버섯, 분재, 야생화, 산나물 그 밖의 임산물의 생산에 사용하는 임야

② 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 따른 종·묘 생산업자가 산림용 종자 또는 산림용 묘목의 생산에 사용하는 임야

③ 「산림문화·휴양에 관한 법률」에 따른 자연 휴양림을 조성 또는 관리·운영하는 사업에 사용되는 임야

④ 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」에 따른 수목원을 조성 또는 관리·운영하는 사업에 사용되는 임야

⑤ 산림계가 그 고유목적에 직접 사용하는 임야

⑥ 종교, 학교, 평생교육단체, 사회복지법인, 사회복지사업단체, 한국한센복지협회, 정당 등 비영리사업자(지방세법 시행령 §79)가 그 사업에 직접 사용하는 임야

⑦ 상속받은 임야로서 상속개시일부터 3년이 경과하지 아니한 임야

※ 상속개시일로부터 3년을 사업용으로 보는 것이므로 상속개시일로부터 5년 이내 양도하는 경우 사업용의 기간기준 요건을 갖춘 토지가 되는 것임

⑧ 종중이 소유한 임야(2005.12.31 이전에 취득한 것에 한함)

3. 목장용지

목장용지란 축산용으로 사용되는 축사와 부대시설의 토지, 초지, 사료포를 말하며, 농지에서 비사업용 토지를 규정하고 있는 방식으로 비사업용 토지에 해당하는 유형을 법령에서 규정하고 있다.

축사의 부대시설은 가축사육을 위한 사무실, 관리인의 집, 창고, 건초사, 사이로, 급수시설, 두엄간, 운동장, 그늘막과 그 보조시설을 말하며, 초지는 다년생 개량목초의 재배에 이용되는 토지와 목도(牧道)이며, 사료포는 조사료(粗飼料)를 생산하기 위하여 단년생 작물을 재배하는 사료작물 재배지를 말한다.

가. 일반 원칙

주거·상업·공업지역 외의 지역에 소재하는 목장용지로서 축산업을 경영한 기간을 사업용 기간으로 보아 비사업용 토지 해당 여부를 판정한다.

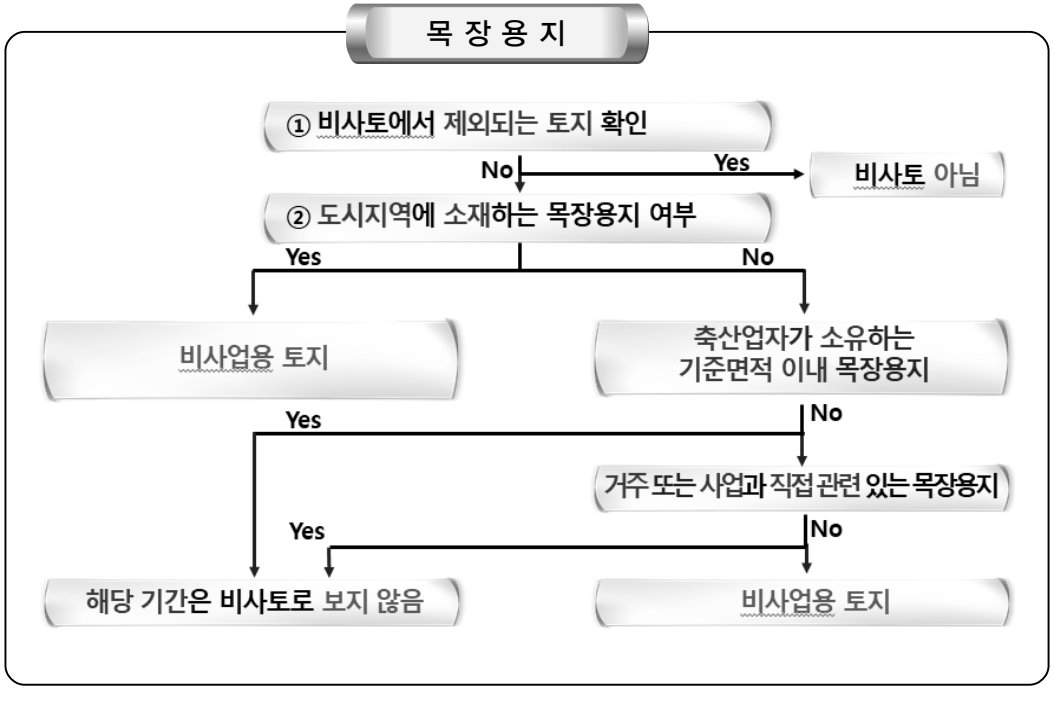
○ 비사업용 토지로 보지 않는 경우

> 축산업을 경영하는 개인이 소유한 도시지역 밖의 목장용지로서 기준면적* 범위 내의 토지(도시지역 편입일로부터 3년 이내 양도는 제외)

- 양도일 전 축산업을 영위한 일정기간*의 최고사육두수를 평균한 두수에 축산용 토지기준 적용
  - 최근 6과세기간* 중 납세자가 선택한 사업영위 3과세기간
  - 최근 4과세기간 중 납세자가 선택한 사업영위 2과세기간
  - 사업영위기간이 2년 이하인 경우 축산업 영위한 과세기간

  * 양도일이 속하는 과세기간 포함

나. 판정흐름도



* 도시지역 안 : 시지역 이상(읍면지역제외)의 주거 · 상업 · 공업
* 거주 · 사업관련 목장용지 : 소득세법 시행령 168조의10②제1호~제4호에 열거

다. 판정요령

(1) 당해 토지가 실제 목장용지인지 여부 확인

※ 목장용지라 함은 축산용으로 사용되는 축사와 부대시설의 토지, 초지 및 사료포를 말함

(2) 기준에 관계없이 사업용으로 보는 토지인지 여부 확인

(3) 양도자가 당해 목장용지를 일정기간 이상 축산업에 사용하였는지 · 기준면적을 초과하는지 · 당해 목장용지가 도시지역 내에 소재하는지 여부 확인

<비사업용으로 보지 아니하는 목장용지의 요건>

비사업용으로 보지 아니하는 목장용지	
아래의 요건을 모두 갖추고 비사업용으로 보지 아니하는 기간기준 요건을 충족한 경우에는 비사업용으로 보지 아니하는 목장용지로 본다.	
구 분	요 건
소 유	축산업을 경영하는 자가 소유하는 목장용지
소 재 지	다음의 어느 하나의 지역에 소재하여야 한다. ① 특별시·광역시·시지역 중 도시지역 밖에 소재 ② 특별시·광역시·시지역의 도시지역 안의 목장용지 중 녹지지역 및 개발제한구역 내에 소재(2008.1.1.이후 양도분부터) ③ 특별시·광역시·시지역의 도시지역에 편입된 지 3년이 지나지 아니한 지역 ④ 광역시의 군지역 및 도·농복합형태 시지역의 읍·면지역
기준면적	축산용 토지 및 건물의 기준면적과 가축두수를 적용하여 계산한 기준면적 이내의 토지

실무

◎ 기준면적의 적용

○ 축사, 부대시설, 초지, 사료포의 기준면적을 모두 합산한 면적으로 하는 것이나, 각 부문별 기준면적에 초과하는 면적과 미달하는 면적이 함께 있는 경우 서로 상계하지 않는다.

○ 사례

축산업을 경영하는 경우 비사업용토지 계산

○ 젖소 100마리

○ 축사 1,000㎡, 부대시설 1,200㎡, 초지 52ha, 사료포 10ha

구 분	실제면적	기준면적	초과면적
축 사	1,000㎡	11㎡ × 100두 = 1,100㎡	△100㎡
부대시설	1,200㎡	7㎡ × 100두 = 700㎡	500㎡
초 지	52ha	0.5ha × 100두 = 50ha	2ha (20,000㎡)
사 료 포	10ha	0.25ha × 100두 = 25ha	△15ha(150,000㎡)
계			20,500㎡

1ha = 10,000㎡

※ 축사와 사료포의 기준면적 미달 토지 면적과 부대시설과 초지의 기준면적 초과 토지 면적은 상계할 수 없음

※ 한국표준산업분류표 상 축산업의 범위(집행기준104의3-168의10-2)

구 분	세 분 류	세 세 분 류
축산업 (012)	소 사육업(0121)	젖소 사육업(01211), 육우 사육업(01212)
	양돈업(0122)	양돈업(01220)
	가금류 및 조류 사육업(0123)	양계업(01231), 기타 가금류 및 조류 사육업(01239)
	기타 축산업(0129)	말 및 양 사육업(01291), 그 외 기타 축산업(01299)

(4) 토지의 소유자, 소재지, 이용상황 보유기간 및 면적 등을 감안하여 거주 또는 사업과 직접 관련이 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 목장용지에 해당하는지 여부 검토(당해 용도기간을 사업용기간 간주)(소득령 §168의10②)

라. 거주 또는 사업과 직접 관련이 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 목장용지

① 상속받은 목장용지로서 상속개시일로부터 3년이 경과하지 아니한 것

※ 상속개시일로부터 3년을 사업용으로 보는 것이므로 상속개시일 로부터 5년 이내 양도하는 경우 사업용의 기간기준 요건을 갖춘 토지가 되는 것임

② 종중 소유 목장용지(2005.12.31. 이전 취득분에 한함)

③ 사회복지법인 등, 학교 등, 종교·제사 단체 및 정당이 그 사업에 직접 사용하는 목장용지(지방세특례제한법 제22조·제41조·제50조 및 제89조)

[보충 : 축산용 토지 및 건물의 기준면적]

1. 가축별 기준면적

구 분	사업	가축두수	축사및부대시설(㎡)		초지또는사료포(ha)		비 고
			축사	부대시설	초지	사료포	
한우(육우)	사육	1두당	7.5	5	0.5	0.25	말·노새·당나귀 사육 포함
한우(육우)	비육	1두당	7.5	5	0.2	0.1	
유 우	목장	1두당	11	7	0.5	0.25	
양	목장	10두당	8	3	0.5	0.25	
사 슴	목장	10두당	66	16	0.5	0.25	
토 끼	사육	100두당	33	7	0.2	0.1	친칠라 사육 포함
돼 지	양돈	5두당	50	13	-	-	개 사육 포함
가 금	양계	100두당	33	16	-	-	
밍 크	사육	5수당	7	7	-	-	여우 사육 포함

2. 가축두수

가축두수는 다음 각 목의 어느 하나의 방법 중 납세자가 선택하는 방법에 따라 산정한다.

가. 양도일 이전 최근 6과세기간(양도일이 속하는 과세기간을 포함한다. 이하 같다) 중 납세자가 선택하는 축산업을 영위한 3과세기간의 최고사육두수를 평균한 것

나. 양도일 이전 최근 4과세기간 중 납세자가 선택하는 축산업을 영위한 2과세기간의 최고사육두수를 평균한 것

다. 축산업을 영위한 기간이 2년 이하인 경우에는 축산업을 영위한 과세기간의 최고사육두수를 평균한 것

실무

◎ 부부가 공동으로 축산업을 경영하는 경우

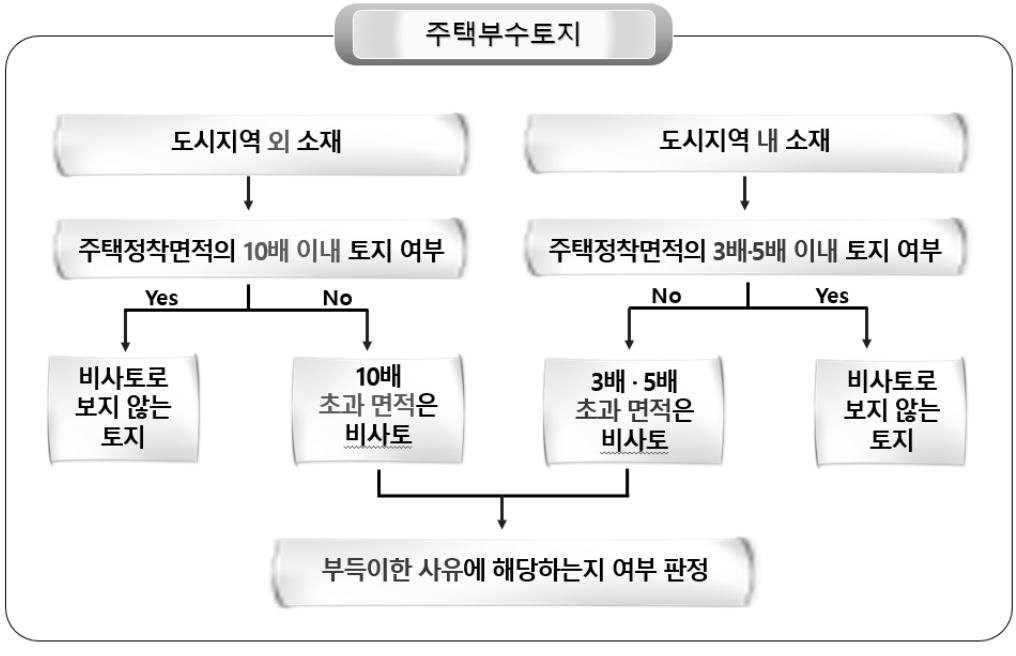
○ 남편이 「축산법」 제20조에 따라 축산업자로 등록되어 있고 남편과 부인이 실질적으로 공동으로 축산업을 영위하던 중 부인 소유의 목장용지를 양도하는 경우, 해당 목장용지는 축산업을 경영하는 자가 소유하는 목장용지로 본다.

4. 주택의 부속토지

가. 일반원칙

주택 정착면적의 3배, 5배 또는 10배까지의 부속토지로 사용된 기간을 사업용 기간으로 보아 비사업용 해당 여부를 판정한다.

나. 판정 흐름도



다. 판정 요령

(1) 당해 토지가 실제 주택부속토지인지 여부 확인

주택의 부속토지란 지방세법 제106조 제2항의 규정에 의한 주택의 부속토지를 말한다. 즉, 주택이란 세대의 구성원이 장기간 독립된 주거생활을 영위할 수 있는

구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속토지를 말하며, 건축물이란 토지에 정착하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 부수되는 시설물을 말한다.

실무

◎ 무허가 주택, 무허가 건물, 무허가 공장의 비사업용토지 판정기준

○ 무허가주택 부수토지인 경우에도 주택 부속토지 중 무허가 주택이 정착한 면적에 「소득세법 시행령」제168조의12에서 정하는 배율을 곱하여 산정한 면적이내의 토지가 기간기준 요건을 충족하는 경우는 사업용 토지에 해당(재산세과-3818, 2008.11.17.)

○ 주택이 멸실된 토지는 멸실된 날로부터 2년 동안은 비사업용 토지에 해당하지 아니하나, 무허가주택은 그러하지 아니함(서면5팀-2323, 2007.8.16.)

○ 건축물이 멸실된 토지는 당해 건축물이 멸실된 날로부터 2년 기간 동안은 사업용 기간에 해당함(재산세과-1812, 2008.7.21.)

○ 재산세가 종합합산 과세되는 무허가건물이 있는 공장용지는 비사업용 토지에 해당 함(서면4팀-2235, 2007.7.23.)

○ 「지방세법 시행령」 제101조 제1항 규정에 의하여 재산세 별도합산과세대상에서 제외되는 무허가 건축물의 부속토지는 비사업용 토지에 해당함(서면4팀-1681, 2006.6.12.)

2) 기준에 관계없이 사업용으로 보는 토지인지 여부 확인

3) 주택의 정착면적에 지역별 적용배율을 곱하여 일정기간 동안 기준면적 이내인지를 검토한다.

① 주택 부속토지의 범위 산정

주택이 정착된 면적에 지역별 적용 배율을 곱하여 산정한다.

- 도시지역 내의 토지 : 3배* · 5배

※ '22.1.1.이후 양도분부터 수도권 내의 토지 중 주거 · 상업 · 공업지역 내의 토지는 3배 적용

- 도시지역 밖의 토지 : 10배

☞ 주택의 부속토지의 경계가 명백하지 아니한 때에는 그 주택의 바닥면적의 10배에 해당하는 토지를 주택의 부속토지로 한다.(지방세법 시행령 §105)

예) 주택부수토지의 경계가 불분명한 때의 주택부수토지면적 계산
- 주택 : 1층 건물로 주거목적용(바닥면적 100㎡)
- 토지 : 주택 부수토지로 사용됨을 확인할 수 있는 경계가 불분명한 축산업을 경영하지 아니한 자가 소유하고 있는 양도일 현재 사실상 대지(공부상 목장용지)인 녹지지역 내에 소재한 2,500㎡
- 주택 부수토지면적=100㎡ × 10=1,000㎡
- 나대지로 보아 종합합산과세 대상이 되어 비사업용 토지가 됨으로써 60% 중과세율 적용 및 장기보유특별공제 적용배제 대상 토지
  = 2,500㎡ − 1,000㎡ = 1,500㎡

② 1동의 건물이 주거와 주거외의 용도에 사용되고 있는 경우 주거용에 사용되고 있는 부분만을 주택으로 본다.

③ 1구의 건물이 주거와 주거외의 용도에 겸용되는 경우
주거용에 사용되는 면적이 50%이상인 경우 주택 전체를 주택으로 본다.

☞ 1세대1주택 비과세 판정시와 비사업용 토지 판정시 겸용주택의 취급 차이
1세대 1주택 비과세 판정시 겸용주택의 경우 주택부분이 더 큰 경우에 전체를 주택으로 보는 것이나, 비사업용 토지 판정시에는 주택부분이 크거나 같은 경우에도 전체를 주택으로 본다.

④ 컨테이너는 주택으로 사용하더라도 세대원이 장기간 독립된 주거생활을 영위할 수 있는 구조로 된 건축물이 아니어서 지방세법 제180조 제3호에서 규정하는 주택에 해당하지 아니함(같은뜻 : 서면5팀-2206, 2007.8.1.)

⑤ 가설건축물 부속토지의 비사업용 토지 해당 여부
「건축법」 제15조 규정에 의한 가설건축물의 부속토지로서 「지방세법」 제182조 규정에 의한 재산세 별도합산 과세대상인 토지는 「소득세법」 제104조의 3 제1항 제4호 규정에 의하여 비사업용 토지(기간)에 해당하지 아니함(서면4팀-3896, 2006.11.28.)

※ 「건축법」 제15조 규정에 의한 가설건축물이 아닌 경우 건축물로 볼 수 없어 건축물의 부속토지에 해당되지 아니함(같은 뜻 : 내심95-403, 1995.10.26.)

※ 「소득세법」 제96조 제2항 제8호 및 제104조 제1항 제2호의7에서 규정하는 "비사업용 토지"라 함은 당해 토지를 소유하는 기간 중 동법 시행령 제168조의6에서 정하는 기간 동안 동법 제104조의3에서 규정하는 비사업용 토지에 해당하는 토지를 말하는 것이며, 가설건축물에 대하여는 동법 시행규칙 제83조의5 제1항 제9호 규정이 적용되지 아니함(서면4팀 1313, 2006.5.11.)

* 소득세법 시행규칙 제83조의 5 제1항 제9호 : 건축물 멸실 ⇨ 멸실일로부터 2년은 사업용

4) 지방세법상 용도별 과세대상 구분

(가) 1구(構)를 기준으로 한 복합주택의 주거와 주거외 부분 구분

{(주거용 면적) ≧ (복합건물 전체 면적 × 50%)} 또는 {(주거용 면적) ≧ (주거용도 목적 外 다른 용도 면적)} ☞ 1구의 겸용주택 전체를 1주택으로 본다(지방세법 제106조 제2항 제2호).

구 분	판 정
주거용 ≧ 비주거용	1구의 건물 모두 주택
주거용 〈 비주거용	주거용만 주택

※ "1구(構)"란?(지방세법 해석운용 매뉴얼 188…140－1【1구의 주택】)
지방세법 시행령 제140조 규정의 「1구의 주택」이라 함은 소유상의 기준이 아니고 점유상의 독립성을 기준으로 판단하되 합숙소·기숙사 등의 경우에는 방 1개를 1구의 주택으로 보며, 다가구주택은 침실, 부엌, 출입문이 독립되어 있어야 1구의 주택으로 본다(예 : 아파트, 연립, 다세대주택 1동 내의 1세대가 거주할 수 있는 A아파트 1동 405호, 다가구주택 2층 3호, B연립 2동 304호 등).

(나) 1동(棟)을 기준으로 한 겸용주택의 주거와 주거 외 부분 구분

주거용으로 사용되고 있는 부분만을 주택으로 보므로, 건물의 각 용도별 면적 비율에 따라 각각 안분하여 주택의 부속토지와 주택 외의 건물의 부속토지로 구분한다(지방세법 제106조 제2항 제1호).

- 주택의 부속토지 면적 = 전체 토지면적 × 주택면적 ÷ 건물전체면적
- 주택 외 부속토지 면적 = 전체 토지면적 × 주택 외 면적 ÷ 건물전체면적
  = (전체 토지면적)－(주택의 부속토지 면적)

※ "1동(棟)"이란?
건축물의 주요구조부가 하나로 일체가 되어 분리될 수 없는 독립된 건축물 전체(예 : 아파트 등 공동주택 1동, 단독주택 1채, 상가건물 1동 등)

※ 주요 구조부
내력벽·기둥·바닥·보·지붕틀 및 주계단을 말한다. 다만, 사이기둥·최하층바닥·작은보·차양·옥외계단 기타 이와 유사한 것으로 건축물의 구조상 중요하지 아니한 부분을 제외한다(건축법 제2조 제1항 제6호).

(다) 위 (가)와 (나)에 의한 1동(棟)의 주택에 수개의 구(構)가 있는 경우 가정

○ 겸용주택 1동의 내역

(건물 연면적 : 360㎡, 부속토지면적 : 5,000㎡, 전용주거지역에 소재함)

- 1층 : 101호(주거목적용 30㎡, 상가목적용 30㎡), 102호(주거목적용 60㎡)
- 2층 : 201호(주거목적용 20㎡, 상가목적용 40㎡), 202호(주거목적용 60㎡)
- 3층 : 301호(주거목적용 40㎡, 상가목적용 20㎡), 302호(주거목적용 60㎡)

위 101호와 301호는 각각 1구로서 {(주거용 면적) ≧ (겸용주택 전체 면적 × 50%)} 또는 {(주거용 면적) ≧ (주거용도 목적 外 다른 용도 면적)}에 해당되므로 각각 주택용도 면적으로 간주되지만, 201호는 1구(構)로서 20㎡만이 주택이 된다. 그러므로 위 겸용주택은 주택용도 면적(=1층 120㎡ + 2층 80㎡ + 3층 120㎡=320㎡)과 상가면적(201호 40㎡)으로 구분할 수 있다.

○ 주택 부수토지 면적 = 5,000㎡ × 320㎡ ÷ 360㎡ = 4,444.4㎡

○ 상가 부속토지 면적 = 5,000㎡ − 4,444.4㎡ = 555.6㎡

(라) 주택 부수토지 중 비사업용 토지 면적

○ 주택 부수토지 중 주택 정착면적에 일정배율(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제6조에 따른 도시지역의 토지 : 5배, 도시지역 밖은 10배)을 적용하여 그를 초과한 부분에 해당되는 주택 부수토지는 비사업용 토지가 된다(소득세법 제104조의 3 제1항 제5호).

기준면적 초과분 계산
비사업용 토지가 되는 주택 부속토지 면적 = 주택 부속토지 면적 −(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제6조에 따른 도시지역은 주택정착면적 × 5, 도시지역 밖은 10)

○ 위 '(다)'의 사례를 인용하면, 전체 토지면적 5,000㎡ 중 주택 부수토지 면적은 4,444.4㎡이고, 1동 건물 정착면적 중 주택정착면적은 106.7㎡{=120㎡ × 320㎡ ÷ 360㎡}로 그 5배 해당 면적은 533.5㎡(=106.7㎡ × 5)가 되어 주택 부수토지 중 비사업용 토지면적은 3,910.9㎡(=주택 부수토지 4,444.4㎡ − 주택 정착면적의 5배인 533.5㎡)가 된다.

○ 결국, 위 5,000㎡중 3,910.9㎡는 비사업용 토지가 됨

○ 상가부속토지면적 555.6㎡ 중 상가바닥면적 40㎡(? 또는 120㎡-106.7㎡)의 5배(공장건축물 외 상업용 건축물의 부속토지로서 상가바닥면적에 용도지역별 적용배율인 5배, 지방세법 제106조 제1항 제3호 다목 및 동법

시행령 제101조 제1항 제2호)인 200㎡는 기준면적 이내의 토지로 별도 합산과세 대상으로서 비사업용 토지가 아니지만, 당해 기준면적을 초과하는 면적인 355.6㎡(=555.6㎡−200㎡)는 종합합산과세 대상토지로서 소득세법 시행령 제168조의 6에 규정한 기간을 충족(종합합산과세 받은 기간이 양도일 직전 5년 중 2년을 초과하고, 3년의 기간 중 1년을 초과하면서 보유날짜 수 중 20%를 초과한 경우)하는 때에는 양도일 현재 비사업용 토지가 된다.

실무

고가주택 부수토지(기준면적 초과) 양도소득세 계산[재산세제과-915, 2011.10.27)]

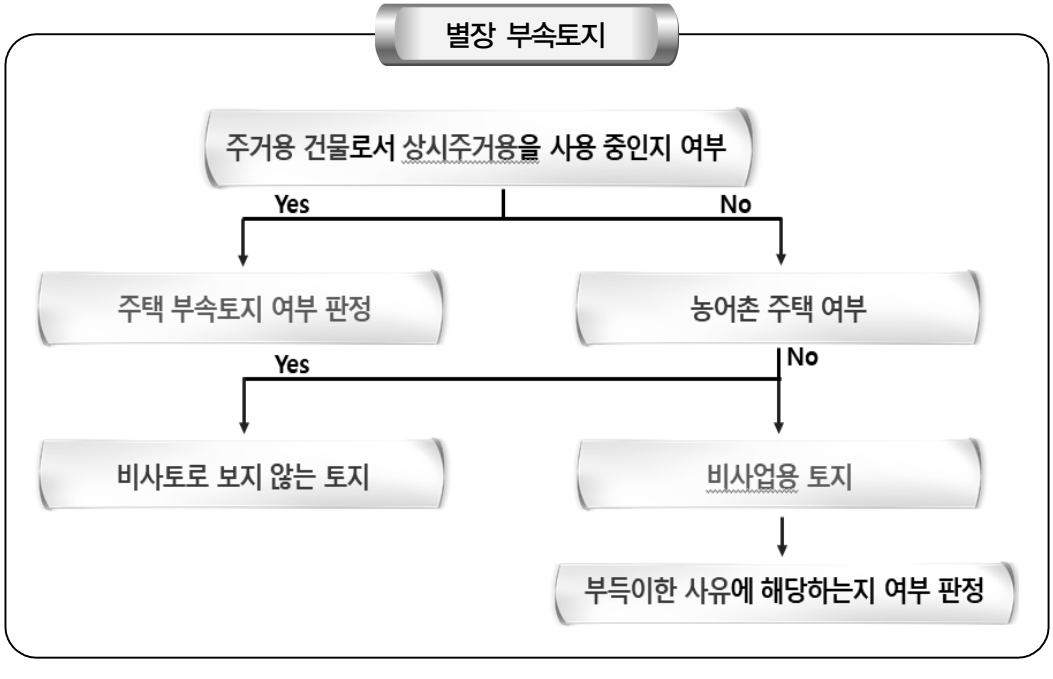
○ 거주자가 「소득세법」 제89조 제1항 제3호의 규정에 의하여 양도소득의 비과세 대상에서 제외되는 고가주택(이에 부수되는 토지를 포함한다)을 양도하고 같은 법 시행령 제160조의 규정에 따라 해당 주택과 그 부수토지의 양도차익을 산정하는 경우로서 주택의 부수토지가 주택이 정착된 면적에 지역별로 같은 영 제168조의12에서 정하는 배율을 곱하여 산정한 면적(이하 "기준면적"이라 한다)을 초과하는 때에는 기준면적을 초과하는 토지부분의 양도차익의 경우 같은 법 제104조의3에 따른 비사업용 토지로서 과세되며, 주택 및 기준면적 이내 토지부분의 양도차익의 경우 「소득세법 기본통칙」 95-1(고가주택의 양도차익 계산)의 계산방법에 따라 주택과 전체 부수토지의 양도차익을 구분하여 각기 산정하되, 기준면적 이내 토지부분의 양도차익의 경우 해당 계산방법을 통해 도출된 전체 부수토지의 양도차익에서 기준면적을 초과하는 토지부분의 양도차익분을 공제하여 산정(단, 해당 계산방법을 통해 도출된 전체 부수토지의 양도차익보다 기준면적을 초과하는 토지부분의 양도차익이 더 클 경우 그 초과금액은 없는 것으로 본다)하는 것입니다.

5. 별장건물 및 그 부속토지

가. 일반원칙

별장 부속토지로 사용되지 않은 기간(주거용 건축물로서 상시주거용으로 사용된 기간)을 사업용 기간으로 보아 비사업용 해당여부를 판정한다. 따라서 별장의 부속토지는 비사업용 토지에 해당한다(2015.1.1. 양도분부터 건물은 제외).

나. 판정 흐름도



다. 판정 요령

(1) 별장에서 제외되는 농어촌주택 및 그 부속토지인지를 검토한다.
지방세법 제13조 규정에서 별장은 휴양, 피서, 위락 등의 용도로 사용하는 건축물과 그 부수토지를 별장이라 한다. 별장건물은 토지에 해당하지 않으므로 비사업용토지로 보지 않고 별장의 부수토지만 비사업용 토지 여부를 판정한다(2015.1.1. 이후 양도분부터 적용)(별장에 부속된 토지의 경계가 불분명시에는 그 건축물 바닥면적의 10배를 부속토지로 본다).

라. 별장에서 제외되는 농어촌주택 및 그 부속토지의 요건

① 수도권(연천군, 옹진군 제외)을 제외한 읍, 면지역에 소재할 것
② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 도시지역과 허가구역이 아닐 것
③ 「소득세법」 제104조의2 제1항의 규정에 의한 지정지역(투기지역)에 소재하지 않을 것
④ 「관광진흥법」에 의한 관광단지가 아닐 것
⑤ 대지면적이 660㎡이내이고 주택의 연면적이 150㎡이하일 것
⑥ 건물과 부속토지의 가액이 기준시가 2억원 이하일 것

＊ 별장 해당 여부 판단에 대한 판례(서울고법2007누19630, 2008.2.12.)

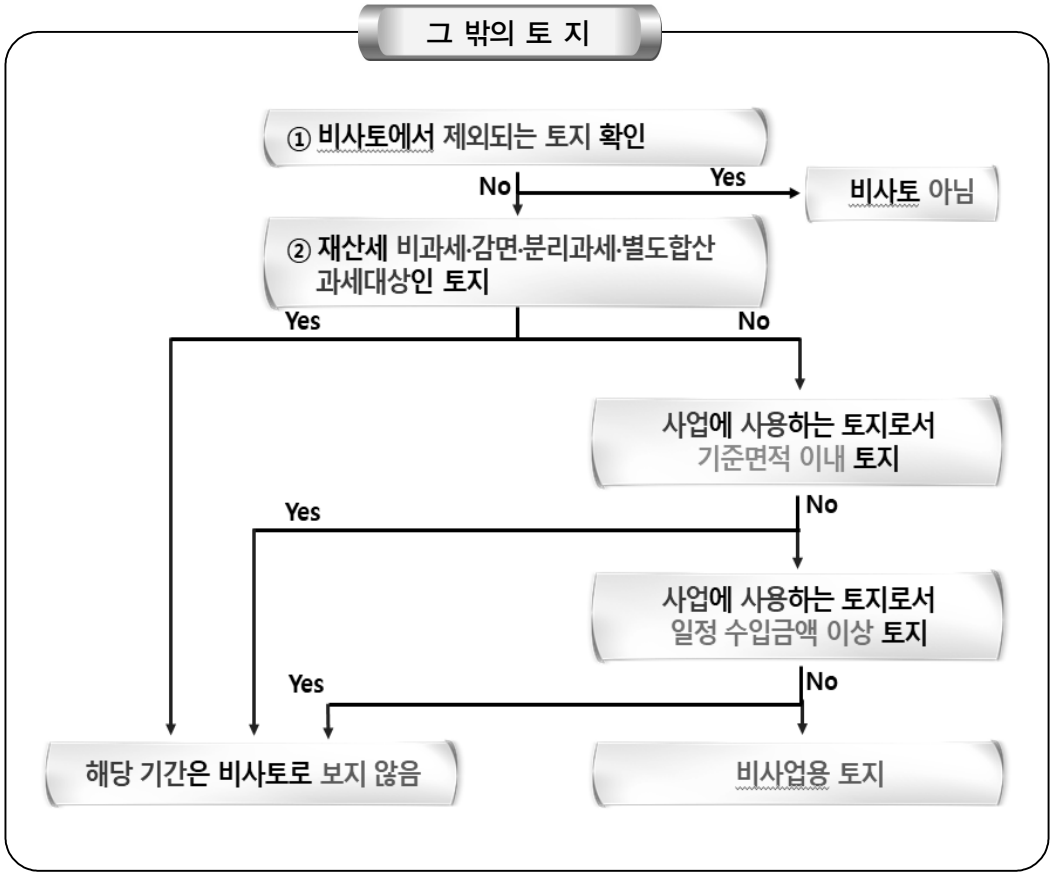
구, 지방세법 제112조 제2항 제1호는 '주거용 건축물로서 상시 주거용으로 사용하지 아니하고 휴양·피서·위락 등의 용도로 사용하는 건축물과 그 부속토지(농어촌주택과 그 부속토지 제외)'를 별장으로 규정하고 있는바, 어떤 건축물이 여기서 말하는 별장용 건축물에 해당하기 위해서는 그 건축물의 사실상의 현황에 의하여 별장용으로 사용하고 있으면 족하고(대법원94누8280, 1994.11.11. 판결 등 참조), 주거용 건축물이 상시 주거용이 아닌 별장용으로 사용되고 있는지 여부를 판정하는 기준으로 삼을 사용주체는 반드시 그 건축물의 소유자임을 요하는 것은 아니며 건축물의 임차인이라도 무방하다(대법원87누932, 1988.4.12. 판결, 대법원97누4364, 1997.5.30. 판결 등 참조)

6. 그 밖의 토지(나대지, 잡종지 등)

가. 일반원칙

당해 토지에 대한 재산세 과세대상 구분에 따라 별도합산과세대상, 분리과세대상, 비과세·면제대상으로 과세된 기간을 비사업용 기간으로 보지 아니하여 비사업용 해당여부를 판정한다(원칙적으로 재산세 종합합산 과세대상 토지를 비사업용 토지로 판정).

나. 판정 흐름도



다. 판정 요령

① 당해 토지의 실제 지목을 검토한다.

② 기준에 관계없이 비사업용으로 보지 아니하는 토지인지 여부 확인

③ 당해 토지가 일정기간 이상 「지방세법」 또는 관계법령의 규정에 의하여 재산세가 비과세되거나 면제되는 토지 또는 「지방세법」 제182조 제1항 제2호 및 제3호의 규정에 의한 재산세 별도합산 또는 분리과세 대상 토지인지 여부를 확인한다.

④ 토지 소유와 관계없이 토지 이용 현황으로 판정하는 것이므로 해당 토지를 임대(주차장 운영업용 토지는 제외)한 경우에는 임차인의 토지 이용 현황에 따라 판정한다.

라. 재산세 별도합산 과세대상 토지의 범위(지방세령 제101조)

(1) 특별시·광역시 및 시지역(읍, 면지역 및 산업단지와 공업지역을 제외)의 공장용 건축물 부속토지로서 용도지역별 적용배율 범위안의 토지, 다만, 무허가·사용승인을 받지 않은 건축물 부속토지는 종합합산대상 토지가 된다.

가) 공장용 건축물

공장용 건축물은 영업을 목적으로 물품의 제조·가공·수선이나 인쇄 등의 목적에 사용할 수 있도록 생산설비를 갖춘 제조시설용 건축물, 그 제조시설을 지원하기 위하여 공장 경계구역 안에 설치되는 다음의 부대시설용 건축물 및 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조의 규정에 의한 산업단지 관리기본계획에 의하여 공장경계구역 밖에 설치된 종업원의 주거용 건축물을 말한다(지방세법 시행규칙 §52).

① 사무실·창고·경비실·전망대·주차장·화장실 및 자전거 보관시설

② 수조·저유조·싸이로(silo)·저장조 등 저장용 옥외구축물

③ 송유관·옥외주유시설, 급·배수시설 및 변전실

④ 폐기물 처리시설 및 환경오염 방지시설

⑤ 시험연구시설 및 에너지이용 효율증대를 위한 시설

⑥ 공동산업안전시설 및 보건관리시설

⑦ 식당·휴게실·목욕실·세탁장·의료실·옥외체육시설 및 기숙사 등 종업원의 복지후생증진에 필요한 시설

나) 용도지역별 적용배율

용도지역별		적용배율
도시지역	전용주거지역	5배
	준주거지역·상업지역	3배
	일반주거지역·공업지역	4배
	녹지지역	7배
	미계획지역	4배
도시지역외의 용도지역 (관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역)		7배

다) 별도합산대상 토지 면적 = 건축물의 바닥면적 (수평투영면적) × 용도지역별 적용배율

(2) 영업용 건축물, 지상정착물(가스배관시설, 옥외배전시설, 방송전파 송수신시설, 전기통신 송수신시설 및 중계시설) 부속토지로서 상기 용도지역별 적용배율 범위안의 토지. 다만, 무허가, 사용승인을 받지 않은 건축물 부속토지, 건축물시가표준액이 토지 시가표준액의 2% 미달하는 건축물 부속토지 중 그 건축물의 바닥면적을 제외한 부속토지는 종합합산과세대상 토지가 된다.

가) 건축물이란 건축법 제2조 제1항 제2호의 규정에 의한 건축물과 토지에 정착하거나 지하 또는 다른 구조물에 설치하는 지방세법 시행령 제5조 제1항의 규정에 의한 시설물 및 지방세법 시행규칙 제51조의 지상정착물을 말한다.

① 건축물 : 토지에 정착하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 부수되는 시설물, 지하 또는 고가의 공작물에 설치하는 사무소·공연장·점포·차고·창고 등

② 시설물 : 레저시설, 저장시설, 도크시설, 접안시설, 도관시설, 급·배수시설, 에너지공급시설, 기타시설

③ 지상정착물 : 가스배관시설 및 옥외배전시설, 송수신시설 및 중계시설

실무

◎ 건축중인 경우에도 건축물의 부속토지로서 별도합산 과세대상 토지인지 여부

○ 건축물의 범위에 재산세 과세기준일 현재 건물멸실등기를 한 날로부터 6월이 경과하지 아니한 건축물 및 건축 중인 건축물을 포함하되, 과세기준일 현재 건축기간이 경과하였거나 정당한 사유 없이 6월 이상 공사가 중단된 건축물은 제외한다. (지방세법 시행령 §103①)

(3) 관련법령에 의해 업무 또는 경제활동에 활용되는 기준면적 이내 토지

가) 주차장용 토지

- 차고용 토지(택시, 버스, 화물, 렌트사업자) : 최저보유차고면적기준의 1.5배 이내 토지

  * 예 : 최저보유차고면적(개인택시 : 10~13㎡, 대형버스 36~40㎡)
  * 인가받은 자가 계속하여 사용하는 터미널용 토지 : 분리과세

나) 건설기계사업 주기장 또는 옥외작업장으로 최저면적기준의 1.5배이내 토지

다) 등록된 자동차운전학원 시설을 갖춘 구역안의 자동차운전학원용 토지

라) 항만법의 야적장 및 컨테이너 장치용 토지와 관세법의 특허보세구역 중 보세창고용 토지로서 3년간 보관관리 최대면적의 1.2배 이내 토지

마) 자동차 정비, 폐차, 매매, 경매 사업장용 토지로서 최저면적기준의 1.5배 이내 토지

바) 자동차 또는 건설기계 검사용 자동차배출가스 정밀검사용 토지

사) 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률에 따른 물류단지 안의 물류단지시설용 토지 및 유통산업발전법에 의한 공동집배송센터로 정한 토지

아) 시지역(군·읍·면 지역, 산업단지 및 공업지역 제외)안의 레미콘제조업용 토지로서 공장입지기준면적 이내의 토지

자) 대중체육시설업의 운동시설용 토지(회원제골프장용 토지 제외)

차) 박물관, 미술관, 동물원, 식물원의 야외전시장용 토지

카) 전문휴양, 종합휴양, 유원시설업에 해당하는 부설주차장으로 설치 기준면적 이내 토지

타) 법인묘지용 토지로서 지적공부상 지목이 묘지인 토지

파) 소유자가 양식어업 및 종묘생산어업에 직접 이용하는 토지

하) 견인된 차의 보관용 토지로서 법에서 정하는 시설을 갖춘 토지 및 폐기물 종합처리업 허가를 받은자가 소유하는 폐기물 매립용에 직접 사용되고 있는 토지

마. 재산세 분리과세대상 토지의 범위 (지방세령 §102)

(1) 읍·면지역, 산업단지, 공업지역안의 공장용지로서 공장입지기준면적 이내 토지. 이 경우 건축 중인 경우를 포함하되, 과세기준일 현재 건축기간이 경과하였거나 정당한 사유 없이 6월 이상 공사가 중단된 경우를 제외한다.

○ 공장입지기준면적 = 공장건축물연면적 × 100 / 업종별기준공장면적률

☞ 공장건축물 연면적 : 무허가건축물 및 위법시공건축물연면적은 제외(별표4)

(2) 고율분리과세대상 토지

○ 골프장용 토지와 고급오락장용 토지 등

(3) 저율분리과세대상 토지

○ 전·답·과수원(농지)으로서 실제 영농에 사용되고 있는 농지. 다만, 도시지역의 농지(읍, 면지역을 제외)는 개발제한구역과 녹지지역으로 한정

○ 산림보호육성을 위해 필요한 임야 및 종중 소유 임야. 도시지역 임야(편입일로부터 2년 및 보전녹지지역의 산림경영계획인가를 받아 실행 중 임야 제외)는 제외한다.

상기 분리과세대상토지 중 고율분리과세 대상토지는 비사업용 토지 규정에서 제외되었고 저율 분리과세대상 토지중 농지, 임야, 목장용지는 별도로 비사업용 토지 범위를 규정하고 있다.

실무

◎ 비사업용으로 보지 아니하는 공장용 건축물에 딸린 토지의 범위

소재기준	면적기준	재산세 과세유형	무허가건축물 포함 여부
① 읍·면 지역 ② 산업단지지역 ③ 공업지역	공장입지 기준면적 이내	분리과세	포 함
특별시·광역시·시지역 (위 ①②③ 제외)	공장용 건축물의 바닥면적 × 용도지역배율	별도합산과세	· 2004년 이전 : 제외 · 2005년~2006년 : 포함 · 2007년 이후 : 제외

◎ 골프장내 원형 보전임야에 대한 비사업용 토지 판단기준

○ 「지방세법」에서는 토지의 이용 상황에 따른 정책적 필요에서 토지를 종합합산과세대상, 별도합산과세대상 및 분리과세대상으로 구분하여 세율을 달리 적용하고 있으며, 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」의 규정에 의한 회원제 골프장용 부동산 중 구분등록의 대상이 되는 토지에 대하여는 지방세법 제182조 제1항 제3호 다목 및 같은 법 제188조 제1항 제1호 다목에서 고율의 분리과세대상토지로 구분하여 과세하도록 규정하고 있으나, 구분등록이 대상이 아닌 골프장내 원형보전지에 대하여는 분리과세대상 또는 별도합산과세대상으로 구분하여 과세하도록 열거되어 있지 아니하다(조심2008중4068, 2009.3.31.).

(3) 기타 사유 있는 토지(예시)

(가) 한국토지주택공사가 토지나 주택을 분양하거나 임대할 목적으로 소유하는 토지, 유동화전문회사가 한국토지주택공사가 소유하던 토지를 자산유동화 목적으로 소유하고 있는 토지(5년 경과된 용지 미조성 또는 미착공 토지 제외)

(나) 과세기준일 현재 염전(계속 염전으로 사용하다가 사용폐지 토지 포함). 다만, 다른 용도로 사용하는 경우 제외

(다) 매립지 또는 간척지로서 준공일로부터 4년 미경과 토지

(라) 등록 주택건설사업자의 토지로서 사업계획승인을 받아 주택건설사업에 공여되고 있는 토지

☞ 직장, 지역, 재건축, 재개발 조합원 : 분리과세
☞ 주택과 함께 건설되는 상가 부수토지도 분리과세

(마) 지방세법 시행령 제22조의 비영리사업자(예 : 사회복지법인 등)가 1995.12.31 이전부터 소유하고 있는 토지

실무

지방세법 시행령 제22조의 비영리사업자의 범위

① 종교 및 제사를 목적으로 하는 단체
☞ 종중은 "종교 및 제사"를 목적으로 하는 비영리사업자에 해당되지 않는다.

② 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교, 「경제자유구역 및 제주국제자유도시의 외국교육기관 설립·운영에 관한 특별법」 또는 「기업도시개발 특별법」에 따른 외국교육기관을 경영하는 자 및 「평생교육법」에 의한 교육시설을 운영하는 평생교육단체

③ 「사회복지사업법」의 규정에 의하여 설립된 사회복지법인

④ 양로원·보육원·모자원·한센병자치료보호시설 등 사회복지사업을 목적으로 하는 단체 및 한국한센복지협회

⑤ 「정당법」에 의하여 설립된 정당

재산세 별도합산과세 또는 분리과세 대상 토지(지방세법 §106)

1. 별도합산 과세대상 : 과세기준일 현재 납세의무자가 소유하고 있는 토지 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 토지. 다만, 제1호 재산세가 비과세되거나 경감되는 토지는 별도합산 과세대상으로 보지 않는다.
   가. 공장용 건축물의 부속토지 등 대통령령으로 정하는 건축물의 부속토지
   나. 차고용 토지, 보세창고용 토지, 시험·연구·검사용 토지, 물류단지시설용 토지 등 공지상태나 해당 토지의 이용에 필요한 시설 등을 설치하여 업무 또는 경제활동에 활용되는 토지로서 대통령령으로 정하는 토지
2. 분리과세대상 : 과세기준일 현재 납세의무자가 소유하고 있는 토지 중 다음 각 목의 하나에 해당하는 토지
   가. 공장용지·논·밭·과수원 및 목장용지로서 대통령령으로 정하는 토지
   나. 산림의 보호육성을 위하여 필요한 임야 및 종중소유 임야로서 대통령령으로 정하는 임야
   다. 제13조 제5항에 따른 골프장용 토지와 같은 항의 규정에 의한 고급오락장용 토지로서 대통령령으로 정하는 토지
   라. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 공장의 부속토지로서 개발제한구역의 지정이 있기 이전에 그 부지취득이 완료된 곳으로서 대통령령으로 정하는 토지
   마. 가목부터 라목까지의 토지와 유사한 토지 중 분리과세하여야 할 상당한 이유가 있는 것으로서 대통령령으로 정하는 토지

바. 재산세 비과세 면제 토지의 범위(지방세법 §109,지방세특례제한법) (소득세법 제104조의 3 제1항 제4호 가목)

1) 재산세 비과세 대상 토지

지방세(재산세) 비과세 대상 토지 [지방세법 제109조(종전 : 제185조와 제186조)], 동법 시행령 제108조(2011. 1. 1. 시행, 종전 : 제137조)

1. 소유구분에 의한 재산세 비과세

- 국가・지방자치단체・지방자치단체조합・외국정부 및 주한국제기구의 소유에 속하는 재산. 다만, 다음에 해당하는 재산에 대하여는 그러하지 아니하다(지방세법 제109조 제1항).
  - 대한민국 정부기관의 재산에 대하여 과세하는 외국정부의 재산
  - 국가・지방자치단체・지방자치단체조합과 재산세 과세대상 재산을 연부로 매매계약을 체결하고 그 재산의 사용권을 무상으로 부여받은 경우로서 그 매수계약자에게 납세의무가 있는 재산
- 국가・지방자치단체 및 지방자치단체조합이 1년 이상 공용 또는 공공용에 사용하는 재산에 대하여는 재산세를 부과하지 아니한다. 다만, 유료로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.(지방세법 제109조 제2항)

---

2. 용도구분에 의한 재산세 비과세

- 제사・종교・자선・학술・기예 그밖의 공익사업을 목적으로 하는 대통령령이 정하는 비영리사업자가 그 사업에 직접사용하는 부동산(지방세법 제186조 제1호, 2010.3.31. 전문개정으로 삭제, 제정법률 : 지방세특례제한법 제45조・제50조 제1항, 면제).
- 마을주민의 복지증진 등을 도모하기 위하여 마을 주민만으로 구성된 마을회 등 주민공동체 소유 부동산(지방세법 제186조 제2호, 2010.3.31. 전문개정으로 삭제, 제정법률 : 지방세특례제한법 제90조 제1항, 면제).
- 별정우체국이 공용 또는 공공용으로 사용하는 부동산(지방세법 제186조 제3호, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제).
- 도로・하천・제방・구거・유지・사적지 및 묘지(지방세법 제109조 제3항 제1호)
- 임시로 사용하기 위하여 건축된 건축물로서 재산세 과세기준일 현재 1년 미만의 것(지방세법 제109조 제3항 제3호)

- 행정기관으로부터 철거명령을 받은 건축물 등 재산세를 부과하는 것이 적절하지 아니한 건축물 또는 주택(건축법 제2조 제1항 제2호에 따른 건축물 부분으로 한정)으로서 재산세를 부과하는 해당 연도에 철거하기로 계획이 확정되어 재산세 과세기준일 현재 행정관청으로부터 철거명령을 받았거나 철거보상계약이 체결된 건축물 또는 주택(건축법제2조 제1항 제2호에 따른 건축물 부분으로 한정한다). 이 경우 건축물 또는 주택의 일부분을 철거하는 때에는 그 철거하는 부분으로 한정한다(지방세법 제109조 제3항 제5호 및 동법 시행령 제108조 제3항).
- 사찰림·동유림(지방세법 시행령 제137조 제2항 제1호, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제, 제정법률 : 지방세특례제한법 제50조 제5항, 면제).
- 산림보호법 제7조에 따라 지정된 산림보호구역(지방세법 제109조 제3항 제2호)
- 군사기지 및 군사시설 보호법에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역 중 통제보호구역에 있는 토지. 다만, 전·답·과수원 및 대지는 제외(지방세법 시행령 제108조 제2항 제1호)
- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 의하여 지정된 산림유전자원보호림·보안림·채종림·시험림(지방세법 시행령 제108조 제2항 제2호)
- 자연공원법에 의한 공원자연보존지구 안의 임야(지방세법 시행령 제108조 제2항 제3호)
- 전통사찰보존법 제2조 제1호 및 제3호의 규정에 의한 전통사찰이 소유하고 있는 경내지(지방세법 시행령 제137조 제2항 제5호, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제).
- 백두대간보호에 관한 법률 제6조의 규정에 의하여 지정된 백두대간보호지역 안의 임야(지방세법 시행령 제108조 제2항 제4호)

2) 지방세특례제한법 등 관계 법률에 의하여 재산세가 면제되는 토지 (소득세법 제104조의 3 제1항 제4호 가목)

지방세(재산세) 감면 또는 면제대상 토지(조세특례제한법, 지방세특례제한법) * 지방세특례제한법 : 2010. 3. 31.제정(2011. 1. 1. 시행)
• 외국인 투자와 관련한 재산세 감면(조세특례제한법 제121조의 2)
• 제주투자진흥구역 또는 제주자유무역지역 입주기업에 대한 재산세 감면 (조세특례제한법 제121조의 9)

지방세(재산세) 감면 또는 면제대상 토지(조세특례제한법, 지방세특례제한법) * 지방세특례제한법 : 2010. 3. 31.제정(2011. 1. 1. 시행)
• 제주국제자유도시개발센터가 취득하는 부동산에 대한 재산세 면제(조세특례제한법 제121조의 16)
• 한국농어촌공사가 소유하는 농업기반시설용 토지(지방세법 제266조 제2항, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제). ☞ 지방세특례제한법 참고요망
• 농·수산업협동조합이 고유목적에 사용하는 토지(지방세법 제266조 제5항, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제). ☞ 지방세특례제한법 참고요망
• 한국보훈복지의료공단이 업무에 직접 사용하는 토지(지방세법 제270조 제2항, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제). ☞ 지방세특례제한법 참고요망
• 국가유공자 등 단체설립에 관한 법률에 의하여 설립된 대한민국상이군경회 등이 소유하는 토지(지방세법 제270조 제4항, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제). ☞ 지방세특례제한법 참고요망
• 산업체부설 중·고등학교 교육용으로 소유하는 토지(지방세법 제272조 제1항, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제). ☞ 지방세특례제한법 참고요망
• 새마을운동 조직이 그 고유업무에 직접 사용하는 토지(지방세법 제272조 제2항, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제). ☞ 지방세특례제한법 참고요망
• 노인의 여가선용을 위한 노인정용으로 사용하는 토지(부대시설을 포함하되 노인정용으로 사용하지 아니하는 부분을 제외)(지방세법 제271조 제1항, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제).
• 한국갱생보호공단 등이 갱생보호사업용으로 소유하는 토지(지방세법 제271조 제3항, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제). ☞ 지방세특례제한법 참고요망
• 신용협동조합·새마을금고가 그 업무에 직접 사용하는 토지(지방세법 제272조 제3항, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제). ☞ 지방세특례제한법 참고요망
• 직업능력개발훈련시설에 직접 사용하는 토지(지방세법 제278조 제1항, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제). ☞ 지방세특례제한법 참고요망
• 노동조합이 고유업무에 직접 사용하는 토지(지방세법 제278조 제2항, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제). ☞ 지방세특례제한법 참고요망
• 기업부설연구소용에 직접 사용하는 토지(건축물 부속토지는 건축물 바닥면적의 7배 이내의 것에 한함)(지방세법 제282조, 2010. 3. 31. 전문개정으로 삭제). ☞ 지방세특례제한법 참고요망

- 도로법에 의한 도로 그밖에 일반인의 자유로운 통행에 공여할 목적으로 개설한 사도. 다만, 「건축법」 제36조 제1항의 규정에 의한 건축선 또는 인접대지경계선으로부터 일정거리를 띄어 건축함으로써 생긴 대지 안의 공지를 제외한다.
- 하천 : 「하천법」에 의한 하천과 「소하천정비법」에 의한 소하천을 말한다.
- 제방 : 「지적법」에 의한 제방. 다만, 특정인이 전용하는 제방을 제외한다.
- 구거 : 농업용 구거와 자연유수의 배수처리에 공여하는 구거를 말한다.
- 유지 : 농업용 및 발전용에 공여하는 댐·저수지·소류지와 자연적으로 형성된 호소를 말한다.
- 사적지 : 「문화재보호법」에 의하여 사적지로 지정된 토지. 다만, 소유자가 사용수익하는 사적지를 제외한다.
- 묘지 : 분묘와 이에 접속된 부속시설물의 부지로 사용되는 토지로서 지적공부상 지목이 묘지인 토지를 말한다.

실무

재산세가 감면되는 토지의 비사업용 토지 판정

○ 지방자치단체의 조례에 의하여 재산세가 50% 감면되는 토지는 「소득세법」 제104조의3 제1항 제4호 가목 규정이 적용되지 아니한다. (서면4팀 1487, 2007. 5.4.)

○ 조례에 따른 감면을 받은 경우 : 지방세법 및 관계법률의 규정에 의하여 재산세가 비과세되거나 면제되는 토지의 경우는 소득세법 제104조의 3 제1항 제4호 가목 규정에 따라 비과세 또는 면제되는 기간 동안은 비사업용 토지에서 제외되는 것임. (서면4팀－3416, 2007. 11. 27.)

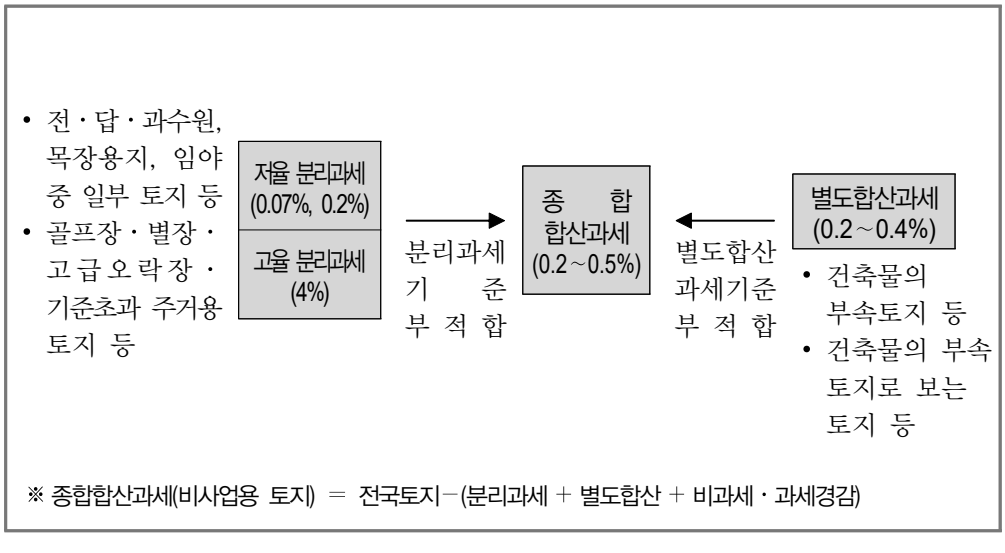
지방세 재산세 과세체계 참고자료

1) 토지에 대한 재산세 과세유형별・과세표준 계급별 세율 적용 차이점

토지에 대한 재산세 과세표준별 세율 적용 차이점 (지방세법 제111조, 2011. 1. 1. 시행, 종전 : 제188조, 상단 : 과표, 하단 : 세율)		
종합합산과세대상(누진세율)	별도합산과세대상(누진세율)	분리과세대상(단일세율)
5천만원 이하	2억원 이하	전・답・과수원・ 목장용지・임야
0.2%	0.2%	0.07%
5천만원 초과 1억원 이하	2억원 초과 10억원 이하	골프장 및 고급오락장용 토지
10만원＋5천만원 초과액 × 0.3%	40만원＋2억원 초과액 × 0.3%	4%
1억원 초과	10억원 초과	위 外의 토지
25만원＋1억원 초과액 × 0.5%	280만원＋10억원 초과액 × 0.4%	0.2%

※ 공장용지를 취득하여 양도일까지의 보유기간 중 80% 이상에 해당하는 기간 동안 재산세 별도합산 또는 분리과세 대상에 해당하는 경우 비사업용 토지에 해당하지 아니함. (서면4팀－1031, 2007. 3. 29.)

2) 재산세(지방세)의 과세유형 흐름 개괄



3) 재산세 종합합산과세 대상 토지

1. 종합합산과세 대상 토지에서 제외되는 토지(아래 ⅰ) 또는 ⅱ) 해당 토지)

ⅰ) 지방세법 또는 관계법령의 규정에 의하여 재산세가 비과세 또는 면제되는 토지
ⅱ) 지방세법 또는 다른 법령의 규정에 의하여 재산세가 경감되는 토지의 경감비율에 해당하는 토지

2. 종합합산과세 대상 토지(비사업용 토지, 지방세법 제106조 제1항 제1호)

과세기준일 현재 납세의무자가 소유하고 있는 토지로서 별도합산 또는 분리과세 대상이 되는 토지를 제외한 모든 토지(별도합산과세 대상 토지와 분리과세 대상 토지를 비교하여 판단 요망)

ⓐ 별도합산과세 또는 분리과세 대상이 되는 토지의 일정조건을 충족하지 못하는 토지(예 : 市지역 밖에 소재, 건물분 시가표준액이 토지가액에 비하여 현저히 낮은 토지 등)

ⓑ 별도합산과세 또는 분리과세 대상이 되는 토지의 기준면적을 초과하는 그 초과부분의 토지(예 : 용도지역별 적용배율 초과 토지, 최저보유차고면적의 일정률 초과 토지 등)

ⓒ 별도합산과세 또는 분리과세 대상이 되는 토지의 용도조건에 의한 규제대상이 아닌 토지(예 : 토지용도별 일정배율 초과 토지, 특별법에 의한 용도 지정되지 아니한 임야 등)

사. 거주 또는 사업과 직접 관련이 있다고 인정되는 토지

(소득세법 시행령 §168의11)

1) 운동장·경기장 등 체육시설용 토지

(가) 선수전용 체육시설용 토지

① 「국민체육진흥법」에 따라 직장운동경기부를 설치한 자가 선수 전용으로 계속하여 제공하고 있는 체육시설용 토지로서 별표3의 기준면적 이내의 토지. 다만, 직장운동경기부가 다음의 선수·지도자 등에 관한 요건에 해당하지 아니하는 경우에는 제외한다.

☞ 선수·지도자 등에 관한 요건
㉠ 선수는 대한체육대회에 가맹된 경기단체에 등록되어 있는 자일 것
㉡ 경기종목별 선수의 수는 당해 종목의 경기정원 이상일 것
㉢ 경기종목별로 경기지도자가 1인 이상일 것
㉣ 운동경기업을 영위하는 자가 선수훈련에 직접 사용하는 체육시설로서 별표4의 기준면적 이내의 토지

② 운동경기업을 영위하는 자가 선수훈련에 직접 사용하는 체육시설로서 별표 4의 기준면적 이내의 토지

* 1종목 이상의 운동경기부를 설치하고 경기지도자를 두어야 할 직장 : 상시 근무하는 직장인이 1천명 이상인 공공단체(국민체육진흥법 제10조, 동법 시행령 제17조)

(나) 종업원 체육시설용 토지

종업원의 복지후생을 위하여 설치한 체육시설용 토지 중 별표5의 기준면적 이내의 토지(종업원 체육시설의 기준에 적합하지 아니하는 경우에는 제외)

☞ 종업원 체육시설의 기준
㉠ 운동장과 코트는 축구·배구·테니스 경기를 할 수 있는 시설을 갖출 것
㉡ 실내체육시설은 영구적인 시설물이어야 하고, 탁구대를 2면 이상을 둘 수 있는 규모일 것

(다) 「체육시설의설치 및 이용에 관한 법률」에 따른 체육시설업을 영위하는 자가 동법의 규정에 따른 적합한 시설 및 설비를 갖추고 당해 사업에 직접 사용하는 토지

☞ 체육시설업의 구분·종류
㉠ 등록 체육시설업 : 골프장업, 스키장업, 자동차 경주장업
㉡ 신고 체육시설업 : 요트장업, 조정장업, 카누장업, 빙상장업, 승마장업, 종합 체육시설업, 수영장업, 체육도장업, 골프 연습장업, 체력단련장업, 당구장업, 썰매장업, 무도학원업, 무도장업(테니스장업은 2006.3.24.개정시 삭제)

실무

골프연습장에 사용하는 토지의 비사업용토지 판단기준

○ 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 체육시설의 실외 골프연습장업을 영위하는 자가 그 사업에 직접 사용하는 토지로서 타석면적과 보호망을 설치한 토지면적을 합한 면적의 2배 이내 면적은 소득세법 시행령 제168조의11 제1항 제1호 다목에 따라 비사업용 토지로 보지 아니하는 것임(재산세과-684, '09.4.1.)

* 체육시설업자가 당해 체육시설업을 직접 경영할 것을 요건으로 하고 있음

(라) 경기장운영업을 영위하는 자가 당해 사업에 직접 사용하는 토지

경기장 운영업을 영위하는 자가 해당 사업에 직접 사용하는 토지의 경우 경기장 운영업을 영위하는 기간 동안은 비사업용토지로 보지 아니하는 것이며, 일반 대중이 경기를 관람할 수 있는 시설이 없는 스포츠 시설 운영은 경기장 운영업에 해당되지 아니한다.

2) 주차장용 토지

(가) 건축물 부설주차장용 토지

「주차장법」에 따른 부설주차장(주택의 부설주차장을 제외한다.)으로서 동법에 따른 부설주차장 설치기준면적 이내의 토지. 다만, 휴양시설업용 토지안의 부설주차장용 토지를 제외(제6호 휴양시설업용 토지 판단 기준 2배 적용)한다.

* 임의 설치한 부설주차장이 아닌 주차장법 제6조에 따른 부설주차장에 해당하는지를 검토하여야 함
* 부설주차장을 설치하여 타인에게 임대를 준 경우 적용제외

구 분	근거법령	사업용 토지의 범위
부설주차장용 토 지	주차장법	부설주차장 설치기준면적 이내의 토지 (휴양시설업용 토지 안의 부설주차장 제외)
주차장운영업용 토 지	주차장법	다음 ①·②의 모든 조건을 충족하는 토지 ① 주차장운영업을 영위하는 자가 소유 ② 토지가액에 대한 1년간의 수입금액비율이 3% 이상인 경우
자가(自家) 주차장용 토지	지방세법 시행령 §101③1 여객자동차운수법 화물자동차운수 사업법	다음 ①·②의 모든 조건을 충족하는 토지 ① 사업자 외의 자로서 업무용자동차[1]를 필수적으로 보유하여야 하는 사업에 제공되는 업무용자동차의 주차장용 토지 ② 차종별 대당 최저보유차고면적기준을 곱하여 계산한 면적을 합한 면적의 1.5배 이내의 토지

(나) 자가(自家)의 주차장용 토지

「지방세법 시행령」 제101조 제3항 제1호의 규정에 따른 사업자(여객 및 화물자동차 운송사업) 외의 자로서 업무용자동차(승용자동차·이륜자동차 및 종업원의 통근용 승합자동차를 제외한다.)를 필수적으로 보유하여야 하는 사업에 제공되는 업무용 자동차의 주차장용 토지. 다만, 소유하는 업무용자동차의 차종별 대수에 「여객자동차 운수사업법」 또는 「화물자동차운수사업법」에 규정된 차종별 대당 최저보유차고면적 기준을 곱하여 계산한 면적을 합한 면적에 1.5를 곱하여 계산한 면적 이내의 토지에 한한다.

(다) 주차장 운영업용 토지

주차장 운영업을 영위하는 자가 소유하고 「주차장법」에 따른 노외주차장으로 사용하는 토지로서 토지의 가액에 대한 1년간의 수입금액의 비율이 3%이상인 토지

실무

주차장 운영업용 토지의 비사업용 판단기준

○ 비사업용 토지로 보지 아니하는 주차장 운영업용 토지는 주차장 운영업을 영위하는 자가 소유하고, 「주차장법」에 따른 노외주차장으로 사용하는 토지라고 규정하고 있어, 소유 토지를 주차장업을 영위하는 자에게 임대하는 경우에는 비사업용 토지로 보지 아니하는 주차장 운영업용 토지에 해당되지 아니한다. (집행기준 104의3-168의11-8)

* 노상주차장 : 도로의 노면 또는 국토부장관이 지정한 일정한 구역에 설치
* 노외주차장 : 도로의 노면 및 교통광장 이외의 장소에 설치된 주차장
* 부설주차장 : 건축물등 주차수요를 유발하는 시설에 부대하여 설치된 주차장

3) 민간투자사업 등 사업시행자가 조성한 토지
(토지의 조성이 완료된 날부터 2년이 경과한 토지를 제외)

① 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률」에 따른 개발사업 시행자가 경제자유구역 개발계획에 따라 경제자유구역 안에서 조성한 토지

② 「관광진흥법」에 따른 사업시행자가 관광단지 안에서 조성한 토지

③「기업도시개발특별법」에 따라 지정된 개발사업 시행자가 개발구역 안에서 조성한 토지

④「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따른 물류단지개발사업시행자가 당해 물류단지 안에서 조성한 토지

⑤「중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률」에 따라 단지조성사업의 실시계획이 승인된 지역의 사업시행자가 조성한 토지

⑥「지역균형개발 및 지방중소기업육성에 관한 법률」에 따라 지정된 개발촉진지구 안의 사업시행자가 조성한 토지

⑦「한국컨테이너부두공단법」에 따라 설립된 한국컨테이너부두공단이 조성한 토지

4) 청소년 수련시설용 토지

「청소년활동진흥법」에 따른 청소년 수련시설용 토지로서 동법에 따른 시설·설비기준을 갖춘 토지. 다만, 수용 정원에 200㎡를 곱한 면적을 초과하는 토지는 제외한다.

5) 종업원 등의 예비군훈련을 실시하기 위하여 소유하는 토지

☞ 예비군훈련장 요건
- ㉠ 지목이 대지 또는 공장용지가 아닐 것
- ㉡「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역의 주거지역·상업지역 및 공업지역 안에 소재하지 아니할 것
- ㉢ 별표6 제1호의 시설기준을 갖추고 별표6 제2호의 기준면적 이내일 것
- ㉣ 수임 군대부의 장으로부터 예비군 훈련의 실시를 위임 받는 자가 소유할 것.

6) 휴양시설업용 토지

「관광진흥법」에 따른 전문 휴양업·종합휴양업 그밖에 이와 유사한 시설을 갖추고 타인의 휴양이나 여가선용을 위하여 이를 유용하게 하는 사업용토지(「관광진흥법」에

따른 전문휴양업·종합휴양업 그 밖에 이와 유사한 휴양시설업의 일부로 운영되는 스키장업 또는 수영장업용 토지를 포함하며, 온천장용 토지를 제외한다)로서 다음 각 호의 기준면적을 합한 면적 이내의 토지를 말한다.

☞ 기준면적

㉠ 옥외 동물방목장 및 옥외 식물원이 있는 경우 그에 사용되는 토지의 면적

㉡ 부설주차장이 있는 경우 「주차장법」에 따른 부설주차장 설치기준면적의 2배 이내의 부설주차장용 토지의 면적. 다만, 「환경·교통·재해 등에 관한 영향 평가법」에 따른 교통영향평가의 협의결과에 따라 설치된 주차장의 경우에는 당해 협의결과에 규정된 범위 이내의 주장용 토지의 면적으로 한다.

㉢ 「지방세법 시행령」 제131조의2 제1항 제2호의 규정에 따른 건축물이 있는 경우 재산세 종합합산과세대상 토지 중 건축물의 바닥면적(건물 외의 시설물인 경우에는 그 수평투영면적을 말한다)에 동조 제2항의 규정에 따른 용도지역별 배율(2배)을 곱하여 산정한 면적범위 안의 건축물 부속토지의 면적

7) 하치장용 등의 토지

물품의 보관·관리를 위하여 별도로 설치·사용되는 하치장·야적장·적치장 등(「건축법」에 따른 건축허가를 받거나 신고를 하여야 하는 건축물로서 허가 또는 신고 없이 건축한 창고용 건축물의 부속토지를 포함한다)으로서 매년 물품의 보관·관리에 사용된 최대면적의 120%이내의 토지를 말한다.

* 하치장 : 화물을 보관하여 두는 장소(이희승, 국어사전) 또는 실었던 짐 따위를 내려 놓는 곳
* 야적장 : 무엇을 쌓기 위한 한뎃마당(이희승, 국어사전), 또는 곡식 단이나 그 밖의 물건을 임시로 한데에 쌓아 두는 곳
* 적치장 : 물건을 쌓아 두는 곳(이희승, 국어사전)
* 토지임차인이 하치장 등 영업을 경영한 경우도 가능하며, 폐기물처리업{폐기물을 수집·운반 또는 처리하는 사업(폐기물수집·운반업, 폐기물중간처리업, 폐기물최종처리업, 폐기물종합처리업)}에 해당되는 때에는 반드시 주무관청의 허가를 받아야 하지만, 그 외의 경우는 허가가 불필요함에 유의.
* "폐기물"이란 쓰레기·연소재·오니(汚泥 : 아주 더러운 진흙상태)·폐유·폐산·폐알카리 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말함.

* 판매 등 독자적인 거래행위는 하지 아니하고 재화의 보관·관리 시설만을 갖추어 타 사업장의 지시에 의하여 재화를 반출하는 장소로서 하치장설치신고서를 제출한 장소는 사업장에 해당하지 아니한다. (서삼46015-10203, 2003.2.6.)

실무

하치장용토지 사례

㉠ 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 재활용사업에 종사하는 사업자가 재활용가능자원의 수집·보관에 사용하는 토지는 「소득세법 시행령」 제168조의11 제1항 제7호 규정의 하치장용 등의 토지에 해당하는 것임 (서면4팀-3419, 2006.10.11.)

㉡ 토지의 임차인이 물품의 보관·관리를 위하여 별도로 설치·사용되는 야적장으로 사용하는 토지는 「소득세법 시행령」 제168조의11 제1항 제7호(하치장용 등의 토지) 규정을 적용받을 수 있으며, 「소득세법」 제104조의3 규정을 적용함에 있어서 그 밖의 토지의 판정은 동법 시행령 제168조의7 규정에 따라 사실상의 현황에 의하며, 사실상의 현황이 분명하지 아니한 경우에는 공부상의 등재현황에 의하는 것임(서면5팀-1434, 2007.5.2.)

하치장. 야적장. 적치장 등의 토지가 반드시 나지여야 하는지 여부

○ 소득세법 시행령 제168조의11 제1항 제7호가 '물품의 보관·관리를 위하여 별도로 설치·사용되는 하치장·야적장·적치장 등의 토지'를 들면서 건축법에 따른 건축허가를 받거나 신고를 하여야 하는 건축물로서 허가 또는 선고 없이 건축한 창고용 건축물의 부속토지를 포함한다고 규정하고 있어, 물품의 보관·관리를 위하여 별도로 창고용 건축물을 설치하여 토지를 사용 하는 경우에는 그 부속토지도 당연히 비사업용 토지에서 제외되므로, 비사업용 토지에서 제외되는 하치장·야적장·적치장 등의 토지가 반드시 나지임을 전제로 하는 것이라고 볼 수는 없고, 지상에 건물이 존재하는지 여부와는 상관 없이 물품의 보관·관리를 위하여 별도로 설치·사용되는 하치장·야적장·적치장 등의 토지인지 여부에 달려 있다고 할 것(부산고법 2009누4708, '09.12.18.)

자동차정비업에 사용한 토지가 하치장인지 여부

○ 물품의 보관·관리를 위하여 별도로 사용되는 하치장 등으로 매년 물품의 보관·관리에 사용된 최대면적의 120/100 이내의 토지는 비사업용 토지에서 제외되는 것이나, 자동차정비업에 사용한 토지는 이에 해당하지 아니함(국심 2008중2673, 2008.10.8, ; 수원지법2008구합11441, 2009.6.3.)

8) 골재채취장용 토지

「골재채취법」에 따라 시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장에 한한다)으로부터 골재채취의 허가를 받은 자가 허가받은 바에 따라 골재 채취에 사용하는 토지

실무

토지소유자와 골재채취허가자가 다른 경우

○ 「골재채취법」에 따라 골재 채취의 허가를 받은 자가 허가받은 내용대로 골재 채취에 사용하는 토지는 해당 허가받은 자의 소유가 아니더라도 해당 기간은 비사업용토지로 보지 아니한다(집행기준 104의3-168의11-12).

9) 폐기물 수집 및 처리업용 토지

「폐기물관리법」에 따라 허가를 받아 폐기물 처리업을 영위하는 자가 당해 사업에 사용하는 토지

10) 광천지

광천지[鑛泉地](청량음료제조업·온천장업 등에 사용되는 토지로서 지하에서 온수·약수 등이 용출되는 용출구 및 그 유지를 위한 부지를 말한다)]로서 토지의 가액에 대한 1년간의 수입금액의 비율이 4% 이상인 토지

11) 양어장 또는 지소용 토지

「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」에 따른 양어장 또는 지소(池沼)용 토지(내수면양식업·낚시터운영업 등에 사용되는 댐·저수지·소류지(小溜池) 및 자연적으로 형성된 호소와 이들의 유지를 위한 부지를 말한다.)로서 다음 어느 하나에 해당하는 토지

① 「수산업법」에 따라 허가를 받은 육상해수양식어업 및 종묘생산어업에 사용되는 토지

☞ 육상해수양식어업 : 인공적으로 조성한 육상의 해수면에서 수산 동식물을 양식하는 어업

☞ 종묘생산어업 : 일정하게 구획된 바다·바닷가 또는 인공적으로 조성된 육상의 해수면에 시설물을 설치하여 수산종묘를 생산하는 어업

② 「내수면어업법」에 따라 시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말하며, 서울특별시의 한강의 경우에는 한강관리에 관한 업무를 관장하는 기관의 장을 말한다)으로부터 면허 또는 허가를 받거나 시장·군수·구청장에게 신고한 자가 당해 면허어업·허가어업 및 신고어업에 사용하는 토지

☞ 내수면 : 하천·댐·호소·저수지 기타 인공으로 조성된 담수나 기수의 수류 또는 수면

③ 위의 ①, ② 외의 토지로서 토지의 가액에 대한 1년간의 수입금액의 비율이 4% 이상인 토지

12) 기타 수입금액 적용 토지

가) 블록·석물 및 토관 제조업용 토지 : 20%

나) 조경작물 식재업용 토지 및 화훼판매 시설업용 토지 : 7%

① 조경식재공사업자가 의무적으로 소유하는 토지의 경우

「건설산업기본법」에 따라 조경식재공사업을 영위하는 자가 의무적으로 보유하는 수목재배용 토지는 조경작물 식재업용 토지에 해당된다(집행기준 104의3-168의11-17)

② 임차인이 화훼소매업으로 사용한 토지의 비사업용 토지 여부

임차인이 토지를 임차하여 화훼의 소매업용으로 사용하던 토지를 양도하는 경우로서 해당 토지의 소유기간 중에 임차인이 화훼의 소매업에 사용한 기간이 소득세법상 사업에 사용한 기간기준을 충족하고, 그 사업기간 중 연간수입금액 비율이 10% 이상인 경우 사업용 토지에 해당된다(집행기준 104의3-168-11-18).

다) 학원용 토지

① 자동차정비·중장비정비·중장비운전에 관한 과정을 교습하는 학원용 토지 : 10%

② 농업에 관한 과정을 교습하는 학원용 토지 : 7%

라) 블록·석물·토관·벽돌·콘크리트제품·옹기·철근·비철금속·플라스틱파이프·골재·조경·작물·화훼·분재·농산물·수산물 및 축산물의 도매업용 및 소매업용(농산물·수산물 및 축산물의 경우에는 「유통산업발전법」에 따른 시장과 그 밖에 이와 유사한 장소에서 운영하는 경우에 한한다)토지 : 10%

13) 무주택자가 소유하는 나지

주택의 신축이 금지 또는 제한되는 지역에 소재하지 아니하고 그 지목이 대지이거나 주택을 신축할 수 있는 660㎡ 이내의 토지는 무주택 기간 동안 사업용 토지로 보는 것이며, 1세대가 2필지 이상의 나지를 소유한 경우에는 양도소득세 신고시 비사업용 토지에서 제외되는 토지를 선택하여 신청(무주택 소유 나지의 비사업용 토지 제외 신청서) 할 수 있다.

(가) 요건

① 주택을 소유하지 아니한 1세대가 소유하는 1필지의 나지로써 660㎡ 이내에 한한다.

② 상기 (1)~(12)에 해당하지 아니하는 토지로서 어느 용도로도 사용되고 있지 아니할 것

③ 법령의 규정에 따라 주택의 신축이 금지 또는 제한되는 지역 이외의 지역에 소재하고, 그 지목이 대지이거나 실질적으로 주택을 신축할 수 있는 토지이어야 한다. 다만, 건축법 제44조의 규정에 따른 대지와 도로와의 관계를 충족하지 못하는 토지를 포함한다.

실무

1필지의 판정

○ 「지적법」 제2조 제1호에서 규정하는 토지대장에 의하여 판단(서면5팀-1346, 2008.6.26.)

(나) 나지가 2필지 이상인 경우

당해 세대의 구성원이 비사업용 토지에서 제외되는 해당 토지를 선택할 수 있다. 다만, 무주택세대 소유 나지의 비사업용 토지 제외 신청서를 제출하지 아니한 경우에는 세대주, 세대주의 배우자, 연장자 순서에 의하고, 1세대 구성원 중 동일인이 2필지 이상의 나지를 소유하는 경우에는 면적이 큰 필지의 나지 순서에 의한다(면적이 동일한 경우에는 먼저 취득한 나지를 우선 적용).

(다) 무주택 세대 소유 나지의 비사업용 제외신청

① 신청시기

양도일이 속하는 과세기간의 과세표준 신고시 납세지 관할세무서에 구비서류를 갖추어 신청하여야 한다.

② 구비서류

- 주민등록표등본
- 등기부등본 또는 토지대장등본
- 부지증명원
- 무주택 세대임을 확인하는 서류
- 세대원의 나지 소유 현황

실무

소유 나지가 2필지 이상인 경우로서 나중에 양도하는 토지의 비사업용 기간 계산

○ 2필지(A, B)를 보유한 1세대가 먼저 양도한 1필지(A)의 나지에 대하여 무주택 소유 나지로 일반세율을 적용받은 후, 다른 필지의 나지를 양도한 경우에는 A필지 양도일 이후부터 무주택 나지 규정을 적용받을 수 있다(집행기준 104의3-168의11-21)

사례

- 무주택 5년 이상인 1세대가 2필지의 나지 소유
  - 본인 : 714㎡, 배우자 : 339㎡(10년 이상 보유)
- 2009년 5월 본인 소유 나지양도 후 양도소득세 신고·납부
  - 사업용 토지 : 660㎡(일반세율, 장기보유 해당)
  - 비사업용 토지 : 114㎡(특례세율, 장기보유 배제)
- 2010년 7월 배우자 소유 나지 양도시 사업용 토지 해당 여부

☞ 2010년 7월 양도하는 나지는 직전 양도토지의 양도일 이후부터 비사업용 토지로 보지 아니하는 것이므로 비사업용 토지에 해당

아. 수입금액의 비율 계산 (소득세법 시행령 §168의 11②~④)

1) 비율 계산방법

토지의 가액에 대한 1년 간의 수입금액비율은 과세기간별로 계산하되 다음 ①. ②의 비율 중 큰 것으로 한다. 이 경우 토지에서 발생한 수입금액을 필지별로 구분할 수 있는 경우에는 필지별로 수입금액 비율을 계산한다.

① 당해 과세기간의 연간수입금액을 당해 과세기간의 토지가액으로 나눈 비율

② (당해 과세기간의 연간수입금액 + 직전과세기간의 연간수입금액) ÷ (당해 과세기간의 토지가액 + 직전과세기간의 토지가액)

사례

A는 주차장운영업을 영위하는 자이며, 수입금액과 토지가액이 아래와 같은 경우 2008년과 2009년의 비사업용 토지 여부(집행기준 104의3-1680의11-5)

○ 과세기간별 수입금액 및 토지가액

구 분	2007년	2008년	2009년
수입금액	1천3백만원	1천5백만원	2천만원
토지가액	4억원	6억원	6억원

○ 비사업용 토지 판정

☞ 주차장 운영업용 토지는 수입금액비율이 3% 이상인 경우 해당 기간은 비사업용 토지로 보지 아니한다.

구 분	①해당년도	②해당연도+직전연도	적용비율	판 정
2008년	2.5% (15/600)	2.8% (13+15)/(600+400)	2.8%	비사업용
2009년	3.3% (20/600)	2.9% (20+15)/(600+600)	3.3%	사 업 용

2) 연간수입금액 계산방법

① 전체를 당해 토지 등으로 사용한 경우

당해 토지 및 건축물·시설물 등에 관련된 사업의 1과세기간의 수입금액으로 하되, 당해토지 등에 대하여 전세 또는 임대계약을 체결하여 전세금 또는 보증금을 받는 경우에는 부가가치세법 시행령 제49조의 제1항에 규정된 산식(간주임대료 계산산식을 말한다.)을 준용하여 계산한 금액을 합산한다.

☞ 간주임대료 계산산식
당해기간의 전세금 또는 임대보증금 × 과세대상기간의 일수 × 계약기간 1년의 정기예금이자율 / 365(윤년 366)

② 당해 토지 등과 기타토지 등의 용도로 공통사용한 경우

1과세기간의 수입금액이 당해 토지와 그 밖의 토지 및 건축물·시설물 등에 공통으로 관련되고 있어 그 실지 귀속을 구분할 수 없는 경우에는 당해 토지 등에 관련된 1과세기간의 수입금액은 다음산식에 의한다.

☞ 안분계산 산식

$$\text{당해 토지 등의 수입금액} = \text{총수입금액} \times \frac{\text{당해토지가액}}{\text{총수입금액이 관련된 토지가액}}$$

③ 사업의 신규개시·폐업 등의 사유로 1년 미만 사업을 영위한 경우

사업의 신규개시·폐업, 토지의 양도 또는 법령에 따른 토지의 사용 금지 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 1과세기간 중 당해 토지에서 사업을 영위한 기간이 1년 미만인 경우에는 당해기간 중의 수입금액을 1년간으로 환산하여 연간수입금액을 계산한다.

☞ 1년간 환산한금액
= 사업기간의 수입금액 × 365(윤년366) / 과세기간 중 당해 토지에서의 사업기간

사례

2006년부터 자동차 정비학원을 운영하다 2009.7.31. 폐업하고 자동차 정비학원의 학원용 토지를 양도한 경우 2009년도의 비사업용 토지 여부(집행기준 104의3-168의11-16)

○ 2009년 수입금액(3천6백만원), 토지가액(6억원)

○ 2009년도의 비사업용 토지 판정

- 환산수입금액 : 61,981,130원(3천6백만원 × 365일 ÷ 212일)
- 토지가액 대비 환산 수입금액 비율 : 10.33%(61,981,130원 ÷ 6억원)

☞ 자동차정비 학원용 토지로서 수입금액비율이 10% 이상이므로 2009년도는 비사업용 토지로 보지 아니한다.

실무

◎ 토지를 임대하는 경우 수입금액 비율 계산

○ 소득세법 시행령 제168조의11 제2항의 규정에 따른 수입금액비율을 계산함에 있어서 거주자가 소유하는 토지 전체를 임차인에게 임대하고, 그 임차인이 당해 토지를 같은 조 제1항 제12호의 규정에 따른 사업에 사용하는 경우 연간수입금액은 당해 토지에서 발생한 임차인의 당해 사업관련 연간수입금액을 적용한다(서면4팀-3216, '07.11.7.).

3) 당해 과세기간의 토지가액 계산방법

당해 과세기간 종료일(과세기간 중에 양도한 경우에는 양도일)의 기준시가를 토지가액으로 계산한다.

실무

◎ 연간수입금액 비율이 적용되는 토지

업 종 별	기준율
• 주차장운영업용 토지(토지소유자가 운영하는 주차장법에 따른 노외주차장)	3%
• 광천지, 양어장·지소용 토지로서 허가나 면허 등을 받지 않은 경우	4%
• 조경작물식재업용 토지 및 화훼판매시설업용 토지	7%
• 농업에 관한 과정을 교습하는 학원용 토지	7%
• 자동차정비·중장비정비·중장비운전에 관한 과정을 교습하는 학원용 토지	10%
• 블록·석물·토관·벽돌·콘크리트제품·옹기·철근·비철금속·플라스틱파이프·골재·조경작물·화훼·분재·농산물·수산물·축산물의 도매업 및 소매업용(농산물·수산물 및 축산물의 경우에는 「유통산업발전법」에 따른 시장과 그 밖에 이와 유사한 장소에서 운영하는 경우에 한함) 토지	10%
• 블록·석물 및 토관제조업용 토지	20%

자. 기준면적 초과면적 판정

연접하여 있는 다수필지의 토지가 하나의 용도에 일괄하여 사용되고 그 총면적이 비사업용 토지 해당 여부의 판정기준이 되는 면적을 초과하는 경우 다음 순위에 따라 기준면적 초과부분으로 한다.

☞ 토지위에 건축물 시설이 없는 경우
① 취득시기가 늦은 토지
② 취득시기가 동일한 경우에는 거주자가 선택한 토지

☞ 토지위에 건축물 또는 시설물이 있는 경우
① 건축물의 바닥면적 또는 시설물의 수평투영면적을 제외한 토지 중 취득시기가 늦은 토지
② 취득시기가 동일한 경우에는 거주자가 선택한 토지

차. 복합용도로 사용하는 경우 특정용도 분의 부속토지 면적

토지위에 하나 이상의 건축물(시설물 등을 포함한다)이 있고, 그 건축물이 거주자의 거주 또는 특정사업에 사용되는 부분(다수의 건축물 중 거주 또는 특정 사업에 사용되는 일부건축물을 포함한다)과 그러하지 아니한 부분이 함께 있는 경우, 건축물의 바닥면적 및 부속토지면적 중 특정용도 분의 부속토지면적 등의 계산은 다음 산식에 의한다.

☞ 하나의 건축물이 복합용도로 사용되는 경우
특정용도분의 부속토지면적 등
= 부속토지면적 등 × 특정용도분의 연면적 / 건축물의 연면적

☞ 동일경계 안에 용도가 다른 다수의 건축물이 있는 경우
특정용도분의 부속토지 등
= 다수의 건축물의 전체 부속토지면적 × 특정용도분의 바닥면적 / 다수의 건축물의 전체 바닥면적

참고 비사업용토지 관련 규정

【별표 3】 직장운동경기부 선수전용 체육시설의 기준면적
(소득세법 시행규칙 제83조의4 제1항 관련)

(단위 : ㎡)

실 외 체 육 시 설		실 내 체 육 시 설	
구 분	기준면적	구 분	기준면적 (체육시설바닥면적)
1. 축구장	11,000	1. 핸드볼장, 배구장, 농구장, 탁구장, 배드민턴장, 복싱장, 유도장, 검도장, 태권도장, 펜싱장, 체조장, 역도장, 씨름장, 레스링장, 볼링장	800
2. 야구장	14,000	2. 수영장, 수구장, 다이빙장	1,000
3. 럭비장	9,000	3. 아이스하키장, 피겨스케이트장, 롤러스케이트장	1,800
4. 필드하키장	6,500		
5. 테니스장	650		
6. 연식정구장	650		
7. 미식축구장	7,000		
8. 승마장	6,200		
9. 사격장	4,000		
10. 궁도장	7,100		
11. 기타	3,000		

[비고]

1. 실내체육시설의 부속토지의 경우 실내체육시설의 건축물 바닥면적에 용도지역별 적용배율을 곱하여 산출한 면적. 다만, 당해 토지가 「지방세법 시행령」 제131조의2 제1항 제2호의 규정에 따른 건축물의 부속토지에 해당하는 경우 제외
2. 축구, 야구, 럭비, 필드하키 또는 미식축구 중 2종목 이상의 운동경기부를 두고 있는 경우 그 중 가장 넓은 것에 해당하는 종목의 기준면적 하나만 기준면적으로 인정
3. 실내운동경기를 할 수 있는 운동경기부를 두고 있는 자가 설치한 실내체육시설의 건축물 바닥면적이 기준면적 이하인 경우 당해 건축물 바닥면적에 용도지역별 적용배율을 곱하여 산출한 면적. 다만, 당해 토지가 「지방세법 시행령」 제131조의2 제1항 제2호의 규정에 따른 건축물의 부속토지에 해당하는 경우 제외
4. 실내운동경기를 할 수 있는 운동경기부를 두고 있는 자가 실내체육시설을 설치하지 아니한 경우 800㎡
5. 테니스장 또는 연식정구장의 경우 선수 2인기준, 선수 2인을 초과시 2인마다 483㎡를 가산

【별표 4】 운동경기업 선수전용 체육시설의 기준면적

(소득세법 시행규칙 제83조의4 제3항 관련)

(단위 : ㎡)

실외체육시설		실내체육시설	
구 분	기준면적	구 분	기준면적(체육시설바닥면적)
1. 축구장	16,500	1. 핸드볼장, 배구장, 농구장, 탁구장, 배드민턴장, 복싱장, 유도장, 검도장, 태권도장, 펜싱장, 체조장, 역도장, 씨름장, 레스링장, 볼링장	1,200
2. 야구장	21,000	2. 수영장, 수구장, 다이빙장	1,500
3. 럭비장	13,500	3. 아이스하키장, 피겨스케이트장, 롤러스케이트장	2,700
4. 필드하키장	9,750		
5. 테니스장	975		
6. 연식정구장	975		
7. 미식축구장	10,500		
8. 승마장	9,300		
9. 사격장	6,000		
10. 궁도장	10,650		
11. 기타	4,500		

[비고]

1. 실내체육시설의 부속토지의 경우 실내체육시설의 건축물 바닥면적에 용도지역별 적용배율을 곱하여 산출한 면적. 다만, 당해 토지가 「지방세법 시행령」 제131조의2 제1항 제2호의 규정에 따른 건축물의 부속토지에 해당하는 경우 제외
2. 축구, 야구, 럭비, 필드하키 또는 미식축구중 2종목 이상의 운동경기부를 두고 있는 경우 그 중 가장 넓은 것에 해당하는 종목의 기준면적 하나만 인정.
3. 실내운동경기를 할 수 있는 운동경기부를 두고 있는 자가 설치한 실내체육시설의 건축물 바닥면적이 기준면적 이하인 경우 당해 건축물 바닥면적에 용도지역별 적용배율을 곱하여 산출한 면적. 다만, 당해 토지가 「지방세법 시행령」 제131조의2 제1항 제2호의 규정에 따른 건축물의 부속토지에 해당하는 경우 제외
4. 테니스장 또는 연식정구장의 경우에는 선수 2인까지를 기준으로 하며, 선수가 2인을 초과시 2인마다 725㎡를 가산 기준면적으로 인정

【별표 5】 종업원 체육시설의 기준면적(소득세법 시행규칙 제83조의4 제4항 관련)

(단위 : ㎡)

구 분		종업원 100인 이하	종업원 100인 초과 500인이하	종업원 500인 초과 2,000인 이하	종업원 2,000인 초과 10,000인 이하	종업원 10,000인 초과
실외 체육 시설	운동장	1,000	1,000+100인 초과종업원수×9	4,600+500인 초과 종업원수×3	9,100+2,000인 초과 종업원수×1	17,100
	코 트	970	970	1,940	2,910	2,910
실내체육 시 설		150	300	450	900	900

[비고]

1. 종업원수는 당해 사업장에 근무하는 종업원 기준

2. 종업원이 50인 이하인 자의 경우 코트면적만 기준면적 인정

3. 실내체육시설의 건축물 바닥면적이 기준면적 이하인 경우 당해 건축물 바닥면적이 그 기준면적

4. 종업원용 실내체육시설의 부속토지의 경우 실내체육시설의 건축물 바닥면적에 용도지역별 적용배율을 곱하여 산출한 면적. 다만, 당해 토지가 「지방세법 시행령」 제131조의2 제1항 제2호의 규정에 따른 건축물의 부속토지에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

【별표 6】 예비군 훈련장용 시설기준 및 기준면적

(소득세법 시행규칙 제83조의4 제9항 및 제10항 관련)

1. 시설기준

시 설 별	시 설 기 준	적 용 대 상
교육보조 재료창고	교재·교육용장비 그 밖에 교육용 소모품을 갖춘 66㎡이상의 창고	대대급 이상 훈련장
강 당	영화 또는 슬라이드 상영시설을 갖춘 298㎡ (중대급 훈련장의 경우에는 185㎡)이상의 강당	중대급 이상 훈련장
간이목욕장 시 설	50명 이상이 동시에 목욕할 수 있는 시설을 갖춘 목욕장	대대급 이상 훈련장

2. 기준면적

훈련장시설	중대·연대	대대·연대	연 대	여 단	용 도
	800명 이하	801명~ 2,400명	2,401명~ 5,000명	5,001명 이상	
전술교육장	15,000	30,000	30,000	45,000	철조망·장애물 및 총검술교육 시설을 갖춘 각개전투·분대 전술·수색정찰 교육장소
사격술예비 훈 련 장	3,600	7,200	10,800	10,800	사격술의 예비훈련장소
사 격 장	1,650	2,475	3,300	3,300	사격장소
기초훈련장	2,500	5,000	7,500	7,500	제식훈련, 총검술·소화기 또는 기계훈련의 장소
계	22,750	44,675	51,600	66,600	

[비고]

사격술 예비훈련장·사격장 및 기초훈련장의 경우 전술교육장(사격술 예비훈련장 및 기초훈련장의 경우에는 예비군 훈련장 소유자의 다른 평지 또는 운동장 포함)에서 그 훈련을 실시할 수 없는 경우에 한하여 당해 면적을 기준면적에 포함.

※ 주차장법 시행령 [별표 1] 부설주차장의 설치대상 시설물 종류 및 설치기준

(제6조 제1항 관련)

시 설 물	설 치 기 준
1. 위락시설	○ 시설면적 100㎡당 1대(시설면적/100㎡
2. 문화 및 집회시설(관람장 제외), 판매 및 영업시설, 의료시설(정신병원·요양소 및 격리병원 제외), 운동시설(골프장·골프연습장 및 옥외수영장 제외), 업무시설(외국공관 및 오피스텔 제외), 공공용시설 중 방송국	○ 시설면적 150㎡당 1대(시설면적/150㎡)
3. 제1종 근린생활시설(동사무소·경찰관파출소·소방서·우체국·전신전화국·방송국·보건소·공공도서관·지역건강보험조합, 그밖에 이와 유사한 것으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1,000㎡미만인 것, 마을회관·마을공동작업소·마을공동구판장, 그밖에 이와 유사한 것), 제2종근린생활시설, 숙박시설	○ 시설면적 200㎡당 1대(시설면적/200㎡)
4. 단독주택(다가구주택제외)	○ 시설면적 50㎡ 초과 150㎡ 이하 : 1대 ○ 시설면적 150㎡ 초과 : 1대에 150㎡를 초과하는 100㎡당 1대를 더한 대수 [1+{(시설면적-150㎡)/100㎡)}]
5. 다가구주택, 공동주택(기숙사제외), 업무시설 중 오피스텔	○ 주택건설기준 등에 관한 규정 제27조 제1항의 규정에 의하여 산정된 주차대수. 이 경우 오피스텔의 전용면적은 공동주택의 전용면적 산정방법에 의함
6. 골프장, 골프연습장, 옥외수영장, 관람장	○ 골프장 : 1홀당 10대(홀수×10) ○ 골프연습장 : 1타석당 1대(타석수×1) ○ 옥외수영장 : 정원 15인당 1대 (정원/15인) ○ 관람장 : 정원 100인당 1대(정원/100인)
7. 그 밖의 건축물	○ 시설면적 300㎡당 1대(시설면적/300㎡)

[비고]

1. 시설물의 종류는 다른 법령에 특별한 규정이 없는 한 건축법 시행령 별표 1의 규정에 의한 시설물에 의하되, 다음 각 목의 1에 해당하는 시설물을 건축 또는 설치하고자 하는 경우에는 부설주차장을 설치하지 아니할 수 있다.

   가. 제1종 근린생활시설 중 변전소·양수장·정수장·대피소·공중화장실 기타 이와 유사한 시설

   나. 문화 및 집회시설 중 수도원·수녀원·제실 및 사당

   다. 동물 및 식물관련시설(도축장 및 도계장을 제외한다)

   라. 공공용시설(방송국·전신전화국·통신용시설 및 촬영소) 중 송신·수신 및 중계시설

   마. 법 제2조 제5호의2의 규정에 의한 주차전용건축물(노외주차장인 주차전용건축물)에 주차장 외의 용도로 설치하는 시설물(판매 및 영업시설 중 백화점·쇼핑센타·대형점과 문화 및 집회시설 중 영화관·전시장·예식장 제외)

   바. 도시철도법에 의한 역사(이 영 제4조 제1항 제6호의 규정에 의한 공공철도건설사업으로 건설되는 공공철도의 역사 포함)

2. 시설물의 시설면적은 바닥면적의 합계를 말하되, 하나의 부지 안에 2 이상의 시설물이 있는 경우 각 시설물의 시설면적을 합한 면적 (시설물 안의 주차를 위한 시설의 바닥면적은 당해 시설물의 시설면적 제외)

3. 시설물의 소유자는 부설주차장(당해 시설물의 부지에 설치하는 부설주차장을 제외)의 부지(지적법 제5조 제1항의 규정에 의한 주차장지목에 한한다)의 소유권을 취득하여 이를 주차장 전용으로 제공하여야 한다. 다만, 주차전용 건축물에 부설주차장을 설치하는 경우에는 그 건축물의 소유권을 취득하여야 한다.

4. 용도가 다른 시설물이 복합된 시설물에 설치하여야 하는 부설주차장의 주차대수는 용도가 다른 각 시설물별 설치기준에 의하여 산정(위 표 제5호의 시설물은 주차대수의 산정대상에서 제외하되, 비고 제8호 후단에서 정한 기준을 적용하여 산정된 주차대수를 별도로 합산한다)한 소숫점 이하 첫째자리까지의 주차대수를 합하여 산정. 다만, 단독주택(다가구주택 제외. 이하 이 호에서 같다)의 용도로 사용되는 시설의 면적이 50㎡ 이하인 경우 단독주택의 용도로 사용되는 시설의 면적에 대한 부설주차장의 주차대수는 단독주택의 용도로 사용되는 시설의 면적을 100㎡로 나눈 대수

5. 시설물을 용도변경하거나 증축함에 따라 추가로 설치하여야 하는 부설주차장의 주차대수는 용도변경하는 부분 또는 증축으로 인하여 면적이 증가하는 부분(이하 “증축하는 부분”이라 한다)에 대하여만 설치기준을 적용하여 산정. 다만 , 위 표 제5호의 규정에

의한 시설물을 증축하는 경우 증축 후 시설물의 전체면적에 대하여 위 표 제5호의 규정에 의한 설치기준을 적용하여 산정한 주차대수에서 증축 전 시설물의 면적에 대하여 증축시점의 위 표 제5호의 규정에 의한 설치기준을 적용하여 산정한 주차대수를 뺀 대수로 함

6. 설치기준(위 표 제5호의 규정에 의한 설치기준 제외. 이하 이 호에서 같다)에 의하여 주차대수를 산정함에 있어서 소수점 이하의 수(시설물을 증축하는 경우 먼저 증축하는 부분에 대하여 설치기준을 적용하여 산정한 수가 0.5 미만인 때에는 그 수와 나중에 증축하는 부분들에 대하여 설치기준을 적용하여 산정한 수를 합산한 수의 소수점 이하의 수. 이 경우 합산한 수가 0.5 미만인 때에는 0.5 이상이 될 때까지 합산하여야 한다)가 0.5 이상인 경우에는 이를 1로 본다. 다만, 당해 시설물 전체에 대하여 산정된 총주차대수가 1대 미만인 경우에는 주차대수를 0으로 본다(2004.2.9. 개정).

7. 용도변경되는 부분에 대하여 설치기준을 적용하여 산정한 주차대수가 1대 미만인 경우에는 주차대수를 0으로 본다. 다만, 용도변경되는 부분에 대하여 설치기준을 적용하여 산정한 주차대수의 합(2회 이상 나누어 용도변경하는 경우를 포함한다)이 1대 이상인 경우에는 그러하지 아니하다(2004.2.9. 개정).

8. 숙박시설 중 관광숙박시설지원 등에 관한 특별법시행령이 적용되는 관광숙박시설에 관하여는 동 시행령에 의한 기준을 적용하고, 단독주택 및 공동주택 중 주택건설기준 등에관한규정이 적용되는 주택에 대하여는 동 규정에 의한 기준을 적용한다. (1999.6.30. 개정)

9. 승용차와 승용차 외의 자동차가 함께 사용하는 부설주차장의 경우에는 승용차외의 자동차의 주차가 가능하도록 하여야 하며, 승용차 외의 자동차가 더 많이 이용하는 부설주차장의 경우에는 그 이용빈도에 따라 승용차 외의 자동차의 주차에 적합하도록 승용차 외의 자동차가 이용할 주차장을 승용차용주차장과 구분하여 설치하여야 한다. 이 경우 주차대수의 산정은 승용차를 기준으로 한다.

10. 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률시행령 제4조의 규정에 의하여 장애인전용주차구획을 설치하여야 하는 시설물에는 부설주차장주차대수의 2퍼센트 내지 4퍼센트의 범위 안에서 장애인의 주차수요를 감안하여 지방자치단체의 조례가 정하는 비율 이상을 장애인전용주차구획으로 구분·설치하여야 한다. 다만, 부설주차장의 주차대수가 10대 미만인 경우에는 그러하지 아니한다.

【주차장의 주차구획】

(주차장법시행규칙 제3조)

주차장의 자동차 1대당 주차단위구획		
일반주차	일반차량	너비 2.3m, 길이 5.0m이상
	경형자동차 전용주차구획	너비 2.0m, 길이 3.5m이상
	지체장애인 전용주차장	너비 3.3m, 길이 6.0m이상
평형주차	일반차량	너비 2.0m, 길이 6.0m이상
	주거지역 보도와 차도 구분없는 도로	너비 1.7m, 길이 5.0m이상
	경형자동차 전용주차구획	너비 1.7m, 길이 4.5m이상

【주차장의 대당최저면적】

업 종 별		주차장의 자동차 1대당 최저면적	
여객자동차운송사업 (여객자동차운송사업법 시행규칙 제12조 제1항, 별표1의2)	시내·농어촌·시외버스운송사업	대 형	36~40㎡
		중 형	23~26㎡
		소 형	15~18㎡
	택시운송사업	일반택시	13~15㎡
		개인택시	10~13㎡
화물자동차운수사업 (화물자동차운수사업법 시행규칙 제13조 별표1)	일반화물자동차 운송사업	화물자동차 1대당 당해 화물자동차의 길이와 너비를 곱한 면적	
	개별화물자동차 운송사업	당해 자동차의 길이와 너비를 곱한 면적	
	용달화물자동차 운송사업	화물자동차 1대당 당해 화물자동차의 길이와 너비를 곱한 면적	

7. “비사업용 토지 과다 법인 주식 등”에 대한 중과세

법인의 자산총액 중 법인세법 제55조의2 제2항에 따른 비사업용 토지의 가액 비율이 50% 이상인 ‘특정주식 등’과 ‘부동산과다보유법인 주식 등’에 대하여는 비사업용 토지의 중과세율을 적용하도록 소득세법 제104조 제1항 제9호에 규정한 반면에, 같은 조 제1항 제1호에서 제94조 제1항 제4호의 기타자산에 대하여는 초과누진세율(6~45%)을 적용하도록 규정하고 있어 적용세율 판단에 혼란이 있을 수 있다. 하지만 제104조 제1항 본문 후단에 “이 경우 하나의 자산이 다음 각 호의 규정에 의한 세율 중 둘 이상의 세율에 해당할 때에는 그 중 가장 높은 것을 적용한다.”고 규정함으로써 적용할 세율은 중과세율을 적용하여야 한다.

가. 「비사업용 토지 과다보유법인 주식 등」 판단기준

아래 특정주식 과세대상 법인의 법인세법 제55조의 2 제 2항에 따른 비사업용 토지의 가액이 자산총액 중 50%이상이거나, 부동산과다보유법인주식 과세대상 법인의 비사업용 토지 가액이 50% 이상인 경우 중과세율 적용대상이나 2014.12.31.일까지 적용이 유예되어 기본세율을 적용하고, 부동산에 해당하지 않는 주식 등인 자산임으로 비사업용여부에 불구하고 장기보유특별공제를 적용할 수는 없다.

1) 특정주식 등

당해 법인의 자산총액 중 토지와 건물 및 부동산에 관한 권리의 자산가액 합계액이 차지하는 비율이 50% 이상이고, 당해 법인의 주식 등이 합계액 중 주주 1인과 특수관계인인 기타주주(2013.2.15. 이후 양도분부터 특수관계인의 범위가 친족관계 및 경영지배관계로 축소됨)의 소유주식 등의 합계액이 50% 초과하면서 당해 법인의 주식 등 합계액 중 주주 1인과 기타주주 외의 자에게 양도한 주식양도가액이 당해 법인의 주식 등 합계액의 50% 이상에 동시 충족되어야 특정주식 등으로 과세대상이 된다.

법인의 부동산가액 비율 $= \left(\frac{\text{토지 · 건물 · 부동산에 관한 권리의 가액}}{\text{자산총액}} \geqq 50\% \right)$

* 자산총액 및 자산가액은 장부가액(토지는 기준시가)에 의함.

주식 등의 소유비율 $= \left(\frac{\text{주주 1인과 기타주주의 소유주식 등의 합계액}}{\text{당해 법인의 주식 등의 합계액}} > 50\% \right)$

주식 등의 양도비율 $= \left(\frac{\text{주주 1인과 기타 주주 외의 자에 대한 양도액}}{\text{당해 법인의 주식 등의 합계액}} \geqq 50\% \right)$

* 양도액은 주주 1인과 기타주주가 그 外의 자에게 양도한 주식 등으로 최종 양도분부터 3년을 소급한 양도주식의 가액임.

2) 부동산과다보유법인의 주식 등

당해 법인의 자산총액 중 토지 · 건물 및 부동산에 관한 권리의 자산가액의 합계액이 차지하는 비율이 80% 이상이고, 당해 법인의 주식 등을 주주 1인과 특수관계인인 기타주주(2013.2.15. 이후 양도분부터 특수관계인의 범위가 친족관계 및 경영지배관계로 축소됨)가 단 1주를 양도하더라도 부동산과다보유법인의 주식 등으로 과세대상이 된다.

법인의 부동산가액 비율 $= \left(\frac{\text{토지 · 건물 · 부동산에 관한 권리의 가액}}{\text{자산총액}} \geqq 80\% \right)$

다만, 부동산과다보유법인의 주식 등에 해당되는 업종은 골프장 · 스키장 · 휴양콘도미니엄 · 전문휴양시설을 건설 또는 취득하여 직접 경영하거나 분양 또는 임대하는 사업에 국한된다.

3) 비사업용 토지 과다보유법인의 주식 등

위 1) 또는 2)에 해당되는 주식 등으로서 당해 주식발행법인의 보유 토지자산 중 법인세법 제55조의 2 제2항에 따라 비사업용 토지로 판정된 가액의 합계액이 당해

법인의 자산총액에 대한 점유비가 50% 이상이면 '특정주식 중 비사업용 토지 과다보유법인의 주식 등' 또는 '부동산과다보유법인 주식 중 비사업용 토지과다보유법인의 주식 등'으로 구분하여 초과누진세율(6~38%)이 아닌 중과세율 대상이다.

비사업용 토지과다보유법인의 비율 = (법인 보유 토지 중 비사업용 토지의 가액 / 자산총액 ≧ 50%)

나. 부동산 보유비율 등에 따른 과세대상 자산 변동에 대한 판단

부동산 보유비율 등에 따른 과세대상 자산 변동			
① (법인의 부동산가액 비율) ≧ (50%) ② (주식 등의 소유비율) > (50%) ③ (주식 등의 양도비율) ≧ (50%)		④ (법인의 부동산가액 비율) ≧ (80%) 양도비율에 무관하게 당해 주식 등 양도할 경우 ⑤ 골프장 · 스키장 · 휴양콘도미니엄 · 전문휴양시설 분양 또는 임대사업	
위 ①, ②, ③ 모두를 동시에 충족한 경우	위 ①, ②, ③ 중 어느 하나를 미충족한 경우	위 ④, ⑤를 동시에 충족한 경우	위 ④, ⑤ 중 어느 하나를 미충족한 경우
⬇	⬇	⬇	⬇
특정주식 등 (기본세율)	상장주식 등 코스닥상장주식 등 기타비상장주식 등 (단일세율)	부동산과다보유법인 주식 등 (기본세율)	상장주식 등 코스닥상장주식 등 기타비상장주식 등 (단일세율)

⑥ (비사업용 토지 과다보유법인의 비율) ≧ (50%)			
위 ①, ②, ③, ⑥ 모두를 동시에 충족한 경우	위 ①, ②, ③은 동시 충족하나 ⑥을 미충족한 경우	위 ④, ⑤, ⑥을 동시 충족한 경우	위 ④, ⑤는 충족하나 ⑥을 미충족한 경우
⬇	⬇	⬇	⬇
특정주식 중 비사업용 토지 과다보유법인의 주식 등 (중과세율)	특정주식 등 (기본세율)	부동산과다보유법인 주식 중 비사업용 토지 과다 보유법인의 주식 등(중과세율)	부동산과다보유법인 주식 등 (기본세율)



제 10 편

다주택자에 대한 중과세

제1장 다주택자에 대한 중과세 ····· 816

제1장

다주택자에 대한 중과세

1. 중과제도 개요

가. 도입취지

2004.1.1. 이후부터 1세대 3주택 소유자에 대하여 미등기 전매와 같은 방식으로 장기보유특별공제를 배제하고 단일세율을 적용하여 투기적 수요를 억제하고 부동산 시장의 안정과 과세형평을 도모하고자 다주택자에 대한 중과세 제도를 도입하였고, 2007.1.1. 이후부터는 1세대 2주택 이상 소유자에 대해서도 중과제도를 확대·적용하여 실효성을 제고하고자 하였다.

그런데 높은 세율과 장기보유특별공제 배제 등으로 부동산 경기가 위축되어 주택을 매도하지 않는 주택 거래 동결효과가 나타나자 주택 시장 안정과 거래 정상화를 위해 2009.1.1.~2013.12.31. 기간 중에 취득하거나 양도하는 주택에 대하여는 중과를 한시적으로 완화하였고, 2014.1.1. 이후 양도하는 분부터는 주택 시장 정상화를 위하여 중과제도를 폐지하였다. 다만, 1세대 3주택자 이상 소유자가 지정지역 내에 소재한 주택을 양도할 경우에는 기본세율에 10%p를 추가 과세하도록 하였다.

나. 중과 연혁

2012.1.1.이후 양도분의 경우 1세대 2주택 이상자가 주택을 양도하더라도 기본세율을 적용받으며, 장기보유특별공제를 적용받을 수 있다. 다만, 1세대 3주택이상자가 주택 지정지역에 소재하는 주택을 양도하는 경우 기본세율에 10%의 세율을 가산하여 적용한다. 2017.8.3.에 서울시 11개구(용산, 성동, 노원, 마포, 양천, 강서, 영등포, 서초, 강남, 송파, 강동)와 세종특별자치시가 주택(부수토지 포함) 지정지역으로 지정되었다.

1) 최초시행

2005.8.31. 대책의 일환으로 주택에 대한 투기적 수요를 억제하고 투기이익을 환수함으로써 부동산시장의 안정과 과세형평을 도모하기 위해 1세대 2주택 보유자에 대해 2007.1.1 이후 양도분부터 양도소득세를 중과세하였다.

2) 1차 개정(세율 완화)

그러나 개인의 경우 2008년말 소득세법을 개정하여 2008.12.31.이전에 취득한 주택을 2009.1.1.~2010.12.31.까지 양도하는 경우로서 2년 이상 보유한 경우 1세대 2주택자에 해당하여도 기본세율을 적용하고 1세대 3주택자는 45%의 세율을 적용(소법 §104⑥)하는 것으로 개정하였다.

또한, 2009.1.1.~2010.12.31.까지 취득한 주택은 양도시기와 관계없이 2년 이상 보유한 경우 1세대 2주택자에 해당하여도 기본세율을 적용하고 1세대 3주택이상자에게는 45%의 세율을 적용하는 것으로 법률 제9270호 소득세법 일부 개정법률 부칙 제14조에 규정하여 수요를 진작할 수 있도록 하였다. 다만, 세율만 완화되었을 뿐 장기보유특별공제는 여전히 배제됨에 유의하여야 한다.

법인의 경우는 개정이 없었다.

실무

'09.1.1.부터 '12.12.31.까지 상속·증여받은 주택의 기본세율 적용 여부

○ 「소득세법」(법률 제9270호, '08.12.26) 부칙 제14조(양도소득세의 세율 등에 관한 특례)('09.5.21. 개정)를 적용함에 있어 동일 세대원으로부터 상속 또는 증여받은 주택은 당해 규정이 적용되지 아니함(부동산거래관리과-236, '10.2.11.)

3) 2차 및 3차 개정(세율 완화)

개인의 경우 2009.3.16.~2012.12.31.까지 양도분에 대하여 1세대 3주택 이상자에 해당하여도 기본세율로 과세하되 지정지역에 대해서는 10%율을 가산하도록 개정하였다.

물론 2009.3.16.~2012.12.31.까지 취득한 주택은 양도시기와 관계없이 2년 이상 보유한 경우 1세대 3주택자에 해당하여도 기본세율을 적용하도록 부칙 제14조도 개정하였다. 다만, 세율만 완화되었을 뿐 장기보유특별공제는 여전히 배제됨에 유의하여야 한다.

법인의 경우에는 2009.3.16.~2012.12.31.까지 양도분에 대하여 법인세만 과세하고 토지 등 양도차익에 대한 추가 법인세를 폐지하였다. 다만, 지정지역에 소재하는 주택 및 비사업용토지에 대해서는 10%의 추가법인세를 과세하도록 하였다.

주택거래 활성화를 지원하기 위하여 2012.1.1.이후 양도분부터 1세대 2주택 이상 다주택에 해당하더라도 장기보유특별공제는 공제받을 수 있도록 개정하였다.

따라서 1세대2주택 이상자가 2012년도에 양도하는 주택은 기본세율을 적용받고 장기보유특별공제를 적용받는다. 다만, 주택지정지역에 소재하는 주택에 대해서는 기본세율에 10%p를 가산한 세율을 적용한다.

4) 4차개정

개인의 경우 2013.12.31.까지 양도하는 경우 중과세율 적용을 유예하였으며 2014.1.1. 중과규정을 폐지하였다. 법인보유 주택의 경우 2013.1.1.양도분부터 30%p 추가과세를 부활하였다가 2014.1.1.이후 양도분부터 10%p로 추가과세를 완화하였다. 다만, 중소기업은 2014.12.31.까지 적용을 유예하고 '15.1.1이후 양도분부터 10%p 추가과세를 적용한다.

5) 5차개정 ('17.8.2.대책 일환으로 '17.8.3. 지정지역 지정)

개인의 경우 2017.8.3. 서울시 11개구(용산, 성동, 노원, 마포, 양천, 강서, 영등포, 서초, 강남, 송파, 강동)와 세종특별자치시(행정중심복합도시 건설예정지역)가 주택(부수토지 포함) 지정지역으로 지정되면서 지정일 이후 지정지역에 있는 1세대 3주택(조합원입주권 포함) 이상 해당하는 주택 양도 시에는 기본세율에 10%p 가산(장기보유특별공제는 적용)하도록 하였고,

2018.4.1. 이후 1세대 2주택 보유자(주택과 조합원입주권을 각각 1개씩 보유한 경우 포함)가 조정대상지역 내 주택을 양도시에는 기본세율에 10%p를 가산(장기보유특별

공제 배제)하여 적용하고, 1세대 3주택 이상 보유자(주택과 조합원입주권의 수의 합이 3개 이상인 경우 포함)가 2018.4.1. 이후 조정대상지역 내 주택을 양도시에는 기본세율에 20%p를 가산(장기보유특별공제 배제)하여 중과한다. 다만, 소득세법 시행령으로 정하는 주택은 제외한다.

또한, 2018.1.1. 이후 조정대상지역 내 주택의 입주자로 선정된 지위(조합원입주권 제외)를 양도하는 경우 보유기간에 관계없이 50%의 세율을 적용하였다. 다만, 무주택 세대로서 양도 당시 다른 분양권이 없고 30세 이상 또는 30세 미만으로서 배우자가 있는 경우(배우자가 사망 또는 이혼한 경우 포함)에는 중과세율 적용을 배제하였다.

2019.12.17.부터 2020.6.30.까지 양도하는 분에 대하여 다주택자가 조정대상지역 내 10년 이상 보유한 주택을 양도하는 경우 한시적으로 양도소득세 중과를 배제하고 장기보유특별공제를 적용한다.

5) 6차개정 ('20.7.10.대책 일환으로 중과세율 인상 및 분양권 주택수 포함)

2020.7.10. 주택시장 안정 보완대책 발표에 따라 다주택자의 중과세율을 2주택자의 경우 기존 10%에서 20%로, 3주택자의 경우 기존 20%에서 30%로 상향하고 다주택자의 매물유도를 위해 2021.6.1.(종부세 부과기준일)까지 유예하였다.

아울러, 2019.12.16. '주택시장 안정화 방안' 후속조치로 조합원입주권과 동일하게 2021년 1월 1일 이후 취득하는 분양권부터 조정대상지역 내 다주택자 양도소득세 중과 시 주택 수에 포함하도록 개정하였다.

실무

주택(부수토지 포함) 지정지역 지정 현황(기재부장관)

공고일 / 시·도	'17. 8. 3. (12개)	'18. 8. 28. (16개)	'22. 9. 26. (15개)	'23. 1. 5. (4개)
서 울	용산·성동·노원·마포·양천·강서·영등포·강남·서초·송파·강동	용산·성동·노원·마포·양천·강서·영등포·강남·서초·송파·강동·**종로·중·동대문·동작**	좌동	용산·강남·서초·송파
세 종	세종특별자치시 (행정중심복합도시 건설예정지역)	세종특별자치시 (행정중심복합도시 건설예정지역)	–	–

6) 7차개정 ('22.5.31.시행령 개정에 따른 다주택자 중과 한시 배제 등)

2022.5.31. 부동산 시장 관리를 위해 과도하게 활용된 부동산 세제를 조세원칙에 맞게 정상화하고, 국민들의 과도한 세부담을 적정 수준으로 조정하는 한편, 부동산 시장 안정화를 위하여 시행령 개정을 통해 조속히 추진할 필요가 있는 과제들에 대해 개정을 추진하였다.

세부내용을 살펴보면, 다주택자에 대한 양도세 중과를 1년간 한시 배제*하고, 1세대 1주택 양도세 비과세 보유·거주기간 재기산 제도를 폐지하며, 이사 등으로 인한 일시적 1세대 2주택 비과세 요건 완화하는 것이 주된 골자이다.

* 보유기간 2년 이상으로서 2022.5.10.부터 2023.5.9.까지 양도하는 주택

상기 개정사항은 납세자에게 유리한 개정임을 고려하여 시행령 개정일 이전인 '22.5.10.(양도분)부터 소급 적용하였다.

7) 8차개정

다주택자 양도소득세 중과 한시 배제를 1년 더 연장(2024.5.9.까지 양도시 배제)하였다.

8) 9차개정

다주택자 양도소득세 중과 한시 배제를 1년 추가 연장(2025.5.9.까지 양도시 배제)하였으며, 2024.1.10.부터 2025.12.31.까지 취득한 주택으로 소형 신축주택과 준공후 미분양주택을 중과배제 대상에 추가하였으며, 해당 주택들은 주택 수에서도 제외된다.

9) 10차개정

다주택자 양도소득세 중과 한시 배제를 1년 추가 연장(2026.5.9.까지 양도시 배제)하고, 소형 신축주택의 취득기간을 2년 연장(2024.1.10.~2027.12.31.)하였으며, 중과제외 대상에 단기민간임대주택을 추가하였다.

10) 11차개정('26.2.27. 시행령 개정에 따라 한시 배제 종료, 중과배제 대상 추가)

기존에 2년 이상 보유자를 대상으로 한 다주택자 양도소득세 중과 한시 배제(2022.5.10.~2026.5.9. 양도분까지 적용)를 더 이상 연장하지 않음에 따라 2026.5.10. 양도분부터 2년 이상 보유한 주택도 중과세율을 다시 적용하게 되었다.

다만, 2026.5.10. 양도분부터 중과세율을 다시 적용하되, 2026.5.9.까지 매매계약을 체결하고 계약 체결일부터 4개월(강남 3구 및 용산구) 또는 6개월(나머지 조정대상지역) 안에 양도한 경우에는 중과세율을 적용하지 않는다.

한편, 중과배제주택에 2026.1.1. 이후 취득한 인구감소·인구관심지역 주택을 추가하고, 비수도권 준공 후 미분양 주택의 중과배제 기간도 연장(2024.1.10.~2026.12.31.까지)하였다.

실무

◎ **조정대상지역 지정 현황(국토부장관)**

공고일 / 지역	'17. 8. 3.(40개)	'18. 8. 28.(43개)	'18. 12. 31.(42개)
서울	서울 25개구	서울 25개구	서울 25개구
경기	광명시, 고양시, 남양주시, 하남시, 성남시, 과천시, 동탄2택지개발지구[주1)]	광명시, 고양시, 남양주시, 하남시, 성남시, 과천시, 동탄2택지개발지구[주1)] **구리시, 안양시 동안구, 광교택지개발지구[주2)]**	광명시, 고양시, 남양주시, 하남시, 성남시, 과천시, 동탄2택지개발지구[주1)], 구리시, 안양시 동안구, 광교택지개발지구[주2)], **수원시 팔달구, 용인시 수지·기흥구**
부산	해운대구·동래구·남구·부산진구·연제구·수영구·기장군	해운대구·동래구·남구·부산진구·연제구·수영구·**기장군(일광면)[주4)]**	해운대구·동래구·수영구
세종	세종특별자치시[주3)](행정중심복합도시 건설 예정지역)	세종특별자치시[주3)](행정중심복합도시 건설 예정지역)	세종특별자치시[주3)](행정중심복합도시 건설 예정지역)

주1) 화성시 반송동·석우동, 동탄면 금곡리·목리·방교리·산척리·송리·신리·영천리·오산리·장지리·중리·청계리 일원에 지정된 동탄2택지개발지구에 한함

주2) 수원시 영통구 이의동·원천동·하동·매탄동, 팔달구 우만동, 장안구 연무동, 용인시 수지구상현동, 기흥구 영덕동 일원에 지정된 광교택지개발지구에 한함

주3) 세종특별자치시는 「신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 제2조제2호에 따른 예정지역에 한함

주4) 국토부 공고 제2018-1089호 의거 '18.8.28.자 지정해제됨

※ 행정중심복합도시 건설예정지역

[**행정중심복합도시건설청 고시 제**2017-16**호**('17.7.4) **및 제**2017-21**호**('17.10.10)]

세종특별자치시	반곡동, 소담동, 보람동, 대평동, 가람동, 한솔동, 나성동, 새롬동, 다정동, 어진동, 종촌동, 도담동, **고운동**, **아름동**(고운동, 아름동 : '17.10.10. 추가 지정)	
	연기면	산울리, 한별리, 해밀리, 누리리, 세종리
	연동면	용호리, 다솜리, 합강리
	금남면	집현리

실무

◎ **조정대상지역 지정 현황(국토부장관)**

공고일 / 지역	'19. 11. 8.(39개)[주11]	'20. 2. 21.(44개)
서울	서울 25개구	서울 25개구
경기	광명시, 고양시[주1], 남양주시[주2], 하남시, 성남시, 과천시, 동탄2택지개발지구[주3] **구리시, 안양시 동안구, 광교택지개발지구**[주4], 수원시 팔달구[주5], 용인시 수지구[주6] · 기흥구[주7]	광명시, 고양시[주1], 남양주시[주2], 하남시, 성남시, 과천시, 동탄2택지개발지구[주3] **구리시, 안양시 동안구, 광교택지개발지구**[주4], 수원시 팔달구[주5], 용인시 수지구[주6] · 기흥구[주7] **수원시 영통구[주8] · 권선구 · 장안구[주9], 안양시 만안구, 의왕시**
세종	세종특별자치시[주10] (행정중심복합도시 건설 예정지역)	세종특별자치시[주10] (행정중심복합도시 건설 예정지역)

주1) 삼송택지개발지구,원흥 · 지축 · 향동 공공주택지구,덕은 · 킨텍스(고양국제전시장)1단계 · 고양문화관광단지(한류월드) 도시개발구역 (고양시의 나머지 지역은 해제)

주2) 다산동 · 별내동 (남양주시의 나머지 지역은 해제)

주3) 화성시 반송동 · 석우동, 동탄면 금곡리 · 목리 · 방교리 · 산척리 · 송리 · 신리 · 영천리 · 오산리 · 장지리 · 중리 · 청계리 일원에 지정된 동탄2택지개발지구에 한함

주4) 수원시 영통구 이의동·원천동 · 하동 · 매탄동, 팔달구 우만동, 장안구 연무동, 용인시 수지구 상현동, 기흥구 영덕동 일원에 지정된 광교택지개발지구에 한함

주5)주6)주7)주8)주9) 해당지역 내 광교택지개발지구의 경우 기존('18. 8. 28.지정공고)의 조정대상지역 지정효력을 따름

주10) 세종특별자치시는 「신행정수도 후속대책을 위한 연기 · 공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 제2조제2호에 따른 예정지역에 한함

주11) 지정해제 : 부산시 해운대구, 동래구, 수영구

실무

◎ 조정대상지역 지정 현황(국토부장관)

공고일 / 지역	'20. 6. 19.(70개)
서울	서울 25개구
경기	과천, 성남, 하남, 동탄2('16.11.3), 광명('17.6.19), 구리, 안양동안, 광교지구('18.8.28), 수원팔달, 용인수지·기흥('18.12.31), 수원영통·권선·장안, 안양만안, 의왕('20.2.21), 고양, 남양주[주1], 화성, 군포, 안성[주2], 부천, 안산, 시흥, 용인처인[주3], 오산, 평택, 광주[주4], 양주, 의정부('20.6.19)
세종	세종특별자치시(행정중심복합도시 건설 예정지역)('16.11.3)
인천	중, 동, 미추홀, 연수, 남동, 부평, 계양, 서('20.6.19)
대전	동, 중, 서, 유성, 대덕('20.6.19)
충북	청주[주5]('20.6.19)

주1) 화도읍, 수동면 및 조안면 제외

주2) 일죽면, 죽산면 죽산리·용설리·장계리·매산리·장릉리·장원리·두현리 및 삼죽면 용월리·덕산리·율곡리·내장리·배태리 제외

주3) 포곡읍, 모현면, 백암면, 양지면 및 원삼면 가재월리·사암리·미평리·좌항리·맹리·두창리 제외

주4) 초월읍, 곤지암읍, 도척면, 퇴촌면, 남종면 및 남한산성면 제외

주5) 낭성면, 미원면, 가덕면, 남일면, 문의면, 남이면, 현도면, 강내면, 옥산면, 내수읍 및 북이면 제외

실무

◎ 조정대상지역 지정 현황(국토부장관)

공고일 / 지역	'20. 11. 20.(77개)
서울	서울 25개구
경기	과천, 성남, 하남, 동탄2('16.11.3), 광명('17.6.19), 구리, 안양동안, 광교지구('18.8.28), 수원팔달, 용인수지·기흥('18.12.31), 수원영통·권선·장안, 안양만안, 의왕('20.2.21), 고양, 남양주[주1], 화성, 군포, 안성[주2], 부천, 안산, 시흥, 용인처인[주3], 오산, 평택, 광주[주4], 양주, 의정부('20.6.19), 김포[주5] ('20.11.20)
세종	세종특별자치시(행정중심복합도시 건설 예정지역)('16.11.3)
인천	중, 동, 미추홀, 연수, 남동, 부평, 계양, 서('20.6.19)
대전	동, 중, 서, 유성, 대덕('20.6.19)
부산	해운대, 수영, 동래, 남, 연제('20.11.20)
대구	수성('20.11.20)
충북	청주[주5]('20.6.19)

주1) 화도읍, 수동면 및 조안면 제외

주2) 일죽면, 죽산면 죽산리·용설리·장계리·매산리·장릉리·장원리·두현리 및 삼죽면 용월리·덕산리·율곡리·내장리·배태리 제외

주3) 포곡읍, 모현읍, 백암면, 양지면 및 원삼면 가재월리·사암리·미평리·좌항리·맹리·두창리 제외

주4) 초월읍, 곤지암읍, 도척면, 퇴촌면, 남종면 및 남한산성면 제외

주5) 통진읍, 대곶면, 월곶면, 하성면 제외

주6) 「신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 제2조 제2호에 따른 예정지역에 한함

주7) 낭성면, 미원면, 가덕면, 남일면, 문의면, 남이면, 현도면, 강내면, 옥산면, 내수읍 및 북이면 제외

실무

◎ 조정대상지역 지정 현황(국토부장관)

지역 \ 공고일	'20. 12. 18.(113개)
서울	서울 25개구
경기	과천, 성남, 하남, 동탄2('16.11.3), 광명('17.6.19), 구리, 안양동안, 광교지구('18.8.28), 수원팔달, 용인수지·기흥('18.12.31), 수원영통·권선·장안, 안양만안, 의왕('20.2.21), 고양, 남양주[주2], 화성, 군포, 부천, 안산, 시흥, 용인처인[주3], 오산, 안성[주4], 평택, 광주주[5], 양주[주6], 의정부('20.6.19), 김포[주7] ('20.11.20), 파주[주8]('20.12.18)
세종	세종특별자치시(행정중심복합도시 건설 예정지역)('16.11.3)
인천	중[주9], 동, 미추홀, 연수, 남동, 부평, 계양, 서('20.6.19)
대전	동, 중, 서, 유성, 대덕('20.6.19)
부산	해운대, 수영, 동래, 남, 연제('20.11.20) 서구, 동구, 영도구, 부산진구, 금정구, 북구, 강서구, 사상구, 사하구('20.12.18)
대구	수성('20.11.20), 중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 달서구, 달성군[주10]('20.12.18)
광주	동구, 서구, 남구, 북구, 광산구('20.12.18)
울산	중구, 남구('20.12.18)
충북	청주[주12]('20.6.19)
충남	천안동남[주13]·서북[주14], 논산[주15], 공주[주16]('20.12.18)
전북	전주완산·덕진('20.12.18)
전남	여수[주17], 순천[주18], 광양[주19]('20.12.18)
경북	포항남[주20], 경산[주21]('20.12.18)
경남	창원성산('20.12.18)

실무

주 1) 화성시 반송동 · 석우동, 동탄면 금곡리 · 목리 · 방교리 · 산척리 · 송리 · 신리 · 영천리 · 오산리 · 장지리 · 중리 · 청계리 일원에 지정된 동탄2택지개발지구에 한함

주 2) 화도읍, 수동면 및 조안면 제외

주 3) 포곡읍, 모현읍, 백암면, 양지면 및 원삼면 가재월리 · 사암리 · 미평리 · 좌항리 · 맹리 · 두창리 제외

주 4) 일죽면, 죽산면, 삼죽면, 미양면, 대덕면, 양성면, 고삼면, 보개면, 서운면 및 금광면 제외

주 5) 초월읍, 곤지암읍, 도척면, 퇴촌면, 남종면 및 남한산성면 제외

주 6) 백석읍, 남면, 광적면 및 은현면 제외

주 7) 통진읍, 대곶면, 월곶면 및 하성면 제외

주 8) 문산읍, 파주읍, 법원읍, 조리읍, 월롱면, 탄현면, 광탄면, 파평면, 적성면, 군내면, 장단면, 진동면 및 진서면 제외

주 9) 을왕동, 남북동, 덕교동 및 무의동 제외

주10) 가창면, 구지면, 하빈면, 논공읍, 옥포읍, 유가읍 및 현풍읍 제외

주11) 건설교통부고시 제2006-418호에 따라 지정된 행정중심복합도시 건설 예정지역으로, 「신행정수도 후속대책을 위한 연기 · 공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 제15조제1호에 따라 해제된 지역을 포함

주12) 낭성면, 미원면, 가덕면, 남일면, 문의면, 남이면, 현도면, 강내면, 옥산면, 내수읍 및 북이면 제외

주13) 목천읍, 풍세면, 광덕면, 북면, 성남면, 수신면, 병천면 및 동면 제외

주14) 성환읍, 성거읍, 직산읍 및 입장면 제외

주15) 강경읍, 연무읍, 성동면, 광석면, 노성면, 상월면, 부적면, 연산면, 벌곡면, 양촌면, 가야곡면, 은진면 및 채운면 제외

주16) 유구읍, 이인면, 탄천면, 계룡면, 반포면, 의당면, 정안면, 우성면, 사곡면 및 신풍면 제외

주17) 돌산읍, 율촌면, 화양면, 남면, 화정면 및 삼산면 제외

주18) 승주읍, 황전면, 월등면, 주암면, 송광면, 외서면, 낙안면, 별량면 및 상사면 제외

주19) 봉강면, 옥룡면, 옥곡면, 진상면, 진월면 및 다압면 제외

주20) 구룡포읍, 연일읍, 오천읍, 대송면, 동해면, 장기면 및 호미곶면 제외

주21) 하양읍, 진량읍, 압량읍, 와촌면, 자인면, 용성면, 남산면 및 남천면 제외

주22) 대산면 제외

실무

◎ 조정대상지역 지정 현황(국토부장관)

지역 \ 공고일	'21. 8. 30.(114개)
서울	서울 25개구
경기	과천, 성남, 하남, 동탄2('16.11.3), 광명('17.6.19), 구리, 안양동안, 광교지구('18.8.28), 수원팔달, 용인수지·기흥('18.12.31), 수원영통·권선·장안, 안양만안, 의왕('20.2.21), 고양, 남양주[주2], 화성, 군포, 부천, 안산, 시흥, 용인처인[주3], 오산, 안성[주4], 평택, 광주[주5], 양주[주6], 의정부('20.6.19), 김포[주7]('20.11.20), 파주[주8]('20.12.18), 동두천[주23]('21.8.30)
세종	세종특별자치시(행정중심복합도시 건설 예정지역)('16.11.3)
인천	중[주9], 동, 미추홀, 연수, 남동, 부평, 계양, 서('20.6.19)
대전	동, 중, 서, 유성, 대덕('20.6.19)
부산	해운대, 수영, 동래, 남, 연제('20.11.20) 서구, 동구, 영도구, 부산진구, 금정구, 북구, 강서구, 사상구, 사하구('20.12.18)
대구	수성('20.11.20), 중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 달서구, 달성군[주10]('20.12.18)
광주	동구, 서구, 남구, 북구, 광산구('20.12.18)
울산	중구, 남구('20.12.18)
충북	청주[주12]('20.6.19)
충남	천안동남[주13]·서북[주14], 논산[주15], 공주[주16]('20.12.18)
전북	전주완산·덕진('20.12.18)
전남	여수[주17], 순천[주18], 광양[주19]('20.12.18)
경북	포항남[주20], 경산[주21]('20.12.18)
경남	창원성산('20.12.18)

실무

주 1) 화성시 반송동 · 석우동, 동탄면 금곡리 · 목리 · 방교리 · 산척리 · 송리 · 신리 · 영천리 · 오산리 · 장지리 · 중리 · 청계리 일원에 지정된 동탄2택지개발지구에 한함

주 2) 화도읍, 수동면 및 조안면 제외

주 3) 포곡읍, 모현읍, 백암면, 양지면 및 원삼면 가재월리 · 사암리 · 미평리 · 좌항리 · 맹리 · 두창리 제외

주 4) 일죽면, 죽산면, 삼죽면, 미양면, 대덕면, 양성면, 고삼면, 보개면, 서운면 및 금광면 제외

주 5) 초월읍, 곤지암읍, 도척면, 퇴촌면, 남종면 및 남한산성면 제외

주 6) 백석읍, 남면, 광적면 및 은현면 제외

주 7) 통진읍, 대곶면, 월곶면 및 하성면 제외

주 8) 문산읍, 파주읍, 법원읍, 조리읍, 월롱면, 탄현면, 광탄면, 파평면, 적성면, 군내면, 장단면, 진동면 및 진서면 제외

주 9) 을왕동, 남북동, 덕교동 및 무의동 제외

주10) 가창면, 구지면, 하빈면, 논공읍, 옥포읍, 유가읍 및 현풍읍 제외

주11) 건설교통부고시 제2006-418호에 따라 지정된 행정중심복합도시 건설 예정지역으로, 「신행정수도 후속대책을 위한 연기 · 공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 제15조제1호에 따라 해제된 지역을 포함

주12) 낭성면, 미원면, 가덕면, 남일면, 문의면, 남이면, 현도면, 강내면, 옥산면, 내수읍 및 북이면 제외

주13) 목천읍, 풍세면, 광덕면, 북면, 성남면, 수신면, 병천면 및 동면 제외

주14) 성환읍, 성거읍, 직산읍 및 입장면 제외

주15) 강경읍, 연무읍, 성동면, 광석면, 노성면, 상월면, 부적면, 연산면, 벌곡면, 양촌면, 가야곡면, 은진면 및 채운면 제외

주16) 유구읍, 이인면, 탄천면, 계룡면, 반포면, 의당면, 정안면, 우성면, 사곡면 및 신풍면 제외

주17) 돌산읍, 율촌면, 화양면, 남면, 화정면 및 삼산면 제외

주18) 승주읍, 황전면, 월등면, 주암면, 송광면, 외서면, 낙안면, 별량면 및 상사면 제외

주19) 봉강면, 옥룡면, 옥곡면, 진상면, 진월면 및 다압면 제외

주20) 구룡포읍, 연일읍, 오천읍, 대송면, 동해면, 장기면 및 호미곶면 제외

주21) 하양읍, 진량읍, 압량읍, 와촌면, 자인면, 용성면, 남산면 및 남천면 제외

주22) 대산면 제외

주23) 광암동, 걸산동, 안흥동, 상봉암동, 하봉암동, 탐동동 제외

실무

◎ 조정대상지역 지정 현황(국토부장관)

지역 \ 공고일	'22. 7. 5.(103개)[주26]
서울	서울 25개구
경기	과천, 성남, 하남, 동탄2('16.11.3), 광명('17.6.19), 구리, 안양동안, 광교지구[주22]('18.8.28), 수원팔달, 용인수지·기흥('18.12.31), 수원영통·권선·장안, 안양만안, 의왕('20.2.21), 고양, 남양주[주2], 화성[주24], 군포, 부천, 안산[주25], 시흥, 용인처인[주3], 오산, 안성[주4], 평택, 광주[주5], 양주[주6], 의정부('20.6.19), 김포[주7]('20.11.20), 파주[주8]('20.12.18), 동두천[주23]('21.8.30)
세종	세종특별자치시(행정중심복합도시 건설 예정지역)('16.11.3)
인천	중[주9], 동, 미추홀, 연수, 남동, 부평, 계양, 서('20.6.19)
대전	동, 중, 서, 유성, 대덕('20.6.19)
부산	해운대, 수영, 동래, 남, 연제('20.11.20) 서구, 동구, 영도구, 부산진구, 금정구, 북구, 강서구, 사상구, 사하구('20.12.18)
대구	수성('20.11.20)
광주	동구, 서구, 남구, 북구, 광산구('20.12.18)
울산	중구, 남구('20.12.18)
충북	청주[주12]('20.6.19)
충남	천안동남[주13]·서북[주14], 논산[주15], 공주[주16]('20.12.18)
전북	전주완산·덕진('20.12.18)
경북	포항남[주20]
경남	창원성산('20.12.18)

실무

주 1) 화성시 반송동 · 석우동, 동탄면 금곡리 · 목리 · 방교리 · 산척리 · 송리 · 신리 · 영천리 · 오산리 · 장지리 · 중리 · 청계리 일원에 지정된 동탄2택지개발지구에 한함

주 2) 화도읍, 수동면 및 조안면 제외

주 3) 처인구 포곡읍, 모현읍, 백암면, 양지면 및 원삼면 가재월리 · 사암리 · 미평리 · 좌항리 · 맹리 · 두창리 제외

주 4) 일죽면, 죽산면, 삼죽면, 미양면, 대덕면, 양성면, 고삼면, 보개면, 서운면 및 금광면 제외

주 5) 초월읍, 곤지암읍, 도척면, 퇴촌면, 남종면 및 남한산성면 제외

주 6) 백석읍, 남면, 광적면 및 은현면 제외

주 7) 통진읍, 대곶면, 월곶면 및 하성면 제외

주 8) 문산읍, 파주읍, 법원읍, 조리읍, 월롱면, 탄현면, 광탄면, 파평면, 적성면, 군내면, 장단면, 진동면 및 진서면 제외

주 9) 을왕동, 남북동, 덕교동 및 무의동 제외

주10) 가창면, 구지면, 하빈면, 논공읍, 옥포읍, 유가읍 및 현풍읍 제외

주11) 건설교통부고시 제2006-418호에 따라 지정된 행정중심복합도시 건설 예정지역으로, 「신행정수도 후속대책을 위한 연기 · 공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 제15조제1호에 따라 해제된 지역을 포함

주12) 낭성면, 미원면, 가덕면, 남일면, 문의면, 남이면, 현도면, 강내면, 옥산면, 내수읍 및 북이면 제외

주13) 목천읍, 풍세면, 광덕면, 북면, 성남면, 수신면, 병천면 및 동면 제외

주14) 성환읍, 성거읍, 직산읍 및 입장면 제외

주15) 강경읍, 연무읍, 성동면, 광석면, 노성면, 상월면, 부적면, 연산면, 벌곡면, 양촌면, 가야곡면, 은진면 및 채운면 제외

주16) 유구읍, 이인면, 탄천면, 계룡면, 반포면, 의당면, 정안면, 우성면, 사곡면 및 신풍면 제외

주17) 돌산읍, 율촌면, 화양면, 남면, 화정면 및 삼산면 제외

주18) 승주읍, 황전면, 월등면, 주암면, 송광면, 외서면, 낙안면, 별량면 및 상사면 제외

주19) 봉강면, 옥룡면, 옥곡면, 진상면, 진월면 및 다압면 제외

주20) 구룡포읍, 연일읍, 오천읍, 대송면, 동해면, 장기면 및 호미곶면 제외

주21) 하양읍, 진량읍, 압량읍, 와촌면, 자인면, 용성면, 남산면 및 남천면 제외

주22) 수원시 영통구 이의동 · 원천동 · 하동 · 매탄동, 팔달구 우만동, 장안구 연무동, 용인시 수지구 상현동, 기흥구 영덕동 일원에 지정된 광교택지개발지구에 한함

주23) 광암동, 걸산동, 안흥동, 상봉암동, 하봉암동, 탐동동 제외

주24) 서신면 제외

주25) 단원구 대부동동 · 대부남동 · 대부북동 · 선감동 · 풍도동 제외

주26) 지정해제 : 경기 안산 일부, 화성 일부, 대구 수성을 제외한 전역, 경북 경산, 전남 여수 · 순천 · 광양

실무

◎ 조정대상지역 지정 현황(국토부장관)

지역 \ 공고일	'22. 9. 26.(62개)[주11]
서울	서울 25개구
경기	과천, 성남, 하남, 동탄2[주1](’16.11.3), 광명(’17.6.19), 구리, 안양동안, 광교지구[주2](’18.8.28), 수원팔달, 용인수지·기흥(’18.12.31), 수원영통·권선·장안, 안양만안, 의왕(’20.2.21), 고양, 남양주[주3], 화성[주4], 군포, 부천, 안산[주5], 시흥, 용인처인[주6], 오산, 광주[주7], 의정부(’20.6.19), 김포[주8](’20.11.20)
세종	세종특별자치시[주9](행정중심복합도시 건설 예정지역)(’16.11.3)
인천	중[주10], 동, 미추홀, 연수, 남동, 부평, 계양, 서(’20.6.19)

주 1) 화성시 반송동·석우동, 동탄면 금곡리·목리·방교리·산척리·송리·신리·영천리·오산리·장지리·중리·청계리 일원에 지정된 동탄2택지개발지구에 한함

주 2) 수원시 영통구 이의동·원천동·하동·매탄동, 팔달구 우만동, 장안구 연무동, 용인시 수지구 상현동, 기흥구 영덕동 일원에 지정된 광교택지개발지구에 한함

주 3) 화도읍, 수동면 및 조안면 제외

주 4) 서신면 제외

주 5) 단원구 대부동동·대부남동·대부북동·선감동·풍도동 제외

주 6) 처인구 포곡읍, 모현읍, 백암면, 양지면 및 원삼면 가재월리·사암리·미평리·좌항리·맹리·두창리 제외

주 7) 초월읍, 곤지암읍, 도척면, 퇴촌면, 남종면 및 남한산성면 제외

주 8) 통진읍, 대곶면, 월곶면 및 하성면 제외

주 9) 건설교통부고시 제2006-418호에 따라 지정된 행정중심복합도시 건설 예정지역으로, 「신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 제15조 제1호에 따라 해제된 지역을 포함

주10) 을왕동, 남북동, 덕교동 및 무의동 제외

주11) 지정해제 : 경기 동두천·양주·파주·평택·안성, 부산·대구·광주·대전·울산·충북·충남·전북·경북·경남 전역

실무

◎ **조정대상지역 지정 현황(국토부장관)**

지역 \ 공고일	'22. 11. 14.(29개)[주2)]
서울	서울 25개구
경기	과천, 성남[주1)], 하남, 광명

주 1) 중원구 제외
주 2) 지정해제 : 인천·세종 전역, 경기 성남을 제외한 전역

실무

◎ **조정대상지역 지정 현황(국토부장관)**

지역 \ 공고일	'23. 1. 5.(4개)[주1)]
서울	서초구·강남구·송파구·용산구

주 1) 지정해제 : 경기 전역, 서울 서초·강남·송파·용산을 제외한 전역

실무

조정대상지역 지정 현황(국토부장관)

시·도	현 행	조 정('25.10.16.)
서울	강남구, 서초구, 송파구, 용산구	좌동
	<신규 지정>	성동구, 마포구, 강동구, 영등포구, 양천구, 동작구, 광진구, 중구, 종로구, 서대문구, 강서구, 노원구, 성북구, 구로구, 동대문구, 관악구, 은평구, 중랑구, 금천구, 강북구, 도봉구
경기	<신규 지정>	수원장안, 수원팔달, 수원영통, 성남수정, 성남중원, 성남분당, 안양동안, 과천, 용인수지, 광명, 하남, 의왕

실무

다주택 중과제도의 연혁

① '04.1.1.이후 양도분부터 1세대 3주택이상자에 대해 60%의 세율을 적용

② '07.1.1.이후 양도하는 분부터 1세대 2주택자에 대하여 50%의 세율을 적용

③ '08.12.31.이전에 취득한 주택을 '09.1.1.부터 '10.12.31.까지 양도하는 경우로서 2년 이상 보유한 경우 1세대 2주택자에 해당하여도 기본세율을 적용하고 1세대 3주택자는 45%의 세율을 적용(소법 §104⑥)

④ '09.1.1.부터 '10.12.31.까지 취득한 주택은 양도시기와 관계없이 2년 이상 보유한 경우 1세대 2주택자에 해당하여도 기본세율을 적용하고 1세대 3주택이상자에게는 45%의 세율을 적용(부칙 제14조)

⑤ '09.3.16.부터 '13.12.31.까지 양도분에 대하여 1세대 3주택이상에 해당하여도 기본세율로 과세하되 지정지역 내 주택에 대해서는 10퍼센트의 율을 가산

⑥ '09.3.16.부터 '12.12.31.까지 취득한 주택도 1세대 3주택이상에 해당하여도 기본세율로 과세하되 지정지역 내 주택에 대해서는 10퍼센트의 율을 가산

⑦ 상기 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥에 해당하는 경우 공통적으로 장기보유특별공제가 배제

⑧ '12.1.1. 이후 양도분부터 장기보유특별공제 적용

⑨ '18.1.1. 이후 조정대상지역 내 주택의 분양권(조합원 입주권 제외)을 양도하는 경우 보유기간에 관계없이 50%의 세율을 적용, 다만 무주택세대로서 양도 당시 다른 분양권이 없고 30세 이상 또는 30세 미만으로서 배우자가 있는 경우(배우자가 사망 또는 이혼한 경우 포함)에는 중과세율 적용 배제

⑩ '18.4.1. 이후 1세대 2주택 보유자(주택과 조합원입주권을 각각 1개씩 보유한 경우 포함)가 조정대상지역 내 주택을 양도시 기본세율에 10%p를 가산하여 적용하고, 1세대 3주택 이상 보유자(주택과 조합원입주권의 수의 합이 3개 이상인 경우 포함)가 조정대상지역 내 주택을 양도시 기본세율에 20%p를 가산하여 중과

⑪ '19.12.17.부터 '20.6.30.까지 양도하는 분에 대하여 다주택자가 조정대상지역 내 10년 이상 보유한 주택을 양도하는 경우 한시적으로 양도소득세 중과를 배제하고 장기보유특별공제를 적용한다.

⑫ '21.1.1. 이후 양도분부터 다주택자 중과세율 적용시 분양권도 주택수에 포함

⑬ '21.6.1. 이후 다주택자 중과세율을 2주택은 20%, 3주택의 경우 30%로 인상하고 분양권의 경우 조정대상·보유기간에 관계없이 60%로 중과(1년 미만 70%)

⑭ '22.5.10.부터 '25.5.9.까지 양도분에 대하여 다주택자 중과를 유예하고 장기보유특별공제를 적용함('23.2월 시행령 개정안 참조), 이후 '26.5.9. 양도분까지 중과 유예를 재연장함

⑮ '26.2.27. 시행령 개정으로 중과 유예를 예정대로 종료하여 '26.5.10. 이후 양도분부터 중과세율을 다시 적용하되, '26.5.9.까지 매매계약을 체결하고 4개월 또는 6개월 안에 양도하는 경우 추가로 중과세율 적용을 유예함

실무

◎ 소득세법상 한시적 중과완화와 조세특례제한법상 미분양주택 양도소득세 특례와의 비교

(소법 §104⑥, 부칙 §14, 조특법 §98의2)

○ '09.1.1.이후 양도하는 분부터 '08.11.3.부터 '10.12.31. 기간 중 취득한 조세특례제한법 제98조의2 규정에 의한 지방미분양주택에 대한 양도소득세 과세특례는 단기양도 또는 다주택 여부에 관계없이 기본세율을 적용하고 1세대 1주택자와 동일한 수준의 장기보유 특별공제(연 8%, 최대 80%)를 적용하지만, 조세특례제한법 제98조의2의 지방미분양주택이 아닌 경우의 다주택자는 세율만 인하되었을 뿐 여전히 장기보유 특별공제는 배제됨에 유의하여야 한다.

• '09.1.1. **개정전 · 후 중과제도 비교**

구 분		'08.12.31. 이 전	'09.1.1. 이후	
			지방미분양주택[주1]	지방미분양주택외[주2]
1세대 2주택	세 율	50%	기본세율[주3]	일반세율[주4]
	장기보유 특별공제	공제불가	공제가능[주6]	공제불가
1세대 3주택이상	세 율	60%	기본세율[주3]	45%[주5]
	장기보유 특별공제	공제불가	공제가능[주6]	공제불가

(주1) 지방미분양주택 : '08.11.3.~'10.12.31. 기간 중 취득한 조특법 제98조의2 요건을 충족한 지방미분양주택

(주2) 지방미분양주택 외
① '08.12.31.이전에 취득한 주택을 '09.1.1.부터 '12.12.31.까지 양도하는 경우로서 2년 이상 보유한 경우
② '09.1.1.부터 '12.12.31.까지 취득한 주택을 '13.1.1.양도하는 경우로서 2년 이상 보유한 경우

(주3) 단기양도하여도 기본세율을 적용한다

(주4) 1년보유 50%, 2년보유 40%, 2년이상은 기본세율을 적용한다

(주5) 1년보유 50%, 1년이상은 45%를 적용한다

(주6) 1세대 1주택자의 장기보유특별공제율 표2(3년이상 연간8%, 80%한도)를 적용한다.

◎ '03.1.1이후 양도소득세 과세강화 연혁

① 3주택 실가과세 : '02.10.1. 이후 양도분부터

② 지정지역 실가과세 : '03.1.1. 이후 양도분부터
※ '03. 2. 27. 최초지정(주택, 대전서구. 유성구. 천안), '03. 5. 29.(토지, 천안)

③ 고급주택기준을 가액기준만으로 판정 : '03.1.1. 부터

④ 1세대 1주택 비과세요건 강화
- 1년 거주요건 추가('03.10.1.~'03.12.31. 양도분)
- 2년 거주요건 추가 : '04.1.1. 이후 양도분부터
  ※ 거주요건 필요지역 : 서울, 과천, 5대신도시

⑤ 1세대 3주택 중과세 : '04.1.1. 부터 시행
('04년 추가 취득 없는 경우 '04년은 적용배제)

⑥ 1세대 2주택·비사업용토지 실가과세 : '06.1.1. 양도분부터
⑦ 조합원입주권 주택의제 : '06.1.1. 이후 관리처분계획인가분부터
⑧ 1세대 2주택자 및 비사업용토지 중과세 : '07.1.1. 부터
⑨ 모든 자산에 대한 전면실가과세 : '07.1.1. 부터

다. 중과 대상('21.1.1.이후 취득 분양권부터 주택수에 포함됨)

(1) 1세대 2주택자가 양도하는 주택
(2) 1주택과 1조합원입주권 또는 분양권을 소유한 1세대가 양도하는 주택
(3) 1세대 3주택이상자가 양도하는 주택
(4) 주택수와 조합원입주권 또는 분양권 수의 합이 3이상인 1세대가 양도하는 주택

실무

◎ 조합원입주권과 주택을 보유한 경우 유의사항

① 주택을 소유한자가 조합원입주권 또는 분양권을 소유하고 있는 경우 조합원입주권 또는 분양권도 주택수에 포함하는 것에 유의

② 주택을 소유하지 않으면서 조합원입주권 또는 분양권만 여러개 소유하는 경우에는 다주택자의 범위에 포함되지 않음

③ 또한 주택을 소유한 자가 조합원입주권 또는 분양권을 소유하여 다주택자로 판정되어도 조합원입주권 또는 분양권을 양도하는 경우에는 중과세 되지 않음
  * 다만, 21.6.1.이후 조합원입주권, 분양권의 단기양도 세율(1년 미만 70%, 1~2년 미만 60%)이 크게 인상되고 분양권은 지역·보유기간 관계없이 60%

④ 주택을 양도하는 경우에만 중과세됨에 유의할 필요

⑤ 주택부분이 더 큰 겸용주택인 경우에도 상가부분은 기본세율이 적용되며 장기보유특별공제 적용

라. 중과 세율

(1) 1세대 2주택 또는 1주택과 1조합원입주권 또는 분양권

구 분	'07.1.1.~ '08.12.31.	'09.1.1.~ '18.3.31.	'18.4.1.~'21.5.31	'21.6.1. 이후 ('22.5.10.~'26.5.9. 한시배제)
2주택, 1주택+1입주권 또는 1분양권	50%	기본 세율	· 기본세율 · 조정대상지역 : 기본세율+10%	· 기본세율 · 조정대상지역 : 기본세율+20%

* ('22.5.10.~'26.5.9. 중과세율 한시유예) 2년 이상 보유주택 중과세율 한시적으로 배제(기본세율 적용)

(2) 1세대 3주택 이상 또는 주택과 조합원입주권 수의 합이 3 이상

구 분	'04.1.1.~ '08.12.31.	'09.1.1.~ '09.3.15.	'09.3.16.~ '18.3.31.	'18.4.1.~ 21.5.31	'21.6.1. 이후 ('22.5.10.~'26.5.9. 한시배제)
3주택 이상, 주택+입주권 +분양권 (3개 이상)*	60%	45%	· 기본세율 · 지정지역 : 기본세율+10%	· 기본세율 · 조정대상지역 : 기본세율+20%	· 기본세율 · 조정대상지역 : 기본세율+30%

* 주택 + 조합원입주권(3개 이상)은 '04.1.1.~'05.12.31.까지 중과하지 않음
* ('22.5.10.~'26.5.9. 중과세율 한시유예) 2년 이상 보유주택 중과세율 한시적으로 배제(기본세율 적용)

마. 장기보유특별공제

1세대 2주택 이상 소유자에 대해서 2009.1.1. 이후 양도분부터는 중과세율을 완화하였음에도 불구하고 2011.12.31. 이전까지는 장기보유특별공제는 여전히 적용하지 않았다가 2012.1.1. 이후 양도분부터 장기보유특별공제를 적용하였다.

그러나, 2018.4.1. 이후 양도분부터는 중과대상지역이 지정지역에서 조정대상지역으로 대체·확대되면서 다시 장기보유특별공제를 배제하였으나, 2022.5.10.부터 2026.5.9.까지 양도분에 대하여는 부동산시장 안정을 위해 한시적으로 2년 이상 보

유주택에 대하여 중과세율 적용을 한시 배제함에 따라 장기보유특별공제를 적용할 수 있게 되었다.

하지만, 2026.5.10.부터 중과세율 한시 적용 배제가 종료됨에 따라 다주택자 중과세율 적용 대상인 경우 장기보유특별공제를 적용할 수 없다.

실무

장기보유특별공제 제외 자산 연혁(소법§95②)

'12.1.1.~'15.12.31.	'16.1.1.~'18.3.31.	'18.4.1.~현재
소법 §104③에 따른 미등기 양도자산 및 §104의3에 따른 **비사업용토지**	소법 §104③에 따른 미등기 양도자산	소법 §104③에 따른 미등기 양도자산과 **같은 조 ⑦ 각호(다주택자 중과대상)**에 따른 자산

2. 주택수 계산

⑴ 다가구주택

다가구주택은 한 가구가 독립하여 거주할 수 있도록 구획된 부분을 각각 하나의 주택으로 본다. 다만, 해당 다가구주택을 구획된 부분별로 분양하지 아니하고 하나의 매매단위로 하여 양도하는 경우에는 거주자가 선택하는 경우에 한정하여 그 전체를 하나의 주택으로 본다. 이 경우 중과가 배제되는 소형주택을 판정하는 경우에는 거주자가 선택하지 않는 경우에도 그 전체를 하나의 주택으로 본다. (2012.2.2. 소득령 §155 ⑮, 167의3 ② 개정)

※ 법령 개정전 거주자가 선택하지 않은 경우 다가구주택의 소형주택 판정
다가구주택을 하나의 매매단위로 양도하는 경우에도 거주자가 단독주택으로 선택하지 않은 경우에는 공동주택으로 보아 각 가구별로 소형주택 해당 여부 판단(심사양도 §2010-0226, '11.4.29.)

실무

◎ 다가구주택

○ **건축법상 단독주택**(아래 요건을 모두 갖춘 주택으로 공동주택에 미해당시)
- 주택 사용 층수*(지하층 제외)가 3개 층 이하
  * 1층 바닥면적 1/2 이상 필로티 구조로 주차장으로 사용하고, 나머지 부분을 주택외 용도로 쓰는 경우 해당 층을 주택 층수에서 제외
- 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적(부설 주차장 면적 제외)의 합계가 660㎡ 이하일 것
- 19세대(대지 내 동별 세대수를 합산 세대를 말함) 이하 거주할 수 있을 것

○ **세법상 단독주택**(소령 §167의3②, 소령 §155⑮)
- 원칙 : 공동주택
- 예외 : 단독주택

(2) 공동상속주택

상속지분이 가장 큰 상속인의 소유로 하여 주택수를 계산하되, 상속지분이 가장 큰 자가 2인 이상인 경우에는 소득세법시행령 제155조 제3항 각호의 순서에 의함

☞ 소득세법시행령 제155조 제3항 각호의 순서
당해 주택에 거주하는 자 ➔ 호주승계인('08년 삭제) ➔ 최연장자

실무

◎ 소수지분 공동상속주택 양도시 1세대 2주택이상 중과세 여부(공동상속주택의 주택수 계산)

○ 2008.2.19. 기획재정부 유권해석에서 「소득세법 제104조 제1항 제2호의3 및 같은 법 시행령 제167조의3 제1항을 적용함에 있어 공동상속주택을 양도하는 때에는 같은 법 시행령 제167조의3 제2항 제2호에 따라 상속지분이 가장 큰 상속인의 소유로 하여 주택 수를 계산하되, 상속지분이 가장 큰 자가 2인 이상인 경우에는 같은 법 시행령 제155조의3 각호의 순서에 의한 자가 당해 공동상속주택을 소유한 것으로 보는 것(기획재정부재산세제과 290, '08.2.19.)」으로 정리하고, 주택수에 포함되지 않으므로 중과도 되지 않는 것으로 해석하였다.

⑶ 부동산매매업자가 보유하는 재고자산인 주택은 주택수의 계산에 있어서 이를 포함한다.

⑷ 주택신축판매업자(건설업에 해당하는 경우)의 재고자산인 주택은 주택 수의 계산에 포함되지 아니한다.

⑸ 증여받은 주택을 증여등기일부터 3개월 이내에 반환하는 경우에는 중과대상 주택 수에 포함되지 아니한다.

⑹ 같은 날짜에 주택을 취득하고 양도한 경우 주택의 취득 및 양도 순서는 주택을 양도 후 다른 주택을 취득한 것으로 본다.

⑺ 중과 규정이 적용되는 다주택자에 해당되는 경우 해당 주택에 딸린 토지만을 양도한 경우에도 다주택 중과세율이 적용된다.

⑻ 주택재개발 정비사업에 참여한 조합원이 1세대 3주택에 해당하는 주택 및 그에 딸린 토지의 대가로 아파트입주권과 청산금을 교부받은 경우 그 청산금에 상당하는 종전 주택 및 그에 딸린 토지에 대하여는 3주택 중과세율이 적용된다.

⑼ 다주택 중과 대상 주택은 해당 주택 소유자를 기준으로 판단하므로 본인의 토지 위에 타인 소유의 주택이 있는 경우 본인이 소유하는 주택을 양도시 주택 수에 포함되지 아니한다.

⑽ 1주택 이상 보유자와 1주택 이상 보유자가 혼인하여 1세대 3주택 이상이 된 경우

1주택 이상 보유자가 1주택 이상 보유자와 혼인함으로써 혼인일 현재 제1항에 따른 1세대3주택 이상에 해당하는 주택을 보유하게 된 경우로서 혼인일부터 5년 이내에 해당 주택을 양도하는 경우 양도일 현재 양도자의 배우자가 보유한 주택수를 차감하여 1세대가 보유한 주택수를 계산한다.

다만, 혼인한 날부터 5년 이내에 새로운 주택을 취득시에는 취득일 이후 양도하는 주택은 적용하지 않는다.

실무

1주택 이상을 보유하는 자가 1주택 이상을 보유하는 자와 혼인함으로써 1세대 3주택 이상에 해당하는 경우로서 혼인한 날부터 5년 이내 해당 주택 양도시 양도자의 배우자 보유주택을 차감한 후 주택 수 계산

○ 혼인에 따른 합가로 인하여 1세대3주택 이상자 등이 되는 경우에 양도세 중과세율(60%)을 적용하는 것은 헌법상 혼인의 자유 등을 침해한다는 헌법불합치 결정에 따라 소득세법시행령을 개정하여 2011.11.24. 이후 결정·경정분부터는 동 규정을 적용

3. 중과대상 주택분양권

* **소득세법 제104조【양도소득세의 세율】**

① 거주자의 양도소득세는 해당 과세기간의 양도소득과세표준에 다음 각 호의 세율을 적용하여 계산한 금액(이하 "양도소득 산출세액"이라 한다)을 그 세액으로 한다. 이 경우 하나의 자산이 다음 각 호에 따른 세율 중 둘 이상에 해당할 때에는 해당 세율을 적용하여 계산한 양도소득 산출세액 중 큰 것을 그 세액으로 한다.

4. 제94조제1항제2호에 따른 자산 중「주택법」제63조의2제1항제1호에 따른 조정대상지역(이하 이 조에서 "조정대상지역"이라 한다) 내 주택의 입주자로 선정된 지위(조합원입주권은 제외한다). 다만, 거주자가 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 주택의 입주자로 선정된 지위를 양도하기 위하여 매매계약을 체결하고 계약금을 지급받은 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우 또는 1세대가 보유하고 있는 주택이 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.

* **소득세법 시행령 제167조의6【양도소득세가 중과되지 아니하는 주택의 입주자로 선정된 지위의 범위】**

1. 양도 당시에 양도자가 속한 1세대가 다른 주택의 입주자로 선정된 지위를 보유하고 있지 아니할 것
2. 양도자가 30세 이상이거나 배우자가 있을 것(양도자가 미성년자인 경우는 제외하며, 배우자가 사망하거나 이혼한 경우를 포함한다)

2017.8.2. 국토교통부 등이 발표한 8·2대책 후속 조치 중의 하나로, 조정대상지역 내

주택의 입주자로 선정된 지위(조합원입주권 제외)에 대해 2018.1.1. 이후 양도분에 대해서는 보유기간에 관계없이 50% 단일세율을 적용하도록 소득세법을 개정하였다.

주의할 점은 주택 투기수요와 관계가 없는 조합원입주권에 대해서는 중과 대상에서 제외하였고, 무주택 세대로서 양도 당시 다른 분양권이 없고 30세 이상 또는 30세 미만으로서 배우자가 있는 경우(배우자가 사망 또는 이혼한 경우 포함)에도 중과세율 적용을 배제하였다.

또한, 2018.8.28. 이후 양도분부터는 조정대상지역 공고 전 매매계약하고 계약금을 받은 사실이 증빙서류에 확인되는 경우에도 중과 적용을 배제하도록 추가하였다.

2020.7.10. 주택시장 안정 보완대책에 따라 주택(조합원입주권, 분양권 포함)의 단기 양도차익에 대해 양도소득세 세율을 중과하기로 발표하고 2020.8.18. 소득세법 개정을 통해 소득세법 88조에 분양권의 정의 및 2021.2.17. 동법 시행령 개정을 통해 제152조의4에 분양권에 해당하는 범위를 명시하였다.

분양권의 경우 조정대상지역 및 보유기간에 관계없이 기본적으로 양도소득세 세율 60%를 적용(1년 미만 보유 70%)하며 시행 시기는 2021.6.1. 이후 양도분부터 적용하기로 규정하였다.

【아래의 양도세 세율적용은 2021.6.1. 이후 양도분부터 적용】

✱ 소득세법 제104조【양도소득세의 세율】

① 1. 제94조제1항제1호·제2호 및 제4호에 따른 자산 제55조제1항에 따른 세율(분양권의 경우에는 양도소득 과세표준의 100분의 60)

2. 제94조제1항제1호 및 제2호에서 규정하는 자산으로서 그 보유기간이 1년 이상 2년 미만인 것 양도소득 과세표준의 100분의 40[주택(이에 딸린 토지로서 대통령령으로 정하는 토지를 포함한다. 이하 이 항에서 같다), 조합원입주권 및 분양권의 경우에는 100분의 60]

3. 제94조제1항제1호 및 제2호에 따른 자산으로서 그 보유기간이 1년 미만인 것 양도소득 과세표준의 100분의 50(주택, 조합원입주권 및 분양권의 경우에는 100분의 70)

✱ 소득세법 제88조【정의】

10. “분양권”이란 「주택법」 등 대통령령으로 정하는 법률에 따른 주택에 대한 공급계약을 통하여 주택을 공급받는 자로 선정된 지위(해당 지위를 매매 또는 증여 등의 방법으로 취득한 것을 포함한다)를 말한다.

✱ 소득세법 시행령 제152조의4【분양권의 범위】

법 제88조제10호에서 “「주택법」 등 대통령령으로 정하는 법률”이란 다음 각 호의 법률을 말한다.

1. 「건축물의 분양에 관한 법률」 2. 「공공주택 특별법」 3. 「도시개발법」 4. 「도시 및 주거환경정비법」 5. 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 6. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 7. 「주택법」 8. 「택지개발촉진법」

4. 중과대상 주택 수 ('21.1.1.이후 취득 분양권부터 주택수에 포함됨)

✱ 소득세법 시행령 제167조의3【1세대 3주택 이상에 해당하는 주택의 범위】

① 법 제104조제7항제3호에서 "대통령령으로 정하는 1세대 3주택 이상에 해당하는 주택"이란 국내에 주택을 3개 이상(**제1호 또는 제12호에 해당하는 주택은 주택의 수를 계산할 때 산입하지 아니한다**) 소유하고 있는 1세대가 소유하는 주택으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 주택을 말한다.

1. 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 **수도권**(이하 이 조에서 "수도권"이라 한다) 및 **광역시·특별자치시**(광역시에 소속된 군, 「지방자치법」 제3조제3항·제4항에 따른 읍·면 및 「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」 제6조제3항에 따른 읍·면에 해당하는 지역을 제외한다) **외의 지역**에 소재하는 주택으로서 **해당 주택 및 이에 부수되는 토지의 기준시가의 합계액**이 해당 주택 또는 그 밖의 주택의 **양도 당시 3억원을 초과하지 아니하는 주택**

12. **다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택**

가. 2024**년 1월** 10**일부터** 2027**년** 12**월** 31**일까지 취득하는 주택으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 소형 신축주택**

1) ~ 5) (**생략**)

나. 2024**년 1월** 10**일부터** 2026**년** 12**월** 31**일까지 취득하는 주택으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 준공 후 미분양주택**

1) ~ 4) (**생략**)

다. 2026년 1월 1일 이후 취득하는 주택으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 주택

1) ~ 3) (**생략**)

라. 2026년 1월 1일 이후 취득하는 주택으로서 다음의 요건을 모두 갖춘

1) ~ 3) (**생략**)

가. 중과대상 주택 수에서 제외되는 주택

2018.4.1. 이후 1세대 3주택 이상 소유자가 주택을 양도할 때에 중과대상 주택 수에서 제외되는 주택에는 소득세법시행령 제167조의3 제1항제1호에서 규정한 수도권 및 광역시·특별자치시(세종시) 외의 지역에 소재하는 주택으로서 양도 당시 주택 및 부수토지의 기준시가 합계액이 3억원 이하의 주택과,

광역시에 소속된 군과 지방자치법 및 세종시법에 따른 읍·면 지역에 소재하는 주택으로서 양도 당시 주택 및 부수토지의 기준시가 합계액이 3억원 이하의 주택이 있다.

그리고, 2024.1.10. ~ 2027.12.31. 중 취득한 소형 신축주택과 2024.1.10. ~ 2026. 12.31. 중 취득한 준공후 미분양주택도 주택 수 계산에서 제외된다.

또한, 2026.2.27. 이후 양도분부터 2026.1.1. 이후 취득하는 주택으로서 인구감소지역 및 비수도권 인구감소관심지역 주택이 주택 수 계산 대상에서 제외되었다.

이 이외에는 중과대상 주택 수 계산에서 제외하는 주택은 없으며, 1세대 2주택 중과대상 주택 수를 판정할 때도 위의 규정이 동일하게 적용된다. 다만, 1세대가 주택과 조합원입주권을 함께 소유하고 있을 때에는 주택 및 부수토지의 기준시가 합계액 대신 「도시 및 주거환경정비법」 제74조제1항제5호(사업시행계획인가 고시가 있는 날 기준으로 한 가격)에 따른 종전 주택의 가격을 기준으로 판정하고

아울러, 2021.1.1.이후 취득하는 분양권부터 중과대상 주택 수 산정에 포함됨에 따라 분양권은 공급계약서상의 공급가격(선택품목에 대한 가격은 제외한다)을 기준으로 3억원 이하 해당 여부를 판정하면 된다.

※ **(과거) 모든 주택이 주택 수에 포함되는 지역: 서울특별시, 광역시(군 제외), 경기도(읍·면 제외)**
- 1세대 2주택인 경우('08.10.7.~'13.12.31.) : 지방광역시 제외
- 1세대 1주택과 1조합원입주권인 경우('11.1.1.~'13.12.31.) : 지방광역시 제외

실무

◎ 중과대상 주택 수를 쉽게 판정하는 방법

○ 주택마다 지역기준과 가액기준을 일일이 따지지 말고, 수도권(군·읍·면 지역 제외)과 광역시(군 지역 제외) 및 세종특별자치시(읍·면 지역 제외)를 햇볕이 잘 들어 주거 여건이 아주 좋은 "**양지**"라고 간주하여 이 "양지"에 소재하는 주택은 기준시가에 관계없이 **무조건 중과 대상 주택 수**에 카운터 되고
- 위에서 열거한 지역 **이외의 지역(여집합)**은 편의상 주거 여건이 좋지 않는 "**음지**"라고 간주하여 원칙적으로 모두 중과 대상 주택 수에서 제외되나, **기준시가 3억원을 초과한 주택은 비록 음지에 소재하더라도 주택 자체에서** 빛이 나와 "양지"로 **전환**되어 중과대상 주택 수에 카운터 된다고 간주함
  ⇒ 결국 **양지**(음지에서 양지로 전환된 주택 포함)에 소재한 **주택**이 **중과대상 주택 수**에 카운터 됨


양지주택 ⇒ 중과대상후보주택
(음지에서 양지로 전환된주택 포함)
경기
강화군
옹진군
인천
서울
양평읍
이동면
세종
조치원읍
장군면
대전
대구
달성군
울산
울주군
기장군
부산
광주
양지 모든 주택이 주택수에 포함
음지 기준시가 3억 초과주택만 주택수 포함
소령§167의3①1 → 음지의 기준시가 3억이하 주택

나. 민간임대주택법 개정('20.8.18.)에 따른 다주택 중과규정 개정

2020.7.10. 주택시장 안정 보완대책에 따라 등록임대사업자의 제도보완을 발표하면서 2020.8.18. 단기임대(4년) 및 아파트 장기일반 매입임대(8년)를 폐지하고 단기임대주택에서 장기일반임대주택으로 변경등록은 불가(세제 혜택 미 제공)하고

그 외 장기임대 유형은 유지하되 임대의무기간을 8년에서 10년으로 연장하여 공적의무를 강화 등을 내용으로 하는 민간임대주택법이 2020.8.18. 개정되었다.

따라서, 폐지되는 유형의 단기임대주택(4년) 및 아파트 장기일반매입임대(8년)의 경우 임대의무기간이 경과 시 자동으로 말소시키고, 종료 전이라도 자진말소 희망 시에는 공적의무를 다한 적법사업자에 한해 자발적인 등록말소를 허용하였다.(임대의무기간 준수위반 과태료 면제)

다주택자 양도소득세 중과적용에 있어서도 2020.10.7. 소득세법시행령을 개정하여 2020.7.11.이후 아파트 장기일반민간매입임대주택을 등록하거나 단기임대에서 장기일반민간임대주택으로 유형전환 신청을 한 경우는 세제혜택에서 배제하고

기존 임대사업자 보호를 위해 폐지되는 유형의 민간임대주택으로서 등록이 자진말소 또는 자동말소된 경우 세제 감면혜택의 추징대상에서 제외하였다.

□ **민간임대주택법 개정에 따른 세법개정 내용**

○ (거주주택 비과세특례) 폐지되는 유형의 장기임대주택이 말소된 이후 5년 이내 거주주택 양도 시 비과세 특례 적용(소령 §155㉓)
- 민간임대주택법 §6①11호에 따라 임대의무기간 내 등록 말소신청(임대의무기간 1/2 이상 임대 한정)하여 등록이 말소되거나
- 민간임대주택법 §6⑤에 따라 임대의무기간이 종료된 날 등록이 말소된 경우

○ (다주택자 중과) 폐지되는 유형의 장기임대주택이 말소된 경우 다주택자 중과 적용 배제(소령 §167의3①2호)
- 민간임대주택법§6①11호에 따라 등록 말소신청(임대의무기간 1/2 이상 임대 한정)으로 말소된 경우 1년 이내 양도시 적용
  * 임대의무기간이 충족되어 자동말소된 경우에는 처분시기에 관계없이 중과 적용 배제 (소령§167의3①2호 단서)

○ (종부세 합산배제) 폐지되는 유형의 장기임대주택이 말소된 이후 종부세 합산배제 미적용

다. 민간임대주택법 개정('25.6.4.)에 따른 다주택 중과규정 개정

2024.12.3. 민간임대주택법이 개정되어(2025.6.4.부터 시행) 다양한 유형의 주택 공급이 활성화될 수 있도록 비아파트를 대상으로 의무임대기간 6년이 적용되는 단기민간임대주택 유형을 도입함에 따라 소득세법도 이를 반영하여 중과제외 주택 범위에 단기민간임대주택을 추가하였다.(2025.6.4. 이후 등록분부터 적용)

라. 중과대상 주택(1세대 3주택 이상)에서 제외되는 주택 (소령 §167의3)

⑴ 수도권·광역시·특별자치시(세종시) 외의 지역*의 양도 당시 기준시가 3억원 이하 주택**

* 광역시 소속 군 지역 및 경기도·특별자치시 읍·면 지역 포함
** 보유주택 수 계산 시에도 제외되고 중과대상 주택에서도 제외됨

⑵ 장기임대주택 : 거주자가 사업자등록 및 민간임대주택법에 따른 임대사업자등록(이하 "사업자등록등"이라 함)을 하고 2003년 10월 29일(이하 이 조에서 "기존사업자기준일"이라 한다) 현재 민간임대주택법조에 따른 임대사업자등록을 했으나 법 제168조에 따른 사업자등록을 하지 않은 경우 2004년 6월 30일까지 사업자등록을 한 경우 사업자등록 등을 한 것으로 봄) 한 아래에 해당하는 주택
다만, 가목 및 다목부터 마목까지의 규정에 해당하는 장기임대주택(단기임대 및 아파트 장기일반매입임대주택으로 한정)으로서 민간임대주택법 제6조제5항에 따라 임대의무기간이 종료한 날 등록이 말소되는 경우에는 임대의무기간이 종료한 날 임대기간요건을 갖춘 것으로 본다.

가. 민간매입임대주택 1호 이상을 5년 이상 임대한 주택으로서 해당 주택 및 부수토지의 기준시가 합계액이 임대개시일 당시 6억원(수도권 밖 3억원) 이하이고 임대료(임대보증금)의 증가율이 5% 이하인 주택(임대계약체결 또는 임대료 증액 후 1년 이내 재증액 불가. 임대보증금과 월 임대료 전환은 「민간임대주택법」 준용) 다만, 2018.3.31.까지 사업자등록등을 한 주택으로 한정

나. 기존사업자 기준일(2003.10.29.) 이전에 사업자등록등을 하고 국민주택규모의 민간매입임대주택 2호 이상을 5년 이상 임대한 주택으로서 주택 및 부수토지의 기준시가 합계액이 취득 당시 3억원 이하인 주택

다. 대지면적이 298㎡ 이하이고 주택 연면적(공동주택의 경우 전용면적)이 149㎡ 이하인 건설임대주택 2호 이상을 5년 이상 임대하거나 분양전환하는 주택으로서 해당 주택 및 부수토지의 기준시가 합계액이 임대개시일 당시 6억원 이하이고 임대료(임대보증금)의 증가율이 5% 이하인 주택(임대계약체결 또는 임대료 증액후 1년 이내 재증액 불가. 임대보증금과 월 임대료 전환은 「민간임대주택법」 준용) 다만, 2018.3.31.까지 사업자등록등을 한 주택으로 한정

라. 2008.6.10. 현재 미분양 주택을 2008.6.11.～2009.6.30.까지 최초로 분양계약을 체결하고 계약금을 납부한 주택으로서 다음 요건을 모두 갖춘 주택

㉠ 대지면적이 298㎡ 이하이고 주택 연면적(공동주택의 경우 전용면적)이 149㎡ 이하일 것

㉡ 5년 이상 임대

㉢ 취득 당시 해당 주택 및 부수토지의 기준시가 합계액이 3억원 이하일 것

㉣ 수도권 밖의 지역에 소재할 것

㉤ ㉠부터 ㉣까지 모두 갖춘 미분양매입임대주택이 같은 시·군에서 5호 이상일 것[위 가.에 따른 매입임대주택이 5호 이상이거나 나에 따른 매입임대주택이 2호 이상인 경우에는 가. 또는 나.에 따른 매입임대주택과 미분양매입임대주택을 합산하여 5호 이상일 것(나.에 따른 매입임대주택과 합산시 미분양임대주택이 같은 시·군에 있는 경우로 한정)]

㉥ 2020년 7월 11일 이후 종전의 민간임대주택법에 따른 아파트 장기일반민간임대주택 또는 단기민간임대주택이 아닐 것

㉦ 종전의 민간임대주택법에 따른 단기민간임대주택을 2020년 7월 11일 이후 장기일반민간임대주택등으로 변경 신고한 주택이 아닐 것

마. 민간매입임대주택 중 민간임대주택법 제2조제4호에 따른 공공지원민간임대주택 또는 같은 조 제5호에 따른 장기일반민간임대주택(이하 "장기일반민간임대주택등"이라 함)으로 10년 이상 임대하는 주택으로서 해당 주택 및 부수토지의 기준시가 합계액이 임대개시일 당시 6억원(수도권 밖 3억원) 이하이고 임대료(임대보증금)의 증가율이 5% 이하인 주택(임대계약체결 또는 임대료 증액 후 1년 이내 재증액 불가. 임대보증금과 월 임대료 전환은 「민간임대주택법」 준용) 다만, 다음에 해당하는 주택은 제외함

㉠ 1세대가 국내에 1주택 이상을 보유한 상태에서 새로이 취득한 조정대상지역에 있는 민간임대주택법 제2조제5호에 따른 장기일반민간임대주택* [조정대상지역 공고가 있는 날 이전에 주택(주택 분양권 포함)을 취득하거나 주택을 취득하기 위하여 매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우 제외]은 제외

* 공공지원민간임대주택은 중과 대상에서 제외

㉡ 2020년 7월 11일 이후 종전의 민간임대주택법에 따른 아파트 장기일반민간임대주택

㉢ 종전의 민간임대주택법에 따른 단기민간임대주택을 2020년 7월 11일 이후 장기일반민간임대주택등으로 변경 신고한 주택이 아닐 것

바. 민간건설임대주택 중 장기일반민간임대주택등으로서 대지면적이 298㎡ 이하이고 주택 연면적(공동주택의 경우 전용면적)이 149㎡ 이하인 건설임대주택 2호 이상을 10년 이상 임대하거나 분양전환하는 주택으로서 해당 주택 및 부수토지의 기준시가 합계액이 임대개시일 당시 9억원 이하이고 임대료(임대보증금)의 증가율이 5% 이하인 주택(임대계약체결 또는 임대료 증액 후 1년 이내 재증액 불가. 임대보증금과 월 임대료 전환은 「민간임대주택법」 준용) 다만, 종전의 민간임대주택법에 따른 단기민간임대주택을 2020년 7월 11일 이후 장기일반민간임대주택등으로 변경 신고한 주택이 아닐 것

사. 가목 및 다목부터 마목까지의 규정에 따른 장기임대주택(종전의 단기임대주택 및 아파트 장기일반매입임대주택으로 한정)이 민간임대주택법 제6조제1항제11호에 따라 임대사업자의 임대의무기간 내 등록 말소 신청으로 등록이 말소된 경우(같은 법 제43조에 따라 임대의무기간의 2분의 1 이상을 임대한 경우로 한정한다)로서 등록 말소 이후 1년 이내 양도하는 주택. 해당 목의 다른 요건은 갖추어야 함.

아. 민간매입임대주택 중 단기민간임대주택으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 주택

㉠ 6년 이상 임대하는 것일 것

㉡ 주택 및 이에 부수되는 토지의 기준시가의 합계액이 해당 주택의 임대개시일 당시 4억원(수도권 밖의 지역인 경우에는 2억원) 이하일 것

㉢ 직전 임대차계약 대비 임대료등의 증가율이 100분의 5를 초과하지 않을 것.

㉣ 1세대가 국내에 1주택 이상을 보유한 상태에서 세대원이 새로 취득한 조정대상지역에 있는 단기민간임대주택이 아닐 것. 다만, 조정대상지역의 공고일(이미 공고된 조정대상지역의 경우 2018년 9월 13일을 말한다) 이전에 주택(주택을 취득할 수 있는 권리를 포함한다)을 취득하거나 주택(주택을 취득할 수 있는 권리를 포함한다)을 취득하기 위해 매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 사실이 증명서류에 의해 확인되는 주택은 조정대상지역에 있는 주택으로 보지 않는다.

자. 민간건설임대주택 중 단기민간임대주택으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 주택이 2호 이상인 경우 그 주택

㉠ 대지면적이 298제곱미터 이하이고 주택의 연면적이 149제곱미터 이하일 것

㉡ 6년 이상 임대하는 것일 것

㉢ 주택 및 이에 부수되는 토지의 기준시가의 합계액이 2호 이상의 주택의 임대를 개시한 날(2호 이상의 주택의 임대를 개시한 날 이후 임대를 개시한 주택의 경우에는 그 주택의 임대를 개시한 날) 당시 6억원 이하일 것

㉣ 직전 임대차계약 대비 임대료등의 증가율이 100분의 5를 초과하지 않을 것

⑶ 조세특례제한법 제97조・제97조의2 및 제98조에 따라 양도소득세가 감면되는 임대주택으로서 5년 이상 임대한 국민주택(감면대상 장기임대주택)

⑷ 종업원에게 무상으로 10년 이상 제공한 사용자 소유 주택(장기사원용주택)

⑸ 조세특례제한법 제77조, 제98조의2, 제98조의3, 제98조의5 ~ 제98조의8, 제99조, 제99조의2 및 제99조의3에 따라 양도소득세가 감면되는 주택

⑹ 제155조제6항제1호의 국가유산주택

⑺ 제155조제2항에 해당하는 상속받은 주택(상속받은 날부터 5년 미경과에 한정)

⑻ 저당권 실행으로 인하여 취득하거나 채권변제를 대신하여 취득한 주택으로서 취득일부터 3년이 경과하지 아니한 주택

⑼ 「영유아보호법」 제13조제1항에 따라 특별자치도지사・시장・군수・구청장(자치구의 구청장)의 인가를 받고 사업자등록을 한 후 5년 이상(의무사용기간) 가정어린이집으로 사용하고, 사용하지 아니하게 된 날부터 6월이 미경과한 주택

⑽ 일반주택(1세대가 위 ⑴~⑼에 해당하는 주택을 제외하고 1개의 주택만을 소유하고 있는 경우의 해당 주택)

⑾ 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 해당 지역의 주택을 양도하기 위하여 매매계약을 체결하고 계약금을 지급받은 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 주택

⑿ 2024년 1월 10일부터 2027년 12월 31일까지 취득하는 소형 신축주택* 및 2024년 1월 10일부터 2026년 12월 31일까지 취득하는 준공후 미분양주택**, 2026년 1월 1일 이후 취득하는 주택으로서 인구감소지역·비수도권 인구감소관심지역 주택***

* 전용면적 60㎡ 이하, 취득가액 6억원(비수도권 3억원) 이하, '24.1.10.~'27.12.31. 중 준공된 주택(아파트 제외)
** 전용면적 85㎡ 이하, 취득가액 6억원('26.2.27. 이후 취득분부터 7억원) 이하 수도권 밖 주택
*** 수도권(접경지역 제외), 광역시 구지역, 기존주택과 동일 시·군·구 제외, 기준시가 4억원 이하(비수도권 인구감소지역은 9억원 이하)

⒀ 보유기간 2년* 이상인 주택을 2026년 5월 9일까지 양도하거나, 2026년 5월 9일까지 매매계약을 체결한 경우로서 매매계약체결일부터 4개월(2025.10.16. 신규 지정된 조정대상지역 주택인 경우 6개월) 이내 양도하는 경우 그 해당 주택

* 재개발사업, 재건축사업, 소규모재건축사업등 원조합원은 기존건물과 그 부수토지의 취득일부터 기산함

⒁ 제155조 또는 「조세특례제한법」에 따라 1세대가 국내에 1주택을 소유하고 있는 것으로 보거나 1세대 1주택으로 보아 제154조 제1항이 적용되는 주택으로서 같은 항의 요건을 모두 충족하는 주택(2021.2.17.이후 양도분)

실무

◎ 중과배제되는 장기임대주택 요건

구 분		요 건		
		임대호수	임대기간	규 모
건설임대주택[주6]		2	5년 (분양전환)	대지 298㎡, 연면적 149㎡이하[주1] 임대개시일 기준시가 6억원 이하[주2]
매입임대주택	'03.10.29 이전등록	2	5년	'03.10.29.이전에 2호이상 임대주택으로 등록 국민주택규모이하, 취득당시 기준시가 3억원이하
	'03.10.30 이후등록[주3]	1	5년	'03.10.30.이후에 임대주택으로 등록 '13.2.15.이후 양도분부터 면적기준 폐지[주1], 임대개시일 기준시가 6억원이하(수도권 밖 3억원)
	미분양	5[주4]	5년	'08.6.10.현재 수도권 밖 미분양주택을 '08.6.11. ~ '09.6.30.사이 최초분양계약 및 납부자 대지 298㎡, 연면적149㎡이하[주1], 취득당시 기준시가 3억원이하

※ 주1) 대지 298㎡, 연면적149㎡이하 : 제154조 제3항 본문에 따라 주택으로 보는 부분과 주거전용으로 사용되는 지하실 부분의 면적을 포함하고, 공동주택의 경우에는 전용면적을 말한다)이 149㎡ 이하인 주택을 말한다.

※ 주2) 임대개시일 기준시가 6억원 이하 : '11.10.14. 이후 임대주택법 제6조에 따라 등록하는 분부터 적용('11.10.14.이전 : 취득당시 기준시가 6억원 이하, '08.7.23.이전 양도분 : 양도당시 기준시가 6억원이하)

※ 주3) 매입 (양도시기별 요건 변화)

① '08.10.6.이전 양도분 : 전국 5호이상, 국민주택, 10년이상 임대, 취득당시 기준시가 3억원 이하(2008.7.23.이전 양도분은 양도당시 기준시가 3억원이하)

② '08.10.7.~'10.9.19.까지 양도분

수 도 권 : 5호이상, 국민주택, 10년이상 임대, 취득당시 기준시가 3억원이하

수도권밖 : 1호이상, 대지 298㎡이하이고 연면적 149㎡이하, 7년이상 임대, 취득당시 기준시가 3억원 이하

③ '10.9.20.부터 2011.3.30.까지 양도분

서 울 : 5호이상, 국민주택, 10년이상 임대, 취득당시 기준시가 3억원이하

인천, 경기 : 3호이상, 국민주택, 7년이상 임대, 취득당시 기준시가 6억원이하

수도권 밖 : 대지 298㎡이하이고 연면적 149㎡이하, 1호이상 7년이상 임대, 취득당시 기준시가 3억원이하

④ 2011.3.31.이후 양도분

수도권(서울, 인천, 경기) : 3호이상, 대지 298㎡이하이고 연면적 149㎡이하, 5년이상 임대, 취득당시 기준시가 6억원이하

수도권 밖 : 1호이상, 대지 298㎡이하이고 연면적 149㎡이하, 5년이상 임대, 취득당시 기준시가 3억원이하

* 임대기간 계산 경과규정
  ⅰ) 개정전(2011.3.31.)에 임대기간요건을 제외한 다른요건을 충족한 경우 : 종전규정에 따른 임대기간요건을 충족한 날과 개정규정에 다른 임대기간요건을 충족한 날 중 빠른날에 임대기간요건을 충족한 것으로 봄(부칙3조)
  ⅱ) 개정전(2011.3.31.)에 임대기간요건외의 요건을 충족하지 못한 경우 : 2011.3.31.이후 임대기간요건외의 요건을 모두 충족한 후 최초로 임대한 날부터 임대기간 기산

⑤ 2011.10.14.이후 양도분 : 전국 1호이상, 대지 298㎡이하이고 연면적 149㎡이하, 5년 이상 임대, 임대개시일당시 기준시가 6억원(수도권 밖은 3억원)

* 임대개시일 기준시가 6억원 이하 : 2011.10.14.이후 임대주택법 6조에 따라 등록하는 분부터 적용(2011.10.14.이전 : 취득당시 기준시가 6억원 이하, 2008.7.23.이전 양도분 : 양도당시 기준시가 6억원이하)

※ 주4) 5호 : 미분양매입임대주택의 규모, 임대기간, 기준시가, 지역요건을 모두 갖춘 미분양매입임대주택이 같은 시·군에서 5호 이상일 것(매입임대주택이 5호 이상이거나 기존주택이 2호 이상인 경우에는 미분양매입임대주택을 합산하여 5호 이상일 것(기존매입임대주택과 합산하는 경우에는 그 미분양매입임대주택이 같은 시·군에 있는 경우에 한정한다))

※ 주6) 건설임대주택 : 2005.5.31.후 사용승인 또는 사용검사를 받은 주택부터 적용(2005.5.30.이전에는 임대주택법에 의하여 국민주택 규모의 건설임대주택을 5호이상 임대하는 거주자가 5년이상 임대하거나 동법에 의하여 분양한 주택)

⑥ 2013.2.15. 이후 양도하는 경우

임대사업 활성화를 위하여 중과배제 임대주택 요건 중 매입임대주택의 경우 면적기준을 폐지하였다. 즉 전국을 대상으로 1호이상이고 5년이상 임대한 주택으로 임대개시일 당시 해당 주택(부수토지 포함)의 기준시가가 6억원(수도권 밖은 3억원)을 초과하지 않는 주택을 말한다.

보충자료 조세특례제한법에 의한 양도세 감면대상 주택

구분	대 상	요 건	감 면 율
장기 임대 주택 (§97)	○ '86.1.1.~'00.12.31.신축주택 ○ '85.12.31.이전 신축주택으로 입주 사실없는 주택 * 국민주택에 한정	○ 5호이상 임대사업자가 ○ 5년이상 임대 후 양도	○ 매입임대 · 5년이상 임대시 양도세 50%감면 · 10년이상 임대시 양도세 100%감면 ○ 건설임대 · 5년이상 임대시 양도세 100%감면
신 축 주 택 임 대 (§97 의2)	○ '99.8.20.~'01.12.31.건설 ○ '99.8.20.~'01.12.31.분양 * 국민주택에 한정	○ 2호이상 임대사업자가 ○ 5년이상 임대 후 양도	○ 양도세 100% 감면
신 축 주 택 취 득 (§99)	○ '98.5.22.~'99.6.30.자기건설 ○ '98.5.22.~'99.6.30.분양취득 (국민주택은 '98.5.22.~ '99.12.31.분양취득분) * 고급주택(전용 50평 이상, 기준시가 5억원 초과)제외	–	○ 취득후 5년내 양도시 – 양도소득 전액면제 ○ 취득후 5년이후 양도시 – 5년간 발생 양도소득 면제
신 축 주 택 취 득 (§99 의3)	○ '01.5.23.~'03.6.30.자기건설 ○ '01.5.23.~'03.6.30.분양취득 (서울, 과천, 5대신도시는 '02.12.31.) * 고가주택(6억원초과) 제외	–	(위와 같음)
미분양 주 택 (§98)	○ '95.10.31.현재 미분양주택 ○ '98.2.28.현재 미분양주택 * 국민주택에 한정	○ '97.12.31.또는 '98.12.31.이전 분양취득하여 ○ 5년이상 임대 후 양도	○ 종소과세와 양도세 20% 과세중 선택적용

구분	대 상	요 건	감 면 율
지 방 미분양 주 택 (§98 의2)	○ '08.11.3.~'10.12.31.까지 계약 및 계약금 납부한 주택	○ '08.11.2.현재 지방 미분양주택 ○ '08.11.3.이후 신규분양주택	○ 기본세율 적용 ○ 표2의 장기보유특별공제 적용 ○ 기존주택 양도시 주택수로 보지 않음
신 축 주 택 (§98 의3)	○ '09.2.12.~'10.2.11.까지 계약 및 계약금 납부한 주택	○ '09.2.11.현재 미분양주택 ○ '09.2.11.이후 신규분양주택 ○ 취득기간 중에 착공하고 사용승인된 자기건설주택 (재건축·재개발 및 멸실 재건축 제외)	○ 기본세율 적용 ○ 장기보유특별공제 적용 ○ 서울제외 과밀억제권역 : 60%감면 ○ 기타지역 : 100%감면 ○ 기존주택 양도시 주택수로 보지 않음
준공후 미분양 주 택 (§98 의6)	○ '11.3.29. ~'11.12.31.까지 최초로 매매·임대 계약을 체결한 주택	○ '11.3.29. 현재 준공후 미분양된 주택을 '11.12.31.까지 최초로 매매계약을 체결하여 취득하여 5년 이상 임대한 주택 ○ 사업주체가 준공후 미분양주택을 '11.12.31.까지 임대계약을 체결하여 2년 이상 임대한 주택을 최초로 매매계약을 체결하여 취득한 주택	○ 세액 감면(50%) ○ 비과세 판정 및 1세대2주택 이상 중과 규정 적용시 주택수로 보지 아니함 ○ 장기보유특별공제 적용 ○ 기본세율 적용

마. 중과대상 주택(주택수, 조합원입주권 또는 분양권 수가 3이상)에서 제외되는 주택 (소령 §167의4)

⑴ 수도권·광역시·특별자치시(세종시) 외의 지역*의 양도당시 기준시가 3억원 이하 주택

* 광역시 소속 군 지역 및 경기도·특별자치시 읍·면 지역 포함

** **보유주택 수 계산 시에도 제외**

⑵ 12024년 1월 10일부터 2027년 12월 31일까지 취득하는 소형 신축주택* 및 2024년 1월 10일부터 2026년 12월 31일까지 취득하는 준공후 미분양주택**, 2026년 1월 1일 이후 취득하는 주택으로서 인구감소지역·비수도권 인구감소관심지역 주택***

* 전용면적 60㎡ 이하, 취득가액 6억원(비수도권 3억원) 이하, '24.1.10.~'27.12.31. 중 준공된 주택(아파트 제외)

** 전용면적 85㎡ 이하, 취득가액 6억원('26.2.27. 이후 취득분부터 7억원) 이하 수도권 밖 주택

*** 수도권(접경지역 제외), 광역시 구지역, 기존주택과 동일 시·군·구 제외, 기준시가 4억원 이하(비수도권 인구감소지역은 9억원 이하)

⑶ 위 나.의 ⑵~⑼ 중 어느 하나에 해당하는 주택

⑷ 1세대가 위 ⑴ ~ ⑶에 해당하는 주택을 제외하고 1개의 주택만을 소유하고 있는 경우의 당해 주택

⑸ 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 해당 지역의 주택을 양도하기 위하여 매매계약을 체결하고 계약금을 지급받은 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 주택

⑹ 보유기간 2년* 이상인 주택을 2026년 5월 9일까지 양도하거나, 2026년 5월 9일까지 매매계약을 체결한 경우로서 매매계약체결일부터 4개월(2025.10.16. 신규 지정된 조정대상지역 주택인 경우 6개월) 이내 양도하는 경우 그 해당 주택

* 재개발사업, 재건축사업, 소규모재건축사업등 원조합원은 기존건물과 그 부수토지의 취득일부터 기산함

⑺ 제155조, 제156조의2, 제156조의3 또는 조특법에 따라 1세대가 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보거나 1세대 1주택으로 보아 제154조제1항이 적용되는 주택으로서 같은 항의 요건을 모두 충족하는 주택(2021.2.17.이후 양도)

바. 중과대상 주택(1세대 2주택)에서 제외되는 주택 (소령 §167의10)

⑴ 수도권·광역시·특별자치시(세종시) 외의 지역*의 양도 당시 기준시가 3억원 이하 주택**

* 광역시 소속 군 지역 및 경기도·특별자치시 읍·면 지역 포함

** **보유주택 수 계산 시에도 제외**

⑵ 3주택 이상자의 중과 제외 주택 중 일부(소령§167의3①제2호부터 제8호까지 및 제8호의2)

⑶ 취학, 근무상 형편, 질병 요양 등의 부득이한 사유로 취득한 다른 시·군 소재 주택* 및 수도권 밖 주택

* 취득 당시 기준시가 3억원 이하, 취득 후 1년 이상 거주하고 사유 해소 후 3년 이내 양도

⑷ 소유권에 관한 소송이 진행 중이거나 해당 소송결과로 취득한 주택(소송으로 인한 확정판결일부터 3년 이내 양도하는 주택)

⑸ 양도 당시 기준시가 1억원 이하 주택*

*「도시 및 주거환경 정비법」상 정비구역 내 주택은 제외

⑹ 1세대가 위 ⑴~⑷까지의 규정에 해당하는 주택을 제외하고 1개의 주택만을 소유하고 있는 경우 그 해당 주택

⑺ 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 해당 지역의 주택을 양도하기 위하여 매매계약을 체결하고 계약금을 지급받은 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 주택

⑻ 2024년 1월 10일부터 2027년 12월 31일까지 취득하는 소형 신축주택* 및 2024년 1월 10일부터 2026년 12월 31일까지 취득하는 준공후 미분양주택**, 2026년 1월 1일 이후 취득하는 주택으로서 인구감소지역·비수도권 인구감소관심지역 주택***

* 전용면적 60㎡ 이하, 취득가액 6억원(비수도권 3억원) 이하, '24.1.10.~'27.12.31. 중 준공된 주택(아파트 제외)

** 전용면적 85㎡ 이하, 취득가액 6억원('26.2.27. 이후 취득분부터 7억원) 이하 수도권 밖 주택

*** 수도권(접경지역 제외), 광역시 구지역, 기존주택과 동일 시·군·구 제외, 기준시가 4억원 이하(비수도권 인구감소지역은 9억원 이하)

⑼ 보유기간 2년* 이상인 주택을 2026년 5월 9일까지 양도하거나, 2026년 5월 9일까지 매매계약을 체결한 경우로서 매매계약체결일부터 4개월(2025.10.16. 신규 지정된 조정대상지역 주택인 경우 6개월) 이내 양도하는 경우 그 해당 주택

* 재개발사업, 재건축사업, 소규모재건축사업등 원조합원은 기존건물과 그 부수토지의 취득일부터 기산함

⑽ 제155조 또는 조특법에 따라 1세대가 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보거나 1세대 1주택으로 보아 제154조제1항이 적용되는 주택으로서 같은 항의 요건을 모두 충족하는 주택

사. 중과대상 주택(1주택과 1조합원입주권 또는 분양권 보유)에서 제외되는 주택 (소령 §167의11)

⑴ 수도권·광역시·특별자치시(세종시) 외 지역*의 양도 당시 기준시가 3억원 이하 주택

* 광역시 소속 군 지역 및 경기도·특별자치시 읍·면 지역 포함

** **보유주택 수 계산 시에도 제외**

⑵ 3주택 이상자의 중과 제외 주택 중 일부(소령§167의3①제2호부터 제8호까지 및 제8호의2)

⑶ 취학, 근무상 형편, 질병 요양 등의 부득이한 사유로 취득한 다른 시·군 소재 주택* 및 수도권 밖 주택

* 취득 당시 기준시가 3억원 이하, 취득 후 1년 이상 거주하고 사유 해소 후 3년 이내 양도

⑷ 소유권에 관한 소송이 진행 중이거나 해당 소송결과로 취득한 주택(소송으로 인한 확정판결일부터 3년 이내 양도하는 주택)

⑸ 양도 당시 기준시가 1억원 이하 주택*

*「도시 및 주거환경 정비법」상 정비구역 또는「소규모주택정비법」상 사업시행구역 내 주택은 제외

⑹ 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 해당 지역의 주택을 양도하기 위하여 매매계약을 체결하고 계약금을 지급받은 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 주택

⑺ 2024년 1월 10일부터 2027년 12월 31일까지 취득하는 소형 신축주택* 및 2024년 1월 10일부터 2026년 12월 31일까지 취득하는 준공후 미분양주택**, 2026년 1월 1일 이후 취득하는 주택으로서 인구감소지역·비수도권 인구감소관심지역 주택***

* 전용면적 60㎡ 이하, 취득가액 6억원(비수도권 3억원) 이하, '24.1.10.~'27.12.31. 중 준공된 주택(아파트 제외)

** 전용면적 85㎡ 이하, 취득가액 6억원('26.2.27. 이후 취득분부터 7억원) 이하 수도권 밖 주택

*** 수도권(접경지역 제외), 광역시 구지역, 기존주택과 동일 시·군·구 제외, 기준시가 4억원 이하(비수도권 인구감소지역은 9억원 이하)

⑻ 보유기간 2년* 이상인 주택을 2026년 5월 9일까지 양도하거나, 2026년 5월 9일까지 매매계약을 체결한 경우로서 매매계약체결일부터 4개월(2025.10.16. 신규 지정된 조정대상지역 주택인 경우 6개월) 이내 양도하는 경우 그 해당 주택

* 재개발사업, 재건축사업, 소규모재건축사업등 원조합원은 기존건물과 그 부수토지의 취득일부터 기산함

⑼ 제156의2, 제156의3 또는 조특법에 따라 1세대가 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보거나 1세대 1주택으로 보아 제154조제1항이 적용되는 주택으로서 같은 항의 요건을 모두 충족하는 주택

5. 중과대상 주택 판정 방법(2018.4.1. 이후) 및 사례

다주택자 중과제도가 처음 시행되었을 때에는 중과대상 주택 수가 2주택 또는 3주택 이상인 경우에는 지역에 관계 없이 중과 제외되는 주택을 제외하고는 전국 어디에 소재한 주택이라도 양도하면 중과하였으나, 투기와 관계가 없는 지역의 주택까지도 중과됨으로써 미분양주택이 양산되는 등 부작용이 발생하여 2009.3.16. 이후 양도분부터는 투기 수요가 많은 특정 지역을 '지정지역'으로 지정하여 다주택자라고 하더라도 지정지역에 소재한 주택을 양도한 경우에 한정하여 중과하게 되었다.

그런데 2012.5.15. 마지막으로 남아있었던 주택 지정지역(서울시 강남구, 서초구, 송파구)을 해제함으로써 사실상 주택에 대한 중과를 적용하지 않게 되었으나, 2017년부터 주택에 대한 투기수요가 과열현상을 보이자 2017.8.2.에 국토교통부 등이 이른바 8·2대책(실수요 보호와 단기 투기수요 억제를 통한 주택시장 안정화 방안)을 발표하였고, 이에 대한 후속 조치로 2017.8.3.에 기재부장관이 서울시 11개구와 세종특별자치시(건설 예정지역)를 주택 지정지역으로 고시하였다.

더 나아가 2017.9.6.에 국토부장관이 지정지역을 확대한 **조정대상지역**을 공고하였는데, 1세대 2주택 이상을 소유한 자가 2018.4.1. 이후에 조정대상지역에 소재한 주택을 양도하면 기본세율에 10%(2주택)와 20%(3주택 이상)를 가산한 세율을 적용하도록 소득세법제104조제7항을 신설하였다.

이후, 2020.7.10. 대책에 따라 2021.6.1. 이후 조정대상지역에 소재한 주택을 양도하는 경우에는 기본세율에 20%(2주택)와 30%(3주택 이상)를 가산한 세율을 적용하여야 한다.

따라서, 다주택자에 대해서 중과를 하기 위해서는 반드시 조정대상지역에 소재한 주택이면서 중과대상 주택을 양도하여야 한다.

가. 조정대상지역 소재 여부

중과대상 주택을 아무리 많이 소유하고 있다고 하더라도 양도하는 주택이 조정대상 지역에 소재하지 않는다면 중과가 되지 않는다. 예를 들어 다주택자가 제주도에

소재한 주택 1채를 20억원에 양도하였다고 하더라도 제주도는 조정대상지역으로 지정되지 않았기 때문에 중과되지 않는 것이다. 중과가 되기 위해서는 선행적으로 조정대상지역에 소재한 주택이어야 한다.

나. 중과대상 주택 수 해당 여부

주택을 소유하고 있다고 해서 무조건 중과 주택 수에 산입되는 것이 아니라 크게 두 가지 기준 즉 주택이 어느 지역에 소재하는지와 기준시가가 3억원을 초과하는지 여부에 따라 중과대상 주택 수가 결정된다.

먼저 지역기준으로 소득세법시행령 제167조의3 제1항 제1호에서 규정한 것과 같이 수도권(경기도 읍·면 지역 제외), 광역시(군 지역 제외) 및 세종시(읍·면 지역 제외)에 소재한 주택은 기준시가에 관계없이 중과대상 주택이 된다.

또한 위와 같이 중과대상 지역이 아닌 지역에서는 원칙적으로 중과대상 주택 수에 포함 되지 않지만 예외적으로 기준시가가 3억원이 초과한 주택은 중과대상 주택에 포함된다. 주거 여건이 좋지 않는 지역이라고 하더라도 기준시가 3억원이 초과한 주택을 중과하지 않으면 중과대상 지역에 소재한 주택 중과와 형평성이 맞지 않기 때문이다.

모든 주택이 중과 주택 수에 포함되는 지역	기준시가 3억원 초과한 주택만 중과 주택 수에 포함되는 지역
▸ 서울특별시 ▸ 광역시(군 지역 제외) ▸ 경기도(읍·면 지역 제외) ▸ 세종특별자치시(읍·면 지역 제외)	▸ 광역시의 군 지역 ▸ 경기도의 읍·면 지역 ▸ 세종특별자치시의 읍·면 지역 ▸ 기타 모든 지역

다. 중과대상 주택 수 판정 기준 (2018.4.1.이후 양도분)

중과대상 주택 수에 해당하는 지는 아래의 순서에 따라 판정하고 판정 결과 3주택 이상이면 2021.6.1.부터 기본세율에 30% 추가, 2주택이면 기본세율에 20% 추가, 1주택

이면 기본세율을 적용한다. 따라서, 주택 수 판정은 중과세율을 결정하는 역할을 한다.

⑴ 양도한 주택이 조정대상지역에 소재 여부
- 조정대상지역에 소재하지 않으면 중과하지 않음

⑵ 세대별 총 주택 수 파악

⑶ 중과대상 주택 수에서 제외*되는 주택(소령 §167의3①1호 및 12호) 파악
* 세율적용을 위한 중과대상 주택 수 계산에서 제외

⑷ ⑵에서 ⑶을 제거한 후 주택 수 파악 ⇒ 중과대상(1세대 2주택 이상) 결정

⑸ 양도하는 주택이 중과에서 제외되는 주택(소령 §167의3①1~13호) 파악
- 소령 §167의3①1호 및 12호는 주택 수 계산 시에도 제외
- 소령 §167의3①2~11호, 12호의2 및 제13호는 주택 수에는 산입되나 당해 주택을 양도시 중과 제외
* 소령 §167의3①10의 "일반주택" : 중과 제외되는 주택을 제외하고 전국 기준으로 당해 1주택만 소유하고 있는 경우에는 조정대상지역에 소재하더라도 중과 제외

실무

◎ 일반주택의 사례

○ 1세대가 10채의 주택을 소유하고 있는데, 그 중 9채가 중과제외 주택으로 열거된 주택이고 서울 강남에 소재하는 나머지 1채를 20억원에 양도하였다면,
- 전국 기준으로 중과 제외되는 주택을 제외하고 유일한 1주택이기 때문에 당해 주택을 양도할 경우에는 중과되지 않음

라. 중과대상 주택 수 판정 사례('20.12.18. 조정대상지역 공고 기준)

문제) 경기도 과천에 거주하고 있는 김국세씨는 아래와 같이 4채를 소유하고 있다. 4채를 소유하고 있는 상태에서 각각의 주택을 양도한다면 중과 대상 주택은? ①

① 경기도 과천시 소재 기준시가 3억원 1채

② 경기도 광주시 초월면 기준시가 2억원 1채

③ 충북 충주시 소재 기준시가 4억원 1채
④ 광주광역시 북구 소재 기준시가 2억원 1채

풀이과정)

1. 양도주택의 조정대상지역 소재 여부
① 경기도 과천시(조정대상지역) ② 경기도 광주시 초월읍(조정대상지역 아님)
③ 충북 충주시(조정대상지역 아님) ④ 광주광역시 북구(조정대상지역)

2. 중과대상(양지) 주택 수 계산 : 총 3채 → 세율결정 : 기본세율 + 30%('21.6.1.이후)
① 경기도 과천시(양지) ② 경기도 광주시 초월읍(음지)
③ 충북 충주시(음지 → 양지로 전환) ④ 광주광역시 북구(양지)

⇒ 김국세씨는 중과대상(양지) 주택 수가 총 3채이므로 1세대 3주택이고, 조정대상지역에 소재한 경기도 과천시에 소재한 주택 또는 광주광역시 북구에 소재한 주택을 양도하는 경우 1세대 3주택에 해당하여 기본세율에 30%p를 가산한 세율을 적용하여 중과함

6. 장기임대주택의 임대기간 계산

임대기간 계산은 「조세특례제한법 시행령」 제97조의 규정*을 준용한다. 이 경우 **사업자등록 등**을 하고 임대주택으로 등록하여 임대하는 날부터 임대를 개시한 것으로 본다.(소득세법시행령 제167의3제3항)

* 임대기간 계산
① 주택임대기간의 기산일은 주택의 임대를 개시한 날로 할 것
② 상속인이 상속으로 인하여 피상속인의 임대주택을 취득하여 임대하는 경우에는 피상속인의 주택 임대기간을 상속인의 주택임대기간에 합산할 것
③ 5호 미만의 주택을 임대한 기간은 주택임대기간으로 보지 아니할 것
④ 위 ①과 ②의 규정을 적용함에 있어서 기존 임차인의 퇴거일부터 다음 임차인의 입주일까지의 기간으로서 3월 이내의 기간은 주택임대기간에 산입할 것

※ 다주택 중과에서 배제되는 주택 요약('18.3.31. 이전)

<table>
<tr><th colspan="2">3주택(조합원입주권) 이상 중과 관련</th><th>2주택 중과 관련</th><th>주택과 조합원입주권
각1개 보유시 중과 관련</th></tr>
<tr><td colspan="2">주택수 계산시 제외되는 주택</td><td colspan="2">주택수 계산시 제외되는 주택</td></tr>
<tr><td rowspan="4">장 기
임대주택</td><td>매입임대주택(소령 §167의3①2가)</td><td rowspan="15" colspan="2"><좌 동></td></tr>
<tr><td>기존매입임대주택(소령 §167의3①2나)</td></tr>
<tr><td>건설임대주택(소령 §167의3①2다)</td></tr>
<tr><td>수도권 밖 미분양임대주택
(소령 §167의3①라)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">감면대상
장 기
임대주택</td><td>장기임대주택(조특법 §97)</td></tr>
<tr><td>신축임대주택(조특법 §97의2)</td></tr>
<tr><td>미분양주택(조특법 §98)</td></tr>
<tr><td colspan="2">장기사원용주택(소령 §167의3①4)</td></tr>
<tr><td colspan="2">신축주택(조특법 §99)</td></tr>
<tr><td colspan="2">신축주택(조특법 §99의3)</td></tr>
<tr><td colspan="2">문화재주택(소령 §155⑥1)</td></tr>
<tr><td colspan="2">상속개시 후 5년이내 상속주택(소령 §155②)</td></tr>
<tr><td colspan="2">저당권, 채권변제 관련주택(소령 §167의3①8)</td></tr>
<tr><td colspan="2">장기가정어린이집(소령 §167의3①8의2)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4"></td><td>실수요 목적 취득주택
(소령 §167의5①3)</td><td rowspan="2"><좌 동></td></tr>
<tr><td>수도권 밖 실수요 목적
취득주택(소령 §155⑧)</td></tr>
<tr><td>동거봉양 합가
(합가후 2주택)
(소령 §167의5①4)</td><td>동거봉양 합가(합가후
1주택과 1조합원입주권)
(소령 §167의6③5)</td></tr>
<tr><td>혼인 합가
(합가후 2주택)
(소령 §167의5①5)</td><td>혼인 합가(합가후 1주택과
1조합원입주권)
(소령 §167의6③6)</td></tr>
<tr><td colspan="2">위 외의 1개 일반주택
(소령 §167의3①10, §167의4③4)</td><td>위 외의 1개 일반주택
(소령 §167의5①8)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>일시적 2주택
(소령 §167의5①7)</td><td>소령 §156의2 ③,④,⑤에
따라 과세되는 주택
(소령 §167의6③1)</td></tr>
<tr><td colspan="2">소형주택(소칙 §82①)</td><td>소형주택(소칙 §82②)</td><td><좌 동></td></tr>
</table>

※ 다주택 중과에서 배제되는 주택 요약('18.4.1. 이후)

<table>
<tr><th colspan="2">3주택(조합원입주권 또는 분양권) 이상 중과 관련</th><th>2주택 중과 관련</th><th>주택, 조합원입주권 또는 분양권 각1개 보유시 중과 관련</th></tr>
<tr><td colspan="2">주택수 계산시 제외되는 주택</td><td colspan="2">주택수 계산시 제외되는 주택</td></tr>
<tr><td rowspan="5">장 기
임대주택</td><td>매입임대주택(소령 §167의3①2가)</td><td rowspan="13" colspan="2"><좌 동></td></tr>
<tr><td>기존매입임대주택(소령 §167의3①2나)</td></tr>
<tr><td>건설임대주택(소령 §167의3①2다)</td></tr>
<tr><td>수도권 밖 미분양임대주택
(소령 §167의3①라)</td></tr>
<tr><td>준공공임대주택등(소령 §167의3①2마,바)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">조특법상
감면대상
주 택</td><td>장기임대주택(조특법§97, §97의2, §98)</td></tr>
<tr><td>정비구역 토지 양도(조특법§77, 21.2.17.이후)
미분양주택(조특법§98의2, §98의3, §98의5~§98의8)</td></tr>
<tr><td>신축주택(조특법 §99, §99의2~§99의3)</td></tr>
<tr><td colspan="2">장기사원용주택(소령 §167의3①4)</td></tr>
<tr><td colspan="2">문화재주택(소령 §155⑥1)</td></tr>
<tr><td colspan="2">상속개시 후 5년이내 상속주택(소령 §155②)</td></tr>
<tr><td colspan="2">저당권, 채권변제 관련주택(소령 §167의3①8)</td></tr>
<tr><td colspan="2">장기가정어린이집(소령 §167의3①8의2)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7"></td><td>실수요 목적 취득주택
(소령 §167의10①3)</td><td rowspan="2"><좌 동></td></tr>
<tr><td>수도권 밖 실수요 목적
취득주택(소령 §167①4)</td></tr>
<tr><td>동거봉양 합가
(합가후 2주택)
(소령 §167의10①5)</td><td>동거봉양 합가(합가후
1주택과 1조합원입주권)
(소령 §167의11①6)</td></tr>
<tr><td>혼인 합가
(합가후 2주택)
(소령 §167의10①6)</td><td>혼인 합가(합가후 1주택과
1조합원입주권)
(소령 §167의11①7)</td></tr>
<tr><td>소유권 소송관련 주택
(소령 §167의10①7)</td><td><좌 동></td></tr>
<tr><td>일시적 2주택
(소령 §167의10①8)</td><td>소령 §156의2 ③,④,⑤에
따라 과세되는 주택
(소령 §167의11①1)</td></tr>
<tr><td>기준시가 1억원 이하 주택
(소령 §167의10①9)</td><td><좌 동></td></tr>
<tr><td colspan="2">위 외(1~8호의2)의 1개 일반주택
(소령 §167의3①10, §167의4③4)</td><td>위 외(1~7호)의 1개 일반주택
(소령 §167의10①10)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">155조, 156조의2 또는 조특법에 따라 1세대 1주택으로 보는 주택(비과세요건 충족)(소령 §167의3①13, '21.2.17.이후 양도)</td><td>155조2항(상속주택 특례)에
따른 비과세되는 일반주택</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>155조20항(거주주택 특례)에
따른 비과세되는 일반주택</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">보유기간이 10년 이상인 주택을 2020년 6월30일까지 양도하는 경우 그 해당 주택</td></tr>
</table>

※ 다주택 중과에서 배제되는 주택 요약('26.2.27. 현재)

<table>
<tr><th colspan="2">3주택(조합원입주권 또는 분양권) 이상 중과 관련</th><th colspan="2">2주택 중과 관련</th><th>주택, 조합원입주권 또는 분양권 각1개 보유시 중과 관련</th></tr>
<tr><td colspan="2">주택수 계산시 제외되는 주택</td><td colspan="3">주택수 계산시 제외되는 주택</td></tr>
<tr><td rowspan="8">장 기
임대주택</td><td>매입임대주택(소령 §167의3①2가)</td><td colspan="3" rowspan="15"><좌 동></td></tr>
<tr><td>기존매입임대주택(소령 §167의3①2나)</td></tr>
<tr><td>건설임대주택(소령 §167의3①2다)</td></tr>
<tr><td>수도권 밖 미분양임대주택
(소령 §167의3①라)</td></tr>
<tr><td>준공공임대주택등(소령 §167의3①2마,바)</td></tr>
<tr><td>민특법 개정에 따른 폐지유형으로서 자진말소하는 주택(소령 §167의3①2사)</td></tr>
<tr><td>단기민간임대주택(소령 §167의3①2아,자)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">조특법상
감면대상
주 택</td><td>장기임대주택(조특법§97, §97의2, §98)</td></tr>
<tr><td>정비구역 토지 양도(조특법§77, 21.2.17.이후)
미분양주택(조특법§98의2, §98의3, §98의5~§98의8)</td></tr>
<tr><td>신축주택(조특법 §99, §99의2~§99의3)</td></tr>
<tr><td colspan="2">장기사원용주택(소령 §167의3①4)</td></tr>
<tr><td colspan="2">국가유산주택(구 문화재주택)(소령 §155⑥1)</td></tr>
<tr><td colspan="2">상속개시 후 5년이내 상속주택(소령 §155②)</td></tr>
<tr><td colspan="2">저당권, 채권변제 관련주택(소령 §167의3①8)</td></tr>
<tr><td colspan="2">장기가정어린이집(소령 §167의3①8의2)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4"></td><td>실수요 목적 취득주택
(소령 §167의10①3)</td><td rowspan="5"><좌 동></td></tr>
<tr><td>수도권 밖 실수요 목적 취득주택(소령 §167①4)</td></tr>
<tr><td>소유권 소송관련 주택
(소령 §167의10①7)</td></tr>
<tr><td>기준시가 1억원 이하 주택
(소령 §167의10①9)</td></tr>
<tr><td colspan="2">위 외(1~8호의2)의 1개 일반주택
(소령 §167의3①10, §167의4③4)</td><td>위 외(1~7호)의 1개 일반주택(소령 §167의10①10)</td></tr>
<tr><td colspan="2">조정대상지역 공고 이전 양도계약 체결 주택
(소령 §167의3①11)</td><td colspan="3" rowspan="3"><좌 동></td></tr>
<tr><td colspan="2">보유기간 2년 이상인 주택으로서 26.5.9.까지 매매계약 체결 및 4개월(또는 6개월)내 양도하는 주택
(소령 §167의3①12의2)</td></tr>
<tr><td colspan="2">1세대1주택 특례주택으로서 비과세 보유·거주요건(소령 §154①)을 충족한 주택(소령 §167의3①13)</td></tr>
</table>

7. 2018. 4. 1. 이후 다주택 중과 적용시 주택수 계산과 중과배제 주택

① 다주택 중과 적용시 모든 주택이 주택수에 포함되는 지역에 광역시 소재 군지역과 경기도 읍·면 지역을 제외한 수도권(서울시, 인천시, 경기도)과 광역시로 한정되어 있었는데, 2018. 4. 1. 이후에 "세종특별자치시(읍·면 지역 제외)"가 추가되었음

② 중과 배제 주택 중 장기임대주택에 장기일반민간임대주택이 추가되는 등 조세특례제한법상 감면대상 주택의 범위가 확대되었음

중과 배제되는 조특법상 감면대상 주택	
'18. 3. 31. 이전	'18. 4. 1. 이후
– 장기임대주택(조특법 §97) – 신축임대주택(조특법 §97의2)	– 정비구역 토지 양도(조특법 §77, 21.2.17.이후) – 장기임대주택(조특법 §97) – 신축임대주택(조특법 §97의2) – **장기일반민간임대주택**(조특법 §97의3)* – **장기일반민간임대주택**(조특법 §97의5)*
– 미분양주택(조특법 §98)	– 미분양주택(조특법 §98) – 지방미분양주택(조특법 §98의2) – 미분양주택(조특법 §98의3) – **지방미분양주택**(조특법 §98의5) – **준공후 미분양주택**(조특법 §98의6) – **미분양주택**(조특법 §98의7) – **준공후 미분양주택**(조특법 §98의8)
– 신축주택(조특법 §99) – 신축주택(조특법 §99의3)	– 신축주택(조특법 §99) – **신축주택**(조특법 §99의2) – 신축주택(조특법 §99의3)

* 소령 §167의3의 장기임대주택 요건(임대개시일 당시 기준시가 6억원 이하 등)에 충족한 경우에 한함

③ 2018. 3. 31. 이전 소득세법시행규칙에서 규정하고 있는 소형주택 규정이 삭제된 반면 1세대 2주택(주택과 조합원입주권 각 1개 보유 포함)인 경우 양도당시 기준시가 1억원 이하인 주택이 중과에서 배제되었음

– 다만, 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비구역으로 지정·고시된 지역 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 사업시행구역에 소재하는 주택은 제외한다.

8. 2021.2.17. 시행령 개정에 따른 다주택 중과 완화

가. 1세대 3주택 이상 중과 완화

2021.2.17. 시행령이 개정되면서 §167의3①13호에 '제155조 또는 「조세특례제한법」에 따라 1세대가 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보거나 1세대 1주택으로 보아 제154조제1항이 적용되는 주택으로서 같은 항의 요건을 모두 충족하는 주택'이 신설되었다.

이는 종전의 제155조1항에 따른 일시적 2주택과 조세특례제한법에 따라 1주택 비과세 판단시 소유주택으로 보지 않는 주택이 결합되었을 때 양도주택이 고가주택인 경우 양도가액 9억원이하는 비과세하였으나 양도가액 9억초과분에 대한 양도차익 계산에 있어서는 3주택 중과세율을 적용하고 장기보유특별공제를 배제함에 따라 양도소득세 부담이 매우 컸다.

그러나, 이번 소령제167의3제1항제13호 신설로 상기와 같은 경우 제155조 또는 조세특례제한법에 따라 1세대 1주택으로 보고 비과세 요건이 충족되었으므로 중과세율이 아닌 기본세율을 적용하고 장기보유특별공제도 적용(표2)됨에 따라 양도세 부담이 크게 완화되었다.(2021.2.17.이후 양도분부터 적용됨)

조문을 보면, '제155조 또는 조세특례제한법에 따라 1세대 1주택으로 보아 제154조제1항을 적용하는 주택~'으로 되어 있어 소령 제155조 내 중첩적용과 조특법상 감면주택이 결합된 경우에도 모두 적용된다고 볼 수 있어 중과제외범위가 넓다 할 수 있다.

나. 1세대 2주택 중과 완화

마찬가지로 2021.2.17. 시행령이 개정되면서 1세대 2주택 다주택 중과규정인 소령 제167의10제1항제13호와 제14호가 신설되었다.

소령제167의10제1항제13호는 '제155조제2항에 따라 상속받은 주택과 일반주택을 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우로서 제154조제1항이 적용되고 같은 항의 요건을 모두 충족하는 일반주택'으로 규정하고 있다.

이는 종전에는 제155조2항에 따른 상속주택(상속개시일로부터 5년이 지나지 않은 경우로 한정한다)이 중과배제주택에 열거되어 있어 그 외 일반주택을 양도하는 경우 상속주택이 5년이 경과하면 2주택 중과세율을 적용하였다

그러나 소령제167의10제1항제13호 신설로 1세대 2주택 중과적용에 있어서 제155조제2항에 따른 상속주택과 일반주택을 보유하고 있는 경우 일반주택을 양도 시 비과세요건을 충족했다면 상속주택이 상속개시일로부터 5년이 경과하여도 중과세율 적용에서 배제되고 장기보유특별공제 적용이 가능하다(2021.2.17.이후 양도분부터 적용됨)

또한, 소령제167의10제1항제14호는 '제155조제20항에 따른 장기임대주택과 거주주택을 소유하고 있는 경우 1세대가 거주주택을 양도하는 경우로서 제154조제1항이 적용되고 같은 항의 요건을 모두 충족하는 거주주택'으로 규정하고 있다

종전('21.7.10.이전)에는 제155조제20항의 거주주택 과세특례에 있어서 1세대 1주택자가 2018.9.14.이후 조정대상지역에 주택을 취득하여 장기임대등록하는 경우 1세대1주택 비과세 특례는 적용하였으나, 등록임대주택을 통한 다주택자의 부동산 투기 억제를 위해 다주택 중과배제 및 종부세 합산배제 세제혜택에서 제외하였다

그러나 이번 소령제167의10제1항제14호 신설로 상기 사례와 같은 경우 1세대 2주택자 중과세율 적용에 있어 소령제155제20항에 따라 거주주택 과세특례가 적용되면 중과적용이 배제되어 세부담이 완화되었다(2021.2.17.이후 양도분부터 적용됨)

9. 2022.5.31. 시행령 개정에 따른 다주택 중과 한시 배제

2022년 5월, 부동산 시장 관리를 위해 과도하게 활용된 부동산 세제를 조세원칙에 맞게 정상화하고, 국민들의 과도한 세부담을 적정 수준으로 조정하는 한편, 부동산 시장 안정화를 위하여 시행령 개정을 통해 조속히 추진할 필요가 있는 과제들에 대해 개정을 추진하였다.

세부내용을 살펴보면, 다주택자에 대한 양도세 중과를 1년간 한시 배제하고, 1세대 1주택 양도세 비과세 보유·거주기간 재기산 제도를 폐지하며, 이사 등으로 인한 일시적 1세대 2주택 비과세 요건 완화하는 것이 주된 골자이다.

상기 개정사항은 납세자에게 유리한 개정임을 고려하여 시행령 개정일 이전인 '22.5.10.(양도분)부터 소급 적용한다.

※ 이후 2022년 7월 세제개편안 후속조치와 관련하여 2023년 2월 시행령을 개정하였다. 주요 내용은 일시적 2주택 양도세 특례 요건과 관련하여 종전 주택 양도기한을 신규주택 취득일부터 2년에서 3년으로 완화하였으며, 다주택자 양도소득세 중과 한시 배제를 1년 더 연장(2024.5.9.까지 양도시 배제)하는 것이 주요 골자이다.

10. 2023.2.28. 시행령 개정

다주택자 양도소득세 중과 한시 배제를 1년 더 연장(2024.5.9. 양도분까지 중과배제)하고, 중과배제 주택 범위에서 소령제167의10제1항제5호에 따른 동거봉양 합가 주택, 제6호에 따른 혼인합가주택, 제8호에 따른 일시적 2주택의 종전주택, 제13호에 따른 상속받은 주택 및 제14호에 따른 거주주택을 삭제하고, 대신 제15를 신설하여 소령 제155조 또는 조세특례제한법에 따라 1세대 1주택을 보는 주택으로서 소령 제154조 제1항의 비과세 요건을 충족한 주택을 새로 신설하였다.

11. 2024.2.29. 시행령 개정

다주택자 양도소득세 중과 한시 배제를 1년 더 연장(2025.5.9. 양도분까지 중과배제)하고, 중과배제 주택 범위에 2024.1.10.~2025.12.31. 중 취득한 소형 신축주택과 준공 후 미분양주택을 추가하였다.

12. 2025.2.28. 시행령 개정

다주택자 양도소득세 중과 한시 배제를 1년 더 연장(2026.5.9. 양도분까지 중과배제)하고, 소형 신축주택의 취득기간을 2년 연장(2027.12.31. 취득분까지 중과배제)하였으며, 중과배제 주택 범위에 단기임대주택을 추가하였다.

13. 2026.2.27. 시행령 개정

기존에 2년 이상 보유자를 대상으로 한 다주택자 양도소득세 중과 한시 배제(2022.5.10.~2026.5.9. 양도분까지 적용)를 더 이상 연장하지 않음에 따라 2026.5.10. 양도분부터 2년 이상 보유한 주택도 중과세율을 다시 적용하게 되었다.

다만, 2026.5.10. 양도분부터 중과세율을 다시 적용하되, 2026.5.9.까지 매매계약을 체결하고 계약 체결일부터 4개월(강남 3구 및 용산구) 또는 6개월(나머지 조정대상지역) 안에 양도한 경우에는 중과세율을 적용하지 않는다.

한편, 중과배제주택에 2026.1.1. 이후 취득한 인구감소·인구관심지역 주택을 추가하고, 비수도권 준공 후 미분양 주택의 중과배제 기간도 연장(2024.1.10.~2026.12.31.까지)하였다.

14. 중과 배제된 세액의 납부

가. 납부 사유

① 1세대가 장기임대주택・감면대상장기임대주택・장기사원용주택 또는 장기가정보육시설의 의무임대기간・의무무상기간 또는 의무사용기간의 요건을 충족하기 전에 일반주택을 양도하고 중과배제를 적용받은 1세대가 장기임대주택 등의 의무임대기간 등의 요건을 충족하지 못하게 되는 사유(임대의무호수를 임대하지 아니한 기간이 6월을 경과하게 된 경우를 포함)가 발생한 때

다만, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 수용 등 부득이한 사유로 해당 의무임대기간 등의 요건을 충족하지 못하게 되거나 임대의무호수를 임대하지 아니하게 된 때에는 해당 임대주택 등을 계속 임대・사용하거나 무상으로 사용하는 것으로 보며,

2012.2.2.이후 양도분부터 주택재건축사업 또는 주택재개발사업의 사유*가 있는 경우에는 임대의무호수를 임대하지 아니한 기간을 계산할 때 해당 주택의 관리처분계획 인가일 전 6개월부터 준공일 후 6개월까지의 기간은 포함하지 아니한다.

* 2016.2.9. 소규모재건축사업이 사유에 추가됨

나. 납부 방법

납부사유가 발생한 과세연도의 과세표준신고시 다음의 금액을 양도소득세로 납부하여야 한다.



납부할 세액 = 중과 적용을 받은 경우에 납부하였을 세액
− 중과배제된 경우에 납부한 세액

15. 중과제외 적용신청

당해 임대주택 등 또는 일반주택을 양도하는 날이 속하는 과세연도의 과세표준신고서와 기획재정부령이 정하는 신청서에 다음의 서류를 첨부하여 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

① 「임대주택법」 제6조의 규정에 의한 임대사업자등록증 또는 「영유아보육법」 제13조의 규정에 따른 보육시설인가의 인가증

② 임대차계약서사본

③ 임차인의 주민등록등본 또는 주민등록증사본. 이 경우 주민등록법 제29조제1항에 따라 열람한 주민등록 전입세대의 열람내역 제출로 갈음 가능

참고 1 | 다주택자 중과 관련 개정 법령 주요 내용(2018년)

❑ **다주택자 등 중과세율 조정 및 장기보유특별공제 배제 신설**
(소득법 §95②, §104①4, ④1・2,⑦, 소득령 §167의6 신설)

종 전	개 정
□ **다주택자 중과세율 등**	□ **다주택자 중과세율 적용 등 조정**[1]
○ 장기보유특별공제 배제 – 미등기양도자산	○ (좌 동)
○ 1세대3주택 10%p가산 – 1세대3주택자가 지정지역에 있는 주택 양도시 기본세율에 10%p 가산	○ (삭 제)
<추 가>	○ 1세대 2주택 또는 3주택자가 **조정대상지역내 주택 양도시 중과세*** **및 장기보유특별공제 배제** * 1세대2주택자 : **기본세율 + 10%p** 1세대3주택자 : **기본세율 + 20%p**
□ **분양권에 대한 중과세**	□ **분양권에 대한 중과세 신설**[2]
<추 가>	○ 조정대상지역 내 주택 분양권 양도시 50%세율 적용 단, 무주택 세대로서 양도당시 분양권이 없을 것, 30세이상 또는 30세미만으로서 배우자가 있는 경우* * 배우자가 사망 또는 이혼한 경우 포함

※ ('17.8.2. 관계부처 합동회의 발표) 주택시장 안정화 방안 후속

<적용시기>
1) 다주택 중과세 등 : '18.4.1. 이후 양도하는 분부터 적용
2) 분양권 중과세 : '18.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용
☞ 소득법 부칙 제15225호('17.12.19) 제1조, 제2조
☞ 소득령 부칙 제28637호('18.2.13) 제1조,

❑ **3주택 이상자 보유주택 중 중과 제외 주택 범위**(소득령 §167의3, §167의4)

	개 정
<신 설>	□ **3주택 이상자의 중과 제외 주택** ① 수도권·광역시·특별자치시(세종시) 외의 지역*의 양도 당시 기준시가 3억원 이하 주택** * 광역시 소속 군 지역 및 경기도·특별자치시 읍·면 지역 포함 ** 보유주택 수 계산시에도 제외 ② 장기임대주택* * 준공공임대주택등으로 등록하여 8년 이상 임대한 주택 (다만, '18.3.31일까지 등록한 경우에는 5년 이상 임대한 주택) · 매입임대주택 : 6억원 이하(비수도권 3억원 이하) 주택 · 건설임대주택 : 대지 298㎡ 이하, 건물연면적 149㎡ 이하, 6억원 이하 주택을 2호 이상 임대 ③ 조특법상 감면대상 주택* * 장기임대주택(§97, §97의2), 미분양주택 등(§98~§98의3, §98의5~§98의8), 신축주택 등(§99~§99의3) ④ 10년 이상 무상제공한 장기사원용 주택 ⑤ 5년 이상 운영한 가정어린이집 등 ⑥ 상속받은 주택(5년 이내 양도) ⑦ 문화재주택 ⑧ 저당권 실행 또는 채권 변제를 위해 취득한 주택(3년 이내 양도) ⑨ 상기 ①~⑧의 주택 외에 1개의 주택만을 소유하는 경우의 해당 주택

<개정이유> 임대주택 공급 확대 지원 등을 감안

<적용시기> '18.4.1. 이후 양도하는 분부터 적용
☞ 소득령 부칙 제28637호('18.2.13) 제1조

❑ **2주택자 보유주택 중 중과 제외 주택 범위 규정** (소득령 §167의10, §167의11 신설)

	개 정
<신 설>	□ **2주택자의 중과 제외 주택** ① 3주택 이상자의 중과제외대상 주택(장기임대주택 등) ② 수도권·광역시·특별자치시(세종시) 외의 지역*의 양도 당시 기준시가 3억원 이하 주택** * 광역시 소속 군 지역 및 경기도·특별자치시 읍·면 지역 포함 ** 보유주택 수 계산시에도 제외 ③ 취학, 근무상 형편, 질병 요양 등의 사유로 취득한 수도권 밖 주택 및 다른 시·군 소재 주택* * 취득 당시 기준시가 3억원 이하, 취득 후 1년 이상 거주하고 사유 해소 후 3년 이내 양도 ④ 혼인합가일로부터 5년 이내 양도하는 주택 ⑤ 부모봉양합가일로부터 10년 이내 양도하는 주택 ⑥ 소송진행 중이거나 소송결과에 따라 취득한 주택 (확정판결일로부터 3년 이내 양도) ⑦ 일시적 2주택인 경우 종전 주택 ⑧ 양도 당시 기준시가 1억원 이하 주택* *「도시 및 주거환경 정비법」상 정비구역 내 주택은 제외 ⑨ 상기 ①~⑥의 주택 외에 1개의 주택만을 소유하는 경우 해당 주택

<개정이유> 양도소득세 중과 제외 대상 규정

<적용시기> '18.4.1. 이후 양도하는 분부터 적용
☞ 소득령 부칙 제28637호('18.2.13) 제1조

❑ **2주택자 보유주택 중 중과 제외 주택 범위 규정** (소득령 §167의10, §167의11 신설)

	개 정
<신 설>	□ **1주택·1조합원입주권 보유자의 중과 제외 주택** * 수도권·광역시·특별자치시(세종시) 외의 지역(광역시 소속 군 및 경기도·특별자치시 읍·면 지역은 포함)의 주택 및 조합원입주권으로서 3억원 이하인 경우는 주택·조합원입주권의 수 계산시 산입하지 않음 ○ 2주택자의 중과 제외 주택으로서 ①~⑥ 및 ⑧에 해당하는 주택 ○ 1주택자가 주택 취득일부터 1년 경과 후 1조합원입주권을 취득하고 3년 이내 종전주택 양도시 해당 주택 ○ 1주택자가 1조합원입주권을 취득하고 3년이 경과하여 종전주택을 양도하는 경우 해당 주택(다음요건 충족시) – 재건축·재개발로 취득하는 주택의 완공 후 2년 이내 세대 전원이 해당 주택으로 이사하여 1년 이상 거주 – 주택 완공 후 2년 이내 종전주택 양도 ○ 1주택자가 해당 주택의 재개발·재건축으로 대체주택을 취득하였다가 양도하는 경우 해당 주택(다음요건 충족시) – 사업시행인가일 이후 대체주택을 취득하여 1년 이상 거주 – 재개발·재건축사업으로 취득하는 주택의 완공 후 2년 이내 세대 전원이 해당 주택으로 이사하여 1년 이상 거주 – 주택 완공 후 2년 이내 대체주택 양도

<개정이유> 양도소득세 중과 제외 대상 규정

<적용시기> '18.4.1. 이후 양도하는 분부터 적용
☞ 소득령 부칙 제28637호('18.2.13) 제1조

참고 2 양도소득세 실지거래가액 과세제도

❑ 개정취지(소법 §96)

○ '06**년부터** 「공인중개사의업무 및 부동산거래신고에관한법률」에 의해 **부동산 실지거래가액 신고제**가 시행됨에 따라

– 부동산에 대한 양도소득세 과세기준을 기준시가에서 실지거래가액으로 단계적으로 전환하여 **양도소득세 과세 정상화**

■ **개정 前**('83년 이후)에 **예외적**으로 **실지거래가액을 적용**하는 경우
– 고가주택, 부동산을취득할수있는권리, 미등기 양도자산, 취득 후 1년 이내 부동산, 부정한 방법 등에 해당 경우, 증빙 갖춰 확정신고기간까지 신고하는 경우, 지정지역 부동산, 1**세대** 3**주택 이상자의 주택**

❑ 적용시기

○ 1**세대** 2**주택 이상자의 주택** 및 **비사업용토지**에 대한 실가과세
– '06.1.1. 이후 **양도분**부터 적용

○ 모든 과세대상자산에 대한 **전면 실가과세**
– '07.1.1. 이후 양도분부터 적용

■ **과세기준 연혁**

구 분	'75~'78년	'79~'82년	'83년 이후
원 칙	실지거래가액	실지거래가액	**기 준 시 가**
예 외	시가표준액	기 준 시 가	실지거래가액

❑ 유관제도

○ 구.「공인중개사의업무 및 부동산거래신고에관한법률」 시행(§27①)
– '06.1.30.**부터 매매계약 체결일로부터** 30**일 이내** 관할 시·군·구에 **실지 거래가액 신고**

○ 구.「**부동산등기법**」시행(§41①9, §57④)
– '06.1.1. **이후 매매**에 관한 거래계약을 체결하여 '06.6.1. **이후 최초로 등기를 신청하는 분부터** 실지거래가액의 등기 의무화

양도소득세

발 행 | 2026년 4월

집필진 | 조준영 교수 · 장호수 교수 · 정홍도 교수

발행처 | **국세공무원교육원** 제주특별자치도 서귀포시 서호중로 19 (서호동 1513)
전화 : (064) 731 - 3200(대)·FAX : (064) 731 - 3316

인쇄처 | **한국장애인문화인쇄협회** TEL : (02)2683-0955

본 책자는 국세공무원교육원 교재로 사용하기 위함으로 집필자의 승낙 없이 임의로 전부 또는 일부를 무단복사 및 전재하는 행위는 저작권법에 저촉됨을 알려 드립니다.